

e-book gratuito



10 PROVAS DA ÁREA FISCAL



Cespe

10 Provas da Área Fiscal (FCC, FGV e CESPE)

Olá, futuro aprovado, tudo bem?



Receita Federal

O concurso da **Receita Federal** nem chegou, mas trouxe um novo desafio para os concurseiros da área. Se antes era certo que a banca seria ESAF, hoje a indefinição traz insegurança para muitos alunos.

Por essa razão, nós da Direção Concursos, decidimos compilar as questões dos concursos estaduais e municipais da área Fiscal organizados pela FCC, FGV e Cespe. Nesse material, deixamos apenas as disciplinas cobradas no último concurso para Auditor Fiscal da Receita Federal. São mais de 1.000 páginas organizadas para você.

Veja as disciplinas:

- Língua Portuguesa
- Raciocínio Lógico Matemático
- Inglês
- Administração Geral e Pública
- AFO (Administração Financeira Orçamentária)
- Contabilidade
- Direito Administrativo
- Direito Constitucional
- Direito Tributário
- Auditoria

Veja as provas que selecionamos para você treinar:

FCC

- SEFAZ/GO – 2018
- SEFAZ/SC – 2018
- SEFAZ/MA – 2016
- TCE/AM – 2015
- SEFAZ/RJ – 2014
- SEFAZ/SP – 2014
- ISSP/SP - 2014

FGV

- SEFIN/RO – 2018
- Prefeitura de Cuiabá - 2016

CESPE

- SEFAZ/RS - 2018
- SEFAZ/ES - 2013

Note que esse estudo dirigido permitirá que você entenda como deve adequar seus estudos a partir de agora.

As questões foram dispostas de duas maneiras:

- 1) Organizadas por **Banca e Matéria**. Assim, você vai fazer uma bateria com todas as questões da FCC em Língua Portuguesa para Fiscais nos últimos anos.
- 2) **Simulado Real** – nesta parte você pode resolver as questões organizadas por Prova, já excluídas as matérias que não foram cobradas na RFB 2014.

Note que os itens 1 e 2 trazem as mesmas questões, mas organizadas de formas distintas para que você possa escolher a melhor forma de treinar, de acordo com seu nível atual de preparação.

Caso esteja iniciando os estudos, treine a organização por Banca e Matéria. Dessa forma, você pode escolher as matérias pelas quais está estudando. Se você já é avançado, pode fazer os “Simulados Reais”, marcar o tempo de **2min30s** por questão do simulado. Multiplique esse tempo médio pela quantidade de questões da prova e simule como seria o seu tempo de prova de acordo com cada banca.



Nesse material gratuito da Direção Concursos, você tem o gabarito das questões.

Caso tenha alguma sugestão, envie-nos um e-mail para marketing@direcaoconcursos.com.br ou procure-nos no Instagram por **@direcaoconcursos**. Você pode pesquisar diretamente pelo nosso endereço no Instagram ou pode ler a imagem acima (basta clicar no canto superior direito do seu Instagram, clicar em Tag de Nome e “ler uma tag de nome”).

Gostaríamos de informar que nosso material, disponível em www.direcaoconcursos.com.br é composto por PDFs completos e videoaulas com professores especialistas em suas áreas.

Conheça nosso time:



DIREITO TRIBUTÁRIO - ALEXANDRE LUGON
(VIDEOAULAS)



DIREITO CONSTITUCIONAL - NATHALIA MASSON



CONTABILIDADE - IGOR CINTRA



DIREITO ADMINISTRATIVO - ERICK ALVES



RACIOCÍNIO LÓGICO
QUANTITATIVO - ARTHUR LIMA



LEGISLAÇÃO ADUANEIRA E
COMÉRCIO INTERNACIONAL - RODRIGO MINEIRO



LÍNGUA PORTUGUESA - JOSÉ MARIA



AFO - MARCEL GUIMARÃES
(VIDEOAULAS)



AUDITORIA E LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA FEDERAL - ARTUR LEONE



AUDITORIA E LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA FEDERAL - MARCUS FELIPE



DIREITO TRIBUTÁRIO - DANUSA STUDART
(PDF)



DIREITO TRIBUTÁRIO - RENATO OLIVEIRA
(PDF)



SÉRGIO MACHADO (PDF)



DIREITO PREVIDENCIÁRIO -
IVAN KERTZMAN (PDF)



THAMIRIS FELIZARDO (VIDEOAULAS)



ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA -
MARCO FERRARI (VIDEOAULAS)



RONALDO FONSECA (PDFS)



MARCELO SOARES (PDFS)



CAMILA
MONTENEGRO (PDFS)



INGLÊS - MARINA MARCONDES (PDFS)



RASFA ALBUQUERQUE (VIDEOAULAS)

Sumário

PROVAS ÁREA FISCAL COM FOCO NA RECEITA FEDERAL E DEMAIS FISCOS.	0
SUMÁRIO	5
PROVAS FCC.....	6
<i>Matéria: Língua Portuguesa</i>	<i>6</i>
<i>Matéria: Raciocínio Lógico.....</i>	<i>81</i>
<i>Matéria: Inglês.....</i>	<i>102</i>
<i>Matéria: Administração Geral e Pública</i>	<i>118</i>
<i>Matéria: Direito Constitucional</i>	<i>134</i>
<i>Matéria: Direito Administrativo</i>	<i>173</i>
<i>Matéria: Direito Tributário</i>	<i>215</i>
<i>Matéria: Auditoria.....</i>	<i>324</i>
<i>Matéria: Contabilidade Geral e Avançada</i>	<i>341</i>
PROVAS CESPE.....	402
<i>Matéria: Língua Portuguesa</i>	<i>402</i>
<i>Matéria: Raciocínio Lógico.....</i>	<i>433</i>
<i>Matéria: Inglês.....</i>	<i>438</i>
<i>Matéria: Administração Geral e Pública</i>	<i>444</i>
<i>Matéria: Direito Constitucional</i>	<i>451</i>
<i>Matéria: Direito Administrativo</i>	<i>457</i>
<i>Matéria: Direito Tributário</i>	<i>463</i>
<i>Matéria: Auditoria.....</i>	<i>474</i>
<i>Matéria: Contabilidade Geral e Avançada</i>	<i>487</i>
PROVAS FGV	513
<i>Matéria: Língua Portuguesa</i>	<i>513</i>
<i>Matéria: Direito Constitucional</i>	<i>532</i>
<i>Matéria: Direito Administrativo</i>	<i>543</i>
<i>Matéria: Direito Tributário</i>	<i>553</i>
<i>Matéria: Auditoria.....</i>	<i>569</i>
<i>Matéria: Contabilidade Geral e Avançada</i>	<i>576</i>
SIMULADOS REAIS.....	597
FCC - SEFAZ/GO – 2018	597
FCC - SEFAZ/SC – 2018	631
FCC - SEFAZ/MA - 2016.....	693
FCC - TCE/AM - 2015	731
FCC - SEFAZ/RJ - 2014	764
FCC - SEFAZ/SP - 2014.....	820
FCC - ISS/SP - 2012	885
FGV - SEFIN/RO - 2018.....	923
FGV - Prefeitura de Cuiabá - 2016	942
CESPE – SEFAZ/RS - 2018.....	967
CESPE – SEFAZ/ES - 2013	999
GABARITOS	1024
FCC - SEFAZ/GO – 2018	1024
FCC - SEFAZ/SC - 2018.....	1025
FCC - SEFAZ/MA - 2016.....	1026

FCC - TCE/AM - 2015	1026
FCC - SEFAZ/RJ - 2014	1027
FCC - SEFAZ/SP - 2014	1028
FCC - ISS/SP - 2012	1029
FGV - SEFIN/RO - 2018	1029
FGV - Prefeitura de Cuiabá - 2016	1029
CESPE – SEFAZ/RS - 2018	1030
CESPE – SEFAZ/ES - 2013	1031

Provas FCC

Matéria: Língua Portuguesa

Questões cobradas no último concurso da RFB

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção incorreta.

O conceito de brasileiro cordial cai por terra ante a violência que se alastra de norte a sul do país. Não se fala aqui apenas de atos imoderados como os praticados pelos *black blocs*; ou de ação

5 de justiceiros que algemam pessoas a poste; ou de bandidos que ateiem fogo a ônibus e a seres humanos; ou de sequestros relâmpagos que assustam cidadãos e lhes limitam o direito de ir e vir; ou de homicídios que ultrapassam cifras

10 registradas em países em guerra. Fala-se do crime de racismo. Discriminar adultos e crianças com base na cor da pele é, além de caduco, inaceitável. Baseia-se no prejulgamento de que há seres superiores e inferiores não em decorrência

15 de obras por eles realizadas, mas de característica física biologicamente herdada. Além da punição prevista em lei, impõem-se ações aptas a evitar que cenas de preconceito se repitam. Entre elas, campanhas governamentais destinadas à mudança

20 de mentalidade da população. O brasileiro pode tornar-se cordial de fato. Ser movido pelo coração pressupõe valores humanistas e democráticos. Conviver com as diferenças é fruto da civilização.

(Adaptado do Correio Braziliense, 18/02/2014.)

- a) Mantém-se a correção gramatical do período e o respeito às suas informações originais ao se substituir “ante a” (l.1 e 2) por diante da.
- b) O segmento “que algemam pessoas a poste” (l. 5) tem natureza restritiva em relação a “justiceiros”.
- c) Preserva-se a correção gramatical ao se reescrever “lhes limitam” (l. 8) como limitam a eles.
- d) O termo “caduco” (l. 12) está sendo empregado com o sentido de ultrapassado, sem validade, vencido.

e) O pronome “elas” (l. 18) retoma o antecedente “cenas de preconceito” (l. 18).

Gabarito: E

Assinale a opção que preenche as lacunas do texto de forma gramaticalmente correta e textualmente coerente. Sem __1__ pujança econômica de outrora, __2__ Europa registra nos últimos tempos o fortalecimento de pressões xenófobas e anti-imigração. Após __3__ crise global, iniciada em 2008, e o consequente aumento dos índices de desemprego no continente, grupos de extrema direita conquistaram níveis inéditos de participação nos Parlamntos nacionais da Suécia e da Grécia. Não satisfeitos em exercer __4__ representação política, tais agremiações têm protagonizado lamentáveis episódios de agressão __5__ minorias de outras nacionalidades.

(Adaptado de Folha de S. Paulo, 12/02/2014.)

	1	2	3	4	5
a)	à	a	à	a	as
b)	a	a	a	a	às
c)	a	à	a	à	as
d)	a	a	à	a	às
e)	à	à	a	à	as

Gabarito: B

Assinale a opção que preenche as lacunas do texto de forma a torná-lo coeso, coerente e gramaticalmente correto.

Depois de cair logo após a reforma do regime previdenciário do setor público de 2003 — que extinguiu a aposentadoria integral __1__ servidor que ainda não contava __2__ direito e fixou condições mais rigorosas __3__ novas aposentadorias —, a proporção dos servidores inativos em relação ao total de funcionários da União se estabilizou e, __4__ gradual envelhecimento médio dos funcionários ativos, poderá voltar a crescer __5__ pouco tempo. Um estudo divulgado __6__ pouco pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) mostra que, atualmente, os inativos dos Três Poderes e do Ministério Público Federal representam 48% do total de servidores. Entre os servidores civis do Poder Executivo Federal a proporção é ainda maior: 52%.

(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 17/02/2014.)

	1	2	3	4	5	6
a)	do	ter o	às	no	há	a
b)	com o	pelo	nas	pelo	em	em
c)	pelo	para o	com as	para o	por	de
d)	para o	com esse	para as	com o	dentro de	há
e)	ao	ter o	em	do	em	com

Gabarito: D

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra inserido na transcrição do texto.

A Receita Federal nem sempre teve **esse** (1) nome. Secretaria da Receita Federal é apenas a mais recente denominação da Administração Tributária Brasileira nestes cinco séculos de existência. Sua criação **tornou-se** (2)

necessária para modernizar a máquina arrecadadora e fiscalizadora, bem como para promover uma maior integração entre o Fisco e os Contribuintes, facilitando o cumprimento **expontâneo** (3) das obrigações tributárias e a solução dos eventuais problemas, bem como o acesso **às** (4) informações pessoais privativas de interesse de cada cidadão. O surgimento da Secretaria da Receita Federal representou um significativo avanço na facilitação do cumprimento das obrigações tributárias, contribuindo para o aumento da arrecadação **a partir** (5) do final dos anos 60.

(Adaptado de <<http://www.receita.fazenda.gov.br/srf/historico.htm>>. Acesso em: 17 mar. 2014.)

- a) (1)
- b) (2)
- c) (3)
- d) (4)
- e) (5)

Gabarito: C

Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do jornal Estado de Minas, de 18/02/2014, mas estão desordenados. Assinale nos parênteses a ordem sequencial correta em que devem aparecer para compor um texto coeso e coerente. Coloque 1 no trecho que deve iniciar o texto e assim sucessivamente. Em seguida, assinale a opção correspondente.

() Esse poder Legislativo é o mais apto a ouvir e repercutir a voz das ruas, os desejos e as preocupações do povo. E a segurança pública tem se tornado a maior de todas as causas que afligem as pessoas, principalmente as que vivem em grandes cidades.

() Nos últimos anos, com o crescimento do crime praticado por menores, tem crescido o número dos que defendem a redução da idade de responsabilidade penal para 16 anos. É igualmente veemente a defesa da manutenção da idade atual, 18 anos, o que torna a matéria altamente polêmica.

() Ter a iniciativa de propor e votar leis é uma das funções que a sociedade, por meio da Constituição, atribuiu ao Legislativo e espera que esse poder, o mais aberto e democrático do regime democrático, cumpra esse papel.

() Mas todo esse aparato da segurança acionado em defesa do cidadão corre o risco de produzir resultados inferiores ao desejado em função de falhas ou de falta de atualização da legislação.

() Por isso mesmo são bem-vindas medidas como o reforço do policiamento ostensivo e aumento da vigilância e da ação das autoridades para conter a criminalidade.

() Um dos problemas mais complexos quanto a essa atualização legislativa no Brasil é o do menor infrator, que, na maioria das grandes cidades brasileiras, já foi promovido a menor criminoso. Há sobre essa questão um grande debate na sociedade brasileira.

- a) 1, 3, 6, 2, 5, 4
- b) 2, 6, 1, 4, 3, 5
- c) 4, 5, 2, 6, 1, 3
- d) 3, 1, 4, 5, 6, 2

e) 5, 2, 3, 1, 4, 6

Gabarito: B

Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de

<<http://www.ambito-juridico.com.br/site/>>. Acesso em: 17 mar. 2014.)

Assinale a opção transcrita de forma gramaticalmente correta.

- a) No transcorrer da história, desde os escritos de Aristóteles, passando por Políbio, depois Locke, Rousseau e Montesquieu, sempre houve a preocupação de limitação do poder para a construção de um governo moderado, em que há um contraponto dentro do próprio exercício da soberania, de modo a mantê-la dentro de algumas balizas.
- b) Desta forma, o poder de tributar nada mais é que um aspecto da soberania estatal, ou uma parcela desta. Neste contexto, antes, a tributação era realizada de modo tirânico: o monarca, que reivindicava a soberania para si, "criava" os tributos e os súditos deviam suportá-los, sem qualquer garantia ou possibilidade de resistência.
- c) O Estado é entidade soberana. No plano internacional representa a nação em sua relação com as outras nações, e, no plano interno, têm o poder de governar todos os indivíduos que se encontrem em seu território. Logo, a soberania é um poder que não reconhece outro que lhe seja superior, e no exercício dessa soberania, ele exige que os indivíduos lhe forneçam os recursos de que necessita: institui tributos.
- d) Neste contexto, o constitucionalismo pode ser concebido como movimento ideológico e filosófico que pregam a limitação do poder para a garantia de direitos, tendo reformulado, na evolução histórica, a concepção de Direito e de Estado, o que haveria de repercutirem no poder de tributar.
- e) Conforme foram sagrando-se vitoriosos, os movimentos constitucionais, através do constitucionalismo clássico e da evolução do Estado, a tributação também se altera, a exemplo das contribuições, que são tributos que somente se justificam na compreensão de um Estado Social intervencionista, em que a uma consolidação da máquina pública para propiciar prestações positivas aos cidadãos.

Gabarito: A

Assinale a opção que preenche a lacuna do texto de forma a torná-lo gramaticalmente correto, coeso e coerente. Normalmente o Estado de Direito é confundido com o Estado Constitucional (Estado Democrático de Direito), entretanto, isto é um equívoco.

Com efeito, se é a legislação que serve de parâmetro para atuação estatal, então, esta mesma legislação, por conseguinte, é livre. Em tais Estados (Estado de Direito), o absolutismo do rei é substituído pelo absolutismo do parlamento (supremacia do parlamento e não da constituição).

(Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8873>. Acesso em: 17 mar. 2014.)

- a) Conquanto, no Estado Constitucional, a constituição funciona como fundamento de validade de toda ordem jurídica, disciplinando não só a atuação do Executivo e Judiciário, como também do legislativo, vigendo, aí sim, a supremacia da constituição.

- b) Embora, no Estado Constitucional, o legislador encontra limites jurídicos nas normas constitucionais, as quais traçam o perfil de cada exação, de forma que a competência tributária é delimitada através da conjugação das normas que tratam especificamente de cada tributo com os princípios constitucionais.
- c) Daí podermos concluir que, no Brasil, por força de uma série de disposições constitucionais, não há falar em poder tributário (incontrastável, absoluto), mas, tão somente, em competência tributária (regrada, disciplinada pelo Direito).
- d) Isso porque no Estado de Direito os atos do Executivo e do Judiciário estão submetidos ao princípio da legalidade; contudo, o Legislativo é livre para atuar, já que esse princípio não pode ser aplicado, por imposição lógica, à legislação.
- e) Portanto, poder tributário tinha a Assembléia Constituinte, que era soberana. Ela realmente tinha um poder ilimitado, inclusive em matéria tributária. Contudo, a partir do momento em que foi promulgada a Constituição, o Poder Tributário retornou ao povo, restando aos poderes constituídos as competências tributárias.

Gabarito: D

Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do jornal Folha de S. Paulo, de 10/02/2014.

Assinale a opção transcrita de forma gramaticalmente correta.

- a) Conforme se consolida a recuperação — ainda que lentas — das economias desenvolvidas e fica mais próximo o momento dos juros mais altos nos países emergentes, os investidores redirecionam o capital para ao centro.
- b) Tende a haver saída em massa de divisas de países que há pouco eram a coqueluche. Os alvos são os que apresentam maior déficit externo, fragilidades orçamentárias e baixo crescimento. Nesse grupo estão Turquia e África do Sul, por exemplo.
- c) Nos últimos 20 anos, os emergentes viram dobrar sua participação no PIB mundial. Conforme o progresso técnico se dissemina nesses países, surge uma nova classe média global - e não há nenhum sinal de cujo esse movimento se esgotará tão logo.
- d) A prosperidade, é claro, não está garantida. A questão principal, no longo prazo, diz respeito mais as reformas internas que precisam ser implementadas do que o jogo de comparações e modismos.
- e) Serão vitoriosos os países que conseguirem não só integrar melhor suas economias nas cadeias produtivas de alto valor por escala mundial, como também modernizar suas instituições e, especialmente, desenvolveram capital humano.

Gabarito: B

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.

O Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal comentou os resultados das atividades aduaneiras em 2013. De acordo com o Subsecretário, os números

5 corroboram uma série de avanços nos processos administrados pela Receita Federal como, por exemplo, na questão de controle de exportações e importações. "Dentro da diretriz de ter mais agilidade, celeridade e transparência, conseguimos

10 reduzir tempos de despacho aduaneiro tanto na exportação quanto na importação, e o destaque é que na exportação a redução do tempo foi da ordem de 34%".

Ressaltou ainda que houve melhora nos resultados

15 de controle, com aumento nos valores de créditos lançados na auditoria, fiscalização e incremento no número de operações nas fronteiras do país. Ao longo de 2013, foram realizadas 2.999 operações de vigilância e repressão ao contrabando e

20 descaminho. O número representa um crescimento de 11,9% em relação ao mesmo período de 2012. A apreensão total de mercadorias processadas pela Receita resultou em um montante de R\$ 1,68 bilhão. Entre as mercadorias apreendidas encontram-se

25 produtos falsificados, tóxicos, medicamentos, entre outros.

(Adaptado de: <<http://www.receita.fazenda.gov.br/AutomaticoSRF/sinot/2014/02/11>>. Acesso em: 17 mar. 2014.)

- a) Mantêm-se as informações originais do período se a palavra "corroboram" (l. 5) for substituída por **enfraquecem** ou **reduzem**.
- b) O emprego da primeira pessoa do plural em "conseguimos" (l. 9) significa que o autor se refere a uma parcela específica do povo brasileiro moradores de fronteiras.
- c) Prejudica-se a correção gramatical do período e a coerência textual ao se substituir "foram realizadas" (l. 18) por **realizaram-se**.
- d) Mantém-se a correção gramatical do período e a coerência textual ao se substituir "encontram-se" (l. 24) por **foi encontrado**.
- e) O emprego de vírgula em "produtos falsificados, tóxicos, medicamentos," (l. 25) justifica-se por isolar elementos de mesma função sintática componentes de uma enumeração.

Gabarito: E

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra inserido na transcrição do texto. No desenho constitucional, os tributos são fonte importantíssima dos recursos financeiros de cada ente político, recursos esses indispensáveis para que façam **frente ao** (1) seu dever social. Consequentemente, o princípio federativo é indissociável das competências tributárias constitucionalmente estabelecidas. Isso porque tal princípio **prevê** (2) a autonomia dos diversos entes integrantes da federação (União, Estados, DF e Municípios). A

exigência da autonomia econômicofinanceira determina que seja **outorgado** (3) a cada ente político vários tributos de sua específica competência, para, por si próprios, **instituírem** (4) o tributo e, assim, **terem** (5) sua própria receita tributária.

(Adaptado de: <<http://www.ambito-juridico.com.br/site/>>. Acesso em: 17mar. 2014.)

- a) (1)
- b) (2)
- c) (3)
- d) (4)
- e) (5)

Gabarito: C

As questões 51 e 52 tomam por base o fragmento de texto abaixo.

As questões 51 e 52 tomam por base o fragmento de texto abaixo.

Duas pesquisas divulgadas recentemente revelam que os brasileiros não são tão solidários quanto parece. Uma delas aponta ainda que, quando abrimos a mão, a preferência é pelos pedintes, a quem se destinam 30% da ajuda. As organizações não governamentais (ONGs) levam só 14%. Além disso, poucos contribuintes sabem que é possível abater impostos através de doações – embora o complicado processo afaste também quem

5
10 conhece o sistema.

(Adaptado de IstoÉ, 19/3/2014.)

Assinale a opção em que a substituição da forma verbal usada no texto provoca erro gramatical e/ou incoerência textual.

- a) “aponta” (l. 3) > apontam
- b) “parece” (l. 3) > parecem
- c) “destinam” (l. 5) > destina
- d) “abrimos” (l. 4) > abrem
- e) “abater” (l. 8) > abaterem

Gabarito: A

Preserva-se a coerência textual e o respeito às regras de pontuação ao

- a) inserir uma vírgula depois de “recentemente” (l. 1).
- b) substituir o primeiro sinal de parênteses em “(ONGs)” (l. 6) por um travessão, e o segundo por uma vírgula.
- c) inserir uma vírgula antes de “que” (l. 7).

- d) substituir o travessão antes de “embora” (l. 8) por uma vírgula.
- e) inserir uma vírgula depois de “também” (l. 9).

Gabarito: D

Assinale a opção que constitui um período gramaticalmente correto e textualmente coerente para ser inserido na lacuna do texto abaixo.

As leis de incentivo fiscal podem trazer bons resultados quando utilizadas de forma estratégica. Do ponto de vista do investidor social, a principal vantagem é conhecer o destino preciso de sua ajuda financeira. Temos em nossas práticas a preocupação necessária a todo o desenvolvimento social, em especial, da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade.

Dessa forma, é importante que estes sejam destinados a entidades idôneas e de responsabilidade social.

(Adaptado de Raimundo P. S. Filho. <<https://pt-br.facebook.com/notes/seloempresa>>. Acesso em: 19 mar. 2014.)

- a) Assim é que os investidores, tanto empresas como cidadãos comuns, também sejam responsáveis por atividades que visem superar as situações de vulnerabilidade que criam.
- b) Tais leis, quando seguidas e adequadamente fiscalizadas trazem além dessa também outras vantagens, como aquelas que o investidor se associa de forma estratégica.
- c) Mas não basta apenas destinar recursos: é de extrema importância que as pessoas exerçam seu papel como cidadãos no acompanhamento da aplicação dos recursos e de seus resultados em suas comunidades.
- d) Destarte, estratégias fiscais com objetivos claramente sociais, concretizados em ajuda financeira, compõem o conjunto de leis que de forma complementar combatem situações de vulnerabilidade.
- e) No entanto, toda vulnerabilidade surge de desigualdades sociais que compete tanto ao Estado quanto à sociedade civil providenciar mecanismos de superação, sob pena de onerar ainda mais as perspectivas de futuro.

Gabarito: C

Assinale a opção em que a reescrita do trecho sublinhado preserva a correção gramatical e respeita a coerência textual.

Independentemente de sua inserção na esfera pública ou privada, as ouvidorias são norteadas por princípios comuns, ainda não regulamentados, destacando-se a acessibilidade, a confidencialidade, a independência e a transparência. Se efetivas, podem contribuir para a solução de alguns dos complexos problemas contemporâneos, muitas vezes gerados pela redução dos espaços de diálogo.

(Adaptado de Paulo Otto von Sperling. Ouvidorias, eficiência e efetivação de direitos. Correio Braziliense, 18 mar. 2014.)

- a) Quando efetivas, a solução de alguns problemas, complexos e contemporâneos pode ser contribuída, quando gerados, muitas vezes, pela diminuição dos espaços de diálogo.
- b) Efetivas, podem solucionar a contribuição de alguns dos problemas, complexos e contemporâneos, muitas vezes gerados no diálogo em reduzidos espaços.

- c) Sendo efetivas, podem contribuir para solucionar alguns dos complexos problemas contemporâneos, gerados, muitas vezes, pela diminuição do diálogo.
- d) Em sendo efetivas, alguns dos complexos problemas contemporâneos pode ter solução, muitas vezes gerados pelo reduzido espaço para diálogo.
- e) Caso efetivas, a solução de alguns dos complexos problemas contemporâneos pode ser sua contribuição, gerados pela redução, muitas vezes, dos espaços de diálogo.

Gabarito: C

Leia o texto abaixo e responda às questões 55 e 56.

Leia o texto abaixo e responda às questões 55 e 56.

- No Brasil, a criação e a paulatina expansão das ouvidorias são consequência da centralidade dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988,
- 5 relacionando-se à democratização do Estado e da sociedade brasileira.
- Na administração pública, além de concretizar o direito constitucional de petição, fornecendo aos cidadãos um canal adequado para tratamento
- 10 de reclamações, denúncias e sugestões, as ouvidorias ampliam a transparência de órgãos e entidades estatais, além de ensejar o contato do gestor público com problemas da população. De forma complementar, as ouvidorias públicas
- 15 emergem como um importante instrumento de gestão participativa, aproximando o Estado da população, que pode sugerir correções de medidas governamentais e se informar do amplo portfólio de políticas públicas. Ademais, podem impedir a
- 20 judicialização de pleitos ordinários, o que não é pouco, visto que os direitos podem ser efetivados com mais celeridade.

(Adaptado de Paulo Otto von Sperling. Ouvidorias, eficiência e efetivação de direitos. Correio Braziliense, 18 mar. 2014.)

No desenvolvimento da textualidade, ficam prejudicadas as relações de coesão e a coerência argumentativa ao retirar do texto

- a) o artigo em “a paulatina” (l. 1).
- b) o artigo na contração em “Na administração” (l. 7), escrevendo apenas Em.
- c) o artigo em “o direito” (l. 7 e 8).
- d) o artigo em “as ouvidorias” (l. 10 e 11).
- e) o artigo na contração em “da população” (l. 16 e 17), escrevendo apenas de.

Gabarito: E

Analise as seguintes afirmações em relação às ideias do texto.

- I. Ouvidorias tornaram possível a inserção do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988.
- II. A transparência de órgãos e entidades estatais é ampliada com o direito à petição e com a aproximação entre o gestor e os problemas da população.
- III. A diminuição na judicialização de pleitos ordinários permite uma efetivação mais rápida dos direitos.

Encontra(m) respaldo na argumentação do texto

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e III.
- e) apenas II e III.

Gabarito: E

Leia o texto abaixo e responda às questões 57 e 58.

Leia o texto abaixo e responda às questões 57 e 58.

A prefeitura municipal, através da Secretaria de Assistência Social, promove a Campanha Imposto de Renda Solidário, projeto cujo objetivo é, através de doação do imposto de renda devido, ajudar

5 a financiar projetos de defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes de Chapadão do Sul.

A ideia é que todos que queiram participar direcionem parte do valor devido ao Fundo

10 Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência (FMDCA) e assim participem da Campanha. A doação, estabelecida pela Lei n. 8.069/90, é simples, não traz ônus a quem colabora e os valores doados são abatidos do imposto de renda devido.

O valor destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, respeitados os limites legais, é integralmente deduzido do IR devido na declaração anual ou acrescido ao IR a restituir. Quem quiser contribuir deve procurar um escritório

20 de contabilidade e solicitar que seu imposto de renda seja destinado ao FMDCA de Chapadão do Sul.

A doação pode ser dirigida a um projeto de escolha do doador, desde que esteja inscrito no CMDCA-

25 Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que analisará e aprovará o repasse do recurso e posteriormente fiscalizará sua execução.

(Adaptado de: <<http://www.ocorreionews.com.br>>. Acesso em: 19 mar. 2014.)

Assinale a opção correta a respeito da justificativa para o uso da preposição a nas relações de regência no texto.

- a) Em “ao Fundo Municipal...” (l. 9 a 11), é exigida pelo termo “devido” (l. 9).
- b) Em “a quem” (l. 13) introduz um complemento do verbo trazer.
- c) Em “ao Fundo Municipal...” (l. 15), é exigida pelo termo “valor” (l. 15).
- d) Em “ao IR” (l.18), introduz um paralelo entre os complementos de “declaração anual” (l. 18).
- e) Em “a um projeto” (l. 23), introduz um complemento para o substantivo “doação” (l. 23).

Gabarito: B

No desenvolvimento da argumentação do texto, o modo e tempo verbais são usados para indicar uma possibilidade, uma hipótese em

- a) “ajudar a financiar” (l. 4 e 5).
- b) “queiram participar” (l. 8).
- c) “são abatidos” (l. 14).

- d) “deve procurar” (l. 19).
- e) “analisará e aprovará” (l. 26).

Gabarito: B

Assinale a opção em que o fragmento adaptado do Correio Braziliense, de 19 de março de 2014, foi transcrito com erros gramaticais.

- a) A alta inflação, a elevada carga tributária e o aumento do endividamento das famílias têm tornado mais difícil o pagamento dos impostos nos últimos anos. A dívida ativa – cujo principal componente são os tributos não pagos por pessoas físicas e jurídicas – saltou 526,71% nas três esferas da união (estados, municípios e governo federal) entre 2000 e 2012.
- b) O estoque acumulado da dívida ativa é praticamente equivalente ao que os três entes federais arrecadaram, juntos, em 2012: cerca de R\$1,96 trilhão. Esse cenário cria uma situação insustentável dentro das fazendas públicas. Para se ter uma ideia, a expressão desses créditos financeiros seria suficiente para quitar a dívida pública líquida da União, dos estados e dos municípios em 2012.
- c) O governo tem dificuldade para reaver esses créditos que compõem a dívida ativa. Em 2012, apenas 5,38% da dívida ativa foram recuperados pelas autoridades. Isso ocorre porque uma boa parte dessa dívida corresponde a processos que estão na justiça e aos chamados “créditos podres”.
- d) No caso destes “créditos podres”, eles são um problema por que criam um suposto crédito falso, é um valor que o Estado não têm garantias de receber. Lembremos, ainda que a dívida ativa em geral seja composta de casos perdidos porque muitas empresas devedoras já fecharam as portas.
- e) Mas há também outros fatos que explicam esse aumento da dívida, como as dificuldades enfrentadas por vários setores, principalmente o da indústria, que ainda não se recuperou da crise de 2009 e 2010. É importante, por isso, analisar caso a caso, mas, de modo geral, o crescimento da carga tributária também tem colaborado.

Gabarito: D

Assinale a opção incorreta a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto.

- A despeito das suas imperfeições, a Lei da Transparência Tributária representa um notável avanço institucional. A conscientização da população brasileira é fundamental para a construção de uma
- 5 República efetivamente democrática, em que os eleitores tenham plena ciência da repercussão das decisões tomadas pelos seus representantes. Somente assim poderão exigir a construção de um sistema tributário simples, coerente e justo, que não
- 10 onere os cidadãos carentes e não seja regressivo, gravando os contribuintes menos abastados de modo (proporcionalmente) mais severo que os mais favorecidos economicamente.

(Adaptado de Andrei Pitten Velloso, Lei da transparência tributária: vitória da cidadania. <<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas>>. Acesso em: 18 mar. 2014.)

- a) O uso da preposição em “em que” (l. 5) torna-se desnecessário se, no lugar de que, o pronome utilizado for a qual.
- b) O uso do modo subjuntivo em “tenham” (l. 6) remete à possibilidade de uma “República efetivamente democrática” (l. 5).
- c) O advérbio “assim” (l. 8) tem a função coesiva de resumir e retomar as ideias do período sintático imediatamente anterior.
- d) O uso do gerúndio em “gravando” (l. 11) imprime à oração uma ideia do modo de funcionamento do sistema tributário.
- e) A retirada dos sinais de parênteses não prejudica sintaticamente a oração, mas sua presença diminui a relevância da ideia expressa por “proporcionalmente” (l. 12).

Gabarito: A

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

Para responder às questões de números 1 a 4, considere o texto a seguir.

Os deuses de Delfos

Segundo a mitologia, Zeus teria designado uma medida apropriada e um justo limite para cada ser: o governo do mundo coincide assim com uma harmonia precisa e mensurável, expressa nos quatro motes escritos nas paredes do templo de Delfos: “O mais justo é o mais belo”, “Observa o limite”, “Odeia a hybris (arrogância)”, “Nada em excesso”. Sobre estas regras se funda o senso comum grego da Beleza, em acordo com uma visão do mundo que interpreta a ordem e a harmonia como aquilo que impõe um limite ao “bocejante Caos”, de cuja goela saiu, segundo Hesíodo, o mundo. Esta visão é colocada sob a proteção de Apolo, que, de fato, é representado entre as Musas no frontão ocidental do templo de Delfos. Mas no mesmo templo (século IV a.C.), no frontão oriental figura Dioniso, deus do caos e da desenfreada infração de toda regra. Essa coabitação de duas divindades antitéticas não é casual, embora só tenha sido tematizada na idade moderna, com Nietzsche. Em geral, ela exprime a possibilidade, sempre presente e verificando-se periodicamente, da irrupção do caos na beleza da harmonia. Mais especificamente, expressam-se aqui algumas antíteses significativas que permanecem sem solução dentro da concepção grega da Beleza, que se mostra bem mais complexa e problemática do que as simplificações operadas pela tradição clássica. Uma primeira antítese é aquela entre beleza e percepção sensível. Se de fato a Beleza é perceptível, mas não completamente, pois nem tudo nela se exprime em formas sensíveis, abre-se uma perigosa oposição entre Aparência e Beleza: oposição que os artistas tentarão manter entreaberta, mas que um filósofo como Heráclito abrirá em toda a sua amplitude, afirmando que a Beleza harmônica do mundo se evidencia como casual desordem. Uma segunda antítese é aquela entre som e visão, as duas formas perceptivas privilegiadas pela concepção grega (provavelmente porque, ao contrário do cheiro e do sabor, são reconduzíveis a medidas e ordens numéricas): embora se reconheça à música o privilégio de exprimir a alma, é somente às formas visíveis que se aplica a definição de belo (Kalón) como “aquilo que agrada e atrai”. Desordem e música vão, assim, constituir uma espécie de lado obscuro da Beleza apolínea harmônica e visível e como tais colocam-se na esfera de ação de Dioniso. Esta diferença é compreensível se pensarmos que uma estátua devia representar uma “ideia” (presumindo, portanto, uma pacata contemplação), enquanto a música era entendida como algo que suscita paixões.

(ECO, Umberto. História da beleza. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro, Record, 2004, p. 55-56)

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O autor organiza sua argumentação de modo a expor, no

- (A) primeiro parágrafo, uma concepção moderna de beleza que se contrapõe ao senso comum grego ao abarcar a ideia do caos criativo.
- (B) segundo parágrafo, uma visão inconsistente de beleza, ao contrariar os preceitos gregos de equilíbrio, moderação e harmonia.
- (C) terceiro parágrafo, oposições na concepção grega de beleza, as quais se ligam à combinação dos princípios de ordem e caos.
- (D) quarto parágrafo, uma conclusão que reafirma o argumento expresso anteriormente de que no conceito grego de beleza as oposições se nulificam.
- (E) terceiro e no quarto parágrafo, a opinião de que a beleza apolínea tem sido progressivamente substituída pelo conceito moderno de beleza dionisíaca.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Um segmento do texto tem seu sentido adequadamente expresso em outras palavras em:

- (A) uma medida apropriada e um justo limite (10 parágrafo) / uma medição precisa e um juízo restrito.
- (B) Sobre estas regras se funda o senso comum grego da Beleza (10 parágrafo) / A partir destas convenções confutou-se o padrão grego da Beleza.
- (C) Esta visão é colocada sob a proteção de Apolo (10 parágrafo) / Esta interpretação é mantida sob a égide de Apolo.
- (D) Essa coabitação de duas divindades antitéticas não é casual (20 parágrafo) / Esse confronto de duas entidades opostas não é propositado.
- (E) embora se reconheça à música o privilégio de exprimir a alma (30 parágrafo) / conquanto se confira à música a prerrogativa de retundir a alma.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considerando-se o uso linguístico nos segmentos, no contexto em que ocorrem no texto, está correto o que se afirma em:

- (A) A forma verbal destacada em Zeus teria designado (10 parágrafo) pode ser substituída pelo pretérito imperfeito do subjuntivo sem prejuízo da correção gramatical.
- (B) A substituição da forma verbal em o governo do mundo coincide assim com uma harmonia precisa e mensurável (10 parágrafo) por ajusta-se exige a substituição do elemento sublinhado por à.
- (C) O sentido mantém-se inalterado caso se substitua o segmento sublinhado em de cuja goela saiu [...] o mundo (10 parágrafo) por em cuja goela imergiu.

(D) A reescrita de embora se reconheça à música o privilégio de exprimir a alma (3º parágrafo) com o verbo na voz passiva analítica deve conter a forma seja reconhecida.

(E) Ao substituir-se a conjunção em Esta diferença é compreensível se pensarmos (4º parágrafo) por caso, o verbo pensar deve assumir a forma do presente do modo subjuntivo.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O pronome que substitui corretamente o complemento verbal destacado no segmento, conforme a norma-padrão da língua portuguesa, está expresso em:

(A) Zeus teria designado uma medida apropriada e um justo limite para cada ser (1º parágrafo) – os

(B) impõe um limite ao “bocejante Caos” (1º parágrafo) – o

(C) ela exprime a possibilidade [...] da irrupção do caos na beleza da harmonia (2º parágrafo) – lhe

(D) presumindo, portanto, uma pacata contemplação (4º parágrafo) – a

(E) a música era entendida como algo que suscita paixões (4º parágrafo) – lhes

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A frase em que a concordância está em conformidade com a norma-padrão da língua é:

(A) Apolo, assim como a divindade antípoda, Dioniso, está nos fundamentos da representação de beleza para os gregos.

(B) Durante séculos exercem influência sobre os artistas ocidentais o conceito de beleza que vigorava na antiga Grécia.

(C) Sabem-se que os padrões de beleza para os gregos estão atrelados a uma visão específica de equilíbrio.

(D) Tanto Apolo quanto Dioniso são divindades cuja simbologia, especialmente no plano das artes, são riquíssimas.

(E) Criar ou apreciar obras de arte requerem a ativação de valores relativos à beleza, os quais são complexos e variáveis.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A frase escrita com clareza e correção, no que se refere ao emprego das formas verbais, é:

(A) Será vedada a autorização para a aquisição de matéria-prima ao contribuinte que não estivesse regular com o pagamento dos impostos na forma e no prazo que se estabeleceu na legislação tributária.

(B) Para participar da licitação, a empresa deverá possuir tecnologias gráficas de segurança que correspondesse às especificações do edital, além de obter todas as autorizações para operação no estado.

(C) Apenas depois que efetuasse o pagamento de todos os impostos e que mantivesse regularizada sua situação junto aos órgãos responsáveis é que as lojas estão aptas a abrir suas portas ao consumidor.

(D) Tendo em vista ser este um projeto piloto, aqueles que se oporem ao novo sistema de arrecadação seriam convidados a manifestar suas críticas através de diferentes canais, como internet, telefone, além de debates com as lideranças.

(E) Os crimes de sonegação, que vêm persistindo a despeito do arrefecimento da fiscalização, atentam contra os cofres públicos e promovem a concorrência desleal, prejudicando o trabalhador honesto.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Os sinais de pontuação estão empregados corretamente em:

(A) Será descredenciada a empresa que após ter sido notificada, descumprir as exigências estabelecidas na legislação tributária relativa à certificação requerida, para a industrialização ou comercialização de produtos de origem animal.

(B) Para efetuar o cadastro de beneficiário, o cidadão deverá preencher o formulário disponível no site da secretaria, por meio do qual também encaminhará cópia dos documentos solicitados para análise pelo profissional responsável.

(C) O contribuinte que fabrica ou comercializa água mineral, natural ou artificial fica obrigado a utilizar o selo fiscal de controle nos lacres de água envasada em vasilhame retornável – independentemente, da unidade da federação de origem.

(D) Ao produtor contratado será exigido disponibilizar à secretaria, acesso a um sistema digital que possibilite, a realização de pedidos, homologações, consultas ao status dos pedidos em análise – como condição para a continuidade do contrato.

(E) O sistema de controle de informação conforme estabelecido em contrato, precisa assegurar: sigilo, integridade, autenticidade e disponibilidade dos dados, para viabilizar a execução das ações de fiscalização e monitoramento dos processos.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A frase redigida em conformidade com a norma-padrão da língua é:

(A) Conclui-se, após análise criteriosa do caso em questão, de que a colocação de embalagem definitiva, que visa acondicionar o produto na forma sobre que ele será apresentado e adquirido pelo consumidor final, caracteriza industrialização.

(B) Esta gerência, tendo apoiado-se na análise de peritos no assunto, firmou o entendimento que as mercadorias relacionadas no documento subscrito não estão sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores.

(C) Cabe ao estabelecimento fornecedor emitir nota fiscal em nome do estabelecimento adquirente, a qual, além das exigências já previstas, devem constar nome, endereço e número de inscrição estadual do estabelecimento aonde os produtos serão entregues.

(D) O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus acréscimos, seja qual for a modalidade do seu pagamento, quando for constatada a ocorrência de erro no cálculo do montante do débito.

(E) As operações de saída com destino a empresas do comércio varejista de insumos agropecuários dispõem-se de isenção fiscal e redução de base de cálculo, conforme já prevê-se em lei, desde que observados os requisitos exigidos para cada caso.

Gabarito: D

Para responder às questões de números 1 a 10, considere o texto abaixo.

Existe uma estreita relação entre nutrição, saúde e educação, de um lado, e capacidade de trabalho e iniciativa de outro. A incompetência econômica do indivíduo resulta em privação material: sua demanda por bens não corresponde a uma demanda recíproca, no mercado, por aquilo que ele é capaz de oferecer. Ao mesmo tempo, a pobreza de uma geração se torna o berço da incompetência da geração seguinte: o ambiente de privação material e ignorância em que nasce (e se forma) o indivíduo impede que ele desenvolva todas as qualidades físicas, morais e intelectuais das quais dependerá sua competência na vida prática e sua sobrevivência no mercado. Fecha-se assim o elo entre pobreza e improficiência.

Entre os economistas do século XIX, foi Marshall aquele que melhor compreendeu a importância da formação de capital humano - do investimento na qualidade da força de trabalho - para um programa de reforma social eficaz, voltado para a erradicação da pobreza e a promoção da riqueza e do desenvolvimento sociais. Na Inglaterra oitocentista de Marshall, existia um vasto contingente de indivíduos trabalhando com um nível baixíssimo de produtividade, semicupados ou até incapacitados de exercer qualquer tipo de atividade no mercado que lhes garantisse o mínimo necessário para um padrão de vida tolerável.

A bandeira da educação compulsória e universal, financiada e pelo menos parcialmente provida pelo Estado, é uma tônica constante da economia clássica desde Adam Smith. Malthus, para citar apenas um exemplo, sugeria que o investimento público maciço em educação seria uma resposta mais eficaz do que a Poor Law (sistema de assistência social aos pobres) no combate ao pauperismo.

O ponto crucial, contudo, é que os economistas clássicos ainda tendiam a abordar a questão da educação mais sob o ângulo do bem-estar social, da mudança de atitudes e valores que acarretava, do que sob o ângulo do capital humano, isto é, como parte do esforço de investimento e formação de capital produtivo de uma nação.

Foi apenas com os "Princípios de economia" de Marshall que os economistas passaram a tratar a educação, além da saúde, alimentação etc. - o investimento em seres humanos em suma -, não mais como uma questão simplesmente humanitária (embora, é claro, também o seja), mas como parte do esforço de acumulação de capital: como investimento na capacidade produtiva da população, entendida como resultante de sua saúde e educação básica, bem como de seu grau de competência profissional.

O núcleo do argumento marshalliano é a noção de que o verdadeiro gargalo com que se defrontam as economias menos desenvolvidas não é a escassez de capital financeiro, mas a escassez de capital humano. É a falta de capacitação da comunidade para integrar-se de forma dinâmica à economia mundial que compromete o esforço de crescimento numa economia atrasada.

Mas o que é, afinal, o capital humano? O capital humano representa a capacitação do indivíduo para o trabalho qualificado. Ele é constituído não somente pelo resultado do investimento da família e da sociedade na competência produtiva das pessoas, mas também por elementos de natureza ética como, por exemplo, a capacidade dos indivíduos de agir com base nos interesses comuns. Com isso, aumenta o poder de ganho dos indivíduos no mercado e eles aprendem que é do seu próprio interesse respeitar regras gerais de conduta das quais todos os participantes da sociedade se beneficiam, embora para isso precisem restringir alguns de seus interesses pessoais mais imediatos.

É importante frisar que Marshall sustentou um argumento de caráter econômico quando defendeu a distribuição menos desigual da riqueza e da renda, de modo a promover a formação de capital humano. Seu argumento chama a atenção para os ganhos obtidos a partir da melhora na educação da população: “nenhuma mudança favoreceria tanto um crescimento mais rápido da riqueza material quanto uma melhoria das nossas escolas [...], desde que possa ser combinada com um amplo sistema de bolsas de estudo, o que permitirá ao filho do trabalhador mais simples a obtenção da melhor educação teórica e prática que nossa época é capaz de oferecer a ele.”

(Adaptado de: GIANNETTI, Eduardo. O elogio do vira-lata e outros ensaios. Companhia das Letras, 2018, edição digital.)

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere as afirmações a seguir:

I. O objetivo principal do texto é apresentar a teoria econômica de Marshall, segundo a qual cabe ao Estado, por meio de medidas assistencialistas, a responsabilidade de dirimir a pobreza e a desigualdade entre as classes mais altas e baixas da população.

II. No 5º parágrafo, o segmento entre parênteses acrescenta uma ressalva ao argumento central do período.

III. Depreende-se do contexto que para formar “capital humano” é necessário, entre outras medidas, investir na saúde e na educação do indivíduo, de modo que este possa gerar riqueza para si próprio e para a sociedade.

Está correto o que se afirma em

(A) II e III, apenas.

(B) I, II e III.

(C) I, apenas.

(D) II, apenas.

(E) I e III, apenas.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Infere-se do texto que a teoria econômica de Marshall

(A) é tida como altruísta e estabeleceu um marco na conquista dos valores humanitários, uma vez que tratou da ascensão social de toda uma geração de trabalhadores.

(B) foi responsável, na Inglaterra, pela maior distribuição da riqueza e da renda, advinda das práticas governamentais que tomaram por base seus princípios.

(C) serviu de alicerce ao sistema de assistência social aos pobres, conhecido na Inglaterra como "Poor Law" e defendido por Adam Smith.

(D) gerou uma mudança de paradigma, pois, a partir de tal teoria, o investimento em seres humanos passou a ser interpretado como parte do empenho para a acumulação de capital.

(E) é incompatível com a teoria proposta por Malthus, segundo a qual o financiamento da educação compulsória e universal deve ser compartilhado entre a iniciativa privada e o Estado.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

... embora para isso precisem restringir alguns de seus interesses pessoais mais imediatos. (7º parágrafo)

Com um sentido adequado ao original, uma redação correta para o segmento acima, transformando-o em um período independente, encontra-se em:

(A) Contudo, seria restringido, à medida que isso se efetivasse, alguns dos interesses pessoais mais imediatos aos indivíduos.

(B) A despeito disso alguns dos interesses pessoais mais imediatos dos indivíduos, precisariam ser restritos.

(C) Apresentaria-se, assim, a necessidade de restringir alguns dos interesses pessoais mais imediatos dos indivíduos.

(D) Porém, se restringissem alguns dos interesses pessoais mais imediatos dos indivíduos.

(E) Para isso, contudo, os indivíduos precisam restringir alguns de seus interesses pessoais mais imediatos.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Fecha-se assim o elo entre pobreza e improficiência. (1º parágrafo)

Em relação aos argumentos que a antecedem, a frase acima exprime noção de

(A) conclusão.

(B) causa.

(C) concessão.

(D) finalidade.

(E) oposição.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

... qualquer tipo de atividade no mercado que lhes garantisse o mínimo necessário... (2º parágrafo)

O verbo da frase acima possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento do que se encontra em:

(A) ... o ambiente de privação material e ignorância em que nasce [...] o indivíduo...

- (B) Na Inglaterra oitocentista de Marshall, existia um vasto contingente de indivíduos...
- (C) ... o que permitirá ao filho do trabalhador mais simples a obtenção da melhor educação teórica e prática...
- (D) Com isso, aumenta o poder de ganho dos indivíduos no mercado...
- (E) ... é uma tônica constante da economia clássica...

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere as afirmações abaixo a respeito da pontuação do texto.

- I. Mantendo-se a correção e o sentido, o sinal de interrogação da frase Mas o que é, afinal, o capital humano? (7º parágrafo) pode ser suprimido, uma vez que se trata de pergunta retórica, cuja finalidade é estimular a reflexão.
- II. Sem prejuízo da correção e do sentido, o sinal de dois-pontos em A incompetência econômica do indivíduo resulta em privação material: sua demanda por bens... (10 parágrafo) pode ser substituído por “pois” antecedido de vírgula.
- III. Os travessões que isolam o segmento do investimento na qualidade da força de trabalho (20 parágrafo) podem ser substituídos por parênteses, sem prejuízo da correção.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) III.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Está correta a redação do comentário, baseado em ideias do texto, que se encontra em:

- (A) Os Princípios de economia, de Marshall, tratam-se de ideias que visavam considerar o investimento na saúde e educação dos seres humanos como uma questão de ordem econômica.
- (B) A questão da educação era abordada por economistas clássicos sob o ângulo do bem-estar social, da mudança de atitudes e valores que acarretava.
- (C) Teorias à respeito da promoção de oportunidades para os trabalhadores foram o que influenciaram Marshall a recomendar um esforço concentrado na frente educacional, prioritariamente na base do sistema.
- (D) Constam entre os argumentos de caráter econômico defendidos por Marshall a distribuição menos desigual da riqueza e da renda, que promoveria a formação de capital humano.
- (E) Não se desenvolve, em ambiente de privação material e ignorância todas as qualidades físicas, morais e intelectuais necessárias para a competência do indivíduo na vida prática e sua sobrevivência no mercado.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considerado o contexto, está correto o que consta de:

- (A) O sinal indicativo de crase deverá ser mantido caso se substitua “economia mundial” por “uma economia globalizada” no segmento integrar-se de forma dinâmica à economia mundial (6o parágrafo).
- (B) O segmento não é a escassez de capital financeiro, mas a escassez de capital humano (6o parágrafo) exprime noção de finalidade.
- (C) Sem prejuízo da correção gramatical, o segmento impede que ele desenvolva (1o parágrafo) pode ser reescrito do seguinte modo: impede-lhe de desenvolver.
- (D) Os verbos do segmento Malthus [...] sugeria que o investimento público maciço em educação seria uma resposta mais eficaz (3o parágrafo) estão flexionados nos mesmos tempo e modo.
- (E) O segmento sublinhado em desde que possa ser combinada com um amplo sistema de bolsas de estudo (último parágrafo) pode ser substituído por “uma vez que”, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Os termos sublinhados exercem a mesma função sintática em:

- (A) Com isso, aumenta o poder de ganho dos indivíduos no mercado e eles aprendem (7o parágrafo)
- (B) a pobreza de uma geração se torna o berço da incompetência da geração seguinte (1o parágrafo)
- (C) É a falta de capacitação da comunidade para integrar-se de forma dinâmica à economia mundial que compromete o esforço de crescimento (6o parágrafo)
- (D) A incompetência econômica do indivíduo resulta em privação material (1o parágrafo)
- (E) A bandeira da educação compulsória e universal, financiada e pelo menos parcialmente provida pelo Estado (3o parágrafo)

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

... que é do seu próprio interesse respeitar regras gerais de conduta das quais todos os participantes da sociedade se beneficiam... (7o parágrafo)

Mantêm-se a correção e, em linhas gerais, o sentido original da frase acima substituindo-se o segmento sublinhado por:

- (A) a que todos os participantes da sociedade se vangloriam
- (B) as quais todos os participantes da sociedade tiram proveito
- (C) que favorecem todos os participantes da sociedade
- (D) de que todos os participantes da sociedade contam para seu benefício

(E) às quais trazem proveito a todos os participantes da sociedade

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Está inteiramente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

(A) Alguns acreditam que o sucesso ou o fracasso na criação e manutenção da riqueza das nações esteja ligado à fatores microeconômicos.

(B) Estimam-se que os ganhos gerados por descobertas de um grande gênio sejam suficientes para custear as despesas com educação de toda uma sociedade.

(C) Além das humanitárias, haveriam boas razões econômicas para se permitir aos mais pobres que tenham a oportunidade de descobrir o seu potencial para a comunidade.

(D) Explicar as razões porque persistem as formidáveis diferenças de bem-estar que se observa na economia mundial seria um dos desafios dos economistas da atualidade.

(E) O sucesso econômico de países como a Alemanha e o Japão sugere que a existência de recursos naturais abundantes não é determinante para o crescimento da produção.

Gabarito: E

Atenção: Para responder às questões de números 12 a 15, considere o texto abaixo.

Não temos ideia de como será o mercado de trabalho em 2050. Podemos afirmar que a robótica vai mudar quase todas as modalidades de trabalho. Contudo, há visões inconciliáveis a respeito das consequências dessa mudança e sua iminência. Alguns creem que dentro de uma ou duas décadas bilhões de pessoas serão economicamente redundantes. Outros sustentam que mesmo no longo prazo a automação continuará a gerar novos empregos e maior prosperidade.

Os temores de que a automação causará desemprego massivo remontam ao século XIX, e até agora nunca se materializaram. Desde o início da Revolução Industrial, para cada emprego perdido para uma máquina pelo menos um novo emprego foi criado, e o padrão de vida médio subiu consideravelmente. Mas há boas razões para pensar que desta vez é diferente.

Seres humanos possuem dois tipos de habilidades - física e cognitiva. No passado, as máquinas competiram com humanos principalmente em habilidades físicas, enquanto eles ficaram à frente das máquinas em capacidade cognitiva. Por isso, quando trabalhos manuais na agricultura e na indústria foram automatizados, surgiram novos trabalhos no setor de serviços que requeriam o tipo de habilidade cognitiva que só humanos possuíam: aprender, analisar, comunicar e compreender emoções. No entanto, acredita-se que a Inteligência Artificial será capaz de apreender um número cada vez maior dessas habilidades.

(Adaptado de: HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, edição digital.)

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere as afirmações a seguir:

- I. Mesmo que possam ter substituído o homem em diversas funções, as máquinas ainda não são capazes de competir com as habilidades cognitivas do ser humano.
- II. O receio de que as máquinas possam eliminar empregos encontra fundamento no desemprego maciço observado no século XIX com o advento da Revolução Industrial.
- III. No primeiro parágrafo, o autor apresenta dois pontos de vista conflitantes a respeito das consequências da automação.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) I e III.
- (C) I e II.
- (D) II e III.
- (E) II.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere as afirmações abaixo a respeito da pontuação do texto.

- I. Em Seres humanos possuem dois tipos de habilidades - física e cognitiva (30 parágrafo), o travessão introduz um esclarecimento e pode ser substituído por dois-pontos, sem prejuízo da correção.
- II. Em para cada emprego perdido para uma máquina pelo menos um novo emprego foi criado, e o padrão de vida médio subiu consideravelmente (20 parágrafo), o emprego da vírgula se justifica, uma vez que separa duas orações com sujeitos diferentes.
- III. O sentido não será alterado caso se acrescente uma vírgula imediatamente após “serviços” em novos trabalhos no setor de serviços que requeriam o tipo de habilidade cognitiva que só humanos possuíam [...] (30 parágrafo).

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) I e II.
- (E) I.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Está correta e coesa a seguinte redação da frase adaptada do texto:

- (A) Origina-se no século XIX os receios de que haverá desemprego em massa devido à automação, mas até agora não se materializaram.

- (B) Os tipos de trabalho serão transformados pela robótica, mas falta informações concretas sobre quais serão as consequências dessa mudança e quando irão ocorrer.
- (C) A partir do início da Revolução Industrial, surgiu ao menos um novo emprego para cada emprego perdido em razão da automação, além de o padrão de vida médio ter aumentado de forma intensa.
- (D) Há algum tempo, os seres humanos, ao competirem com as máquinas, se mantiveram à frente em habilidades cognitivas, mas perderam quando se tratava de capacidade física.
- (E) Acredita-se que, em poucas décadas, deverão haver bilhões de pessoas cujas habilidades sejam desnecessárias para a economia.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Não temos ideia de como será o mercado de trabalho em 2050. Podemos afirmar que a robótica vai mudar quase todas as modalidades de trabalho. (10 parágrafo)

Evitando-se o uso da primeira pessoa do plural, as duas frases acima articulam-se com correção e lógica em um único período em:

- (A) Apesar de não se ter ideia de como será o mercado de trabalho em 2050, pode-se afirmar que a robótica vai mudar diversas modalidades de trabalho.
- (B) Podem-se afirmar que a robótica vai mudar diversas modalidades de trabalho, assim como não tem ideia de como será o mercado de trabalho em 2050.
- (C) Embora não têm ideia de como será o mercado de trabalho, em 2050, podem afirmar que a robótica vai mudar diversas modalidades de trabalho.
- (D) Apesar de não saber como será o mercado de trabalho em 2050, podem-se afirmar que diversas modalidades de trabalho, serão modificadas pela robótica.
- (E) Porquanto não tenham ideia de como será o mercado de trabalho em 2050, afirmam-se com propriedade que a robótica mudará diversas modalidades de trabalho.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Está inteiramente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

- (A) Com o avanço da Inteligência Artificial, a fronteira entre o homem e a máquina está cada vez mais tênue, assim diminuirá postos de trabalho em atividades repetitivas que possam ser automatizadas.
- (B) Cabem aos pesquisadores atuais encontrar alternativas para que robôs compartilhem tarefas hierarquicamente, das quais foram programados, como se fossem um grupo de pessoas.
- (C) Existiria, com o ganho de produtividade resultante da automação, novas demandas por serviços capazes de aumentar a receita de empresas e ampliar o mercado de trabalho.
- (D) Deve surgir novos empregos no lugar dos que serão perdidos para a automação, muitos dos quais relacionados à tecnologia, com exigências de qualificação profissional na área.

(E) Uma vez que o trabalho da maioria das pessoas envolve várias habilidades diferentes ao mesmo tempo, uma única máquina seria incapaz de realizar todas as tarefas diárias de um trabalhador comum.

Gabarito: E

Para responder às questões de números 17 a 21, considere o texto abaixo.

A punição para quem já está preso é a solitária. Não é para menos: a ausência de convivência com outros seres humanos é extremamente penosa. Ela causa depressão, facilita o aparecimento de doenças, aumenta a agressividade e pode levar ao suicídio.

Nas sociedades modernas, a solidão atinge até 50% das pessoas com mais de 60 anos. Nas sociedades primitivas, vivíamos em constante contato, dividindo tarefas com os membros de nossa tribo. Hoje é possível sofrer de solidão mesmo vivendo numa grande cidade.

Que a solidão causa mudanças comportamentais ninguém duvida, mas agora foi descoberto um neuropeptídeo (NkB), uma espécie de hormônio, envolvido nesse processo, e ao mesmo tempo um composto químico capaz de debelar os efeitos da solidão.

Camundongos foram colocados sozinhos por duas semanas (o que equivale a um ano para seres humanos). Após esse tempo, eles apresentavam os sintomas típicos da solidão. Suscetibilidade ao estresse e aumento da agressividade. Os cientistas, ao examinar os cérebros desses animais, observaram um enorme aumento na quantidade de NkB.

Em outro experimento, os cientistas empregaram um recurso genético para induzir o aumento do NkB artificialmente, sem expor os animais à solidão. Esses animais, mesmo convivendo com outros de sua espécie, exibiram os sintomas da solidão, comprovando que esse hormônio está envolvido com o aparecimento de seus sintomas em camundongos. Como esse mesmo hormônio existe em seres humanos, devem ser obtidos os mesmos resultados quando esses experimentos forem repetidos em pessoas.

Apesar de agora conhecermos uma molécula que provoca os sintomas da solidão, ainda não sabemos como ela provoca o aumento dessa molécula no cérebro. Será que é a falta de interação física que provoca a solidão, será a falta de estímulos visuais ou olfativos, ou uma combinação desses fatores?

Esses experimentos também sugerem que pode haver um medicamento capaz de fazer desaparecer os sintomas da solidão. Mas não seria melhor curar a solidão interagindo com os amigos, a família e outras pessoas do convívio social? A solidão é um problema criado pela sociedade moderna. Ele deve ser resolvido com uma nova droga ou com uma mudança de comportamento? (Adaptado de: REINACH, Fernando. Disponível em: ciencia.estadao.com.br)

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Depreende-se corretamente do texto:

(A) Apesar de ambos os experimentos realizados com camundongos terem submetido os animais à solidão, estes reagiram de modo menos intenso quando o período de isolamento foi inferior a duas semanas.

(B) A partir dos argumentos apresentados nos dois primeiros parágrafos, conclui-se que o autor defende o uso de um composto químico recém-descoberto como estratégia para amenizar os sintomas da solidão em idosos.

(C) Os estudos sobre as consequências da solidão em idosos não se mostraram conclusivos, mas já se estabeleceu que o estilo de vida estressante das grandes cidades causa um sentimento de isolamento exacerbado nessa faixa etária.

(D) Embora a última pergunta do texto não esteja explicitamente respondida, pode-se inferir que, do ponto de vista do autor, a solução para a questão da solidão se encontraria em uma mudança de comportamento.

(E) O objetivo principal do texto é defender a ideia, por meio da apresentação de descobertas científicas, de que os sintomas típicos da solidão, ou seja, tristeza e irritabilidade, devem ser eliminados com o uso de medicamentos adequados.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Identifica-se noção de causa e consequência em:

(A) Apesar de agora conhecermos uma molécula que provoca os sintomas da solidão, ainda não sabemos como ela provoca o aumento dessa molécula no cérebro. (penúltimo parágrafo)

(B) Como esse mesmo hormônio existe em seres humanos, devem ser obtidos os mesmos resultados quando esses experimentos forem repetidos em pessoas. (5o parágrafo)

(C) Em outro experimento, os cientistas empregaram um recurso genético para induzir o aumento do NkB artificialmente... (5o parágrafo)

(D) ... a ausência de convivência com outros seres humanos é extremamente penosa. (1o parágrafo)

(E) Hoje é possível sofrer de solidão mesmo vivendo numa grande cidade. (2o parágrafo)

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Nas sociedades modernas, a solidão atinge até 50% das pessoas com mais de 60 anos.

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

(A) era atingida.

(B) são atingidas.

(C) é atingida.

(D) atinge-se.

(E) foram atingidas

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O verbo em destaque deve sua flexão ao termo sublinhado em:

(A) ... devem ser obtidos os mesmos resultados quando esses experimentos forem repetidos em pessoas.

(B) Que a solidão causa mudanças comportamentais ninguém duvida...

- (C) ... esse hormônio faz parte do mecanismo que provoca os efeitos da solidão e está envolvido com o aparecimento dos sintomas...
- (D) Ela provoca depressão, facilita o aparecimento de doenças...
- (E) Os cientistas, ao examinar os cérebros desses animais, observaram um enorme aumento na quantidade de NkB.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Sem prejuízo do sentido original e da correção, e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, o segmento sublinhado pode ser corretamente substituído pelo que se encontra entre parênteses em:

- (A) Apesar de agora conhecermos uma molécula que (cuja) provoca os sintomas da solidão...
- (B) Suscetibilidade (Reação) ao estresse e aumento da agressividade.
- (C) ... um composto químico capaz de debelar (extinguir) os efeitos da solidão.
- (D) Que a solidão causa mudanças comportamentais ninguém duvida (não se questionam)...
- (E) Esses animais, mesmo (consoante) convivendo com outros animais...

Gabarito: C

Para responder às questões de números 22 a 24, considere o texto abaixo.

Não há como negar que filmes norte-americanos podem exercer influência em escala mundial e provocar "mudanças de comportamento" ou "até mudar opiniões", segundo Leif Furhammar e Folke Isaksson. Mas daí a afirmar que todo filme é político, como de hábito, vai uma grande distância.

Para uns, é de se esperar que o cinema "seja uma sentinela da sociedade"; para outros, o cinema "é uma indústria vulnerável e de prestígio, cujos produtos têm consumo de massa e determinam comportamentos miméticos".

Com relação ao Brasil, entretanto, é preciso reconhecer que o cinema brasileiro até hoje não teve influência em âmbito nacional. Quem alimenta o imaginário coletivo do país é a ficção televisiva.

De qualquer modo, embora até o fim da década de 1960 tenha prevalecido a noção de que o cinema teria o poder de causar mudanças políticas e sociais, desde então essa crença deixou de ser consensual e hoje atrai cada vez menos adeptos.

(Adaptado de: ESCOREL, Eduardo. Disponível em: piaui.folha.uol.com.br)

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Afirma-se corretamente sobre o texto: (A) Sem prejuízo da correção e do sentido, o termo sublinhado em cujos produtos têm consumo de massa (2o parágrafo) pode ser substituído por "produtos dos quais".

(B) Sem prejuízo do sentido, o segmento deixou de ser consensual (último parágrafo) pode ser substituído por "foi malograda".

(C) Sem prejuízo do sentido, o segmento comportamentos miméticos (2o parágrafo) pode ser substituído por "atitudes exemplares".

(D) O termo “sentinela” (2º parágrafo) está empregado em sentido próprio.

(E) O termo “alimenta” (3º parágrafo) está empregado em sentido figurado.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere as seguintes afirmações:

I. O fato de o cinema americano alterar comportamentos e influenciar opiniões em nível mundial respalda a noção defendida pelo autor de que todo filme é político.

II. Depreende-se do texto que, apesar de já ter sido diferente no passado, hoje poucos acreditam na capacidade do cinema de influenciar os cenários político e social.

III. Para o autor, uma vez que investe mais em formas de entretenimento do que em conteúdo político, a ficção televisiva brasileira atrai mais público do que o cinema nacional.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma APENAS em

(A) II.

(B) I e II.

(C) II e III

(D) I e III.

(E) III.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Com relação ao Brasil, entretanto, é preciso reconhecer que o cinema brasileiro até hoje não teve influência em âmbito nacional.

Sem prejuízo para correção e a coerência do texto, uma redação alternativa para o segmento sublinhado acima está em:

(A) Conquanto se trate do Brasil, seria preciso reconhecer que

(B) Quando se trata do Brasil, há outrossim, o reconhecimento de que

(C) No que tange o Brasil, todavia reconhece-se que

(D) No que concerne ao Brasil, não obstante, há de se reconhecer que

(E) Tal como ocorrem no Brasil, por conseguinte, há quem reconheça que

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O livre comentário está escrito com correção em:

- (A) É grande o número de atores brasileiros que além de atuarem no cinema, também integram o elenco de novelas televisivas, as quais lhes proporciona estabilidade na carreira.
- (B) Grandes sucessos de bilheteria contam com atores consagrados no elenco, embora se saiba que diversos outros elementos também contribuem para o êxito comercial de um filme.
- (C) Não se poderia imaginar que o surgimento de câmeras digitais de alta precisão em telefones celulares permitissem que se faça filmes digitais com boa qualidade de imagem.
- (D) Foi o surgimento de câmeras portáteis, na década de 1950, que fez com que despontasse cineastas independentes, aptos à dominar a arte de fazer cinema sem frequentar a universidade.
- (E) Quando começa a ser estudado, poucos dominavam as técnicas do cinema e as aulas restringiam-se as teorias; eram os fotógrafos, os que mais estavam à par da nova forma de arte que despontava.

Gabarito: B

Para responder às questões de números 1 a 7, considere o texto abaixo

Anedotas

Um dos mistérios da vida é: de onde vêm as anedotas? O enigma da criação da anedota se compara ao enigma da criação da matéria. Em todas as teorias conhecidas sobre a evolução do universo sempre se chega a um ponto em que a única explicação possível é a da geração espontânea. Do nada surge alguma coisa. As anedotas também nasceriam assim, já prontas, aparentemente autogeradas. Você não conhece ninguém que tenha inventado uma anedota. Os que contam uma anedota sempre a ouviram de outro, que ouviu de outro, que não se lembra de quem ouviu. Se anedota fosse crime, sua repressão seria difícilíssima. Os humoristas profissionais não fazem anedotas. Inventam piadas, frases, cenas, histórias, mas as anedotas que correm o país não são deles. São de autores desconhecidos mas nem por isso menos competentes. Uma anedota geralmente tem o rigor formal de um teorema. Exposição, desenvolvimento, desenlace. Grande parte do sucesso de uma anedota depende do estilo de quem conta. A anedota é uma continuação da tradição homérica, de narrativa oral, que transmitia histórias antes do livro. Anedota impressa deixa de ser anedota. Existem contadores eméritos. E casos pungentes de grandes contadores que, com o tempo, vão perdendo a habilidade, até chegarem ao supremo vexame de, um dia, esquecerem o fim da anedota. Dizem que, eventualmente, um computador bem programado poderá escrever teses e romances. Mas duvido que algum computador, algum dia, possa fazer uma anedota.

(VERISSIMO, Luis Fernando. Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 107-108)

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

As anedotas caracterizam-se, segundo o autor do texto, pelas seguintes qualificações:

- (A) autoria polêmica, linguagem indisciplinada e finalidade maliciosa.
- (B) conteúdo repressivo, origem hipotética e estilo formal.
- (C) criador desconhecido, estrutura marcante e transmissão oral.
- (D) estilo literário, narrativa simplória e elementos de pungência.
- (E) procedência nebulosa, forma tradicional e recursos gráficos.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A frase Se anedota fosse crime, sua repressão seria difícilima encontra sua imediata razão de ser no seguinte segmento:

- (A) criação da anedota se compara ao enigma da criação da matéria.
- (B) Anedota impressa deixa de ser anedota.
- (C) as anedotas que correm o país não são deles.
- (D) Uma anedota geralmente tem o rigor formal de um teorema.
- (E) supremo vexame de, um dia, esquecerem o fim da anedota.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Atente para as seguintes afirmações:

I. A frase Uma anedota geralmente tem o rigor formal de um teorema (2o parágrafo) justifica o prestígio que alcançam as anedotas bem redigidas.

II. A partir do momento em que as anedotas, distanciando-se de sua origem literária, tornaram-se narrativas orais, passaram a exigir melhores contadores.

III. O autor do texto credita à arte dos narradores boa parte do sucesso que as anedotas podem fazer entre os que as ouvem.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) III

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em:

- (A) enigma da criação da matéria (10 parágrafo) = teoria sobre o mister da vida.
- (B) aparentemente autogeradas (10 parágrafo) = autoproduzidas, ao que parece.
- (C) nem por isso menos competentes (20 parágrafo) = nem assim tão obsoletos.
- (D) continuação da tradição homérica (20 parágrafo) = extensão anacrônica.
- (E) Existem contadores eméritos (20 parágrafo) = Ocorrem narradores iminentes.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Está plenamente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

- (A) Embora hajam humoristas profissionais, não são os mesmos quem produzem as anedotas.
- (B) Ainda que sejam profissionais, alguns humoristas, não vêm deles a criação das anedotas.
- (C) Atribui-se a autores desconhecidos a criação de anedotas que circulam ao longo do país.
- (D) É pungente onde se vê alguém perder o dom gracioso de contarem piadas com a mesma habilidade.
- (E) Constata-se que há, em parte considerável das anedotas, uma estrutura formal que é própria dos teoremas.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Quanto à concordância e à correlação entre tempos e modos, as formas verbais estão adequadamente empregadas na frase:

- (A) As anedotas não surtiriam grande efeito caso não venham a contá-las quem tem esse dom especial.
- (B) Sempre se ouvirão risos na plateia quando quem conte as anedotas dispuser do talento que isso demanda.
- (C) As anedotas passam a perder parte substancial de sua graça sutil caso não a ressaltasse os bons narradores.
- (D) Sente-se logo os efeitos de uma boa anedota quando aquele que a contar enfatize toda a graça que ela tivesse.
- (E) Se se atribuísem a graça das piadas apenas a elas mesmas, ignorar-se-á o papel fundamental que tem os contadores.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Está plenamente correta a transposição de uma construção verbal da voz ativa para a voz passiva em:

- (A) de onde vêm as anedotas? // de onde terão vindo as anedotas?
- (B) o enigma da criação da anedota se compara ao da criação da matéria // o enigma da criação da anedota é comparável ao da matéria

- (C) humoristas profissionais não criariam as anedotas // as anedotas não seriam criadas por humoristas profissionais
- (D) o sucesso de uma anedota está em quem a conta // quem conta uma anedota é que faz seu sucesso
- (E) um computador pode escrever romances, mas não anedotas // não anedotas, mas romances poderiam ser escritos por um computador

Gabarito: C

Atenção: Para responder às questões de números 8 a 12, considere o texto abaixo.

Nostalgias perigosas

Numa recente e polêmica crônica de jornal, o escritor Contardo Calligaris manifestou preocupação com estes dois traços perigosos de nostalgia que, segundo ele, costumam caracterizar a velhice: "1) Uma avareza mesquinha (e generalizada – não só financeira), que consiste em tentar preservar e conservar qualquer coisa, como metáfora da preservação (impossível) da nossa vida que se vai; 2) Uma idealização fantasiosa de passados que nunca existiram. Os idosos parecem sempre evocar o "tempo feliz" de sua infância, quando os pais eram severos e por isso educavam bem, quando dava para brincar na rua e a escola pública era muito boa." E completou sua crônica acusando o fato de que os idosos costumam se apoiar em lembranças inventadas, em algo que efetivamente não conheceram, mas que gostariam de ter vivido. Resta saber se a imaginação do vivido, para esses velhos, não é em si mesma uma sensação real e necessária, no final da vida. (Adamastor Linhares, inédito)

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Os dois traços perigosos, que o cronista Contardo Calligaris vê como características frequentes da velhice, podem ser assim resumidos:

- (A) preservação de virtudes efetivas e formulação de novos ideais.
- (B) contestação de antigos valores e apagamento das más lembranças.
- (C) recolhimento melancólico e justificáveis nostalgias.
- (D) consciência da mortalidade e abandono das utopias.
- (E) obsessão conservadora e exaltação de um passado imaginário.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Ao afirmar que a crônica citada de Contardo Calligaris é polêmica, o autor do texto considera a possibilidade de uma posição contrária à do cronista. Essa posição contrária manifesta-se quando, ao final do texto, levanta-se a hipótese de que, para os velhos,

- (A) o exercício da imaginação é motivado e tem peso de realidade em si mesmo.
- (B) a perda dos ideais leva-os a falsear o passado com toda a consciência disso.
- (C) a tarefa de lembrar é influenciada pelas precárias condições de saúde.
- (D) a mesquinha costuma crescer numa idade em que se perdem as ilusões.
- (E) a invenção inconsequente de lembranças é um ônus trazido pela idade.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Disseminam-se no texto expressões de sentido antônimo, tais como:

- (A) lembranças inventadas / imaginação do vivido
- (B) sensação real / algo que efetivamente não conheceram
- (C) traços de nostalgia / avareza e idealização
- (D) crônica recente / crônica polêmica
- (E) metáfora da preservação / avareza mesquinha

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

E completou sua crônica acusando o fato de que os idosos costumam se apoiar em lembranças inventadas, em algo que efetivamente não conheceram.

A frase acima permanecerá correta caso os segmentos sublinhados sejam substituídos, respectivamente, por:

- (A) recorrer de – em algo cujo de fato não conheceram
- (B) recorrer com – por algo que apenas julgam ter conhecido
- (C) valer-se de – de algo que de fato não lograram conhecer
- (D) se valer por meio de – com algo de que desconheceram, de fato
- (E) atribuir-se com – algo de que não conheceram factualmente

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Atente para as seguintes construções:

- I. O cronista critica os velhos, em quem reconhece dois traços perigosos.
- II. São condenáveis os velhos, cuja avareza mesquinha se funda numa ilusão.
- III. Ao falar dos velhos, o cronista rejeita suas memórias fantasiosas.

A exclusão da vírgula alterará o sentido do que está APENAS em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

Gabarito: D

Atenção: Para responder às questões de números 13 a 15, considere o texto abaixo.

Tolerância brasileira?

A internet vem ajudando a derrubar o mito de que nós, brasileiros, somos tolerantes às diferenças. Expressões preconceituosas predominam em postagens que revelam todo tipo de intransigência em relação ao outro, rejeitado por sua aparência, classe social, deficiência, opção política, idade, raça, religião etc. Num primeiro momento, parece que a internet criou uma onda de intolerância. O fato, porém, é que as redes sociais apenas amplificaram discursos existentes no nosso dia a dia. No fundo, as pessoas são as mesmas, nas ruas e nas redes. (Adaptado de: COSTA, Bob Vieira da. Folha de S.Paulo, 3/08/2016)

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Atente para as seguintes afirmações:

I. A internet vem ajudando a comprovar o fato de que somos menos intolerantes, no confronto das nossas diferenças, do que imaginávamos ser.

II. Expressões preconceituosas são reveladoras de uma ampla intolerância, exposta a partir de prevenções de caráter racial, religioso, político etc.

III. Os preconceitos generalizados, pelos quais se evidencia a intolerância que só faz crescer entre nós, derivam sobretudo do uso indiscriminado da internet.

Em relação ao texto está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A seguinte frase tem redação correta e interpreta adequadamente o sentido do segundo parágrafo do texto:

- (A) A onda de intolerâncias criada pela internet acabaram por implementar os preconceitos que já haviam.
- (B) Não se responsabilizam as redes sociais pela onda da intolerância que as pessoas demonstram também em suas relações pessoais.
- (C) Ainda que as redes sociais se amplifiquem, não há porque considerá-las responsáveis pelas intolerâncias que estão nas ruas.
- (D) O por que das intolerâncias não se encontra apenas na internet, conquanto estejam também em outros espaços públicos.
- (E) Quanto às intolerâncias, não lhes devemos considerar como efeitos da internet, até por que elas se registram também nas ruas.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A oração sublinhada exerce a função de sujeito no seguinte período:

- (A) Parece que o mito da tolerância já não se sustenta entre nós.
- (B) A internet derrubou a crença de que somos tolerantes.
- (C) As redes sociais deram vazão à intolerância que já se notava nas ruas.
- (D) Uma vez disseminados, os preconceitos vão revelando nossa intolerância.
- (E) Quando se acessa uma rede social depara-se com uma onda de intolerância.

Gabarito: A

Atenção: As questões de números 1 a 7 referem-se ao texto que segue, excerto de capítulo que trata da "importação de mão de obra escrava da África" pelo Brasil, desde o século XVI até a extinção do tráfico, em 1850.

Só se pode entender a montagem de uma instituição do porte do escravismo moderno atentando-se para a articulação entre a criação de colônias no ultramar e seu funcionamento sob a forma de grandes unidades produtoras voltadas para o mercado externo. A monocultura em larga escala exigia um grande contingente de trabalhadores que deveriam se submeter a uma rotina espinhosa, sem ter nem lucro nem motivação pessoal. Recriou-se, desse modo, a escravidão em novas bases, com a utilização de mão de obra compulsória e que exigia – ao menos teoricamente – trabalhadores de todo alienados de sua origem, liberdade e produção. Tudo deveria escapar à consciência e ao arbítrio desse produtor direto. Da parte dos contratantes, a ideologia que se conformava procurava desenhar o trabalho nos trópicos como um fardo, um sofrimento, uma punição e uma pena para ambos os lados: senhores e escravos. O discurso proferido pela Igreja e pelos proprietários entendia tal trabalho árduo como uma atividade disciplinadora e civilizadora. Havia inclusive manuais – verdadeiros modelos de aplicação de sevícias pedagógicas, punitivas e exemplares – que instruíam, didaticamente, os fazendeiros sobre como submeter os escravizados e transformá-los em trabalhadores obedientes. Um exemplo regular era o famoso quebra-negro, castigo muito utilizado no Brasil para educar escravos novos ou recém adquiridos e que, por meio da chibatada pública e outras sevícias, ensinava os cativos a sempre olhar para o chão na presença de qualquer autoridade. Segundo o padre Jorge Benci, que esteve no país no final dos 1600, a razão de submeter os escravos era "para que não se façam insolentes, e para que não busquem traças e modos com que se livrem da sujeição de seu senhor, fazendo-se rebeldes e indômitos". Servindo-se de um discurso paternalista e também religioso – no sentido da promessa de redenção futura –, o sistema era explicado a partir da necessidade do uso exclusivo da coação.

(Obs.: traças = artifícios, ardis)

(SCHWARCZ, Lilia M. e STARLING, Heloisa M.. Brasil: uma biografia. 1. ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 91)

(FCC – TCE/AM –2015)

Entende-se corretamente do excerto, no contexto indicado:

- (A) A dimensão excessiva do escravismo moderno exigiu tomada de posições rigorosas por parte não só das metrópoles europeias, mas também das suas colônias no ultramar.
- (B) A organização do sistema escravista moderno atendia simultaneamente a duas intenções: à de expansão territorial e à de geração de produtos para o mercado externo.
- (C) A condição de despreparo dos trabalhadores braçais que estavam disponíveis para o mercado contratante de mão de obra fez que fazendeiros se valessem de escravos.
- (D) Atribui-se a donos de terra que optaram pela exploração do solo com especialização em um só produto a necessidade de convencer e disciplinar trabalhadores negros para cada específica monocultura.
- (E) A falta ou o pouco lucro das lavouras incipientes brasileiras desestimulava não só o produtor direto, como também aqueles que eram contratados para ampliar a agricultura.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

No parágrafo 1,

- (A) (linha 2) a forma atentando-se é parte de frase que exprime a circunstância necessária para que seja possível o entendimento da montagem de uma instituição do porte do escravismo moderno.
- (B) (linhas 8 e 9) a substituição das palavras destacadas em sem ter nem lucro nem motivação pessoal por "ou ... ou", em seu sentido de exclusão, mantém fidelidade à ideia original.
- (C) (linhas 6 e 9) as formas verbais exigia e Recriou-se, criando panorama em que outras ações, de caráter momentâneo, terão relevo, exprimem, ambas, ações passadas que tinham continuidade.
- (D) (linha 1) não há como justificar o emprego da forma verbal pode: o sentido da frase exige o emprego de "poderia".
- (E) (linha 9) a expressão desse modo implica um detalhamento do segmento sem ter nem lucro nem motivação.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

Abaixo, segmentos do texto estão associados a outras formulações. A que não contraria as ideias presentes no trecho original é:

- (A) (linhas 12 a 14) Tudo deveria escapar à consciência e ao arbítrio desse produtor direto / tudo o que se oferecia à percepção e escolha do fazendeiro produtor deveria ser ocultado aos outros.
- (B) (linhas 25 e 26) Um exemplo regular era o famoso quebra-negro / um modelo regulamentado era o famigerado quebra-negro.
- (C) (linhas 15 a 17) a ideologia que se conformava procurava desenhar o trabalho nos trópicos como um fardo / as convicções filosóficas que aceitavam o trabalho nos trópicos o viam como um peso a ser suportado.
- (D) (linhas 27 e 28) para educar escravos novos ou recém-adquiridos / para ensinar os escravos inexperientes, aqueles recém-negociados.

(E) (linhas 11 e 12) trabalhadores de todo alienados de sua origem, liberdade e produção / trabalhadores que vivessem sem nada compreender dos fatores culturais, políticos e sociais que condicionavam sua origem, liberdade e produção.

Gabarito: E

(FCC – TCE/AM –2015)

Considerando o sistema de escravidão que se articulou no século XVI, no Brasil, os citados "discurso paternalista" e "discurso religioso" devem ser entendidos como

- (A) excludentes entre si.
- (B) conciliáveis em certos aspectos, mas com perspectivas antagônicas sobre o trabalho escravo.
- (C) opostos no que se referia ao entendimento da relação escravo/senhor.
- (D) complementares.
- (E) contrapostos.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

Segundo o padre Jorge Benci, que esteve no país no final dos 1600, a razão de submeter os escravos era "para que não se façam insolentes, e para que não busquem traças e modos com que se livrem da sujeição de seu senhor, fazendo-se rebeldes e indômitos".

O excerto e a norma-padrão legitimam o seguinte comentário sobre o acima transcrito:

- (A) O que está entre aspas corresponde à fala do padre, mas não por sua própria voz: as autoras é que narram e comentam o que ele disse.
- (B) A retirada da vírgula depois da palavra Benci provoca alteração tal que tornaria a frase ilógica, no caso de o padre não ter um homônimo, ou mais.
- (C) Em Segundo o padre Jorge Benci, a palavra destacada está empregada com o mesmo valor que se observa em "Entregavam as senhas segundo as pessoas iam se apresentando".
- (D) A substituição do que se destaca em com que se livrem da sujeição de seu senhor por "com o qual" mantém a correção e o sentido originais.
- (E) A vírgula depois de insolentes é obrigatória, dada a independência de sentido entre os segmentos conectados pela palavra e.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

Servindo-se de um discurso paternalista e também religioso – no sentido da promessa de redenção futura – , o sistema era explicado a partir da necessidade do uso exclusivo da coação.

Considerando o período acima, em seu contexto, afirma se legitimamente:

- (A) A forma verbal Servindo-se, equivalente semanticamente a "Ao se servir", exprime ideia de "causa".

(B) Transpondo a frase o sistema era explicado a partir da necessidade do uso exclusivo da coação para a voz ativa obtém-se a forma verbal "explicou".

(C) Em era explicado a partir da necessidade do uso exclusivo da coação, a substituição do segmento destacado por "do emprego tão somente da violência física ou moral" mantém a correção e o sentido originais.

(D) O segmento apresentado entre travessões corrige a impropriedade do uso da palavra religioso no tratamento do tema "escravidão".

(E) A introdução de uma vírgula depois da palavra explicado não altera o encadeamento estabelecido originalmente entre as ideias expressas em o sistema era explicado a partir da necessidade do uso exclusivo da coação.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM –2015)

Considerando o conteúdo, a linguagem e a estrutura do texto, avalie as seguintes afirmações:

I. O excerto pertence ao gênero "relato", marcado pela intenção de registrar, em linguagem objetiva e imparcial, um determinado acontecimento, reportado em ordem cronológica.

II. O texto expõe o tema com racionalidade: analisa o tema apelando a elementos lógicos, como a exemplificação, para convencimento do interlocutor.

III. A força típica da argumentação fundamentada em fatos aparece, nesse texto, aliada à interpretação e ao julgamento. Tal aliança favorece a persuasão, sem que se bloqueiem traços de subjetividade. Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I.

(B) I e II.

(C) I e III.

(D) II e III.

(E) III.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

As regras de concordância prescritas pela gramática normativa estão respeitadas em:

(A) É sabido que o desconhecimento e a quase ausência de conteúdos curriculares sobre a África e as culturas africanas no Brasil contribui para a disseminação da intolerância e dos conflitos raciais.

(B) Tratam-se de regiões praticamente inexploradas pelas pesquisas acadêmicas recentes, apesar de ali haverem ocorrido alguns dos principais episódios para o desenvolvimento econômico da Angola contemporânea.

(C) O intuito era podermos, no contexto brasileiro, construirmos novas narrativas para extrapolarmos categorias arcaicas de se pensarem a África, fundando, assim, diferentes modos de ver.

(D) Embalados por razões ainda não bem explicadas, os colonizadores detiveram o controle sobre as línguas, os indivíduos e os territórios africanos, segundo o têm comprovado inúmeras pesquisas.

(E) É de conhecimento geral que Angola detêm laços históricos e culturais profundos com o Brasil, que, se levado em conta, trará impactos sobre nossa brasilidade e maturidade para lidarmos com a nossa própria diversidade cultural.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

Considerando a norma-padrão, está correta a seguinte frase:

(A) Viram-se lançados em uma situação diferente da costumeira, que tinham de falar a um outro público, de um outro jeito, no chamado “tempo de televisão”.

(B) As agruras por que passou a tornaram mais resistente aos acenos de parceiros entusiasmados e otimistas em excesso.

(C) A ideia é chamar as autoridades a escreverem e proferirem textos que ela não está habituada a lidar, a respeito de temas que nem sempre são os seus preferidos.

(D) A proposta é propiciar situações aonde seja possível desenvolver o respeito a diferentes bagagens culturais e formas de expressão.

(E) Esta é uma época conturbada, à qual a violência física e moral impera entre as mais diversas camadas da sociedade.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

Respeita a ortografia oficial vigente:

(A) O culto à ignorância e à xenofobia é o responsável, em nosso dia-a-dia, por esta situação deplorável, que enserra a população local na bolha impenetrável de seus interesses e valores particulares.

(B) Incrementar a participação política é um desafio perene, aja vista a nova estratégia de controle político que aparelha muitos órgãos públicos, incluindo os do setor educacional.

(C) A soberania do mercado não é imprescindível para a democracia liberal – é uma alternativa a ela e a todo tipo de política, na medida em que elimina a necessidade de serem tomadas decisões que contemplem consensos coletivos.

(D) Foram mencionadas as estratégias para disperçar as cepas oligárquicas das altas esferas do poder e, sobretudo, para prover o controle jurídico das suas ações; mais, até o momento, não se obteve sucesso.

(E) Suas ideias iam de encontro às dos demais; ele sempre optava pelas vias mais polêmicas afim de obter atenção da audiência.

Gabarito: C

Para responder às questões de números 1 a 6, considere o texto abaixo.

1 No final de 1865, d. Pedro II solicitou a José Antônio Pimenta Bueno, futuro visconde, depois marquês de São Vicente, que realizasse estudos preliminares e elaborasse propostas de ação legislativa visando à emancipação dos escravos. O trabalho de Pimenta Bueno seria depois discutido em sessões do Conselho de Estado pleno. O objetivo do esforço era dotar o governo de projeto de lei sobre emancipação a ser submetido à discussão e aprovação do Legislativo. Pimenta Bueno concluiu a tarefa em janeiro de 5 1866. Todavia, as dificuldades da guerra com o Paraguai e a resistência do chefe de gabinete na ocasião, o marquês de Olinda – escravocrata raivoso e empedernido –, fizeram com que o assunto fosse engavetado por alguns meses. Em meados de 1866, o interesse do imperador em promover o debate sobre o problema da escravidão recebeu novo alento com a correspondência enviada por uma prestigiosa sociedade abolicionista francesa, a Comité pour l'Abolition de l'Esclavage, solicitando-lhe que usasse o seu poder e influência para abolir a escravidão no Brasil. A resposta, assinada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, indicava que 10 o novo gabinete liberal, liderado por Zacarias de Góes e Vasconcellos, estava pronto para promover a causa. A emancipação no Brasil parecia coisa decidida, sendo apenas questão de forma e oportunidade.

A resposta enviada aos abolicionistas franceses surpreendeu políticos e grandes proprietários. Foi, na verdade, a moldura para os debates sobre o trabalho de Pimenta Bueno, então visconde de São Vicente, no Conselho de Estado, em abril de 1867. Os conselheiros estavam numa situação delicada. Confrontados com a determinação do imperador em fazer caminhar o problema da 15 emancipação, ficavam talvez inibidos em opor resistência decidida à iniciativa, por mais que esta fosse de encontro às suas convicções mais íntimas. O resultado dessa tensão entre conveniência política e convicções escravocratas foi a formulação, por parte da maioria dos conselheiros, de argumentos sibilinos destinados a concordar com o imperador em que a emancipação era questão decidida, ao mesmo tempo que sustentavam a opinião de que nada devia ser feito sobre o assunto.

(Sidney Chalhoub. Escravidão e cidadania: a experiência histórica de 1871. Machado de Assis, historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p.139 e 140)

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Compreende-se corretamente do texto:

(A) O modo como são citados os títulos de nobreza de José Antônio Pimenta Bueno produz a necessária inferência de que ele se tornou marquês como recompensa, por ocasião da realização satisfatória da tarefa que lhe foi imposta por d. Pedro II.

(B) Ainda que existissem estudos preliminares sobre a emancipação dos escravos no Brasil, o imperador d. Pedro II somente mostrou interesse sobre o assunto quando, em 1866, se viu instado, por organização abolicionista francesa, a agir.

(C) O emprego da forma verbal seria (linha 3) evidencia que a discussão do trabalho de Pimenta Bueno constituiu hipótese não realizada, em decorrência da manobra feita para impedir o andamento das discussões sobre o tema da escravidão.

(D) O atraso de meses na apresentação do tema da emancipação dos escravos ao Conselho de Estado foi determinado por problemas na esfera internacional, que acarretaram resistências internas por parte de pessoas influentes.

(E) O Comité pour l'Abolition de l'Esclavage configurou-se importante instrumento de pressão política ao incitar tomada de posição do Brasil a favor da abolição da escravatura.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A emancipação no Brasil parecia coisa decidida, sendo apenas questão de forma e oportunidade.

O comentário acima, em seu contexto, legitima o seguinte entendimento:

- (A) De modo falacioso, desejava-se mostrar que a emancipação dos escravos no Brasil já era uma realidade, pois se tratava unicamente de forma e oportunidade.
- (B) Tinha-se a impressão de que, no Brasil, a emancipação dos escravos estava firmada, bastando que se encontrassem o modo e a ocasião propícios para realizar-se efetivamente.
- (C) Decidiu-se veicular a imagem de um Brasil emancipado, pois a emancipação dos escravos era tão somente um problema de formulação e de oportunidade a ser aproveitada.
- (D) Parecia que no Brasil a emancipação não precisava mais ser discutida, pois havia sido decidido que era apenas uma questão formal e oportunista.
- (E) Sendo mero problema formal, ainda que oportuno, a emancipação no Brasil parecia coisa definitivamente concluída.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A resposta aos abolicionistas franceses

- (A) causou mal-estar entre políticos e proprietários por ter sido elaborada e assinada por um único ministro, sem prévia participação aos seus pares e sem que, até então, tivesse havido qualquer movimento em direção à emancipação.
- (B) encobria seu verdadeiro propósito, determinado pelo imperador: ser, efetivamente, o estopim de um debate amplo e irrestrito sobre a questão abolicionista no Brasil.
- (C) produziu, da parte dos conselheiros do Brasil Imperial, em virtude do choque de interesses instituído, o curioso espetáculo de um país em que se condenava a escravidão, mas em que quase ninguém queria dar um passo para viver sem ela.
- (D) acarretou uma retórica oficial que condenava a defesa dos interesses dos proprietários de escravos, postos estes em situação delicada de defender aberta e aguerridamente perante a nação a permanência do regime escravocrata.
- (E) desnudou ao mundo que o Brasil tornara-se o último baluarte da escravidão no Ocidente, estando disposto a tudo fazer para manter-se nessa posição.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Preservado o contexto, está correta a seguinte compreensão de segmento do texto:

- (A) moldura para os debates / arremate das alterações.
- (B) argumentos sibilinos / provas irrefutáveis.
- (C) recebeu novo alento / foi agraciado com mais um importante reconhecimento.
- (D) fosse de encontro às suas convicções mais íntimas / corroborasse suas crenças basilares.
- (E) raivoso e empedernido / colérico e renitente

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Considere as seguintes afirmações:

I. Embora tenham significados distintos, as palavras futuro (linha 1) e então (linha 13) remetem a um mesmo período da vida de Pimenta Bueno.

II. A depender da articulação entre o termo destacado em o seu poder e influência (linhas 8 e 9) e outras partes da frase, são possíveis duas leituras.

III. Está correta a grafia da palavra destacada em sessões do Conselho de Estado pleno (linha 3), assim como o está a destacada em "Você encontrará os dados na segunda secção do primeiro capítulo".

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Considerado o segundo parágrafo, é legítimo o seguinte comentário:

(A) (linha 12) Em A resposta enviada aos abolicionistas franceses surpreendeu políticos e grandes proprietários, a substituição do segmento destacado por "surpreendeu a eles, políticos e grandes proprietários" preserva a correção original.

(B) (linhas 14 e 15) O segmento Confrontados com a determinação do imperador em fazer caminhar o problema da emancipação não admite outro entendimento que não seja o de expressar ideia de tempo.

(C) (linhas 14 e 15) Em Confrontados com a determinação do imperador em fazer caminhar o problema da emancipação, a substituição do segmento destacado por "emancipatório" preserva a correção e o sentido originais.

(D) (linha 15) O verbo opor, presente no texto, estaria corretamente empregado na frase "Se o líder da oposição se opõe à proposta, ela nem chegaria a ser discutida no senado".

(E) (linhas 16 a 18) Outra redação para foi a formulação, por parte da maioria dos conselheiros, de argumentos sibilinos destinados a concordar com o imperador em que a emancipação era questão decidida, igualmente clara e correta, é: "foi a formulação da maioria dos conselheiros de argumentos sibilinos afim de concordar com o imperador que a emancipação era questão decidida".

Gabarito: A

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 7 a 12.

Desespero de causa

- 1 As manifestações que deslancharam a Primavera Árabe tiveram início num ato isolado de desespero. Em dezembro de 2010, o tunisiano Mohamed Bouazizi ateou fogo ao corpo e desencadeou uma revolta contra a situação econômica em seu país, onde o desemprego afligia um quarto da população.
- 5 Tendem ao simplismo, como se sabe, as explicações puramente econômicas para eventos sociais. São ainda menos consistentes as tentativas de atribuir um motivo genérico e unilateral a reações eminentemente complexas, como as que atravessam a psicologia e a história peculiar a cada indivíduo.
- Contra o pano de fundo do desemprego estrutural, o ato de desespero do jovem tunisiano surgiu após os violentos ataques da polícia, aos quais ele era submetido por tentar a sobrevivência como vendedor ambulante sem licença.
- 10 Autoritarismo, repressão, conflitos religiosos e economia misturaram-se naquele momento, e seria incerto transferir esse quadro específico para os países europeus, por exemplo, onde a crise tem determinado índices similares de desemprego, e ainda mais elevados entre os jovens.
- O desespero, entretanto, não é menor no mundo desenvolvido e produz efeitos equivalentes, no plano individual, aos que se abateram sobre o ambulante da Tunísia.
- 15 [...]
- Não é apenas a privação econômica, certamente grave, mas ainda assim amenizada por décadas de progresso social, o que se abate sobre largas parcelas da população nos países desenvolvidos.
- A ausência de perspectivas, especialmente entre os mais jovens, propicia uma sensação psicológica em que o indivíduo se vê como que dispensado de prosseguir numa vida útil, diante de um mecanismo impessoal e cego, que a esfera política só aparentemente se acha em condições de administrar.
- 20 Talvez seja exagero prever uma "Primavera Europeia" em países como Espanha, Grécia e Portugal, caso ali persistam os atuais índices de desemprego. É inegável, entretanto, que pouco se tem feito para dissipar tamanho surto de aflições.

(Folha de S.Paulo, opinião, p. 2A, 7/ 11/2012)

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O texto confirma que o editorialista tem a seguinte convicção:

(A) Ainda que, no caso da Primavera Árabe, a revolta social tenha sido deflagrada por um ato individual, envolto em conjunção de vários fatores, movimentos sociais reivindicatórios são decorrência direta de cenário econômico desfavorável à população.

(B) A história particular e o perfil psicológico de um indivíduo, que determinam reações únicas e complexas a fatores externos de variada ordem, são os elementos fundantes de mobilizações sociais por melhores condições de vida.

(C) O desenvolvimento favorável dos países avançados no que se refere aos direitos dos cidadãos, desenvolvimento que cria auspiciosas expectativas de vida e veda inquietações, é a razão pela qual prever uma "Primavera Europeia" é exagero.

(D) Dirigentes da Espanha, Grécia e Portugal não têm sido aptos a neutralizar o desalento de suas populações, incapazes que eles estão de adequadamente gerir a obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar dos indivíduos.

(E) O mecanismo impessoal e cego da esfera política gera o desemprego estrutural visível nos países árabes e europeus, crise que leva a juventude mais exaltada a desistir da vida, o que acarretaria altos índices globais de suicídio.

Gabarito: D**(FCC – SEFAZ/SP –2014)**

Considere o que se afirma sobre o título do editorial.

I. Embora sem prejuízo da compreensão, constitui um deslize, pois o padrão culto escrito preconiza a forma única "em desespero de causa". II. Constitui um juízo de valor.

III. Caracteriza um último recurso, após todas as tentativas possíveis.

IV. Expressa interpretação da realidade, interpretação realizada com a neutralidade inerente ao jornalismo.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e III.

(B) II e III.

(C) I e IV.

(D) III e IV.

(E) I e II.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Unidades do texto, abaixo identificadas, tiveram redação alterada. A única transformação que, no contexto, preserva a correção – segundo o padrão culto escrito – e manifesta equivalência com o sentido original é:

(A) (linha 4) Tendem ao simplismo, como se sabe, as explicações puramente econômicas para eventos sociais / Sabendo-se que tendem ao simplismo as explicações puramente econômicas para eventos sociais.

(B) (linhas 5 e 6) como as que atravessam a psicologia e a história peculiar a cada indivíduo / tais que atravessam a psicologia e a história peculiar a cada indivíduo.

(C) (linha 8) aos quais ele era submetido por tentar a sobrevivência como vendedor ambulante sem licença / a cuja brutal intimidação e roubos ele era submetido por tentar a sobrevivência como vendedor ambulante sem licença.

(D) (linha 10) onde a crise tem determinado índices similares de desemprego / no qual a crise vem determinando índices similares de desemprego.

(E) (linhas 12 e 13) O desespero, entretanto, não é menor no mundo desenvolvido e produz efeitos equivalentes, no plano individual, aos que se abateram sobre o ambulante da Tunísia / Pois o desespero não é menor no mundo desenvolvido e produz efeitos equivalentes, no plano individual, aos que se abateram sobre o ambulante da Tunísia.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Talvez seja exagero prever uma "Primavera Europeia" em países como Espanha, Grécia e Portugal, caso ali persistam os atuais índices de desemprego. É inegável, entretanto, que pouco se tem feito para dissipar tamanho surto de aflições.

Considerado o trecho acima transcrito, é correto afirmar:

(A) O verbo "prever" está empregado em conformidade com o padrão culto escrito, como o está o verbo "rever" na frase "A diretoria espera que o departamento revê a prestação de contas apresentada ontem".

- (B) A formulação "São inegáveis as ações, poucas entretanto, que têm sido levadas a efeito para dissipar tamanho surto de aflições" mantém a direção argumentativa da frase original.
- (C) Se em vez da palavra caso fosse empregada a palavra "se", a substituição de persistam por "persistirem" preservaria o sentido e a correção originais.
- (D) A substituição de Talvez seja exagero por "Talvez seja excessivo" preserva a correção da frase original.
- (E) Se, na frase É inegável, entretanto, que pouco se tem feito para dissipar tamanho surto de aflições, tivesse sido empregada a forma "que pouco se fez" não haveria perda de nenhum traço de sentido.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Acerca de verbos encontrados no texto é correto afirmar, tomando como parâmetro o padrão culto escrito:

- (A) "prever" – está adequadamente empregado na frase "Quando os analistas preverem baixa dos juros, os empréstimos aumentarão".
- (B) "atribuir" – está corretamente grafado na frase "Ela sempre atribuía ao auxiliar os equívocos nos documentos".
- (C) "afligir" – a única forma de particípio aceitável é "aflito", pois "afligido" é forma incorreta.
- (D) "submeter" – tem duplo particípio.
- (E) "abater" – está adequadamente empregado na frase "Se eles abatissessem pelo menos 10% do valor total, eu pagaria à vista".

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

É correto afirmar:

- (A) No segmento como as que atravessam (linhas 5 e 6), o termo destacado retoma as tentativas (linha 5).
- (B) O sentido e a correção originais do segmento transferir esse quadro específico para os países europeus (linhas 9 e 10) estão mantidos nesta seguinte formulação "transferir-lhe aos países europeus".
- (C) Na frase a crise tem determinado índices similares de desemprego (linha 10), em que se tem voz passiva, a crise exerce a função de agente.
- (D) Em para eventos sociais (linha 4), a preposição introduz segmento que exprime finalidade.
- (E) Em o que se abate sobre largas parcelas da população (linhas 15 e 16), a palavra destacada é da mesma natureza da sublinhada em "A que mais custava foi vendida primeiro".

Gabarito: E

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 13 a 21.

- 1 No tempo de Lavinia Fontana, na efervescência da Bolonha do século XVI, uma pintura, fosse um retrato ou uma cena, fosse religiosa ou alegórica, histórica ou privada, era criada com a intenção de ser lida. Essa era uma característica inerente e essencial do ato estético: a possibilidade, por meio de um vocabulário compartilhado, da comunicação entre o ponto de vista do artista e o ponto de vista do público. Um quadro podia ser venerado pela sua arte ou seu conteúdo, mas acima da veneração estava a promessa de algo a ser aprendido ou pelo menos reconhecido. Ainda no século VI, o papa Gregório, o Grande, havia declarado:
- 5 "Uma coisa é adorar um quadro, outra é aprender em profundidade, por meio dos quadros, uma história venerável. Pois aquilo que a escrita torna presente para o leitor as pinturas tornam presente para os iletrados, para aqueles que só percebem visualmente, porque nas imagens os ignorantes veem a história que devem seguir, e aqueles que não conhecem o alfabeto descobrem que podem, de certa maneira, ler. Portanto, especialmente para o povo comum, as pinturas são o equivalente da leitura".
- 10 [...] na nossa época, quando as imagens ganham novamente proeminência sobre a palavra escrita, falta-nos esse vocabulário visual compartilhado. Temos permitido que a propaganda e a mídia eletrônica privilegiem a imagem para transmitir informações instantaneamente ao maior número de pessoas; esquecemos que a própria velocidade as converte na ferramenta ideal de comunicação para toda sorte de propaganda, porque, manipuladas pela mídia, essas imagens não nos dão tempo para uma crítica ou reflexão pausada. "Adoramos as imagens", mas não "aprendemos em profundidade, por meio delas". Superficialmente,
- 15 temos em comum certas imagens básicas – de eficiência e lucro, de sexualidade e satisfação –, cada uma com seu lugar-comum nas propagandas completamente banais para a Ralph Lauren ou a Volvo, ou para o Homem de Marlboro, com sua tendência ao câncer. Um carro comumente significa sucesso, um cigarro, auto-afirmação; as praias oferecem um paraíso perdido, e as roupas de um estilista definem a identidade. Mas a leitura de imagens mais antigas e mais sábias nos escapa. Falta-nos uma linguagem comum, que seja profunda e significativamente rica. Vivemos, mais uma vez, na Torre de Babel inacabada.

Obs.: Lavinia Fontana (Bolonha (1552); Roma (1614)), pintora italiana. Seu pai e professor, Prospero Fontana, era o principal pintor da Escola de Bolonha.

(Alberto Manguel, **Lendo imagens**: uma história de amor e ódio. Trad. Rubens Figueiredo, Rosaura Eichemberg, Cláudio Strauch, São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 143 e 144)

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O autor do texto

(A) entende que a produção artística do século XVI supera em valor estético as obras produzidas nos séculos posteriores, em virtude do especial ambiente cultural italiano da época de Lavinia Fontana.

(B) endossa a crítica subjacente às palavras do Papa Gregório, o Grande, no que se refere às artes visuais que não atendem ao traço constitutivo do fazer estético, que é o de produzir a convergência do ponto de vista do artista e o do público.

(C) aponta a carência da contemporaneidade no que se refere à fruição consistente de imagens, concebida essa consistência como atribuição de sentido ao que elas portam em seus níveis menos explícitos.

(D) parte de assertiva sobre a pintura antiga para tecer um paralelo entre essa manifestação estética e a que tomou o seu lugar no século XXI, pontuando os aspectos que determinaram a perda de riqueza das imagens contemporâneas.

(E) atribui a superficialidade das imagens de nossa época à falta de obras que compilem unidades léxicas pertinentes às artes visuais, obras que poderiam influenciar os artistas a produzirem composições mais complexas e o público a fazer leituras mais ricas.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O termo inicial do segundo parágrafo foi omitido, como o indica o uso dos colchetes. A coerência do texto exige que essa lacuna seja preenchida com a seguinte formulação, seguida da necessária vírgula:

- (A) Paradoxalmente.
- (B) Consequentemente.
- (C) Avisadamente.
- (D) De modo que.
- (E) Tanto que

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

O segmento do texto que NÃO contém informação implícita é:

- (A) (linha 10) quando as imagens ganham novamente proeminência sobre a palavra escrita.
- (B) (linhas 12 e 13) esquecemos que a própria velocidade as converte na ferramenta ideal de comunicação para toda sorte de propaganda.
- (C) (linhas 13 e 14) essas imagens não nos dão tempo para uma crítica ou reflexão pausada.
- (D) (linha 17) Um carro comumente significa sucesso.
- (E) (linha 14) "Adoramos as imagens".

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Afirma-se com correção:

- (A) (linha 1) em No tempo de Lavinia Fontana, na efervescência da Bolonha do século XVI, a unidade destacada reduz a amplitude temporal referida na unidade anterior.
- (B) (linhas 1 e 2) a caracterização de pintura, por segmentos introduzidos pela forma verbal fosse, exprime as condições que determinariam a intenção da obra de ser lida.
- (C) (linhas 6 e 7) na frase iniciada por Pois, o paralelismo é instaurado pela correlação entre aquilo e pinturas.
- (D) (linha 7) o específico contexto do segmento as pinturas tornam presente para os iletrados, para aqueles que só percebem visualmente evidência que a vírgula equivale à conjunção e.
- (E) (linha 9) a analogia estabelecida por meio da expressão de certa maneira baseia-se na compreensão de ler como "ter acesso a informação através do código linguístico".

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Tomado o padrão culto escrito como referência, é correto afirmar:

- (A) (linha 2) o vocábulo "intenção" está adequadamente grafado, assim como o está o vocábulo "compreensão".
- (B) (linha 8) a palavra veem está corretamente grafada, assim como o está a palavra destacada em "Os muros retêm a água da chuva".

(C) (linha 9) outra redação para o segmento pinturas são o equivalente da leitura, em forma igualmente adequada, que preserva o sentido original, é "as pinturas equivalem a leitura".

(D) (linha 13) a palavra porque está adequadamente grafada, assim como o está na frase "Ele chegou atrasado, não sei bem porque motivo".

(E) A concordância notada em uma história venerável (linha 6) está correta, assim como o está na frase "Quem aprecia a arte considera venerável, em todo e qualquer contexto, as histórias que os quadros oferecem".

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

São equivalentes e igualmente claras e corretas, segundo o padrão culto escrito, as redações que se encontram em:

(A) (linha 10) na nossa época, quando as imagens ganham novamente proeminência sobre a palavra escrita / na nossa época, que as imagens novamente obtêm destaque sobre a palavra escrita.

(B) (linhas 11 e 12) Temos permitido que [...] privilegiem a imagem para transmitir informações / Temos dado anuência que privilegiem a imagem a fim de transmitir informações.

(C) (linhas 12 e 13) a própria velocidade as converte na ferramenta ideal de comunicação / a velocidade inerente delas as transforma na ferramenta de perfeita comunicação.

(D) (linhas 15 e 16) temos em comum certas imagens básicas – de eficiência e lucro, de sexualidade e satisfação –, cada uma com seu lugar-comum nas propagandas / compartilhamos certas imagens básicas – de eficiência e lucro, de sexualidade e satisfação –, cada qual ocupando seu espaço próprio nas propagandas.

(E) (linhas 13 e 14) porque, manipuladas pela mídia, essas imagens não nos dão tempo para uma crítica ou reflexão pausada / na medida em que, manejadas pela mídia, essas imagens não nos propiciam tempo para uma crítica ou reflexão pausada.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considerado o contexto, a frase em que a ação destacada, tendo ocorrido no passado, é referida como sendo anterior a outra ação igualmente passada é:

(A) ... na efervescência da Bolonha do século XVI, uma pintura, fosse um retrato ou uma cena, fosse religiosa ou alegórica, histórica ou privada, era criada com a intenção de ser lida.

(B) Essa era uma característica inerente e essencial do ato estético: a possibilidade, por meio de um vocabulário compartilhado, da comunicação entre o ponto de vista do artista e o ponto de vista do público.

(C) Um quadro podia ser venerado pela sua arte ou seu conteúdo, mas acima da veneração estava a promessa de algo a ser aprendido ou pelo menos reconhecido.

(D) Ainda no século VI, o papa Gregório, o Grande, havia declarado: "Uma coisa é adorar um quadro, outra é aprender em profundidade, por meio dos quadros, uma história venerável".

(E) Temos permitido que a propaganda e a mídia eletrônica privilegiem a imagem para transmitir informações instantaneamente ao maior número de pessoas.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Superficialmente, temos em comum certas imagens básicas – de eficiência e lucro, de sexualidade e satisfação –, cada uma com seu lugar-comum nas propagandas completamente banais para a Ralph Lauren ou a Volvo, ou para o Homem de Marlboro, com sua tendência ao câncer.

É legítimo afirmar que, na frase acima,

(A) os travessões sinalizam que as imagens citadas são referidas à margem do discurso principal porque são consideradas de importância menor no processo de argumentação instituído no texto.

(B) o comentário com sua tendência ao câncer, fruto do exame da relação entre o objeto anunciado e suas consequências, pode ser entendido como evidência de que o autor não padece dos efeitos da citada falta de tempo contemporânea.

(C) o emprego de completamente evidencia que qualquer propaganda veiculada pela mídia é totalmente banal.

(D) as expressões de eficiência e lucro e de sexualidade e satisfação não se apresentam, uma em relação à outra, estruturadas de maneira harmônica.

(E) a expressão lugar-comum está empregada no singular, e, se fosse empregada no plural, a correção exigiria o uso da forma "lugares-comum".

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Um carro comumente significa sucesso, um cigarro, auto-afirmação; as praias oferecem um paraíso perdido, e as roupas de um estilista definem a identidade.

A frase em que se nota emprego de vírgula determinado pelo mesmo motivo que definiu sua presença no segmento destacado acima é:

(A) Suas ligações eram sempre frequentes, ainda que breves.

(B) Se és feliz, escreve; se és infeliz, escreve também.

(C) Os meus hábitos quietos, o bom humor e a idade, principalmente esta, me favoreceram.

(D) Ela perdeu o fiel companheiro; a menina, um pai amoroso.

(E) Não é novo nada disto, nem eu estou aqui para dizer coisas novas.

Gabarito: D

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 22 a 27.

Entrevista

Otaviano Canuto

1 O Brasil é considerado, pelo Banco Mundial, um país com renda por habitante de nível médio para alto. Esse status foi confirmado em 1987 e ameaçado pela última vez em 2002. Estamos na faixa de renda por habitante entre US\$ 4 mil e US\$ 12.500 por ano. Por esse critério, parecemos bem próximos dos cerca de 30 países ricos da mesma classificação. Mas há um obstáculo no caminho. [...]

5 **ÉPOCA – O Brasil corre hoje o risco de ficar preso numa armadilha de baixo crescimento?**

Otaviano Canuto – Acho que ele é baixo hoje, mas o Brasil corre esse risco se não avançar no ritmo necessário para a educação de qualidade. [...] Além disso, precisa recuperar a capacidade de investir em infraestrutura, a tradicional – transportes, energia – e a avançada, de telecomunicações. Esse atraso, aliás, pode ser visto como problema e oportunidade. Se as deficiências de infraestrutura forem enfrentadas, o efeito em aumento de produtividade e redução dos gargalos será tamanho que abrirá oportunidade de o país continuar crescendo substancialmente. No caso da infraestrutura, quanto mais o Brasil perseguir a criação de campeões nacionais nessas áreas, maior é o risco de deixar para trás o usufruto e o potencial produtivo do acesso às novas tecnologias para todos [...].

15 **ÉPOCA – Mas o país foi bem-sucedido ao passar de economia de baixa renda para média renda. Por que o processo não continuaria?**

Otaviano Canuto – Aí é que está: isso não é um processo contínuo. É o que se conclui da observação dos países na história recente que fizeram a transição para a renda alta. Não são muitos. [...] Entre esses, há sete que servem mesmo como referência: Japão, Coreia do Sul, Cingapura, Israel e Ilhas Maurício, além de Hong Kong e Taiwan, que no Banco Mundial tratamos como parte da China. [...]

20 **ÉPOCA – Como funciona o salto, da média renda para a alta renda?**

Otaviano Canuto – O que caracteriza aqueles sete casos que mencionei que servem de exemplo? Em todos eles, a partir de certo momento, foi esgotado o filão da simples transferência de gente (entre setores e do campo para a cidade). Esses países foram para o outro estágio, em que a mão de obra precisa ser muito educada. Mas não basta fazer o esforço educacional se não houver um escoadouro da mão de obra para atividades de maior conteúdo tecnológico. Houve a criação local de capacidade de gestão, de organização de processos de produção, em setores com alto valor de mercado na economia mundial. A transição da média renda para a renda alta acontece quando uma parcela crescente da população é ocupada com atividades no alto da escala de sofisticação tecnológica. Elas exigem manejo de tecnologia, a adaptação, a inovação em processos e produtos. No Brasil, você tem altas capacidades tecnológicas e gerenciais [...]. Mas a proporção dessas atividades não é alta o suficiente para puxar para cima a renda média do país.

(CORONATO, Marcos. Entrevista [com Otaviano Canuto]. ÉPOCA. São Paulo: Editora Globo, 21 de janeiro de 2013, p. 34 e 36)

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A análise da primeira sequência do diálogo autoriza a seguinte afirmação:

(A) Considerando que a pergunta se refere ao momento atual, as duas primeiras linhas da resposta elaborada equivalem a “não”, na medida em que, para o economista, o risco pode se manifestar apenas no futuro.

(B) O adjetivo empregado para caracterizar a infraestrutura correspondente a telecomunicações faz pressupor que o outro tipo de infraestrutura é considerado obsoleto pelo entrevistado.

(C) O segmento *Esse atraso recupera ideias expostas nos trechos anteriores*, mas não se reporta a expressão linguística específica.

(D) O entrevistado equivoca-se ao mencionar infraestrutura nos fragmentos *Se as deficiências de infraestrutura e No caso da infraestrutura*: tanto a estrutura textual quanto o conteúdo da resposta exigem que, no primeiro caso, a palavra seja substituída por “educação”.

(E) Na primeira linha da resposta, o pronome *ele* recupera o substantivo *crescimento*, mencionado na pergunta.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Acerca da segunda sequência da entrevista, é correto afirmar:

- (A) A expressão *Aí* é que está poderia ser substituída por “Pois é” ou “Isso mesmo”, já que as três formulações têm o mesmo significado.
- (B) Na linha 17, a introdução de uma vírgula após a palavra recente tornaria mais evidente o sentido explicativo do fragmento que a sucede.
- (C) O deslocamento de *Por que* para o final da pergunta implicaria que, para adequação às normas ortográficas vigentes, a expressão fosse grafada assim: “por que”.
- (D) A frase que no Banco Mundial tratamos como parte da China antecipa eventual estranhamento em relação a essa concepção, tomada como invulgar.
- (E) A palavra *mesmo* tem sentido idêntico ao notado na frase “Ele mesmo fez a correção do texto”.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Assinale a alternativa que contém comentário correto sobre a terceira sequência da entrevista.

- (A) O adjetivo simples equivale a “ingênua”, e endossa a ideia de que transferência de gente é um procedimento obsoleto no atual contexto econômico mundial.
- (B) A restrição introduzida por a partir de certo momento corrobora a ideia de descontinuidade do processo, defendida pelo entrevistado.
- (C) O uso de parênteses e o pouco desenvolvimento das informações por eles acolhidas indicam que a revista toma como desnecessário, porque óbvio, o esclarecimento que acrescenta às palavras do entrevistado.
- (D) O uso de *você* tem (linha 28), em lugar de “têm-se”, é indesejável em entrevista de circulação nacional, que deve preservar o padrão culto escrito e a formalidade inerente a esse tipo de texto.
- (E) Em puxar para cima ocorre uma redundância, considerando-se que o sentido do verbo inclui o direcionamento mencionado em seguida.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

É correto depreender-se da leitura do texto:

- (A) De acordo com os diferentes parâmetros atualmente disponíveis, o Brasil pode ser considerado um país medianamente desenvolvido.
- (B) Educação e desenvolvimento tecnológico são interdependentes e imprescindíveis para a continuidade do processo de evolução material do país.
- (C) O investimento em tecnologia deve preceder o aprimoramento da educação, uma vez que o primeiro é condição para o bom aproveitamento de pessoal mais bem instruído.
- (D) Deve haver autonomia total de gestão de recursos, materiais ou humanos, para que um país possa ser considerado desenvolvido em relação à renda de seus habitantes.

(E) Apenas na história recente da humanidade encontram-se países que fizeram a transição da média para a alta renda.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Está corretamente compreendido o seguinte fragmento do texto:

(A) Mas não basta fazer o esforço educacional se não houver um escoadouro da mão de obra para atividades de maior conteúdo tecnológico / Deve haver um condutor da força de trabalho para afazeres de superior complexidade conteudística tecnológica, embora não seja suficiente o empenho escolar.

(B) Houve a criação local de capacidade de gestão, de organização de processos de produção, em setores com alto valor de mercado na economia mundial / Criaram capacidade de gestão local, de organização de processos de produção, em domínios valorosos financeiramente no mundo.

(C) A transição da média renda para a renda alta acontece quando uma parcela crescente da população é ocupada com atividades no alto da escala de sofisticação tecnológica / A passagem da média para a alta renda ocorre em contexto no qual fração crescente da população lida com as atividades mais sofisticadas do ponto de vista tecnológico.

(D) Elas exigem manejo de tecnologia, a adaptação, a inovação em processos e produtos / As mesmas requerem manejar tecnologia, adequar-se, ser criativo quanto a processos e produtos.

(E) Mas a proporção dessas atividades não é alta o suficiente para puxar para cima a renda média do país. / Porém, o percentual de tais ocupações não é o bastante para desenvolver a média de ganhos no país.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Se as deficiências de infraestrutura forem enfrentadas.

A transposição da frase para outra modalidade da mesma voz verbal gerará a seguinte forma correta:

(A) Se se enfrentarem.

(B) Se enfrentar-se.

(C) Se enfrentar.

(D) Se for enfrentada.

(E) Se tiverem sido enfrentadas.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Do ponto de vista da concordância, está correto o seguinte enunciado:

(A) O fôlego da transição depende, já fazem décadas, de estrutura física e mecanismos institucionais que o sustente.

(B) Pode ter havido elevações significativas na base educacional da população, talvez sem a proporção de ciência e engenharia que seria desejável.

(C) É caracterizado como armadilha da média renda a situação em que ocorre um baixo crescimento da produtividade e muito pouca elevação do número de profissionais de alta qualificação exercendo atividades criativas.

(D) O México precisa de leis condizente com os novos contextos mercadológicos, precisa quebrar a rigidez em áreas como petróleo e telecomunicações.

(E) A Argentina está entre os países que parece estarem presos à armadilha do baixo crescimento; a maioria chegaram a desenvolver capacidade tecnológica em algumas poucas áreas.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, respeitado o padrão culto escrito, a única alternativa correta é:

(A) Essa foi uma estratégia que serviu ao Brasil e a maioria dos países inseridos na turma dos remediados.

(B) O estudo dá ênfase à educação e às telecomunicações, ajudando à entender por que o Brasil cresce pouco em comparação à outras nações de economia emergente.

(C) O país tem de fazer a transição à um sistema que premie o desempenho de professores e que garanta à todos os alunos talentosos resultados de excelência em exames internacionais.

(D) Vimos uma estratégia equivocada à época da reserva de informática. O país pagou um preço, porque a reserva não gerou “campeões nacionais” e ainda deixou os usuários atrasados em relação à população de outros países.

(E) O processo de urbanização levou à transferir atividades dos setores de subsistência, de baixo valor de mercado, para atividades mais modernas, que envolvem mais capital e mais tecnologia. Mas isso ocorreu sem novos requisitos à novas estratégias educacionais.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Assinale a alternativa que contém enunciado redigido de forma clara e correta.

(A) O avanço das mulheres nas profissões mais técnicas, têm sido muito mais lento e incerto que a conquista da igualdade de direitos entre os sexos.

(B) A manifestação de vontade das adolescentes para trabalhar em profissões ligadas as ciências exatas supera a registrada em vários países mais ricos, como a Alemanha e os Estados Unidos.

(C) Superada a barreira do acesso, 30% dos alunos da Escola Politécnica da UFRJ é mulher, parcela muito superior as médias na Europa, de 20%, e nos Estados Unidos, de 8%.

(D) O cenário começou a mudar por causa da educação recebida pelas meninas em casa: hoje os pais querem que elas se satisfaçam e alcancem prestígio profissional, seja em qualquer área, e tratam filhos de ambos sexos de forma mais parecida.

(E) Conforme gerações de meninas criadas de forma mais igualitária chegam à escola e ao mercado de trabalho, cresce a participação das mulheres em profissões das áreas de ciências exatas.

Gabarito: E

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 6, considere o texto a seguir:

[Ponderando o julgamento]

As leis não podem deixar de ressentir-se da fraqueza dos homens. Elas são variáveis como eles. Algumas, nas grandes nações, foram ditadas pelos poderosos com o fim de esmagar os fracos. Eram tão equívocas que mil intérpretes se apressaram a comentá-las; e, como a maioria só fez sua glosa como quem executa um ofício para ganhar algum dinheiro, acabou o comentário sendo mais obscuro que o texto. A lei transformou-se numa faca de dois gumes que degola tanto o inocente quanto o culpado. Assim, o que devia ser a salvaguarda das nações transformou-se tão amiúde em seu flagelo que alguns chegaram a perguntar se a melhor das legislações não consistiria em não se ter nenhuma. Examinemos a questão. Se vos moverem um processo de que dependa vossa vida, e se de um lado estiverem as compilações de juristas sabidos e prepotentes, e de outro vos apresentarem vinte juízes pouco eruditos mas que, sendo anciãos isentos das paixões que corrompem o coração, estejam acima das necessidades que o aviltam, dizei-me: por quem escolheríeis ser julgados, por aquela turba de palradores orgulhosos, tão interesseiros quanto ininteligíveis, ou pelos vinte ignorantes respeitáveis? (VOLTAIRE. O preço da justiça. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 7-8)

(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

O texto permite inferir adequadamente que, para Voltaire, as leis

- (A) elaboradas por anciãos ignorantes demandam o corretivo da sabedoria dos especialistas, quando de sua aplicação num julgamento.
- (B) devem ser permanentemente revistas, para que de forma alguma venham a refletir debilidades ou imperfeições que são próprias dos homens.
- (C) elaboradas por déspotas poderosos trazem consigo a qualidade do que é inflexível, não permitindo aberturas interpretativas.
- (D) refletem a falibilidade humana, podendo ser aplicadas com mais justiça pelos sensatos e experientes do que por arrogantes eruditos.
- (E) costumam ser tão obscuras quanto os comentários explicativos, advindo daí a necessidade de serem elaboradas por doutos especialistas.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Atente para as seguintes afirmações:

- I. No primeiro parágrafo, o segmento elas são variáveis expressa uma causa da qual a expressão fraqueza dos homens constitui o efeito.
- II. No segundo parágrafo, considera-se que a multiplicidade de interpretações da lei, acionadas por glosadores interesseiros, acaba por comprometer a implementação da justiça.

III. No terceiro parágrafo, a interrogação final de Voltaire pode ser considerada retórica pois implica uma resposta já encaminhada pela pergunta.

Em relação ao texto, está correto APENAS o que se afirma em

- (A) II e III.
- (B) I e II.
- (C) III.
- (D) II.
- (E) I.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considerando-se o sentido contextualizado, traduz-se adequadamente um segmento em:

- (A) turba de palradores orgulhosos (30 parágrafo) = malta de loquazes desfibrados
- (B) ressentir-se da fraqueza dos homens (10 parágrafo) = impressionar-se com a insipidez humana
- (C) transformou-se numa faca de dois gumes (20 parágrafo) = tornou-se um instrumento ambivalente
- (D) transformou-se tão amiúde em seu flagelo (20 parágrafo) = converteu-se em miudezas punitivas
- (E) compilações de juristas sabidos (30 parágrafo) = seleções de jurisconsultos leigos

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

- (A) Voltaire entendia que as leis, em cuja aplicação traduz-se as fraquezas humanas, dependem do espírito de quem as aplica, de vez que está nisso sua faculdade maior.
- (B) A Voltaire interessava não apenas reconhecer ou esmiuçar as leis de seu tempo, mas sobretudo avaliá-las considerando a instância de sua aplicação, que deveria ser a mais justa possível.
- (C) Esmiuçar ou interpretar as leis eram um empenho de Voltaire, para quem a salvaguarda dos direitos humanos, sobretudo dos mais pobres, deveriam ser invioláveis.
- (D) Para quem se ater ao espírito das leis, segundo Voltaire, é preferível fazer justiça com os leigos ponderados do que deixar-lhe nas mãos de juristas empertigados e autoritários.
- (E) Sendo função das leis regular a distribuição de justiça, Voltaire não admitia que seu espírito venha a sofrer prejuízo em sua concepção, mormente quando mal aplicada.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O verbo entre parênteses, para vir a integrar adequadamente a frase, deverá flexionar-se concordando com o elemento sublinhado em:

- (A) Ao admitir que a ignorância e a respeitabilidade são qualidades que (poder) alcançar conciliação, Voltaire revela seu lado democrático.
- (B) Nunca (ter) faltado a Voltaire, em relação às leis que analisava, disposição para tornar sua aplicação o mais justa possível.
- (C) Não se (atribuir) apenas ao pobre rábula os prejuízos que recaem sobre os mais fracos; também os eruditos sejam responsabilizados.
- (D) Devido à má aplicação das leis, problema que a muitos juristas (parecer) incontornável, houve quem pensasse em aboli-las por completo.
- (E) Voltaire entende que os anciãos, aos quais não (costumar) faltar a experiência dos anos, são mais imunes às paixões que corrompem o coração.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Para Voltaire, quem se (dispor) a zelar pela justa aplicação das leis, não importando a época em que isso (vir) a ocorrer, (dever), antes de mais nada, considerar a fragilidade daqueles sobre os quais o seu peso (recair).

Para preencherem adequadamente as lacunas da frase acima, os verbos indicados entre parênteses deverão flexionar-se na seguinte sequência:

- (A) disponha – viria – deveria – recairia
- (B) disponha – viesse – deveria – recaía
- (C) dispuser – venha – deverá – recairá
- (D) dispuser – virá – deveria – recaia
- (E) dispusesse – vinha – devesse – recaísse

Gabarito: C

Atenção: Para responder às questões de números 7 a 10, considere o texto a seguir:

[Dois fragmentos sobre História]

A História não é uma ciência. É uma ficção. Vou mais longe: assim como ocorre na ficção, há na História uma tentativa de reconstruir a realidade por meio de um processo de seleção de materiais. Os historiadores apresentam uma realidade cronológica, linear, lógica. Mas a verdade é que se trata de uma montagem, fundada sobre um ponto de vista. A História é escrita sob um prisma masculino. A História é escrita na perspectiva dos vencedores. Se fosse feita pelas mulheres ou pelos vencidos, seria outra. Enfim, há uma História dos que têm voz e uma outra, não contada, dos que não a têm. (...) Que diabo é a verdade histórica? Só algo que foi desenhado, e depois esse desenho estabelecido foi cercado de escuro para que a única imagem que pudesse ser vista fosse a que se quer mostrar como verdade. Nossa tarefa é tirar todo o escuro, saber o que é que ficou sem ser mostrado. (Adaptado de: SARAMAGO, José. As palavras de Saramago. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 254)

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O autor propõe que a História deva se constituir a partir de um empenho coletivo em:

- (A) Se fosse feita pelas mulheres (...) seria outra.
- (B) A História é escrita sob um prisma masculino.
- (C) (...) se trata de uma montagem, fundada sobre um ponto de vista.
- (D) (...) há uma História dos que não têm voz.
- (E) Nossa tarefa é tirar todo o escuro.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Com base no que afirma o texto, deve-se depreender que a História, vista como um discurso produzido por determinados sujeitos,

- (A) é uma narrativa que explicita com clareza os mecanismos de poder aos quais a maioria da população está sendo submetida.
- (B) somente traduz o ponto de vista de quem é capaz de reconhecer, porque os sofreu, os processos políticos e sociais mais adversos.
- (C) traduz tão somente o ponto de vista interessado e tendencioso de quem a narra, o que a dota de um caráter eminentemente parcial.
- (D) somente será legítima na medida em que representar a média das opiniões e valores dos indivíduos poderosos que a desenham.
- (E) é uma narrativa destituída de qualquer valor documental, pois a rigor não representa a perspectiva de nenhum dos setores sociais.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Ao se defrontar com a História, Saramago submete a História a uma rigorosa análise, considerando a História como um discurso, atribuindo à História certo caráter ficcional, que compromete a transparência da História.

Evitam-se as viciosas repetições do texto acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por:

- (A) submete-lhe – a considerando – atribuindo-a – compromete-lhe a transparência
- (B) submete-a – considerando-a – atribuindo-lhe – lhe compromete a transparência
- (C) lhe submete – considerando-a – atribuindo-lhe – compromete-lhe a transparência
- (D) a submete – considerando-lhe – atribuindo-a – lhe compromete a transparência
- (E) submete-a – a considerando – atribuindo-na – lhe compromete a transparência

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

É preciso corrigir, por apresentar irregularidades gramaticais e/ou defeito estrutural, a redação da seguinte frase:

- (A) Para que não haja senão um desenho parcial da História, é preciso iluminar aquilo que foi deixado à sombra, e assim surgirá a imagem integral de tudo o que a constituiu.
- (B) Saramago apresenta em seu texto uma visão bastante rigorosa da História, ao considerá-la um discurso que, nada tendo de científico, identifica-se com o da ficção literária.
- (C) O autor do texto deixa claro que a voz das camadas sociais menos prestigiadas jamais se representa no discurso da História, organizado na perspectiva dos vencedores.
- (D) Ao se posicionar diante da História, quando então Saramago julga-a um discurso em cuja carga ficcional se assemelha a ficção, afastando-a assim do estatuto de uma ciência.
- (E) Fossem as mulheres ou os vencidos os encarregados de narrar a História, esta certamente não se apresentaria na perspectiva pela qual a narram os homens e os vencedores.

Gabarito: D

Instruções: Para responder às questões de números 11 a 15, considere o texto que segue.

Na história da República das Províncias Unidas dos Países Baixos, a independência nacional e a expansão colonial marcharam de mãos dadas no decurso dos oitenta anos de guerra contra a Espanha (1568-1648). A historiografia tende basicamente a encarar de duas maneiras, que não são excludentes, as origens do império marítimo que os batavos começaram a edificar em fins do século XVI e que em boa parte chegou até a Segunda Guerra Mundial e a independência da Indonésia. A primeira maneira, estritamente monocausal, interpreta o surto ultramarino em função do imperativo de aceder às fontes de comércio e de riqueza que os embargos opostos pela Espanha à navegação da Holanda lhes negava; a segunda maneira, como uma das facetas do processo pelo qual a Holanda tornou-se, no umbral do seu Século de Ouro, "a primeira economia moderna" e a principal potência marítima. Portugal e os Países Baixos tinham uma longa história de relações comerciais quando, em 1580, o Reino uniu-se à monarquia plural dos Habsburgo madrilenos, na esteira da crise dinástica desencadeada pela morte de d. Sebastião no norte da África. Tais relações não poderiam escapar às consequências do conflito hispano-neerlandês, a começar pelos sucessivos embargos sofridos por navios batavos em portos da Península, medidas que afetavam o suprimento de certos produtos indispensáveis à economia das Províncias Unidas, em especial o sal português de que dependia a indústria da pesca, então uma das vigas mestras da prosperidade holandesa, além de produto crucial ao moeder negotie, isto é, às atividades mercantis da República no Báltico. Malgrado a guerra com a Espanha, as relações comerciais de Portugal com as Províncias Unidas contavam com a cumplicidade de autoridades e de homens de negócio lusitanos e com o contrabando capitaneado por testas de ferro estabelecidos em Lisboa, no Porto e em Viana, com o que se atenuaram os efeitos das medidas restritivas decretadas pela corte de Madri.

Obs.: 1. A República das Províncias Unidas dos Países Baixos foi estado europeu antecessor dos atuais Países Baixos. Segundo o organizador da obra de que foi retirado o excerto acima, nela a Holanda, que na realidade era uma das entidades que compunham a antiga República das Províncias Unidas dos Países Baixos, designa toda a confederação, como já se praticava no século XVII.

2. neerlandês: que ou aquele que é natural ou habitante do Reino dos Países Baixos (Holanda).

("Introdução" a O Brasil holandês (1630-1654). Seleção, introdução e notas de Evaldo Cabral de Mello. São Paulo: Penguin Classics, 2010, p. 11 e 12)

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Compreende-se corretamente do primeiro parágrafo:

(A) Os embargos aos Países Baixos quanto a sua livre presença nos mares foram início de relações equivocadas entre nações, a que se deve, entre outras, e em grande medida, a eclosão da Segunda Guerra Mundial.

(B) Sob império espanhol durante oitenta anos, a República das Províncias Unidas dos Países Baixos estabeleceu alianças com a Espanha no intuito de expandir-lhe a colonização, do que decorreu o estatuto de potência marítima para ambos os estados europeus.

(C) Estudos históricos evidenciam que os batavos se iniciaram na navegação em fins do século XVI, mantendo sua perícia incontestada até a Segunda Guerra Mundial e a independência da Indonésia.

(D) Tendo frustrada, por decisão dos espanhóis, sua pretensão de participar de certo tipo de comércio vantajoso, os batavos deram grande impulso a sua expansão ultramarina, início do grande império que acabaram por instituir.

(E) Embora haja duas maneiras de interpretar o papel da República das Províncias Unidas dos Países Baixos no panorama das grandes navegações, os dois pontos de vista coincidem ao eleger, cada um deles, uma causa única para a Holanda ter vivido seu Século de Ouro.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Observado o tratamento dado ao tema, é correta a seguinte afirmação sobre o que se tem no segundo parágrafo:

(A) A alusão à Península (Ibérica), em continuidade à alusão feita ao norte da África, confirma a grande dimensão territorial atingida pela guerra entre a Espanha e a República das Províncias Unidas dos Países Baixos.

(B) A união de Portugal com a Espanha é reportada como argumento definitivo em favor da superioridade do poder marítimo espanhol sobre as demais nações europeias.

(C) A morte de d. Sebastião no norte da África é mencionada como uma das relevantes consequências da união entre Portugal e Espanha em 1580.

(D) A referência à longa história de relações comerciais entre Portugal e Países Baixos tem o propósito de comprovar que o governo português, depois de 1580, honrou os compromissos legais já assumidos.

(E) Cita-se o conflito hispano-neerlandês para fundamentar as dificuldades que os Países Baixos passaram a ter em suas relações comerciais com Portugal a partir de 1580.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Considerada a situação de uso, está adequadamente compreendido o seguinte segmento do texto:

(A) se atenuaram os efeitos das medidas restritivas decretadas pela corte de Madri / os resultados auspiciosos da aplicação das leis de circunscrição impostas pela corte de Madri se dissiparam.

(B) no umbral do seu Século de Ouro / no início do seu Século de Ouro.

(C) uma das vigas mestras da prosperidade holandesa / o mais portentoso emblema da fartura holandesa.

(D) além de produto crucial ao moeder negotie / mais do que produto nefasto ao "moeder negotie".

(E) contrabando capitaneado por testas de ferro / contrabando cujo lucro era desfrutado pelos que representavam a outros homens de negócio.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Malgrado a guerra com a Espanha, as relações comerciais de Portugal com as Províncias Unidas contavam com a cumplicidade de autoridades e de homens de negócio lusitanos e com o contrabando capitaneado por testas de ferro estabelecidos em Lisboa, no Porto e em Viana, com o que se atenuaram os efeitos das medidas restritivas decretadas pela corte de Madri.

Considerada a frase acima, em seu contexto, é correto afirmar:

(A) Em com o que se atenuaram os efeitos das medidas restritivas decretadas pela corte de Madri, a substituição do segmento destacado por "mediante aos quais" mantém a correção e o sentido originais.

(B) O emprego de Malgrado impõe o entendimento de que a guerra com a Espanha não foi capaz de impedir que Portugal e as Províncias Unidas continuassem a estabelecer relações comerciais, efetuadas, então, por meio de manobras evasivas.

(C) Em contavam com a cumplicidade de autoridades e de homens de negócio lusitanos e com o contrabando capitaneado por testas de ferro, a sintaxe mostra que, embora sejam citados três distintos grupos de colaboração, somente dois segmentos constituem complemento do verbo.

(D) Se em vez de homens de negócio lusitanos tivesse sido empregada a forma "homens de negócios lusitanos", a clareza e o sentido originais da frase seriam mantidos.

(E) A forma capitaneado está empregada em conformidade com a norma padrão escrita, assim como o está a forma destacada em "Por conhecê-lo tão bem, a moça não acreditou que ele capitaniasse o contrabando".

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considere as assertivas que seguem, acerca de aspectos do excerto.

I. No segmento embargos opostos pela Espanha à navegação da Holanda (linhas 5 e 6), o acento indicativo da crase está corretamente empregado, mas seu uso seria indevido se, em lugar de a navegação, houvesse "aquele tipo de navegação".

II. A palavra então (linha 12) remete ao tempo em que se dão os fatos comentados pelo autor.

III. Na frase inicial do segundo parágrafo, a correlação entre as formas verbais empregadas evidencia que, em um cenário de ação prolongada, foi fixada uma outra ação, enquadrada em um espaço de tempo determinado.

IV. Em começaram a edificar (linha 3) o verbo auxiliar empresta um matiz semântico ao verbo principal, indicando a iminência da ação de edificar.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e III. (B) I e IV. (C) II e III. (D) II. (E) IV.

Gabarito: C

Atenção: Para responder às questões de números 16 a 18, considere o texto que segue.

Com 1.445 verbetes listados sob "ironia" na MLA Bibliografy de uma única década, por que o mundo precisaria de um outro livro sobre ironia? E essa listagem conta apenas uma parte da história – a parte literária: esse tópico tem sido abordado por especialistas em áreas tão diversas quanto linguística e ciências políticas, sociologia e história, estética e religião, filosofia e retórica, psicologia e antropologia. A ironia tem sido sempre localizada e estudada em literatura, artes visuais, música, dança, teatro, exposições de museu, conversas e argumentação filosófica, e essa lista pode crescer muito mais. Mesmo concordando que a maioria desses 1.445 verbetes são de artigos sobre "ironia em..." algum texto ou obra de algum artista, a quantidade de energia gasta ao se tentar compreender como e por que as pessoas escolhem se expressar dessa maneira bizarra continua a me espantar. Parece haver uma fascinação com a ironia – que eu obviamente também sinto – quer ela seja considerada um tropo retórico, quer um modo de ver o mundo.

Obs.: tropo retórico = figura de linguagem (HUTCHEON, Linda. A "cena" da ironia, em Teoria e política da ironia. Trad. Julio Jeha. UFMG: Belo Horizonte, 2000. p. 15)

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A alternativa que abriga uma ideia não expressa de maneira explícita, mas que está pressuposta no fragmento acima, é:

- (A) a autora sente um fascínio pela ironia.
- (B) os 1.445 verbetes listados sob "ironia" na MLA Bibliografy remetem à área literária.
- (C) a listagem das áreas em que a ironia tem sido localizada e estudada – literatura, artes visuais, música, dança, teatro, exposições de museu, conversas e argumentação filosófica – é passível de aumentar muito mais.
- (D) a autora concorda com o fato de que a maioria dos 1.445 verbetes citados seja composta de artigos em que se focalizou a ironia em algum texto ou obra de algum artista.
- (E) o espanto da autora quanto à energia gasta em estudos sobre a ironia é anterior à constatação que fez acerca dos 1.445 verbetes citados.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Análise do texto legitima o seguinte comentário:

- (A) Em a maioria desses 1.445 verbetes são de artigos sobre "ironia em...", a concordância foge às orientações da gramática normativa, que não prevê outra possibilidade que não seja a de o verbo vir no singular, concordando com a expressão partitiva.
- (B) O emprego de única expressa quão inusitada é a existência de tal quantidade de verbetes no tempo citado.
- (C) A forma verbal precisaria exprime possibilidade de ocorrência do fato, que, no contexto – o trecho constitui excerto da introdução da obra – é considerado de ocorrência muito pouco provável.
- (D) A argumentação desenvolvida comprova que os dois-pontos equivalem a "por isso".
- (E) Às vezes, o sufixo, juntamente com a ideia de diminuição, carrega tom depreciativo, como ocorre na palavra verbetes.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

... por que as pessoas escolhem se expressar dessa maneira bizarra...

O segmento destacado acima está grafado em conformidade com a norma-padrão escrita, o que também ocorre com o destacado na alternativa:

- (A) As pessoas escolhem se expressar dessa maneira bizarra por quê?
- (B) Você pode me informar o por quê dessa discussão?
- (C) Saiu correndo e quando lhe perguntaram porque não quis explicar nada.
- (D) Fazia muito uso da ironia por que muitos de seus colegas escolhiam se expressar dessa maneira bizarra.
- (E) O modo porque ela demonstrava seu afeto era sempre apreciado

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A redação que se apresenta de modo claro e em concordância com a modalidade escrita formal é:

- (A) Recebeu o valor extipulado e cumpriu com todas as obrigações às quais tinha se comprometido a realizar, mas mesmo assim, muitos não o consideraram um profissional à altura do empreendimento.
- (B) Na sala da secretária, o diretor deixou um bilhete – "Procurei o documento e não o achei" – e ela correu ao departamento jurídico para informá-lo que ele esteve aqui, procurou o documento e não o tinha achado.
- (C) Arguido sobre o trágico episódio, foi categórico: "Tomamos imediatamente as precauções que cabem, garantindo, inclusive, a assistência às famílias dos feridos, que haverão de precisar de nosso apoio".
- (D) Nem sempre as pessoas fazem juz ao crédito que nelas se deposita, muito por indiscutíveis falta de preparo e experiência para as funções que exercem, mas também por ansiar rápidas promoções na carreira.
- (E) Eles são tão intransigentes que descompoem qualquer candidato que apresente-se em trajes pouco formais ou até dependendo do caso, vestidos com adequação, mas de modo que lhes pareça obsoleto.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Está clara e correta, segundo a norma-padrão escrita, a seguinte frase:

- (A) Crítica das duas pesquisas cujo projeto ajudou a delinear, ela quis colaborar com ambos os grupos de estudiosos apontando os lugares-comuns que necessitariam ser evitados na análise das questões judaico-cristãs.
- (B) Quando for inquirir o réu, seja quais forem os argumentos já trazidos pelos advogado de defesa, procure intimidá-lo pela coerência de seu raciocínio e não pela verve indignada.
- (C) Os músicos ensaiaram a maior parte do repertório durante a semana, que era a última que tinham para fazê-lo e logo iniciaria a temporada, deixando para o fim os arranjos originais de que eles tinham grande preocupação.

(D) Não era razoável, como pareceu a grande parte dos moradores, as medidas propostas pelo líder comunitário, motivo dos protestos generalizados que tantos se ressentiram no último mês.

(E) A ideia de que deveriam ter prestado os primeiros socorros aos atingidos pelas fortes enxurradas, os atormentaram durante anos, o que os motivou a se envolverem em muitos trabalhos voluntários.

Gabarito: A

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.

"Ocorreu em nossos países uma nova forma de colonialismo, com a imposição de uma cultura alheia à própria da região. Cumpre avaliar criticamente os elementos culturais alheios que se pretendam impor do exterior. O desenvolvimento corresponde a uma matriz endógena, gerada em nossas próprias sociedades, e que portanto não é possível importar.

Precisamos levar sempre em conta os traços culturais que nos caracterizam, que não de alimentar a busca de soluções endógenas, que nem sempre têm por que coincidir com as do mundo altamente industrializado." ¹

O que há de extraordinário nessa citação? Nada, exceto a data. Ela não foi redigida no princípio do século XIX e sim no dia 29 de maio de 1993, exatamente um mês antes da redação deste artigo. Trata-se de um documento aprovado por vários intelectuais ibero-americanos, na Guatemala, como parte da preparação da III Conferência de Cúpula da região, a realizar-se em Salvador, na Bahia.

Conhecemos bem essa linguagem no Brasil. É o discurso do nacionalismo cultural, que começou a ser balbuciado com os primeiros escritores nativistas, e desde a independência não cessou, passando por vários avatares, com tons e modulações diversas. Ao que parece, nada envelheceu nessas palavras. Quase todos os brasileiros se orgulhariam de repeti-las, como se elas fossem novas e matinais, como se fôssemos contemporâneos do grito do Ipiranga. Nesses 171 anos, o Brasil passou do Primeiro para o Segundo Reinado, da Monarquia para a República Velha, desta para o Estado Novo, deste para a democracia, desta para a ditadura militar, e desta para uma nova fase de democratização. Passamos do regime servil para o trabalho livre – ou quase. De país essencialmente agrário transitamos para a condição de país industrial, e sob alguns aspectos nos aproximamos da pós-modernidade. Só uma coisa não mudou: o nacionalismo cultural. Continuamos repetindo, ritualmente, que a cultura brasileira (ou latino-americana) deve desfazer-se dos modelos importados e voltar-se para sua própria tradição cultural.

¹ Relato general de la "Cumbre Del pensamiento", Antigua-Guatemala, pp. 88 e ss.

(Adaptado de Sergio Paulo Rouanet. "Elogio do incesto". In: Mal-estar na modernidade: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 346-347)

(FCC – ISS/SP –2012)

Compreende-se corretamente que Sergio Paulo Rouanet

(A) faz uma citação e a desqualifica, pelo fato de expressar ideias consideradas ultrapassadas, embora reconheça seu mérito de datar o início de uma específica visão de colonialismo.

(B) se respalda em renomados intelectuais ibero-americanos para defender o posicionamento adotado no documento preparatório à III Conferência de Cúpula.

(C) inicia seu artigo com citação que apresenta fatos e descrição de processos, citação em que não se reconhece qualquer marca de atitude prescritiva sobre esses ou aqueles.

(D) desenvolve raciocínio que legitima a seguinte compreensão: o título do artigo caracteriza o que está denominado no texto como discurso do nacionalismo cultural.

(E) retifica equívoco sobre época de registro oficial de importante documento, pois considera que balizar corretamente é atitude essencial a intelectuais analistas da cultura.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP –2012)

Afirma-se com correção:

(A) O que há de extraordinário nessa citação? é uma pergunta retórica, pois o autor, ao formulá-la, não tem como objetivo receber uma resposta, mas apenas valer-se do questionamento como recurso argumentativo.

(B) A referência à data em que foi escrito o artigo permite ao autor evidenciar a atualidade de suas ideias, devido à aproximação temporal entre seu texto e o documento aprovado por vários intelectuais ibero-americanos.

(C) O segmento não foi redigida no princípio do século XIX e sim no dia 29 de maio de 1993 mostra que o autor considera o Brasil um país sempre em atraso no que se refere à exposição de conceitos.

(D) Ao referir-se à III Conferência de Cúpula da região, o autor sinaliza que a assembleia não contempla territórios que não sejam guatemaltecos.

(E) A referência às diversas formas de governo no Brasil demonstra o profundo conhecimento do autor acerca da realidade brasileira, o que torna consistente seu juízo positivo a respeito do que considera "nosso ritual".

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

É correto afirmar:

(A) (linha 12) O emprego de Quase impede que o leitor esclarecido atribua crédito à afirmação feita, dado o valor de dúvida que se insere na frase.

(B) (linha 13) Na correlação estabelecida pelo duplo emprego de como, explicita-se que o autor considera a autonomia política da nação como marco de um início.

(C) (linha 13) Ao mencionar como se fôssemos contemporâneos do grito do Ipiranga, o autor critica os que consideram os brasileiros um povo retrógrado.

(D) (linha 13) Nesses 171 anos é abrangência temporal cujo balizamento se dá, em linha que vai do presente para o passado, a partir do ano em que ocorre o ato da leitura.

(E) (linha 14) Se da Monarquia fosse substituído por desta, forma que se tem em outros trechos da sequência, o paralelismo no que se refere à forma de governo não seria prejudicado.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP –2012)

"Ocorreu em nossos países uma nova forma de colonialismo, com a imposição de uma cultura alheia à própria da região. Cumpre avaliar criticamente os elementos culturais alheios que se pretendam impor do exterior. O desenvolvimento corresponde a uma matriz endógena, gerada em nossas próprias sociedades, e que portanto não

é possível importar. Precisamos levar sempre em conta os traços culturais que nos caracterizam, que não de alimentar a busca de soluções endógenas, que nem sempre têm por que coincidir com as do mundo altamente industrializado."

A citação acima transcrita deixa entrever alguns de seus pressupostos. A alternativa que NÃO apresenta um desses pressupostos é:

- (A) A prática do colonialismo supõe a sujeição de uma comunidade, território, país ou nação realizada por outra geralmente mais desenvolvida.
- (B) Uma nova forma, seja qual for a natureza do fenômeno, constitui sempre um experimento, fato que justifica sua falta de aprimoramento, geradora de rejeições.
- (C) Nações podem lançar mão de mais de uma orientação política ou ideológica para manter sob seu domínio os destinos de uma outra.
- (D) A avaliação de elementos culturais nem sempre é realizada de forma competente.
- (E) Países desenvolvidos com base no crescimento industrial nem sempre são parâmetro para o desenvolvimento de outras nações.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP –2012)

É correta a seguinte assertiva:

- (A) (linha 3) O segmento não é possível importar é proposição que decorre necessária e logicamente das ideias, implícitas ou explícitas, presentes nos enunciados imediatamente anteriores.
- (B) (linha 7) Se o autor se referisse a mais de um documento, a frase estaria correta assim: "Tratam-se de uns documentos aprovados por vários intelectuais...".
- (C) (linha 6) Se, em vez de O que há de extraordinário nessa citação?, houvesse "Existe, nesta citação, aspectos extraordinários?", a correção original seria mantida.
- (D) (linhas 6 e 7) Em Ela não foi redigida no princípio do século XIX e sim no dia 29 de maio de 1993, a correlação entre as proposições ficaria mais evidente se houvesse uma vírgula depois do e, uso também correto.
- (E) (linhas 10 e 11) Em começou a ser balbuciado com os primeiros escritores nativistas, a palavra destacada exprime simultaneidade

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

O texto legitima o seguinte comentário:

- (A) (linha 17) Em Continuamos repetindo, a ideia de ação em processo é decorrência exclusiva da forma Continuamos.
- (B) (linha 6) A forma verbal foi redigida exprime fato passado considerado contínuo.
- (C) (linhas 8 e 9) A forma a realizar-se em Salvador exprime fato futuro em relação à data de redação do documento, mas passado em relação à data do artigo.

(D) (linhas 12 e 13) Em se orgulhariam de repeti-las, tem-se a expressão de um fato possível, mas considerado de pouca probabilidade.

(E) (linha 4) Em hão de alimentar, a forma verbal exprime, além da ideia de futuro, a de que o evento é desejado.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP –2012)

O segmento do texto que está adequadamente compreendido é:

(A) (linhas 1 e 2) uma cultura alheia à própria da região / um cabedal de conhecimentos desenraizado do seu lugar de origem.

(B) (linha 11) passando por vários avatares / resistindo a diversos crivos.

(C) (linhas 15 e 16) Passamos do regime servil para o trabalho livre / Do trabalho que exige força muscular para ser executado passamos para o trabalho industrializado.

(D) (linha 16) país essencialmente agrário / nação que não reconhece outro status social, político e econômico que não seja o dos habitantes das áreas agrícolas.

(E) (linhas 17 e 18) Continuamos repetindo, ritualmente / Continuamos a reiterar, como numa liturgia.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP –2012)

Só uma coisa não mudou: o nacionalismo cultural. Continuamos repetindo, ritualmente, que a cultura brasileira (ou latinoamericana) deve desfazer-se dos modelos importados e voltar-se para sua própria tradição cultural.

Considerado o trecho acima, é correto afirmar:

(A) A palavra Só está empregada com o mesmo valor do notado na frase "É ela só que arranja as flores nas cerimônias", isto é, como reforço demonstrativo do pronome, equivalendo a "mesmo", "próprio".

(B) A elipse da vírgula que antecede ritualmente não prejudica o sentido e a correção originais.

(C) Em (ou latino-americana), ou explora mais a aproximação dos conceitos que enlaça que a distinção entre eles.

(D) É legítima a substituição dos parênteses unicamente por travessões, pois somente eles manteriam o sentido e a correção originais.

(E) Se o autor fizesse referência a "povos", em vez de à "cultura" latino-americana, a correção exigiria que ambos os termos do gentílico estivessem no masculino e no plural.

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP –2012)

O desenvolvimento corresponde a uma matriz endógena, gerada em nossas próprias sociedades, e [que] portanto não é possível importar.

Propõe-se outra redação para a frase acima, a ser iniciada com "Não é possível importar o desenvolvimento...". Para que o sentido e a correção originais sejam mantidos, a conexão desse início com o segmento destacado deve ser feita mediante o uso de

- (A) contudo.
- (B) dado que.
- (C) se bem que.
- (D) no caso de.
- (E) onde.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP –2012)

A afirmação correta é:

- (A) Do ponto de vista estritamente gramatical, a substituição de os elementos culturais alheios que se pretendam impor por "os elementos culturais alheios que se imporem" preserva a correção.
- (B) Do ponto de vista estritamente gramatical, a substituição de hão de alimentar a busca de soluções endógenas, que nem sempre têm por "hão de alimentar a busca de uma solução, que nem sempre se mantém" preserva a correção.
- (C) A grafia de envelheceu está correta, como o está a de "rejuveneceu".
- (D) Em Passamos do regime servil para o trabalho livre – ou quase, o ajuste que o segmento destacado realiza recai sobre o segmento regime servil.
- (E) Do ponto de vista estritamente gramatical, a substituição de deve desfazer-se dos modelos importados por "se acaso se desfazerem dos modelos importados" preserva a correção.

Gabarito: B

Atenção: As questões de números 11 a 20 referem-se ao texto que segue.

Para combater o totalitarismo, basta compreender uma única coisa: o totalitarismo é a negação mais radical da liberdade. No entanto, a negação da liberdade é comum a todas as tiranias e não é de importância fundamental para compreender a natureza peculiar do totalitarismo. Contudo, quem não se mobiliza quando a liberdade está sob ameaça jamais se mobilizará por coisa alguma. Mesmo as admoestações morais, os protestos contra crimes sem precedentes na história, e não previstos nos Dez Mandamentos, serão de pouca valia. A própria existência de movimentos totalitários no mundo não totalitário, isto é, o apelo que o totalitarismo exerce sobre as pessoas que dispõem de todas as informações e que são alertadas diariamente contra ele, dá provas eloquentes da falência de toda a estrutura da moralidade, de todo o corpo de mandamentos e proibições que tradicionalmente traduziam e encarnavam as ideias fundamentais de liberdade e justiça em termos de relações sociais e instituições políticas.

Mesmo assim, muitos duvidam que essa falência seja real. Essas pessoas costumam achar que aconteceu algum acidente e que agora o dever é restaurar a ordem antiga, apelar ao antigo conhecimento do certo e do errado, mobilizar os velhos instintos de ordem e segurança. Rotulam quem fala e pensa de outra maneira de "profeta da catástrofe", cuja sombra ameaça toldar o sol que se levanta sobre o bem e o mal por toda a eternidade.

O cerne da questão é que os "profetas da catástrofe", os pessimistas históricos do final do século XIX e começo do século XX, de Burckhardt a Splengler, foram ultrapassados pela concretude de catástrofes de dimensões e horrores jamais previstos. No entanto, alguns desdobramentos poderiam ser e foram previstos. Embora pouco se tenham feito ouvir no século XIX, essas previsões se encontram no século XVIII, e foram negligenciadas porque

nada poderia justificá-las. Vale a pena saber, por exemplo, o que Kant tinha a dizer, em 1793, sobre o "equilíbrio de poder" como solução para os conflitos do sistema do Estado nacional europeu: "O chamado equilíbrio dos poderes na Europa é como a casa de Swift, que foi construída numa harmonia tão perfeita com todas as leis do equilíbrio que, quando um pássaro pousou sobre ela, ruiu imediatamente – um simples fantasma". O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados nacionais não foi um mero fantasma, mas ruiu exatamente conforme as previsões de Kant. [...]

(Hannah Arendt. "Sobre a natureza do totalitarismo: uma tentativa de compreensão". In: Compreender: formação, exílio e totalitarismo (ensaios) 1930-54. trad. Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 347-348)

(FCC – ISS/SP –2012)

Compreende-se corretamente do primeiro parágrafo:

- (A) o totalitarismo é derrotado quando se capta sua verdadeira essência, quando se entende como ela pode ser ampla.
- (B) a capacidade de reação das pessoas ao que as cerceia depende diretamente de terem tido experiências no enfrentamento de instituições políticas.
- (C) manifestações de repulsa contra massacres históricos não podem alertar a humanidade contra futuros crimes, se não estiverem apoiadas em preceitos religiosos.
- (D) ainda que a negação da liberdade exista no totalitarismo em seu mais alto grau, não é ela que o define.
- (E) todos os sistemas sociais opressores e violentos caracterizam-se por idêntica forma de aprisionamento.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP –2012)

A autora entende que

- (A) as ideias de "liberdade" e "justiça" são intraduzíveis, pois distintas configurações de mundo estruturam divergentes sistemas de valores.
- (B) pessoas que cotidianamente têm acesso a meios de comunicação de massa são mais esclarecidas, por isso percebem mais rapidamente as ameaças à integridade humana pela tirania.
- (C) o desejo do totalitarismo em contextos que propiciam a conscientização sobre os seus malefícios evidencia a carência dos princípios que já alicerçaram a ideia de liberdade e de justiça.
- (D) o poder é mais atraente para os que vivem num mundo livre do que para aqueles que vivem num mundo totalitário, por isso, para que se preservem a liberdade e a justiça, a vigilância dos primeiros deve ser maior.
- (E) as relações sociais e políticas contemporâneas estão falidas, como o comprovam os sistemas totalitários, que são evolução natural dos tradicionais movimentos totalitários no mundo.

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP –2012)

No segundo parágrafo,

- (A) (linha 10) Mesmo assim tem valor concessivo.
- (B) (linha 10) assim retoma exclusivamente o segmento em termos de relações sociais e instituições políticas.
- (C) (linha 10) o demonstrativo, em Essas pessoas, remete ao substantivo que será definido posteriormente, pois não há menção anterior alguma que o pronome possa retomar.
- (D) (linha 11) agora tem valor adversativo, como em "Dar palpite é fácil, agora fazer é difícil".
- (E) (linhas 11 e 12) a sequência que caracteriza o dever tem rigorosa equivalência sintática e semântica.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

O texto abona o seguinte entendimento:

- (A) os denominados "profetas da catástrofe" estão arraigados a práticas pouco racionais, como está sugerido em apelar ao antigo conhecimento do certo e do errado, mobilizar os velhos instintos de ordem e segurança.
- (B) a questão crucial a ser considerada no que se refere a profecias é que, por definição, ficam aquém dos fenômenos desastrosos que anunciam.
- (C) o maniqueísmo expresso em [d]o certo e [d]o errado e ordem e segurança é o sustentáculo da sociedade efetivamente livre e justa proposta pela autora.
- (D) há pessoas que entendem como fortuito e efêmero o esvaziamento dos tradicionais conceitos de liberdade e justiça, o que as motiva a reaverem os antigos valores que os alicercem novamente.
- (E) a noção de dever que aqueles que duvidam desenvolvem quanto a relações sociais e políticas é falha na origem, pois a dúvida permanente que caracteriza os céticos imobiliza sua ação.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP –2012)

Rotulam quem fala e pensa de outra maneira de "profeta da catástrofe", cuja sombra ameaça toldar o sol que se levanta sobre o bem e o mal por toda a eternidade.

Sobre a frase acima, em seu contexto, afirma-se com correção:

- (A) contém paráfrase literal da expressão "profeta da catástrofe".
- (B) a ação de "toldar" é considerada como tendo efetivamente atingido seu objetivo.
- (C) o emprego das aspas sinaliza que a autora defende o sentido pejorativo que a expressão adquiriu.
- (D) a substituição de cuja sombra ameaça toldar o sol por "a sombra dos quais ameaça toldar o sol" mantém o sentido e a correção originais.
- (E) sugere que os temerosos do "profeta da catástrofe", tendo como eternas as suas concepções, não as consideram passíveis de relativização.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP –2012)

No terceiro parágrafo,

(A) (linhas 14 e 15) o segmento os pessimistas históricos do final do século XIX e começo do século XX, de Burckhardt a Splengler restringe a abrangência da expressão os "profetas da catástrofe", mencionada anteriormente.

(B) (linha 16) No entanto indica, nesse particular emprego, a transição de um pensamento a outro, sem estabelecer, entre as ideias que articula, outro tipo de relação que não seja a de adição.

(C) (linha 16) no segmento poderiam ser e foram previstos, a correlação entre a hipótese expressa e a sua efetivação é firmada pela combinação entre ser e foram previstos.

(D) (linhas 16 e 17) o que se tem em Embora pouco se tenham feito ouvir no século XIX põe sob suspeição que essas previsões se encontram no século XVIII.

(E) (linha 17) foram negligenciadas exprime o resultado da particular condição expressa em nada poderia justificá-las.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP –2012)

Considere o trecho em que Kant é citado e as assertivas abaixo.

I. É plausível o entendimento de que a autora considera as palavras de Kant expressivo exemplo porque foram confirmadas posteriormente pelos fatos, mesmo não tendo, talvez, ecoado no momento em que ele as expressou, em função do contexto europeu.

II. A autora cita Kant como comprovação tanto da existência de previsões no século XVIII, quanto do fato de que as antecipações do filósofo sobre o equilíbrio dos poderes na Europa não se tenham feito ouvir no século XIX.

III. Com a expressão um simples fantasma, Kant não somente encerra o paralelismo estabelecido entre O chamado equilíbrio dos poderes na Europa e a casa de Swift, quanto caracteriza ambos os elementos.

O texto legitima o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) III, apenas.

(E) I, II e III.

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP –2012)

Considerado o seu emprego no texto, está adequadamente traduzido o seguinte segmento:

(A) (linha 3) quem não se mobiliza quando a liberdade está sob ameaça / quem não se põe em ação quando há ameaça à liberdade.

(B) (linha 4) as admoestações morais, os protestos contra crimes sem precedentes na história / os preceitos morais, as revoltas contra crimes históricos hediondos.

(C) (linha 5) serão de pouca valia / terão valor venal irrisório.

(D) (linha 7) dá provas eloquentes da falência / demonstra de modo exuberante a insolvência.

(E) (linha 15) ultrapassados pela concretude de catástrofes / tornados obsoletos pela magnitude de desastres naturais.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

É correta a seguinte afirmação:

(A) Em aconteceu algum acidente (linhas 10 e 11), o pronome tem valor idêntico ao que tem na frase "Com essa dedicação, tem obtido algum elogio da crítica especializada".

(B) Em alguns desdobramentos (linha 16), o pronome foi usado para indicar, de modo indeterminado, indivíduos da espécie referida pelo substantivo.

(C) A classe de palavras a que pertencem bem e mal (linha 13) é distinta da classe a que pertence a palavra destacada em "Disse-lhe um sim bastante acanhado".

(D) Em Vale a pena saber (linhas 17 e 18), o acento indicativo da crase não é exigido, por isso, em "Quanto à pena de perda de liberdade: é de rigor menor que o da pena de reclusão", seu uso está incorreto.

(E) A sintaxe da frase quando um pássaro pousou sobre ela (linha 20) propicia que seja transposta para a voz passiva.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP –2012)

O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados nacionais não foi um mero fantasma, mas ruiu exatamente conforme as previsões de Kant.

Outra pontuação para a frase acima, que mantém o sentido e a correção originais, é:

(A) O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados nacionais, não foi um mero fantasma (mas: ruiu exatamente conforme as previsões de Kant).

(B) O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados nacionais não foi: um mero fantasma; mas ruiu, exatamente, conforme as previsões de Kant.

(C) O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados nacionais não foi um mero fantasma. Mas ruiu exatamente, conforme as previsões de Kant.

(D) O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados, nacionais, não foi um mero fantasma – mas ruiu; exatamente conforme as previsões de Kant.

(E) O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados nacionais não foi um mero fantasma; mas ruiu, exatamente conforme as previsões de Kant.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP –2012)

[...] Canções não resolvem nenhum problema nem aliviam qualquer sofrimento – elas não podem dominar o passado de uma vez por todas ou desfazê-lo em nenhuma de suas partes. Mas podem, à maneira de Homero, "endireitar a história com palavras mágicas para encantar os homens para sempre". E podem, muitas vezes, reconciliar cada um de nós com seu próprio passado, narrando-o a nós mesmos e a outros. A narrativa moldada pela canção tem sempre o mundo como ponto de partida: ela abre trilhas no emaranhado das coisas humanas, opina sobre elas, discute quanto valem, dá caráter público àquilo cujo conhecimento estaria, num primeiro momento, fechado no coração do homem, e expõe de modo transparente a verdade íntima dos sentimentos humanos. (Heloisa Maria Murgel Starling. "Música popular brasileira: outras conversas sobre os jeitos do Brasil".)

Dentre as frases abaixo, que reduzem o que se tem no trecho, a que mais abrange ideias fundamentais é:

(A) Mesmo não podendo curar nossas dores, a canção nos faz compreender melhor nosso passado, propiciando um apaziguamento de nossas inquietações.

(B) Homero encanta os homens para sempre, assim como pode fazer a canção, mesmo não tendo o poder de dominar efetivamente o passado ou de anular uma das suas partes.

(C) A canção não tem a capacidade de agir diretamente sobre a realidade, mas, ao modelar uma história, magicamente ilumina o que está obscuro, em nós próprios ou no que está a nosso redor.

(D) A narrativa que uma canção emoldura, endireitando o que passou com palavras mágicas que encantam os homens para sempre, tem sempre a realidade como ponto de partida.

(E) A canção, ao tratar das coisas humanas, o faz de maneira a procurar entendê-las, propiciando o compartilhamento de experiências, até as mais íntimas.

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP –2012)

A única frase que, do ponto de vista semântico, NÃO está comprometida é:

(A) Há muito tempo o rapaz está submerso; se ele demorar mais para imergir, pode correr perigo de morte.

(B) Nunca vi uma chuva que não dá um minuto de trégua; essa intermitência me angustia.

(C) Distratava tanto a cunhada, que ela deixou de visitá-los.

(D) Quando o temporal se anunciou, mandou arrear o cavalo e partiu imediatamente.

(E) Delatou a pupila há meia hora, por isso não está enxergando bem.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP –2012)

O papel da mulher está definitivamente ligado ao grupo social no qual está inserido, à medida que a questão transcende o âmbito da família.

Considerado o padrão culto escrito, é correto afirmar sobre a frase acima:

(A) Está redigida corretamente.

(B) Necessita de uma alteração na pontuação – o emprego de vírgula depois de "social" – para que, do ponto de vista semântico, seja aceitável.

(C) Necessita de duas correções: a substituição de "inserido" por "inserida" e a substituição de "à medida que" por "na medida em que".

(D) Necessita de uma única correção: o emprego de "transcende ao âmbito" em lugar de "transcende o âmbito".

(E) Necessita de duas correções: a substituição de "no qual está inserido" por "em que se insere" e a substituição de "à medida que" por "a medida em que".

Gabarito: C

Atenção: As questões de números 24 e 25 referem-se ao texto abaixo.

Acredito que os interessados se mostram aptos à função para a qual estão se candidatando quando agem com ponderação diante de cada desafio, ou seja, reflete-se sobre o caso proposto e procura-se avaliar de forma imparcial os possíveis aspectos divergentes que nele estejam em jogo. Esse bom-senso lhes permitirá antecipar consequências futuras. Quando expressam sua opinião, que o faça com decoro e cuidado, para garantir sua real intenção.

(FCC – ISS/SP –2012)

No primeiro período do texto,

(A) com o intuito de observar-se o paralelismo de construção, seria cabível a substituição de reflete-se e procura-se avaliar por, respectivamente, "quando refletem" e "quando procuram avaliar".

(B) há um equívoco de construção, pois temos dois segmentos preposicionados – à função e para a qual estão se candidatando – em relação de dependência com a mesma palavra – aptos.

(C) nenhuma alteração merece ser sugerida, pois o conjunto está organizado em conformidade com as diretrizes do padrão culto escrito.

(D) a frase introduzida por ou seja poderia ser eliminada, pois seu conteúdo é pleonástico, nada acrescentando ao já dito: "ponderar" implica, por si só, a ideia de "refletir" e "avaliar de forma imparcial".

(E) com o intuito de observar-se a adequada correlação entre as formas verbais empregadas, e notando-se o emprego de se mostram e estão, no início da frase, teria de haver obrigatoriamente a substituição de estejam por "estão".

Gabarito: A**(FCC – ISS/SP –2012)**

Considerados os dois últimos períodos, é correto afirmar:

(A) ambas as frases não necessitam de aperfeiçoamento, pois apresentam-se claras e corretas.

(B) o emprego de Esse é equivocado, pois o pronome não pode retomar palavra (bom-senso) que não tenha sido mencionada explicitamente antes.

(C) com o intuito de observar maior clareza, seria cabível a substituição de antecipar consequências futuras por "prever desdobramentos das ações a serem realizadas".

(D) o segmento que o faça com decoro e cuidado contém uma impropriedade, que seria sanada com a substituição de "o" por "a".

(E) para evitar repetição e propiciar maior clareza, seria cabível a substituição do segmento para garantir sua real intenção por "para garantir a própria intenção".

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP –2012)

A frase em que a ortografia está adequada ao padrão culto escrito é:

(A) À mínima contrariedade, exarcebava-se de tal maneira que seus excessos verbais eram já conhecidos de todos.

(B) A expontaneidade com que se referiu ao local como "impestado" fez que todo o auditório explodisse em risos.

(C) Quanto à infraestrutura, será necessário reconstruí-la em prazo curto, mas sem que haja qualquer tipo de displcência.

(D) O docente não viu como retaliação a rasura no cartaz que afixara, mas sua intenção era advertir quanto ao desleixo com a coisa pública.

(E) A obra faraônica será uma exressência naquela paisagem bucólica, mas ninguém teve hêsito em convencer os responsáveis da necessidade de revisão do projeto.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP –2012)

A frase em que a palavra destacada está empregada corretamente é:

(A) Só mesmo ele, com sua ousadia, podia ter-se arrogado em certos direitos.

(B) Percebeu que o que fizera era uma exorbitância com suas funções.

(C) No dia seguinte da postagem da carta, ela já a recebia em casa.

(D) Sua função lhe incompatibilizou com muitos colegas.

(E) Depois de anos, resignou-se definitivamente àquele modo de vida precário.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP –2012)

Os artesãos mais velhos não queriam deixar a praça. Os artesãos jovens queriam deixar a praça. O espaço público oferecido em troca da praça era mais precário que ela.

A proposta é organizar as frases acima num único período, com os arranjos necessários para que o conjunto fique claro, sem repetições e correto. A alternativa que atende a esses quesitos é:

(A) Artesãos mais velhos e mais jovens eram contraditórios: os primeiros não queriam deixar a praça, enquanto os outros não se importavam, mesmo ao receber em troca um espaço mais precário.

(B) Contrariamente ao que desejavam os artesãos mais velhos, os artesãos jovens queriam deixar a praça, ainda que o espaço público oferecido em troca fosse mais precário.

(C) Foi oferecido um espaço público, entretanto precário, para os artesãos deixarem a praça, mas os mais velhos não quiseram, diferente dos jovens que aceitaram.

(D) De um lado, os artesãos mais velhos, do outro os jovens, que queriam deixar a praça e ir para o espaço público oferecido em troca, mas os primeiros, não, que era mais precário.

(E) Embora o espaço oferecido sendo mais precário que o outro, os artesãos jovens queriam deixar em troca a praça, que os mais velhos não desejavam.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP –2012)

Considerado o padrão culto escrito, a alternativa que apresenta frase correta é:

(A) Depois de muita hesitação, convim com as condições da compra e assinei um documento, cuja linguagem é bastante técnica, declarando irrevogáveis as cláusulas do contrato.

(B) Por mais que queiramos negar envolvimento dos menores no distúrbio, podem haver fatos que desconheçamos, por isso acataremos as orientações que advenham do episódio.

(C) Pelo que dissestes sobre a incrustação das joias, mereces parabéns, e também pela competência, pois, sem tê-las sequer mostrado à interessada, a tornou uma feliz compradora.

(D) A especialista à qual se deve as pesquisas educacionais diz que cada uma das escolas que se proporam a fornecer dados declararam o motivo particular que as pôs em movimento.

(E) As terras de que essa espécie de vinho provêm são as do tipo mais recomendáveis para a cultura da videira, motivo pelo qual são tão valorizadas e desejadas por viticultores.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

A frase que se apresenta redigida de forma clara e correta é:

(A) Não quero e não devo contar qual foi a confusão em que me meti, nem porque idas e vindas acabei percebendo o real perigo que corria.

(B) Todos estando bastante, ou excessivamente, contrariados, nesse diapasão nada se podia fazer para acalmar o representante dos funcionários, cujo apoio sustentaria o evento.

(C) O debate seguia acalorado entre o jornalista e o entrevistado, sendo por essa razão o convite feito a um mediador, pois de sua presença dependia o impasse.

(D) Pior do que hostilizá-los é fazer os trabalhadores acreditarem que qualquer outro modo de reconhecimento pelo seu esforço, que não seja a justa remuneração, é tão honesto quanto ela.

(E) O indivíduo contribui com a cidadania, quando se posiciona a favor dos direitos, porém corrompe com a ética, se fizer contra os preceitos morais.

Gabarito: D

Matéria: Raciocínio Lógico**Questões cobradas no último concurso da RFB**

Em um teste de hipóteses bilateral, com nível de significância α , cujas estatísticas de teste calculadas e tabeladas são designadas por T_c e $T_{\frac{\alpha}{2}}$, respectivamente, pode-se afirmar que:

- a) se $-T_{\frac{\alpha}{2}} \leq T_c \leq T_{\frac{\alpha}{2}}$, rejeita-se H_0 .
- b) se $-T_{\frac{\alpha}{2}} \leq T_c \leq T_{\frac{\alpha}{2}}$, não se pode rejeitar H_0 .
- c) a probabilidade de se rejeitar H_0 , sendo H_0 verdadeira, é igual $\frac{\alpha}{2}$.
- d) ocorre erro tipo I quando se aceita H_0 e H_0 é falsa.
- e) se α for igual a 5%, então a probabilidade de ocorrer erro tipo II é 95%.

Gabarito: B

Se é verdade que alguns adultos são felizes e que nenhum aluno de matemática é feliz, então é necessariamente verdade que:

- a) algum adulto é aluno de matemática.
- b) nenhum adulto é aluno de matemática.
- c) algum adulto não é aluno de matemática.
- d) algum aluno de matemática é adulto.
- e) nenhum aluno de matemática é adulto.

Gabarito: C

Um polígono regular possui 48 diagonais que não passam pelo seu centro. A partir desta informação, pode-se concluir que o número de lados desse polígono é igual a:

- a) 12
- b) 36
- c) 24
- d) 48
- e) 22

Gabarito: A

Ana está realizando um teste e precisa resolver uma questão de raciocínio lógico. No enunciado da questão, é afirmado que: "todo X_1 é Y . Todo X_2 , se não for X_3 , ou é X_1 ou é X_4 . Após, sem sucesso, tentar encontrar a alternativa correta, ela escuta alguém, acertadamente, afirmar que: não há X_3 e não há X_4 que não seja Y . A partir disso, Ana conclui, corretamente, que:

- a) todo Y é X_2 .
- b) todo Y é X_3 ou X_4 .

- c) algum X_3 é X_4 .
- d) algum X_1 é X_3 .
- e) todo X_2 é Y .

Gabarito: E

Duas estudantes de química, Sara e Renata, estão trabalhando com uma mistura de amônia e água. Renata está trabalhando com a mistura de amônia e água, na proporção de 5:9, ou seja: 5 partes de amônia para 9 partes de água. Sabe-se que Sara está trabalhando com a mistura de amônia e água na proporção de 8:7, ou seja: 8 partes de amônia para 7 partes de água. Desse modo, para se obter uma mistura de amônia e água na proporção de 1:1, as misturas de Sara e Renata devem ser misturas, respectivamente, na proporção:

- a) 8:15
- b) 7:35
- c) 30:7
- d) 35:7
- e) 32:5

Gabarito: Anulada

Considere a função bijetora f , de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = (x^2 - 1)$, se $x \geq 0$ e $f(x) = (x - 1)$, se $x < 0$, em que $\mathbb{R}$ é o conjunto de números reais. Então os valores da função inversa de f , quando $x = -8$ e $x = 8$ são, respectivamente, iguais a:

- a) $-7; 3$
- b) $-7; -3$
- c) $1/9; 9/63$
- d) $-1/9; -9/63$
- e) $-63; 9$

Gabarito: A

O cosseno de um ângulo x , com $\pi/2 < x < \pi$, é igual a $-7/25$. Desse modo, a tangente de $x/2$ é igual a:

- a) $-4/3$
- b) $4/3$
- c) $-3/2$
- d) $3/23$
- e) 1

Gabarito: B

Em um cofre estão guardados 5 anéis: dois de ouro e três de prata. Aleatoriamente, retiram-se dois anéis do cofre, um após o outro e sem reposição. Define-se a variável aleatória X igual a 1 se o primeiro anel retirado é de prata, e

igual a 0 se este é de ouro. De modo análogo, define-se a variável aleatória Y igual a 1 se o segundo anel é de prata, e 0 se este é de ouro. Desse modo, a covariância de X e Y — $\text{Cov}(X, Y)$ — é igual a:

- a) 0
- b) 1
- c) -1
- d) $3/50$
- e) $-3/50$

Gabarito: E

A matriz quadrada A , definida genericamente por $A = a_{ij}$, é dada por $a_{11} = 0$; $a_{12} = -4$; $a_{13} = 2$; $a_{21} = x$; $a_{22} = 0$; $a_{23} = (1 - z)$; $a_{31} = y$; $a_{32} = 2z$ e, por último, $a_{33} = 0$. Desse modo, para que a matriz A seja uma matriz antissimétrica, os valores de a_{21} , a_{23} , a_{31} e a_{32} deverão ser, respectivamente, iguais a:

- a) $4; -2; -2; -2$.
- b) $4; -2; 2; -2$.
- c) $4; 2; -2; -2$.
- d) $-4; -2; 2; -2$.
- e) $-4; -2; -2; -2$.

Gabarito: C

Considere a reta R_1 dada pela equação $3y = -4x$ e a circunferência C_1 , dada pela equação $x^2 + y^2 + 5x - 7y - 1 = 0$. A partir disso tem-se que:

- a) R_1 é tangente à C_1 e o centro de C_1 é o ponto $(-5/2; 7/2)$.
- b) R_1 é exterior à C_1 e o centro de C_1 é o ponto $(-5/2; 7/2)$.
- c) R_1 é secante à C_1 e o centro de C_1 é o ponto $(5/2; 7/2)$.
- d) R_1 é secante à C_1 e o centro de C_1 é o ponto $(-5/2; 7/2)$.
- e) R_1 é secante à C_1 e o centro de C_1 é o ponto $(5/2; -7/2)$.

Gabarito: Anulada

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O segundo termo da sequência aritmética (a_n) , de razão 9, é igual ao oitavo termo da sequência geométrica (b_n) , de razão $-1/2$. Além disso, os quintos termos das duas sequências são iguais.

Nessas condições, o valor da soma infinita S , dada por

$$S = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n + \dots,$$

é igual a

- (A) 288.
- (B) 256.
- (C) 216.
- (D) 192.
- (E) 188.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Os matemáticos definem diferentes tipos de médias entre dois números positivos e, para cada aplicação, escolhem qual o tipo mais adequado a ser utilizado. A média harmônica H entre os números positivos a e b , por exemplo, é definida como o inverso da média aritmética dos inversos desses números, ou seja,

$$H = \frac{1}{\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2}}$$

A média aritmética dos números 5 e 20 supera a média harmônica desses mesmos números em

- (A) 4 unidades.
- (B) 4,25 unidades.
- (C) 4,5 unidades.
- (D) 4,75 unidades.
- (E) 5 unidades.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Um dos diretores de uma pequena indústria têxtil fez a seguinte afirmação durante uma reunião da diretoria: Se todas as matérias-primas forem entregues no prazo e nenhuma máquina de tingimento sofrer avaria, então o setor de produção conseguirá atingir a meta de setembro. Ao final do mês, porém, constatou-se que a meta de setembro não foi atingida pelo setor de produção. Considerando que a análise do diretor estava certa, é correto concluir que, necessariamente,

- (A) pelo menos uma matéria-prima não foi entregue no prazo ou uma máquina de tingimento sofreu avaria.
- (B) nem todas as matérias-primas foram entregues no prazo e pelo menos uma máquina de tingimento sofreu avaria.
- (C) as matérias-primas não foram entregues no prazo ou todas as máquinas de tingimento sofreram avaria.
- (D) nenhuma matéria-prima foi entregue no prazo e pelo menos uma máquina de tingimento sofreu avaria.

(E) algumas matérias-primas foram entregues fora prazo, mas nenhuma máquina de tingimento sofreu avaria.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O preço à vista de um apartamento é R\$ 210.000,00. Jorge fez uma proposta ao proprietário para adquirir esse imóvel pagando o em três parcelas iguais, a primeira à vista, a segunda após 1 ano e a terceira depois de 2 anos. O proprietário aceitou a proposta, desde que fossem cobrados juros compostos de 100% ao ano sobre o saldo devedor após o pagamento de cada parcela. Nas condições impostas pelo proprietário, o valor de cada uma das três parcelas a serem pagas por Jorge, em reais, deverá ser igual a

(A) 120.000,00.

(B) 90.000,00.

(C) 100.000,00.

(D) 70.000,00.

(E) 130.000,00.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Há dois anos, Marcelo recebeu R\$ 100.000,00 como resultado do fechamento de um negócio e decidiu investir esse dinheiro no mercado financeiro. Após conversar com um consultor, ele aplicou parte do valor em um fundo de ações A e, o restante, em um investimento estruturado B. Marcelo acaba de resgatar o valor completo das duas aplicações, totalizando R\$ 137.800,00. De acordo com o relatório elaborado pelo consultor, no período de 2 anos, o fundo A rendeu o equivalente a 0,8% ao mês, enquanto que o investimento B rendeu o equivalente a 2,2% ao mês, com ambos os rendimentos calculados no regime de juros compostos. O valor, em reais, aplicado por Marcelo, há dois anos, no fundo de ações A foi de

Dados:

$$(1,008)^{12} \approx 1,1$$

$$(1,022)^{12} \approx 1,3$$

(A) 45.000,00.

(B) 50.000,00.

(C) 55.000,00.

(D) 60.000,00.

(E) 65.000,00.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Em um campeonato de futebol, as equipes recebem 3 pontos a cada vitória, 1 ponto por empate e não recebem ponto quando são derrotadas. Faltando somente a última rodada para ser disputada, apenas a equipe X, com 74 pontos, e a equipe Y, com 73 pontos, ainda têm chance de vencer o campeonato. O campeão será aquele que somar mais pontos ao final da última rodada, sendo que, em caso de empate, os critérios estabelecidos no regulamento indicam que a equipe Y será a campeã. Considerando os adversários de cada equipe na última rodada, analistas esportivos estimaram, para as equipes X e Y, as seguintes probabilidades para os jogos que decidirão o torneio:

Equipe	Adversário na última rodada	Probabilidade de vitória	Probabilidade de empate	Probabilidade de derrota
X	P	50%	30%	20%
Y	Q	80%	10%	10%

Admitindo que os resultados dos jogos das equipes X e Y na última rodada sejam independentes, a probabilidade de que a equipe X seja campeã, de acordo com a estimativa dos analistas, é igual a

- (A) 50%.
- (B) 55%.
- (C) 58%.
- (D) 60%.
- (E) 63%.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Quando eu era criança, pensava que a felicidade só chegaria quando eu fosse adulto, ou seja, autônomo, respeitado e reconhecido pelos outros como dono do meu nariz. Contrariando essa minha previsão, alguns adultos me diziam que eu precisava aproveitar bastante minha infância para ser feliz, pois, uma vez chegado à idade adulta, eu constataria que a vida era feita de obrigações, renúncias, decepções e duro labor. Cheguei à conclusão de que, ao longo da vida, nossa ideia da felicidade muda: quando a gente é criança ou adolescente, a felicidade é algo que será possível na idade adulta; quando a gente é adulto, a felicidade é algo que já se foi: a lembrança idealizada (e falsa) da infância e da adolescência como épocas felizes. A felicidade é uma quimera que seria sempre própria de uma outra época da vida - que ainda não chegou ou que já passou.

(Disponível em: ccalligari@uol.com.br)

A partir do texto, afirma-se corretamente:

- (A) É conclusão do autor que a felicidade é uma utopia, uma vez que se tem a ilusão de que ela está sempre fora de alcance, ora no passado, ora no futuro.
- (B) A ideia que o autor mantinha na infância sobre a possibilidade de alcançar a felicidade quando adulto se confirmou futuramente.

- (C) O conselho que o autor recebeu de adultos quando criança possibilitou-lhe aproveitar melhor a infância, época em que imaginava ser de fato feliz.
- (D) O autor deduz erroneamente que apenas os adultos podem alcançar a felicidade, ressentindo-se, assim, de não ter usufruído os fugazes momentos felizes da infância.
- (E) Deduz-se que os adultos que contrariaram a ideia de felicidade manifestada pelo autor quando criança tiveram, eles próprios, uma vida adulta marcada por decepções e renúncias aos projetos forjados na infância.

Gabarito: A

Para responder às questões de números 27 e 28, considere o texto abaixo.

Na narrativa tradicional, o narrador é em geral onisciente. Para citar um exemplo clássico: no Dom Quixote, de Cervantes, ele possui livre acesso à consciência da personagem principal. O Quixote personagem sabe menos a seu próprio respeito e a respeito daquilo que acontece do que o narrador de Cervantes. Este último tem garantida a distância que o separa do Quixote herói, e por isso é capaz de delimitar conscientemente os disparates do seu personagem. Isso explica o episódio em que o Cavaleiro da Triste Figura toma moinhos de vento por gigantes que, no seu delírio, é preciso combater. Mas hoje os tempos são outros, o universo se tornou complexo, os detalhes se multiplicaram e abriram passagem à alienação, à visão parcelada do mundo, em resumo: à falsa consciência. Um dos resultados desse desdobramento histórico, em termos artísticos, foi o narrador insciente, que não sabe nada, ou quase nada, tanto quanto o seu anti-herói (que é derrotado pelos obstáculos em vez de derrotá-los).

(Adaptado de: Modesto Carone (prefácio). Essencial Franz Kafka. Penguin/Companhia das Letras, 2011, edição digital.)

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere o que se afirma abaixo a respeito das estratégias argumentativas do texto.

- I. A obra Dom Quixote, de Cervantes, é citada para embasar o argumento de que na narrativa tradicional existem personagens que apresentam uma falsa consciência de si mesmos, a qual é inacessível para o próprio narrador.
- II. Para introduzir o conceito de narrador insciente, que não sabe nada, ou quase nada, o autor recorre à comparação entre este e um narrador onisciente, ou seja, aquele que possui livre acesso à consciência da personagem principal.
- III. A partir da definição de anti-herói apresentada, é possível inferir que um herói derrota os obstáculos com que depara.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II.
- (B) I e III.
- (C) I e II.
- (D) II e III.
- (E) III.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considerando os argumentos apresentados, é correto concluir que a noção de “falsa consciência”

- (A) decorre da complexidade do mundo atual.
- (B) é causa da visão fragmentada do mundo.
- (C) opõe-se à noção de anti-herói.
- (D) provoca o desaparecimento do narrador onisciente.
- (E) refuta a perenidade dos obstáculos a serem derrotados pelas personagens.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em geral, os funcionários de empresas de tecnologia não permanecem muito tempo na mesma companhia, mudando várias vezes de emprego ao longo de suas carreiras. No entanto, a empresa de tecnologia X é conhecida por conseguir reter seus funcionários por períodos de tempo muito maiores do que a média do mercado. Segundo seu diretor de recursos humanos, esse resultado é consequência do ambiente de trabalho na empresa X, que é bem mais informal e menos hierarquizado quando comparado ao de outras companhias do setor. Qual das proposições listadas abaixo, se verdadeira, sustenta mais fortemente a explicação do diretor de recursos humanos para o sucesso da empresa X na retenção de seus funcionários?

- (A) Os consumidores de produtos da área de tecnologia valorizam a informalidade, que normalmente é associada à ideia de inovação.
- (B) A maioria dos funcionários mais antigos da empresa X teve uma única experiência profissional na área de tecnologia antes de ser contratado por essa companhia.
- (C) Os profissionais da área de tecnologia costumam optar pela mudança de emprego quando são alocados em projetos pouco desafiadores.
- (D) A rigidez e o formalismo nas relações profissionais inibem alguns processos criativos que os funcionários da área de tecnologia consideram essenciais para o seu trabalho.
- (E) Em ambientes mais informais, as pessoas tendem a evitar a manifestação de insatisfações sobre as condições de trabalho, para não atrapalhar a harmonia do grupo.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

No Brasil, apenas 15% dos assassinatos são esclarecidos pela polícia. Para outros ilícitos, as taxas são ainda mais acanhadas. Isso significa que, se o lucro esperado com a materialização do crime for alto, cometê-lo é uma decisão perfeitamente racional. A chance de ser identificado, afinal, é pequena, e a de ser condenado e cumprir pena, ainda menor. A título de comparação, no Reino Unido e na França, os índices de solução de homicídios são de 90% e 80%, respectivamente. Com números assim, não surpreende que as taxas de criminalidade sejam altas no Brasil.

(Hélio Schwartzman. Folha de São Paulo, 01/05/2018, p. A2.)

No texto, o colunista expõe argumentos que procuram explicar as elevadas estatísticas associadas à ocorrência de crimes no Brasil. Dentre as medidas apresentadas abaixo, todas com o objetivo de reduzir as taxas de criminalidade brasileiras, a única que pode ser justificada por tais argumentos é:

- (A) a duplicação das vagas nos presídios brasileiros, que enfrentam crises de superlotação.
- (B) a melhoria do sistema de educação público, de modo a equipará-lo com o privado.
- (C) a redução da maioridade penal, que atualmente é de 18 anos, para os 16 anos.
- (D) o investimento em programas sociais que tenham como meta a erradicação da pobreza.
- (E) a utilização de técnicas científicas avançadas e novas tecnologias nas investigações policiais.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A negação da proposição

"se eu estudo, eu cresço"

pode ser escrita como

- (A) "se eu não estudo, eu não cresço".
- (B) "se eu não cresço, eu não estudo".
- (C) "cresço e não estudo".
- (D) "estudo e não cresço".
- (E) "se eu cresço, eu não estudo".

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere as seguintes premissas:

- Se eu vou para a academia, eu durmo bem. - Eu durmo bem e me alimento bem. - Eu me alimento bem ou trabalho o dia inteiro.

A partir dessas premissas, uma conclusão válida é

- (A) "eu trabalho o dia inteiro e me alimento bem".
- (B) "se eu trabalho o dia inteiro, eu durmo bem".
- (C) "eu vou para a academia e durmo bem".
- (D) "se eu vou para a academia, eu trabalho o dia inteiro".
- (E) "eu vou para a academia ou trabalho o dia inteiro".

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em uma pesquisa sobre a preferência dos consumidores, quatro fragrâncias de um detergente foram apresentadas a um grupo de 200 pessoas:

- lavanda - coco - limão - maçã

Cada pessoa entrevistada teve de escolher as fragrâncias que julgava agradáveis, escolhendo, no mínimo, uma e, no máximo, as quatro.

Tabulados os dados da pesquisa, concluiu-se que:

- nenhuma pessoa entrevistada gostou de exatamente duas fragrâncias. - 120 das pessoas entrevistadas gostaram da fragrância de coco, mas nenhuma delas gostou apenas dessa fragrância. - 10 pessoas gostaram apenas da fragrância de lavanda e outras 10 gostaram apenas da fragrância de limão. - 85 das pessoas entrevistadas não gostaram da fragrância de maçã. - todas as pessoas entrevistadas que gostaram da fragrância de maçã gostaram, também, da fragrância de limão. - todas as pessoas entrevistadas que gostaram das fragrâncias de lavanda e coco não gostaram da fragrância de maçã.

As duas fragrâncias mais escolhidas pelos entrevistados foram

- (A) limão e lavanda.
- (B) limão e coco.
- (C) maçã e limão.
- (D) lavanda e coco.
- (E) lavanda e maçã.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Um avô aconselha a seu neto:

“Se você for estudioso e esforçado, ou se for paciente e ambicioso, você terá sucesso na vida.”

Se o conselho do avô for considerado uma proposição verdadeira, o neto pode concluir que, para ter sucesso na vida,

- (A) basta ser estudioso.
- (B) é necessário ser ambicioso.
- (C) se não for ambicioso nem estudioso, é necessário que seja paciente.
- (D) se for esforçado, é necessário que seja estudioso.
- (E) não é necessário ser paciente, nem ambicioso.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em certo país A, a proposição “se um político comete um ato de corrupção, então ele é preso” é verdadeira. Em outro país B, é verdadeira a proposição “se um político está preso, então ele cometeu um ato de corrupção”.

Com base apenas nessas informações, pode-se concluir que,

- (A) no país A, todo político preso cometeu um ato de corrupção.
- (B) em ambos os países, podem existir políticos presos que não cometeram um ato de corrupção.
- (C) no país B, podem existir políticos que cometeram atos de corrupção e não estão presos.
- (D) em ambos os países, podem existir políticos que cometeram atos de corrupção e não estão presos.
- (E) no país B, se um político está livre, ele não cometeu um ato de corrupção.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências dos salários, em número de salários mínimos (SM), dos funcionários de um órgão público:

Faixa salarial (SM)	Porcentagem
2 — 4	a
4 — 6	a + 20
6 — 8	b
8 — 12	b – 10

Sabe-se que:

$$b - a = 5\%$$

x é a média salarial, obtida por meio dessa tabela, calculada como se todos os valores de cada faixa salarial coincidisse com o ponto médio da referida faixa,

md é a mediana salarial, calculada por meio dessa tabela pelo método da interpolação linear.

Nessas condições, $x + md$, em anos, é igual a

- (A) 9,85
- (B) 11,35
- (C) 11,05
- (D) 10,95
- (E) 11,65

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Seja X a variável que representa o diâmetro de uma peça fabricada por uma metalúrgica. Sabe-se que X tem distribuição normal com média 10 cm e variância 4 cm². Toda peça cujo diâmetro se distanciar da média por menos do que 1,68 cm é considerada boa. Três peças são selecionadas aleatoriamente e com reposição da distribuição de X . A probabilidade de exatamente uma ser boa é igual a

Dados:

Se Z tem distribuição normal padrão:

$$P(Z < 0,84) = 0,8$$

$$P(Z < 1) = 0,841$$

$$P(Z < 1,96) = 0,975$$

(A) 0,441

(B) 0,348

(C) 0,288

(D) 0,340

(E) 0,291

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Sabe-se que, em determinada cidade, o desvio padrão da altura de crianças da primeira série do ensino fundamental é 4 cm. Uma amostra aleatória de tamanho maior do que 30, com reposição, de n crianças, foi colhida do conjunto de todas essas crianças e obteve-se um intervalo de confiança para a média desse conjunto dado por (129,02 cm; 130,98 cm) com coeficiente de confiança de 95%. Uma nova amostra de tamanho m será colhida e deseja-se que a amplitude do novo intervalo seja a metade daquela obtida com a amostra de tamanho n , com a mesma confiança. Nessas condições, o valor de m deverá ser igual a

Dados:

Se Z tem distribuição normal padrão:

$$P(Z < 0,84) = 0,8$$

$$P(Z < 1) = 0,841$$

$$P(Z < 1,96) = 0,975$$

(A) 64

(B) 100

(C) 121

(D) 81

(E) 256

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Uma pesquisa afirma que a proporção p de crianças vacinadas, na faixa etária de zero a cinco anos, contra uma determinada doença é igual a 64% na cidade X. Desejando-se por à prova tal afirmação, selecionou-se aleatoriamente 100 crianças da faixa etária estipulada com o objetivo de se testar a (hipótese nula) $H_0: p = 0,64$ contra a (hipótese alternativa) $H_1: p = 0,50$. Supondo como estatística apropriada ao teste a frequência relativa de sucessos (sendo sucesso a criança ter sido vacinada) cuja distribuição pode ser aproximada por uma distribuição normal, o valor observado dessa estatística para que a probabilidade do erro do tipo I seja igual à probabilidade do erro do tipo II pertence ao intervalo

- (A) (0,55; 0,58)
- (B) (0,52; 0,55)
- (C) (0,51; 0,54)
- (D) (0,59; 0,61)
- (E) (0,58; 0,62)

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A tabela a seguir indica o valor y do salário, em número de salários mínimos (SM) e os respectivos tempos de serviço, em anos, x , de 5 funcionários de uma empresa:

x (anos)	2	3	5	3	2
y (SM)	3	4	7	4	2

Suponha que valha a relação: $y_j = a + px_i + \epsilon_j$ em que i representa a i -ésima observação, a e p são parâmetros desconhecidos e ϵ_j é o erro aleatório com as hipóteses para a regressão linear simples. Se as estimativas de α e β forem obtidas pelo método de mínimos quadrados por meio dessas 5 observações, a previsão de salário para um funcionário com 4 anos de serviço será, em SM, igual a

- (A) 6,1
- (B) 5,2 (C) 6,0
- (D) 5,5
- (E) 5,8

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

Jair tem 8 primos, dos quais irá convidar 5 para um jantar em sua casa. Ocorre que 2 dos 8 primos só podem ir ao jantar se forem juntos. O total de escolhas diferentes dos 5 convidados que Jair pode fazer para o jantar é igual a

- (A) 40.
- (B) 56.
- (C) 30.

(D) 26.

(E) 36.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Roberta tem que ler dois processos diferentes e dar, em cada um, parecer favorável ou desfavorável. A probabilidade de Roberta dar parecer favorável ao primeiro processo é de 50%, a de dar parecer favorável ao segundo é de 40%, e a de dar parecer favorável a ambos os processos é de 30%. Sendo assim, a probabilidade de que Roberta dê pareceres desfavoráveis a ambos os processos é igual a

(A) 20%.

(B) 40%.

(C) 60%.

(D) 30%.

(E) 50%.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Cláudio está fazendo um programa de condicionamento físico de caminhadas diárias. A cada dois dias ele deve aumentar em 200 m a distância percorrida na caminhada, sendo que no primeiro dia ele começa caminhando 500 m. Em tal programa, o primeiro dia de caminhada em que Cláudio irá correr exatos 9,7 km será o

(A) 490.

(B) 970.

(C) 930.

(D) 910.

(E) 470.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Os registros da temperatura máxima diária dos primeiros 6 dias de uma semana foram: 25 °C; 26 °C, 28,5 °C; 26,8 °C; 25 °C; 25,6 °C. Incluindo também o registro da temperatura máxima diária do 7o dia dessa semana, o conjunto dos sete dados numéricos será unimodal com moda igual a 25 °C, e terá mediana igual a 26 °C. De acordo com os dados, é correto afirmar que, necessariamente, a temperatura máxima diária do 7o dia foi

(A) inferior a 25 °C.

(B) superior a 26,8 °C.

(C) igual a 26 °C.

(D) inferior a 25,6 °C.

(E) superior a 26 °C.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Um capital de R\$ 20.000,00 foi aplicado à taxa de juros compostos de 10% ao ano. Sendo t o número de anos em que esse capital deverá ficar aplicado para que produza juro total de R\$ 9.282,00, então t pode ser calculado corretamente por meio da resolução da equação

(A) $1,1^t = 1,4641$

(B) $0,1^t = 0,4641$

(C) $1,1^t = 0,4641$

(D) $0,1^t = 1,4641$

(E) $1,1^t = 1,5470$

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A planta do terreno retangular plano de uma fazenda está na escala de 1:10000. Nessa planta, o terreno é representado por um retângulo de 1,1 m por 64 cm. Sabendo-se que o perímetro de um retângulo é a soma das medidas de todos os seus lados, então o perímetro do terreno dessa fazenda, em quilômetros, é igual a

(A) 348.

(B) 34,8.

(C) 3,48.

(D) 2,328.

(E) 23,28.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Um comerciante de material de construção comprou um lote de areia para revendê-lo. Ele conseguiu vender $\frac{2}{5}$ do lote ganhando 24% sobre o preço que havia pago por essa fração do lote. O restante do lote foi vendido pelo comerciante com prejuízo de 10%.

Com relação ao preço pago na aquisição do lote, a venda total do lote implicou para o comerciante em

(A) lucro de 2,8%.

(B) prejuízo de 3,6%.

(C) lucro de 3,6%.

(D) prejuízo de 5,6%.

(E) lucro de 5,6%.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Em uma reunião realizada em um dia do mês de outubro estavam presentes apenas pessoas que faziam aniversário naquele mês. Das pessoas presentes, apenas três faziam aniversário exatamente no dia da reunião, e todas as demais faziam aniversário em dias diferentes entre si duas a duas. Sabendo-se que o mês de outubro tem 31 dias, é correto concluir que nessa reunião estavam presentes no

- (A) máximo 32 pessoas.
- (B) mínimo 28 pessoas.
- (C) máximo 31 pessoas.
- (D) máximo 33 pessoas.
- (E) mínimo 18 pessoas.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Artur, Beatriz e Cristina vão jogar três rodadas de um jogo de cartas. O combinado é que o perdedor da rodada deve dar a cada um dos demais jogadores exatamente a quantia de dinheiro que cada um tem naquela rodada. Sabe-se que Artur perdeu a primeira rodada, Beatriz perdeu a segunda e Cristina perdeu a terceira. Sabendo-se ainda que ao final das três rodadas cada jogador ficou com R\$ 40,00, é correto afirmar que Cristina começou a primeira rodada do jogo tendo

- (A) R\$ 35,00.
- (B) R\$ 30,00.
- (C) R\$ 25,00.
- (D) R\$ 40,00.
- (E) R\$ 20,00.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Quatro meninos têm 5, 7, 9 e 11 carrinhos cada um. A respeito da quantidade de carrinhos que cada um tem, eles afirmaram:

– Antônio: Eu tenho 5 carrinhos; – Bruno: Eu tenho 11 carrinhos; – Cássio: Antônio tem 9 carrinhos; – Danilo: Eu tenho 9 carrinhos.

Se apenas um deles mentiu, tendo os outros dito a verdade, então é correto concluir que a soma do número de carrinhos de Antônio, Bruno e Cássio é igual a

- (A) 23.
- (B) 25.

- (C) 21.
(D) 27.
(E) 22.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A seguinte sequência numérica obedece, a partir do segundo número, a uma determinada lei de formação

6, 42, 114, 222, 366,

O sexto termo dessa sequência é

- (A) 600
(B) 510
(C) 546
(D) 564
(E) 582

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Em um clube com 440 associados ocorre uma eleição para presidente, em que os dois primeiros colocados, entre 6 candidatos, passam para um segundo turno. Se, no primeiro turno, todos os 440 associados votam, cada um, em apenas um dos candidatos, então o número mínimo de votos que assegura a um determinado candidato a sua participação no segundo turno é

- (A) 221
(B) 147
(C) 89
(D) 111
(E) 74

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Um indivíduo ser contador é condição suficiente para ele ter condições de trabalhar no ramo de Auditoria. Assim sendo,

- (A) os indivíduos que têm condições de trabalhar no ramo de Auditoria sempre são contadores.
(B) todos que têm condições de trabalhar no ramo de Auditoria são contadores.
(C) é possível que alguns contadores não tenham condições de trabalhar no ramo de Auditoria.
(D) um indivíduo que não tem condições de trabalhar no ramo de Auditoria nunca é contador.

(E) a maioria dos indivíduos que tem condições de trabalhar no ramo de Auditoria são contadores.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Dona Araci participa de um programa de auditório que oferece prêmios. Três prêmios serão entregues a quem acertar quais objetos valiosos estão ocultos em três baús, enumerados de 1 a 3 e posicionados lado a lado nesta ordem. Os prêmios são: um anel de brilhantes, uma barra de ouro e uma tiara de esmeraldas. Ao lado de cada um dos baús há uma pista escrita em um cartão. Dona Araci leu as três pistas. Pelas regras do programa, Dona Araci ganhará os três prêmios se descobrir em qual baú cada prêmio se encontra. As pistas dizem o seguinte:

Baú 1 – Pista número 1: “O anel de brilhantes está no baú 3”. Baú 2 – Pista número 2: “A barra de ouro está no baú de número 1. Baú 3 – Pista número 3: “O anel de brilhantes está aqui”.

Dona Araci foi avisada pelo apresentador do programa que a afirmação escrita na pista associada ao baú que guarda o anel de brilhantes tanto pode ser verdadeira quanto falsa, que a informação contida na pista relativa ao baú que contém a barra de ouro é falsa e que a informação contida na pista relativa ao baú que contém a tiara de esmeraldas é verdadeira. Com estes elementos, Dona Araci levará os três prêmios se disser que os prêmios que se encontram, respectivamente, nos baús 1, 2 e 3 são:

- (A) anel de brilhantes, barra de ouro e tiara de esmeraldas.
- (B) barra de ouro, tiara de esmeraldas e anel de brilhantes.
- (C) anel de brilhantes, tiara de esmeraldas e barra de ouro.
- (D) tiara de esmeraldas, barra de ouro e anel de brilhantes.
- (E) tiara de esmeraldas, anel de brilhantes e barra de ouro.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Suponha que sejam verdadeiras as seguintes informações:

- I. Todos os empregados da empresa Alfa são competentes.
- II. Mário não trabalha na empresa Alfa.
- III. André é competente.
- IV. Alguns empregados da empresa Alfa são estudantes.

Então, é correto afirmar que

- (A) todos os estudantes são competentes.
- (B) existe pelo menos um estudante que é competente.
- (C) André trabalha na empresa Alfa.
- (D) Mário não é competente.
- (E) existe pelo menos um estudante que não trabalha na empresa Alfa

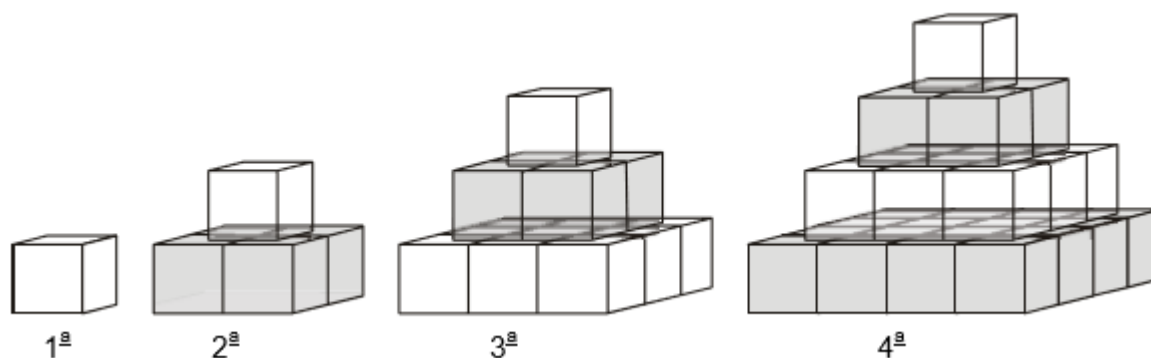
Gabarito: B**(FCC – SEFAZ/RJ –2014)**

Em uma grande empresa, 50% dos empregados são assinantes da revista X, 40% são assinantes da revista Y e 60% são assinantes da revista Z. Sabe-se que 20% dos empregados assinam as revistas X e Y, 30% assinam as revistas X e Z, 20% assinam as revistas Y e Z e 10% não assinam nenhuma das revistas. Considerando que existam somente as revistas X, Y e Z, obtém-se que a porcentagem dos empregados que assinam mais que uma revista é igual a

- (A) 80%.
- (B) 40%.
- (C) 60%.
- (D) 50%.
- (E) 70%.

Gabarito: D**(FCC – ISS/SP –2012)**

Considere a sequência de figuras, que representam caixas idênticas, exceto pela cor, empilhadas segundo uma determinada lógica.



A 101ª figura dessa sequência possui n caixas a mais do que a 99ª figura. O valor de n é igual a

- (A) 19801.
- (B) 20002.
- (C) 20201.
- (D) 20404.
- (E) 20605.

Gabarito: C**(FCC – ISS/SP –2012)**

Para classificar uma empresa como "altamente bem avaliada pelos clientes", um órgão certificador de qualidade exige que, em qualquer grupo de 10 clientes dessa empresa, sempre existam pelo menos dois clientes que a

avaliem bem, independentemente da forma como esse grupo seja escolhido. De acordo com esse critério, para que uma empresa com 60 clientes seja considerada "altamente bem avaliada pelos clientes", ela deverá ser bem avaliada por, no mínimo,

- (A) 52 clientes.
- (B) 50 clientes.
- (C) 32 clientes.
- (D) 30 clientes.
- (E) 12 clientes.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

Numa partida de futebol, o total de gols marcados foi um número par, sendo que nenhum deles foi gol contra. O time que fez o primeiro gol do jogo acabou derrotado, mas seu atacante foi o artilheiro da partida, tendo marcado mais gols do que qualquer outro jogador em campo. Apenas com as informações fornecidas, pode-se concluir que o total de gols marcados nesse jogo foi, no mínimo, igual a

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 6.
- (D) 8.
- (E) 10.

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP –2012)

Considere a multiplicação abaixo, em que letras iguais representam o mesmo dígito e o resultado é um número de 5 algarismos.

$$\begin{array}{r}
 R \ A \ M \ O \ S \\
 \times \qquad \qquad \qquad 9 \\
 \hline
 S \ O \ M \ A \ R
 \end{array}$$

A soma ($S + O + M + A + R$) é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

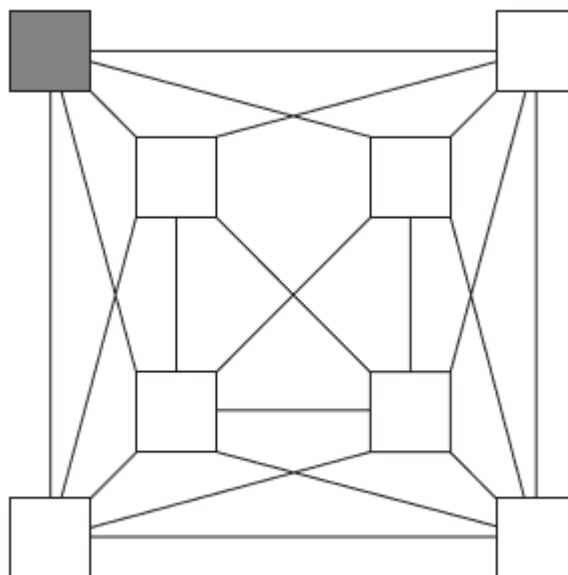
Gabarito: D**(FCC – ISS/SP –2012)**

Arlete e Salete são irmãs gêmeas idênticas, mas com uma característica bem diferente: uma delas só fala a verdade e a outra sempre mente. Certo dia, um rapaz que não sabia qual das duas era a mentirosa perguntou a uma delas: "Arlete é mentirosa?". A moça prontamente respondeu: "Sim". Analisando somente a resposta dada, o rapaz pôde concluir que havia se dirigido a

- (A) Arlete, e que ela era a irmã mentirosa.
- (B) Arlete, e que ela não era a irmã mentirosa.
- (C) Arlete, mas não pôde decidir se ela era a irmã mentirosa.
- (D) Salete, e que ela não era a irmã mentirosa.
- (E) Salete, mas não pôde decidir se ela era a irmã mentirosa.

Gabarito: E**(FCC – ISS/SP –2012)**

As letras A, B, C, D, E, F, G e H deverão ser distribuídas pelos oito quadrados da figura abaixo, de modo que em cada quadrado seja escrita uma única letra e todas as letras sejam escritas uma única vez. Duas letras que ocupem posições consecutivas no alfabeto (por exemplo, A e B, ou ainda, F e G) não poderão ser escritas em quadrados ligados por uma linha.



Nessas condições, para que o problema possa ser resolvido, no quadrado destacado pelo sombreado

- (A) poderá ser escrita a letra A ou a letra H.
- (B) poderá ser escrita a letra B ou a letra G.
- (C) poderá ser escrita a letra C ou a letra F.

(D) deverá, necessariamente, ser escrita a letra A.

(E) deverá, necessariamente, ser escrita a letra D.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP –2012)

Para a prova final de um concurso de televisão, serão colocadas 20 caixas no palco, numeradas de 1 a 20. Em cada caixa, haverá uma pista diferente, que ajudará a desvendar o enigma da noite. Um a um, os 20 concorrentes serão sorteados para ter acesso às pistas, de acordo com a seguinte regra:

– o 1º sorteado lerá as pistas das caixas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, – o 2º sorteado lerá apenas as pistas das caixas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, – o 3º sorteado lerá apenas as pistas das caixas 3, 6, 9, 12, 15 e 18, – o 4º sorteado lerá apenas as pistas das caixas 4, 8, 12, 16 e 20, – o 5º sorteado lerá apenas as pistas das caixas 5, 10, 15 e 20, – o 6º sorteado lerá apenas as pistas das caixas 6, 12 e 18, e assim sucessivamente, até o 20º sorteado, que só lerá a pista da caixa 20.

Algumas pistas serão lidas por um número par de concorrentes e as demais serão lidas por um número ímpar de concorrentes. A quantidade de pistas lidas por um número ímpar de concorrentes é

(A) 4.

(B) 5.

(C) 7.

(D) 8.

(E) 10.

Gabarito: A

Matéria: Inglês

Questões cobradas no último concurso da RFB

Questions 31 through 33 refer to the following text.

The IRS Chief Counsel is appointed by the President of the United States, with the advice and consent of the U.S. Senate, and serves as the chief legal advisor to the IRS Commissioner on all matters pertaining to the interpretation, administration, and enforcement of the Internal Revenue Code, as well as all other legal matters. Under the IRS Restructuring and Reform Act of 1998, the Chief Counsel reports to both the IRS Commissioner and the Treasury General Counsel.

Attorneys in the Chief Counsel's Office serve as lawyers for the IRS. They provide the IRS and taxpayers with guidance on interpreting Federal tax laws correctly, represent the IRS in litigation, and provide all other legal support required to carry out the IRS mission. Chief Counsel received 95,929 cases and closed 94,323 cases during fiscal year 2012. Of the new cases received, and cases closed, the majority related to tax law enforcement and litigation, including Tax Court litigation; collection, bankruptcy, and summons advice and litigation; Appellate Court litigation; criminal tax; and enforcement advice and assistance.

In Fiscal Year 2012, Chief Counsel received 31,295 Tax Court cases involving taxpayers contesting an IRS determination that they owed additional tax. The total amount of tax and penalty in dispute at the end of the fiscal year was almost \$6.6 billion.

(Source: Internal Revenue Service Data Book, 2012.)

According to the passage, the IRS's chief legal advisor is

- a) nominated by the IRS Commissioner.
- b) subordinated to the Treasury General Counsel.
- c) elected by a collegiate.
- d) responsible for drafting the Internal Revenue Code.
- e) in charge of IRS reform.

Gabarito: B

As described in the text, the mission of attorneys working in the Chief Counsel's Office includes:

- a) advising ordinary citizens on their fiscal responsibilities.
- b) litigating for taxpayers in the Tax Court.
- c) contesting IRS determinations.
- d) reporting directly to the IRS Commissioner.
- e) tracking down tax evaders.

Gabarito: A

During fiscal year 2012, the Chief Counsel's office succeeded in

- a) turning down over 30,000 appeals by taxpayers.
- b) securing over \$6 billion for the State.
- c) winning the majority of litigation cases.
- d) processing most of the cases it received.
- e) voiding 1,606 cases filed by taxpayers.

Gabarito: D

Questions 34 through 38 refer to the following text.

We've been keeping our veterinarian in business lately.

First Sammy, our nine-year-old golden retriever, needed surgery. (She's fine now.) Then Inky, our curious cat, burned his paw. (He'll be fine, too.) At our last visit, as we were writing our fourth (or was it the fifth?) consecutive check to the veterinary hospital, there was much joking about how vet bills should be tax-deductible. After all, pets are dependents, too, right? (Guffaws all around.) Now, halfway through tax-filing season, comes news that pets are high on the list of unusual deductions taxpayers try to claim. From routine pet expenses to the costs of adopting a pet to, yes, pets as "dependents," tax accountants have heard it all this year, according to the Minnesota Society of Certified Public Accountants, which surveys its members annually about the most outlandish tax deductions

proposed by clients. Most of these doggy deductions don't hunt, but, believe it or not, some do. Could there be a spot for Sammy and Inky on our 1040? Scott Kadrlik, a certified public accountant in Eden Prairie, Minn., who moonlights as a stand-up comedian (really!), gave me a dog's-eye view of the tax code: "In most cases our family pets are just family pets," he says. They cannot be claimed as dependents, and you cannot deduct the cost of their food, medical care or other expenses. One exception is service dogs. If you require a Seeing Eye dog, for example, your canine's costs are deductible as a medical expense. Occasionally, man's best friend also is man's best business deduction. The Doberman that guards the junk yard can be deductible as a business expense of the junk-yard owner, says Mr. Kadrlik. Ditto the convenience-store cat that keeps the rats at bay. For most of us, though, our pets are hobbies at most.

Something's a hobby if, among other things, it hasn't turned a profit in at least three of the past five years (or two of the past seven years in the case of horse training, breeding or racing). In that case, you can't deduct losses—only expenses to the extent of income in the same year. So if your beloved Bichon earns \$100 for a modeling gig, you could deduct \$100 worth of vet bills (or dog food or doggy attire).

(Source: Carolyn Geer, The Wall Street Journal, retrieved on 13 March 2014 - slightly adapted)

The title that best conveys the main purpose of the article is:

- a) Sammy and Inky Run Up a Hospital Bill.
- b) Vet Bills Should Be Tax-Deductible.
- c) Are Your Pets Tax Deductions?
- d) The Case for Pets as Dependents.
- e) How to Increase Your Tax Refund.

Gabarito: C

The opening sentence of the text reveals that the author has been

- a) paying frequent visits to her vet's pet.
- b) making loans to her pets' veterinary doctor.
- c) assisting her vet financially.
- d) delaying payments to her veterinarian.
- e) using the services of a vet quite often.

Gabarito: E

The phrase "Guffaws all around" (paragraph 1) shows that those hearing the conversation

- a) believed tax deductions for expenses with pets do not really apply.
- b) resented not being able to consider their pets as dependents.
- c) found the jokes about pets as dependents preposterous.
- d) were unaware that vet bills could be knocked off their income tax.
- e) bemoaned the unfair treatment given to pet owners by the IRS.

Gabarito: A

In paragraph 2, we learn that many taxpayers this year have attempted to

- a) ease their tax burden by making up outlandish pet expenses.
- b) adopt pets so they can claim tax deductions.
- c) cow their tax accountants into filing for their pets as dependents.
- d) claim rebates when purchasing domesticated animals.
- e) get tax refunds for expenses with their pets.

Gabarito: Anulada

Among the domesticated animals considered eligible for tax deductions are

- a) family pets.
- b) guide dogs.
- c) Doberman dogs.
- d) horses in general.
- e) house cats.

Gabarito: B

Questions 39 and 40 refer to the following text.

Customs enforcement is concerned with the protection of society and fighting trans-national organized crime based on the principles of risk management. In discharging this mandate, Customs compliance and enforcement services are involved in a wide range of activities relating to information and intelligence exchange, combating commercial fraud, counterfeiting, the smuggling of highly taxed goods (especially cigarettes and alcohol), drug trafficking, stolen motor vehicles, money laundering, electronic crime, smuggling of arms, nuclear materials, toxic waste and weapons of mass destruction. Enforcement activities also aim to protect intellectual and cultural property and endangered plants and animal species.

In order to assist its Members improve the effectiveness of their enforcement efforts and achieve a balance between control and facilitation, the World Customs Organisation has developed a comprehensive technical assistance and training programmes. In addition, it has established Regional Intelligence Liaison Offices (RILOs) that are supported by a global database, the Customs Enforcement Network (CEN), to facilitate the exchange and use of information.

The WCO has also developed instruments for international co-operation in the form of the revised Model Bilateral Agreement (MBA); the Nairobi Convention, which provides for mutual administrative assistance in the prevention, investigation and repression of Customs offences; and the Johannesburg Convention, which provides for mutual administrative assistance in Customs matters. The WCO's Customs Control and Enforcement programme therefore aims to promote effective enforcement practices and encourage co-operation among its Members and with its various competent partners and stakeholders.

(Source: <http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/overview.aspx>, retrieved on 12 March 2014.)

In accordance with the passage, 'customs enforcement' can best be defined as the prevention of criminal activities

- a) requiring coordination between enforcement agencies of neighboring countries.
- b) of a strictly commercial nature, taking place on border areas.
- c) restricted to trans-national intellectual and cultural property infringement .
- d) that can pose financial or physical harm to societies and affect at least two countries.
- e) that can put societies and the environment at risk in the broadest sense.

Gabarito: D

The text explains that the mandate of the World Customs Organisation comprises both

- a) enforcement and repression activities.
- b) co-operation and training efforts.
- c) crime investigation and prevention.
- d) direct control and facilitation initiatives.
- e) partners and stakeholders.

Gabarito: B

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

Atenção: Para responder às questões de números 16 a 21, considere o texto abaixo.

In the United States of America, an income tax audit is the examination of a business or individual tax return by the Internal Revenue Service (IRS) or state tax authority. The IRS and various state revenue departments use the terms audit, examination, review, and notice to describe various aspects of enforcement and administration of the tax laws. The purpose of a tax audit or a return examination is to determine if the reports filed with the taxing authorities are correct. The tax agencies identify and resolve taxpayer errors. There are several different methods used to select individuals and businesses for examination. Employers and financial institutions, among other organizations, are required by law to send documentation (W-2's and 1099's, for example) to the IRS. The IRS uses software to ensure that the numbers on a tax return match the numbers the IRS receives from third parties. If the documentation does not match, the return may be examined. When a tax return is filed, the IRS uses computer software called the Discriminant Index Function System (DIF) to analyze the return for oddities and discrepancies. Once the return has been processed through DIF, it is given a score. If the DIF score is high enough (i.e. a large amount of oddities or discrepancies are found), that tax return may be selected for examination. The formulas the IRS use to create the DIF software and analysis are a closely guarded secret. Filed tax returns are also subjected to an evaluation called the UIDIF, or the Unreported Income Discriminant Function System. This evaluation involves the analysis of tax returns based on a series of factors to determine a tax return's potential for unreported income. Returns that are found to have a high UIDIF score (i.e. the likelihood of unreported income) and a high DIF score may be selected for examination. The IRS formulas used to calculate UIDIF are secret, but it is commonly thought that the IRS uses statistical comparisons between returns to determine UIDIF potential. The IRS selects a certain amount of income tax returns to be audited each year through random selection. No errors need to be found for the Enforcement branch to examine a tax return. Random selection exams tend to be more extensive and time-consuming than other forms of review. The practice of random selection has been a source of controversy for many

years. The practice was suspended for a short time in the early 2000s amid criticism that the audits were too burdensome and intrusive. The IRS revived the practice in the fall of 2006.

(Adapted from https://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_audit)

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A 'tax return' in the United States corresponds, in Brazil, to

- (A) Declaração do Imposto de Renda que caiu na malha fina.
- (B) Devolução do Imposto de Renda.
- (C) Declaração de Imposto de Renda.
- (D) Declaração de Imposto de Renda retificadora.
- (E) Declaração Simplificada de Imposto de Renda.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

O texto menciona diversos termos usados para designar vários aspectos da execução e administração de leis tributárias. Dentre os termos abaixo, o que NÃO se relaciona a esse assunto é

- (A) notice.
- (B) audit.
- (C) review.
- (D) examination.
- (E) audition.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A palavra que preenche corretamente a lacuna I é

- (A) weather
- (B) if
- (C) how
- (D) because
- (E) however

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

O significado de likelihood (6o parágrafo), conforme empregado no texto, é

- (A) possibilidade

- (B) desejo
- (C) certeza
- (D) gosto
- (E) preferência

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Segundo o texto, o objetivo do DIF é

- (A) contrastar declarações iniciais e retificadoras.
- (B) detectar receita não declarada na declaração de imposto de renda.
- (C) selecionar declarações, aleatoriamente, para passarem por exame minucioso.
- (D) detectar discrepâncias na declaração de imposto de renda.
- (E) cruzar dados entre declarações de contribuintes físicos e jurídicos.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

De acordo com o texto, nos Estados Unidos a seleção aleatória de declarações a serem examinadas

- (A) foi suspensa por um breve período no final do ano 2000.
- (B) foi abolida no final do ano 2000.
- (C) está suspensa por tempo indeterminado.
- (D) é procedimento consensual entre os auditores.
- (E) foi reinstituída no outono de 2006.

Gabarito: E

Atenção: Para responder às questões de números 22 a 25, considere o texto abaixo.

The sole proprietor of a plumbing shop was sentenced to 13 months in prison, three years of supervised release for tax evasion and ordered to pay approximately \$130,000 in restitution to the IRS. The business owner willfully attempted to evade paying his federal income taxes by skimming gross receipts of his plumbing business and paying personal expenses from his business accounts and claiming them as business expenses. As part of his tax evasion scheme, he instructed several of his employees to solicit checks from clients payable in his name, rather than in the name of the business. He then cashed these checks and did not deposit the monies into his business' bank account. Since this money was not recorded on the books of the business, nor deposited into the business' account, he did not include these gross receipts on his income tax return. He also deducted personal expenses as business expenses thereby substantially reducing his tax for tax years 2003 through 2006. (Adapted from <http://www.bizfilings.com/toolkit/sbg/tax-info/fed-taxes/tax-avoidance-and-tax-evasion.aspx>)

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

O significado de willfully no texto é

- (A) deliberadamente
- (B) distraidamente
- (C) corretamente
- (D) intuitivamente
- (E) automaticamente

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A synonym for 'rather than', as used in the text, is

- (A) but also
- (B) better than
- (C) instead of
- (D) as usual
- (E) preferably

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

O texto trata

- (A) dos casos que podem ser abatidos do imposto de renda.
- (B) de como pagar menos impostos de forma legal.
- (C) das possibilidades de reduzir a renda para pagar menos impostos.
- (D) de um caso de sonegação fiscal.
- (E) de como lançar despesas pessoais na conta da empresa.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Segundo o texto, o proprietário em questão

- (A) acusou seus funcionários de desviarem cheques recebidos de seus clientes.
- (B) recebeu uma multa de US\$ 130.000 por não prestar contas ao fisco.
- (C) emitiu cheques falsos em nome da empresa.
- (D) obteve uma restituição do imposto de renda entre os anos 2003 a 2006.
- (E) não depositou, na conta da empresa, os cheques nominais que recebia dos clientes.

Gabarito: E

Para responder às questões de números 61 a 65, considere o texto a seguir:

For taxpayer advocate, a familiar refrain

By Michelle Singletary, Published: January 15, 2013

It's not nice to tell people "I told you so." But if anybody has the right to say that, it's Nina E. Olson, the national taxpayer advocate.

Olson recently submitted her annual report to Congress and top on her list of things that need to be fixed is the complexity of the tax code, which she called the most serious problem facing taxpayers.

Let's just look at the most recent evidence of complexity run amok. The Internal Revenue Service had to delay the tax-filing season so it could update forms and its programming to accommodate recent changes made under the American Taxpayer Relief Act. The IRS won't start processing individual income tax returns until Jan. 30. Yet one thing remains unchanged – the April 15 tax deadline.

Because of the new tax laws, the IRS also had to release updated income-tax withholding tables for 2013. These replace the tables issued Dec. 31. Yes, let's just keep making more work for the agency that is already overburdened. Not to mention the extra work for employers, who have to use the revised information to correct the amount of Social Security tax withheld in 2013. And they have to make that correction in order to withhold a larger Social Security tax of 6.2 percent on wages, following the expiration of the payroll tax cut in effect for 2011 and 2012.

Oh, and there was the near miss with the alternative minimum tax that could have delayed the tax filing season to late March. The AMT was created to target high-income taxpayers who were claiming so many deductions that they owed little or no income tax. Olson and many others have complained for years that the AMT wasn't indexed for inflation.

"Many middle- and upper-middle-class taxpayers pay the AMT, while most wealthy taxpayers do not, and thousands of millionaires pay income tax at all," Olson said.

As part of the recent "fiscal cliff" deal, the AMT is now fixed, a move that the IRS was anticipating. It had already decided to program its systems on the assumption that an AMT patch would be passed, Olson said. Had the agency not taken the risk, the time it would have taken to update the systems "would have brought about the most chaotic filing season in memory," she said in her report.

The tax code contains almost 4 million words. Since 2001, there have been about 4,680 changes, or an average of more than one change a day. What else troubles Olson? Here's what:

- *Nearly 60 percent of taxpayers hire paid preparers, and another 30 percent rely on commercial software to prepare their returns.*
- *Many taxpayers don't really know how their taxes are computed and what rate of tax they pay.*
- *The complex code makes tax fraud to detect.*
- *Because the code is so complicated, it creates an impression that many taxpayers are not paying their fair share. This reduces trust in the system and perhaps leads some people to cheat. Who wants to be the sucker in this game? So someone might not declare all of his income, rationalizing that millionaires get to use the convoluted code to greatly reduce their tax liability.*
- *In fiscal year 2012, the IRS received around 125 million calls. But the agency answered only about two out of three calls from people trying to reach a live person, and those taxpayers had to wait, on average, about 17 minutes to get through.*

"I hope 2013 brings about fundamental tax simplification," Olson pleaded in her report. She urged Congress to reassess the need for the tax breaks we know as income exclusions, exemptions, deductions and credits. It's all these tax advantage breaks that complicate the code. If done right, and without reducing revenue, tax rates could be substantially lowered in exchange for ending tax breaks, she said.

(Adapted from http://js.washingtonpost.com/business/economy/for-taxpayer-advocate-a-familiar-refrain/2013/01/15/a10327ce-5f59-11e2-b05a-605528f6b712_story.html)

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A alternativa que preenche corretamente a lacuna A é

- (A) no.
- (B) any.
- (C) lots.
- (D) some.
- (E) little.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A alternativa que, no contexto, preenche adequadamente a lacuna B é

- (A) legal.
- (B) easier.
- (C) possible.
- (D) unnecessary.
- (E) harder.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

No texto, "overburdened" significa

- (A) sobrecarregada.
- (B) bem preparada.
- (C) bem equipada.
- (D) subempregada.
- (E) com falta de funcionários

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Infere-se do texto que

- (A) as novas leis fiscais não alteraram o valor do imposto de renda retido na fonte.
- (B) o IRS não conseguiu se adequar às recentes alterações do American Taxpayer Relief Act.
- (C) Nina Olson já havia apontado problemas no código tributário.
- (D) os contribuintes, em 2011 e 2012, estavam isentos do imposto de seguridade social.
- (E) o aumento dos valores para o imposto de renda retido na fonte evitou o "Abismo Fiscal".

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

De acordo com o texto,

- (A) a complexidade do código tributário pode incentivar a sonegação.
- (B) como o IRS não previu que o imposto mínimo alternativo seria fixado, teme-se que este ano represente o período mais caótico da declaração de imposto de renda.
- (C) 60% dos contribuintes dispensam contadores para preencher sua declaração de rendimentos.
- (D) o imposto de seguridade social sofreu um aumento de 6,2%.
- (E) todo contribuinte pode resolver suas questões por telefone em no máximo 17 minutos.

Gabarito: A

Para responder às questões de números 66 a 70, considere o texto a seguir:

Facebook Announces Its Third Pillar “Graph Search” That Gives You Answers, Not Links Like Google
DREW OLANOFF JOSH CONSTINE, COLLEEN TAYLOR, INGRID LUNDEN

Tuesday, January 15th, 2013

Today at Facebook’s press event, Mark Zuckerberg, CEO of Facebook, announced its latest product, called Graph Search.

Zuckerberg made it very clear that this is not web search, but completely different.

He explained the difference between web search and Graph Search. “Web search is designed to take any open-ended query and give you links that might have answers.” Linking things together based on things that you’re interested in is a “very hard technical problem,” according to Zuckerberg.

Graph Search is designed to take a precise query and give you an answer, rather than links that might provide the answer.” For example, you could ask Graph Search “Who are my friends that live in San Francisco?”

Zuckerberg says that Graph Search is in “very early beta.” People, photos, places and interests are the focus for the first iteration of the product.

Facebook Graph Search is completely personalized. Tom Stocky of the search team explains he gets unique results for a search of “friends who like Star Wars and Harry Potter.” Then, “If anyone else does this search they get a completely different set of results. C..... someone had the same set of friends as me, the results would be different [because we have different relationships with our friends].”

You can also use Graph Search for recruiting. Stocky says if he was looking for people to join the team at Facebook, he could search for NASA Ames employees who are friends with people at Facebook. “If I wanted to reach out and recruit them, I could see who their friends are at Facebook. To refine them I can look for people who wrote they are “founders.”

Photos is another big part of Graph Search. Results are sorted by engagement so you see the ones with the most likes and comments at the top. For example, Lars Rasmussen, Facebook engineer, searched for “photos of my friends taken at National Parks.” He got a gorgeous page of photos from Yosemite, Machu Pichu, and other parks.

(Adapted from <http://techcrunch.com/2013/01/15/facebook-announces-its-third-pillar-graph-search/>)

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

No texto, “latest” significa

- (A) antecipadamente.
- (B) com atraso.
- (C) mais esperado.
- (D) mais recente.
- (E) ambiciosamente.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A alternativa que preenche corretamente a lacuna C é

- (A) Instead of.
- (B) Such as.
- (C) Even if.
- (D) By contrast.
- (E) According to.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Infere-se do texto que

- (A) as diferenças entre uma busca na web e pelo Graph Search não são tão gritantes quanto Zuckerberg faz supor. (B) uma busca na web pode retornar respostas melhores do que o Graph Search. (C) uma busca na web, para ser eficaz, precisa ser formulada como uma questão pontual. (D) as buscas no Graph Search sempre retornam links interessantes. (E) a criação do Graph Search decorreu da solução de um difícil problema técnico.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Segundo o texto,

- (A) ao fazer uma busca por "amigos que gostam de Star Wars e Harry Potter", no Graph Search, Stocky obteve apenas um único resultado.
(B) duas buscas iguais, no Graph Search, por pessoas diferentes podem retornar respostas totalmente diferentes.
(C) o Graph Search já foi amplamente testado e aprovado.
(D) Stocky está tentando recrutar mais pessoas para reforçar o time do Facebook.
(E) uma busca por fotos, no Graph Search, traz uma coletânea indiscriminada de fotografias.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Qual das alternativas abaixo encontra resposta no texto?

- (A) How did Google react to Zuckerman's announcement?
(B) What kind of problem does Graph Search address?
(C) Who searched for friends who live in San Francisco?
(D) How many of Stocky's friends like Star Wars and Harry Potter?
(E) Where is Yosemite Park?

Gabarito: B

Instruções: Para responder às questões de números 21 a 25, considere o texto a seguir:

How to determine your income tax bracket

by Elizabeth Rosen, Contributor

January 31, 2013

In order to properly file your federal income tax return and pay any tax that you owe, it is necessary to understand your income tax bracket, your filing status, and which income tax rate(s) apply to you. There are currently six marginal income tax brackets and five federal filing statuses. The amount of tax you owe will depend on your filing status and how much taxable income you earn.

Marginal Income Tax Brackets

Your marginal income tax bracket basically represents the highest tax rate that you MODAL pay on your income. There are currently six marginal income tax brackets for each federal filing status: 10, 15, 25, 28, 33, and 35 percent. The marginal tax bracket system is a gradual tax schedule, which essentially means the more you earn, the more tax you pay. The amount of taxable income that you earn determines which tax bracket(s) you fall into. It is important to realize that only the money you earn within a certain tax bracket is taxed at that rate. In other words, if you earned more in 2012 than you did in 2011 and thus moved into a higher tax bracket, only the money that falls within that higher tax bracket is taxed at the higher rate. So, for example, if you move from the 25 percent tax bracket to the 28 percent tax bracket, you may make the mistake of believing that all of your income is now taxed at that higher rate. However, only the money that you earn within the 28 percent bracket is taxed at that rate.

The structure of federal income tax brackets was first implemented by the IRS in the early 1900s in an attempt to create a progressive tax system that would demand less from lower-income individuals. This system, plus a series of tax credits and tax deductions, have allowed nearly half of Americans to avoid owing federal income tax altogether [Source: The Tax Foundation].

Federal Filing Statuses

Your filing status determines your filing requirements (whether or not you are required to file a tax return and which return to file), your standard deduction amount, your eligibility for certain tax credits and tax deductions, and your income tax. There are five federal filing statuses based on marital status and other conditions: single, married filing separately, married filing jointly, head of household, and qualifying widow(er) with dependent child.

When you fill out your federal income tax return, you must specify what your filing status is on the tax form. Review each filing status carefully and choose the one that best fits your situation. If you qualify for more than one filing status, you are allowed to choose the one that offers you the ADJECTIVE tax.

(Adapted from <http://www.irs.com/articles/how-determine-your-income-tax-bracket>)

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

According to the context, the MODAL that adequately fills the blank is

- (A) can.
- (B) must.
- (C) might.
- (D) could.
- (E) may.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

According to the context, the ADJECTIVE that adequately fills the blank is

- (A) lowest.
- (B) smallest.
- (C) highest.
- (D) tallest.

(E) most.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A synonym for earn, as the verb is used in the text, is

- (A) make.
- (B) win.
- (C) award.
- (D) gain.
- (E) rise.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Segundo o texto,

- (A) o sistema tributário progressivo já prevê uma série de créditos fiscais e deduções para indivíduos de baixa renda.
- (B) a estrutura de faixas de renda foi criada no final da década de 1900.
- (C) mais da metade dos americanos comete algum ato de sonegação.
- (D) o sistema tributário progressivo acabou não favorecendo as camadas de menor renda.
- (E) quase metade dos americanos é isenta do pagamento de imposto de renda.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

De acordo com o texto,

- (A) no sistema americano, todo e qualquer ganho do contribuinte é taxado.
- (B) viúvos(as) com filhos dependentes são isentos do imposto de renda.
- (C) o contribuinte sempre terá direito a uma restituição.
- (D) o estado civil do contribuinte é um dos fatores que determina o valor do seu imposto de renda.
- (E) a arrecadação de 2012 deve ser maior do que a de 2011.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

2012 Federal Individual Income Tax Rates

These are the tax rates for the 2012 tax year, if your filing status is “single”.

Single

If your taxable income is over...	...but not over	Your tax is...	...of the amount over	Plus
\$0	\$8,700	10%	\$0	—
\$8,700	\$35,350	15%	\$8,700	\$870.00
\$35,350	\$85,650	25%	\$35,350	(?)
\$85,650	\$178,650	28%	\$85,650	\$17,442.50
\$178,650	\$388,350	33%	\$178,650	\$43,482.50
\$388,350	—	35%	\$388,350	\$112,683.50

De acordo com o que é explicado no texto a respeito da tabela progressiva, o valor correto que preenche a célula (?) é

- (A) \$2,665.00.
- (B) \$3,997.50.
- (C) \$5,302.50.
- (D) \$4,867.50.
- (E) \$8,837.50.

Gabarito: D

Instruções: Para responder às questões de números 27 a 30, considere o texto a seguir:

Why Is Spain Really Taking Lionel Messi to Tax Court?

By Jonathan Mahler Sep 27, 2013

So Spain has decided to haul Lionel Messi into court for tax evasion, which strikes me as completely insane on pretty much every level. You may remember the story from a few months back: The greatest soccer player in the world and his father were accused of setting up a bunch of shell companies in Belize and Uruguay to avoid paying taxes on royalties and other licensing income.

Messi – who makes an estimated \$41 million a year, about half from sponsors – reached a settlement with Spain's tax authorities earlier this summer, agreeing to pay the amount he apparently owed, plus interest. The matter was settled, or so it seemed. Messi could go back to dazzling the world with his athleticism and creativity. Only it turns out that Spain wasn't quite done with Messi. His adopted country – Messi is Argentine but became a Spanish citizen in 2005 – is now considering pressing criminal charges against him. Cracking down on tax-evading footballers has become something of a trend in Europe, where players and clubs have been known to launder money through "image-rights companies" often set up in tax havens. When you need money – and Europe needs money – go to the people who have it, or something like that. Over the summer, dozens of Italian soccer clubs were raided as part of an investigation into a tax-fraud conspiracy. A number of English Premier League clubs were forced last year to pay millions of pounds in back taxes. No one likes a tax cheat, and there's little doubt that widespread tax fraud has helped eat away at the social safety net in Spain and elsewhere, depriving schools, hospitals and other institutions of badly needed funds. But Europe is not going to find the answers to its financial problems in the pockets of some professional soccer players and clubs. Messi's defense, delivered by his father, seems credible enough to me. "He is a footballer and that's it," Messi's father Jorge said of his soccer-prodigy son. "If there was an error, it was by our financial adviser. He created the company. My mistake was to have trusted the

adviser." Even if Messi is legally responsible for the intricate tax dodge he is accused of having participated in, it's pretty hard to believe that he knew much about it.

More to the point, Lionel Messi is probably Spain's most valuable global asset. What could possibly motivate the Spanish government to want to tarnish his reputation, especially after he's paid off his alleged debt? After four years of Great-Depression level unemployment, have anxiety and despair curdled into vindictiveness? Here's another explanation: Maybe this whole case has less to do with money than it does with history. Maybe it's no coincidence that the target of the Spanish government's weird wrath happens to play for FC Barcelona, which is, after all, "mes que un club." It's a symbol of Catalan nationalism – and a bitter, longtime rival of Spain's establishment team, Real Madrid. Too conspiratorial? Prove it, Spain. Release Cristiano Ronaldo's tax return.

(Adapted from <http://www.bloomberg.com/news/2013-09-27/why-is-spain-really-taking-lionel-messi-to-tax-court-.html>)

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Which of the following alternatives is the "odd man out"?

- (A) tax dodge.
- (B) tax return.
- (C) tax evasion.
- (D) tax fraud.
- (E) tax cheat.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A synonym for badly, as it is used in the text, is

- (A) closely.
- (B) evenly.
- (C) much.
- (D) almost.
- (E) not.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Segundo o texto,

- (A) o verdadeiro responsável pela sonegação de Messi é seu contador.
- (B) o pai de Messi assumiu a culpa pela sonegação de que era acusado o filho.
- (C) apenas as escolas e os hospitais espanhóis foram afetados pela crise financeira da Europa.
- (D) Messi fez um acordo com a Espanha e pagou os impostos devidos, mas sem juros.

(E) vários clubes ingleses foram obrigados a pagar impostos atrasados no ano passado.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O autor do texto

(A) está seguro de que Messi tinha pleno conhecimento do esquema de sonegação de que é acusado.

(B) discorda da decisão da Espanha de levar Messi a julgamento por sonegação fiscal.

(C) acredita que uma ampla investigação dos clubes e jogadores de futebol pode recuperar elevadas quantias de impostos sonegados.

(D) acredita que boa parte da crise financeira da Europa se deve à sonegação fiscal de vários clubes e jogadores de futebol.

(E) não acredita na versão apresentada pelo pai de Messi em relação à sonegação de que o filho é acusado.

Gabarito: B

Matéria: Administração Geral e Pública

Questões cobradas no último concurso da RFB

Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.

- I. A liderança, a direção e a gerência são um mesmo papel que necessariamente deve ser desempenhado pelo administrador.
 - II. Uma das características da liderança autocrática é o comportamento do líder que assume o papel de membro do grupo e atua somente quando é solicitado.
 - III. A motivação está relacionada a três aspectos diretamente vinculados ao comportamento: a liderança, os objetivos organizacionais e a tomada de decisão.
- a) Somente I e II estão corretas.
 - b) Somente II e III estão corretas.
 - c) Somente I e III estão corretas.
 - d) Nenhuma das afirmativas está correta.
 - e) Todas as afirmativas estão corretas.

Gabarito: D

Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.

- I. O controle, assim como o planejamento, existe nos três níveis organizacionais: o estratégico, o intermediário e o operacional.

- II. A avaliação do desempenho do pessoal é um tipo de controle organizacional e pode incluir informações sobre índices como produção por empregado.
- III. Entre as melhores práticas de governança corporativa recomendadas pelo Instituto Nacional de Governança Corporativa para a área de gestão estão a transparência, a clareza e a objetividade na prestação de contas.
- a) Somente I e II estão corretas.
- b) Somente II e III estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Nenhuma das afirmativas está correta.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

Gabarito: E

Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.

- I. Na criação do conhecimento, o conhecimento tácito é pessoal, difícil de formalizar e comunicar. Já o conhecimento explícito refere-se ao que pode ser transmitido na linguagem formal.
- II. Um processo é um conjunto de atividades encadeadas, que devem ser realizadas por pessoas e não por máquinas.
- III. Os recursos aplicados por unidade de saída e o tempo de processamento por unidade produzida são medidas de eficiência.
- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e II estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Nenhuma das afirmativas está correta.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

Gabarito: C

Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.

- I. O planejamento estratégico é elaborado no nível institucional, tem conteúdo detalhado e analítico abordando cada unidade organizacional em separado.
- II. O planejamento impõe racionalidade e proporciona rumo às ações da organização.
- III. O planejamento estratégico é definido na área de intersecção dos conjuntos definidos pelos parâmetros viabilidade externa, capacidade interna e visão compartilhada.
- a) Somente I e II estão corretas.
- b) Somente II e III estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Nenhuma das afirmativas está correta.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

Gabarito: B

Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.

- I. A tomada de decisão pode ser descrita como o ato de identificar e selecionar um curso de ação para lidar com um problema específico.
- II. As decisões são normalmente classificadas como programadas e não programadas. Porém, há aquelas que não se enquadram em nenhuma das duas definições e são chamadas de decisões imprevisíveis ou baseadas em incerteza.
- III. O planejamento consiste na tomada antecipada de decisões sobre o que fazer antes que a ação seja necessária.
- a) Somente I e II estão corretas.
- b) Somente II e III estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Nenhuma das afirmativas está correta.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

Gabarito: C

Conforme o Instrumento "Para Avaliação da Gestão Pública" (Brasil, 2010), diversas características inerentes à natureza pública diferenciam as organizações da administração pública das organizações da iniciativa privada. É incorreto apresentar como característica:

- a) o controle social é requisito essencial para a administração pública contemporânea em regimes democráticos, o que resulta em garantia de transparência de suas ações e atos e na institucionalização de canais de participação social, enquanto as organizações privadas estão fortemente orientadas para a preservação e proteção dos interesses corporativos (dirigentes e acionistas).
- b) a administração pública e as organizações privadas não podem fazer acepção de pessoas, devem tratar a todos igualmente e com qualidade. O tratamento diferenciado não é permitido por lei.
- c) a administração pública só pode fazer o que a lei permite, enquanto a iniciativa privada pode fazer tudo que não estiver proibido por lei. A legalidade fixa os parâmetros de controle da administração e do administrador, para evitar desvios de conduta.
- d) a administração pública tem o poder de regular e gerar obrigações e deveres para a sociedade, assim, as suas decisões e ações normalmente geram efeitos em larga escala para a sociedade e em áreas sensíveis. O Estado é a única organização que, de forma legítima, detém este poder de constituir unilateralmente obrigações em relação a terceiros.
- e) as organizações privadas buscam o lucro financeiro e formas de garantir a sustentabilidade do negócio. A administração pública busca gerar valor para a sociedade e formas de garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a obrigação de utilizar os recursos de forma eficiente.

Gabarito: B

Considerando-se os modelos teóricos de administração pública: patrimonialista, burocrático e gerencial, é correto afirmar que:

- a) a Administração Pública burocrática acredita em uma racionalidade absoluta, pregando o formalismo, rigidez e o rigor técnico.
- b) a Administração Pública burocrática pensa na sociedade como um campo de conflito, cooperação e incerteza, na qual os cidadãos defendem seus interesses e afirmam suas posições ideológicas.
- c) a Administração Pública burocrática prega a descentralização, com delegação de poderes, atribuições e responsabilidades para os escalões inferiores.
- d) a Administração Pública Gerencial é autorreferente e se concentra no processo, em suas próprias necessidades e perspectivas, sem considerar a alta ineficiência envolvida.
- e) a Administração Pública Gerencial assume que o modo mais seguro de evitar o nepotismo e a corrupção é pelo controle rígido dos processos com o controle de procedimentos.

Gabarito: A

O termo governança pode ser entendido como:

- a) conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os decisores governamentais a prestarem contas dos resultados de suas ações, garantindo-se maior transparência e a exposição das políticas públicas.
- b) a forma com que os recursos econômicos e sociais de um país são gerenciados, com vistas a promover o desenvolvimento.
- c) as condições do exercício da autoridade política.
- d) um conceito que está relacionado estreitamente ao universo político-administrativo anglo-saxão.
- e) o reconhecimento que tem uma ordem política.

Gabarito: B

Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é vedado ao servidor público:

- a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.
- b) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim.
- c) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais.
- d) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
- e) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.

Gabarito: Anulada

Sobre o controle da administração, o artigo 71 da Constituição Federal especifica as competências dos Tribunais de Contas. Não é competência dos Tribunais de Contas:

- a) representar o Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
- b) realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
- c) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- d) apreciar, para fins de registro, as nomeações para cargos de provimento em comissão, na administração direta e indireta.
- e) apreciar as contas prestadas anualmente pelos chefes do Poder Executivo.

Gabarito: Anulada**Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal**

Utilize as informações a seguir para responder às questões de números 32 e 33.

As seguintes informações sobre as despesas de um Poder Executivo estadual, referentes ao exercício financeiro de 2017, foram extraídas do seu sistema de contabilidade, sendo que os valores estão em reais:

Classificação da Despesa Orçamentária quanto à Natureza	Descrição	Despesa Empenhada	Despesa conforme o Regime de Competência	Despesa Paga
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	500.000,00	480.000,00	480.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	950.000,00	900.000,00	900.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000.000,00	980.000,00	900.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300.000,00	250.000,00	200.000,00

A Receita Corrente Líquida do estado referente ao exercício financeiro de 2017 foi R\$ 20.000.000,00.

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Com base nessas informações, em decorrência das determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à despesa total com pessoal, o Poder Executivo estadual, ao final do exercício financeiro de 2017,

- (A) estava vedado a contratar operações de crédito destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária.
- (B) estava impedido de receber transferências voluntárias.
- (C) não estava vedado a alterar estrutura de carreira que implicasse em aumento de despesa.
- (D) não estava sujeito a ser alertado pelo Tribunal de Contas do respectivo estado.
- (E) estava vedado a contratar horas extras e a conceder vantagens, aumentos, reajustes ou adequar a remuneração a qualquer título.

Gabarito: C**(FCC – SEFAZ/GO – 2018)**

Com base nessas informações e de acordo com as determinações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, foram realizadas despesas orçamentárias

(A) do grupo de natureza da despesa denominado Despesas Correntes e da modalidade de aplicação denominada Aplicações Diretas.

(B) da modalidade de aplicação denominada Aplicações Diretas e da categoria econômica denominada Despesas Correntes.

(C) da modalidade de aplicação denominada Transferências a Municípios e do grupo de natureza da despesa denominado Pessoal e Encargos Sociais.

(D) do desdobramento facultativo do elemento de despesa denominado Aplicações Diretas pelo Poder Executivo estadual e do elemento de despesa denominado Pessoal e Encargos Sociais.

(E) do desdobramento facultativo do elemento de despesa denominado Encargos Diversos e da categoria econômica denominada Despesas de Custeio.

Gabarito: B**(FCC – SEFAZ/GO – 2018)**

Em 10/11/2017, o chefe do Poder Executivo de um estado decidiu pela contratação de serviços de consultoria técnica no valor total de R\$ 1.200.000,00. No entanto, nessa mesma data, o mesmo verificou que não havia dotação orçamentária específica para a realização de tal despesa. Assim, com a finalidade de atender às determinações da Lei no 4.320/1964, o setor responsável verificou que até o dia 10/11/2017 não houve abertura ou reabertura de créditos adicionais e levantou as seguintes informações, sendo que os valores estão em reais:

Ativo Financeiro em 31/12/2016	10.000.000,00
Ativo Financeiro em 31/10/2017	6.000.000,00
Passivo Financeiro em 31/12/2016	9.000.000,00
Passivo Financeiro em 31/10/2017	5.500.000,00

Com base nessas informações e de acordo com as determinações da Lei no 4.320/1964, o valor do superávit financeiro que poderia ter sido utilizado como recurso de cobertura para a abertura do crédito adicional referente à contratação de serviços de consultoria técnica foi, em reais,

(A) 500.000,00, sendo que o crédito adicional autorizado por lei e aberto por decreto executivo poderia ser reaberto no limite de seu saldo no exercício financeiro de 2018.

(B) 500.000,00, sendo que o crédito adicional aberto por decreto do Poder Executivo, que dele deu, em seguida, imediato conhecimento ao Poder Legislativo, poderia ser reaberto no exercício financeiro de 2018.

(C) 1.000.000,00, sendo que o crédito adicional autorizado por lei e aberto por decreto executivo não poderia ser reaberto no exercício financeiro de 2018.

(D) 1.000.000,00, sendo que o crédito adicional aberto por decreto do Poder Executivo, que dele deu, em seguida, imediato conhecimento ao Poder Legislativo, não poderia ser reaberto no limite de seu saldo no exercício financeiro de 2018.

(E) 1.000.000,00, sendo que o crédito adicional autorizado por lei e aberto por decreto executivo poderia ser reaberto no limite de seu saldo no exercício financeiro de 2018.

Gabarito: E

Utilize as informações a seguir para responder às questões de números 35 e 36.

O quadro a seguir apresenta parte da classificação institucional de um determinado estado:

Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária
08.000 – Secretaria de Agricultura e Abastecimento	08.001 – Coordenadoria da Agricultura
	08.002 – Coordenadoria do Abastecimento
09.000 – Secretaria do Meio Ambiente	09.002 – Fundação de Conservação de Parques
	09.003 – Fundação de Conservação Hidrográfica

Considere ainda que as unidades orçamentárias são também unidades gestoras.

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

De acordo com as determinações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, na descentralização de créditos orçamentários da unidade orçamentária 08.001 para a 08.002 a classificação institucional da unidade orçamentária detentora do crédito orçamentário deve ser

(A) alterada para a classificação institucional da unidade orçamentária receptora do crédito orçamentário, sendo mantida a classificação econômica da despesa orçamentária.

(B) alterada para a classificação institucional da unidade orçamentária receptora do crédito orçamentário, sendo mantida a classificação programática da despesa orçamentária.

(C) mantida, bem como as classificações quanto à origem e à modalidade de aplicação da despesa orçamentária.

(D) mantida, bem como as classificações funcional, programática e econômica da despesa orçamentária.

(E) mantida, bem como a classificação econômica da despesa orçamentária, sendo alteradas apenas as classificações funcional e programática da despesa orçamentária.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A descentralização de créditos orçamentários da unidade orçamentária 08.001 para a 09.003 e a liberação de recursos financeiros da unidade gestora 09.002 para a 09.003 correspondem, respectivamente, a

(A) um destaque e um sub-repasse.

(B) uma provisão e um repasse.

(C) um destaque e um repasse.

(D) um repasse e uma provisão.

(E) uma provisão e um sub-repasse.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Em julho de 2018, um determinado ente estadual efetuou a publicação de aviso em seu diário oficial para a convocação dos interessados para participar do processo licitatório referente à contratação de mão de obra para a troca dos azulejos do edifício sede do ente, sendo o padrão de desempenho e a qualidade do serviço objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. De acordo com as determinações da Lei no 10.520/2002, o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não deveria ter sido inferior a

(A) 5 dias úteis, sendo que no aviso publicado deveriam constar a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderia ser lida ou obtida a íntegra do edital de licitação na modalidade denominada pregão.

(B) 7 dias úteis, sendo que no aviso publicado deveriam constar a definição do objeto da licitação, o valor mínimo da garantia de proposta, a indicação do local e dias em que poderia ser obtida a íntegra do edital de licitação na modalidade denominada pregão.

(C) 8 dias úteis, sendo que no aviso publicado deveriam constar a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderia ser lida ou obtida a íntegra do edital de licitação na modalidade denominada pregão.

(D) 8 dias úteis, sendo que no aviso publicado deveriam constar a definição do objeto da licitação, o valor mínimo da garantia de proposta, a indicação do local, dias e horários em que poderia ser obtida a íntegra do edital de licitação na modalidade denominada tomada de preços.

(E) 7 dias úteis, sendo que no aviso publicado deveriam constar a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderia ser obtida a íntegra do edital de licitação na modalidade denominada tomada de preços.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Em julho de 2018, uma determinada entidade pública arrecadou receitas no valor de R\$ 500.000,00 com "Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa – Multas e Juros" e R\$ 1.900.000,00 com a "Alienação de Títulos Mobiliários – Principal". De acordo com o Ementário da Receita, as receitas arrecadadas em julho de 2018 devem ser classificadas, respectivamente, como

(A) Receita de Capital, quanto à categoria econômica; Receita de Capital, quanto à categoria econômica.

(B) Receita de Capital, quanto à categoria econômica; Alienação de Bens, quanto à espécie.

(C) Outras Receitas, quanto à origem; Receita Patrimonial, quanto à origem.

(D) Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado, quanto à espécie; Alienação de Bens Móveis, quanto à espécie.

(E) Receita de Capital, quanto à categoria econômica; Receita Patrimonial, quanto à origem.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

De acordo com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, o comparativo entre os limites de que trata esta lei e os montantes das operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de um determinado Poder Executivo estadual emitido ao final do terceiro quadrimestre de 2017 compõe o Relatório

(A) Resumido da Execução Orçamentária que deve ter sido publicado até 28/02/2018, sendo que o descumprimento do prazo sujeita o ente estadual a impedimento, até que a situação seja regularizada, de contratação de operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.

(B) de Gestão Fiscal que deve ter sido publicado até 30/01/2018, sendo que o descumprimento do prazo sujeita o ente estadual a impedimento, até que a situação seja regularizada, de recebimento de transferências voluntárias.

(C) de Gestão Fiscal que deve ter sido publicado até 28/02/2018, sendo que o descumprimento do prazo sujeita o ente estadual a impedimento, até que a situação seja regularizada, de contratação de operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida fundada.

(D) Resumido da Execução Orçamentária que deve ter sido publicado até 30/01/2018, sendo que o descumprimento do prazo sujeita o ente estadual a impedimento, até que a situação seja regularizada, de recebimento de transferências voluntárias.

(E) de Gestão Fiscal que deve ter sido publicado até 30/01/2018, sendo que o descumprimento do prazo sujeita o ente estadual a impedimento, até que a situação seja regularizada, de contratação de operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida fundada.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Em 01/05/2018, o ordenador de despesas de um ente público estadual empenhou despesa no valor de R\$ 80.000,00 referente à aquisição de um veículo, cuja pagamento seria realizado em parcelas fixas mensais de R\$ 20.000,00. De acordo com as determinações da Lei no 4.320/1964, em 01/05/2018, foi emitido um empenho

(A) global e extraído um documento denominado nota de empenho que é base para a liquidação da despesa.

(B) por estimativa e extraído um documento denominado nota de empenho que é base para a liquidação da despesa.

(C) global e extraído um documento denominado ordem de pagamento que é base para a liquidação da despesa.

(D) por estimativa e extraído um documento denominado ordem de pagamento que é base para a liquidação da despesa.

(E) ordinário e extraído um documento denominado nota de empenho que é base para a liquidação da despesa.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

De acordo com a Constituição Federal de 1988, as emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso

- (A) sejam compatíveis com o Plano de Governo e sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões e com os dispositivos do texto do projeto de lei.
- (B) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes, desde que não comprometidos, do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
- (C) sejam apresentadas em comissão mista permanente que emitirá parecer quanto à compatibilidade com o Plano Diretor Estratégico.
- (D) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
- (E) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas, entre outras, as que incidam sobre as dotações para pessoal e seus encargos e serviço da dívida.

Gabarito: E

(FCC – TCE/AM –2015)

Define-se a política fiscal de um certo país como a administração exclusivamente

- (A) dos impostos dos governos federais, estaduais e municipais.
- (B) de gastos dos governos federais, estaduais e municipais.
- (C) de impostos, gastos e transferências dos governos federais, estaduais e municipais.
- (D) do orçamento federal.
- (E) dos impostos e gastos dos municípios.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM –2015)

Em uma economia aberta com taxas de câmbio flutuantes há uma massiva entrada de capitais. Nesse caso, a taxa de juros que é fixada pelo Banco Central

- (A) permanece inalterada.
- (B) desce.
- (C) sobe.
- (D) depende da instância da política fiscal.
- (E) independe da decisão do Banco Central.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

São funções da moeda:

- (A) meio de pagamento e reservas internacionais.

- (B) meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor.
- (C) reserva de valor e seguro contra a inflação.
- (D) meio de pagamento e preço da moeda estrangeira.
- (E) meio de pagamento e custo do dinheiro.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

Ao longo da trajetória da Administração pública os conceitos da mensuração de desempenho variaram de acordo com diferentes perspectivas e abordagens, englobando:

- (A) a responsabilidade fiscal no nível organizacional do departamento e a análise de conformidade dos procedimentos com padrões previamente estabelecidos, enfatizadas pela "avaliação baseada em resultados".
- (B) a auditoria dos insumos e dos produtos e centralização hierárquica e unilateral na definição e supervisão sistemática de tarefas e dados, enfatizadas pela metodologia de "gerenciamento por objetivos".
- (C) medidas de desempenho individuais, associando a avaliação dos resultados às metas estratégicas, enfatizadas pelo movimento do "gerenciamento científico".
- (D) a orientação dos funcionários para a contínua avaliação e revisão do planejamento, bem como, para o cliente, enfatizada pelos estudiosos da "teoria da administração".
- (E) o gerenciamento dos processos organizacionais, compartilhando entre os colaboradores, desde os níveis inferiores, responsabilidade pelo alcance dos objetivos da organização, enfatizadas pela "gestão da qualidade total".

Gabarito: E

(FCC – TCE/AM –2015)

O modelo de Administração pública implementado por Getúlio Vargas a partir da década de 1930, com o intuito de modernizar a gestão pública conforme os princípios burocráticos weberianos, foi a primeira reforma administrativa institucionalizada da história brasileira e caracterizou-se pela

- (A) criação de unidades administrativas descentralizadas da burocracia federal.
- (B) criação das primeiras organizações dotadas de burocracias profissionais baseadas na meritocracia, quais sejam, o Itamaraty e as Forças Armadas.
- (C) promoção do insulamento burocrático, que estendeu à toda máquina pública federal o princípio universalista do mérito.
- (D) criação do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, concebido como uma organização técnica, que não exerceu função de controle político.
- (E) descentralização do processo de aquisição de compras governamentais, condicionada ao controle e a padronização dos procedimentos.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

A partir da metade da década de 1980, a reforma gerencial do setor público, sem abandonar o conceitual empresarial vinculado à eficiência – característico do gerencialismo puro, ganhou novos rumos em direção ao consumerism, incorporando inovações destinadas a atender aos anseios dos clientes/consumidores, dentre as quais destaca-se a implementação da

- (A) racionalização orçamentária.
- (B) gestão da qualidade total.
- (C) definição das responsabilidades das agências governamentais.
- (D) privatização.
- (E) avaliação do desempenho organizacional.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

A contratualização de resultados, uma das estratégias da Reforma Gerencial implementada no Brasil a partir de 1995,

- (A) tem por objetivos promover, via controle hierárquico e de processos, transparência de custos, melhor desempenho e aumento da eficiência e efetividade na prestação de serviços públicos.
- (B) foi implementada por meio de contratos de gestão firmados entre ministérios e entidades prestadoras de serviços públicos, visando a assegurar autonomia de gestão em troca de compromisso prévio com resultados.
- (C) foi implementada por meio da criação das entidades públicas estatais denominadas Organizações Sociais, às quais foi repassada a provisão dos serviços públicos não exclusivos.
- (D) baseia-se na contratualização de metas e indicadores de qualidade e produtividade que subsidiam a fiscalização e o controle dos gestores, sem prever mecanismos de controle social.
- (E) tem como marco legal a Lei no 9.637/1998, também conhecida como Lei das Organizações Sociais, que foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade por exigir licitação e contratação via concurso público, ferindo a flexibilidade almejada pela reforma.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O conceito de Governança Pública

- (A) traz uma nova perspectiva para a administração pública, pois reafirma o papel do Estado como condutor exclusivo e executor direto das políticas públicas.
- (B) representa uma continuidade dentro do paradigma dos modelos gerenciais de administração pública, baseando-se nos preceitos de centralidade, hierarquia e verticalização.
- (C) apresenta um novo modelo de administração pública que reduz a preocupação dos gestores com os resultados das políticas públicas, uma vez que privilegia a sinergia entre público e privado.

(D) reflete um novo paradigma de administração pública, pois busca a ampliação da participação de novos atores, como os agentes privados e o terceiro setor, na formulação e gestão das políticas públicas.

(E) representa uma nova abordagem para a administração pública, pois, por ser um conceito importado do setor privado, privilegia a atuação privada na formulação e condução das políticas públicas.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A gestão pública empreendedora

I. mitiga o foco em uma gestão voltada para os processos, privilegiando a obtenção de resultados.

II. despreza a constituição de parcerias, fortalecendo a ação isolada do Estado.

III. busca uma mudança da qualidade gerencial, trazendo destaque à transparência e ao controle social.

IV. visa uma maior rapidez na circulação de informações, bem como uma maior qualidade destas, fomentando o diálogo público sobre a atuação do Estado.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.

(B) II, III e IV, apenas.

(C) III e IV, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considerando-se os princípios da chamada gestão empreendedora, a eficácia da gestão pública depende de um

(A) sistema de informações que possibilite o entendimento entre governo e sociedade, bem como a avaliação de resultados, trazendo transparência à tomada de decisões, ainda que incorra em custos iniciais de implantação.

(B) sistema de gestão que otimize os esforços do governo, ainda que em detrimento da participação dos diversos atores sociais em seus diferentes níveis, grupos e segmentos.

(C) modelo de acompanhamento dos processos, com indicadores exclusivamente quantitativos, que privilegiem a manutenção da estruturação da burocracia.

(D) sistema de controles exclusivamente internos que assegure a eficácia de todas as ações dos gestores, mesmo que com algum prejuízo à legitimidade de suas ações.

(E) modelo que privilegie a canalização das demandas públicas e a participação da sociedade civil organizada, ainda que desprezando o aproveitamento do potencial dos gestores públicos.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

No que se refere à ideia de avaliação de desempenho na administração pública, considere as ações listadas abaixo.

- I. Orientação das políticas de recursos humanos pelo parâmetro de permanência no cargo.
 - II. Redirecionamento do sistema de avaliação dentro da administração governamental para uma ação centrada no eixo da avaliação do desempenho do serviço prestado – qualitativa e quantitativamente – pelos diversos setores e unidades.
 - III. Elaboração e divulgação de sistemas de indicadores de desempenho do serviço público.
 - IV. Garantia de ampla divulgação e acompanhamento dos indicadores de desempenho e seus resultados.
- Apontam ações desejáveis para a melhoria do sistema de avaliação do desempenho público o que consta em
- (A) I, II, III e IV.

(B) II, III e IV, apenas.

(C) I, II e III, apenas.

(D) I e IV, apenas.

(E) II, apenas.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere a tabela que segue:

Modelos da Gestão Pública	Características dos Modelos
I. Burocrático	1. Representa o tipo ideal da dominação racional-legal weberiana.
II. Patrimonialista	2. Abre espaço para a atuação de novas figuras institucionais, como as Parcerias Público-Privadas e Organizações da Sociedade Civil.
III. Gerencial	3. Típico das monarquias absolutistas.

Na primeira coluna estão relacionados os três tipos consagrados de modelos para a administração do Estado; a segunda coluna apresenta três características referentes aos modelos. A alternativa que apresenta a associação correta é:

(A) I-3, II-2, III-1.

(B) I-3, II-1, III-2.

(C) I-2, II-1, III-3.

(D) I-1, II-2, III-3.

(E) I-1, II-3, III-2.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Dentre os diversos tipos de indicadores de gerenciamento, aquele que visa mensurar a proporção de recursos consumidos com relação às saídas dos processos é chamado de indicador

(A) estratégico.

- (B) de qualidade.
- (C) de efetividade.
- (D) de produtividade.
- (E) de capacidade.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

As propostas que tiveram impacto na estrutura da administração pública brasileira, associadas, respectivamente, aos períodos do Varguismo (a partir de 1930), do Regime Militar (a partir de 1967), do período de redemocratização (a partir de 1988) e da reforma da Gestão Pública (a partir de 1995), estão expressas em:

- (A) Criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criação do Banco Central, descentralização das políticas públicas em direção a estados e municípios, criação do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
- (B) Criação do Regime Jurídico Único dos servidores, flexibilização da estabilidade do funcionalismo, criação do Estatuto do Funcionário Público, criação do Sistema Financeiro nacional.
- (C) Forte centralização administrativa e política, proposta de extinção do Regime Jurídico Único dos servidores, proposta de universalização da saúde, decreto-lei que traz a distinção entre integrantes da Administração direta e da Administração indireta.
- (D) Adoção do Estágio Probatório para a efetivação de servidores, criação do Ministério da Desburocratização, forte intervenção estatal na economia, adoção do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade.
- (E) Criação do Juizado de Pequenas Causas, criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criação das Agências Reguladoras, inclusão na Constituição Federal do Mandado de Injunção.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Apresenta movimento inovador na gestão pública brasileira, ocorrido nos últimos vinte e cinco anos, associado corretamente a suas características e benefícios:

- (A) Adoção do governo eletrônico → Impulsionado pela experiência do governo federal, ele se espalhou por estados e capitais. Apesar de não proporcionar grandes resultados em termos de organização das informações, a tecnologia da informação tem levado à redução dos custos, bem como ao aumento da transparência nas compras governamentais, reduzindo o potencial de corrupção. O ponto em que houve maior avanço, com a criação do governo eletrônico, foi a plena interatividade com os cidadãos.
- (B) Reorientação da questão fiscal → Seu corolário foi a aprovação da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, obtendo vários avanços, alguns interligados com a agenda constituinte e outros com a proposta Bresser de reforma do Estado, de meados dos anos 1990. Esta normatização trouxe relevantes ganhos de economicidade ao Estado brasileiro.
- (C) Introdução pelos governos estaduais e municipais de diversas novidades no campo das políticas pública → Seletividade na participação social, ações mais ágeis e, no caso específico dos municípios, a expansão dos centros

de atendimento descentralizado, resultando em uma das maiores revoluções na administração pública brasileira contemporânea.

(D) Inovações nas políticas públicas, particularmente as vinculadas à área social → Afrouxamento dos mecanismos de avaliação, formas de coordenação administrativa e financeira, substituição do controle social pelo princípio da eficácia, programas voltados à realidade nacional, em detrimento do local e, em menor medida, ações intersetoriais surgem como novidade, proporcionando equidade econômica interregional.

(E) Coalizão em torno dos chamados Planos Plurianuais e da noção de planejamento, na sua versão centralizadora e técnica → Alguns estados e, notadamente, o governo federal trouxeram inovações importantes, como o encurtamento dos prazos de planejamento aproximando a atividade planejadora da ação concreta.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Dentre os chamados novos modelos de gestão da administração pública, ganha destaque o conceito de “transparência”, que é

(A) a metodologia de administração que consiste, basicamente, em determinar os objetivos a alcançar, as ações a serem realizadas, compartilhando-as com os meios disponíveis para a sua execução.

(B) o demonstrativo organizado pelo próprio agente, entidade ou pessoa designada, acompanhado ou não de documentos comprobatórios das operações de receita e despesas, os quais, se aprovados, integrarão sua tomada de contas.

(C) a qualidade do agir administrativo público, que contando com a contribuição que a participação social e o controle podem oferecer ao aprimoramento da atividade administrativa, fundamenta-se na ampla divulgação de informações inteligíveis e úteis à população.

(D) a lei que define as responsabilidades e deveres do administrador público em relação aos orçamentos da União, estados e municípios, bem como aos limites de gasto com pessoal, proibindo a criação de despesas de duração continuada sem uma fonte segura de receitas.

(E) o ato de gerenciar a parcela do patrimônio público, sob a responsabilidade de uma dada unidade. Aplica-se o conceito a fundos, entidades supervisionadas e a outras situações correlatas.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Considere:

Metas	Caracterização
I. Eficiência	1. Está relacionada ao grau de adequação com que os recursos mobilizados pelo Estado são utilizados para alcançar seus objetivos e metas.
II. Eficácia	2. Exigência para que o Estado atue de maneira competente para realizar a justiça social.
III. Efetividade	3. Ocorre quando os bens e serviços resultantes de determinada ação alcançam os resultados mais benéficos para a sociedade.
IV. Equidade	4. Esforços da esfera governamental para ofertar adequadamente os bens e serviços esperados, previamente definidos em seus objetivos e metas. O que importa nesses esforços é conseguir que os efeitos de uma ação correspondam aos desejados.

A primeira coluna apresenta quatro possíveis grandes metas de atuação da Administração Pública; a segunda apresenta a caracterização de cada uma delas. A correspondência correta entre as duas colunas é:

- (A) I-2, II-3, III-4, IV-1.
- (B) I-3, II-1, III-4, IV-2.
- (C) I-1, II-4, III-3, IV-2.
- (D) I-3, II-1, III-2, IV-4.
- (E) I-4, II-2, III-1, IV-3.

Gabarito: C

Matéria: Direito Constitucional

Questões cobradas no último concurso da RFB

Em 16 de março de 2014, a Criméia realizou consulta popular que resultou em ampla maioria favorável à separação da Ucrânia, abrindo caminho para sua anexação à Rússia, que restou implementada nos dias seguintes.

A Criméia pertenceu à Rússia até 1953, quando o líder Nikita Krushev resolveu que a Península deveria integrar a Ucrânia. Considerando esses acontecimentos, assinale a opção correta, tomando por fundamento a Constituição Federal de 1988.

- a) A Constituição Federal de 1988 não se ocupa do tema em epígrafe, vale dizer, não trata de questões internacionais e não menciona os respectivos princípios que devem guiar as relações internacionais da República Federativa do Brasil.
- b) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, porém, não menciona qualquer princípio de relações internacionais, deixando para o Congresso Nacional a tarefa de criá-los, via legislação ordinária.
- c) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo, como princípio, que a República Federativa do Brasil somente intervirá em outro Estado soberano na hipótese de requisição, em defesa da Democracia e dos Direitos Humanos, com ou sem mandato da Organização das Nações Unidas.
- d) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo, como princípios da República Federativa do Brasil, no plano internacional, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

- e) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo, como princípios da República Federativa do Brasil, no plano internacional, os princípios da autodeterminação dos povos e a não intervenção.

Gabarito: E

Sobre o Conselho Nacional de Justiça, é correto afirmar que:

- a) seus integrantes são oriundos de cada um dos Poderes da República, sem exceção.
- b) sua criação decorre de manifestação do Poder Constituinte Originário.
- c) a Constituição Federal assegura ao Advogado-Geral da União a prerrogativa de manifestação nas suas sessões.
- d) o Supremo Tribunal Federal afastou as alegações de inconstitucionalidade relativas à sua criação.
- e) nas ações diretas de inconstitucionalidade sob sua análise, a inconstitucionalidade será declarada pela maioria absoluta dos seus membros.

Gabarito: D

Sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), é correto afirmar que:

- a) a decisão do Supremo Tribunal Federal, acolhendo-a, deverá ser posteriormente comunicada ao Senado Federal, que, por maioria absoluta, poderá suspender a execução, no todo ou em parte, do ato ou texto impugnado objeto da decisão.
- b) ela somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade.
- c) passou a integrar a Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional n. 45/04, Reforma do Judiciário.
- d) ao proferir decisão, acolhendo-a, o juiz de primeiro grau está obrigado a remeter a decisão para ser confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que se trata de uma das competências recursais do STF.
- e) é um dos instrumentos utilizados e admitidos pelo Supremo Tribunal Federal para obstar a tramitação do processo legislativo quando eivado de inconstitucionalidade.

Gabarito: B

Assinale a opção correta.

- a) O mandado de segurança impetrado com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público isenta o autor de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
- b) O habeas corpus protege o direito constitucional de ir e vir, o habeas data o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e pelo mandado de injunção.
- c) A ação popular e a ação civil pública são idênticas em propósito, finalidade e alcance, a diferença é que a última se insere na competência privativa dos tribunais.
- d) Por sua natureza de norma definidora de direitos e garantias, o habeas data não sofre qualquer tipo de restrição ou limitação constitucional.
- e) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União e do próprio Supremo Tribunal Federal.

Gabarito: E

Sobre o Ministério Público, é correto afirmar que:

- a) compete privativamente ao Presidente da República propor a exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato.
- b) o Ministério Público dos Estados vincula-se ao Ministério Público da União em razão do princípio constitucional da indivisibilidade.
- c) a decretação de estado de defesa requer análise prévia do Procurador-Geral da República, considerando a excepcionalidade da medida.
- d) ao ser promulgada, a Constituição Federal facultou aos Procuradores da República o direito de optar, nos termos da lei complementar, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Advocacia-Geral da União.
- e) é da competência exclusiva do Congresso Nacional, por decisão de maioria absoluta, a exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato.

Gabarito: D

Com relação aos bens da União e dos Estados, é correto afirmar que:

- a) a faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas por Resolução do Senado Federal.
- b) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva pertencem à União, sendo assegurada, nos termos da lei, a outras unidades federativas, a participação no resultado da exploração de petróleo, gás natural e outros recursos minerais e de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica.
- c) em razão de sua localização, as ilhas oceânicas e costeiras são de propriedade da União, sem exceção.
- d) pertencem aos Estados as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos localizados dentro de sua respectiva área territorial.
- e) a exploração de recursos minerais de qualquer espécie será objeto de autorização conjunta da União e do Estado quando os recursos estiverem localizados em área territorial do Estado.

Gabarito: B

Sobre o processo legislativo, assinale a opção correta.

- a) A Medida Provisória não sofre qualquer limitação de ordem material.
- b) A discussão e deliberação sobre pedido de autorização de lei delegada será suspensa durante intervenção federal.
- c) É da competência privativa do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça proporem ao Poder Legislativo a criação ou extinção dos tribunais inferiores.
- d) São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis sobre relações internacionais da República Federativa do Brasil.

e) Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese de Medida Provisória em vigor e existência de Proposta de Emenda à Constituição, que serão automaticamente colocadas na pauta de convocação.

Gabarito: C

Sobre a Política Urbana, Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária, é correto afirmar que:

- a) compete ao Município estabelecer a política agrária e a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária no âmbito do seu território.
- b) é facultado ao Município, mediante lei específica incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos de lei federal, do proprietário do solo urbano, não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, da adoção de algumas medidas impositivas.
- c) a lei que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
- d) a propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária, desde que seu proprietário não possua outra.
- e) a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais, é competência que a Constituição Federal defere somente à União.

Gabarito: B

Sobre competência para legislar, é correto afirmar que:

- a) compete privativamente à União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios.
- b) é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios legislar sobre propaganda comercial.
- c) Lei Ordinária poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias que são de competência privativa da União.
- d) a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados.
- e) compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Direito do Trabalho.

Gabarito: A

O Comandante da Marinha praticou ato administrativo, no âmbito de sua competência, que ensejou irrisignação por parte de alguns destinatários do ato. Um deles, cidadão comum, sem qualquer prerrogativa de foro especial, resolveu impetrar mandado de segurança que foi negado pelo órgão judiciário competente para julgar o referido mandado. Simultaneamente esse mesmo cidadão, autor do mandado de segurança, foi objeto de outra decisão judicial que lhe foi desfavorável, em outra ação, proposta por organismo internacional. Ele resolveu recorrer.

Considerando o enunciado, assinale a opção correta, atendo-se à competência dos juízes e tribunais estabelecida na Constituição Federal.

- a) Compete ao Tribunal Regional Federal julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é do Supremo Tribunal Federal.

- b) Compete a juiz federal julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é do Supremo Tribunal Federal.
- c) Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é também do Superior Tribunal de Justiça.
- d) Compete ao Superior Tribunal Militar julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é do Tribunal Regional Federal.
- e) Compete a juiz federal julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é do Superior Tribunal Militar.

Gabarito: C

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considere que o órgão de fiscalização competente de determinado Estado da federação tenha autuado certo contribuinte pelo suposto descumprimento de obrigações tributárias acessórias, impondo-lhe, após a apresentação de defesa e produção de provas, a penalidade de multa respectiva, prevista em lei estadual. Interposto recurso na esfera administrativa tempestivamente, foi proferida decisão negando-lhe seguimento, por não ter o contribuinte efetuado depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens no valor da penalidade imposta, como exigido na mesma lei estadual, considerando-se assim encerrada a instância administrativa.

Nessa situação, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo administrativo desenvolveu-se de maneira

(A) regular, uma vez que assegurados o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte e efetuada exigência estabelecida em lei, cabendo-lhe, caso pretenda questionar a autuação e imposição de penalidade, valer-se da via judicial, podendo ser exigida a realização de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação, caso assim previsto em lei.

(B) regular, uma vez que assegurados o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte e efetuada exigência estabelecida em lei, cabendo-lhe, caso pretenda questionar a autuação e imposição de penalidade, valer-se da via judicial, não podendo, no entanto, ser exigida a realização de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação, ainda que assim previsto em lei.

(C) irregular, uma vez que o fundamento que ensejou a decisão que negou seguimento ao recurso administrativo é juridicamente inadmissível, sendo cabível reclamação para o Supremo Tribunal Federal em face da referida decisão, para que o recurso administrativo seja apreciado pela autoridade competente, independentemente de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens.

(D) irregular, uma vez que o fundamento que ensejou a decisão que negou seguimento ao recurso administrativo é juridicamente inadmissível, cabendo ao contribuinte, caso pretenda questionar a autuação e imposição de penalidade, valer-se da via judicial, podendo ser exigida a realização de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação, caso assim previsto em lei.

(E) regular, uma vez que, além de terem sido assegurados contraditório e ampla defesa ao contribuinte, somente é vedada a exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda

discutir a exigibilidade de crédito tributário, e não em processo administrativo, em que a exigência é cabível, desde que prevista em lei.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Determinada lei estadual complementar cria região metropolitana, constituída pelo agrupamento de municípios limítrofes, visando integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, dentre as quais habitação e serviços de saneamento básico. A mesma lei cria, ainda, autarquia vinculada à Administração estadual, com poder de decisão em relação aos assuntos de interesse da região metropolitana. Considerada a disciplina da matéria na Constituição Federal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a lei estadual é

(A) constitucional, no que se refere à instituição da região metropolitana, às funções objeto de integração e a instituição e atribuições da autarquia estadual.

(B) inconstitucional, no que se refere aos serviços de saneamento básico, os quais são de competência dos Municípios, não cabendo ao Estado legislar sobre a matéria, ainda que seja para o fim de criação de região metropolitana.

(C) inconstitucional, uma vez que a hipótese seria de criação de aglomeração urbana, e não de região metropolitana, mediante lei ordinária, e não complementar.

(D) inconstitucional, no que se refere à atribuição de poder decisório à autarquia estadual, uma vez que esse deve ser exercido conjuntamente por Estado e Municípios integrantes da região metropolitana, embora a participação dos entes no órgão decisório não necessite ser paritária.

(E) inconstitucional, no que se refere à criação da autarquia estadual, cuja instituição se deve dar por ato do Chefe do Poder Executivo, mediante prévia autorização legal, e não por lei, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Suponha que projeto de lei estadual, de iniciativa do Governador do Estado respectivo, pretenda conceder anistia a infrações disciplinares de determinada espécie, praticadas por servidores públicos estaduais vinculados ao Poder Executivo. À luz da disciplina constitucional e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pertinentes, referido projeto de lei será

(A) compatível com a Constituição Federal, por versar sobre servidores públicos estaduais, que é matéria de competência legislativa do Estado-membro e de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo respectivo.

(B) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre anistia, que é matéria de competência legislativa privativa da União, de iniciativa exclusiva do Presidente da República.

(C) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre anistia, matéria sobre a qual cabe privativamente ao Presidente da República dispor mediante decreto.

(D) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre organização e funcionamento da Administração pública, cuja disciplina sujeita-se à competência privativa do Chefe do Poder Executivo do ente federado a que vinculados os servidores anistiados, e não do Poder Legislativo respectivo.

(E) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre matéria de competência da União, a ser exercida pelo Congresso Nacional, independentemente de sanção do Presidente da República, e não mediante lei.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Suponha que edital de concurso público para preenchimento de cargos de provimento efetivo no âmbito da Administração direta de determinado Estado estabeleça limite de idade para inscrição no certame. Certo indivíduo, cuja inscrição foi indeferida administrativamente, em caráter definitivo, em função do referido limite, impetra mandado de segurança, com vistas a assegurar sua participação, sob o fundamento de ser inconstitucional a exigência editalícia em questão. Nesse caso, considerado o disposto na Constituição Federal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, o mandado de segurança é, em tese,

(A) incabível, pois o mandado de segurança não é meio idôneo para o exercício de controle de constitucionalidade, sendo hipótese de ajuizamento de ação civil pública, para a qual estão legitimados o Ministério Público ou, se o prejudicado comprovar insuficiência de recursos, a Defensoria Pública.

(B) incabível, pois o mandado de segurança não é substitutivo de ação popular, a qual seria adequada na situação em tela, e para a qual estaria legitimado qualquer cidadão, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

(C) incabível, independentemente do cargo a ser preenchido, se o limite de idade estiver previsto em lei, uma vez que não haverá prática de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade pública, hipótese em que a lei deverá ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, para cuja propositura, no entanto, não está legitimado o prejudicado pela exigência editalícia.

(D) cabível, por se destinar à tutela de suposto direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado por ato de autoridade pública; e, no mérito, será procedente, ainda que o limite de idade esteja previsto em lei, uma vez que é proibido o estabelecimento de diferença de critérios de admissão por motivo de idade.

(E) cabível, por se destinar à tutela de suposto direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado por ato de autoridade pública; mas, no mérito, será improcedente, se o limite de idade estiver previsto em lei e puder ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considere as seguintes situações:

I. Suspensão do pagamento da dívida fundada, por três anos consecutivos, sem que haja para tanto motivo de força maior.

II. Ausência de aplicação do mínimo exigido constitucionalmente da receita do ente federativo na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

III. Não pagamento no prazo, de modo deliberado e por razão injustificada, de precatórios judiciais.

À luz da disciplina constitucional da matéria, ensejam tanto a intervenção da União nos Estados quanto dos Estados nos Municípios as situações retratadas em

(A) I e II, ambas por decreto do Chefe do Poder Executivo, a ser submetido à apreciação do Poder Legislativo respectivo no prazo de 24 horas; a situação retratada em III enseja decretação de intervenção da União nos Estados, mediante requisição do órgão judiciário competente, mas não intervenção dos Estados nos Municípios.

(B) I, por decreto do Chefe do Poder Executivo, a ser submetido à apreciação do Poder Legislativo respectivo no prazo de 24 horas; II, mediante provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, em caso de intervenção federal, e por decreto do Governador do Estado, em caso de intervenção estadual; e III, mediante requisição do órgão judiciário competente, em caso de intervenção federal, e provimento pelo Tribunal de Justiça de representação do Procurador-Geral de Justiça, em caso de intervenção estadual.

(C) II, mediante provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, em caso de intervenção federal, e por decreto do Governador do Estado, em caso de intervenção estadual; e III, mediante requisição do Supremo Tribunal Federal, em caso de intervenção federal, e provimento pelo Tribunal de Justiça de representação do Procurador-Geral de Justiça, em caso de intervenção estadual; a situação retratada em I enseja decretação da União nos Estados, mas não intervenção dos Estados nos Municípios.

(D) II e III, mediante provimento, pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça estadual, conforme se trate de intervenção federal ou estadual, de representação do chefe do Ministério Público federal ou estadual, respectivamente; a situação retratada em I não enseja decretação de intervenção, por não preenchimento dos requisitos constitucionais pertinentes.

(E) I, por decreto do Chefe do Poder Executivo, a ser submetido à apreciação do Poder Legislativo respectivo no prazo de 24 horas; II e III, mediante provimento, pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça estadual, conforme se trate de intervenção federal ou estadual, de representação do chefe do Ministério Público federal ou estadual, respectivamente.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

À luz da Constituição Federal, dentre as situações passíveis de caracterizar exercício irregular de atividade profissional ou econômica, está a

(A) falta de filiação de sociedade empresarial ao sindicato representativo da respectiva categoria econômica.

(B) falta de prévia autorização do Poder Público para o desempenho da atividade, exigida pela Constituição Federal independentemente de lei nesse sentido em benefício da segurança do Estado e da sociedade.

(C) falta de preenchimento das condições de qualificação profissional previstas em lei para o exercício de atividade que cabe ser regulamentada.

(D) condenação penal em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso, por crime contra a fazenda pública, o que impede o condenado de exercer sua atividade profissional ou econômica independentemente de lei nesse sentido.

(E) prática de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação que tenha sido censurada previamente por ato de autoridade administrativa.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Associação constituída e em funcionamento há dez meses promove, na casa de um de seus associados, reunião em que os presentes organizam a prática de atos de racismo. Tendo ciência dos propósitos do evento, a autoridade policial ingressa, durante a noite, contra a vontade do morador, no local em que está sendo realizada a reunião e impede sua continuidade. Ao ser informado desses fatos, membro do Ministério Público determinou a suspensão de todas as atividades da associação, até que seja concluído o processo administrativo por ele instaurado voltado para a dissolução da entidade por decisão administrativa. Considerando essa situação à luz da Constituição Federal,

(A) o membro do Ministério Público não poderia ter determinado a suspensão das atividades da associação, nem instaurado o processo administrativo com a referida finalidade, tendo a associação legitimidade para impugnar esses atos pela via do mandado de segurança.

(B) a autoridade policial não poderia ter ingressado na casa em que a reunião se realizava, uma vez que a invasão de domicílio não pode ocorrer durante a noite, mesmo em caso de flagrante delito, motivo pelo qual o morador tem legitimidade para ajuizar, contra o responsável pelo ato, ação de indenização por dano moral decorrente da violação à sua vida privada.

(C) a autoridade policial não poderia ter impedido a continuidade da reunião, uma vez que, à luz das liberdades de reunião e de convicção filosófica, a invasão de domicílio apenas poderia ser realizada durante o dia, mediante ordem judicial, mesmo em caso de flagrante delito. (D) o membro do Ministério Público não poderia ter determinado a suspensão das atividades da associação, ainda que pudesse determinar, ao fim do processo administrativo instaurado, a dissolução compulsória da entidade, mas a associação não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança contra o ato ministerial, uma vez que foi constituída há menos de um ano.

(E) o membro do Ministério Público não poderia ter determinado a suspensão das atividades da associação, nem determinar, ao fim do processo administrativo, a dissolução compulsória da entidade, uma vez que apenas poderia fazê-lo caso a associação tivesse praticado atividades ilícitas, o que não ocorreu no caso.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A União pretende editar lei federal ordinária instituindo, em relação ao imóvel que não cumprir sua função social, alíquota única do imposto sobre a propriedade territorial rural em 100% sobre o valor do bem. Trata-se de pretensão

(A) compatível com a Constituição Federal, à luz do princípio da função social da propriedade, podendo o projeto de lei ser encaminhado à Câmara dos Deputados pelo Presidente da República, ainda que a matéria não seja de sua iniciativa legislativa privativa.

(B) compatível com a Constituição Federal, devendo o projeto ser encaminhado à Câmara dos Deputados pelo Presidente da República, uma vez que se trata de matéria de sua iniciativa legislativa privativa.

(C) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a pretensão apenas seria constitucional se veiculada em lei complementar.

(D) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o descumprimento da função social da propriedade enseja a desapropriação do imóvel por interesse social, com base em lei editada pelos Estados, a quem a Constituição Federal atribuiu a competência privativa para legislar na matéria.

(E) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a situação caracteriza utilização de tributo com efeito de confisco.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Examinando a Constituição Federal vigente à luz da Doutrina do Poder Constituinte, conclui-se que o texto constitucional

(A) não dispõe sobre o exercício do Poder Constituinte de revisão ou reformador, por ser desnecessário o estabelecimento de limites ao exercício desse Poder que, por sua natureza, já nasce subordinado aos princípios estabelecidos pelo Constituinte originário.

(B) disciplina o exercício do Poder Constituinte municipal ao dispor que o Município reger-se-á por lei orgânica, que servirá de parâmetro para que o Supremo Tribunal Federal exerça sua competência originária para julgar a ação direta de inconstitucionalidade em face de leis municipais.

(C) disciplina o exercício do Poder Constituinte originário ao determinar que a revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

(D) não dispõe sobre o exercício do Poder Constituinte originário, uma vez que esse poder, cujo titular é o povo, caracteriza-se por ser inicial, ilimitado e soberano.

(E) não dispõe sobre o exercício do Poder Constituinte no âmbito dos Estados, uma vez que, por força do princípio federativo e da autonomia concedida aos Estados, cabe às constituições estaduais disciplinarem essa matéria.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Lei de determinado Estado exige do contribuinte que deposite o valor do tributo cobrado pela administração estadual, como pressuposto de admissibilidade do recurso administrativo cabível contra a decisão que manteve o crédito tributário, proferida em sede de processo administrativo tributário. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exigência imposta pela lei estadual mostra-se

(A) inconstitucional, uma vez que apenas poderia ser imposta por lei complementar editada pela União, competente para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária.

(B) constitucional, sendo incompatível com a Constituição Federal apenas a exigência de pagamento de taxa para o exercício do direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

(C) constitucional, desde que o depósito do valor do tributo seja restituído ao contribuinte no caso de ser provido seu recurso.

(D) constitucional, uma vez que compete aos Estados editar normas específicas em matéria de legislação tributária, tais como o estabelecimento de pressupostos de admissibilidade de recurso no âmbito do processo administrativo tributário.

(E) inconstitucional, uma vez que contraria a garantia constitucional da ampla defesa, que se aplica tanto ao processo judicial, quanto ao processo administrativo.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Lei de certo Estado instituiu alíquotas progressivas para o imposto sobre a transmissão causa mortis, fixadas de acordo com o valor dos bens ou direitos a serem transmitidos. Em razão disso, determinado contribuinte, que estaria sujeito ao pagamento do imposto pela maior alíquota prevista na lei, impetrou mandado de segurança preventivo para que fosse determinado à autoridade tributária que deixasse de exigir-lhe o pagamento desse tributo com base na maior alíquota prevista em lei. Para tanto, argumentou que a instituição de alíquotas progressivas do referido imposto é inconstitucional, por violação ao princípio da capacidade contributiva. Considerando que a ordem foi concedida e que foi afastada a exigibilidade do pagamento desse tributo pela maior alíquota prevista na lei estadual, conclui-se que a decisão judicial se encontra em

(A) conformidade, no mérito, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas o mandado de segurança não poderia ter sido conhecido nesse caso, uma vez que essa ação não é cabível para que se discuta a constitucionalidade de lei em tese.

(B) conformidade, no mérito, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo que o mandado de segurança mostra-se cabível nesse caso, sobretudo porque a controvérsia levada a juízo é restrita à matéria de direito.

(C) desconformidade, no mérito, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora o mandado de segurança seja instrumento processual cabível para veicular pretensão como a do impetrante.

(D) desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tanto no mérito, quanto no conhecimento da ação, que não é cabível para que se discuta a constitucionalidade de lei em tese.

(E) desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tanto no mérito, quanto no conhecimento da ação, uma vez que essa ação não é cabível quando se pretende a produção de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito ao ajuizamento da demanda.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com o texto da Constituição Federal, ato administrativo que prejudique o patrimônio público e social e o meio ambiente poderá ser contestado no âmbito de

(A) ação civil pública, bem como de ação popular, para as quais é legitimado o Ministério Público em defesa de interesses difusos.

(B) ação popular e mandado de segurança coletivo, para as quais são legitimados, entre outros, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um ano.

(C) mandado de injunção, na hipótese de o ato administrativo também contrariar o exercício dos direitos e liberdades constitucionais ou as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, ainda que já tenha sido editada norma regulamentadora que viabilize o exercício desses direitos.

(D) ação civil pública, para a qual é legitimado o Ministério Público, em defesa de interesses difusos, não sendo cabível a propositura de ação popular pelo Ministério Público.

(E) ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, na hipótese de violação à Constituição Federal, podendo o ato ser declarado inconstitucional ainda que não se alcance o quórum de maioria absoluta dos membros do Tribunal.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com o sistema de repartição de competências legislativas instituído pela Constituição Federal,

(A) os Estados podem delegar aos Municípios, mediante edição de lei complementar, competências atribuídas aos primeiros pela Constituição Federal.

(B) a Constituição dos Estados pode atribuir aos Municípios competências legislativas estaduais que foram previstas na Constituição Federal.

(C) é vedado aos Municípios suplementar a legislação federal e estadual, cabendo apenas aos Estados e ao Distrito Federal, no âmbito do exercício das competências concorrentes com a União, suplementar a legislação federal no que couber.

(D) é vedado aos Estados suplementar as normas gerais federais em matéria de definição de fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos de competência estadual discriminados na Constituição.

(E) cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal dispor, em regime de concorrência, sobre direito tributário, competindo à União o estabelecimento de normas gerais.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A intervenção federal nos Estados é medida excepcional que somente pode ser decretada para as finalidades previstas na Constituição Federal,

(A) dentre as quais a reorganização das finanças do Estado que deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei.

(B) não podendo, todavia, o decreto interventivo prejudicar o exercício da autonomia estadual, sob pena de violação ao princípio federativo.

(C) podendo o decreto interventivo nomear interventor federal desde que por prazo não superior a um ano.

(D) podendo o decreto interventivo restringir, observada a proporcionalidade da medida, os direitos de reunião, de sigilo de correspondência e de sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, quando necessário ao restabelecimento da normalidade.

(E) desde que mediante prévia decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em representação interventiva, proposta pelo Procurador-Geral da República.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Governador de determinado Estado da Federação pretende, como medida para equilibrar os gastos com a previdência social, aumentar, mediante decreto, o valor da contribuição previdenciária devida pelos servidores públicos titulares de cargos públicos efetivos, que passará a ser superior à alíquota fixada para a contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais titulares de cargos públicos efetivos. Nessa situação, à luz da Constituição Federal, o Chefe do Poder Executivo estadual

(A) tem competência para majorar a alíquota da referida contribuição por decreto, mas não poderá fazê-lo de modo que seja superior àquela fixada para a contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais.

(B) tem competência para majorar a alíquota da referida contribuição por decreto, podendo ser superior àquela fixada para a contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais.

(C) não tem competência para majorar a alíquota da referida contribuição por decreto, uma vez que cabe apenas à lei fazê-lo, não podendo a alíquota, todavia, ser superior àquela fixada para o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais.

(D) não tem competência para majorar a alíquota da referida contribuição por decreto, cabendo à lei fazê-lo, podendo a alíquota, todavia, ser superior àquela fixada para o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais.

(E) não tem competência para majorar a alíquota da referida contribuição por decreto, cabendo à lei fazê-lo, podendo a alíquota ser superior ou inferior àquela fixada para o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Lei de determinado Estado instituiu taxa pelo exercício de poder de polícia, prescrevendo que o respectivo valor será fixado em regulamento a ser editado pelo Poder Executivo estadual, em proporção razoável com os custos da atuação estatal, observado o limite máximo de valor estabelecido na mesma lei. À luz da Constituição e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, trata-se de lei

(A) incompatível com o princípio constitucional da legalidade tributária, podendo ser impugnada mediante arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta perante o Supremo Tribunal Federal.

(B) incompatível com o sistema de repartição de competências legislativas previsto na Constituição Federal, segundo o qual as taxas deverão ser instituídas mediante lei complementar editada pela União.

(C) incompatível com o princípio da separação de poderes, uma vez que a fixação do valor desse tributo é competência privativa do Chefe do Poder Executivo, a ser exercida por decreto, motivo pelo qual a lei estadual poderá ser impugnada mediante reclamação constitucional proposta perante o Supremo Tribunal Federal.

(D) compatível com a Constituição Federal, uma vez que não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal.

(E) compatível com a Constituição Federal, podendo ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O Presidente da República pretende encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei instituindo procedimento de avaliação periódica de desempenho de servidores públicos titulares de cargos efetivos federais, procedimento esse que poderá ensejar, a depender do resultado da avaliação e assegurada a ampla defesa, a perda do cargo público federal. Considerando as disposições da Constituição Federal, o Presidente da República

(A) tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei complementar, mas a Lei não poderá impor a perda do cargo aos servidores públicos que já tiverem alcançado a estabilidade no cargo.

(B) tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei ordinária, mas a Lei não poderá impor a perda do cargo aos servidores públicos que já tiverem alcançado a estabilidade no cargo.

(C) tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei complementar, podendo a Lei impor a perda do cargo inclusive aos servidores públicos que já tiverem alcançado a estabilidade no cargo.

(D) não tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei complementar, mediante projeto de iniciativa privativa do Congresso Nacional, podendo a Lei prever a perda do cargo inclusive aos servidores públicos que já tiverem alcançado a estabilidade no cargo.

(E) não tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei complementar, mediante projeto de iniciativa privativa do Congresso Nacional, não podendo a Lei, ademais, instituir essa hipótese de perda do cargo público por não estar prevista na Constituição Federal.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Os servidores públicos estaduais ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração sujeitam-se ao regime

(A) geral de previdência social, não se aplicando o princípio da imunidade tributária recíproca à contribuição previdenciária devida, ao órgão federal de arrecadação do tributo, pelo Estado contratante do servidor.

(B) previdenciário previsto na Constituição do respectivo Estado, que pode ser tanto o regime próprio de previdência social, quanto o regime geral, mas, optando-se por esse último, a contribuição previdenciária devida ao órgão federal de arrecadação do tributo não é exigível do Estado contratante do servidor, em razão do princípio da imunidade recíproca.

(C) próprio de previdência social, podendo os Estados fixar, para o valor das aposentadorias e pensões devidas a esses servidores, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, desde que instituem regime de previdência complementar para os mesmos servidores.

(D) geral de previdência social, mas a contribuição previdenciária devida ao órgão federal de arrecadação do tributo não é exigível do Estado contratante em razão do princípio da imunidade recíproca.

(E) previdenciário previsto na Constituição do respectivo Estado, que pode ser tanto o regime próprio de previdência social, quanto o regime geral, não se aplicando, nesse último caso, o princípio da imunidade tributária

recíproca à contribuição previdenciária devida, ao órgão federal de arrecadação do tributo, pelo Estado contratante do servidor.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O Governador de determinado Estado pretende instituir aumento real da remuneração de servidores públicos de certa carreira, titulares de cargos públicos efetivos e vinculados ao Chefe do Poder Executivo. Para alcançar esse objetivo, deve atentar para a norma da Constituição Federal que exige

I. edição de lei, de iniciativa legislativa privativa do Governador, não podendo o aumento ser instituído por decreto.

II. prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de aumento de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

III. autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

IV. que o aumento seja concedido na mesma proporção da valorização remuneratória aplicada a outras carreiras públicas estaduais no mesmo exercício financeiro.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I, II e III

(B) I, II e IV.

(C) II e IV.

(D) II e IV.

(E) I e III.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Ao disciplinar o financiamento da manutenção e do desenvolvimento do ensino, a Constituição Federal estabelece

(A) que os Estados aplicarão, anualmente, no mínimo 25% da receita resultante de tributos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

(B) como hipótese de intervenção federal no Estado, a não aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, dependendo a decretação da medida de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República.

(C) que a parcela da arrecadação de impostos estaduais transferida aos Municípios é considerada para efeito do cálculo da receita estadual que deve ser aplicada na manutenção e desenvolvimento do ensino.

(D) que os recursos destinados ao ensino fundamental da rede pública estadual não são computados para efeito do cálculo do mínimo da receita estadual que deve ser aplicada na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez que cabe prioritariamente aos Municípios, e não aos Estados, atuar no ensino público fundamental.

(E) que a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei, constitui fonte adicional de financiamento do ensino público mantido pela União, não podendo a receita desse tributo ser repassada aos Estados e Municípios por falta de previsão constitucional.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O Governador de determinado Estado encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de Lei dispondo, entre outros temas, sobre a majoração da alíquota do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O projeto foi aprovado com emenda parlamentar que reduziu a alíquota do IPVA nele prevista originariamente, cujo valor permaneceu compatível com o limite fixado pelo Senado. Nesse quadro, à luz da Constituição Federal,

(A) há elementos para que o projeto de lei seja vetado parcialmente pelo Chefe do Poder Executivo estadual, uma vez que é inconstitucional a aprovação de emenda parlamentar em matéria sujeita à iniciativa privativa do Governador, como é o caso.

(B) há elementos para que o projeto de lei seja vetado parcialmente pelo Chefe do Poder Executivo estadual, uma vez que é inconstitucional a aprovação de emenda parlamentar em matéria sujeita à iniciativa privativa do Governador, na hipótese de a emenda parlamentar acarretar perda de arrecadação de receita tributária, como é o caso.

(C) embora não haja elementos para que o projeto de lei seja vetado pelo Chefe do Poder Executivo estadual por motivo de inconstitucionalidade, poderá ser vetado parcialmente, por contrariedade ao interesse público, no ponto em que fixou alíquota do IPVA em valor menor do que a prevista originalmente na propositura, hipótese em que, se o veto for mantido pelo Poder Legislativo, deverá ser aplicada a alíquota prevista no projeto de lei tal como apresentado pelo Governador.

(D) não há elementos para que o projeto seja vetado pelo Chefe do Poder Executivo estadual por motivo de inconstitucionalidade, uma vez que é constitucional a aprovação da emenda parlamentar em questão, ainda que, nesse ponto, o projeto de lei discipline matéria sujeita à iniciativa legislativa privativa do Governador.

(E) não há elementos para que o projeto seja vetado pelo Chefe do Poder Executivo estadual por motivo de inconstitucionalidade, uma vez que é constitucional a aprovação da emenda parlamentar em questão, que não trata de matéria sujeita à iniciativa legislativa privativa do Governador.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a disciplina constitucional em matéria de lei orçamentária anual federal,

(A) cabe a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados, dentre outras competências, examinar e emitir parecer sobre o respectivo projeto de lei e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas.

(B) é vedada a aprovação de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual na hipótese de os respectivos recursos serem provenientes de anulação de despesas.

(C) os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, independentemente de prévia e específica autorização legislativa.

(D) as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Presidente da República, devendo dois terços desse percentual ser destinado a ações e serviços públicos de saúde.

(E) é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações contidas na Lei Orçamentária Anual, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Determinado Estado pretende instituir fundo para a melhoria do corpo de bombeiros, tendo como uma de suas receitas taxa cobrada pelo Estado em razão do poder de polícia exercido por aquele órgão estadual. Trata-se de pretensão

(A) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que é vedada a vinculação de receita tributária a órgão, fundo ou despesa.

(B) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a arrecadação de taxa não pode ser vinculada a órgão, fundo ou despesa, mas apenas a arrecadação de impostos para os fins previstos na Constituição Federal.

(C) compatível com a Constituição Federal, devendo o fundo ser instituído mediante prévia autorização legislativa.

(D) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que é vedada a vinculação da arrecadação de taxa a órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023.

(E) compatível com a Constituição Federal, podendo o fundo ser constituído por decreto, independentemente de autorização legislativa.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Lei de determinado Estado em matéria de consumo foi declarada inconstitucional pela maioria absoluta dos membros do órgão especial do respectivo Tribunal de Justiça, em sede de controle difuso de constitucionalidade. Entendeu o tribunal que a lei estadual violou dispositivos da Constituição Federal em matéria de repartição de competências, já que contrariou normas gerais editadas anteriormente pela União no mesmo tema. Nessa situação, à luz da Constituição Federal,

(A) a inconstitucionalidade da lei poderia ser declarada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, por maioria absoluta dos votos de seus membros, mas não em sede de controle difuso de constitucionalidade.

(B) embora o órgão especial do Tribunal de Justiça tenha competência para declarar a inconstitucionalidade de lei estadual, inclusive por maioria simples de votos, não poderia fazê-lo, no caso em questão, em face da Constituição Federal, embora a lei estadual seja inconstitucional.

(C) embora a União tenha competência para legislar privativamente em matéria de consumo, o órgão especial do Tribunal de Justiça não poderia ter declarado inconstitucional a lei estadual referida no caso em questão, uma vez

que a situação em tela caracteriza ilegalidade da lei estadual em face da federal, e não inconstitucionalidade da lei estadual.

(D) é correta a declaração de inconstitucionalidade pelo órgão especial do Tribunal de Justiça no caso em questão, tendo a decisão efeitos erga omnes e vinculantes, inclusive em relação ao Poder Legislativo estadual, que não poderá editar nova lei com o mesmo teor da primeira.

(E) a inconstitucionalidade da lei foi declarada por órgão competente, sendo essa decisão, no mérito, correta, uma vez que, embora aos Estados tenha sido atribuída a competência suplementar na matéria disciplinada pela lei estadual, os Estados não podem contrariar as normas gerais editadas pela União no mesmo tema.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

No âmbito dos processos administrativos, deve-se levar em consideração que

(A) as normas da Constituição Federal que instituem o direito ao contraditório e à ampla defesa não se aplicam aos litigantes nos processos administrativos.

(B) o administrado não pode produzir provas além daquelas que serão produzidas pela Administração, caso contrário seria prejudicado o direito à razoável duração do processo, assegurado expressamente na Constituição Federal.

(C) a decisão administrativa não mais sujeita a recurso, proferida contrariamente ao interesse do administrado, ao qual tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa, não poderá ser contestada perante o Poder Judiciário, salvo na hipótese de violar a Constituição Federal.

(D) a decisão administrativa que contrariar súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal é passível de ser impugnada mediante reclamação constitucional perante aquele Tribunal.

(E) é vedado à lei restringir a publicidade dos atos processuais, ainda que tenha por fundamento a defesa da intimidade, tendo em vista o princípio constitucional da publicidade a que está sujeita a Administração pública.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

Constituição flexível

(A) exclui a forma escrita.

(B) prescinde de alguma forma de controle de constitucionalidade.

(C) não se sujeita a usos e costumes institucionais.

(D) requer elaboração e modificação por uma Assembleia Nacional Constituinte.

(E) exclui a possibilidade de exibir estabilidade no tempo assemelhada a de uma constituição tecnicamente rígida.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

Independente da demonstração de pertinência temática a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada

- (A) por Governador de Estado.
- (B) pelo Governador do Distrito Federal.
- (C) pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
- (D) por confederação sindical.
- (E) por entidade de classe de âmbito nacional.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Erradicar a pobreza e a marginalização é

- (A) um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.
- (B) um fundamento da República Federativa do Brasil.
- (C) uma norma constitucional de aplicabilidade imediata e eficácia plena.
- (D) uma regra constitucional auto-executável.
- (E) uma competência privativa da União.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A teor da Constituição brasileira vigente, o exercício da liberdade de reunião em locais abertos ao público

- (A) pode não ser pacífico.
- (B) pode ser com armas.
- (C) independe de autorização, ainda que frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.
- (D) é um direito social coletivo.
- (E) exige prévio aviso à autoridade competente.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Segundo a Constituição brasileira vigente

- (A) as associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial cautelar não transitada em julgado.
- (B) as entidades associativas, independentemente de autorização, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
- (C) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, permitida a de caráter paramilitar.
- (D) a criação de associações independe de autorização, vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
- (E) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, salvo determinação legal expressa.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel dos seguintes entes federados

- (A) União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- (B) União, Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios.
- (C) Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios.
- (D) União, Estados e Distrito Federal.
- (E) União, Estados e Municípios.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

São Poderes do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si,

- (A) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
- (B) o Legislativo e o Executivo.
- (C) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público.
- (D) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e a Administração Pública distrital.
- (E) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e as Polícias Civil e Militar distritais.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

O princípio da imunidade recíproca no Direito brasileiro abrange

- (A) impostos e taxas.
- (B) somente impostos.
- (C) impostos, taxas e contribuições de melhoria.
- (D) impostos, taxas e contribuições em geral.
- (E) taxas e contribuições de melhoria.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Tratado internacional em matéria tributária

- (A) dispensa aprovação pelo Congresso Nacional.
- (B) requer aprovação pelas Assembleias Legislativas estaduais.
- (C) pode criar hipótese de isenção de tributos estaduais e municipais.

- (D) tem nível constitucional automático.
- (E) não se submete a normas gerais do Código Tributário Nacional.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Constitui monopólio da União

- (A) o transporte marítimo do petróleo de origem nacional ou internacional destinado ao país.
- (B) a refinação do petróleo nacional, mas não do estrangeiro.
- (C) a exportação, mas não a importação, de petróleo.
- (D) a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo.
- (E) a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de todo e qualquer minério ou mineral nuclear e seus derivados.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

Suponha que o Secretário de Segurança Pública de determinado Estado da federação figure como réu em processo penal, pela suposta prática de crime de homicídio doloso. Nessa hipótese, a competência para julgamento será do

- (A) júri, ainda que a Constituição estadual respectiva estabeleça foro por prerrogativa de função.
- (B) Tribunal de Justiça estadual, se assim previsto na respectiva Constituição estadual.
- (C) Tribunal Regional Federal da região respectiva.
- (D) Superior Tribunal de Justiça.
- (E) Supremo Tribunal Federal, se conexo o crime com um do Governador do Estado.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

Em face de decisão de juiz federal que determine a prisão de depositário infiel, com fundamento em previsão expressa do Código Civil, segundo a qual, “seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a um ano, e ressarcir os prejuízos” (art. 652), cabe diretamente, em tese, ao interessado:

- I. impetrar habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal a cuja jurisdição o juiz prolator da decisão esteja sujeito.
- II. interpor recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, por negativa de vigência a tratado internacional.
- III. ajuizar reclamação perante o Supremo Tribunal Federal.
- IV. ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e IV.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) I e IV.
- (E) II, III e IV.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

Medida provisória, editada pelo Presidente da República, que institua o imposto sobre grandes fortunas será

(A) compatível com a Constituição da República, que prevê expressamente esse tributo dentre os de competência da União, mas só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

(B) compatível com a Constituição da República, que prevê expressamente esse tributo dentre os de competência da União, devendo produzir efeitos desde a data de sua edição, se for convertida em lei até o último dia do exercício financeiro em que foi editada.

(C) incompatível com a Constituição da República, que veda expressamente a edição de medida provisória em matéria tributária.

(D) incompatível com a Constituição da República, pois, embora previsto expressamente esse tributo dentre os de competência da União, trata-se de matéria sujeita à lei complementar e, por essa razão, vedada à medida provisória.

(E) incompatível com a Constituição da República, por esta exigir lei complementar para a criação, pela União, de impostos não previstos no próprio texto constitucional.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

Lei estadual que disponha sobre propaganda comercial será

(A) constitucional, desde que verse sobre questões específicas da matéria e que haja lei complementar prévia autorizando os Estados a legislar em nesse sentido.

(B) constitucional, por se tratar de matéria de competência legislativa reservada aos Estados.

(C) constitucional, desde que vise a atender às peculiaridades do Estado e que inexistam leis federais sobre normas gerais na matéria.

(D) inconstitucional, por se tratar de matéria sujeita à competência material exclusiva da União.

(E) inconstitucional, por se tratar de matéria de interesse local, de competência privativa dos Municípios.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

Projeto de lei ordinária, de iniciativa de Deputado Federal, versando sobre a qualificação de tipos penais como crimes hediondos, obtém voto pela aprovação de 181 membros da Câmara dos Deputados, em turno único de votação ao qual estavam presentes 315 dos 513 Deputados, e, no Senado Federal, de 33 dos 40 presentes, igualmente em sessão única. Nessa hipótese, à luz das regras constitucionais do processo legislativo,

(A) o projeto de lei padece de vício de inconstitucionalidade, por versar sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.

(B) o projeto de lei já havia sido rejeitado na Câmara dos Deputados e não poderia sequer ter sido submetido à votação no Senado Federal.

(C) a matéria constante do projeto de lei, rejeitado no Senado Federal, somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

(D) a matéria constante do projeto de lei é reservada à lei complementar, não tendo sido atingido, na Câmara dos Deputados, o quórum necessário à sua aprovação.

(E) o projeto de lei deverá ser submetido à sanção do Presidente da República, que poderá, no prazo de 15 dias úteis contados de seu recebimento, vetá-lo no todo ou em parte, por motivo de inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM – 2015)

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pretende ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, em face da norma da Constituição da República segundo a qual nenhuma das unidades da Federação terá menos de oito ou mais de setenta Deputados Federais, sob alegação de ofensa à cláusula constitucional que assegura proporcionalidade à representação da população dos entes federados na Câmara dos Deputados e, por consequência, ofensa à própria forma federativa de Estado. Nessa hipótese,

I. o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não estaria legitimado para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, por inexistência de pertinência temática com o objeto da demanda.

II. a propositura da ação sequer teria amparo jurídico, por pressupor a possibilidade de controle da constitucionalidade de normas constitucionais originárias, o que não é admitido pelo sistema brasileiro.

III. ainda que a norma objeto da ação fosse fruto de emenda constitucional, cujo controle de constitucionalidade é em tese admitido no sistema brasileiro, a ação não seria cabível, uma vez que o parâmetro para controle deveria ser um dos limites materiais, apenas, ao poder constituinte derivado. Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) I e III. (

D) II.

(E) I.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

Constitui exercício regular da competência para legislar sobre assunto de interesse local, a edição de lei

(A) municipal que fixe o horário de funcionamento para estabelecimentos comerciais dentro da área do Município.

(B) estadual que fixe o horário de funcionamento para estabelecimentos comerciais dentro da área do Estado.

(C) municipal que fixe distância mínima para a instalação de estabelecimentos comerciais dentro da área do Município, o que não ofende a livre iniciativa e a liberdade de concorrência.

(D) estadual que fixe distância mínima para a instalação de estabelecimentos comerciais dentro da área do Estado, o que não ofende a livre iniciativa e liberdade de concorrência.

(E) municipal que regule a exploração, mediante concessão, dos serviços locais de gás canalizado no Município.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

Considere as seguintes afirmações acerca da disciplina constitucional das funções essenciais à Justiça:

I. São funções essenciais à Justiça aquelas exercidas por Ministério Público, advocacia, órgãos de Advocacia Pública e Defensoria Pública.

II. São princípios institucionais tanto do Ministério Público como da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, cabendo a ambos elaborar a respectiva proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III. Aos membros do Ministério Público, tanto da União quanto dos Estados, é assegurada a vitaliciedade após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado, ao passo que aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado da corregedoria respectiva.

IV. Aos membros do Ministério Público e das Defensorias Públicas é vedado o exercício da advocacia em qualquer hipótese.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) III e IV.

(C) I, II e III.

(D) II e IV.

(E) I, III e IV.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM –2015)

Para a obtenção, pela via judicial, pelo próprio contribuinte, de dados relativos ao pagamento de tributos, constantes de sistemas informatizados dos órgãos de administração fazendária,

- (A) não cabe ajuizar ação de caráter mandamental.
- (B) cabe impetrar mandado de segurança.
- (C) cabe impetrar habeas corpus.
- (D) cabe impetrar mandado de injunção.
- (E) cabe impetrar habeas data.

Gabarito: E

(FCC – TCE/AM –2015)

Conselheiro de Tribunal de Contas de determinado Estado figura como réu em ação penal pelo suposto cometimento de conduta tipificada como crime comum na legislação penal. Nessa hipótese, a competência para processar e julgar referida ação é do

- (A) Supremo Tribunal Federal, ao qual compete igualmente processar e julgar eventual habeas corpus em que o Conselheiro figure como paciente, em face de decisões proferidas na ação.
- (B) Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete igualmente processar e julgar eventual habeas corpus em que o Conselheiro figure como paciente, em face de decisões proferidas na ação.
- (C) Superior Tribunal de Justiça, competindo ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar eventual habeas corpus em que o Conselheiro figure como paciente, em face de decisões proferidas na ação.
- (D) Tribunal de Justiça do Estado respectivo, ao qual compete igualmente processar e julgar eventual habeas corpus em que o Conselheiro figure como paciente, em face de decisões proferidas na ação.
- (E) Tribunal de Justiça do Estado respectivo, competindo ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar eventual habeas corpus em que o Conselheiro figure como paciente, em face de decisões proferidas na ação.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

Em junho do ano corrente, Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, em decisão monocrática, negou provimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Tribunal de Justiça estadual que reconheceu a uma das partes na ação o direito de resposta a matéria divulgada em veículo de imprensa publicado pela parte contrária. Manteve, assim, o reconhecimento do direito de resposta no caso em questão. Em abril de 2009, sob o fundamento da garantia constitucional da liberdade de expressão do pensamento e seus consectários, o STF havia julgado procedente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF que tinha por objeto a Lei federal no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, denominada Lei de Imprensa, “para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos” da referida lei; dentre esses dispositivos, havia os que regulamentavam os termos em que se daria o exercício de direito de resposta, não tendo sido promulgada, desde então, nova lei a esse respeito.

A decisão que negou provimento ao recurso extraordinário é

- (A) incompatível com a decisão prolatada na ADPF, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive o próprio STF, sendo passível de reforma pelo Plenário do Tribunal.
- (B) incompatível com a decisão prolatada na ADPF, mas passível de ser tomada, uma vez que o STF não é atingido por seu efeito vinculante.
- (C) incompatível com a decisão prolatada na ADPF e com a Constituição da República, que assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, em norma de eficácia limitada, dependendo o seu exercício, portanto, de regulamentação legal.
- (D) incompatível com a Constituição da República, que assegura a plena liberdade de expressão do pensamento, vedando qualquer espécie de censura, prévia ou posterior, assegurado apenas o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem do ofendido pelo seu exercício.
- (E) compatível com a decisão prolatada na ADPF e com a Constituição da República, que assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, em norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, independentemente o seu exercício, portanto, de regulamentação legal

Gabarito: E

(FCC – TCE/AM –2015)

Determinado Estado pretende vincular quatro décimos por cento de sua receita tributária líquida a fundo estadual de fomento à cultura, para financiamento de programas e projetos culturais. Nessa hipótese, à luz da Constituição da República, a vinculação pretendida é

- (A) vedada, por não se enquadrar dentre as hipóteses em que, excepcional e expressamente, a Constituição autoriza os entes da federação a vincular a receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.
- (B) autorizada, cabendo à lei estadual definir as hipóteses em que os recursos serão aplicados, respeitadas normas gerais estabelecidas em lei complementar federal relativa à matéria.
- (C) ilícita, uma vez que estabelecida em percentual superior ao autorizado pela Constituição para fundo dessa natureza.
- (D) autorizada, sendo vedada, contudo, a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, serviço de dívida ou outra despesa corrente não vinculada diretamente a investimentos e ações apoiados.
- (E) ilícita, por não estarem definidos os impostos cuja receita será destinada ao fundo em questão

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

No que se refere à contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, a competência para instituí-la é

- (A) da União, que deverá entregar 29% do produto de sua arrecadação aos Estados e Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes, sendo que, do montante que cabe a cada Estado, 25% serão destinados a seus Municípios, na forma da referida lei.

(B) da União, podendo a alíquota ser diferenciada por produto ou uso, bem como reduzida e estabelecida por ato do Poder Executivo, sendo no entanto vedada sua cobrança no mesmo exercício financeiro de sua instituição ou majoração.

(C) dos Estados, desde que autorizados por lei complementar federal, que estabelecerá a destinação e o percentual da arrecadação a ser destinado aos Municípios.

(D) dos Estados, devendo os recursos arrecadados ser destinados ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; ou ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes.

(E) da União, que estabelecerá as normas gerais na matéria, em lei complementar, cabendo aos Estados exercer a competência suplementar, para atender a suas peculiaridades.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM – 2015)

Considere as seguintes situações:

- I. cargo de professor do ensino fundamental da rede pública de ensino de determinado Município;
- II. cargo de professor em Universidade pública estadual;
- III. emprego de auxiliar administrativo em empresa pública federal;
- IV. mandato de Vereador;
- V. mandato de Prefeito.

Havendo compatibilidade de horários, seria autorizada, à luz da Constituição da República, a acumulação remunerada do

(A) cargo de professor universitário com o exercício do mandato de Prefeito, sendo facultado ao servidor optar pela remuneração do cargo.

(B) emprego de auxiliar administrativo com o cargo de professor do ensino fundamental, observado o teto remuneratório da Administração municipal.

(C) emprego de auxiliar administrativo com o cargo de professor do ensino fundamental, observado o teto remuneratório da Administração federal.

(D) cargo de professor do ensino fundamental com o exercício do mandato de Vereador, percebendo o servidor as vantagens do cargo, sem prejuízo da remuneração pelo exercício do mandato eletivo.

(E) cargo de professor universitário com o exercício do mandato de Vereador, contando-se o tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM – 2015)

De acordo com o estabelecido na Constituição da República, a partir da publicação, na imprensa oficial, de súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, sobre determinada matéria constitucional,

(A) todos os órgãos do Poder Judiciário estarão obrigados a observá-la, sob pena de cabimento de reclamação ao STF, que, julgando-a procedente, cassará a decisão judicial reclamada, proferindo outra em substituição à decisão cassada, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

(B) apenas as situações constituídas posteriormente deverão ser decididas, na esfera administrativa ou judicial, em conformidade com o teor da súmula, por força do princípio da irretroatividade.

(C) apenas os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade poderão provocar sua revisão ou cancelamento.

(D) a administração pública direta e indireta, em todas as esferas da federação, estará obrigada a observá-la, obrigação que não se estende, contudo, aos Tribunais de Contas, que, no exercício de suas atribuições, podem apreciar a constitucionalidade das leis e atos do Poder Público.

(E) todos os demais órgãos do Poder Judiciário deverão decidir os casos pendentes de julgamento, bem como os ajuizados posteriormente, em conformidade com o teor da súmula, ainda que se trate de casos referentes a situações ocorridas antes de sua edição

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Sob o fundamento de ofensa à repartição constitucional de competências entre os entes da Federação, o Procurador-Geral da República propõe ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto lei estadual que complementa a disciplina de determinada matéria de direito urbanístico constante de lei federal preexistente. Como se depreende de elementos extraídos do processo, a lei estadual tem por finalidade atender a peculiaridades do Estado-membro, sem contrariar as normas gerais contidas na lei federal preexistente, a qual, contudo, não contém norma de autorização para que os Estados-membros legislem sobre a matéria.

Nessa hipótese, nos termos da Constituição da República,

(A) o Procurador-Geral da República não possui legitimidade para a propositura da ação, embora, no mérito, a fundamentação seja procedente, uma vez que direito urbanístico é matéria de competência legislativa privativa da União.

(B) a lei estadual não pode ser objeto de controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, embora, no mérito, a fundamentação seja procedente, uma vez que direito urbanístico é matéria de competência legislativa privativa da União.

(C) o Procurador-Geral da República possui legitimidade ativa e a lei estadual pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, mas a ação, no mérito, é improcedente, uma vez que direito urbanístico é matéria de competência legislativa concorrente, em relação à qual os Estados possuem competência suplementar.

(D) o Procurador-Geral da República possui legitimidade ativa e a lei estadual pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, assim como, no mérito, a ação é procedente, uma vez que direito urbanístico é matéria de competência legislativa privativa da União.

(E) o Procurador-Geral da República possui legitimidade ativa e a lei estadual pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, mas a ação, no mérito, é improcedente, uma vez que seria necessária prévia autorização por lei complementar federal para o Estado legislar a respeito da matéria de forma a atender a suas peculiaridades.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Tramita perante o Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 1/2012, a qual, subscrita por 81 Senadores, pretende instituir imunidade de impostos incidentes sobre produtos elaborados preponderantemente com insumos provenientes de reciclagem ou reaproveitamento, na forma estabelecida em lei. À luz da Constituição da República, a PEC no 1/2012

(A) padece de vício de iniciativa, uma vez que não foi subscrita pelo número mínimo de Senadores exigido para a apresentação de proposta de emenda constitucional.

(B) padece de vício de iniciativa, por versar sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.

(C) deveria tramitar, primeiramente, pela Câmara dos Deputados, na qualidade de casa legislativa de representação do povo, somente seguindo para o Senado se aprovada por, no mínimo, dois terços dos membros da casa iniciadora, em dois turnos de votação.

(D) não poderá ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional, por afrontar limite material imposto ao poder de reforma constitucional, ao pretender dispor sobre matéria que se insere dentre as limitações ao poder de tributar.

(E) não padece de vício de iniciativa, tampouco afronta limite material ao poder de reforma constitucional, podendo ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Uma empresa pretende obter vista de autos de processo que tramita perante o Tribunal de Contas do Estado, do qual constam cópias de representação formulada por terceiros relativamente a contrato em que figura como prestadora de serviços de órgão da Administração direta estadual. O Presidente da Corte de Contas, que funciona como julgador singular no caso em tela, indefere o pedido.

Nessa hipótese, a fim de ver sua pretensão acolhida, poderá a empresa valer-se, na esfera judicial, de

(A) mandado de segurança, de competência do Tribunal de Justiça do Estado.

(B) mandado de segurança, de competência do Superior Tribunal de Justiça.

(C) habeas data, de competência do Tribunal de Justiça do Estado.

(D) habeas data, de competência do Superior Tribunal de Justiça.

(E) ação popular, de competência do Tribunal de Justiça do Estado.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Ao disciplinar a atividade econômica do Estado, a Constituição da República prevê que

(A) empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica de prestação de serviços poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, nas hipóteses previstas em lei, com vistas a estimular a competitividade no setor.

(B) a lei estabelecerá, entre outros, o estatuto jurídico da sociedade de economia mista que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens, dispondo sobre sua sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

(C) a exploração direta de atividade econômica pelo Estado somente será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional, conforme definidos em lei.

(D) a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados constituem monopólio da União, que poderá contratar com empresas estatais ou privadas sua realização, observadas as condições estabelecidas em lei.

(E) a lei estabelecerá a responsabilidade da pessoa jurídica, como alternativa à responsabilidade individual de seus dirigentes, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere as seguintes afirmações à luz do que dispõe a Constituição da República a respeito de princípios fundamentais e de direitos e garantias fundamentais:

I. As práticas de tortura e racismo são consideradas crimes inafiançáveis pela Constituição, sendo o seu repúdio um princípio de regência das relações internacionais do Estado brasileiro.

II. Todo poder emana do povo, que pode exercê-lo indiretamente, por meio de representantes eleitos, ou diretamente, valendo-se de plebiscito, referendo e iniciativa popular, mecanismos previstos para tanto na Constituição.

III. A determinação constitucional para que a lei puna qualquer discriminação atentatória dos direitos está relacionada ao objetivo fundamental da República de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

IV. A Constituição estabelece que os direitos e garantias nela expressos não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, o que é compatível com o princípio de prevalência dos direitos humanos, expressamente consignado no texto constitucional.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II e IV, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Servidor titular de cargo efetivo na Administração direta estadual paulista, estável, pretende candidatar-se a Vereador do Município em que reside e está lotado. Considerando a disciplina da matéria na Constituição da República e na Constituição do Estado de São Paulo, o servidor em questão, se eleito,

- (A) perderá o cargo, desde que mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- (B) será necessariamente afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração.
- (C) perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, a menos que não haja compatibilidade de horários, caso em que perderá o cargo efetivo na Administração direta.
- (D) poderá manter o cargo, sendo inamovível, durante o exercício do mandato, cujo tempo será ainda computado para fins de aposentadoria especial.
- (E) terá assegurado o direito de afastar-se do cargo efetivo, durante o tempo de exercício do mandato, percebendo vencimentos e vantagens, além de o tempo de serviço ser contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

É função institucional da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Constituição paulista,

- (A) realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, regulados ou não por lei especial.
- (B) promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa estadual.
- (C) requisitar certidões, informações, autos de processo administrativo e documentos, estando os servidores obrigados a seu atendimento, exceto os que ocupem cargo em comissão ou exerçam função de confiança.
- (D) exercer o controle externo da atividade policial, nos termos de lei complementar, de iniciativa facultada ao Procurador Geral.
- (E) exercer a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, em todos os graus, na forma de sua Lei Orgânica.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Suponha que a legislação relativa ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de um certo Estado seja alterada, por lei publicada no mês de novembro de determinado exercício, para o fim de se instituírem alíquotas diferenciadas do imposto em função do tipo e utilização do veículo. Nessa hipótese, a alteração promovida na legislação estadual é

- (A) incompatível com a Constituição da República, que não admite a fixação de alíquotas diferenciadas para o IPVA.
- (B) compatível com a Constituição da República e a cobrança respectiva poderá ser efetuada já no exercício seguinte, uma vez que o IPVA sujeita-se tão somente ao princípio da anterioridade, sem necessidade de observância do prazo de 90 dias entre a publicação da lei que o institui ou aumenta e sua cobrança.

(C) compatível com a Constituição da República, mas a cobrança respectiva não poderá ser efetuada no exercício seguinte, uma vez que somente a fixação da base de cálculo do IPVA está dispensada da observância do prazo de 90 dias entre a publicação da lei e sua cobrança.

(D) incompatível com a Constituição da República, que atribui ao Senado Federal, por meio de Resolução, e não ao Estadomembro, competência para fixação de faixas de alíquotas diferenciadas para o IPVA, em função do tipo e utilização do veículo.

(E) incompatível com a Constituição da República apenas no que se refere ao estabelecimento de alíquotas diferenciadas em função do tipo de veículo, já que em função de sua utilização a norma constitucional o admite.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Diante do que dispõem a Constituição da República e a Constituição do Estado de São Paulo, tanto o Presidente da República como o Governador do Estado possuem, na qualidade de chefes do Poder Executivo de entes da Federação, competência para

(A) editar medidas provisórias, com força de lei, sendo, contudo, vedada sua utilização pelo Governador do Estado para a regulamentação da exploração dos serviços locais de gás canalizado.

(B) permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território do ente da Federação cujo governo chefiem.

(C) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.

(D) dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração da esfera respectiva, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.

(E) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, em prazo não inferior a trinta nem superior a cento e oitenta dias.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Ao dispor sobre a repartição de receitas tributárias entre os entes da Federação, a Constituição da República estabelece que pertence aos Municípios

(A) 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

(B) a totalidade do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, quando os Municípios optarem, na forma da lei, por sua fiscalização e cobrança, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

(C) 10% do produto da arrecadação do imposto da União sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

(D) 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre transmissão causa mortis e doação, relativamente a fatos geradores ocorridos em seus territórios.

(E) 29% do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, devendo ser observada a destinação ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Com o objetivo de instituir o imposto sobre grandes fortunas, o governo edita medida provisória em 12/04/2013, a qual, aprovada pelo Congresso Nacional, é convertida em lei no dia 10/06/2013. Nesta situação hipotética, o referido imposto sobre grandes fortunas

(A) pode ser cobrado a partir de 12/04/2013, pois medida provisória gera efeitos desde sua edição, os quais, posteriormente, poderão ser mantidos ou não, conforme apreciação do Congresso Nacional.

(B) pode ser cobrado apenas a partir de 01/01/2014, em decorrência do princípio da anterioridade tributária.

(C) pode ser cobrado apenas a partir de 09/09/2013, em decorrência do princípio da anterioridade tributária nonagesimal.

(D) não pode ser cobrado por ser inconstitucional, na medida em que a Constituição da República expressamente veda a edição de medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar.

(E) não pode ser cobrado por ser inconstitucional, na medida em que a Constituição da República proíbe a criação do imposto sobre grandes fortunas em respeito ao princípio da igualdade tributária.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Alterar a Constituição da República, para que uma parte dos Deputados Federais seja eleita por outro sistema que não o proporcional,

(A) é possível, mediante proposta de emenda constitucional discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, aprovada pela obtenção, em ambos, de três quintos dos votos dos respectivos membros.

(B) é possível, mediante proposta de emenda constitucional a ser discutida e votada no Congresso Nacional, em sessão unicameral, aprovada pela maioria absoluta dos votos dos respectivos membros.

(C) não é possível, pois a referida alteração deve ser feita por meio da manifestação do Poder Constituinte Originário.

(D) é possível, mediante a aprovação de projeto de lei complementar pelo voto da maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em um só turno de discussão e votação.

(E) é possível, mediante a aprovação de decreto legislativo baseado em proposta de iniciativa popular subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído, pelo menos, por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A competência para fixar as alíquotas máximas do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, de quaisquer bens ou direitos, cabe

- (A) à Assembleia Legislativa do respectivo Estado ou à Câmara Legislativa do Distrito Federal.
- (B) ao Senado Federal.
- (C) ao Presidente da República.
- (D) ao Congresso Nacional.
- (E) ao Governador do respectivo Estado ou do Distrito Federal.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Suponha que o Presidente da República esteja obstruindo o livre exercício das atividades do Congresso Nacional. Neste caso,

- (A) a União poderá sofrer intervenção federal mediante requisição do Senado Federal.
- (B) a União poderá sofrer intervenção federal por solicitação do Congresso Nacional.
- (C) o Presidente da República poderá ser submetido a julgamento, perante o Senado Federal, por crime de responsabilidade.
- (D) a União poderá sofrer intervenção federal mediante provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República.
- (E) o Presidente da República poderá ser submetido a julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal, por crime de responsabilidade.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro estabelece, em relação ao Poder Legislativo, que

- (A) os Deputados não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, mesmo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
- (B) a Assembleia Legislativa é composta de Deputados, representantes do povo, eleitos entre cidadãos brasileiros, maiores de vinte e cinco anos, no exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto.
- (C) cabe à Assembleia Legislativa, sem a necessidade de sanção do Governador do Estado, legislar sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas.
- (D) o número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao dobro da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de vinte e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.
- (E) compete privativamente à Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Suponha que o Advogado-Geral da União proponha ação direta de inconstitucionalidade (ADIN) perante o Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a constitucionalidade de três artigos de lei estadual do Rio de Janeiro em face da Constituição da República. Conforme a disciplina constitucional a respeito do controle de constitucionalidade concentrado,

- (A) o Advogado-Geral da União não possui legitimidade para propor ADIN.
- (B) o STF deve remeter os autos do processo para julgamento pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
- (C) não se pode propor ADIN para questionar apenas parte de lei.
- (D) o STF deve converter a ADIN em recurso extraordinário para que seja viável analisar o pedido da ação.
- (E) lei estadual não pode ser objeto de ADIN.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Chronos, servidor público federal, exerce atividade considerada insalubre em órgão da Administração pública direta há mais de vinte e cinco anos. Deseja obter uma aposentadoria especial, mas está impossibilitado de adquiri-la, na medida em que a Constituição da República determina que a definição da aposentadoria especial de servidor público depende de lei complementar, a qual ainda não fora aprovada pelo Congresso Nacional. Neste caso, Chronos

- (A) deve migrar para o regime geral de previdência social e solicitar a equivalência do tempo de contribuição por meio de certidão específica.
- (B) não tem legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade por omissão, embora seu caso esteja relacionado à ausência de norma infraconstitucional definidora de um direito constitucional que deveria usufruir.
- (C) dependerá de sua organização sindical para promover defesa de seu direito em juízo, pois, no caso de mora legislativa, apenas os órgãos de representação coletiva possuem legitimidade ativa para esse fim, resguardado o respeito à pertinência temática.
- (D) poderá impetrar mandado de injunção no Superior Tribunal de Justiça, pois a iniciativa de lei complementar que disponha sobre aposentadoria de servidores públicos é privativa do Presidente da República.
- (E) poderá impetrar ação popular para a garantia da moralidade do Poder Legislativo, ficando isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considere as proposições abaixo, relacionadas ao tema das competências no Federalismo brasileiro:

I. A União tem competência legislativa privativa em matéria de nacionalidade, cidadania e naturalização, mas os Estados poderão legislar sobre questões específicas relacionadas a estes temas mediante autorização por lei complementar.

II. A competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico não pode ser delegada aos Estados, ao Distrito Federal e tampouco aos Municípios.

III. A competência legislativa da União em matéria de educação, cultura, ensino e desporto está limitada ao estabelecimento de normas gerais.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

De acordo com previsão da Constituição da República em matéria orçamentária, depende de lei complementar

- (A) a fixação de metas e prioridades anuais da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.
- (B) a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.
- (C) a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade interna ou calamidade pública.
- (D) o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
- (E) o estabelecimento de normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP –2012)

Proposta de Emenda à Constituição subscrita por 28 Senadores tem por objeto estender aos empregados domésticos os mesmos direitos e garantias previstos na Constituição para empregados urbanos e rurais. A proposta é aprovada em dois turnos, pelo voto de 55 Senadores em cada um. Nessa hipótese, a proposta

- (A) não poderia ter sido apresentada por Senadores, por tratar-se de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República, padecendo, assim, de vício de inconstitucionalidade.
- (B) deverá ser submetida à discussão e apreciação da Câmara dos Deputados, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver o voto de 3/5 de seus membros em ambos os turnos.
- (C) deverá ser arquivada, por não ter alcançado o quorum suficiente para votação, no Senado Federal, não podendo a matéria em questão ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

(D) deverá ser encaminhada à sanção e promulgação do Presidente da República, para que passe a valer como emenda à Constituição.

(E) não poderia ter sido sequer objeto de deliberação pelos Senadores, por dispor sobre direitos e garantias fundamentais, considerados cláusulas pétreas da Constituição.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP –2012)

Considerados os princípios constitucionais da ordem econômica, lei municipal que impedisse a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área do Município seria

- (A) incompatível com a Constituição da República, por ofensa ao princípio da livre concorrência.
- (B) incompatível com a Constituição da República, por ofensa ao princípio da soberania nacional.
- (C) compatível com a Constituição da República, em virtude do princípio da função social da propriedade.
- (D) compatível com a Constituição da República, em virtude do princípio da busca do pleno emprego.
- (E) incompatível com a Constituição da República, por ofensa ao princípio do tratamento favorecido às empresas de pequeno porte.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

A Lei federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados por União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações, contempla as seguintes previsões:

"Art. 10. (...) Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I. os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, do Judiciário e do Ministério Público;

II. as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios."

"Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: (...)

VII. informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

(...)

§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado."

"Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

I. recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; (...)"

Considere, a esse respeito, as seguintes afirmações, à luz da disciplina constitucional dos direitos e garantias fundamentais:

I. É indevida a subordinação dos órgãos e entidades referidos no parágrafo único, do art. 10, ao regime da lei de acesso a informações, pois a Constituição determina que, para tanto, é necessária prévia autorização judicial.

II. O § 10 do artigo 70 é compatível com a Constituição da República, ao permitir que haja restrição de acesso a informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

III. O artigo 32, inciso I, é incompatível com a Constituição da República no que se refere à previsão de responsabilização de agentes públicos pelo retardamento no fornecimento de informações.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP –2012)

Na hipótese de o Tribunal de Contas do Município de São Paulo deparar-se com ilegalidade na execução de contrato celebrado por órgão da Administração Direta Municipal, prevê a Lei Orgânica do Município que o Tribunal

(A) deverá assinalar prazo para que o órgão adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, suspendendo a execução contratual, se não atendido o prazo.

(B) poderá solicitar ao Poder Executivo que adote, de imediato, as providências cabíveis, mas não está autorizado a aplicar sanções aos responsáveis.

(C) deverá emitir parecer prévio informativo, a ser elaborado e enviado à Câmara Municipal no prazo máximo de cento e vinte dias, contados da data do recebimento do contrato.

(D) poderá aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei, mas não poderá sustar a execução contratual, decisão que compete à Câmara Municipal adotar.

(E) deverá suspender, de imediato, o andamento de qualquer diligência em relação ao contrato em questão, submetendo o assunto à apreciação da Câmara Municipal.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP –2012)

No ano de 2002, foi criado, por lei do Município, o Conselho Municipal de Habitação de São Paulo. O Conselho é composto, entre outros, por representantes de órgãos e entidades públicos municipais, estaduais e federal, todos designados, e por representantes de entidades comunitárias e de organizações populares ligados à habitação,

eleitos de forma direta. O Conselho Municipal de Habitação tem caráter deliberativo, fiscalizador e consultivo e possui como objetivos básicos o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da política municipal de habitação.

A criação do referido Conselho, nesses termos,

(A) não pode ser feita por lei, representando ingerência do Poder Legislativo nas atribuições do Executivo municipal, em afronta à separação de Poderes adotada pela Lei Orgânica do Município.

(B) fere as normas de participação popular nas decisões do Poder Municipal estabelecidas pela Lei Orgânica do Município, uma vez que os Conselhos criados com esse fim não podem ter membros designados, apenas eleitos.

(C) atende às diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica do Município, quanto à participação popular nas decisões do Poder Municipal e à articulação e integração de ações entre governo e sociedade na política municipal de habitação.

(D) excede às previsões contidas na Lei Orgânica do Município sobre participação popular nas decisões do Poder Municipal, pois os Conselhos não podem ter função de fiscalização, mas apenas consultiva e de acompanhamento.

(E) atende às determinações da Lei Orgânica do Município quanto à articulação e integração de ações entre governo e sociedade na política municipal de habitação, mas não no que se refere à composição do Conselho.

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP –2012)

Para a organização da administração pública, a Lei Orgânica do Município de São Paulo estabelece a obrigatoriedade de

(A) os órgãos de direção da administração indireta serem compostos por um colegiado, com a participação de, no mínimo, um diretor eleito entre os servidores e empregados públicos, na forma da lei.

(B) constituição de comissões internas visando à prevenção de acidentes, quando assim o exigirem suas atividades, na forma da lei.

(C) constituição de Comissões de Representantes dos servidores dentre eles eleitos, gozando estes de estabilidade no cargo ou emprego, até dois anos após o término do mandato, ainda que suplentes.

(D) aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos para investidura em qualquer cargo ou emprego público.

(E) apresentação de declaração pública de bens, trinta dias antes do ato da posse e até trinta dias após o desligamento de todo dirigente da administração direta e indireta.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

A Lei Orgânica do Município de São Paulo assegura ao servidor público municipal

(A) a realização de reajuste da remuneração sempre na mesma data, podendo ser adotados índices diferenciados entre a administração direta, autárquica e fundacional.

(B) a gratificação de distância pelo exercício de atividade em unidades de trabalho consideradas de difícil acesso, restrita ao ocupante de cargo efetivo, na forma da lei.

(C) a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para realização de, no mínimo, oito consultas médicas e demais exames complementares, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo ou emprego.

(D) o percebimento do adicional por tempo de serviço público, concedido por quinquênio, que se incorporará aos vencimentos para todos os efeitos, não sendo computado nem acumulado para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

(E) o percebimento da sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos quinze anos de efetivo exercício no serviço público, que se incorporará aos vencimentos para todos os efeitos.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP –2012)

Considere as seguintes afirmações sobre o Programa de Metas da Administração Pública municipal, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município de São Paulo:

I. O Prefeito, eleito ou reeleito, apresentará o Programa de Metas de sua gestão, até noventa dias após sua posse, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos, diretrizes, ações estratégicas e demais normas da lei do Plano Diretor Estratégico.

II. O Poder Executivo divulgará semestralmente os indicadores de desempenho relativos à execução dos diversos itens do Programa de Metas, que serão elaborados e fixados conforme critérios estabelecidos na Lei Orgânica do Município, dentre os quais o atendimento das funções sociais da cidade com melhoria da qualidade de vida urbana.

III. O Prefeito poderá proceder a alterações programáticas no Programa de Metas sempre em conformidade com a lei do Plano Diretor Estratégico, justificando-as por escrito e divulgando-as amplamente por meio eletrônico, pela mídia impressa, radiofônica e televisiva e publicação no Diário Oficial da Cidade.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I, II e III.

Gabarito: E

Matéria: Direito Administrativo

Questões cobradas no último concurso da RFB

O procedimento licitatório observa vários atos até o encerramento do certame. Neste sentido, é correto afirmar que o ato que atribui ao vencedor o objeto da licitação, encerrando-se o certame, nos termos da lei, é:

a) julgamento.

- b) homologação.
- c) contratação.
- d) habilitação.
- e) adjudicação.

Gabarito: E

Quanto às formas de aquisição dos Bens Públicos, é correto afirmar:

- a) aluvião é uma das formas de efetivação da acessão.
- b) a legislação atual manteve as enfiteuses já existentes no antigo Código Civil, por meio das quais o credor obtém o direito de adquirir os bens praxeados.
- c) a arrematação exige a posse do bem por determinado período e a boa-fé.
- d) o contrato é uma forma de aquisição originária da propriedade.
- e) os bens desapropriados repassados a terceiros, no caso da reforma agrária, não mais possuem natureza de bens públicos, mesmo que não se dê a transferência.

Gabarito: A

Em se tratando da classificação e extinção dos atos administrativos, é correto afirmar:

- a) atos gerais ou normativos são os que se preordenam a regular situações específicas como acontece nos decretos expropriatórios.
- b) no ius gestionis não há intervenção da vontade dos administrados para sua prática, como acontece nos decretos de regulamentação.
- c) os atos enunciativos indicam juízos de valor de outros atos de caráter decisório, como acontece nos pareceres.
- d) os atos complexos não se compõem de vontades autônomas, embora múltiplas, visto que há somente uma vontade autônoma, de conteúdo próprio e as demais instrumentais, como acontece no visto.
- e) na cassação há perda dos efeitos jurídicos em virtude de norma jurídica superveniente contrária àquela que respaldava a prática do ato.

Gabarito: C

Nos termos da Lei, constituem motivos para a Administração Pública rescindir o contrato, exceto:

- a) a lentidão na execução diante de indícios do futuro descumprimento.
- b) inadimplemento secundário do particular que não envolva a satisfação de deveres fundamentais.
- c) mutações no âmbito da pessoa jurídica que prejudique a execução do contrato.
- d) o cumprimento irregular das cláusulas contratuais.
- e) insubordinação do contratante ante instruções derivadas da Administração em atividade fiscalizatória

Gabarito: Anulada

Nos termos da lei, a Administração Pública Federal observará, em se tratando do processo administrativo, princípios específicos, exceto:

- a) princípio da segurança jurídica.
- b) princípio da razoabilidade.
- c) princípio da eficiência.
- d) princípio da insignificância.
- e) princípio da motivação.

Gabarito: D

Em se tratando do acesso à informação no âmbito federal, é correto afirmar:

- a) cabe recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias e dirigido diretamente à Controladoria-Geral da União do indeferimento a pedido de acesso a informações classificadas como sigilosas contidas em Ministérios integrantes do Poder Executivo Federal.
- b) são classificadas como ultrassecretas, cujo prazo de restrição de acesso à informação é de 25 (vinte e cinco) anos, as informações que coloquem em risco a segurança do Presidente da República e respectivos cônjuge e filhos (as).
- c) compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício, a cada 04 (quatro) anos, ou mediante provocação de pessoa interessada.
- d) é assegurado, por lei, o sigilo da identificação do requerente que apresentar pedido de acesso a informações de interesse particular contidas nas Cortes de Contas.
- e) mediante anuência do requerente é que a informação armazenada em formato digital será fornecida no referido formato.

Gabarito: E

Quanto ao 'local' em que as licitações serão efetuadas e à divulgação das mesmas, assinale a opção correta.

- a) A lei exige a publicação pela imprensa oficial dos avisos relacionados com convites.
- b) Não enseja invalidação do certame licitatório caso haja a escolha de local inóspito quando todos os potenciais interessados tenham acesso ao certame.
- c) É irrelevante a situação geográfica da repartição interessada nos casos de licitação eletrônica.
- d) A existência de sítio oficial do órgão administrativo na Internet não impõe a obrigatoriedade da sua utilização para divulgação das licitações, desde que efetuada a publicidade do ato.
- e) A fim de evitar nulidade do certame licitatório, é necessária a publicação do edital de abertura em sua integralidade no Diário Oficial Local.

Gabarito: C

Nos termos do disposto na Constituição Federal, em se tratando dos agentes públicos, é correto afirmar:

- a) há que se observar, para fins de aferição de isonomia, as vantagens relativas à natureza do trabalho desempenhado.
- b) a demissão de servidor estável, ao ser invalidada por sentença judicial, resulta em colocação do mesmo em disponibilidade remunerada até o aproveitamento dele em outro cargo.
- c) independentemente da causa da invalidez, a aposentadoria por invalidez permanente, devidamente homologada, resultará em proventos integrais.
- d) aos servidores aposentados em determinado cargo, deverá ser estendido um benefício concedido a todos os ocupantes do referido cargo ainda em atividade.
- e) para fins de aposentadoria e disponibilidade, efetuar-se-á a soma dos tempos de serviço federal, estadual, distrital e municipal.

Gabarito: D

Em se tratando dos Consórcios públicos, Terceiro Setor e o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP n. 02 de 2008, é correto afirmar:

- a) a lei que rege os consórcios públicos prevê dois tipos de contratos a serem firmados pelos entes consorciados: o contrato de rateio e o contrato de cooperação.
- b) o serviço deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação, quando se tratar da contratação de cooperativas.
- c) o terceiro setor compreende as entidades da sociedade civil de fins públicos e lucrativos coexistindo com o primeiro setor, que é o Estado, e o segundo setor, que é o mercado.
- d) é vedado ao consórcio público a possibilidade de ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, com dispensa de licitação.
- e) no caso de extinção do consórcio público, os entes consorciados responderão subsidiariamente pelas obrigações remanescentes, até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação.

Gabarito: B

Considere que o Poder Público conserve a titularidade de determinado serviço público a que tenha transferido a execução à pessoa jurídica de direito privado. Nessa situação, a descentralização é denominada:

- a) por colaboração.
- b) funcional.
- c) técnica.
- d) geográfica.
- e) por serviços.

Gabarito: A

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Assemelha-se em características ou extensão o controle exercido pelos Tribunais de Contas com o exercido pela própria Administração pública sobre os atos por esta praticados porque

- (A) configura forma de controle externo, permitindo análise de mérito das decisões tomadas pelos agentes públicos, inclusive para fins de revogação.
- (B) configura forma de controle interno, abrangendo o poder de revisão dos atos diante de constatação de vício de legalidade ou de juízo de conveniência e oportunidade em prol do interesse público.
- (C) não abrange o poder de rever referidos atos, apenas de anular, sob fundamento em vício de legalidade ou de economicidade.
- (D) compreende, com limites, a possibilidade de verificação da adequação e pertinência da discricionariedade dos referidos atos.
- (E) pode suspender os atos e contratos ilegais ou inconstitucionais, mas demanda intervenção de terceiros a depender da natureza do ato.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Uma concessionária de serviço público regularmente contratada por um estado da federação sujeita-se ao

- (A) poder de polícia exercido pelo ente na fiscalização da execução do contrato, a fim de garantir a adequada prestação do serviço público.
- (B) poder hierárquico exercido pela Administração pública, considerando que as cláusulas exorbitantes que predicam os contratos administrativos posicionam a contratante em situação de superioridade.
- (C) poder de polícia exercido pelo ente federado que figura como poder concedente, em relação aos atos externos ao contrato, dissociados desta avença, esta que traz as regras e condições para reger a relação de delegação de serviço público.
- (D) poder de tutela exercido pelo poder concedente, que lhe permite promover alterações unilaterais no contrato, qualitativas e quantitativas, independentemente de concordância do contratado.
- (E) poder de autotutela exercido pelo poder concedente, titular do serviço público, o que lhe confere prerrogativa suficiente de suplantar disposições contratuais para rever atos praticados pela contratada.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O poder normativo atribuído ao Executivo deve observar limites e parâmetros constitucionalmente estabelecidos, dentre os quais

- (A) destaca-se a expressa indelegabilidade de seu exercício, não sendo permitindo a nenhum outro ente da Administração indireta a edição de atos normativos.
- (B) a possibilidade de sua delegação para agências reguladoras, constituídas sob a forma de autarquias, para organização das atividades reguladas, bem como para estabelecimento de critérios técnicos.

(C) a constitucionalidade de sua delegação aos entes integrantes da Administração pública indireta para edição de decretos regulamentadores que disciplinem aspectos técnicos em seus setores de atuação.

(D) insere-se a competência para edição de decretos autônomos, em hipóteses expressas, passível de delegação aos entes de direito público que integram a Administração pública indireta, como autarquias, fundações e agências reguladoras, para exercício nas mesmas condições.

(E) a necessidade de existência de lei prévia tratando dos aspectos gerais e abstratos da questão, restando ao Executivo a obrigação de viabilizar a execução dessas diretrizes, por meio da disciplina do procedimento para tanto.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O caixa de uma instituição financeira pública deixou de efetivar a autenticação da guia de recolhimento de tributo que lhe fora apresentada por um cliente, juntamente com outras tantas faturas, não obstante tenha realizado a retirada dos recursos da conta-corrente do mesmo. O cliente constatou o equívoco meses depois, quando descobriu restrição a seu nome no cadastro de inadimplentes do ente federal credor do tributo. Tendo restado esclarecido que não se tratou de dolo por parte do funcionário do banco, bem como considerando o disposto no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, que trata da responsabilidade extracontratual do Estado,

(A) a instituição financeira responderá objetivamente, com base no dispositivo constitucional, porque se consubstancia em empresa estatal prestadora de serviço público.

(B) a instituição financeira oficial não pode responder civilmente pelos atos praticados pelo caixa com base no dispositivo constitucional, pois se restringe à atuação dos servidores estatutários e o dano foi causado por empregado público.

(C) poderia ser imposta responsabilidade à pessoa jurídica de direito privado empregadora do caixa cuja atuação ensejou danos ao cliente, independentemente do vínculo funcional, caso se tratasse de prestadora de serviço público, o que não procede no presente caso.

(D) não pode a instituição financeira, pessoa jurídica de direito privado, ser responsabilizada, tendo em vista que o dispositivo constitucional exige conduta dolosa quando se tratar de empregados públicos.

(E) o empregado responde pessoalmente pelos danos causados, considerando que, na forma do dispositivo constitucional, as empresas estatais exploradoras de atividades econômicas somente respondem objetivamente pelas condutas comissivas dolosas de seus empregados.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Nos termos da Lei no 13.266, de 16 de abril de 1998, que institui a carreira do fisco da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás,

(A) é direito subjetivo e expresso do servidor a remoção do cônjuge para seu local de trabalho, desde que seja funcionário público estadual ou federal.

(B) o servidor tem direito inequívoco a escolher sua lotação para provimento inicial quando seu cônjuge for funcionário público estadual estável, independentemente de se tratar do local de exercício deste.

(C) o funcionário fiscal tem direito à lotação em localidade diversa da sua, comprovada a impossibilidade de remoção de seu cônjuge, também servidor público estadual.

(D) é direito subjetivo do cônjuge do funcionário fiscal a remoção para a localidade de lotação deste, independentemente da existência de cargo vago, desde que seu vínculo funcional seja estadual ou com o município no qual pretende exercer suas funções.

(E) inexistente direito subjetivo à remoção por união de cônjuges desde a instituição da vedação ao nepotismo no funcionalismo, cabendo aos servidores concorrerem ordinariamente para as localidades de lotação pretendidas.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A invalidação dos atos administrativos pode se dar por anulação ou revogação. O aproveitamento dos atos administrativos que apresentem vícios pode se dar por meio de convalidação,

(A) insere no juízo discricionário da Administração pública, razão pela qual aplicável apenas aos atos discricionários.

(B) incabível para os atos discricionários, porque outro agente público não pode se imiscuir nas razões de mérito da decisão, à exceção do juízo de reconsideração, porque restrito à mesma autoridade.

(C) salvo se não houver ação judicial ajuizada, hipótese em que a competência revisional desloca-se exclusivamente para o Judiciário.

(D) considerando que se trate de vício sanável, ou seja, competência, forma ou finalidade.

(E) desde que não se trate de ato que, por exemplo, tenha exaurido seus efeitos, de forma que o ato convalidatório não produzirá qualquer outro efeito.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A encampação e a caducidade, no âmbito da delegação de serviços públicos a particulares, são

(A) expressões do princípio da continuidade dos serviços públicos, pois conferem ao poder concedente a prerrogativa de extinção dos contratos de concessão de serviço público para garantir sua adequada prestação à população.

(B) formas de rescisão bilateral dos contratos de concessão de serviço público que se prestam a garantia do princípio da continuidade dos referidos serviços, com prévio estabelecimento dos critérios indenizatórios à concessionária.

(C) expressões dos princípios da supremacia do interesse público e da eficiência, positivados na legislação que rege as concessões de serviço público de forma hierarquicamente superior aos demais, a fim de garantir a prestação dos serviços ininterruptamente.

(D) hipóteses de rescisão unilateral dos contratos de concessão de serviço público que dependem de prévia autorização legislativa, a fim de eximir o poder concedente dos impactos de eventual pedido indenizatório por reequilíbrio econômico-financeiro.

(E) formas de solucionar a inviabilidade de reequilíbrio econômico-financeiro comprovadamente necessário nos contratos de concessão, quando o poder concedente não aceite a via indenizatória como prioritária, na forma da lei.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere que um grupo de entes federados, dentre eles os municípios integrantes de determinada região metropolitana, pretenda constituir um consórcio público para atuar no setor de serviço de transporte intermunicipal. A viabilidade do consórcio pretendido

(A) demanda autorização legislativa para que cada ente federado possa celebrar o protocolo de intenções que disciplinará o consórcio, a forma e os valores que deverão ser repassados para a consecução das atividades do órgão.

(B) consiste na constituição de uma pessoa jurídica de direito privado, o que viabilizará a flexibilização das contratações necessárias para exploração do serviço público, apartando-se do regime jurídico de direito público obrigatório para os entes federados.

(C) demanda, para sua constituição, autorização legislativa de cada um dos integrantes para ratificação do protocolo de intenções, dependendo ainda de posterior celebração de contrato de rateio para que possam repassar recursos à pessoa jurídica criada.

(D) depende da celebração de contrato de programa, por meio do qual serão previstos os recursos que serão repassados pelos entes integrantes do consórcio para que este possa prestar os serviços públicos em questão, vedada a transferência dominial de bens imóveis.

(E) admite a constituição da pessoa jurídica de direito público por um dos futuros integrantes do consórcio, que fica criado com a adesão dos demais entes interessados na participação.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A União, por meio do ministério competente, decretou, aos estabelecimentos autorizados a vender medicamentos à população, a imediata redução, pelo prazo de 6 meses, prorrogável por igual período, em 50% dos preços de uma lista determinada de medicamentos de uso contínuo, em razão do término dos estoques públicos para fornecimento gratuito aos usuários. Essa decisão

(A) está abrangida pelo poder de polícia da União, que pode limitar direitos individuais dos administrados, desde que motivado em interesse público primário ou secundário.

(B) se insere nos poderes de intervenção da União no domínio econômico, caracterizando fomento ao setor de produção de medicamentos, medida que admite o sacrifício dos direitos individuais dos revendedores.

(C) possibilita aos revendedores exigirem, diretamente dos fabricantes dos medicamentos listados, a devolução, no mesmo percentual, dos valores pagos quando da aquisição, como medida de isonomia.

(D) possibilita aos estabelecimentos autorizados a vender os medicamentos cujos valores foram reduzidos, que pleiteiem, perante a União, indenização pelos prejuízos sofridos se demonstrado que os danos sofridos foram excessivos e anormais.

(E) enseja responsabilidade objetiva da União perante os vendedores de medicamentos, desde que estes consigam demonstrar a ilicitude da atuação dos agentes públicos responsáveis pela redução de preços.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Um município que pretenda contratar uma concessão de serviço de transporte de ônibus regida pela Lei no 8.987/1995, pode incluir, na modelagem do projeto, que

(A) a prestação dos serviços pelo privado também poderá ser remunerada por meio de exploração de outras receitas, alternativas ou acessórias, sem prejuízo do pagamento de tarifa diretamente pelos usuários do transporte.

(B) a delegação à iniciativa privada da titularidade do serviço público, para que, além do pagamento de tarifas, seja permitida a cobrança de valores de outra natureza, tais como a exploração de receitas acessórias.

(C) haverá transferência da propriedade dos ativos afetados ao serviço público ao concessionário de serviço público para complementação da remuneração pela prestação dos serviços.

(D) sejam trespassados para o privado também os terminais de ônibus, com a garantia de que a propriedade desses imóveis será adquirida pela concessionária ao término da concessão, caso haja investimentos não amortizados para serem indenizados.

(E) outros serviços públicos no objeto do contrato de concessão como forma de reequilíbrio econômico-financeiro em favor do concessionário, desonerando o poder concedente de indenizar os investimentos não amortizados.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A atuação de agente público que venha a causar lesão ao erário

(A) enseja sua responsabilização por ato de improbidade, desde que comprovada conduta dolosa.

(B) possibilita a instauração de procedimento administrativo disciplinar, que ficará suspenso, contudo, caso também tramite procedimento administrativo para apuração de ato de improbidade.

(C) insere-se na prerrogativa de inviolabilidade dos atos e palavras dos agentes públicos quando se tratar de conduta culposa.

(D) acarreta sua responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, o que impede condenação pela prática de infração penal, mas não obsta a imputação de penalidade disciplinar.

(E) enseja possível responsabilidade por ato de improbidade, com a consequente imputação do dever de ressarcimento, sem prejuízo de possível sanção pela caracterização de infração disciplinar.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A decisão administrativa proferida em sede de processo administrativo, contra a qual não caibam mais recursos,

(A) impede o exercício do poder de revisão dos atos pela própria Administração pública, considerando a ocorrência de trânsito em julgado.

- (B) admite revisão apenas pelo poder Judiciário, seja para anulação, seja para revogação, desde que fundada em prejuízo ao interesse público.
- (C) pode ser objeto de pedido de revisão pelo interessado, sendo possível à Administração pública fazê-lo, observado o prazo prescricional.
- (D) pode ser alterada apenas diante de fato novo e superveniente, como mitigação à coisa julgada administrativa.
- (E) admite revisão pelo Tribunal de Contas, tanto para anulação, quanto para revogação, independentemente de prazo prescricional, por se tratar de controle externo.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Quando a Administração pública atua executando atos materiais, como a edificação de um muro, realização da poda de árvores ou, direta ou indiretamente, promovendo o recolhimento do lixo, pratica

- (A) atos administrativos desprovidos de objeto decisório, mas passíveis de controle externo.
- (B) fatos administrativos, que não têm conteúdo que expresse manifestação de vontade decisória, não obstante possam gerar efeitos e consequências na esfera de direitos dos administrados.
- (C) atos e fatos administrativos desprovidos de conteúdo constitutivo, declaratório ou decisório, o que restringe o poder de revisão ao controle interno.
- (D) fatos administrativos, desprovidos de conteúdo decisório, o que impede a incidência da responsabilidade objetiva constitucionalmente prevista.
- (E) atos jurídicos desprovidos de caráter administrativo, incidindo em sua execução o regime jurídico de direito privado, ainda que com certa mitigação em razão da aplicação dos princípios constitucionais.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Lei no 6.745/1985, a atribuição de direitos e deveres aos servidores estaduais de Santa Catarina inclui o direito a

- (A) licença para cumprimento do serviço militar obrigatório para os ocupantes de cargos efetivos e comissionados.
- (B) licença-gestante às servidoras ocupantes de cargo, emprego ou função, pelo prazo de 180 dias, em razão da alteração do texto constitucional que prevê esse benefício.
- (C) escolha entre o afastamento e a permanência no cargo ocupado, no caso de registrar candidatura para concorrer a pleito eleitoral.
- (D) licença para o servidor tratar de interesses particulares, de natureza subjetiva, não admitindo suspensão ou interrupção por decisão da Administração pública, desde que o benefício seja pleiteado com prejuízo da remuneração.
- (E) possibilidade do ocupante de cargo efetivo estável, no caso de mudança compulsória de domicílio de seu cônjuge, prestar serviços compatíveis com suas funções em repartição estadual existente no local.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Como formas de organização administrativa, um ente federado pode optar pela desconcentração e pela descentralização,

(A) acarretando, nos dois modelos, a delegação de competências próprias desse ente às pessoas jurídicas criadas para exercer as funções executivas.

(B) não sendo formas excludentes, pois a desconcentração envolve a criação de órgãos desprovidos de personalidade jurídica, integrantes da estrutura da Administração direta, enquanto a descentralização enseja a criação de pessoas jurídicas, que passam a integrar a Administração indireta.

(C) envolvendo, no segundo modelo, a transferência de competências e de titularidade de serviços públicos às pessoas jurídicas que forem criadas, independentemente do regime jurídico a que se sujeitam.

(D) não impedindo, nos dois modelos, a coexistência das pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta, submetidas ao regime jurídico de direito privado, com os entes que integram a Administração direta.

(E) dependendo, nos dois modelos, de lei para definição, distribuição de competências e de atribuições aos entes, órgãos e pessoas jurídicas envolvidas.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

As diversas correntes e teorias que se ocuparam do tema dos serviços públicos pretendiam conceituar e delimitar a natureza dessas atividades. Atualmente, as atividades consideradas como serviços públicos são

(A) prestadas diretamente pela Administração direta ou pelo setor privado, por meio de concessão administrativa ou concessão patrocinada, quando se tratar de serviços públicos em sentido estrito, remunerados mediante tarifa.

(B) assim previstas na legislação, sendo possível admitir o conceito de serviços públicos em sentido amplo para fins de delegação à iniciativa privada por meio de concessão administrativa.

(C) utilidades disponibilizadas à população mediante expressa previsão legislativa, não se admitindo a delegação à iniciativa privada de serviços públicos essenciais, que têm exclusividade de traspasse para pessoas jurídicas de direito público.

(D) restritas aos serviços que possam ser prestados em caráter lucrativo e exclusivo sob regime jurídico de direito privado.

(E) sempre remuneradas diretamente pelo usuário, por meio de tarifa, aspecto que diferencia a atividade como essencial e efetivamente necessária à população.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A realização de projeto de infraestrutura por ente federado municipal pode contar com apoio do ente federado estadual que integra mediante

(A) criação de sociedade de economia mista para prestação dos serviços públicos municipais, com composição acionária dos dois entes federados, desde que o controle remanesça com o Estado.

(B) celebração de convênio entre os entes, exclusivamente para repasse de recursos estaduais ao município, vedada imposição de atribuições materiais ao estado, dada a ascendência hierárquica constitucionalmente estabelecida.

(C) celebração de convênio, por meio do qual deve ficar demonstrado o interesse público convergente entre os entes, cabendo ao estado remunerar o município pelos serviços que este vier a prestar, porque aproveitará a administrados municipais e estaduais.

(D) instituição de agência reguladora estadual, cuja atuação deverá fiscalizar e orientar o serviço público municipal a ser prestado, além de repassar recursos a este ente.

(E) celebração de convênio entre os entes federados, devidamente identificado o interesse público convergente, admitidos repasses de recursos pelo estado ao município para execução das obras pretendidas, definida contrapartida do outro con- veniente, bem como vedado o caráter remuneratório pela prestação dos serviços.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Diante de conduta irregular praticada por concessionária de serviço público telefônico, a agência reguladora do setor

(A) deve recomendar ao poder concedente a rescisão do contrato de concessão em execução, para fins de nova licitação para prestação dos serviços públicos nos padrões que reputa adequados.

(B) pode iniciar procedimento para declaração de caducidade, durante o qual deverá demonstrar a má execução dos serviços públicos à população, para remessa da conclusão ao poder concedente.

(C) poderá impor multa à concessionária, como expressão de seu poder de polícia, demonstrado o cabimento em procedimento para apuração da referida conduta.

(D) deverá lavrar auto de infração e imposição de multa, conduta de natureza discricionária por parte da agência reguladora.

(E) tem competência para editar ato normativo impondo penalidade aos diretores da empresa, seguida da apuração de responsabilidade para confirmação do sancionamento.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Dentre os poderes atribuídos à Administração pública, o poder

(A) regulamentar suscita maiores controvérsias, porque passível de ser atribuído à Administração direta, incluídas as entidades paraestatais, para o desempenho regular de suas funções executivas.

(B) normativo não pode ser exercido pelos entes que integram a Administração indireta, à exceção das agências reguladoras, por conta de sua independência e autonomia.

(C) disciplinar é aplicável a todos os entes da Administração indireta, que se sujeitam à Administração central para fins de processamento dos processos disciplinares instaurados contra seus servidores.

(D) hierárquico pode implicar viés disciplinar, a exemplo da apuração de infrações cometidas por servidores públicos integrantes dos quadros da Administração direta.

(E) de polícia pode ser delegado somente aos entes integrantes da Administração indireta que tenham personalidade jurídica de direito público, a exemplo das agências executivas no que concerne ao papel fiscalizador que exercem sobre a prestação de serviços públicos.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

As relações e negócios jurídicos celebrados pela Administração pública são regidos pelo direito

(A) público, ainda que se tratem de instrumentos ou institutos oriundos do direito privado, em razão da predominância do critério subjetivo para definição do regime jurídico aplicável.

(B) privado, quando se tratar de atividade de intervenção no domínio econômico ou delegação de serviços públicos à iniciativa privada, a fim de não caracterizar tratamento diferenciado ou concorrência desleal.

(C) público, tanto quanto pelo direito privado, pelo critério de prevalência de interesses, independentemente do objeto, incidindo o princípio da supremacia do interesse público.

(D) privado, quando uma das partes for empresa estatal, e pelo direito público, quando se tratar de autarquias e fundações públicas.

(E) público no que se refere ao exercício de suas funções típicas e prestação de serviços públicos, direta ou indiretamente, o que não se aplica à atividade-fim para sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, que atuam em regular competição no mercado.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com o disposto na Lei Complementar nº 442/2009, os auditores fiscais da Fazenda Estadual

(A) têm direito subjetivo à remoção, de ofício ou a pedido, decorrido um ano de sua primeira lotação.

(B) podem apresentar requerimento de remoção a pedido somente após cinco anos da nomeação e de sua primeira lotação, para garantir imparcialidade na atuação.

(C) podem concorrer à remoção a pedido, independentemente do tempo de lotação, quando apresentarem razões fundadas, devendo a decisão se basear no critério objetivo de antiguidade.

(D) podem ser removidos de ofício quando a Administração demonstrar necessidade de pessoal, devendo observar os critérios legais de escolha, dentre os quais se inserem a idade do servidor e o nível na carreira.

(E) se submetem, quando removidos de ofício, aos critérios legalmente estabelecidos para escolha, observados, obrigatoriamente, nessa ordem, o menor tempo de serviço público e a proximidade da residência.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Quando um determinado administrador público edita um ato administrativo, mas este só começa a produzir efeitos após ratificação ou homologação por outra autoridade, está-se diante de ato administrativo

(A) condicionado, cuja validade e vigência somente se iniciam após a ratificação ou homologação.

- (B) bilateral, considerando que sua existência se consuma com a manifestação de vontade da segunda autoridade.
- (C) composto, pois embora já exista e seja válido, não é exequível antes da manifestação da segunda autoridade.
- (D) complexo ou composto, considerando que dependem da conjugação de vontade de uma ou mais autoridades para sua validade e eficácia, embora já sejam considerados existentes.
- (E) subordinado, tendo em vista que, embora existente, válido e eficaz, só se aperfeiçoa com a manifestação de vontade de outra autoridade, que pode, inclusive, revogá-lo.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Um município celebrou contrato de parceria público-privada para expansão e otimização do serviço de transporte de passageiros, exigindo da concessionária a aquisição de veículos novos, revisão dos já existentes, adaptação para tecnologia com geração de menos poluentes e garantia de acessibilidade para os usuários com necessidades especiais. Os investimentos alocados à concessionária eram de grande monta, mas foi permitido à mesma complementar suas receitas com a exploração de publicidade nos veículos. O modelo contratado

- (A) deve ser uma concessão administrativa, considerando que o transporte municipal de passageiros compreende a cobrança de tarifa do usuário, ainda que o poder concedente precise também fazer aporte de recursos.
- (B) é adequado a uma concessão patrocinada, modalidade que admite a cobrança de tarifa diretamente dos usuários, sem prejuízo do pagamento de contraprestação pelo poder concedente e da possibilidade de exploração de outras fontes de receita, a título acessório ou complementar.
- (C) é incompatível com uma parceria público-privada, pois esta não admite remuneração por parte do poder concedente, cabendo à concessionária se remunerar mediante cobrança de tarifa e exploração de receitas acessórias.
- (D) exige que o poder concedente participe com aporte de recursos para aquisição dos novos veículos, independentemente da cobrança de tarifa dos usuários e do pagamento de contraprestação.
- (E) poderia ter sido realizado mediante concessão comum, considerando que as concessões administrativas ou patrocinadas somente admitem a exploração de outras fontes de receitas se o valor ajustado para o aporte se mostrar inferior à efetiva necessidade.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Diante de um novo contrato firmado por uma autarquia, o administrador precisava designar o servidor responsável pela coordenação das tarefas inerentes à execução da avença. Dentre os membros da equipe competente para a execução do contrato, nenhum dos servidores se dispôs a assumir a coordenação, o que levou o gestor público a designar, de ofício, aquele que tinha mais experiência no setor. A atuação do administrador

- (A) se insere dentro do poder disciplinar que lhe é inerente, tendo em vista que a recusa dos servidores para a coordenação do trabalho exigiu o sancionamento por parte da chefia.
- (B) é compatível como exercício do poder hierárquico, que implica o gerenciamento de tarefas e o sancionamento discricionário diante da recusa dos servidores.

(C) é expressão do poder normativo, considerando que o ato de designação do servidor para exercer as funções de coordenador não tem natureza de ato administrativo.

(D) adequa-se ao desempenho do poder hierárquico, que abrange a possibilidade de designação, de ofício, de tarefas aos servidores integrantes do quadro, observado o respectivo âmbito de atuação.

(E) está abrangida pelo poder de polícia em sentido amplo, que também inclui o gerenciamento e limitação das condutas dos servidores a ele subordinados.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A gratuidade da tarifa de serviços públicos para grupos determinados de usuários

(A) pode ser imposta unilateralmente pelo poder concedente ao concessionário de serviço público após a celebração do contrato, por meio de ato motivado e mediante reequilíbrio econômico-financeiro, se for o caso.

(B) implica ofensa ao princípio da isonomia, prévia ou posteriormente à contratação, salvo se houver previsão de reequilíbrio econômico-financeiro, por meio de indenização, em favor do prestador do serviço.

(C) pode ser imposta unilateralmente pela Administração pública após a contratação da concessão de serviço público, não admitindo reequilíbrio econômico-financeiro por se configurar evento previsível, inserida na álea ordinária do contratado.

(D) depende da observância de critérios que justifiquem a distinção entre os usuários, juízo que se insere na discricio- nariiedade do administrador, não admitindo controle externo.

(E) deve estar previamente acordada em eventual contrato de concessão, sob pena de não ser permitido ao poder concedente instituir novas isenções.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A não ocorrência de prejuízo aos cofres de uma empresa pública, constatada irregularidade no procedimento de aquisição de equipamentos por um empregado público,

(A) afasta a possibilidade de caracterização de ato de improbidade.

(B) impede a instauração de procedimento para responsabilização do empregado em qualquer esfera, à exceção da penal, caso sua conduta tipifique crime.

(C) não afasta a possibilidade de prática de ato de improbidade se a conduta tiver sido dolosa e se subsumir a uma das demais hipóteses caracterizadoras de outra modalidade, que não exigem prejuízo ao erário para tipificação.

(D) não interfere na conclusão de processo em curso por ato de improbidade, tendo em vista que a tipificação de qualquer das modalidades possíveis é legalmente prevista mediante conduta culposa e não exige efetivo prejuízo ao erário público.

(E) restringe a responsabilização do empregado à esfera disciplinar, pois as empresas públicas se submetem ao regime jurídico de direito privado, não sendo possível configuração de ato de improbidade, salvo se em concurso com detentor de cargo efetivo.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A anulação de um ato administrativo pela autoridade superior do servidor que o praticou, constatada a existência de vício de legalidade,

(A) configura regular exercício de controle externo, tendo em vista que o controle interno se restringe à revisão dos atos praticados dentro do mesmo órgão na organização administrativa.

(B) enseja reconhecimento automático de responsabilização objetiva da Administração pública, tendo em vista a constatação de ilegalidade praticada por servidor público.

(C) deve observar o lapso prescricional legalmente previsto para tanto, que não se aplica às hipóteses de revogação, por se inserir em juízo discricionário do Administrador.

(D) não afasta a possibilidade de responsabilização objetiva do Estado se o administrado demonstrar o nexo de causalidade entre a atuação do servidor e os danos que comprovar ter sofrido.

(E) somente enseja responsabilização do Estado se restar demonstrado o nexo de causalidade e a conduta dolosa por parte do servidor, hipótese em que este também sofrerá imputação de responsabilidade objetiva.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

São conceitos de centralização, descentralização e desconcentração da atividade administrativa do Estado, respectivamente:

(A) a sua não distribuição interna no âmbito de um mesmo órgão; a sua distribuição interna no âmbito de um mesmo órgão; a sua distribuição a outras entidades administrativas.

(B) a sua reunião no âmbito do ente político competente; a sua distribuição a outras entidades administrativas; a sua distribuição interna no âmbito de um mesmo órgão.

(C) a sua reunião no ente político competente; a redistribuição aos demais entes políticos; a sua distribuição interna no âmbito de um mesmo ente político.

(D) a sua reunião no âmbito do ente político competente; a sua distribuição a outras entidades administrativas, integrantes do mesmo ente político; a sua distribuição interna no âmbito de um mesmo ente político.

(E) a sua reunião no âmbito do ente político competente; a sua distribuição a outras entidades administrativas; a sua distribuição a outros entes políticos.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

Após o falecimento de servidor público do Estado do Maranhão foi decretada a vacância de seu cargo. Segundo o artigo 39 da Lei no 6.107 de 1994, outras hipóteses de vacância são:

I. exoneração.

II. transferência.

III. readaptação.

IV. demissão.

V. posse em outro cargo inacumulável.

Está correto o que consta APENAS em

(A) I, IV e V.

(B) I, III e IV.

(C) II, III e IV.

(D) III, IV e V.

(E) I, II e V.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

As autarquias devem ser criadas por

(A) lei e com personalidade jurídica de direito público.

(B) decreto pelo Ministério ou Secretaria ao qual estejam vinculadas e podem ter personalidade jurídica de direito privado ou de direito público.

(C) decreto quando tiverem personalidade jurídica de direito privado; e lei quando tiverem personalidade jurídica de direito público.

(D) lei e sua personalidade jurídica pode ser definida via decreto.

(E) lei e podem atuar no mercado financeiro, uma vez que podem ter personalidade jurídica de direito privado.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Sobre as concessões e permissões de serviços públicos considere as afirmativas abaixo.

I. Poderes concedentes são: a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e suas autarquias e fundações públicas em cuja competência se encontre o serviço público objeto de concessão ou permissão.

II. Concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

III. Permissão de serviço público é a delegação, a título precário, independentemente de licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

IV. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública é a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que

demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado.

Está correto o que consta APENAS em

I e II.

(B) II e III.

(C) III e IV.

(D) II e IV.

(E) I e III.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

São finalidades do controle interno da Administração pública, EXCETO:

(A) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

(B) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

(C) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

(D) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

(E) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar do seu recebimento.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

São fontes do Direito Administrativo:

I. lei.

II. razoabilidade.

III. moralidade.

IV. jurisprudência.

V. proporcionalidade.

Está correto o que consta APENAS em

(A) I e II.

(B) II e IV.

(C) I e IV.

(D) III e V.

(E) IV e V.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

São exemplos de empresa pública e sociedade de economia mista, respectivamente:

(A) Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal.

(B) Agência Nacional de Energia Elétrica e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

(C) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Caixa Econômica Federal.

(D) Companhia Nacional de Abastecimento e Banco do Brasil S.A.

(E) Banco do Brasil S.A. e Companhia Nacional de Abastecimento.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

O poder de polícia caracteriza-se como atividade da Administração pública que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades, tendo em vista finalidades de interesse público. Considere os atos ou contratos administrativos a seguir:

I. concessão de serviços públicos.

II. autorização para vendas de material de fogos de artifícios.

III. permissão de serviços públicos.

IV. concessão de licença ambiental para construção.

Caracterizam-se como manifestação do poder de polícia APENAS os constantes em

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) III e IV.

(D) II e IV.

(E) I e III.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

São exemplos de órgãos da Administração pública direta:

I. Partidos Políticos e Congresso Nacional.

II. Secretaria Estadual de Finanças e Secretaria Municipal de Planejamento.

III. Secretaria Estadual de Finanças e Partidos Políticos.

IV. Secretaria Municipal de Planejamento e Ministério do Turismo.

V. União e Instituto Nacional de Seguridade Social.

Está correto o que consta APENAS em

(A) I e III.

(B) II e III.

(C) II e IV.

(D) IV e V.

(E) I e V.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

O processo disciplinar é derivado dos poderes:

(A) hierárquico e disciplinar.

(B) regulamentar e de polícia.

(C) disciplinar e de polícia.

(D) de polícia e hierárquico.

(E) hierárquico e regulamentar.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

O Estado pode prestar serviços, utilidades e disponibilidades aos administrados direta ou indiretamente. Nenhuma dessas atuações está isenta de controle, interno e externo, que se projeta com variados graus de intensidade a depender dos interesses protegidos e da essencialidade do objeto da atividade, na medida em que

(A) somente os serviços públicos não essenciais podem ser delegados à iniciativa privada, tendo em vista que é dever constitucional privativo do Poder Público garantir a contínua e adequada disponibilização daquela utilidade aos administrados.

(B) as utilidades disponibilizadas pelo Estado podem se exteriorizar sob as mais variadas formas, mas a configuração como serviço público depende do aporte de recursos públicos durante a fase de investimentos, ainda que a execução se dê por meio de delegação.

(C) o condicionamento pelo Poder Público das atividades exercidas pela iniciativa privada, para conformação e incentivo do correto desenvolvimento econômico de determinado setor do mercado pode ser enquadrado como poder de polícia em seu conceito contemporâneo, desde que atue respeitando parâmetros de observância aos princípios garantidores do livre mercado.

(D) quanto maior a essencialidade do serviço, maiores as restrições incidentes sobre o particular quando atua na condição de delegatário, devendo garantir a adequação da prestação tal como se o Poder Público fora, sendo-lhe vedado, exemplificativamente, a rescisão unilateral do contrato.

(E) a prestação indireta dos serviços públicos permite que se transfira ao privado os riscos operacionais do negócio, mas, tendo em vista o princípio da continuidade do serviço público, é vedada a interrupção dos pagamentos devidos pelo Poder Público, única hipótese que autoriza, em caso de inobservância, a rescisão unilateral pelo contratado.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

O Estado é proprietário de quase duas dezenas de terrenos localizados em determinado bairro onde a empresa pública responsável pelo saneamento está promovendo inúmeras obras. Em razão disso, seu representante entrou em contato com o Estado para solicitar a utilização de um dos imóveis, que é dos poucos de grandes dimensões, como canteiro de obras. Considerando que não se trata de um bairro muito valorizado, a avaliação do uso do referido imóvel não resultou significativa. Como alternativa de otimização de gestão imobiliária,

(A) o Estado pode locar o terreno pelo valor que entender pertinente, independentemente do valor de mercado, tendo em vista que a empresa pública tem necessidade e urgência no uso e, em razão de sua natureza jurídica de direito privado, não se submete ao regime da Lei no 8.666/1993.

(B) o Estado pode outorgar permissão de uso onerosa em favor da empresa pública e, como contrapartida, estabelecer obrigação de fazer de modo que, ao invés de remuneração em espécie, a permissionária fique responsável pela guarda e vigilância dos demais terrenos de titularidade do Estado, o que representaria melhor custo-benefício do que a mera precificação do uso.

(C) a empresa pública pode ocupar temporariamente o terreno, tendo em vista que é concessionária de serviço público e, como tal, lhe foram delegados poderes inclusive para desapropriação, por meio da lei que rege as concessões públicas e do respectivo contrato firmado com o titular do serviço.

(D) a empresa pública deve desapropriar o imóvel, tendo em vista que é concessionária de serviço público e, como tal, lhe foram delegados os poderes para tanto.

(E) o Estado pode alienar onerosamente o imóvel para a empresa pública, independentemente de autorização legal e dispensada a licitação, tendo em vista que se trata de negócio jurídico firmado entre entes integrantes da Administração pública de qualquer esfera da Federação.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

Maria Sylvia Zanella di Pietro, na obra *Uso Privativo de Bem Público por Particular*, assevera que “os bens públicos devem ser disponibilizados de tal forma que permitam proporcionar o máximo de benefícios à coletividade, podendo desdobrar-se em tantas modalidades de uso quantas foram compatíveis com a destinação e conservação do bem”.

Esse entendimento dirige-se

(A) aos bens públicos da categoria de uso especial e aos dominicais, posto que os bens de uso comum do povo já tem destinação intrínseca à sua natureza, não admitindo diversificações, sob pena de ilegalidade.

(B) a todos os bens públicos, importando a compatibilidade dos usos possíveis com a vocação e utilização precípua de cada um dos bens, admitindo-se diversas modalidades de instrumentos jurídicos relacionados ao mesmo substrato material.

(C) aos bens de uso especial, posto que é essa categoria de bens que serve à coletividade, abrigando serviços ou utilidades públicas, diversamente dos bens dominicais, que se prestam ao atendimento de finalidades de interesses privados e dos bens de uso comum do povo, que são de uso difuso e irrestrito a todos.

(D) aos bens dominicais, que são os bens públicos sem destinação e, portanto, sujeitos ao regime jurídico de direito privado, admitindo usos distintos daqueles precipuamente destinados ao atendimento do interesse público.

(E) aos bens públicos afetados formal ou informalmente a uma atividade de interesse público, não se admitindo a compatibilização com usos voltados a interesses de natureza privada, em razão da diversidade de regimes jurídicos.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM – 2015)

Determinado Estado publicou edital para contratação de concessão, nos termos da Lei no 8.987/1995, para duplicação e exploração de rodovia com grande fluxo de veículos e caminhões em região desenvolvida de seu território. Ao concessionário seriam atribuídas as receitas acessórias passíveis de serem auferidas com a exploração de espaços em áreas que margeassem as rodovias, podendo, inclusive, adquiri-las para essa finalidade, por todas as formas que lhe estivessem autorizadas. Esse edital

(A) possui patente ilegalidade, porque a exploração de receitas acessórias não é finalidade abrangida pelo interesse público que justifique a aquisição de áreas pelo concessionário, em especial se for por meio de desapropriação.

(B) deveria prever que a exploração desses espaços deve ser feita, necessariamente, por meio de licitação para seleção da proposta que represente maior remuneração pelo uso.

(C) deve, ainda que não seja expresse, ser interpretado no sentido de que essa faculdade é subsidiária à tarifa, ou seja, só pode ser utilizada quando a receita tarifária não for suficiente para a adequada remuneração do concessionário, o que se opera após 12 (doze) meses de vigência contratual.

(D) pode estabelecer previamente o tipo de atividade cuja exploração está autorizada nos locais, desde que, nos termos do que exige a Lei no 8.987/1995, não configure atividade lucrativa, mas apenas serviços de suporte aos usuários da rodovia.

(E) está de acordo com o que autoriza a Lei no 8.987/1995, podendo as receitas acessórias constituir importante parcela da remuneração do concessionário, que pode, por isso, nos limites do que lhe for autorizado, adquirir áreas, inclusive por desapropriação, porque a finalidade desta fica abrangida pelo empreendimento como um todo.

Gabarito: E

(FCC – TCE/AM – 2015)

Estudos elaborados no âmbito da Secretaria da Saúde demonstraram que um hospital demora cerca de 5 (cinco) anos para ser construído e começar a operar. Isso porque somente após a conclusão das obras de construção a

Administração licita a aquisição dos móveis, equipamentos, materiais e insumos para as atividades hospitalares. E, quando da instalação de diversos equipamentos, ainda é necessário fazer adaptações nos locais onde funcionarão. A Administração, no entanto, tem urgência em inaugurar novas unidades, uma vez que a ampliação de leitos nos hospitais em funcionamento não vem mais atendendo o crescimento da demanda na mesma proporção. Apresentou algumas propostas de modelos de contratação à sua assessoria jurídica, tendo-se mostrado viável

(A) a que veicula a licitação de uma empreitada integral, que abrange não só as obras de construção, mas também todas as demais contratações inerentes ou correlatas ao funcionamento do hospital.

(B) o regime diferenciado de contratações, sob a modalidade de empreitada integral, que permite que os diversos objetos necessários à operação do hospital integrem a mesma licitação, divididos em lotes, de modo que possa haver várias contratadas na mesma licitação.

(C) a contratação integrada, permitindo inclusão de tecnologia inovadora na construção das salas, fornecimento e instalação do maquinário e sistema de operações dos centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva, permitindo que as unidades hospitalares sejam entregues com aqueles setores prontos para funcionamento.

(D) a que propõe a publicação de vários editais de licitação com base na Lei no 8.666/1993, concomitantes, fracionando e escalonando a contratação e o início dos serviços conforme a necessidade, evitando, assim, qualquer interregno temporal entre as diversas execuções que devem ser feitas.

(E) uma concessão administrativa, desde que seja estipulado ao poder concedente o dever de promover aporte para fazer frente ao valor dos investimentos que se façam necessários para as obras de construção.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM – 2015)

Dentre as possíveis relações que se pode estabelecer entre os diversos entes que compõem a Administração pública indireta, é correto concluir:

(A) As pessoas jurídicas de direito público que integram a Administração pública indireta podem celebrar contrato administrativo, porque receberam delegação da potestade pública, o que não se aplica às sociedades de economia mista, às quais somente são acessíveis os contratos privados, visto que é ao regime jurídico desta natureza que estão sujeitas.

(B) Os contratos firmados por esses entes, para serem predcados como administrativos, devem ter por objeto a prestação de algum serviço público em sentido estrito, com a necessária inclusão de cláusulas exorbitantes, característica que os diferencia dos contratos privados.

(C) Todos os entes que integram a Administração pública indireta – autarquia, empresas públicas e fundações – detêm legitimidade para celebrar contratos administrativos, mas somente as pessoas jurídicas de direito privado estão autorizadas a firmar contratos submetidos ao regime jurídico de direito privado.

(D) As empresas estatais não podem firmar contratos administrativos que as coloquem, em qualquer hipótese, em situação de controle sobre o contratado, sem, ao menos, prévio exame dos impactos da decisão, tendo em vista que essa preponderância exsurge do munus público e não da vontade dos contratantes.

(E) As autarquias, empresas públicas e sociedades de economia prestadoras de serviço público celebram contratos administrativos, instrumentos submetidos ao regime jurídico de direito público e do qual constam cláusulas

exorbitantes que se expressam em prerrogativas outorgadas exclusivamente à Administração pública, mas também podem celebrar contratos sujeitos ao regime jurídico de direito privado, quando o objeto da avença estiver disciplinado nessa esfera e não se tratar de exercício das funções típicas executivas.

Gabarito: E

(FCC – TCE/AM –2015)

Suponha que a Administração pública municipal precise renovar sua frota de veículos que atende aos secretários e demais autoridades do Executivo. A Administração promoveu a especificação dos itens de segurança e demais acessórios que devem constar dos veículos, guardando pertinência com o entendimento do Tribunal de Contas competente. Essa aquisição

(A) poderá ser feita com dispensa de licitação, demonstrado que somente um modelo e marca de veículo atenderia a necessidade da Administração.

(B) poderá se dar por meio de pregão, uma vez que é possível listar requisitos objetivos, podendo se considerar bens de natureza comum.

(C) deverá se dar por meio de concorrência pública, inadmitida outra modalidade em razão do valor envolvido.

(D) deverá se dar por meio de inexigibilidade de licitação, caso se comprove que somente um modelo e marca atendem as especificações da municipalidade, ainda que seja importado.

(E) poderá se dar por meio de pregão, desde que o valor não ultrapasse o dobro do limite inferior estabelecido pela Lei no 8.666/1993 para aplicação da modalidade concorrência.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

Imagine que a Administração pública pretenda ampliar uma escola cujo projeto foi há anos aprovado para um terreno menor no perímetro do Município. Para tanto, foi exigido que o projeto fosse aditado para a inclusão de área, para posterior unificação, a fim de que lá seja implantada uma área de preservação ambiental, como medida compensatória, especialmente pelo aumento do tráfego de veículos. A área pertence a um particular.

Essa área complementar, portanto, deverá ser

(A) adquirida com dispensa de licitação, ainda que seu proprietário tenha hipotecado o imóvel, visto que há preferência pela aquisição direta, que liberará os ônus e garantias reais incidentes sobre o bem.

(B) desapropriada, precedida de declaração de utilidade pública, tendo em vista que a aquisição da área viabilizará a instalação de importante equipamento para a sociedade.

(C) requisitada administrativamente, diferindo-se a indenização para o momento da construção da escola, uma vez que o contrato de obras poderá suprir financeiramente a deficiência estrutural do equipamento público.

(D) objeto de incidência de limitação administrativa, que se equipara a desapropriação amigável, tendo em vista que aquela modalidade de intervenção é suficiente para garantir a compensação ambiental exigida, sem o correspondente dispêndio de recursos econômico financeiros.

(E) tombada, intervenção que prescinde de indenização, porque permite que a propriedade remanesça sendo do particular, a quem incumbirá a preservação da área.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

De acordo com predominante doutrina e com base no que prevê a Constituição Federal, a prática de ato que cause dano ao erário público é relevante para determinar

- (A) a culpa do agente, tendo em vista que implica necessariamente a responsabilidade objetiva do servidor.
- (B) a imprescritibilidade da ação para seu ressarcimento, diversamente do que ocorre com os demais ilícitos praticados por servidores ou não.
- (C) o tipo do ato de improbidade praticado, embora não seja necessário demonstrar a ocorrência dos danos, bastando sua alegação e indicação de nexo causal.
- (D) a competência do foro para processamento da ação de improbidade administrativa, que tramita na esfera federal, diante da relevância, diversamente dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração.
- (E) a concentração de instâncias, tendo em vista que necessariamente haverá processos na esfera civil, administrativa e criminal, em razão da tipificação dessa conduta nas três modalidades de responsabilidade.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

O Conselho Nacional de Justiça já estabeleceu, em entendimento confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ser vedado, “o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados.” Essa Resolução

- (A) expressa a observância dos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade, de modo que entendimento semelhante pode ser aplicado na esfera do Executivo.
- (B) expressa poder normativo originário desse órgão de controle interno do Poder Judiciário e observância ao princípio da legalidade, sujeito, em juízo revisional, ao controle externo do Poder Legislativo.
- (C) foi submetida, como de rigor, ao crivo do Poder Legislativo para referendo, como expressão do princípio da legalidade.
- (D) tem aplicação estendida ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, em razão do poder normativo originário do Conselho Nacional de Justiça, que atua como órgão de controle dos princípios constitucionais, inclusive do princípio federativo, no âmbito de todas as funções estatais.
- (E) é aplicável também aos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, que, ao lado do Conselho Nacional de Justiça, atua como órgão de controle externo das funções executiva, legislativa e judiciária

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

Os entes federados relacionam-se entre si de variadas maneiras. É comum a instrumentalização de Protocolos de Intenção, convênios, contratos, convênios de cooperação e de consórcios públicos. A disciplina deste último, por meio da Lei no 11.107/2005, permitiu avanços nesse modelo de atuação integrada, pois os consórcios públicos

(A) tal como os convênios de cooperação, têm personalidade jurídica, mas passaram a lhes serem outorgadas competências dos entes federativos, além de serem dotados de poderes mais amplos, como para desapropriação de bens.

(B) substituíram os protocolos de intenção e os convênios, na medida em que passaram a ser instrumentos mais dinâmicos e eficazes para a viabilização de repasses de recursos entre os entes federativos, porque não se submetem a prévias dotações orçamentárias ou suplementares, possuindo controle autônomo dos contratos de rateio.

(C) são constituídos sob a forma de associação, com personalidade jurídica própria, a qual, portanto, é permitida a delegação de competências dos entes federativos que o compõem, com outorga de poderes para prestação de serviços públicos, inclusive expropriatórios e para cobrança de tarifas, além de celebrar contratos e ser contratado com dispensa de licitação.

(D) concentram as atividades de prestação, gestão, fiscalização e regulação de serviços públicos numa só figura jurídica, devidamente autorizado pelos entes consorciados, possibilitando ganho de eficiência e agilidade, porque, especialmente, foi afastado o controle externo de sua atuação, embora remanesça a competência do Judiciário para apreciação de seus atos.

(E) substituíram os contratos de gestão firmados com organizações sociais e organizações das sociedades civil de interesse público, porque, assim como essas pessoas jurídicas, possuem natureza jurídica de direito público, não estão sujeitos a lei de licitações e não integram a Administração pública indireta, mas podem receber poderes e competências dos entes federativos.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM – 2015)

A Secretaria de Segurança, assim como todos os órgãos de determinado Estado da Federação, está enfrentando contingenciamento de recursos orçamentários da ordem de 30% (trinta por cento). Foi elaborado, por ordem superior, um plano de redução de despesas para adequação à nova realidade orçamentária, o que levou as autoridades da Pasta a não renovarem ou não celebrarem alguns contratos de manutenção. Um deles era o contrato de manutenção e troca de pneus de viaturas da polícia civil, exigindo que fossem feitas adaptações, consertos e substituições por material de segunda linha nos veículos oficiais. Ocorre que durante uma regular diligência investigatória, uma das viaturas que trafegava em dia chuvoso e, não obstante tentativa do motorista de acionar os freios, colidiu com a traseira do veículo da frente, que por sua vez, colidiu com o da sua frente e assim sucessivamente, num total de cinco veículos particulares danificados. Instaurada regular sindicância, a autoridade entendeu ter havido negligência do motorista da viatura, que estava trafegando com pneus carecas, determinando a instauração de processo administrativo contra o servidor. Os particulares cujos veículos foram danificados

(A) devem aguardar o término do processo administrativo, tendo em vista que foi apurada culpa do servidor, o que altera o fundamento da ação judicial a ser proposta, na medida em que poderá ser desnecessário demonstrar inclusive o nexo de causalidade, bastando comprovar os prejuízos sofridos.

(B) podem acionar o servidor, independentemente do término do processo administrativo, tendo em vista que a responsabilidade objetiva do Estado afasta a necessidade de demonstração de culpa, bastando que se comprove que o motorista tinha ciência do estado dos pneus quando conduzia a viatura, o que lhe imputará prevenção absoluta de culpa.

(C) podem ajuizar ação contra o Estado, posto que a tramitação de sindicância ou de processo administrativo contra o servidor não interfere na responsabilização objetiva do Poder Público, que prescinde de culpa pelo acidente, sendo indispensável a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e os danos efetivamente comprovados.

(D) não podem acionar o servidor ou o Estado, tendo em vista que o acidente foi causado pelo mau estado dos pneus da viatura o que se creditava à situação orçamentário-financeira descrita, de modo que não era possível exigir, do Poder Público ou de seus agentes, conduta diversa.

(E) devem acionar o Estado e o servidor em litisconsórcio, sob a modalidade de responsabilidade objetiva, tendo em vista que a negligência do servidor estava direta e comprovadamente ligada à redução orçamentário-financeira, o que não afastava, todavia, o dever do motorista redobrar a atenção na condução do veículo, ciente do problema que estava.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM –2015)

Não se questiona a necessidade de observância do devido processo legal pela Administração pública, assim como já estão constitucionalmente reconhecidos direitos e garantias aos administrados em processos administrativos. Esses direitos e garantias, no mais das vezes traduzidos por princípios que informam a Administração pública, permeiam todas as funções executivas e expressam-se, nos atos administrativos,

(A) no atributo da finalidade, porque permite aferir a competência para a prática e, com isso, verificar a observância do princípio da legalidade, vedando favorecimentos indevidos, conforme dita o princípio da impessoalidade.

(B) no elemento objeto, que é o que se pretende atingir com a edição do ato, imediata e mediamente, propiciando o controle de desvio de poder, em observância ao princípio da moralidade.

(C) no elemento sujeito, porque permite aferir a autoridade competente para a prática do ato, e, em observância ao princípio da impessoalidade, não admite convalidação.

(D) na motivação, que exige a demonstração dos pressupostos de fato que ensejaram a prática do ato, em observância ao princípio da legalidade, e permite o exercício do direito de defesa pelo administrado.

(E) no atributo da imperatividade, que admite a restrição de direitos individuais, para observância do princípio da eficiência, mas exige expressa previsão legal, como dita o princípio da legalidade.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

Uma determinada associação civil sem fins lucrativos requereu ao Poder Público autorização para a realização de uma manifestação em defesa dos direitos de seus associados. Em razão do tipo de local onde se pretendia realizar a reunião, a autorização governamental deveria se dar por decreto, razão pela qual tramitou processo

administrativo com essa finalidade. Os órgãos opinativos manifestaram-se favoravelmente, mas antes da expedição do Decreto, uma moradora dos arredores do local onde se pretendia realizar o evento, ajuizou uma ação para impedir o ato. A liminar não foi concedida inicialmente, tendo sido intimado o Poder Público a se manifestar antes daquela apreciação. Durante essas providências e manifestações, a tramitação do processo administrativo foi concluída, o decreto foi expedido e o evento realizado. Instada a se manifestar, a autora da ação judicial aditou o pedido para requerer a revogação do decreto governamental. O pedido é, no que concerne aos atos e processo administrativo em questão,

(A) impertinente, tendo em vista que o decreto, que possui natureza jurídica de ato administrativo, exauriu seus efeitos, uma vez que o evento já foi realizado e, como tinha finalidade específica, não poderia se destinar a outras solicitações.

(B) inadequado, posto que de nada adianta atacar apenas o ato final do processo administrativo, sem que este tenha sido questionado e anulado, o que redundaria na revogação do decreto como consequência indireta.

(C) inócuo, tendo em vista que a associação civil tem direito adquirido, podendo a decisão judicial valer para eventos de outra natureza e sob outra organização, além da discricionariedade de que é dotada a Administração pública, que deve gerir seus bens imóveis sem interferência do Poder Judiciário.

(D) pertinente, posto que o Poder Judiciário é órgão de controle externo competente para revogação de atos normativos originários de qualquer hierarquia e origem, mas deve ser rejeitado, porque uma vez realizado o evento, a ação perdeu o objeto.

(E) pertinente, tendo em vista que o ato autorizador pode continuar produzindo efeitos, valendo como fundamento para a realização de outros eventos no local, em outras datas, assim como servirá de paradigma para outros pedidos de utilização.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM – 2015)

Nas Parcerias Público-Privadas, o Estado firma com o setor privado contratos de longo prazo, para vultosos investimentos, com repartição de riscos. Sobre esses riscos, é correto afirmar:

(A) As concessões administrativas implicam, necessariamente, maior risco ao parceiro público, porque não admitem a cobrança de tarifa do usuário direto do serviço, ensejando que o valor da contraprestação ou do aporte sejam superiores aos de uma concessão patrocinada.

(B) Os riscos pelo licenciamento ambiental, assim como pelos passivos e superveniências ambientais, devem ser atribuídos ao parceiro público, posto que a este é conferida maior agilidade e facilitação junto aos órgãos oficiais licenciadores, não possuindo custo estimável pelo setor privado.

(C) A repartição e atribuição é feita objetivamente em cada contrato, o que permite aferir se a parceria público-privada é realmente vantajosa, possibilitando ao parceiro privado estimar adequadamente o retorno do investimento e a apresentação de uma proposta precisa para julgamento pelo parceiro público, que também poderá avaliar se a prestação indireta do serviço é efetivamente o caminho indicado.

(D) A imprecisa alocação dos riscos gera a presunção de que o parceiro-público é sempre o responsável, aplicando-se subsidiariamente a responsabilização objetiva, razão pela qual é imprescindível que os estudos econômicos e avaliação de investimentos seja feita com precisão e técnica.

(E) Diante de dúvida acerca da alocação dos riscos, a controvérsia deve ser decidida à luz do princípio da eficiência, sob o ponto de vista do usuário, de modo que o serviço seja prestado da forma mais técnica e adequada possível, diferindo-se o custo econômico do risco para o término do contrato.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM – 2015)

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é garantia daquele que contrata com a Administração pública, ciente de que a ela são atribuídas prerrogativas e poderes exorbitantes, que a autorizam, inclusive, a promover alterações contratuais independentemente de concordância do contratado. Essa equação é bastante estudada nos contratos de concessão regidos pela Lei no 8.987/1995, nos quais, dentre as formas usualmente utilizadas para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, inclui-se

(A) a indenização, que é a mais dispendiosa sob o ponto de vista do poder concedente, porque não pode ser cumulada com outras formas de restabelecimento de reequilíbrio, e somente pode ser efetivada com o pagamento em espécie do montante apurado para o desequilíbrio operado na equação inicial.

(B) a prorrogação de prazo, que configura alternativa que não impacta financeiramente o poder concedente, tendo em vista que não implica desembolso em favor da concessionária, diferindo-se o termo final do contrato para que haja lapso temporal suficiente para amortização dos investimentos.

(C) o reajuste tarifário, cuja efetivação é feita automaticamente, na periodicidade prevista em contrato, não admitindo acumulação com outras formas de restabelecimento para manutenção da equação inicial de equilíbrio entre as partes.

(D) a revisão tarifária, que se assemelha ao reajuste tarifário quanto ao procedimento para sua instituição, razão pela qual somente pode ser cumulada com a indenização.

(E) aquisição de bens reversíveis e destinação para as mais variadas atividades da concessionária, antecipando a amortização dos investimentos antes da apuração do desequilíbrio.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM – 2015)

Dentre as modalidades de licitação disponíveis para o administrador

(A) a concorrência é obrigatória para os contratos de valores vultosos e também para a alienação de imóveis, não podendo ser utilizada para contratos menores, por oferecer o procedimento mais moroso, embora com a participação do maior número de interessados.

(B) a tomada de preços e o convite são modalidades com procedimento simplificado e, portanto, não são aplicáveis ao tipo “técnica e preço”, admitindo apenas contratações do tipo “menor preço”.

(C) o leilão é a modalidade obrigatória para a venda de bens móveis e imóveis, em razão do procedimento mais célere, sob o critério do maior lance, admitida, excepcionalmente, a adoção da concorrência, quando se tratar de bens móveis inservíveis, em que não há risco de perecimento.

(D) a concorrência é obrigatória para licitações internacionais, registros de preços e alienação de imóveis, admitindo-se, neste último caso, a utilização do leilão quando, por exemplo, se tratar de bens oriundos de dação em pagamento.

(E) o cabimento da tomada de preços é verificado de acordo com o valor da contratação, enquanto que o convite é definido materialmente, conforme o objeto, independentemente do valor do contrato, tal como no concurso.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

Sobre a relação entre a organização administrativa e os poderes atribuídos à Administração pública, é correto afirmar:

(A) O poder hierárquico projeta seus efeitos interna e externamente, posto que se dirige aos servidores de determinado ente federado e aos demais integrantes das pessoas jurídicas que compõem sua Administração indireta, como decorrência do poder de tutela.

(B) O poder disciplinar possui vínculo intrínseco com a Administração direta, mas seus efeitos também se estendem à Administração indireta, para aqueles entes dotados de personalidade jurídica de direito público, tais como autarquias, empresas públicas e fundações.

(C) O poder normativo tem iniciativa restrita à Administração direta, porque indelegável, seja no seu espectro originário, seja na sua função regulamentar.

(D) Os entes que integram a Administração indireta também podem exercer poder normativo, tendo em vista que a competência privativa atribuída ao Chefe do Executivo pela Constituição Federal é delegável.

(E) Os entes que integram a Administração indireta exercem apenas internamente poder hierárquico e disciplinar, razão pela qual não lhes é facultado o exercício do poder de polícia.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

De acordo com o que determina a Lei no 1.762/1986, no que concerne às formas de provimento de cargos públicos,

(A) promoção é a única forma de provimento que autoriza a investidura por um funcionário público em outro cargo público de quadro de carreira paradigma, desde que os requisitos de habilitação sejam semelhantes.

(B) readmissão depende de autorização legislativa reconhecendo a necessidade do serviço, bem como que o desligamento do serviço público, à época, não tenha se dado por má conduta do servidor público.

(C) reintegração pode se dar por decisão administrativa quando em regular processo administrativo ficar demonstrada que o servidor não praticou a conduta que ensejou sua demissão.

(D) reversão é o retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade por qualquer das razões legalmente previstas, devendo voltar a ocupar o cargo anterior ou, na inexistência, outro semelhante, em funções e remuneração.

(E) transferência é o ato que investe o servidor em cargo público em outra localidade, sempre a pedido e desde que justificado, uma vez que lhe é assegurada inamovibilidade.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM –2015)

Durante um processo de tomada de contas especial para controle de um contrato de concessão de serviço público, um dos agentes envolvidos na apuração identificou que a concessionária, a qual estava sendo imputada a prática de fraude à licitação, por suspeita de deter, à época do certame, mais informações que os demais licitantes, tinha em seu quadro de sócios, como minoritário, mas com poderes de gerência, um funcionário da Administração pública, coincidentemente classificado no órgão responsável pela licitação, no âmbito do poder concedente. Esse servidor, de acordo com a Lei no 1.762/1986 e com a Lei no 8.429/1992,

(A) comete ilícito administrativo pelo simples fato de integrar o quadro societário, com poderes de gerência, da concessionária, podendo, ainda, ter incorrido em ato de improbidade no caso, por exemplo, de ser demonstrado que revelou e utilizou informação confidencial para beneficiar a concessionária, então licitante.

(B) comete ilícito administrativo desde que fique comprovado que efetivamente se utilizou ou repassou as informações privilegiadas que detinha para beneficiar a empresa da qual era sócio e que, em razão disso essa se sagrou vencedora, mas sua conduta não tipifica ato de improbidade.

(C) não comete ilícito administrativo, visto que comete claro ato de improbidade, mais grave e, portanto, que absorve a irregularidade funcional, cabendo sua responsabilização independentemente de dolo, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

(D) depende de processo judicial para ser demitido, tendo em vista que a Administração pública deixa de ser órgão disciplinar competente quando se trata de fraude à licitação, inclusive porque há reflexos na esfera criminal, bem como diante de ato de improbidade.

(E) comete ilícito civil, que absorve o ilícito administrativo, devendo ressarcir a Administração pública de todos os prejuízos experimentados pela fraude na licitação, sem prejuízo de ser processado por ato de improbidade.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Sociedade de economia mista controlada pelo Estado, prestadora de serviço público de transporte ferroviário de passageiros, pretende adquirir uma grande quantidade de trens, para modernização de duas de suas linhas. Objetivando a aquisição pelo menor preço, para assegurar ampla competitividade, optou por instaurar o procedimento licitatório na modalidade concorrência internacional. Contudo, considerando notícias de aquisições de empresas internacionais realizadas em outros Estados que se revelaram problemáticas em face do descumprimento de prazos de entrega e dificuldade de assistência técnica, pretende adotar as cautelas permitidas pela legislação que rege licitações e contratos administrativos para evitar a ocorrência de incidentes dessa natureza. Nesse sentido, de acordo com os princípios previstos na Lei no 8.666/93, a sociedade de economia mista poderá

(A) estabelecer, com base no princípio da supremacia do interesse público, condições de habilitação restritivas, que impeçam a participação das empresas que forneceram trens a outros Estados e em relação às quais haja indícios de má prestação do objeto contratual.

(B) condicionar a participação no certame de licitantes sob os quais recaia suspeição à prestação de garantia em montante superior aos demais, não configurando tal vedação violação ao princípio da isonomia.

(C) prever no edital, considerando o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, tratamento diferenciado em relação a empresas brasileiras e estrangeiras, apenas no que diz respeito às condições de prestação do serviço e local de pagamento.

(D) assegurar, em situação de empate entre licitantes, em igualdade de condições, preferência à empresa brasileira de capital nacional produtora dos bens objeto da licitação, não configurando tal conduta afronta ao princípio da isonomia.

(E) restringir, para evitar conluio entre as empresas participantes do certame, a publicidade de todos os atos do procedimento, considerando os princípios da supremacia do interesse público e da moralidade.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Simão, comerciante estabelecido na capital do Estado, requereu, perante a autoridade competente, licença para funcionamento de um novo estabelecimento. Embora o interessado não preenchesse os requisitos fixados na normatização aplicável, a Administração, levada a erro por falha cometida por funcionário no procedimento correspondente, concedeu a licença. Posteriormente, constatado o equívoco, a Administração

(A) somente poderá desfazer o ato judicialmente, em face da preclusão administrativa.

(B) poderá revogar o ato, com base em razões de conveniência e oportunidade, sem prejuízo da apreciação judicial.

(C) deverá anular o ato, não podendo a anulação operar efeito retroativo, salvo comprovada má-fé do beneficiário.

(D) deverá revogar o ato, preservando os efeitos até então produzidos, desde que não haja prejuízo à Administração.

(E) deverá anular o ato, produzindo a anulação efeitos retroativos à data em que foi emitido o ato eivado de vício não passível de convalidação.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

No início de nova gestão do Estado, a equipe do Governo decidiu implementar ampla reestruturação na Secretaria da Fazenda, com o objetivo de aumentar a eficiência na arrecadação tributária e no controle de gastos públicos. Para tanto, foi contratada consultoria especializada, que identificou a necessidade de alteração de algumas estruturas organizacionais, realocação de servidores e revisão de processos de trabalho. De acordo com os princípios e normas aplicáveis à Administração pública,

(A) somente mediante lei poderão ser extintos cargos e funções vagas, podendo ser criados novos órgãos por decreto do Chefe do Executivo, desde que não importe aumento de despesa.

(B) a extinção de cargos, vagos ou não, bem como a criação de órgãos poderá ser efetuada por decreto do Chefe do Executivo e a revisão de processos de trabalho por ato do Secretário da Fazenda.

(C) poderão ser criados novos órgãos mediante decreto do Chefe de Executivo e extintos aqueles considerados desnecessários por ato do Secretário da Fazenda.

(D) os servidores somente poderão ser realocados por ato do Chefe do Executivo e os cargos vagos poderão ser extintos por ato do Secretário da Fazenda.

(E) decreto do Chefe do Executivo poderá dispor sobre a organização e funcionamento da Secretaria, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O Estado pretende descentralizar a execução de atividade atualmente desempenhada no âmbito da Administração direta, consistente nos serviços de ampliação e manutenção de hidrovia estadual, em face da especialidade de tais serviços. Estudos realizados indicaram que será possível a cobrança de outorga pela concessão, a particulares, do uso de portos fluviais que serão instalados na referida hidrovia, recursos esses que serão destinados a garantir a autossuficiência financeira da entidade a ser criada. Considerando os objetivos almejados, poderá ser instituída

(A) autarquia, caracterizada como pessoa jurídica de direito privado dotada do poder de autoadministração, nos limites previstos na lei instituidora.

(B) agência reguladora, sob a forma de autarquia de regime especial, cuja criação deve ser autorizada por lei, dotada de autonomia orçamentária e financeira.

(C) agência executiva, sob a forma de empresa ou de autarquia que celebre contrato de gestão com a Administração direta para ampliação de sua autonomia.

(D) sociedade de economia mista, caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, submetida aos princípios aplicáveis à Administração pública, e cuja criação é autorizada por lei.

(E) empresa pública, caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, criada por lei específica e com patrimônio afetado à finalidade para a qual foi instituída.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Determinado agente fiscal de rendas revelou, a dono de posto de gasolina com quem mantinha relação de amizade, informação sigilosa da qual tinha conhecimento em razão das suas atribuições, consistente em operação de fiscalização extraordinária que seria realizada em determinada data, sem prévio aviso, para apurar um esquema de fraude fiscal em operações de comercialização de combustíveis. De acordo com as disposições da Lei de Improbidade Administrativa, a conduta do agente fiscal

(A) configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração pública, sendo passível da aplicação, dentre outras, da pena de perda da função pública.

(B) somente configura ato de improbidade administrativa se comprovado o recebimento de vantagem ilícita, sujeitando o agente, dentre outras, à pena de demissão.

(C) não configura ato de improbidade administrativa, salvo se comprovado dano ao erário, situação em que sujeita o agente, dentre outras, à pena de ressarcimento integral do dano e multa de até duas vezes o valor do dano.

(D) configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, sujeitando o agente, dentre outras, à pena de suspensão dos direitos políticos de cinco a dez anos.

(E) somente configura ato de improbidade administrativa, se ensejar, cumulativamente, dano ao erário e enriquecimento ilícito, sujeitando o agente, dentre outras, à pena de demissão, ressarcimento integral do dano e multa.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Carlos, proprietário de um veículo licenciado na Capital do Estado de São Paulo, teve seu nome inscrito, indevidamente, no cadastro de devedores do Estado ("Cadin"), em face do suposto não pagamento de IPVA. Constatou-se, subsequentemente, que o débito objeto do apontamento fora quitado tempestivamente pelo contribuinte, decorrendo a inscrição no Cadin de um erro de digitação de dados incorrido pelo servidor responsável pela alimentação do sistema de informações. Em razão dessa circunstância, Carlos, que é consultor, sofreu prejuízos financeiros, entre os quais a impossibilidade de participar de procedimento licitatório instaurado pela Administração para contratação de serviços de consultoria, bem como o impedimento de obtenção de financiamento de projeto que estava conduzindo pela Agência de Fomento do Estado, que dispunha de linha de crédito com juros subsidiados, sendo obrigado a tomar financiamento junto a instituição financeira privada em condições mais onerosas. Diante da situação narrada, de acordo com o disposto na Constituição Federal sobre a responsabilidade civil do Estado,

- (A) o Estado responde objetivamente pelos prejuízos sofridos por Carlos, podendo exercer o direito de regresso em face do servidor, se comprovada conduta culposa ou dolosa do mesmo.
- (B) Carlos deverá acionar o servidor responsável pelo erro e, desde que comprovada a responsabilidade subjetiva, possui direito à reparação, pelo Estado, dos prejuízos sofridos.
- (C) o Estado não está obrigado a reparar os prejuízos sofridos por Carlos, devendo, contudo, corrigir a falha identificada e proceder à apuração de responsabilidade do servidor.
- (D) o servidor está obrigado a reparar os prejuízos sofridos por Carlos, podendo exercer direito de regresso em face do Estado, se comprovada falha na prestação do serviço.
- (E) Estado e servidor são solidária e objetivamente responsáveis pelos prejuízos sofridos por Carlos, desde que comprovada falha na prestação do serviço.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A respeito das normas constitucionais aplicáveis aos servidores públicos, é INCORRETO afirmar que

- (A) os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de chefia, direção e assessoramento.
- (B) as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.
- (C) os servidores públicos organizados em carreira devem ser remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única.
- (D) a contratação por tempo determinado destina-se ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos estabelecidos em lei.
- (E) a aposentadoria compulsória do servidor ocupante de cargo efetivo dá-se aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

No que concerne aos meios de apuração de infrações administrativas, é correto afirmar que

- (A) o relatório da comissão disciplinar encarregada da apuração da infração administrativa vincula a decisão da autoridade competente para aplicação da pena, salvo se esta acolher pedido de reconsideração do servidor.
- (B) dispensa-se o processo administrativo disciplinar para apuração de infração sujeita à pena de demissão, quando se tratar de verdade sabida, podendo ser instaurada sindicância a critério da autoridade competente.
- (C) a sindicância destina-se à apuração de elementos para identificar a existência da infração administrativa ou sua autoria, sendo admitida, também, como meio sumário para apuração de faltas puníveis com penalidades outras que não a demissão.
- (D) o processo administrativo disciplinar somente é obrigatório quando da sindicância não resultar a apuração de elementos suficientes para concluir pela existência da falta punível com demissão ou a sua autoria.
- (E) com base no princípio da oficialidade, a autoridade julgadora é impedida de determinar o saneamento do processo administrativo disciplinar ou a realização de novas diligências para a formação probatória.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

De acordo com o disposto na Lei Complementar Estadual no 939/2003, que instituiu o código de direitos, garantias e obrigações do contribuinte do Estado de São Paulo,

- (A) a recusa do contribuinte de recebimento da ordem de fiscalização emitida pela autoridade responsável obsta o início dos trabalhos da fiscalização, devendo ser lavrado o competente auto de infração.
- (B) constitui direito do contribuinte a recusa a prestar informações por requisição verbal, se preferir notificação por escrito.
- (C) a apresentação de consulta escrita pelo contribuinte relativa à incidência de tributo deverá ser respondida no prazo máximo de noventa dias e, desde que fundamentada, impede a autuação em relação à matéria consultada.
- (D) a Secretaria da Fazenda não poderá deixar de executar procedimento fiscal, ainda que os custos superem a expectativa do correspondente benefício tributário.
- (E) nos casos em que a conclusão dos procedimentos de fiscalização dependa da retenção de livros, documentos e arquivos do contribuinte, esta não poderá superar o prazo de noventa dias.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

De acordo com as disposições do Decreto Estadual no 58.052, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011, o acesso do cidadão aos documentos, dados e informações dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual NÃO compreende

- (A) informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
- (B) informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades quanto à sua política, organização e serviços.

(C) dado ou informação relativo a acompanhamento e resultados de programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, no que diz respeito a metas e indicadores propostos.

(D) dados ou informações utilizados como fundamento da tomada de decisão de ato administrativo discricionário editado pelos órgãos e entidades.

(E) informações relacionadas, indiretamente, com o interesse do requerente, a critério da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Gabarito:

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

No curso da execução de um contrato administrativo, de prestação de serviços, subordinado ao regime da Lei no 8.666/93, a Administração manifesta ao particular contratado sua decisão unilateral de suprimir parte do objeto contratual de modo a provocar redução de 40% no valor do contrato. O particular reage, expressando para a própria administração a ilegalidade da medida. Ouvindo os argumentos do particular, a administração propõe, então, que a mesma redução ocorra por acordo das partes, com o que o particular consente. Nessa situação, o resultado final é

(A) ilegal, pois a supressão para além de 25% só é possível no caso de reforma de edifício ou equipamento.

(B) legal, na medida em que a Lei no 8.666/93 acolhe a possibilidade de alteração de contrato, com supressão no patamar indicado, se decorrente de acordo das partes. (C) ilegal, pois a ilegalidade inicial, decorrente da decisão de alteração unilateral, não pode ser sanada pelo acordo do particular.

(D) legal, como de todo modo também seria legal se decorrente de alteração unilateral imposta pela administração.

(E) ilegal, pois a apreciação da ilegalidade da decisão administrativa caberia ao Poder Judiciário e não à própria administração.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Nos termos da Lei no 8.666/1993:

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

A Lei no 10.520/2002, que instituiu a modalidade “pregão”

(A) exclui o princípio da isonomia, na medida em que elimina da fase de lances os licitantes cuja proposta inicial supere em 10% a proposta de menor valor, o que, todavia, o Supremo Tribunal Federal entende constitucional. (B) exclui o princípio da impessoalidade, na medida em que admite negociação pessoal das propostas com os licitantes, o que, todavia, o Supremo Tribunal Federal entende constitucional. (C) pauta-se pelos mesmos princípios.

(D) exclui o princípio da legalidade, pois deixa a critério da administração inverter as fases da licitação, o que, todavia, o Supremo Tribunal Federal entende constitucional. (E) exclui o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois admite negociação das propostas com os licitantes, após sua abertura, o que o Supremo Tribunal Federal já entendeu inconstitucional.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Administração celebrou contrato pelo qual ela própria é usuária direta de um serviço. Esse contrato, com valor de R\$ 30 milhões, prevê prazo de prestação de serviços de 8 anos. O serviço em questão consiste em fornecimento de mão de obra, não havendo nenhum aspecto de execução de obra. Nos termos da Lei no 11.079/2004, que trata das parcerias público-privadas, esse contrato

(A) não é enquadrável nas espécies de concessão de que trata, pela conjugação dos elementos prazo e valor. (B) é enquadrado como concessão administrativa. (C) é enquadrado como concessão patrocinada. (D) não é enquadrável nas espécies de concessão de que trata, pois tem por objeto exclusivamente fornecimento de mão de obra. (E) não é enquadrável nas espécies de concessão de que trata, pois não inclui nenhum aspecto de execução de obra.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Constituição Federal, com o texto dado pela EC 19/1998, assim dispõe:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes [...] § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/1998), da Constituição referem-se (A) à remuneração percebida pelo servidor público, excluídas as indenizações. (B) ao vencimento básico percebido pelo servidor público, descontada qualquer vantagem pecuniária pessoal. (C) ao total da remuneração percebida pelo servidor público. (D) ao vencimento básico percebido pelo servidor público, acrescido dos adicionais que já hajam se incorporado permanentemente. (E) à remuneração percebida pelo servidor público, excluídas as gratificações.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considere as seguintes assertivas, relativas ao regime do processo administrativo fixado pela Lei Estadual no 5.427/2009:

I. Poderão atuar no processo administrativo os interessados, como tais designados, entre outros, aqueles que, sem haverem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada.

II. O ato de delegação de competência é revogável pela autoridade delegante, salvo se a autoridade delegada já houver iniciado a execução da medida objeto da delegação.

III. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.

Está correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O acesso à informação de que trata a Lei no 12.527/2011, compreende diversos direitos. Dentre eles NÃO se encontra o de obter informação

(A) pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos.

(B) contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por órgãos ou entidades da Administração Pública, recolhidos ou não a arquivos públicos.

(C) produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com órgãos ou entidades da Administração Pública, mesmo que esse vínculo já tenha cessado.

(D) referente a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, independentemente de avaliação de necessidade de sigilo em nome da segurança da sociedade e do Estado.

(E) sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Em matéria de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal alterou entendimento anterior, de modo a considerar que se trate de responsabilidade

- (A) objetiva relativamente a terceiros usuários e a terceiros não usuários do serviço.
- (B) subjetiva relativamente a terceiros usuários e a terceiros não usuários do serviço.
- (C) objetiva relativamente a terceiros usuários, e subjetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.
- (D) subjetiva relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.
- (E) subjetiva, porém decorrente de contrato, relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

É compatível com o regime de atribuições do auditor fiscal da Receita Estadual do Estado do Rio de Janeiro, estabelecido pela Lei Complementar Estadual no 69/1990, que

- (A) ato administrativo estadual do Rio de Janeiro exclua a competência da Corregedoria Tributária do Controle Externo para instaurar procedimento investigatório para apuração, no caso de anulação do auto de infração por existência de dolo por parte do fiscal autuante.
- (B) ato administrativo estadual do Rio de Janeiro estenda a servidores estranhos à carreira, mas integrantes de outros órgãos públicos fluminenses, a função de examinar bens móveis e imóveis, mercadorias, documentos e livros fiscais e comerciais e arquivos do sujeito passivo da obrigação tributária.
- (C) ato administrativo federal estenda a servidores estranhos à carreira, integrantes de órgãos públicos federais, a função de emitir parecer em processos de consulta e de regime especial, bem como de extinção, suspensão e exclusão de crédito tributário, em matéria de competência tributária do Estado do Rio de Janeiro.
- (D) ato administrativo estadual do Rio de Janeiro delegue ao fiscal de rendas atribuição de exercer a fiscalização de outros tributos que não os instituídos pelo Estado.
- (E) ao lado das funções atribuídas privativamente aos funcionários titulares dos cargos de fiscal de rendas pela referida Lei Complementar, outra lei lhes possa estabelecer outras atribuições não privativas.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP – 2012)

A criação, pelo Município, de uma autarquia para desempenhar atividade especializada, consistente na gestão do regime previdenciário do servidor público, constitui exemplo de

- (A) descentralização política, caso alcance servidores de outros poderes além do Executivo.
- (B) desconcentração, eis que se trata da criação de ente autônomo ao qual é atribuída a execução de atividade de titularidade do ente central.
- (C) descentralização administrativa, também denominada por serviços, funcional ou técnica, sujeitando-se a autarquia à tutela do ente instituidor nos limites da lei.

(D) descentralização por colaboração, eis que envolve a transferência da titularidade de serviço ou atividade administrativa a outro ente, dotado de personalidade jurídica própria.

(E) desconcentração, também denominada delegação, correspondendo à transferência da execução da atividade ou serviço público, mantendo-se, contudo, a titularidade do ente instituidor.

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP – 2012)

A Secretaria Municipal de Saúde pretende contratar a construção de um conjunto de unidades de atendimento básico, selecionando a empresa responsável pela execução das obras mediante regular procedimento licitatório, regido pela Lei no 8.666/93. As obras não possuem complexidade técnica, porém, em função da grande quantidade de unidades a serem construídas, existe o risco de que a empresa vencedora do certame tenha dificuldade em executá-las de acordo com o cronograma estabelecido contratualmente. Para proteger-se de tal risco, a Administração poderá prever no Edital a obrigatoriedade de os licitantes

(A) comprovarem a capacidade econômico-financeira para execução da obra, mediante a apresentação de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

(B) apresentarem, na fase de habilitação, garantia de execução contratual, limitada a 10% do valor do objeto da licitação, na forma de caução, seguro-garantia ou fiança bancária.

(C) apresentarem a relação dos compromissos assumidos, que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

(D) apresentarem metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecede a análise e deve ser feita por critérios objetivos.

(E) comprovarem a aptidão para o desempenho do objeto licitado, mediante a apresentação de atestados referenciados a serviços realizados no Município, nos 12 meses anteriores à instauração da licitação.

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP – 2012)

No curso de processo de execução fiscal, o Município adjudicou, como forma de pagamento da dívida do contribuinte, o imóvel no qual estava instalada a fábrica da empresa executada, além de veículos e outros bens móveis, passando, todos, a integrar o patrimônio da municipalidade. Ocorre que esses bens, exceto os veículos, não são do interesse da Administração, que decidiu, assim, aliená-los. De acordo com o regime jurídico dos bens públicos e conforme as disposições aplicáveis da Lei no 8.666/93, o Município

(A) somente pode alienar os bens móveis, mediante licitação na modalidade pregão, eis que os bens imóveis, a partir do momento que ingressam no patrimônio público, são gravados pela inalienabilidade.

(B) pode alienar todos os bens, móveis e imóveis, dada a sua natureza dominical, independentemente de procedimento licitatório, desde que por preço não inferior ao da avaliação feita na execução fiscal.

(C) pode alienar os bens, mediante prévia avaliação e adoção de procedimento licitatório, na modalidade pregão para os bens móveis e convite para os bens imóveis.

(D) somente pode alienar os bens imóveis mediante desafetação, operada com edição de lei específica, e licitação na modalidade concorrência, utilizando-se do valor de avaliação feita na execução fiscal.

(E) poderá alienar todos os bens, mediante prévia avaliação e licitação na modalidade leilão, comprovando a necessidade ou utilidade da venda dos imóveis e o caráter inservível dos móveis.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP – 2012)

Determinado servidor público utilizou, em proveito próprio, bens integrantes do patrimônio de empresa controlada pelo Município. Restou comprovado que também se beneficiaram da utilização desses bens, particulares que não possuem vínculo com a Administração pública. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa,

(A) as condutas do servidor e dos particulares somente são passíveis de tipificação como ato de improbidade na hipótese de comprovação de dano ao erário.

(B) apenas a conduta do servidor é passível de tipificação como ato de improbidade, eis que a Lei de improbidade não alcança atos praticados por particulares, que se submetem às sanções previstas na legislação penal.

(C) as condutas do servidor e dos particulares somente são passíveis de tipificação como ato de improbidade na hipótese de o Município concorrer com mais de 50% no patrimônio ou capital social da empresa.

(D) as condutas do servidor e dos particulares são passíveis de enquadramento como ato de improbidade administrativa, podendo ser cominadas, para os particulares, entre outras, a pena de multa e a proibição de contratar com a Administração.

(E) a conduta do servidor é passível de tipificação como ato de improbidade, consistente na violação dos princípios aplicáveis à Administração, podendo a dos particulares também sofrer tal enquadramento, desde que configurado enriquecimento ilícito e dano ao erário.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP – 2012)

O Município constatou, após transcorrido grande lapso temporal, que concedera subsídio a empresa que não preenchia os requisitos legais para a obtenção do benefício. Diante de tal constatação, a autoridade

(A) poderá revogar o ato concessório, utilizando a prerrogativa de rever os próprios atos de acordo com critérios de conveniência e oportunidade.

(B) deverá anular o ato, desde que não transcorrido o prazo decadencial, com efeitos retroativos à data em que o ato foi emitido.

(C) poderá anular o ato, com base em seu poder de autotutela, com efeitos a partir da anulação.

(D) não poderá revogar ou anular o ato, em face da preclusão administrativa, devendo buscar a invalidade pela via judicial, desde que não decorrido o prazo decadencial.

(E) deverá convalidar o ato, por razões de interesse público e para preservação do direito adquirido, exceto se decorrido o prazo decadencial.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP – 2012)

Determinada sociedade de economia mista municipal pretende ampliar sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. De acordo com a Constituição Federal, para tal finalidade, os administradores da entidade poderão

- (A) firmar contrato de gestão com o poder público, tendo por objeto a fixação de metas de desempenho.
- (B) solicitar a qualificação da empresa como agência executiva, mediante a apresentação de plano de metas e indicadores de desempenho.
- (C) celebrar contrato de gestão com o poder público, passando a empresa a obter a qualificação de Organização Social – OS.
- (D) celebrar contrato de programa com o poder público, para a execução de serviços públicos em regime de competição com a iniciativa privada.
- (E) consorciar-se com entidade qualificada como Organização Social – OS, mediante a celebração de contrato de gestão, com a fixação de metas de desempenho.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP – 2012)

No início dos anos 90, o poder público concedeu à iniciativa privada a exploração de rodovias, ficando a cargo do concessionário a recuperação e conservação do sistema viário, remunerando-se pela cobrança de tarifa dos usuários (pedágio). Aproximando-se o prazo final do contrato de concessão, o poder concedente pretende retomar os serviços, tendo em vista que o valor do pedágio tornou-se muito alto em função dos índices de reajuste estabelecidos contratualmente. De acordo com a legislação que rege a matéria, a Administração poderá

- (A) declarar a caducidade do contrato, caso comprove que os investimentos realizados pelo concessionário já foram amortizados, indenizando-o apenas pelos lucros cessantes.
- (B) encampar o serviço, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização pelas parcelas dos investimentos feitos na rodovia para garantir a atualidade dos serviços, ainda não amortizados ou depreciados.
- (C) decretar a reversão dos serviços, desde que não reste mais do que 48 meses para o término do prazo de concessão, indenizando as parcelas dos investimentos feitos na rodovia para garantir a atualidade dos serviços, ainda não amortizados ou depreciados.
- (D) decretar a intervenção na concessão para reestabelecer, mediante procedimento administrativo específico com ampla defesa para o concessionário, o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e a modicidade tarifária.
- (E) decretar a encampação, desde que comprove lucros arbitrários pelo concessionário e desobediência ao princípio da modicidade tarifária, desonerando-se, nesse caso, do pagamento de qualquer indenização ao concessionário.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP – 2012)

O controle exercido pelos Tribunais de Contas, na qualidade de auxiliar o controle externo, a cargo do Poder Legislativo, alcança, de acordo com a Constituição Federal,

- (A) a legalidade dos atos de admissão de pessoal, da Administração direta e indireta, inclusive as nomeações para cargos de provimento em comissão.
- (B) as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, bem como as melhorias posteriores, ainda que não alterem o fundamento legal do ato concessório.
- (C) os recursos repassados a entidades privadas mediante convênios, acordos, ou outros ajustes, exceto se a entidade não possuir finalidade lucrativa.
- (D) os contratos celebrados pela Administração direta e indireta, exceto aqueles decorrentes de regular procedimento licitatório.
- (E) as contas dos administradores de entidades integrantes da Administração direta e indireta e daqueles que derem causa a qualquer irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP – 2012)

O Município foi condenado a indenizar particular por danos sofridos em razão da omissão de socorro em hospital da rede pública municipal. Poderá exercer direito de regresso em face do servidor envolvido no incidente

- (A) com base na responsabilidade objetiva do mesmo, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a atuação do servidor e o dano.
- (B) apenas se comprovar a inexistência de causas excludentes de responsabilidade, situação em que estará configurada a responsabilidade objetiva do servidor.
- (C) independentemente da comprovação de dolo ou culpa, desde que constatado descumprimento de dever funcional.
- (D) com base na responsabilidade subjetiva do servidor, condicionada à comprovação de dolo ou culpa.
- (E) desde que comprove conduta omissiva ou comissiva dolosa, afastada a responsabilidade no caso de culpa decorrente do exercício de sua atividade profissional.

Gabarito: D

Matéria: Direito Tributário

Questões cobradas no último concurso da RFB

Sobre a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, é incorreto afirmar que:

- a) o valor pago a título de CSLL não perde a característica de corresponder a parte dos lucros ou da renda do contribuinte pela circunstância de ser utilizado para solver obrigação tributária.
- b) é constitucional dispositivo de lei que proíbe a dedução do valor da CSLL para fins de apuração do lucro real, base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas.
- c) as associações de poupança e empréstimo estão isentas do imposto sobre a renda, mas são contribuintes da contribuição social sobre o lucro líquido.
- d) as entidades sujeitas à CSLL poderão ajustar o resultado do período com as adições determinadas e exclusões admitidas, conforme legislação vigente, para fins de determinação da base de cálculo da contribuição.

e) estão sujeitas ao pagamento da CSLL as pessoas jurídicas e as pessoas físicas a elas equiparadas, domiciliadas no País. A apuração da CSLL deve acompanhar a forma de tributação do lucro adotada para o IRPJ.

Gabarito: D

A Lei Complementar n. 123/2006 prevê tratamento tributário diferenciado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que consiste em um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos por estas entidades, denominado Simples Nacional. Sobre este, é incorreto afirmar que:

- a) para fins do Simples Nacional, considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
- b) o Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, de um conjunto de tributos e contribuições. Todavia, mesmo em relação a algum destes tributos e contribuições, há situações em que o recolhimento dar-se-á à parte do Simples Nacional.
- c) na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples Nacional, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
- d) alteração recente na legislação tributária permitiu o parcelamento de débitos do Simples Nacional.
- e) para efeito do Simples Nacional, e enquadramento da sociedade empresária na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deve-se considerar a receita de cada estabelecimento individualmente, e não o somatório destes.

Gabarito: E

Sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias em atraso, assinale a opção incorreta.

- a) No lançamento de ofício, aplica-se, a título de multa, um percentual sobre a totalidade ou diferença de contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
- b) Os juros constituem verdadeira indenização a ser paga pelo sujeito passivo, em razão de sua disponibilidade financeira indevida, obtida pela empresa ao não recolher o devido em época própria. Possuem, portanto, caráter punitivo.
- c) Caso o sujeito passivo, uma vez notificado, efetue o pagamento, a compensação ou o parcelamento de seu débito, será concedida a redução da multa de lançamento de ofício.
- d) A rescisão do parcelamento implica restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita.
- e) A correção monetária tem como função única a atualização da expressão monetária utilizada, de tal maneira que inexistente qualquer alteração no valor real da contribuição devida, que permanece imutável no seu equivalente em poder de compra.

Gabarito: B

Sobre recente alteração efetuada na legislação sobre tributação de lucros auferidos no exterior por empresas controladas por pessoa jurídica investidora domiciliada no Brasil, julgue as alternativas abaixo, para então assinalar a opção correta.

- I. Os lucros auferidos por intermédio de controladas no exterior são tributados pelo regime de competência.
 - II. Permite-se a utilização de prejuízo da mesma empresa no exterior para compensar lucros nos exercícios subsequentes, limitados a cinco anos.
 - III. Permite-se crédito sobre tributos retidos no exterior sobre dividendos recebidos pela investidora no Brasil.
 - IV. Permite-se a consolidação de lucros com prejuízos no exterior, por um período experimental de quatro anos desde que a investida esteja localizada em país que mantenha acordo para troca de informações tributárias e não seja paraíso fiscal.
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d) Apenas II está correta.
 - e) Todas as alternativas estão corretas.

Gabarito: E

Sobre o lançamento como forma de constituição do crédito tributário, assinale a opção correta.

- a) A obrigação de prestar declaração é determinante para a definição da modalidade de lançamento do tributo respectivo.
- b) Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, o fisco poderá levar a efeito a que mais favorecer o contribuinte.
- c) Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o pagamento antecipado é o termo a quo do prazo para repetição e compensação de indébito.
- d) A legislação brasileira utiliza-se largamente da modalidade do lançamento por declaração, a maior parte dos tributos, especialmente nos impostos e contribuições sociais, segue tal sistemática.
- e) A natureza do ato homologatório difere da do lançamento tributário: enquanto este certifica a quitação, aquele certifica a dívida.

Gabarito: C

Sobre o conceito previdenciário de empresa e empregador doméstico, assinale a opção incorreta.

- a) Empregador doméstico é a pessoa ou família que admite a seu serviço, com ou sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.
- b) Embora o empregador doméstico não se enquadre como empresa, há algumas obrigações acessórias que lhe são exigíveis.
- c) O empregador doméstico não se classifica, em virtude desta condição, como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

- d) Uma dona de casa, ainda que empregadora doméstica, caso não exerça qualquer atividade remunerada vinculante ao RGPS, poderá, caso deseje, filiar-se como segurada facultativa.
- e) As contribuições do empregador doméstico somente visam ao custeio das prestações previdenciárias concedidas aos empregados domésticos.

Gabarito: A

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que toca à imunidade de que gozam as entidades beneficentes de assistência social, é no sentido de que:

- a) entendem-se por serviços assistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, os princípios e as diretrizes estabelecidos em lei.
- b) o estabelecimento, como uma das condições de fruição de tal benefício por parte das entidades filantrópicas, da exigência de que possuam o certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, contraria o regime estabelecido na Constituição Federal.
- c) a jurisprudência do STF é no sentido de afirmar a existência de direito adquirido ao regime jurídico da imunidade das entidades filantrópicas.
- d) a exigência de renovação periódica do CEBAS, por parte das entidades filantrópicas, a cada três anos, ofende o disposto na Constituição Federal.
- e) tratando-se de imunidade – que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional –, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de, mediante deliberação de índole legislativa, restringir a eficácia do preceito.

Gabarito: A

Sobre a inscrição em dívida ativa tributária, assinale a opção incorreta.

- a) A inscrição em dívida ativa, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita, no caso dos tributos de competência da União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
- b) Trata-se do único ato de controle de legalidade, efetuado sobre o crédito tributário já constituído, que se realiza pela apreciação crítica dos profissionais legalmente competentes.
- c) O exame prévio efetuado para a inscrição em dívida ativa constitui uma garantia ao cidadão de que aquele crédito, originário de uma obrigação não adimplida em tempo e forma devidos, foi devidamente apurado e teve sua existência confirmada por meio do controle administrativo de sua legalidade e legitimidade.
- d) Exige-se a notificação do sujeito passivo da lavratura da notificação do débito, da inscrição em dívida ativa e da extração da respectiva certidão, sob pena de nulidade.
- e) A Fazenda Nacional pode, graças à autorização contida em Portaria Ministerial do Ministro de Estado da Fazenda, deixar de inscrever em Dívida Ativa da União débitos consolidados de um mesmo sujeito passivo inferiores a determinado valor.

Gabarito: D

Sobre o entendimento do STF acerca da vedação da utilização, por parte da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dos tributos com efeitos de confisco, pode-se afirmar que:

- a) por veicular um conceito jurídico indeterminado, e não havendo diretriz objetiva e genérica, aplicável a todas as circunstâncias, é permitido aos Tribunais que procedam à avaliação dos excessos eventualmente praticados pelo Estado, com apoio no prudente critério do Juiz.
- b) a chamada 'multa moratória', que tem por objetivo sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos, não possui caráter confiscatório, independentemente de seu importe.
- c) o isolado aumento da alíquota do tributo em dez pontos percentuais é suficiente para comprovar seu efeito de confisco.
- d) não é cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional da não confiscatoriedade.
- e) leis estaduais que estipulam margens mínima e máxima das custas, dos emolumentos e da taxa judiciária e realizam uma disciplina progressiva das alíquotas – somente sendo devido o pagamento dos valores elevados para as causas que envolvam considerável vulto econômico – configuram ofensa ao princípio constitucional do não confisco.

Gabarito: A

No tocante à responsabilidade pelo recolhimento das Contribuições Sociais Previdenciárias, pode-se afirmar que as empresas são responsáveis, exceto:

- a) pela arrecadação, mediante desconto na remuneração paga, devida ou creditada, e pelo recolhimento da contribuição dos segurados, empregado e trabalhador avulso a seu serviço, observado o limite máximo do salário de contribuição.
- b) pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial incidente sobre a comercialização da produção, quando adquirir ou comercializar o produto rural recebido em consignação, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física.
- c) pela retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, excetuada a hipótese de empregados em regime de trabalho temporário.
- d) pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da realização de evento desportivo, devida pela associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, quando se tratar de entidade promotora de espetáculo desportivo.
- e) pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta decorrente de qualquer forma de patrocínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e transmissão de espetáculos desportivos, devida pela associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional.

Gabarito: C

Com a extinção do chamado Regime Tributário de Transição (RTT), foram efetuadas importantes alterações na legislação vigente sobre o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), e sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Entre as opções abaixo, assinale aquela que não constitui uma dessas alterações.

- a) Tratamento dos efeitos provocados em razão da alteração significativa na forma de contabilização do arrendamento mercantil (leasing) na Lei das SA, com o reconhecimento no ativo imobilizado do bem arrendado, desde a formalização do contrato.
- b) Disciplinamento de ajustes decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos em razão da convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais.
- c) Estabelecimento de multa específica pela falta de apresentação da escrituração do livro de apuração do lucro real em meio digital, ou pela sua apresentação com informações incorretas ou omissas, com base na capacidade contributiva da empresa.
- d) Extinção da sistemática de ajustes em Livro Fiscal para os ajustes do lucro líquido decorrentes do RTT.
- e) Avaliação dos investimentos pela equivalência patrimonial. A MP dispõe sobre o registro separado do valor decorrente da avaliação ao valor justo dos ativos líquidos da investida (mais-valia) e a diferença decorrente de rentabilidade futura (goodwill).

Gabarito: D

Sobre a extrafiscalidade, julgue os itens a seguir, classificando-os como certos ou errados. Em seguida, assinale a opção correta.

- I. Na medida em que se pode, através do manejo das alíquotas do imposto de importação, onerar mais ou menos o ingresso de mercadorias estrangeiras no território nacional, até o ponto de inviabilizar economicamente determinadas operações, revela-se o potencial de tal instrumento tributário na condução e no controle do comércio exterior.
- II. Por meio da tributação extrafiscal, não pode o Estado intervir sobre o domínio econômico, manipulando ou orientando o comportamento dos destinatários da norma a fim de que adotem condutas condizentes com os objetivos estatais.
- III. A extrafiscalidade em sentido próprio engloba as normas jurídico-fiscais de tributação (impostos e agravamento de impostos) e de não tributação (benefícios fiscais).
- IV. Não existe, porém, entidade tributária que se possa dizer pura, no sentido de realizar tão somente a fiscalidade ou a extrafiscalidade. Os dois objetivos convivem, harmônicos, na mesma figura impositiva, sendo apenas lícito verificar que, por vezes, um predomina sobre o outro.

- a) Apenas I, II e IV estão corretas.
- b) Apenas I e IV estão corretas.
- c) Apenas II e IV estão corretas.
- d) Apenas I, III e IV estão corretas.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

Gabarito: D

A desoneração do ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – das exportações, cuja finalidade é o

incentivo a estas, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos – imuniza as operações de exportação e assegura a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto (ICMS) cobrado nas operações e prestações anteriores.

Consoante entendimento do STF sobre tal dispositivo, podemos afirmar, exceto, que:

- a) o aproveitamento dos créditos de ICMS, por ocasião da saída imune para o exterior, gera receita tributável por parte da Cofins e da Contribuição para o PIS.
- b) adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior.
- c) sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
- d) o aproveitamento de créditos de ICMS, por ocasião da saída imune para o exterior, constitui mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pela Constituição Federal.
- e) o conceito de receita, acolhido pela Constituição Federal, não se confunde com o conceito contábil.

Gabarito: A

Sobre o princípio constitucional da solidariedade, próprio do direito previdenciário, julgue os itens a seguir, classificando-os como certos ou errados. Em seguida, assinale a opção correta.

- I. A solidariedade é a justificativa elementar para a compulsoriedade do sistema previdenciário, pois os trabalhadores são coagidos a contribuir em razão da cotização individual ser necessária para a manutenção de toda a rede protetiva, e não para a tutela do indivíduo, isoladamente considerado.
 - II. A solidariedade é pressuposto para a ação cooperativa da sociedade, sendo essa condição fundamental para a materialização do bem-estar social, com a necessária redução das desigualdades sociais.
 - III. É a solidariedade que justifica a cobrança de contribuições pelo aposentado que volta a trabalhar.
 - IV. A solidariedade impede a adoção de um sistema de capitalização pura em todos os segmentos da previdência social.
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas I, II e III estão corretas.
 - d) Apenas II e III estão corretas.
 - e) Todos os itens estão corretos.

Gabarito: E

Sobre a suspensão do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, incidente sobre matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras, é incorreto afirmar que:

- a) considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.
- b) o direito à aquisição com suspensão do IPI fica condicionado ao registro prévio perante a Superintendência Regional da Receita Federal (SRRF) do domicílio da matriz da pessoa jurídica, formalizado por meio de solicitação do interessado.
- c) tal benefício tanto pode beneficiar as saídas de estabelecimento industrial localizado no país, como as importações diretamente efetuadas pelas pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
- d) a competência para o deferimento do registro prévio é do Superintendente Regional da Receita Federal que jurisdicione o estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
- e) o registro prévio como pessoa jurídica preponderantemente exportadora produzirá efeitos a partir da assinatura do ato de concessão, e será definitivo para todo o período em que prevista a produção dos seus efeitos.

Gabarito: Anulada

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

J.J. Silva, Auditor-Fiscal da Receita Estadual, autoridade competente para a prática de todos os atos de fiscalização de tributos estaduais nas empresas do Estado de Goiás, no curso de procedimento fiscal que está realizando na empresa “Cachoeira dos Anjos e Arcanjos Ltda.” (empresa hipotética), localizada em Itumbiara/GO, depois de examinar documentos e livros fiscais e contábeis do estabelecimento, chegou à conclusão, fundamentadamente, de que seria indispensável o exame de informações bancárias e financeiras da referida empresa. Com base nas informações acima e no disposto na Lei Complementar no 105/01, o referido Auditor-Fiscal

(A) deverá solicitar a instauração de processo administrativo específico para, com base nele, solicitar o exame dos livros e registros das instituições financeiras, vedado o exame referente às contas de depósitos e às aplicações financeiras do contribuinte.

(B) poderá examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, porque há procedimento fiscal em curso na empresa.

(C) deverá solicitar à Delegacia da Receita Federal a instauração de processo administrativo específico para obtenção das informações de que necessita, e o posterior repasse dessas informações ao fisco estadual goiano, mediante assinatura de convênio de que trata o art. 199 do CTN.

(D) não poderá examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos ou aplicações financeiras, sem que haja decisão judicial autorizando a quebra do sigilo fiscal do contribuinte.

(E) nada poderá fazer, se não comprovar a ocorrência de crime contra a Administração pública, contra a ordem tributária e contra a previdência social, ou ainda, de lavagem de dinheiro ou de ocultação de bens, direitos e valores.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

M.M. Alves, Auditor-Fiscal da Receita Estadual, autoridade competente para a prática de todos os atos de fiscalização de tributos estaduais nas empresas do Estado de Goiás, estava legalmente na posse de informações sigilosas, protegidas pela Lei Complementar no 105/01, e relacionadas com contribuinte goiano que estava sendo fiscalizado por ele. Contrariamente ao que determina a referida lei, M.M. Alves utilizou e viabilizou a outras pessoas a utilização indevida dessas informações. Em razão disso,

(A) esse Auditor-Fiscal não responderá pelos danos decorrentes de seus atos, se não ficar comprovado que ele agiu com dolo, fraude ou simulação, mas a entidade pública será responsabilizada objetivamente.

(B) esse Auditor-Fiscal responderá subsidiariamente pelos danos decorrentes de seus atos, desde que não seja possível responsabilizar, em primeiro lugar, objetivamente, a entidade pública.

(C) esse Auditor-Fiscal responderá pessoal e diretamente pelos danos decorrentes, sem prejuízo da responsabilidade objetiva da entidade pública, quando comprovado que o servidor agiu de acordo com orientação oficial.

(D) esse Auditor-Fiscal não responderá pelos danos decorrentes de seus atos, se ficar comprovado que ele agiu de acordo com orientação oficial.

(E) a entidade pública não será responsabilizada por danos causados, ainda que o servidor tenha agido de acordo com orientação oficial sua, se ficar comprovado que o referido Auditor-Fiscal, tendo conhecimento da ilicitude de seu comportamento, mesmo assim agiu com dolo, fraude ou simulação.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A Constituição Federal, na alínea “c” do inciso XII do § 20 do seu art. 155 estabelece que cabe à lei complementar federal disciplinar o regime de compensação do imposto. Atendendo a este comando da norma constitucional acerca do regime de compensação do ICMS, a Lei Complementar no 87/96 estipula que

(A) é vedado, sem prévia autorização fiscal, o transporte de saldo credor do imposto, para o período seguinte de apuração, quando o montante dos créditos de um estabelecimento superar o dos débitos deste mesmo estabelecimento.

(B) a legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto.

(C) estabelece que a lei estadual, em substituição a outras formas de apuração do imposto, poderá estabelecer que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período, vedado o cotejo operação a operação.

(D) as obrigações consideram-se vencidas, salvo disposição de lei estadual em contrário, no quinto dia útil posterior ao do término do período de apuração do imposto.

(E) a lei estadual, em substituição a outras formas de apuração do imposto, poderá estabelecer que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço, em cada operação, vedado este cotejo dentro de determinado período.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O supermercado “Sol Brasil” (empresa fictícia) adquiriu as seguintes mercadorias: 100 latas de goiabada, 100 kg de farinha de trigo, 1.000 barras de sabão, 1.000 tubos de pasta de dente, 100 exemplares da revista semanal “Futebol” e 1 forno industrial para assar pão. O contribuinte em questão pretende creditar-se da integralidade do ICMS relacionado a todas essas aquisições. Com base nas normas da Lei Complementar no 87/96 e nas informações acima, bem como tendo em vista que todas essas mercadorias/bens não estão sujeitas ao regime de substituição tributária e que o contribuinte não se enquadra nas regras do SIMPLES NACIONAL, o referido supermercado

(A) poderá creditar-se do ICMS destacado nos documentos de aquisição de 100 latas de goiabada e de 1.000 tubos de pasta de dente, ainda que essas mercadorias tenham sido adquiridas em operação isenta, pois o supermercado não sabe, de antemão, se a saída subsequente será ou não onerada pelo imposto.

(B) deverá estornar 20% do crédito referente à aquisição dos 100 Kg de farinha de trigo, pois foram utilizados 80 Kg daquela farinha na elaboração dos pãezinhos vendidos na festa de Nossa Senhora de Sant’Ana, venda essa beneficiada pela isenção do ICMS.

(C) poderá creditar-se, de uma só vez, do valor integral do ICMS incidente na operação referente à aquisição do forno industrial.

(D) só poderá creditar-se do valor equivalente à entrada de 50 revistas “Futebol”, porque metade delas extraviou-se antes de sua entrada no supermercado.

(E) deverá estornar o crédito referente 100 barras de sabão, em razão de essas 100 barras terem sido utilizadas, três semanas após a sua aquisição, na limpeza do próprio estabelecimento, não tendo sido objeto de revenda à clientela do supermercado, como era a intenção no momento de sua aquisição.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A Constituição Federal estabelece, na alínea “g” do inciso XII do § 20 do seu art. 155, que cabe à lei complementar federal regulamentar a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A Lei Complementar no 24/75 faz a regulamentação determinada no texto constitucional. De acordo com esta Lei Complementar, se um Estado brasileiro desejar conceder isenção no âmbito do ICMS, é preciso que ele obtenha autorização para tanto, em reuniões do CONFAZ, para as quais tenham sido convocados representantes

(A) da maioria dos Estados e do Distrito Federal, sob a presidência rotativa do representante de um dos Estados, que a totalidades das Unidades da Federação convidadas esteja presente a elas, e que a decisão pela concessão do benefício seja tomada por, pelo menos, quatro quintos dos Estados representados.

(B) da maioria dos Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do governo federal, que quatro quintos das Unidades da Federação convidadas esteja presente a elas, e que a decisão pela concessão do benefício seja tomada por unanimidade dos Estados representados.

(C) de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência rotativa do representante de um dos Estados, que a maioria das Unidades da Federação esteja presente a elas, e que a decisão pela concessão do benefício seja tomada por, pelo menos, quatro quintos dos Estados representados.

(D) de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do governo federal, que a maioria das Unidades da Federação esteja presente a elas, e que a decisão pela concessão do benefício seja tomada por unanimidade dos Estados representados.

(E) de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência rotativa do representante de um dos Estados, que quatro quintos das Unidades da Federação esteja presente a elas, e que a decisão pela concessão do benefício seja tomada por, pelo menos, três quartos dos Estados representados.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

De acordo com a Constituição Federal, o Estado de Goiás será sujeito ativo da obrigação tributária principal, relativamente ao ITCMD, na

(A) transmissão causa mortis de bem imóvel localizado no Distrito Federal, quando o inventário seja processado no Município de Rio Verde/GO.

(B) transmissão, por doação, de um terreno localizado em Senador Canedo/GO, sendo que o doador tem domicílio e residência em Manaus/AM e o donatário tem domicílio e residência no Distrito Federal.

(C) transmissão causa mortis de veículo automotor localizado no Distrito Federal, quando o inventário seja processado no Distrito Federal, mas o legatário deste bem seja domiciliado em Morrinhos/GO.

(D) transmissão onerosa de um apartamento localizado no Município de Anápolis/GO, sendo que o alienante tem domicílio e residência em Catalão/GO, e o adquirente tem domicílio e residência no Distrito Federal.

(E) transmissão, por doação, da propriedade de rebanho localizado em fazenda do Município de Nova Crixás/GO, sendo que doador e donatário têm domicílio e residência no Distrito Federal.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A Constituição Federal contempla várias regras que têm por finalidade limitar o poder de tributar das pessoas jurídicas de direito público interno. De acordo com essas regras, é vedado aos Estados

(A) instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, facultada, para fins de desoneração tributária total ou parcial, a distinção em razão de origem étnica, de nível de escolaridade, de ocupação profissional e de função por eles exercida.

(B) cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da regulamentação da lei que os houver instituído, aumentado ou reduzido.

(C) cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido regulamentada a lei que os instituiu ou aumentou, podendo o referido prazo ser reduzido, nos casos em que seu término ocorrer no exercício subsequente, hipótese em que o tributo poderá ser cobrado desde o primeiro dia do novo exercício.

(D) estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.

(E) instituir impostos sobre videofonogramas musicais produzidos no Mercosul, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros, e obras em geral, interpretadas por artistas brasileiros ou por artistas cidadãos de países integrantes do Mercosul, bem como sobre os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, inclusive na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

É fundamental, para o exercício do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, conhecer as regras do Código Tributário Nacional a respeito do lançamento tributário, pois uma de suas atividades funcionais poderá ser a de promover a constituição do crédito tributário, por meio daquele procedimento administrativo. De acordo com o referido Código,

(A) quando o sujeito passivo ou terceiro presta à autoridade administrativa, na forma da legislação tributária, informações sobre matéria de fato, indispensáveis à constituição do crédito tributário, está-se diante do denominado “lançamento de ofício”.

(B) o lançamento que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo, ou a terceiro, a obrigação de prestar autoridade administrativa, na forma da legislação tributária, informações sobre matéria de fato, as quais deverão ser homologadas no prazo decadencial de cinco anos, denomina-se “lançamento por homologação”.

(C) quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária, o lançamento será efetuado, de ofício, aplicando-se ao infrator a penalidade pecuniária correspondente.

(D) a legislação tributária de cada tributo poderá fixar prazo para homologação da atividade desenvolvida pelo sujeito passivo, que será de cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e de oito anos, no caso de se comprovar que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação.

(E) quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação, a autoridade administrativa deverá desenvolver a atividade de lançamento por homologação do tributo e da penalidade pecuniária.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Relativamente ao domicílio tributário do sujeito passivo, o CTN

(A) estabelece que o domicílio da pessoa jurídica de direito privado, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, é o lugar de cada estabelecimento seu, desde que outro não seja por ela eleito.

(B) permite, como regra, que o contribuinte o escolha livremente, vedada essa possibilidade ao responsável.

(C) estabelece que é aquele previsto na lei que instituir cada tributo, ou, no caso de ser permitida sua eleição pelo contribuinte, é vedada sua alteração dentro de um mesmo exercício.

(D) dispõe que, na falta de eleição, o domicílio tributário das pessoas naturais será o local de residência do parente mais próximo do sujeito passivo.

(E) estabelece que o domicílio da pessoa natural é a sua residência habitual, ficando facultado à autoridade administrativa elegê-lo apenas nos casos em que essa residência habitual for incerta ou desconhecida.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Dr. Diogo, titular de escritório de consultoria em matéria tributária, foi indagado por quatro clientes seus, a respeito da tributação do ISSQN e do ICMS, pois queriam saber como deveriam tributar corretamente as atividades que pretendiam desenvolver. Dr. Diogo respondeu para

I. Alícia, dentista, que os serviços odontológicos prestados serão tributados pelo ISSQN, enquanto que o material aplicado será tributado pelo ICMS, desde que esse material representasse mais de 50% do valor cobrado do paciente.

II. Renato, proprietário de hotel, que o valor da alimentação fornecida, se incluída no valor da diária, estará sujeita ao ISSQN, mas, se excluída do valor da diária, estará sujeita ao ICMS.

III. Carlos, proprietário de um estabelecimento que tem por atividade a reprografia de documentos, que, no caso de elaboração de fotocópias, o ISSQN incidirá somente sobre 2/3 do valor cobrado do cliente, enquanto que o ICMS incidirá apenas sobre 1/3 do valor cobrado.

IV. Andrea, proprietária de um laboratório de próteses dentárias confeccionadas sob encomenda, que, se a prótese tiver finalidade meramente estética, e não plástica reparadora, tanto os serviços prestados como os materiais utilizados na sua confecção serão tributados pelo ICMS.

Está correto o que Dr. Diogo respondeu APENAS em

(A) I e III.

(B) I e IV.

(C) II.

(D) II e IV.

(E) III.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O Código Tributário Nacional estabelece que a moratória suspende a exigibilidade do crédito tributário. De acordo com o referido Código,

(A) a lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, vedada essa concessão a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.

(B) a moratória, exceto quando se tratar de reincidência em um prazo quinquenal, pode ser concedida aos casos de simulação do sujeito passivo, ou do terceiro em benefício daquele.

(C) salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo.

(D) ela pode ser concedida em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por decreto, se o prazo concedido for de até seis meses, e, por lei, se o prazo concedido for superior a seis meses.

(E) a moratória pode ser concedida em caráter geral pelos Estados, quanto a tributos de competência da União, dos próprios Estados e do Distrito Federal, ou ainda dos Municípios, quando essa concessão tiver sido autorizada, de forma geral ou específica, por resolução do Senado Federal.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Relativamente à fiscalização tributária, notadamente no que diz respeito aos impostos de competência das diversas pessoas jurídicas de direito público interno, o Código Tributário Nacional estabelece que às Fazendas Públicas é permitida a prestação de assistência mútua

(A) entre todas elas, para a fiscalização dos tributos respectivos e para a permuta de informações, na forma estabelecida por lei ou convênio, em caráter geral ou específico.

(B) apenas para a permuta de informações, desde que restrita ao âmbito dos Estados e do Distrito Federal, relativamente aos impostos de sua competência comum, e ao âmbito dos Municípios e do Distrito Federal, relativamente aos impostos de competência comum destes.

(C) entre todas elas, para a permuta de informações e para a fiscalização de tributos, na forma estabelecida, por lei ou convênio, vedada a prestação de informações pela Fazenda Pública da União, que, no entanto, poderá recebê-las das Fazendas Públicas estaduais e municipais.

(D) para a permuta de informações de caráter tributário, mas vedada para fiscalização dos tributos respectivos, pois a fiscalização é atividade indelegável.

(E) apenas para a fiscalização de tributos respectivos, desde que restrita ao âmbito dos Estados e do Distrito Federal, relativamente aos impostos de sua competência comum, e ao âmbito dos Municípios, relativamente aos impostos de competência comum destes.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

“H. Silva & Silva” (empresa fictícia), comércio atacadista de produtos alimentícios, é contribuinte do ICMS e, nas vendas de mercadorias que efetua à sua clientela, ele mesmo se encarrega de remeter, transportar e entregá-las, por meio de veículos próprios. Certa vez, quando seu veículo estava em trânsito, transportando mercadorias para serem entregues a seus clientes, foi abordado por autoridades fiscais, que solicitaram ao motorista a exibição dos documentos fiscais que deveriam estar acompanhando a remessa, o transporte e a entrega das mercadorias aos seus respectivos destinatários. O motorista, porém, afirmou que não tinha documento fiscal algum consigo.

A penalidade que a legislação do ICMS comina para o contribuinte que não emite documento fiscal é de 50% do valor da operação. Por outro lado, a mesma lei comina penalidade de 30% para o contribuinte que emite o referido documento, mas deixa de levá-lo consigo na remessa, transporte e entrega das mercadorias aos seus destinatários. A mesma lei, ainda, estabelece que a apenação do sujeito passivo por uma das infrações, impede a apenação dele pela outra.

Tendo em conta a disciplina do Código Tributário Nacional acerca desta matéria, considerando a situação descrita, bem como a dúvida insuperável existente quanto ao fato infracional efetivamente ocorrido, as referidas autoridades fiscais

(A) deverão efetuar um lançamento único, reclamando tanto a penalidade referente à falta de emissão de documento fiscal, como a penalidade por remessa, transporte e entrega de mercadoria, desacompanhada de documento fiscal, deixando para a autoridade judicante, administrativa ou judicial, a tarefa de identificar qual sanção deverá ser efetivamente aplicada.

(B) deverão efetuar o lançamento da penalidade por falta de emissão de documento fiscal, pelo simples fato de esta infração implicar sanção menos branda do que a cominada para a falta de emissão de documento fiscal, uma vez que o fisco não tem competência para abrir mão de receita de natureza punitiva.

(C) não poderão efetuar o lançamento da penalidade, enquanto não tiverem absoluta certeza quanto à infração cometida.

(D) deverão interpretar a norma que define infrações e a que lhe comina penalidades, de maneira mais favorável ao sujeito passivo infrator, caso não consigam eliminar a dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato infracional por praticado pelo sujeito passivo.

(E) deverão efetuar um lançamento reclamando a penalidade referente à falta de emissão de documento fiscal, e outro reclamando a penalidade por remessa, transporte e entrega de mercadoria, desacompanhada de documento fiscal, com a finalidade de evitar a decadência, conforme determina expressamente o próprio CTN, deixando para a autoridade judicante, administrativa ou judicial, a tarefa de identificar qual sanção deverá ser efetivamente aplicada.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A contribuição de melhoria é uma espécie de tributo expressamente mencionada na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. De acordo com as normas do CTN, esta contribuição pode ser cobrada pelo Estado, para fazer face

(A) a despesas referentes à limpeza de um campo de futebol de propriedade do clube da região, que conseguiu, com isso, melhorar a qualidade de vida das crianças que residiam nas suas redondezas.

(B) ao custo de obras públicas referentes à edificação, pelo poder público estadual, de uma escola e de um parque públicos, os quais acabaram valorizando a região como um todo, inclusive os imóveis circunvizinhos.

(C) ao custo extraordinário incorrido pelo poder público, referente à alteração de destinação dos prédios históricos da região, ocasionando a valorização do acervo histórico mobiliário que neles se contra.

(D) ao custo dos reparos promovidos em uma pista elevada para bicicletas, que, embora tenha ocasionado a depreciação dos imóveis circunvizinhos a ela, solucionou os problemas de tráfego da região.

(E) ao custo extraordinário incorrido pelo poder público, referente à contratação de professores estrangeiros, contratados para lecionar na faculdade estadual local, tornando-a uma faculdade de ponta no Brasil.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 160/2017, os Estados e o Distrito Federal podem,

(A) mediante convênio, conceder remissão de débitos tributários relativos ao ICMS, IPVA e ITCMD, sem ficarem restritos ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que trata de responsabilidade fiscal.

(B) mediante acordo entre eles, revogar e reinstituir benefícios fiscais, relativos ao ICMS, sem precisar submeter tais atos à respectiva Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado e da União.

(C) mediante convênio, remitar créditos tributários, decorrentes de benefícios fiscais instituídos por legislação estadual, publicada até a data de início de produção da referida Lei Complementar, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 20 do artigo 155 da Constituição Federal.

(D) nos termos da Lei Complementar 24/1975, celebrar convênios, com voto favorável de, no mínimo, dois terços dos presentes, tornando doravante desnecessária a votação unânime de todos os Estados para aprovar os referidos convênios.

(E) mediante acordo entre eles, conceder benefícios tributários sem precisar atender às restrições previstas nos artigos 14 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 105/2001, que trata de sigilo das operações de instituições financeiras,

(A) são consideradas instituições financeiras, para fins do disposto na referida lei, entre outros, as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias, as cooperativas agropecuárias, as cooperativas de trabalho e as administradoras de vale refeição e alimentação.

(B) a quebra do sigilo poderá ser decretada por autoridade policial ou judicial para apuração de ilícito penal, apenas se tal ilícito for de natureza grave ou gravíssima.

(C) a prestação de informações por parte das instituições financeiras, destinadas a instruir inquéritos e apurar responsabilidade por infrações, depende de prévia autorização do poder judiciário, qualquer que seja a pessoa e o objeto da apuração.

(D) os agentes fiscais tributários dos Estados somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

(E) a quebra de sigilo de operações financeiras, listadas na referida lei, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão de quatro a oito anos e multa.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar no 24/1975, a inobservância dos dispositivos na referida lei acarretará, cumulativamente a:

- (A) perda do mandato eletivo e a inelegibilidade do chefe do Poder Executivo estadual, quando este for responsável pelo ato antijurídico praticado.
- (B) nulidade do ato, a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria, a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente.
- (C) desconsideração dos negócios jurídicos realizados, entre o remetente e o destinatário da mercadoria, a vedação ao crédito e a aplicação de penalidade pecuniária a título de multa agravada, no valor de 150% do valor da operação.
- (D) perda do mandato e a inelegibilidade a cargo público por 4 anos ao prefeito municipal que conceder benefícios relacionados à sua parcela na receita do imposto de circulação de mercadorias.
- (E) pena de reclusão de um a quatro anos e multa, sem prejuízo da obrigação de restituir aos cofres públicos o valor do dano ao erário, aos signatários do ato ilícito.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar no 116/2003, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador

- (A) a prestação de serviços de qualquer natureza, desde que esses se constituam como atividade preponderante do prestador.
- (B) os serviços de transporte, seguro, instalação, montagem e conserto de mercadoria vendida na condição "entregue e instalada".
- (C) a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados, a contribuinte do imposto localizado ou estabelecido no município.
- (D) o serviço de transporte de pessoas realizado no exterior, entre aeroporto e o hotel no centro da cidade, se o pagamento for realizado no ato, com cartão de crédito emitido no Brasil.
- (E) a prestação de serviço de saúde, assistência médica e congêneres, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, as microempresas e empresas de pequeno porte têm direito a tratamento diferenciado e favorecido, especialmente no que se refere à apuração e ao recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação.

O recolhimento mensal no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional

(A) inclui, entre outros tributos, o ICMS, mas não exclui a cobrança do ICMS em algumas situações como, por exemplo, nas importações, nas operações sujeitas à substituição tributária e nas operações sujeitas à antecipação tributária.

(B) inclui, entre outros tributos, o ISS, o ICMS, o IRPJ, o IRPF e o IOF, mas não inclui o FGTS, o ITR e a CSLL.

(C) não inclui o IRPJ e a CSLL, mas inclui o ISS, o ICMS, o PIS, o PASESP e a CIDE, entre outros.

(D) inclui, entre outros tributos, todo o ISS e o ICMS devidos, e parte do IRPJ devido, mas não inclui o PIS e o COFINS.

(E) não inclui o ITR, o IPTU e o ITCMD, mas inclui o IRPJ, o IRPF, a CSLL, a CIDE, o PIS e o COFINS, entre outros.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Uma parte do produto da arrecadação do ICMS pertence aos municípios. Assim, conforme estabelece a Constituição Federal,

(A) compete aos municípios um quinto do valor do ICMS arrecadado, sendo que o valor atribuído a cada município é calculado conforme critério previsto em lei complementar.

(B) a parte que pertence aos municípios é de 25%, e o critério para divisão deste valor entre os municípios é 75% previsto na própria constituição e 25% conforme dispuser a lei de cada Estado.

(C) compete aos municípios 25% da arrecadação do ICMS ocorrida em seus territórios, apurada conforme previsto em lei complementar.

(D) a parte que pertence aos municípios é de 22,5%, e o critério para divisão deste valor entre os municípios é fixado por lei complementar.

(E) compete aos municípios brasileiros um quarto da arrecadação do ICMS, sendo que o critério de divisão é fixado por lei complementar federal e o valor transferido pelo Tesouro Nacional, até o dia 10 de cada mês.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A Constituição Federal estabelece uma série de limitações ao poder do Estado de tributar. Dentre estas limitações, a Constituição VEDA

(A) à União e aos Estados instituir tributo que não seja completamente uniforme em todo o território ou que implique distinção de qualquer espécie entre regiões do Estado ou do País.

(B) à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tributos sobre filmes, músicas ou teatros, exibidos, apresentados ou encenados no Brasil, ou comercializados em meio digital, por streaming ou download, ou em meio físico em CD, DVD e vinil.

(C) à União utilizar tributo com efeito de confisco, para promover a reforma agrária e urbana.

(D) à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exigir, aumentar, isentar ou reemitir tributo, sem lei que o estabeleça.

(E) aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de veículos, por meio de pedágios, em ruas, estradas e rodovias, pavimentadas e conservadas pelo município.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

No que se refere à contribuição para o custeio da iluminação pública e à contribuição de intervenção no domínio econômico, a Constituição Federal dispõe que

(A) compete à União e aos Estados instituir a contribuição de intervenção e compete aos Municípios instituir a contribuição de iluminação, garantido assim os meios necessários para prover segurança pública, com polícia e iluminação.

(B) a contribuição de intervenção no domínio econômico pode incidir nas importações e nas exportações.

(C) compete aos Municípios instituir a contribuição referente à iluminação pública e compete à União instituir a contribuição referente a intervenção no domínio econômico.

(D) compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir a contribuição da iluminação pública nas estradas e rodovias iluminadas que cortam seus territórios.

(E) a contribuição para o custeio da iluminação pública não pode incidir sobre receitas de exportação ou de importação, nem sobre templos ou arenas de esportes, e a contribuição de intervenção precisa ser aprovada pelo Senado e pela Assembleia Legislativa do Estado.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006, os contribuintes optantes pelo Regime do Simples Nacional (SN) devem recolher o tributo devido, no âmbito do regime, mediante documento de arrecadação único. Para fins de cálculo do valor devido no mês, conforme o disposto no artigo 18 da referida lei, o contribuinte optante pelo SN deve computar, separadamente, as receitas decorrentes de

(A) revenda de mercadoria, venda de mercadoria industrializada pelo próprio contribuinte, locação de bens móveis, venda de medicamentos produzidos por manipulação de fórmulas pelo próprio contribuinte sob encomenda e mediante prescrição médica, e exportação para o exterior, entre outras.

(B) revenda de mercadoria adquirida nacional, revenda de mercadoria adquirida importada, revenda de mercadoria industrializada pelo próprio contribuinte, comercialização de medicamentos produzidos por manipulação de fórmulas no estabelecimento ou em terceiro, exportação, locação de bens móveis, locação de bens imóveis, entre outros.

(C) revenda de mercadoria no atacado, revenda de mercadoria no varejo, prestação de serviço, locação de bens móveis ou imóveis e exportação para o exterior.

(D) aplicação financeira, venda de mercadoria, prestação de serviços, locação de bens móveis ou imóveis, venda de ativos com lucro, exportação direta e exportação indireta.

(E) vendas realizadas e recebidas, vendas realizadas mas ainda não recebidas, serviços prestados e recebidos, serviços prestados mas ainda não recebidos, locações recebidas, exportações para o exterior e recebimento de alienação de recebíveis.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar no 123/2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional (SN) não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Esta mesma lei dispõe que

(A) o contribuinte do ICMS, que adquirir mercadoria de fornecedor do SN, poderá se creditar, por ocasião da entrada, do produto do valor de mercadoria pela alíquota interna do ICMS.

(B) o contribuinte do IPI, PIS e COFINS poderá se creditar, na entrada da mercadoria adquirida de fornecedor do SN, do valor da base de cálculo multiplicado pela alíquota de cada tributo, tal como se tivesse realizado a aquisição de um fornecedor não optante.

(C) o contribuinte do ISS não cumulativo poderá se creditar, a título de crédito outorgado, do valor da operação vezes a alíquota do ISS no município.

(D) caso o destinatário da mercadoria realize qualquer crédito, isto equivale a redução ou supressão de tributos para fins penais.

(E) o contribuinte do ICMS, não optante pelo SN, terá direito a crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias provenientes de empresas do SN, desde que destinadas à comercialização ou industrialização com saída tributada, no valor do ICMS pago pelo fornecedor em relação à venda.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece o Código Tributário Nacional, a natureza específica do tributo é determinada

(A) pelo legislador, ao elaborar a norma legal, pois ao estabelecer sua denominação, a destinação do valor arrecadado e a progressividade da base de cálculo, é que se especifica a natureza do tributo.

(B) pela autoridade fazendária, pois, ao interpretar e aplicar a norma legal, sobre os fatos ocorridos, faz surgir o débito tributário e se revela a natureza jurídica da exação.

(C) pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação dada pelo legislador e a destinação legal do produto da arrecadação.

(D) pela alíquota, sendo irrelevantes a base de cálculo e o fato gerador, pois se a alíquota é crescente, a natureza do tributo é progressiva, se é decrescente, o tributo é regressivo.

(E) pelo Poder Judiciário, pois ao julgar os processos que lhe são apresentados, a autoridade judiciária desvenda a natureza do tributo, sua progressividade e a justa destinação dos recursos arrecadados.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Constituição Federal, cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência tributária. Nesse sentido, o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que a competência tributária

(A) é indelegável, sendo permitida a atribuição das funções de fiscalizar tributos e de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária a outra pessoa jurídica de direito público.

(B) é delegável, mas pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.

(C) é plena, ilimitada e delegável e compreende a competência legislativa, fiscalizatória, arrecadatória e sancionatória.

(D) plena será dividida entre os entes, na mesma proporção do produto da arrecadação na hipótese de tributo, cujo produto da arrecadação seja atribuído pela Constituição a dois ou mais entes federados.

(E) é indelegável, sendo permitida a atribuição das funções de arrecadar, de fiscalizar, de legislar e de executar leis a outra pessoa jurídica de direito interno.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme o Código Tributário Nacional (CTN), no que se refere ao imposto de importação,

(A) o fato gerador é o desembaraço aduaneiro em alfândega nacional ou em EADI (Estação Aduaneira do Interior).

(B) a base de cálculo é, quando a alíquota for específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária.

(C) o contribuinte é o nacional que adquire bens ou mercadorias no exterior, de estrangeiro.

(D) o fato gerador ocorre no momento em que o negócio jurídico, de compra e venda, esteja definitivamente constituído, nos termos do direito aplicável.

(E) a base de cálculo é o valor do produto no mercado varejista regional, posta no estabelecimento do fornecedor (FOB), em situação de livre concorrência.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O Código Tributário Nacional (CTN) apresenta os conceitos de sujeito ativo, sujeito passivo e solidariedade para fins tributários. Conforme o referido código,

(A) sujeito ativo é aquele que planeja e executa o fato gerador, deixando a responsabilidade para o sujeito passivo e os solidários.

(B) sujeito solidário é aquele que, em razão de dever legal ou moral, deve responder pelos débitos em conjunto com o sujeito ativo.

(C) sujeito passivo é aquele que permite a ocorrência do fato gerador e, em conjunto com o sujeito ativo, é responsável pelo pagamento do imposto ou penalidade.

(D) pessoas solidariamente obrigadas são aquelas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou as expressamente designadas por lei.

(E) sujeito passivo da obrigação acessória é aquele que responde, com benefício de ordem, apenas se o sujeito passivo da obrigação principal não cumprir a obrigação quando demandado.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme o Código Tributário Nacional (CTN), a responsabilidade por infrações à legislação tributária

(A) e penal depende da intenção do agente e do resultado produzido.

(B) depende da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, ainda que a lei específica disponha de forma diversa.

(C) e civil depende da ocorrência de culpa ou dolo, e do resultado ocorrido, exceto se houver lei em sentido contrário.

(D) independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, exceto se houver lei em sentido contrário.

(E) e comercial, depende da existência de dolo ou culpa, e do resultado econômico resultante, ainda que a lei ordinária disponha de forma diversa.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme o Código Tributário Nacional (CTN), no que tange à responsabilidade tributária, a pessoa de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração

(A) não responde pelos tributos devidos após a compra do estabelecimento adquirido, por até 3 anos, se o alienante estava falido ou em recuperação judicial.

(B) responde integralmente pelos tributos devidos até 12 meses da data da aquisição, se o alienante, por qualquer motivo, cessar a atividade econômica ou, estando em recuperação judicial, falir.

(C) responde subsidiariamente pelos tributos devidos até a data da compra, se o alienante, por qualquer motivo, cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade.

(D) não responde pelos tributos devidos pelo alienante ou pelo estabelecimento alienado até a data da compra, se o alienante continuar exercendo a atividade econômica no mesmo ramo ou for declarado falido.

(E) não responde pelos tributos devidos até a data da compra, se a alienação for judicial, no âmbito de processo de falência, exceto se for sócio da sociedade falida, sociedade controlada pelo devedor falido, parente em linha reta ou colateral até o 4º grau do devedor falido ou de seus sócios, ou agente do falido.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

João, titular de uma pessoa jurídica com domicílio em Florianópolis/SC, foi informado pelo Fisco que fora constituído um crédito tributário em relação à atividade da empresa no período anterior. Conforme o Código Tributário Nacional (CTN), tal crédito terá sua exigibilidade suspensa

- (A) se sobrevier remissão total ou parcial do crédito, em caráter pessoal ou amplo.
- (B) pela apresentação, pelo sujeito passivo, de recurso, no âmbito de processo tributário administrativo, nos termos da legislação aplicável.
- (C) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
- (D) se proposta a ação de cobrança do crédito, dentro do prazo de 5 anos, contados da data do fato gerador.
- (E) se for realizada uma dação em pagamento, no montante integral do crédito.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Antônio, sócio gerente de um estabelecimento atacadista localizado em Blumenau/SC, em razão de limitação de recursos financeiros, deixou de realizar o pagamento de alguns tributos estaduais cujo prazo de vencimento ocorreu entre janeiro e dezembro de 2017. Mas, no decorrer do primeiro semestre de 2018, ocorreu uma melhora na liquidez da empresa, e ele promoveu o recolhimento de um valor substancial, porém insuficiente, para liquidar os débitos para com a Fazenda Pública do Estado. Diante dos fatos descritos, e considerando o disposto no Código Tributário Nacional (CTN), a autoridade administrativa competente deve

- (A) imputar, dentre os débitos por obrigação própria, primeiro, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos.
- (B) notificar a empresa, na pessoa de Antônio, para completar o pagamento do valor faltante ou solicitar a restituição do valor recolhido, sob pena de perda do valor para a Fazenda Pública.
- (C) imputar o valor recebido, aos débitos vencidos e vincendos, pagando primeiro o ICMS, e suas multas e juros, depois o IPVA, com os acréscimos devidos, e finalmente as taxas e multas.
- (D) intimar o sujeito passivo, na pessoa de seu representante legal, para realizar o pagamento do saldo remanescente, sob pena de imputar o valor recebido ao pagamento dos impostos prescritos e decaídos, e depois, sucessivamente, os impostos ativos, as multas, as taxas e o juros.
- (E) imputar, primeiro, os impostos, na ordem crescente de montante, e depois as taxas, multas e juros.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Pedro, gerente tributário de um fábrica localizada em Criciúma/SC, determinou, por engano, o pagamento espontâneo de tributo em valor maior que o devido em face da legislação tributária aplicável. Após a realização do pagamento, via transferência bancária, ele constatou o equívoco. Nesse caso, conforme estabelece o Código Tributário Nacional (CTN),

- (A) o sujeito passivo tem o direito de solicitar a restituição do valor indevidamente pago, desde que proteste por isto no prazo de 45 dias, contados da data do recolhimento indevido, e que este tenha sido realizado mediante transferência bancária com identificação do remetente e do tributo a liquidar.
- (B) a restituição somente poderá ser realizada no exercício seguinte, se o sujeito passivo apresentar a solicitação até o dia 15 de novembro do ano corrente, instruído com cópia de certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais e de débitos perante a Justiça do Trabalho.

- (C) o direito de pleitear a restituição prescreve em dois anos da data do pagamento indevido do tributo.
- (D) o direito do sujeito passivo à restituição total do tributo indevidamente recolhido independe de prévio protesto, seja qual for a modalidade do seu pagamento.
- (E) a restituição, se realizada, será pelo valor nominal da parcela do tributo pago a maior, sem incluir o valor referente à correção monetária e aos juros eventualmente recolhidos, quando o erro for imputável ao sujeito passivo.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Sobre as garantias e privilégios do crédito tributário, o Código Tributário Nacional (CNT) dispõe que

- (A) o crédito tributário tem preferência sobre os créditos extraconcursais, concursais e as importâncias passíveis de restituição, inclusive no caso de garantia real desses créditos na hipótese de falência do devedor.
- (B) o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, em decorrência da primazia do interesse público sobre o privado.
- (C) a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.
- (D) a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores na seguinte ordem: União; e em seguida, Estados, Distrito Federal e Municípios conjuntamente e pró rata.
- (E) os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência são sujeitos a concurso de credores e concursais.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A Constituição Federal estabelece que a “União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: (...) contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas”. O Código Tributário Nacional, porém, é mais específico e estabelece que este tributo é

- (A) de competência exclusiva da União, arrecadado mediante rateio em nível nacional e tem por finalidade fazer face ao custo de obras públicas que sejam necessárias, mas onerosas demais para serem custeadas pelo poder público federal, isoladamente.
- (B) instituído para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária.
- (C) instituído para fazer face ao custo de obras em prédios públicos, das quais decorra a valorização destes.
- (D) de competência privativa da União, tem como fato gerador obras públicas realizadas por ela e que beneficiam mais de um Estado, tem como contribuinte apenas pessoas jurídicas de direito público, e tem como limite de arrecadação o custo da obra realizada em cada uma destas unidades federadas.
- (E) de competência exclusiva dos Municípios e tem como limite de arrecadação a soma dos limites individuais de valorização imobiliária, representada pelo acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Constituição Federal, dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários cabe

- (A) às emendas à Constituição Federal.
- (B) aos acordos e protocolos que os entes políticos firmarem uns com os outros.
- (C) aos acórdãos homologatórios do Supremo Tribunal Federal.
- (D) às leis complementares.
- (E) às resoluções conjuntas do Congresso Nacional.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Constituição Federal, o IPI, o IR, o ICMS e o ITBI são

- (A) espécies de tributos que obedecem ao princípio da irretroatividade, embora nem todos eles obedeçam ao princípio da anterioridade de exercício financeiro.
- (B) impostos sujeitos ao princípio da legalidade, mas não sujeitos ao princípio da anterioridade nonagesimal (noventena).
- (C) espécies de tributos sujeitos ao princípio da isonomia tributária, mas não sujeitos ao princípio da anterioridade de exercício financeiro.
- (D) impostos que podem ter suas alíquotas majoradas, por ato do Poder Executivo da União, independentemente de apreciação da matéria pelo Congresso Nacional, no caso de guerra externa ou de sua iminência, cabendo à União o excedente da receita arrecadada.
- (E) tributos que podem ter suas alíquotas e bases de cálculo majoradas, por ato do respectivo Poder Executivo, em caso de o Congresso Nacional não instituir empréstimos compulsórios, nas situações decorrentes de calamidade pública.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Os Estados têm competência para instituir o ITCMD em seus territórios. De acordo com as normas constitucionais a este respeito, cabe à lei complementar regular a competência para sua instituição, nos casos em que o

- (A) de cujus, que sempre tiver tido seu domicílio no país, houver falecido, deixando apenas herdeiros de nacionalidade estrangeira.
- (B) testamento tiver sido declarado nulo e os herdeiros declarados indignos, ou se todos os herdeiros ou legatários forem domiciliados no exterior, na data da abertura da sucessão.
- (C) de cujus, que sempre tiver tido seu domicílio no país, houver doado bens imóveis aqui localizados, menos de 360 dias antes da abertura da sucessão.

(D) doador tiver mudado seu domicílio de um Estado federado para outro, menos de 360 dias antes de antecipar a legítima para seus herdeiros necessários.

(E) de cujus possuía bens no exterior ou o seu inventário tiver sido processado no exterior.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Constituição Federal, aos Municípios pertencem 50% do produto da arrecadação do

(A) ITR, relativamente aos imóveis situados em sua área urbana, desde que os Municípios optem por fiscalizar e cobrar este imposto.

(B) ICMS incidente, especificamente, sobre a prestação de serviços de radiodifusão livre e aberta em seu território.

(C) ITR, relativamente aos imóveis neles situados, desde que optem por não fiscalizar nem cobrar este imposto.

(D) ITCMD incidente sobre a transmissão de bens imóveis localizados em seu território.

(E) IPVA incidente sobre a propriedade de veículos licenciados em seu território, desde que seu proprietário nele tenha domicílio, e o referido veículo tenha menos de 20 anos de fabricação.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com o disposto na Lei Complementar nº 87/1996, o ICMS incide sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de

(A) energia elétrica, quando destinada à comercialização ou à industrialização, decorrente de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o remetente.

(B) combustíveis líquidos, inclusive dos derivados da moagem da cana de açúcar, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo, ao Estado onde estiver localizado o adquirente, o imposto correspondente ao diferencial entre a alíquota interna e a interestadual.

(C) lubrificantes líquidos derivados ou não de petróleo, quando destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo, ao Estado onde estiver localizado o adquirente, o imposto correspondente ao diferencial entre a alíquota interna e a interestadual.

(D) lubrificantes líquidos, de origem estrangeira, quando exclusivamente destinados à comercialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo, ao Estado onde estiver localizado o adquirente, o imposto correspondente ao diferencial entre a alíquota interna e a interestadual.

(E) lubrificantes e combustíveis líquidos, derivados de petróleo, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A Lei Complementar no 87/1996, que estabelece várias regras referentes à substituição tributária do ICMS, contempla uma específica que tem o seguinte teor: “a atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada Estado”.

Uma empresa, cuja atividade exclusiva, no exercício de 2018, é a de prestar serviços de pintura em residências e estabelecimentos comerciais, fornecendo todo o material necessário para a prestação deste serviço, adquire, em operações interestaduais, sem a retenção prévia do imposto, a título de substituição tributária de ICMS, as tintas que utiliza na prestação dos seus serviços. De conformidade com as regras desta Lei Complementar no 87/1996 e, ainda, da Lei Complementar no 116/2003, uma lei estadual catarinense

(A) não pode atribuir a esta empresa a condição de substituta tributária, em relação ao ICMS, mas poderá determinar o recolhimento antecipado do ICMS incidente sobre a prestação de serviços de pintura e sobre a tinta utilizada na operação de pintura que é posteriormente realizada.

(B) pode atribuir a esta empresa a condição de substituta tributária, em relação ao ICMS, relativamente às tintas adquiridas e ao serviço de pintura prestado.

(C) não pode atribuir a esta empresa a condição de substituta tributária, em relação ao ICMS, nem sobre a tinta adquirida, nem sobre os serviços de pintura prestados.

(D) não pode atribuir a esta empresa a condição de substituta tributária, em relação ao ICMS, mas poderá considerá-la contribuinte deste imposto, relativamente ao serviço prestado e à tinta utilizada nesta prestação.

(E) pode atribuir a esta empresa a condição de substituta tributária, em relação ao ICMS, apenas em relação às tintas adquiridas.

Gabarito: C

Para responder às questões de números 28 e 29, considere as informações abaixo e as Leis Complementares n— 87/1996 e 116/2003.

A clínica veterinária “Au-Au” presta os serviços de medicina veterinária referidos no subitem 5.01 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nr 116/2003. Para poder prestar estes serviços, a referida clínica utiliza medicamentos, esparadrapos, gazes e seringas. Esta clínica, porém, além de utilizar os referidos produtos na prestação dos serviços veterinários, ainda os comercializa, separadamente, junto com outros produtos não utilizados na prestação de seus serviços, tais como utensílios para uso animal, produtos de beleza animal, alimentos, brinquedos e vestimentas para animais. Embora esta comercialização represente mais de 50% de seu faturamento, seja habitual e em volume que caracteriza comércio, a referida clínica não está inscrita no Cadastro dos Contribuintes do ICMS estadual, nem recolhe o referido imposto.

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a legislação acima referida, a clínica veterinária “Au-Au”

(A) não é contribuinte do ICMS incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois não está inscrita no Cadastro dos Contribuintes do ICMS estadual, nem recolhe o referido imposto.

(B) é contribuinte do ICMS incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois realiza operações de circulação de mercadoria, com habitualidade ou em volume que caracteriza comércio.

(C) não é contribuinte do ICMS incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois não está inscrita no Cadastro dos Contribuintes do ICMS estadual, mas é responsável tributário, por ser prestador de serviços sujeitos ao tributo municipal, que utiliza parte das mercadorias nas prestações de serviços que realiza.

(D) não é contribuinte do ICMS incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois, tratando-se de clínica veterinária que já é contribuinte do ISSQN, não pode ela, concomitantemente, ser contribuinte do ICMS, sob pena de haver duplicidade de tributação.

(E) não é contribuinte do ICMS, porque clínicas veterinárias não são estabelecimentos comerciais, ainda que nelas se faça algum comércio.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Na situação narrada, o ICMS

(A) incidirá sobre todas as mercadorias comercializadas pela clínica, mas não sobre aquelas que tiverem sido utilizadas na prestação dos serviços veterinários.

(B) não incidirá sobre os medicamentos, os esparadrapos, as gazes e as seringas, tanto nos casos em que eles são utilizados na prestação dos serviços veterinários, como nos casos em que eles são apenas comercializados no balcão da clínica.

(C) incidirá sobre os medicamentos, esparadrapos, gazes e seringas, tanto nos casos em que eles são utilizados na prestação dos serviços veterinários, como nos casos em que eles são apenas comercializados no balcão da clínica.

(D) não incidirá sobre mercadoria alguma, porque a clínica não está inscrita no Cadastro dos Contribuintes do ICMS estadual.

(E) incidirá apenas sobre os medicamentos, esparadrapos, gazes e seringas utilizados na prestação dos serviços veterinários, mas não sobre as mercadorias comercializadas, porque a clínica não está inscrita no Cadastro dos Contribuintes do ICMS estadual.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Certa lei estadual definia como infração à legislação do ICMS, desde 2001, um determinado ato. A partir de 2017, lei nova deixou de definir este ato como infração. De acordo com o Código Tributário Nacional, a lei nova será aplicada aos atos

(A) pretéritos, apenas, desde que a infração não tenha sido praticada com dolo, fraude ou simulação, e que a referida infração não tenha implicado falta de pagamento do imposto.

(B) pretéritos, apenas, aos quais a legislação cominou penalidades que não sejam de natureza pecuniária.

(C) futuros, apenas.

(D) futuros e pretéritos, sendo que, em relação aos pretéritos, sua aplicação está condicionada a que o referido ato não tenha sido definitivamente julgado.

(E) pretéritos, apenas, nos casos em que não constitua, simultânea e autonomamente, infração ou crime de natureza penal, trabalhista ou ambiental.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A legislação tributária dos Estados vigora, em alguns casos, fora dos seus respectivos territórios, podendo ser citada, como exemplo, a denominada substituição tributária interestadual. De acordo com o Código Tributário Nacional, esta extraterritorialidade ocorre nos limites em que ela é reconhecida por

- (A) convênios de que estes Estados participem.
- (B) resolução conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ratificada por ato do Poder Executivo federal, vedada a edição de medida provisória para esse fim.
- (C) resolução do Senado Federal.
- (D) convênios de que estes Estados participem, desde que homologados por resolução do Senado Federal.
- (E) ato do Poder Executivo federal, vedada a edição de medida provisória para esse fim.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Um determinado Estado instituiu uma taxa denominada "Taxa sobre Transmissão Gratuita de Bens e Direitos", que tem como fato gerador a transmissão gratuita de bens e direitos, e cuja base de cálculo é idêntica à do ITCMD instituído por aquele Estado. A referida taxa foi instituída em razão de notória necessidade de o Estado "reforçar seu caixa", e tem como destinação específica o pagamento dos credores do Estado, pessoas naturais e jurídicas. De acordo com a Constituição Federal e com o Código Tributário Nacional, esta exação

- (A) é conhecida como taxa imprópria, tem natureza temporária, e sua instituição e cobrança são contempladas pela Constituição Federal, mas restrita, porém, aos casos de ocorrência de necessidade extrema e urgente, reconhecida e declarada por ato do Poder Executivo do ente público que a instituiu.
- (B) é taxa, mas sua base de cálculo é imprópria.
- (C) é taxa, na medida em que foi assim denominada na lei estadual que a instituiu, sendo essa denominação elemento essencial na determinação de sua natureza jurídica específica.
- (D) é conhecida como taxa imprópria e tem natureza jurídica específica de taxa, sendo sua instituição e cobrança contempladas pela Constituição Federal, mas restrita, porém, aos casos de ocorrência de calamidade pública, reconhecida e declarada por ato do Poder Executivo do ente público que a instituiu.
- (E) não é taxa, ainda que tenha sido assim denominada, pois seu fato gerador não é o exercício regular do poder de polícia, nem a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Lei Complementar nº 87/1996, o sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, relativamente à mercadoria entrada no estabelecimento, quando

- (A) tiver sido adquirida com a finalidade específica de ter uma subsequente saída interna, mas vier a ter uma saída interestadual, hipótese em que o estorno do crédito deverá ser proporcional à alíquota interestadual aplicada.
- (B) venha a ser integrada ou consumida em processo de industrialização.
- (C) não for encontrada no estoque do estabelecimento e, após a realização das devidas verificações, constatar-se, inequivocamente, que ela se extraviou.
- (D) venha a ser objeto de operação de saída em período de apuração diverso daquele em que ela entrou no estabelecimento, ressalvada a possibilidade de restabelecimento do creditamento, no mês em que ocorrer a efetiva operação de saída dela.
- (E) venha a ser objeto de operação que a destine ao exterior.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Marcelo Jonas é titular de 60% do capital da “Fábrica de Bolachas MJ Ltda.” e de 60% do capital da “Transportadora MJ Ltda.”. A referida fábrica de bolachas, para fazer entrega das mercadorias a seus clientes, dentro e fora do Município em que ambas as empresas se localizam, utiliza os serviços da “Transportadora MJ Ltda.”. As autoridades fiscais locais, durante seus trabalhos de fiscalização, verificaram que o valor das mercadorias vendidas por aquele fabricante, e cujas operações internas são tributadas a 17%, estão bem abaixo dos preços praticados pelos concorrentes, no mercado local. Em compensação, os valores dos fretes cobrados pela empresa transportadora, cujas prestações de serviço de transporte intramunicipal, intermunicipal e interestadual são oneradas pelas alíquotas de 3% (ISSQN) e de 12% (ICMS), excedem os níveis normais de preços em vigor, no mercado local, para serviços semelhantes, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes.

Diante desta constatação, e com base no disposto na Lei Complementar no 87/1996,

- (A) tratando-se de empresas comprovadamente interdependentes, além de o frete cobrado integrar a base de cálculo do ICMS, a prestação de serviços de transporte, mesmo quando intramunicipal, deverá ser onerada pelo ICMS com a mesma alíquota aplicável à operação com a mercadoria transportada.
- (B) o valor excedente do frete será havido como parte do preço da mercadoria e será tributado pela alíquota de 17%.
- (C) o valor excedente do frete intramunicipal será considerado prestação de serviço de transporte sujeita ao ICMS e será calculado com base na alíquota aplicável a estas prestações de serviços sujeitas a este imposto: 12%.
- (D) o valor excedente do frete, exceto nos casos de frete intramunicipal, será havido como parte do preço da mercadoria.
- (E) a fiscalização nada poderá fazer, ainda que constate que o aumento do preço do frete tenha por objetivo compensar a redução do preço da mercadoria, porque as regras do livre mercado permitem a livre fixação de preços.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A Lei Complementar no 87/1996 estabelece que é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. A mesma Lei dispõe ainda que, formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de

(A) 90 dias, o contribuinte substituto poderá se ressarcir, mediante transferência do valor do crédito objeto do pedido a outro contribuinte do ICMS, da mesma unidade federada ou de outra unidade federada, desde que haja acordo nesse sentido.

(B) 60 dias, o contribuinte substituto poderá se ressarcir, mediante transferência do valor do crédito objeto do pedido a outro contribuinte do ICMS, desde que localizado na mesma unidade federada.

(C) 60 dias, o contribuinte substituído poderá se creditar do valor objeto do pedido, sem qualquer atualização de valores.

(D) 90 dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo.

(E) 60 dias, o contribuinte substituto poderá se creditar do valor objeto do pedido, devidamente atualizado pela taxa SELIC.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 87/1996, existe recolhimento do ICMS, devido por substituição tributária, a favor do Estado do

(A) destinatário, quando, na ausência de convênio, o contribuinte do Estado destinatário da mercadoria remetida para uso e consumo é obrigado a recolher o diferencial de alíquota em nome próprio.

(B) remetente da mercadoria, relativamente à operação própria, nos casos de remessa de mercadoria, em operação interestadual destinando mercadoria a contribuinte localizado em Estado que firmou convênio de substituição tributária, que vai promover sua comercialização ou industrialização.

(C) destinatário, quando, mediante convênio, o contribuinte de um Estado remete mercadoria para contribuinte do imposto, localizado no Estado de destino, com finalidade de revenda, e o referido remetente é obrigado a recolher o imposto devido pelo destinatário na saída subsequente.

(D) remetente da mercadoria, independentemente de convênio, quando o estabelecimento varejista, localizado no Estado de destino, recebe mercadoria desacompanhada de documentação fiscal.

(E) remetente da mercadoria, quando o estabelecimento varejista, localizado no Estado de destino, está desobrigado de recolher o ICMS pelo recebimento desta mercadoria, tanto no momento de sua entrada no Estado de destino, como no estabelecimento varejista.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Constituição Federal, o ITCMD será devido ao Estado de Santa Catarina, caso ocorra

(A) transmissão causa mortis de valor em dinheiro, depositado em agência bancária localizada neste Estado, sendo que o processo de inventário tramita na Comarca de Curitiba/PR, e os herdeiros e legatários desta importância estão domiciliados em Chapecó/SC.

(B) doação de bem móvel localizado no Município de Palmas/TO, sendo o donatário domiciliado neste Estado e o doador domiciliado no Distrito Federal.

(C) doação do direito real de laje, relativamente a bem imóvel localizado no Município de Porto Alegre/RS, cujo titular da construção-base seja domiciliado no Município de Blumenau/SC e o titular do direito real de laje seja domiciliado, temporariamente, no Município de Nova Iguaçu/RJ.

(D) doação de bem imóvel localizado em Município catarinense, sendo o doador domiciliado no Município de Manaus/AM e o donatário domiciliado em país estrangeiro.

(E) transmissão causa mortis do direito real de superfície, relativamente a bem imóvel localizado no Município de Fortaleza/CE, cujo titular da propriedade tem domicílio no Município de Joinville/SC, o autor da herança tinha domicílio no Município de Chapecó/SC, e os herdeiros têm domicílio no Município de Bragança Paulista/SP.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Relativamente às obrigações tributárias, o Código Tributário Nacional estabelece que, com a ocorrência do fato gerador da obrigação

(A) principal, surge a obrigação tributária principal, cujo objeto é o pagamento do tributo, tendo como sujeito ativo pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento, e como sujeito passivo a pessoa obrigada ao pagamento do referido tributo.

(B) acessória, surge a obrigação tributária principal, cujo objeto é o pagamento da penalidade pecuniária, tendo como sujeito ativo pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento, e como sujeito passivo o responsável pelo pagamento dessa penalidade.

(C) principal, cessa a fluência do prazo decadencial e tem início a fluência do prazo prescricional, no transcurso do qual deverá ser feito o lançamento tributário.

(D) acessória, surge a obrigação tributária acessória, cujo objeto são as prestações em que se decompõe o parcelamento da penalidade, e que tem, como sujeito passivo, a pessoa que for identificada na lei definidora de infrações ou cominadora de penalidades.

(E) principal, abre-se um prazo previsto na legislação de cada tributo para que o sujeito passivo da obrigação efetue o pagamento do tributo devido ou requeira o parcelamento do crédito tributário ou, ainda, apresente reclamação contra as circunstâncias em que ocorreu o referido fato gerador, sob pena de ocorrência de prescrição.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com o Código Tributário Nacional, a constituição do crédito tributário pode ser feita por meio de lançamento por declaração, lançamento por homologação e lançamento de ofício. Feito o lançamento por qualquer uma destas modalidades, e devidamente notificado o sujeito passivo, tal lançamento pode ser alterado em virtude de:

- I. iniciativa de ofício da autoridade administrativa, com base na ocorrência das hipóteses do art. 149 do CTN, que autorizam a realização do lançamento de ofício.
- II. determinação expressa de autoridade competente para proferir decisões a que a lei atribua eficácia normativa.
- III. impugnação do sujeito passivo.
- IV. recurso de ofício.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e III.
- (B) II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, III e IV.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O Código Tributário Nacional estabelece que a “autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária”. De acordo com o referido Código, a norma retrotranscrita

- (A) não poderá ser aplicada, sem prévia autorização judicial.
- (B) poderá ser aplicada, desde que sejam observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
- (C) é autoaplicável, independentemente da observância de qualquer procedimento.
- (D) poderá ser aplicada, desde que sejam observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei complementar.
- (E) poderá ser aplicada, nos termos de disciplina a ser estabelecida pelo Poder Executivo.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. **IE:** Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis. **ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC:** Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

De acordo com a Constituição Federal, as limitações ao poder de tributar, descritas nos princípios da anterioridade, da irretroatividade, da anterioridade nonagesimal (noventena) e da legalidade aplicam-se à instituição de empréstimos compulsórios com a finalidade de

- (A) atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública iminente.
- (B) realizar parceria público privada de caráter urgente e de relevante interesse regional.
- (C) atender a despesas extraordinárias, decorrentes de iminência de guerra externa.
- (D) realizar investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.
- (E) atender a despesas extraordinárias, decorrentes de guerra externa.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A Constituição Federal, em seu art. 150, trata das limitações do poder de tributar, consagrando, nesse artigo, vários princípios relacionados com essas limitações. De acordo com o texto constitucional, estão EXCLUÍDOS do princípio da

- (A) anterioridade nonagesimal (noventena), o II, o IE, o IR e o IOF.
- (B) legalidade, o aumento da base de cálculo do IR, o aumento da alíquota do IPVA e do IPTU.
- (C) irretroatividade, o IR, o IOF, o IPVA e o IPTU.
- (D) anterioridade, o IR, o ITR, o ITCMD e o ITBI.
- (E) legalidade, o IPI, o IOF e o aumento da base de cálculo do ICMS e do ISS.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

De acordo com as regras constitucionais atinentes às limitações do poder de tributar, é VEDADO

- (A) aos Municípios, instituir e cobrar a “taxa de lixo” das repartições públicas estaduais, pertencentes à Administração direta estadual.
- (B) instituir e cobrar contribuição de melhoria decorrente da valorização de um terreno baldio de propriedade de instituição religiosa.

- (C) aos Estados, instituir e cobrar o IPVA sobre veículos de propriedade de órgão da Administração direta da União.
- (D) aos Estados, instituir e cobrar a “Taxa de Fiscalização de Prestação de Serviços de Interesse à Saúde”, relativamente a estabelecimento pré-escolar (maternal), entidade sem fins lucrativos e que exerce suas atividades essenciais.
- (E) aos Municípios, instituir e cobrar o ISS sobre a prestação de serviço de saúde por hospitais de propriedade de entidade de economia mista, que cobra pelos serviços que presta, e cuja maior parte do capital pertence ao Estado.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

De acordo com a Constituição Federal e com a Lei Complementar no 87/1996, a isenção ou não-incidência do ICMS

- (A) implicará, salvo disposição da legislação em contrário, vedação ao crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, exceto quando se tratar de operações que destinem álcool carburante e seus derivados a outros Estados.
- (B) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, exceto quando houver determinação em contrário da legislação.
- (C) implicará, necessariamente, vedação ao crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes.
- (D) acarretará, necessariamente, a anulação do crédito relativo às operações anteriores, inclusive quando se tratar de operações que destinem mercadorias para o exterior.
- (E) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, inclusive quando se tratar de operações com o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

Relativamente aos tributos de competência dos entes federados, a Constituição Federal

- (A) não autoriza a União a instituir impostos que sejam da competência dos Municípios, exceto no caso de guerra interna ou golpe de Estado.
- (B) autoriza a União a instituir impostos extraordinários, que também sejam da competência dos Estados, devendo entregá-los 50% da receita auferida, a título de repartição de receita.
- (C) permite apenas aos Municípios instituir e cobrar a contribuição de melhoria.
- (D) autoriza a União a instituir impostos novos, não previstos no texto constitucional, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal 20% dessa arrecadação, a título de repartição de receita.
- (E) autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a instituir impostos, taxas, contribuições sociais e de melhoria, cabendo somente à União instituir empréstimos compulsórios.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Um determinado fato gerador do ICMS, tributo lançado por homologação, ocorreu no dia 24 de março de 2016, última quinta-feira que antecedeu a Páscoa deste ano, e véspera de feriado nacional. Tendo em conta que o contribuinte desse imposto não agiu com dolo, fraude ou simulação e considerando, ainda, que as repartições públicas desse Estado não funcionam nos fins de semana, de acordo com as normas do CTN, o primeiro dia de fluência do prazo

- (A) de homologação tácita do lançamento, por decurso de prazo, terá sido 26 de março de 2016.
- (B) decadencial terá sido 10 de janeiro de 2016.
- (C) de homologação tácita do lançamento, por decurso de prazo, terá sido 28 de março de 2016.
- (D) de homologação tácita do lançamento, por decurso de prazo, terá sido 24 de março de 2016.
- (E) de homologação tácita do lançamento, por decurso de prazo, terá sido 25 de março de 2016.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Relativamente à comprovação da quitação de tributos, o CTN determina que

- (A) ela seja feita mediante a expedição de declaração interna, emitida por repartição fiscal, mediante requerimento da autoridade administrativa, com anuência do interessado.
- (B) somente poderá ser feita por meio de certidão negativa.
- (C) essa prova poderá deixar de ser feita por meio de certidão negativa, mas não poderá deixar de ser feita por outros meios, a critério da Administração Tributária.
- (D) essa comprovação, por meio de certidão negativa, deverá se restringir aos impostos e às contribuições em geral, pois, em relação às taxas, a comprovação será feita no momento da utilização do serviço público oferecido.
- (E) a certidão que aponte apenas a existência de créditos tributários por vencer, possa ser aceita como prova de quitação de tributos.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Todas as pessoas jurídicas de direito público podem editar normas relacionadas com os tributos de sua competência. Não obstante isso, o CTN contém regras a respeito de fiscalização de tributos. De acordo com o CTN,

- (A) a competência e os poderes das autoridades administrativas, em matéria de fiscalização, será regulada, necessariamente, por lei, ordinária ou complementar, ou por medida provisória, conforme o caso.
- (B) os livros fiscais e os documentos que comprovem os lançamentos efetuados neles devem ser conservados até que ocorra a decadência dos créditos tributários decorrentes das operações a que eles se referem.
- (C) a legislação tributária que disciplina a atividade de fiscalização, de maneira geral ou específica, aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, desde que revistam a condição de contribuintes, com exclusão daquelas que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.

(D) as disposições que excluem ou limitam o direito de a Fazenda Pública examinar mercadorias, livros fiscais e documentos não têm aplicação, mesmo que previstas em lei.

(E) a legislação tributária que disciplina a atividade de fiscalização, de maneira geral ou específica, aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, inclusive as que gozem de isenção de caráter pessoal, desde que revistam a condição de contribuintes, mas excluídas as que gozem de imunidade tributária.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Um contribuinte do ICMS emitiu o documento fiscal no 1001, consignando, deliberadamente, como destinatária do documento, pessoa diversa daquela a quem a mercadoria seria efetivamente entregue. Não houve, todavia, prejuízo no pagamento do imposto, por tratar-se de mercadoria não sujeita à incidência do ICMS. Dias depois, esse mesmo contribuinte combinou com cliente seu, que emitiria, como de fato emitiu, o documento fiscal de no 2002, referente a operação tributada, fazendo constar nesse documento, como valor da operação e da base de cálculo do ICMS, valor equivalente a 50% do efetivo valor da operação e da base de cálculo. As duas infrações ocorreram no mesmo mês.

Dois anos depois de cometidas essas infrações, o Estado, mediante lei ordinária, anistiou os contribuintes do ICMS que tivessem cometido infrações contra a legislação desse imposto. Tendo como base o CTN, é correto afirmar que a infração relacionada com o documento fiscal

(A) no 2002 não pode ser objeto de anistia, pois essa infração não é tipificada, concomitantemente, como contravenção na lei penal.

(B) no 1001 pode ser objeto de anistia, pois ela não ocasionou prejuízo no pagamento do ICMS.

(C) no 2002 não pode ser objeto de anistia, pois as duas infrações foram cometidas pelo contribuinte, no mesmo ano civil, sendo que somente a infração cometida em primeiro lugar é que poderia ser anistiada.

(D) no 1001 pode ser objeto de anistia, pois essa infração não é tipificada, concomitantemente, como crime na lei penal.

(E) no 2002 não pode ser objeto de anistia, pois o contribuinte agiu com dolo.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

De acordo com o CTN, é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, o prazo para a propositura de ação para a cobrança do crédito tributário. De acordo com o CTN,

(A) o referido prazo, que é prescricional, se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

(B) qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a fluência do referido prazo.

(C) a não propositura dessa ação, no referido prazo, acarretará a decadência do direito fazendário de cobrar.

(D) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor suspende a fluência do referido prazo.

(E) o protesto judicial, extrajudicial ou administrativo suspende a fluência do referido prazo.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Mateus está endividado, especialmente em relação às dívidas tributárias. Tem dívidas vencidas junto à Fazenda Pública do Maranhão, tanto na condição de contribuinte, como na condição de responsável. Por sua vez, os créditos tributários de que é devedor têm naturezas diversas, pois são oriundos de impostos, taxas e contribuições de melhoria, sendo que todas essas dívidas têm valores diferentes e prazos prescricionais diferentes.

Para liquidar parcialmente essas dívidas, pois os recursos de que dispõe não são suficientes para liquidar todas elas, Mateus efetuou um depósito bancário, na conta do sujeito ativo, sem especificar o débito a ser pago, e informou à repartição fiscal competente, a fim de que a autoridade administrativa responsável procedesse à imputação de valores em pagamento, liquidando, com isso, alguns dos créditos tributários pendentes.

Essa autoridade, com base na disciplina estabelecida no CTN, deverá proceder à imputação de valores, obedecendo as seguintes regras, na ordem enumerada, liquidando-se,

- (A) primeiramente, os débitos com os maiores prazos de decadência.
- (B) em último lugar, os juros de mora e as multas e mora.
- (C) em primeiro lugar, os débitos com montantes menores, para reduzir ao máximo a quantidade de créditos tributários.
- (D) em primeiro lugar, débitos por obrigação própria e, em segundo lugar, aqueles decorrentes de responsabilidade tributária.
- (E) primeiramente, os créditos tributários referentes aos impostos e, posteriormente, os referentes às taxas e às contribuições de melhoria, respectivamente.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

De acordo com o CTN, a modalidade de extinção do crédito tributário, autorizada por lei e baseada nas condições por ela estabelecidas, por meio da qual os sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, mediante concessões mútuas, podem pôr fim a um litígio, extinguindo, desse modo, o crédito tributário, denomina-se

- (A) transação.
- (B) compensação.
- (C) conversão de depósito em renda.
- (D) decisão administrativa irreformável.
- (E) decisão judicial passada em julgado.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A empresa de Marcelo está considerando a hipótese de importar cestas de natal do exterior, para revendê-las por ocasião das festas de fim de ano. Se ela efetivamente realizar essas importações, terá de recolher todos os tributos incidentes sobre a mercadoria importada. Não havendo disposição de lei em contrário, e considerando que essa

importação será feita em dólares americanos, o valor tributário dessa transação, em reais, de acordo com o CTN, será apurado mediante

(A) a aplicação da alíquota do imposto correspondente, diretamente sobre o valor tributário expresso em dólares americanos, tratando-se de incidência de imposto federal ou estadual que deva ser pago pelo importador, em moeda conversível.

(B) sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da notificação da efetivação do lançamento tributário, apenas quando se tratar de impostos estaduais e municipais.

(C) sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação, salvo disposição de lei em contrário.

(D) a aplicação da alíquota do tributo correspondente, diretamente sobre o valor tributário expresso em moeda estrangeira, tratando-se de incidência de tributo federal que deva ser pago pelo importador em moeda conversível.

(E) sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da efetivação do lançamento tributário.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

De acordo com o CTN, deverá ser interpretada da maneira mais favorável ao

(A) responsável tributário, a legislação tributária que lhe atribui essa condição, mesmo que não esteja prevista na legislação tributária a existência de benefício de ordem.

(B) contribuinte, a lei tributária que define o fato gerador do tributo, sempre que se tratar de empresa de porte pequeno, assim definida nos termos da lei.

(C) sujeito passivo, a lei tributária que define benefícios fiscais, quando houver dúvida sobre a abrangência e o alcance de um convênio ICMS.

(D) acusado, a lei tributária que define infrações, se houver dúvida quanto às circunstâncias materiais do fato.

(E) contribuinte, ao responsável e ao terceiro, a legislação tributária relacionada com a forma, circunstâncias e prazos referentes ao cumprimento de obrigações acessórias.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

Quando uma lei deixar de definir um ato como infração, essa lei, de acordo com o CTN,

(A) deverá ser aplicada a ato pretérito, desde que ainda não tenha sido definitivamente julgado.

(B) não poderá ser aplicada a ato pretérito, se já tiver sido iniciado o processo relativo ao julgamento desse ato infracional.

(C) não poderá ser aplicada a ato pretérito, em nenhuma hipótese.

(D) deverá ser aplicada a ato pretérito, apenas para excluir a exigência de juros de mora e de multa de mora, desde que ainda não tenha sido definitivamente julgado.

(E) poderá ser aplicada a ato pretérito, apenas para excluir a exigência de juros de mora, mesmo que o ato já tenha sido definitivamente julgado.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

De acordo com a Constituição Federal, o Imposto Territorial Rural é um tributo de competência da União, mas 50% do produto de sua arrecadação pertence aos Municípios. Caso, porém, um Município brasileiro opte por fiscalizá-lo e cobrá-lo, na forma da lei, sem reduzir o seu montante e sem adotar qualquer outra forma de renúncia fiscal, caberá a esse Município a integralidade do produto de sua arrecadação.

Ciente disso, em dezembro de 2015, um Município brasileiro celebrou convênio com a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, que lhe delegou as atribuições de fiscalização (inclusive a de lançamento dos créditos tributários) e de cobrança do ITR, abrindo mão, também, de eventual competência supletiva da União para fiscalizá-lo e cobrá-lo, enquanto o referido Município mantivesse observância de todas as regras legais e de todas as cláusulas do referido convênio.

Com base no CTN, o sujeito ativo da obrigação tributária principal, relativa ao ITR incidente sobre as propriedades territoriais rurais localizadas nesse Município, será

- (A) tanto a União, como o Município, em solidariedade ativa, relativamente a todos os créditos tributários constituídos nesse Município.
- (B) apenas o Município.
- (C) aquele que for indicado como sujeito ativo no convênio firmado entre a União e o Município.
- (D) apenas a União.
- (E) a União, em relação a 50% dos créditos tributários constituídos nesse Município, e será o Município em relação aos outros 50%.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

Marcos, analista tributário de uma empresa comercial localizada em Alcântara/MA, está analisando o custo tributário de alguns negócios que a empresa pretende realizar. Verificando a Lei Complementar no 87/1996, constatou que o ICMS NÃO incide

- (A) sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física, que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a finalidade dessa entrada.
- (B) nas operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie.
- (C) nas operações de arrendamento mercantil, inclusive na hipótese de venda do bem arrendado ao arrendatário.
- (D) nas prestações onerosas de serviços de comunicação, por meio de TV a cabo ou internet, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza.

(E) nas operações de saída ou na entrada no território do Estado destinatário, de petróleo, de energia elétrica, e de gás natural veicular ou doméstico, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

Relativamente ao ICMS, a Lei Complementar no 87/1996 estabelece disciplina relacionada com a responsabilidade pelo pagamento do imposto e com o regime de substituição tributária. De acordo com essa Lei Complementar, a responsabilidade pelo pagamento do imposto

(A) poderá ser atribuída, por ato do poder executivo, a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto, nas operações que destinem mercadorias ou bens a pessoa física ou jurídica localizada em outro Estado, relativamente ao imposto incidente sobre uma ou mais operações, desde que sejam antecedentes.

(B) será atribuída, em relação a mercadorias, bens ou serviços, desde que previstos em lei complementar nacional, sendo vedado aos Estados ampliar a relação, por meio de lei estadual.

(C) e acréscimos, devidos pelo contribuinte ou responsável, poderá ser atribuída a terceiros, por meio de lei federal, regulamento ou convênio, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do ICMS.

(D) poderá ser atribuída a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título, por meio de lei estadual, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário.

(E) e a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais independem de acordo específico celebrado pelos Estados interessados, podendo ser estabelecidas por lei estadual de um ou de outro Estado.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

A Lei Complementar no 24/1975, dispõe sobre convênios e benefícios fiscais relativos ao ICMS. Conforme esta lei,

(A) as regras e condições aplicáveis para a concessão de isenção aplicam-se também aos incentivos ou favores fiscais ou financeiros fiscais, mas não se aplicam à devolução total ou parcial de tributo ao contribuinte ou responsável.

(B) os convênios ratificados obrigam todas as Unidades da Federação, exceto as que, regularmente convocadas, não se tenham feito representar na reunião.

(C) a concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados na reunião, após terem sido regularmente convocados representantes de todos os Estados e do Distrito Federal.

(D) a inobservância dos dispositivos nela previstos acarretará, alternativamente, a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria, ou a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido, cabendo essa escolha ao sujeito passivo.

(E) os Municípios podem conceder às empresas neles estabelecidas benefícios fiscais relativos ao ICMS, até o limite de 25% do valor do imposto devido, sem a necessidade de convênio ou de lei complementar municipal.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A Lei Complementar no 123/2006 instituiu o regime de arrecadação de tributos conhecido como Simples Nacional. Conforme esta lei, o recolhimento mensal mediante o documento único de arrecadação do regime simplificado NÃO exclui a incidência

(A) do ICMS devido nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, que deverá ser pago com observância da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas.

(B) do IPI, relativo à saída de produto de fabricação própria, que deverá ser pago com observância da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas.

(C) do ISSQN, relativo a serviço prestado pelo contribuinte, no Brasil, quando caiba a ele pagar o imposto em guia de recolhimento especial, que deverá ser pago com observância da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas.

(D) do ICMS devido nas operações de saída interna, promovidas pelo contribuinte, com destino a consumidor final não contribuinte, acobertadas por documento fiscal hábil, não sujeita ao regime de substituição tributária, tributação concentrada ou antecipação do recolhimento do imposto, que deverá ser pago com observância da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas.

(E) nem dispensa o pagamento das contribuições instituídas pela União, para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional, vinculadas ao sistema sindical.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

De acordo com o Código Tributário Nacional, a utilização efetiva de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte pela pessoa jurídica de direito público, no âmbito de suas atribuições, é fato gerador de

(A) imposto.

(B) taxa.

(C) contribuição de melhoria.

(D) contribuição social.

(E) empréstimo compulsório.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

De acordo com o Código Tributário Nacional e com a Constituição Federal, o tributo que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município denomina-se

(A) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural.

(B) Contribuição de Melhoria.

(C) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos.

(D) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

(E) Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

O prefeito de um Município brasileiro publicou decreto, em 10 de novembro de 2014, aumentando a alíquota do IPTU em um ponto percentual e estabeleceu o início da vigência dessa regra para 10 de dezembro de 2014. Caso o proprietário do imóvel fosse engenheiro ou arquiteto e, concomitantemente, funcionário público daquele Município, o percentual de aumento seria de apenas meio ponto percentual.

Com base no que dispõe a Constituição Federal, esse diploma legislativo municipal

- (A) não ofendeu princípio constitucional algum.
- (B) ofendeu os princípios da legalidade e da noventena (anterioridade nonagesimal), apenas.
- (C) ofendeu os princípios da legalidade, da anterioridade, da noventena (anterioridade nonagesimal) e da isonomia.
- (D) ofendeu os princípios da anterioridade, da noventena (anterioridade nonagesimal) e da isonomia, apenas.
- (E) ofendeu os princípios da legalidade, da anterioridade e da isonomia, apenas.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM –2015)

O Código Tributário Nacional estabelece uma distinção bem clara entre obrigação tributária principal e crédito tributário a ela relacionado. De acordo com esse Código, a obrigação tributária principal se extingue

- (A) juntamente com o crédito tributário dela decorrente.
- (B) com a constituição do crédito tributário.
- (C) com a apresentação de reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo administrativo tributário, dentre outras hipóteses.
- (D) nos casos de inoccorrência do fato gerador.
- (E) com a conversão da moeda estrangeira em moeda nacional, sempre que o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

Ao disciplinar a matéria atinente às Leis, Tratados e Convenções Internacionais e Decretos, no início do seu Livro Segundo, o Código Tributário Nacional estabelece que

- I. constitui majoração de tributo, a atualização do valor monetário de sua base de cálculo, em índice superior ao índice de inflação oficial.
- II. somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou de redução de penalidades.

III. cabe à legislação tributária, em relação às taxas, estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e da acessória.

IV. somente lei complementar pode fixar as alíquotas de impostos.

Está correto o que se afirma em

(A) I e IV, apenas.

(B) I, II, III e IV.

(C) I e III, apenas.

(D) II, apenas.

(E) II, III e IV, apenas.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

A Constituição Federal ora estabelece que é vedado às pessoas jurídicas de direito público instituir impostos em determinadas circunstâncias, ora estabelece que um imposto específico não incidirá em determinada circunstância. De acordo com o texto constitucional,

(A) é vedado aos Municípios instituir o IPTU sobre terrenos de propriedade de empresas públicas estaduais, cuja utilização não esteja vinculada às finalidades essenciais da respectiva empresa.

(B) não incidirá o ITR sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário, seu cônjuge, seus descendentes ou seus parentes colaterais, até o terceiro grau.

(C) é vedado aos Estados instituir o ICMS sobre as operações de circulação de suportes materiais que contenham videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais de autores brasileiros.

(D) é vedado à União instituir qualquer imposto sobre o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial.

(E) é vedado aos Municípios instituir o ISSQN sobre templos de qualquer culto, salvo disposição de lei complementar em contrário.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM –2015)

Quando Afonso faleceu, seu filho Ricardo tinha 14 anos de idade e, portanto, era civilmente incapaz. Seu filho Carlos, de 25 anos, encontrava-se preso, por tráfico de material entorpecente, motivo pelo qual se encontrava privado do exercício de atividades civis. Maria, sua primogênita, continuava internada por determinação médica, em razão de sérios problemas de alienação mental, razão pela qual encontrava-se privada da administração direta de seus bens e negócios.

A lei do Estado brasileiro competente para instituir o ITCMD na transmissão causa mortis dos bens deixados por falecimento de Afonso elegeu o herdeiro como contribuinte desse imposto.

Sob a óptica da sujeição passiva obrigacional atinente ao ITCMD, e com base na regra da lei estadual acima mencionada e nas regras do Código Tributário Nacional a respeito da capacidade tributária passiva,

- (A) nenhum dos três filhos herdeiros tem capacidade tributária passiva.
- (B) todos os três filhos herdeiros têm capacidade tributária passiva.
- (C) Ricardo e Carlos têm capacidade tributária passiva, mas Maria não tem.
- (D) Ricardo e Maria têm capacidade tributária passiva, mas Carlos não tem.
- (E) Carlos e Maria têm capacidade tributária passiva, mas Ricardo não tem.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

Orlando adquiriu dois imóveis, ambos com débito de IPTU referentes a vários exercícios. O primeiro deles, uma casa no centro da cidade, foi adquirido diretamente do vendedor, por meio de escritura pública, enquanto que o segundo, um terreno em local afastado do centro da cidade, foi adquirido em hasta pública. Não constaram dos respectivos títulos aquisitivos quaisquer provas de quitação do IPTU até então devido. De acordo com a disciplina do Código Tributário Nacional acerca da responsabilidade dos sucessores, Orlando

- (A) será responsável total e ilimitadamente pelo crédito tributário existente até a data de aquisição da casa.
- (B) será responsável total e ilimitadamente apenas pelo débito de imposto existente até a data de ambas as aquisições.
- (C) será responsável total e ilimitadamente pelo crédito tributário existente até a data de aquisição do terreno.
- (D) não será responsável pelos créditos tributários existentes até a data da aquisição.
- (E) será responsável apenas pelo débito de imposto existente até a data de ambas as aquisições, sendo que, no caso do terreno, essa responsabilidade se limita ao preço de aquisição.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

A atividade orçamentária deve ser desenvolvida com observância de vários princípios, alguns insculpidos na própria Constituição Federal, e outros na legislação infraconstitucional.

Nesse sentido, o princípio que é mencionado expressamente no texto da Lei Federal no 4.320/1964 e que visa impedir a coexistência de orçamentos paralelos, que determina que só haja uma peça orçamentária, materializada em um único documento, por meio do qual se apresente uma visão de conjunto das receitas e das despesas de cada um dos entes federados (União, Estados e Municípios) é denominado princípio

- (A) do caixa único.
- (B) da legalidade.
- (C) da unidade.
- (D) da completude orçamentária.
- (E) do orçamento bruto.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM –2015)

A Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, ... e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública (Lei Federal no 4.320/1964). No exercício de 2014, o Estado do Amazonas inscreveu, em dívida ativa estadual, valores devidos por Carlos e originários de: (I) débitos de IPVA, não pagos por ele, (II) multas por infração à legislação do IPVA aplicadas a Carlos, e (III) multas de trânsito aplicadas a Carlos, por infração ao Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a Lei Federal no 4.320/1964, esses valores são classificados, respectivamente, como dívidas ativas

- (A) tributárias, não tributárias e não tributárias.
- (B) não tributárias, não tributárias e não tributárias.
- (C) tributárias, tributárias e tributárias.
- (D) não tributárias, tributárias e não tributárias.
- (E) tributárias, tributárias e não tributárias.

Gabarito: E

(FCC – TCE/AM –2015)

A Lei Federal no 4.320 foi promulgada em 1964, vários anos antes, portanto, da promulgação do Código Tributário Nacional. Por sua vez, o ato de lançamento definido na referida Lei é essencialmente diferente, tanto em forma, como em substância, do procedimento de lançamento definido no CTN.

Sob a óptica do Direito Financeiro, e de acordo com o que estabelece a Lei Federal no 4.320/1964, o lançamento da receita é

- (A) ato da repartição competente e tem por finalidade, verificar a procedência do crédito fiscal, verificar a pessoa que é devedora desse crédito e inscrever o débito desse devedor.
- (B) procedimento da repartição competente e tem por finalidade verificar a procedência do crédito fiscal, verificar a existência de causas extintivas, suspensivas e excludentes desse crédito, e verificar a pessoa que é dele devedora.
- (C) ato do contribuinte ou da repartição competente e tem por finalidade verificar a procedência do crédito fiscal, verificar a existência de causas extintivas desse crédito e inscrever o débito desse devedor.
- (D) procedimento da repartição competente e tem por finalidade, apenas, verificar a pessoa que é devedora desse crédito e inscrever o débito desse devedor.
- (E) procedimento do contribuinte ou da repartição competente e tem por finalidade verificar a procedência do crédito fiscal, verificar a existência de causas extintivas, suspensivas e excludentes desse crédito e inscrever o débito desse devedor.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

De acordo com a disciplina constitucional acerca da ordem econômica e financeira,

I. a lei não poderá restringir o livre exercício de qualquer atividade econômica, prevendo a exigência de autorização de órgãos públicos para o exercício de algumas atividades.

II. as jazidas constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra e assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados dessa lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

III. essa ordem econômica é fundada, como regra, na valorização do trabalho humano, na exploração direta de atividade econômica pelo Estado e na livre iniciativa.

IV. a lei disciplinará os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros, com base no interesse nacional.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM – 2015)

A Constituição Federal estabelece, no caput do seu artigo 100, que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos.

De acordo com a Constituição Federal, no momento da expedição desses precatórios, deles deverão ser abatidos, a título de compensação, determinados valores de que a Fazenda Pública devedora é titular em relação à pessoa beneficiária do precatório. Esse abatimento

- (A) se efetivará nos termos e limites da regulamentação que deve ser baixada especificamente para esse fim.
- (B) só poderá ser feito com débitos líquidos e certos, constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora.
- (C) só poderá ser feito com débitos líquidos e certos, já inscritos em dívida ativa.
- (D) não poderá ser feito com parcelas vincendas de parcelamento.
- (E) poderá ser feito mesmo se o valor a ser compensado estiver sendo objeto de contestação administrativa

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM – 2015)

A Lei Federal no 4.320/1964 tem um de seus capítulos destinados a disciplinar exclusivamente a DESPESA. De acordo com as normas desse capítulo,

- (A) o empenho da despesa pertencente a uma mesma rubrica só poderá exceder o limite dos créditos concedidos, por dois exercícios consecutivos, ou por três intercalados, em um intervalo de cinco anos.

- (B) salvo disposição expressa de ato normativo emanado do Poder Executivo, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
- (C) em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho.
- (D) é vedada a realização do empenho da despesa, cujo montante não se possa determinar.
- (E) o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após a realização do empenho e antes de sua regular liquidação.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM – 2015)

A ordem econômica nacional tem por meta assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados princípios expressamente enumerados no texto constitucional, dentre os quais se arrolam

- (A) redução das desigualdades regionais; defesa do consumidor de mercadorias e serviços de origem nacional, assim definidos em lei complementar; e soberania nacional e de organizações internacionais regionais, especialmente do Mercosul.
- (B) livre concorrência entre empresas nacionais, assim definidas nos termos de lei complementar; tratamento favorecido para as empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País; e propriedade privada.
- (C) propriedade estatal dos meios de produção; defesa do consumidor de mercadorias e serviços de origem nacional, assim definidos em lei complementar; e defesa do meio ambiente. (D) busca do pleno emprego; redução das desigualdades sociais; e livre concorrência entre empresas nacionais, assim definidas nos termos de lei complementar.
- (E) função social da propriedade; busca do pleno emprego; e defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A empresa Amostra Ltda., contribuinte do ICMS, tem um showroom com diversos eletroeletrônicos. Esses aparelhos são amostras das próximas gerações de TV, Home-Theater, aparelhos de automação residencial etc. Tais mercadorias estão ali em razão de contratos de comodato, empréstimo de coisa infungível, firmado com as maiores empresas de eletroeletrônicos do setor, dentre elas a TH Eletronics S.A. . Sem qualquer autorização, de modo bastante amador, um dos funcionários da Amostra Ltda. vende um dos aparelhos, não sujeito ao regime de substituição tributária, para terceiros, autorizando a sua retirada imediata, sem emissão de documentação fiscal. Essa venda poderá ser questionada pelo Poder Judiciário, uma vez que a Amostra Ltda. vendeu bem que não lhe pertencia.

Diante desse cenário, ao se deparar com tal situação, o Agente Fiscal de Rendas

- (A) lavrará Auto de Infração e Imposição de Multa, cobrando o ICMS incidente sobre a venda da TH Eletronics S.A., proprietária da mercadoria vendida.

(B) não lavrará o Auto de Infração e Imposição de Multa, uma vez que teve conhecimento de que a mercadoria vendida não era de propriedade da empresa Amostra Ltda.

(C) não lavrará o Auto de Infração e Imposição de Multa para a cobrança do ICMS, pois a venda realizada está fora da incidência do ICMS, nos termos da legislação.

(D) lavrará o Auto de Infração e Imposição de Multa, cobrando o ICMS da empresa Amostra Ltda., mas essa, após pagar o imposto, poderá ressarcir-lo da comodataria TH Eletronics S.A., real proprietária da mercadoria vendida.

(E) lavrará Auto de Infração e Imposição de Multa, cobrando o ICMS da empresa Amostra Ltda.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

É uma das limitações constitucionais do poder de tributar:

(A) A imunidade recíproca entre os Entes da Federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios que garante a isonomia na distribuição de receitas tributárias.

(B) A imunidade aos impostos que gravem o patrimônio, a renda ou os serviços das entidades de assistência social, sem fins lucrativos, desde que não distribuam qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título.

(C) O princípio da anualidade, vigente na atual ordem constitucional, que impõe a necessidade, para a cobrança de determinado tributo, de sua previsão na lei orçamentária aprovada na legislatura no ano calendário anterior, salvo as exceções constitucionalmente previstas.

(D) A legalidade tributária estrita, incluída na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional 42, de 19 de dezembro de 2003.

(E) A imunidade aos impostos, taxas e contribuições de melhoria dos templos de qualquer culto.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Augusto doa a Caio, no final do ano de 2012, por meio de instrumento público lavrado em cartório extrajudicial do Estado de São Paulo, a quantia de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Tanto Augusto como Caio são domiciliados em São Paulo. Tendo notícia do ocorrido, a Fazenda Estadual apurou que Caio havia recolhido o ITCMD aos cofres públicos a quantia de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), dentro do prazo estabelecido pela legislação. A formalização do negócio jurídico foi praticada pelo tabelião.

Considerando a situação descrita, na data de hoje, o imposto foi recolhido pelo contribuinte em importância inferior à devida legalmente. Nesse caso,

(A) o Fisco deve cobrar a metade da diferença de Caio, o contribuinte principal, e a outra metade do tabelião, como responsável solidário.

(B) o imposto pode ser cobrado do contribuinte ou do tabelião, no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação por aquele.

(C) como houve formalização do ato de doação pelo tabelião, o Fisco Estadual não tem mais direito de cobrar o valor devido.

(D) como o tabelião responsável pela lavratura do instrumento não foi diligente em conferir o recolhimento do ITCMD ao Estado de São Paulo, ele deve responder pessoalmente perante o Fisco, independentemente da possibilidade de se cobrar do contribuinte principal.

(E) o Fisco só pode cobrar a diferença do contribuinte, mesmo tendo o ato ocorrido perante tabelião.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

César Augusto, Agente Fiscal de Rendas, notando a ocorrência de fato gerador, sem que tal fato fosse reportado ao Fisco, lavrou Auto de Infração e Imposição de Multa cobrando imposto e penalidades da HAL Materiais de Informática Ltda. O instrumento do Auto de Infração e Imposição de Multa foi entregue juntamente com a documentação que o instruía à autuada e esta o recebeu, por meio de pessoas com poderes para tanto, formalizando assim a regular notificação do sujeito passivo.

Considerando a situação fática exposta, exclusivamente com base no Código Tributário Nacional, o lançamento tributário pode ser alterado por

- I. impugnação da HAL Materiais de Informática Ltda.
- II. recurso de ofício, caso haja no presente caso decisão em processo administrativo que reduza o crédito tributário.
- III. iniciativa de ofício da autoridade administrativa, quando se notar que o prazo prescricional do lançamento já decorreu.
- IV. iniciativa do próprio Agente Fiscal de Rendas, após o decurso do prazo de defesa sem a apresentação de impugnação, quando se notar que apurou a quantia de imposto a ser pago em montante superior ao devido nas operações fiscalizadas.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II. (
- B) II e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) I e IV.
- (E) III e IV.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A Lei Estadual no 12.605/2012, do Estado da Bahia, aprovada pela Assembleia Legislativa daquele Estado, em seu artigo 11, assim prescreveu:

“Art. 11 – Ficam extintos, independentemente de requerimento do sujeito passivo, os débitos vencidos até 30 de setembro de 2012, por veículo, relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, cujo valor atualizado em 31 de outubro de 2012 seja igual ou inferior a R\$ 500,00 (quinhentos reais).”

Esse é um típico caso de

- (A) remição.
- (B) anistia.
- (C) remissão.
- (D) isenção.
- (E) moratória.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A Lei Complementar tem grande importância no Sistema Tributário Nacional. De acordo com a Constituição Federal de 1988, por meio desse instrumento

- (A) são reguladas as limitações ao direito de tributar, previstas na Constituição Federal, bem como são estabelecidas normas gerais em matéria tributária sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência.
- (B) a União, para atender despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, pode instituir impostos extraordinários.
- (C) a União pode instituir impostos não previstos na Constituição, mesmo que, pela excepcionalidade, tenham fato gerador e base de cálculo de impostos iguais aos existentes na Constituição Federal.
- (D) são estabelecidas normas gerais em matéria tributária, dentre elas a definição dos tributos e suas espécies, bem como, são instituídos os impostos discriminados na Constituição com os respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.
- (E) são previstas as percentagens de repartição de receita tributária entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Possuem competência para instituir o Imposto Sobre Doações e Transmissão causa mortis, Imposto Territorial Rural, Impostos sobre Importações e Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza, respectivamente,

- (A) Estados; Municípios; União; Estados e Distrito Federal.
- (B) Municípios; Estados e Distrito Federal; União; Municípios.
- (C) Estados e Distrito Federal; União; União; Distrito Federal.
- (D) Estados; União; Estados e Distrito Federal; Municípios.
- (E) Estados; Municípios; União; Municípios e Distrito Federal.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Fato Gerador e Obrigação Tributária são dois institutos intrinsecamente relacionados no Direito Tributário, sendo um decorrência do outro. A respeito desses institutos, é correto afirmar:

(A) O fato gerador da obrigação principal é situação definida na forma da lei como necessária e suficiente à sua ocorrência, podendo ocorrer a sua definição, excepcionalmente, por tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares.

(B) A obrigação acessória tem por objeto obrigações de dar ou fazer, positivas ou negativas, que contribuem com a arrecadação e fiscalização dos tributos.

(C) A obrigação acessória não se converte em obrigação principal, pois o seu fato gerador é qualquer situação que imponha a prática ou abstenção de ato que não configure a obrigação principal, nos termos do CTN.

(D) A mesma situação fática pode ser fato gerador de uma obrigação tributária principal e de uma obrigação tributária acessória, ambas definidas na legislação tributária.

(E) A obrigação principal surge com o fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo, enquanto a obrigação acessória tem por objeto o pagamento de penalidade pecuniária, sendo que ambas se extinguem com o crédito delas decorrente.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Em relação à sujeição ativa dos tributos, o

(A) ICMS, nas operações com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, competirá a dois estados, sendo repartido entre os Estados de origem e de destino.

(B) ICMS, nas operações que destinem mercadorias para exterior, caberá ao Estado de origem da mercadoria, não importando a Unidade da Federação em que se localiza o porto em que foram despachadas.

(C) Imposto sobre Doações e Transmissão de bens causa mortis, relativamente aos direitos sobre imóveis, competirá ao Estado de localização do bem, e, relativamente a créditos, competirá ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento.

(D) Imposto Territorial Rural competirá ao Município de localização da propriedade e será repartido proporcionalmente quando a propriedade ultrapassar os limites de um único território municipal.

(E) Imposto sobre Transmissão inter vivos competirá ao Estado de localização do bem imóvel, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Uma empresa multinacional do ramo ótico tem estabelecimento no Estado de São Paulo, sendo contribuinte do ICMS. O Agente Fiscal de Rendas do Estado recebeu a incumbência de realizar uma atividade fiscalizatória nesta filial e, para tanto, a notificou a apresentar livros e documentos fiscais, bem como determinados livros, documentos e arquivos comerciais que se relacionavam com os pontos objeto da fiscalização. Nesse caso, a empresa tem a obrigação de apresentar os livros e documentos fiscais para o agente de Fiscalização do Estado. Os demais documentos solicitados

(A) são de apresentação facultativa, haja vista que podem conter segredos comerciais das suas atividades, e são protegidos legalmente.

- (B) a empresa não apresentou, pois não foi autorizada pela matriz, que se apoia na legislação estrangeira.
- (C) também devem ser apresentados, pois não tem aplicação qualquer disposição, ainda que legal, que seja excludente ou limitativa do direito do Fisco de examinar o que foi requisitado.
- (D) são protegidos pela legislação comercial; por isso, só poderão ser examinados pela fiscalização quando houver processo administrativo instaurado, ou procedimento fiscal em curso, e desde que tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
- (E) só podem ser examinados com autorização judicial, mediante pedido fundamentado da Administração Tributária.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Com respeito à disciplina legal das taxas, é

- (A) inconstitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
- (B) inconstitucional a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis.
- (C) constitucional a cobrança da taxa decorrente do poder de polícia em que haja a manutenção, pelo sujeito ativo, de órgão de controle em funcionamento, ficando restrita a cobrança aos contribuintes cujos estabelecimentos foram efetivamente visitados pela fiscalização.
- (D) constitucional a cobrança de taxa de fiscalização ambiental sobre o mesmo fato gerador pela União e por Estado, pois ambos têm competência para exercer a fiscalização desta atividade, haja vista se tratar de competência comum, exercida concomitantemente por todos entes políticos.
- (E) inconstitucional a taxa cobrada em razão da prevenção de incêndios, porquanto instituída como contraprestação a serviço não divisível.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O art. 150, I, da Constituição Federal, estipula que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Este dispositivo enuncia o Princípio da

- (A) Uniformidade Tributária, e admite exceções. Dentre estas, a redução e o restabelecimento por ato do Poder Executivo da alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE relativa às atividades de importação de petróleo.
- (B) Legalidade Tributária, e admite exceções. Dentre estas, a fixação das alíquotas máximas e mínimas do ISS por meio de Resolução do Senado Federal, aprovada por 1/3 dos Senadores.
- (C) Inafastabilidade Tributária, e admite exceções. Dentre estas, o aumento da base de cálculo do IOF por meio de decreto do Poder Executivo Federal.
- (D) Uniformidade Tributária, e não admite exceções.

(E) Legalidade Tributária, e admite exceções. Dentre estas, a redução e o restabelecimento por ato do Poder Executivo da alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE relativa às atividades de comercialização de álcool combustível.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A imunidade tributária

(A) conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pela Constituição Federal somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.

(B) recíproca é aplicável às autarquias e empresas públicas que prestem inequívoco serviço público, desde que distribuam lucros e tenham por objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao poder público.

(C) não abrange renda obtida pela instituição de assistência social, por meio de cobrança de estacionamento de veículos em área interna da entidade, destinada ao custeio das atividades desta.

(D) não abrange a renda obtida pelo SESC na prestação de serviços de diversão pública, mediante a venda de ingressos de cinema ao público em geral, e aproveitada em suas finalidades assistenciais.

(E) não abrange IPTU de imóvel pertencente a entidades sindicais dos trabalhadores, quando alugado a terceiros, mesmo que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Perseu morava e trabalhava na cidade de Natal-RN, era casado e tinha três filhos. Quando em férias com a família na cidade de Angra dos Reis-RJ veio a falecer em razão de acidente de automóvel. A data do óbito foi 15/6/2012. Após sua morte, por ocasião do processamento do inventário em Natal, apurou-se que Perseu era proprietário de uma casa em Angra dos Reis, de um apartamento em Natal e de uma coleção de moedas raras. Com respeito ao ITCMD, em relação

I. à casa em Angra dos Reis, parcela de 50% do imposto é devida ao Estado do Rio de Janeiro, local de falecimento de Perseu, e parcela de 50% ao Estado do Rio Grande do Norte, local de processamento do inventário. II. ao apartamento de Natal e à coleção de moedas raras, o imposto é devido ao Estado do Rio Grande do Norte.

III. à coleção de moedas raras, o imposto é devido ao Estado do Rio de Janeiro, por ter sido o local de falecimento de Perseu. IV. à casa em Angra dos Reis, o imposto é devido ao Estado do Rio de Janeiro, o Estado de situação do bem imóvel.

V. à coleção de moedas raras, o imposto não é devido, em razão de imunidade constitucionalmente prevista.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) III e V.

(D) II e IV.

(E) IV e V.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

O Estado de São Paulo concedeu benefício fiscal às indústrias fabricantes de lanchas, já instaladas em seu território, a fim de que estas não transferissem suas fábricas para Estado vizinho, que também concedia benefícios a este setor. Em razão direta deste benefício, a Prefeitura de Lancharia, Município que concentra os fabricantes de lanchas no Estado, concluiu que haveria redução no repasse do ICMS feito pelo Estado de São Paulo. Inconformada com esta situação, a Municipalidade ajuizou ação judicial a fim de que não houvesse redução no repasse do ICMS em decorrência deste benefício fiscal. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente,

(A) aos Municípios pertencem 20% do ICMS arrecadado pelos Estados, portanto, eventual redução na arrecadação do ICMS em função de benefício fiscal acarreta diminuição nos repasses aos Municípios.

(B) a redução dos repasses de ICMS decorrerá do fato de que o montante arrecadado pelo Estado e repartido aos Municípios será menor, e não propriamente do fato de os estabelecimentos fabricantes de lanchas estarem estabelecidos no Município de Lancharia.

(C) a redução do repasse do ICMS arrecadado pelo Estado ao Município em que tenha sido praticado o fato gerador isento em função de concessão de benefício fiscal não fere as previsões constitucionais de repartição de receitas tributárias, pois conceder benefícios fiscais relativamente ao ICMS está dentro da competência tributária dos Estados.

(D) as parcelas de receita pertencentes aos Municípios serão creditadas na razão de três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios, e até um quarto, de acordo com o que dispuser Lei Complementar.

(E) aos Estados é permitida a retenção dos recursos atribuídos aos Municípios, sendo inclusive permitido aos Estados condicionarem esta entrega ao pagamento de seus créditos, exceto os de suas autarquias.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

O Estado de São Paulo instituiu por meio de decreto obrigação acessória consistente na exigência de nota fiscal para circulação entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte de mercadorias abrangidas por isenção do ICMS. Posteriormente a esta instituição, a empresa Palas Atenas Industrial S.A. transferiu algumas destas mercadorias isentas entre seus estabelecimentos localizados em diferentes cidades deste Estado. A fim de realizar esta transferência de mercadorias, a empresa emitiu documentos diversos dos previstos na norma tributária. Como consequência, Eufrosina, Agente Fiscal de Rendas deste Estado, lavrou auto de infração contra a empresa Palas Atenas Industrial S.A., acusando-a de descumprimento de obrigações acessórias, pois não houve a devida emissão das notas fiscais previstas na legislação. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, tem-se que a Agente Fiscal de Rendas agiu

(A) incorretamente, pois o deslocamento de mercadorias isentas entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte não configura hipótese de incidência do ICMS, não havendo portanto obrigatoriedade no cumprimento de obrigações acessórias.

(B) corretamente, pois ente federado pode instituir obrigação acessória a ser observada pelos contribuintes, ainda que inexistente hipótese de incidência tributária, mesmo nos casos em que a operação ou prestação seja isenta do imposto.

(C) incorretamente, pois a não ocorrência do fato gerador, com o consequente não surgimento da obrigação principal, enseja a inexistência de obrigação acessória, mesmo que decorrente da legislação tributária.

(D) corretamente, pois a obrigação acessória decorre de uma relação sinalagmática firmada entre o contribuinte e a administração tributária, tendo por objeto as prestações por ela previstas no interesse da arrecadação de tributos.

(E) corretamente, pois o simples fato da inobservância pela empresa Palas Atenas Industrial S.A. da obrigação acessória de emitir notas fiscais, conforme previsto na legislação tributária, converte-se em obrigação principal relativamente ao imposto devido, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Por meio de lei ordinária, o Estado do Rio Grande do Norte instituiu isenção do ICMS exclusivamente para operações com determinadas mercadorias a fim de incentivar o desenvolvimento econômico e social de determinada região, a qual possuía o menor Índice de Desenvolvimento Humano – IDH estadual. Conforme previsto na Lei, este benefício seria concedido apenas aos estabelecimentos que estivessem localizados na referida região e que previamente apresentassem requerimento. A empresa Anaximandro Indústria e Comércio Ltda. requereu o direito de adotar esta isenção em suas operações, pois está estabelecida dentro da região prevista. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, é correto afirmar:

(A) A empresa, em função de a isenção ter sido concedida em caráter regional, tem o direito subjetivo de não recolher as taxas estaduais durante o período de fruição do benefício, mormente por estas taxas onerarem suas atividades, o que não se coaduna com o objetivo socioeconômico da lei.

(B) A empresa pode utilizar-se da isenção, por estar prevista em lei ordinária estadual e ser norma válida, vigente e eficaz, independentemente de despacho da autoridade administrativa.

(C) A empresa, no requerimento apresentado à autoridade administrativa, deve fazer prova do preenchimento das condições previstas na lei ordinária editada pelo Estado do Rio Grande do Norte, a fim de que seja autorizada a adoção desta forma de exclusão do crédito tributário em suas operações.

(D) A limitação desta isenção aos contribuintes estabelecidos em determinada região do Estado é ilegal, pois trata de forma desigual contribuintes estabelecidos no mesmo Estado da Federação, razão pela qual as empresas localizadas em outras regiões, por analogia, podem adotar a isenção.

(E) A empresa em razão da maneira como deve ser interpretada a legislação tributária que dispõe sobre isenção, conforme comando do CTN, poderá estender os efeitos deste benefício para todas as mercadorias que não estão previstas na lei instituidora, sobretudo pelo caráter socioeconômico da lei.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A empresa Odisseia Indústria e Comércio S.A., cuja atividade compreende compra e venda mercantil, anteriormente localizada na cidade de Santa Rita do Sapucaí – MG, transferiu sua sede administrativa do Estado de Minas Gerais para o interior do Estado do Amazonas, em área rural distante mais de 300 km de centro urbano mais próximo, e de acesso precário por via rodoviária ou fluvial, e, ainda, por deliberação dos acionistas, sua antiga sede no Estado de Minas Gerais foi convertida em filial. A Receita Federal do Brasil verificou, após procedimento administrativo regular, que a mudança da localização da sede para local de difícil acesso dificulta a fiscalização tributária, além do que ali não se encontravam guardados os livros e registros fiscais da empresa. Apurou a fiscalização federal que o local da efetiva administração da empresa continuava a ser em Minas Gerais. Em razão desta situação, a Receita Federal determinou a reversão do domicílio tributário da empresa para a localidade anterior, em sua filial. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, a Receita Federal do Brasil agiu

- (A) corretamente, pois em relação às pessoas jurídicas de direito privado não há previsão legal que possibilite a eleição do domicílio fiscal, havendo esta faculdade apenas às pessoas naturais.
- (B) incorretamente, dado que não poderia recusar o domicílio eleito pelo contribuinte, mesmo que este dificultasse a fiscalização tributária, pois a escolha do local da sede da empresa é livremente feita por seus controladores, especialmente em face da liberdade empresarial constitucionalmente garantida.
- (C) corretamente, visto que na hipótese de recusa do domicílio eleito, a legislação determina que se considere como domicílio fiscal do contribuinte o último local em que o estabelecimento estava localizado.
- (D) incorretamente, pois o CTN prevê, quanto às pessoas jurídicas de direito privado, a prerrogativa da eleição do domicílio fiscal em qualquer local onde haja estabelecimento da empresa no território da entidade tributante.
- (E) corretamente, pois a escolha do local da sede da empresa é livremente feita por seus controladores, mas, para os fins tributários, pode a administração tributária fundamentadamente recusar o domicílio eleito, nos casos em que o novo domicílio fiscal impossibilite ou dificulte a fiscalização dos tributos.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Com respeito à substituição tributária com antecipação dos efeitos do fato gerador, considere:

- I. Na substituição tributária o fato gerador presumido não é provisório, mas definitivo, não dando ensejo à restituição ou complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de sua não realização final.
- II. Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de presunções para viabilizar a substituição tributária, desde que lhes atribua caráter absoluto e que sua instituição seja feita por meio de lei.
- III. Com relação ao ICMS e para efeito de exigência do imposto por substituição tributária inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.
- IV. Na substituição tributária é assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga pelo substituído, caso não se realize o fato gerador presumido.
- V. A lei poderá atribuir a sujeito ativo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e III.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) II e V.
- (E) IV e V.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Com fundamento nas previsões do CTN, considere:

I. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando, sem revestir a condição de responsável, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei e responsável quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.

II. Salvo disposição de lei em contrário, estão previstos os seguintes efeitos da solidariedade: a) o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; b) a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; c) a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

III. As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, salvo se esta hipótese for expressamente prevista em decreto que regulamente o referido tributo.

IV. Na solidariedade tributária é permitida a observância de uma sequência preestabelecida para a execução, operando-se esta primeiramente contra um, e só depois contra o outro.

V. As pessoas expressamente designadas por lei e as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) II e V.
- (C) III e IV.
- (D) III e V.
- (E) I e IV.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Constavam no contrato social da empresa Tessalônica Industrial Ltda. três sócios: Ovídio, Sêneca e Virgílio. Ovídio e Virgílio eram os administradores da empresa, cada qual podendo assinar e obrigar a empresa isoladamente; já Sêneca nunca se envolvera na administração, tendo apenas subscrito e integralizado o capital e auferido os lucros obtidos. Não obstante haver no contrato social da empresa cláusula que expressamente veda operações em bolsa

de valores com recursos da empresa, em 12/11/2012, Ovídio, aproveitando a grande sobra de caixa da empresa, fez uma operação em bolsa de valores na qual obteve um lucro muito expressivo. Contudo, apesar do lucro, o Imposto de Renda relativo ao ganho de capital na operação não foi declarado e nem recolhido dentro do prazo legal. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, com respeito ao crédito tributário devido tem-se que:

(A) por se tratar de operação não autorizada pelos estatutos ou contrato social, a empresa não pode ser responsabilizada pelo pagamento da multa e do imposto.

(B) os sócios devem ser responsáveis, pois o lucro da operação será a eles distribuído.

(C) apesar de também beneficiar Sêneca e Virgílio, apenas Ovídio deve ser pessoalmente responsabilizado, pois agiu contrariando expressa previsão do contrato social. Da empresa também deverá ser cobrado o imposto e multas.

(D) Ovídio deve ser pessoalmente responsabilizado, excluindo-se a responsabilidade da empresa, pois a infração decorreu direta e exclusivamente de sua atuação pessoal.

(E) se não for possível exigir da empresa o cumprimento da obrigação principal, respondem solidariamente com ela nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis os sócios Ovídio e Virgílio.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Com fundamento nas previsões do CTN, considere:

I. Supondo que Aglaope é terceira pessoa vinculada ao fato gerador de determinada obrigação tributária e Leucosia é o contribuinte desta obrigação tributária, a atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário a Aglaope deve ser expressamente estipulada por meio de lei, excluindo a responsabilidade de Leucosia ou atribuindo-a a esta em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. II. Perséfone é proprietária de bem imóvel e deseja vendê-lo. Logo, a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário relativo a imposto cujo fato gerador seja a propriedade imobiliária sub-roga-se na pessoa dos eventuais adquirentes do imóvel de Perséfone, mesmo quando conste do título a prova de sua quitação. III. Sabázio morre, e deixa como herança três imóveis. Selene e Sarpédon são os únicos herdeiros, em igualdade de condições. Após ser realizada a partilha dos bens de Sabázio, ficam Selene e Sarpédon pessoalmente responsáveis, limitado ao montante do respectivo quinhão, pelos tributos devidos até este momento. IV. A empresa Jardim das Hespérides S.A. adquire da empresa Hamadriade Industrial Ltda. uma fábrica instalada no Estado de São Paulo. Aproveitando todo o maquinário existente, a adquirente continua a exploração da mesma atividade. Com respeito aos tributos devidos por esta fábrica até o momento da transação empresarial, a empresa Jardim das Hespérides S.A. responde subsidiariamente com o alienante se este cessar a exploração da indústria, e responde a adquirente pessoalmente se o alienante iniciar dentro de seis meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ramo de indústria. V. Na hipótese de alienação judicial em processo de falência, a pessoa jurídica de direito privado que adquirir fundo de comércio nesta situação e continuar a respectiva exploração responde, em qualquer hipótese, pelos tributos relativos ao fundo de comércio adquirido, devidos até a data da operação.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e V.

(D) III e IV.

(E) IV e V.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Aquiles adquiriu um apartamento na cidade de Monte Erebus em 16/02/2012. Ao realizar o pagamento do ITBI devido, considerou como base de cálculo o valor do imóvel estipulado pelo Município para calcular o IPTU, que era de R\$ 437.561,00. Posteriormente, Tálissa, Agente Fiscal do Município, verificou que a informação apresentada pelo contribuinte não retratava o real valor da transação realizada com o referido imóvel, a qual havia sido de R\$ 555.472,00. Em razão disto, mediante processo regular, Tálissa arbitrou a base de cálculo do ITBI para este valor, lavrou auto de infração a fim de cobrar a diferença do tributo que deixou de ser pago, além da respectiva multa, e notificou Aquiles. O contribuinte defendeu-se alegando que a base de cálculo do ITBI deveria ser a mesma que a do IPTU, pois ambos eram tributos municipais e não haveria razão para qualquer diferença, trazendo como prova o carnê do IPTU com o valor da aludida base de cálculo. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, a Agente Fiscal do Município agiu

(A) incorretamente, visto que não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à exclusão total ou parcial do crédito.

(B) incorretamente, visto que a base de cálculo do ITBI e do IPTU são as mesmas, tendo como fundamento o valor venal do imóvel, não podendo haver diferença na forma de apuração, sobretudo por ser feita pelo mesmo município.

(C) corretamente, pois a modificação da base de cálculo do imóvel, introduzida de ofício pela fiscalização, embora modifique os critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, pode ser efetivada em relação a um mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido anteriormente à sua introdução.

(D) incorretamente, dado que a utilização por parte do fisco do arbitramento depende de autorização judicial, haja vista haver invasão do Estado na esfera privada do contribuinte.

(E) corretamente, pois no caso do ITBI tem-se como ponto de partida para a determinação de sua base de cálculo o valor da alienação do imóvel. Este funciona, no caso, como uma declaração de valor feita pelo contribuinte, que pode ser ou não aceita pelo fisco, aplicando-se, na hipótese de divergência, o arbitramento, nos casos e condições estipulados pela legislação.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A empresa Argonautas Unidos S.A. obteve a concessão de medida liminar em mandado de segurança preventivo que impetrara contra a Fazenda Pública Estadual a fim de não pagar determinado tributo por entender indevido. Em razão desta concessão, a empresa realizou operação mercantil sem o devido destaque do imposto, deixando também de cumprir as obrigações acessórias relacionadas. O Fisco, por sua vez, a fim de prevenir a decadência do direito de lançar, lavrou auto de infração contra o contribuinte. Passados 121 dias, o mandado de segurança foi julgado no mérito desfavoravelmente ao contribuinte, tendo transitado em julgado. Surpreendido com a decisão, o contribuinte foi até a repartição fiscal e entregou documentos relativos a apartamento de sua propriedade,

alegando que poderia pagar o tributo mediante dação em pagamento de bem imóvel. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente,

(A) a medida liminar em mandado de segurança e a remissão praeter tempus, espécies de suspensão do crédito tributário, ficam sem efeito quando denegado o mandado de segurança pela sentença, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

(B) justifica-se o não cumprimento pela empresa das obrigações acessórias relacionadas com o tributo cujo pagamento foi obstado pela ordem judicial obtida pela empresa, pois nesta situação há dispensa legal do cumprimento das obrigações acessórias.

(C) o pagamento de tributos mediante dação em pagamento de bem imóvel é uma das formas previstas de exclusão do crédito tributário, devendo o contribuinte cumprir a forma e as condições estabelecidas em lei.

(D) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o Fisco de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita a Fazenda de proceder a regular constituição do crédito tributário para prevenir a decadência do direito de lançar.

(E) caso fosse previsto em lei ordinária, o contribuinte poderia fazer a compensação do tributo devido com o bem imóvel, exercendo seu direito subjetivo ao uso de uma das espécies de extinção do crédito tributário.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Lei Complementar 104, de 10/01/2001, alterou e incluiu alguns dispositivos do CTN relativos à divulgação pela Administração Tributária e por seus funcionários de informações obtidas em razão de suas atividades. Regra geral, o Código Tributário Nacional veda a divulgação destas informações, havendo, no entanto, algumas exceções. De acordo com o CTN, é permitida a divulgação de informações, dentre outros, em casos de

(A) compensação tributária, representações fiscais para fins penais e requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça.

(B) requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça, inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública e representações fiscais para fins penais.

(C) parcelamento ou moratória, requisição da mesa diretora do Poder Legislativo do ente tributante e solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo.

(D) inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública, representações fiscais para fins penais e petições de reconhecimento de decadência.

(E) transação e remissão, inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública e representações fiscais para fins penais.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Com respeito à Dívida Ativa e à Certidão Negativa, considere:

I. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

II. A nulidade da inscrição na Dívida Ativa, causada por omissão ou erro, poderá ser sanada até a decisão de segunda instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa.

III. A dívida regularmente inscrita goza da presunção absoluta e tem caráter de prova pré-constituída.

IV. Será emitida Certidão Negativa quando conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

V. A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e III.
- (B) II e V.
- (C) I e V.
- (D) III e IV.
- (E) II e IV.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

O Estado de Santa Catarina por meio das Leis nos 1.212/2001 e 1.214/2001 concedeu incentivos de ICMS de várias espécies (isenção, redução de alíquotas e de base de cálculo, créditos presumidos, prazo adicional de pagamento e diferimento) aplicáveis, conforme o caso, a operações internas, interestaduais e de importação. Não houve convênio autorizativo celebrado no âmbito do CONFAZ entre os Estados e o Distrito Federal. Por entender prejudicial aos interesses da população de seu Estado, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do Estado de Santa Catarina a fim de ver declarados inconstitucionais os dispositivos destas leis que contrariavam o texto constitucional. O Governador do Estado do Rio de Janeiro, por também entender que seria prejudicial aos interesses da população de seu Estado os aludidos benefícios fiscais, requereu a sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, considere:

I. Caso o Estado do Rio Grande do Sul tivesse anteriormente concedido benefícios fiscais de ICMS semelhantes aos concedidos pelo Estado de Santa Catarina, não haveria vício de inconstitucionalidade, pois na hipótese de existência de igualdade no ilícito há convalidação do benefício fiscal concedido posteriormente.

II. A necessidade de deliberação dos Estados e do Distrito Federal no âmbito do CONFAZ contempla a isenção, a redução de base de cálculo, a concessão de créditos presumidos e a redução a 12% na alíquota do ICMS nas operações internas praticadas por contribuintes catarinenses.

III. No que concerne ao ICMS, cabe ao Senado Federal regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

IV. Não obstante haver atribuição constitucional de competência tributária ao Estado de Santa Catarina para legislar sobre ICMS, a concessão dos benefícios fiscais depende da celebração de convênio autorizativo celebrado no âmbito do CONFAZ, razão pela qual a falta de convênio ofende as disposições constitucionais.

V. Os princípios fundamentais consagrados pela Constituição da República, em tema de ICMS, realçam o perfil nacional de que se reveste esse tributo e legitimam a instituição, pelo poder central, de regramento normativo unitário destinado a disciplinar, de modo uniforme, essa espécie tributária, notadamente em face de seu caráter não cumulativo.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e V.
- (C) II e III.
- (D) III e IV.
- (E) IV e V.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Com respeito à Lei Complementar 24/75 e aos convênios autorizativos para concessão de benefícios fiscais do ICMS, celebrados no âmbito do CONFAZ, considere:

I. Haverá necessidade de convênio para a concessão de isenções, reduções da base de cálculo e concessões de créditos presumidos, mas não para benefícios financeiro-fiscais concedidos com base no ICMS, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do ônus com o ICMS.

II. Os convênios serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos os Estados e do Distrito Federal, as quais se realizarão com a presença de representantes de quatro quintos, pelo menos, das Unidades da Federação. A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados.

III. A revogação total ou parcial dos convênios dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes na reunião do CONFAZ.

IV. Os convênios entrarão em vigor no trigésimo dia após a publicação pelo Poder Executivo das Unidades da Federação presentes na reunião que concedeu o benefício de decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo previsto na legislação.

V. Mesmo as Unidades da Federação que não se tenham feito representar na reunião, embora regularmente convocadas, estão obrigadas pelos convênios ratificados.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) II e V.

(D) III e IV.

(E) III e V.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Por força de Resolução da Secretaria da Receita do Estado do Rio de Janeiro, vigente a partir de 10 de maio de 2004, na remessa de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária promovida por contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação com destino ao Estado do Rio de Janeiro, fica atribuída ao remetente a responsabilidade pela retenção e pagamento do ICMS em favor deste Estado. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, considerando a inexistência de convênio ou protocolo celebrado pelas unidades da Federação acerca deste assunto, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS por contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação é

(A) regular, pois embora o contribuinte obrigado à retenção esteja situado fora dos limites territoriais do Estado do Rio de Janeiro, a mercadoria tem como destino contribuinte localizado neste Estado, incidindo por esta razão as regras vigentes em seu território.

(B) regular, dado que a legislação tributária dos Estados e do Distrito Federal vigora fora dos respectivos territórios, a não ser que haja limitação imposta por convênio ou outras leis de normas gerais expedidas pela União.

(C) irregular, pois o Estado do Rio de Janeiro não pode exigir o recolhimento do ICMS por substituto tributário em operação interestadual se não celebrou convênio ou protocolo normativo com o ente federativo no qual se encontra situado o substituto tributário.

(D) irregular, visto que norma interna de um Estado-membro tem eficácia extraterritorial, na medida e nos limites estipulados pelos entes políticos em instrumento normativo próprio.

(E) regular, pois a obrigação antecipada foi instituída por meio de Resolução da Secretaria da Receita do Estado do Rio de Janeiro, hipótese prevista no art. 90 da Lei Complementar no 87/96, pela qual a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá da edição de Resolução pelos Estados interessados.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Durante o julgamento no tribunal administrativo de recurso interposto por contribuinte contra decisão de 1ª Instância administrativa que ratificou as exigências constantes de auto de infração, os quatro julgadores administrativos, após debates, não chegaram a uma conclusão sobre as circunstâncias materiais do fato narrado na acusação, necessárias para a qualificação da penalidade cominada ao contribuinte. Em face de dúvida presente em situação hipotética, como a apresentada, deverá a lei tributária que define infrações ser interpretada

(A) pelo método teleológico, pois é a técnica pela qual o intérprete procura o sentido da regra jurídica verificando a posição em que esta se encarta no diploma legal e as relações desta com as demais regras no mesmo contidas.

(B) da maneira mais favorável ao acusado, da mesma forma que seria feito se houvesse dúvida quanto à capitulação legal do fato.

(C) da maneira menos favorável ao acusado, haja vista o interesse público se sobrepôr ao privado, mormente quando se trata de tributos, espécie de receita pública decorrente.

(D) sem que haja qualquer benefício ou prejuízo ao acusado, dado que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

(E) pelo método sistemático, pois é a técnica que empresta maior relevância ao elemento finalístico, buscando o sentido da regra jurídica tendo em vista o fim para o qual ela foi elaborada.

Gabarito: B

– Siglas Utilizadas:

CTN – Código Tributário Nacional.

ITD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Qualquer Bem ou Direito.

ITCMD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Qualquer Bem ou Direito.

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária.

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Com base em convênio específico para esse fim, firmado entre a União Federal e o Estado do Rio de Janeiro, o Ministério da Fazenda passou a comunicar a esta unidade federada, anualmente, a partir de 2013, inclusive, os valores que os contribuintes do Imposto de Renda, domiciliados no Estado do Rio de Janeiro, informaram, no campo denominado “TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS – DOAÇÕES E HERANÇAS”, e que pudessem ser de interesse ao Estado fluminense, na identificação de potenciais doações sujeitas à incidência do ITD a favor desse Estado.

Com base nesse convênio, o Governador do Estado editou decreto criando as principais regras reguladoras da fiscalização desse imposto, as quais deveriam ser observadas nesse tipo de fiscalização. Além disso, o setor específico da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, vinculado à fiscalização de contribuintes estaduais fluminenses, criou novas regras, complementares e específicas, para regular esse tipo de fiscalização, envolvendo um grande contingente de pessoas naturais.

Considerando o disposto no CTN e a situação hipotética apresentada, o fornecimento dessas informações pelo Ministério da Fazenda à Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro

(A) não é permitido, em hipótese alguma, pois as informações prestadas pelo contribuinte do Imposto de Renda estão protegidas pelo sigilo fiscal, não podendo ser utilizadas nem mesmo por outras pessoas jurídicas de direito público, em decorrência de convênios, excetuados os casos em que houver ordem judicial expressa e específica para que elas sejam fornecidas.

(B) é permitido, com base em convênio firmado entre os dois órgãos, podendo, ainda, o Governador e as autoridades administrativas da Secretaria de Fazenda do referido Estado, criar normas específicas para a

fiscalização do ITD, pois essas regras reguladoras da fiscalização podem ser criadas por qualquer norma da administração tributária.

(C) só poderia ser promovido com base em norma expressa de lei complementar federal, mas tanto o Governador, como as autoridades administrativas da Secretaria de Fazenda desse Estado podem criar normas específicas para a fiscalização do ITD.

(D) só seria permitido com base em norma expressa de lei complementar federal, sendo, ainda, que, nem o Governador, nem as autoridades administrativas da Secretaria de Fazenda desse Estado poderiam criar normas específicas para a fiscalização do ITD, pois essas normas reguladoras da fiscalização devem ser criadas por lei ordinária.

(E) é permitido, com base no convênio firmado, podendo o Governador do Estado do Rio de Janeiro criar essas regras reguladoras da fiscalização, por decreto, sendo vedada, porém, sua criação por normas de hierarquia inferior à de decreto, editadas por autoridades administrativas da Secretaria de Fazenda daquele Estado.

Gabarito: B**(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)**

Oscar, Auditor Fiscal da Receita Estadual, deu início aos seus trabalhos de fiscalização, na empresa “Super Atacadão de Roupas Finas Ltda.”, e intimou o sócio gerente da empresa, Sr. Cláudio, a lhe exibir diversos livros e documentos necessários à realização dessa fiscalização, no que foi atendido.

O exame dessa documentação, todavia, não revelou a Oscar qualquer irregularidade relacionada à legislação do ICMS.

Antes de concluir seus trabalhos fiscais, porém, Oscar, suspeitando da existência de possíveis irregularidades e sabendo que o Sr. Cláudio era religioso e considerava pecado a sonegação de impostos, decidiu intimar, por escrito, o sacerdote confessor do Sr. Cláudio, para que ele lhe informasse conteúdos da confissão que pudessem eventualmente constituir prova de prática de infração à legislação do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Essa notificação foi baseada no art. 197 do CTN, cujo caput estabelece a obrigatoriedade de determinadas pessoas, mediante intimação escrita, prestarem à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros.

O referido sacerdote, em resposta fundamentada no acordo que o Brasil e a Santa Sé firmaram na cidade do Vaticano, em 13 de novembro de 2008, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, fundamentada, também, no Decreto Legislativo no 698, de 7 de outubro de 2009, que aprovou esse acordo no Brasil e, ainda, no Decreto Federal no 7.107/2010, que determina o cumprimento desse acordo, que tem força de lei no território nacional, negou-se a prestar a informação solicitada pelo Auditor Oscar, invocando o que estabelece o art. 13 do referido acordo, cujo teor é o seguinte: é garantido o segredo do ofício sacerdotal, especialmente o da confissão sacramental.

Nesse caso, com base no que estabelece o CTN, o sacerdote agiu em

(A) desconformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar informações solicitadas pelo fisco abrange, inclusive, as informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, desde que essas informações sejam utilizadas exclusivamente para fins civis e tributários, mas não penais.

(B) desconformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar informações solicitadas pelo fisco abrange, inclusive, as informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, desde que essas informações sejam utilizadas para fins tributários, mas não penais.

(C) desconformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar informações solicitadas pelo fisco abrange, inclusive, as informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, pois o fisco também deve observar o sigilo dessas informações.

(D) conformidade com o CTN, pois eles não estão sujeitos à jurisdição tributária brasileira, em razão de estarem submetidos diretamente à Santa Sé, que os jurisdiciona, em matéria de direito civil, penal e tributário.

(E) conformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar informações solicitadas pelo fisco não abrange informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, como é o caso deste sacerdote.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Com a aproximação das datas em que serão realizados os Jogos Olímpicos e os Jogos da Copa do Mundo, na cidade do Rio de Janeiro, o governo fluminense tomou a decisão de incrementar a fiscalização dos estabelecimentos hoteleiros e congêneres do Estado, a fim de lhes imprimir uma qualidade de nível internacional, mesmo quando se tratar de pequenos estabelecimentos.

Para realizar esse intento, seriam necessários aportes de recursos novos, com o fito de custear essas atividades estatais. Em razão disso, um deputado estadual propôs que se alterassem os valores das taxas de segurança cobradas pelo Estado.

O referido deputado, depois de constatar que o valor das diárias de um hotel, ou de um estabelecimento congênere, não mantinha relação direta com o porte desse hotel, nem com a quantidade de quartos/apartamentos que ele possui, nem com o capital social dessa empresa hoteleira, considerou possível e viável promover uma alteração drástica no correspondente item da tabela de valores das taxas estaduais.

Desse modo, com a finalidade de adequar a cobrança da taxa à capacidade contributiva do contribuinte, o referido deputado decidiu apresentar projeto de lei para alterar a maneira como essa taxa seria cobrada. De acordo com seu projeto, o valor anual dessa taxa, em relação aos hotéis e congêneres, passaria a ser calculado mediante a aplicação da alíquota de 0,1% sobre o capital social da empresa hoteleira ou da empresa congênere.

No tocante especificamente aos motéis, visando, ainda, alcançar o objetivo de adequar a cobrança da taxa à capacidade contributiva do contribuinte, essa taxa passaria a ser calculada mediante a aplicação de uma alíquota de 10% sobre a mesma base de cálculo utilizada para cálculo do ISSQN devido ao município de localização do estabelecimento contribuinte.

Com base nas informações apresentadas e no que dispõe o CTN a esse respeito, considere:

I. O projeto de lei em questão não merece prosperar, em relação aos hotéis e congêneres, pois as taxas não podem ser calculadas em função do capital das empresas.

II. O projeto de lei em questão merece prosperar, em relação aos hotéis e congêneres, pois os tributos devem ser graduados com base na capacidade econômica do contribuinte (capacidade contributiva).

III. A capacidade econômica do contribuinte (capacidade contributiva) é relevante para a graduação do valor dos tributos a serem cobrados do sujeito passivo.

IV. O projeto de lei em questão não merece prosperar, em relação aos hotéis, pois as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos, nem idênticas às que correspondam à base de cálculo de impostos.

V. O projeto de lei em questão merece prosperar, em relação aos hotéis, pois, quando as taxas vierem a ter base de cálculo própria de impostos, os impostos deverão deixar de ser cobrados, para que as taxas possam sê-lo.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e IV.

(B) IV e V.

(C) I e II.

(D) II e III.

(E) III e V.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O Estado do Rio de Janeiro decidiu realizar obras públicas para conter as enchentes que assolavam um determinado município hipotético de seu território. Essas obras consistiam em elevar as margens do rio que banhava esse município e incluíam, em decorrência disso, a abertura de vias públicas largas e modernas, recuperação da região degradada e, inclusive, a realização de obras de paisagismo.

As obras públicas a serem realizadas foram orçadas em R\$ 250.000,00, valor esse a ser integralmente financiado por contribuição de melhoria.

Estudos efetuados demonstraram que a zona a ser beneficiada pelas obras abrangeria cinco imóveis da região, sendo que a valorização média esperada desses imóveis seria de 20%.

Com base nisso, o Estado promoveu o lançamento da contribuição de melhoria, cobrando, de cada um dos cinco imóveis localizados na região beneficiada, contribuição de melhoria equivalente a 20% do valor do imóvel, resultando na seguinte situação:

Imóvel	Valia (R\$)	Contribuição de Melhoria Cobrada (R\$)	Valorização efetiva, constatada em razão da obra
I	100.000,00	20.000,00	não teve valorização alguma
II	200.000,00	40.000,00	passou a valer 220.000,00
III	300.000,00	60.000,00	passou a valer 345.000,00
IV	400.000,00	80.000,00	passou a valer 480.000,00
V	500.000,00	100.000,00	passou a valer 625.000,00

Considerando as informações acima, é correto afirmar:

- (A) Considerando que a valorização do imóvel V (R\$ 125.000,00) é equivalente a 46,29% da soma total das valorizações individuais de cada imóvel (R\$ 270.000,00), o Estado poderá aplicar esse índice de 46,29%, sobre o valor do imóvel antes da sua valorização, para fins de cálculo do valor da contribuição de melhoria por ele devida.
- (B) Todos os cinco imóveis deveriam pagar contribuição de melhoria, pois as obras realizadas trouxeram vários tipos de benefícios à região, como, por exemplo, o fim das enchentes e o embelezamento da área.
- (C) O Estado poderá cobrar contribuição de melhoria de todos os imóveis que se valorizaram em decorrência da obra em questão, tendo como único valor máximo limite, para essa cobrança, o montante equivalente à valorização que cada imóvel sofreu em decorrência das obras realizadas.
- (D) Embora os imóveis valorizados em decorrência da obra em questão tenham tido uma valorização média de 20%, o Estado poderá cobrar, de todos eles, linearmente, contribuição de melhoria calculada com base na aplicação do percentual de 18% sobre o valor do imóvel antes da realização da obra.
- (E) Se o fator individual de valorização do imóvel II, apurado com base na legislação própria, fosse igual a 0,074 (ou 7,4%), a contribuição de melhoria relativa a esse imóvel poderia ser determinada e, posteriormente, lançada e cobrada, mediante o rateio do custo total da obra por esse fator individual de valorização.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considere as cinco situações abaixo:

- I. O ajuizamento de ação de cobrança de um crédito tributário do ITD foi feito depois de transcorridos sete anos da data em que a Fazenda Pública Estadual fluminense passou a poder exigí-lo.
- II. Um determinado contribuinte do IPVA fluminense importou veículo automotor da Alemanha, para seu próprio uso, na qualidade de consumidor desse veículo. Para não ter de pagar o IPVA por ocasião do desembarço aduaneiro, contratou advogado que impetrou mandado de segurança, no bojo do qual foi concedida medida liminar autorizando esse contribuinte a deixar de pagar o referido imposto, no momento do fato gerador.
- III. Um contribuinte do ICMS fluminense recebeu auto de infração por ter deixado de emitir documento fiscal em operação de venda de mercadoria a outro contribuinte. Devidamente notificado dessa lavratura, apresentou sua impugnação no prazo legal.
- IV. A decisão final, favorável ao sujeito passivo, no processo administrativo tributário acima mencionado, foi definitiva na instância administrativa, tornando-se irreformável nessa esfera, não podendo nem mesmo ser objeto de ação anulatória.
- V. Um contribuinte do ITD fluminense recebeu vultosa herança, que lhe foi deixada pelo seu tio. Como não tinha recursos para pagar o ITD de uma única vez, solicitou e obteve parcelamento do débito fiscal.

De acordo com o CTN, no que se refere ao crédito tributário, as situações apresentadas estão correlacionadas corretamente em:

	Crédito Tributário		
	Suspensão da exigibilidade	Extinção	Exclusão
A	II, III e V	I e IV	–
B	I, III e IV	II	V
C	III	IV	I, II e V
D	II e IV	I e V	III
E	I, II e V	IV	III

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, o IPVA é tributo de competência estadual e 50% de sua receita deve ser repassada aos municípios, observados os critérios constitucionais para isso.

Nesse sentido, considere:

I. As atribuições do Estado do Rio de Janeiro para arrecadar o crédito tributário do IPVA e para fiscalizá-lo são delegáveis aos municípios fluminenses, relativamente aos veículos neles licenciados.

II. A competência do Estado do Rio de Janeiro para instituir o IPVA é delegável aos municípios fluminenses, em cujos territórios os proprietários de veículos tenham seus domicílios.

III. Caso o Estado do Rio de Janeiro decida por não exercer sua competência tributária, tal fato só deferirá essa competência aos municípios fluminenses que tiverem veículos licenciados em seus territórios.

IV. O Estado do Rio de Janeiro tem competência legislativa plena, em relação ao IPVA, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal e na Constituição Estadual Fluminense.

V. O fato de os municípios fluminenses terem direito a receber 50% da receita do IPVA não retira a competência do Estado do Rio de Janeiro para legislar sobre esse imposto, mas permite o compartilhamento da atividade legislativa, em relação às obrigações tributárias acessórias.

Com base no CTN, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) IV e V.
- (B) I e II.
- (C) III e V.
- (D) II e III.
- (E) I e IV.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Pedrus, solteiro, trabalhou sua vida toda e amealhou um pequeno patrimônio: uma casa, um carro e algum dinheiro, que ficou depositado no banco.

Como não tinha herdeiros necessários, fez um testamento público, por meio do qual deixou seu patrimônio a sua irmã Benedita, também solteira, que herdou todos esses bens, quando Pedrus faleceu.

Durante alguns anos, Benedita usufruiu desse patrimônio. Com o passar dos anos, ela adoeceu, foi internada e, com suas faculdades mentais seriamente comprometidas, deixou de ter condições de gerir sua vida e seus próprios negócios, motivo pelo qual sua irmã, Alice, acabou pedindo sua interdição, que foi concedida pelo juízo de direito competente. Sua irmã Alice acabou tornando-se sua curadora, passando a administrar os negócios de Benedita.

No início do ano subsequente ao da interdição de Benedita, ocorreu o fato gerador do IPTU, referente ao imóvel herdado, e do IPVA, referente ao carro recebido em herança.

Instada a liquidar o crédito tributário referente a esses impostos, Alice, irmã e curadora de Benedita, negou-se a fazê-lo, alegando que Benedita teve sua incapacidade civil decretada por juiz de direito e que, em razão disso, não tinha mais capacidade para ser contribuinte desses impostos.

Considerando o que o CTN estabelece em relação à capacidade tributária, a alegação de Alice está

- (A) correta, pois capacidade tributária ativa independe da capacidade civil das pessoas naturais.
- (B) correta, pois, se Benedita não pode administrar seus bens, ela não tem capacidade tributária ativa para ser contribuinte desses impostos.
- (C) incorreta, pois a capacidade tributária passiva independe de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis.
- (D) incorreta, pois, na medida em que a capacidade tributária passiva depende da própria capacidade civil, enquanto um terceiro interessado puder recorrer da interdição de Benedita, sua capacidade não pode ser contestada.
- (E) incorreta, pois, na medida em que a interdição retirou sua capacidade tributária passiva, ela adquiriu, em decorrência disso, capacidade ativa para ser contribuinte desses tributos.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O exame do histórico tributário de uma determinada empresa, fabricante de produtos voltados para a alimentação infantil, revelou a existência das seguintes ocorrências:

- I. em 2008, fez o parcelamento, em 60 meses, do valor reclamado em auto de infração, lavrado pelo fisco fluminense. Até a presente data, as parcelas têm sido pagas corretas e pontualmente;
- II. em 2009, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação de execução fiscal contra ela, que acabou sendo objeto de embargos, depois de a empresa ter efetuado, no prazo legal, o depósito integral da importância reclamada na execução. O referido depósito não foi levantado, nem convertido em renda, e ainda não há decisão transitada em julgado nesse processo;
- III. em 2010, para poder importar mercadorias do exterior, sem a incidência do ICMS, esse contribuinte fluminense impetrou mandado de segurança, no bojo do qual foi concedida medida liminar para que o desembaraço aduaneiro fosse feito sem a exigência do ICMS. Essa liminar foi revogada em 2010 e, ao final do processo, o contribuinte restou vencido. Pagou a totalidade do crédito tributário reclamado em 2011;

IV. em 2011, a autuada deixou de pagar impostos federais, que estão sendo objeto de execução fiscal, sem que tenha havido depósito da quantia questionada, nem oferecimento de bens à penhora;

V. em 2012, a fiscalização fluminense lavrou auto de infração contra essa empresa, que foi objeto de impugnação no prazo legal. Esse auto de infração teve resultado favorável à Fazenda Pública estadual, em seu primeiro julgamento, mas ainda pende de julgamento de recurso interposto pelo contribuinte. Ainda nesse ano, a Fazenda Pública fluminense ajuizou outro executivo fiscal, relativo a crédito tributário decorrente de falta de pagamento do ICMS, sendo que, desta vez, a empresa em questão não efetuou o depósito integral da quantia pleiteada. Ao invés disso, ofereceu bens à penhora, suficientes para cobrir o crédito tributário exigido, motivo pelo qual a penhora foi efetivada.

No início de 2013, essa empresa decidiu participar de concorrência pública para fornecer seus produtos a creches e escolas da rede estadual fluminense. Um dos requisitos a ser cumprido pelas empresas concorrentes, era a apresentação de prova de quitação de todos os tributos estaduais, até a data da abertura da inscrição para participação nessa concorrência, que ocorreu no dia 05 de abril de 2013.

Para tanto, a empresa apresentou, no órgão público fluminense competente, requerimento solicitando a expedição de certidão negativa dos tributos estaduais.

Nesse caso hipotético, com base no CTN, o órgão estadual competente para o fornecimento dessa certidão

- (A) não a expedirá, pois os tributos devidos ainda não estão quitados.
- (B) expedirá certidão positiva, com efeito de positiva, pois a penhora não permite que a certidão tenha efeito de negativa.
- (C) expedirá certidão negativa, com efeito de negativa.
- (D) expedirá certidão positiva, com efeito de negativa.
- (E) expedirá certidão negativa, com efeito de positiva.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., grande fabricante de refrigerantes no Estado do Rio de Janeiro, foi fiscalizada entre os meses de março e junho de 2005, pelos auditores fiscais Rodrigo da Silva e Renatus de Oliveira. Para poder realizar seus trabalhos conforme determinado, esses auditores tiveram, além de examinar os dados econômico-financeiros da empresa, de obter informações sigilosas e secretas, tais como a fórmula para a fabricação dos refrigerantes e a relação dos insumos utilizados na sua elaboração. As informações relacionadas com as empresas fornecedoras das matérias-primas e com as próprias matérias-primas sempre foram guardadas sob sigilo extremo. Notificadas a exibir livros e documentos relacionados com essas operações e a prestar as informações solicitadas pelo fisco, inclusive as de caráter sigiloso, a empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A. prestou-as conforme solicitado. Em setembro de 2012, ou seja, sete anos depois de concluída essa fiscalização, a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, em periódico informativo oficial, distribuído aos seus funcionários e ao público em geral, publicou reportagem a respeito das mercadorias que constituíam matéria-prima para a elaboração dos refrigerantes fabricados pela empresa em questão, no qual, além de citar nominalmente a empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., fez referência expressa aos seus fornecedores, aos seus clientes e a uma série de informações relacionadas com as mercadorias por eles comercializadas, tornando público, inclusive, o conteúdo da fórmula de alguns dos refrigerantes mais vendidos

pela empresa, a matéria-prima utilizada, os nomes dos fornecedores, a situação econômica desses fornecedores e muitos outros dados sigilosos dessas empresas. O conteúdo dessa reportagem caiu rapidamente em domínio público e os auditores fiscais que fizeram a fiscalização, na qual essas informações foram obtidas, deram entrevista a uma revista de grande circulação nacional, que elaborou uma reportagem especial sobre a empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., suas maiores fornecedoras e suas maiores clientes, abrangendo tanto suas atividades e seus negócios em âmbito nacional, como sua situação financeira e econômica. A reportagem identificou, no histórico fiscal de uma das fornecedoras da empresa mencionada, a existência de representações fiscais para fins penais que existiam em nome de seus sócios, bem como a relação dos seus créditos tributários, que se encontravam inscritos em dívida ativa do Estado. Depois dessa reportagem, as ações da empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A. e de suas clientes e fornecedoras despencaram nas bolsas de valores nacionais. Com base no CTN, nessa situação hipotética, o dever de sigilo

- (A) não foi violado, nem pela Fazenda Pública, nem pelos seus servidores, em nenhuma das situações apresentadas, porque, quando essas informações foram tornadas públicas, já haviam decorrido mais de cinco anos entre a data em que foi realizada a fiscalização e a data de divulgação das informações, lapso de tempo este que é superior ao do quinquênio decadencial.
- (B) foi violado, quando a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, por meio de seu periódico, tornou público o conteúdo da fórmula e da matéria-prima relacionadas com a fabricação de alguns dos refrigerantes mais vendidos pela empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., mesmo que essa publicidade não tenha sido dada pelos auditores fiscais que a fiscalizaram.
- (C) não foi violado, quando os auditores fiscais prestaram informações para que a revista de grande circulação nacional elaborasse a reportagem em que foram publicadas, especificamente, informações sigilosas sobre a situação financeira e econômica das maiores clientes e das maiores fornecedoras da empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., pois essas empresas não foram fiscalizadas por eles.
- (D) não foi violado, quando o periódico informativo da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro publicou reportagem dando a conhecer informação sigilosa, relacionada com as matérias-primas utilizadas pela empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A. para a fabricação de refrigerantes, porque o dever de sigilo não é da pessoa jurídica de direito público, mas de seus servidores.
- (E) foi violado, quando, relativamente a uma das fornecedoras da empresa fiscalizada, os auditores fiscais prestaram informações especificamente relacionadas com as representações fiscais para fins penais que existiam em nome de seus sócios, e com a relação de seus créditos tributários inscritos em dívida ativa do Estado fluminense.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Relativamente aos tributos estaduais que podem ser instituídos pelo Estado do Rio de Janeiro, NÃO está sujeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, também chamada de princípio da “noventena”,

- (A) o aumento da alíquota do ITD, nas doações de bens localizados no exterior.
- (B) a fixação da base de cálculo e da alíquota do IPVA.
- (C) a majoração da alíquota do ICMS, relativamente às prestações de serviços de comunicação, quando esse imposto tiver de ser retido antecipadamente, por substituição tributária.

(D) a instituição de taxa para atender a despesas extraordinárias urgentes, decorrentes de calamidade pública, ocasionada por convulsões sociais.

(E) a inclusão de determinadas operações com mercadorias na sistemática da retenção antecipada do ICMS por substituição tributária.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A empresa J & J Indústrias Reunidas Ltda., contribuinte do ICMS, localizada no município de Resende-RJ, recebeu auto de infração pelo cometimento de infração prevista na legislação fluminense. Em razão da autuação sofrida, apresentou, no prazo previsto nessa legislação, impugnação administrativa, mas o resultado definitivo do processo administrativo tributário lhe foi desfavorável, restando mantido o crédito tributário em sua integralidade. Nos termos da legislação fluminense, o crédito tributário foi considerado definitivamente constituído em 19 de agosto de 2011, uma sexta-feira. Excetuados os sábados e domingos, todos os demais dias dos meses de agosto de 2011 e de agosto de 2016 foram de expediente normal em todas as repartições públicas do Estado do Rio de Janeiro. Os dias 22 de agosto de 2016 e 31 de dezembro de 2016 recairão, respectivamente, em uma segunda-feira e em um sábado. Diante dessa situação hipotética, considerando que o contribuinte não pagou o crédito tributário constituído, nem pediu o seu parcelamento, nem propôs qualquer ação judicial visando desconstituir esse crédito, e com fundamento no CTN, a

(A) decadência do direito fazendário fluminense ocorrerá no dia 31 de dezembro de 2016.

(B) prescrição do direito fazendário fluminense ocorrerá no dia 22 de agosto de 2016, se não houver interrupção do prazo para sua fluência.

(C) decadência do direito fazendário fluminense ocorrerá no dia 22 de agosto de 2016.

(D) homologação tácita do lançamento fazendário fluminense ocorrerá no dia 31 de dezembro de 2016.

(E) prescrição do direito fazendário fluminense ocorrerá no dia 31 de dezembro de 2016, se não houver interrupção do prazo para sua fluência.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Na iminência ou no caso de guerra

(A) externa, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, para atender a despesas extraordinárias, dela decorrentes.

(B) civil ou externa, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, para atender a despesas extraordinárias, dela decorrentes.

(C) civil ou externa, a União, os Estados e o Distrito Federal poderão instituir, por meio de lei complementar, tributos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, para atender a despesas extraordinárias, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

(D) externa, a União, os Estados e o Distrito Federal, mediante lei ordinária, poderão instituir empréstimos compulsórios, para atender a despesas extraordinárias, dela decorrentes.

(E) externa ou convulsão social de natureza grave, a União poderá instituir, por meio de lei complementar, tributos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

De acordo com a Constituição Federal, os Estados deverão entregar aos Municípios

I. que forem atravessados por rodovias estaduais, 20% da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, cobrado pelos Estados, dos contribuintes com propriedades adjacentes a essas rodovias.

II. 25% do produto da arrecadação do ICMS, sendo três quartos desse percentual, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios, e até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

III. 25% da arrecadação do ITD incidente sobre as transmissões causa mortis de bens imóveis localizados nesses municípios.

IV. em que estiver domiciliado o proprietário do veículo ou o seu possuidor, a qualquer título, 50% da arrecadação do IPVA incidente sobre esses veículos.

V. 40% da arrecadação das taxas cobradas pelo Estado, em razão do exercício do poder de polícia, quando a atribuição para o exercício desse poder competir tanto ao Estado como ao Município no qual esse poder estiver sendo exercido.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) II.

(B) IV.

(C) I e V.

(D) III e IV.

(E) II e III.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

De acordo com a Constituição Federal, mais especificamente com a matéria tratada em seu Título VI, intitulado "DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO", é correto afirmar:

(A) Por meio de lei ordinária: os Municípios poderão instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública; os Estados instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40 da Constituição Federal; e a União poderá instituir impostos extraordinários, para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

(B) Cabe à resolução do Senado Federal fixar: as alíquotas máximas do ITD; as alíquotas mínimas do IPVA; e as alíquotas máximas e mínimas do ISSQN.

(C) Cabe à lei complementar: estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação tributária; estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária e, em relação aos tributos discriminados na Constituição Federal, a definição de suas bases de cálculo; e instituir o ITD, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior.

(D) Cabe à lei ordinária: federal, instituir o imposto sobre grandes fortunas; estadual, dispor a respeito dos critérios segundo os quais os Estados creditarão aos Municípios até um quarto da parcela da receita de 25% do produto da arrecadação do ICMS; e à municipal, fixar a base de cálculo da contribuição de melhoria decorrente de obra pública realizada pelo respectivo município.

(E) Cabe ao decreto do Poder Executivo federal: reduzir e restabelecer a alíquota da CIDE, relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível; e alterar as alíquotas, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considerando as regras constantes da Constituição Federal, o ICMS

- I. terá seu regime de compensação do imposto disciplinado por lei complementar.
- II. incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de telecomunicação.
- III. incidirá sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios.
- IV. será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante pago nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.
- V. terá seu valor calculado, em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, mediante a aplicação da alíquota interestadual, quando o destinatário estiver inscrito na repartição fiscal.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e IV.
- (B) III, IV e V.
- (C) I, II e III.
- (D) I, III e V.
- (E) II, IV e V.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Comercial Importadora Esaú & Jacó, sediada em Niterói-RJ, importou mercadorias da China e as desembarçou no porto de VitóriaES. Entretanto, tais mercadorias são sujeitas à substituição tributária das operações subsequentes, tanto pela legislação fluminense, como pela legislação capixaba. Antes de retirar a mercadoria da zona aduaneira, o contribuinte atentou para o artigo 12, § 20, da Lei Complementar no 87/1996, que estabelece:

“Art. 12 – ... § 2º – - Na hipótese do inciso IX, após o desembarço aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembarço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário.”

Para retirar a mercadoria da zona aduaneira, o importador deverá apresentar ao órgão responsável pelo desembarço o comprovante de pagamento do ICMS devido ao Estado do

- (A) Espírito Santo, apenas, em razão da importação realizada.
- (B) Espírito Santo, em razão da importação realizada, visto que nesse momento ocorreu o fato gerador do referido imposto, bem como o comprovante do ICMS devido, por substituição tributária, ao Estado do Rio de Janeiro, relativamente às operações subsequentes.
- (C) Espírito Santo, em razão da importação realizada, visto que nesse momento ocorreu o fato gerador do referido imposto, bem como o comprovante do ICMS devido, por substituição tributária, ao mesmo Estado, relativamente às operações subsequentes.
- (D) Rio de Janeiro, apenas, em razão da importação realizada.
- (E) Rio de Janeiro, em razão da importação realizada, como também o comprovante do ICMS devido, por substituição tributária, ao mesmo Estado, relativamente às operações subsequentes.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Metalúrgica Sansão e Dalila, localizada no Estado do Rio de Janeiro, fabricou, sob encomenda de empresa petrolífera, um guindaste, no valor de R\$ 200.000,00, cobrando, ainda, mais R\$ 30.000,00, pelo projeto de engenharia industrial de desenvolvimento do produto e, também, R\$ 20.000,00, a título de despesas de montagem e instalação do equipamento. A empresa metalúrgica recebeu o valor total no mês de fevereiro de 2013, emitindo documento fiscal de “Venda para Entrega Futura”. Entretanto, o equipamento só ficou pronto no dia 30 de junho de 2013, data em que saiu do estabelecimento do fabricante com destino ao local de instalação, sendo instalado, no estabelecimento destinatário, em Campos-RJ, no dia 10 de julho de 2013. Nesse caso, o fato gerador ocorrerá em

- (A) fevereiro e a base de cálculo do ICMS será de R\$ 250.000,00.
- (B) julho e a base de cálculo do ICMS será de R\$ 220.000,00.
- (C) junho e a base de cálculo do ICMS será de R\$ 250.000,00.
- (D) fevereiro e a base de cálculo do ICMS será de R\$ 220.000,00.
- (E) fevereiro e a base de cálculo do ICMS será de R\$ 230.000,00.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O Regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto no 27.427/2000, no Título I do Livro I, estabelece:

“Art. 30 – O fato gerador do imposto ocorre: ... IV – no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço: 1. não compreendido na competência tributária dos municípios; 2. compreendido na competência tributária dos municípios, e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido em legislação aplicável;”

Considere as situações a seguir:

- I. Hospital fluminense adquire medicamentos de outro Estado, para aplicar em tratamento médico.
- II. Hotel da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, fornece refeições à delegação do time japonês, durante a Copa do Mundo, as quais estão inclusas no valor das diárias.
- III. Oficina conserta elevador de Hotel da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, cobrando pela mão de obra e pelas peças substituídas durante o conserto.
- IV. Empresa fluminense de preparação de eventos e organização de festas foi contratada por Hotel da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para realizar a Festa da Primavera e cobrou R\$ 100.000,00 pela organização do evento e do bufê, em cujo montante já estava incluso o valor do fornecimento da alimentação e das bebidas.

É possível identificar fato gerador do ICMS APENAS nas situações descritas em

- (A) I e IV.
- (B) III e IV.
- (C) I e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) II e III.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Ao atribuir a competência tributária para a União, a Constituição Federal estabelece:

“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: ... IV – produtos industrializados.” Por outro lado, ao atribuir a competência para os Estados, determina a Constituição Federal:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: ... II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;”

Em várias operações realizadas por empresas que se caracterizam como contribuintes tanto do IPI como do ICMS, temos a incidência dos dois impostos de forma concomitante.

Nesse sentido, considere indústria vendendo seu produto a:

- I. construtora que irá incluir em obras de construção civil;
- II. comerciante revendedor de outro Estado;

- III. comerciante revendedor do mesmo Estado;
- IV. outra indústria que vai utilizar como matéria-prima;
- V. outra indústria que utilizar como bem do ativo imobilizado.

O IPI será incluído na base de cálculo do ICMS APENAS nos casos constantes em

- (A) II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) III e V.
- (D) III e IV.
- (E) I e V.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

As alíquotas internas hipotéticas das mercadorias de origem nacional a seguir relacionadas, praticadas pelo Estado do Rio de Janeiro, são respectivamente: sal – 12%; confecções – 18%; óleo diesel – 12%. Supondo que contribuintes do regime normal de apuração tenham efetuado, em uma determinada data, as seguintes vendas:

- Atacadista Daniel, localizado em Niterói-RJ, vendeu R\$ 100.000,00 de sal a supermercado de Brasília-DF;
- Indústria Isaías, localizada em Macaé-RJ, vendeu R\$ 100.000,00 de confecções à empresa distribuidora de energia elétrica do Acre;
- Distribuidora Ezequiel, localizada em Petrópolis-RJ, vendeu R\$ 100.000,00 de óleo diesel a posto de combustíveis de Palmas-TO.

O valor total do ICMS devido ao Estado fluminense referente a essas operações é

- (A) R\$ 42.000,00.
- (B) R\$ 21.000,00.
- (C) R\$ 30.000,00.
- (D) R\$ 14.000,00.
- (E) R\$ 24.000,00.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considere as proposições a seguir:

- I. Pessoa física que, uma única vez, importa equipamento do exterior para utilização em tratamento de saúde, não é considerada contribuinte, devido a falta de habitualidade na prática do fato gerador e a ausência de intuito comercial.
- II. O armazém-geral fluminense será responsável pelo ICMS incidente na saída de mercadoria depositada por contribuinte, quando ocorrer inadimplência do depositante, devedor original da obrigação tributária.

III. No caso de uma empresa transportadora, que realiza apenas prestação de serviço de transporte intramunicipal na cidade do Rio de Janeiro, adquirir lubrificantes derivados de petróleo de fornecedor de outro Estado, não haverá ICMS a ser pago ao Estado do Rio de Janeiro, em virtude da imunidade constitucional para as operações interestaduais com tal mercadoria e, também, em virtude de o destinatário não ser contribuinte do ICMS.

Está INCORRETO o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Para efeito de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, considera-se local da operação

- (A) aquele em que ocorreu a saída da mercadoria do estabelecimento, quando flagrada em situação fiscal irregular em seu transporte.
- (B) quanto a bem importado do exterior, o do domicílio do adquirente, exceto quando não for contribuinte habitual do imposto.
- (C) aquele de onde o ouro tenha sido extraído, em relação à operação em que passe a ser considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial.
- (D) aquele em que seja realizada a apreensão, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importado do exterior e apreendido.
- (E) quanto à mercadoria importada do exterior o do estabelecimento destinatário da mercadoria ou bem, quando a importação, promovida por outro estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da Federação, esteja previamente vinculada ao objetivo de destiná-lo àquele.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Transportadora Josué estabelecida em Volta Redonda-RJ, que apura o ICMS devido por meio do regime periódico de apuração, efetuou, no mês de setembro de 2013, transporte de fios elétricos desde aquela cidade fluminense até uma empresa distribuidora de energia elétrica, consumidora final da mercadoria, situada em Salvador-BA, cobrando, pelo frete, o valor de R\$ 2.000,00. No mesmo mês, efetuou o transporte de fios elétricos, com destino a uma loja revendedora de Santa Catarina, cobrando a importância de R\$ 1.000,00 por essa prestação de serviço de transporte. Ao retornar, cobrou a importância de R\$ 2.500,00, a título de frete, para trazer explosivos desde Brusque-SC, até loja revendedora do Rio de Janeiro. Nesse caso, considerando as alíquotas do ICMS incidentes sobre essas prestações, o valor total do ICMS devido ao Estado do Rio de Janeiro, pelas prestações acima mencionadas, será

- (A) R\$ 260,00.

- (B) R\$ 480,00.
- (C) R\$ 780,00.
- (D) R\$ 560,00.
- (E) R\$ 660,00.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Fábrica de Tintas Amós, de Nova Iguaçu-RJ, efetuou vendas de tintas (mercadoria que está sujeita à substituição tributária das operações subsequentes, em território fluminense) às seguintes empresas localizadas no Estado do Rio de Janeiro: Fábrica de Tintas Miquéias, que as irá revender; Fábrica de Fogões Habacuc, que irá utilizá-las na pintura de seus produtos; e Atacadista Baruc, que, após essa aquisição, decidiu revender apenas metade do lote, destinando o restante à pintura de suas instalações. Nesse caso, Amós deverá reter o ICMS

- (A) nessas três situações, e nenhuma das empresas terá direito a ressarcimento.
- (B) nessas três situações, mas Amós terá direito a ressarcimento referente à tinta utilizada por Baruc, na qualidade de consumidor final.
- (C) apenas na venda para Baruc, e este terá direito ao ressarcimento referente à tinta que utilizou para consumo.
- (D) nas vendas para Miquéias e Baruc, e nenhuma das empresas terá direito a ressarcimento.
- (E) nas vendas para Miquéias e Baruc, e este terá direito ao ressarcimento referente à tinta que utilizou para consumo.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

No mês de maio de 2013, as Indústrias Geroboão, do Rio de Janeiro-RJ, realizaram APENAS operações de saída de mercadorias tributadas.

Nesse mesmo mês, efetuaram as seguintes aquisições: material de embalagem, no valor de R\$ 100.000,00, com ICMS de R\$ 18.000,00; mesa de reuniões para a diretoria da empresa, no valor de R\$ 30.000,00, com ICMS no valor de R\$ 5.400,00; despesas com serviços de comunicação utilizados na atividade de compras de insumos e de vendas de produtos, no valor de R\$ 20.000,00, com ICMS de R\$ 5.000,00; veículo para entrega de mercadorias vendidas no valor de R\$ 200.000,00, com ICMS de R\$ 24.000,00.

Com base na Lei Complementar no 87/1996 e na Lei Estadual no 2.657/1996, o valor que essa empresa poderá lançar como crédito, nesse mês, é

- (A) R\$ 18.000,00.
- (B) R\$ 18.500,00.
- (C) R\$ 23.500,00.
- (D) R\$ 23.725,00.
- (E) R\$ 18.725,00.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considerando que a mercadoria é sujeita à substituição tributária das operações subsequentes, no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a legislação fluminense, é correto afirmar:

(A) O contribuinte terá direito à restituição do imposto retido, em caso de perda ou extravio da mercadoria em seu estoque, mediante autorização da repartição fiscal, lançando-o em seu livro Registro de Apuração do ICMS, e no caso de operação interestadual destinada a contribuinte, mediante a emissão de Nota Fiscal, exclusiva para esse fim, em nome do estabelecimento que tenha efetuado a retenção, pelo valor do imposto retido, após a mesma ser visada pela repartição fiscal que efetuará as verificações necessárias.

(B) O ICMS referente às operações subsequentes deverá ser retido e recolhido pelo industrial ou pelo atacadista, a favor do Estado do Rio de Janeiro, estejam eles localizados no próprio Estado fluminense ou em Estados signatários de acordo de substituição tributária com o Estado do Rio de Janeiro, sempre que remeterem a mercadoria a revendedor fluminense.

(C) Em caso de existência de acordo de substituição tributária com o Estado onde se situa o contribuinte remetente da mercadoria (substituto), se este não efetuar a retenção e o recolhimento do ICMS devido antecipadamente por substituição tributária, dele, e não do destinatário (substituído), será exigido o imposto não retido, pois o CTN estabelece, em seu artigo 102, que “a legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União”.

(D) No cálculo do ICMS retido por substituição tributária, por substituto industrial, o valor do IPI pago pela indústria e cobrado em sua Nota Fiscal, não será incluído na base de cálculo da substituição tributária, visto que a mercadoria se destina à comercialização pelo destinatário.

(E) A margem de valor agregado das mercadorias sujeitas à substituição tributária, em operações internas, será estabelecida calculando-se a relação percentual entre os preços de varejo e da indústria ou entre os preços do varejo e do atacado, adotandose a média ponderada dos preços coletados, e será estabelecida em convênio ou protocolo firmado no âmbito do Confaz.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

De acordo com o Regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, quando uma nova espécie de mercadoria for submetida ao regime de substituição tributária, com retenção antecipada do imposto, deverá ser feito o levantamento do estoque dessa mercadoria, o cálculo do imposto a pagar e o seu pagamento, relativamente às operações subsequentes a serem realizadas com ela. O levantamento do estoque, o cálculo do imposto e o pagamento mencionados deverão ser feitos pelo estabelecimento

(A) industrial, importador, atacadista, distribuidor ou varejista daquela mercadoria, inclusive microempresa ou empresa de pequeno porte.

(B) atacadista, distribuidor ou varejista daquela mercadoria, inclusive microempresa ou empresa de pequeno porte, desde que estas últimas não tenham fabricado ou importado a mercadoria.

- (C) atacadista, distribuidor ou varejista daquela mercadoria, exceto microempresa ou empresa de pequeno porte.
- (D) atacadista, distribuidor, importador ou varejista daquela mercadoria, inclusive microempresa ou empresa de pequeno porte.
- (E) industrial, atacadista, distribuidor ou varejista daquela mercadoria, exceto microempresa ou empresa de pequeno porte.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

As situações a seguir ocorreram na empresa Indústrias Malaquias, de Nova Friburgo-RJ. Assinale a alternativa que contém hipótese de NÃO incidência do ICMS.

- (A) Produção e venda de um sino de bronze para uma igreja; e venda de matéria-prima excedente em sua produção.
- (B) Saída de produtos de sua fabricação, a título de doação, destinados às vítimas de enchente na região serrana do Estado; e transferência de mercadorias do seu estoque para sua filial de Minas Gerais.
- (C) Aquisição, em licitação promovida pela Receita Federal, em Belo Horizonte-MG, de um torno industrial que fora apreendido em descaminho; e contratação de serviço de transporte, iniciado em Belo Horizonte-MG, prestado por transportadora mineira, para trazer o torno para o seu estabelecimento.
- (D) Transporte de mercadorias do seu estoque, com habitualidade, em veículo próprio, desde Nova Iguaçu-RJ até sua filial em Belo Horizonte-MG, em trajeto interestadual; e aquisição de material de limpeza oriundo do Paraná para utilizar nas dependências administrativas da empresa.
- (E) Venda de rolamentos de sua fabricação para indústria de Macaé-RJ, que os colocou em máquinas que produziu e, comprovadamente, exportou; e venda de sucata de metal originada de perdas de produção para siderúrgica do mesmo Estado.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A Indústria Sofonias, localizada no Estado do Rio de Janeiro, possui saldo credor acumulado, oriundo de operações ou prestações efetuadas com alíquotas diversificadas, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e pretende transferir parte dele para a Fábrica de Máquinas Ageu, em pagamento de equipamentos industriais que vai adquirir, no valor de R\$ 500.000,00. Nesse caso, desde que respeitada a disciplina prevista na legislação, já tendo ocorrido exame da legitimidade dos créditos e autorização do Secretário da Fazenda, a negociação poderá ser feita, mas a transferência do crédito será limitada ao valor de

- (A) R\$ 200.000,00, independentemente de verificação de valores recolhidos pelo destinatário do crédito, mas desde que a origem da acumulação de crédito seja, exclusivamente, a exportação devidamente comprovada.
- (B) R\$ 400.000,00, independentemente de verificação de valores recolhidos pelo destinatário do crédito.
- (C) R\$ 200.000,00 e desde que o destinatário do crédito tenha recolhido ICMS, no período imediatamente anterior ao da transferência, no valor de R\$ 666.666,67, ou mais.

(D) R\$ 200.000,00 e desde que o destinatário do crédito tenha recolhido ICMS, no período imediatamente anterior ao da transferência, no valor de R\$ 150.000,00, ou mais.

(E) R\$ 200.000,00, independentemente de verificação de valores recolhidos pelo destinatário do crédito.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Em relação à legislação do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, é INCORRETO afirmar:

(A) Na hipótese de mercadoria depositada em armazém geral por contribuinte do ICMS, no momento da entrega pelo armazém a destinatário que esteja adquirindo tal mercadoria do depositante, o armazém, em caso de mercadoria tributada, emite nota fiscal com destaque do ICMS, quando o depositante for de outra unidade da Federação, e emite sem destaque do ICMS, quando o depositante for da mesma unidade da Federação.

(B) O diferimento é uma forma de substituição tributária das operações antecedentes e o responsável se localiza em uma das etapas posteriores àquela que é objeto do instituto, sendo que sua concessão não é hipótese de deliberação dos Estados nos termos do artigo 155, § 20, XII, "g" da Constituição Federal, sendo que o contribuinte que realiza saída de mercadoria a ele sujeita, não terá de promover estorno de crédito referente a essas mercadorias.

(C) Contribuinte que promover entrada de mercadoria, por ele adquirida ou importada, em seu estoque, destinada a posterior revenda tributada, somente poderá se creditar no período de apuração em que ocorrer a entrada da mercadoria em seu estabelecimento, mesmo que tenha havido recolhimento do ICMS, por guia especial, na data da saída da mercadoria do fornecedor ou na data do desembaraço aduaneiro, em período de apuração do imposto anterior àquele em que o crédito foi efetuado.

(D) Considera-se brinde, estando sujeita às regras específicas de capítulo próprio do Regulamento do ICMS/RJ, a mercadoria que, não constituindo objeto normal da atividade do contribuinte, tenha sido adquirida para distribuição gratuita a consumidor ou usuário final.

(E) Na remessa de mercadoria para contribuinte ou não do imposto, sem que se efetive a entrada no estabelecimento ou domicílio do destinatário, o Regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro determina que o transportador promoverá o seu retorno ao estabelecimento de origem, acompanhada do mesmo documento fiscal, mencionando os motivos da não entrega no verso da 1ª via, e o remetente deve emitir nota fiscal relativa à entrada da mercadoria, inclusive para o respectivo crédito, quando for o caso.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Ramon e Julieta eram casados pelo regime da comunhão universal de bens, sendo que, por ocasião do falecimento de Ramon, o patrimônio total do casal era de R\$ 1.200.000,00.

Em decorrência de seu óbito, Ramon deixou a esposa, Julieta, e mais quatro filhos vivos: Guilherme, Elizabeth, Maria e Jaime.

Constou do processo de inventário dos bens deixados por Ramon, que corria no município de Niterói, que: – o casal era domiciliado em Niterói; – não foi deixado testamento; – os cônjuges não tinham bens particulares; – o espólio não deixou dívidas; – as despesas de funeral foram pagas pelos confrades de Ramon, do clube "Confraria

dos Degustadores de Cerveja”; – Julieta era apenas meeira dos bens comuns do casal; – Julieta não era herdeira de Ramon, por serem casados pelo regime da comunhão universal de bens; – não havia bens a serem colacionados pelos herdeiros; – não havia herdeiros indignos ou deserdados; – todos os herdeiros eram domiciliados na cidade do Rio de Janeiro; – todos os bens deixados por Ramon, móveis e imóveis, estavam em território fluminense.

Constou, ainda, do processo de inventário que, Guilherme, filho mais velho, que estava bem de vida, renunciou à integralidade do seu quinhão de herança a favor de sua mãe, Julieta, e que Jaime, filho mais novo, que nunca demonstrou ter aceitado a herança, renunciou expressamente a favor do monte, sem qualquer ressalva, por convicções pessoais. Elizabeth e Maria aceitaram a herança.

Ao fim do processo de inventário dos bens deixados por Ramon,

(A) Guilherme, Elizabeth, Maria e Jaime pagaram, cada um, R\$ 6.000,00, de ITD causa mortis, e Julieta pagou R\$ 6.000,00, de ITD doação, tendo ocorrido um total de cinco fatos geradores até o final do processo de inventário, sendo três deles causa mortis e dois deles doação.

(B) Guilherme, Elizabeth e Maria pagaram, cada um, R\$ 8.000,00, de ITD causa mortis, e Julieta pagou R\$ 8.000,00, de ITD doação, tendo ocorrido um total de quatro fatos geradores até o final do processo de inventário, sendo três deles causa mortis e um deles doação.

(C) Guilherme, Elizabeth e Maria pagaram, cada um, R\$ 8.000,00, de ITD causa mortis, e Julieta pagou R\$ 8.000,00, de ITD doação, tendo ocorrido um total de cinco fatos geradores até o final do processo de inventário, sendo quatro deles causa mortis e um deles doação.

(D) Guilherme, Elizabeth e Maria pagaram, cada um, R\$ 16.000,00, de ITD causa mortis, e Julieta pagou R\$ 16.000,00, de ITD doação, tendo ocorrido um total de quatro fatos geradores até o final do processo de inventário, sendo três deles causa mortis e um deles doação.

(E) Guilherme, Elizabeth, Maria e Jaime pagaram, cada um, R\$ 12.000,00, de ITD causa mortis, e Julieta pagou, R\$ 12.000,00 de ITD doação, tendo ocorrido um total de cinco fatos geradores até o final do processo de inventário, sendo três deles causa mortis e dois deles doação.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Américo, viúvo, domiciliado em Angra dos Reis-RJ, sem herdeiros necessários vivos, decidiu doar parte de seu patrimônio a seus quatro sobrinhos: Meire, Nilton, Alfredo e Isabela.

Desse modo:

– Meire recebeu a nua-propriedade de uma casa localizada em Varginha-MG, com valor real de R\$ 150.000,00, mais R\$ 50.000,00, em dinheiro, depositados em agência bancária localizada na cidade de São Paulo. – Nilton recebeu um veículo automotor de passeio, usado, licenciado na cidade de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 30.000,00, mais uma centena de livros raros, no valor total de R\$ 150.000,00, cuidadosamente guardados por Américo, em sua casa de veraneio de Guarapari-ES. – Alfredo, sobrinho predileto, recebeu uma casa de campo, localizada em Guarapari-ES, no valor de R\$ 100.000,00, recebeu um galpão (terreno e construção), na cidade de Teresópolis-RJ, no valor de R\$ 120.000,00 e recebeu R\$ 2.500,00, em dinheiro, provenientes de uma caderneta de poupança “esquecida” por Américo, que foi encerrada com o saque dessa importância. – Isabela recebeu a nua-propriedade de um imóvel localizado em Campos dos Goitacazes-RJ, no valor de R\$ 180.000,00, mais um terreno localizado em Lorena-SP, no valor de R\$ 30.000,00.

Considere, ainda, que:

- todos os bens foram doados pelo seu valor real;
- dentre os sobrinhos donatários, somente Alfredo renunciou ao direito de impugnar, na esfera administrativa, a base de cálculo definida em relação aos bens imóveis, com o objetivo de auferir os benefícios fiscais decorrentes dessa renúncia; – nenhum dos donatários residia no imóvel que recebeu em doação;
- o valor da UFIR-RJ, no exercício em que todas essas doações foram feitas, era de R\$ 2,4066 (Nos cálculos, desprezar as casas decimais além da casa do centavo).

Considerando as informações acima, o valor total do ITD devido ao Estado do Rio de Janeiro, em razão de todas as doações efetuadas por Américo aos seus sobrinhos é

- (A) R\$ 10.242,87.
- (B) R\$ 21.300,00.
- (C) R\$ 13.942,76.
- (D) R\$ 15.300,00.
- (E) R\$ 17.700,00.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Mamede e Eulália eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens, sendo que, por ocasião do falecimento de Mamede, o patrimônio total do casal era de R\$ 1.800.000,00.

Ao falecer, Mamede deixou a esposa, Eulália, e mais cinco filhos vivos: Rita, Eduardo, Marino, Gustavo e Adriana.

Constou do processo de inventário dos bens deixados por Mamede, que corria no município de Nova Iguaçu-RJ, que:

- o casal era domiciliado em Nova Iguaçu-RJ; – foi deixado testamento; – Eulália não era herdeira necessária de Mamede, pois eles eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens e Mamede não tinha bens particulares;
- o espólio não deixou dívidas; – as despesas de funeral foram pagas por amigos da família; – não havia bens a serem colacionados pelos herdeiros; – não havia herdeiros indignos ou deserdados; – todos os herdeiros eram domiciliados na cidade de Petrópolis-RJ; – não houve doação no bojo do processo; – todos os bens deixados por Mamede estavam em território fluminense.

Mamede, por meio de testamento, deixou bens para seus familiares, nos seguintes valores:

- R\$ 100.000,00 para Eulália; – R\$ 70.000,00 para Rita; – R\$ 40.000,00 para Eduardo; – R\$ 20.000,00 para Marino; – R\$ 60.000,00 para Gustavo; – R\$ 110.000,00 para Adriana.

Com base nos dados acima, o valor total que cada herdeiro/legatário deverá pagar ao erário fluminense a título de ITD causa mortis está expresso em:

	Eulália	Rita	Eduardo	Marino	Gustavo	Adriana
A	R\$ 4.000,00	R\$ 2.800,00	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 4.400,00
B	–	R\$ 6.800,00	R\$ 5.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 6.400,00	R\$ 8.400,00
C	R\$ 8.000,00	R\$ 13.600,00	R\$ 11.200,00	R\$ 9.600,00	R\$ 12.800,00	R\$ 16.800,00
D	R\$ 4.000,00	R\$ 6.800,00	R\$ 5.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 6.400,00	R\$ 8.400,00
E	–	R\$ 13.600,00	R\$ 11.200,00	R\$ 9.600,00	R\$ 12.800,00	R\$ 16.800,00

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Giovanni, viúvo, de nacionalidade italiana, depois de ter residido muitos anos no Brasil, retornou à Itália, onde pretende viver pelo resto de sua vida.

Como não tem herdeiros necessários, decidiu doar boa parte de seus bens, localizados no Brasil, aos seus cinco sobrinhos: Lucas, domiciliado em São Paulo, Thiago, domiciliado no Rio de Janeiro, Gustavo, domiciliado no Rio Grande do Norte, Mariana, domiciliada no Pará, e Bruno, domiciliado em Pernambuco.

Lucas recebeu uma casa localizada no município do Rio de Janeiro e um lote de ações da empresa “VIVA A ITÁLIA”, negociadas na Bolsa de Valores e custodiadas em corretora paulista na data da doação.

Thiago recebeu um sítio localizado em Feira de Santana-BA, junto com as 20 cabeças de gado que nele existiam.

Gustavo recebeu o domínio útil de um imóvel localizado em Petrópolis-RJ, e o saldo integral de uma caderneta de poupança aberta na agência do “BANCO BRASILEIRO S/A”, localizada em Londrina-PR.

Mariana recebeu o apartamento localizado em Uberlândia-MG e uma quantidade considerável de joias, que Giovanni deixou guardadas em cofre de agência bancária paulista.

Bruno recebeu a nua-propriedade de um imóvel localizado em Guarapari-ES, cujo usufruto pertence à irmã de Giovanni, Paola, que nele reside. Bruno recebeu, ainda, 10 cavalos de raça, que os seus respectivos se encontravam em um haras localizado em Teresópolis-RJ, haras este pertencente ao irmão de Giovanni, Aldo.

Com base nas informações acima, nas regras constitucionais que fixam a competência tributária e na Lei Estadual no 1.427, de 13 de fevereiro de 1989, e suas atualizações, as doações em que o ITD é devido ao Estado do Rio de Janeiro e os seus respectivos contribuintes estão expressos em:

(A) Dez cavalos de raça, que se encontravam em um haras localizado em Teresópolis / Aldo; sítio em Feira de Santana / Thiago e saldo integral da caderneta de poupança aberta no “BANCO BRASILEIRO S/A”, com agência localizada em Londrina / Giovanni.

(B) Casa localizada no município do Rio de Janeiro / Lucas; domínio útil de um imóvel localizado em Petrópolis / Gustavo e 10 cavalos de raça, que se encontravam em um haras localizado em Teresópolis / Bruno.

(C) Casa localizada no município do Rio de Janeiro / Lucas; 10 cavalos de raça, que se encontravam em um haras localizado em Teresópolis / Bruno e sítio em Feira de Santana / Thiago.

(D) Ações da empresa “VIVA A ITÁLIA”, custodiadas em corretora paulista / Giovanni; saldo integral da caderneta de poupança aberta no “BANCO BRASILEIRO S/A”, com agência localizada em Londrina / Giovanni e joias guardadas em cofre de agência bancária paulista / Giovanni.

(E) Casa localizada no município do Rio de Janeiro / Lucas; 20 cabeças de gado existentes em sítio em Feira de Santana / Thiago e domínio útil de um imóvel localizado em Petrópolis / Gustavo.

Gabarito: E

Instruções: Para responder às questões de números 89 e 90, considere as informações a seguir:

A empresa "Carro Novo Em Folha Ltda.", importadora e revendedora de veículos nacionais e importados, da marca "BRAND NEW CAR", com estabelecimento único na cidade de Angra dos Reis-RJ, promoveu as seguintes aquisições e vendas de veículos de passeio, no ano de 2012:

I. em fevereiro de 2012, adquiriu, mediante importação, com o desembaraço aduaneiro nesse mesmo mês de fevereiro, um veículo de passeio "flex", o Km, movido a álcool e a gasolina, fabricado pela "BRAND NEW CAR" dos Estados Unidos, pelo valor, em reais, equivalente a R\$ 39.600,00, para ser integrado ao ativo fixo da empresa e utilizado para test drive. O veículo até chegou a ser registrado no DETRAN-RJ. Esses R\$ 39.600,00 compreendem o valor constante do documento de importação, incluindo os valores dos tributos federais e das despesas aduaneiras devidos pela importação. O ICMS incidente sobre essa importação, que não está incluso, foi de R\$ 4.800,00. Depois de utilizá-lo para test drive, por vários meses, essa revendedora o vendeu, em outubro de 2012, para José Alves, emitindo o devido documento fiscal, no valor de R\$ 30.000,00, por ser este o preço à vista do referido veículo;

II. em maio de 2012, adquiriu um veículo de passeio, o Km, movido a gás e a gasolina, fabricado pela "BRAND NEW CAR" do Rio de Janeiro, pelo valor de R\$ 48.000,00, e revendido, também o Km, a Marcos da Silva, em junho de 2012, por R\$ 60.000,00, emitindo o devido documento fiscal, neste valor, por ser este o preço à vista do referido veículo;

III. em setembro de 2012, adquiriu, mediante importação, com o desembaraço aduaneiro nesse mesmo mês de setembro, um veículo de passeio, o Km, movido a gasolina, fabricado pela "BRAND NEW CAR" da Nova Zelândia, pelo valor, em reais, equivalente a R\$ 81.000,00. Esses R\$ 81.000,00 compreendem o valor constante do documento de importação, incluindo os valores dos tributos federais e das despesas aduaneiras devidos pela importação. O ICMS incidente sobre a importação, que não está incluso, foi de R\$ 9.000,00. O referido veículo foi vendido, o Km, a Solange de Oliveira, no mesmo mês de setembro de 2012, tendo sido emitido o devido documento fiscal pelo valor de R\$ 120.000,00, por ser este o preço à vista do referido veículo.

Frise-se que, no ano de 2012, só ocorreram essas transações com esses três veículos e que não existe preço tabelado para eles pelo órgão competente.

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considerando as situações I, II e III apresentadas, ocorridas em 2012, o momento da ocorrência do fato gerador do IPVA e a pessoa do respectivo contribuinte estão corretamente expressos em:

	Situação	Momento da ocorrência do fato gerador	Contribuinte
A	III	importação do veículo do exterior	Solange de Oliveira
B	I	revenda do veículo a José Alves	empresa "CARRO NOVO EM FOLHA"
C	III	importação do veículo do exterior	empresa "CARRO NOVO EM FOLHA"
D	II	aquisição do veículo novo pela empresa "CARRO NOVO EM FOLHA"	Marcos da Silva
E	I	importação do veículo do exterior	empresa "CARRO NOVO EM FOLHA"

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Os valores do IPVA a serem pagos, em decorrência dos fatos geradores I, II e III, ocorridos em 2012, são respectivamente:

(A) R\$ 864,00; R\$ 480,00; R\$ 1.600,00.

(B) R\$ 1.221,00; R\$ 350,00; R\$ 1.600,00.

(C) R\$ 864,00; R\$ 480,00; R\$ 3.240,00.

(D) R\$ 1.089,00; R\$ 280,00; R\$ 1.200,00.

(E) R\$ 1.221,00; R\$ 280,00; R\$ 1.200,00.

Gabarito: B**(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)**

Considere:

I. Veículo automotor de propriedade de James Smith Johnson, australiano, domiciliado na cidade de Niterói-RJ, funcionário terceirizado do consulado americano, consulado esse localizado na cidade do Rio de Janeiro, sendo certo, ainda, que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil declarou, nesse ano de 2012, a existência de reciprocidade de tratamento tributário entre o Brasil e a Austrália, embora não tenha reconhecido a reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos da América.

II. Veículo automotor de propriedade de Orlando Ortiz Y Ortega, domiciliado e residente apenas na cidade de Lima, República do Peru, que ingressou no território nacional brasileiro e, especialmente, no território fluminense, conduzindo seu próprio veículo e portando o “Certificado Internacional de Circular e Conduzir”, válido por mais onze meses, sendo certo, ainda, que a República do Peru concede o mesmo tratamento tributário aos veículos procedentes do Brasil e conduzidos por pessoas residentes no território brasileiro. III. Veículo terrestre especial, objeto de contrato de arrendamento mercantil (leasing), em que figura como arrendatária Maria da Silva, deficiente física, domiciliada em São Gonçalo, Rio de Janeiro, sendo que esse automóvel é por ela efetivamente utilizado no seu dia-a-dia, e que ela não é proprietária de nenhum outro veículo automotor. IV. Veículo automotor terrestre de propriedade de João da Silva, domiciliado em Campos dos Goitacazes-RJ, com 15 anos de fabricação. V. Veículo, utilizado como táxi, de propriedade Marcelo de Araújo, taxista profissional autônomo, que o utiliza efetivamente na atividade de táxi.

Poderão beneficiar-se da isenção do pagamento do IPVA-RJ, no ano de 2012, APENAS os veículos constantes em

(A) III e IV.

(B) II e V.

(C) I e III.

(D) IV e V.

(E) II e III.

Gabarito: B**(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)**

Em reunião hipotética do Confaz, realizada em Brasília, no dia 02 de setembro de 2013, uma segunda-feira, para o qual foram convocados representantes dos 26 Estados brasileiros e, também, o representante do Distrito Federal, sob a presidência de representante do governo federal, constaram da pauta e debateram-se os seguintes temas:

I. Autorização para que os Estados que quisessem, concedessem créditos presumidos do ICMS às indústrias instaladas em seus territórios;

II. Autorização para que os Estados que quisessem, concedessem redução de base de cálculo do ICMS nas operações internas e interestaduais realizadas pelas indústrias localizadas em seus territórios, com aparelhos telefônicos celulares fabricados com peças 100% nacionais;

III. Revogação da isenção do ICMS, concedida cinco anos antes aos atacadistas de produtos alimentícios, localizados em todos os Estados federados.

Compareceram representantes de 18 Estados e também o representante distrital.

Esses 19 representantes presentes aprovaram, por unanimidade, a concessão dos benefícios constantes dos itens I e II da pauta dessa reunião do CONFAZ, mas somente 16 representantes aprovaram a revogação do benefício referido no item III dessa pauta.

Uma semana depois, dia 09 de setembro de 2013, o Diário Oficial da União publicou a resolução adotada em relação aos três itens da pauta.

Relativamente a ratificação das decisões tomadas nessa reunião, pelos Poderes Executivos de cada Estado, aconteceu o seguinte:

Item da pauta	Estados que publicaram decreto ratificando, até 24/09/13	Estados que publicaram decreto ratificando, depois de 24/09/13	Estados que não publicaram decreto ratificando ou rejeitando	Estados que publicaram decreto rejeitando, depois de 24/09/13	Estados que publicaram decreto rejeitando, até 24/09/13
I	19	2	5	1	0
II	20	1	2	3	1
III	14	3	5	1	4

Considerando que o item I da pauta representa, hipoteticamente, o Convênio 01/2013, que o item II da pauta representa, hipoteticamente, o Convênio 02/2013 e que o item III da pauta representa, hipoteticamente, o Convênio 03/2013, é correto afirmar que

- (A) somente o Convênio 03/2013 foi ratificado pelos Estados.
- (B) somente o Convênio 01/2013 foi ratificado pelos Estados.
- (C) os três convênios foram ratificados pelos Estados.
- (D) somente os Convênios 01/2013 e 03/2013 foram ratificados pelos Estados.
- (E) os três convênios foram rejeitados pelos Estados.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

De acordo com a Lei Complementar no 123/2006, a empresa sujeita ao regime do Simples Nacional recolhe mensalmente um determinado percentual sobre o seu faturamento. Trata-se do Documento de Arrecadação do Simples – DAS, normatizado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Nesse recolhimento estão englobados

vários tributos, inclusive o ICMS. Entretanto, pela mes-ma lei, tal recolhimento efetuado por empresa do Simples Nacional sediada no Rio de Janeiro não exclui a incidência do imposto estadual em situações específicas, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, com pagamento direto ao seu Estado. Nesse sentido, considere as seguintes situações:

- I. por ocasião do desembarço aduaneiro;
- II. na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;
- III. nas operações de fornecimento de alimentação;
- IV. nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária;
- V. nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;
- VI. na prestação de serviço de transporte.

Serão objeto de pagamento do ICMS devido diretamente ao Estado do Rio de Janeiro pela microempresa ou Empresa de Pequeno Porte APENAS as situações constantes em

- (A) I, II, IV e V.
- (B) II, III, IV, V e VI.
- (C) II, IV e VI.
- (D) I, II, V e VI.
- (E) I, III, IV e V.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considerando o que estabelece a Lei complementar no 123/2006, é INCORRETO afirmar que um contribuinte do ICMS, enquadrado no Simples Nacional como Empresa de Pequeno Porte,

- (A) será excluída do regime se admitir como participante do seu capital outra pessoa jurídica.
- (B) poderá continuar enquadrado no regime, mesmo que abra mais duas filiais e desde que a soma anual do faturamento dos três estabelecimentos não ultrapasse o limite anual de R\$ 3.600.000,00.
- (C) deverá sair do regime se, tendo faturamento anual em vendas internas menor do que R\$ 3.600.000,00, tiver realizado exportação de mercadorias, no mesmo período, no valor de R\$ 1.000.000,00 que, embora não sejam tributadas, ao serem somadas ao seu faturamento implicam descumprimento do limite de faturamento para as empresas do Simples Nacional.
- (D) poderá continuar no regime, mesmo se realizar importação de mercadorias em valor maior do que R\$ 3.600.000,00 durante o exercício.
- (E) se for excluído do regime por excesso de faturamento, em determinado ano, não terá vedação de retorno ao regime no início do exercício em que ficar demonstrado que, no exercício anterior a esse, seu faturamento não atingiu o limite.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do Decreto no 44.007/2012, concedeu aos contribuintes de ICMS possibilidade de parcelamento de créditos tributários. Nesse caso, o contribuinte poderia parcelar créditos tributários vencidos e ainda não inscritos em dívida ativa, EXCETO o crédito tributário decorrente de desembaraço aduaneiro de

- (A) bem destinado ao ativo imobilizado e de imposto retido por substituição tributária.
- (B) bem destinado ao ativo imobilizado.
- (C) bem ou mercadoria importados do exterior, qualquer que seja sua destinação.
- (D) mercadoria importada do exterior, quando destinada à comercialização ou industrialização e de imposto retido por substituição tributária.
- (E) bem ou mercadoria importados do exterior, qualquer que seja sua destinação e de imposto retido por substituição tributária.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

No Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a Resolução SEFAZ/RJ 266/2009, estão obrigados à emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, independentemente da atividade econômica exercida, mesmo que o seu Código Nacional de Atividade Econômica não esteja listado nas Resoluções SEFAZ no 118/2008 e 266/2009, os contribuintes que realizarem operações

- (A) destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente; e de comércio exterior.
- (B) de exportação de mercadorias para o exterior; e com armas e munições.
- (C) destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e com armas e munições.
- (D) com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente; e com armas e munições.
- (E) destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, do Estado do Rio de Janeiro; com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente; e de venda de bens de capital.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Constituição Federal delegou à Lei Complementar no 87/1996 a responsabilidade de definir vários pontos da operacionalização do ICMS no território nacional. Considerando as normas de tal lei complementar, é correto afirmar:

(A) Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, exceder os níveis normais de preços em vigor, no mercado local, para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria.

(B) Se uma empresa do Rio de Janeiro prestar serviço de comunicação na modalidade não medido, cobrado por período definido, para consumidor do Estado de Tocantins, o local da prestação, para fins de cobrança do imposto, será o do Estado onde se localizar o prestador do serviço.

(C) A lei complementar prevê que os débitos e créditos do ICMS devem ser apurados em cada estabelecimento, mas permite que sejam compensados os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no país.

(D) Não haverá incidência do ICMS em operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de estoque de mercadorias de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie.

(E) Na saída de mercadoria de fabricação própria, de estabelecimento industrial para outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular, localizado em outro Estado, a base de cálculo é o preço FOB estabelecimento industrial à vista.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Tratando-se de ICMS, NÃO integra a base de cálculo do imposto

(A) o frete, quando o transporte for efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem, e seja cobrado em separado.

(B) as despesas financeiras (juros) cobrados pelo vendedor da mercadoria, pois se trata de operação sujeita ao IOF.

(C) os descontos concedidos sem condição.

(D) as despesas de montagem, instalação e colocação de paredes divisórias cobradas pelo vendedor da mercadoria.

(E) o montante do próprio imposto, visto que isso implicaria bitributação

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Em caso de lançamento mediante auto de infração das receitas não tributárias, dos acréscimos ou das penalidades decorrentes de infração à legislação de regência, referentes a exploração de recursos hídricos e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural, o julgamento administrativo do contencioso, considerando as várias instâncias envolvidas, compete

(A) ao Secretário de Estado da Fazenda do Rio Janeiro.

(B) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Secretaria da Receita Federal.

(C) ao Conselho formado pela Receita Federal e Secretaria da Fazenda – SEFAZ.

(D) à Agência Nacional de Petróleo – ANP e Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no âmbito de competência de cada uma.

(E) ao Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Para os efeitos do disposto na Lei no 5.139/2007, são receitas não tributárias as compensações e as participações financeiras decorrentes da exploração de recursos hídricos e minerais, previstas no art. 20, § 10 da Constituição Federal, qualquer que seja a denominação que lhes venha a ser atribuída, constituindo receita originária do Estado do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, é INCORRETO afirmar:

(A) Havendo recusa de exibição de livro ou documento fiscal, contábil, comercial ou qualquer outro exigido pela SEFAZ/RJ, no âmbito de fiscalização de receitas não tributárias decorrentes da exploração de recursos hídricos e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural, o Fiscal de Rendas, sem prejuízo da autuação cabível, pode lacrar móvel, depósito ou estabelecimento onde esteja o livro ou documento exigido, lavrando termo desse procedimento, com cópia para o responsável, solicitando, de imediato, à autoridade a que estiver subordinado, providências necessárias à exibição judicial desse livro ou documento.

(B) Os procedimentos de administração, de fiscalização, de arrecadação e de lançamento das receitas não tributárias serão executados privativamente por Fiscais de Rendas da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – SEFAZ/RJ e se restringirão às parcelas de receitas originárias pertencentes a este Estado.

(C) Enquanto perdurarem as normas da legislação federal, que estipulem que os pagamentos caibam diretamente à União, a parcela das receitas não tributárias pertencentes a este Estado, deverão ser pagas do seguinte modo: a parcela principal deverá ser recolhida diretamente à União; e as multas, juros e acréscimos moratórios, diretamente ao Estado.

(D) O pagamento efetuado a órgão ou entidade da União responsável pela transferência das receitas das participações ou das compensações financeiras decorrentes da exploração de recursos hídricos e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural, pertencentes a este Estado, não afasta deste Estado a competência de exercer a fiscalização e efetuar o lançamento das receitas não tributárias.

(E) Se for apurada diferença entre o valor pago pelo concessionário, permissionário, cessionário ou terceiros, a SEFAZ/RJ somente autuará o que for considerada receita originária do Estado do Rio de Janeiro, na forma da legislação federal, após receber autorização do órgão regulador da atividade a que se refere a receita não tributária.

Gabarito: E

Siglas utilizadas:

Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU

Código Tributário Nacional – CTN

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ

(FCC – ISS/SP –2012)

Um município brasileiro, desconsiderando as regras de direito privado a respeito de transmissões onerosas e doações de bens e direitos, inseriu, na lei ordinária que instituiu o ITBI naquele município, uma regra jurídica que equiparava as doações de imóveis, feitas entre parentes em linha reta e entre parentes em linha colateral, até o terceiro grau, a transmissões onerosas e, com base nessa norma legal, passou a cobrar o ITBI sobre essas transmissões.

Nesse caso, a norma municipal acima referida

(A) não poderia ter sido criada pelo município, pois é competência dos Estados, e não dos municípios, legislar sobre o ITBI.

(B) não poderia ter sido criada pelo município, pois ela fere norma geral de direito tributário que impede que a pessoa jurídica de direito público edite norma para alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, para definir ou limitar competências tributárias.

(C) poderia ter sido criada pelo município, pois é competência dos municípios legislar sobre o ITBI.

(D) poderia ter sido criada pelo município, desde que o município firmasse convênio com o Estado no qual ele está localizado, transferindo a competência tributária do Estado para a competência tributária do município.

(E) poderia ter sido criada pelo município, desde que o município firmasse convênio com o Estado no qual está localizado, transferindo a competência tributária do Estado para a do município e promovendo repartição de receita com o ente estadual, de modo que este recebesse em repasse a mesma importância que receberia se a operação tivesse sido tributada pelo ITCMD.

Gabarito: B**(FCC – ISS/SP –2012)**

A realização de obras públicas, que transformaram uma região anteriormente pantanosa em um belo e aprazível parque, ocasionou a valorização da maior parte dos imóveis localizados em suas proximidades, da seguinte maneira:

– o imóvel "A", que valia R\$ 4.000.000,00 antes das obras, teve fator de absorção do benefício de valorização de 200%, passando a valer R\$ 12.000.000,00.

– o imóvel "B", que valia R\$ 3.000.000,00 antes das obras, teve fator de absorção do benefício da valorização de 100%, passando a valer R\$ 6.000.000,00.

– o imóvel "C", que valia R\$ 2.000.000,00 antes das obras, teve fator de absorção do benefício da valorização de 50%, passando a valer R\$ 3.000.000,00.

– o imóvel "D" não teve valorização alguma em decorrência das obras realizadas.

Obs.: Todos os quatro imóveis têm a mesma área de terreno e o que determinou a diferença nos fatores de absorção do benefício da valorização foram elementos alheios à dimensão do terreno. O custo total da obra foi orçado em R\$ 6.000.000,00 e a referida contribuição deverá custeá-la integralmente.

Com base nessas informações e considerando que o município em questão editou lei ordinária estabelecendo a cobrança de contribuição de melhoria para fazer face ao custo dessa obra, é correto afirmar que

(A) os proprietários dos imóveis "A", "B", "C" e "D" deverão pagar contribuição de melhoria, pois estão na zona beneficiada.

(B) os proprietários dos imóveis "A", "B" e "C" deverão pagar contribuição de melhoria, desde que a fixação das bases de cálculo e dos fatos geradores respectivos sejam estabelecidos por lei complementar.

(C) os proprietários dos imóveis "A", "B" e "C", que tiveram seus imóveis efetivamente valorizados com a obra, deverão ratear integralmente o valor de custo da obra, com base na área do terreno de cada um deles, cabendo a cada um o valor de R\$ 2.000.000,00.

(D) a municipalidade poderá exigir, cumulativamente, de todos os quatro proprietários, contribuição de melhoria em valor igual ao da valorização de seus respectivos imóveis, cabendo ao imóvel "A" pagar R\$ 8.000.000,00, ao imóvel "B" pagar R\$ 3.000.000,00, ao imóvel "C" pagar R\$ 1.000.000,00 e não cabendo nada a "D", perfazendo um total de R\$ 12.000.000,00.

(E) a municipalidade poderá exigir do proprietário do imóvel "C" contribuição de melhoria no valor de R\$ 500.000,00, mesmo que seu imóvel tenha sido valorizado em R\$ 1.000.000,00, desde que o limite total da exigência referente ao custo da obra não ultrapasse R\$ 6.000.000,00.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP –2012)

Ocorrido o fato gerador do IPTU, iniciou-se o prazo para que a Fazenda Pública municipal efetuasse o lançamento desse tributo, o que foi feito dentro do prazo previsto na legislação.

O contribuinte, discordando do valor do crédito tributário constituído por meio desse lançamento, ofereceu, tempestivamente, impugnação contra ele, a qual, todavia, resultou totalmente infrutífera, já que a decisão definitiva, na esfera administrativa, manteve a integralidade do crédito tributário lançado.

Resignado com essa decisão administrativa, o contribuinte optou por não discutir a questão na esfera judicial, dando ensejo a que a Fazenda Pública pudesse cobrar dele o crédito tributário constituído pelo citado lançamento.

O prazo inicialmente referido para a Fazenda Pública efetuar o lançamento do tributo; o obstáculo jurídico do início da fluência do prazo para a cobrança do crédito tributário definitivamente constituído e o prazo finalmente mencionado para a Fazenda Pública poder cobrar do contribuinte o crédito tributário definitivamente constituído são, respectivamente, denominados

(A) decadência; suspensão de exigibilidade do crédito tributário e prescrição.

(B) prescrição; suspensão de exigibilidade do crédito tributário e decadência.

(C) prescrição; decadência e suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

(D) decadência; prescrição e suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

(E) suspensão de exigibilidade do crédito tributário; decadência e prescrição.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

Um contribuinte infrator de dispositivo da legislação tributária, querendo sanear a irregularidade cometida, pretende promover a denúncia espontânea. Como essa infração resultou em sonegação do tributo, esse

contribuinte infrator, para evitar a imposição de sanções fiscais sobre ele, decidiu efetuar o pagamento do tributo devido, acrescido dos juros de mora sobre ele incidentes.

Para que essa denúncia esteja revestida de espontaneidade, ela deverá ser feita antes

- (A) do julgamento de impugnação apresentada contra o lançamento de ofício da penalidade pecuniária.
- (B) do transcurso do prazo prescricional.
- (C) da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal à qual a infração está vinculada.
- (D) do transcurso do prazo decadencial.
- (E) de o fisco dar início a qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP –2012)

Para poder discutir em juízo a incidência ou não de um determinado tributo, lançado por município paulista, o contribuinte ingressou com a ação judicial que considerou apropriada e, no bojo dessa ação, efetuou o depósito da importância em discussão.

Como a decisão definitiva do processo foi contrária ao contribuinte, a quantia depositada foi convertida em renda da Fazenda Pública municipal.

Nesse caso,

- (A) o depósito da quantia questionada, integral ou parcial, suspende a exigibilidade do crédito tributário e a conversão dele em renda extingue esse mesmo crédito.
- (B) o depósito integral da quantia questionada suspende a exigibilidade do crédito tributário e a conversão dele em renda extingue esse mesmo crédito.
- (C) tanto o depósito integral da quantia questionada como sua conversão em renda da Fazenda Pública municipal suspendem a exigibilidade do crédito tributário questionado judicialmente.
- (D) tanto o depósito integral da quantia questionada como sua conversão em renda da Fazenda Pública municipal extinguem o crédito tributário questionado judicialmente.
- (E) a conversão em renda da quantia questionada judicialmente extingue o crédito tributário e o seu depósito, integral ou não, suspende definitivamente a exigibilidade desse mesmo crédito.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP –2012)

Como resultado da emancipação político-administrativa do distrito de um determinado município paulista, o município recémcriado terá, em primeiro lugar, de eleger sua Câmara Municipal para que esta, posteriormente, elabore a legislação tributária do referido município. Nesse caso, salvo disposição de lei em contrário,

- (A) até a edição dessa nova legislação, não poderá ser cobrado tributo algum pela pessoa jurídica de direito público recémcriada.

(B) até a edição dessa nova legislação, só poderão ser cobradas taxas pela pessoa jurídica de direito público recém-criada.

(C) até a edição dessa nova legislação, continuará a ser aplicada a legislação tributária do município do qual a nova pessoa jurídica de direito público se desmembrou, até que entre em vigor a sua própria.

(D) a repartição das receitas tributárias (50% do IPVA, 25% do ICMS, 50% do ITR etc.) referentes a fatos geradores ocorridos no novo município, após a sua criação, pertencerão ao município do qual ele se desmembrou, até o último dia do exercício em que entrar em vigor a legislação do novo município.

(E) a repartição das receitas tributárias (50% do IPVA, 25% do ICMS, 50% do ITR etc.) referentes a fatos geradores ocorridos no novo município, após a sua criação, pertencerão ao município do qual ele se desmembrou, até o primeiro dia do exercício seguinte ao que entrar em vigor a legislação do novo município.

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP –2012)

Um contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU possuía um imóvel urbano com área construída equivalente a 250 m². Após a reforma que promoveu nesse imóvel, no final do ano de 2009, a área construída, passou a ser de 400 m².

Essa reforma foi feita sem o conhecimento nem a autorização das autoridades municipais competentes, com o intuito de evitar o aumento do valor do IPTU lançado para esse imóvel.

Independentemente das sanções que esse contribuinte possa sofrer pelas irregularidades cometidas, foi constatado que, nos anos de 2010 e 2011, a prefeitura daquele município lançou o IPTU em valor menor do que o devido, pois considerou como construída a área de 250 m², e não de 400 m².

Em setembro de 2011, ao tomar conhecimento de que a área construída do referido imóvel havia sido aumentada sem a devida comunicação à municipalidade, a fiscalização municipal, em relação ao IPTU,

(A) não pode fazer coisa alguma, pois os lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 2010 e 2011 já haviam sido feitos e estavam revestidos de definitividade.

(B) pode revisar de ofício os lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 2010 e 2011, para apreciar fatos anteriormente desconhecidos (o aumento da área construída), não havendo prazo limite para o início dessa revisão, pois o contribuinte agiu com dolo ao deixar de informar a Fazenda Pública municipal a respeito da ampliação da área construída.

(C) desde que autorizado judicialmente, pode rever de ofício os lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 2010 e 2011, para apreciar fatos anteriormente desconhecidos (o aumento da área construída), devendo essa revisão do lançamento, porém, ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

(D) pode revisar de ofício os lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 2010 e 2011, para apreciar fatos anteriormente desconhecidos (o aumento da área construída), devendo essa revisão do lançamento, porém, ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

(E) pode revisar de ofício apenas o lançamento do IPTU referente ao exercício de 2011, pois foi nesse exercício que o fisco constatou a existência de aumento da área construída.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP –2012)

A legislação tributária de um determinado município paulista atribui eficácia normativa às decisões de seus órgãos coletivos de jurisdição administrativa.

Esse órgão, por sua vez, em determinada ocasião, proferiu decisão administrativa dessa natureza, concluindo pela não incidência de um determinado tributo municipal.

Esse entendimento, todavia, não reflete a jurisprudência firmada nos tribunais judiciais superiores, que têm sido em sentido diverso, pela incidência desse tributo.

Com base na regra da legislação municipal que atribui eficácia normativa às decisões de seus órgãos coletivos de jurisdição administrativa, muitos municípios deixaram de pagar o referido tributo, seguindo o entendimento desse tribunal administrativo. A fiscalização, porém, tomando ciência de que os tribunais judiciais superiores firmaram entendimento em sentido diverso, pela incidência desse tributo, adotou a mesma interpretação da legislação firmada nos tribunais superiores e passou a fazer o lançamento do referido tributo, observando os prazos decadenciais.

Relativamente a essa situação, a Fazenda Pública municipal

(A) poderá reclamar o tributo devido, mas não poderá impor penalidades, nem reclamar juros de mora ou atualização monetária pelo imposto pago extemporaneamente.

(B) poderá reclamar o tributo devido, bem como impor penalidades e reclamar juros de mora e atualização monetária pelo tributo pago extemporaneamente.

(C) poderá reclamar o tributo devido e impor penalidades, mas não poderá reclamar juros de mora ou atualização monetária pelo imposto pago extemporaneamente.

(D) poderá reclamar o tributo devido, impor penalidades e reclamar atualização monetária sobre o imposto pago extemporaneamente, pois isso não implica aumento da base de cálculo do imposto, mas não poderá reclamar juros de mora pelo imposto pago extemporaneamente.

(E) nada poderá reclamar do contribuinte, nem mesmo o valor nominal do tributo, pois ele agiu em conformidade com decisão proferida em processo administrativo tributário à qual a lei daquele município atribui eficácia normativa.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

Uma lei hipotética do município de São Paulo reduziu de 50% para 30% o percentual da penalidade aplicável ao sujeito passivo que descumpriu uma determinada obrigação tributária.

Esse novo percentual de penalidade se aplica

(A) apenas às infrações cometidas após a data em que essa lei entrou em vigor.

(B) apenas às infrações cometidas antes da data em que essa lei entrou em vigor.

(C) em relação às infrações cometidas tanto antes, como depois, da data em que essa lei entrou em vigor.

(D) em relação a todas as infrações cometidas depois da entrada da lei em vigor e, em relação àquelas cometidas antes dessa data, somente em relação aos processos não definitivamente julgados.

(E) em relação a todas as infrações cometidas depois da entrada da lei em vigor e, em relação àquelas cometidas antes dessa data, somente em relação aos processos não definitivamente julgados e desde que a nova lei mencione expressamente produzir efeitos retroativos.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP – 2012)

Os tributos federais, bem como os estaduais e os municipais, estão sujeitos às regras de decadência, referidas no art. 173 do CTN. Tratando-se de tributos cujo lançamento seja feito por homologação, estes, especificamente, se sujeitarão, também, à regra de homologação tácita, por decurso de prazo, prevista no § 4º do art. 150 desse mesmo código.

Tanto os prazos de decadência como o de homologação tácita do lançamento, pelo decurso de prazo, são de cinco anos e estão previstos, respectivamente, no caput do art. 173 do CTN e no § 4º do art. 150 do referido código.

Consequentemente, a contagem desses prazos quinquenais deve ser feita de modo

(A) contínuo ou descontínuo, conforme determinar a lei ordinária, incluindo-se na sua contagem o dia de início e excluindo-se o de vencimento, sendo que eles só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição à qual o contribuinte está vinculado, em razão do seu domicílio.

(B) contínuo ou descontínuo, conforme determinar a lei ordinária, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento, sendo que eles só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

(C) contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento, sendo que eles só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

(D) contínuo, incluindo-se na sua contagem o dia de início e excluindo-se o de vencimento, sendo que eles só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição à qual o contribuinte está vinculado, em razão do seu domicílio.

(E) contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento, sendo que eles só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição à qual o contribuinte está vinculado, em razão do seu domicílio.

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP – 2012)

Uma pessoa adquiriu, no ano de 2011, por meio de contrato de compra e venda, um imóvel localizado no município de São Paulo. Em razão de erro de cálculo, essa pessoa, contribuinte do ITBI, acabou pagando quantia superior à efetivamente devida.

Com consequência desse pagamento indevido, esse contribuinte, neste exercício de 2012,

(A) não poderá pleitear a restituição da importância indevidamente paga.

(B) poderá pleitear a restituição de tudo o que foi pago, no decurso do prazo de dois anos, contados da data da ocorrência do fato gerador do imposto cujo pagamento foi feito indevidamente, devendo, então, fazer o pagamento da quantia correta.

(C) poderá pleitear a restituição de tudo o que foi pago, no decurso do prazo de cinco anos, contados da data da ocorrência do fato gerador do imposto cujo pagamento foi feito indevidamente, devendo, então, fazer o pagamento da quantia correta.

(D) poderá pleitear a restituição do que foi pago em excesso, no decurso do prazo de dois anos contados da data em que foi feito o pagamento indevido.

(E) poderá pleitear a restituição do que foi pago em excesso, no decurso do prazo de cinco anos contados da data em que foi feito o pagamento indevido.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP –2012)

Uma pessoa adquiriu bem imóvel, localizado em área urbana de município paulista, sem exigir que o vendedor lhe exibisse ou entregasse documento comprobatório da quitação do IPTU, relativo aos cinco exercícios anteriores ao da data da referida aquisição. Nada constou a respeito dessa quitação no título por meio do qual foi feita a transmissão da propriedade do referido imóvel.

Desse modo, esse adquirente

(A) é responsável tributário pelo pagamento do IPTU devido até o momento da transmissão da propriedade.

(B) é responsável tributário pelo pagamento do IPTU somente em relação aos fatos geradores ocorridos após a aquisição do imóvel.

(C) não é responsável tributário pelo pagamento do IPTU anterior à aquisição do imóvel, pois não há ilícito algum na aquisição de imóvel em transmissão inter vivos.

(D) não é responsável tributário pelo pagamento do IPTU anterior à aquisição do imóvel, pois nada constou, no título aquisitivo, sobre a existência desses créditos tributários não pagos.

(E) tornou-se contribuinte do IPTU em relação aos créditos tributários referentes aos exercícios anteriores ao de sua aquisição, cabendo a ele quitá-los nessa condição.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

Um menino menor de idade, com dez anos, recebeu, na qualidade de herdeiro testamentário, por ocasião da morte de sua avó, um imóvel urbano, localizado em município do interior de São Paulo, no valor de R\$ 350.000,00.

Houve a aceitação da herança pelo menor, que, nesse ato, foi representando por seus pais.

Nesse caso, o tributo devido na transmissão causa mortis de bens imóveis caberá

(A) aos pais do menor de idade, pois o menino, por ser menor de idade, não tem capacidade tributária.

(B) ao menino menor de idade, pois ele tem capacidade tributária, e, no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento dessa obrigação tributária por ele, seus pais responderão solidariamente com ele, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis.

(C) cinquenta por cento ao menino menor de idade e cinquenta por cento aos pais do menor.

(D) aos pais do menino menor de idade e ao próprio menino, pois o menor não tem capacidade jurídica para ser, isoladamente, contribuinte.

(E) ao menino menor de idade, pois ele tem capacidade tributária, e, no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento dessa obrigação tributária por ele, seus pais responderão solidariamente com ele.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP –2012)

Em uma situação hipotética, quatro irmãos adquiriram, em conjunto, no exercício de 2005, por meio de compra e venda, um imóvel localizado em município do Estado de São Paulo.

Esses irmãos, todavia, deixaram de pagar o IPTU incidente sobre esse imóvel, nos exercícios de 2006 a 2011.

No final do ano de 2011, o referido município editou lei ordinária, concedendo remissão do crédito tributário desse IPTU exclusivamente aos proprietários ou coproprietários, pessoas naturais, que comprovassem ter auferido rendimentos anuais em montante inferior a R\$ 12.000,00, nos exercícios de 2006 a 2011.

Considerando que o mais velho dos irmãos se encontra na situação prevista nessa lei, a remissão

(A) beneficiou a todos os quatro irmãos, pois, por força da solidariedade, ou todos se beneficiam, ou nenhum deles se beneficia.

(B) não beneficiou nenhum dos quatro irmãos, pois, por força da solidariedade, ou todos se beneficiam, ou nenhum deles se beneficia.

(C) só beneficiou o irmão mais velho, pois, tendo sido concedida em caráter pessoal, não se estende aos demais.

(D) só beneficiou o irmão mais velho, extinguindo, por outro lado, a solidariedade entre os demais irmãos não beneficiados pela isenção.

(E) não beneficiou os quatro irmãos porque não existe solidariedade entre os quatro irmãos em relação ao IPTU devido pelo bem imóvel adquirido.

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP –2012)

Um contribuinte deixou de emitir o documento fiscal referente a uma prestação de serviço tributada pelo ISS, tributo de competência municipal, e, como consequência, foi-lhe aplicada penalidade pecuniária pelo descumprimento dessa obrigação acessória (art. 230, caput, inciso V, alínea "a" do Decreto Municipal 52.703/11)

Essa penalidade pecuniária

(A) é imposto, pois está prevista na legislação do ISS.

(B) não é imposto, mas é tributo, em sentido amplo, pois tem natureza compulsória.

(C) é tributo, porque é cobrado por meio de atividade vinculada, conforme estabelece o Código Tributário Nacional.

(D) não é tributo, pois sanção pelo cometimento de ato ilícito não pode ser definida como tributo.

(E) é taxa, pois tem a finalidade de ressarcir o erário pelo dano causado pelo descumprimento de uma obrigação acessória.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP –2012)

Projeto de lei estadual, no intuito de fiscalizar a pesca esportiva no rio Piracicaba, foi enviado à Assembleia Legislativa, propondo a criação da Taxa de Fiscalização de Pesca do Rio Piracicaba, como meio de custear aparato fiscalizador estadual das atividades de pesca do referido rio. Tendo em vista que os benefícios trazidos por tal fiscalização atingiriam toda a população das cidades ribeirinhas, o projeto de lei em questão propunha que a base de cálculo da taxa pelo exercício do poder de polícia sobre a pesca esportiva fosse o valor venal dos imóveis localizados no perímetro urbano das cidades, desde que esses imóveis se encontrassem na zona limítrofe do rio Piracicaba, até a distância máxima de 10 km. O projeto de lei não foi aprovado pela Assembleia Legislativa, tendo sido arquivado, sob o fundamento de inconstitucionalidade.

Com base na situação descrita acima, é correto afirmar:

- (A) Como a competência para instituir taxas pelo exercício do poder de polícia é exclusiva dos municípios, o projeto de lei deveria ser municipal.
- (B) A taxa não pode ter base de cálculo idêntica à que corresponda a imposto.
- (C) A espécie tributária a ser criada deveria ser uma contribuição de melhoria, e não uma taxa pelo exercício do poder de polícia, tendo em vista os benefícios trazidos pela fiscalização da pesca às cidades ribeirinhas.
- (D) A espécie tributária a ser criada deveria ser um imposto estadual com base de cálculo idêntica à do IPTU, e não uma taxa pelo exercício do poder de polícia.
- (E) Nas circunstâncias descritas e pela relevância social do projeto de lei proposto, somente a União teria competência para instituir um imposto extraordinário, com a mesma finalidade e com a mesma base de cálculo do IPTU.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP –2012)

A Igreja Mundial do Imposto Sagrado, tendo em vista a ampliação de suas atividades religiosas, começou a cobrar de seus fiéis o valor de R\$ 100,00 por batismo realizado. Responsáveis pela entidade religiosa regularmente constituída formulam consulta ao órgão competente do município de sua localização, para saber se devem, ou não, recolher o ISS pelos serviços religiosos prestados. Formulam consulta, também, ao fisco federal, para saber se a renda auferida com os batismos deve ser declarada como tributada pelo Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza – Pessoa Jurídica – IRPJ da entidade religiosa.

Nesse caso,

- (A) o ISS e o IRPJ devem ser cobrados, em razão do princípio da igualdade, pois os templos de qualquer culto devem ser tratados tributariamente como qualquer pessoa jurídica que realize um serviço tributável e que aufera rendas.
- (B) o ISS não deve ser cobrado, tendo em vista que o serviço de batismo é atividade relacionada às finalidades religiosas da entidade, porém, o IRPJ deve ser cobrado, pois a renda auferida com qualquer serviço prestado pelo templo é tributada.
- (C) tanto o ISS como o IRPJ devem ser cobrados, pois não há dispositivo normativo que exima o templo de qualquer culto de quaisquer cobranças tributárias.

(D) nem o ISS, nem o IRPJ devem ser cobrados, tendo em vista que, tanto o serviço de batismo, como a renda respectivamente auferida, estão relacionados às finalidades essenciais da entidade religiosa.

(E) o IRPJ não deve ser cobrado, pois a renda auferida com os batismos resta alcançada por imunidade tributária; porém, sobre o serviço de batismo deve ser cobrado o ISS, tendo em vista a ausência de dispositivo normativo em sentido contrário.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP –2012)

Auditor fiscal municipal, ao dar início aos seus trabalhos de fiscalização, lavrou termo de início desses trabalhos em livro fiscal da empresa Venha a mim Ltda., arrecadando, naquela oportunidade, diversos documentos e livros fiscais, a fim de realizar seu trabalho na repartição municipal de sua sede. João Modesto, dono da empresa fiscalizada, ao ser alertado pelo seu contador de que os documentos e livros fiscais apontariam infrações relacionadas com o não pagamento de imposto, determinou a elaboração das guias de pagamento dos impostos não recolhidos e relativos à documentação apreendida, a fim de evitar que fosse lavrado auto de infração contra sua empresa.

Caso a fiscalização descubra as irregularidades fiscais da empresa,

(A) não poderá lavrar auto de infração pelas infrações possivelmente identificadas na análise documental, tendo em vista que a empresa saneou as irregularidades, ao pagar os impostos devidos, antes da efetiva notificação do auto de infração.

(B) não poderá lavrar auto de infração, pois o procedimento de início de fiscalização foi irregular, na medida em que o fiscal, ao invés de ter lavrado o termo de início da fiscalização no livro do contribuinte, deveria ter-lhe entregado, obrigatoriamente, uma notificação apartada.

(C) poderá lavrar auto de infração, cobrando multa, pelas infrações cometidas, tendo em vista que a possibilidade de denúncia espontânea estaria excluída, pois o termo de início de fiscalização fora lavrado regularmente antes da tentativa saneadora da empresa.

(D) poderá lavrar auto de infração, cobrando multa a qualquer momento, mesmo que, antes da lavratura do termo de início de fiscalização, apostado em livro fiscal pelo auditor municipal, as irregularidades fiscais tivessem sido saneadas.

(E) poderá lavrar auto de infração, cobrando multa pelas infrações cometidas, mesmo após a tentativa saneadora efetivada pela empresa, devendo ser regularizado, todavia, o procedimento de início de fiscalização, com a lavratura de "notificação de correção de termo de início de fiscalização", documento oficial a ser assinado pelo contribuinte, para evitar que o auto de infração seja cancelado por vício formal.

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP –2012)

Legislações municipais brasileiras estabelecem a incidência do ISS nas prestações de serviços de "alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento".

Órgãos de fiscalização de alguns municípios, desconsiderando a própria restrição contida nesse dispositivo da lei complementar federal e de sua própria lei municipal, expediram notificação do lançamento do ISS, reclamando o tributo também sobre as prestações de serviços de alfaiataria e costura, inclusive nos casos em que o material

utilizado nessa prestação não tenha sido fornecido pelo usuário final. A justificativa legal para sua cobrança foi o uso da analogia prevista no CTN, pois, no entender daquelas autoridades municipais, as prestações de serviços em que o material é fornecido pelo consumidor final são análogas àquela em que o referido material não é fornecido.

Nesse caso, a ação dos órgãos de fiscalização municipal,

(A) não merece reparos, tendo em vista a possibilidade de se cobrar tributos para fatos não contemplados pela lei, mas que seriam semelhantes a fatos geradores legalmente previstos.

(B) não merece reparos, porém, neste caso, deve o contribuinte pleitear a aplicação da equidade, tendo em vista ser dispensado do pagamento do tributo devido.

(C) está em desconformidade com a legislação, porém, nesse caso, deve o contribuinte se conformar com o lançamento efetuado, tendo em vista sua legalidade, somente restando a ele se socorrer dos princípios gerais de direito tributário, a fim de minorar os efeitos da cobrança.

(D) está em desconformidade com a legislação e, em razão disso, o contribuinte tem a possibilidade de se insurgir contra o lançamento efetuado, alegando que não se pode exigir imposto não previsto em lei, por meio de analogia.

(E) está em desconformidade com a legislação, porém, neste caso, deve o contribuinte se conformar com o lançamento efetuado, tendo em vista sua legalidade, somente restando a ele se socorrer dos princípios gerais de direito público, a fim de minorar os efeitos da cobrança.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP –2012)

Uma determinada pessoa adquiriu um imóvel urbano em maio de 2010. Em fevereiro de 2012, ela constatou que o IPTU incidente sobre esse imóvel, nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, não havia sido pago pelo proprietário anterior. Os créditos tributários referentes ao IPTU incidente nos exercícios de 2011 e 2012 ela mesma os pagou, em razão de o imóvel já lhe pertencer nesses exercícios. Não existe prova alguma de quitação do tributo referente aos exercícios 2008, 2009 e 2010.

Considerando que o fato gerador do IPTU, em relação à situação descrita acima, ocorre no dia 10 de janeiro de cada exercício, o adquirente é

(A) contribuinte do IPTU, em relação aos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

(B) contribuinte do IPTU, em relação aos exercícios de 2008, 2009 e 2010 e responsável tributário pelo pagamento desse imposto em relação aos exercícios de 2011 e 2012.

(C) contribuinte do IPTU, em relação aos exercícios de 2008 e 2009 e responsável tributário pelo pagamento desse imposto em relação aos exercícios de 2010, 2011 e 2012.

(D) responsável tributário pelo pagamento do IPTU, em relação aos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

(E) responsável tributário pelo pagamento do IPTU, em relação aos exercícios de 2008, 2009 e 2010 e contribuinte desse imposto em relação aos exercícios de 2011 e 2012.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP –2012)

A autoridade competente para aplicar a lei tributária municipal, estando diante de norma legal a partir da qual se podem erigir diferentes interpretações, deverá interpretá-la de maneira mais favorável ao

- (A) acusado, quando essa lei tributária estiver definindo infrações ou cominando penalidades.
- (B) contribuinte, no tocante à alíquota e à base de cálculo aplicáveis a um determinado tributo.
- (C) contribuinte acusado, no tocante à alíquota e à base de cálculo aplicáveis a um determinado tributo, bem como às penalidades passíveis de imposição a ele.
- (D) contribuinte, no tocante à alíquota aplicável a um determinado tributo.
- (E) sujeito passivo de obrigação acessória, quanto à extensão dos prazos para cumprimento de obrigação acessória.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

Município Deixa pra Lá, não conseguindo, hipoteticamente, exercer sua competência constitucional tributária para instituir o ITBI no seu território, celebrou acordo com o Estado federado em que se localiza, para que esse Estado passasse a exercer, em seu lugar, a competência constitucional para instituir o referido imposto em seu território municipal e, ainda, para que exercesse as funções de fiscalizar e arrecadar esse tributo, recebendo, em contrapartida, um pagamento fixo anual, a título de "retribuição compensatória".

Relativamente a essa situação, o Município Deixa pra Lá

- (A) pode delegar sua competência tributária e suas funções de arrecadar e de fiscalizar tributos a outra pessoa jurídica de direito público.
- (B) não pode delegar sua competência tributária a qualquer outra pessoa jurídica de direito público, embora possa delegar as funções de arrecadar e de fiscalizar tributos de sua competência tributária.
- (C) não pode delegar sua competência tributária, nem suas funções de fiscalizar tributos a qualquer outra pessoa jurídica de direito público, embora possa delegar suas funções de arrecadar tributos de sua competência tributária.
- (D) não pode delegar sua competência tributária, nem suas funções de arrecadar e de fiscalizar tributos de sua competência tributária a qualquer outra pessoa jurídica de direito público.
- (E) não pode delegar sua competência tributária, nem suas funções de arrecadar e de fiscalizar tributos de sua competência tributária a qualquer outra pessoa jurídica de direito público, mas pode delegar as funções de arrecadação às instituições bancárias públicas e privadas.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP –2012)

Um município brasileiro criou, hipoteticamente, por meio de lei ordinária, uma nova taxa, de conformidade com as normas gerais de direito tributário que disciplinam essa matéria, mas deixou para o decreto regulamentador a fixação de sua alíquota e de sua base de cálculo.

A lei em questão não poderia, todavia, ter atribuído ao decreto a competência para fixar alíquota e determinar a base de cálculo da referida taxa, porque determinar a base de cálculo das taxas

- (A) e fixar a alíquota delas é matéria de lei ordinária.
- (B) e fixar a alíquota delas é matéria de lei complementar.
- (C) é matéria de lei ordinária, mas fixar a alíquota delas é matéria tanto de lei complementar como de lei ordinária.

(D) é matéria tanto de lei complementar como de lei ordinária, mas fixar a alíquota delas é matéria apenas de lei ordinária.

(E) é matéria de lei complementar e fixar a alíquota delas é matéria de lei ordinária.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

Um determinado tributo, cuja legislação de regência determine aos seus contribuintes a emissão do correspondente documento fiscal, com sua posterior escrituração no livro fiscal próprio, seguida da apuração do valor devido no final de cada período de competência e, finalmente, do subsequente recolhimento do valor apurado junto à rede bancária, tudo sem a prévia conferência do fisco, ficando essa atividade desenvolvida pelo contribuinte sujeita à posterior análise e exame pelo agente do fisco, que poderá considerá-la exata ou não, caracteriza a forma de lançamento denominada

(A) de ofício.

(B) por homologação.

(C) por declaração.

(D) misto.

(E) extemporâneo.

Gabarito: B

(FCC – ISS/SP –2012)

A empresa Fernando Rosa S/C Ltda., contribuinte de imposto municipal, efetuou prestação de serviço sujeita à incidência desse imposto, emitiu corretamente o documento fiscal previsto na legislação municipal, escriturou-o regularmente no livro próprio, apurou o montante do imposto a pagar no término do período de apuração e, ao final, pagou o imposto devido.

A obrigação tributária principal

(A) não se extingue.

(B) se extingue com o lançamento por homologação feito pelo contribuinte.

(C) se extingue juntamente com a extinção do crédito tributário dela decorrente.

(D) se extingue com a apresentação de pedido de parcelamento do crédito tributário.

(E) se extingue juntamente com a extinção do fato gerador

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP –2012)

Admitindo-se que caiba apenas aos Estados federados colocar à disposição da população um determinado serviço público específico e divisível, e, admitindo-se, também, que, em decorrência de omissão de alguns Estados, os municípios neles localizados resolvam, fora do âmbito de suas respectivas atribuições, tornar esse serviço disponível às suas respectivas populações, cobrando, em razão disso, taxas pelos serviços que estão sendo colocados à sua disposição, conclui-se que a instituição dessa taxa está em

- (A) desconformidade com a legislação, pois uma pessoa jurídica de direito público não pode cobrar taxa por atividade que não esteja no âmbito de suas respectivas atribuições.
- (B) conformidade com a legislação, desde que o Estado delegue sua competência tributária para o município.
- (C) desconformidade com a legislação, pois a atividade desenvolvida pelo município deve ser prestada gratuitamente, custeada pela receita geral de impostos, já que os municípios não estão constitucionalmente autorizados a cobrar taxa de espécie alguma.
- (D) conformidade com a legislação, pois, se o Estado não exerceu sua competência constitucional, o município deve fazê-lo, cobrando, conseqüentemente, as taxas cabíveis.
- (E) desconformidade com a legislação, pois as taxas só podem ser cobradas em razão de serviços efetivamente prestados e não meramente colocados à disposição do município.

Gabarito: A

(FCC – ISS/SP –2012)

Um determinado município paulista, ao instituir o ISS, imposto de competência municipal, criou, na mesma lei ordinária, várias obrigações acessórias, no interesse da arrecadação e fiscalização desse imposto.

Com relação à referida lei ordinária, é correto afirmar que

- (A) ela não poderia ter criado obrigações acessórias, pois isso é atribuição de decreto.
- (B) ela não poderia ter criado obrigações acessórias, pois isso é atribuição de normas regulamentares e infraregulamentares.
- (C) não há irregularidade alguma em ela ter criado obrigações acessórias.
- (D) lei ordinária só pode criar obrigação principal e normas infralegais só podem criar obrigações acessórias.
- (E) cabe à lei complementar criar tanto obrigações principais, como obrigações acessórias.

Gabarito: C

(FCC – ISS/SP –2012)

Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com esse contribuinte, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício, conforme dispõe o art. 134, caput, inciso VI do CTN.

Quanto aos tabeliães e escrivães, especificamente no que concerne aos tributos municipais, é correto afirmar que,

- (A) diferentemente dos contribuintes e dos responsáveis em geral, não estão sujeitos à fiscalização municipal, pois já se submetem à fiscalização da Corregedoria Geral da Justiça estadual.
- (B) como qualquer outro contribuinte ou responsável em geral, estão sujeitos à fiscalização municipal, mas só estão obrigados a prestar à autoridade administrativa as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, quando autorizados pela Corregedoria Geral da Justiça estadual.
- (C) mediante intimação escrita, ou inclusive verbal, em caso de urgência, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros,

exceto quanto a fatos sobre os quais os tabeliães e escrivães estejam legalmente obrigados a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

(D) nas cidades que não forem capitais de Estado, mediante anuência da autoridade judicial da comarca, devem prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, exceto quanto a fatos sobre os quais os tabeliães e escrivães estejam legalmente obrigados a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

(E) mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, exceto quanto a fatos sobre os quais os tabeliães e escrivães estejam legalmente obrigados a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Gabarito: E

(FCC – ISS/SP –2012)

Empresa contribuinte do ISS firma contrato de natureza particular com pessoa jurídica sua cliente, convencionando que a obrigação de pagar o referido imposto, correspondente aos serviços que presta, deva ser de responsabilidade de sua cliente. Tendo em vista que a referida cliente não cumpriu a convenção particular entre elas celebrada, pois não liquidou o crédito tributário lançado em nome da contribuinte prestadora de serviços, a fiscalização municipal notificou a contribuinte a pagar o imposto devido. Em resposta à notificação fiscal, a contribuinte apresentou cópia da convenção particular celebrada entre elas, alegando a existência de erro na identificação do sujeito passivo na notificação elaborada. Entende a contribuinte que a cobrança do tributo não pago deveria ser feita à sua cliente.

Com base no descrito acima e nas normas gerais de direito tributário que disciplinam essa matéria, a justificativa apresentada pela contribuinte

(A) não deve ser acatada, pois a convenção particular não se presta a alterar a sujeição passiva de obrigação tributária, exceto quando firmada escritura pública nesse sentido, situação em que a Fazenda Pública Municipal deve eximir a contribuinte prestadora de serviço de tal cobrança, mesmo na ausência de lei normatizando a questão.

(B) não deve ser acatada, na medida em que o ordenamento jurídico não contemple possibilidade alguma de modificação da definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias, quer por meio de convenção entre as partes, quer por meio de disposição de lei.

(C) deve ser acatada, pois a convenção particular, desde que celebrada por escritura pública, deve ser aceita e respeitada pela Fazenda Pública Municipal, para eximir a contribuinte do pagamento do imposto ainda não pago, pois a responsabilidade passou a ser da sua cliente.

(D) não deve ser acatada, pois nem a convenção particular, nem a escritura pública se prestam a alterar a sujeição passiva de obrigação tributária, a não ser que haja lei normatizando a questão.

(E) deve ser acatada, pois a convenção particular deve ser aceita e respeitada pela Fazenda Pública Municipal para eximir a contribuinte do pagamento do imposto ainda não pago, desde que haja decreto do Poder Executivo municipal, permitindo a modificação da definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Gabarito: D

(FCC – ISS/SP –2012)

Município localizado no Estado de São Paulo concedeu, por meio de lei ordinária, isenção do ITBI para as transmissões imobiliárias, quando, cumulativamente, o adquirente do imóvel fosse pessoa natural, o valor venal do imóvel, no ano da transmissão, não excedesse R\$ 50.000,00 e o referido imóvel tivesse mais de 20 anos de construção.

Para poder fruir dessa isenção, o interessado, isto é, o adquirente do imóvel, deveria formular, por meio de requerimento escrito, o pedido de isenção do ITBI, juntando a documentação comprobatória do direito de usufruir o benefício legal.

Um munícipe, interessado em usufruir do referido benefício, apresentou o referido requerimento, juntando:

I. cópia do carnet do IPTU, comprovando que o referido imóvel, no exercício anterior ao da transmissão, tinha valor venal equivalente a R\$ 49.000,00.

II. documentação comprobatória de que o imóvel tinha 19 anos de construção.

III. documentos comprovando que ele, pessoa natural, é o adquirente desse imóvel.

Em seu requerimento, explicou que o fato de o imóvel não ter mais de 20 anos não deveria impedir o deferimento do pedido de isenção, pois o imóvel estava “tão arruinado”, que parecia ter 50 anos de construção.

A autoridade municipal competente para apreciar o referido requerimento e reconhecer ou não a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da isenção deverá

(A) deferir o pedido formulado pelo munícipe, por considerar satisfeitos todos os requisitos legais, pois o adquirente é pessoa natural, o valor da transação é inferior a R\$ 50.000,00, conforme demonstra o carnet do IPTU referente ao lançamento feito no exercício anterior ao da transmissão do imóvel, e o estado de conservação do imóvel lhe dá a aparência de ter sido construído há mais de 20 anos.

(B) deferir parcialmente o pedido formulado pelo munícipe e considerar satisfeitos apenas dois dos três requisitos legais, reconhecendo ao adquirente o direito de usufruir apenas 2/3 (dois terços) do valor do benefício isencional.

(C) deferir o pedido formulado, interpretando teleologicamente a legislação, para reconhecer que a finalidade social da isenção deve nortear seu despacho, não se devendo valorizar em demasia requisitos formais, tais como a perfeita idade do imóvel ou a comprovação do seu valor venal do exercício em que houve a transmissão do bem.

(D) deferir o pedido formulado, aplicando a interpretação analógica ao caso e reconhecendo que, se o imóvel aparenta estar “arruinado”, ele tem, por analogia com imóveis no mesmo estado, mais de vinte anos, sendo, ademais, irrelevante, que o documento comprobatório do valor venal do imóvel seja do ano anterior ao da transmissão do bem.

(E) indeferir o pedido formulado pelo munícipe, pois matéria relacionada com a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente e, se o referido imóvel, não tem mais de 20 anos de construção, nem a prova de seu valor venal foi feita com carnet do IPTU do exercício em que se deu a transmissão do imóvel, não há como reconhecer que o interessado tenha satisfeito os requisitos legais para fruição do benefício isencional.

Gabarito: E

Matéria: Auditoria

Questões cobradas no último concurso da RFB

Em relação às estimativas contábeis realizadas pela empresa auditada, o auditor independente deve:

- a) sempre que constatar possível tendenciosidade da administração, concluir que as estimativas contábeis estão inadequadas, ressaltando o relatório.
- b) periodicamente exigir da administração e de seus advogados carta de responsabilidade pelas estimativas efetuadas, eximindo a auditoria de avaliar os cálculos e premissas.
- c) revisar os julgamentos e decisões feitos pela administração na elaboração destas estimativas contábeis, para identificar se há indicadores de possível tendenciosidade da administração.
- d) reavaliar as premissas e cálculos e, quando discordar, determinar a modificação dos valores contabilizados, sob pena de não emitir o relatório de auditoria.
- e) aceitar os valores apresentados, por serem subjetivos e de responsabilidade da administração e de seus consultores jurídicos ou áreas afins.

Gabarito: C

É correto afirmar que:

- 1. a firma de auditoria tem por obrigação estabelecer e manter sistema de controle de qualidade para obter segurança razoável que a firma e seu pessoal cumprem com as normas profissionais e técnicas e as exigências legais e regulatórias aplicáveis.
 - 2. a firma de auditoria deve estabelecer e manter sistema de controle de qualidade para obter segurança razoável que os relatórios emitidos pela firma ou pelos sócios do trabalho são apropriados nas circunstâncias.
 - 3. o objetivo do auditor é implementar procedimentos de controle de qualidade no nível do trabalho que forneçam ao auditor segurança razoável de que a auditoria está de acordo com normas profissionais e técnicas e exigências legais e regulatórias aplicáveis.
- a) Todas são falsas.
 - b) Somente 1 e 2 são verdadeiras.
 - c) Somente a 3 é verdadeira.
 - d) Somente a 2 é falsa.
 - e) Todas são verdadeiras.

Gabarito: E

No relatório de auditoria, deve ser divulgado que os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a:

- a) avaliação dos riscos de não conformidades nas demonstrações contábeis, sempre causadas por fraudes.
- b) estimativa dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, exclusivamente causadas por erro, sendo de responsabilidade da administração a ocorrência de fraudes.
- c) identificação de todos os riscos de distorção nas demonstrações contábeis e no relatório da administração, independentemente se causada por fraude ou erro, determinando sua materialidade.

- d) gestão dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, identificadas na matriz de riscos, causada exclusivamente por erro.
- e) avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.

Gabarito: E

A eficiência da auditoria na definição e utilização da amostra pode ser melhorada se o auditor:

- a) aumentar a taxa de desvio aceitável da amostra, reduzindo o risco inerente e com características semelhantes.
- b) diminuir o percentual a ser testado, mas utilizar a seleção não estatística para itens similares.
- c) concluir que a distorção projetada é maior do que a distorção real de toda a amostra.
- d) estratificar a população dividindo-a em subpopulações distintas que tenham características similares.
- e) manter os critérios de seleção uniformes e pré-definidos com a empresa auditada.

Gabarito: D

São características do auditor experiente possuir experiência prática de auditoria e conhecimento razoável de:

- a) processos de auditoria, normas de auditoria e exigências legais aplicáveis.
- b) normas de auditoria e exigências legais aplicáveis e processos judiciais cíveis dos diretores.
- c) ambiente de negócios em que opera a entidade e negócios estratégicos realizados pelos seus concorrentes.
- d) assuntos de auditoria e de relatório financeiro relevantes à atividade da entidade e das atividades dos conselheiros em outras empresas.
- e) processos sigilosos e fórmulas dos produtos registradas pela empresa e pelos seus concorrentes.

Gabarito: A

A empresa Orion S.A. realizou a contagem de seus estoques (inventário físico), em 31 de outubro de 2013.

O auditor foi contratado para realizar a auditoria das Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2013. Em relação ao inventário, deve o auditor:

- a) validar a posição apresentada nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2013, uma vez que foi atendida a exigência de inventariar os estoques, uma vez ao ano.
- b) solicitar nova contagem de inventário em 31 de dezembro de 2013 ou na data do início dos trabalhos de auditoria, sendo sempre obrigatória sua presença e participação na contagem física e aprovação dos procedimentos de inventário.
- c) exigir que seja elaborada nota explicativa evidenciando a posição do inventário em 31 de outubro de 2013, ressaltando a posição do inventário em 31 de dezembro de 2013, esclarecendo que não houve contagem das posições de estoques entre 31 de outubro e 31 de dezembro de 2013.
- d) executar procedimentos para obter evidência de auditoria de que as variações no estoque, entre 31 de outubro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, estão adequadamente registradas.

- e) limitar sua avaliação a posição de estoques apresentada em 31 de outubro de 2013, restringindo o escopo de seu trabalho na área de estoques, aos saldos apresentados nesta data.

Gabarito: D

É permitido ao auditor externo, durante o processo final de montagem dos arquivos da auditoria concluída, modificar os documentos de auditoria. Não se inclui como modificação possível:

- a) apagar, descartar ou destruir documentação superada.
- b) acrescentar referências cruzadas aos documentos de trabalho.
- c) substituir carta de circularização dos advogados, com nova posição das contingências.
- d) conferir itens das listas de verificação, evidenciando ter cumprido os passos pertinentes à montagem do arquivo.

Gabarito: C

O auditor independente, ao utilizar o trabalho específico dos auditores internos, deve:

- a) ressaltar que o trabalho foi efetuado pelos auditores internos e a responsabilidade é limitada, registrando que a empresa tem conhecimento da decisão por utilizar estes trabalhos.
- b) incluir, na documentação de auditoria, as conclusões atingidas relacionadas com a avaliação da adequação do trabalho dos auditores internos e os procedimentos de auditoria por ele executados sobre a conformidade dos trabalhos.
- c) restringir a utilização a trabalhos operacionais, de elaboração de cálculos e descrição de processos que não ofereçam riscos ao processo de auditoria, visto que a responsabilidade é limitada sobre eles.
- d) dividir as responsabilidades com a administração da empresa auditada, restringindo seus trabalhos ao limite da auditoria realizada e à documentação produzida pelos seus trabalhos.
- e) assumir a qualidade dos trabalhos da auditoria interna, incluindo em seus papéis de trabalho como documentação suporte e comprobatória.

Gabarito: B

A administração da empresa Elevação S.A. restringiu a alteração das demonstrações contábeis aos efeitos do evento subsequente que causou a alteração. A legislação vigente, à qual a empresa está subordinada, não proíbe a empresa de proceder desta forma. Nesta situação, o auditor deve alterar o relatório de auditoria para:

- a) retificar a data definitiva em que a empresa deverá fazer a publicação, ressaltando essa alteração nas demonstrações contábeis, sem emitir posição sobre o evento subsequente.
- b) incluir data adicional restrita a essa alteração que indique que os procedimentos do auditor independente, sobre os eventos subsequentes, estão restritos unicamente às alterações das demonstrações contábeis descritas na respectiva nota explicativa.
- c) substituir a data do término dos trabalhos, ressaltando o evento subsequente, mencionando a impossibilidade de avaliação dos impactos.
- d) adicionar parágrafo de outros assuntos, evidenciando o evento subsequente, mencionando a responsabilidade dos administradores sobre os efeitos desse novo evento.

e) determinar a data de término dos trabalhos, evidenciando a reavaliação das demonstrações contábeis de forma completa e evidenciando que não há impactos nas demonstrações anteriormente apresentadas.

Gabarito: B

A determinação de materialidade para execução de testes:

- a) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. É afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente.
- b) é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. É afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente.
- c) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente e subsequentes.
- d) é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente.
- e) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, não deve ser atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções em períodos subsequentes.

Gabarito: A**Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal****(FCC – SEFAZ/GO – 2018)**

Uma empresa adquiriu um imóvel de 20 andares e está utilizando apenas 3 andares para suas atividades administrativas. Por decisão da diretoria, os demais andares foram alugados para terceiros, por prazo determinado e sem possibilidade de venda, com o objetivo de gerar receita de aluguel, sendo que a empresa presta os serviços de manutenção, acesso e segurança para o edifício. Caso a empresa deseje, os andares podem ser comercializados separadamente e é possível identificar valor de mercado para cada andar. Com relação à contabilização do imóvel, é correto afirmar que:

- (A) Deve ser registrado inteiramente como Ativo Imobilizado.
- (B) Deve ser registrado inteiramente como Propriedade para investimentos (no grupo Investimentos).
- (C) Todos os andares devem ser mensurados pelo valor justo na data de cada balanço patrimonial.

(D) O valor correspondente a três andares deve ser registrado como Ativo Imobilizado e os demais andares como Propriedade para investimentos (no grupo Investimentos).

(E) Os andares alugados devem ser tratados como arrendamento mercantil financeiro pela empresa.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considere a seguinte situação hipotética:

Determinado Estado da Federação mantém programa de Cidadania Fiscal por meio do qual a emissão de notas e cupons fiscais pode ser feita com a inclusão do número de CPF do consumidor final. Após cadastro no programa, é possível que esses contribuintes diretos obtenham descontos no imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA devido.

Em auditoria interna da base de dados de resgates de pontos na forma de descontos no IPVA, realizou-se um teste para apurar a distância geográfica entre os estabelecimentos em que foram realizadas as compras dos bens e serviços de onde se originou a pontuação resgatada, o endereço registrado no cadastro do programa e o domicílio do proprietário constante da anotação no Departamento Estadual de Trânsito. O objetivo pretendido era indicar possíveis erros, fraudes ou simulações.

Após inspeção gráfica dos dados, o auditor promoveu a exclusão de uma série de observações que, a seu juízo, não poderiam estar corretas. Ao fim, chegou-se a uma relação de pessoas jurídicas como emissoras de documentação fiscal com afastamento geográfico suspeito entre sede e local de utilização dos pontos derivados.

Sobre o caso e considerando a amostragem em auditoria, é correto afirmar.

(A) Não é objetivo da auditoria interna assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros.

(B) As normas não permitem a exclusão dos chamados valores aberrantes (outliers), pois, sem a integralidade do espaço amostral, as conclusões são tendenciosas.

(C) Embora tecnicamente correto, tal trabalho nunca poderia subsidiar uma campanha de auditoria dirigida.

(D) Pode-se dizer que se trata de uma aplicação do método aleatório de seleção de amostra.

(E) Se o auditor desejar aumentar o risco amostragem, deve diminuir o tamanho da amostra.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

As normas brasileiras de contabilidade constituem importante paradigma de conduta profissional na condução dos trabalhos previstos na Resolução CFC no 560/83, de 28 de outubro de 1983, e correlatos. Iniciadas pelo acrônimo “NBC”, dividem-se em normas técnicas, que recebem o primeiro sufixo “T”, e profissionais, que recebem o primeiro sufixo “P”.

Acerca da NBC TSP, é correto afirmar que

(A) é norma técnica que inclui peculiaridades das sociedades domiciliadas no Estado de São Paulo.

(B) sua estrutura conceitual não faz menção a orçamento.

(C) embora as estatísticas de finanças públicas e as demonstrações contábeis do setor público tenham muito em comum, são reguladas por diretrizes com objetivos diferentes.

(D) normas técnicas regionalizadas, como a atual ESTRUTURA CONCEITUAL, permanecerão válidas até 2019, quando então darão lugar às normas internacionais convergidas (IFAC-IPSAS).

(E) não é candidata ao processo de convergência com as normas internacionais (IFAC-IPSAS), posto que contém muitas peculiaridades locais.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A documentação de auditoria:

I. Também é conhecida como “papéis de trabalho”.

II. Deve ser preparada de modo que um leigo possa entender a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria executados.

III. Deve ser sigilosa, ocultando, por exemplo, o nome do profissional que executou o trabalho de auditoria.

IV. Trata-se de coleção de papéis para a elaboração do relatório final que pode, excepcionalmente, conter documentos emitidos após a data desse relatório.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) III e IV.

(C) II e IV.

(D) I e IV.

(E) I e III.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Fatores de risco para a ocorrência de fraude são pressões/incentivos, oportunidades ou atitudes/racionalizações que ocorrem naturalmente nos mercados, mas que acabam por favorecer o surgimento de distorções relevantes e intencionalmente causadas nas demonstrações contábeis.

A alternativa que contém, respectivamente, uma pressão/incentivo, uma oportunidade e uma atitude/racionalização reconhecidas nas normas como fatores de risco é:

(A) Demissões previstas de empregados / ativos pequenos sem identificação clara de propriedade / mudança do estilo de vida de funcionários com acesso a ativos.

(B) Tolerância a pequenos roubos / remuneração incompatível com a expectativa / grandes quantias em dinheiro em mãos.

(C) Segregação inadequada de funções / investigação inadequada da vida pregressa de candidatos a empregos / falta de conciliação completa de ativos.

(D) Mudança previstas nos planos de benefícios dos empregados / obrigações financeiras pessoais / relacionamentos adversos entre a entidade e empregados com acesso a dinheiro.

(E) Alto nível de competição ou saturação do mercado, acompanhada por declínio da margem de retorno / garantias pessoais em dívidas da entidade / partes significativas da remuneração atreladas a metas agressivas de performance.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

São motivos que podem ensejar a suspeição do perito do juízo:

- I. ser devedor, mesmo que ainda não esteja em mora, a uma das partes.
- II. motivo íntimo.
- III. ter aconselhado parte envolvida, ainda que acerca de objeto diverso do posto em discussão no litígio.
- IV. ser herdeiro presuntivo do cônjuge de uma das partes.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) I e IV.
- (D) I e III.
- (E) II e IV.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A estratégia global de auditoria

- (A) deve identificar características do trabalho, desde que não defina o seu alcance.
- (B) define o alcance, época e direção de auditoria, para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria.
- (C) não pode, desde logo, definir objetivos do relatório do trabalho.
- (D) orienta os esforços da equipe do trabalho, considerando fatores não significativos.
- (E) não deve levar em conta resultados de atividades preliminares nem o conhecimento obtido em outros trabalhos realizados pelo sócio do trabalho.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

NÃO é uma conta que deve ser ajustada a valor presente:

- (A) Provisão para passivo previdenciário.
- (B) Contas a receber não circulante, com juros.

- (C) Contas a pagar não circulante, indexado.
- (D) Empréstimos concedidos com juros prefixados de longo prazo.
- (E) Adiantamento em dinheiro para recebimento em bens.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere:

- I. O valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção.
- II. Gastos com armazenamento de produtos em fase de processo, aguardando próxima etapa.
- III. Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes.

Deve compor os estoques das empresas o que consta em

- (A) I, II e III.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O auditor externo da empresa Consultoria Financeira S.A., ao efetuar a revisão do Reconhecimento de Receitas, constatou que R\$ 100.000,00 do total do valor dos serviços vendidos e faturados não foram aceitos pelo cliente e não serão pagos. Constatouse que é irreversível a não possibilidade de cobrança, em decorrência da Consultoria Financeira S.A. não ter cumprido e não ter condições de cumprir a fase do projeto correspondente ao valor não pago. Dessa forma, deve o auditor recomendar à empresa

- (A) estornar a Receita de Serviços contabilizada.
- (B) ajustar a Receita de Serviços por uma provisão para perdas.
- (C) reconhecer como uma despesa o valor incobrável.
- (D) deduzir a importância do valor da Receita de Serviços contabilizada.
- (E) contabilizar uma perda em Outras Receitas e Despesas.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O auditor contábil da empresa TransEnergia S.A., empresa que atua no segmento de transmissão de energia, deve confirmar se a empresa realizou, em suas demonstrações contábeis,

- (A) o registro dos gastos realizados com novos empreendimentos, no passivo, como direitos de uso – concessão.

(B) a contabilização do ativo imobilizado em operação, como ativo imobilizado em curso, tanto para a contabilidade regulatória como para a contabilidade societária.

(C) a criação de conta redutora para o ativo imobilizado em curso, exclusivamente para atender ao balanço societário, com o objetivo de registrar os custos do ativo imobilizado em uso para ativo imobilizado em serviço.

(D) a manutenção dos valores do Intangível em conta do Imobilizado ou de Investimento, conforme determina a contabilidade regulatória.

(E) a criação de contas contábeis em registro suplementar para contabilização dos custos de construção em conta de resultados.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

É correto afirmar, em relação ao fator de confiança na seleção da amostra, que quanto

(A) maior o fator de confiança, maior o tamanho da amostra e menor o nível de segurança obtido.

(B) menor o fator de confiança, maior o tamanho da amostra e da estratificação permitida.

(C) maior o fator de confiança, menor o tamanho da amostra e menor o nível de segurança obtido.

(D) menor o fator de confiança, menor o tamanho da amostra e da estratificação permitida.

(E) maior o fator de confiança, maior o tamanho da amostra e o nível de segurança obtido.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O auditor externo da empresa Cabos S.A. identificou que a empresa construiu nova unidade e utilizou cabos de energia produzidos em sua linha de produção. Para confirmar o registro adequado do custo do ativo imobilizado, a auditoria deve certificar-se de que o custo corresponde ao custo do produto

(A) para venda, menos quaisquer lucros gerados internamente.

(B) pelo valor de reposição, para expressar o valor justo do imobilizado.

(C) pelo valor justo, menos os impostos para expressar o valor no mercado.

(D) pelo valor de reposição, para expressar o valor em uso.

(E) para venda, mais os lucros gerados internamente.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A empresa Expansão S.A. recebeu um terreno, como subvenção governamental, para se instalar na cidade Nova. Estabeleceu-se como condição somente a construção da fábrica. Dessa forma, em condições normais, o terreno deve ser lançado no ativo

(A) imobilizado pelo valor justo.

(B) não circulante pelo valor nominal.

- (C) imobilizado por custo zero.
- (D) não circulante pelo valor justo.
- (E) imobilizado pelo valor em uso.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O auditor externo, ao avaliar as demonstrações contábeis da empresa Saracura farmacêuticos S.A., solicitou que as provisões para créditos de liquidação duvidosa fossem constituídas de forma conservadora, incluindo todos os créditos vencidos há mais de 60 dias. O procedimento foi adotado em decorrência de a empresa estar com bons resultados e apresentar posição mais conservadora, resguardando a administração e a auditoria. Nesse caso, a estrutura conceitual vigente

- (A) está sendo atendida, pois contempla a característica da prudência, requisito básico para elaboração de uma demonstração contábil fidedigna.
- (B) não está sendo atendida, uma vez que para reconhecer os créditos vencidos há mais de 60 dias, a empresa tem a obrigatoriedade de efetuar a cobrança judicialmente para só posteriormente realizar a provisão.
- (C) está sendo atendida, pois ela faculta a apresentação das demonstrações contábeis considerando a característica da prudência.
- (D) não está sendo atendida, pois ela não permite a apresentação de uma demonstração fidedigna e que seja consistente com a neutralidade.
- (E) está sendo atendida, desde que sejam justificados os motivos que levaram à adoção do procedimento, em nota explicativa, e quantificados seus efeitos.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O auditor externo, para certificar-se de que uma operação de leasing se enquadra na classificação de leasing operacional, deve, além de verificar se o arrendamento mercantil não transfere os riscos e benefícios inerentes à propriedade, constatar se

- (A) o arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no fim do prazo do arrendamento mercantil.
- (B) o prazo do arrendamento refere-se à maior parte da vida econômica do ativo, mesmo que a propriedade não seja transferida.
- (C) o valor presente dos pagamentos mínimos, no início do arrendamento mercantil, totaliza pelo menos substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado.
- (D) os ativos arrendados são de natureza especializada, de tal forma que apenas o arrendatário possa usá-los sem grandes modificações.
- (E) os ganhos ou as perdas da flutuação no valor justo do valor residual são atribuídos ao arrendador.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Uma demonstração contábil apresenta distorções relevantes, quando o valor de distorções

- (A) corrigidas não foi divulgado nas notas explicativas e supera a materialidade global estabelecida pelo auditor.
- (B) corrigidas, individualmente ou em conjunto, é maior que a materialidade global estabelecida para o trabalho.
- (C) não corrigidas, individualmente, é menor que a materialidade global.
- (D) não corrigidas, individualmente ou em conjunto, é maior que a materialidade global estabelecida para o trabalho.
- (E) não corrigidas, individualmente ou em conjunto, supera o valor de R\$ 10.000.000,00.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

As demonstrações contábeis do exercício de 2015 da Companhia de Fornecimento de Energia Solar do Estado serão auditadas pela firma Absolutos Auditores. Os princípios fundamentais da ética profissional a serem observados pelos auditores na realização da auditoria de demonstrações contábeis incluem:

- I. Moralidade e Independência Técnica.
- II. Probidade e Afinidade Profissional.
- III. Integridade e Comportamento Profissional.
- IV. Objetividade e Confidencialidade.
- V. Competência Profissional e Devido Zelo.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II, III.
- (B) I, IV e V.
- (C) II, III e V.
- (D) I, III e IV.
- (E) III, IV e V.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

Os auditores independentes, nas auditorias das demonstrações contábeis, utilizam informações para fundamentar suas conclusões em que se baseia a sua opinião, obtidas através de evidência de auditoria. Acerca da evidência de auditoria é correto afirmar que

- (A) é afetada pela elaboração tempestiva da documentação de auditoria.
- (B) a suficiência das evidências de auditoria é a medida da quantidade da evidência de auditoria.
- (C) é obtida a partir do planejamento realizado para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo.

- (D) não é de natureza cumulativa e somente é válida se obtida a partir de procedimentos de auditoria executados.
- (E) a adequação da evidência de auditoria é a medida da quantidade da evidência de auditoria.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Na auditoria das demonstrações contábeis de determinada empresa de economia mista do Estado, o auditor pretende realizar auditoria, por amostragem, na conta "Duplicatas a Receber". O auditor se quiser reduzir o tamanho da amostra sem aumentar o risco de amostragem, dividindo a população em subpopulações distintas que tenham características homogêneas ou similares, deve proceder

- (A) uma seleção sistemática.
- (B) um agrupamento de itens para investigação.
- (C) um detalhamento de itens para teste.
- (D) uma estratificação.
- (E) uma seleção aleatória.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Os resultados obtidos nos procedimentos de auditoria executados pelo auditor independente contribuem para fundamentar as conclusões apresentadas em seu relatório. O auditor pode utilizar como procedimentos de avaliação de riscos, testes de controles ou procedimentos substantivos, dependendo do contexto em que sejam aplicados, entre outros, os procedimentos de auditoria:

- (A) inspeção, amostragem, perícia.
- (B) inspeção, monitoramento, vistoria.
- (C) inspeção, indagação, perícia.
- (D) inspeção, observação, confirmação externa.
- (E) inspeção, amostragem, vistoria.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Nas auditorias das demonstrações contábeis o auditor deve preparar tempestivamente a documentação de auditoria. Quanto à forma, ao conteúdo e à extensão, o auditor deve levar em conta, entre outros, os seguintes fatores:

- I. Resultado de auditorias anteriores e os ajustes promovidos pela entidade.
- II. Natureza dos procedimentos de auditoria a serem executados.
- III. Volume dos recursos e a importância das transações realizadas pela entidade.
- IV. Riscos identificados de distorção relevante. V. Tamanho e complexidade da entidade.

Está correto o que se afirma APENAS em

II, IV e V.

(B) I, III e IV.

(C) II e III.

(D) III, IV e V.

(E) I, II, e V.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Na auditoria realizada na companhia distribuidora de peças e acessórios para veículos leves e pesados, o auditor registrou as seguintes constatações:

I. Descontos obtidos pelo pagamento de duplicatas a fornecedores contabilizados como receitas de aplicações financeiras.

II. Adulteração para mais de valores de créditos de ICMS registrados no livro apuração do ICMS referente a compras para comercialização.

III. Por desatenção de funcionário da tesouraria recém contratado foi concedido desconto no pagamento com atraso de duplicatas a receber efetuado pelo cliente.

IV. Registro de notas fiscais fictícias de despesas, com o objetivo de justificar saque na tesouraria da empresa.

Segundo as Normas de Auditoria, as constatações registradas pelo auditor caracterizam, respectivamente,

(A) erro, fraude, erro e fraude.

(B) fraude, fraude, erro e erro.

(C) erro, fraude, fraude e erro.

(D) fraude, erro, fraude e fraude.

(E) erro, fraude, fraude e fraude.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

O documento que inclui a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria a serem realizados pelos membros da equipe de trabalho é denominado de

(A) roteiro de auditoria.

(B) plano de auditoria.

(C) papeis de trabalho.

(D) normas de auditoria.

(E) estratégia para execução dos trabalhos.

Atenção: Para responder às questões de números 68 a 70, considere as seguintes informações:

Determinada empresa de economia mista do Estado fez o seguro do ativo imobilizado, junto à seguradora Martelo, para o período de 24 meses: 01/10/2015 a 30/09/2017. – O prêmio de seguro foi de R\$ 600.000,00, pago 40% no ato e o restante 30 e 60 dias. – A empresa encerra seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano. – O lucro do exercício de 2015 foi de R\$ 1.390.000,00.

O auditor independente no exame dos registros contábeis da apólice do seguro contratado constatou que: – 300.000,00 – foram contabilizados (apropriados) como despesas de seguro do exercício de 2015, e que o valor da apropriação do seguro está incorreto. – 300.000,00 – foram contabilizados na conta “Seguros a Vencer” classificada no realizável de curto prazo.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

O auditor concluiu, se a despesa com seguro do exercício de 2015 tivesse sido apropriada corretamente, o lucro do exercício de 2015 passaria de R\$ 1.390.000,00, para, em reais, de

- (A) 1.190.000,00.
- (B) 1.440.000,00.
- (C) 1.615.000,00.
- (D) 1.165.000,00.
- (E) 1.465.000,00.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A despesa de seguro paga antecipadamente (seguro a vencer), segundo o auditor, deveria ter sido classificada, respectivamente, nos grupos de contas e valores

- (A) ativo imobilizado – R\$ 300.000,00 e passivo não circulante – R\$ 225.000,00.
- (B) ativo circulante – R\$ 75.000,00 e ativo não circulante – R\$ 525.000,00.
- (C) ativo realizável curto prazo – R\$ 225.000,00 e ativo realizável longo prazo – R\$ 300.000,00.
- (D) ativo circulante – R\$ 300.000,00 e ativo não circulante – R\$ 225.000,00.
- (E) passivo circulante – R\$ 75.000,00 e passivo não circulante – R\$ 300.000,00.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

O auditor considerou que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis. Nestas condições, o auditor deve

- (A) expressar uma opinião pela regularidade, com ressalvas.
- (B) considerar as demonstrações contábeis regulares, após ajustes.

- (C) expressar uma opinião adversa.
- (D) considerar as demonstrações contábeis regulares, com recomendação.
- (E) expressar uma opinião com ressalvas.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Como órgão integrante da estrutura do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, compete à Auditoria Geral do Estado – AGE:

- I. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- II. orientar a aplicação e a apresentação das prestações de contas dos adiantamentos.
- III. emitir relatório sobre as contas consolidadas do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
- IV. avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- V. elaborar, analisar e dar publicidade aos relatórios bimestrais, quadrimestrais e anuais estabelecidos na Lei Complementar Federal no 101/2000 – LRF.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) II e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) II, IV e V.
- (D) I, III e V.
- (E) I e IV.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O Senhor Palácio dos Anjos, responsável por adiantamento para realização de despesas de pequeno vulto do mês de novembro de 2013, deixou de apresentar a respectiva prestação de contas nos prazos e condições fixados nas normas vigentes. Neste caso, no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, o responsável pelo adiantamento está sujeito ao processo de

- (A) fiscalização.
- (B) auditoria.
- (C) tomada de contas.
- (D) inspeção.
- (E) prestação de contas.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Companhia de Calçados Impróprios do Brasil S. A. contratou determinada empresa de auditoria independente para executar a auditoria das demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31/12/2012. O documento preparado pelo auditor contendo o registro dos procedimentos de auditoria executados, das evidências obtidas e das conclusões alcançadas é denominado

- (A) papéis de trabalho.
- (B) relatório de auditoria.
- (C) parecer de auditoria.
- (D) certificado de auditoria.
- (E) programa de auditoria.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O gerente financeiro da rede de loja Mais Clara do Brasil S. A., com o objetivo de pagar menos ICMS, adulterou o valor e o registro de duas notas fiscais de vendas. De acordo com a NBC TI – Auditoria Interna, o ato praticado pelo gerente configura

- (A) omissão de receita.
- (B) omissão de imposto.
- (C) elisão fiscal.
- (D) erro intencional.
- (E) fraude.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A auditoria interna na empresa Mel Doce do Brasil S. A., para obter razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores da entidade, aplicará procedimentos de auditoria relativamente a

- (A) testes do fluxo de transações.
- (B) testes de observância.
- (C) técnicas de avaliação.
- (D) testes substantivos.
- (E) técnicas de amostragem.

Gabarito: B

Matéria: Contabilidade Geral e Avançada**Questões cobradas no último concurso da RFB**

O lucro obtido na Venda de Imobilizado e o Resultado de Equivalência Patrimonial representam, na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC):

- a) ingresso de caixa na atividade de investimento.
- b) aumento de atividades operacionais.
- c) ajustes do resultado na elaboração da DFC.
- d) ingressos por Receita Operacional.
- e) aumento de investimentos.

Gabarito: C

Na elaboração da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), as Receitas Financeiras de Juros recebidas por entidades comerciais e o valor da contribuição patronal para a Previdência Social são, respectivamente:

- a) Valor adicionado recebido em transferência e distribuição da riqueza obtida.
- b) Distribuição da Riqueza Obtida e Valor adicionado recebido por substituição.
- c) Receitas derivadas de produtos ou serviços e item do Valor Adicionado Bruto.
- d) Valor Adicionado Bruto e Receitas derivadas de produtos ou serviços.
- e) Receitas derivadas de produtos ou serviços e Valor adicionado recebido por substituição.

Gabarito: A

Com relação às assertivas a seguir, pode-se afirmar que:

- I. Os Ativos Não Circulantes Mantidos para a Venda, devem ser depreciados normalmente até a data da venda, e os encargos financeiros, se verificados, devem ser reconhecidos como custo de operação e contrapostos aos ingressos de caixa obtidos ao final da operação.
- II. Os Ativos Não Circulantes Mantidos para a Venda, uma vez identificados, devem estar disponíveis para a venda imediata nas condições em que se encontram desde que a recuperação do seu valor contábil esteja firmemente atrelada à geração de caixa por uso contínuo.
- III. No Balanço Patrimonial os Ativos Não Circulantes Mantidos para a Venda e os passivos a eles relacionados devem ser compensados e apresentados em um único montante no Balanço Patrimonial.

Assinale a opção correta.

- a) Todas são verdadeiras.
- b) Somente I é falsa.
- c) Somente III é verdadeira.
- d) Todas são falsas.
- e) Apenas a II é verdadeira.

Gabarito: D

Dados para a resolução das questões de n. 14 a 16.

Dos registros contábeis da Cia. Corporativa, relativos aos exercícios 2010/2012, foram extraídos os valores abaixo:

Itens	2010	2011	2012
Ativo Circulante	10.000	18.000	24.000
Ativo Não Circulante	50.000	62.000	76.000
Disponibilidade	500	200	750
Estoques	2.500	3.000	4.000
Lucro Líquido	8.000	6.000	4.000
Passivo Circulante	16.000	20.000	30.000
Passivo Não Circulante	24.000	35.000	44.000
Patrimônio Líquido	20.000	25.000	26.000
Vendas Líquidas	102.000	95.000	98.000

Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que:

- a) a empresa em 2011 tem o giro do ativo de 0,74.
- b) o menor índice de solvência da empresa é identificado no exercício de 2010.
- c) no exercício de 2011, a empresa tem a sua menor margem líquida.
- d) a participação do patrimônio líquido em 2011 é de 1,35.
- e) o maior grau de endividamento da empresa é identificado no período de 2012.

Gabarito: E

Com relação à liquidez da empresa, pode-se afirmar que:

- a) o índice de liquidez seca em 2010 é 0,67.
- b) o menor índice de liquidez imediata é o de 2011.
- c) o valor do índice de liquidez corrente de 2012 é 0,63.
- d) em 2011 o índice de liquidez imediata da empresa é 0,47.
- e) a empresa tem o seu maior índice de liquidez seca em 2010.

Gabarito: B

Analisando a Rentabilidade dos ativos, pode-se afirmar que:

- a) o Giro dos ativos em 2012 é 1,70.
- b) o retorno dos ativos é crescente ao longo do período.
- c) a menor rentabilidade dos ativos verifica-se em 2011.

- d) a rentabilidade do ativo em 2010 foi de 0,133.
- e) o período com maior retorno do ativo foi o de 2012.

Gabarito: D

Da folha de pagamento da Cia. Pagadora foram extraídos os dados abaixo:

Salários Brutos	400.000
Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Física	3.400
INSS Retido	6.000
Salário Família	1.500
FGTS	32.000
Contribuição Patronal INSS	40.000
Auxílio Maternidade	2.500

Tomando como base apenas os dados fornecidos, pode-se afirmar que o total a ser apropriado como Despesas de Período é:

- a) R\$476.000.
- b) R\$472.000.
- c) R\$436.600.
- d) R\$400.000.
- e) R\$394.600.

Gabarito: B

Com relação à Redução ao Valor Recuperável de Ativos, pode-se afirmar que:

- a) a esta técnica estão sujeitos à aplicação desse processo todos os ativos sem qualquer tipo de exceção.
- b) é esse tipo de procedimento aplicável somente aos ativos intangíveis e aos ativos resultantes de Contratos de Construção.
- c) apenas aos ativos resultantes de Contratos de Construção e aqueles sujeitos à aplicação do valor justo como os ativos biológicos são passíveis da aplicação dessa redução.
- d) tem como objetivo assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por valor maior do que o passível de ser recuperado por uso ou venda.
- e) não é aplicada aos imobilizados em razão dos mesmos já estarem sujeitos à depreciação, amortização ou a exaustão que cobrem possíveis divergências no valor de custo do ativo e o seu valor recuperável.

Gabarito: D

A Cia. Mamoré vende a prazo por R\$15.000 um imobilizado cujo valor de registro é R\$140.000 e a depreciação acumulada, calculada até a data da venda, era de R\$126.000. Para efetuar o registro desse evento, a empresa deve:

- a) registrar um débito de R\$140.000 em conta do imobilizado.

- b) contabilizar um crédito de R\$15.000 em Ganhos com Venda de Imobilizado.
- c) reconhecer um débito de R\$14.000 em conta de resultado.
- d) lançar um crédito de R\$126.000 na conta de Depreciação Acumulada.
- e) efetuar um débito de R\$140.000 em perdas com imobilizado.

Gabarito: B

Dados para a resolução das questões de n. 20 a 22.

A Cia. XYZ, em 01/03/2012, apresenta ao Banco Valioso o fluxo de duplicatas a seguir:

Título	Prazo	Valores
Duplicatas 1 (D1)	30 dias	1.500.000
Duplicatas 2 (D2)	60 dias	1.500.000
Duplicatas 3 (D3)	90 dias	1.000.000

Na ocasião, contrata uma operação de desconto a uma taxa mensal de 8% ao mês (juros simples) além de taxas administrativas de R\$5.000 cobradas pela instituição financiadora.

De acordo com os dados fornecidos, pode-se afirmar que o registro inicial da operação gera:

- a) um aumento total de R\$3.400.000 nos passivos circulantes.
- b) uma diminuição total na situação líquida de R\$600.000.
- c) um aumento de R\$3.995.000 total nos ativos circulantes.
- d) uma diminuição total de passivo circulante de R\$320.000.
- e) um aumento total de despesas financeiras de R\$120.000.

Gabarito: Anulada

Em 16/04/2012 o Banco Valioso comunica à Cia. XYZ que a duplicata (D1) não foi quitada pelo cliente. No aviso de cobrança bancária, enviado para a empresa, o banco informa que lançou na conta corrente da empresa R\$1.505.500, relativos ao valor do título em atraso e a juros adicionais e comissão de permanência no valor de R\$5.500. Nesse caso, a empresa deve registrar em sua contabilidade:

- a)

Contas	Débito	Crédito
Duplicatas /descontadas	1.500.000	
Contas a Receber	5.500	
a Bancos C/ Movimento		1.505.500
- b)

Contas	Débito	Crédito
Duplicatas /descontadas	1.505.500	
a Bancos C/ Movimento	1.505.500	
- c)

Contas	Débito	Crédito
--------	--------	---------

Duplicatas a Receber	1.505.500	
a Bancos C/ Movimento	1.505.500	
d) Contas	Débito	Crédito
Duplicatas a Receber	1.500.000	
Despesas Bancárias	5.500	
a Bancos C/ Movimento	1.505.500	
e) Contas	Débito	Crédito
Contas a Receber	1.505.500	
a Duplicatas Descontadas	1.505.500	

Gabarito: Anulada

De acordo com as normas contábeis atualizadas, os juros cobrados sobre a operação de desconto devem ser:

- lançados como despesa financeira após o recebimento do último título descontado.
- contabilizados pelo montante total dos juros descontados como despesas no momento inicial da operação.
- registrados como despesas financeiras no momento da quitação de cada um dos títulos descontados.
- registrados como despesa financeira em três parcelas iguais através de rateio do total por 90 dias.
- transferidos para o resultado como despesa financeira de acordo com o regime de competência.

Gabarito: E

No início de 2013, o Patrimônio Líquido da Cia. Madeira era composto pelos seguintes saldos:

Contas de PL	Valores R\$
Capital Social	1.000.000
Capital a Integralizar	(550.000)
Reserva Legal	87.500
Reservas de Lucros	57.500
Lucros Retidos	170.000

Ao final do período de 2013, a empresa apurou um Lucro antes do Imposto sobre a Renda e Contribuições no valor de R\$400.000.

De acordo com a política contábil da empresa, ao final do exercício, no caso da existência de lucros, os estatutos da empresa determinam que a mesma deve observar os percentuais abaixo para os cálculos das Participações e Contribuições, apuração do Lucro Líquido e sua distribuição.

Dividendos a Pagar	50%
Participações da Administração nos Lucros da Sociedade	20%
Participações de Debêntures	25%
Participação dos Empregados nos Lucros da Sociedade	25%
Provisão para IR e Contribuições	20%
Reserva de Lucros	20%
Reserva Legal	5%

O restante do Lucro Líquido deverá ser mantido em Lucros Retidos conforme decisão da Assembleia Geral Ordinária (AGO) até o final do exercício de 2014, conforme Orçamento de Capital aprovado em AGO de 2012.

Com base nas informações anteriores, responda às questões de n. 23 a 26.

O valor a ser registrado como Reserva Legal é:

- a) R\$ 2.000.
- b) R\$ 2.500.
- c) R\$ 3.500.
- d) R\$ 7.200.
- e) R\$ 7.500.

Gabarito: B

O valor distribuído a título de dividendo é:

- a) R\$ 160.000.
- b) R\$ 124.800.
- c) R\$ 96.000.
- d) R\$ 72.000.
- e) R\$ 68.400.

Gabarito: D

O Valor das Participações dos Debenturistas nos Lucros da Sociedade é:

- a) R\$ 80.000.
- b) R\$ 72.000.
- c) R\$ 64.000.
- d) R\$ 48.000.
- e) R\$ 36.000.

Gabarito: A

Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que:

- a) o Capital autorizado da empresa é de R\$ 550.000.
- b) o valor a ser destinado para a Reserva de Lucros é de R\$ 28.000.
- c) após a distribuição do resultado, o saldo total do Patrimônio Líquido é de R\$837.000.
- d) o valor da Participação da Administração nos Lucros da Sociedade corresponde a R\$64.000.
- e) o resultado líquido e sua destinação provocam um aumento líquido de passivo de R\$ 240.000.

Gabarito: C

A Cia. Solimões Industrial adquire um terreno por R\$2.000.000 nas proximidades de suas instalações, para valorização. Na tomada de decisão pelo negócio, foi considerada a oportunidade das condições negociadas, o início de obras governamentais nas proximidades para ampliação da malha rodoviária e a construção de um entreposto de produtos agrícolas e a consequente valorização de imóveis naquela região. Ao registrar a aquisição desse imóvel, a empresa deve classificar esse bem como Ativo:

- a) Diferido.
- b) Imobilizado.
- c) Investimento.
- d) Intangível.
- e) Realizável de Longo Prazo.

Gabarito: C

No tratamento contábil das contas de Reservas, são classificadas como Reservas de Lucros as:

- a) Reserva de Reavaliação de Ativos Próprios e a Reserva Legal.
- b) Reserva para Contingências e a Reserva de incentivos Fiscais.
- c) Reserva de Lucros para Expansão e a Reserva de Ágio na emissão de Ações.
- d) Reserva de Contingência e a Reserva de Reavaliação de Ativos de Coligadas.
- e) Reserva Especial de Ágio na Incorporação e a Reserva Legal.

Gabarito: B

Em janeiro de 2011, a Cia. Amazônia subscreve 60% do capital ordinário da Cia. Mamoré, registrando essa Participação Societária, em seus ativos, pelo valor de R\$720.000. Nesse mesmo período, a empresa controlada vende à vista para a Cia. Amazônia estoques no valor de R\$200.000, obtendo nessa transação um lucro de R\$50.000. Ao final desse exercício, o Patrimônio Líquido da controlada ajustado correspondia a R\$1.230.000 e a investidora repassou para terceiros 70% dos estoques adquiridos da Cia. Mamoré pelo valor à vista de R\$250.000.

Considerando estas informações, responda às questões n. 29 e 30.

Ao final de dezembro, no encerramento do exercício social, a Cia. Amazônia deve efetuar o lançamento contábil de:

- a) débito na conta Resultado de Investimentos a crédito na conta de Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R\$18.000.
- b) débito na conta Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito de Receitas de Investimentos no valor de R\$15.000.
- c) débito na conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R\$12.500.
- d) débito na conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R\$5.000.
- e) débito na conta de Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito de Resultado de Equivalência Patrimonial no valor de R\$3.000.

Gabarito: E

Considere que a Cia. Mamoré destina, distribui e paga dividendos no valor de R\$10.000 para os acionistas. Nesse caso, a Cia. Amazônia deve efetuar um lançamento de:

- a) débito em conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de conta do Patrimônio Líquido no valor de R\$6.000.
- b) débito em Disponibilidades a crédito da conta Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R\$6.000.
- c) débito de Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito da conta Resultado de Equivalência Patrimonial no valor de R\$6.000.
- d) débito de Disponibilidades a crédito da conta Resultado de Equivalência Patrimonial no valor de R\$6.000.
- e) débito de Dividendos a Pagar a crédito da conta Receitas de Investimentos no valor de R\$6.000.

Gabarito: B**Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal****(FCC – SEFAZ/GO – 2018)**

Em 31/12/2016, a Cia. das Traças apresentava as seguintes contas do Patrimônio Líquido, com os respectivos saldos:

- Ágio na emissão de ações no valor de R\$ 20.000,00
- Capital subscrito no valor de R\$ 200.000,00
- Ações em tesouraria no valor de R\$ 15.000,00
- Reserva legal no valor de R\$ 24.000,00
- Reserva de retenção de lucros no valor de R\$ 25.000,00
- Capital a integralizar no valor de R\$ 80.000,00

O lucro líquido apurado pela Cia. das Traças, no ano de 2017, foi R\$ 100.000,00 e o estatuto da Cia. estabelece a seguinte destinação:

- Dividendos mínimos obrigatórios: 30% do Lucro Líquido ajustado nos termos da Lei no 6.404/76.

– Retenção de Lucros: saldo remanescente.

Do lucro líquido apurado, o valor de R\$ 40.000,00 foi decorrente de incentivos fiscais recebidos pela Cia. que foram retidos na forma de Reserva de Incentivos Fiscais, utilizando a possibilidade estabelecida na Lei no 6.404/76 em relação aos dividendos. A Reserva Legal é constituída nos termos da Lei no 6.404/76.

Com base nestas informações, o valor do patrimônio líquido da Cia. das Traças, em 31/12/2017, era, em reais,

- (A) 286.000,00.
- (B) 256.000,00.
- (C) 257.500,00.
- (D) 244.000,00.
- (E) 287.500,00.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A Cia. Recursos Disponíveis realizou três aplicações financeiras em 01/12/2017, cujas características são apresentadas na tabela a seguir:

Valor Aplicado (R\$)	Data de vencimento	Mensuração definida pela empresa	Taxa de juros	Valor Justo em 31/12/2017 (R\$)
500.000,00	01/12/2019	Mensuração ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	2% a.m.	507.000,00
300.000,00	01/04/2018	Mensuração ao custo amortizado	1% a.m.	305.000,00
400.000,00	01/08/2020	Mensuração ao valor justo por meio do resultado	2% a.m.	409.000,00

Com base nas informações acima, é correto afirmar que

- (A) o valor apresentado no Balanço Patrimonial de 31/12/2017 para as três aplicações financeiras em conjunto foi R\$ 1.222.000,00.
- (B) o impacto reconhecido na Demonstração do Resultado de dezembro de 2017 para as três aplicações financeiras em conjunto foi R\$ 21.000,00 positivo.
- (C) o valor apresentado no Balanço Patrimonial de 31/12/2017 para as três aplicações financeiras em conjunto foi R\$ 1.221.000,00.
- (D) o impacto reconhecido na Demonstração do Resultado de dezembro de 2017 para as três aplicações financeiras em conjunto foi R\$ 19.000,00 positivo.
- (E) o valor apresentado no Balanço Patrimonial de 31/12/2017 para as três aplicações financeiras em conjunto foi R\$ 1.219.000,00.

Gabarito: E

Com base nas informações a seguir responda as questões 63 e 64.

Em 31/12/2016, a Cia. Brasileira adquiriu, à vista, 40% das ações da Cia. Francesa. O valor pago pela aquisição foi R\$ 7.000.000,00 e a Cia. Brasileira passou a ter influência significativa na administração. Na data da aquisição, o Patrimônio Líquido contábil da Cia. Francesa era R\$ 10.000.000,00 e o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis era R\$ 15.000.000,00, sendo esta diferença decorrente da avaliação a valor justo de um ativo intangível com vida útil indefinida que a Cia. Francesa detinha.

No período de 01/01/2017 a 31/12/2017, a Cia. Francesa apurou lucro líquido de R\$ 500.000,00. Sabe-se que, em 2017, a Cia. Francesa realizou uma venda no valor de R\$ 100.000,00 para a Cia. Brasileira com margem de lucro de 50% sobre as vendas, e estas mercadorias adquiridas da Cia. Francesa ainda estão no estoque da Cia. Brasileira. A alíquota de imposto de renda para a Cia. Francesa é 34% e esta distribuiu dividendos totais no valor de R\$ 150.000,00.

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Com base nestas informações, o valor que a Cia. Brasileira reconheceu na conta Investimentos em Coligadas, no Balanço Patrimonial individual de 31/12/2016, e o valor do ágio que foi pago na aquisição foram, respectivamente, em reais,

- (A) 7.000.000,00 e 1.000.000,00.
- (B) 4.000.000,00 e 3.000.000,00.
- (C) 6.000.000,00 e 1.000.000,00.
- (D) 7.000.000,00 e 3.000.000,00.
- (E) 4.000.000,00 e 1.000.000,00.

Gabarito: A**(FCC – SEFAZ/GO – 2018)**

O impacto reconhecido na Demonstração do Resultado individual de 2017 da Cia. Brasileira, referente ao investimento na Cia. Francesa, foi, em reais,

- (A) 120.000,00.
- (B) 180.000,00.
- (C) 186.800,00.
- (D) 167.000,00.
- (E) 126.800,00.

Gabarito: C**(FCC – SEFAZ/GO – 2018)**

A Cia. Renovável adquiriu um equipamento, em 01/01/2016, por R\$ 5.000.000,00 à vista. Na data da aquisição, a Cia. estimou a vida útil do equipamento em 8 anos e valor residual, no final do prazo de utilização, de R\$ 800.000,00. O equipamento é utilizado de forma contínua e a Cia. utiliza o método das cotas constantes para o cálculo da depreciação. Em 01/01/2017, a Cia. Renovável reavaliou a vida útil remanescente do equipamento para 5 anos e o valor residual para R\$ 500.000,00.

Em 31/12/2017, a Cia. Renovável vendeu este equipamento por R\$ 3.100.000,00 à vista. O resultado apurado em 2017 com a venda do equipamento foi, em reais,

- (A) 100.000,00, positivo.
- (B) 560.000,00, negativo.
- (C) 400.000,00, negativo.
- (D) 580.000,00, negativo.
- (E) 80.000,00, negativo.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A Cia. A apresentava em seu Balanço Patrimonial de 31/12/2016 um ativo intangível com vida útil indefinida registrado pelo valor contábil de R\$ 1.500.000,00, o qual era composto pelos seguintes valores:

- Custo de aquisição: R\$ 1.900.000,00.
- Perda por desvalorização ("impairment"): R\$ 400.000,00.

Em 31/12/2017 a empresa realizou o teste de recuperabilidade ("impairment") para este ativo intangível e obteve as seguintes informações:

- Valor em uso: R\$ 2.000.000,00.
- Valor justo líquido das despesas de venda: R\$ 1.400.000,00.

Com base nestas informações, nas demonstrações contábeis de 2017, a Cia. A deveria ter

- (A) mantido o valor contábil de R\$ 1.500.000,00.
- (B) reconhecido um ganho no valor de R\$ 500.000,00.
- (C) reconhecido uma perda por desvalorização no valor de R\$ 100.000,00.
- (D) reconhecido um ganho no valor de R\$ 100.000,00.
- (E) reconhecido um ganho no valor de R\$ 400.000,00.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considere as seguintes informações obtidas a partir das demonstrações contábeis da Cia. A e da Cia. B:

Informação	Cia. A	Cia. B
Ativo circulante	30.000	21.000
Liquidez corrente	1,5	1,5
Composição do endividamento	40%	70%
Grau de endividamento (em relação aos recursos totais)	80%	80%
Retorno sobre o PL	20%	40%

Com base nas informações acima, é correto afirmar que

- (A) o passivo não circulante da Cia. B é igual a R\$ 20.000,00.
- (B) o lucro líquido da Cia. A é igual a R\$ 2.500,00.
- (C) o passivo não circulante da Cia. A é igual a R\$ 50.000,00.
- (D) o patrimônio líquido da Cia. B é igual a R\$ 25.000,00.
- (E) o total de recursos de terceiros da Cia. A é igual a R\$ 62.500,00.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Em 01/12/2016 a empresa Rapidinha S.A. adquiriu a prazo, por R\$ 2.070.000,00, um lote de mercadorias para revenda. O prazo de pagamento era superior a 12 meses da data da compra e a taxa de juros praticada pelo fornecedor, para suas vendas a prazo, era 0,8% ao mês que equivale a 15% no prazo concedido à empresa compradora. A empresa Rapidinha S.A. pagou, adicionalmente, os seguintes encargos para dispor das mercadorias em condições de venda:

- R\$ 80.000,00 de transporte para trazer a mercadoria da fábrica do fornecedor até seu depósito.
- R\$ 10.000,00 de seguro para o transporte das mercadorias até seu depósito.

Sabe-se que nos diversos gastos efetuados pela empresa para dispor das mercadorias estavam incluídos os seguintes impostos:

- R\$ 10.000,00 de impostos não recuperáveis
- R\$ 290.000,00 de impostos recuperáveis

A empresa Rapidinha S.A. não tinha estoque de mercadorias antes desta compra e, em dezembro de 2016, vendeu 80% destas mercadorias pelo valor bruto de R\$ 3.000.000,00. Sabendo-se que os impostos incidentes sobre estas vendas totalizaram R\$ 450.000,00, o impacto total no resultado de 2016 decorrente da compra das mercadorias e da venda de parte do lote comprado foi, em reais,

- (A) 894.000,00.
- (B) 1.054.000,00.
- (C) 1.255.600,00.

(D) 1.270.000,00.

(E) 1.327.600,00.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

No dia 31/12/2015 uma empresa realizou uma emissão de debêntures para captação de recursos no valor de R\$ 50.000.000,00. As debêntures apresentavam as seguintes características:

- Prazo total: 15 anos
- Taxa de juros: 10% ao ano
- Pagamentos: parcelas iguais e anuais no valor de R\$ 6.573.688,84

Para a emissão e colocação das debêntures no mercado a empresa incorreu em custos de transação no valor total de R\$ 520.000,00.

Tendo em vista que a expectativa do mercado futuro de juros é que ocorrerá uma queda nos próximos anos, houve uma grande demanda pelas debêntures emitidas e a empresa conseguiu obter um valor superior ao desejado, vendendo os títulos por R\$ 53.500.000,00.

Sabendo-se que a taxa de custo efetivo da operação foi 9% ao ano, o saldo contábil líquido evidenciado no passivo, no balanço patrimonial de 31/12/2016 da empresa, e o impacto no resultado de 2016 decorrente das debêntures emitidas foram, respectivamente, em reais,

- (A) 48.426.311,16 e 5.520.000,00.
- (B) 51.174.511,16 e 4.768.200,00.
- (C) 51.704.311,16 e 5.818.000,00.
- (D) 47.926.311,16 e 5.020.000,00.
- (E) 51.741.311,16 e 5.335.000,00.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Uma máquina foi adquirida à vista por R\$ 12.500.000,00 e a empresa gastou, adicionalmente, R\$ 1.000.000,00 na alteração da estrutura do imóvel para fazer a instalação da máquina. O imóvel utilizado pela empresa é alugado e uma cláusula contratual estabelece que, no final do prazo contratado, esta deverá fazer a reestruturação necessária para devolver o imóvel nas mesmas condições do início do contrato. A aquisição ocorreu em 30/06/2015 e a empresa definiu que utilizará a máquina durante 10 anos, mesmo prazo de vigência do contrato de aluguel do imóvel. A empresa estima que os gastos para a reestruturação do imóvel, no final do 10º ano, totalizarão R\$ 1.650.000,00 e a taxa de juros vigente era de 10% para o prazo de 10 anos. A empresa calcula a despesa de depreciação em função do tempo decorrido, tendo em vista que a máquina funciona sem qualquer interrupção. No início do prazo de utilização da máquina, o valor residual estimado para sua venda no final da vida útil era R\$ 3.750.000,00. Se a vida útil do equipamento para fins fiscais é definida em 8 anos, a despesa de depreciação evidenciada na demonstração do resultado de 2015 para esta máquina foi, em reais,

- (A) 625.000,00.
 (B) 437.500,00.
 (C) 487.500,00.
 (D) 675.000,00.
 (E) 562.500,00.

Gabarito: E

Com base nas informações a seguir responda as questões 71 e 72.

São apresentados a seguir os Balanços Patrimoniais em 31/12/2015 e 31/12/2016, e a Demonstração do Resultado do ano de 2016 da empresa Comércio de Produtos Populares S.A. (valores expressos em reais):

Comércio de Produtos Populares S.A. Balanços Patrimoniais em 31/12/2015 e 31/12/2016					
ATIVO	31/12/2015	31/12/2016	PASSIVO	31/12/2015	31/12/2016
Ativo circulante	822.000	1.544.400	Passivo circulante	966.000	1.757.520
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.000	380.400	Fornecedores	396.000	512.400
Contas a Receber de Clientes	336.000	576.000	Empréstimos obtidos	540.000	1.164.000
Estoques para venda	396.000	508.000	Dividendos a pagar	30.000	49.920
Adiantamento a fornecedores	–	80.000	Imposto de Renda a pagar	–	31.200
Ativo não circulante	864.000	1.308.000	Patrimônio Líquido	720.000	1.094.880
Investimentos	84.000	216.000	Capital Social	600.000	900.000
Imobilizado			Reservas de Lucros	120.000	194.880
Veículos	504.000	1.092.000			
Imóveis	276.000	–			
TOTAL DO ATIVO	1.686.000	2.852.400	TOTAL DO PASSIVO + PL	1.686.000	2.852.400

Comércio de Produtos Populares S.A. Demonstração do Resultado – Período: 01/01/2016 a 31/12/2016	
Receitas de Vendas	2.250.000
(–) Custo das Mercadorias Vendidas	(1.572.000)
(=) Resultado com Mercadorias	678.000
(–) Despesas Operacionais	
Depreciação	(72.000)
Despesas com vendas	(210.000)
Despesas administrativas	(300.000)
(+) Resultado de Equivalência Patrimonial	36.000
(=) Resultado antes dos efeitos financeiros	132.000
(–) Despesas Financeiras	(60.000)
(=) Resultado após os efeitos financeiros	72.000
(=) Outras receitas e despesas não recorrentes	
Lucro na Venda de Imóveis	84.000
(=) Resultado antes de Impostos e Participações	156.000
(–) Despesa com Imposto de Renda	(31.200)
(=) Resultado Líquido	124.800

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considerando que as despesas financeiras não foram pagas em 2016, o fluxo de Caixa das Atividades Operacionais de 2016 foi, em reais,

- (A) 147.600,00 (negativo).
- (B) 207.600,00 (negativo).
- (C) 63.600,00 (negativo).
- (D) 111.600,00 (negativo).
- (E) 123.600,00 (negativo).

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considere que os imóveis foram vendidos em 02/01/2016 e que durante o ano de 2016 a empresa não vendeu investimentos nem veículos, não liquidou qualquer empréstimo, não pagou as despesas financeiras e pagou os dividendos constantes do balanço de 31/12/2015.

Com base nestas informações, é correto afirmar que o fluxo de caixa das atividades de

- (A) investimento foi R\$ 396.000,00, negativo.
- (B) financiamento foi R\$ 894.000,00, positivo.
- (C) investimento foi R\$ 480.000,00, negativo.
- (D) investimento foi R\$ 324.000,00, negativo.
- (E) financiamento foi R\$ 864.000,00, positivo.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Uma empresa realizou, em 31/12/2016, um contrato de arrendamento mercantil de um equipamento industrial. O contrato tem prazo de 8 anos, a empresa pagará 8 parcelas anuais de R\$ 837.338,81, vencendo-se a primeira parcela em 31/12/2017, e a taxa implícita de juros no contrato é 7% ao ano. O valor presente das parcelas do contrato, na data de início do arrendamento, era R\$ 5.000.000,00 (igual ao valor justo do equipamento) e a empresa pretende ficar com o equipamento após o término do contrato. A vida útil estimada para o equipamento é 10 anos e o valor residual esperado é R\$ 800.000,00. Com base nestas informações, a despesa total reconhecida na Demonstração do Resultado de 2017, decorrente da operação de arrendamento mercantil realizada foi, em reais,

- (A) 837.338,81.
- (B) 420.000,00.
- (C) 770.000,00.
- (D) 350.000,00.
- (E) 750.000,00.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em 30/11/2017, a empresa TecnoBite, que atua no setor de revenda de computadores, apresentava a seguinte situação patrimonial:

- Caixa e Equivalentes e Caixa R\$ 5.000,00
- Capital Social R\$ 41.000,00
- Contas a Pagar..... R\$ 14.000,00
- Imobilizado R\$ 75.000,00
- Depreciação Acumulada..... R\$ 25.000,00

Durante o mês de dezembro de 2017, a TecnoBite realizou as seguintes operações:

- Obtenção de empréstimo, em 01/12/2017, no valor de R\$ 50.000,00, para ser pago em 60 dias. A taxa de juros compostos contratada foi de 2% a.m.
- Aquisição de estoque no valor de R\$ 35.000,00, à vista.
- Pagamento de R\$ 8.000,00 do total de Contas a Pagar.
- Venda de 60% do estoque no valor total de R\$ 75.000,00 à vista, para diversos clientes.
- Aquisição de estoque no valor de R\$ 30.000,00, à vista.
- Pagamento de despesas gerais referentes ao mês de dezembro de 2017 no valor total de R\$ 6.000,00.
- O imobilizado tem uma vida útil de 60 meses, sem valor residual, sendo utilizado o método das cotas constantes, dos quais já passaram 20 meses.

O valor do patrimônio líquido da empresa TecnoBite era, em 31/12/2017, em reais,

- (A) 89.000,00.
- (B) 87.750,00.
- (C) 86.750,00.
- (D) 88.000,00.
- (E) 73.000,00.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A empresa Monta e Desmonta adquiriu, em 01/01/2016, uma máquina no valor de R\$ 150.000,00, à vista. Para a aquisição e colocação em funcionamento, a empresa incorreu adicionalmente nos seguintes gastos:

- Tributos recuperáveis no valor de R\$ 20.000,00.
- Gastos com transporte e seguro no valor de R\$ 8.000,00.
- Gastos com instalação no valor de R\$ 6.000,00.

A empresa estima que incorrerá em gastos no valor de R\$ 12.000,00 (equivalentes à vista) para desinstalar esta máquina ao final de sua vida útil. A vida útil da máquina era 5 anos, sendo que essa máquina ficou disponível para o uso apenas em 31/03/2016. Ademais, espera-se que ao final do período de vida útil a máquina valha R\$ 14.000,00.

Sabendo que a empresa utiliza o método das cotas constantes, o valor contábil da máquina, em 31/12/2017, era, em reais,

- (A) 111.200,00.
- (B) 105.300,00.
- (C) 111.500,00.
- (D) 132.300,00.
- (E) 119.300,00.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em 28/02/2017, a empresa Monta e Desmonta comprou uma nova máquina no valor de R\$ 160.000,00, à vista, com vida útil econômica estimada de 5 anos e valor residual de R\$ 10.000,00. Em 31/12/2017, após utilizar a máquina por 10 meses, a empresa Monta e Desmonta reavaliou a vida útil econômica remanescente da máquina em 40 meses e valor residual de R\$ 15.000,00. Em 31/10/2018, a empresa Monta e Desmonta decidiu vender esta máquina por R\$ 130.000,00, à vista. Com base nessas informações, o resultado obtido pela empresa Monta e Desmonta com a venda da máquina foi, em reais,

- (A) 5.000,00, de prejuízo
- (B) 5.000,00, de ganho.
- (C) 40.000,00, de ganho.
- (D) 25.000,00, de ganho.
- (E) 28.000,00, de ganho.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A empresa Estocagem comprou, à vista, mercadorias para revenda no valor de R\$ 100.000,00, com desconto de R\$ 15.000,00 em função do volume. Adicionalmente, incorreu nos seguintes gastos:

- Imposto de importação no valor de R\$ 10.000,00.
- Gastos com armazenamento para que a mercadoria chegue até a empresa no valor de R\$ 15.000,00.
- Gasto com transporte das mercadorias até a empresa no valor de R\$ 5.000,00.
- IPI não recuperável no valor de R\$ 4.000,00.
- ICMS recuperável no valor de R\$ 7.000,00.
- Gastos com seguros para transporte das mercadorias até a empresa no valor de R\$ 3.000,00.

O custo das mercadorias adquiridas foi, em reais,

- (A) 137.000,00.
- (B) 122.000,00.

- (C) 129.000,00.
(D) 125.000,00.
(E) 107.000,00.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A empresa Solaris possuía as seguintes contas com os respectivos saldos em 31/12/2017: Duplicatas a Receber de Clientes: R\$ 600.000,00; Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa: R\$ 10.000,00; Caixa e Equivalentes de Caixa: R\$ 110.000,00; Contas a Pagar: R\$ 150.000,00 e Patrimônio Líquido: R\$ 550.000,00. No entanto, antes do encerramento do período, a empresa realizou as seguintes transações em 31/12/2017:

- Desconto de uma duplicata de R\$ 150.000,00, 30 dias antes do vencimento, com taxa de desconto comercial de 7% ao mês.
- Reconhecimento da estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa. A empresa possui conhecimento de que 5% dos seus clientes nunca pagam suas dívidas.

Ao elaborar o balanço patrimonial de 31/12/2017, o total do ativo e o valor do passivo (capital de terceiros) da empresa Solaris eram, respectivamente, em reais,

- (A) 819.500,00 e 289.500,00
(B) 680.000,00 e 150.000,00.
(C) 819.500,00 e 269.500,00
(D) 809.500,00 e 289.500,00
(E) 809.500,00 e 300.000,00

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A empresa Apuração S.A. apresentava, em 31/12/2016, as seguintes contas no seu Patrimônio Líquido: Capital Social Subscrito R\$ 1.500.000,00; Capital Social a Integralizar R\$ 250.000,00; Ações em Tesouraria R\$ 150.000,00; Reserva Legal R\$ 235.000,00; Reserva Estatutária R\$ 250.000,00 e Reserva para Expansão R\$ 25.000,00. No exercício social seguinte, aconteceram os seguintes fatos em ordem cronológica:

- Integralização de R\$ 50.000,00 do Capital Social, em dinheiro.
- Obtenção de lucro líquido no valor de R\$ 700.000,00.
- O Estatuto Social estabelece a seguinte destinação do lucro:
 - Reserva Estatutária: 20% do lucro líquido.
 - Reserva de Lucros para Expansão: 30% do lucro líquido.
- Dividendo mínimo obrigatório: 30% do lucro líquido ajustado nos termos da Lei nº 6.404/1976.
- A Reserva Legal é constituída de acordo com a Lei nº 6.404/1976.
- Todo o saldo remanescente é distribuído como dividendos adicionais.

Com base nessas informações, o saldo do Patrimônio Líquido da empresa Apuração S.A., em 31/12/2017, era, em reais,

- (A) 2.160.500,00
- (B) 2.457.500 00
- (C) 2.157.500,00
- (D) 2.460.500 00
- (E) 2.360.000 00

Gabarito: C

Para responder às questões de números 7 e 8, considere as informações a seguir:

A tabela a seguir apresenta as aplicações financeiras realizadas pela empresa Valoração S.A. no dia 01/07/2017. Na tabela, são encontradas as características de cada aplicação, bem como a forma de mensuração definida pela empresa para cada aplicação:

Valor Aplicado (R\$)	Data de vencimento	Mensuração definida pela empresa	Taxa de juros	Valor Justo em 31/07/2017 (R\$)
250.000	31/05/2023	Mensuração ao custo amortizado	1,5% a.m.	260.000
300.000	31/10/2022	Mensuração ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	1% a.m.	305.000
225.000	31/03/2020	Mensuração ao valor justo por meio do resultado	2% a.m.	220.000

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O valor total dessas aplicações apresentado no Balanço Patrimonial da empresa Valoração S.A., em 31/07/2017, foi, em reais,

- (A) 778.750 00
- (B) 785.000 00
- (C) 783.000 00
- (D) 786.250 00
- (E) 776.750 00

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O impacto reconhecido no resultado da empresa Valoração S.A., referente às aplicações financeiras, no mês de julho de 2017, foi, em reais,

- (A) 11.250,00.
- (B) 13.250,00
- (C) 3.750,00.

(D) 10.000,00.

(E) 1.750,00.

Gabarito: E**(FCC – SEFAZ/SC – 2018)**

A Cia. Negociante possuía a seguinte estrutura patrimonial em 31/12/2016 (valores em reais):

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	250.000	Passivo Circulante	145.000
Caixa e equivalentes de caixa	100.000	Fornecedores	145.000
Duplicatas a receber de clientes	100.000		
Estoque	50.000		
Ativo Não Circulante	100.000	Patrimônio Líquido	205.000
Imobilizado Imóvel A	120.000	Capital social	205.000
Depreciação acumulada – Imóvel A	(20.000)		
Total do Ativo	350.000	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	350.000

Durante o ano 2017, a Cia. Negociante realizou as seguintes transações:

- Venda do imóvel A em 01/01/2017 por R\$ 110.000,00, à vista.
- Pagamento a Fornecedores no valor de R\$ 80.000,00.
- Recebimento de Duplicatas a receber de clientes no valor de R\$ 90.000,00.
- Aquisição, em 01/07/2017, do imobilizado B no valor de R\$ 60.000,00, sendo 25%, à vista, e o restante para ser pago em 2018. A vida útil econômica estimada do bem era de 5 anos e valor residual de R\$ 10.000,00.
- Obtenção de empréstimo, em 01/07/2017, no valor de R\$ 150.000,00, com taxa de juros de 5% ao semestre. Os juros serão pagos em 2018.
- Recompra, em 30/09/2017, de ações de sua própria emissão no valor de R\$ 20.000,00.
- Pagamento antecipado ao Fornecedor Duvidoso, no valor de R\$ 50.000,00, por mercadorias a serem entregues em dezembro de 2017.
- Recebimento antecipado do cliente João no valor de R\$ 200.000,00, para que a Cia. lhe entregue produtos em dezembro de 2017.
- Recebimento das mercadorias pagas antecipadamente ao Fornecedor Duvidoso.
- Entrega em dezembro das mercadorias ao cliente João. O custo das mercadorias entregues foi de R\$ 75.000,00.

Após o reconhecimento das transações acima, o total do Ativo da Cia. Negociante era, em 31/12/2017, em reais,

(A) 575.000 00

(B) 580.000 00

(C) 567.500 00

(D) 525.000 00

(E) 595.000 00

Gabarito: A**(FCC – SEFAZ/SC – 2018)**

Considere:

I. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 20% do capital social.

II. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, em casos específicos.

III. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de Administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) II e III.

(E) I e III.

Gabarito: D**(FCC – SEFAZ/SC – 2018)**

A empresa comercial Compra & Venda S.A. apresentou as seguintes informações referentes ao resultado do primeiro semestre de 2018:

Demonstração do Resultado**01/01/2018 a 30/06/2018****(em reais)**

Receita Bruta de Vendas	780.000
(-) Impostos sobre vendas	(210.000)
(=) Receita Líquida	570.000
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(330.000)
(=) Lucro Bruto	240.000
(-) Despesas operacionais	(40.000)
Despesas de depreciação	(20.000)
Despesas gerais	
(=) Lucro antes do IR e CSLL	180.000
(-) IR e CSLL	(53.500)
(=) Lucro Líquido	126.500

Sabe-se que o valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos vendidos no primeiro semestre de 2018 foi R\$ 48.000,00. Com base nessas informações, o Valor Adicionado a Distribuir gerado pela empresa Compra & Venda S.A., no primeiro semestre de 2018, foi, em reais,

- (A) 450.000.
- (B) 402.000.
- (C) 362.000.
- (D) 240.000.
- (E) 410.000.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A Cia. Só Papel realizou as seguintes transações em 30/11/2017:

- Aplicação financeira no valor de R\$ 100.000,00 em títulos que rendem 3% ao mês (juros compostos). A Cia. classificou estes títulos como mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.
- Aquisição por R\$ 300.000,00, à vista, de 40% de uma investida no exterior que possui como moeda funcional o Euro (€).

Em 31/12/2017, ao converter as demonstrações contábeis da coligada para Reais, a Cia. Só Papel verificou que o lucro líquido apurado pela investida era R\$ 50.000,00 e que o valor dos ajustes acumulados de conversão era R\$ 20.000,00 negativos. Na mesma data, o valor justo da aplicação financeira era R\$ 101.000,00.

O impacto reconhecido pela Cia. Só Papel na Demonstração do Resultado Abrangente de 2017, exclusivamente em relação a essas duas transações, desconsiderando o lucro líquido do período e os possíveis efeitos tributários, foi, em reais,

- (A) 1.000,00, positivos.
- (B) 2.000,00, negativos.
- (C) 7.000,00, negativos.
- (D) 8.000,00, negativos.
- (E) 10.000,00, negativos.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em 31/12/2016, a Cia. Conta Certa obteve um empréstimo no valor de R\$ 5.000.000,00 com as seguintes características:

- Prazo total: 3 anos
- Taxa de juros compostos: 9% ao ano
- Pagamentos: parcelas iguais e anuais de R\$ 1.975.273,79.
- Datas de vencimentos das parcelas: 31 de dezembro de cada ano.

Para a obtenção do empréstimo, a empresa incorreu em custos de transação no valor total de R\$ 90.000,00 e a taxa de custo efetivo da emissão foi 10% ao ano. O saldo líquido total apresentado para o empréstimo no balanço patrimonial de 31/12/2017, após o pagamento da primeira parcela, e o valor dos encargos financeiros reconhecidos no resultado de 2017 foram, respectivamente, em reais,

- (A) 3.425.726,21 e 491.000, 00.
- (B) 3.524.726,21 e 500.000 00.
- (C) 3.474.726,21 e 450.000 00.
- (D) 3.376.626,21 e 441.900, 00.
- (E) 3.414.726,,21 e 480.000 00.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em 31/07/2018, a Cia. Só Fitas apresentava 500 unidades de um determinado produto em seu estoque, registrados pelo custo total de R\$ 300.000,00. A Cia. comercializa somente esse produto e durante o mês de agosto de 2018 realizou, em ordem cronológica, as seguintes transações relacionadas com a compra e a venda do produto:

Dia	Transação
03	Compra de 300 unidades ao preço unitário de R\$ 500,00.
08	Obtenção de um abatimento no valor total de R\$ 2.000,00 na compra realizada no dia 03.
14	Venda de 40% das unidades disponíveis no estoque nesta data pelo preço unitário de R\$ 1.000,00.
22	Compra de 100 unidades ao preço unitário de R\$ 490,00.
29	Pagamento de frete no valor de R\$ 1.200,00 referente à compra realizada no dia 22.
30	Recebimento em devolução de 20 unidades vendidas no dia 14.
31	Devolução de 20 unidades da compra realizada no dia 22.

Sabendo que não há incidência de qualquer tributo na compra e na venda desse produto, e que a Cia. Só Fitas utiliza o critério da média ponderada móvel, o saldo da conta Estoque evidenciado no Balanço Patrimonial de 31/08/2018 foi, em reais,

- (A) 319.000,00.
- (B) 320.200,00.
- (C) 329.200,00.
- (D) 320.400,00.
- (E) 328.960,00.

Gabarito: D

Para responder às questões de números 15 e 16, considere os balanços patrimoniais da Cia. Batucada, em 31/12/2017 e 30/06/2018, e a demonstração do resultado do primeiro semestre de 2018 apresentados a seguir:

Balancos Patrimoniais				(em reais)	
Ativo	31/12/2017	30/06/2018	Passivo	31/12/2017	30/06/2018
Ativo Circulante	260.000	511.000	Passivo Circulante	165.000	125.000
Disponível	110.000	298.000	Fornecedores	120.000	85.000
Duplicatas a receber	90.000	75.000	Imposto de renda a pagar	23.000	10.000
Estoques	60.000	102.000	Adiantamento de clientes	22.000	-
Seguros antecipados	-	36.000	Dividendos a pagar	-	30.000
Ativo Não Circulante	540.000	393.000	Passivo Não Circulante	210.000	270.000
Investimento – Cia. A	180.000	196.000	Empréstimos	200.000	245.000
Imobilizado			Provisões	10.000	25.000
Terreno	180.000	-			
Máquinas	200.000	242.000	Patrimônio Líquido	425.000	509.000
Depreciação acumulada	(20.000)	(45.000)	Capital social	350.000	400.000
			Reservas de lucros	75.000	109.000
Total do Ativo	800.000	904.000	Total do Passivo + PL	800.000	904.000

Demonstração do Resultado

01/01/2018 a 30/06/2018

(em reais)

Receita Bruta de vendas	940.000
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(530.000)
(=) Resultado Bruto	410.000
(-) Despesas Operacionais	
Despesas administrativas e gerais	(216.000)
Despesas de depreciação	(25.000)
Despesas com provisões	(15.000)
(+) Outras Receitas Operacionais	
Resultado de equivalência patrimonial	16.000
Prejuízo na venda do terreno	(38.000)
Resultado Antes do Resultado Financeiro	132.000
Despesa financeira (juros)	(9.000)
Resultado Antes do IR e CSLL	123.000
Despesa com Imposto de Renda e CSLL	(34.000)
Resultado Líquido	89.000

As seguintes informações adicionais são conhecidas:

- As despesas financeiras (juros) do período não foram pagas;
- Os investimentos são avaliados pelo método da equivalência patrimonial;
- O terreno foi vendido à vista; - Não houve venda de máquinas no período;
- O aumento de capital foi realizado com os seguintes recursos: R\$ 25.000,00 em máquinas e o restante com reservas de lucros;
- Não houve pagamento de empréstimos.

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O fluxo de caixa decorrente das Atividades Operacionais gerado pela Cia. Batucada no primeiro semestre de 2018 foi, em reais,

- (A) 11.000,00, negativo.
- (B) 27.000,00, positivo.
- (C) 26.000,00, negativo.
- (D) 19.000,00, positivo.

(E) 57.000,00, positivo.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O fluxo de caixa decorrente das Atividades de Investimento e das Atividades de Financiamento apurado pela Cia. Batucada no primeiro semestre de 2018 foram, respectivamente, em reais,

(A) 109.000,00 e 45.000,00, positivos.

(B) 125.000,00 e 36.000,00, positivos.

(C) 100.000,00 e 61.000,00, positivos.

(D) 125.000,00 e 45.000,00, positivos.

(E) 109.000,00 e 36.000,00, positivos.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A Cia. Negociante reconheceu, durante o ano de 2017, vendas brutas no valor total de R\$ 2.000.000,00. As seguintes informações adicionais são conhecidas sobre fatos ocorridos no mesmo ano:

- Devoluções de vendas..... R\$ 240.000,00

- Abatimentos sobre vendas R\$ 150.000,00

- Comissões sobre as vendas realizadas R\$ 50.000,00

- Frete para entrega das vendas realizadas R\$ 20.000,00

- Impostos sobre vendas R\$ 370.000,00

- Estimativa para perdas com créditos deliquidação duvidosa R\$ 60.000,00

- Recuperação de créditos com clientes R\$ 10.000,00 Sabendo que o custo das mercadorias vendidas foi R\$ 800.000,00, a Receita Líquida de vendas e o Lucro Bruto (Resultado com Mercadorias) apurados pela Cia. Negociante, no ano de 2017, foram, respectivamente, em reais,

(A) 1.240.000 00 e 320.000 00

(B) 1.220.000 00 e 420.000 00

(C) 1.240.000 00 e 440.000 00

(D) 1.240.000 00 e 420.000 00

(E) 1.220.000 00 e 370.000 00

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em 31/12/2016, a Cia. Participativa adquiriu 30% de participação na Cia. Iluminada por R\$ 800.000,00 e passou a ter influência significativa sobre a investida. O Patrimônio Líquido da Cia. Iluminada era composto apenas pelo

Capital Social, o qual era formado por 5.000 ações ordinárias. Durante o ano de 2017, a Cia. Iluminada apurou lucro líquido de R\$ 200.000,00 e distribuiu dividendos no valor de R\$ 80.000,00.

A Cia. Participativa, em 2017, reconheceu Receita de (A) Dividendos no valor de R\$ 24.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método da equivalência patrimonial.

(B) Equivalência Patrimonial no valor de R\$ 36.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método de custo.

(C) Dividendos no valor de R\$ 24.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método de custo.

(D) Equivalência Patrimonial no valor de R\$ 60.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método da equivalência patrimonial.

(E) Equivalência Patrimonial no valor de R\$ 36.000,00 e Receita de Dividendos no valor de R\$ 24.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método da equivalência patrimonial.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em 31/12/2016, o Patrimônio Líquido da empresa Dividendos S.A. possuía a seguinte composição:

- Capital Social	R\$ 750.000,00
- Reserva Legal	R\$ 60.000,00
- Ajuste de Avaliação Patrimonial	R\$ 50.000,00

O lucro, antes do imposto de renda e dos juros sobre o capital próprio de 2017, era R\$ 100.000,00 e a TJLP de 2017 foi 10% no ano. O valor dos juros sobre o capital próprio que a empresa Dividendos S.A. poderia ter distribuído era, em reais,

(A) 81.000,00.

(B) 86.000,00.

(C) 50.000,00.

(D) 75.000,00.

(E) 80.000,00.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Sobre Ativos Intangíveis, considere:

I. Os gastos incorridos com pesquisa devem ser reconhecidos como ativo em desenvolvimento, uma vez que gerarão benefícios futuros para a entidade. II. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo. III. Um ativo intangível com vida útil definida deve ser reconhecido inicialmente pelo custo, deve ser amortizado e não está sujeito ao teste de redução ao valor recuperável, existindo ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável. IV. Um ativo intangível com vida útil indefinida deve ser reconhecido inicialmente pelo custo, não sofre amortização e está sujeito ao teste de redução ao valor recuperável anualmente, existindo ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável. Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e III.
(B) II e IV.
(C) I, II e IV.
(D) III e IV.
(E) I e III.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Uma empresa importou um lote de mercadorias para comercialização no Brasil, sendo que a compra foi realizada em outubro de 2013 e o preço pago à vista ao fornecedor no exterior foi R\$ 3.000.000,00. Os gastos descritos a seguir foram necessários para a empresa dispor das mercadorias em condições de venda, e foram todos pagos à vista:

- Gasto de R\$ 300.000,00 para transportar as mercadorias do país de origem até o Brasil.
- Taxas e tarifas no valor de R\$ 120.000,00 para o ingresso e regularização das mercadorias no Brasil.
- Imposto de importação no valor de R\$ 30.000,00. Este imposto é definitivo e não é compensável pela empresa.
- Gasto de R\$ 50.000,00 para transporte das mercadorias até o depósito da empresa.
- Impostos locais no valor de R\$ 45.000,00 que podem ser compensados com os impostos incidentes no momento da venda das mercadorias.

Sabe-se que não havia saldo de estoque antes desta compra e que, em dezembro de 2013, a empresa vendeu oitenta por cento (80%) das mercadorias que haviam sido importadas. O valor evidenciado pela empresa no Balanço Patrimonial de 31/12/2013, exclusivamente em relação às mercadorias importadas remanescentes, foi, em reais:

- (A) 600.000,00.
(B) 709.000,00.
(C) 700.000,00.
(D) 630.000,00.
(E) 606.000,00

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

No dia 01/12/2014, a empresa comercial Facilito A Venda S.A. realizou vendas de mercadorias no valor total de R\$ 12.800.000,00, sendo que R\$ 5.000.000,00 foram recebidos à vista e o restante para ser recebido integralmente em 01/12/2016. Na data da venda, a empresa estava praticando, para as suas vendas a prazo, a taxa de juros de 1,099% ao mês que corresponde a 30% em 2 anos.

No Balanço Patrimonial da empresa Facilito A Venda S.A. de 31/12/2014, o valor evidenciado para o saldo a receber das vendas efetuadas em 01/12/2014 foi, em reais:

- (A) 7.800.000,00.
- (B) 7.885.722,00.
- (C) 6.000.000,00.
- (D) 6.065.940,00.
- (E) 12.940.672,00.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A empresa Compro Melhor S.A. negociou com um fornecedor a aquisição de 120.000 unidades de determinada mercadoria que deveriam ser entregues nos 12 meses posteriores. A negociação ocorreu em 31/10/2015 e, tendo em vista a perspectiva de aumento de preços no período, a Compro Melhor S.A. pagou, nesta data, o valor integral de R\$ 12.000.000,00 ao fornecedor. Durante o ano de 2015, a empresa requereu, e o fornecedor entregou, 40% do total de unidades contratadas. O valor evidenciado no Balanço Patrimonial de 31/12/2015, correspondente ao direito que a empresa Compro Melhor S.A. detinha sobre o fornecedor foi, em reais:

- (A) 12.000.000,00.
- (B) 7.200.000,00.
- (C) 10.000.000,00.
- (D) 4.800.000,00.
- (E) 0,00.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

O preço de aquisição de um equipamento de produção foi R\$ 9.000.000,00, o pagamento da compra ocorreu à vista em 31/12/2013 e o mesmo entrou em funcionamento na mesma data. A empresa definiu a vida útil do equipamento em 8 anos de utilização e calcula sua despesa de depreciação em função do tempo decorrido. Na data da aquisição o valor residual no final do prazo de vida útil foi estimado em R\$ 1.120.000,00.

No início do ano de 2015, a empresa reavaliou a vida útil remanescente do equipamento para 5 anos, em função de alteração na sua política de substituição do equipamento, e estimou que o valor residual no final desta nova vida útil seria R\$ 1.205.000,00. A análise feita pela empresa no final de 2014 identificou que não havia necessidade de redução do valor contábil do equipamento. Para fins fiscais a vida útil do equipamento é definida em 10 anos. O valor contábil que deveria ser evidenciado no Balanço Patrimonial de 31/12/2015 para este equipamento foi, em reais:

- (A) R\$ 7.030.000,00.
- (B) R\$ 6.750.000,00.
- (C) R\$ 7.200.000,00.

(D) R\$ 6.653.000,00.

(E) R\$ 5.757.000,00.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

As aplicações financeiras realizadas por uma empresa durante o ano de 2015 são apresentadas na tabela abaixo, onde são encontradas as informações sobre os valores aplicados, as taxas de juros compostos para remuneração, as datas das aplicações e de vencimentos, a classificação feita pela empresa quanto ao objetivo em relação a cada aplicação financeira e os valores justos de cada aplicação em 31/12/2015.

Data da aplicação	Valor Aplicado (em reais)	Data de vencimento dos títulos	Classificação pela empresa	Taxa de juros	Valor Justo em 31/12/2015 (em reais)
01/12/2015	90.000,00	31/12/2018	Mantido até o vencimento	1,5% a.m.	91.500,00
31/10/2015	80.000,00	31/12/2019	Disponível para venda futura	1,2% a.m.	82.000,00
30/09/2015	50.000,00	31/12/2017	Destinados à venda imediata	1,0% a.m.	51.800,00

Ignorando os valores representativos de centavos, o valor total evidenciado no Balanço Patrimonial de 31/12/2015 para as três aplicações financeiras em conjunto foi, em reais:

(A) 220.000.

(B) 224.796.

(C) 225.300.

(D) 224.946.

(E) 225.150.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Uma sociedade por ações utiliza um equipamento obtido por meio de um contrato de arrendamento mercantil financeiro que foi iniciado em 01/12/2015. Pelo contrato de arrendamento, a empresa deverá pagar 48 parcelas mensais de R\$ 28.631,46 e um valor residual garantido de R\$ 200.000,00 que vence junto com a última parcela mensal. A taxa de juros implícita no contrato é 1,8% ao mês e o valor presente dos pagamentos na data de início do contrato era R\$ 1.000.000,00. O valor justo do equipamento na data de início do arrendamento mercantil era R\$ 1.200.000,00, a empresa definiu que vai utilizá-lo por 8 anos e no final deste prazo de utilização será possível vendê-lo por um valor líquido de despesas de vendas de R\$ 232.000,00.

Sabendo-se que para fins fiscais as parcelas mensais são consideradas despesas dedutíveis pelo valor integral e que a empresa calcula a depreciação de seus equipamentos pelo método das quotas constantes, a empresa deveria evidenciar na demonstração do resultado do ano de 2015, em reais, exclusivamente em relação ao contrato de arrendamento mercantil:

(A) Despesa de arrendamento = R\$ 28.631,46

(B) Despesa de depreciação = R\$ 10.416,67 e Despesa de arrendamento = R\$ 28.631,46

(C) Despesa de depreciação = R\$ 12.500,00 e Despesa financeira = R\$ 21.600,00

(D) Despesa de depreciação = R\$ 8.000,00 e Despesa financeira = R\$ 18.000,00

(E) Despesa de depreciação = R\$ 10.083,33 e Despesa financeira = R\$ 18.000,00

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Os saldos das contas do Balanço Patrimonial de uma empresa, em 31/12/2014, eram os seguintes, em reais:

Fornecedores	30.000,00	Depreciação Acumulada	40.000,00
Receitas Antecipadas	10.000,00	Estoques	50.000,00
Perdas Estimadas com Clientes	7.500,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.000,00
Equipamentos	200.000,00	Reservas de Lucros	17.500,00
Imóveis	100.000,00	Contas a Pagar	10.000,00
Capital Social	350.000,00	Valores a Receber de Clientes	105.000,00

Os diversos eventos apresentados a seguir, relacionados com os Valores a Receber de Clientes existentes em 31/12/2014, ocorreram durante o ano de 2015 e nesta ordem:

- Valores a Receber de Clientes no valor total de R\$ 10.000,00 foram considerados incobráveis pela empresa.
- Do saldo remanescente da conta Valores a Receber de Clientes a empresa recebeu 90% em 2015 e o restante será recebido em 2016.
- As vendas a prazo de 2015 que vencerão após 31/12/2015 totalizaram R\$ 100.500,00.
- A empresa estimou as prováveis perdas com clientes aplicando o percentual de 4% sobre o saldo da conta Valores a Receber de Clientes em 31/12/2015.

No resultado de 2015 o valor total registrado de despesas relacionadas com a não realização de créditos sobre Valores a Receber de Clientes foi, em reais:

- (A) 6.520,00.
- (B) 14.020,00.
- (C) 14.400,00.
- (D) 4.400,00.
- (E) 6.900,00.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Uma empresa recebeu de um cliente o valor de R\$ 1.200.000,00 para prestar serviços de manutenção pelo prazo de um ano. O contrato foi assinado em 01/10/2015, entrou em vigor imediatamente e estabelecia um total de 10 horas mensais de manutenção ordinária a serem atendidas, limitado a 120 horas no período contratado. Durante 2015, além das 10 horas mensais de manutenção ordinária, no mês de dezembro de 2015 a empresa aplicou mais 35 horas totais de trabalho em função de problemas extraordinários que ocorreram com os equipamentos da empresa contratante.

Na empresa contratada, o valor evidenciado na Demonstração do Resultado de 2015 e o saldo da conta do Balanço Patrimonial em 31/12/2015 decorrentes do contrato citado foram:

- (A) Receita de Serviços = R\$ 300.000,00; Receitas Antecipadas = R\$ 900.000,00.
(B) Receita de Serviços = R\$ 650.000,00; Receitas Antecipadas = R\$ 550.000,00.
(C) Receita de Serviços = R\$ 200.000,00; Receitas Antecipadas = R\$ 1.000.000,00.
(D) Receita de Serviços = R\$ 550.000,00; Receitas Antecipadas = R\$ 650.000,00.
(E) Receita de Serviços = R\$ 1.200.000,00.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Os estoques de uma empresa são controlados pelo Sistema de Inventário Permanente e mensurados pelo critério da Média Ponderada Móvel. Durante o ano de 2015, a empresa realizou, em ordem cronológica, as seguintes transações com compra e venda de mercadorias:

Data	Operação	Quantidade (unidades)	Preço unitário de compra (R\$)	Preço unitário de venda (R\$)
02/03/2015	Compra	500	100,00	
06/04/2015	Venda	200	–	140,00
13/05/2015	Compra	100	96,00	
21/08/2015	Venda	200	–	144,00
29/11/2015	Compra	100	96,00	–

Sabendo que a empresa não detinha estoque inicial, o valor do Estoque apresentado no Balanço Patrimonial de 31/12/2015 foi, em reais:

- (A) 29.400,00.
(B) 29.200,00.
(C) 29.600,00.
(D) 69.200,00.
(E) 39.800,00.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Um equipamento foi adquirido à vista por R\$ 10.000.000,00 em 31/03/2015 e a empresa definiu sua vida útil em 8 anos. O valor realizável líquido de despesa de venda do equipamento no final do prazo de vida útil para a empresa foi estimado em R\$ 4.000.000,00 e, para fins fiscais, a vida útil é definida em 10 anos. No final do ano de 2015, a empresa realizou o teste de redução ao valor recuperável para o equipamento (teste de impairment) e os valores obtidos em 31/12/2015 para a realização do teste para o equipamento foram:

– Valor justo líquido de despesa de venda = R\$ 9.200.000,00

– Valor em uso = R\$ 9.300.000,00

Sabendo-se que a empresa adota o método das quotas constantes para o cálculo da despesa mensal de depreciação, o valor total que impactou negativamente o resultado de 2015, exclusivamente em relação ao equipamento, foi, em reais:

(A) 750.000,00.

(B) 562.500,00.

(C) 700.000,00.

(D) 937.500,00.

(E) 450.000,00.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA – 2016)

No Balanço Patrimonial de 31/12/2014, o Patrimônio Líquido da empresa Comércio de Produtos A Granel S.A. estava composto pelas seguintes contas (valores em reais):

Capital Social.....	8.000.000,00
Reserva Legal.....	1.400.000,00
Reserva Estatutária.....	500.000,00
Reserva de Capital.....	<u>300.000,00</u>
Total do Patrimônio Líquido	10.200.000,00

No ano de 2015, a empresa apurou um lucro líquido de R\$ 4.800.000,00 e constituiu as seguintes reservas:

– Reserva Legal, de acordo com os critérios e limites estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações (Lei no 6.404/1976 e alterações posteriores).

– Reserva Estatutária no valor correspondente a 10% do Lucro Líquido deduzido do valor destinado para a constituição da Reserva Legal.

O estatuto da empresa estabelece que o dividendo mínimo obrigatório é calculado pela alíquota de 30% sobre o saldo remanescente de lucro líquido do período, após a constituição das reservas legal e estatutária. O valor dos dividendos que deveria ser evidenciado no passivo e o valor total do Patrimônio Líquido, ambos no Balanço Patrimonial de 31/12/2015, eram respectivamente, em reais:

(A) 1.242.000,00 e 13.758.000,00

(B) 1.231.200,00 e 13.768.800,00.

(C) 1.368.000,00 e 13.632.000,00.

(D) 1.380.000,00 e 13.620.000,00.

(E) 1.224.000,00 e 13.776.000,00.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

A Demonstração do Resultado do ano de 2015 da empresa Produtos de Segurança Porta Aberta S.A. é apresentada a seguir:

Produtos de Segurança Porta Aberta S.A.	
<i>Demonstração do Resultado – Período: 01/01/2015 a 31/12/2015</i>	
Receita de Vendas	816.000
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	<u>(524.000)</u>
(=) Resultado Bruto com Mercadorias	292.000
(-) Despesas Operacionais	
Depreciação	(24.000)
Outras despesas operacionais	(236.000)
(+) Resultado de Equivalência Patrimonial	<u>12.000</u>
(+) Resultado antes dos efeitos financeiros	44.000
(-) Despesas Financeiras	<u>(20.000)</u>
(=) Resultado após os efeitos financeiros	24.000
(=) Outras receitas e despesas não recorrentes	
Lucro na Venda de Terrenos	<u>28.000</u>
(=) Resultado antes de Impostos e Participações	52.000
(-) Despesa com Imposto de Renda	(15.600)
(=) Resultado Líquido	36.400

As seguintes informações adicionais são conhecidas:

– A empresa não tinha saldo a receber de vendas no início de 2015. – Do total das vendas efetuadas em 2015, 20% foram vendidos a prazo e serão recebidos em 2016. – Todas as mercadorias vendidas foram adquiridas e pagas em 2015 e não havia estoques iniciais de mercadorias. – No início do período, a empresa não tinha dívidas com fornecedores. – Todas as outras despesas operacionais foram pagas no próprio ano de 2015. – Do total de Despesas Financeiras, a empresa pagou 80% no próprio ano de 2015. A empresa classifica as Despesas Financeiras no grupo das atividades operacionais. – O Imposto de Renda será pago em 2016.

Desconsiderando os tributos sobre vendas e sobre compras, o valor correspondente ao Caixa das Atividades Operacionais do ano de 2015 foi, em reais:

48.400 (positivo).

(B) 20.400 (positivo).

(C) 127.200 (negativo).

(D) 40.000 (positivo).

(E) 123.200 (negativo).

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Um lote de mercadorias foi adquirido à vista por uma empresa em 31/10/2015. O valor total da compra foi R\$ 1.120.000,00 e engloba um imposto compensável pela empresa no valor de R\$ 120.000,00. Em 18/12/2015 a empresa vendeu 70% dessas mercadorias por R\$ 900.000,00 à vista e no valor total da venda está incluído um

imposto sobre vendas de R\$ 90.000,00. O valor do Resultado Bruto com Mercadorias reconhecido no resultado de 2015, exclusivamente em relação a estas mercadorias vendidas, foi, em reais:

- (A) 116.000,00.
- (B) 26.000,00.
- (C) 200.000,00.
- (D) 110.000,00.
- (E) 137.000,00.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

Uma empresa contratou um empréstimo junto a uma instituição financeira de fomento com as seguintes características:

– Data da obtenção do empréstimo: 01/12/2015 – Prazo total do empréstimo: 8 anos – Valor do empréstimo: \$ 50.000.000,00. – Taxa de juros contratada: 1,5% ao mês – Carência de 2 anos com pagamentos semestrais dos juros acumulados em cada semestre. O valor de cada parcela semestral de juros é R\$ 4.672.163,20. – Pagamento mensal de 72 parcelas no valor de R\$ 1.140.389,55 cada uma, com a primeira vencendo no final do 250 mês. – A empresa pagou despesas iniciais (custos de transação), na data do contrato, no valor de R\$ 1.000.000,00 – O custo efetivo da operação é 1,549% ao mês.

O valor do passivo relativo ao empréstimo obtido apresentado no Balanço Patrimonial de 31/12/2015 foi, em reais:

- (A) 50.774.500,00.
- (B) 50.750.000,00.
- (C) 49.759.010,00.
- (D) 49.735.000,00.
- (E) 50.778.693,87.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/MA –2016)

O Balanço Patrimonial de uma empresa, em 31/12/2014, apresentou o saldo de R\$ 1.200.000,00 na conta representativa das provisões que era composta dos seguintes valores:

Tipo de processo	Provisão reconhecida em 31/12/2014
Trabalhista	R\$ 500.000,00
Tributário	R\$ 700.000,00

Para a elaboração do Balanço Patrimonial de 31/12/2015, as informações obtidas pela empresa sobre os processos existentes em 31/12/2014 e sobre outros que surgiram durante o ano de 2015 são apresentadas na tabela a seguir:

Tipo de processo	Classificação pela empresa em 31/12/2015	Valor estimado em 31/12/2015
Trabalhista	Provável	R\$ 400.000,00
Tributário	Possível	R\$ 200.000,00
Cível	Possível	R\$ 100.000,00
Ambiental	Provável	R\$ 150.000,00

O efeito líquido causado na Demonstração do Resultado de 2015 da empresa relacionado com as provisões foi, em reais:

- (A) redução de 850.000,00.
- (B) aumento de 650.000,00.
- (C) redução de 550.000,00.
- (D) aumento de 350.000,00.
- (E) aumento de 450.000,00.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

O departamento de contabilidade da Companhia Estadual de Habitação Popular do Norte, por deficiência no controle das Contas a Receber, não efetuou o registro contábil do recebimento de duas duplicatas no exercício correspondente. Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o controle interno sob o enfoque contábil tem, entre outras, a finalidade de

- I. salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais.
- II. dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente.
- III. auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações.
- IV. contribuir para aumentar a arrecadação das receitas públicas e assegurar sua aplicação sob os aspectos da legalidade e legitimidade pelos órgãos e entidades da administração pública.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I, III e IV.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) II e IV.

Gabarito: D

(FCC – TCE/AM –2015)

A prefeitura do Município de Ladeira Alta do Norte, no mês de julho de 2015, assinou um contrato com a empreiteira de serviços VaiVai Obras de Engenharia Ltda., objetivando a construção de duas escolas públicas, no valor de R\$ 2.500.000,00. A empresa contratada depositou na conta bancária da prefeitura o valor de R\$ 125.000,00 como garantia contratual. Na contabilidade da prefeitura, o depósito efetuado pela empresa contratada é considerado como

- (A) dispêndio extraorçamentário e diminui o passivo circulante.
- (B) ingresso extraorçamentário e não altera o Patrimônio Líquido.
- (C) receita imobiliária e altera o Patrimônio Líquido.
- (D) receita de capital e não altera o Patrimônio Líquido.
- (E) ingresso orçamentário e aumenta o passivo circulante.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM –2015)

O orçamento para o exercício de 2015 de determinado Estado da federação foi aprovado com um acréscimo de 10% nas receitas tributárias, em relação ao orçamento de 2014. No âmbito dos Estados, classificam-se como receitas correntes tributárias, entre outras, os valores arrecadados referentes a

- (A) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer bens ou direitos.
- (B) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.
- (C) contribuições de intervenção no domínio econômico.
- (D) dívida ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
- (E) contribuição de iluminação pública.

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

O Governo do Estado, no mês de julho de 2015, repassou ao Município de Floresta Negra, o valor de R\$ 250.000,00, destinados à aquisição de computadores para as escolas públicas municipais. Sob o aspecto orçamentário, o valor recebido pelo Município será contabilizado como

- (A) receita de transferência intraorçamentária.
- (B) despesa de capital – investimento.
- (C) receita de transferência de capital.
- (D) ativo não circulante.
- (E) ativo imobilizado.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM –2015)

Atenção: Para responder às questões de números 75 a 77, considere as seguintes informações (Valores em reais):

A lei orçamentária de determinado Estado da região Norte, para o exercício de 2014, estimou receitas e fixou despesas, nos seguintes valores:

Receitas Previstas		Despesas Fixadas	
Correntes	300.000,00	Correntes	270.000,00
Capital	230.000,00	Capital	260.000,00

Durante o exercício de 2014, o Estado realizou as seguintes transações referentes a:

– Empenho de despesas com serviços de manutenção das rodovias estaduais	50.000,00
– Recebimento de ICMS	210.000,00
– Empenho de Despesas com a Construção de Viadutos	147.000,00
– Recebimento da Cota Parte do Fundo de Participação dos Estados – FPE	75.000,00
– Empenho da Despesa com Folha de Pagamento	115.000,00
– Recebimento de Aluguéis de Imóveis de Propriedade do Estado	27.000,00
– Empenho de Despesas com Serviços de Manutenção de Bens Imóveis	35.000,00
– Recebimento de Empréstimos por Antecipação da Receita Orçamentária	10.000,00
– Recebimento de Empréstimos Obtidos de Longo Prazo	95.000,00
– Empenho de Despesas com Aquisição de Veículos Novos	108.000,00
– Uso de Material de Consumo	20.000,00
– Recebimento de Imóvel doado por entidade de direito privado	145.000,00
– Empenho de Despesas com Água, Luz e Telefone	20.000,00
– Depreciação de Bens móveis	40.000,00
– Recebimento de Rendimentos de Aplicações Financeiras	18.000,00
– Empenho de Despesas com Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	20.000,00
– Recebimento de Multas de Juros de Mora	15.000,00
– Recebimento pela Alienação de Bens Imóveis	175.000,00

O Balanço Orçamentário, levantado em 31.12.2014, apresentou um superávit de, em reais,

- (A) 100.000,00
- (B) 245.000,00
- (C) 130.000,00
- (D) 60.000,00
- (E) 120.000,00

Gabarito: E

(FCC – TCE/AM – 2015)

De acordo com Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o resultado patrimonial apurado no exercício de 2014 foi de, em reais,

- (A) 190.000,00
- (B) 120.000,00

- (C) 210.000,00
- (D) 225.000,00
- (E) 240.000,00

Gabarito: A

(FCC – TCE/AM –2015)

O total das receitas correntes arrecadadas durante o exercício de 2014 foi de, em reais,

- (A) 355.000,00
- (B) 318.000,00
- (C) 330.000,00
- (D) 300.000,00
- (E) 345.000,00

Gabarito: E

(FCC – TCE/AM –2015)

Para o exercício de 2015, o Tribunal de Contas do Estado planejou a realização de auditorias governamentais na Secretaria Estadual de Habitação e Saneamento. Segundo as Normas de Auditoria Governamental – NAGs Aplicáveis ao Controle Externo Brasileiro, ao efetuar as suas auditorias governamentais, o Tribunal de Contas tem, entre outros objetivos específicos:

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual e dos limites estabelecidos na Lei Complementar no 101/2000. II. Avaliar o desempenho da gestão dos recursos públicos sob os aspectos de economicidade, eficiência e eficácia. III. Verificar se as demonstrações contábeis, demais relatórios financeiros e outros informes, representam uma visão fiel e justa das questões orçamentárias, financeiras, econômicas e patrimoniais. IV. Verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e IV.
- (B) I, II e IV.
- (C) II e III.
- (D) I, III e IV.
- (E) I e II.

Gabarito: C

(FCC – TCE/AM –2015)

O Estado de Eldorado do Norte não encaminhou no prazo legal suas contas relativas ao exercício de 2014 ao Poder Executivo da União, para consolidação nacional. Segundo a Lei Complementar no 101/2000, os Estados deverão encaminhar suas contas até o dia

- (A) trinta de junho. O cumprimento do prazo é uma das exigências para que o Estado receba transferências voluntárias e legais.
- (B) trinta e um de maio. O descumprimento do prazo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o Estado receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.
- (C) trinta de abril. O descumprimento do prazo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o Estado realize operações de crédito e alienação de bens imóveis.
- (D) trinta de junho. O não encaminhamento das contas no prazo impedirá que o Estado receba transferências voluntárias e legais, exceto as destinadas a atender despesas com calamidade pública.
- (E) trinta e um de maio. O cumprimento do prazo é uma das exigências para que o Estado possa renegociar suas dívidas, consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita.

Gabarito: B

(FCC – TCE/AM – 2015)

O Tribunal de Contas, no mês de junho de 2015, realizou auditoria na Secretaria Estadual da Saúde, objetivando examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão do responsável pela secretaria, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. Segundo as Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União – NAT, quanto à natureza, esta auditoria é classificada de auditoria

- (A) de acompanhamento de gestão.
- (B) integral.
- (C) operacional.
- (D) de regularidade.
- (E) de avaliação de gestão.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Determinada empresa adquiriu estoque de mercadorias em outubro de 2011, tendo pago 40% em novembro e o restante em dezembro de 2011. A venda deste estoque foi realizada em janeiro de 2012, cujo valor foi recebido 60% em março e 40% em abril de 2012. Com base nestas informações, o custo das mercadorias vendidas deveria ter sido reconhecido na Demonstração do Resultado do mês de

- (A) outubro.
- (B) novembro.
- (C) dezembro.
- (D) janeiro.

(E) março (60%) e do mês de abril (40%).

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) deve evidenciar a distribuição da riqueza gerada pela entidade. Os principais componentes dessa distribuição a serem evidenciados são:

- (A) Pessoal; Impostos, taxas e contribuições; Insumos adquiridos de terceiros.
- (B) Impostos, taxas e contribuições; Remuneração de capitais próprios e de terceiros; Valor Adicionado recebido em transferência.
- (C) Pessoal; Impostos, taxas e contribuições; Remuneração de capitais próprios; Remuneração de capitais de terceiros.
- (D) Pessoal; Remuneração de capitais de terceiros; Remuneração dos sócios; Receita financeira.
- (E) Pessoal; Impostos, taxas e contribuições; Remuneração de capitais próprios e de terceiros; Valor Adicionado recebido em transferência.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Determinada empresa adquiriu mercadorias para revenda, cujo valor total da nota fiscal foi R\$ 123.000,00, estando incluso neste valor:

ICMS: R\$ 20.000,00 IPI: R\$ 12.000,00 Frete: R\$ 8.000,00 Seguro: R\$ 3.000,00

Sabendo que a empresa é contribuinte do ICMS, mas não contribuinte do IPI, o valor das mercadorias adquiridas reconhecido nos estoques foi, em reais,

- (A) 123.000.
- (B) 92.000.
- (C) 103.000.
- (D) 112.000.
- (E) 80.000.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Durante o ano de 2012, a Cia. Desenvolvida S.A. adquiriu ações de sua própria emissão, pagou fornecedores de matéria-prima e pagou três prestações de um arrendamento mercantil financeiro referentes à aquisição de uma máquina. Estas transações devem ser classificadas, respectivamente, na Demonstração dos Fluxos de Caixa como fluxos de caixa decorrentes das atividades

- (A) operacionais, de financiamento e de financiamento.
- (B) de financiamento, operacionais e operacionais.

- (C) de investimento, operacionais e de financiamento.
- (D) de financiamento, operacionais e de investimento.
- (E) de financiamento, operacionais e de financiamento.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A Cia. Controladora adquiriu 70% das ações da Cia. Controlada por R\$ 100.000,00 à vista em 31/12/2011. Durante o ano de 2012, a Cia. Controlada apurou um lucro de R\$ 30.000,00. Desse lucro, distribuiu e pagou R\$ 20.000,00 como dividendos. Sabendo que o investimento é avaliado pelo Método de Equivalência Patrimonial, ao contabilizar o recebimento dos dividendos, a Cia. Controladora debitou Caixa e creditou

- (A) Receita de Dividendos, no valor de R\$ 14.000,00.
- (B) Investimentos, no valor de R\$ 14.000,00.
- (C) Outras Receitas Operacionais, no valor de R\$ 21.000,00.
- (D) Receita Eventual, no valor de R\$ 21.000,00.
- (E) Receita de Equivalência Patrimonial, no valor de R\$ 14.000,00.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Considere as seguintes informações:

- I. A Cia. Aeroplana S.A. produz aviões especiais, cujo ciclo operacional é de 20 meses.
- II. A Cia. Negociante adquiriu 80% das ações da Cia. A com a finalidade de assegurar o fornecimento de matéria-prima para seus produtos.
- III. A Cia. Voa Bem adquiriu um avião da Cia. Aeroplana para utilizar na prestação de seus serviços.
- IV. A Cia. Lucrativa adquiriu ações da Cia. A com a finalidade de negociá-las a qualquer momento.

Os ativos registrados nos itens I a IV devem ser classificados no Balanço Patrimonial das empresas Aeroplana S.A., Negociante, Voa Bem e Lucrativa, respectivamente, como

- (A) circulante, não circulante, não circulante e circulante.
- (B) não circulante, circulante, não circulante e não circulante.
- (C) não circulante, não circulante, não circulante e circulante.
- (D) circulante, circulante, não circulante e circulante.
- (E) circulante, não circulante, circulante e circulante.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Considere as seguintes transações ocorridas durante o ano de 2012:

- I. Pagamento de dividendos distribuídos em 2011.
- II. Aumento de capital com bens do ativo imobilizado.
- III. Ágio na emissão de novas ações.
- IV. Recebimento de doações com obrigações futuras que serão cumpridas a partir de 2015.

Afetaram a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, no exercício de 2012, as transações que constam em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Em 31/10/2012, a Cia. Endividada, com operações apenas no Brasil, obteve um empréstimo em moeda estrangeira no valor de US\$ 100.000,00. Este empréstimo deve ser apresentado no Balanço Patrimonial, em 31/12/2012, à taxa de câmbio

- (A) do dia da obtenção do empréstimo.
- (B) da data do Balanço Patrimonial.
- (C) média do mês em que o empréstimo foi obtido.
- (D) do dia da obtenção do empréstimo mais correção monetária.
- (E) determinada entre as partes envolvidas.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Cia. Comércio & Comércio apresentava em 31/12/2012, em seu Balancete, antes da apuração do resultado do exercício, as seguintes contas de resultado: Receita Bruta R\$ 85.000,00; Impostos sobre Vendas R\$ 15.000,00; Devolução de Vendas R\$ 6.000,00; Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa R\$ 3.000,00; Depreciação dos Veículos usados na entrega das Vendas R\$ 10.000,00; Abatimentos sobre Vendas R\$ 2.000,00; Fretes sobre Vendas R\$ 4.000,00; Custo das Mercadorias Vendidas R\$ 28.000,00; Comissões dos Vendedores R\$ 7.000,00. Com base nessas informações, o Lucro Bruto do exercício de 2012 apurado pela Cia. Comércio & Comércio foi

- (A) R\$ 42.000,00.
- (B) R\$ 36.000,00.
- (C) R\$ 27.000,00.
- (D) R\$ 34.000,00.

(E) R\$ 24.000,00.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A Cia. Financiadora S.A. efetuou um desconto de duplicatas no valor de R\$ 100.000,00, à taxa de juros simples de 2% ao mês. Como as duplicatas venciam em 90 dias, a instituição financeira cobrou R\$ 6.000,00 de juros, antecipadamente. O registro dessa operação no Balanço Patrimonial da Cia. Financiadora S.A. representa um fato

- (A) modificativo diminutivo do Ativo.
- (B) permutativo entre elementos do Ativo.
- (C) modificativo entre elementos do Ativo.
- (D) permutativo no Ativo e modificativo diminutivo do Ativo e do Passivo.
- (E) modificativo aumentativo do Ativo e do Passivo.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Determinada empresa comercial realizou as seguintes operações durante o mês de dezembro de 2012:

Data	Operação	Quantidade (unidades)	Preço de compra (\$ unitário)	Preço de venda (\$ unitário)
01/12	Compra	150	\$ 21	-
08/12	Venda	90	-	\$ 30
16/12	Compra	60	\$ 17	-
24/12	Compra	120	\$ 21	-
31/12	Venda	60	-	\$ 30

Sabendo que esta empresa adota o critério da Média Ponderada Móvel para controle dos estoques e que não apresentava estoque inicial de produtos, o Custo das Mercadorias Vendidas apresentado na Demonstração do Resultado do mês de dezembro de 2012 foi, em reais,

- (A) 2.910.
- (B) 4.500.
- (C) 3.090.
- (D) 3.150.
- (E) 3.041.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Determinada empresa comercial possuía em seu Balanço Patrimonial, em 31/12/2011, R\$ 350.000,00 em duplicatas a receber e uma estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa (EPCLD) no valor de R\$ 10.500,00. Em janeiro de 2012, um cliente que devia R\$ 5.000,00 foi considerado incobrável. Ao reconhecer este evento, a empresa debitou

- (A) EPCLD e creditou Duplicatas a Receber.
- (B) EPCLD e creditou Provisão no passivo.
- (C) Despesa com EPCLD e creditou Disponível.
- (D) Perdas com Clientes e creditou EPCLD.
- (E) Perdas com Clientes e creditou Duplicatas a Receber.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

As notas explicativas devem

- I. indicar os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais.
- II. indicar os investimentos em outras sociedades, mesmo que irrelevantes.
- III. fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A Cia. Metais adquiriu, em 30/06/2011, uma mina de minério de ferro por R\$ (mil) 270.000,00. A estimativa inicial era de que seriam extraídas 270.000 toneladas desse minério. Durante 2011, foram extraídas 50.000 toneladas. No início de 2012, os técnicos encontraram um novo veio de minério e reestimaram que ainda existiam 250.000 toneladas para serem extraídas. Durante 2012, foram extraídas mais 20.000 toneladas. Com base nestas informações, o valor da despesa de exaustão referente aos anos de 2011 e 2012 foram, respectivamente, em milhares de reais,

- (A) 45.000 e 18.000.
- (B) 50.000 e 17.600.
- (C) 50.000 e 21.600.
- (D) 45.000 e 21.600.

(E) 50.000 e 18.000.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

O Princípio

I. da Entidade estabelece que o patrimônio pertence à entidade e que não se confunde com o patrimônio dos seus sócios ou proprietários.

II. da Continuidade pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio não precisam levar em conta esta circunstância.

III. do Registro pelo Valor Original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional.

IV. da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos em que ocorrem os respectivos recebimentos ou pagamentos.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III, apenas.

(B) II e IV, apenas.

(C) I, II e IV, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I, II, III e IV.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A Empresa GAMA S.A. incorreu, durante o exercício social de 2012, em gastos com

I. atividades pré-operacionais e treinamento de pessoal.

II. aquisição de softwares, licenças e franquias.

III. aquisição de marcas, patentes e direitos de propriedade.

IV. publicidade e reorganização da sociedade.

Com base na Resolução no 1.303/2010 do CFC, enquadram-se na definição de Ativo Intangível e podem ser reconhecidos no Balanço Patrimonial de uma empresa os gastos relacionados em

(A) I, II, III e IV.

(B) I, III e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) II e IV, apenas.

(E) III e IV, apenas.

Gabarito: C**(FCC – SEFAZ/SP – 2014)**

O Balanço Patrimonial da Cia. Conservadora, apurado em 31/12/2012, após o reconhecimento da depreciação do exercício social de 2012 e antes de proceder aos testes de recuperabilidade de seus ativos, apresentou:

Ativo Imobilizado	R\$
Máquina	45.000,00
Depreciação Acumulada	(25.000,00)
Valor Contábil	20.000,00

Para realizar o teste de recuperabilidade da máquina, foram identificados:

– Valor justo da máquina em 31/12/2012: R\$ 19.000,00 – Gastos estimados para a retirada e venda da máquina (despesa de venda) em 31/12/2012: R\$ 2.000,00 – Tempo de vida útil remanescente estimado para a máquina em 31/12/2012: 3 anos – Valor em uso em 31/12/2012: R\$ 18.000,00 – Valor de venda estimado da máquina, no final de sua vida útil: R\$ 1.500,00 – Gastos estimados para a retirada e venda da máquina (despesa de venda), no final de sua vida útil: R\$ 500,00. – Taxa de desconto: 10% a.a.

Nessas condições, o valor registrado como perda por redução ao valor recuperável foi, em 31/12/2012, em R\$,

- (A) 0,00.
- (B) 1.000,00.
- (C) 1.248,69.
- (D) 2.000,00.
- (E) 3.000,00.

Gabarito: D**(FCC – SEFAZ/SP – 2014)**

A Casa de Espetáculos William Shakespeare realizou uma peça teatral, em outubro de 2012. De acordo com os critérios da Resolução CFC no 1.412/2012, a receita deveria ser reconhecida quando

- (A) a empresa recebeu o valor correspondente à venda dos bilhetes.
- (B) o público cadastrou-se online para compra posterior dos bilhetes.
- (C) os bilhetes para o espetáculo teatral foram vendidos.
- (D) o espetáculo teatral aconteceu.
- (E) os artistas assinaram o contrato de realização do espetáculo.

Gabarito: D**(FCC – SEFAZ/SP – 2014)**

A Cia. Global (controladora) possui 100% das ações da Cia. Marítima (controlada). No exercício de 2012, a Cia. Marítima vendeu produtos de sua industrialização para a controladora por R\$ 480.000,00, obtendo um lucro de

20% sobre o custo das mercadorias vendidas. A Cia. Global vendeu para terceiros 80% do lote comprado, no mesmo exercício, por R\$ 441.600,00. A parcela de lucros não realizados, remanescente nos estoques da controladora, a ser eliminada na consolidação das Demonstrações Financeiras do grupo, referentes ao exercício social de 2012 é, em R\$,

- (A) 7.680,00.
- (B) 16.000,00.
- (C) 19.500,00.
- (D) 80.000,00.
- (E) 96.000,00.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A Empresa Devedora S.A. adquiriu um financiamento de US\$ 10.000,00 (dez mil dólares), em 1 de dezembro de 2012, e deverá quitá-lo, em 1 de outubro de 2013. Na data da aquisição do financiamento, a taxa do dólar (cotação) era R\$ 1,70. Sabendo-se que, em 31 de dezembro de 2012, o dólar estava cotado a R\$ 1,45, a variação cambial, referente ao período de 01/12/2012 a 31/12/2012, foi

- (A) ativa de R\$ 2.500,00, que aumenta o ativo circulante da empresa.
- (B) ativa de R\$ 2.500,00, que reduz o passivo circulante da empresa.
- (C) passiva de R\$ 2.500,00, que reduz o passivo circulante da empresa.
- (D) passiva de R\$ 2.500,00, que aumenta o passivo circulante da empresa.
- (E) ativa de R\$ 2.500,00, que reduz o saldo da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A Cia. Caleidoscópio, conforme deliberação da Assembleia de Acionistas, aumentou seu capital social de R\$ 50.000,00 para R\$ 60.000,00, com a emissão de 10 mil ações, cujo valor nominal foi de R\$ 1,00 por ação. Dado o interesse do público pelas ações da empresa, foi resolvido que se cobraria um ágio de R\$ 0,15 por ação. Dessa maneira, cada ação da Cia. Caleidoscópio foi colocada à venda por R\$ 1,15. Os investidores pagaram à vista pelas ações. Quando do pagamento efetuado pelos investidores, a Cia. Caleidoscópio reconheceu contabilmente um aumento no Capital Social de

- (A) R\$ 11.500,00.
- (B) R\$ 10.000,00 e uma Receita de R\$ 1.500,00.
- (C) R\$ 10.000,00 e a constituição de uma Reserva de Capital de R\$ 1.500,00.
- (D) R\$ 10.000,00 e a constituição de uma Reserva de Lucros de R\$ 1.500,00.
- (E) R\$ 11.500,00 e uma Despesa de R\$ 1.500,00.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Em 01/03/2013, a Empresa Esperança fez uma captação de recursos no mercado financeiro, por meio de debêntures, no valor de R\$ 5.000.000,00, incorrendo em custos de transação no valor de R\$ 450.000,00. A taxa de juros compostos contratual da operação foi de 10% ao ano, sendo que a empresa fará o resgate das debêntures, num único pagamento (principal e juros), ao final de três anos. Pelas regras atuais, em 01/03/2013, a Empresa Esperança

- (A) não reconheceu Despesa com Encargos Financeiros.
- (B) reconheceu Despesa com Encargos Financeiros de 450.000,00.
- (C) reconheceu Despesa com Encargos Financeiros de 950.000,00.
- (D) reconheceu Despesa com Encargos Financeiros de 1.655.000,00.
- (E) reconheceu Despesa com Encargos Financeiros de 2.105.000,00.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A Cia. Generosa efetuou as seguintes operações no mês de fevereiro de 2013:

- Compra de mercadorias a prazo, no valor de R\$ 50.000,00, obtendo um desconto comercial de 10% no ato da compra.
- Venda de todas as mercadorias, à vista, por R\$ 97.000,00, concedendo um desconto comercial de R\$ 8.000,00 no ato da venda.
- Pagamento antecipado de uma duplicata, referente à compra a prazo, obtendo um desconto de R\$ 3.000,00 sobre o valor da mesma.
- O comprador das mercadorias vendidas pela Cia. Generosa reclamou que houve divergência no tipo de mercadoria entregue, fato que motivou a concessão de um abatimento de R\$ 4.000,00 sobre o valor da venda, a fim de evitar uma devolução de mercadorias.

Desconsiderando os impostos incidentes sobre compras e vendas e sabendo-se que não havia estoque inicial, o lucro bruto obtido pela Cia. Generosa em fevereiro de 2013 foi, em R\$,

- (A) 37.000,00.
- (B) 40.000,00.
- (C) 41.000,00.
- (D) 44.000,00.
- (E) 45.000,00.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Em 01/02/2013, a empresa Ativa S.A. adquiriu uma máquina, no valor de R\$ 2.000.000,00, diretamente do fornecedor. Pagou 10% do valor à vista e o restante será pago em 10 parcelas anuais de R\$ 180.000,00, sendo a

primeira a ser paga em 01/02/2014. A taxa de juros cobrada pelo credor foi de 13% ao ano. A seguir, a demonstração do valor presente das parcelas:

Parcelas	Valor em R\$	Valor Presente das Parcelas em R\$	Diferença em R\$
1	180.000,00	159.292,04	20.707,96
2	180.000,00	140.966,40	39.033,60
3	180.000,00	124.749,03	55.250,97
4	180.000,00	110.397,37	69.602,63
5	180.000,00	97.696,79	82.303,21
6	180.000,00	86.457,33	93.542,67
7	180.000,00	76.510,92	103.489,08
8	180.000,00	67.708,78	112.291,22
9	180.000,00	59.919,27	120.080,73
10	180.000,00	53.025,90	126.974,10
Totais	1.800.000,00	976.723,83	823.276,17

Lançamento contábil que deveria ter sido feito pela empresa Ativa S.A., em 01/02/2013, em R\$:

	Débito	Crédito
(A) Imobilizado	1.176.723,83	
Despesa com Juros	823.276,17	
Fornecedores		1.800.000,00
Caixa		200.000,00

	Débito	Crédito
(B) Imobilizado	2.200.000,00	
Juros a Apropriar		200.000,00
Fornecedores		1.800.000,00
Caixa		200.000,00

	Débito	Crédito
(C) Imobilizado	1.176.723,83	
Juros a Apropriar	823.276,17	
Fornecedores		1.800.000,00
Caixa		200.000,00

	Débito	Crédito
(D) Imobilizado	2.000.000,00	
Fornecedores		1.800.000,00
Caixa		200.000,00

	Débito	Crédito
(E) Imobilizado	1.176.723,83	
Fornecedores		976.723,83
Caixa		200.000,00

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Cia. Futurista adquiriu 3% das ações da Cia. Atual, em 20/02/2013, por R\$ 4.560,00. As sociedades não são do mesmo grupo nem estão sob controle comum. O investimento adquirido não caracteriza controle nem influência significativa sobre a investida, mas a Cia. Futurista possui a intenção de permanecer com este investimento por vários exercícios, ou seja, não há intenção de venda. Neste caso, o investimento, classificado no ativo não circulante da Cia. Futurista, será avaliado pelo

- (A) custo corrente corrigido.
- (B) método da equivalência patrimonial.
- (C) método de custo.
- (D) método da conciliação.
- (E) método de crédito unitário projetado.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

FAZSP-Prova 3-Gestão Tributária-A01 19

56. A Empresa Alfa S.A. recebeu do Município Beta uma área de 150.000 metros quadrados para a construção de uma unidade de produção, cujo valor justo era de R\$ 350,00 o metro quadrado. A lei municipal que autorizou a subvenção governamental (doação) da respectiva área impôs a seguinte restrição: a empresa deverá gerar 150 empregos diretos, consecutivamente, por um período, mínimo, de 15 anos. No momento do recebimento da doação, a empresa deve debitar

- (A) R\$ 52.500.000,00 no ativo imobilizado e creditar receita diferida (subvenção) no resultado do exercício.
- (B) R\$ 3.500.000,00 no ativo imobilizado e creditar receita diferida (subvenção) no passivo não circulante.
- (C) R\$ 52.500.000,00 no ativo intangível como direitos sobre subvenções e creditar reservas de lucros no patrimônio líquido.
- (D) R\$ 3.500.000,00 no ativo intangível como direitos sobre subvenções e creditar receita diferida (subvenção) no resultado do exercício.
- (E) R\$ 52.500.000,00 no ativo imobilizado e creditar receita diferida (subvenção) no passivo não circulante.

Gabarito: E

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Empresa Aérea Voos Seguros (arrendatária) fechou contrato de arrendamento mercantil financeiro de uma aeronave para transporte de passageiros com uma Empresa Espanhola (arrendadora), sendo que a arrendatária possui a opção de compra do bem, no final do período, pelo valor de R\$ 1.000,00. Considere as seguintes informações:

- Período do contrato: 96 meses
- Vida útil econômica da aeronave: 100 meses
- Capacidade da aeronave: 80 passageiros
- Valor mensal do arrendamento mercantil: R\$ 350.000,00
- Valor presente das contraprestações futuras: R\$ 21.535.080,77
- Valor justo da aeronave: R\$ 25.000.000,00

No início do prazo do arrendamento mercantil, na arrendatária, o valor do registro contábil do bem no ativo imobilizado deve ser, em R\$:

- (A) 350.000,00.
- (B) 3.464.919,23.
- (C) 21.535.080,77.
- (D) 25.000.000,00.
- (E) 33.600.000,00.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A Empresa Comercial Jacob & Frères vendeu mercadorias a prazo por R\$ 200 milhões, sendo que o valor da venda à vista das mercadorias seria de R\$ 175 milhões (valor justo). O custo das mercadorias vendidas foi R\$ 130 milhões. Nesta operação, há, apenas, a incidência de 18% de ICMS sobre as vendas. Considerando que o financiamento das vendas a prazo não é prática usual da empresa e que a mesma utiliza ICMS com segregação entre a parcela sobre venda e a parcela sobre receita financeira, o valor do lucro bruto na operação foi, em milhões de reais,

- (A) 9,00.
- (B) 13,50.
- (C) 32,40.
- (D) 34,00.
- (E) 38,50.

Gabarito: B

Considere as informações, a seguir, para responder às questões de números 59 e 60:

A Cia. ABC (Investidora) adquiriu, em 01 de dezembro de 20x1, 90% das ações da Cia. XYZ (Investida), que se encontra instalada em Portugal. Em 31 de dezembro de 20x1, a Cia. XYZ apresentou a seguinte posição financeira:

Contas		Saldo (€ euros)
Ativos		40.000,00
Passivos		30.000,00
Patrimônio Líquido		
Capital Social		8.500,00
Lucro líquido, referente a dezembro de 20x1		1.500,00

Taxas	Cotação € euro	Observações
Taxa Histórica	R\$ 2,00	em 01/12/20x1
Taxa Média	R\$ 2,25	de 01/12 a 31/12/20x1
Taxa de Fechamento	R\$ 2,50	em 31/12/20x1

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A conversão do Balanço Patrimonial da Cia. XYZ (para Reais), em 31/12/20x1, gera um registro na Conta Ajuste Acumulado de Conversão, na Cia. ABC, no valor de, em R\$,

- (A) 1.912,50.
- (B) 2.500,00.
- (C) 4.162,50.
- (D) 4.500,00.
- (E) 5.000,00.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Com base nos dados contábeis fornecidos pela Cia. XYZ (Investida) e as cotações do € euro após a conversão, o valor do investimento da Cia. ABC (investidora) é, em 31 de dezembro de 20x1, em R\$,

- (A) 15.300,00.
- (B) 18.000,00.
- (C) 19.125,00.
- (D) 22.500,00.
- (E) 25.000,00.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Os gastos do Departamento de Manutenção e Reparos de um Laticínio para realizar a pintura do imóvel onde está localizada a Administração Geral da empresa devem ser classificados, no período em que foram incorridos, como

- (A) despesa.
- (B) custo.
- (C) perda.
- (D) imobilização.

(E) investimento.

Gabarito: A

Para responder às questões de números 62 e 63, considere os dados, a seguir, referentes aos exercícios financeiros de 2011 e 2012, sobre uma indústria que produz e vende um único produto:

Dados	2011	2012
Quantidade produzida	500.000	625.000
Quantidade vendida	500.000	500.000
Preço líquido de venda por unidade	R\$ 42,00	R\$ 42,00
Custos variáveis por unidade	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Despesas variáveis por unidade	R\$ 5,00	R\$ 5,00
Custos fixos por ano	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Despesas fixas por ano	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

Obs.: Considere ainda que não existiam estoques iniciais de produtos em elaboração e de produtos acabados em cada um dos exercícios financeiros.

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Os valores da margem de contribuição unitária do produto nos exercícios financeiros de 2011 e 2012 foram, respectivamente, em R\$,

- (A) 5,20 e 5,20.
- (B) 6,00 e 6,00.
- (C) 6,00 e 7,20.
- (D) 7,00 e 7,00.
- (E) 12,00 e 12,00.

Gabarito: D**(FCC – SEFAZ/SP –2014)**

Referente ao exercício financeiro de 2012, a diferença entre os valores dos estoques finais de produtos acabados apurados pelos métodos de custeio por absorção e variável é, em R\$,

- (A) 80.000.
- (B) 600.000.
- (C) 625.000.
- (D) 680.000.
- (E) 750.000.

Gabarito: B**(FCC – SEFAZ/SP –2014)**

A empresa BRfone Ltda. produz somente dois tipos de aparelhos de telefone, telefone preto sem fio e telefone vermelho com fio, cujos preços de venda por unidade, líquidos de tributos, são \$60 e \$40, respectivamente. Para a produção, a empresa incorre nos seguintes custos:

Custos	Quantidade Consumida	
	telefone preto	telefone vermelho
Mão de Obra Direta: \$ 10/hora.	0,50 hora por unidade.	0,35 hora por unidade.
Materiais diretos: \$ 4/kg.	2 kg por unidade.	1 kg por unidade.

Sabe-se que a empresa paga comissões de 5% sobre o preço líquido de vendas aos vendedores. Com base nessas informações, a soma dos custos e despesas variáveis incorridos para a produção de cada unidade dos produtos telefone preto e telefone vermelho, respectivamente, é, em \$,

- (A) 8,00 e 5,50.
- (B) 11,00 e 6,00.
- (C) 13,00 e 7,50.
- (D) 16,00 e 9,50.
- (E) 17,00 e 16,00.

Gabarito: D**(FCC – SEFAZ/SP –2014)**

Na Produção por Ordem, quando há danificações de matérias-primas, durante a elaboração de determinadas ordens, dois procedimentos podem ser utilizados: a concentração dentro dos Custos Indiretos para rateio à produção toda do período ou a apropriação

- (A) aos departamentos de produção.
- (B) aos departamentos de apoio à produção.
- (C) à ordem que está sendo elaborada.
- (D) às unidades operacionais.
- (E) aos departamentos administrativos.

Gabarito: C**(FCC – SEFAZ/SP –2014)**

Considere as seguintes equações:

Equação 1 – Quantidade Padrão × Preço Real

Equação 2 – Quantidade Padrão × Preço Padrão.

Na análise de variações dos materiais diretos, pelo critério que se quantifica a variação mista, uma terceira Equação resultante da subtração da Equação 1 pela Equação 2, nesta ordem, indica

- (A) a variação de preço.
- (B) a variação de quantidade.
- (C) a variação de consumo.
- (D) o custo real.
- (E) a identificação do consumo.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere as seguintes assertivas:

- I. Itens gerados de forma normal durante o processo de produção possuem mercado de venda relativamente estável e representam porção ínfima do faturamento da empresa.
- II. Itens cuja venda é realizada esporadicamente por valor não previsível no momento em que surgem na produção.
- III. Itens consumidos de forma anormal e involuntária durante o processo de produção.

Com base nas terminologias de custos, as assertivas I, II e III referem-se, respectivamente, a

- (A) subprodutos, perdas e gastos.
- (B) sucatas, coprodutos e perdas.
- (C) sucatas, perdas e subprodutos.
- (D) sucatas, subprodutos e custos.
- (E) subprodutos, sucatas e perdas.

Caderno

Gabarito: E

Para responder às questões de números 68 e 69, considere os dados a seguir:

A administração da Empresa Beta realizou um levantamento de informações sobre o seu principal produto, conforme apresentado no quadro:

Itens	Valores
Preço líquido de vendas	R\$ 210,00 por unidade
Custos variáveis	R\$ 110,00 por unidade
Despesas variáveis	R\$ 20,00 por unidade
Custos e Despesas fixos identificados com o principal produto	R\$ 360.000,00 por período
Investimentos identificados com o principal produto	R\$ 500.000,00
Lucro mínimo desejável sobre os investimentos identificados com o principal produto	8% ao período

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O valor do ponto de equilíbrio contábil do principal produto da empresa, considerando APENAS os custos e despesas fixos identificados, em unidades, é

- (A) 3.600.
- (B) 4.500.
- (C) 5.000.
- (D) 6.250.
- (E) 10.750.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O valor do ponto de equilíbrio econômico do principal produto da empresa, considerando APENAS os custos e despesas fixos identificados, em unidades, é

- (A) 500.
- (B) 4.000.
- (C) 4.500.
- (D) 5.000.
- (E) 6.750.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/SP –2014)

É uma etapa relevante do Custeio Baseado em Atividades:

- (A) o rateio dos custos indiretos aos departamentos.
- (B) a atribuição dos custos variáveis aos departamentos.
- (C) a identificação e seleção dos direcionadores de custos.
- (D) a distribuição dos custos acumulados dos departamentos de serviços aos departamentos de produção.
- (E) a atribuição dos custos dos departamentos aos produtos.

Gabarito: C

(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A empresa Alpha S.A. possuía alguns processos judiciais em andamento, conforme os dados a seguir:

Nº do Processo	Provisão Reconhecida em 31/12/2012	Probabilidade de Perda em 30/06/2013	Valor Estimado da Perda em 30/06/2013
1	R\$ 50.000,00	Provável	R\$ 60.000,00
2	R\$ 30.000,00	Possível	R\$ 40.000,00
3	não há	Possível	R\$ 15.000,00
4	não há	Provável	R\$ 25.000,00

Com base nestas informações, a empresa Alpha S.A. deve, em 30/06/2013, complementar o saldo

(A) da provisão constituída para o processo 1, constituir provisão somente para o processo 4 e manter a provisão já constituída para o processo 2.

(B) das provisões constituídas para os processos 1 e 2 e constituir provisões para os processos 3 e 4.

(C) das provisões constituídas para os processos 1 e 2 e constituir provisão somente para o processo 4.

(D) da provisão constituída para o processo 1, constituir a provisão para o processo 4 e reverter a provisão constituída para o processo 2.

(E) da provisão constituída para o processo 1, constituir provisão para os processos 3 e 4 e reverter a provisão constituída para o processo 2.

Gabarito: D

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Cia. Carioca adquiriu, em 31/12/2012, 40% das ações da Cia. Copa por R\$ 4.500.000,00 à vista, o que lhe conferiu influência significativa na administração. Na data da aquisição, o Patrimônio Líquido da Cia. Copa era R\$ 6.000.000,00 e o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis desta Cia. era R\$ 9.000.000,00, cuja diferença foi decorrente de um terreno que a Cia. Copa havia adquirido em 2010.

No período de 01/01/2013 a 30/06/2013, a Cia. Copa reconheceu as seguintes mutações em seu Patrimônio Líquido:

– Lucro líquido do semestre: R\$ 400.000,00

– Ajustes de conversão de investida no exterior: R\$ 100.000,00 (credor)

Com base nestas informações, os valores evidenciados no Balanço Patrimonial da Cia. Carioca, em Investimentos em Coligadas, em 31/12/2012 e 30/06/2013, foram, respectivamente,

(A) R\$ 3.600.000,00 e R\$ 3.760.000,00.

(B) R\$ 4.500.000,00 e R\$ 4.700.000,00.

(C) R\$ 3.600.000,00 e R\$ 3.800.000,00.

(D) R\$ 2.400.000,00 e R\$ 2.600.000,00.

(E) R\$ 4.500.000,00 e R\$ 4.660.000,00.

Gabarito: B

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Em 31/12/2012, a Cia. Paulista possuía influência significativa na administração da Cia. Mineira por possuir 30% das ações desta empresa. O saldo contábil referente a esta investida, em 31/12/2012, era R\$ 2.1000.000,00. Em 31/12/2012, a Cia. Paulista vendeu 2/3 (dois terços) de sua participação na Cia. Mineira por R\$ 2.600.000,00 à vista e a participação remanescente nesta Cia., ou seja, 1/3 (um terço), passou a ser considerada um ativo financeiro, uma vez que a Cia. Paulista perdeu a influência significativa na investida. O valor justo avaliado da participação remanescente na data da venda foi R\$ 1.300.000,00.

Com base nestas informações, o resultado que a Cia. Paulista reconheceu em sua Demonstração de Resultados, com a alienação de parte do investimento e a perda de influência significativa sobre o saldo remanescente, consideradas em conjunto, foi

- (A) R\$ 1.800.000,00.
- (B) R\$ 500.000,00.
- (C) R\$ 1.200.000,00.
- (D) R\$ 1.300.000,00.
- (E) R\$ 600.000,00.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O Patrimônio Líquido da Cia. Lucrativa, em 31/12/2011, era constituído pelas seguintes contas com seus respectivos saldos:

- Capital Social: R\$ 300.000,00
- Reserva Legal: R\$ 60.000,00
- Reserva Estatutária: R\$ 30.000,00

Em 2012, a Cia. Lucrativa apurou um Lucro Líquido de R\$ 50.000,00, cuja destinação deveria seguir o estabelecido em seu estatuto:

- Reserva Legal: constituída nos termos da Lei no 6.404/1976; – Dividendos obrigatórios: 40% do Lucro Líquido ajustado nos termos da Lei no 6.404/1976; – Reserva Estatutária: saldo remanescente.

Sabe-se que R\$ 20.000,00 do Lucro Líquido foram decorrentes de subvenções governamentais para investimentos e que a Cia. Lucrativa, para não tributar este ganho, reteve-o na forma de Reserva de Incentivos Fiscais, utilizando a possibilidade estabelecida na Lei no 6.404/1976 referente aos dividendos.

Com base nestas informações, os valores que a Cia. Lucrativa distribuiu como dividendos obrigatórios e que reteve na forma de Reserva Estatutária foram, respectivamente,

- (A) R\$ 12.000,00 e R\$ 38.000,00.
- (B) R\$ 11.000,00 e R\$ 16.500,00.
- (C) R\$ 12.000,00 e R\$ 18.000,00.
- (D) R\$ 20.000,00 e R\$ 10.000,00.
- (E) R\$ 19.000,00 e R\$ 8.500,00.

Gabarito: C**(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)**

A Cia. Sudeste possuía em, 31/03/2013, a seguinte situação patrimonial:

- Disponível: R\$ 100.000,00
- Terreno: R\$ 50.000,00
- Capital Social:..... R\$ 150.000,00

Em abril de 2013, a Cia. realizou as seguintes operações:

Data	Operação
01/04/13	Aplicação financeira de R\$ 40.000,00 em 8 títulos, no valor de R\$ 5.000,00 cada, e os classificou do seguinte modo: 3 títulos como ativo financeiro "mantido até o vencimento" e 5 títulos como ativo financeiro "destinado para negociação imediata". A taxa de juros contratual de todos os títulos era de 1% ao mês.
30/04/13	Compra de um veículo, por meio de arrendamento mercantil financeiro, para ser pago em 36 prestações mensais, iguais e consecutivas de R\$ 1.500,00 cada. Na data da aquisição, o valor presente das prestações era R\$ 41.491,03 e o valor justo do veículo arrendado era R\$ 40.000,00.

Sabendo que o valor justo de cada título adquirido em 01/04/13 era R\$ 5.040,00 em 30/04/13, e considerando os registros necessários referentes às operações, o Ativo da Cia. Sudeste, em 30/04/13, era

- (A) R\$ 191.861,03.
- (B) R\$ 190.400,00.
- (C) R\$ 190.350,00.
- (D) R\$ 190.370,00.
- (E) R\$ 191.841,03.

Gabarito: C**(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)**

Determinada empresa comercial apresentava as seguintes demonstrações contábeis (valores expressos em reais):

Balanço Patrimonial

Ativo	31/12/12	30/03/13	Passivo + PL	31/12/12	30/03/13
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Disponível	133.000,00	254.000,00	Fornecedores	55.000,00	20.000,00
Duplicatas a Receber	26.000,00	74.000,00	Salários a Pagar	13.000,00	19.000,00
Estoques	20.000,00	12.000,00	Adiantamento de Clientes	15.000,00	10.000,00
Seguros pagos antecipadamente	–	5.000,00	Dividendos a Pagar	–	15.000,00
			Passivo Não Circulante		
Ativo Não Circulante			Empréstimos a Pagar	100.000,00	120.000,00
Imobilizado					
Terreno	154.000,00	–	Patrimônio Líquido		
Máquina	–	120.000,00	Capital Social	150.000,00	210.000,00
Depreciação Acumulada	–	(10.000,00)	Reservas de Lucro	–	61.000,00
Total do Ativo	333.000,00	455.000,00	Total do Passivo + PL	333.000,00	455.000,00

Demonstração de Resultados do Exercício
01/01/2013 a 30/03/2013

Receita de vendas	580.000,00
Custo dos Produtos Vendidos	(348.000,00)
Lucro Bruto	232.000,00
Despesas Operacionais	
Despesas de salários	(60.000,00)
Despesa de Seguros	(9.000,00)
Despesa de depreciação	(10.000,00)
Prejuízo na venda do terreno	(23.000,00)
Lucro antes do resultado financeiro	130.000,00
Despesa financeira (juros)	(12.000,00)
Lucro antes do IR e CSLL	118.000,00
Despesa com Imposto de Renda e CSLL	(42.000,00)
Lucro Líquido	76.000,00

Com base nestas demonstrações contábeis e considerando, ainda, que os juros não foram pagos e foi recebido o valor da venda de terreno não destinado a aluguel, o fluxo de caixa gerado pelas Atividades Operacionais no primeiro trimestre de 2013 foi

- (A) R\$ 42.000,00.
 (B) R\$ 121.000,00.
 (C) R\$ 98.000,00.
 (D) R\$ 132.000,00.
 (E) R\$ 19.000,00.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Determinada empresa comercial apresentava as seguintes informações referentes ao primeiro semestre de 2013:

Receita Bruta de Vendas R\$ 500.000,00

(-) Impostos sobre vendas	R\$ 90.000,00
(=) Receita Líquida	R\$ 410.000,00
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	R\$ 220.000,00
(=) Lucro Bruto	R\$ 190.000,00
(-) Despesas operacionais	
Despesa de depreciação	R\$ 20.000,00
Despesa com salários	R\$ 10.000,00
(=) Lucro antes do IR e CSLL	R\$ 160.000,00
(-) IR e CSLL	R\$ 24.000,00
(=) Lucro Líquido	R\$ 136.000,00

Sabe-se que o valor dos tributos recuperáveis referentes às mercadorias comercializadas no primeiro semestre foi R\$ 30.000,00 e, além da obrigação assumida com fornecedores, nenhum gasto adicional foi necessário para colocar as mercadorias em condições de serem vendidas. Com base nestas informações, o Valor Adicionado a Distribuir gerado pela empresa, no primeiro semestre de 2013, foi

- (A) R\$ 230.000,00.
- (B) R\$ 410.000,00.
- (C) R\$ 190.000,00.
- (D) R\$ 280.000,00.
- (E) R\$ 250.000,00.

Gabarito: A

(FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Cia. Comerciante adquiriu, em 01/07/2013, mercadorias para serem revendidas. As mercadorias foram adquiridas, à vista, por R\$ 150.000,00, sendo que neste valor estavam inclusos os tributos recuperáveis de R\$ 22.000,00 e os tributos não recuperáveis de R\$ 15.000,00. Adicionalmente, a Cia. Comerciante contratou e pagou frete e seguro, para transporte das mercadorias adquiridas até a empresa, no valor de R\$ 5.000,00, sendo que neste valor estavam inclusos tributos recuperáveis de R\$ 600,00. Em 31/07/2013, a empresa Comerciante revendeu todas estas mercadorias por R\$ 300.000,00, à vista. Sobre o valor da venda houve incidência de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços no valor de R\$ 45.000,00 e pagamento de comissão para os vendedores no valor de R\$ 9.000,00. Com base nestas informações, o valor do lucro bruto apurado pela Cia. Comerciante no mês de julho de 2013 foi

- (A) R\$ 113.600,00.
- (B) R\$ 150.000,00.
- (C) R\$ 127.000,00.
- (D) R\$ 100.000,00.
- (E) R\$ 122.600,00.

Gabarito: E

Provas CESPE

Matéria: Língua Portuguesa

Questões cobradas no último concurso da RFB

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção incorreta.

O conceito de brasileiro cordial cai por terra ante a violência que se alastra de norte a sul do país. Não se fala aqui apenas de atos imoderados como os praticados pelos *black blocs*; ou de ação 5 de justiceiros que algemam pessoas a poste; ou de bandidos que ateam fogo a ônibus e a seres humanos; ou de sequestros relâmpagos que assustam cidadãos e lhes limitam o direito de ir e vir; ou de homicídios que ultrapassam cifras 10 registradas em países em guerra. Fala-se do crime de racismo. Discriminar adultos e crianças com base na cor da pele é, além de caduco, inaceitável. Baseia-se no prejulgamento de que há seres superiores e inferiores não em decorrência 15 de obras por eles realizadas, mas de característica física biologicamente herdada. Além da punição prevista em lei, impõem-se ações aptas a evitar que cenas de preconceito se repitam. Entre elas, campanhas governamentais destinadas à mudança 20 de mentalidade da população. O brasileiro pode tornar-se cordial de fato. Ser movido pelo coração pressupõe valores humanistas e democráticos. Conviver com as diferenças é fruto da civilização.

(Adaptado do Correio Braziliense, 18/02/2014.)

- a) Mantém-se a correção gramatical do período e o respeito às suas informações originais ao se substituir “ante a” (l.1 e 2) por diante da.
- b) O segmento “que algemam pessoas a poste” (l. 5) tem natureza restritiva em relação a “justiceiros”.
- c) Preserva-se a correção gramatical ao se reescrever “lhes limitam” (l. 8) como limitam a eles.
- d) O termo “caduco” (l. 12) está sendo empregado com o sentido de ultrapassado, sem validade, vencido.
- e) O pronome “elas” (l. 18) retoma o antecedente “cenas de preconceito” (l. 18).

Gabarito: E

Assinale a opção que preenche as lacunas do texto de forma gramaticalmente correta e textualmente coerente. Sem __1__ pujança econômica de outrora, __2__ Europa registra nos últimos tempos o fortalecimento de pressões xenófobas e anti-imigração. Após __3__ crise global, iniciada em 2008, e o consequente aumento dos índices de desemprego no continente, grupos de extremadireita conquistaram níveis inéditos de participação nos

Parlamentos nacionais da Suécia e da Grécia. Não satisfeitos em exercer ___4___ representação política, tais agremiações têm protagonizado lamentáveis episódios de agressão ___5___ minorias de outras nacionalidades.

(Adaptado de Folha de S. Paulo, 12/02/2014.)

	1	2	3	4	5
a)	à	a	à	a	as
b)	a	a	a	a	às
c)	a	à	a	à	as
d)	a	a	à	a	às
e)	à	à	a	à	as

Gabarito: B

Assinale a opção que preenche as lacunas do texto de forma a torná-lo coeso, coerente e gramaticalmente correto.

Depois de cair logo após a reforma do regime previdenciário do setor público de 2003 — que extinguiu a aposentadoria integral ___1___ servidor que ainda não contava ___2___ direito e fixou condições mais rigorosas ___3___ novas aposentadorias —, a proporção dos servidores inativos em relação ao total de funcionários da União se estabilizou e, ___4___ gradual envelhecimento médio dos funcionários ativos, poderá voltar a crescer ___5___ pouco tempo. Um estudo divulgado ___6___ pouco pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) mostra que, atualmente, os inativos dos Três Poderes e do Ministério Público Federal representam 48% do total de servidores. Entre os servidores civis do Poder Executivo Federal a proporção é ainda maior: 52%.

(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 17/02/2014.)

	1	2	3	4	5	6
a)	do	ter o	às	no	há	a
b)	com o	pelo	nas	pelo	em	em
c)	pelo	para o	com as	para o	por	de
d)	para o	com esse	para as	com o	dentro de	há
e)	ao	ter o	em	do	em	com

Gabarito: D

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra inserido na transcrição do texto.

A Receita Federal nem sempre teve **esse** (1) nome. Secretaria da Receita Federal é apenas a mais recente denominação da Administração Tributária Brasileira nestes cinco séculos de existência. Sua criação **tornou-se** (2) necessária para modernizar a máquina arrecadadora e fiscalizadora, bem como para promover uma maior integração entre o Fisco e os Contribuintes, facilitando o cumprimento **expontâneo** (3) das obrigações tributárias e a solução dos eventuais problemas, bem como o acesso **às** (4) informações pessoais privativas de interesse de cada cidadão. O surgimento da Secretaria da Receita Federal representou um significativo avanço na facilitação do cumprimento das obrigações tributárias, contribuindo para o aumento da arrecadação **a partir** (5) do final dos anos 60.

(Adaptado de <<http://www.receita.fazenda.gov.br/srf/historico.htm>>. Acesso em: 17 mar. 2014.)

- a) (1)
- b) (2)
- c) (3)
- d) (4)
- e) (5)

Gabarito: C

Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do jornal Estado de Minas, de 18/02/2014, mas estão desordenados. Assinale nos parênteses a ordem sequencial correta em que devem aparecer para compor um texto coeso e coerente. Coloque 1 no trecho que deve iniciar o texto e assim sucessivamente. Em seguida, assinale a opção correspondente.

() Esse poder Legislativo é o mais apto a ouvir e repercutir a voz das ruas, os desejos e as preocupações do povo. E a segurança pública tem se tornado a maior de todas as causas que afligem as pessoas, principalmente as que vivem em grandes cidades.

() Nos últimos anos, com o crescimento do crime praticado por menores, tem crescido o número dos que defendem a redução da idade de responsabilidade penal para 16 anos. É igualmente veemente a defesa da manutenção da idade atual, 18 anos, o que torna a matéria altamente polêmica.

() Ter a iniciativa de propor e votar leis é uma das funções que a sociedade, por meio da Constituição, atribuiu ao Legislativo e espera que esse poder, o mais aberto e democrático do regime democrático, cumpra esse papel.

() Mas todo esse aparato da segurança acionado em defesa do cidadão corre o risco de produzir resultados inferiores ao desejado em função de falhas ou de falta de atualização da legislação.

() Por isso mesmo são bem-vindas medidas como o reforço do policiamento ostensivo e aumento da vigilância e da ação das autoridades para conter a criminalidade.

() Um dos problemas mais complexos quanto a essa atualização legislativa no Brasil é o do menor infrator, que, na maioria das grandes cidades brasileiras, já foi promovido a menor criminoso. Há sobre essa questão um grande debate na sociedade brasileira.

- a) 1, 3, 6, 2, 5, 4
- b) 2, 6, 1, 4, 3, 5
- c) 4, 5, 2, 6, 1, 3
- d) 3, 1, 4, 5, 6, 2
- e) 5, 2, 3, 1, 4, 6

Gabarito: B

Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de

<<http://www.ambito-juridico.com.br/site/>>. Acesso em: 17 mar. 2014.)

Assinale a opção transcrita de forma gramaticalmente correta.

- a) No transcorrer da história, desde os escritos de Aristóteles, passando por Políbio, depois Locke, Rousseau e Montesquieu, sempre houve a preocupação de limitação do poder para a construção de um governo moderado, em que há um contraponto dentro do próprio exercício da soberania, de modo a mantê-la dentro de algumas balizas.
- b) Desta forma, o poder de tributar nada mais é que um aspecto da soberania estatal, ou uma parcela desta. Neste contexto, antes, a tributação era realizada de modo tirânico: o monarca, que reivindicava a soberania para si, “criava” os tributos e os súditos deviam suportá-los, sem qualquer garantia ou possibilidade de resistência.
- c) O Estado é entidade soberana. No plano internacional representa a nação em sua relação com as outras nações, e, no plano interno, têm o poder de governar todos os indivíduos que se encontrem em seu território. Logo, a soberania é um poder que não reconhece outro que lhe seja superior, e no exercício dessa soberania, ele exige que os indivíduos lhe forneçam os recursos de que necessita: institui tributos.
- d) Neste contexto, o constitucionalismo pode ser concebido como movimento ideológico e filosófico que pregam a limitação do poder para a garantia de direitos, tendo reformulado, na evolução histórica, a concepção de Direito e de Estado, o que haveria de repercutirem no poder de tributar.
- e) Conforme foram sagrando-se vitoriosos, os movimentos constitucionais, através do constitucionalismo clássico e da evolução do Estado, a tributação também se altera, a exemplo das contribuições, que são tributos que somente se justificam na compreensão de um Estado Social intervencionista, em que a uma consolidação da máquina pública para propiciar prestações positivas aos cidadãos.

Gabarito: A

Assinale a opção que preenche a lacuna do texto de forma a torná-lo gramaticalmente correto, coeso e coerente. Normalmente o Estado de Direito é confundido com o Estado Constitucional (Estado Democrático de Direito), entretanto, isto é um equívoco.

Com efeito, se é a legislação que serve de parâmetro para atuação estatal, então, esta mesma legislação, por conseguinte, é livre. Em tais Estados (Estado de Direito), o absolutismo do rei é substituído pelo absolutismo do parlamento (supremacia do parlamento e não da constituição).

(Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8873>. Acesso em: 17 mar. 2014.)

- a) Conquanto, no Estado Constitucional, a constituição funciona como fundamento de validade de toda ordem jurídica, disciplinando não só a atuação do Executivo e Judiciário, como também do legislativo, vigendo, aí sim, a supremacia da constituição.
- b) Embora, no Estado Constitucional, o legislador encontra limites jurídicos nas normas constitucionais, as quais traçam o perfil de cada exaço, de forma que a competência tributária é delimitada através da conjugação das normas que tratam especificamente de cada tributo com os princípios constitucionais.
- c) Daí podermos concluir que, no Brasil, por força de uma série de disposições constitucionais, não há falar em poder tributário (incontrastável, absoluto), mas, tão somente, em competência tributária (regrada, disciplinada pelo Direito).

- d) Isso porque no Estado de Direito os atos do Executivo e do Judiciário estão submetidos ao princípio da legalidade; contudo, o Legislativo é livre para atuar, já que esse princípio não pode ser aplicado, por imposição lógica, à legislação.
- e) Portanto, poder tributário tinha a Assembléia Constituinte, que era soberana. Ela realmente tinha um poder ilimitado, inclusive em matéria tributária. Contudo, a partir do momento em que foi promulgada a Constituição, o Poder Tributário retornou ao povo, restando aos poderes constituídos as competências tributárias.

Gabarito: D

Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do jornal Folha de S. Paulo, de 10/02/2014.

Assinale a opção transcrita de forma gramaticalmente correta.

- a) Conforme se consolida a recuperação — ainda que lentas — das economias desenvolvidas e fica mais próximo o momento dos juros mais altos nos países emergentes, os investidores redirecionam o capital para ao centro.
- b) Tende a haver saída em massa de divisas de países que há pouco eram a coqueluche. Os alvos são os que apresentam maior déficit externo, fragilidades orçamentárias e baixo crescimento. Nesse grupo estão Turquia e África do Sul, por exemplo.
- c) Nos últimos 20 anos, os emergentes viram dobrar sua participação no PIB mundial. Conforme o progresso técnico se dissemina nesses países, surge uma nova classe média global - e não há nenhum sinal de cujo esse movimento se esgotará tão logo.
- d) A prosperidade, é claro, não está garantida. A questão principal, no longo prazo, diz respeito mais as reformas internas que precisam ser implementadas do que o jogo de comparações e modismos.
- e) Serão vitoriosos os países que conseguirem não só integrar melhor suas economias nas cadeias produtivas de alto valor por escala mundial, como também modernizar suas instituições e, especialmente, desenvolveram capital humano.

Gabarito: B

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.

O Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal comentou os resultados das atividades aduaneiras em 2013. De acordo com o Subsecretário, os números

5 corroboram uma série de avanços nos processos administrados pela Receita Federal como, por exemplo, na questão de controle de exportações e importações. "Dentro da diretriz de ter mais agilidade, celeridade e transparência, conseguimos

10 reduzir tempos de despacho aduaneiro tanto na exportação quanto na importação, e o destaque é que na exportação a redução do tempo foi da ordem de 34%".

Ressaltou ainda que houve melhora nos resultados

15 de controle, com aumento nos valores de créditos lançados na auditoria, fiscalização e incremento no número de operações nas fronteiras do país. Ao longo de 2013, foram realizadas 2.999 operações de vigilância e repressão ao contrabando e

20 descaminho. O número representa um crescimento de 11,9% em relação ao mesmo período de 2012. A apreensão total de mercadorias processadas pela Receita resultou em um montante de R\$ 1,68 bilhão. Entre as mercadorias apreendidas encontram-se

25 produtos falsificados, tóxicos, medicamentos, entre outros.

(Adaptado de: <<http://www.receita.fazenda.gov.br/AutomaticoSRF/sinot/2014/02/11>>. Acesso em: 17 mar. 2014.)

- a) Mantêm-se as informações originais do período se a palavra "corroboram" (l. 5) for substituída por **enfraquecem** ou **reduzem**.
- b) O emprego da primeira pessoa do plural em "conseguimos" (l. 9) significa que o autor se refere a uma parcela específica do povo brasileiro moradores de fronteiras.
- c) Prejudica-se a correção gramatical do período e a coerência textual ao se substituir "foram realizadas" (l. 18) por **realizaram-se**.
- d) Mantém-se a correção gramatical do período e a coerência textual ao se substituir "encontram-se" (l. 24) por **foi encontrado**.
- e) O emprego de vírgula em "produtos falsificados, tóxicos, medicamentos," (l. 25) justifica-se por isolar elementos de mesma função sintática componentes de uma enumeração.

Gabarito: E

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra inserido na transcrição do texto. No desenho constitucional, os tributos são fonte importantíssima dos recursos financeiros de cada ente político, recursos esses indispensáveis para que façam **frente ao** (1) seu dever social. Consequentemente, o princípio federativo é indissociável das competências tributárias constitucionalmente estabelecidas. Isso porque tal princípio **prevê** (2) a autonomia dos diversos entes integrantes da federação (União, Estados, DF e Municípios). A

exigência da autonomia econômicofinanceira determina que seja **outorgado** (3) a cada ente político vários tributos de sua específica competência, para, por si próprios, **instituírem** (4) o tributo e, assim, **terem** (5) sua própria receita tributária.

(Adaptado de: <<http://www.ambito-juridico.com.br/site/>>. Acesso em: 17mar. 2014.)

- a) (1)
- b) (2)
- c) (3)
- d) (4)
- e) (5)

Gabarito: C

As questões 51 e 52 tomam por base o fragmento de texto abaixo.

As questões 51 e 52 tomam por base o fragmento de texto abaixo.

Duas pesquisas divulgadas recentemente revelam que os brasileiros não são tão solidários quanto parece. Uma delas aponta ainda que, quando abrimos a mão, a preferência é pelos pedintes, a quem se destinam 30% da ajuda. As organizações não governamentais (ONGs) levam só 14%. Além disso, poucos contribuintes sabem que é possível abater impostos através de doações – embora o complicado processo afaste também quem

5

10 conhece o sistema.

(Adaptado de IstoÉ, 19/3/2014.)

Assinale a opção em que a substituição da forma verbal usada no texto provoca erro gramatical e/ou incoerência textual.

- a) “aponta” (l. 3) > apontam
- b) “parece” (l. 3) > parecem
- c) “destinam” (l. 5) > destina
- d) “abrimos” (l. 4) > abrem
- e) “abater” (l. 8) > abaterem

Gabarito: A

Preserva-se a coerência textual e o respeito às regras de pontuação ao

- a) inserir uma vírgula depois de “recentemente” (l. 1).
- b) substituir o primeiro sinal de parênteses em “(ONGs)” (l. 6) por um travessão, e o segundo por uma vírgula.
- c) inserir uma vírgula antes de “que” (l. 7).

- d) substituir o travessão antes de “embora” (l. 8) por uma vírgula.
- e) inserir uma vírgula depois de “também” (l. 9).

Gabarito: D

Assinale a opção que constitui um período gramaticalmente correto e textualmente coerente para ser inserido na lacuna do texto abaixo.

As leis de incentivo fiscal podem trazer bons resultados quando utilizadas de forma estratégica. Do ponto de vista do investidor social, a principal vantagem é conhecer o destino preciso de sua ajuda financeira. Temos em nossas práticas a preocupação necessária a todo o desenvolvimento social, em especial, da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade.

Dessa forma, é importante que estes sejam destinados a entidades idôneas e de responsabilidade social.

(Adaptado de Raimundo P. S. Filho. <<https://pt-br.facebook.com/notes/seloempresa>>. Acesso em: 19 mar. 2014.)

- a) Assim é que os investidores, tanto empresas como cidadãos comuns, também sejam responsáveis por atividades que visem superar as situações de vulnerabilidade que criam.
- b) Tais leis, quando seguidas e adequadamente fiscalizadas trazem além dessa também outras vantagens, como aquelas que o investidor se associa de forma estratégica.
- c) Mas não basta apenas destinar recursos: é de extrema importância que as pessoas exerçam seu papel como cidadãos no acompanhamento da aplicação dos recursos e de seus resultados em suas comunidades.
- d) Destarte, estratégias fiscais com objetivos claramente sociais, concretizados em ajuda financeira, compõem o conjunto de leis que de forma complementar combatem situações de vulnerabilidade.
- e) No entanto, toda vulnerabilidade surge de desigualdades sociais que compete tanto ao Estado quanto à sociedade civil providenciar mecanismos de superação, sob pena de onerar ainda mais as perspectivas de futuro.

Gabarito: C

Assinale a opção em que a reescrita do trecho sublinhado preserva a correção gramatical e respeita a coerência textual.

Independentemente de sua inserção na esfera pública ou privada, as ouvidorias são norteadas por princípios comuns, ainda não regulamentados, destacando-se a acessibilidade, a confidencialidade, a independência e a transparência. Se efetivas, podem contribuir para a solução de alguns dos complexos problemas contemporâneos, muitas vezes gerados pela redução dos espaços de diálogo.

(Adaptado de Paulo Otto von Sperling. Ouvidorias, eficiência e efetivação de direitos. Correio Braziliense, 18 mar. 2014.)

- a) Quando efetivas, a solução de alguns problemas, complexos e contemporâneos pode ser contribuída, quando gerados, muitas vezes, pela diminuição dos espaços de diálogo.
- b) Efetivas, podem solucionar a contribuição de alguns dos problemas, complexos e contemporâneos, muitas vezes gerados no diálogo em reduzidos espaços.

- c) Sendo efetivas, podem contribuir para solucionar alguns dos complexos problemas contemporâneos, gerados, muitas vezes, pela diminuição do diálogo.
- d) Em sendo efetivas, alguns dos complexos problemas contemporâneos pode ter solução, muitas vezes gerados pelo reduzido espaço para diálogo.
- e) Caso efetivas, a solução de alguns dos complexos problemas contemporâneos pode ser sua contribuição, gerados pela redução, muitas vezes, dos espaços de diálogo.

Gabarito: C

Leia o texto abaixo e responda às questões 55 e 56.

Leia o texto abaixo e responda às questões 55 e 56.

- No Brasil, a criação e a paulatina expansão das ouvidorias são consequência da centralidade dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988,
- 5 relacionando-se à democratização do Estado e da sociedade brasileira.
- Na administração pública, além de concretizar o direito constitucional de petição, fornecendo aos cidadãos um canal adequado para tratamento
- 10 de reclamações, denúncias e sugestões, as ouvidorias ampliam a transparência de órgãos e entidades estatais, além de ensejar o contato do gestor público com problemas da população. De forma complementar, as ouvidorias públicas
- 15 emergem como um importante instrumento de gestão participativa, aproximando o Estado da população, que pode sugerir correções de medidas governamentais e se informar do amplo portfólio de políticas públicas. Ademais, podem impedir a
- 20 judicialização de pleitos ordinários, o que não é pouco, visto que os direitos podem ser efetivados com mais celeridade.

(Adaptado de Paulo Otto von Sperling. Ouvidorias, eficiência e efetivação de direitos. Correio Braziliense, 18 mar. 2014.)

No desenvolvimento da textualidade, ficam prejudicadas as relações de coesão e a coerência argumentativa ao retirar do texto

- a) o artigo em “a paulatina” (l. 1).
- b) o artigo na contração em “Na administração” (l. 7), escrevendo apenas Em.
- c) o artigo em “o direito” (l. 7 e 8).
- d) o artigo em “as ouvidorias” (l. 10 e 11).
- e) o artigo na contração em “da população” (l. 16 e 17), escrevendo apenas de.

Gabarito: E

Analise as seguintes afirmações em relação às ideias do texto.

- I. Ouvidorias tornaram possível a inserção do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988.
- II. A transparência de órgãos e entidades estatais é ampliada com o direito à petição e com a aproximação entre o gestor e os problemas da população.
- III. A diminuição na judicialização de pleitos ordinários permite uma efetivação mais rápida dos direitos.

Encontra(m) respaldo na argumentação do texto

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e III.
- e) apenas II e III.

Gabarito: E

Leia o texto abaixo e responda às questões 57 e 58.

Leia o texto abaixo e responda às questões 57 e 58.

A prefeitura municipal, através da Secretaria de Assistência Social, promove a Campanha Imposto de Renda Solidário, projeto cujo objetivo é, através de doação do imposto de renda devido, ajudar

5 a financiar projetos de defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes de Chapadão do Sul.

A ideia é que todos que queiram participar direcionem parte do valor devido ao Fundo

10 Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência (FMDCA) e assim participem da Campanha. A doação, estabelecida pela Lei n. 8.069/90, é simples, não traz ônus a quem colabora e os valores doados são abatidos do imposto de renda devido.

O valor destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, respeitados os limites legais, é integralmente deduzido do IR devido na declaração anual ou acrescido ao IR a restituir. Quem quiser contribuir deve procurar um escritório

20 de contabilidade e solicitar que seu imposto de renda seja destinado ao FMDCA de Chapadão do Sul.

A doação pode ser dirigida a um projeto de escolha do doador, desde que esteja inscrito no CMDCA-

25 Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que analisará e aprovará o repasse do recurso e posteriormente fiscalizará sua execução.

(Adaptado de: <<http://www.ocorreionews.com.br>>. Acesso em: 19 mar. 2014.)

Assinale a opção correta a respeito da justificativa para o uso da preposição a nas relações de regência no texto.

- a) Em “ao Fundo Municipal...” (l. 9 a 11), é exigida pelo termo “devido” (l. 9).
- b) Em “a quem” (l. 13) introduz um complemento do verbo trazer.
- c) Em “ao Fundo Municipal...” (l. 15), é exigida pelo termo “valor” (l. 15).
- d) Em “ao IR” (l.18), introduz um paralelo entre os complementos de “declaração anual” (l. 18).
- e) Em “a um projeto” (l. 23), introduz um complemento para o substantivo “doação” (l. 23).

Gabarito: B

No desenvolvimento da argumentação do texto, o modo e tempo verbais são usados para indicar uma possibilidade, uma hipótese em

- a) “ajudar a financiar” (l. 4 e 5).
- b) “queiram participar” (l. 8).
- c) “são abatidos” (l. 14).

- d) “deve procurar” (l. 19).
- e) “analisará e aprovará” (l. 26).

Gabarito: B

Assinale a opção em que o fragmento adaptado do Correio Braziliense, de 19 de março de 2014, foi transcrito com erros gramaticais.

- a) A alta inflação, a elevada carga tributária e o aumento do endividamento das famílias têm tornado mais difícil o pagamento dos impostos nos últimos anos. A dívida ativa – cujo principal componente são os tributos não pagos por pessoas físicas e jurídicas – saltou 526,71% nas três esferas da união (estados, municípios e governo federal) entre 2000 e 2012.
- b) O estoque acumulado da dívida ativa é praticamente equivalente ao que os três entes federais arrecadaram, juntos, em 2012: cerca de R\$1,96 trilhão. Esse cenário cria uma situação insustentável dentro das fazendas públicas. Para se ter uma ideia, a expressão desses créditos financeiros seria suficiente para quitar a dívida pública líquida da União, dos estados e dos municípios em 2012.
- c) O governo tem dificuldade para reaver esses créditos que compõem a dívida ativa. Em 2012, apenas 5,38% da dívida ativa foram recuperados pelas autoridades. Isso ocorre porque uma boa parte dessa dívida corresponde a processos que estão na justiça e aos chamados “créditos podres”.
- d) No caso destes “créditos podres”, eles são um problema por que criam um suposto crédito falso, é um valor que o Estado não têm garantias de receber. Lembremos, ainda que a dívida ativa em geral seja composta de casos perdidos porque muitas empresas devedoras já fecharam as portas.
- e) Mas há também outros fatos que explicam esse aumento da dívida, como as dificuldades enfrentadas por vários setores, principalmente o da indústria, que ainda não se recuperou da crise de 2009 e 2010. É importante, por isso, analisar caso a caso, mas, de modo geral, o crescimento da carga tributária também tem colaborado.

Gabarito: D

Assinale a opção incorreta a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto.

A despeito das suas imperfeições, a Lei da Transparência Tributária representa um notável avanço institucional. A conscientização da população brasileira é fundamental para a construção de uma

5 República efetivamente democrática, em que os eleitores tenham plena ciência da repercussão das decisões tomadas pelos seus representantes. Somente assim poderão exigir a construção de um sistema tributário simples, coerente e justo, que não

10 onere os cidadãos carentes e não seja regressivo, gravando os contribuintes menos abastados de modo (proporcionalmente) mais severo que os mais favorecidos economicamente.

(Adaptado de Andrei Pitten Velloso, Lei da transparência tributária: vitória da cidadania. <<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas>>. Acesso em: 18 mar. 2014.)

- a) O uso da preposição em “em que” (l. 5) torna-se desnecessário se, no lugar de que, o pronome utilizado for a qual.
- b) O uso do modo subjuntivo em “tenham” (l. 6) remete à possibilidade de uma “República efetivamente democrática” (l. 5).
- c) O advérbio “assim” (l. 8) tem a função coesiva de resumir e retomar as ideias do período sintático imediatamente anterior.
- d) O uso do gerúndio em “gravando” (l. 11) imprime à oração uma ideia do modo de funcionamento do sistema tributário.
- e) A retirada dos sinais de parênteses não prejudica sintaticamente a oração, mas sua presença diminui a relevância da ideia expressa por “proporcionalmente” (l. 12).

Gabarito: A

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

Texto 1A9AAA

1 Estas memórias ficariam injustificavelmente
incompletas se nelas eu não narrasse, ainda que de modo
breve, as andanças em que me tenho largado pelo mundo
4 na companhia de minha mulher e de meus fantasmas
particulares. Desde criança fui possuído pelo demônio das
viagens. Essa encantada curiosidade de conhecer alheias
7 terras e povos visitou-me repetidamente a mocidade e a idade
madura. Mesmo agora, quando já diviso a brumosa porta
da casa dos setenta, um convite à viagem tem ainda o poder
10 de incendiar-me a fantasia.

Na minha opinião, existem duas categorias principais
de viajantes: os que viajam para fugir e os que viajam
13 para buscar. Considero-me membro deste último grupo,
embora em 1943, nauseado pelo ranço fascista de nosso
Estado Novo, eu haja fugido com toda a família do Brasil
16 para os Estados Unidos, onde permanecemos dois anos.

O que pretendo fazer agora é apresentar ao leitor, por
assim dizer, alguns diapositivos e filmes verbais dos lugares
19 por onde passamos e das pessoas que encontramos, tudo assim
à maneira impressionista, e sem rigorosa ordem cronológica.

Usei como título deste capítulo, dedicado a minhas
22 viagens, uma expressão popular que suponho de origem
gauchesca: mundo velho sem porteira. Tenho-a ouvido
desde menino, da boca de velhos parentes e amigos,
25 de tropeiros, peões de estância, índios vagos, gente
da rua... Minha própria mãe empregava-a com frequência
e costumava pontuá-la com um fundo suspiro de queixa.
28 As pessoas em geral pareciam usar essa frase para descrever
um mundo que se lhes afigurava não só incomensurável
como também misterioso, absurdo, sem pé nem cabeça...

31 Parece a mim, entretanto, que na sua origem essa
exclamação manifestava apenas a certeza popular de que
Deus fizera o mundo sem nenhuma porteira a fim de que
34 nele não houvesse divisões e diferenças entre países e povos
— gente rica e gente pobre, fartos e famintos, uns com
terra demais, outros sem terra nenhuma. Em suma, o que
37 o Velho queria mesmo era um mundo que fosse de todo
mundo. É neste sentido que desejo seja interpretada a frase
que encabeça esta divisão do presente volume.

40 Quem me lê poderá objetar que basta a gente
passar os olhos pelo jornal desta manhã para verificar que
o mundo nunca teve tantas e tão dramáticas porteiras como
43 em nossos dias... Mas que importa? Um dia as porteiras
hão de cair, ou alguém as derrubará. “Para erguer outras
ainda mais terríveis” — replicará o leitor cético. Ora, amigo,
46 precisamos ter na vida um mínimo de otimismo e esperança
para poder ir até ao fim da picada. Você não concorda?
Ô mundo velho sem porteira!

Erico Veríssimo. *Solo de clarineta: memórias*. Porto Alegre:
Globo, v. 2, 1976, p. 57-58 (com adaptações).

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No texto 1AgAAA, com o emprego da expressão “mundo velho sem porteira” (R.23) para dar título a um dos capítulos de Solo de clarineta: memórias, Erico Veríssimo indica que, para ele, viajar é uma forma de

A conectar-se às suas raízes genealógicas, mediante a visita a lugares inacessíveis a seus antepassados.

B contestar, de modo pragmático, as fronteiras geopolíticas, por meio de ações materiais.

C experimentar uma vida de fantasia, na qual as regras cotidianas possam ser burladas.

D vivenciar experiências diversas e mitigar as separações entre lugares e entre indivíduos.

E romper com uma visão religiosa conservadora segundo a qual o mundo não deve ser adulterado pelo homem.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Com relação ao trecho “incendiar-me a fantasia” (R.10), do texto 1AgAAA, é correto interpretar a partícula “me” como o

- A agente da ação de “incendiar”.
- B paciente da ação de “incendiar”.
- C prejudicado pela ação de “incendiar”.
- D possuidor de “fantasia”.
- E destinatário de “fantasia”.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto 1AgAAA, julgue os itens a seguir.

I Embora a correção gramatical e o sentido do texto fossem mantidos caso se substituísse o trecho “se lhes afigurava” (R.29) por afigurava-se a elas, a linguagem resultaria informal e, conseqüentemente, inadequada ao gênero textual.

II Tanto na oração “que suponho de origem gauchesca” (R. 22 e 23) quanto na oração “que desejo seja interpretada a frase” (R.38), há elementos gramaticais elípticos.

III A repetição da palavra “mundo”, em “o que o Velho queria mesmo era um mundo que fosse de todo mundo” (R. 36 a 38), torna o trecho redundante.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas os itens I e III estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Assinale a opção que apresenta uma forma / locução verbal do texto 1A9AAA que denota uma ação / um fato que ocorreu repetidamente no passado e que se prolonga até o momento da narração do texto.

A “tenho largado” (R.3)

B “fui possuído” (R.5)

C “tem” (R.9)

D “haja fugido” (R.15)

E “narrasse” (R.2)

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Conclui-se do texto 1A9AAA que seu autor, no capítulo da obra de que tal texto faz parte,

A relata as viagens que fez durante a juventude e a idade adulta, com exceção do período de exílio nos Estados Unidos.

B desenvolve descrições e narrativas escritas, de caráter subjetivo, das viagens que fez acompanhado de sua esposa.

C apresenta fotografias e outros recursos imagéticos, a fim de cativar os leitores de seu livro de memórias.

D pondera sobre aspectos negativos de seu hábito contumaz de viajar, o que é denotado pela alusão a “demônio” (R.5). E reflete sobre a ideia de procurar novos horizontes a fim de entender melhor o próprio passado.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Em relação ao trecho “ou alguém as derrubará” (R.44) no texto 1A9AAA, a oração ‘Para erguer outras ainda mais terríveis’ (R. 44 e 45) transmite uma ideia de

A conformidade.

B condição.

C causa.

D proporção.

E propósito.

Gabarito: E

Texto 1A9BBB

1 Sérgio Buarque de Holanda afirma que o processo
de integração efetiva dos paulistas no mundo da língua
portuguesa ocorreu, provavelmente, na primeira metade
4 do século XVIII. Até então, a gente paulista, fossem
índios, brancos ou mamelucos, não se comunicava em
português, mas em uma língua de origem indígena,
7 derivada do tupi e chamada língua brasílica, brasileira ou,
mais comumente, geral.

No Brasil colônia, coexistiam duas versões de
10 língua geral: a amazônica, ou nheengatu, ainda hoje
empregada por cerca de oito mil pessoas, e a paulista,
que desapareceu, não sem que deixasse marcas na toponímia
13 do país e na língua portuguesa. São elas que nos
possibilitam olhar um caipira jururu à beira de um igarapé
socando milho para preparar mingau — sem os termos
16 que migraram para o português, só veríamos um habitante
da área rural, melancólico, preparando comida às margens
de um riacho. Sem caipira, sem jururu, sem igarapé,
19 sem socar e sem mingau, a cena poderia descrever uma
bucólica paisagem inglesa.

O idioma da gente paulista formou-se como
22 resultado de duas práticas: a miscigenação de portugueses
e índios e a escravização dos índios. Os primeiros europeus
que aqui aportaram, sem mulheres, uniram-se às nativas
25 e criaram os filhos juntos e misturados — as crianças
usavam o tupi da mãe e o português do pai. Aos poucos,
essas famílias mestiças se afastavam da cultura indígena
28 e casavam entre si, não mais em suas aldeias de origem.
Formava-se assim uma cultura mameluca, nem europeia
nem indígena, com uma língua que já não era o tupi, tampouco
31 era o português. Era o que falavam os primeiros paulistas,
os bandeirantes, que a difundiram nas bandeiras até as terras
que hoje constituem o Mato Grosso e o Paraná.

Branca Vianna. *O contrário da memória*.
In: *Piauí*, ed. 116, maio/2016 (com adaptações).

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No texto 1A9BBB, é verificado o emprego de discurso indireto no trecho

A “Era o que falavam os primeiros paulistas, os bandeirantes” (R. 31 e 32).

B “Sérgio Buarque de Holanda afirma que o processo (...) metade do século XVIII” (R. 1 a 4).

C “a gente paulista (...) não se comunicava em português, mas em uma língua de origem indígena” (R. 4 a 6).

D “Sem caipira, sem jururu, sem igarapé, (...) descrever uma bucólica paisagem inglesa” (R. 18 a 20).

E “as crianças usavam o tupi da mãe e o português do pai” (R. 25 e 26).

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

O vocábulo “toponímia” (R.12) refere-se, no texto 1AgBBB, ao conjunto de

A nomes próprios de lugares.

B gírias e jargões.

C textos históricos.

D acidentes geográficos.

E expressões de uso geral.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Depreende-se do segundo parágrafo do texto 1AgBBB que, no trecho “São elas que nos possibilitam olhar um caipira jururu à beira de um igarapé socando milho para preparar mingau”, o propósito do autor é

A retratar com humor o estereótipo do caipira.

B caracterizar hábitos alimentares e comportamentais da população paulista do Brasil colônia.

C ilustrar a influência da língua geral no vocabulário do português falado no Brasil.

D destacar a importância da língua geral como fator de inclusão social dos habitantes da zona rural, apelidados de caipiras.

E comprovar que o caipira é fruto da miscigenação entre índios e portugueses.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A correção gramatical e os sentidos do texto 1AgBBB seriam preservados se fosse isolado por vírgulas o termo

A “a gente” (R.4).

B “mas” (R.6).

C “hoje” (R.10).

D “assim” (R.29).

E “então” (R.4).

Gabarito: D

Texto 1A10AAA

1 A justiça tributária está em debate. O Brasil possui
um sistema tributário altamente regressivo: quem ganha
até dois salários mínimos paga 49% dos seus rendimentos
4 em tributos, enquanto quem ganha acima de trinta salários
mínimos paga apenas 26%. Isso ocorre porque, na comparação
internacional, se tributa excessivamente o consumo, e não
7 o patrimônio e a renda.

A má distribuição tributária e de renda restringe
o potencial econômico e social do país. Cabe ao Estado induzir
10 uma política distributiva conforme a qual quem ganha
mais pague proporcionalmente mais do que quem ganha
menos e a maior parcela do orçamento seja destinada para
13 as necessidades básicas da população.

A justiça tributária ocorre com a redução da carga
tributária e da regressividade dos tributos e com sua
16 eliminação da cesta básica. A redução da carga tributária
permite maior competitividade para as empresas, geração
de empregos, diminuição da inflação e indução do
19 crescimento econômico.

Com a redução da carga tributária sobre o consumo,
todos ganham: a população de baixa e média renda,
22 pela melhora no seu poder aquisitivo; a de maior renda,
pelo desenvolvimento econômico e social, que gera ganhos
econômicos e financeiros, novas oportunidades e expansão
25 da oferta de empregos.

Por outro lado, a substituição dos tributos indiretos,
que atingem o fluxo econômico, por tributos que incidam
28 sobre o estoque da riqueza tem o mérito de criar maior
desenvolvimento econômico, pois gera mais consumo,
produção e lucros que compensam a tributação sobre a riqueza.

31 O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação
pública, proporcionando maiores recursos para investimentos
em políticas sociais e em infraestrutura, além de gerar
34 maior atratividade para os investimentos nas empresas.

Amir Kjaier. *Le monde diplomatique Brasil*. 12.^a ed.
Internet: <<https://diplomatie.org.br>> (com adaptações).

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Na opinião do autor do texto 1A10AAA, a carga tributária brasileira deveria ser

A menos progressiva.

B maior.

C menor.

D menos regressiva.

E mais indireta.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No texto 1A10AAA, o autor defende a ideia de que o desenvolvimento econômico é

A relacionado à distribuição tributária.

B independente da arrecadação pública.

C alcançado com a elevação da tributação do consumo.

D inviável com a diminuição da arrecadação pública.

E promovido com a diminuição da arrecadação pública.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No texto 1A10AAA, no trecho “a população de baixa e média renda, pela melhora no seu poder aquisitivo” (R. 21 e 22), a preposição por, em “pela”, introduz uma ideia de

A causa.

B finalidade.

C consequência.

D condição.

E conclusão.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

O sujeito da forma verbal “incidam”, na linha 27 do texto 1A10AAA, é

A oculto.

B composto.

C indeterminado.

D inexistente.

E simples.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do texto 1A10AAA: "O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública, proporcionando maiores recursos para investimentos em políticas sociais e em infraestrutura" (R. 31 a 33). Assinale a opção que apresenta uma proposta de reescrita que preserva os sentidos originais do texto.

A O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública, mas proporciona maiores recursos para investimentos em políticas sociais e em infraestrutura

B O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública e proporciona maiores recursos para investimentos em políticas sociais e em infraestrutura

C O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública, porque proporciona maiores recursos para investimentos em políticas sociais e em infraestrutura

D O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública à medida que proporciona maiores recursos para investimentos em políticas sociais e em infraestrutura

E O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública quando proporciona maiores recursos para investimentos em políticas sociais e em infraestrutura

Gabarito: B

Texto 1A10BBB

1 O Brasil sempre foi um país com grandes
desigualdades. Marcada por diferenças sociais, econômicas
e regionais, esta nação tem procurado, nos últimos anos,
4 promover a diminuição das desigualdades que sempre
a marcaram de forma profunda. A Constituição Federal
de 1988 traçou diversos objetivos, entre eles, a construção
7 de uma sociedade livre, justa e solidária; a erradicação
da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais.
Embora, infelizmente, tais metas não tenham sido
10 atingidas, ocorreram diversos avanços, como, por exemplo,
a diminuição da mortalidade infantil e do analfabetismo;
a melhoria na expectativa de vida; o aumento do número
13 de jovens nas escolas, entre outros.

No mundo, a busca pelo tratamento igual já estava
presente desde antes da Revolução Francesa, mas, a partir
16 dela, a luta por um tratamento equânime entre as pessoas
não só se tornou sinônimo de aplicação de justiça,
como também passou a ser um dos aspectos de como
19 a dignidade da pessoa humana se revela, em especial,
no tratamento que o Estado reserva ao homem.

O direito à igualdade ou ao tratamento isonômico
22 está definido como um direito fundamental, assumindo posição
de destaque na sociedade moderna e invertendo a tradicional
relação entre o Estado e o indivíduo, ao reconhecer que
25 a pessoa humana tem, primeiro, direitos, e, depois,
deveres perante o Estado, e que os direitos que o Estado
tem em relação ao indivíduo se ordenam ao objetivo
28 de melhor cuidar das necessidades dos seus cidadãos.

Por meio de ações corretivas dos poderes públicos
e do estabelecimento de direitos relativos à assistência social,
31 à educação, ao trabalho, ao lazer, à saúde, à cultura e ao
esporte, por exemplo, procurou-se promover uma igualdade
material, ou seja, o tratamento equânime de todos os seres
34 humanos, bem como a sua equiparação no que diz respeito
às possibilidades de concessão de oportunidades.

Embora a tributação tenha um papel fundamental
37 como instrumento reformador e capaz de atuar na diminuição
das desigualdades, o modo como o sistema tributário está
estruturado não logra os objetivos estabelecidos pela
40 Constituição Federal de 1988. Há, portanto, necessidade
de uma reforma para que ele se adéque às exigências de um
sistema justo, com fundamento na igualdade e na capacidade
43 contributiva, em busca de uma maior justiça social e fiscal.
Nesse sentido, o imposto sobre a renda das pessoas físicas é o
maior responsável por fazer avançar ou retroceder a capacidade
46 econômica e, por consequência, a solidariedade social.

Élvio Gurnião Santos. Internet: <www.agu.gov.br> (com adaptações).

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Assinale a opção que apresenta a relação entre justiça tributária e desigualdade social construída no texto 1A10BBB.

A Justiça tributária e desigualdade social relacionam-se de modo diretamente proporcional.

B A desigualdade social é uma das consequências da justiça tributária.

C Justiça social e desigualdade social relacionam-se de modo aleatório.

D Justiça tributária e desigualdade social relacionam-se de modo inversamente proporcional.

E A desigualdade social é um dos obstáculos à justiça social.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A correção gramatical e os sentidos do texto 1A10BBB seriam preservados caso a forma verbal “ocorreram” (R.10) fosse substituída por

A existiu.

B aconteceu.

C sucederam.

D tiveram.

E houveram.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Feitas as devidas alterações na pontuação e nas maiúsculas e minúsculas, a correção gramatical e o sentido original do texto 1A10BBB seriam preservados caso o vocábulo “infelizmente” (R.9) fosse deslocado para

A imediatamente após “exemplo” (R.10).

B imediatamente após “avanços” (R.10).

C o início do período.

D o final do período.

E imediatamente após “tais metas” (R.9).

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Considere o seguinte trecho do texto 1A10BBB: “Por meio de ações corretivas dos poderes públicos e do estabelecimento de direitos relativos à assistência social, à educação, ao trabalho, ao lazer, à saúde, à cultura e ao esporte, por exemplo, procurou-se promover uma igualdade material” (R. 29 a 33). O sentido e a correção gramatical desse trecho seriam mantidos caso as expressões “Por meio de” e “relativos” fossem substituídas, respectivamente, por

A Em razão de e alusivos.

B Em consequência de e subordinados.

C Através de e subordinados.

D Por intermédio de e atinentes.

E Em consequência de e atinentes.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No texto 1A10BBB, a argumentação especificamente em defesa de uma reforma do sistema tributário brasileiro está explícita no

A primeiro parágrafo.

B segundo parágrafo.

C terceiro parágrafo.

D quarto parágrafo.

E último parágrafo.

Gabarito: E



Texto para as questões 1 e 2

Os planos econômicos adotados pelo Brasil no século XX eram embasados no crescimento econômico, pois reinava uma visão ortodoxa da economia, que ainda permeia o pensamento hegemônico sobre a condução da política econômica. O crescimento econômico era visto como sinônimo de desenvolvimento — a evolução do produto interno bruto (PIB) *per capita* revelava a evolução do desenvolvimento de um país. A busca mundial por crescimento consistente do PIB é tão marcante para a política econômica brasileira que, recentemente, sua metodologia de cálculo foi alterada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A primeira metade da primeira década do século XXI foi marcada por crescimento econômico pífio, tendo o Brasil superado apenas o Haiti, entre os países da América Latina. A partir de 2006, o PIB passou a ser orientado pelas recomendações do sistema de contas nacionais da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo-lhe incorporadas outras pesquisas anuais, com destaque para a pesquisa de orçamento familiar e informações sobre o capital fixo formado pelas administrações públicas e instituições privadas sem fins lucrativos. Assim, por contemplar mais setores da economia nacional e impulsionado por um cenário macroeconômico favorável, o PIB brasileiro passou a apresentar taxas maiores de apuração e crescimento.

Uma das razões principais para que o crescimento do PIB seja parâmetro de desenvolvimento decorre da existência da alta correlação entre esse indicador e os demais indicadores de qualidade de vida. O Banco Mundial ressalta que ainda há uma forte ligação entre crescimento econômico e redução da pobreza — há um alto potencial de redução significativa da pobreza quando há altas taxas de crescimento econômico. Um crescimento acelerado e sustentável, capaz de gerar oportunidades de emprego para os pobres, é visto pelo banco como um fator-chave na redução da pobreza no futuro.

Francisco José Sadeck Filho. O orçamento público federal e a garantia de prioridade absoluta de crianças e adolescentes nas políticas públicas. Rio de Janeiro: UERJ, 2010. Dissertação de mestrado. Internet: <www.lpp-buenosaires.net> (com adaptações).

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Assinale a opção em que a proposição apresentada está de acordo com as ideias do texto.

A Conforme o Banco Mundial, o crescimento econômico deverá favorecer a redução da pobreza no futuro.

B Na primeira metade da primeira década do século XXI, o Brasil apresentou crescimento econômico inferior ao verificado no Haiti.

C Constitui parâmetro de desenvolvimento de um país a correlação existente entre o PIB e outros indicadores de qualidade de vida.

D Os planos econômicos adotados no Brasil no século XX baseavam-se em uma visão ortodoxa de economia, diferentemente do modelo econômico adotado, no país, no século XXI.

E Em 2006, o crescimento econômico passou a ser medido pelo PIB.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

A correção gramatical e(ou) o sentido original do texto seriam mantidos caso

A a expressão “sendo-lhe incorporadas” (R.17) fosse substituída por sendo-lhes incorporada.

B o adjetivo “principais”, na linha 25, fosse deslocado para imediatamente antes do substantivo “razões”.

C o advérbio “ainda”, na linha 28, fosse deslocado para imediatamente depois de “ressalta”.

D fosse inserida uma vírgula após a expressão adverbial “no século XX” (R.1-2).

E o adjetivo “pífio” (R.13) fosse substituído por preocupante.

Gabarito: B

Texto para as questões de 3 a 5

1 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
condicionou o apoio técnico e financeiro do Ministério da
Educação (MEC) à assinatura, pelos estados, pelo Distrito
4 Federal e pelos municípios, do plano de metas Compromisso
Todos pela Educação. Depois da adesão ao Compromisso, os
entes federativos devem elaborar o plano de ações articuladas
7 (PAR). Todos os 5.563 municípios, os 26 estados e o Distrito
Federal aderiram ao Compromisso.

OPAR, planejamento multidimensional da política de
10 educação que os municípios, os estados e o DF devem fazer
para um período de quatro anos, coordenado pela secretaria
municipal/estadual de educação, deve ser elaborado com a
13 participação de gestores, de professores e da comunidade local.

Para ajudar os municípios e os estados na elaboração
dos planos, o MEC oferece um roteiro de ações com pontuação
15 de um a quatro, treze tipos de tabelas com dados demográficos
e do censo escolar de cada ente federativo e informações sobre
o preenchimento dos dados. Os itens pontuados pelo
19 município/estado com os números um e dois representam suas
maiores prioridades. A formação de professores, por exemplo,
aparece na maioria dos planos apresentados ao MEC com os
22 números um e dois. A maior parte dos municípios com PAR
pronto tem interesse na construção de creches e na melhoria da
infraestruturas escolas urbanas e rurais, ações que dependem
25 de assistência técnica e, principalmente, da transferência de
recursos federais aos municípios.

Com o objetivo de implantar o PAR, o MEC tomou
28 duas providências: fez parceria com dezessete universidades
públicas e com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação
e Cultura e Ação Comunitária para que essas instituições
31 auxiliem as prefeituras nas tarefas de diagnóstico e elaboração
dos planos e contratou uma equipe de consultores, que foi aos
municípios prioritários — aqueles com os mais baixos índices
34 de desenvolvimento da educação básica (IDEB) — para dar
assistência técnica local. Além disso, alguns estados assumiram
o compromisso de ajudar seus municípios no diagnóstico e na
37 elaboração dos planos.

A dinâmica do PAR tem três etapas. O diagnóstico da
realidade da educação e a elaboração do plano são as primeiras
40 etapas e estão na esfera do município/estado. A terceira etapa
é a análise técnica, feita pela Secretaria de Educação Básica do
Ministério da Educação e pelo FNDE. Depois da análise
43 técnica, o município assina um termo de cooperação com o
MEC, do qual constam os programas aprovados e classificados
segundo a prioridade municipal. O termo de cooperação
46 detalha a participação do MEC — que pode ser com assistência
técnica por um período ou pelos quatro anos do PAR e
assistência financeira. Para a transferência de recursos, o
49 município deve assinar um convênio, que é analisado, antes da
aprovação, a cada ano.

Internet: <www.fnde.gov.br> (com adaptações).

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- A é obrigação dos estados ajudar os municípios na elaboração do PAR.
- B a elaboração do PAR não deve prescindir da participação de gestores, de professores e da comunidade local.
- C os municípios brasileiros cujo IDEB é alto não são considerados prioritários, portanto não participam do PDE.
- D o plano de metas Compromisso Todos pela Educação foi criado com o objetivo de aumentar a participação do Distrito Federal, dos estados e dos municípios no PDE.
- E o MEC considera a formação de professores uma de suas maiores prioridades.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em relação aos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção certa.

- A Mantendo-se a correção e o sentido original do texto, o período “O termo (...) financeira.” (R.45-48) poderia ser reescrito da seguinte maneira: O termo de cooperação detalha a participação do MEC: que pode ser com assistência técnica, por um período ou pelos quatro anos, do PAR e assistência financeira.
- B A supressão do artigo “a” em “da comunidade local” (R.13) não prejudicaria a correção gramatical do texto e garantiria o paralelismo na enumeração, tomada em sentido genérico: de gestores, de professores e de comunidade local.
- C O emprego da vírgula logo após a sigla “PAR” (R.27) é facultativo, razão por que poderia essa vírgula ser suprimida, sem prejuízo da correção do texto.
- D Na linha 31, dada a regência da forma verbal “auxiliem”, poderia ser corretamente empregado o acento indicativo de crase no trecho “as prefeituras”.
- E A substituição da expressão “do qual” (R.44) por no qual manteria a correção gramatical e a coerência do texto.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

As ideias originais e a correção gramatical do texto seriam mantidas caso se substituísse

- A “Para” (R.14) por Afim de.
- B “tem” (R.23) por têm.
- C “que” (R.24) por onde.
- D “condicionou” (R.2) por sujeitou.
- E “devem elaborar” (R.6) por elaborarão.

Gabarito: B

Texto para as questões de 6 a 8

1 A política brasileira de contratações públicas
sustentáveis é uma iniciativa para valorizar a compra de
produtos que utilizem, em todas as etapas do ciclo de vida,
4 critérios ambientais, econômicos e sociais. Dessa maneira, o
governo federal transforma suas aquisições em instrumentos de
proteção à natureza.

7 No Brasil, essa política iniciou-se em 2010, ano em
que os órgãos públicos federais começaram a utilizar critérios
de sustentabilidade em suas licitações. Isso foi motivado pela
10 entrada em vigor da Instrução Normativa n.º 1, editada pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

Nesse mesmo ano, o catálogo de materiais do Portal
13 de Compras do Governo Federal também passou a realizar o
cadastro de produtos considerados sustentáveis. Atualmente,
mais de setecentos itens recebem essa classificação.

16 Em 2012, a política de contratações sustentáveis
ganhou impulso com o Decreto n.º 7.746. Pela regulamentação,
os órgãos e entidades da administração pública federal direta,
19 autárquica e fundacional podem adquirir bens e contratar
serviços e obras considerando critérios e práticas de
sustentabilidade.

22 As compras públicas sustentáveis feitas no primeiro
trimestre de 2012 somam R\$ 12 milhões, de acordo com o
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O valor
25 negociado nesse período representa 83% do total comprado em
2011 (R\$ 14,5 milhões) e 61% a mais do que o total adquirido
de 2010 (R\$ 7,5 milhões), quando começou a política de
28 “licitações sustentáveis”. O objetivo da política é usar o poder
de compra do governo federal para incentivar a produção de
mercadorias que não prejudiquem o meio ambiente.

31 Desde a implantação da norma para regulamentar as
compras sustentáveis, em janeiro de 2010, até março de 2012,
o governo federal realizou 1.490 licitações, pelo sistema
34 integrado de administração de serviços gerais, utilizando itens
com essa classificação. Desde o início dessa política de
compras, a administração pública federal já investiu mais de
37 R\$ 34 milhões na aquisição desses produtos.

Internet: <www.brazil.gov.br> (com adaptações).

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Com base nas informações do texto acima, é correto afirmar que

A as compras públicas sustentáveis representaram, em 2010, 61% do total comprado e, em 2011, 83%.

B a política de contratações públicas sustentáveis iniciou-se no Brasil em 2010, após a edição da Instrução Normativa n.º 1.

C o governo federal, ao fazer compras sustentáveis, incentiva a produção de mercadorias que não prejudicam o meio ambiente, na medida em que incentiva a sociedade a fazer o mesmo, o que aumenta a demanda por esse tipo de produto.

D a aquisição de bens e a contratação serviços e obras pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional são todas realizadas, atualmente, por meio de licitações sustentáveis.

E os valores gastos com contratações públicas sustentáveis aumentam a cada ano.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Assinale a opção correta no que se refere à análise de aspectos linguísticos do texto.

A O trecho “a política de ‘licitações sustentáveis’” (R.27-28) exerce a função de complemento da forma verbal “começou” (R.27).

B O emprego do sinal indicativo de crase na expressão “à natureza” (R.6) é facultativo, razão por que a omissão do sinal não prejudicaria a correção do texto.

C A supressão da vírgula empregada imediatamente após a expressão “Instrução Normativa n.º 1” (R.10) não prejudicaria o sentido original do texto.

D A expressão “Nesse mesmo ano” (R.12) faz referência ao ano vigente, ou seja, a 2013.

E A locução “de acordo com” (R.23) é equivalente a consoante.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

A correção e a coerência do texto seriam mantidas caso

A a forma verbal “iniciou-se” (R.7) fosse substituída por originou.

B o pronome “Isso” (R.9) fosse substituído por O que.

C a forma verbal “considerando” (R.20) fosse substituída por vilipendiando.

D a expressão “Desde a” (R.31) fosse substituída por Da.

E o trecho “é uma iniciativa para” (R.2) fosse substituído por visam.

Gabarito: D

Texto para as questões 9 e 10

1 A necessidade de estabelecimento de mecanismos que
2 permitissem o devido conhecimento e a correta e adequada
3 gestão de recursos de empresas e de organismos públicos
4 (função muitas vezes centralizada em pessoa de confiança do
5 detentor do poder central) levou, em um processo histórico, ao
6 surgimento do que hoje conhecemos como orçamento.

7 Com estudos, observação e acompanhamento do
8 exercício da função administrativa do Estado, diversas foram
9 as propostas de técnicas de manejo do dinheiro arrecadado da
10 sociedade, seja quanto à forma de classificação dos recursos
11 disponibilizados, seja quanto ao processo decisório de sua
12 realocação, sem que se deixasse de lado a discussão sobre
13 mecanismos de fiscalização e controle da sociedade para com
14 aqueles que devem gerir seus recursos.

15 A iniciativa legal do procedimento de elaboração da
16 peça orçamentária, a partir de propostas, em tese, discutidas e
17 avaliadas com a sociedade, cabe ao chefe do Poder Executivo.
18 Os projetos devem ser submetidos ao Poder Legislativo e
19 aprovados por ele, além de sancionados pelo chefe do Poder
20 Executivo. Assim, os perimeters do gasto estatal diante das
21 previsões de políticas públicas escolhidas e decididas estarão
22 traçados.

23 Importa mencionar que, na prática, há momentos
24 temporais distintos. O primeiro refere-se ao planejamento de
25 eventos futuros, calcados em previsões de arrecadações
26 (também futuras), já que o orçamento é elaborado, em tese,
27 com lastro em parâmetros previamente discutidos e debatidos.
28 O segundo refere-se à execução do que foi planejado, o que
29 implica a efetiva arrecadação e o correto manejo dos recursos
30 obtidos.

Luiz Fernando Rodrigues Pinto Junior, Orçamento público e improbidade
administrativa. Internet: <www.imo.sp.gov.br> (com adaptações).

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em cada uma das opções a seguir, é apresentado um trecho do texto, seguido de proposta de reescrita. Assinale a opção que apresenta reescrita gramaticalmente correta e coerente com os sentidos do texto.

A “Importa mencionar que, na prática, há momentos temporais distintos” (R.23-24): Importa destacar que, na prática, existe momentos temporais distintos

B “já que o orçamento é elaborado, em tese, com lastro em parâmetros previamente discutidos e debatidos” (R.26-27): uma vez que o orçamento é elaborado, em tese, com fundamento em parâmetros previamente discutidos e debatidos

C “(função muitas vezes centralizada em pessoa de confiança do detentor do poder central)” (R.4-5): (que muitas vezes tinha tal função centralizada no detentor do poder central, que era uma pessoa de confiança)

D “diversas foram as propostas de técnicas de manejo do dinheiro arrecadado da sociedade” (R.8-10): propôs-se diversas técnicas de manejo do dinheiro arrecadado na sociedade E

“Os projetos devem ser submetidos ao Poder Legislativo e aprovados por ele, além de sancionados pelo chefe do Poder Executivo” (R.18-20): Os projetos devem-se submeter à aprovação pelo Poder Legislativo, além de serem sancionados pelo chefe do Poder Executivo

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Assinale a opção correta em relação a aspectos linguísticos do texto.

A Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a forma verbal “implica” (R.29) poderia ser substituída por acarreta. B

Na linha 5, a expressão “em um processo histórico” exerce a função de complemento indireto da forma verbal “levou”.

C Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, as expressões “quanto à forma” (R.10) e “quanto ao processo decisório” (R.11) poderiam ser substituídas por devido a forma e devido o processo, respectivamente.

D O pronome “seus” (R.14) refere-se a “Estado” (R.8).

E Seria mantida a correção gramatical do texto caso fossem empregadas vírgulas logo após os termos “primeiro” (R.24) e “segundo” (R.28).

Gabarito: A

Matéria: Raciocínio Lógico**Questões cobradas no último concurso da RFB**

Em um teste de hipóteses bilateral, com nível de significância α , cujas estatísticas de teste calculadas e tabeladas são designadas por T_c e $T_{\frac{\alpha}{2}}$, respectivamente, pode-se afirmar que:

- a) se $-T_{\frac{\alpha}{2}} \leq T_c \leq T_{\frac{\alpha}{2}}$, rejeita-se H_0 .
- b) se $-T_{\frac{\alpha}{2}} \leq T_c \leq T_{\frac{\alpha}{2}}$, não se pode rejeitar H_0 .
- c) a probabilidade de se rejeitar H_0 , sendo H_0 verdadeira, é igual $\frac{\alpha}{2}$.
- d) ocorre erro tipo I quando se aceita H_0 e H_0 é falsa.
- e) se α for igual a 5%, então a probabilidade de ocorrer erro tipo II é 95%.

Gabarito: B

Se é verdade que alguns adultos são felizes e que nenhum aluno de matemática é feliz, então é necessariamente verdade que:

- a) algum adulto é aluno de matemática.
- b) nenhum adulto é aluno de matemática.
- c) algum adulto não é aluno de matemática.
- d) algum aluno de matemática é adulto.

e) nenhum aluno de matemática é adulto.

Gabarito: C

Um polígono regular possui 48 diagonais que não passam pelo seu centro. A partir desta informação, pode-se concluir que o número de lados desse polígono é igual a:

- a) 12
- b) 36
- c) 24
- d) 48
- e) 22

Gabarito: A

Ana está realizando um teste e precisa resolver uma questão de raciocínio lógico. No enunciado da questão, é afirmado que: "todo X_1 é Y . Todo X_2 , se não for X_3 , ou é X_1 ou é X_4 . Após, sem sucesso, tentar encontrar a alternativa correta, ela escuta alguém, acertadamente, afirmar que: não há X_3 e não há X_4 que não seja Y . A partir disso, Ana conclui, corretamente, que:

- a) todo Y é X_2 .
- b) todo Y é X_3 ou X_4 .
- c) algum X_3 é X_4 .
- d) algum X_1 é X_3 .
- e) todo X_2 é Y .

Gabarito: E

Duas estudantes de química, Sara e Renata, estão trabalhando com uma mistura de amônia e água. Renata está trabalhando com a mistura de amônia e água, na proporção de 5:9, ou seja: 5 partes de amônia para 9 partes de água. Sabe-se que Sara está trabalhando com a mistura de amônia e água na proporção de 8:7, ou seja: 8 partes de amônia para 7 partes de água. Desse modo, para se obter uma mistura de amônia e água na proporção de 1:1, as misturas de Sara e Renata devem ser misturas, respectivamente, na proporção:

- a) 8:15
- b) 7:35
- c) 30:7
- d) 35:7
- e) 32:5

Gabarito: Anulada

Considere a função bijetora f , de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = (x^2 - 1)$, se $x \geq 0$ e $f(x) = (x - 1)$, se $x < 0$, em que $\mathbb{R}$ é o conjunto de números reais. Então os valores da função inversa de f , quando $x = -8$ e $x = 8$ são, respectivamente, iguais a:

- a) $-7; 3$
- b) $-7; -3$
- c) $1/9; 9/63$
- d) $-1/9; -9/63$
- e) $-63; 9$

Gabarito: A

O cosseno de um ângulo x , com $\pi/2 < x < \pi$, é igual a $-7/25$. Desse modo, a tangente de $x/2$ é igual a:

- a) $-4/3$
- b) $4/3$
- c) $-3/2$
- d) $3/23$
- e) 1

Gabarito: B

Em um cofre estão guardados 5 anéis: dois de ouro e três de prata. Aleatoriamente, retiram-se dois anéis do cofre, um após o outro e sem reposição. Define-se a variável aleatória X igual a 1 se o primeiro anel retirado é de prata, e igual a 0 se este é de ouro. De modo análogo, define-se a variável aleatória Y igual a 1 se o segundo anel é de prata, e 0 se este é de ouro. Desse modo, a covariância de X e Y — $\text{Cov}(X, Y)$ — é igual a:

- a) 0
- b) 1
- c) -1
- d) $3/50$
- e) $-3/50$

Gabarito: E

A matriz quadrada A , definida genericamente por $A = a_{ij}$, é dada por $a_{11} = 0$; $a_{12} = -4$; $a_{13} = 2$; $a_{21} = x$; $a_{22} = 0$; $a_{23} = (1 - z)$; $a_{31} = y$; $a_{32} = 2z$ e, por último, $a_{33} = 0$. Desse modo, para que a matriz A seja uma matriz antissimétrica, os valores de a_{21} , a_{23} , a_{31} e a_{32} deverão ser, respectivamente, iguais a:

- a) $4; -2; -2; -2$.
- b) $4; -2; 2; -2$.
- c) $4; 2; -2; -2$.
- d) $-4; -2; 2; -2$.
- e) $-4; -2; -2; -2$.

Gabarito: C

Considere a reta R_1 dada pela equação $3y = -4x$ e a circunferência C_1 , dada pela equação $x^2 + y^2 + 5x - 7y - 1 = 0$. A partir disso tem-se que:

- a) R_1 é tangente à C_1 e o centro de C_1 é o ponto $(-5/2 ; 7/2)$.
- b) R_1 é exterior à C_1 e o centro de C_1 é o ponto $(-5/2 ; 7/2)$.
- c) R_1 é secante à C_1 e o centro de C_1 é o ponto $(5/2 ; 7/2)$.
- d) R_1 é secante à C_1 e o centro de C_1 é o ponto $(-5/2 ; 7/2)$.
- e) R_1 é secante à C_1 e o centro de C_1 é o ponto $(5/2 ; -7/2)$.

Gabarito: Anulada

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

A negação da proposição "Cada uma das contas apresentadas por Fernando contém, no mínimo, dois erros contábeis." corresponde a

- A Todas as contas apresentadas por Fernando contêm, pelo menos, um erro contábil.
- B Nenhuma das contas apresentadas por Fernando contém, no mínimo, dois erros contábeis.
- C Cada uma das contas apresentadas por Fernando contém, no máximo, um erro contábil.
- D Pelo menos uma das contas apresentadas por Fernando contém, no máximo, um erro contábil.
- E Pelo menos uma das contas apresentadas por Fernando contém, no mínimo, dois erros contábeis.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em uma reunião, os amigos Arnaldo, Beatriz, Carlos, Danilo e Elaine fizeram as seguintes afirmações:

Arnaldo: —Meu nome é Danilo ou Arnaldo. Beatriz: —Arnaldo acaba de mentir. Carlos: —Beatriz acaba de mentir. Danilo: —Carlos acaba de mentir. Elaine: —Danilo acaba de mentir.

A quantidade de pessoas que mentiu nessa situação foi igual a

- A 5.
- B 1.
- C 2.
- D 3.
- E 4.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em determinado mês, os auditores Paulo, Marcos, Simão e Fernando analisaram, individualmente, contas de algumas empresas. Sabe-se que: < a menor quantidade de empresas analisadas nesse mês por um desses auditores foi igual a seis; < a quantidade de empresas analisadas por Simão foi maior que a quantidade analisada por Marcos e inferior à quantidade analisada por Fernando; < Fernando analisou duas empresas a mais que Marcos; < A maior quantidade de empresas que um auditor analisou a mais que outro foi cinco empresas.

Com base nessas informações, conclui-se que, em conjunto, os quatro auditores analisaram entre

A 34 e 38 empresas.

B 36 e 40 empresas.

C 38 e 42 empresas.

D 40 e 42 empresas.

E 32 e 36 empresas.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Ao analisar uma listagem de 1.000 contribuintes com alguma pendência com a fazenda pública, um servidor constatou que, no último ano, 300 deles não tinham efetuado o pagamento do IPTU, 450 não haviam pagado o IRPF e outros 500 não haviam pagado o IPVA de algum veículo em seu nome. Constatou também que esses contribuintes deviam ou um ou os três tributos. Nesse caso, a quantidade de contribuintes que deviam os três tributos é igual a

A 115.

B 125.

C 135.

D 95.

E 105.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Considerando todas as possíveis valorações V ou F das proposições simples P e Q, a quantidade de valorações V na tabela-verdade da proposição $(P \vee Q) \wedge (\neg Q) \div [P \wedge (\neg Q)]$ é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

E 0.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Se as proposições (i) "Se Jonas estiver de folga, então Paulo e Mauro irão à reunião." e (ii) "Se Paulo ou Raul forem à reunião, então Mauro não irá à reunião." forem verdadeiras, é correto concluir que

- A Jonas não estará de folga e Raul irá à reunião.
- B Jonas estará de folga e Raul não irá à reunião.
- C ou Jonas estará de folga ou Raul irá à reunião.
- D Jonas estará de folga e Raul irá à reunião.
- E Jonas não estará de folga e Raul não irá à reunião.

Gabarito: Anulada

Matéria: Inglês**Questões cobradas no último concurso da RFB**

Questions 31 through 33 refer to the following text.

The IRS Chief Counsel is appointed by the President of the United States, with the advice and consent of the U.S. Senate, and serves as the chief legal advisor to the IRS Commissioner on all matters pertaining to the interpretation, administration, and enforcement of the Internal Revenue Code, as well as all other legal matters. Under the IRS Restructuring and Reform Act of 1998, the Chief Counsel reports to both the IRS Commissioner and the Treasury General Counsel.

Attorneys in the Chief Counsel's Office serve as lawyers for the IRS. They provide the IRS and taxpayers with guidance on interpreting Federal tax laws correctly, represent the IRS in litigation, and provide all other legal support required to carry out the IRS mission. Chief Counsel received 95,929 cases and closed 94,323 cases during fiscal year 2012. Of the new cases received, and cases closed, the majority related to tax law enforcement and litigation, including Tax Court litigation; collection, bankruptcy, and summons advice and litigation; Appellate Court litigation; criminal tax; and enforcement advice and assistance.

In Fiscal Year 2012, Chief Counsel received 31,295 Tax Court cases involving taxpayers contesting an IRS determination that they owed additional tax. The total amount of tax and penalty in dispute at the end of the fiscal year was almost \$6.6 billion.

(Source: Internal Revenue Service Data Book, 2012.)

According to the passage, the IRS's chief legal advisor is

- a) nominated by the IRS Commissioner.
- b) subordinated to the Treasury General Counsel.
- c) elected by a collegiate.
- d) responsible for drafting the Internal Revenue Code.

- e) in charge of IRS reform.

Gabarito: B

As described in the text, the mission of attorneys working in the Chief Counsel's Office includes:

- a) advising ordinary citizens on their fiscal responsibilities.
- b) litigating for taxpayers in the Tax Court.
- c) contesting IRS determinations.
- d) reporting directly to the IRS Commissioner.
- e) tracking down tax evaders.

Gabarito: A

During fiscal year 2012, the Chief Counsel's office succeeded in

- a) turning down over 30,000 appeals by taxpayers.
- b) securing over \$6 billion for the State.
- c) winning the majority of litigation cases.
- d) processing most of the cases it received.
- e) voiding 1,606 cases filed by taxpayers.

Gabarito: D

Questions 34 through 38 refer to the following text.

We've been keeping our veterinarian in business lately.

First Sammy, our nine-year-old golden retriever, needed surgery. (She's fine now.) Then Inky, our curious cat, burned his paw. (He'll be fine, too.) At our last visit, as we were writing our fourth (or was it the fifth?) consecutive check to the veterinary hospital, there was much joking about how vet bills should be tax-deductible. After all, pets are dependents, too, right? (Guffaws all around.) Now, halfway through tax-filing season, comes news that pets are high on the list of unusual deductions taxpayers try to claim. From routine pet expenses to the costs of adopting a pet to, yes, pets as "dependents," tax accountants have heard it all this year, according to the Minnesota Society of Certified Public Accountants, which surveys its members annually about the most outlandish tax deductions proposed by clients. Most of these doggy deductions don't hunt, but, believe it or not, some do. Could there be a spot for Sammy and Inky on our 1040? Scott Kadrlik, a certified public accountant in Eden Prairie, Minn., who moonlights as a stand-up comedian (really!), gave me a dog's-eye view of the tax code: "In most cases our family pets are just family pets," he says. They cannot be claimed as dependents, and you cannot deduct the cost of their food, medical care or other expenses. One exception is service dogs. If you require a Seeing Eye dog, for example, your canine's costs are deductible as a medical expense. Occasionally, man's best friend also is man's best business deduction. The Doberman that guards the junk yard can be deductible as a business expense of the junk-yard owner, says Mr. Kadrlik. Ditto the convenience-store cat that keeps the rats at bay. For most of us, though, our pets are hobbies at most.

Something's a hobby if, among other things, it hasn't turned a profit in at least three of the past five years (or two of the past seven years in the case of horse training, breeding or racing). In that case, you can't deduct losses—only

expenses to the extent of income in the same year. So if your beloved Bichon earns \$100 for a modeling gig, you could deduct \$100 worth of vet bills (or dog food or doggy attire).

(Source: Carolyn Geer, The Wall Street Journal, retrieved on 13 March 2014 - slightly adapted)

The title that best conveys the main purpose of the article is:

- a) Sammy and Inky Run Up a Hospital Bill.
- b) Vet Bills Should Be Tax-Deductible.
- c) Are Your Pets Tax Deductions?
- d) The Case for Pets as Dependents.
- e) How to Increase Your Tax Refund.

Gabarito: C

The opening sentence of the text reveals that the author has been

- a) paying frequent visits to her vet's pet.
- b) making loans to her pets' veterinary doctor.
- c) assisting her vet financially.
- d) delaying payments to her veterinarian.
- e) using the services of a vet quite often.

Gabarito: E

The phrase "Guffaws all around" (paragraph 1) shows that those hearing the conversation

- a) believed tax deductions for expenses with pets do not really apply.
- b) resented not being able to consider their pets as dependents.
- c) found the jokes about pets as dependents preposterous.
- d) were unaware that vet bills could be knocked off their income tax.
- e) bemoaned the unfair treatment given to pet owners by the IRS.

Gabarito: A

In paragraph 2, we learn that many taxpayers this year have attempted to

- a) ease their tax burden by making up outlandish pet expenses.
- b) adopt pets so they can claim tax deductions.
- c) cow their tax accountants into filing for their pets as dependents.
- d) claim rebates when purchasing domesticated animals.
- e) get tax refunds for expenses with their pets.

Gabarito: Anulada

Among the domesticated animals considered eligible for tax deductions are

- a) family pets.
- b) guide dogs.
- c) Doberman dogs.
- d) horses in general.
- e) house cats.

Gabarito: B

Questions 39 and 40 refer to the following text.

Customs enforcement is concerned with the protection of society and fighting trans-national organized crime based on the principles of risk management. In discharging this mandate, Customs compliance and enforcement services are involved in a wide range of activities relating to information and intelligence exchange, combating commercial fraud, counterfeiting, the smuggling of highly taxed goods (especially cigarettes and alcohol), drug trafficking, stolen motor vehicles, money laundering, electronic crime, smuggling of arms, nuclear materials, toxic waste and weapons of mass destruction. Enforcement activities also aim to protect intellectual and cultural property and endangered plants and animal species.

In order to assist its Members improve the effectiveness of their enforcement efforts and achieve a balance between control and facilitation, the World Customs Organisation has developed a comprehensive technical assistance and training programmes. In addition, it has established Regional Intelligence Liaison Offices (RILOs) that are supported by a global database, the Customs Enforcement Network (CEN), to facilitate the exchange and use of information.

The WCO has also developed instruments for international co-operation in the form of the revised Model Bilateral Agreement (MBA); the Nairobi Convention, which provides for mutual administrative assistance in the prevention, investigation and repression of Customs offences; and the Johannesburg Convention, which provides for mutual administrative assistance in Customs matters. The WCO's Customs Control and Enforcement programme therefore aims to promote effective enforcement practices and encourage co-operation among its Members and with its various competent partners and stakeholders.

(Source: <http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/overview.aspx>, retrieved on 12 March 2014.)

In accordance with the passage, 'customs enforcement' can best be defined as the prevention of criminal activities

- a) requiring coordination between enforcement agencies of neighboring countries.
- b) of a strictly commercial nature, taking place on border areas.
- c) restricted to trans-national intellectual and cultural property infringement .
- d) that can pose financial or physical harm to societies and affect at least two countries.
- e) that can put societies and the environment at risk in the broadest sense.

Gabarito: D

The text explains that the mandate of the World Customs Organisation comprises both

- a) enforcement and repression activities.

- b) co-operation and training efforts.
- c) crime investigation and prevention.
- d) direct control and facilitation initiatives.
- e) partners and stakeholders.

Gabarito: B

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

The following text refers to questions 11 and 12.

1 It is well accepted and acknowledged that service
quality is essential for firm success. The problem with the
measurement of service quality is that it is not easily
4 identifiable and measurable. Unlike the quality of goods, which
can be measured objectively, service quality is an abstract and
elusive construct because of three features unique to services:
7 intangibility, heterogeneity, and inseparability of production
and consumption. Despite the complexity of the issue, a
consensus has emerged in the literature to measure service
10 quality using clients' perceptions of the service delivered.

Only few studies in auditing have adopted the service
quality approach, where clients are asked to assess their current
13 (and/or former) auditor (i.e., audit firm and/or audit team).
However, the latter approach has several advantages because
it allows overall client satisfaction to be determined and also
15 identification of the attributes that drive client satisfaction.

Internet: <<http://online.library.wiley.com>> (adapted).

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

According to the text

A client satisfaction can be determined through the use of the service quality approach.

B auditors do not always accurately perceive clients' expectations.

C the quality of goods and services can both be measured objectively.

D due to its complexity, service quality cannot be measured in terms of clients' perceptions of the service delivered.

E audit firms need to have sufficient understanding of their clients in order to improve the quality of service they provide.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

The word "Unlike" (R.4) is the same as

A aside from.

B similar to.

C contrasted with.

D resembling.

E despite.

Gabarito: C

The following text refers to questions from 13 through 16.

1 High turnover at large public accounting firms has
2 long been a critical issue facing the profession. Hildebeitel and
3 Leauby (2001) find that less than half of accounting graduates
4 who choose public accounting for their first positions remained
5 in the field three years after the start. High turnover introduces
6 challenges for public accounting firms because hiring and
7 training new employees is costly. Further, a discussion paper
8 by the British Financial Reporting Council suggests that failure
9 to retain experienced and skilled staff can pose threats to the
10 skill of the audit team, and thus impair audit quality.

11 According to the Survey Report of Audit Firms in
12 Taiwan published by the Financial Supervisory Commission,
13 high turnover and a shortage of experienced and skilled audit
14 staff have constantly been among the top five challenges facing
15 public accounting firms. This suggests that the continuing loss
16 of young professional employees in accounting firms is a
17 pervasive issue not only in the United States but around the
18 world. While factors such as gender, performance, and job
19 satisfaction appear to explain the turnover in general, limited
20 evidence exists as to the relative significance of each factor in
21 explaining employee turnover. Further, differences in culture
22 and educational requirements for accounting graduates may
23 result in different associations between personal and work-
24 related factors and the turnover behavior across countries.

Internet: <<http://online.lbrary.wiley.com>> (adapted).

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Based on the text it is correct to affirm that

A gender, performance, salary, and accounting degree are the reasons for employee turnover across countries.

B female auditors are more likely to depart the accounting firm.

C high employee turnover has never been a concern in the public accounting profession.

D frequent replacement of professional staff can have an adverse impact on audit quality.

E research evidence has shown that as much as half of accounting graduates who choose public accounting for their first positions remained in the field three years after the start.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

The verb form “impair” (R.10) is synonymous with

- A amend.
- B strengthen.
- C enhance.
- D reduce.
- E improve.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

The conjunction “While” (R.18) means

- A eventhough.
- B although.
- C at the same time that.
- D in spite of the fact that.
- E because of.

Gabarito: Anulada

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

In “because hiring and training new employees is costly” (R.6-7), the verb to hire means

- A to dismiss.
- B to employ.
- C to support.
- D to provide.
- E to displace.

Gabarito: B

Matéria: Administração Geral e Pública

Questões cobradas no último concurso da RFB

Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.

- I. A liderança, a direção e a gerência são um mesmo papel que necessariamente deve ser desempenhado pelo administrador.

- II. Uma das características da liderança autocrática é o comportamento do líder que assume o papel de membro do grupo e atua somente quando é solicitado.
- III. A motivação está relacionada a três aspectos diretamente vinculados ao comportamento: a liderança, os objetivos organizacionais e a tomada de decisão.
- a) Somente I e II estão corretas.
- b) Somente II e III estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Nenhuma das afirmativas está correta.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

Gabarito: D

Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.

- I. O controle, assim como o planejamento, existe nos três níveis organizacionais: o estratégico, o intermediário e o operacional.
- II. A avaliação do desempenho do pessoal é um tipo de controle organizacional e pode incluir informações sobre índices como produção por empregado.
- III. Entre as melhores práticas de governança corporativa recomendadas pelo Instituto Nacional de Governança Corporativa para a área de gestão estão a transparência, a clareza e a objetividade na prestação de contas.
- a) Somente I e II estão corretas.
- b) Somente II e III estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Nenhuma das afirmativas está correta.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

Gabarito: E

Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.

- I. Na criação do conhecimento, o conhecimento tácito é pessoal, difícil de formalizar e comunicar. Já o conhecimento explícito refere-se ao que pode ser transmitido na linguagem formal.
- II. Um processo é um conjunto de atividades encadeadas, que devem ser realizadas por pessoas e não por máquinas.
- III. Os recursos aplicados por unidade de saída e o tempo de processamento por unidade produzida são medidas de eficiência.
- a) Somente II e III estão corretas.
- b) Somente I e II estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Nenhuma das afirmativas está correta.

- e) Todas as afirmativas estão corretas.

Gabarito: C

Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.

- I. O planejamento estratégico é elaborado no nível institucional, tem conteúdo detalhado e analítico abordando cada unidade organizacional em separado.
- II. O planejamento impõe racionalidade e proporciona rumo às ações da organização.
- III. O planejamento estratégico é definido na área de intersecção dos conjuntos definidos pelos parâmetros viabilidade externa, capacidade interna e visão compartilhada.
- a) Somente I e II estão corretas.
- b) Somente II e III estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Nenhuma das afirmativas está correta.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

Gabarito: B

Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.

- I. A tomada de decisão pode ser descrita como o ato de identificar e selecionar um curso de ação para lidar com um problema específico.
- II. As decisões são normalmente classificadas como programadas e não programadas. Porém, há aquelas que não se enquadram em nenhuma das duas definições e são chamadas de decisões imprevisíveis ou baseadas em incerteza.
- III. O planejamento consiste na tomada antecipada de decisões sobre o que fazer antes que a ação seja necessária.
- a) Somente I e II estão corretas.
- b) Somente II e III estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Nenhuma das afirmativas está correta.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

Gabarito: C

Conforme o Instrumento "Para Avaliação da Gestão Pública" (Brasil, 2010), diversas características inerentes à natureza pública diferenciam as organizações da administração pública das organizações da iniciativa privada. É incorreto apresentar como característica:

- a) o controle social é requisito essencial para a administração pública contemporânea em regimes democráticos, o que resulta em garantia de transparência de suas ações e atos e na institucionalização de canais de participação social, enquanto as organizações privadas estão fortemente orientadas para a preservação e proteção dos interesses corporativos (dirigentes e acionistas).

- b) a administração pública e as organizações privadas não podem fazer acepção de pessoas, devem tratar a todos igualmente e com qualidade. O tratamento diferenciado não é permitido por lei.
- c) a administração pública só pode fazer o que a lei permite, enquanto a iniciativa privada pode fazer tudo que não estiver proibido por lei. A legalidade fixa os parâmetros de controle da administração e do administrador, para evitar desvios de conduta.
- d) a administração pública tem o poder de regular e gerar obrigações e deveres para a sociedade, assim, as suas decisões e ações normalmente geram efeitos em larga escala para a sociedade e em áreas sensíveis. O Estado é a única organização que, de forma legítima, detém este poder de constituir unilateralmente obrigações em relação a terceiros.
- e) as organizações privadas buscam o lucro financeiro e formas de garantir a sustentabilidade do negócio. A administração pública busca gerar valor para a sociedade e formas de garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a obrigação de utilizar os recursos de forma eficiente.

Gabarito: B

Considerando-se os modelos teóricos de administração pública: patrimonialista, burocrático e gerencial, é correto afirmar que:

- a) a Administração Pública burocrática acredita em uma racionalidade absoluta, pregando o formalismo, rigidez e o rigor técnico.
- b) a Administração Pública burocrática pensa na sociedade como um campo de conflito, cooperação e incerteza, na qual os cidadãos defendem seus interesses e afirmam suas posições ideológicas.
- c) a Administração Pública burocrática prega a descentralização, com delegação de poderes, atribuições e responsabilidades para os escalões inferiores.
- d) a Administração Pública Gerencial é autorreferente e se concentra no processo, em suas próprias necessidades e perspectivas, sem considerar a alta ineficiência envolvida.
- e) a Administração Pública Gerencial assume que o modo mais seguro de evitar o nepotismo e a corrupção é pelo controle rígido dos processos com o controle de procedimentos.

Gabarito: A

O termo governança pode ser entendido como:

- a) conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os decisores governamentais a prestarem contas dos resultados de suas ações, garantindo-se maior transparência e a exposição das políticas públicas.
- b) a forma com que os recursos econômicos e sociais de um país são gerenciados, com vistas a promover o desenvolvimento.
- c) as condições do exercício da autoridade política.
- d) um conceito que está relacionado estreitamente ao universo político-administrativo anglo-saxão.
- e) o reconhecimento que tem uma ordem política.

Gabarito: B

Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é vedado ao

servidor público:

- a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.
- b) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim.
- c) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais.
- d) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
- e) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.

Gabarito: Anulada

Sobre o controle da administração, o artigo 71 da Constituição Federal especifica as competências dos Tribunais de Contas. Não é competência dos Tribunais de Contas:

- a) representar o Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
- b) realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
- c) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- d) apreciar, para fins de registro, as nomeações para cargos de provimento em comissão, na administração direta e indireta.
- e) apreciar as contas prestadas anualmente pelos chefes do Poder Executivo.

Gabarito: Anulada

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

O diagnóstico estratégico, em seu processo de análise externa e interna, apresenta pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças. A esse respeito, assinale a opção correta.

A A identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos bem como das ameaças e das oportunidades são suficientes para subsidiar o processo de tomada de decisão.

B Nas análises internas, a facilidade de se obter informações precisas faz que seja possível classificar todo fator como ponto forte ou como ponto fraco.

C A organização como um todo pode não ser parte integrante de seu ambiente, sendo o conhecimento efetivo do ambiente fundamental para o processo estratégico.

D Embora sejam variáveis externas, as oportunidades podem ser controladas pela organização, o que, por sua vez, possibilita que sejam criadas condições favoráveis para usufruí-las.

E Diferentemente dos pontos fortes e dos pontos fracos, as oportunidades e as ameaças representam as variáveis não controláveis pela organização.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

De acordo com a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, o autodesenvolvimento e o crescimento profissional são necessidades

A econômicas.

B de estima.

C sociais.

D de segurança.

E de autorrealização.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

De acordo com as concepções iniciais de Max Weber, são características da burocracia

A o excesso de regras, a subjetividade e o mecanicismo.

B o individualismo, os registros escritos e a estrutura orgânica.

C a racionalidade, o compromisso profissional e a hierarquia de autoridade.

D a divisão do trabalho, a flexibilidade organizacional e a previsibilidade.

E a informalidade das comunicações, a impessoalidade e o profissionalismo.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A partir da Constituição da República de 1988, o federalismo passou a ser a forma de Estado adotada no Brasil. No federalismo,

A os entes federados detêm autonomia financeira, administrativa e política.

B qualquer ente federado está impedido de intervir em outro ente federado.

C os entes federados são autônomos e soberanos.

D o poder central concentra o poder político.

E os municípios são subordinados aos estados.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A participação popular, importante instrumento para a promoção da transparência dos atos administrativos, pode se dar por meio de

- A inspeção.
- B avaliação de competências.
- C processo administrativo disciplinar.
- D audiência pública.
- E sindicância.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A avaliação constitui um instrumento imprescindível para o conhecimento da viabilidade de programas e projetos governamentais. Nesse sentido, avaliar a eficácia consiste em

- A obter explicações a respeito de programas e projetos governamentais a partir da perspectiva de pesquisadores.
- B determinar ações que ajudem a otimizar o desempenho de instituições e programas.
- C avaliar a relação entre as metas e os instrumentos explícitos e os resultados de determinado programa governamental.
- D examinar a relação entre a implementação e o impacto social de determinado programa governamental.
- E avaliar a relação entre o esforço empregado para implementar determinada política pública e os seus resultados.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Na administração pública, uma entidade criada por lei específica, com personalidade de direito público e patrimônio próprio, que desempenha atribuições públicas típicas e tem capacidade de autoadministração sob controle estatal é denominada

- A ente de cooperação.
- B consórcio público.
- C autarquia.
- D fundação pública.
- E empresa governamental.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Vários atores participam e influenciam, direta ou indiretamente, o processo de formulação de políticas públicas, a exemplo de atores estatais ou públicos, entre os quais se incluem

- A os burocratas e os designados politicamente.

B as organizações de terceiro setor e os meios de comunicação.

C os empresários e as sociedades civis organizadas.

D os grupos de interesse e os fornecedores.

E os políticos e os grupos de pressão.

Gabarito: A

Matéria: Direito Constitucional

Questões cobradas no último concurso da RFB

Em 16 de março de 2014, a Criméia realizou consulta popular que resultou em ampla maioria favorável à separação da Ucrânia, abrindo caminho para sua anexação à Rússia, que restou implementada nos dias seguintes.

A Criméia pertenceu à Rússia até 1953, quando o líder Nikita Krushev resolveu que a Península deveria integrar a Ucrânia. Considerando esses acontecimentos, assinale a opção correta, tomando por fundamento a Constituição Federal de 1988.

- a) A Constituição Federal de 1988 não se ocupa do tema em epígrafe, vale dizer, não trata de questões internacionais e não menciona os respectivos princípios que devem guiar as relações internacionais da República Federativa do Brasil.
- b) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, porém, não menciona qualquer princípio de relações internacionais, deixando para o Congresso Nacional a tarefa de criá-los, via legislação ordinária.
- c) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo, como princípio, que a República Federativa do Brasil somente intervirá em outro Estado soberano na hipótese de requisição, em defesa da Democracia e dos Direitos Humanos, com ou sem mandato da Organização das Nações Unidas.
- d) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo, como princípios da República Federativa do Brasil, no plano internacional, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- e) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo, como princípios da República Federativa do Brasil, no plano internacional, os princípios da autodeterminação dos povos e a não intervenção.

Gabarito: E

Sobre o Conselho Nacional de Justiça, é correto afirmar que:

- a) seus integrantes são oriundos de cada um dos Poderes da República, sem exceção.
- b) sua criação decorre de manifestação do Poder Constituinte Originário.
- c) a Constituição Federal assegura ao Advogado-Geral da União a prerrogativa de manifestação nas suas sessões.
- d) o Supremo Tribunal Federal afastou as alegações de inconstitucionalidade relativas à sua criação.

- e) nas ações diretas de inconstitucionalidade sob sua análise, a inconstitucionalidade será declarada pela maioria absoluta dos seus membros.

Gabarito: D

Sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), é correto afirmar que:

- a) a decisão do Supremo Tribunal Federal, acolhendo-a, deverá ser posteriormente comunicada ao Senado Federal, que, por maioria absoluta, poderá suspender a execução, no todo ou em parte, do ato ou texto impugnado objeto da decisão.
- b) ela somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade.
- c) passou a integrar a Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional n. 45/04, Reforma do Judiciário.
- d) ao proferir decisão, acolhendo-a, o juiz de primeiro grau está obrigado a remeter a decisão para ser confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que se trata de uma das competências recursais do STF.
- e) é um dos instrumentos utilizados e admitidos pelo Supremo Tribunal Federal para obstar a tramitação do processo legislativo quando eivado de inconstitucionalidade.

Gabarito: B

Assinale a opção correta.

- a) O mandado de segurança impetrado com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público isenta o autor de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
- b) O habeas corpus protege o direito constitucional de ir e vir, o habeas data o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e pelo mandado de injunção.
- c) A ação popular e a ação civil pública são idênticas em propósito, finalidade e alcance, a diferença é que a última se insere na competência privativa dos tribunais.
- d) Por sua natureza de norma definidora de direitos e garantias, o habeas data não sofre qualquer tipo de restrição ou limitação constitucional.
- e) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União e do próprio Supremo Tribunal Federal.

Gabarito: E

Sobre o Ministério Público, é correto afirmar que:

- a) compete privativamente ao Presidente da República propor a exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato.
- b) o Ministério Público dos Estados vincula-se ao Ministério Público da União em razão do princípio constitucional da indivisibilidade.
- c) a decretação de estado de defesa requer análise prévia do Procurador-Geral da República, considerando a excepcionalidade da medida.
- d) ao ser promulgada, a Constituição Federal facultou aos Procuradores da República o direito de optar,

nos termos da lei complementar, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Advocacia-Geral da União.

e) é da competência exclusiva do Congresso Nacional, por decisão de maioria absoluta, a exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato.

Gabarito: D

Com relação aos bens da União e dos Estados, é correto afirmar que:

- a) a faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas por Resolução do Senado Federal.
- b) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva pertencem à União, sendo assegurada, nos termos da lei, a outras unidades federativas, a participação no resultado da exploração de petróleo, gás natural e outros recursos minerais e de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica.
- c) em razão de sua localização, as ilhas oceânicas e costeiras são de propriedade da União, sem exceção.
- d) pertencem aos Estados as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos localizados dentro de sua respectiva área territorial.
- e) a exploração de recursos minerais de qualquer espécie será objeto de autorização conjunta da União e do Estado quando os recursos estiverem localizados em área territorial do Estado.

Gabarito: B

Sobre o processo legislativo, assinale a opção correta.

- a) A Medida Provisória não sofre qualquer limitação de ordem material.
- b) A discussão e deliberação sobre pedido de autorização de lei delegada será suspensa durante intervenção federal.
- c) É da competência privativa do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça proporem ao Poder Legislativo a criação ou extinção dos tribunais inferiores.
- d) São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis sobre relações internacionais da República Federativa do Brasil.
- e) Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese de Medida Provisória em vigor e existência de Proposta de Emenda à Constituição, que serão automaticamente colocadas na pauta de convocação.

Gabarito: C

Sobre a Política Urbana, Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária, é correto afirmar que:

- a) compete ao Município estabelecer a política agrária e a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária no âmbito do seu território.
- b) é facultado ao Município, mediante lei específica incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos de lei federal, do proprietário do solo urbano, não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, da adoção de algumas medidas impositivas.

- c) a lei que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
- d) a propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária, desde que seu proprietário não possua outra.
- e) a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais, é competência que a Constituição Federal defere somente à União.

Gabarito: B

Sobre competência para legislar, é correto afirmar que:

- a) compete privativamente à União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios.
- b) é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios legislar sobre propaganda comercial.
- c) Lei Ordinária poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias que são de competência privativa da União.
- d) a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados.
- e) compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Direito do Trabalho.

Gabarito: A

O Comandante da Marinha praticou ato administrativo, no âmbito de sua competência, que ensejou irrisignação por parte de alguns destinatários do ato. Um deles, cidadão comum, sem qualquer prerrogativa de foro especial, resolveu impetrar mandado de segurança que foi negado pelo órgão judiciário competente para julgar o referido mandado. Simultaneamente esse mesmo cidadão, autor do mandado de segurança, foi objeto de outra decisão judicial que lhe foi desfavorável, em outra ação, proposta por organismo internacional. Ele resolveu recorrer.

Considerando o enunciado, assinale a opção correta, atendo-se à competência dos juízes e tribunais estabelecida na Constituição Federal.

- a) Compete ao Tribunal Regional Federal julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é do Supremo Tribunal Federal.
- b) Compete a juiz federal julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é do Supremo Tribunal Federal.
- c) Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é também do Superior Tribunal de Justiça.
- d) Compete ao Superior Tribunal Militar julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é do Tribunal Regional Federal.
- e) Compete a juiz federal julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é do Superior Tribunal Militar.

Gabarito: C

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que se refere aos princípios fundamentais da CF e à aplicabilidade das normas constitucionais, assinale a opção correta.

A As normas constitucionais programáticas caracterizam-se por fixar políticas públicas ou programas estatais destinados à concretização dos fins sociais do Estado, razão pela qual são de aplicação ou execução imediata.

B Em suas relações internacionais a República Federativa do Brasil deve observar os princípios da concessão de asilo político e da vedação à extradição.

C A soberania, um dos princípios fundamentais da CF, não admite que o poder do Estado sofra imposições oriundas de Estados estrangeiros, mas apenas de organismos internacionais.

D Constitui exemplo de norma de eficácia limitada o dispositivo constitucional segundo o qual os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

E As normas constitucionais de eficácia contida não podem ser aplicadas imediatamente, pois necessitam de complementação legal para a produção de efeitos.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta.

A A inviolabilidade do sigilo de correspondência tem caráter absoluto, razão pela qual não poderá a legislação infraconstitucional estabelecer quanto a ela limitações, sem que incorra em ofensa à CF.

B A perda da nacionalidade brasileira pode ocorrer por ato voluntário de brasileiro que adquire outra nacionalidade. Nessa situação, uma vez configurada a perda, a nacionalidade brasileira não será passível de recuperação.

C Consoante a doutrina, as hipóteses de inelegibilidade absoluta podem ser estabelecidas na CF e na legislação infraconstitucional.

D Consoante a doutrina, a perda dos direitos políticos tem caráter definitivo, como ocorre no caso de incapacidade civil absoluta.

E A CF assegura a liberdade de manifestação de pensamento, sem excluir a responsabilidade pelos danos materiais e morais decorrentes do seu exercício e sem afastar o direito de resposta para rebater qualquer tipo de ofensa, e não apenas aquelas configuradoras de ilícitos penais.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que concerne à organização político-administrativa do Estado brasileiro, assinale a opção correta.

A Inserem-se no âmbito da competência do município o planejamento e o controle do uso e ocupação do solo urbano.

B Compete à União legislar privativamente sobre direito do consumidor.

C Considere que lei estadual tenha sido editada dispondo sobre as condições para o exercício de determinada profissão e que tenha sido arguida a sua inconstitucionalidade em ação judicial. Nessa situação, não há inconstitucionalidade, já que a competência para legislar sobre o exercício de profissões é concorrente entre os entes da Federação.

D Considere que tenha sido editada lei estadual regulando o parcelamento de multas de trânsito ocorridas no âmbito de determinada unidade da Federação. Nessa situação, a lei é constitucional, pois, de acordo com a CF, a competência para legislar sobre trânsito e transporte é concorrente entre os entes da Federação.

E A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm competência concorrente para legislar sobre telecomunicações.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

A respeito dos poderes da República e da administração pública, assinale a opção correta em conformidade com a CF e com a doutrina.

A Diferentemente do que ocorre com os crimes de responsabilidade, nos crimes comuns não se exige prévia autorização da Câmara dos Deputados para que o presidente da República seja processado.

B Considere que determinado cidadão tenha ajuizado, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), ação popular contra ato praticado pelo presidente da República e que tenha sido arguida a incompetência do STF para essa demanda. Nessa situação, não procede a incompetência invocada, visto que o STF é competente para processar e julgar originariamente a ação popular, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente da República.

C Considere que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao apreciar de ofício a legalidade de ato administrativo praticado por membro do Poder Judiciário, tenha determinado a desconstituição do ato, que também era objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas da União. Nessa situação, o CNJ agiu nos limites de sua competência constitucional e sua atuação não afasta a competência do Tribunal de Contas da União, ainda que o ato tenha sido desconstituído.

D Considere que, mediante decreto, o presidente da República tenha determinado a extinção de certo órgão público e que a legitimidade do ato tenha sido objeto de questionamento judicial. Nessa situação, o ato é legítimo, já que a CF confere ao presidente da República a competência para dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração pública federal.

E Com a aquisição da estabilidade os servidores públicos somente poderão perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Acerca do Poder Legislativo, assinale a opção correta.

A Compete à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF.

B O presidente da República poderá convocar extraordinariamente o Congresso Nacional, em caso de urgência ou interesse público relevante, independentemente de aprovação das casas legislativas.

C As empresas públicas e as sociedades de economia mista federais não estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União.

D Embora a comissão parlamentar de inquérito possa determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal do investigado, ela não poderá determinar a interceptação telefônica, pois este é um ato sujeito à denominada cláusula de reserva jurisdicional.

E A emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do presidente da República não pode prever aumento de despesa, ainda que seja um projeto de lei orçamentária anual.

Gabarito: D

Matéria: Direito Administrativo

Questões cobradas no último concurso da RFB

O procedimento licitatório observa vários atos até o encerramento do certame. Neste sentido, é correto afirmar que o ato que atribui ao vencedor o objeto da licitação, encerrando-se o certame, nos termos da lei, é:

- a) julgamento.
- b) homologação.
- c) contratação.
- d) habilitação.
- e) adjudicação.

Gabarito: E

Quanto às formas de aquisição dos Bens Públicos, é correto afirmar:

- a) aluvião é uma das formas de efetivação da acessão.
- b) a legislação atual manteve as enfiteuses já existentes no antigo Código Civil, por meio das quais o credor obtém o direito de adquirir os bens praxeados.
- c) a arrematação exige a posse do bem por determinado período e a boa-fé.
- d) o contrato é uma forma de aquisição originária da propriedade.
- e) os bens desapropriados repassados a terceiros, no caso da reforma agrária, não mais possuem natureza de bens públicos, mesmo que não se dê a transferência.

Gabarito: A

Em se tratando da classificação e extinção dos atos administrativos, é correto afirmar:

- a) atos gerais ou normativos são os que se preordenam a regular situações específicas como acontece nos decretos expropriatórios.
- b) no ius gestionis não há intervenção da vontade dos administrados para sua prática, como acontece nos decretos de regulamentação.
- c) os atos enunciativos indicam juízos de valor de outros atos de caráter decisório, como acontece nos pareceres.
- d) os atos complexos não se compõem de vontades autônomas, embora múltiplas, visto que há somente uma vontade autônoma, de conteúdo próprio e as demais instrumentais, como acontece no visto.
- e) na cassação há perda dos efeitos jurídicos em virtude de norma jurídica superveniente contrária àquela que respaldava a prática do ato.

Gabarito: C

Nos termos da Lei, constituem motivos para a Administração Pública rescindir o contrato, exceto:

- a) a lentidão na execução diante de indícios do futuro descumprimento.
- b) inadimplemento secundário do particular que não envolva a satisfação de deveres fundamentais.
- c) mutações no âmbito da pessoa jurídica que prejudique a execução do contrato.
- d) o cumprimento irregular das cláusulas contratuais.
- e) insubordinação do contratante ante instruções derivadas da Administração em atividade fiscalizatória

Gabarito: Anulada

Nos termos da lei, a Administração Pública Federal observará, em se tratando do processo administrativo, princípios específicos, exceto:

- a) princípio da segurança jurídica.
- b) princípio da razoabilidade.
- c) princípio da eficiência.
- d) princípio da insignificância.
- e) princípio da motivação.

Gabarito: D

Em se tratando do acesso à informação no âmbito federal, é correto afirmar:

- a) cabe recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias e dirigido diretamente à Controladoria-Geral da União do indeferimento a pedido de acesso a informações classificadas como sigilosas contidas em Ministérios integrantes do Poder Executivo Federal.
- b) são classificadas como ultrassecretas, cujo prazo de restrição de acesso à informação é de 25 (vinte e cinco) anos, as informações que coloquem em risco a segurança do Presidente da República e respectivos cônjuge e filhos (as).

- c) compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício, a cada 04 (quatro) anos, ou mediante provocação de pessoa interessada.
- d) é assegurado, por lei, o sigilo da identificação do requerente que apresentar pedido de acesso a informações de interesse particular contidas nas Cortes de Contas.
- e) mediante anuência do requerente é que a informação armazenada em formato digital será fornecida no referido formato.

Gabarito: E

Quanto ao 'local' em que as licitações serão efetuadas e à divulgação das mesmas, assinale a opção correta.

- a) A lei exige a publicação pela imprensa oficial dos avisos relacionados com convites.
- b) Não enseja invalidação do certame licitatório caso haja a escolha de local inóspito quando todos os potenciais interessados tenham acesso ao certame.
- c) É irrelevante a situação geográfica da repartição interessada nos casos de licitação eletrônica.
- d) A existência de sítio oficial do órgão administrativo na Internet não impõe a obrigatoriedade da sua utilização para divulgação das licitações, desde que efetuada a publicidade do ato.
- e) A fim de evitar nulidade do certame licitatório, é necessária a publicação do edital de abertura em sua integralidade no Diário Oficial Local.

Gabarito: C

Nos termos do disposto na Constituição Federal, em se tratando dos agentes públicos, é correto afirmar:

- a) há que se observar, para fins de aferição de isonomia, as vantagens relativas à natureza do trabalho desempenhado.
- b) a demissão de servidor estável, ao ser invalidada por sentença judicial, resulta em colocação do mesmo em disponibilidade remunerada até o aproveitamento dele em outro cargo.
- c) independentemente da causa da invalidez, a aposentadoria por invalidez permanente, devidamente homologada, resultará em proventos integrais.
- d) aos servidores aposentados em determinado cargo, deverá ser estendido um benefício concedido a todos os ocupantes do referido cargo ainda em atividade.
- e) para fins de aposentadoria e disponibilidade, efetuar-se-á a soma dos tempos de serviço federal, estadual, distrital e municipal.

Gabarito: D

Em se tratando dos Consórcios públicos, Terceiro Setor e o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP n. 02 de 2008, é correto afirmar:

- a) a lei que rege os consórcios públicos prevê dois tipos de contratos a serem firmados pelos entes consorciados: o contrato de rateio e o contrato de cooperação.
- b) o serviço deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação, quando se tratar da contratação de cooperativas.

- c) o terceiro setor compreende as entidades da sociedade civil de fins públicos e lucrativos coexistindo com o primeiro setor, que é o Estado, e o segundo setor, que é o mercado.
- d) é vedado ao consórcio público a possibilidade de ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, com dispensa de licitação.
- e) no caso de extinção do consórcio público, os entes consorciados responderão subsidiariamente pelas obrigações remanescentes, até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação.

Gabarito: B

Considere que o Poder Público conserve a titularidade de determinado serviço público a que tenha transferido a execução à pessoa jurídica de direito privado. Nessa situação, a descentralização é denominada:

- a) por colaboração.
- b) funcional.
- c) técnica.
- d) geográfica.
- e) por serviços.

Gabarito: A**Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal****(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)**

Acerca do direito administrativo, assinale a opção correta.

A A administração pública confunde-se com o próprio Poder Executivo, haja vista que a este cabe, em vista do princípio da separação dos poderes, a exclusiva função administrativa.

B A ausência de um código específico para o direito administrativo reflete a falta de autonomia dessa área jurídica, devendo o aplicador do direito recorrer a outras disciplinas subsidiariamente.

C O direito administrativo visa à regulação das relações jurídicas entre servidores e entre estes e os órgãos da administração, ao passo que o direito privado regula a relação entre os órgãos e a sociedade.

D A indisponibilidade do interesse público, princípio voltado ao administrado, traduz-se pela impossibilidade de alienação ou penhora de um bem público cuja posse detenha o particular.

E Em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado.

Gabarito: E**(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)**

Em relação aos poderes e deveres do administrador público, assinale a opção correta.

A Embora o abuso de poder não esteja sujeito à apreciação judicial, a conduta considerada abusiva poderá ser submetida à revisão administrativa.

B A prerrogativa da administração de impor sanções a seus servidores, independentemente de decisão judicial, decorre diretamente do seu poder hierárquico.

C Nos termos da legislação vigente, o poder de polícia é exercido pela polícia civil, no âmbito dos estados, e pela Polícia Federal, no âmbito da União.

D Os poderes administrativos são uma faculdade atribuída ao administrador público para agir em benefício da sociedade.

E O agente público incorre em desvio de poder quando, mesmo dentro de sua esfera de competência, atua afastando-se do interesse público.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em determinada secretaria de governo, as ações voltadas ao desenvolvimento de planos para capacitação dos servidores eram realizadas de forma esporádica, inexistindo setor específico para tal finalidade. A fim de dar maior concretude a uma política de prestação de serviço público de qualidade naquela secretaria, criou-se um departamento de capacitação dos servidores.

Nessa situação hipotética, a criação do referido departamento é considerada

A desconcentração administrativa.

B centralização administrativa.

C descentralização administrativa.

D medida gerencial interna.

E concentração administrativa.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

A pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital formado exclusivamente por recursos das pessoas de direito público interno ou de pessoas de suas administrações indiretas, criada por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, é denominada

A fundação pública.

B empresa pública.

C sociedade de economia mista.

D autarquia.

E agência reguladora.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que se refere a atos administrativos, assinale a opção correta.

A A ausência de manifestação da administração em situações em que deve pronunciar-se, conhecida como silêncio administrativo, é considerada ato administrativo, independentemente de lei, pois afeta direta ou indiretamente os administrados.

B Os atos administrativos discricionários não exigem motivação e a motivação, se houver, em nada afeta a validade do ato administrativo, ante a impossibilidade de vinculação dos motivos.

C O atributo da imperatividade dos atos administrativos diz respeito à possibilidade de o ato ser imediatamente executado, independentemente de solicitação prévia ou posterior do Poder Judiciário.

D Um fato administrativo não se preordena à produção de efeitos jurídicos, traduzindo-se em uma atividade material no exercício da função administrativa.

E A locação de um prédio pela administração traduz um ato da administração que, embora regido pelo direito público, põe o particular em posição igualitária com o poder público.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que diz respeito a licitação, contratos e convênios administrativos, assinale a opção correta.

A Tanto nos convênios quanto nos contratos administrativos, os interesses dos pactuantes são opostos e diversos.

B A rescisão amigável do contrato administrativo, por decorrer de acordo de vontade entre a administração e o contratado, independe de autorização da autoridade competente, ao contrário da rescisão unilateral, para cuja eficácia é exigida autorização escrita e fundamentada da autoridade.

C Embora a regra, no ordenamento jurídico brasileiro, seja a obrigatoriedade de licitação, considera-se dispensável a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular e executados por profissionais de notória especialização.

D É dever do administrador público revogar a licitação, ainda que em decorrência de fatos anteriores ao processo, se atentarem contra o interesse público, devendo, nesse caso, ser o ato motivado e ser garantido aos licitantes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

E Os convênios administrativos são ajustes que podem ser firmados entre pessoas administrativas e, dada a natureza desses convênios, sua celebração independe de licitação.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que se refere a serviços públicos, assinale a opção correta.

A A concessão pode ser rescindida por meio da encampação, que é a retomada do serviço público pelo concedente, durante o prazo da concessão, por motivos de interesse público, desde que haja lei autorizativa e após prévio pagamento de indenização ao concessionário.

B É dever do concedente declarar a rescisão da concessão e concomitantemente aplicar as sanções contratuais ao concessionário que inadimplir o contrato.

C Por ter caráter precário, a permissão independe de formalização de contrato administrativo entre o poder público e o permissionário de serviço público.

D Serviço público é toda atividade que a lei atribui ao Estado para ser exercida diretamente, sob o regime de direito público, ou por meio de seus delegados, sob o regime de direito privado.

E Os contratos de concessão de serviço público são precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses de contratação direta em razão de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

O controle exercido por determinado órgão público sobre os seus departamentos denomina-se controle

A interno.

B de legalidade.

C externo.

D concomitante.

E provocado.

Gabarito: A

Matéria: Direito Tributário

Questões cobradas no último concurso da RFB

Sobre a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, é incorreto afirmar que:

- a) o valor pago a título de CSLL não perde a característica de corresponder a parte dos lucros ou da renda do contribuinte pela circunstância de ser utilizado para solver obrigação tributária.
- b) é constitucional dispositivo de lei que proíbe a dedução do valor da CSLL para fins de apuração do lucro real, base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas.
- c) as associações de poupança e empréstimo estão isentas do imposto sobre a renda, mas são contribuintes da contribuição social sobre o lucro líquido.
- d) as entidades sujeitas à CSLL poderão ajustar o resultado do período com as adições determinadas e exclusões admitidas, conforme legislação vigente, para fins de determinação da base de cálculo da contribuição.
- e) estão sujeitas ao pagamento da CSLL as pessoas jurídicas e as pessoas físicas a elas equiparadas, domiciliadas no País. A apuração da CSLL deve acompanhar a forma de tributação do lucro adotada para o IRPJ.

Gabarito: D

A Lei Complementar n. 123/2006 prevê tratamento tributário diferenciado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que consiste em um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos por estas entidades, denominado Simples Nacional. Sobre este, é incorreto afirmar que:

- a) para fins do Simples Nacional, considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
- b) o Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, de um conjunto de tributos e contribuições. Todavia, mesmo em relação a algum destes tributos e contribuições, há situações em que o recolhimento dar-se-á à parte do Simples Nacional.
- c) na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples Nacional, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
- d) alteração recente na legislação tributária permitiu o parcelamento de débitos do Simples Nacional.
- e) para efeito do Simples Nacional, e enquadramento da sociedade empresária na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deve-se considerar a receita de cada estabelecimento individualmente, e não o somatório destes.

Gabarito: E

Sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias em atraso, assinale a opção incorreta.

- a) No lançamento de ofício, aplica-se, a título de multa, um percentual sobre a totalidade ou diferença de contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
- b) Os juros constituem verdadeira indenização a ser paga pelo sujeito passivo, em razão de sua disponibilidade financeira indevida, obtida pela empresa ao não recolher o devido em época própria. Possuem, portanto, caráter punitivo.
- c) Caso o sujeito passivo, uma vez notificado, efetue o pagamento, a compensação ou o parcelamento de seu débito, será concedida a redução da multa de lançamento de ofício.
- d) A rescisão do parcelamento implica restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita.
- e) A correção monetária tem como função única a atualização da expressão monetária utilizada, de tal maneira que inexiste qualquer alteração no valor real da contribuição devida, que permanece imutável no seu equivalente em poder de compra.

Gabarito: B

Sobre recente alteração efetuada na legislação sobre tributação de lucros auferidos no exterior por empresas controladas por pessoa jurídica investidora domiciliada no Brasil, julgue as alternativas abaixo, para então assinalar a opção correta.

- I. Os lucros auferidos por intermédio de controladas no exterior são tributados pelo regime de competência.
- II. Permite-se a utilização de prejuízo da mesma empresa no exterior para compensar lucros nos exercícios subsequentes, limitados a cinco anos.

- III. Permite-se crédito sobre tributos retidos no exterior sobre dividendos recebidos pela investidora no Brasil.
- IV. Permite-se a consolidação de lucros com prejuízos no exterior, por um período experimental de quatro anos desde que a investida esteja localizada em país que mantenha acordo para troca de informações tributárias e não seja paraíso fiscal.
- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I, II e IV estão corretas.
- d) Apenas II está correta.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

Gabarito: E

Sobre o lançamento como forma de constituição do crédito tributário, assinale a opção correta.

- a) A obrigação de prestar declaração é determinante para a definição da modalidade de lançamento do tributo respectivo.
- b) Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, o fisco poderá levar a efeito a que mais favorecer o contribuinte.
- c) Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o pagamento antecipado é o termo a quo do prazo para repetição e compensação de indébito.
- d) A legislação brasileira utiliza-se largamente da modalidade do lançamento por declaração, a maior parte dos tributos, especialmente nos impostos e contribuições sociais, segue tal sistemática.
- e) A natureza do ato homologatório difere da do lançamento tributário: enquanto este certifica a quitação, aquele certifica a dívida.

Gabarito: C

Sobre o conceito previdenciário de empresa e empregador doméstico, assinale a opção incorreta.

- a) Empregador doméstico é a pessoa ou família que admite a seu serviço, com ou sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.
- b) Embora o empregador doméstico não se enquadre como empresa, há algumas obrigações acessórias que lhe são exigíveis.
- c) O empregador doméstico não se classifica, em virtude desta condição, como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
- d) Uma dona de casa, ainda que empregadora doméstica, caso não exerça qualquer atividade remunerada vinculante ao RGPS, poderá, caso deseje, filiar-se como segurada facultativa.
- e) As contribuições do empregador doméstico somente visam ao custeio das prestações previdenciárias concedidas aos empregados domésticos.

Gabarito: A

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que toca à imunidade de que gozam as entidades beneficentes de assistência social, é no sentido de que:

- a) entendem-se por serviços assistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, os princípios e as diretrizes estabelecidos em lei.
- b) o estabelecimento, como uma das condições de fruição de tal benefício por parte das entidades filantrópicas, da exigência de que possuam o certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, contraria o regime estabelecido na Constituição Federal.
- c) a jurisprudência do STF é no sentido de afirmar a existência de direito adquirido ao regime jurídico da imunidade das entidades filantrópicas.
- d) a exigência de renovação periódica do CEBAS, por parte das entidades filantrópicas, a cada três anos, ofende o disposto na Constituição Federal.
- e) tratando-se de imunidade – que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional –, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de, mediante deliberação de índole legislativa, restringir a eficácia do preceito.

Gabarito: A

Sobre a inscrição em dívida ativa tributária, assinale a opção incorreta.

- a) A inscrição em dívida ativa, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita, no caso dos tributos de competência da União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
- b) Trata-se do único ato de controle de legalidade, efetuado sobre o crédito tributário já constituído, que se realiza pela apreciação crítica dos profissionais legalmente competentes.
- c) O exame prévio efetuado para a inscrição em dívida ativa constitui uma garantia ao cidadão de que aquele crédito, originário de uma obrigação não adimplida em tempo e forma devidos, foi devidamente apurado e teve sua existência confirmada por meio do controle administrativo de sua legalidade e legitimidade.
- d) Exige-se a notificação do sujeito passivo da lavratura da notificação do débito, da inscrição em dívida ativa e da extração da respectiva certidão, sob pena de nulidade.
- e) A Fazenda Nacional pode, graças à autorização contida em Portaria Ministerial do Ministro de Estado da Fazenda, deixar de inscrever em Dívida Ativa da União débitos consolidados de um mesmo sujeito passivo inferiores a determinado valor.

Gabarito: D

Sobre o entendimento do STF acerca da vedação da utilização, por parte da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dos tributos com efeitos de confisco, pode-se afirmar que:

- a) por veicular um conceito jurídico indeterminado, e não havendo diretriz objetiva e genérica, aplicável a todas as circunstâncias, é permitido aos Tribunais que procedam à avaliação dos excessos eventualmente praticados pelo Estado, com apoio no prudente critério do Juiz.

- b) a chamada 'multa moratória', que tem por objetivo sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos, não possui caráter confiscatório, independentemente de seu importe.
- c) o isolado aumento da alíquota do tributo em dez pontos percentuais é suficiente para comprovar seu efeito de confisco.
- d) não é cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional da não confiscatoriedade.
- e) leis estaduais que estipulam margens mínima e máxima das custas, dos emolumentos e da taxa judiciária e realizam uma disciplina progressiva das alíquotas – somente sendo devido o pagamento dos valores elevados para as causas que envolvam considerável vulto econômico – configuram ofensa ao princípio constitucional do não confisco.

Gabarito: A

No tocante à responsabilidade pelo recolhimento das Contribuições Sociais Previdenciárias, pode-se afirmar que as empresas são responsáveis, exceto:

- a) pela arrecadação, mediante desconto na remuneração paga, devida ou creditada, e pelo recolhimento da contribuição dos segurados, empregado e trabalhador avulso a seu serviço, observado o limite máximo do salário de contribuição.
- b) pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial incidente sobre a comercialização da produção, quando adquirir ou comercializar o produto rural recebido em consignação, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física.
- c) pela retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, excetuada a hipótese de empregados em regime de trabalho temporário.
- d) pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da realização de evento desportivo, devida pela associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, quando se tratar de entidade promotora de espetáculo desportivo.
- e) pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta decorrente de qualquer forma de patrocínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e transmissão de espetáculos desportivos, devida pela associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional.

Gabarito: C

Com a extinção do chamado Regime Tributário de Transição (RTT), foram efetuadas importantes alterações na legislação vigente sobre o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), e sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Entre as opções abaixo, assinale aquela que não constitui uma dessas alterações.

- a) Tratamento dos efeitos provocados em razão da alteração significativa na forma de contabilização do arrendamento mercantil (leasing) na Lei das SA, com o reconhecimento no ativo imobilizado do bem arrendado, desde a formalização do contrato.

- b) Disciplinamento de ajustes decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos em razão da convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais.
- c) Estabelecimento de multa específica pela falta de apresentação da escrituração do livro de apuração do lucro real em meio digital, ou pela sua apresentação com informações incorretas ou omissas, com base na capacidade contributiva da empresa.
- d) Extinção da sistemática de ajustes em Livro Fiscal para os ajustes do lucro líquido decorrentes do RTT.
- e) Avaliação dos investimentos pela equivalência patrimonial. A MP dispõe sobre o registro separado do valor decorrente da avaliação ao valor justo dos ativos líquidos da investida (mais-valia) e a diferença decorrente de rentabilidade futura (goodwill).

Gabarito: D

Sobre a extrafiscalidade, julgue os itens a seguir, classificando-os como certos ou errados. Em seguida, assinale a opção correta.

- I. Na medida em que se pode, através do manejo das alíquotas do imposto de importação, onerar mais ou menos o ingresso de mercadorias estrangeiras no território nacional, até o ponto de inviabilizar economicamente determinadas operações, revela-se o potencial de tal instrumento tributário na condução e no controle do comércio exterior.
 - II. Por meio da tributação extrafiscal, não pode o Estado intervir sobre o domínio econômico, manipulando ou orientando o comportamento dos destinatários da norma a fim de que adotem condutas condizentes com os objetivos estatais.
 - III. A extrafiscalidade em sentido próprio engloba as normas jurídico-fiscais de tributação (impostos e agravamento de impostos) e de não tributação (benefícios fiscais).
 - IV. Não existe, porém, entidade tributária que se possa dizer pura, no sentido de realizar tão somente a fiscalidade ou a extrafiscalidade. Os dois objetivos convivem, harmônicos, na mesma figura impositiva, sendo apenas lícito verificar que, por vezes, um predomina sobre o outro.
- a) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - b) Apenas I e IV estão corretas.
 - c) Apenas II e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - e) Todas as alternativas estão corretas.

Gabarito: D

A desoneração do ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – das exportações, cuja finalidade é o incentivo a estas, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos – imuniza as operações de exportação e assegura a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto (ICMS) cobrado nas operações e prestações anteriores.

Consoante entendimento do STF sobre tal dispositivo, podemos afirmar, exceto, que:

- a) o aproveitamento dos créditos de ICMS, por ocasião da saída imune para o exterior, gera receita tributável por parte da Cofins e da Contribuição para o PIS.
- b) adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior.
- c) sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
- d) o aproveitamento de créditos de ICMS, por ocasião da saída imune para o exterior, constitui mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pela Constituição Federal.
- e) o conceito de receita, acolhido pela Constituição Federal, não se confunde com o conceito contábil.

Gabarito: A

Sobre o princípio constitucional da solidariedade, próprio do direito previdenciário, julgue os itens a seguir, classificando-os como certos ou errados. Em seguida, assinale a opção correta.

- I. A solidariedade é a justificativa elementar para a compulsoriedade do sistema previdenciário, pois os trabalhadores são coagidos a contribuir em razão da cotização individual ser necessária para a manutenção de toda a rede protetiva, e não para a tutela do indivíduo, isoladamente considerado.
 - II. A solidariedade é pressuposto para a ação cooperativa da sociedade, sendo essa condição fundamental para a materialização do bem-estar social, com a necessária redução das desigualdades sociais.
 - III. É a solidariedade que justifica a cobrança de contribuições pelo aposentado que volta a trabalhar.
 - IV. A solidariedade impede a adoção de um sistema de capitalização pura em todos os segmentos da previdência social.
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas I, II e III estão corretas.
 - d) Apenas II e III estão corretas.
 - e) Todos os itens estão corretos.

Gabarito: E

Sobre a suspensão do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, incidente sobre matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras, é incorreto afirmar que:

- a) considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.

- b) o direito à aquisição com suspensão do IPI fica condicionado ao registro prévio perante a Superintendência Regional da Receita Federal (SRRF) do domicílio da matriz da pessoa jurídica, formalizado por meio de solicitação do interessado.
- c) tal benefício tanto pode beneficiar as saídas de estabelecimento industrial localizado no país, como as importações diretamente efetuadas pelas pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
- d) a competência para o deferimento do registro prévio é do Superintendente Regional da Receita Federal que jurisdiciona o estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
- e) o registro prévio como pessoa jurídica preponderantemente exportadora produzirá efeitos a partir da assinatura do ato de concessão, e será definitivo para todo o período em que prevista a produção dos seus efeitos.

Gabarito: Anulada

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Considere que, em projeto de lei ordinária estadual, seja prevista a cobrança de ICMS, com alteração da base de cálculo prevista na lei complementar federal. Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Considere que a sigla CF, sempre que utilizada, se refira a Constituição Federal de 1988.

A As limitações do poder de tributar, previstas na CF, servem para que as unidades da Federação possam exercer sua competência legislativa plena.

B As normas gerais definidoras do fato gerador e da base de cálculo para cada imposto estão previstas na CF, não sendo, portanto, o estado obrigado a observar o previsto a esse respeito na lei complementar federal.

C O estado possui competência para instituir tributo da forma que bem entender, uma vez que sua competência é plena no sistema federativo. D

Lei complementar estadual pode instituir tributo de forma diferente da lei complementar federal, por terem ambas a mesma hierarquia.

E O estado pode instituir tributo no momento em que desejar, devendo respeitar o disposto na CF no que se refere à instituição dos discriminados como de sua competência.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

O cometimento a pessoa de direito privado, como os bancos, do encargo de arrecadar tributos

A constitui ato de delegação de competência, de acordo com a legislação tributária vigente.

B constitui delegação da capacidade tributária passiva.

C constitui ato legal em que se atribui apenas a capacidade de arrecadar, não cabendo fiscalização ou cobrança do tributo.

D não pode ser revogado unilateralmente.

E pode ser anulado, e não revogado, visto que a revogação tem de ser feita por mútuo consentimento.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que se refere à instituição de contribuição parafiscal, assinale a opção correta.

A O Distrito Federal poderá instituir contribuição parafiscal que não seja somente para o custeio do sistema de previdência e assistência social, a ser cobrada de seus servidores.

B Empréstimos compulsórios são espécies de contribuições parafiscais.

C Compete à União, exclusivamente, instituir contribuições sociais, com exceção do custeio da previdência e assistência social dos servidores públicos das demais unidades da Federação.

D Compete aos estados e aos municípios instituir contribuições de intervenção no domínio econômico.

E Para instituição de qualquer contribuição parafiscal, no âmbito da União, aplica-se o princípio da anterioridade anual.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Consideram-se divisíveis os serviços públicos justificadores da cobrança de taxas quando

A forem de utilização compulsória e postos à disposição mediante atividade estatal.

B puderem ser usufruídos a qualquer título. C

forem suscetíveis de utilização, separadamente, pelos usuários.

D forem suscetíveis de utilização efetiva pela coletividade, e não somente pelo usuário.

E puderem ser destacados em unidades autônomas de atuação da administração.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Os convênios que, celebrados entre os entes da Federação, estabelecem regras sobre a concessão de benefícios fiscais têm, de acordo com o CTN, natureza de

A atos administrativos com hierarquia de leis ordinárias, dada a exigência constitucional de lei específica para a concessão de benefícios fiscais.

B normas complementares, consideradas fonte formal secundária do direito tributário, dado que adstritas à predominância das normas contidas nas fontes principais. C

lei ordinária federal, decididas em âmbito federal.

D leis complementares federal, visto que regerão norma prevista na CF.

E normas administrativas com a mesma hierarquia das resoluções fixadas pelo Senado Federal, em relação ao estabelecimento de alíquotas interestaduais do ICMS.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Um comerciante ambulante, com receita bruta anual menor que R\$ 60.000,00, deixou, de comum acordo com o seu contador, de emitir notas fiscais e de realizar a escrituração contábil da venda dos seus produtos, tendo, durante muitos anos, suprimido os tributos devidos nas operações comerciais realizadas, sempre, com empresas que possuíam CNPJ.

Nessa situação hipotética, conforme o disposto na Lei n.º 8.137/1990,

A não existe crime tributário, visto que o comerciante, ambulante, não possui estabelecimento fixo para fins tributários.

B há crime tributário consumado, uma vez que o comerciante não só se deixou de emitir os documentos fiscais obrigatórios, mas também suprimiu efetivamente o tributo devido.

C não existe crime tributário, visto que o comerciante se enquadra como microempreendedor individual, ou seja, está isento de emitir notas fiscais referentes às suas operações comerciais. D

há crime tributário, e o sujeito ativo é o empresário ou sócio responsável pelo negócio, não podendo o contador, terceiro que não faz parte da sociedade comercial, ser responsabilizado pela infração.

E há crime tributário, sendo o sujeito passivo o consumidor, que deixou de receber a nota fiscal correspondente à operação comercial.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que concerne à legislação aplicada a microempresas e a empresas de pequeno porte, assinale a opção correta.

A Diferentemente das empresas de pequeno porte, as microempresas optantes do simples nacional ficam desobrigadas de emitir documento fiscal para qualquer venda.

B As empresas de pequeno porte optantes do simples nacional, embora isentas de possuir e escriturar livro caixa, são obrigadas a emitir documento fiscal de venda.

C As empresas de pequeno porte, ainda que optantes do simples nacional, são obrigadas a realizar a escrituração completa para fins fiscais.

D O microempreendedor individual optante do simples nacional está desobrigado de manter escrituração fiscal, mas deve emitir os documentos fiscais de todas as suas vendas, inclusive ao consumidor final.

E A despeito do tratamento diferenciado conferido às micro e às pequenas empresas, tais empresas, quando optantes do simples nacional, não poderão utilizar qualquer valor a título de incentivo fiscal.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Assinale a opção correta no que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A A isenção em caráter geral, que é um benefício fiscal, é considerada renúncia de receita.

B Aplicam-se as regras da LRF relativas à renúncia de receita em caso de alteração de alíquotas de IPI e IOF.

C As disposições da LRF não se aplicam aos municípios com menos de duzentos mil habitantes.

D A LRF, que versa sobre finanças públicas, com vistas à responsabilidade na gestão fiscal, impõe condições à concessão de renúncia fiscal.

E As autarquias vinculadas ao Poder Executivo estadual não estão obrigadas a cumprir a LRF, cujos dispositivos se aplicam apenas às autarquias federais.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em relação à possibilidade de apreensão de bens ou mercadorias pelo fisco, assinale a opção correta.

A O fisco poderá realizar a apreensão de mercadorias em trânsito quando não for de conhecimento geral o estabelecimento remetente da mercadoria.

B Somente será possível a apreensão das mercadorias quando não se puder identificar o seu proprietário.

C A apreensão deve seguir procedimento legal específico, devendo, sempre, ser nomeado depositário fiel para administrar bens e mercadorias.

D Pode ser feita a apreensão por auditores em residência de particular, bastando que o auditor tenha certeza de que objetos e documentos estejam sendo guardados no local e que fazem prova do ilícito tributário.

E Terceiro idôneo não vinculado ao fato pode ser nomeado depositário de bens e mercadorias apreendidas pelo fisco.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que se refere ao estabelecimento para fins de cobrança do ICMS, assinale a opção correta.

A Depósito de mercadorias encontrado ao lado de estabelecimento comercial, sendo ambos do mesmo titular, não pode ser considerado estabelecimento autônomo, ainda que seja depósito aberto.

B Cada estabelecimento comercial responde por seu crédito tributário, ainda que o mesmo titular possua vários estabelecimentos.

C Qualquer lugar público ou privado que sirva para reuniões de pessoas físicas ou jurídicas é considerado estabelecimento para fins fiscais.

D Se um titular possuir vários estabelecimentos em seu nome, cada um será considerado de forma autônoma para os fins fiscais.

E Por ser meio de transporte, o veículo usado no comércio ambulante não pode ser considerado como estabelecimento autônomo para os fins fiscais.

Gabarito: D

Matéria: Auditoria**Questões cobradas no último concurso da RFB**

Em relação às estimativas contábeis realizadas pela empresa auditada, o auditor independente deve:

- a) sempre que constatar possível tendenciosidade da administração, concluir que as estimativas contábeis estão inadequadas, ressaltando o relatório.
- b) periodicamente exigir da administração e de seus advogados carta de responsabilidade pelas estimativas efetuadas, eximindo a auditoria de avaliar os cálculos e premissas.
- c) revisar os julgamentos e decisões feitos pela administração na elaboração destas estimativas contábeis, para identificar se há indicadores de possível tendenciosidade da administração.
- d) reavaliar as premissas e cálculos e, quando discordar, determinar a modificação dos valores contabilizados, sob pena de não emitir o relatório de auditoria.
- e) aceitar os valores apresentados, por serem subjetivos e de responsabilidade da administração e de seus consultores jurídicos ou áreas afins.

Gabarito: C

É correto afirmar que:

- 1. a firma de auditoria tem por obrigação estabelecer e manter sistema de controle de qualidade para obter segurança razoável que a firma e seu pessoal cumprem com as normas profissionais e técnicas e as exigências legais e regulatórias aplicáveis.
 - 2. a firma de auditoria deve estabelecer e manter sistema de controle de qualidade para obter segurança razoável que os relatórios emitidos pela firma ou pelos sócios do trabalho são apropriados nas circunstâncias.
 - 3. o objetivo do auditor é implementar procedimentos de controle de qualidade no nível do trabalho que forneçam ao auditor segurança razoável de que a auditoria está de acordo com normas profissionais e técnicas e exigências legais e regulatórias aplicáveis.
- a) Todas são falsas.
 - b) Somente 1 e 2 são verdadeiras.
 - c) Somente a 3 é verdadeira.
 - d) Somente a 2 é falsa.
 - e) Todas são verdadeiras.

Gabarito: E

No relatório de auditoria, deve ser divulgado que os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a:

- a) avaliação dos riscos de não conformidades nas demonstrações contábeis, sempre causadas por fraudes.
- b) estimativa dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, exclusivamente causadas por erro, sendo de responsabilidade da administração a ocorrência de fraudes.

- c) identificação de todos os riscos de distorção nas demonstrações contábeis e no relatório da administração, independentemente se causada por fraude ou erro, determinando sua materialidade.
- d) gestão dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, identificadas na matriz de riscos, causada exclusivamente por erro.
- e) avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.

Gabarito: E

A eficiência da auditoria na definição e utilização da amostra pode ser melhorada se o auditor:

- a) aumentar a taxa de desvio aceitável da amostra, reduzindo o risco inerente e com características semelhantes.
- b) diminuir o percentual a ser testado, mas utilizar a seleção não estatística para itens similares.
- c) concluir que a distorção projetada é maior do que a distorção real de toda a amostra.
- d) estratificar a população dividindo-a em subpopulações distintas que tenham características similares.
- e) manter os critérios de seleção uniformes e pré-definidos com a empresa auditada.

Gabarito: D

São características do auditor experiente possuir experiência prática de auditoria e conhecimento razoável de:

- a) processos de auditoria, normas de auditoria e exigências legais aplicáveis.
- b) normas de auditoria e exigências legais aplicáveis e processos judiciais cíveis dos diretores.
- c) ambiente de negócios em que opera a entidade e negócios estratégicos realizados pelos seus concorrentes.
- d) assuntos de auditoria e de relatório financeiro relevantes à atividade da entidade e das atividades dos conselheiros em outras empresas.
- e) processos sigilosos e fórmulas dos produtos registradas pela empresa e pelos seus concorrentes.

Gabarito: A

A empresa Orion S.A. realizou a contagem de seus estoques (inventário físico), em 31 de outubro de 2013.

O auditor foi contratado para realizar a auditoria das Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2013. Em relação ao inventário, deve o auditor:

- a) validar a posição apresentada nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2013, uma vez que foi atendida a exigência de inventariar os estoques, uma vez ao ano.
- b) solicitar nova contagem de inventário em 31 de dezembro de 2013 ou na data do início dos trabalhos de auditoria, sendo sempre obrigatória sua presença e participação na contagem física e aprovação dos procedimentos de inventário.
- c) exigir que seja elaborada nota explicativa evidenciando a posição do inventário em 31 de outubro de 2013, ressaltando a posição do inventário em 31 de dezembro de 2013, esclarecendo que não houve contagem das posições de estoques entre 31 de outubro e 31 de dezembro de 2013.

- d) executar procedimentos para obter evidência de auditoria de que as variações no estoque, entre 31 de outubro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, estão adequadamente registradas.
- e) limitar sua avaliação a posição de estoques apresentada em 31 de outubro de 2013, restringindo o escopo de seu trabalho na área de estoques, aos saldos apresentados nesta data.

Gabarito: D

É permitido ao auditor externo, durante o processo final de montagem dos arquivos da auditoria concluída, modificar os documentos de auditoria. Não se inclui como modificação possível:

- a) apagar, descartar ou destruir documentação superada.
- b) acrescentar referências cruzadas aos documentos de trabalho.
- c) substituir carta de circularização dos advogados, com nova posição das contingências.
- d) conferir itens das listas de verificação, evidenciando ter cumprido os passos pertinentes à montagem do arquivo.

Gabarito: C

O auditor independente, ao utilizar o trabalho específico dos auditores internos, deve:

- a) ressaltar que o trabalho foi efetuado pelos auditores internos e a responsabilidade é limitada, registrando que a empresa tem conhecimento da decisão por utilizar estes trabalhos.
- b) incluir, na documentação de auditoria, as conclusões atingidas relacionadas com a avaliação da adequação do trabalho dos auditores internos e os procedimentos de auditoria por ele executados sobre a conformidade dos trabalhos.
- c) restringir a utilização a trabalhos operacionais, de elaboração de cálculos e descrição de processos que não ofereçam riscos ao processo de auditoria, visto que a responsabilidade é limitada sobre eles.
- d) dividir as responsabilidades com a administração da empresa auditada, restringindo seus trabalhos ao limite da auditoria realizada e à documentação produzida pelos seus trabalhos.
- e) assumir a qualidade dos trabalhos da auditoria interna, incluindo em seus papéis de trabalho como documentação suporte e comprobatória.

Gabarito: B

A administração da empresa Elevação S.A. restringiu a alteração das demonstrações contábeis aos efeitos do evento subsequente que causou a alteração. A legislação vigente, à qual a empresa está subordinada, não proíbe a empresa de proceder desta forma. Nesta situação, o auditor deve alterar o relatório de auditoria para:

- a) retificar a data definitiva em que a empresa deverá fazer a publicação, ressaltando essa alteração nas demonstrações contábeis, sem emitir posição sobre o evento subsequente.
- b) incluir data adicional restrita a essa alteração que indique que os procedimentos do auditor independente, sobre os eventos subsequentes, estão restritos unicamente às alterações das demonstrações contábeis descritas na respectiva nota explicativa.
- c) substituir a data do término dos trabalhos, ressaltando o evento subsequente, mencionando a impossibilidade de avaliação dos impactos.

- d) adicionar parágrafo de outros assuntos, evidenciando o evento subsequente, mencionando a responsabilidade dos administradores sobre os efeitos desse novo evento.
- e) determinar a data de término dos trabalhos, evidenciando a reavaliação das demonstrações contábeis de forma completa e evidenciando que não há impactos nas demonstrações anteriormente apresentadas.

Gabarito: B

A determinação de materialidade para execução de testes:

- a) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. É afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente.
- b) é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. É afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente.
- c) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente e subsequentes.
- d) é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente.
- e) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, não deve ser atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções em períodos subsequentes.

Gabarito: A

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Conforme a INTOSAI, a norma de auditoria destinada a determinar a existência dos parentescos adequados entre as rubricas e entre seus distintos elementos, de forma que se possam detectar possíveis erros e tendências irregulares, denomina-se

- A planejamento.
- B provas de auditoria.
- C supervisão e revisão.
- D exame das contas.

E exame e avaliação do controle interno.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No controle interno, embora classificar uma deficiência como significativa seja uma questão de julgamento profissional, há indicadores que definem se uma deficiência deve ser assim considerada. De acordo com as Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, os indicadores que permitem classificar uma deficiência como significativa incluem a

A frequência de comprovações fiscais para comprovar os números fiscais.

B ausência de transações.

C diferença de valores entre transações.

D causa e a frequência das exceções encontradas em decorrência da deficiência.

E existência de saldo igual à zero.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A estratégia global e o plano de auditoria são processos

A estanques.

B dependentes.

C sucessivos.

D autônomos.

E relacionados.

Gabarito: Anulada

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Denominam-se efeitos generalizados de distorções nas demonstrações financeiras os efeitos que

A são secundários para o entendimento dos usuários quanto às divulgações.

B apresentam divergência em um grupo específico de contas do ativo.

C decorrem de ausência de evidências apropriadas para transações específicas da receita.

D são restritos a uma parte das demonstrações e as afetam de maneira superficial.

E se encontram disseminados em vários elementos, contas ou itens da demonstração financeira.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No relatório de auditoria, o parágrafo de ênfase deve ser incluído quando o auditor

- A identificar limitação do escopo na fase de execução ou planejamento da auditoria.
- B emitir opinião adversa ou abster-se de emitir opinião em função das evidências.
- C considerar necessário complementar as informações da nota explicativa.
- D identificar distorção relevante e generalizada nas demonstrações financeiras.
- E estiver satisfeito com seu trabalho e não identificar qualquer limitação a ele.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A documentação de auditoria deve ser preparada de maneira lógica e organizada de modo que um auditor experiente, que não tenha se envolvido com a auditoria, entenda

- I a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria executados.
- II os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a evidência de auditoria obtida.
- III os assuntos significativos identificados durante a auditoria.
- IV as conclusões que ficarão sob sigilo absoluto e indisponíveis inclusive à diretoria da entidade auditada.

Estão certos apenas os itens

- A I e IV.
- B II e III.
- C II e IV.
- D I, II e III.
- E I, III e IV.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito da auditoria de sistemas, julgue os seguintes itens.

- I Para a busca de usuários não autorizados e discrepâncias, um dos objetivos da auditoria de sistemas, é suficiente a realização de testes esporádicos e aleatórios, o que serve também para verificar se o sistema é pleno em segurança.
- II Na auditoria de sistemas, verificam-se a segurança e a acurácia das informações geradas pelo sistema de informação, bem como a privacidade dos dados e das informações.
- III São típicos da auditoria de sistemas os testes de segurança do sistema de informação contábil e de privacidade dos dados, que visam à salvaguarda dos ativos da empresa.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.

- C Apenas o item III está certo.
- D Apenas os itens I e II estão certos.
- E Apenas os itens II e III estão certos.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Nos casos em que o auditor seleciona contas de receita e de despesa para serem analisadas mais profundamente, o intuito do auditor é

- A verificar operações incomuns e aquelas que tenham importância para a situação patrimonial.
- B analisar as contas-chave em exercícios financeiros alternados, no caso de suspeita de fraude.
- C conferir operações comuns e numerosas, independentemente do valor.
- D conferir todas as operações registradas em determinada conta, relevantes ou não.
- E atentar mais especificamente a operações comuns entre a empresa e diretores ou empregados-chave.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Quando do início de sua primeira auditoria em determinada empresa, o auditor deve ter como objetivo primordial

- A aplicar os procedimentos de auditoria para as demonstrações contábeis do ano corrente e do ano anterior.
- B examinar as demonstrações financeiras do ano anterior, sem emitir opinião sobre seus saldos finais.
- C aplicar os procedimentos de auditoria sobre as demonstrações financeiras do ano corrente a partir dos saldos iniciais, sem emitir opinião sobre eles.
- D realizar a circularização dos saldos iniciais a fim de emitir a sua opinião.
- E emitir sua opinião sobre as demonstrações contábeis do ano anterior, considerando os seus saldos finais.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

- A independência do auditor pressupõe
 - A autorrevisão.
- B familiaridade com a entidade auditada.
- C moderação na emissão de opinião.
- D preservação dos interesses das entidades auditadas.
- E integridade e objetividade na emissão de relatórios.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Opinião adversa aplica-se

A quando a obtenção de auditoria apropriada e suficiente for possível.

B às demonstrações contábeis que apresentam distorções relevantes, mas não generalizadas.

C às demonstrações contábeis que apresentam distorções relevantes e generalizadas.

D às demonstrações contábeis que apresentam distorções generalizadas, mas não relevantes.

E quando a obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente for impossível.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

O auditor deve comunicar aos responsáveis e à administração as deficiências significativas de controle interno identificadas na auditoria e que, no seu julgamento profissional, são de importância suficiente para merecer a atenção deles. Conforme a NBC TA 265 — Comunicação de Deficiências de Controle Interno, em caso de deficiência, é apropriada a comunicação

A por denúncia escrita ao conselho diretor.

B por carta aos administradores.

C em reunião do conselho diretor, se verbal.

D por meio do relatório de auditoria.

E verbal, sendo, porém, indispensável a comunicação por escrito.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Os auditores devem conhecer e cumprir as normas, as políticas, os procedimentos e as práticas aplicáveis de auditoria, contabilidade e gestão financeira, bem como devem compreender, de maneira adequada, os princípios e as normas constitucionais, legais e institucionais que regem o funcionamento da entidade fiscalizada. De acordo com o Código de Ética da INTOSAI, a afirmação acima refere-se ao princípio ético

A desenvolvimento profissional.

B neutralidade política.

C imparcialidade.

D independência.

E competência profissional.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Texto 1A5AAA

O contador de determinada empresa considerou, equivocadamente, o valor bruto das vendas de longo prazo, em vez do lucro dessas vendas, na apuração do valor da reserva de lucros a realizar a ser registrado no patrimônio

líquido da entidade. Uma auditoria independente nas demonstrações contábeis identificou, além da referida distorção de registro, uma falsificação de notas fiscais de saída, com a respectiva subtração indevida de estoques, o que gerou distorção no valor do ativo. Essas foram as únicas distorções encontradas nas demonstrações contábeis.

Na situação hipotética constante do texto 1A5AAA, o auditor

A deverá provocar o Poder Judiciário no caso de identificar ou suspeitar de fraude.

B poderia garantir que não houve fraude nem erro somente se tivesse acesso a uma amostragem mais robusta.

C será responsabilizado, junto com a diretoria da empresa, em caso de fraude.

D deverá emitir parecer de auditoria excluindo a responsabilidade do contador quanto à fraude.

E não poderá garantir que o trabalho de auditoria realizado está livre de fraude.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Um empregado de determinada instituição bancária, que trabalhava no setor de compensação de cheques, depositava, habitualmente, um mesmo cheque em duas contas: na conta designada pelo depositante e na conta de um comparsa. Tal crédito possuía duas origens diferentes: uma da conta do emitente do cheque, e outra de uma conta contábil transitória, de natureza credora. Uma auditoria nos demonstrativos de controle operacional do sistema de compensação de cheques e nos registros contábeis da instituição bancária verificou saldo irregular na referida conta transitória e, a partir disso, foi detectada a fraude que vinha sendo praticada.

Com base nessas informações, é correto afirmar que o empregado realizava os registros

A a menor em contas de receita.

B duplicados em contas de ativo.

C a menor em contas de compensação.

D a maior em contas de despesas.

E a maior em contas de ativos.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito de auditoria de demonstrações financeiras, assinale a opção correta.

A O controle interno é responsável por preparar demonstrações financeiras livres de distorções, fraudes e erros.

B Para que o trabalho do auditor seja realizado com eficiência, basta que a ele seja franqueado o acesso às informações consideradas no processo de elaboração das demonstrações.

C Cabe ao auditor fazer estimativas contábeis, selecionar e aplicar políticas e práticas contábeis adequadas.

D As notas explicativas devem atender exclusivamente a usuários específicos, com propósitos especiais.

E A auditoria realizada nas demonstrações financeiras não exime a administração pela sua elaboração.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Assinale a opção correta no que se refere à auditoria para empréstimos e financiamentos circulantes e não circulantes.

A As obrigações flutuantes devem estar apropriadamente classificadas e descritas nas demonstrações.

B O propósito dessa auditoria inclui verificar se todas as obrigações foram devidamente autorizadas pelo controle interno.

C Todos os empréstimos e outras dívidas estão incluídos nas contas a receber, na data do balanço.

D Esse tipo de auditoria possui um único objetivo: verificar se os passivos são registrados na contabilidade corretamente.

E A contabilização dos encargos deve ser livre de distorções e conforme os princípios contábeis.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

De acordo com o Instituto Internacional de Auditores Internos, os conhecimentos, as habilidades e outras competências que se exigem dos auditores internos para o desempenho eficaz de suas responsabilidades profissionais referem-se

A à proficiência profissional.

B ao zelo profissional.

C ao desenvolvimento profissional.

D à independência.

E à objetividade.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Texto 1A5AAA

O contador de determinada empresa considerou, equivocadamente, o valor bruto das vendas de longo prazo, em vez do lucro dessas vendas, na apuração do valor da reserva de lucros a realizar a ser registrado no patrimônio líquido da entidade. Uma auditoria independente nas demonstrações contábeis identificou, além da referida distorção de registro, uma falsificação de notas fiscais de saída, com a respectiva subtração indevida de estoques, o que gerou distorção no valor do ativo. Essas foram as únicas distorções encontradas nas demonstrações contábeis.

Na situação hipotética descrita no texto 1A5AAA, o auditor estará correto se concluir que

A parte do lucro obtido foi distribuída indevidamente.

B o resultado do exercício apresentou distorções em razão de mudanças de práticas contábeis.

C as demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes.

D as demonstrações contábeis espelham fielmente a situação econômica da empresa.

E o balanço patrimonial carece de notas explicativas.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Texto 1A5AAA

O contador de determinada empresa considerou, equivocadamente, o valor bruto das vendas de longo prazo, em vez do lucro dessas vendas, na apuração do valor da reserva de lucros a realizar a ser registrado no patrimônio líquido da entidade. Uma auditoria independente nas demonstrações contábeis identificou, além da referida distorção de registro, uma falsificação de notas fiscais de saída, com a respectiva subtração indevida de estoques, o que gerou distorção no valor do ativo. Essas foram as únicas distorções encontradas nas demonstrações contábeis.

No que se refere aos procedimentos para a identificação da distorção na reserva de lucros a realizar, referida no texto 1A5AAA, assinale a opção correta.

A Os impostos sobre vendas deveriam ter sido registrados como não deduzidos das vendas, para preservação dos direitos ao benefício fiscal.

B Os impostos que incidiram sobre as receitas de vendas não precisam ser esclarecidos em notas explicativas.

C O reconhecimento impróprio de receita bruta não afetou o resultado do exercício.

D As receitas deveriam ter sido registradas como líquidas, deduzidos os impostos, conforme as práticas contábeis internacionais.

E As mudanças de práticas contábeis e a correção de erros no reconhecimento da receita devem ser registradas nas demonstrações de forma não retroativa.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Julgue os itens a seguir, acerca de fraudes e erros nas organizações.

I Todos os empregados devem ser igualmente supervisionados, mas deve-se dedicar especial atenção àqueles que possuem pouco conhecimento, pouca aptidão para o cargo ocupado e que não aceitam assumir responsabilidades extras.

II Processos e controles automáticos descartam o erro não intencional e, por isso, evitam a fraude.

III A escolha ou mudança nas políticas contábeis da entidade, em especial aquelas subjetivas e em transações complexas, pode indicar fraude nas informações financeiras.

IV A incorporação de elementos de imprevisibilidade na seleção dos procedimentos de auditoria ajuda a reduzir fraudes.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C III e IV.

D I, II e III.

E II, III e IV.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Caso não consiga obter evidência apropriada e suficiente para assegurar a existência física de saldo inicial de estoques, o auditor deve, no que se refere ao desempenho e aos fluxos de caixa, fazer constar no relatório as expressões

A opinião com ressalva ou opinião adversa.

B opinião sem ressalva ou opinião adversa.

C opinião com ressalva ou abstenção de opinião.

D opinião sem ressalva ou abstenção de opinião.

E opinião adversa ou abstenção de opinião.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Com relação às afirmações e aos riscos relativos às demonstrações financeiras, assinale a opção correta.

A Os riscos e as afirmações se relacionam às demonstrações de maneira parcial.

B Os riscos se relacionam de forma generalizada às demonstrações financeiras como um todo.

C A existência é uma afirmação restrita às transações de contas que englobam bens tangíveis.

D A ocorrência é uma afirmação que se refere a todos os saldos iniciais.

E As afirmações e os riscos restringem-se às contas de resultado nas demonstrações.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

As evidências de auditoria possuem diferentes níveis de persuasão quanto à validação das informações. Nesse sentido, no que se refere à fonte, o documento que fornece maior segurança e confiabilidade é

A a planilha de recálculo efetuado pelo auditor.

B o relatório de observação física do auditor.

C o relatório de controle interno.

D a nota fiscal eletrônica de fornecedor.

E o extrato bancário fornecido pela empresa auditada.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

As finalidades da documentação de auditoria incluem

I permitir que a equipe de trabalho seja responsabilizada por seu trabalho.

II manter o registro de assuntos de importância recorrente para auditorias futuras.

III permitir a condução de inspeções externas em conformidade com as exigências legais.

Assinale a opção correta.

A Apenas um item está certo.

B Apenas os itens I e II estão certos.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Cadeia de evidências composta por códigos, referências cruzadas e registros que conectam saldos de contas e outros resultados a dados originais de transações é denominada

A evidência relevante.

B evidência apropriada.

C trilha de auditoria.

D papel de trabalho.

E afirmação de auditoria.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Texto 1A5AAA

O contador de determinada empresa considerou, equivocadamente, o valor bruto das vendas de longo prazo, em vez do lucro dessas vendas, na apuração do valor da reserva de lucros a realizar a ser registrado no patrimônio líquido da entidade. Uma auditoria independente nas demonstrações contábeis identificou, além da referida distorção de registro, uma falsificação de notas fiscais de saída, com a respectiva subtração indevida de estoques, o que gerou distorção no valor do ativo. Essas foram as únicas distorções encontradas nas demonstrações contábeis.

Relativamente aos estoques, um procedimento correto a ser adotado pelo auditor na situação apresentada no texto 1A5AAA consistiria em

A registrá-los pelo preço de compra somado aos impostos, a outros tributos (exceto os recuperáveis) e aos custos de transporte.

B verificar a existência de banco de dados de credores e de segregação de função entre os setores de compra e orçamento.

C proceder à contagem física ou à checagem do inventário físico.

D permitir a continuidade das operações no estoque mesmo durante o inventário e a contagem física.

E registrá-los pelo custo de aquisição ou de fabricação, deduzido da provisão, para ajustá-lo ao valor de mercado.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Na auditoria em investimentos de controladas, coligadas e de empreendimentos em conjunto, os ajustes de avaliação patrimonial ocorrem na área do

A fluxo de caixa.

B ativo.

C passivo.

D patrimônio líquido.

E ativo diferido.

Gabarito: D

Matéria: Contabilidade Geral e Avançada

Questões cobradas no último concurso da RFB

O lucro obtido na Venda de Imobilizado e o Resultado de Equivalência Patrimonial representam, na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC):

- a) ingresso de caixa na atividade de investimento.
- b) aumento de atividades operacionais.
- c) ajustes do resultado na elaboração da DFC.
- d) ingressos por Receita Operacional.
- e) aumento de investimentos.

Gabarito: C

Na elaboração da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), as Receitas Financeiras de Juros recebidas por entidades comerciais e o valor da contribuição patronal para a Previdência Social são, respectivamente:

- a) Valor adicionado recebido em transferência e distribuição da riqueza obtida.

- b) Distribuição da Riqueza Obtida e Valor adicionado recebido por substituição.
- c) Receitas derivadas de produtos ou serviços e item do Valor Adicionado Bruto.
- d) Valor Adicionado Bruto e Receitas derivadas de produtos ou serviços.
- e) Receitas derivadas de produtos ou serviços e Valor adicionado recebido por substituição.

Gabarito: A

Com relação às assertivas a seguir, pode-se afirmar que:

- I. Os Ativos Não Circulantes Mantidos para a Venda, devem ser depreciados normalmente até a data da venda, e os encargos financeiros, se verificados, devem ser reconhecidos como custo de operação e contrapostos aos ingressos de caixa obtidos ao final da operação.
- II. Os Ativos Não Circulantes Mantidos para a Venda, uma vez identificados, devem estar disponíveis para a venda imediata nas condições em que se encontram desde que a recuperação do seu valor contábil esteja firmemente atrelada à geração de caixa por uso contínuo.
- III. No Balanço Patrimonial os Ativos Não Circulantes Mantidos para a Venda e os passivos a eles relacionados devem ser compensados e apresentados em um único montante no Balanço Patrimonial.

Assinale a opção correta.

- a) Todas são verdadeiras.
- b) Somente I é falsa.
- c) Somente III é verdadeira.
- d) Todas são falsas.
- e) Apenas a II é verdadeira.

Gabarito: D

Dados para a resolução das questões de n. 14 a 16.

Dos registros contábeis da Cia. Corporativa, relativos aos exercícios 2010/2012, foram extraídos os valores abaixo:

Itens	2010	2011	2012
Ativo Circulante	10.000	18.000	24.000
Ativo Não Circulante	50.000	62.000	76.000
Disponibilidade	500	200	750
Estoques	2.500	3.000	4.000
Lucro Líquido	8.000	6.000	4.000
Passivo Circulante	16.000	20.000	30.000
Passivo Não Circulante	24.000	35.000	44.000
Patrimônio Líquido	20.000	25.000	26.000
Vendas Líquidas	102.000	95.000	98.000

Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que:

- a) a empresa em 2011 tem o giro do ativo de 0,74.
- b) o menor índice de solvência da empresa é identificado no exercício de 2010.
- c) no exercício de 2011, a empresa tem a sua menor margem líquida.
- d) a participação do patrimônio líquido em 2011 é de 1,35.
- e) o maior grau de endividamento da empresa é identificado no período de 2012.

Gabarito: E

Com relação à liquidez da empresa, pode-se afirmar que:

- a) o índice de liquidez seca em 2010 é 0,67.
- b) o menor índice de liquidez imediata é o de 2011.
- c) o valor do índice de liquidez corrente de 2012 é 0,63.
- d) em 2011 o índice de liquidez imediata da empresa é 0,47.
- e) a empresa tem o seu maior índice de liquidez seca em 2010.

Gabarito: B

Analisando a Rentabilidade dos ativos, pode-se afirmar que:

- a) o Giro dos ativos em 2012 é 1,70.
- b) o retorno dos ativos é crescente ao longo do período.
- c) a menor rentabilidade dos ativos verifica-se em 2011.
- d) a rentabilidade do ativo em 2010 foi de 0,133.
- e) o período com maior retorno do ativo foi o de 2012.

Gabarito: D

Da folha de pagamento da Cia. Pagadora foram extraídos os dados abaixo:

Salários Brutos	400.000
Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Física	3.400
INSS Retido	6.000
Salário Família	1.500
FGTS	32.000
Contribuição Patronal INSS	40.000
Auxílio Maternidade	2.500

Tomando como base apenas os dados fornecidos, pode-se afirmar que o total a ser apropriado como Despesas de Período é:

- a) R\$476.000.
- b) R\$472.000.
- c) R\$436.600.
- d) R\$400.000.
- e) R\$394.600.

Gabarito: B

Com relação à Redução ao Valor Recuperável de Ativos, pode-se afirmar que:

- a) a esta técnica estão sujeitos à aplicação desse processo todos os ativos sem qualquer tipo de exceção.
- b) é esse tipo de procedimento aplicável somente aos ativos intangíveis e aos ativos resultantes de Contratos de Construção.
- c) apenas aos ativos resultantes de Contratos de Construção e aqueles sujeitos à aplicação do valor justo como os ativos biológicos são passíveis da aplicação dessa redução.
- d) tem como objetivo assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por valor maior do que o passível de ser recuperado por uso ou venda.
- e) não é aplicada aos imobilizados em razão dos mesmos já estarem sujeitos à depreciação, amortização ou a exaustão que cobrem possíveis divergências no valor de custo do ativo e o seu valor recuperável.

Gabarito: D

A Cia. Mamoré vende a prazo por R\$15.000 um imobilizado cujo valor de registro é R\$140.000 e a depreciação acumulada, calculada até a data da venda, era de R\$126.000. Para efetuar o registro desse evento, a empresa deve:

- a) registrar um débito de R\$140.000 em conta do imobilizado.
- b) contabilizar um crédito de R\$15.000 em Ganhos com Venda de Imobilizado.
- c) reconhecer um débito de R\$14.000 em conta de resultado.
- d) lançar um crédito de R\$126.000 na conta de Depreciação Acumulada.

- e) efetuar um débito de R\$140.000 em perdas com imobilizado.

Gabarito: B

Dados para a resolução das questões de n. 20 a 22.

A Cia. XYZ, em 01/03/2012, apresenta ao Banco Valioso o fluxo de duplicatas a seguir:

Titulo	Prazo	Valores
Duplicatas 1 (D1)	30 dias	1.500.000
Duplicatas 2 (D2)	60 dias	1.500.000
Duplicatas 3 (D3)	90 dias	1.000.000

Na ocasião, contrata uma operação de desconto a uma taxa mensal de 8% ao mês (juros simples) além de taxas administrativas de R\$5.000 cobradas pela instituição financiadora.

De acordo com os dados fornecidos, pode-se afirmar que o registro inicial da operação gera:

- a) um aumento total de R\$3.400.000 nos passivos circulantes.
- b) uma diminuição total na situação líquida de R\$600.000.
- c) um aumento de R\$3.995.000 total nos ativos circulantes.
- d) uma diminuição total de passivo circulante de R\$320.000.
- e) um aumento total de despesas financeiras de R\$120.000.

Gabarito: Anulada

Em 16/04/2012 o Banco Valioso comunica à Cia. XYZ que a duplicata (D1) não foi quitada pelo cliente. No aviso de cobrança bancária, enviado para a empresa, o banco informa que lançou na conta corrente da empresa R\$1.505.500, relativos ao valor do título em atraso e a juros adicionais e comissão de permanência no valor de R\$5.500. Nesse caso, a empresa deve registrar em sua contabilidade:

- a)

Contas	Débito	Crédito
Duplicatas /descontadas	1.500.000	
Contas a Receber	5.500	
a Bancos C/ Movimento		1.505.500
- b)

Contas	Débito	Crédito
Duplicatas /descontadas	1.505.500	
a Bancos C/ Movimento	1.505.500	
- c)

Contas	Débito	Crédito
Duplicatas a Receber	1.505.500	
a Bancos C/ Movimento	1.505.500	
- d)

Contas	Débito	Crédito
--------	--------	---------

Duplicatas a Receber	1.500.000	
Despesas Bancárias	5.500	
a Bancos C/ Movimento	1.505.500	
e) Contas	Débito	Crédito
Contas a Receber	1.505.500	
a Duplicatas Descontadas	1.505.500	

Gabarito: Anulada

De acordo com as normas contábeis atualizadas, os juros cobrados sobre a operação de desconto devem ser:

- lançados como despesa financeira após o recebimento do último título descontado.
- contabilizados pelo montante total dos juros descontados como despesas no momento inicial da operação.
- registrados como despesas financeiras no momento da quitação de cada um dos títulos descontados.
- registrados como despesa financeira em três parcelas iguais através de rateio do total por 90 dias.
- transferidos para o resultado como despesa financeira de acordo com o regime de competência.

Gabarito: E

No início de 2013, o Patrimônio Líquido da Cia. Madeira era composto pelos seguintes saldos:

Contas de PL	Valores R\$
Capital Social	1.000.000
Capital a Integralizar	(550.000)
Reserva Legal	87.500
Reservas de Lucros	57.500
Lucros Retidos	170.000

Ao final do período de 2013, a empresa apurou um Lucro antes do Imposto sobre a Renda e Contribuições no valor de R\$400.000.

De acordo com a política contábil da empresa, ao final do exercício, no caso da existência de lucros, os estatutos da empresa determinam que a mesma deve observar os percentuais abaixo para os cálculos das Participações e Contribuições, apuração do Lucro Líquido e sua distribuição.

Dividendos a Pagar	50%
Participações da Administração nos Lucros da Sociedade	20%
Participações de Debêntures	25%
Participação dos Empregados nos Lucros da Sociedade	25%
Provisão para IR e Contribuições	20%
Reserva de Lucros	20%
Reserva Legal	5%

O restante do Lucro Líquido deverá ser mantido em Lucros Retidos conforme decisão da Assembleia Geral Ordinária (AGO) até o final do exercício de 2014, conforme Orçamento de Capital aprovado em AGO de 2012.

Com base nas informações anteriores, responda às questões de n. 23 a 26.

O valor a ser registrado como Reserva Legal é:

- a) R\$ 2.000.
- b) R\$ 2.500.
- c) R\$ 3.500.
- d) R\$ 7.200.
- e) R\$ 7.500.

Gabarito: B

O valor distribuído a título de dividendo é:

- a) R\$ 160.000.
- b) R\$ 124.800.
- c) R\$ 96.000.
- d) R\$ 72.000.
- e) R\$ 68.400.

Gabarito: D

O Valor das Participações dos Debenturistas nos Lucros da Sociedade é:

- a) R\$ 80.000.
- b) R\$ 72.000.
- c) R\$ 64.000.
- d) R\$ 48.000.
- e) R\$ 36.000.

Gabarito: A

Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que:

- a) o Capital autorizado da empresa é de R\$ 550.000.
- b) o valor a ser destinado para a Reserva de Lucros é de R\$ 28.000.
- c) após a distribuição do resultado, o saldo total do Patrimônio Líquido é de R\$837.000.
- d) o valor da Participação da Administração nos Lucros da Sociedade corresponde a R\$64.000.
- e) o resultado líquido e sua destinação provocam um aumento líquido de passivo de R\$ 240.000.

Gabarito: C

A Cia. Solimões Industrial adquire um terreno por R\$2.000.000 nas proximidades de suas instalações, para valorização. Na tomada de decisão pelo negócio, foi considerada a oportunidade das condições negociadas, o início de obras governamentais nas proximidades para ampliação da malha rodoviária e a construção de um entreposto de produtos agrícolas e a consequente valorização de imóveis naquela região. Ao registrar a aquisição desse imóvel, a empresa deve classificar esse bem como Ativo:

- a) Diferido.
- b) Imobilizado.
- c) Investimento.
- d) Intangível.
- e) Realizável de Longo Prazo.

Gabarito: C

No tratamento contábil das contas de Reservas, são classificadas como Reservas de Lucros as:

- a) Reserva de Reavaliação de Ativos Próprios e a Reserva Legal.
- b) Reserva para Contingências e a Reserva de incentivos Fiscais.
- c) Reserva de Lucros para Expansão e a Reserva de Ágio na emissão de Ações.
- d) Reserva de Contingência e a Reserva de Reavaliação de Ativos de Coligadas.
- e) Reserva Especial de Ágio na Incorporação e a Reserva Legal.

Gabarito: B

Em janeiro de 2011, a Cia. Amazônia subscreve 60% do capital ordinário da Cia. Mamoré, registrando essa Participação Societária, em seus ativos, pelo valor de R\$720.000. Nesse mesmo período, a empresa controlada vende à vista para a Cia. Amazônia estoques no valor de R\$200.000, obtendo nessa transação um lucro de R\$50.000. Ao final desse exercício, o Patrimônio Líquido da controlada ajustado correspondia a R\$1.230.000 e a investidora repassou para terceiros 70% dos estoques adquiridos da Cia. Mamoré pelo valor à vista de R\$250.000.

Considerando estas informações, responda às questões n. 29 e 30.

Ao final de dezembro, no encerramento do exercício social, a Cia. Amazônia deve efetuar o lançamento contábil de:

- a) débito na conta Resultado de Investimentos a crédito na conta de Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R\$18.000.
- b) débito na conta Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito de Receitas de Investimentos no valor de R\$15.000.
- c) débito na conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R\$12.500.
- d) débito na conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R\$5.000.
- e) débito na conta de Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito de Resultado de Equivalência Patrimonial no valor de R\$3.000.

Gabarito: E

Considere que a Cia. Mamoré destina, distribui e paga dividendos no valor de R\$10.000 para os acionistas. Nesse caso, a Cia. Amazônia deve efetuar um lançamento de:

- a) débito em conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de conta do Patrimônio Líquido no valor de R\$6.000.
- b) débito em Disponibilidades a crédito da conta Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R\$6.000.
- c) débito de Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito da conta Resultado de Equivalência Patrimonial no valor de R\$6.000.
- d) débito de Disponibilidades a crédito da conta Resultado de Equivalência Patrimonial no valor de R\$6.000.
- e) débito de Dividendos a Pagar a crédito da conta Receitas de Investimentos no valor de R\$6.000.

Gabarito: B**Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal****(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)**

Se, ao final de determinado ano, o ativo de uma empresa era de R\$ 60.000 e o passivo, de R\$ 200.000, então o valor de seu patrimônio líquido era

- A negativo em R\$ 140.000.
- B negativo em R\$ 260.000.
- C igual a R\$ 260.000.
- D igual a R\$ 200.000.
- E igual a R\$ 140.000.

Gabarito: A**(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)**

Um registro de débito na contabilidade de uma empresa tem o efeito de

- A aumentar os ativos e reduzir os passivos.
- B aumentar tanto os ativos como os passivos.
- C reduzir tanto os ativos como os passivos.
- D neutralidade: não altera nem os ativos nem os passivos.
- E reduzir os ativos e aumentar os passivos.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Acerca dos registros de operações típicas empresariais, das operações com mercadorias e estoques, da apuração do resultado e de dividendos, julgue os itens a seguir.

- I No fluxo de caixa, a compra de um terreno à vista é considerada uma atividade de investimento.
- II Os abatimentos são obtidos ou concedidos em virtude de as empresas realizarem grandes compras de mercadorias.
- III Os dividendos pagos no exercício são calculados na apuração do resultado, como dedutíveis de IRPJ e CSLL.
- IV O pagamento de fretes de mercadorias enviadas a clientes não implica ajuste da conta estoques no sistema de inventário permanente.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D I, III e IV.
- E II, III e IV.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Considerando o disposto no Código Civil sobre o livro diário, assinale a opção correta.

- A A prescrição ou decadência dos atos consignados no diário não eximem o empresário e a entidade empresária da sua guarda por um prazo adicional de cinco anos.
- B Antes de ser colocado em uso, o livro diário deverá ser autenticado no Registro Público de Empresas Mercantis, salvo disposição especial de lei.
- C Mesmo no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica, o diário não poderá ser substituído por fichas.
- D O balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser lançados em livro distinto do diário.
- E No diário, deve constar unicamente a assinatura do técnico em ciências contábeis legalmente habilitado e responsável pelos lançamentos nele efetuados.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Na equação patrimonial ativo = passivo + patrimônio líquido,

A o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo.

B o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo.

C o ativo está inversamente relacionado ao passivo.

D o ativo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido.

E o passivo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito do ciclo contábil, julgue os itens a seguir.

I Compõem o ciclo contábil o registro das transações no diário e no razãoete, a preparação do balancete após ajustes e os registros de encerramento.

II Elaborar os papéis de trabalho é parte inicial na programação do ciclo contábil, momento em que são traçados os objetivos de todo o processo.

III As fases do ciclo contábil podem ser descritas como: captação, reconhecimento, processo de acumulação, sumarização e evidenciação.

IV A elaboração das demonstrações financeiras relativas a cada exercício social não necessariamente deve seguir o ciclo contábil.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV

D I, III e IV.

E II, III e IV.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito do regime de competência e dos livros contábeis, julgue os itens a seguir.

I No regime de competência, as receitas são reconhecidas quando são ganhas, mesmo que não recebidas.

II No lançamento em livro diário, devem-se descrever o título e o saldo da conta.

III No livro razão, o confronto dos créditos e dos débitos denomina-se saldo.

IV De acordo com o regime de competência, as receitas e as despesas são consideradas em função dos recebimentos ou dos pagamentos.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C III e IV.

D I, II e IV.

E II, III e IV.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Conforme a NBC TG Estrutura Conceitual aprovada pela Resolução CFC n.º 1.374/2011, o valor realizável é a base de mensuração que implica avaliar o ativo de acordo com o

A valor presente descontado dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa esperados do ativo no curso normal das operações.

B montante de caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada.

C montante de caixa ou equivalentes de caixa a serem pagos se esse mesmo ativo ou um ativo equivalente for adquirido na data do balanço.

D maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em uso.

E valor justo dos recursos entregues para adquiri-lo na data de aquisição.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Assinale a opção que apresenta a premissa subjacente para a elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual.

A relevância

B tempestividade

C essência econômica sobre a forma jurídica

D representação fidedigna

E continuidade

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No início de sua constituição, determinada empresa possuía patrimônio líquido composto por um capital integralizado no valor de R\$ 12.000. No primeiro ano de atividade, a sociedade obteve R\$ 4.000 de lucros: R\$ 1.000 foram destinados para o pagamento de dividendos, e o restante, para a constituição de reservas. No segundo ano, a sociedade apurou um prejuízo de R\$ 2.000.

Com referência a essa situação hipotética, é correto afirmar que o valor do patrimônio líquido da empresa no final do segundo ano foi de

A R\$ 15.000.

B R\$ 14.000.

C R\$ 13.000.

D R\$ 12.000.

E R\$ 16.000.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito das contas de receitas e despesas, assinale a opção correta.

A As contas de receitas e despesas são contas de resultado, também denominadas de contas temporárias, pois seus saldos são encerrados para a apuração do resultado da entidade.

B As contas de receitas e despesas, denominadas contas patrimoniais, são encerradas no final do período para a apuração do resultado.

C Despesa corresponde à entrada de elementos para o ativo, sob a forma de dinheiro ou de direitos a receber.

D Receitas representam o reconhecimento de um passivo, com o aumento de obrigações a serem cumpridas para com clientes.

E As contas de despesas são de natureza credora, e as contas de receita são de natureza devedora.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Na elaboração do balanço patrimonial relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, determinada sociedade anônima adotou os procedimentos a seguir.

I O resultado positivo do período foi apresentado em uma conta específica do patrimônio líquido, denominada lucros ou prejuízos acumulados.

II Para fins de avaliação contábil, considerou-se o valor justo das matérias-primas como o preço pelo qual esses ativos poderiam ter sido vendidos pela empresa na data do balanço.

III Os saldos devedores e credores em que não havia direito de compensação foram apresentados separadamente.

IV As doações e subvenções para investimentos foram classificadas no patrimônio líquido como reservas de capital.

V As ações em tesouraria foram apresentadas no balanço retificando a conta de patrimônio líquido que registrava a origem dos recursos utilizados na sua aquisição.

Estão em conformidade com o disposto na legislação societária apenas os procedimentos constantes dos itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e V.

E IV e V.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Assinale a opção correspondente a preceito legal aplicável às demonstrações contábeis elaboradas por sociedade anônima.

A As contas de natureza semelhante que apresentem pequenos saldos devem ser agrupadas em contas de designações genéricas.

B A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados indicará o montante do lucro por ação do capital social.

C A duração do exercício social não pode ser inferior a um ano.

D Eventos subsequentes à data de encerramento do exercício social serão evidenciados em notas explicativas sempre que tragam, ou venham a trazer, impactos relevantes na situação financeira e no resultado futuro da empresa.

E É vedado às companhias fechadas utilizar-se das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fins de elaboração de suas demonstrações contábeis.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A companhia se insere no seguimento de comércio, importação e exportação de conservas alimentícias, doces, geleias, sucos, frutas, cereais e outros produtos alimentícios em geral e seus derivados.

Considerando-se que o texto apresentado é parte de uma nota explicativa, é correto afirmar que se trata de informação de contexto

A fiscal.

B legal.

C formal.

D jurídico.

E operacional.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

As informações contábeis devem ser mensuradas e divulgadas a diversos usuários. Considerando as necessidades específicas de cada usuário quanto às informações contábeis, julgue os itens a seguir.

I As instituições financeiras estão interessadas em informações relativas ao endividamento da empresa e à existência de liquidez suficiente para que ela honre com o pagamento dos empréstimos adquiridos.

- II Nas suas análises, o investidor busca avaliar a empresa que seja mais lucrativa e que pague maiores dividendos.
- III As agências reguladoras, no cumprimento de suas funções, apuram o lucro tributável das concessionárias de serviço público com o objetivo de fiscalizar a execução de suas atribuições legais.
- IV O empregado está interessado na demanda do mercado pelo produto fabricado pela empresa e no preço necessário para que se atinja a margem de lucro esperada.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D I, III e IV.

E II, III e IV

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Sabendo que a contabilidade registra apenas os eventos contábeis que impactam economicamente a equação básica contábil: $\text{ativo} = \text{passivo} + \text{patrimônio líquido}$, assinale a opção correspondente a evento que afeta a equação contábil.

A análise de proposta de fornecedor

B anúncio de imóveis para venda em sítios da Internet

C cotação de empréstimos em estabelecimentos bancários

D contratação de empregados

E aquisição de materiais à vista

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Se o grau de alavancagem financeira de determinada sociedade anônima for igual a 1,35, isso significa que

A o retorno para os acionistas é 135% maior que aquele que obteriam caso a empresa fosse financiada exclusivamente com capital próprio.

B o retorno para os acionistas é 35% maior que aquele que obteriam caso a empresa fosse financiada exclusivamente com capital próprio.

C os recursos de terceiros são 1,35 vezes maiores que os recursos próprios da referida empresa.

D os recursos próprios dessa empresa são 1,35 vezes maiores que os recursos de terceiros.

E o retorno para os acionistas é 35% maior que aquele que obteriam caso a empresa fosse financiada exclusivamente pelo capital de terceiros.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Assinale a opção correspondente a situação que afeta simultaneamente o ciclo operacional e o ciclo financeiro de uma empresa industrial bem como impacta positivamente o giro dos negócios.

- A aumento do prazo médio de fabricação
- B redução do prazo médio de pagamento aos fornecedores
- C aumento do prazo médio de pagamento aos fornecedores
- D redução do prazo médio de cobrança
- E aumento do prazo médio de estocagem de produtos acabados

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Com relação aos indicadores de uma empresa adquirente, a compra à vista de estoques junto a fornecedores

- A aumenta os índices de liquidez seca e liquidez imediata e mantém os índices de liquidez corrente e de liquidez geral nos patamares anteriores à ocorrência da transação.
- B reduz os índices de liquidez seca e de liquidez imediata e mantém os índices de liquidez corrente e de liquidez geral nos patamares anteriores à ocorrência da transação.
- C aumenta os índices de liquidez corrente e de liquidez geral e mantém os índices de liquidez seca e de liquidez imediata nos patamares anteriores à ocorrência da transação.
- D aumenta os índices de liquidez corrente e de liquidez seca e mantém os índices de liquidez geral e de liquidez imediata nos patamares anteriores à ocorrência da transação.
- E reduz os índices de liquidez seca e de liquidez imediata e aumenta os índices de liquidez geral e de liquidez corrente.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito do indicador retorno sobre o investimento, julgue os itens a seguir.

- I Duas empresas podem apresentar a mesma taxa de retorno, mas com margem de lucro e giro de ativo totalmente diferentes.
- II Ao implantar um sistema de gestão de estoques que adota a manutenção de nível mínimo de estoque como premissa, a expectativa da empresa é que, mantido o mesmo nível de vendas, o giro do ativo venha a aumentar.
- III Aumentar o giro do ativo sem aumentar simultaneamente a margem de lucro não é suficiente para provocar uma variação positiva na taxa de retorno sobre o investimento.
- IV O volume de vendas não é uma variável relevante para o cálculo da margem de lucro de uma empresa.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item IV está certo.

- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Apenas os itens III e IV estão certos.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Se, para determinada empresa, o grau de imobilização de capitais permanentes apresenta valor inferior a 1,0, então

- A a participação das aplicações permanentes da empresa em seu ativo total não é relevante.
- B a empresa trabalha mais com capital de terceiros do que com capital próprio.
- C a empresa trabalha mais com recursos de curto prazo do que com recursos de longo prazo.
- D uma parcela dos recursos da empresa aplicados em investimentos de caráter permanente é financiada por dívidas de curto prazo.
- E os recursos permanentes da empresa são insuficientes para financiar suas aplicações de caráter permanente.

Gabarito: Anulada

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A departamentalização auxilia na alocação racional de custos aos produtos, mas exige que seus diversos componentes estejam adequadamente conceituados e mensurados. Para a contabilidade de custos, um desses componentes é a unidade mínima de acumulação de custos indiretos, conceito que define

- A os departamentos de serviços.
- B os centros de custos.
- C a gerência de administração da produção
- D a equipe de contabilidade de custos.
- E os departamentos de produção.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Se em determinado momento uma empresa apresentar margem de contribuição de R\$ 4.800 e lucro antes de IR/CSLL de R\$ 1.000, então o lucro após um incremento de 5% no montante de vendas será

- A inferior a R\$ 1.000.
- B superior a R\$ 1.000 e inferior a R\$ 1.100.
- C superior a R\$ 1.100 e inferior a R\$ 1.200.
- D superior a R\$ 1.200 e inferior a R\$ 1.300.
- E superior a R\$ 1.300.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Para apurar seus custos unitários de produção pelo custeio por absorção, determinada indústria utiliza um sistema de acumulação contínua de custos, controlados por meio da média ponderada móvel. No último período, a indústria trabalhou 200.000 unidades de seu único produto, concluindo 80% delas. As unidades não concluídas estavam 80% acabadas do ponto de vista dos custos de matérias-primas e 40% acabadas do ponto de vista dos custos de conversão. A empresa apurou custos unitários de 12 UM (unidades monetárias) com matéria-prima direta, 4 UM com mão de obra direta e 16 UM com custos gerais de produção.

Nessa situação hipotética, o valor do estoque final de produto semiacabado foi de

A 1.280.000 UM.

B 5.120.000 UM.

C 6.400.000 UM.

D 448.000 UM

E 704.000 UM.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

O custeio por absorção pode ser aplicado a partir de diferentes metodologias de acumulação de custos, as quais incluem a produção por ordem de serviços e a produção contínua que, apesar de apresentarem diferenças significativas, também apresentam algumas semelhanças. Essas semelhanças incluem

A o emprego das mesmas contas básicas de produção.

B a utilização de equivalentes de produção.

C idêntico grau de complexidade: ambas trabalham com produtos significativamente diferenciados.

D o fluxo regular de produtos ao longo de todo o processo de fabricação.

E o uso do mesmo documento-chave de controle de custos.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Os dados a seguir foram extraídos da contabilidade gerencial de uma empresa:

custos e despesas fixas totais: R\$ 300.000;

custos e despesas variáveis unitárias: R\$ 45;

preço de venda: R\$ 60;

faturamento no mês mais recente: R\$ 1.290.000.

A partir dessas informações, é correto afirmar que, no mês considerado, a margem de segurança da empresa

A inexistiu.

- B foi inferior a 1.000 unidades.
- C ficou entre 1.000 unidades e 2.000 unidades.
- D ficou entre 2.000 unidades e 3.000 unidades.
- E foi superior a 3.000 unidades.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Julgue os itens seguintes, relativos ao custeio baseado em atividades (ABC).

I O custeio ABC permite tanto o levantamento de demonstrações contábeis quanto a apuração de custos mais confiáveis para fins gerenciais, visto que o ABC se guia integralmente pelas normas usuais da contabilidade societária.

II Para o custeio ABC, considera-se atividade qualquer evento que provoque o consumo de recursos gerais da entidade.

III Enquanto os sistemas de custeio tradicionais associam aos produtos os custos efetivamente utilizados na sua produção, o custeio ABC aplica o custo da capacidade instalada aos produtos.

IV Em um sistema de custeio baseado em atividade, um acumulador de custos de atividades é uma cesta na qual são acumulados os custos que dizem respeito a uma única medida de atividade do sistema de custeio.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item II está certo.
- B Apenas o item III está certo
- C Apenas os itens I e III estão certos.
- D Apenas os itens I e IV estão certos.
- E Apenas os itens II e IV estão certos.

Gabarito: E

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A construção da contabilidade de custos, a partir da contabilidade societária pré-industrial, exigiu o desenvolvimento de novas terminologias e novas regras que se adaptaram aos procedimentos e às práticas contábeis vigentes. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

I Sendo a despesa um bem ou serviço consumido com vistas à obtenção de uma receita, a expressão custo das mercadorias vendidas é tecnicamente incorreta: é, antes, uma despesa do que um custo.

II O custeio por absorção está apoiado no regime de competência: só se registram em contas de resultado os custos fixos e os variáveis dos produtos e das mercadorias que tenham sido efetivamente vendidos.

III Um contrato de manutenção de equipamentos industriais com cláusula de reajuste periódico pelo índice de preços é um exemplo de custo variável.

IV Se o salário do pessoal da área produtiva for contratado por mês e não por peça produzida, o custo da mão de obra torna-se um custo indireto.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B II e III

C III e IV.

D I, II e IV.

E I, III e IV.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Um pequeno frigorífico usa padrões para controlar o consumo de uma mistura de carnes de diferentes tipos de frutos do mar de alta qualidade utilizada como matéria-prima na fabricação de um produto para exportação: para cada quilo de produto, são utilizados 450 gramas da mistura, ao custo de R\$ 125 o quilo. Em determinado mês, foram produzidos 2.000 kg do produto e constatadas as seguintes variações totais:

variação de preço: R\$ 9.000 favorável;

variação total: R\$ 3.500 desfavorável.

Nesse caso, é correto afirmar que o preço efetivamente pago pelo quilo de matéria-prima foi

A inferior a R\$ 110.

B superior a R\$ 110 e inferior a R\$ 115.

C superior a R\$ 115 e inferior a R\$ 120.

D superior a R\$ 120 e inferior a R\$ 125.

E superior a R\$ 125.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Uma empresa atinge seu ponto de equilíbrio ao vender 50 mil unidades de seu único produto. Caso ela aumente suas vendas em 5% — mantidos custos e preços —, ela obterá um lucro de R\$ 150 mil.

Nesse caso, o valor de sua margem de contribuição unitária será

A inferior a R\$ 5.

B superior a R\$ 5 e inferior a R\$ 25.

C superior a R\$ 25 e inferior a R\$ 45.

D superior a R\$ 45 e inferior a R\$ 65.

E superior a R\$ 65.

Gabarito: D

(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Para determinada empresa, a margem de contribuição de seu único produto é de R\$ 18 e os custos fixos, de R\$ 270.000. Visando aumentar a lucratividade, a empresa decidiu utilizar matéria-prima de melhor qualidade, o que lhe permitirá, ao mesmo preço de venda e sem aumentar seus custos fixos, ampliar significativamente suas vendas. A nova matéria-prima aumentará em 5% o total de custos variáveis, que já somam 60% da receita de vendas.

Nessa situação hipotética, o ponto de equilíbrio será atingido se as vendas da empresa aumentarem de $i\%$, em que

A $3 \leq i \leq 5$.

B $5 \leq i \leq 7$.

C $7 \leq i \leq 9$.

D $i \geq 13$

E $i = 0$.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Com relação aos princípios e às normas brasileiras de contabilidade, assinale a opção correta.

A Os componentes patrimoniais podem ser estudados nos aspectos jurídico, econômico, específico, financeiro e administrativo. O aspecto contábil, que é o mesmo que o econômico, compreende o conjunto de bens e direitos, exceto as obrigações.

B Devido ao caráter legalista da contabilidade, a finalidade dessa ciência é auxiliar no planejamento e no controle, sendo de uso restrito do governo e de economistas governamentais.

C O princípio da entidade, cujo foco é a elaboração de informações oportunas e inerentes aos sócios e à sociedade, refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais.

D As técnicas são meios utilizados para atingir os fins contábeis, sendo consubstanciadas em planejamento orçamentário, escrituração e controle da informação.

E De acordo com o conceito financeiro de capital, considera-se a capacidade produtiva da entidade com base nas unidades de produção. De acordo com o conceito físico de capital, considera-se o dinheiro investido ou o seu poder de compra investido.

Gabarito: Anulada

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Uma empresa realizou os seguintes eventos contábeis durante o mês de março do ano X1.

< prestação de serviços no valor de R\$ 100 mil à vista;

< pagamento de despesas com salários de funcionários no valor de R\$ 30 mil, referente à mão de obra do mês anterior;

< despesas com contratação de empresa para consultoria e treinamento no valor de R\$ 5 mil, a serem pagas em trinta dias;

< empréstimos concedidos a funcionários no valor de R\$ 10 mil, sendo a primeira parcela vincenda em sessenta dias;

< recebimento da antecipação de um cliente no valor de R\$ 15 mil, por serviços que serão prestados somente em abril;

< pagamento de despesas de energia elétrica do mês no valor de R\$ 1 mil.

Considerando a situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta acerca dos procedimentos de escrituração contábil, do regime de apuração e do sistema de partidas dobradas.

A No livro diário, a antecipação de um cliente deve ser registrada a débito da conta caixa ou banco e a crédito da conta receitas antecipadas, logo o impacto nas disponibilidades será nula em função da obrigação preestabelecida.

B O empréstimo no valor de R\$ 10 mil representa um passivo de curto ou longo prazo, em função da quantidade de parcelas para amortização da dívida.

C O recebimento da antecipação de um cliente no valor de R\$ 15 mil representa um ativo, em função do direito de prestar o serviço em data posterior.

D O resultado da empresa pelo regime de competência será R\$ 30 mil maior que aquele apurado pelo regime de caixa, em razão das despesas de salários do período.

E Caso a empresa esteja apurando o resultado pelo regime de caixa, ela terá aferido um lucro de R\$ 84 mil ao final do mês de março.

Gabarito: E

Situação hipotética para as questões 83 e 84

Determinada empresa apresentou o saldo, em reais, de suas contas contábeis em 31/12/X1 conforme a tabela abaixo.

receita antecipada	3.000
capital social	25.000
receita de vendas	10.000
aplicações financeiras com disponibilidade imediata	3.000
salários a pagar	1.000
estoque de material consumo	2.000
empréstimos a pagar a longo prazo	5.000
debêntures exigíveis a longo prazo	6.000
despesas com alimentação	5.000
ações em tesouraria	3.000
custo da mercadoria vendida	4.000
participações em controladas	5.000
contas a pagar	2.000
despesas salários	1.000
ajustes de avaliação patrimonial	2.000
máquinas e equipamentos	6.000
despesas com seguros	3.000
reservas de capital	7.000
marcas e patentes	10.000
receitas não operacionais	6.000
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos (viáveis)	9.000
caixa	10.000
reservas de lucros	9.000
impostos a recolher	4.000
clientes	1.000
edificações	7.000
empréstimos concedidos a longo prazo	8.000

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Com relação ao balanço patrimonial apresentado pela empresa acima referida, assinale a opção correta.

A O patrimônio líquido da entidade é exatamente R\$ 18.000,00 maior que a soma dos saldos das contas do exigível de curto e longo prazo.

B As disponibilidades da empresa perfazem um montante de R\$ 16.000,00, sendo este valor constituído dos saldos de caixa, aplicações financeiras com disponibilidade imediata, clientes e estoques de materiais de consumo.

C Ajuste de avaliação patrimonial é uma conta contábil que recebe as contrapartidas de aumentos ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo em decorrência de sua avaliação a valor justo, portanto, esta conta pode apresentar saldo devedor ou credor. Nesse caso, o saldo de R\$ 2.000,00 é credor.

D No curto prazo, a empresa apresenta uma capacidade de pagamento de 20%, visto que seus ativos são maiores que os exigíveis até o final do exercício subsequente.

E O ativo não circulante da empresa corresponde a R\$ 36.000,00.

Gabarito: Anulada**(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)**

Em relação à demonstração do resultado do exercício, assinale a opção correta com base na situação hipotética apresentada.

A A margem bruta corresponde à receita líquida de venda deduzida dos custos das mercadorias vendidas e, para esta empresa, a margem bruta representa 69% da receita líquida apurada no exercício.

B A receita efetiva, aquela cujo fato gerado aconteceu, corresponde a R\$ 13.000,00.

C Se a empresa não tivesse apurado uma receita não operacional com vendas, o resultado seria um prejuízo de R\$ 3.000,00 no exercício.

D As despesas com seguros são diferidas, portanto não constam da apuração do exercício e da demonstração do resultado do exercício.

E Na demonstração do resultado do exercício, a referida empresa deve apresentar todos os itens de receitas e despesas realizados no período, portanto, o lucro do exercício apurado em 31/12/X1 corresponde a R\$ 6.000,00.

Gabarito: C**(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)**

Determinada empresa utilizou, no sistema de inventário permanente, o método PEPS e, durante o mês de janeiro de 2013, realizou as transações com mercadorias representadas na tabela abaixo. Na conta contábil de estoque de mercadorias, constava registrado, em 1.º de janeiro de 2013, um saldo de R\$1.120,00 referente a 14 unidades. Incidiram sobre as transações realizadas alíquota de 10% de ICMS.

data	transações
2/1/2013	venda de 6 unidades pelo valor total de R\$ 1.200,00
5/1/2013	aquisição de 25 unidades por R\$ 100,00 cada
15/1/2013	venda de 16 unidades pelo preço de 210,00 cada
22/1/2013	compra de 38 unidades pelo valor total de R\$ 4.560,00
25/1/2013	venda de 45 unidades pelo preço de R\$ 220,00

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta a respeito das movimentações de estoque, apuração do custo das mercadorias vendidas e dos impostos incidentes.

A O ICMS apurado no final do período é de R\$ 740,00 a recolher aos cofres públicos, considerando-se que não existe saldo do mês anterior.

B A receita líquida de vendas corresponde a R\$ 14.460,00.

C O saldo final de estoque de mercadorias é igual a 10 unidades, ao custo unitário de R\$ 120,00.

D O valor do custo de mercadorias vendidas apurado no período corresponde a R\$ 6.980,00.

E As compras líquidas apuradas no período são iguais a R\$ 7.060,00.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em relação às operações de arrendamento mercantil, assinale a opção correta.

A O ativo arrendado na modalidade operacional não passa por teste de impairment.

B Nas operações de arrendamento mercantil operacional ou financeiro, a arrendatária contabiliza o bem e as prestações como despesa no momento do vencimento das prestações.

C No arrendamento mercantil financeiro, ocorre a transferência, para o arrendatário, dos riscos e benefícios da operação.

D No leasing financeiro, o bem objeto da transação deve ser comprado pelo arrendatário ao final da operação, pelo valor de mercado ou valor justo do bem.

E Os bens objeto das operações de arrendamento não sofrem depreciação na arrendatária, porque esses não são de sua propriedade.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Acerca de contabilização de vendas, compras, devoluções, abatimentos, despesas e receitas e subvenções governamentais, assinale a opção correta.

A As receitas poderão ser decorrentes de aumentos de ativos ou de reduções de passivos, ou de entrada de recursos que aumentem o patrimônio líquido.

B As devoluções de vendas são registradas em contas credoras, computadas na apuração do lucro bruto operacional.

C A legislação fiscal e contábil define que o ICMS e o IPI são subtraídos do faturamento bruto para perfazer a receita bruta de vendas de mercadorias.

D Se a empresa comercial recebe uma subvenção governamental e não se obriga à contraprestação, ocorrerá o registro direto em conta do patrimônio líquido.

E No caso de benefício fiscal que implique redução de imposto devido, a empresa fará o registro contábil desse fato em contas patrimoniais.

Gabarito: A

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Considerando os efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis das empresas e de suas filiais, agências, sucursais ou dependências no exterior, assinale a opção correta.

A Ao final de cada exercício financeiro, os itens não monetários dos investimentos mensurados pelo custo histórico não serão convertidos da moeda estrangeira para a moeda funcional, a não ser quando o investimento for descontinuado.

B Se a Cia. brasileira K detém 85% do capital da Cia. D, que opera no exterior e utiliza as mesmas práticas contábeis da investidora, os ganhos cambiais da Cia. K em relação à investida, após a avaliação pela equivalência patrimonial, serão reconhecidos, proporcionalmente ao investimento, na demonstração do resultado do exercício da Cia. K.

C Os métodos de avaliação de investimentos permanentes no exterior permitidos pela legislação brasileira incluem a equivalência patrimonial, o método do custo e o valor justo.

D Na norma brasileira, não há regulação específica para a contabilização de investimentos no exterior. E

Quando uma investidora recebe reembolso de capital de investimento no exterior, a variação cambial deve ser reconhecida diretamente no seu patrimônio líquido, para não provocar efeito no resultado do período.

Gabarito: C

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em relação aos ativos intangíveis, assinale a opção correta.

A O subgrupo do ativo intangível compõe-se de bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade.

B Os gastos ocorridos na fase de pesquisa de produtos desenvolvidos na empresa devem ser reconhecidos como despesas nos resultados dos períodos em que ocorrerem, porque não são adequados para reconhecimento como ativos produzidos.

C Os ágios decorrentes de expectativa de rentabilidade futura de intangíveis gerados no ambiente interno da companhia, como o fundo de comércio e o goodwill, são reconhecidos na contabilidade pelo seu valor justo.

D O registro das amortizações dos ativos intangíveis deve ser iniciado a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso.

E Os ativos intangíveis incluem marcas, patentes, softwares, licenças, despesas antecipadas, gastos com desenvolvimento e outros gastos que gerem benefícios incrementais futuros, não contemplados em norma específica.

Gabarito: B

(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

A respeito da reorganização e reestruturação social de empresas, seus aspectos contábeis, fiscais e legais, assinale a opção correta.

A O adquirente não deve reconhecer os tributos diferidos sobre o lucro em função de ativos adquiridos e passivos assumidos na combinação de negócios, já que os ativos e passivos perfazem o valor da aquisição.

B No processo de fusão de duas companhias, no caso de cisões, os acionistas dissidentes terão direito ao reembolso do valor de suas ações caso haja mudança do objeto social.

C Devem ser contabilizados como despesa no período em que ocorrerem os custos de operação diretamente relacionados à aquisição de dada companhia em uma combinação de negócios, assim como os custos decorrentes de emissão de títulos de dívida vinculados à operação.

D Na combinação de negócios entre sociedades, os ativos identificáveis adquiridos e reconhecidos pela adquirente poderão ser reconhecidos como custos ou despesas pela adquirida.

E A empresa que possui obrigações com debêntures em seu passivo e que pretende realizar operação de fusão ou incorporação a outra sociedade anônima somente poderá concluir a operação se for autorizada pelos debenturistas.

Gabarito: D

Provas FGV

Matéria: Língua Portuguesa

Questões cobradas no último concurso da RFB

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção incorreta.

O conceito de brasileiro cordial cai por terra ante a violência que se alastra de norte a sul do país. Não se fala aqui apenas de atos imoderados como os praticados pelos *black blocs*; ou de ação
5 de justiceiros que algemam pessoas a poste; ou de bandidos que ateiam fogo a ônibus e a seres humanos; ou de sequestros relâmpagos que assustam cidadãos e lhes limitam o direito de ir e vir; ou de homicídios que ultrapassam cifras
10 registradas em países em guerra. Fala-se do crime de racismo. Discriminar adultos e crianças com base na cor da pele é, além de caduco, inaceitável. Baseia-se no prejulgamento de que há seres superiores e inferiores não em decorrência
15 de obras por eles realizadas, mas de característica física biologicamente herdada. Além da punição prevista em lei, impõem-se ações aptas a evitar que cenas de preconceito se repitam. Entre elas, campanhas governamentais destinadas à mudança
20 de mentalidade da população. O brasileiro pode tornar-se cordial de fato. Ser movido pelo coração pressupõe valores humanistas e democráticos. Conviver com as diferenças é fruto da civilização.

(Adaptado do *Correio Braziliense*, 18/02/2014.)

- a) Mantém-se a correção gramatical do período e o respeito às suas informações originais ao se substituir “ante a” (l.1 e 2) por diante da.
- b) O segmento “que algemam pessoas a poste” (l. 5) tem natureza restritiva em relação a “justiceiros”.
- c) Preserva-se a correção gramatical ao se reescrever “lhes limitam” (l. 8) como limitam a eles.
- d) O termo “caduco” (l. 12) está sendo empregado com o sentido de ultrapassado, sem validade, vencido.
- e) O pronome “elas” (l. 18) retoma o antecedente “cenas de preconceito” (l. 18).

Gabarito: E

Assinale a opção que preenche as lacunas do texto de forma gramaticalmente correta e textualmente coerente. Sem __1__ pujança econômica de outrora, __2__ Europa registra nos últimos tempos o fortalecimento de pressões xenófobas e anti-imigração. Após __3__ crise global, iniciada em 2008, e o consequente aumento dos índices de desemprego no continente, grupos de extremadireita conquistaram níveis inéditos de participação nos Parlamentos nacionais da Suécia e da Grécia. Não satisfeitos em exercer __4__ representação política, tais agremiações têm protagonizado lamentáveis episódios de agressão __5__ minorias de outras nacionalidades.

(Adaptado de Folha de S. Paulo, 12/02/2014.)

	1	2	3	4	5
a)	à	a	à	a	as
b)	a	a	a	a	às
c)	a	à	a	à	as
d)	a	a	à	a	às
e)	à	à	a	à	as

Gabarito: B

Assinale a opção que preenche as lacunas do texto de forma a torná-lo coeso, coerente e gramaticalmente correto.

Depois de cair logo após a reforma do regime previdenciário do setor público de 2003 — que extinguiu a aposentadoria integral __1__ servidor que ainda não contava __2__ direito e fixou condições mais rigorosas __3__ novas aposentadorias —, a proporção dos servidores inativos em relação ao total de funcionários da União se estabilizou e, __4__ gradual envelhecimento médio dos funcionários ativos, poderá voltar a crescer __5__ pouco tempo. Um estudo divulgado __6__ pouco pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) mostra que, atualmente, os inativos dos Três Poderes e do Ministério Público Federal representam 48% do total de servidores. Entre os servidores civis do Poder Executivo Federal a proporção é ainda maior: 52%.

(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 17/02/2014.)

	1	2	3	4	5	6
a)	do	ter o	às	no	há	a
b)	com o	pelo	nas	pelo	em	em
c)	pelo	para o	com as	para o	por	de
d)	para o	com esse	para as	com o	dentro de	há
e)	ao	ter o	em	do	em	com

Gabarito: D

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra inserido na transcrição do texto.

A Receita Federal nem sempre teve **esse** (1) nome. Secretaria da Receita Federal é apenas a mais recente denominação da Administração Tributária Brasileira nestes cinco séculos de existência. Sua criação **tornou-se** (2) necessária para modernizar a máquina arrecadadora e fiscalizadora, bem como para promover uma maior integração entre o Fisco e os Contribuintes, facilitando o cumprimento **expontâneo** (3) das obrigações tributárias e a solução dos eventuais problemas, bem como o acesso **às** (4) informações pessoais privativas de interesse de

cada cidadão. O surgimento da Secretaria da Receita Federal representou um significativo avanço na facilitação do cumprimento das obrigações tributárias, contribuindo para o aumento da arrecadação **a partir** (5) do final dos anos 60.

(Adaptado de <<http://www.receita.fazenda.gov.br/srf/historico.htm>>. Acesso em: 17 mar. 2014.)

- a) (1)
- b) (2)
- c) (3)
- d) (4)
- e) (5)

Gabarito: C

Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do jornal Estado de Minas, de 18/02/2014, mas estão desordenados. Assinale nos parênteses a ordem sequencial correta em que devem aparecer para compor um texto coeso e coerente. Coloque 1 no trecho que deve iniciar o texto e assim sucessivamente. Em seguida, assinale a opção correspondente.

() Esse poder Legislativo é o mais apto a ouvir e repercutir a voz das ruas, os desejos e as preocupações do povo. E a segurança pública tem se tornado a maior de todas as causas que afligem as pessoas, principalmente as que vivem em grandes cidades.

() Nos últimos anos, com o crescimento do crime praticado por menores, tem crescido o número dos que defendem a redução da idade de responsabilidade penal para 16 anos. É igualmente veemente a defesa da manutenção da idade atual, 18 anos, o que torna a matéria altamente polêmica.

() Ter a iniciativa de propor e votar leis é uma das funções que a sociedade, por meio da Constituição, atribuiu ao Legislativo e espera que esse poder, o mais aberto e democrático do regime democrático, cumpra esse papel.

() Mas todo esse aparato da segurança acionado em defesa do cidadão corre o risco de produzir resultados inferiores ao desejado em função de falhas ou de falta de atualização da legislação.

() Por isso mesmo são bem-vindas medidas como o reforço do policiamento ostensivo e aumento da vigilância e da ação das autoridades para conter a criminalidade.

() Um dos problemas mais complexos quanto a essa atualização legislativa no Brasil é o do menor infrator, que, na maioria das grandes cidades brasileiras, já foi promovido a menor criminoso. Há sobre essa questão um grande debate na sociedade brasileira.

- a) 1, 3, 6, 2, 5, 4
- b) 2, 6, 1, 4, 3, 5
- c) 4, 5, 2, 6, 1, 3
- d) 3, 1, 4, 5, 6, 2
- e) 5, 2, 3, 1, 4, 6

Gabarito: B

Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de

<<http://www.ambito-juridico.com.br/site/>>. Acesso em: 17 mar. 2014.)

Assinale a opção transcrita de forma gramaticalmente correta.

- a) No transcorrer da história, desde os escritos de Aristóteles, passando por Políbio, depois Locke, Rousseau e Montesquieu, sempre houve a preocupação de limitação do poder para a construção de um governo moderado, em que há um contraponto dentro do próprio exercício da soberania, de modo a mantê-la dentro de algumas balizas.
- b) Desta forma, o poder de tributar nada mais é que um aspecto da soberania estatal, ou uma parcela desta. Neste contexto, antes, a tributação era realizada de modo tirânico: o monarca, que reivindicava a soberania para si, “criava” os tributos e os súditos deviam suportá-los, sem qualquer garantia ou possibilidade de resistência.
- c) O Estado é entidade soberana. No plano internacional representa a nação em sua relação com as outras nações, e, no plano interno, têm o poder de governar todos os indivíduos que se encontrem em seu território. Logo, a soberania é um poder que não reconhece outro que lhe seja superior, e no exercício dessa soberania, ele exige que os indivíduos lhe forneçam os recursos de que necessita: institui tributos.
- d) Neste contexto, o constitucionalismo pode ser concebido como movimento ideológico e filosófico que pregam a limitação do poder para a garantia de direitos, tendo reformulado, na evolução histórica, a concepção de Direito e de Estado, o que haveria de repercutirem no poder de tributar.
- e) Conforme foram sagrando-se vitoriosos, os movimentos constitucionais, através do constitucionalismo clássico e da evolução do Estado, a tributação também se altera, a exemplo das contribuições, que são tributos que somente se justificam na compreensão de um Estado Social intervencionista, em que a uma consolidação da máquina pública para propiciar prestações positivas aos cidadãos.

Gabarito: A

Assinale a opção que preenche a lacuna do texto de forma a torná-lo gramaticalmente correto, coeso e coerente. Normalmente o Estado de Direito é confundido com o Estado Constitucional (Estado Democrático de Direito), entretanto, isto é um equívoco.

Com efeito, se é a legislação que serve de parâmetro para atuação estatal, então, esta mesma legislação, por conseguinte, é livre. Em tais Estados (Estado de Direito), o absolutismo do rei é substituído pelo absolutismo do parlamento (supremacia do parlamento e não da constituição).

(Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8873>. Acesso em: 17 mar. 2014.)

- a) Conquanto, no Estado Constitucional, a constituição funciona como fundamento de validade de toda ordem jurídica, disciplinando não só a atuação do Executivo e Judiciário, como também do legislativo, vigendo, aí sim, a supremacia da constituição.

- b) Embora, no Estado Constitucional, o legislador encontra limites jurídicos nas normas constitucionais, as quais traçam o perfil de cada exação, de forma que a competência tributária é delimitada através da conjugação das normas que tratam especificamente de cada tributo com os princípios constitucionais.
- c) Daí podermos concluir que, no Brasil, por força de uma série de disposições constitucionais, não há falar em poder tributário (incontrastável, absoluto), mas, tão somente, em competência tributária (regrada, disciplinada pelo Direito).
- d) Isso porque no Estado de Direito os atos do Executivo e do Judiciário estão submetidos ao princípio da legalidade; contudo, o Legislativo é livre para atuar, já que esse princípio não pode ser aplicado, por imposição lógica, à legislação.
- e) Portanto, poder tributário tinha a Assembléia Constituinte, que era soberana. Ela realmente tinha um poder ilimitado, inclusive em matéria tributária. Contudo, a partir do momento em que foi promulgada a Constituição, o Poder Tributário retornou ao povo, restando aos poderes constituídos as competências tributárias.

Gabarito: D

Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do jornal Folha de S. Paulo, de 10/02/2014.

Assinale a opção transcrita de forma gramaticalmente correta.

- a) Conforme se consolida a recuperação — ainda que lentas — das economias desenvolvidas e fica mais próximo o momento dos juros mais altos nos países emergentes, os investidores redirecionam o capital para ao centro.
- b) Tende a haver saída em massa de divisas de países que há pouco eram a coqueluche. Os alvos são os que apresentam maior déficit externo, fragilidades orçamentárias e baixo crescimento. Nesse grupo estão Turquia e África do Sul, por exemplo.
- c) Nos últimos 20 anos, os emergentes viram dobrar sua participação no PIB mundial. Conforme o progresso técnico se dissemina nesses países, surge uma nova classe média global - e não há nenhum sinal de cujo esse movimento se esgotará tão logo.
- d) A prosperidade, é claro, não está garantida. A questão principal, no longo prazo, diz respeito mais as reformas internas que precisam ser implementadas do que o jogo de comparações e modismos.
- e) Serão vitoriosos os países que conseguirem não só integrar melhor suas economias nas cadeias produtivas de alto valor por escala mundial, como também modernizar suas instituições e, especialmente, desenvolveram capital humano.

Gabarito: B

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.

O Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal comentou os resultados das atividades aduaneiras em 2013. De acordo com o Subsecretário, os números

5 corroboram uma série de avanços nos processos administrados pela Receita Federal como, por exemplo, na questão de controle de exportações e importações. "Dentro da diretriz de ter mais agilidade, celeridade e transparência, conseguimos

10 reduzir tempos de despacho aduaneiro tanto na exportação quanto na importação, e o destaque é que na exportação a redução do tempo foi da ordem de 34%".

Ressaltou ainda que houve melhora nos resultados

15 de controle, com aumento nos valores de créditos lançados na auditoria, fiscalização e incremento no número de operações nas fronteiras do país. Ao longo de 2013, foram realizadas 2.999 operações de vigilância e repressão ao contrabando e

20 descaminho. O número representa um crescimento de 11,9% em relação ao mesmo período de 2012. A apreensão total de mercadorias processadas pela Receita resultou em um montante de R\$ 1,68 bilhão. Entre as mercadorias apreendidas encontram-se

25 produtos falsificados, tóxicos, medicamentos, entre outros.

(Adaptado de: <<http://www.receita.fazenda.gov.br/AutomaticoSRF/sinot/2014/02/11>>. Acesso em: 17 mar. 2014.)

- a) Mantêm-se as informações originais do período se a palavra "corroboram" (l. 5) for substituída por **enfraquecem** ou **reduzem**.
- b) O emprego da primeira pessoa do plural em "conseguimos" (l. 9) significa que o autor se refere a uma parcela específica do povo brasileiro moradores de fronteiras.
- c) Prejudica-se a correção gramatical do período e a coerência textual ao se substituir "foram realizadas" (l. 18) por **realizaram-se**.
- d) Mantém-se a correção gramatical do período e a coerência textual ao se substituir "encontram-se" (l. 24) por **foi encontrado**.
- e) O emprego de vírgula em "produtos falsificados, tóxicos, medicamentos," (l. 25) justifica-se por isolar elementos de mesma função sintática componentes de uma enumeração.

Gabarito: E

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra inserido na transcrição do texto. No desenho constitucional, os tributos são fonte importantíssima dos recursos financeiros de cada ente político, recursos esses indispensáveis para que façam **frente ao** (1) seu dever social. Consequentemente, o princípio federativo é indissociável das competências tributárias constitucionalmente estabelecidas. Isso porque tal princípio **prevê** (2) a autonomia dos diversos entes integrantes da federação (União, Estados, DF e Municípios). A

exigência da autonomia econômicofinanceira determina que seja **outorgado** (3) a cada ente político vários tributos de sua específica competência, para, por si próprios, **instituírem** (4) o tributo e, assim, **terem** (5) sua própria receita tributária.

(Adaptado de: <<http://www.ambito-juridico.com.br/site>>. Acesso em: 17mar. 2014.)

- a) (1)
- b) (2)
- c) (3)
- d) (4)
- e) (5)

Gabarito: C

As questões 51 e 52 tomam por base o fragmento de texto abaixo.

As questões 51 e 52 tomam por base o fragmento de texto abaixo.

Duas pesquisas divulgadas recentemente revelam que os brasileiros não são tão solidários quanto parece. Uma delas aponta ainda que, quando abrimos a mão, a preferência é pelos pedintes, a quem se destinam 30% da ajuda. As organizações não governamentais (ONGs) levam só 14%. Além disso, poucos contribuintes sabem que é possível abater impostos através de doações – embora o complicado processo afaste também quem conhece o sistema.

(Adaptado de IstoÉ, 19/3/2014.)

Assinale a opção em que a substituição da forma verbal usada no texto provoca erro gramatical e/ou incoerência textual.

- a) “aponta” (l. 3) > apontam
- b) “parece” (l. 3) > parecem
- c) “destinam” (l. 5) > destina
- d) “abrimos” (l. 4) > abrem
- e) “abater” (l. 8) > abaterem

Gabarito: A

Preserva-se a coerência textual e o respeito às regras de pontuação ao

- a) inserir uma vírgula depois de “recentemente” (l. 1).
- b) substituir o primeiro sinal de parênteses em “(ONGs)” (l. 6) por um travessão, e o segundo por uma vírgula.
- c) inserir uma vírgula antes de “que” (l. 7).

- d) substituir o travessão antes de “embora” (l. 8) por uma vírgula.
- e) inserir uma vírgula depois de “também” (l. 9).

Gabarito: D

Assinale a opção que constitui um período gramaticalmente correto e textualmente coerente para ser inserido na lacuna do texto abaixo.

As leis de incentivo fiscal podem trazer bons resultados quando utilizadas de forma estratégica. Do ponto de vista do investidor social, a principal vantagem é conhecer o destino preciso de sua ajuda financeira. Temos em nossas práticas a preocupação necessária a todo o desenvolvimento social, em especial, da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade.

Dessa forma, é importante que estes sejam destinados a entidades idôneas e de responsabilidade social.

(Adaptado de Raimundo P. S. Filho. <<https://pt-br.facebook.com/notes/seloempresa>>. Acesso em: 19 mar. 2014.)

- a) Assim é que os investidores, tanto empresas como cidadãos comuns, também sejam responsáveis por atividades que visem superar as situações de vulnerabilidade que criam.
- b) Tais leis, quando seguidas e adequadamente fiscalizadas trazem além dessa também outras vantagens, como aquelas que o investidor se associa de forma estratégica.
- c) Mas não basta apenas destinar recursos: é de extrema importância que as pessoas exerçam seu papel como cidadãos no acompanhamento da aplicação dos recursos e de seus resultados em suas comunidades.
- d) Destarte, estratégias fiscais com objetivos claramente sociais, concretizados em ajuda financeira, compõem o conjunto de leis que de forma complementar combatem situações de vulnerabilidade.
- e) No entanto, toda vulnerabilidade surge de desigualdades sociais que compete tanto ao Estado quanto à sociedade civil providenciar mecanismos de superação, sob pena de onerar ainda mais as perspectivas de futuro.

Gabarito: C

Assinale a opção em que a reescrita do trecho sublinhado preserva a correção gramatical e respeita a coerência textual.

Independentemente de sua inserção na esfera pública ou privada, as ouvidorias são norteadas por princípios comuns, ainda não regulamentados, destacando-se a acessibilidade, a confidencialidade, a independência e a transparência. Se efetivas, podem contribuir para a solução de alguns dos complexos problemas contemporâneos, muitas vezes gerados pela redução dos espaços de diálogo.

(Adaptado de Paulo Otto von Sperling. Ouvidorias, eficiência e efetivação de direitos. Correio Braziliense, 18 mar. 2014.)

- a) Quando efetivas, a solução de alguns problemas, complexos e contemporâneos pode ser contribuída, quando gerados, muitas vezes, pela diminuição dos espaços de diálogo.
- b) Efetivas, podem solucionar a contribuição de alguns dos problemas, complexos e contemporâneos, muitas vezes gerados no diálogo em reduzidos espaços.

- c) Sendo efetivas, podem contribuir para solucionar alguns dos complexos problemas contemporâneos, gerados, muitas vezes, pela diminuição do diálogo.
- d) Em sendo efetivas, alguns dos complexos problemas contemporâneos pode ter solução, muitas vezes gerados pelo reduzido espaço para diálogo.
- e) Caso efetivas, a solução de alguns dos complexos problemas contemporâneos pode ser sua contribuição, gerados pela redução, muitas vezes, dos espaços de diálogo.

Gabarito: C

Leia o texto abaixo e responda às questões 55 e 56.

Leia o texto abaixo e responda às questões 55 e 56.

- No Brasil, a criação e a paulatina expansão das ouvidorias são consequência da centralidade dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988,
- 5 relacionando-se à democratização do Estado e da sociedade brasileira.
- Na administração pública, além de concretizar o direito constitucional de petição, fornecendo aos cidadãos um canal adequado para tratamento
- 10 de reclamações, denúncias e sugestões, as ouvidorias ampliam a transparência de órgãos e entidades estatais, além de ensejar o contato do gestor público com problemas da população. De forma complementar, as ouvidorias públicas
- 15 emergem como um importante instrumento de gestão participativa, aproximando o Estado da população, que pode sugerir correções de medidas governamentais e se informar do amplo portfólio de políticas públicas. Ademais, podem impedir a
- 20 judicialização de pleitos ordinários, o que não é pouco, visto que os direitos podem ser efetivados com mais celeridade.

(Adaptado de Paulo Otto von Sperling. Ouvidorias, eficiência e efetivação de direitos. Correio Braziliense, 18 mar. 2014.)

No desenvolvimento da textualidade, ficam prejudicadas as relações de coesão e a coerência argumentativa ao retirar do texto

- a) o artigo em “a paulatina” (l. 1).
- b) o artigo na contração em “Na administração” (l. 7), escrevendo apenas Em.
- c) o artigo em “o direito” (l. 7 e 8).
- d) o artigo em “as ouvidorias” (l. 10 e 11).
- e) o artigo na contração em “da população” (l. 16 e 17), escrevendo apenas de.

Gabarito: E

Analise as seguintes afirmações em relação às ideias do texto.

- I. Ouvidorias tornaram possível a inserção do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988.
- II. A transparência de órgãos e entidades estatais é ampliada com o direito à petição e com a aproximação entre o gestor e os problemas da população.
- III. A diminuição na judicialização de pleitos ordinários permite uma efetivação mais rápida dos direitos.

Encontra(m) respaldo na argumentação do texto

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e III.
- e) apenas II e III.

Gabarito: E

Leia o texto abaixo e responda às questões 57 e 58.

Leia o texto abaixo e responda às questões 57 e 58.

A prefeitura municipal, através da Secretaria de Assistência Social, promove a Campanha Imposto de Renda Solidário, projeto cujo objetivo é, através de doação do imposto de renda devido, ajudar

5 a financiar projetos de defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes de Chapadão do Sul.

A ideia é que todos que queiram participar direcionem parte do valor devido ao Fundo

10 Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência (FMDCA) e assim participem da Campanha. A doação, estabelecida pela Lei n. 8.069/90, é simples, não traz ônus a quem colabora e os valores doados são abatidos do imposto de renda devido.

15 O valor destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, respeitados os limites legais, é integralmente deduzido do IR devido na declaração anual ou acrescido ao IR a restituir. Quem quiser contribuir deve procurar um escritório

20 de contabilidade e solicitar que seu imposto de renda seja destinado ao FMDCA de Chapadão do Sul.

A doação pode ser dirigida a um projeto de escolha do doador, desde que esteja inscrito no CMDCA-

25 Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que analisará e aprovará o repasse do recurso e posteriormente fiscalizará sua execução.

(Adaptado de: <<http://www.ocorreionews.com.br>>. Acesso em: 19 mar. 2014.)

Assinale a opção correta a respeito da justificativa para o uso da preposição a nas relações de regência no texto.

- a) Em “ao Fundo Municipal...” (l. 9 a 11), é exigida pelo termo “devido” (l. 9).
- b) Em “a quem” (l. 13) introduz um complemento do verbo trazer.
- c) Em “ao Fundo Municipal...” (l. 15), é exigida pelo termo “valor” (l. 15).
- d) Em “ao IR” (l.18), introduz um paralelo entre os complementos de “declaração anual” (l. 18).
- e) Em “a um projeto” (l. 23), introduz um complemento para o substantivo “doação” (l. 23).

Gabarito: B

No desenvolvimento da argumentação do texto, o modo e tempo verbais são usados para indicar uma possibilidade, uma hipótese em

- a) “ajudar a financiar” (l. 4 e 5).
- b) “queiram participar” (l. 8).
- c) “são abatidos” (l. 14).

- d) “deve procurar” (l. 19).
- e) “analisará e aprovará” (l. 26).

Gabarito: B

Assinale a opção em que o fragmento adaptado do Correio Braziliense, de 19 de março de 2014, foi transcrito com erros gramaticais.

- a) A alta inflação, a elevada carga tributária e o aumento do endividamento das famílias têm tornado mais difícil o pagamento dos impostos nos últimos anos. A dívida ativa – cujo principal componente são os tributos não pagos por pessoas físicas e jurídicas – saltou 526,71% nas três esferas da união (estados, municípios e governo federal) entre 2000 e 2012.
- b) O estoque acumulado da dívida ativa é praticamente equivalente ao que os três entes federais arrecadaram, juntos, em 2012: cerca de R\$1,96 trilhão. Esse cenário cria uma situação insustentável dentro das fazendas públicas. Para se ter uma ideia, a expressão desses créditos financeiros seria suficiente para quitar a dívida pública líquida da União, dos estados e dos municípios em 2012.
- c) O governo tem dificuldade para reaver esses créditos que compõem a dívida ativa. Em 2012, apenas 5,38% da dívida ativa foram recuperados pelas autoridades. Isso ocorre porque uma boa parte dessa dívida corresponde a processos que estão na justiça e aos chamados “créditos podres”.
- d) No caso destes “créditos podres”, eles são um problema por que criam um suposto crédito falso, é um valor que o Estado não têm garantias de receber. Lembremos, ainda que a dívida ativa em geral seja composta de casos perdidos porque muitas empresas devedoras já fecharam as portas.
- e) Mas há também outros fatos que explicam esse aumento da dívida, como as dificuldades enfrentadas por vários setores, principalmente o da indústria, que ainda não se recuperou da crise de 2009 e 2010. É importante, por isso, analisar caso a caso, mas, de modo geral, o crescimento da carga tributária também tem colaborado.

Gabarito: D

Assinale a opção incorreta a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto.

A despeito das suas imperfeições, a Lei da Transparência Tributária representa um notável avanço institucional. A conscientização da população brasileira é fundamental para a construção de uma

5 República efetivamente democrática, em que os eleitores tenham plena ciência da repercussão das decisões tomadas pelos seus representantes. Somente assim poderão exigir a construção de um sistema tributário simples, coerente e justo, que não

10 onere os cidadãos carentes e não seja regressivo, gravando os contribuintes menos abastados de modo (proporcionalmente) mais severo que os mais favorecidos economicamente.

(Adaptado de Andrei Pitten Velloso, Lei da transparência tributária: vitória da cidadania. <<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas>>. Acesso em: 18 mar. 2014.)

- a) O uso da preposição em “em que” (l. 5) torna-se desnecessário se, no lugar de que, o pronome utilizado for a qual.
- b) O uso do modo subjuntivo em “tenham” (l. 6) remete à possibilidade de uma “República efetivamente democrática” (l. 5).
- c) O advérbio “assim” (l. 8) tem a função coesiva de resumir e retomar as ideias do período sintático imediatamente anterior.
- d) O uso do gerúndio em “gravando” (l. 11) imprime à oração uma ideia do modo de funcionamento do sistema tributário.
- e) A retirada dos sinais de parênteses não prejudica sintaticamente a oração, mas sua presença diminui a relevância da ideia expressa por “proporcionalmente” (l. 12).

Gabarito: A

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

Texto I – Há sempre o inesperado

Quem não nasceu de novo por causa de um inesperado?

Iniciei-me no exílio antropológico quando – de agosto a novembro de 1961 – fiz trabalho de campo entre os índios gaviões no sul do Pará. Mas, como os exilados também se comunicam, solicitei a uma respeitável figura do último reduto urbano que visitamos, uma cidadezinha na margem esquerda do rio Tocantins, que cuidasse da correspondência que Júlio César Melatti, meu companheiro de aventura, e eu iríamos receber. Naquele mundo sem internet, telefonemas eram impossíveis e cartas ou pacotes demoravam semanas para ir e vir.

Recebemos uma rala correspondência na aldeia do Cocal. E, quando chegamos à nossa base, no final da pesquisa, descobrimos que nossa correspondência havia sido violada.

Por quê? Ora, por engano, respondeu o responsável, arrolando em seguida o inesperado e ironia que até hoje permeiam a atividade de pesquisa de Brasil. Foi quando soubemos que quem havia se comprometido a cuidar de nossas cartas não acreditava que estávamos “estudando índios”. Na sua mente, éramos bons demais para perdermos tempo com uma atividade tão inútil quanto estúpida. Éramos estrangeiros disfarçados – muito provavelmente americanos – atrás de urânio e outros metais preciosos. Essa plausível hipótese levou o nosso intermediário ao imperativo de “conferir” a correspondência.

Mas agora que os nossos rostos escalavrados pelo ordálio do trabalho de campo provavam como estava errado, ele, pela primeira vez em sua vida, acreditou ter testemunhado dois cientistas em ação.

Há sempre o inesperado.

Roberto da Matta. O GLOBO. Rio de Janeiro, 18/10/2017

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

“... fiz trabalho de campo entre os índios gaviões no sul do Pará”. Com a expressão sublinhada, o enunciador do texto quer dizer que

- (A) realizou pesquisa in loco.
- (B) pesquisou a relação dos índios com o meio-ambiente.

- (C) estudou a agricultura entre os selvagens referidos.
- (D) observou os hábitos indígenas no meio florestal.
- (E) coletou amostras para futuros estudos.

Gabarito: A

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

O texto começa por uma pergunta, cuja finalidade básica é

- (A) interagir com o leitor do texto, a fim de que ele participe com mais interesse da leitura.
- (B) provocar uma reflexão pessoal do leitor, que possa ligá-lo à temática do texto.
- (C) dirigir-se a um leitor particular, que já tenha refletido sobre a questão.
- (D) realizar uma questão de ordem geral, que possa aumentar o número de leitores do texto.
- (E) selecionar um tipo de leitor que tenha interesse pela temática abordada no texto.

Gabarito: B

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

A pergunta inicial do texto utiliza a expressão “nasceu de novo”, que mostra claramente que a linguagem humana

- (A) não pode prescindir da coerência.
- (B) representa integralmente a realidade.
- (C) comunica-se com o sentido dicionarizado dos vocábulos.
- (D) apela para recursos ilógicos e figurados.
- (E) é eficiente com recursos gráficos, visuais e auditivos.

Gabarito: D

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Tendo em vista o conteúdo do texto, o autor se refere à tarefa do antropólogo como um “exílio” pelo fato de ser essa uma atividade que

- (A) afasta o profissional de áreas mais povoadas.
- (B) é pouco procurada por estudiosos.
- (C) estuda temas de pouco interesse geral.
- (D) necessita de tranquilidade e tempo para sua eficiência.
- (E) se concentra em temas sobre as sociedades primitivas.

Gabarito: A

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

“fiz trabalho de campo entre os índios gaviões no sul do Pará”. As opções a seguir apresentam essa frase reescrita de modos variados. Assinale a opção em que a reescrita dessa frase não está de acordo com a norma padrão ou desrespeita seu sentido original.

- (A) Fiz trabalho de campo, no sul do Pará, entre os índios gaviões.
- (B) No sul do Pará, fiz trabalho de campo entre os índios gaviões.
- (C) Entre os índios gaviões, no sul do Pará, fiz trabalho de campo.
- (D) Um trabalho de campo foi feito, no sul do Pará, entre os índios gaviões.
- (E) No sul do Pará, entre os índios gaviões, foi feito por mim um trabalho de campo.

Gabarito: D

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que a conjunção e tem valor adversativo (oposição), e não aditivo (adição).

- (A) “... meu companheiro de aventuras, e eu iríamos receber”.
- (B) “... demoravam semanas para ir e vir”.
- (C) “ E quando chegamos à nossa base...”.
- (D) “... arrolando em seguida o inesperado e a ironia...”.
- (E) “... atrás de urânio e outros metais preciosos”.

Gabarito: C

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Assinale a opção em que o conector sublinhado tem corretamente indicado o seu significado.

- (A) “entre os índios gaviões no sul do Pará” / companhia.
- (B) “Mas, como os exilados também se comunicam” / modo.
- (C) “... demoravam semanas para ir e vir” / direção.
- (D) “... que até hoje permeiam a atividade” / inclusão.
- (E) “... atrás de urânio e outros metais preciosos” / finalidade.

Gabarito: E

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

“Na sua mente, éramos bons demais para perdemos tempo com uma atividade tão inútil quanto estúpida”. No contexto, esse fragmento representa o que pensa(m)

- (A) o intermediário da correspondência.
- (B) a sociedade em geral.
- (C) os antropólogos modernos.

- (D) o enunciador do texto.
- (E) o autor do texto e seu amigo.

Gabarito: A

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que não ocorre a presença da ironia.

- (A) " Iniciei-me no exílio antropológico ".
- (B) " solicitei a uma respeitável figura do último reduto urbano ".
- (C) "... uma atividade tão inútil quanto estúpida ".
- (D) " Essa plausível hipótese levou o nosso intermediário ... ".
- (E) "... acreditou ter testemunhado dois cientistas em ação ".

Gabarito: E

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

No texto, o "*inesperado*" é representado

- (A) pela seriedade do trabalho dos dois cientistas.
- (B) pelo pensamento errado do intermediário.
- (C) pelo descrédito geral pelo trabalho dos antropólogos.
- (D) pela violação da correspondência dos estudiosos.
- (E) pelo trabalho de antropólogos entre índios do Pará.

Gabarito: B

Os porquês da diversidade

Das coisas mais marcantes da adolescência, minha memória traz os tempos de estudo e dúvidas sobre o futuro. De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares. Hoje trabalhando com educação, tenho plena consciência de que um ensino inovador pode surgir a partir de práticas consideradas tradicionais e que uma roda de conversa na escola pode ser tão ou mais revolucionária quanto qualquer aplicativo educacional. Percebo que o que torna o aluno socialmente engajado é a reflexão constante, a troca de experiências, a diversidade de conhecimentos e opiniões que ele aplica e vê aplicarem a um objeto de estudo, de forma digital ou analógica. [...]

É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados uns com os outros, socialmente e que saibam conviver. Está aí também a grande diferença da educação familiar, quando convivemos apenas com nossos pares. A escola nos permite entrar em contato de forma sistemática com outros mundos, outros olhares, outros saberes, opiniões diferentes das nossas, culturas até então desconhecidas. É o convívio com professores e colegas que nos dá suporte para refletir sobre nossas posições, sermos questionados sobre opiniões divergentes e, assim, pensarmos num projeto de vida de forma plena.

(Ivan Aguirra, Educatrix, Moderna, ano 5, nº 9 2015.)

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

As memórias do passado, contadas ao início do texto, servem para

- (A) contrapor o ensino do passado ao do presente.
- (B) revelar vivências de grande valor afetivo.
- (C) indicar críticas ao Ensino Médio tradicional.
- (D) introduzir uma reflexão sobre o valor da escola.
- (E) apontar para os momentos de dúvida da adolescência.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

“De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”. Assinale a opção que indica o erro de norma culta presente no fragmento acima.

- (A) O uso inadequado do acento grave em “às principais críticas”.
- (B) O erro de concordância na forma verbal “se ouve”.
- (C) O emprego incoerente do vocábulo “sim”, entre vírgulas.
- (D) O erro de concordância no emprego do vocábulo “muito”.
- (E) O mau uso da forma “aos” em lugar de “para os”.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

“De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”. Deduz-se desse segmento do texto que

- (A) a preparação para os vestibulares pode ser prejudicial a uma formação integral.
- (B) as críticas atuais já apontavam os problemas vividos pelo autor do texto.
- (C) as experiências do autor confirmam uma preparação voltada para o vestibular.
- (D) a formação dita cidadã se opõe integralmente à preparação para o vestibular.
- (E) as principais críticas de hoje condenam a formação dita cidadã.

Gabarito: A

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Segundo o primeiro parágrafo do texto, o engajamento só não advém

- (A) de pequenas e reveladoras conversas revolucionárias.

- (B) do contato com as diversas diferenças, que são os outros.
- (C) do acesso a distintos campos do conhecimento.
- (D) da aplicação de conhecimentos a um objeto digital ou analógico.
- (E) do direcionamento do pensamento em busca de seu próprio progresso.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

“Hoje trabalhando com educação, tenho plena consciência de que um ensino inovador pode surgir a partir de práticas consideradas tradicionais e que uma roda de conversa na escola pode ser tão ou mais revolucionária quanto qualquer aplicativo educacional”. Por esse segmento do texto depreende-se que

- (A) a modernidade educacional se apoia em práticas tradicionais.
- (B) os aplicativos educacionais podem subverter a ordem pública.
- (C) os métodos tradicionais podem gerar práticas inovadoras.
- (D) as rodas de conversa podem levar a revoluções.
- (E) o importante não é o método, mas o objeto.

Gabarito: C

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Assinale a opção que indica a frase em que a preposição de tem sua presença na frase por uma exigência de um termo anterior.

- (A) “minha memória traz os tempos de estudo”.
- (B) “meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos”.
- (C) “tenho plena consciência de que um ensino inovador pode surgir”.
- (D) “uma roda de conversa na escola”.
- (E) “nos permite entrar em contato de forma sistemática”.

Gabarito: C

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

“É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados”. Colocando o segmento sublinhado na forma nominal, tem-se:

- (A) “indivíduos engajados se formarem”.
- (B) “formarem-se indivíduos engajados”.
- (C) “o engajamento e formação de indivíduos”.
- (D) “que se formem indivíduos engajados”.
- (E) “a formação de indivíduos engajados”.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Segundo o texto, a diferença fundamental entre a educação escolar e a educação familiar é que esta

- (A) procura evitar, em função do risco social, nosso contato com realidades externas.
- (B) dificulta nosso produtivo acesso à diversidade.
- (C) libera nosso olhar para a aquisição de diferentes visões de mundo.
- (D) centraliza sua atenção no terreno afetivo.
- (E) impede e paradoxalmente permite o conhecimento de outras culturas.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Assinale a opção que indica a frase que se encontra na ordem direta.

- (A) “Das coisas mais marcantes da adolescência, minha memória traz os tempos de estudo e dúvidas sobre o futuro”.
- (B) “De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”.
- (C) “Hoje trabalhando com educação, tenho plena consciência de que um ensino inovador pode surgir a partir de práticas consideradas tradicionais”.
- (D) “uma roda de conversa na escola pode ser tão ou mais revolucionária quanto qualquer aplicativo educacional”.
- (E) “É disso que trata a educação”.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Assinale a opção que indica o segmento de texto em que a preposição com mostra valor semântico diferente dos demais.

- (A) “É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados uns com os outros, socialmente e que saibam conviver”.
- (B) “Está aí também a grande diferença da educação familiar, quando convivemos apenas com nossos pares”.
- (C) “A escola nos permite entrar em contato de forma sistemática com outros mundos, outros olhares, outros saberes, opiniões diferentes das nossas, culturas até então desconhecidas”.
- (D) “É o convívio com professores e colegas que nos dá suporte para refletir sobre nossas posições”.
- (E) “Hoje trabalhando com educação”.

Gabarito: A

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

No segmento “É disso que trata a educação: [formar indivíduos engajados socialmente e que saibam conviver]”. Colocando o segmento entre colchetes em forma paralelística, teríamos:

- (A) “formar indivíduos engajados socialmente e sabendo conviver”.
- (B) “formação de indivíduos engajados socialmente e com sabedoria na convivência”.
- (C) “formação de indivíduos engajados socialmente e sabendo conviver”.
- (D) “que formassem indivíduos engajados socialmente e que saibam conviver”.
- (E) “que formem indivíduos engajados socialmente e que saibam conviver”.

Gabarito: E

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

“É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados uns com os outros, socialmente e que saibam conviver. Está aí também a grande diferença da educação familiar, quando convivemos apenas com nossos pares”. Nesse segmento do texto, o termo aí

- (A) tem como referente o momento de engajamento social.
- (B) refere-se a um lugar, mais especificamente, o espaço escolar.
- (C) liga-se a um termo anterior, representativo de uma ação.
- (D) indica simultaneamente tempo e lugar como realidades indistintas.
- (E) possui valor estilístico, sendo semanticamente expletivo.

Gabarito: C

Matéria: Direito Constitucional

Questões cobradas no último concurso da RFB

Em 16 de março de 2014, a Criméia realizou consulta popular que resultou em ampla maioria favorável à separação da Ucrânia, abrindo caminho para sua anexação à Rússia, que restou implementada nos dias seguintes.

A Criméia pertenceu à Rússia até 1953, quando o líder Nikita Krushev resolveu que a Península deveria integrar a Ucrânia. Considerando esses acontecimentos, assinale a opção correta, tomando por fundamento a Constituição Federal de 1988.

- a) A Constituição Federal de 1988 não se ocupa do tema em epígrafe, vale dizer, não trata de questões internacionais e não menciona os respectivos princípios que devem guiar as relações internacionais da República Federativa do Brasil.
- b) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, porém, não menciona qualquer princípio de relações internacionais, deixando para o Congresso Nacional a tarefa de criá-los, via legislação ordinária.
- c) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo, como princípio, que a República Federativa do Brasil somente intervirá em outro Estado soberano na hipótese de requisição, em defesa da Democracia e dos Direitos Humanos, com ou sem mandato da Organização das Nações Unidas.

- d) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo, como princípios da República Federativa do Brasil, no plano internacional, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- e) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo, como princípios da República Federativa do Brasil, no plano internacional, os princípios da autodeterminação dos povos e a não intervenção.

Gabarito: E

Sobre o Conselho Nacional de Justiça, é correto afirmar que:

- a) seus integrantes são oriundos de cada um dos Poderes da República, sem exceção.
- b) sua criação decorre de manifestação do Poder Constituinte Originário.
- c) a Constituição Federal assegura ao Advogado-Geral da União a prerrogativa de manifestação nas suas sessões.
- d) o Supremo Tribunal Federal afastou as alegações de inconstitucionalidade relativas à sua criação.
- e) nas ações diretas de inconstitucionalidade sob sua análise, a inconstitucionalidade será declarada pela maioria absoluta dos seus membros.

Gabarito: D

Sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), é correto afirmar que:

- a) a decisão do Supremo Tribunal Federal, acolhendo-a, deverá ser posteriormente comunicada ao Senado Federal, que, por maioria absoluta, poderá suspender a execução, no todo ou em parte, do ato ou texto impugnado objeto da decisão.
- b) ela somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade.
- c) passou a integrar a Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional n. 45/04, Reforma do Judiciário.
- d) ao proferir decisão, acolhendo-a, o juiz de primeiro grau está obrigado a remeter a decisão para ser confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que se trata de uma das competências recursais do STF.
- e) é um dos instrumentos utilizados e admitidos pelo Supremo Tribunal Federal para obstar a tramitação do processo legislativo quando eivado de inconstitucionalidade.

Gabarito: B

Assinale a opção correta.

- a) O mandado de segurança impetrado com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público isenta o autor de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
- b) O habeas corpus protege o direito constitucional de ir e vir, o habeas data o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e pelo mandado de injunção.
- c) A ação popular e a ação civil pública são idênticas em propósito, finalidade e alcance, a diferença é que a última se insere na competência privativa dos tribunais.
- d) Por sua natureza de norma definidora de direitos e garantias, o habeas data não sofre qualquer tipo de restrição ou limitação constitucional.

e) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União e do próprio Supremo Tribunal Federal.

Gabarito: E

Sobre o Ministério Público, é correto afirmar que:

- a) compete privativamente ao Presidente da República propor a exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato.
- b) o Ministério Público dos Estados vincula-se ao Ministério Público da União em razão do princípio constitucional da indivisibilidade.
- c) a decretação de estado de defesa requer análise prévia do Procurador-Geral da República, considerando a excepcionalidade da medida.
- d) ao ser promulgada, a Constituição Federal facultou aos Procuradores da República o direito de optar, nos termos da lei complementar, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Advocacia-Geral da União.
- e) é da competência exclusiva do Congresso Nacional, por decisão de maioria absoluta, a exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato.

Gabarito: D

Com relação aos bens da União e dos Estados, é correto afirmar que:

- a) a faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas por Resolução do Senado Federal.
- b) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva pertencem à União, sendo assegurada, nos termos da lei, a outras unidades federativas, a participação no resultado da exploração de petróleo, gás natural e outros recursos minerais e de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica.
- c) em razão de sua localização, as ilhas oceânicas e costeiras são de propriedade da União, sem exceção.
- d) pertencem aos Estados as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos localizados dentro de sua respectiva área territorial.
- e) a exploração de recursos minerais de qualquer espécie será objeto de autorização conjunta da União e do Estado quando os recursos estiverem localizados em área territorial do Estado.

Gabarito: B

Sobre o processo legislativo, assinale a opção correta.

- a) A Medida Provisória não sofre qualquer limitação de ordem material.
- b) A discussão e deliberação sobre pedido de autorização de lei delegada será suspensa durante intervenção federal.
- c) É da competência privativa do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça proporem ao Poder Legislativo a criação ou extinção dos tribunais inferiores.

- d) São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis sobre relações internacionais da República Federativa do Brasil.
- e) Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese de Medida Provisória em vigor e existência de Proposta de Emenda à Constituição, que serão automaticamente colocadas na pauta de convocação.

Gabarito: C

Sobre a Política Urbana, Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária, é correto afirmar que:

- a) compete ao Município estabelecer a política agrária e a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária no âmbito do seu território.
- b) é facultado ao Município, mediante lei específica incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos de lei federal, do proprietário do solo urbano, não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, da adoção de algumas medidas impositivas.
- c) a lei que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
- d) a propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária, desde que seu proprietário não possua outra.
- e) a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais, é competência que a Constituição Federal defere somente à União.

Gabarito: B

Sobre competência para legislar, é correto afirmar que:

- a) compete privativamente à União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios.
- b) é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios legislar sobre propaganda comercial.
- c) Lei Ordinária poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias que são de competência privativa da União.
- d) a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados.
- e) compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Direito do Trabalho.

Gabarito: A

O Comandante da Marinha praticou ato administrativo, no âmbito de sua competência, que ensejou irrisignação por parte de alguns destinatários do ato. Um deles, cidadão comum, sem qualquer prerrogativa de foro especial, resolveu impetrar mandado de segurança que foi negado pelo órgão judiciário competente para julgar o referido mandado. Simultaneamente esse mesmo cidadão, autor do mandado de segurança, foi objeto de outra decisão judicial que lhe foi desfavorável, em outra ação, proposta por organismo internacional. Ele resolveu recorrer.

Considerando o enunciado, assinale a opção correta, atendo-se à competência dos juízes e tribunais estabelecida na Constituição Federal.

- a) Compete ao Tribunal Regional Federal julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é do Supremo Tribunal Federal.
- b) Compete a juiz federal julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é do Supremo Tribunal Federal.
- c) Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é também do Superior Tribunal de Justiça.
- d) Compete ao Superior Tribunal Militar julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é do Tribunal Regional Federal.
- e) Compete a juiz federal julgar o mandado de segurança. A competência para julgar o recurso contra a decisão favorável ao organismo internacional é do Superior Tribunal Militar.

Gabarito: C

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

O Tribunal de Justiça do Estado Alfa foi instado a realizar o controle concentrado de constitucionalidade de lei do Município Beta. O autor da ação argumentava que teriam sido violados:

- (I) o Art. 10 da Constituição Estadual, que reproduzia literalmente preceito da Constituição da República; e
- (II) o Art. 39 da Constituição da República, pois é considerada norma de reprodução obrigatória, e a Constituição Estadual sujeitou os servidores às “normas constitucionais que lhes sejam aplicáveis”.

Considerando o paradigma de confronto passível de ser utilizado pelo Tribunal de Justiça no controle concentrado de constitucionalidade, assinale a afirmativa correta.

- (A) A ação não pode ser conhecida em relação a ambos os fundamentos, pois ao Tribunal de Justiça não compete analisar a compatibilidade da lei municipal com normas da Constituição da República.
- (B) A ação pode ser conhecida em relação a ambos os fundamentos, pois o Tribunal de Justiça pode utilizar como parâmetro as normas da Constituição Estadual e as da Constituição da República de reprodução obrigatória.
- (C) A ação não pode ser conhecida apenas em relação ao fundamento (II), pois o Tribunal de Justiça não pode analisar a adequação da lei municipal às normas da Constituição da República não reproduzidas na Constituição Estadual.
- (D) A ação não pode ser conhecida apenas em relação ao fundamento (I), pois o Tribunal de Justiça não pode analisar a adequação da lei municipal à norma que reproduz a Constituição da República.
- (E) A ação não pode ser conhecida apenas em relação ao fundamento (II), pois a Constituição da República somente pode ser utilizada como paradigma de confronto caso haja remissão específica a um de seus preceitos.

Gabarito: B

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

A sociedade empresária W, que recebeu concessão do município Sigma para prestar o serviço de transporte urbano de passageiros, foi citada em uma ação civil de reparação de danos, sob o fundamento de que um de seus

ônibus, durante o serviço, colidira com outro veículo, daí resultando lesões graves no motorista deste último. À luz da sistemática constitucional afeta à responsabilização civil das concessionárias de serviço público, é correto afirmar que a responsabilidade da sociedade empresária W

- (A) é objetiva, apesar de o dano ter sido causado a um indivíduo que não era usuário do serviço.
- (B) é subjetiva, já que o dano foi causado a não-usuário do serviço, sendo exigida a culpa do motorista do ônibus.
- (C) somente seria objetiva em relação ao dano causado ao usuário do serviço.
- (D) é subjetiva, pois somente a Administração Pública direta e indireta pode responder de modo objetivo.
- (E) é objetiva, desde que demonstrada a culpa do motorista do ônibus e seu vínculo empregatício.

Gabarito: A

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

A Lei Z, do estado Delta, publicada no dia 31 de dezembro de 2016, alterou, em seu Art. 1º, a data de recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens e direitos, e, em seu Art. 2º, aumentou a respectiva alíquota. O Art. 3º, por sua vez, dispôs que a Lei Z entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 2017.

À luz da sistemática constitucional afeta ao sistema tributário nacional, o Art. 3º da Lei Z

- (A) é totalmente inconstitucional, sob o prisma material.
- (B) é totalmente constitucional, sob os prismas formal e material.
- (C) é parcialmente inconstitucional, sob o prisma material, em relação à entrada em vigor do Art. 1º.
- (D) é parcialmente inconstitucional, sob o prisma material, em relação à entrada em vigor do Art. 2º.
- (E) é totalmente constitucional, apenas sob o prisma material.

Gabarito: D

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Um grupo de deputados estaduais, sensível à reivindicação dos servidores públicos, apresentou projeto de lei integrado por três artigos:

- O Art. 1º, contendo inúmeros parágrafos e alíneas, estabeleceu regras detalhadas sobre o regime disciplinar dos servidores públicos, tipificando infrações administrativas e cominando sanções;
- O Art. 2º vedou a realização de contratações de pessoal por todos os entes públicos, nas circunstâncias que descreveu, as quais caracterizavam a prática de nepotismo; e
- O Art. 3º estatuiu que a remuneração dos servidores públicos estaduais deve ser revista, a cada ano, conforme a variação da inflação do período. A proposta foi aprovada e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo, daí resultando a promulgação da Lei Estadual 123. À luz da sistemática estabelecida pela Constituição da República, é correto afirmar que o vício de inconstitucionalidade recai

- (A) sobre todos os artigos.
- (B) apenas sobre os artigos 1º e 2º.
- (C) apenas sobre os artigos 1º e 3º.

(D) apenas sobre o Art. 3º.

(E) apenas sobre o Art. 2º.

Gabarito: C

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

O estado Beta celebrou termo de acordo com certo contribuinte que tinha um elevado débito tributário, pois deixara de recolher o ICMS por alguns anos. Logo após a celebração, um cidadão encaminhou representação ao Ministério Público, argumentando que o acordo causara grande prejuízo ao erário.

À luz da sistemática constitucional e das atribuições do Ministério Público, é correto afirmar que essa Instituição

(A) está obrigada a arquivar a representação, pois, por ser órgão do Poder Executivo, não poderia insurgir-se contra suas decisões.

(B) teria legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa do erário, principalmente por ser autônoma em relação ao Poder Executivo.

(C) está obrigada a arquivar a representação, pois, apesar de ser autônoma em relação ao Poder Executivo, não teria legitimidade para defender os interesses do Estado.

(D) poderia adotar as medidas administrativas cabíveis, pois, apesar de ser órgão do Poder Executivo, atua no controle interno de defesa da juridicidade.

(E) está obrigada a arquivar a representação, pois, apesar de ser autônoma em relação ao Poder Executivo, somente pode defender os interesses difusos, coletivos e sociais.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Pedro, professor, ao assumir a Secretaria de Educação do Município em que residia, decidiu reestruturar o sistema de ensino em vigor. Para tanto, estabeleceu, como pilar fundamental, o referencial de acesso, que deveria ser assegurado na forma que se mostrasse mais ampla sob o prisma da juridicidade. À luz da sistemática estabelecida pela Constituição da República, assinale a afirmativa que se mostra constitucional, por ser compatível com os deveres dos poderes constituídos.

(A) Somente a educação fundamental é obrigatória e gratuita.

(B) Todos os níveis de ensino estão sujeitos à igualdade de acesso e à universalização.

(C) O acesso a todos os níveis de ensino deve estar baseado no sistema de mérito.

(D) O acesso ao ensino superior e gratuito é direito público subjetivo.

(E) O ensino médio gratuito deve ser progressivamente universalizado.

Gabarito: E

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Com o objetivo de assegurar a plena execução de lei que veiculava matéria de natureza tributária, o Presidente da República expediu o respectivo regulamento. Ocorre que esse ato normativo foi considerado pelo Congresso

Nacional como exorbitante do poder regulamentar, o que o levou a sustá-lo. O Chefe do Poder Executivo, irredimido com o ocorrido, determinou que fossem adotadas as providências necessárias à submissão do decreto legislativo, que sustou o regulamento, ao controle concentrado de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal. À luz dessa narrativa e da sistemática constitucional, é correto afirmar que esse decreto legislativo

(A) não pode ser submetido ao referido controle, pois, ao aferir a compatibilidade do regulamento com a lei, sua essência enquadra-se no plano legal, não no constitucional.

(B) pode ser submetido ao referido controle, a exemplo do que ocorre com todos os atos normativos, de natureza legal ou infralegal.

(C) não pode ser submetido ao referido controle, pois não apresenta os atributos da generalidade e da abstração.

(D) pode ser submetido ao referido controle, pois afigura o seu fundamento de validade na Constituição e sua força normativa é negativa.

(E) não pode ser submetido ao referido controle, pois somente os atos normativos estão sujeitos a ele.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Após a apresentação do projeto de lei do orçamento anual pelo Chefe do Poder Executivo, determinado deputado federal decidiu apresentar uma emenda que se mostrava absolutamente compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ao consultar sua assessoria, foi informado que a emenda deveria indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, isso com as ressalvas previstas na Constituição da República. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que poderia ser anulada despesa associada

(A) ao serviço da dívida pública.

(B) ao programa de implementação de direitos sociais.

(C) à dotação para pessoal e seus encargos.

(D) às transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.

(E) à contribuição previdenciária.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

O Governador de determinado Estado da Federação delegou competências a um Secretário de Estado para praticar certos atos em matéria tributária. Pouco tempo depois, acresceu que parte dessas matérias poderia ser afetada pelo Secretário de Estado a um colegiado presidido por este agente. Em um caso concreto, a decisão do colegiado afrontou a lei e prejudicou direitos de um contribuinte, considerando que o mandado de segurança impetrado contra ato do Governador deveria ser julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça e aquele impetrado contra ato do Secretário de Estado, por uma Câmara Cível. Com base na hipótese apresentada, caso seja impetrado o mandado de segurança, é correto afirmar que

(A) a autoridade coatora é o Governador do Estado, pois o ato praticado está incluído dentre aqueles de sua competência originária.

(B) como o ato considerado ilegal foi praticado por colegiado presidido pelo Secretário de Estado, o julgamento deve ser realizado por uma Câmara Cível.

(C) o Governador do Estado e o colegiado devem ser considerados autoridades coatoras, pois o primeiro detém a competência e, o último, praticou o ato concreto.

(D) o julgamento ficará a cargo de um juiz de direito, já que a autoridade coatora é o colegiado e a competência dos órgãos do Tribunal de Justiça não se estende à apreciação dos seus atos.

(E) devem ser consideradas autoridades coatoras o Governador do Estado, o Secretário de Estado e o colegiado, pois, sem a participação de qualquer deles, o ato não seria praticado.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Um grupo de deputados federais, sensíveis à crise financeira que assola certos setores da economia, com o objetivo de diminuir o custo de produção e evitar o aumento de preços, apresentou proposição legislativa reduzindo a alíquota de determinados tributos da União. O projeto foi aprovado em ambas as Casas do Congresso Nacional, com estrita observância da sistemática constitucional, sendo convertido em lei, após sanção do Chefe do Poder Executivo. À luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta.

(A) Não há qualquer vício formal na lei, já que os deputados federais têm poder de iniciativa legislativa em matéria tributária.

(B) Há vício formal na lei, já que somente o Presidente da República pode iniciar o processo legislativo em matéria tributária.

(C) A lei somente terá vício formal se a proposta de lei orçamentária anual não tiver previsto a redução de alíquota.

(D) A ausência de iniciativa legislativa dos parlamentares foi superada com a sanção do projeto pelo Chefe do Poder Executivo.

(E) Os parlamentares somente teriam poder de iniciativa legislativa, em matéria tributária, caso a lei fosse direcionada a Território Federal.

Gabarito: A

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Determinada Constituição Estadual, com o objetivo de disciplinar a atuação das comissões permanentes e temporárias da Assembleia Legislativa, veiculou três comandos: o Art. 101 estabeleceu, em caráter exaustivo, como deveriam ser constituídas e as atribuições de cada uma delas; o Art. 102 dispôs que a convocação do Chefe do Poder Executivo deveria ser aprovada pelo plenário da Casa Legislativa; e o Art. 103 determinou que, na composição de cada comissão, deveria ser assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares em atuação na Casa Legislativa. À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que:

(A) somente o Art. 101 é constitucional.

(B) somente o Art. 103 é constitucional.

(C) somente os artigos 101 e 103 são constitucionais.

(D) somente os artigos 102 e 103 são constitucionais.

(E) somente os artigos 101 e 102 são constitucionais.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Dois contribuintes, inconformados com as decisões administrativas que consideravam prejudiciais aos seus interesses, decidiram submeter sua pretensão ao Poder Judiciário. Um deles ajuizou ação ordinária em primeira instância, tendo o Juiz de Direito negado provimento ao pedido formulado. Interposto recurso de apelação, o órgão competente do Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. O outro contribuinte optou por utilizar o mandado de segurança. Em razão das peculiaridades da autoridade coatora, impetrou-o diretamente perante o órgão competente do Tribunal de Justiça, que julgou improcedente o pedido formulado. Tanto o primeiro como o segundo acórdão do Tribunal de Justiça foram unânimes, apresentando, em comum, a característica de terem julgado válida lei estadual manifestamente contrária à lei federal, temática que fora amplamente discutida. Vale lembrar que os acórdãos não apresentavam qualquer obscuridade, omissão ou vício similar que exigisse o manejo dos embargos de declaração. À luz da sistemática constitucional de divisão de competências entre os órgãos do Poder Judiciário, assinale a afirmativa correta.

(A) O recurso extraordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, poderia ser utilizado para impugnar os dois acórdãos.

(B) O primeiro acórdão poderia ser impugnado via recurso extraordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e, o segundo, via recurso ordinário, a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

(C) O recurso especial, a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, poderia ser utilizado para impugnar os dois acórdãos.

(D) O primeiro acórdão poderia ser impugnado via recurso especial e, o segundo, via recurso ordinário, a serem julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.

(E) O primeiro acórdão poderia ser impugnado via recurso extraordinário e, o segundo, via recurso ordinário, a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Arnaldo, cidadão brasileiro, narrou ao órgão com atribuição do Ministério Público três situações fáticas listadas a seguir, cujos efeitos se projetavam sobre ele e solicitou a adoção das providências necessárias à sua superação.

Fato I: o único vizinho de Arnaldo, uma vez por semana, escutava, por trinta minutos, músicas com o som elevado, que superava em muito os limites tidos como toleráveis;

Fato II: uma indústria existente na cidade de Arnaldo despejou resíduos tóxicos no único rio da região, causando grande mortandade de peixes e impedindo o uso da água pela população;

Fato III: outra indústria havia comercializado, exclusivamente na cidade de Arnaldo, um produto impróprio para o consumo, causando danos variados a todos os seus adquirentes.

Com base no caso descrito, à luz das atribuições constitucionais de natureza extrapenal do Ministério Público e das características dos interesses envolvidos, assinale a afirmativa correta.

- (A) Todos os fatos poderiam ser investigados pelo Ministério Público, isso por se enquadrarem sob a epígrafe dos interesses individuais e coletivos de natureza indisponível.
- (B) Somente os fatos II e III poderiam ser investigados pelo Ministério Público, pois têm, respectivamente, natureza de interesses difusos e de interesses coletivos.
- (C) Nenhum dos fatos poderia ser investigado pelo Ministério Público, já que Arnaldo, por ser cidadão, teria legitimidade para o ajuizamento da ação popular.
- (D) Somente os fatos I e II, isso por violarem o meio ambiente, tendo natureza essencialmente difusa, poderiam ser investigados pelo Ministério Público.
- (E) Somente os fatos I e III poderiam ser investigados pelo Ministério Público, pois som

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Edinaldo e Pedro, estudantes de direito, travaram intenso debate a respeito da sujeição, ou não, dos serviços sociais autônomos à exigência constitucional de que a investidura em cargo ou emprego público dependa de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. À luz da sistemática constitucional e da interpretação que lhe vem sendo dispensada pelo Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que os serviços sociais autônomos,

- (A) por integrarem a Administração Pública direta, devem observar a referida exigência constitucional.
- (B) na medida em que não integram a Administração Pública, não devem observar a referida exigência constitucional.
- (C) por integrarem a Administração Pública indireta, devem observar a referida exigência constitucional.
- (D) somente estarão sujeitos à referida exigência constitucional quando receberem contribuições parafiscais.
- (E) por serem entes paraestatais, devem observar a referida exigência constitucional.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Edilberto, advogado constitucionalista, idealizou um modelo constitucional com as seguintes características: a primeira parte não poderia sofrer qualquer tipo de alteração, devendo permanecer imutável; a segunda parte poderia ser alterada a partir de um processo legislativo qualificado, mais complexo que aquele inerente à legislação infraconstitucional; e a terceira parte poderia ser alterada com observância do mesmo processo legislativo afeto à legislação infraconstitucional. À luz da classificação predominante das Constituições, é correto afirmar que uma Constituição dessa natureza seria classificada como

- (A) rígida.
- (B) flexível.
- (C) semirrígida.
- (D) fortalecida.
- (E) plástica.

Gabarito: C

Matéria: Direito Administrativo**Questões cobradas no último concurso da RFB**

O procedimento licitatório observa vários atos até o encerramento do certame. Neste sentido, é correto afirmar que o ato que atribui ao vencedor o objeto da licitação, encerrando-se o certame, nos termos da lei, é:

- a) julgamento.
- b) homologação.
- c) contratação.
- d) habilitação.
- e) adjudicação.

Gabarito: E

Quanto às formas de aquisição dos Bens Públicos, é correto afirmar:

- a) aluvião é uma das formas de efetivação da acessão.
- b) a legislação atual manteve as enfiteuses já existentes no antigo Código Civil, por meio das quais o credor obtém o direito de adquirir os bens praxeados.
- c) a arrematação exige a posse do bem por determinado período e a boa-fé.
- d) o contrato é uma forma de aquisição originária da propriedade.
- e) os bens desapropriados repassados a terceiros, no caso da reforma agrária, não mais possuem natureza de bens públicos, mesmo que não se dê a transferência.

Gabarito: A

Em se tratando da classificação e extinção dos atos administrativos, é correto afirmar:

- a) atos gerais ou normativos são os que se preordenam a regular situações específicas como acontece nos decretos expropriatórios.
- b) no ius gestionis não há intervenção da vontade dos administrados para sua prática, como acontece nos decretos de regulamentação.
- c) os atos enunciativos indicam juízos de valor de outros atos de caráter decisório, como acontece nos pareceres.
- d) os atos complexos não se compõem de vontades autônomas, embora múltiplas, visto que há somente uma vontade autônoma, de conteúdo próprio e as demais instrumentais, como acontece no visto.
- e) na cassação há perda dos efeitos jurídicos em virtude de norma jurídica superveniente contrária àquela que respaldava a prática do ato.

Gabarito: C

Nos termos da Lei, constituem motivos para a Administração Pública rescindir o contrato, exceto:

- a) a lentidão na execução diante de indícios do futuro descumprimento.
- b) inadimplemento secundário do particular que não envolva a satisfação de deveres fundamentais.
- c) mutações no âmbito da pessoa jurídica que prejudique a execução do contrato.
- d) o cumprimento irregular das cláusulas contratuais.
- e) insubordinação do contratante ante instruções derivadas da Administração em atividade fiscalizatória

Gabarito: Anulada

Nos termos da lei, a Administração Pública Federal observará, em se tratando do processo administrativo, princípios específicos, exceto:

- a) princípio da segurança jurídica.
- b) princípio da razoabilidade.
- c) princípio da eficiência.
- d) princípio da insignificância.
- e) princípio da motivação.

Gabarito: D

Em se tratando do acesso à informação no âmbito federal, é correto afirmar:

- a) cabe recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias e dirigido diretamente à Controladoria-Geral da União do indeferimento a pedido de acesso a informações classificadas como sigilosas contidas em Ministérios integrantes do Poder Executivo Federal.
- b) são classificadas como ultrassecretas, cujo prazo de restrição de acesso à informação é de 25 (vinte e cinco) anos, as informações que coloquem em risco a segurança do Presidente da República e respectivos cônjuge e filhos (as).
- c) compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício, a cada 04 (quatro) anos, ou mediante provocação de pessoa interessada.
- d) é assegurado, por lei, o sigilo da identificação do requerente que apresentar pedido de acesso a informações de interesse particular contidas nas Cortes de Contas.
- e) mediante anuência do requerente é que a informação armazenada em formato digital será fornecida no referido formato.

Gabarito: E

Quanto ao 'local' em que as licitações serão efetuadas e à divulgação das mesmas, assinale a opção correta.

- a) A lei exige a publicação pela imprensa oficial dos avisos relacionados com convites.

- b) Não enseja invalidação do certame licitatório caso haja a escolha de local inóspito quando todos os potenciais interessados tenham acesso ao certame.
- c) É irrelevante a situação geográfica da repartição interessada nos casos de licitação eletrônica.
- d) A existência de sítio oficial do órgão administrativo na Internet não impõe a obrigatoriedade da sua utilização para divulgação das licitações, desde que efetuada a publicidade do ato.
- e) A fim de evitar nulidade do certame licitatório, é necessária a publicação do edital de abertura em sua integralidade no Diário Oficial Local.

Gabarito: C

Nos termos do disposto na Constituição Federal, em se tratando dos agentes públicos, é correto afirmar:

- a) há que se observar, para fins de aferição de isonomia, as vantagens relativas à natureza do trabalho desempenhado.
- b) a demissão de servidor estável, ao ser invalidada por sentença judicial, resulta em colocação do mesmo em disponibilidade remunerada até o aproveitamento dele em outro cargo.
- c) independentemente da causa da invalidez, a aposentadoria por invalidez permanente, devidamente homologada, resultará em proventos integrais.
- d) aos servidores aposentados em determinado cargo, deverá ser estendido um benefício concedido a todos os ocupantes do referido cargo ainda em atividade.
- e) para fins de aposentadoria e disponibilidade, efetuar-se-á a soma dos tempos de serviço federal, estadual, distrital e municipal.

Gabarito: D

Em se tratando dos Consórcios públicos, Terceiro Setor e o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP n. 02 de 2008, é correto afirmar:

- a) a lei que rege os consórcios públicos prevê dois tipos de contratos a serem firmados pelos entes consorciados: o contrato de rateio e o contrato de cooperação.
- b) o serviço deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação, quando se tratar da contratação de cooperativas.
- c) o terceiro setor compreende as entidades da sociedade civil de fins públicos e lucrativos coexistindo com o primeiro setor, que é o Estado, e o segundo setor, que é o mercado.
- d) é vedado ao consórcio público a possibilidade de ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, com dispensa de licitação.
- e) no caso de extinção do consórcio público, os entes consorciados responderão subsidiariamente pelas obrigações remanescentes, até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação.

Gabarito: B

Considere que o Poder Público conserve a titularidade de determinado serviço público a que tenha transferido a execução à pessoa jurídica de direito privado. Nessa situação, a descentralização é denominada:

- a) por colaboração.

- b) funcional.
- c) técnica.
- d) geográfica.
- e) por serviços.

Gabarito: A

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Os Municípios "X", "P", "T" e "O" resolveram constituir um consórcio público para a coordenação da defesa civil dos quatro Municípios e para o planejamento conjunto do desenvolvimento regional, incluindo a mobilidade urbana.

Sobre a constituição desse consórcio, assinale a afirmativa correta.

- (A) A constituição de uma associação pública, com personalidade jurídica de direito público, é obrigatória, considerando o objeto do consórcio.
- (B) A transferência de servidores do Município "X" para o consórcio deve ser efetivada por meio de contrato de rateio.
- (C) O representante legal do consórcio poderá ser o Prefeito de qualquer dos Municípios consorciados ou o Governador do Estado do qual façam parte aqueles Municípios.
- (D) O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo, representante legal do consórcio.
- (E) O consórcio público formado pelos Municípios "X", "P", "T" e "O" será constituído sem a necessidade de intervenção legislativa.

Gabarito: D

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Marcos Túlio, motorista de ônibus da empresa "Mais Bus", concessionária de serviço municipal de transporte de passageiros, ao se desviar de uma placa de metal que se desprende de um caminhão à sua frente, acabou por atropelar Cícero, ciclista, que usava a faixa exclusiva para bicicletas. Considerando o caso exposto, assinale a afirmativa correta. (

- A) A responsabilidade pela reparação dos prejuízos recai apenas sobre o Município, ente concedente do serviço público, de forma objetiva.
- (B) A responsabilidade pela reparação dos prejuízos recai apenas sobre a empresa de ônibus, concessionária do serviço, de forma objetiva.
- (C) A responsabilidade da empresa de ônibus, concessionária do serviço, é subjetiva, tendo em vista que Cícero não era usuário do serviço.
- (D) A responsabilidade da empresa de ônibus, concessionária do serviço, é objetiva, podendo o Município responder de forma subsidiária.

(E) Tanto a empresa de ônibus quanto o Município respondem de forma objetiva e solidária pelos prejuízos causados a Cícero.

Gabarito: D

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

A sociedade empresária "XYZ", que presta serviço de limpeza para o Ministério da Fazenda, anunciou que não pretende prorrogar o atual contrato, o qual expirará em 100 (cem) dias. Considerando a necessidade de contratação de outra empresa para a realização do serviço, a Administração Pública federal deve promover

(A) a licitação para aquisição do serviço, na modalidade de pregão e, obrigatoriamente, na forma eletrônica.

(B) a contratação direta do serviço, tendo em vista a proximidade do encerramento do contrato com a sociedade empresária "XYZ".

(C) a licitação, sendo vedada a utilização do pregão, por se tratar da aquisição de serviço.

(D) a contratação direta do serviço, desde que o valor do contrato não supere os R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) anuais.

(E) a licitação para aquisição do serviço, na modalidade de pregão e, preferencialmente, na forma eletrônica.

Gabarito: E

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

A empresa "Tem Trem S.A.", concessionária do serviço estadual de transporte ferroviário, atravessa grave crise econômica e de gestão. Com os atrasos de salários e a notícia da prisão do Presidente e do Diretor Financeiro da empresa, os funcionários passaram a adotar seguidas paralisações, prejudicando o fluxo de passageiros, especialmente nos horários de maior movimento. A Assessoria Jurídica da Chefia do Poder Executivo, consultada, informou que o Estado, concedente, poderia intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço. Sobre a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.

(A) A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo, os objetivos e limites da medida.

(B) A intervenção deverá ser concluída com a encampação do serviço, em um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.

(C) A administração do serviço, ao cessar a intervenção, será obrigatoriamente devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor.

(D) A intervenção na concessão do serviço far-se-á por meio de lei ordinária emanada da Assembleia Legislativa do Estado.

(E) A intervenção é uma das causas de extinção da concessão, levando à nova licitação ou à assunção do serviço por terceiro que demonstre preencher os requisitos previstos no edital.

Gabarito: A

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Paulo, servidor público efetivo da União, montou um esquema por meio do qual fraudava o valor indicado nas avaliações de imóveis estaduais, a fim de aliená-los por valor inferior ao de mercado. O esquema gerou prejuízos que chegaram a milhões de reais e foi descoberto sete anos após o seu fim. Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta.

- (A) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei prescreveu após transcorrido o prazo de cinco anos, mas pode ser proposta ação de ressarcimento ao Erário.
- (B) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei pode ser proposta enquanto Paulo for servidor ativo, e até cinco anos após sua aposentadoria.
- (C) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei ou a ação de ressarcimento ao Erário não podem ser propostas, em razão da consumação da prescrição.
- (D) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei, incluindo o ressarcimento ao Erário, pode ser proposta em até oito anos após a prática do ato de improbidade.
- (E) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei pode ser proposta em até oito anos após a prática do ato de improbidade, ressalvada a ação de ressarcimento, que é imprescritível.

Gabarito: A

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Fabio, servidor público estatutário, admitido após a Emenda Constitucional nº 70/2012, é acusado de cometimento de infração e, em consequência disso, vem a responder concomitantemente por infração civil, penal e administrativa. Sobre o caso descrito, assinale a afirmativa correta.

- (A) Tendo em vista a independência de instâncias, a absolvição penal por negativa de autoria não levará à absolvição da esfera administrativa, que será apurada em processo administrativo disciplinar.
- (B) A ausência de defesa técnica de Fabio no processo administrativo disciplinar não ofende o direito a ampla defesa, não sendo considerada violação ao devido processo legal.
- (C) Por ter sido admitido após a edição da EC nº 70/12, Fabio poderá ser demitido pela infração cometida após sindicância, sem que seja instaurado processo administrativo disciplinar.
- (D) A absolvição penal por ausência de provas leva à absolvição, pela mesma infração, cometida nas esferas cível e administrativa.
- (E) Por ter ingressado no serviço público após a edição da EC nº 70/12, Fabio poderá ser aposentado compulsoriamente pelo cometimento da infração, já que possui menos de dez anos de efetivo serviço, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A respeito do controle financeiro e orçamentário da Administração Pública Municipal, exercido pelo Tribunal de Contas Estadual, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) É possível ao Tribunal de Contas Estadual proceder a tomada de contas especial de empresa pública municipal prestadora de serviço público.

(B) O Tribunal de Contas Estadual tem competência para aplicar multa, caso verifique irregularidade nas contas municipais, multa esta que terá eficácia de título executivo.

(C) Compete ao Tribunal de Contas Estadual a apreciação, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal da administração indireta do município

(D) A fiscalização financeira e orçamentária dos Municípios será exercida pelo Tribunal de Contas Estadual, que julga anualmente as contas do prefeito.

(E) O Tribunal de Contas Estadual emite parecer prévio sobre as contas do prefeito, o qual pode não prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal no julgamento das contas.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Andrea, empresária individual, ao verificar a disponibilidade em Mercado Municipal de alguns boxes destinados a vendas de roupas, manifesta formalmente seu interesse em utilizar o espaço à Prefeitura de Cuiabá. Sobre a forma adequada de utilização do referido espaço público por Andrea, assinale a afirmativa correta.

(A) Será possível a celebração de concessão de uso de bem público, após regular processo licitatório, por ser contrato bilateral estável e não precário. (

B) Será possível a celebração de permissão de uso de bem público, precedido de licitação na modalidade de concorrência, por ser ato bilateral e não precário.

(C) Será possível a celebração de autorização de uso de bem público, que confere ao particular a utilização gratuita do bem público de forma estável e não precária, desde que ocupada por população de baixa renda.

(D) Não será possível a utilização do bem, tendo em vista que os bens públicos de uso especial estão sempre sujeitos à concessão de direito real de uso, de livre escolha da Administração Pública.

(E) Não será possível a utilização do bem, uma vez que, em se tratando de bem público de uso especial, deve ser utilizado privativamente pela administração pública direta, empresa pública ou sociedade de economia mista.

Gabarito: A

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Patrícia, enfermeira sem vínculo estatutário com a Administração Pública e ocupante de cargo em comissão na Secretaria Municipal de Saúde, deixa de prestar contas às quais estava, por lei, obrigada. Com relação à hipótese descrita, assinale a afirmativa correta.

(A) Patrícia somente responderá por improbidade administrativa se ocorrer efetivo prejuízo à Administração Pública, caso em que seus bens poderão ser declarados indisponíveis para assegurar o integral ressarcimento do dano.

(B) Patrícia responde por improbidade administrativa, mesmo na hipótese de não haver efetivo prejuízo à Administração Pública, sendo certo que a ação de improbidade será imprescritível e deverá ser proposta pelo Ministério Público, legitimado exclusivo.

(C) Patrícia não responde por ato de improbidade administrativa, uma vez que não possui vínculo estatutário com a Administração Pública, mas poderá ser responsabilizada civilmente caso tenha causado prejuízo.

(D) Patrícia responde por improbidade administrativa, independentemente de haver dano patrimonial à Administração Pública, sendo certo que seus sucessores respondem no limite da herança caso o ato também cause lesão ao patrimônio público.

(E) Patrícia responde por improbidade administrativa, independentemente do dano causado, porém, por não ter vínculo estatutário com a Administração pública, não está sujeita à suspensão de direitos políticos, mas sim à perda de função pública e pagamento de multa civil.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Gustavo, Prefeito do Município X, após lei autorizativa específica, edita decreto criando Sociedade de Economia Mista para prestação de serviço público de saneamento básico. Posteriormente, mesmo sem nova lei autorizativa específica, Gustavo cria empresa subsidiária da referida Sociedade de Economia Mista. A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Após a criação da Sociedade de Economia Mista, somente nova lei específica pode autorizar a criação de subsidiária da estatal, em respeito ao princípio da reserva legal.

() Os empregados contratados pela subsidiária da Sociedade de Economia Mista são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT – não estando sujeitos às regras constitucionais de vedação à acumulação de empregos.

() Por prestar serviço público e, portanto, estar sujeita aos princípios da especialidade e do controle com a Administração Direta, não será possível a criação da subsidiária. As afirmativas são, respectivamente,

(A) F, F e V.

(B) F, F e F.

(C) V, F e V.

(D) V, F e F.

(E) V, V e F.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

No sistema de freios e contrapesos estabelecidos pela Constituição da República de 1988 há diversas previsões de controle do Poder Executivo. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

I. É de competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

II. É de competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.

III. É de competência privativa do Supremo Tribunal Federal a autorização de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de irregularidades cometidas pelo Presidente da República ou Ministros de Estado.

IV. É de competência privativa do Supremo Tribunal Federal processar e julgar habeas data contra atos de Ministro de Estado. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) IV, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I, apenas.

Gabarito: C

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Sobre as normas gerais acerca da prestação de serviços públicos por Organizações Sociais – OS's, assinale a afirmativa correta.

- (A) A qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos em Organização Social depende de lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo.
- (B) A Organização Social formada será integrante da Administração Indireta do ente federado que a criou, estando submetida aos princípios da hierarquia e do controle.
- (C) Não obstante a qualificação como Organização Social, a entidade de direito privado qualificada está submetida à prévia licitação para a prestação do serviço delegado.
- (D) A qualificação da entidade privada como Organização Social depende de licitação na modalidade de concorrência, salvo se por inviabilidade de competição a mesma for inexigível. (
- E) As entidades qualificadas como Organização Social não integram a estrutura da Administração Pública e não possuem fins lucrativos, mas se submetem ao controle financeiro do Poder Público, inclusive do Tribunal de Contas.

Gabarito: E

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Considerando a disciplina prevista na Lei nº 4.504/64, acerca da reforma agrária e os meios de acesso à propriedade rural, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () O acesso à propriedade rural, promovido mediante a distribuição ou a redistribuição de terras, pode ser executado mediante compra e venda.
- () O proprietário, caso intentada desapropriação parcial, poderá optar pela desapropriação de todo o imóvel, quando a área agricultável remanescente, inferior a cinquenta por cento da área original, ficar prejudicada em suas condições de exploração econômica.
- () A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção de latifúndios e promoção de minifúndios. As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, V e F.

- (B) F, V e V.
- (C) V, V e V.
- (D) F, F e V.
- (E) F, V e F.

Gabarito: C

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Paula, prefeita do Município Z, edita decreto expropriatório de imóvel rural pertencente a particular, com o objetivo de instalar estação rodoviária, a qual será explorada por concessionária de serviço público. Sobre a hipótese descrita, assinale a afirmativa correta.

- (A) Caso procedida a imissão provisória na posse do imóvel, o particular deixa de ser responsável pelo pagamento de IPTU, não obstante a imissão provisória na posse não transferir a propriedade do bem imóvel.
- (B) Proposta ação de desapropriação, será possível ao particular alegar em contestação a não configuração de utilidade pública ou interesse social na utilização do imóvel específico.
- (C) Caso haja divergência com relação ao preço ofertado pelo imóvel, a ação de desapropriação terá como sujeito ativo necessariamente o Município Z, que emitiu a declaração expropriatória.
- (D) Poderá ser deferida a imissão provisória na posse do bem caso caracterizada urgência na sua utilização, devendo o ente expropriante realizar depósito de valor arbitrado judicialmente em até cento e vinte dias contados da efetivação da imissão provisória na posse.
- (E) Caso não conferida destinação do bem desapropriado à obra ou serviço público, restará configurada a retrocessão, pela qual a o antigo proprietário terá direito potestativo ao bem imóvel, reembolsando o valor recebido a título de indenização.

Gabarito: A

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Após sagrar-se vencedor em procedimento licitatório e assinar contrato administrativo para a o recapeamento de rua no município de Cuiabá, a sociedade empresária XYZ Ltda. atrasa injustificadamente o início da obra. Nesse caso, a Administração Pública

- (A) não pode rescindir o contrato, salvo se configurado ter havido subcontratação total ou parcial do objeto da obra.
- (B) não pode rescindir o contrato, salvo se o atraso for decorrente de falência ou dissolução da sociedade contratada.
- (C) não pode rescindir o contrato, salvo se tiver havido reiteração de faltas no cumprimento de cláusulas contratuais.
- (D) pode rescindir o contrato por meio de ato unilateral e escrito da Administração.
- (E) pode rescindir o contrato por meio de autorização judicial, sob pena de frustração do procedimento licitatório.

Gabarito: D

Matéria: Direito Tributário**Questões cobradas no último concurso da RFB**

Sobre a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, é incorreto afirmar que:

- a) o valor pago a título de CSLL não perde a característica de corresponder a parte dos lucros ou da renda do contribuinte pela circunstância de ser utilizado para solver obrigação tributária.
- b) é constitucional dispositivo de lei que proíbe a dedução do valor da CSLL para fins de apuração do lucro real, base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas.
- c) as associações de poupança e empréstimo estão isentas do imposto sobre a renda, mas são contribuintes da contribuição social sobre o lucro líquido.
- d) as entidades sujeitas à CSLL poderão ajustar o resultado do período com as adições determinadas e exclusões admitidas, conforme legislação vigente, para fins de determinação da base de cálculo da contribuição.
- e) estão sujeitas ao pagamento da CSLL as pessoas jurídicas e as pessoas físicas a elas equiparadas, domiciliadas no País. A apuração da CSLL deve acompanhar a forma de tributação do lucro adotada para o IRPJ.

Gabarito: D

A Lei Complementar n. 123/2006 prevê tratamento tributário diferenciado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que consiste em um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos por estas entidades, denominado Simples Nacional. Sobre este, é incorreto afirmar que:

- a) para fins do Simples Nacional, considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
- b) o Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, de um conjunto de tributos e contribuições. Todavia, mesmo em relação a algum destes tributos e contribuições, há situações em que o recolhimento dar-se-á à parte do Simples Nacional.
- c) na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples Nacional, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
- d) alteração recente na legislação tributária permitiu o parcelamento de débitos do Simples Nacional.
- e) para efeito do Simples Nacional, e enquadramento da sociedade empresária na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deve-se considerar a receita de cada estabelecimento individualmente, e não o somatório destes.

Gabarito: E

Sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias em atraso, assinale a opção incorreta.

- a) No lançamento de ofício, aplica-se, a título de multa, um percentual sobre a totalidade ou diferença de contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
- b) Os juros constituem verdadeira indenização a ser paga pelo sujeito passivo, em razão de sua disponibilidade financeira indevida, obtida pela empresa ao não recolher o devido em época própria. Possuem, portanto, caráter punitivo.
- c) Caso o sujeito passivo, uma vez notificado, efetue o pagamento, a compensação ou o parcelamento de seu débito, será concedida a redução da multa de lançamento de ofício.
- d) A rescisão do parcelamento implica restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita.
- e) A correção monetária tem como função única a atualização da expressão monetária utilizada, de tal maneira que inexistente qualquer alteração no valor real da contribuição devida, que permanece imutável no seu equivalente em poder de compra.

Gabarito: B

Sobre recente alteração efetuada na legislação sobre tributação de lucros auferidos no exterior por empresas controladas por pessoa jurídica investidora domiciliada no Brasil, julgue as alternativas abaixo, para então assinalar a opção correta.

- I. Os lucros auferidos por intermédio de controladas no exterior são tributados pelo regime de competência.
 - II. Permite-se a utilização de prejuízo da mesma empresa no exterior para compensar lucros nos exercícios subsequentes, limitados a cinco anos.
 - III. Permite-se crédito sobre tributos retidos no exterior sobre dividendos recebidos pela investidora no Brasil.
 - IV. Permite-se a consolidação de lucros com prejuízos no exterior, por um período experimental de quatro anos desde que a investida esteja localizada em país que mantenha acordo para troca de informações tributárias e não seja paraíso fiscal.
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d) Apenas II está correta.
 - e) Todas as alternativas estão corretas.

Gabarito: E

Sobre o lançamento como forma de constituição do crédito tributário, assinale a opção correta.

- a) A obrigação de prestar declaração é determinante para a definição da modalidade de lançamento do tributo respectivo.
- b) Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, o fisco poderá levar a efeito a que mais favorecer o contribuinte.
- c) Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o pagamento antecipado é o termo a quo do prazo para repetição e compensação de indébito.

- d) A legislação brasileira utiliza-se largamente da modalidade do lançamento por declaração, a maior parte dos tributos, especialmente nos impostos e contribuições sociais, segue tal sistemática.
- e) A natureza do ato homologatório difere da do lançamento tributário: enquanto este certifica a quitação, aquele certifica a dívida.

Gabarito: C

Sobre o conceito previdenciário de empresa e empregador doméstico, assinale a opção incorreta.

- a) Empregador doméstico é a pessoa ou família que admite a seu serviço, com ou sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.
- b) Embora o empregador doméstico não se enquadre como empresa, há algumas obrigações acessórias que lhe são exigíveis.
- c) O empregador doméstico não se classifica, em virtude desta condição, como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
- d) Uma dona de casa, ainda que empregadora doméstica, caso não exerça qualquer atividade remunerada vinculante ao RGPS, poderá, caso deseje, filiar-se como segurada facultativa.
- e) As contribuições do empregador doméstico somente visam ao custeio das prestações previdenciárias concedidas aos empregados domésticos.

Gabarito: A

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que toca à imunidade de que gozam as entidades beneficentes de assistência social, é no sentido de que:

- a) entendem-se por serviços assistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, os princípios e as diretrizes estabelecidos em lei.
- b) o estabelecimento, como uma das condições de fruição de tal benefício por parte das entidades filantrópicas, da exigência de que possuam o certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, contraria o regime estabelecido na Constituição Federal.
- c) a jurisprudência do STF é no sentido de afirmar a existência de direito adquirido ao regime jurídico da imunidade das entidades filantrópicas.
- d) a exigência de renovação periódica do CEBAS, por parte das entidades filantrópicas, a cada três anos, ofende o disposto na Constituição Federal.
- e) tratando-se de imunidade – que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional –, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de, mediante deliberação de índole legislativa, restringir a eficácia do preceito.

Gabarito: A

Sobre a inscrição em dívida ativa tributária, assinale a opção incorreta.

- a) A inscrição em dívida ativa, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita, no caso dos tributos de competência da União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

- b) Trata-se do único ato de controle de legalidade, efetuado sobre o crédito tributário já constituído, que se realiza pela apreciação crítica dos profissionais legalmente competentes.
- c) O exame prévio efetuado para a inscrição em dívida ativa constitui uma garantia ao cidadão de que aquele crédito, originário de uma obrigação não adimplida em tempo e forma devidos, foi devidamente apurado e teve sua existência confirmada por meio do controle administrativo de sua legalidade e legitimidade.
- d) Exige-se a notificação do sujeito passivo da lavratura da notificação do débito, da inscrição em dívida ativa e da extração da respectiva certidão, sob pena de nulidade.
- e) A Fazenda Nacional pode, graças à autorização contida em Portaria Ministerial do Ministro de Estado da Fazenda, deixar de inscrever em Dívida Ativa da União débitos consolidados de um mesmo sujeito passivo inferiores a determinado valor.

Gabarito: D

Sobre o entendimento do STF acerca da vedação da utilização, por parte da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dos tributos com efeitos de confisco, pode-se afirmar que:

- a) por veicular um conceito jurídico indeterminado, e não havendo diretriz objetiva e genérica, aplicável a todas as circunstâncias, é permitido aos Tribunais que procedam à avaliação dos excessos eventualmente praticados pelo Estado, com apoio no prudente critério do Juiz.
- b) a chamada 'multa moratória', que tem por objetivo sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos, não possui caráter confiscatório, independentemente de seu importe.
- c) o isolado aumento da alíquota do tributo em dez pontos percentuais é suficiente para comprovar seu efeito de confisco.
- d) não é cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional da não confiscatoriedade.
- e) leis estaduais que estipulam margens mínima e máxima das custas, dos emolumentos e da taxa judiciária e realizam uma disciplina progressiva das alíquotas – somente sendo devido o pagamento dos valores elevados para as causas que envolvam considerável vulto econômico – configuram ofensa ao princípio constitucional do não confisco.

Gabarito: A

No tocante à responsabilidade pelo recolhimento das Contribuições Sociais Previdenciárias, pode-se afirmar que as empresas são responsáveis, exceto:

- a) pela arrecadação, mediante desconto na remuneração paga, devida ou creditada, e pelo recolhimento da contribuição dos segurados, empregado e trabalhador avulso a seu serviço, observado o limite máximo do salário de contribuição.
- b) pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial incidente sobre a comercialização da produção, quando adquirir ou comercializar o produto rural recebido em consignação, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física.

- c) pela retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, excetuada a hipótese de empregados em regime de trabalho temporário.
- d) pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da realização de evento desportivo, devida pela associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, quando se tratar de entidade promotora de espetáculo desportivo.
- e) pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta decorrente de qualquer forma de patrocínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e transmissão de espetáculos desportivos, devida pela associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional.

Gabarito: C

Com a extinção do chamado Regime Tributário de Transição (RTT), foram efetuadas importantes alterações na legislação vigente sobre o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), e sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Entre as opções abaixo, assinale aquela que não constitui uma dessas alterações.

- a) Tratamento dos efeitos provocados em razão da alteração significativa na forma de contabilização do arrendamento mercantil (leasing) na Lei das SA, com o reconhecimento no ativo imobilizado do bem arrendado, desde a formalização do contrato.
- b) Disciplinamento de ajustes decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos em razão da convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais.
- c) Estabelecimento de multa específica pela falta de apresentação da escrituração do livro de apuração do lucro real em meio digital, ou pela sua apresentação com informações incorretas ou omissas, com base na capacidade contributiva da empresa.
- d) Extinção da sistemática de ajustes em Livro Fiscal para os ajustes do lucro líquido decorrentes do RTT.
- e) Avaliação dos investimentos pela equivalência patrimonial. A MP dispõe sobre o registro separado do valor decorrente da avaliação ao valor justo dos ativos líquidos da investida (mais-valia) e a diferença decorrente de rentabilidade futura (goodwill).

Gabarito: D

Sobre a extrafiscalidade, julgue os itens a seguir, classificando-os como certos ou errados. Em seguida, assinale a opção correta.

- I. Na medida em que se pode, através do manejo das alíquotas do imposto de importação, onerar mais ou menos o ingresso de mercadorias estrangeiras no território nacional, até o ponto de inviabilizar economicamente determinadas operações, revela-se o potencial de tal instrumento tributário na condução e no controle do comércio exterior.
- II. Por meio da tributação extrafiscal, não pode o Estado intervir sobre o domínio econômico, manipulando ou orientando o comportamento dos destinatários da norma a fim de que adotem condutas condizentes com os objetivos estatais.
- III. A extrafiscalidade em sentido próprio engloba as normas jurídico-fiscais de tributação (impostos e agravamento de impostos) e de não tributação (benefícios fiscais).

IV. Não existe, porém, entidade tributária que se possa dizer pura, no sentido de realizar tão somente a fiscalidade ou a extrafiscalidade. Os dois objetivos convivem, harmônicos, na mesma figura impositiva, sendo apenas lícito verificar que, por vezes, um predomina sobre o outro.

- a) Apenas I, II e IV estão corretas.
- b) Apenas I e IV estão corretas.
- c) Apenas II e IV estão corretas.
- d) Apenas I, III e IV estão corretas.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

Gabarito: D

A desoneração do ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – das exportações, cuja finalidade é o incentivo a estas, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos – imuniza as operações de exportação e assegura a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto (ICMS) cobrado nas operações e prestações anteriores.

Consoante entendimento do STF sobre tal dispositivo, podemos afirmar, exceto, que:

- a) o aproveitamento dos créditos de ICMS, por ocasião da saída imune para o exterior, gera receita tributável por parte da Cofins e da Contribuição para o PIS.
- b) adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior.
- c) sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
- d) o aproveitamento de créditos de ICMS, por ocasião da saída imune para o exterior, constitui mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pela Constituição Federal.
- e) o conceito de receita, acolhido pela Constituição Federal, não se confunde com o conceito contábil.

Gabarito: A

Sobre o princípio constitucional da solidariedade, próprio do direito previdenciário, julgue os itens a seguir, classificando-os como certos ou errados. Em seguida, assinale a opção correta.

- I. A solidariedade é a justificativa elementar para a compulsoriedade do sistema previdenciário, pois os trabalhadores são coagidos a contribuir em razão da cotização individual ser necessária para a manutenção de toda a rede protetiva, e não para a tutela do indivíduo, isoladamente considerado.
- II. A solidariedade é pressuposto para a ação cooperativa da sociedade, sendo essa condição fundamental para a materialização do bem-estar social, com a necessária redução das desigualdades sociais.
- III. É a solidariedade que justifica a cobrança de contribuições pelo aposentado que volta a trabalhar.
- IV. A solidariedade impede a adoção de um sistema de capitalização pura em todos os segmentos da previdência social.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todos os itens estão corretos.

Gabarito: E

Sobre a suspensão do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, incidente sobre matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras, é incorreto afirmar que:

- a) considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.
- b) o direito à aquisição com suspensão do IPI fica condicionado ao registro prévio perante a Superintendência Regional da Receita Federal (SRRF) do domicílio da matriz da pessoa jurídica, formalizado por meio de solicitação do interessado.
- c) tal benefício tanto pode beneficiar as saídas de estabelecimento industrial localizado no país, como as importações diretamente efetuadas pelas pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
- d) a competência para o deferimento do registro prévio é do Superintendente Regional da Receita Federal que jurisdiciona o estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
- e) o registro prévio como pessoa jurídica preponderantemente exportadora produzirá efeitos a partir da assinatura do ato de concessão, e será definitivo para todo o período em que prevista a produção dos seus efeitos.

Gabarito: Anulada**Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal****(FGV – SEFIN/RO – 2018)**

Determinado Estado da Federação cedeu um imóvel de sua propriedade à pessoa jurídica de direito privado ABC, para que esta exerça atividade econômica com fins lucrativos, no local do imóvel. Em relação à cobrança de Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do imóvel, assinale a afirmativa correta.

- (A) É vedada a cobrança do IPTU do imóvel, tendo em vista a imunidade recíproca das pessoas de direito público, princípio garantidor da Federação e cláusula pétrea.
- (B) É vedada a cobrança do IPTU do imóvel, tendo em vista que o Estado é isento do pagamento do IPTU de imóveis de sua propriedade.
- (C) O IPTU é devido e o Estado, contribuinte do imposto, deve realizar o pagamento.

(D) O IPTU não é devido, uma vez que o Estado não é sujeito passivo da exação.

(E) O IPTU é devido e a pessoa jurídica de direito privado é a responsável tributária e quem deve realizar o pagamento.

Gabarito: E

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

O Estado X editou uma lei na qual fixou alíquotas progressivas, que variam de 1% a 8% do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), em razão do valor do bem a ser transmitido e sua localidade. Sobre o caso descrito, assinale a afirmativa correta.

(A) A fixação de alíquotas do ITCD não cabe aos Estados-membros e sim ao Senado Federal.

(B) A fixação de alíquotas progressivas do ITCD é inconstitucional, uma vez que a progressividade, no caso dos impostos reais, só pode ser adotada se houver expressa previsão constitucional.

(C) A progressividade estabelecida é válida, porém a alíquota máxima de 8% viola o confisco, uma vez que restringe desmedidamente o patrimônio do contribuinte.

(D) A fixação de alíquotas progressivas do ITCD não ofende a Constituição Federal, pois é um imposto que revela efetiva capacidade contributiva de quem percebe a transferência patrimonial.

(E) A fixação de alíquotas progressivas do ITCD é inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal veda a progressividade de impostos de natureza real.

Gabarito: D

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Sobre o princípio da não-cumulatividade do ICMS, assinale a afirmativa correta.

(A) O ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telecomunicação, que promovem processo industrial por equiparação, não pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da prestação dos serviços.

(B) O direito ao crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes é garantido, ainda que a saída da mercadoria seja isenta ou não tributada.

(C) O direito de o estabelecimento utilizar o crédito de ICMS extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento.

(D) O direito ao crédito das mercadorias destinadas ao uso ou ao consumo do estabelecimento, nele entradas, é garantido.

(E) Ao comerciante, ainda que de boa-fé, é vedado aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea.

Gabarito: C

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

A pretensão para a propositura de ação anulatória da decisão administrativa, que denega a restituição de indébito tributário, tem prazo de prescrição. Sobre esse prazo de prescrição, assinale a afirmativa correta.

- (A) É de 5 (cinco) anos, a contar da notificação do contribuinte da decisão administrativa denegatória da restituição.
- (B) É de 2 (dois) anos, a contar da notificação do contribuinte da decisão administrativa denegatória da restituição.
- (C) É de 5 (cinco) anos, a contar da data da extinção do crédito tributário.
- (D) É de 5 (cinco) anos, a contar da data da ocorrência do fato gerador.
- (E) É de 2 (dois) anos, a contar da notificação da extinção do crédito tributário.

Gabarito: B

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Leia o fragmento a seguir: Segundo o Supremo Tribunal Federal, _____ que altera _____ de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da _____. Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) norma legal – o prazo de recolhimento – anterioridade
- (B) norma infralegal – o prazo de recolhimento – legalidade
- (C) medida provisória – fato gerador – legalidade
- (D) emenda constitucional – sujeito passivo – anterioridade
- (E) medida provisória – o sujeito passivo – legalidade

Gabarito: Anulada

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Sobre as preferências do crédito tributário, assinale a afirmativa correta.

- (A) A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de regularidade fiscal.
- (B) O crédito tributário prefere aos créditos com garantia real.
- (C) Os créditos devidos aos sócios e administradores sem vínculo empregatício são considerados créditos extraconcursais.
- (D) A cobrança judicial do crédito tributário está sujeita a concurso de credores ou à habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, ao inventário ou arrolamento.
- (E) Na falência, a multa tributária prefere aos créditos decorrentes de serviços prestados à massa falida.

Gabarito: A

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Segundo o Código Tributário Nacional, o lançamento é o procedimento pelo qual a autoridade administrativa verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível. Sobre o lançamento, analise as afirmativas a seguir.

- I. O envio do carnê de IPTU ao endereço do contribuinte configura a notificação presumida do lançamento do tributo.
- II. O lançamento pode ser revisto de ofício pela Fazenda Pública, se constatado erro em sua feitura, enquanto não extinto o direito de lançar.
- III. Ocorrendo o pagamento antecipado do ICMS por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Gabarito: E

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

De acordo com a definição de tributo, segundo o Código Tributário Nacional, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) A compensação financeira pela exploração de recursos minerais não é tributo, por ausência do caráter compulsório.
- (B) A concessão de desconto ao contribuinte do IPVA, que não tenha cometido infrações de trânsito, viola o conceito de tributo, pois o tributo não é sanção por ato ilícito.
- (C) O serviço militar obrigatório não é tributo, por ser uma obrigação compulsória não pecuniária.
- (D) O acréscimo no valor do IPTU, a título de multa administrativa por ausência de inscrição imobiliária, viola o conceito de tributo, por se tratar de sanção por ato ilícito.
- (E) Os agentes públicos envolvidos na cobrança do tributo não podem agir motivados por pressupostos de conveniência e oportunidade, devendo cumprir o que determina a lei, pois a cobrança do tributo é atividade administrativa plenamente vinculada.

Gabarito: B

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

As opções a seguir apresentam hipóteses em que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e/ou do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da incidência de tributo sobre o valor a ser pago a título de outro tributo ou do mesmo tributo, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) A inclusão do ICMS na base de cálculo do próprio ICMS.
- (B) A inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.
- (C) A inclusão do valor do IRPJ e da CSLL sobre a própria base de cálculo da CSLL.
- (D) A inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI.

(E) A inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS, quando a operação, realizada entre contribuintes e o produto for destinado à industrialização, configure fato gerador dos dois impostos.

Gabarito: E

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

As opções a seguir apresentam os efeitos da concessão de liminar em mandado de segurança com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Impedir a propositura de execução fiscal.
- (B) Afastar a situação de inadimplência, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
- (C) Suspender o curso do prazo prescricional.
- (D) Impedir o lançamento do crédito.
- (E) Suspender a inscrição no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais).

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A atual Constituição Federal instituiu competências tributárias comuns, privativas e residuais. Sobre a atribuição de competência definida pela Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os Municípios são competentes para instituir o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm competência comum para instituir contribuição de intervenção no domínio econômico.
- (C) Apenas os Estados e o Distrito Federal têm competência para a instituição de contribuição de melhoria, decorrente de obra pública.
- (D) Os Estados têm competência para instituir imposto incidente sobre a prestação de transporte interestadual e intermunicipal.
- (E) Os Estados e o Distrito Federal podem instituir impostos não previstos na Constituição Federal de 1988, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Caio, visando à suspensão de exigibilidade de crédito objeto de auto de infração, ajuizou ação anulatória e realizou o depósito do montante integral. As opções a seguir também apresentam hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Moratória.
- (B) Impugnação ao auto de infração.

- (C) Anistia fiscal.
- (D) Parcelamento do crédito.
- (E) Concessão de medida liminar em mandado de segurança.

Gabarito: C

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Na Lei Orçamentária Anual do Município X não constou a previsão de todas as receitas, bem como a autorização de todas as despesas da administração direta e indireta, relativas aos três Poderes. Assinale a opção que indica o princípio orçamentário violado na hipótese apresentada.

- (A) Princípio da Legalidade.
- (B) Princípio da Anualidade.
- (C) Princípio da Exclusividade.
- (D) Princípio da Publicidade.
- (E) Princípio da Universalidade.

Gabarito: E

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A União Federal estabeleceu, por meio de lei ordinária, alíquotas progressivas aplicáveis ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF). Segundo a referida lei ordinária, sobre a renda dos contribuintes localizados nos Estados da região Sudeste, incidiria a alíquota máxima de 10% (dez por cento) e, sobre a renda dos contribuintes localizados no restante do país, incidiria a alíquota máxima de 20% (vinte por cento). Assinale a opção que indica o princípio constitucional violado na hipótese apresentada.

- (A) Legalidade, uma vez que competiria à lei complementar a fixação de alíquotas do IRPF.
- (B) Capacidade contributiva, no que se refere à alíquota máxima de 20%, pois a referida legislação afetaria de maneira desproporcional a renda do contribuinte.
- (C) Uniformidade geográfica da tributação, visto que a legislação fixaria alíquotas diversas no território nacional.
- (D) Não-confisco, uma vez que a União está utilizando o IRPF com fins confiscatórios.
- (E) Imunidade tributária recíproca, uma vez que os contribuintes dos Estados da região Sudeste irão pagar menos tributos que os demais Estados da Federação.

Gabarito: C

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Sobre a legislação tributária, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) A lei tributária não se aplica a ato ou fato pretérito, ainda que seja expressamente interpretativa, sob pena de violação do princípio da irretroatividade.

- (B) Somente a lei pode estabelecer a cominação de penalidades para ações e omissões contrárias a seus dispositivos.
- (C) Os tratados e convenções internacionais podem revogar ou modificar a legislação tributária interna.
- (D) O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto sobre Operações Financeiras.
- (E) A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados pela Constituição Federal, para definir ou limitar competências tributárias.

Gabarito: A

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Segundo a legislação, Caio, proprietário do imóvel X, celebra contrato de locação com Tício, no qual estabelece que o responsável pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU será o locatário do imóvel. O referido contrato foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- (A) O contrato é válido, podendo ser oposto ao Fisco, que deverá realizar o lançamento do IPTU tendo como sujeito passivo Tício, locatário do imóvel.
- (B) O contrato é válido e terá seus efeitos limitados aos contratantes, mas não produzirá efeito contra o Fisco, no que se refere à responsabilidade tributária.
- (C) O contrato é nulo, uma vez que altera definição de sujeição passiva disposta em lei.
- (D) O contrato é válido, tendo em vista que o Código Tributário Nacional prevê que o locatário é o sujeito passivo da obrigação tributária referente ao pagamento do IPTU.
- (E) O contrato é válido e cria, para o pagamento do IPTU, uma forma de responsabilidade solidária entre o locador e o locatário.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000) estabelece parâmetros relativos ao gasto público dos entes da federação. Sobre as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) O ente da Federação deve instituir, prever e efetivamente arrecadar todos os impostos de sua competência constitucional.
- (B) A disponibilidade das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público está prevista como instrumento de transparência da gestão fiscal.
- (C) No âmbito da União, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder 50% (cinquenta por cento) da receita corrente líquida.
- (D) O ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo somente será válido se aprovado pelo Poder Legislativo.

(E) O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas, é um dos órgãos competentes para fiscalizar o cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Sobre responsabilidade tributária, analise as afirmativas a seguir.

I. A lei pode atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto, cujo fato gerador deva ocorrer no futuro.

II. Os sócios de sociedade limitada, independente da prática de atos de gerência e administração, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

III. O sucessor a qualquer título não é responsável pelo crédito tributário decorrente de tributo devido pelo de cujus. Assinale:

(A) se somente a afirmativa I estiver correta.

(B) se somente a afirmativa III estiver correta.

(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Gabarito: A

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Sobre as garantias e os privilégios do crédito tributário, assinale a afirmativa correta.

(A) Na falência, o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados apenas, os créditos extraconcursais ou as importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, e os créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado.

(B) Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa.

(C) O juiz pode determinar a indisponibilidade de bens e direitos do executado antes da sua citação, como forma de assegurar a garantia do juízo na execução fiscal.

(D) A cobrança judicial do crédito tributário está sujeita à habilitação em falência e recuperação judicial.

(E) Na falência, a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados e quirografários.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

As imunidades tributárias são consideradas regras negativas de competência, estabelecidas pela Constituição Federal, afastando a tributação de determinadas pessoas ou bases econômicas. Sobre as imunidades tributárias, analise as afirmativas a seguir.

I. São imunes de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

II. A imunidade dos templos de qualquer culto não alcança a COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e a Contribuição ao PIS (Programas de Integração Social).

III. É imune de taxas o exercício do direito de obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Assinale:

(A) se somente a afirmativa I estiver correta.

(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: E

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A Constituição Federal de 1988 autoriza a instituição de novas contribuições de seguridade social, destinadas a garantir a sua manutenção ou expansão. As opções a seguir apresentam os requisitos para a instituição de novas contribuições de seguridade social, à exceção de uma. Assinale-a.

(A) Ser instituída por lei complementar.

(B) Ser não cumulativa.

(C) Ser instituída pela União.

(D) Ter fato gerador distinto das contribuições sociais já previstas na Constituição Federal.

(E) Ter base de cálculo distinta dos impostos já previstos na Constituição Federal.

Gabarito: E

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Em relação à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre operações interestaduais de exportação e importação, analise as afirmativas a seguir.

I. Cabe ao Senado Federal, por meio de Resolução, estabelecer as alíquotas do ICMS aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação.

II. Nas operações interestaduais que destinam bens a consumidor final, será aplicada a alíquota interna do Estado, quando o destinatário for contribuinte do ICMS.

III. Incide ICMS sobre a entrada de bens importados por pessoa física, qualquer que seja sua finalidade. Assinale:

(A) se somente a afirmativa II estiver correta.

(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Em dezembro de 2015, a pessoa jurídica X efetuou a entrega da declaração do imposto sobre a renda pessoa jurídica (IRPJ), relativo a fatos geradores ocorridos no mês de julho de 2015, na qual reconheceu o débito fiscal, na sua integralidade. No entanto, a pessoa jurídica X não realizou o pagamento do IRPJ, vencido em dezembro de 2015. Sobre a hipótese, é correto afirmar que a União Federal deverá

(A) constituir o crédito, por meio de lançamento, até julho de 2020.

(B) constituir o crédito, por meio de lançamento, até janeiro de 2021.

(C) inscrever o crédito em dívida ativa, até julho de 2020.

(D) ajuizar execução fiscal, até julho de 2020.

(E) ajuizar execução fiscal, até dezembro de 2020.

Gabarito: E

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Assinale a opção que define corretamente preço público.

(A) Preço público constitui uma prestação pecuniária a um serviço específico e divisível, prestado a um indivíduo ou posto à sua disposição.

(B) Preço público é uma prestação pecuniária não compulsória, decorrente de uma relação contratual.

(C) Preço público está sujeito às limitações ao poder de tributar e decorre de uma relação de cunho negocial.

(D) Preço público é uma receita originária e seu pagamento é compulsório.

(E) Preço público é uma receita derivada, e sua majoração somente pode ser cobrada no exercício financeiro seguinte.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Sobre as normas de finanças públicas dispostas na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir.

I. Cabe à lei complementar dispor sobre dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público.

II. O Banco Central pode conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.

III. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas
- (D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: C

Matéria: Auditoria

Questões cobradas no último concurso da RFB

Em relação às estimativas contábeis realizadas pela empresa auditada, o auditor independente deve:

- a) sempre que constatar possível tendenciosidade da administração, concluir que as estimativas contábeis estão inadequadas, ressaltando o relatório.
- b) periodicamente exigir da administração e de seus advogados carta de responsabilidade pelas estimativas efetuadas, eximindo a auditoria de avaliar os cálculos e premissas.
- c) revisar os julgamentos e decisões feitos pela administração na elaboração destas estimativas contábeis, para identificar se há indicadores de possível tendenciosidade da administração.
- d) reavaliar as premissas e cálculos e, quando discordar, determinar a modificação dos valores contabilizados, sob pena de não emitir o relatório de auditoria.
- e) aceitar os valores apresentados, por serem subjetivos e de responsabilidade da administração e de seus consultores jurídicos ou áreas afins.

Gabarito: C

É correto afirmar que:

- 1. a firma de auditoria tem por obrigação estabelecer e manter sistema de controle de qualidade para obter segurança razoável que a firma e seu pessoal cumprem com as normas profissionais e técnicas e as exigências legais e regulatórias aplicáveis.
 - 2. a firma de auditoria deve estabelecer e manter sistema de controle de qualidade para obter segurança razoável que os relatórios emitidos pela firma ou pelos sócios do trabalho são apropriados nas circunstâncias.
 - 3. o objetivo do auditor é implementar procedimentos de controle de qualidade no nível do trabalho que forneçam ao auditor segurança razoável de que a auditoria está de acordo com normas profissionais e técnicas e exigências legais e regulatórias aplicáveis.
- a) Todas são falsas.
 - b) Somente 1 e 2 são verdadeiras.
 - c) Somente a 3 é verdadeira.
 - d) Somente a 2 é falsa.
 - e) Todas são verdadeiras.

Gabarito: E

No relatório de auditoria, deve ser divulgado que os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a:

- a) avaliação dos riscos de não conformidades nas demonstrações contábeis, sempre causadas por fraudes.
- b) estimativa dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, exclusivamente causadas por erro, sendo de responsabilidade da administração a ocorrência de fraudes.
- c) identificação de todos os riscos de distorção nas demonstrações contábeis e no relatório da administração, independentemente se causada por fraude ou erro, determinando sua materialidade.
- d) gestão dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, identificadas na matriz de riscos, causada exclusivamente por erro.
- e) avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.

Gabarito: E

A eficiência da auditoria na definição e utilização da amostra pode ser melhorada se o auditor:

- a) aumentar a taxa de desvio aceitável da amostra, reduzindo o risco inerente e com características semelhantes.
- b) diminuir o percentual a ser testado, mas utilizar a seleção não estatística para itens similares.
- c) concluir que a distorção projetada é maior do que a distorção real de toda a amostra.
- d) estratificar a população dividindo-a em subpopulações distintas que tenham características similares.
- e) manter os critérios de seleção uniformes e pré-definidos com a empresa auditada.

Gabarito: D

São características do auditor experiente possuir experiência prática de auditoria e conhecimento razoável de:

- a) processos de auditoria, normas de auditoria e exigências legais aplicáveis.
- b) normas de auditoria e exigências legais aplicáveis e processos judiciais cíveis dos diretores.
- c) ambiente de negócios em que opera a entidade e negócios estratégicos realizados pelos seus concorrentes.
- d) assuntos de auditoria e de relatório financeiro relevantes à atividade da entidade e das atividades dos conselheiros em outras empresas.
- e) processos sigilosos e fórmulas dos produtos registradas pela empresa e pelos seus concorrentes.

Gabarito: A

A empresa Orion S.A. realizou a contagem de seus estoques (inventário físico), em 31 de outubro de 2013.

O auditor foi contratado para realizar a auditoria das Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2013. Em relação ao inventário, deve o auditor:

- a) validar a posição apresentada nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2013, uma vez que foi atendida a exigência de inventariar os estoques, uma vez ao ano.
- b) solicitar nova contagem de inventário em 31 de dezembro de 2013 ou na data do início dos trabalhos de auditoria, sendo sempre obrigatória sua presença e participação na contagem física e aprovação dos procedimentos de inventário.
- c) exigir que seja elaborada nota explicativa evidenciando a posição do inventário em 31 de outubro de 2013, ressaltando a posição do inventário em 31 de dezembro de 2013, esclarecendo que não houve contagem das posições de estoques entre 31 de outubro e 31 de dezembro de 2013.
- d) executar procedimentos para obter evidência de auditoria de que as variações no estoque, entre 31 de outubro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, estão adequadamente registradas.
- e) limitar sua avaliação a posição de estoques apresentada em 31 de outubro de 2013, restringindo o escopo de seu trabalho na área de estoques, aos saldos apresentados nesta data.

Gabarito: D

É permitido ao auditor externo, durante o processo final de montagem dos arquivos da auditoria concluída, modificar os documentos de auditoria. Não se inclui como modificação possível:

- a) apagar, descartar ou destruir documentação superada.
- b) acrescentar referências cruzadas aos documentos de trabalho.
- c) substituir carta de circularização dos advogados, com nova posição das contingências.
- d) conferir itens das listas de verificação, evidenciando ter cumprido os passos pertinentes à montagem do arquivo.

Gabarito: C

O auditor independente, ao utilizar o trabalho específico dos auditores internos, deve:

- a) ressaltar que o trabalho foi efetuado pelos auditores internos e a responsabilidade é limitada, registrando que a empresa tem conhecimento da decisão por utilizar estes trabalhos.
- b) incluir, na documentação de auditoria, as conclusões atingidas relacionadas com a avaliação da adequação do trabalho dos auditores internos e os procedimentos de auditoria por ele executados sobre a conformidade dos trabalhos.
- c) restringir a utilização a trabalhos operacionais, de elaboração de cálculos e descrição de processos que não ofereçam riscos ao processo de auditoria, visto que a responsabilidade é limitada sobre eles.
- d) dividir as responsabilidades com a administração da empresa auditada, restringindo seus trabalhos ao limite da auditoria realizada e à documentação produzida pelos seus trabalhos.
- e) assumir a qualidade dos trabalhos da auditoria interna, incluindo em seus papéis de trabalho como documentação suporte e comprobatória.

Gabarito: B

A administração da empresa Elevação S.A. restringiu a alteração das demonstrações contábeis aos efeitos do evento subsequente que causou a alteração. A legislação vigente, à qual a empresa está subordinada, não proíbe a empresa de proceder desta forma. Nesta situação, o auditor deve alterar o relatório de auditoria para:

- a) retificar a data definitiva em que a empresa deverá fazer a publicação, ressaltando essa alteração nas demonstrações contábeis, sem emitir posição sobre o evento subsequente.
- b) incluir data adicional restrita a essa alteração que indique que os procedimentos do auditor independente, sobre os eventos subsequentes, estão restritos unicamente às alterações das demonstrações contábeis descritas na respectiva nota explicativa.
- c) substituir a data do término dos trabalhos, ressaltando o evento subsequente, mencionando a impossibilidade de avaliação dos impactos.
- d) adicionar parágrafo de outros assuntos, evidenciando o evento subsequente, mencionando a responsabilidade dos administradores sobre os efeitos desse novo evento.
- e) determinar a data de término dos trabalhos, evidenciando a reavaliação das demonstrações contábeis de forma completa e evidenciando que não há impactos nas demonstrações anteriormente apresentadas.

Gabarito: B

A determinação de materialidade para execução de testes:

- a) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. É afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente.
- b) é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. É afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente.
- c) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente e subsequentes.
- d) é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente.
- e) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, não deve ser atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções em períodos subsequentes.

Gabarito: A

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

De acordo com a NBC 200, Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com as Normas de Auditoria, assinale a opção que indica os objetivos gerais do auditor ao conduzir a auditoria das demonstrações contábeis.

- (A) Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante e apresentar relatório sobre elas.
- (B) Identificar fraudes nas demonstrações contábeis e aprimorar o controle interno para que novas fraudes não aconteçam.
- (C) Detectar erros nas demonstrações contábeis e instruir a administração e os responsáveis pela governança, de modo que novos erros sejam evitados.
- (D) Apresentar um relatório com parecer que reflita sua opinião sobre as demonstrações contábeis apresentadas e assegurar que elas estão livres de fraudes.
- (E) Dar uma opinião imparcial sobre as demonstrações contábeis e assegurar que estas estão livres de fraudes e de erros.

Gabarito: A

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Os princípios fundamentais de ética profissional, quando da condução de auditoria de demonstrações contábeis, estão implícitos no Código de Ética Profissional do Contabilista e na NBC PA 01, que trata do controle de qualidade. Assinale a opção que indica alguns dos princípios fundamentais da ética profissional relevantes para o auditor de acordo com a norma vigente no Brasil.

- (A) Competência, comportamento profissional e tempestividade.
- (B) Conduta profissional, zelo e representatividade.
- (C) Integridade, objetividade e confidencialidade.
- (D) Representatividade, objetividade e tempestividade.
- (E) Comportamento profissional, confidencialidade e transparência.

Gabarito: C

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

De acordo com a NBC TA 230, Documentação de Auditoria, o auditor deve preparar documentação suficiente para que um auditor experiente, sem nenhum envolvimento anterior com a auditoria, entenda: I. a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria executados para cumprir com as normas de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis. II. os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a evidência de auditoria obtida. III. os assuntos significativos identificados durante a auditoria, as conclusões obtidas a respeito deles e os julgamentos profissionais significativos exercidos para chegar a essas conclusões. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.

- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Gabarito: E

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Um auditor foi convidado para auditar a Cia. X. Antes de aceitar o trabalho, o auditor determinou que a estrutura de relatório financeiro que seria aplicada na elaboração das demonstrações contábeis era inaceitável. No entanto, a administração não concordou em fornecer divulgações adicionais nas demonstrações contábeis. O auditor entendeu que a limitação resultaria na emissão de relatório com abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis. Sobre o posicionamento do auditor em aceitar ou não o trabalho, de acordo com as normas brasileiras de auditoria independente, assinale a afirmativa correta.

- (A) Aceitar, mas exigir honorários maiores.
- (B) Aceitar, mas fazer uma denúncia ao IBRACON.
- (C) Aceitar, apenas se o trabalho é exigido por lei ou regulamento.
- (D) Não aceitar, mesmo que o trabalho seja exigido por lei ou regulamento.
- (E) Não aceitar, mesmo que o trabalho seja exigido por lei ou regulamento e fazer uma denúncia ao IBRACON

Gabarito: C

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

De acordo com a NBC TA 240 – Responsabilidade do Auditor em Relação à Fraude, no Contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis, assinale a opção que indica o(s) principal(ais) responsável(eis) pela detecção da fraude.

- (A) O auditor independente.
- (B) O sócio encarregado do trabalho de auditoria.
- (C) Os funcionários da entidade.
- (D) Os responsáveis pela governança da entidade e sua administração.
- (E) O governo, representado pela Comissão de Valores Mobiliários.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Um auditor precisa avaliar os estoques de entidade auditada. As opções a seguir apresentam possíveis procedimentos de auditoria para lidar com riscos avaliados de distorção relevante decorrente de fraude em relação à quantidade do estoque, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Examinar os registros de estoque da entidade, identificando os locais que exigem atenção específica durante ou após a contagem física do estoque.

- (B) Realizar contagens físicas de estoque em datas pré-agendadas e traçar um cronograma escalonado para contagens físicas de estoques em diferentes localidades.
- (C) Conduzir contagens de estoque no fim ou perto do fim do período de reporte.
- (D) Executar procedimentos adicionais durante a observação da contagem física de estoques, como examinar mais rigorosamente o conteúdo de itens encaixotados.
- (E) Comparar as quantidades para o período corrente com períodos anteriores por classe ou categoria de estoque, local ou outros critérios, ou comparação de quantidades contadas com registros de estoques.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

O planejamento da auditoria deve definir a estratégia do trabalho e desenvolver o plano de auditoria. Sobre o planejamento da auditoria, assinale a afirmativa correta.

- (A) O planejamento é uma fase isolada, que termina com o início do trabalho de auditoria.
- (B) A experiência anterior dos membros-chave da equipe de trabalho com a entidade não influenciam a natureza e a extensão das atividades de planejamento.
- (C) A estratégia global e o plano de auditoria são de responsabilidade do auditor e da administração da entidade auditada.
- (D) A estratégia global deve definir o alcance, a época e a direção da auditoria, para orientar o desenvolvimento do plano.
- (E) Uma vez iniciada a auditoria, devem permanecer inalterados a estratégia global e o plano de auditoria.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Para fins das normas de auditoria, os valores fixados pelo auditor, para reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, são denominados

- (A) materialidade para execução da auditoria.
- (B) objetividade para execução da auditoria.
- (C) relevância para execução da auditoria.
- (D) limites relacionados a empresas do mesmo setor.
- (E) parâmetros das demonstrações contábeis.

Gabarito: A

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A Cia. W é auditada pelo auditor independente João. A Cia. W publicou suas demonstrações contábeis, em 05/03/2016, com relatório sem ressalva assinado por João. Em 10/03/2016, João tomou conhecimento de que o principal cliente da Cia. W havia pedido concordata em dezembro e não pagaria sua dívida. João discutiu o assunto

com a administração da Cia. W e determinou que as demonstrações fossem alteradas, o que foi feito. Assinale a opção que indica o procedimento de João em seu relatório reemitido.

- (A) Manter o relatório sem ressalva.
- (B) Adicionar um parágrafo de ênfase.
- (C) Adicionar uma ressalva em relação à concordata do cliente.
- (D) Adicionar uma ressalva em relação à omissão da informação pela Cia W.
- (E) Abster-se de dar uma opinião.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A comunicação efetiva entre o auditor interno e o auditor independente cria um ambiente no qual o auditor independente pode ser informado sobre assuntos significativos que podem afetar o seu trabalho. No entanto, existem circunstâncias nas quais o auditor independente não pode utilizar o trabalho da auditoria interna para os fins da auditoria. De acordo com a NBC TA 610, Utilização do Trabalho de Auditoria Interna, assinale a opção que indica o trabalho da auditoria interna que não pode ser utilizado pelo auditor independente.

- (A) Testes da eficácia operacional dos controles.
- (B) Observação das contagens do estoque.
- (C) Rastreamento de transações pelo sistema de informações aplicável para as demonstrações contábeis.
- (D) Testes sobre a observância dos requisitos de regulamentação.
- (E) Julgamento sobre processos de riscos judiciais.

Gabarito: E

Matéria: Contabilidade Geral e Avançada

Questões cobradas no último concurso da RFB

O lucro obtido na Venda de Imobilizado e o Resultado de Equivalência Patrimonial representam, na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC):

- a) ingresso de caixa na atividade de investimento.
- b) aumento de atividades operacionais.
- c) ajustes do resultado na elaboração da DFC.
- d) ingressos por Receita Operacional.
- e) aumento de investimentos.

Gabarito: C

Na elaboração da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), as Receitas Financeiras de Juros recebidas por entidades comerciais e o valor da contribuição patronal para a Previdência Social são, respectivamente:

- a) Valor adicionado recebido em transferência e distribuição da riqueza obtida.
- b) Distribuição da Riqueza Obtida e Valor adicionado recebido por substituição.
- c) Receitas derivadas de produtos ou serviços e item do Valor Adicionado Bruto.
- d) Valor Adicionado Bruto e Receitas derivadas de produtos ou serviços.
- e) Receitas derivadas de produtos ou serviços e Valor adicionado recebido por substituição.

Gabarito: A

Com relação às assertivas a seguir, pode-se afirmar que:

- I. Os Ativos Não Circulantes Mantidos para a Venda, devem ser depreciados normalmente até a data da venda, e os encargos financeiros, se verificados, devem ser reconhecidos como custo de operação e contrapostos aos ingressos de caixa obtidos ao final da operação.
- II. Os Ativos Não Circulantes Mantidos para a Venda, uma vez identificados, devem estar disponíveis para a venda imediata nas condições em que se encontram desde que a recuperação do seu valor contábil esteja firmemente atrelada à geração de caixa por uso contínuo.
- III. No Balanço Patrimonial os Ativos Não Circulantes Mantidos para a Venda e os passivos a eles relacionados devem ser compensados e apresentados em um único montante no Balanço Patrimonial.

Assinale a opção correta.

- a) Todas são verdadeiras.
- b) Somente I é falsa.
- c) Somente III é verdadeira.
- d) Todas são falsas.
- e) Apenas a II é verdadeira.

Gabarito: D

Dados para a resolução das questões de n. 14 a 16.

Dos registros contábeis da Cia. Corporativa, relativos aos exercícios 2010/2012, foram extraídos os valores abaixo:

Itens	2010	2011	2012
Ativo Circulante	10.000	18.000	24.000
Ativo Não Circulante	50.000	62.000	76.000
Disponibilidade	500	200	750
Estoques	2.500	3.000	4.000
Lucro Líquido	8.000	6.000	4.000
Passivo Circulante	16.000	20.000	30.000
Passivo Não Circulante	24.000	35.000	44.000
Patrimônio Líquido	20.000	25.000	26.000
Vendas Líquidas	102.000	95.000	98.000

Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que:

- a) a empresa em 2011 tem o giro do ativo de 0,74.
- b) o menor índice de solvência da empresa é identificado no exercício de 2010.
- c) no exercício de 2011, a empresa tem a sua menor margem líquida.
- d) a participação do patrimônio líquido em 2011 é de 1,35.
- e) o maior grau de endividamento da empresa é identificado no período de 2012.

Gabarito: E

Com relação à liquidez da empresa, pode-se afirmar que:

- a) o índice de liquidez seca em 2010 é 0,67.
- b) o menor índice de liquidez imediata é o de 2011.
- c) o valor do índice de liquidez corrente de 2012 é 0,63.
- d) em 2011 o índice de liquidez imediata da empresa é 0,47.
- e) a empresa tem o seu maior índice de liquidez seca em 2010.

Gabarito: B

Analisando a Rentabilidade dos ativos, pode-se afirmar que:

- a) o Giro dos ativos em 2012 é 1,70.
- b) o retorno dos ativos é crescente ao longo do período.
- c) a menor rentabilidade dos ativos verifica-se em 2011.
- d) a rentabilidade do ativo em 2010 foi de 0,133.
- e) o período com maior retorno do ativo foi o de 2012.

Gabarito: D

Da folha de pagamento da Cia. Pagadora foram extraídos os dados abaixo:

Salários Brutos	400.000
Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Física	3.400
INSS Retido	6.000
Salário Família	1.500
FGTS	32.000
Contribuição Patronal INSS	40.000
Auxílio Maternidade	2.500

Tomando como base apenas os dados fornecidos, pode-se afirmar que o total a ser apropriado como Despesas de Período é:

- a) R\$476.000.
- b) R\$472.000.
- c) R\$436.600.
- d) R\$400.000.
- e) R\$394.600.

Gabarito: B

Com relação à Redução ao Valor Recuperável de Ativos, pode-se afirmar que:

- a) a esta técnica estão sujeitos à aplicação desse processo todos os ativos sem qualquer tipo de exceção.
- b) é esse tipo de procedimento aplicável somente aos ativos intangíveis e aos ativos resultantes de Contratos de Construção.
- c) apenas aos ativos resultantes de Contratos de Construção e aqueles sujeitos à aplicação do valor justo como os ativos biológicos são passíveis da aplicação dessa redução.
- d) tem como objetivo assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por valor maior do que o passível de ser recuperado por uso ou venda.
- e) não é aplicada aos imobilizados em razão dos mesmos já estarem sujeitos à depreciação, amortização ou a exaustão que cobrem possíveis divergências no valor de custo do ativo e o seu valor recuperável.

Gabarito: D

A Cia. Mamoré vende a prazo por R\$15.000 um imobilizado cujo valor de registro é R\$140.000 e a depreciação acumulada, calculada até a data da venda, era de R\$126.000. Para efetuar o registro desse evento, a empresa deve:

- a) registrar um débito de R\$140.000 em conta do imobilizado.
- b) contabilizar um crédito de R\$15.000 em Ganhos com Venda de Imobilizado.
- c) reconhecer um débito de R\$14.000 em conta de resultado.
- d) lançar um crédito de R\$126.000 na conta de Depreciação Acumulada.

e) efetuar um débito de R\$140.000 em perdas com imobilizado.

Gabarito: B

Dados para a resolução das questões de n. 20 a 22.

A Cia. XYZ, em 01/03/2012, apresenta ao Banco Valioso o fluxo de duplicatas a seguir:

Título	Prazo	Valores
Duplicatas 1 (D1)	30 dias	1.500.000
Duplicatas 2 (D2)	60 dias	1.500.000
Duplicatas 3 (D3)	90 dias	1.000.000

Na ocasião, contrata uma operação de desconto a uma taxa mensal de 8% ao mês (juros simples) além de taxas administrativas de R\$5.000 cobradas pela instituição financiadora.

De acordo com os dados fornecidos, pode-se afirmar que o registro inicial da operação gera:

- a) um aumento total de R\$3.400.000 nos passivos circulantes.
- b) uma diminuição total na situação líquida de R\$600.000.
- c) um aumento de R\$3.995.000 total nos ativos circulantes.
- d) uma diminuição total de passivo circulante de R\$320.000.
- e) um aumento total de despesas financeiras de R\$120.000.

Gabarito: Anulada

Em 16/04/2012 o Banco Valioso comunica à Cia. XYZ que a duplicata (D1) não foi quitada pelo cliente. No aviso de cobrança bancária, enviado para a empresa, o banco informa que lançou na conta corrente da empresa R\$1.505.500, relativos ao valor do título em atraso e a juros adicionais e comissão de permanência no valor de R\$5.500. Nesse caso, a empresa deve registrar em sua contabilidade:

- a)

Contas	Débito	Crédito
Duplicatas /descontadas	1.500.000	
Contas a Receber	5.500	
a Bancos C/ Movimento		1.505.500
- b)

Contas	Débito	Crédito
Duplicatas /descontadas	1.505.500	
a Bancos C/ Movimento	1.505.500	
- c)

Contas	Débito	Crédito
Duplicatas a Receber	1.505.500	
a Bancos C/ Movimento	1.505.500	
- d)

Contas	Débito	Crédito
--------	--------	---------

Duplicatas a Receber	1.500.000	
Despesas Bancárias	5.500	
a Bancos C/ Movimento	1.505.500	
e) Contas	Débito	Crédito
Contas a Receber	1.505.500	
a Duplicatas Descontadas	1.505.500	

Gabarito: Anulada

De acordo com as normas contábeis atualizadas, os juros cobrados sobre a operação de desconto devem ser:

- lançados como despesa financeira após o recebimento do último título descontado.
- contabilizados pelo montante total dos juros descontados como despesas no momento inicial da operação.
- registrados como despesas financeiras no momento da quitação de cada um dos títulos descontados.
- registrados como despesa financeira em três parcelas iguais através de rateio do total por 90 dias.
- transferidos para o resultado como despesa financeira de acordo com o regime de competência.

Gabarito: E

No início de 2013, o Patrimônio Líquido da Cia. Madeira era composto pelos seguintes saldos:

Contas de PL	Valores R\$
Capital Social	1.000.000
Capital a Integralizar	(550.000)
Reserva Legal	87.500
Reservas de Lucros	57.500
Lucros Retidos	170.000

Ao final do período de 2013, a empresa apurou um Lucro antes do Imposto sobre a Renda e Contribuições no valor de R\$400.000.

De acordo com a política contábil da empresa, ao final do exercício, no caso da existência de lucros, os estatutos da empresa determinam que a mesma deve observar os percentuais abaixo para os cálculos das Participações e Contribuições, apuração do Lucro Líquido e sua distribuição.

Dividendos a Pagar	50%
Participações da Administração nos Lucros da Sociedade	20%
Participações de Debêntures	25%
Participação dos Empregados nos Lucros da Sociedade	25%
Provisão para IR e Contribuições	20%
Reserva de Lucros	20%
Reserva Legal	5%

O restante do Lucro Líquido deverá ser mantido em Lucros Retidos conforme decisão da Assembleia Geral Ordinária (AGO) até o final do exercício de 2014, conforme Orçamento de Capital aprovado em AGO de 2012.

Com base nas informações anteriores, responda às questões de n. 23 a 26.

O valor a ser registrado como Reserva Legal é:

- a) R\$ 2.000.
- b) R\$ 2.500.
- c) R\$ 3.500.
- d) R\$ 7.200.
- e) R\$ 7.500.

Gabarito: B

O valor distribuído a título de dividendo é:

- a) R\$ 160.000.
- b) R\$ 124.800.
- c) R\$ 96.000.
- d) R\$ 72.000.
- e) R\$ 68.400.

Gabarito: D

O Valor das Participações dos Debenturistas nos Lucros da Sociedade é:

- a) R\$ 80.000.
- b) R\$ 72.000.
- c) R\$ 64.000.
- d) R\$ 48.000.
- e) R\$ 36.000.

Gabarito: A

Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que:

- a) o Capital autorizado da empresa é de R\$ 550.000.
- b) o valor a ser destinado para a Reserva de Lucros é de R\$ 28.000.
- c) após a distribuição do resultado, o saldo total do Patrimônio Líquido é de R\$837.000.
- d) o valor da Participação da Administração nos Lucros da Sociedade corresponde a R\$64.000.
- e) o resultado líquido e sua destinação provocam um aumento líquido de passivo de R\$ 240.000.

Gabarito: C

A Cia. Solimões Industrial adquire um terreno por R\$2.000.000 nas proximidades de suas instalações, para valorização. Na tomada de decisão pelo negócio, foi considerada a oportunidade das condições negociadas, o início de obras governamentais nas proximidades para ampliação da malha rodoviária e a construção de um entreposto de produtos agrícolas e a consequente valorização de imóveis naquela região. Ao registrar a aquisição desse imóvel, a empresa deve classificar esse bem como Ativo:

- a) Diferido.
- b) Imobilizado.
- c) Investimento.
- d) Intangível.
- e) Realizável de Longo Prazo.

Gabarito: C

No tratamento contábil das contas de Reservas, são classificadas como Reservas de Lucros as:

- a) Reserva de Reavaliação de Ativos Próprios e a Reserva Legal.
- b) Reserva para Contingências e a Reserva de incentivos Fiscais.
- c) Reserva de Lucros para Expansão e a Reserva de Ágio na emissão de Ações.
- d) Reserva de Contingência e a Reserva de Reavaliação de Ativos de Coligadas.
- e) Reserva Especial de Ágio na Incorporação e a Reserva Legal.

Gabarito: B

Em janeiro de 2011, a Cia. Amazônia subscreve 60% do capital ordinário da Cia. Mamoré, registrando essa Participação Societária, em seus ativos, pelo valor de R\$720.000. Nesse mesmo período, a empresa controlada vende à vista para a Cia. Amazônia estoques no valor de R\$200.000, obtendo nessa transação um lucro de R\$50.000. Ao final desse exercício, o Patrimônio Líquido da controlada ajustado correspondia a R\$1.230.000 e a investidora repassou para terceiros 70% dos estoques adquiridos da Cia. Mamoré pelo valor à vista de R\$250.000.

Considerando estas informações, responda às questões n. 29 e 30.

Ao final de dezembro, no encerramento do exercício social, a Cia. Amazônia deve efetuar o lançamento contábil de:

- a) débito na conta Resultado de Investimentos a crédito na conta de Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R\$18.000.
- b) débito na conta Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito de Receitas de Investimentos no valor de R\$15.000.
- c) débito na conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R\$12.500.
- d) débito na conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R\$5.000.
- e) débito na conta de Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito de Resultado de Equivalência Patrimonial no valor de R\$3.000.

Gabarito: E

Considere que a Cia. Mamoré destina, distribui e paga dividendos no valor de R\$10.000 para os acionistas. Nesse caso, a Cia. Amazônia deve efetuar um lançamento de:

- a) débito em conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de conta do Patrimônio Líquido no valor de R\$6.000.
- b) débito em Disponibilidades a crédito da conta Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R\$6.000.
- c) débito de Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito da conta Resultado de Equivalência Patrimonial no valor de R\$6.000.
- d) débito de Disponibilidades a crédito da conta Resultado de Equivalência Patrimonial no valor de R\$6.000.
- e) débito de Dividendos a Pagar a crédito da conta Receitas de Investimentos no valor de R\$6.000.

Gabarito: B

Questões cobradas em outras provas da Área Fiscal

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Na última versão do Pronunciamento Técnico CPCoo - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil Financeiro, a característica "essência sobre a forma" foi formalmente retirada da condição de componente separado da representação fidedigna. Assinale a opção que indica o motivo porque a "essência sobre a forma" foi retirada.

- (A) Sua presença, junto à representação fidedigna, foi considerada uma redundância.
- (B) Ela foi considerada inconsistente à característica qualitativa da neutralidade.
- (C) Ela foi considerada inconsistente à característica qualitativa da tempestividade.
- (D) As normas contábeis norte-americanas não incluem a essência sobre a forma em sua estrutura conceitual.
- (E) Sua presença deixou de ser exigida nas normas internacionais.

Gabarito: A

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

A Cia Beta apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial de 31/12/2015: Caixa: R\$ 200.000 e Capital Social: R\$ 200.000. Em 01/01/2016 a sociedade empresária comprou um veículo por R\$ 40.000 à vista. A vida útil estimada é de dez anos e a sociedade empresária não considerava valor residual. A depreciação do veículo para fins fiscais é de cinco anos. Ainda no ano de 2016, ela auferiu receitas de serviços no valor de R\$ 100.000. Os custos dos serviços prestados foram de R\$ 120.000. A sociedade empresária apresentava fortes perspectivas de lucros nos anos seguintes. No ano de 2017, ela auferiu Receitas de Serviços no valor de R\$ 150.000. Já os custos dos serviços prestados foram de R\$ 130.000. Em 31/12/2017, o imposto sobre a renda corrente e o imposto sobre a renda diferido da sociedade empresária, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 32, Tributos sobre o Lucro, considerando a alíquota de imposto sobre a renda e a contribuição social fixa de 34%, são, respectivamente,

- (A) R\$ 2.856 e R\$ 2.584.
- (B) R\$ 2.856 e R\$ 1.360.
- (C) R\$ 4.080 e R\$ 1.360.
- (D) R\$ 5.440 e zero.
- (E) R\$ 5.440 e -R\$ 1.224.

Gabarito: A

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Em 31/12/2016, a Cia. X apresentava os seguintes ativos em seu balanço patrimonial:

	2.016
Caixa	100.000
Estoques	40.000
Clientes	50.000
PECLD	- 1.500
Terreno para aluguel	120.000
Ativo Total	308.500

Na data, o estoque era composto por 100 unidades do produto P, sendo que cada unidade era vendida por R\$ 450. Além disso, o terreno era avaliado ao valor justo, enquanto seu custo era de R\$ 100.000. Na elaboração do balanço patrimonial da Cia X, em 31/12/2017, verificou-se que

- a conta-caixa não havia considerado uma receita à vista em 2016 no valor de R\$ 25.000;
- o produto P estava sendo vendido por R\$ 380;
- a previsão para as perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa era de 5%;
- o valor justo do terreno era de R\$ 130.000;
- o terreno passou a ser avaliado ao custo.

Assinale a opção que indica o valor do ativo total em 31/12/2017, em comparação ao de 31/12/2016, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

- (A) R\$ 310.500 e R\$ 308.500.

- (B) R\$ 315.500 e R\$ 308.500.
(C) R\$ 310.500 e R\$ 313.500.
(D) R\$ 310.500 e R\$ 333.500.
(E) R\$ 312.500 e R\$ 333.500.

Gabarito: C

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

No conjunto completo das Demonstrações Contábeis, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, está a Demonstração do Resultado Abrangente. Assinale a opção que indica o item que deve ser evidenciado na Demonstração como "Outros Resultados Abrangentes".

- (A) O valor de mercado dos instrumentos financeiros mantidos para negociação.
(B) O efeito cambial sobre as dívidas no exterior.
(C) Os ganhos e as perdas na remensuração de ativos não circulante mantidos para venda.
(D) Os ganhos e as perdas advindos de instrumentos de hedge, em operação de hedge de valor justo.
(E) Os ganhos e as perdas atuariais em planos de pensão com benefícios definidos reconhecidos.

Gabarito: C

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

A Cia. B efetuou as seguintes transações, em 2017.

- Integralização de capital social, por meio de um imóvel no valor de R\$ 200.000;
- Compra de computadores, para pagamento em agosto de 2018, por R\$ 10.000;
- Pagamento de empréstimo bancário, contraído em 2014 no valor de R\$ 30.000;
- Pagamento de despesas diversas, no valor de R\$ 50.000;
- Resgate de debênture, no valor de R\$ 18.000;
- Pagamento de dividendos, que haviam sido reconhecidos no ano anterior no valor de R\$ 15.000;
- Venda de mercadorias à vista, por R\$ 300.000; •

Reconhecimento dos custos das mercadorias vendidas, no valor de R\$ 200.000;

- Compra de participação em empresa coligada, no valor de R\$ 40.000.

Sobre a Demonstração dos Fluxos de Caixa da Cia. B, com base nas recomendações do Pronunciamento Técnico CPC 03- Demonstração dos Fluxos de Caixa, assinale a afirmativa correta.

- (A) A atividade operacional gerou R\$ 50.000.
(B) A atividade de investimento consumiu R\$ 70.000.
(C) A atividade de investimento consumiu R\$ 88.000.
(D) A atividade de financiamento consumiu R\$ 63.000.

(E) A atividade de financiamento gerou R\$ 185.000.

Gabarito: D

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

A Cia. Dado apresentava o seguinte balanço patrimonial, em 31/12/2016.

Ativo		Patrimônio Líquido	
Caixa	100.000	Capital Social	150.000
Estoque	50.000	Reserva de Ágio	50.000
Terreno	80.000	Reserva de Lucros	30.000
Ativo Total	230.000	PL Total	230.000

Em 2017, aconteceram os fatos a seguir.

- Em 01/01, a empresa aplicou R\$ 30.000 em uma aplicação financeira de longo prazo com rendimento de 2% ao ano;
- A empresa vendeu o terreno por R\$ 70.000;
- A empresa reconheceu receita de serviços no valor de R\$ 300.000 para recebimento em 2018. A empresa considera perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa de 3%.
- A empresa reconheceu e pagou despesas de aluguel no valor de R\$ 12.000;
- A empresa reconheceu e pagou despesas de salários no valor de R\$ 30.000, sendo que R\$ 20.000 para empregados próprios e R\$ 10.000 para terceirizados;
- A empresa reconheceu e pagou imposto sobre a renda de 34%;
- A empresa reconheceu e pagou dividendos de 25% sobre o resultado de 2017 e dos anos anteriores, que não haviam sido reconhecidos.

Sobre a divisão do valor adicionado, a distribuir em 31/12/2017, assinale a afirmativa correta.

(A) Os financiadores receberam R\$ 12.600.

(B) Os sócios receberam R\$ 47.034.

(C) O governo recebeu R\$ 81.464.

(D) O governo recebeu R\$ 92.344.

(E) Os sócios receberam R\$ 165.636.

Gabarito: C

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

A Cia. Um possui 80% de participação na Cia. Dois. Em 31/12/2016, o Balanço Patrimonial das duas empresas eram os seguintes:

	Cia Um	Cia Dois
Caixa		1.000
Investimentos	800	
Goodwill- Cia Dois	500	
Ativo Total	1.300	1.000
Capital	1.300	1.000
PL Total	1.300	1.000

Em 2017, aconteceram os fatos a seguir.

- A Cia. Dois comprou 10 unidades de estoque, por R\$ 100 cada, à vista.
- A Cia. Dois vendeu as 10 unidades para a Cia Um por R\$ 120 cada, a prazo.
- A Cia. Um vendeu 8 unidades de estoque para terceiros, por R\$ 150 cada, à vista.

Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o valor do Patrimônio Líquido Consolidado da Cia. Um, em 31/12/2017.

- (A) R\$ 1.300.
 (B) R\$ 1.660.
 (C) R\$ 1.700.
 (D) R\$ 1.900.
 (E) R\$ 2.620.

Gabarito: D

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Em 02/01/2017, a Cia. A possuía 50% das ações totais e votantes da Cia. B, exercendo controle compartilhado com a Cia. C. Na data, o patrimônio líquido da investida era de R\$ 100.000. Em 03/01/2017, a Cia. A comprou da Cia. C, à vista, o equivalente a 50% das ações totais e votantes remanescentes da Cia. B, pagando R\$ 70.000 à vista. Assinale a opção que indica o impacto da operação, se existente, na Demonstração do Resultado do Exercício da Cia. A.

- (A) Receita de R\$ 20.000.
 (B) Reserva de lucro de R\$ 20.000.
 (C) Goodwill de R\$ 20.000.
 (D) Ajuste a valor patrimonial de R\$ 20.000.
 (E) Não há impacto.

Gabarito: A

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Em 01/01/2013, a Cia. K iniciou a pesquisa e o desenvolvimento do projeto de um sistema capaz de gerar maior controle sobre as suas atividades. O projeto durou três anos, tendo os seguintes gastos: 2013- R\$ 200.000. 2014- R\$ 300.000. 2015- R\$ 500.000. Além disso, sabe-se que:

- Em 2013, o projeto ainda estava na fase inicial da pesquisa e a empresa considerava a possibilidade de não ter sucesso com ele.
- Em 2014, a empresa iniciou a fase de desenvolvimento. Ao efetuar uma pesquisa de mercado, percebeu que não haveria demanda para o sistema, devido ao preço. No entanto, decidiu manter o projeto em curso normal, esperando que mudanças pudessem ocorrer.
- Em 2015, há repercussão mundial e a empresa consegue projetar uma demanda suficiente para justificar a produção em larga escala. Além disso, todos os critérios de reconhecimento dos gastos com desenvolvimento do Pronunciamento Técnico CPC 04 - Ativo Intangível foram atendidos. No final do ano o projeto é concluído.
- Em 2016, o projeto é lançado ao mercado. Na data, a empresa estima que o sistema irá trazer benefícios econômicos durante os cinco anos seguintes, a partir de 01/01/2016. Em 31/12/2016, a empresa efetua um teste de recuperabilidade e constata que o valor recuperável na data é de R\$ 550.000.
- Em 2017, as vendas melhoraram e no teste de recuperabilidade, de 31/12/2017, a empresa considera que terá retorno de R\$ 600.000 nos anos remanescentes de venda.

Assinale a opção que indica o valor contábil do sistema, em 01/01/2018.

- (A) R\$ 200.000.
- (B) R\$ 300.000.
- (C) R\$ 412.500.
- (D) R\$ 440.000.
- (E) R\$ 600.000.

Gabarito: B

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Uma sociedade empresária precisava comprar computadores para seus funcionários, de modo a expandir seus negócios. Para isso, ela contratou um especialista para indicar qual seria o melhor modelo. Por esse serviço pagou R\$ 2.000.

Após definido o modelo, ela comprou os computadores, cujo preço era R\$ 200.000. Como a compra era grande, conseguiu um desconto de 10% sobre o valor.

O frete para receber os computadores foi de R\$ 1.000. Além disso, para receber os computadores em segurança, contratou um seguro no valor de R\$ 500.

Quando os computadores chegaram à sociedade empresária, ela gastou R\$ 10.000, com um programa antivírus anual, e, R\$ 12.000, com os programas básicos essenciais para o funcionamento. Além disso, ofereceu um treinamento para seus funcionários, que custou R\$ 5.000.

Depois de concluído o treinamento, a sociedade empresária ofereceu uma festa para promover a expansão, na qual gastou R\$ 20.000. Além disso, gastou R\$ 14.000 em publicidade, com base na compra dos novos computadores.

A partir das informações acima, assinale a opção que indica o acréscimo no ativo da empresa com a compra dos computadores.

- (A) R\$ 181.000.
- (B) R\$ 193.500.
- (C) R\$ 198.500.
- (D) R\$ 208.500.
- (E) R\$ 210.500.

Gabarito: B

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Em 01/01/2017, uma empresa aérea adquiriu uma autorização para exploração da rota entre São Paulo e Brasília por R\$ 100.000. A autorização pode ser renovada a cada 4 anos e a companhia aérea sinaliza que deseja a renovação nas próximas oportunidades. A renovação de autorização de rotas tem custo insignificante para a empresa. Assinale a opção que indica o correto tratamento contábil da autorização de rota pela empresa aérea, no momento em que adquiriu a autorização e nos anos seguintes.

- (A) Reconhecimento de despesa operacional de R\$ 100.000.
- (B) Reconhecimento de R\$ 25.000 no ativo circulante e de R\$ 75.000 no ativo realizável a longo prazo. Deve-se reconhecer despesa operacional de R\$ 25.000, ao final de cada um dos próximos quatro anos.
- (C) Reconhecimento de R\$ 100.000 no ativo realizável a longo prazo. Deve-se reconhecer despesa operacional de R\$ 100.000, após os quatro anos.
- (D) Reconhecimento de um ativo intangível no valor de R\$ 100.000, que não deve ser amortizado.
- (E) Reconhecimento de um ativo intangível no valor de R\$ 100.000. Deve-se reconhecer amortização de R\$ 25.000, ao final de cada um dos próximos quatro anos.

Gabarito: D

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Em 01/01/2016, uma empresa de auditoria contábil assinou um contrato de arrendamento mercantil de um terreno no valor de R\$ 60.000 pelo prazo de cinco anos, com a intenção de alugá-lo para terceiros. Não há transferência de riscos e de benefícios inerentes ao terreno para a empresa de auditoria. A operação deve ser reconhecida contabilmente como se fosse

- (A) arrendamento mercantil operacional.
- (B) arrendamento mercantil financeiro.
- (C) leaseback.
- (D) financiamento.

(E) pagamento contingente

Gabarito: B

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Um banco tem como política emprestar dinheiro apenas para sociedades empresárias que tenham índice de endividamento geral igual ou menor que 70%, sem considerar o efeito do dinheiro do empréstimo no ativo. Uma sociedade empresária solicitou empréstimo de um banco. Seu balanço patrimonial era o seguinte:

Ativo Total		Passivo Total	
Ativo Circulante	150.000	Passivo Circulante	120.000
Ativo não Circulante		Passivo não Circulante	130.000
Ativo Realizável a LP	200.000	Patrimônio Líquido	400.000
Ativo Imobilizado	300.000		
Total do Ativo	650.000	Passivo + PL	650.000

Assinale a opção que indica o limite estabelecido pelo banco para o empréstimo solicitado.

- (A) R\$ 5.000.
- (B) R\$ 55.000.
- (C) R\$ 205.000.
- (D) R\$ 325.000.
- (E) R\$ 335.000.

Gabarito: C

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Uma sociedade empresária apresentou, em 01/01/2017, saldo de R\$ 10.000 em seu estoque. Já em 31/12/2017, o saldo era de R\$ 14.000. Além disso, a sociedade empresária demora, em média, 80 dias para vender o seu estoque e 50 dias para receber as suas vendas a prazo. Assinale a opção que indica o valor médio de duplicatas a receber de clientes em 2017, dado que o custo das mercadorias vendidas representou, em 2017, 50% da receita de vendas.

- (A) R\$ 3.750.
- (B) R\$ 7.500.
- (C) R\$ 15.000.
- (D) R\$ 17.500.
- (E) R\$ 24.000.

Gabarito: C

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Uma empresa de auditoria independente é chamada para trabalhar em uma sociedade empresária. Ao averiguar se existem as condições prévias para um trabalho de auditoria, a administração da sociedade empresária impõe uma limitação no alcance do trabalho do auditor, de modo que este entende que a limitação resultará na emissão de um relatório com abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis. Com base no caso apresentado, assinale a opção que indica o posicionamento correto do auditor independente.

- (A) Deve aceitar o trabalho normalmente.
- (B) Deve aceitar o trabalho, deixando clara a sua intenção de emitir um relatório com abstenção de opinião.
- (C) Não deve aceitar o trabalho, em nenhuma circunstância.
- (D) Não deve aceitar o trabalho em nenhuma circunstância e deve denunciar a empresa à entidade normatizadora contábil.
- (E) Não deve aceitar o trabalho de auditoria, a menos que exigido por lei ou regulamento.

Gabarito: E

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Ao auditar uma sociedade empresária, o auditor independente concluiu que os estoques estão superavaliados. A distorção é considerada relevante, no entanto não é generalizada para as demonstrações contábeis. Nesse caso, o auditor independente deve emitir um relatório com

- (A) opinião sem ressalva.
- (B) opinião com ressalva.
- (C) opinião adversa.
- (D) abstenção de opinião.
- (E) parágrafo de ênfase.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

De acordo com o pronunciamento técnico CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil Financeiro, não é possível que relatórios contábil-financeiros de propósito geral forneçam toda e qualquer informação que todo usuário repute ser relevante. Assinale a opção que indica a restrição presente no processo de elaboração e divulgação de relatório financeiro de uma entidade de acordo com a estrutura conceitual.

- (A) O custo de gerar a informação.
- (B) A subjetividade da contabilidade.
- (C) A complexidade das transações contábeis.
- (D) O número de páginas das demonstrações contábeis.
- (E) A intenção da administração em não apresentar informações estratégicas.

Gabarito: A

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

De acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil, um ativo decorrente de imposto sobre a renda e contribuição fiscal diferidos deve ser constituído em uma entidade lucrativa, quando a entidade

- (A) recebe uma multa ambiental.
- (B) reconhece depreciação contábil menor do que a fiscal.
- (C) baixa a provisão para contingência, por ter vencido a causa que havia sido provisionada.
- (D) paga juros sobre capital próprio a seus acionistas.
- (E) reconhece despesa pela redução do valor recuperável do ativo imobilizado.

Gabarito: E

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Uma empresa produz e vende mochilas. Em 01/01/2015 não havia estoque inicial de mochilas. No mês de janeiro de 2015 a empresa produziu 200 mochilas. Para isso, consumiu R\$ 1.200,00 de matéria prima, pagou os salários dos funcionários diretamente envolvidos na produção no valor de R\$ 2.200,00, incorreu em custos indiretos de fabricação no valor de R\$ 600,00 e depreciou a máquina utilizada no processo em R\$ 200,00. No processo de transporte para o cliente, acidentalmente, houve a danificação de 20 mochilas, que não poderão ser aproveitadas. As mochilas começaram a ser vendidas no início de fevereiro por R\$ 30,00. Em março, com a volta às aulas, as mochilas passaram a ser vendidas por R\$ 35,00. Já em abril, as vendas diminuíram e as mochilas passaram a ser vendidas por R\$ 22,00. Assinale a opção que indica o valor contábil unitário da mochila em 30/04/15.

- (A) R\$ 20,00.
- (B) R\$ 21,00.
- (C) R\$ 22,00.
- (D) R\$ 23,00.
- (E) R\$ 35,00.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Uma empresa apresentava em 31/12/X0 o seguinte balanço patrimonial:

Caixa 100.000

Capital Social 100.000

No ano X1, a empresa auferiu receitas à vista no valor de R\$ 50.000,00 e incorreu em despesas à vista no valor de R\$ 80.000,00. Em 31/12/X1 foi feito um estudo e constatou-se que a empresa apresentava perspectivas de lucros futuros. No ano X2, a empresa auferiu receitas à vista no valor de R\$ 90.000,00 e incorreu em despesas, também à vista, no valor de R\$ 70.000,00. Assinale a opção que indica a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social da empresa em 31/12/X2, considerando alíquota de 34%.

- (A) Zero.

(B) R\$ 2.040,00.

(C) R\$ 3.400,00.

(D) R\$ 4.760,00.

(E) R\$ 6.800,00.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A Cia. A possui participação societária na Cia B, investida com participação de 18% do capital social. O diretor financeiro da Cia. A é membro do conselho de administração da Cia B. De acordo com a Lei nº 6.404/76, o investimento na Cia. B deve ser avaliado no balanço patrimonial da Cia. A, pelo

(A) valor justo.

(B) valor de saída.

(C) método do custo.

(D) método da reavaliação.

(E) método da equivalência patrimonial.

Gabarito: E

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Em 31/12/2015, uma empresa apresentava os seguintes saldos em suas contas:

Venda de produtos: R\$ 400.000,00

Devoluções e abatimentos sobre vendas: R\$ 30.000,00

Estoque inicial de mercadorias: R\$ 50.000,00

Estoque final de mercadorias: R\$ 30.000,00

Compras de mercadorias: R\$ 200.000,00

PIS e COFINS sobre vendas: R\$ 37.000,00

ICMS a recuperar: R\$ 21.000,00

ICMS sobre vendas: R\$ 48.000,00

Despesas administrativas: R\$ 40.000,00

Considerando apenas esses fatos, assinale a opção que indica o valor do resultado bruto na Demonstração do Resultado do Exercício, em 31/12/2015.

(A) R\$ 25.000,00.

(B) R\$ 65.000,00.

(C) R\$ 86.000,00.

(D) R\$ 102.000,00.

(E) R\$ 150.000,00.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Em janeiro de 2015 uma entidade realizou as seguintes operações.

- Integralização de capital social no valor de R\$ 120.000,00, sendo R\$ 80.000,00 em dinheiro e R\$ 40.000,00 em um automóvel a ser utilizado pela entidade.
- Pagamento do seguro mensal do automóvel por R\$ 2.000,00.
- Pagamento do aluguel antecipado de dois anos por R\$ 60.000,00.
- Venda de mercadorias por R\$ 100.000,00, sendo metade à vista e metade para recebimento em 2016. As mercadorias estavam avaliadas por R\$ 60.000,00.
- Compra à vista de um computador para ser utilizado na empresa por R\$ 6.000,00.
- Reconhecimento de despesas de salários no valor de R\$ 12.000,00, que serão pagas no mês seguinte.
- Contração de empréstimo bancário no valor de R\$ 30.000,00.

Assinale a opção que indica o fluxo de caixa gerado ou consumido pela entidade operacional e evidenciado na Demonstração dos Fluxos de Caixa, em 31/01/2015.

- (A) Consumo de R\$ 12.000,00.
- (B) Consumo de R\$ 10.000,00.
- (C) Geração de R\$ 18.000,00.
- (D) Geração de R\$ 48.000,00.

Gabarito: A

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Em 31/12/2011, a Editora Ler comprou os direitos autorais sobre um livro por R\$ 800.000,00. O contrato tinha duração de dez anos. Em 31/12/2014, os contadores da editora fizeram um estudo e constataram que os benefícios gerados pelo livro para a editora, nos anos remanescentes, seriam de R\$ 490.000,00. Considerando que a editora utiliza o método de linha reta para amortizar seus ativos intangíveis, o valor da amortização acumulada em 31/12/2015 foi

- (A) R\$ 280.000,00.
- (B) R\$ 310.000,00.
- (C) R\$ 320.000,00.
- (D) R\$ 480.000,00.
- (E) R\$ 490.000,00.

Gabarito: B

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

De acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil, assinale a opção que indica a correta classificação contábil das perdas estimadas em contas a receber.

- (A) Redutora da receita de vendas na Demonstração do Resultado do Exercício.
- (B) Passivo no Balanço Patrimonial.
- (C) Atividade Operacional na Demonstração dos Fluxos de Caixa (método direto).
- (D) Ajuste positivo no lucro líquido na conciliação entre o lucro e o caixa na Demonstração dos Fluxos de Caixa (método indireto).
- (E) Distribuição do valor adicionado para financiadores na Demonstração do Valor Adicionado.

Gabarito: D

(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Em 31/12/2015, uma entidade possuía as seguintes contas em seu ativo:

Caixa:	R\$ 100.000,00
Conta Bancária no Banco Alfa:	R\$ 50.000,00
Conta Bancária no Banco Beta:	R\$ 30.000,00
Depósito vinculado à liquidação de empréstimo de curto prazo:	R\$ 80.000,00
Numerário em trânsito decorrente de remessa para filial:	R\$ 40.000,00
Aplicações de curto prazo no mercado financeiro, prontamente conversíveis em caixa e com risco considerável de mudança de valor:	R\$ 60.000,00

Além disso, sabe-se que, na data, o Banco Beta estava em liquidação. Com base nas contas acima, o saldo das Disponibilidades, em 31/12/2015, foi

- (A) R\$ 150.000,00.
- (B) R\$ 180.000,00.
- (C) R\$ 190.000,00.
- (D) R\$ 220.000,00.
- (E) R\$ 250.000,00.

Gabarito: C

Simulados Reais.

Aqui você encontra as questões da forma em que foram apresentadas nas Provas do Fisco Estadual ou Municipal. Todas as matérias que constam do último edital da RFB tiveram suas questões incluídas nesse Simulado.

O objetivo é que você possa ter uma noção e estilo de cobrança de cada uma das principais Bancas.

FCC - SEFAZ/GO – 2018

Língua Portuguesa

Para responder às questões de números 1 a 4, considere o texto a seguir.

Os deuses de Delfos

Segundo a mitologia, Zeus teria designado uma medida apropriada e um justo limite para cada ser: o governo do mundo coincide assim com uma harmonia precisa e mensurável, expressa nos quatro motes escritos nas paredes do templo de Delfos: “O mais justo é o mais belo”, “Observa o limite”, “Odeia a hybris (arrogância)”, “Nada em excesso”. Sobre estas regras se funda o senso comum grego da Beleza, em acordo com uma visão do mundo que interpreta a ordem e a harmonia como aquilo que impõe um limite ao “bocejante Caos”, de cuja goela saiu, segundo Hesíodo, o mundo. Esta visão é colocada sob a proteção de Apolo, que, de fato, é representado entre as Musas no frontão ocidental do templo de Delfos. Mas no mesmo templo (século IV a.C.), no frontão oriental figura Dioniso, deus do caos e da desenfreada infração de toda regra. Essa coabitação de duas divindades antitéticas não é casual, embora só tenha sido tematizada na idade moderna, com Nietzsche. Em geral, ela exprime a possibilidade, sempre presente e verificando-se periodicamente, da irrupção do caos na beleza da harmonia. Mais especificamente, expressam-se aqui algumas antíteses significativas que permanecem sem solução dentro da concepção grega da Beleza, que se mostra bem mais complexa e problemática do que as simplificações operadas pela tradição clássica. Uma primeira antítese é aquela entre beleza e percepção sensível. Se de fato a Beleza é perceptível, mas não completamente, pois nem tudo nela se exprime em formas sensíveis, abre-se uma perigosa oposição entre Aparência e Beleza: oposição que os artistas tentarão manter entreaberta, mas que um filósofo como Heráclito abrirá em toda a sua amplitude, afirmando que a Beleza harmônica do mundo se evidencia como casual desordem. Uma segunda antítese é aquela entre som e visão, as duas formas perceptivas privilegiadas pela concepção grega (provavelmente porque, ao contrário do cheiro e do sabor, são reconduzíveis a medidas e ordens numéricas): embora se reconheça à música o privilégio de exprimir a alma, é somente às formas visíveis que se aplica a definição de belo (Kalón) como “aquilo que agrada e atrai”. Desordem e música vão, assim, constituir uma espécie de lado obscuro da Beleza apolínea harmônica e visível e como tais colocam-se na esfera de ação de Dioniso. Esta diferença é compreensível se pensarmos que uma estátua devia representar uma “ideia” (presumindo, portanto, uma pacata contemplação), enquanto a música era entendida como algo que suscita paixões.

(ECO, Umberto. História da beleza. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro, Record, 2004, p. 55-56)

1. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O autor organiza sua argumentação de modo a expor, no

(A) primeiro parágrafo, uma concepção moderna de beleza que se contrapõe ao senso comum grego ao abarcar a ideia do caos criativo.

(B) segundo parágrafo, uma visão inconsistente de beleza, ao contrariar os preceitos gregos de equilíbrio, moderação e harmonia.

(C) terceiro parágrafo, oposições na concepção grega de beleza, as quais se ligam à combinação dos princípios de ordem e caos.

(D) quarto parágrafo, uma conclusão que reafirma o argumento expresso anteriormente de que no conceito grego de beleza as oposições se nulificam.

(E) terceiro e no quarto parágrafo, a opinião de que a beleza apolínea tem sido progressivamente substituída pelo conceito moderno de beleza dionisiaca.

2. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Um segmento do texto tem seu sentido adequadamente expresso em outras palavras em:

(A) uma medida apropriada e um justo limite (10 parágrafo) / uma medição precisa e um juízo restrito.

(B) Sobre estas regras se funda o senso comum grego da Beleza (10 parágrafo) / A partir destas convenções confutou-se o padrão grego da Beleza.

(C) Esta visão é colocada sob a proteção de Apolo (10 parágrafo) / Esta interpretação é mantida sob a égide de Apolo.

(D) Essa coabitação de duas divindades antitéticas não é casual (20 parágrafo) / Esse confronto de duas entidades opostas não é propositado.

(E) embora se reconheça à música o privilégio de exprimir a alma (30 parágrafo) / conquanto se confira à música a prerrogativa de retundir a alma.

3. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considerando-se o uso linguístico nos segmentos, no contexto em que ocorrem no texto, está correto o que se afirma em:

(A) A forma verbal destacada em Zeus teria designado (10 parágrafo) pode ser substituída pelo pretérito imperfeito do subjuntivo sem prejuízo da correção gramatical.

(B) A substituição da forma verbal em o governo do mundo coincide assim com uma harmonia precisa e mensurável (10 parágrafo) por ajusta-se exige a substituição do elemento sublinhado por à.

(C) O sentido mantém-se inalterado caso se substitua o segmento sublinhado em de cuja goela saiu [...] o mundo (10 parágrafo) por em cuja goela imergiu.

(D) A reescrita de embora se reconheça à música o privilégio de exprimir a alma (30 parágrafo) com o verbo na voz passiva analítica deve conter a forma seja reconhecida.

(E) Ao substituir-se a conjunção em Esta diferença é compreensível se pensarmos (40 parágrafo) por caso, o verbo pensar deve assumir a forma do presente do modo subjuntivo.

4. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O pronome que substitui corretamente o complemento verbal destacado no segmento, conforme a norma-padrão da língua portuguesa, está expresso em:

- (A) Zeus teria designado uma medida apropriada e um justo limite para cada ser (10 parágrafo) – os
- (B) impõe um limite ao “bocejante Caos” (10 parágrafo) – o
- (C) ela exprime a possibilidade [...] da irrupção do caos na beleza da harmonia (20 parágrafo) – lhe
- (D) presumindo, portanto, uma pacata contemplação (40 parágrafo) – a
- (E) a música era entendida como algo que suscita paixões (40 parágrafo) – lhes

5. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A frase em que a concordância está em conformidade com a norma-padrão da língua é:

- (A) Apolo, assim como a divindade antípoda, Dioniso, está nos fundamentos da representação de beleza para os gregos.
- (B) Durante séculos exercem influência sobre os artistas ocidentais o conceito de beleza que vigorava na antiga Grécia.
- (C) Sabem-se que os padrões de beleza para os gregos estão atrelados a uma visão específica de equilíbrio.
- (D) Tanto Apolo quanto Dioniso são divindades cuja simbologia, especialmente no plano das artes, são riquíssimas.
- (E) Criar ou apreciar obras de arte requerem a ativação de valores relativos à beleza, os quais são complexos e variáveis.

6. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A frase escrita com clareza e correção, no que se refere ao emprego das formas verbais, é:

- (A) Será vedada a autorização para a aquisição de matéria-prima ao contribuinte que não estivesse regular com o pagamento dos impostos na forma e no prazo que se estabeleceu na legislação tributária.
- (B) Para participar da licitação, a empresa deverá possuir tecnologias gráficas de segurança que correspondesse às especificações do edital, além de obter todas as autorizações para operação no estado.
- (C) Apenas depois que efetuasse o pagamento de todos os impostos e que mantivesse regularizada sua situação junto aos órgãos responsáveis é que as lojas estão aptas a abrir suas portas ao consumidor.
- (D) Tendo em vista ser este um projeto piloto, aqueles que se oporem ao novo sistema de arrecadação seriam convidados a manifestar suas críticas através de diferentes canais, como internet, telefone, além de debates com as lideranças.
- (E) Os crimes de sonegação, que vêm persistindo a despeito do arrefecimento da fiscalização, atentam contra os cofres públicos e promovem a concorrência desleal, prejudicando o trabalhador honesto.

7. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Os sinais de pontuação estão empregados corretamente em:

(A) Será descredenciada a empresa que após ter sido notificada, descumprir as exigências estabelecidas na legislação tributária relativa à certificação requerida, para a industrialização ou comercialização de produtos de origem animal.

(B) Para efetuar o cadastro de beneficiário, o cidadão deverá preencher o formulário disponível no site da secretaria, por meio do qual também encaminhará cópia dos documentos solicitados para análise pelo profissional responsável.

(C) O contribuinte que fabrica ou comercializa água mineral, natural ou artificial fica obrigado a utilizar o selo fiscal de controle nos lacres de água envasada em vasilhame retornável – independentemente, da unidade da federação de origem.

(D) Ao produtor contratado será exigido disponibilizar à secretaria, acesso a um sistema digital que possibilite, a realização de pedidos, homologações, consultas ao status dos pedidos em análise – como condição para a continuidade do contrato.

(E) O sistema de controle de informação conforme estabelecido em contrato, precisa assegurar: sigilo, integridade, autenticidade e disponibilidade dos dados, para viabilizar a execução das ações de fiscalização e monitoramento dos processos.

8. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A frase redigida em conformidade com a norma-padrão da língua é:

(A) Conclui-se, após análise criteriosa do caso em questão, de que a colocação de embalagem definitiva, que visa acondicionar o produto na forma sobre que ele será apresentado e adquirido pelo consumidor final, caracteriza industrialização.

(B) Esta gerência, tendo apoiado-se na análise de peritos no assunto, firmou o entendimento que as mercadorias relacionadas no documento subscrito não estão sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores.

(C) Cabe ao estabelecimento fornecedor emitir nota fiscal em nome do estabelecimento adquirente, a qual, além das exigências já previstas, devem constar nome, endereço e número de inscrição estadual do estabelecimento aonde os produtos serão entregues.

(D) O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus acréscimos, seja qual for a modalidade do seu pagamento, quando for constatada a ocorrência de erro no cálculo do montante do débito.

(E) As operações de saída com destino a empresas do comércio varejista de insumos agropecuários dispõem-se de isenção fiscal e redução de base de cálculo, conforme já prevê-se em lei, desde que observados os requisitos exigidos para cada caso.

Raciocínio Lógico

9. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O segundo termo da sequência aritmética (a_n) , de razão 9, é igual ao oitavo termo da sequência geométrica (b_n) , de razão $-1/2$. Além disso, os quintos termos das duas sequências são iguais.

Nessas condições, o valor da soma infinita S , dada por

$$S = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n + \dots,$$

é igual a

- (A) 288.
- (B) 256.
- (C) 216.
- (D) 192.
- (E) 188.

10. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Os matemáticos definem diferentes tipos de médias entre dois números positivos e, para cada aplicação, escolhem qual o tipo mais adequado a ser utilizado. A média harmônica H entre os números positivos a e b , por exemplo, é definida como o inverso da média aritmética dos inversos desses números, ou seja,

$$H = \frac{1}{\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2}}$$

A média aritmética dos números 5 e 20 supera a média harmônica desses mesmos números em

- (A) 4 unidades.
- (B) 4,25 unidades.
- (C) 4,5 unidades.
- (D) 4,75 unidades.
- (E) 5 unidades.

11. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Um dos diretores de uma pequena indústria têxtil fez a seguinte afirmação durante uma reunião da diretoria: Se todas as matérias-primas forem entregues no prazo e nenhuma máquina de tingimento sofrer avaria, então o setor de produção conseguirá atingir a meta de setembro. Ao final do mês, porém, constatou-se que a meta de setembro não foi atingida pelo setor de produção. Considerando que a análise do diretor estava certa, é correto concluir que, necessariamente,

- (A) pelo menos uma matéria-prima não foi entregue no prazo ou uma máquina de tingimento sofreu avaria.
- (B) nem todas as matérias-primas foram entregues no prazo e pelo menos uma máquina de tingimento sofreu avaria.
- (C) as matérias-primas não foram entregues no prazo ou todas as máquinas de tingimento sofreram avaria.
- (D) nenhuma matéria-prima foi entregue no prazo e pelo menos uma máquina de tingimento sofreu avaria.
- (E) algumas matérias-primas foram entregues fora prazo, mas nenhuma máquina de tingimento sofreu avaria.

12. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O preço à vista de um apartamento é R\$ 210.000,00. Jorge fez uma proposta ao proprietário para adquirir esse imóvel pagando o em três parcelas iguais, a primeira à vista, a segunda após 1 ano e a terceira depois de 2 anos. O proprietário aceitou a proposta, desde que fossem cobrados juros compostos de 100% ao ano sobre o saldo devedor após o pagamento de cada parcela. Nas condições impostas pelo proprietário, o valor de cada uma das três parcelas a serem pagas por Jorge, em reais, deverá ser igual a

- (A) 120.000,00.
- (B) 90.000,00.
- (C) 100.000,00.
- (D) 70.000,00.
- (E) 130.000,00.

13. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Há dois anos, Marcelo recebeu R\$ 100.000,00 como resultado do fechamento de um negócio e decidiu investir esse dinheiro no mercado financeiro. Após conversar com um consultor, ele aplicou parte do valor em um fundo de ações A e, o restante, em um investimento estruturado B. Marcelo acaba de resgatar o valor completo das duas aplicações, totalizando R\$ 137.800,00. De acordo com o relatório elaborado pelo consultor, no período de 2 anos, o fundo A rendeu o equivalente a 0,8% ao mês, enquanto que o investimento B rendeu o equivalente a 2,2% ao mês, com ambos os rendimentos calculados no regime de juros compostos. O valor, em reais, aplicado por Marcelo, há dois anos, no fundo de ações A foi de

Dados:

$$(1,008)^{12} \approx 1,1$$

$$(1,022)^{12} \approx 1,3$$

- (A) 45.000,00.
- (B) 50.000,00.
- (C) 55.000,00.
- (D) 60.000,00.
- (E) 65.000,00.

14. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Em um campeonato de futebol, as equipes recebem 3 pontos a cada vitória, 1 ponto por empate e não recebem ponto quando são derrotadas. Faltando somente a última rodada para ser disputada, apenas a equipe X, com 74 pontos, e a equipe Y, com 73 pontos, ainda têm chance de vencer o campeonato. O campeão será aquele que somar mais pontos ao final da última rodada, sendo que, em caso de empate, os critérios estabelecidos no regulamento indicam que a equipe Y será a campeã. Considerando os adversários de cada equipe na última rodada, analistas esportivos estimaram, para as equipes X e Y, as seguintes probabilidades para os jogos que decidirão o torneio:

Equipe	Adversário na última rodada	Probabilidade de vitória	Probabilidade de empate	Probabilidade de derrota
X	P	50%	30%	20%
Y	Q	80%	10%	10%

Admitindo que os resultados dos jogos das equipes X e Y na última rodada sejam independentes, a probabilidade de que a equipe X seja campeã, de acordo com a estimativa dos analistas, é igual a

- (A) 50%.
- (B) 55%.
- (C) 58%.
- (D) 60%.
- (E) 63%.

Direito Constitucional

15.(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considere que o órgão de fiscalização competente de determinado Estado da federação tenha autuado certo contribuinte pelo suposto descumprimento de obrigações tributárias acessórias, impondo-lhe, após a apresentação de defesa e produção de provas, a penalidade de multa respectiva, prevista em lei estadual. Interposto recurso na esfera administrativa tempestivamente, foi proferida decisão negando-lhe seguimento, por não ter o contribuinte efetuado depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens no valor da penalidade imposta, como exigido na mesma lei estadual, considerando-se assim encerrada a instância administrativa.

Nessa situação, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo administrativo desenvolveu-se de maneira

(A) regular, uma vez que assegurados o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte e efetuada exigência estabelecida em lei, cabendo-lhe, caso pretenda questionar a autuação e imposição de penalidade, valer-se da via judicial, podendo ser exigida a realização de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação, caso assim previsto em lei.

(B) regular, uma vez que assegurados o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte e efetuada exigência estabelecida em lei, cabendo-lhe, caso pretenda questionar a autuação e imposição de penalidade, valer-se da via judicial, não podendo, no entanto, ser exigida a realização de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação, ainda que assim previsto em lei.

(C) irregular, uma vez que o fundamento que ensejou a decisão que negou seguimento ao recurso administrativo é juridicamente inadmissível, sendo cabível reclamação para o Supremo Tribunal Federal em face da referida decisão, para que o recurso administrativo seja apreciado pela autoridade competente, independentemente de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens.

(D) irregular, uma vez que o fundamento que ensejou a decisão que negou seguimento ao recurso administrativo é juridicamente inadmissível, cabendo ao contribuinte, caso pretenda questionar a autuação e imposição de

penalidade, valer-se da via judicial, podendo ser exigida a realização de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação, caso assim previsto em lei.

(E) regular, uma vez que, além de terem sido assegurados contraditório e ampla defesa ao contribuinte, somente é vedada a exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário, e não em processo administrativo, em que a exigência é cabível, desde que prevista em lei.

16. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Determinada lei estadual complementar cria região metropolitana, constituída pelo agrupamento de municípios limítrofes, visando integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, dentre as quais habitação e serviços de saneamento básico. A mesma lei cria, ainda, autarquia vinculada à Administração estadual, com poder de decisão em relação aos assuntos de interesse da região metropolitana. Considerada a disciplina da matéria na Constituição Federal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a lei estadual é

(A) constitucional, no que se refere à instituição da região metropolitana, às funções objeto de integração e a instituição e atribuições da autarquia estadual.

(B) inconstitucional, no que se refere aos serviços de saneamento básico, os quais são de competência dos Municípios, não cabendo ao Estado legislar sobre a matéria, ainda que seja para o fim de criação de região metropolitana.

(C) inconstitucional, uma vez que a hipótese seria de criação de aglomeração urbana, e não de região metropolitana, mediante lei ordinária, e não complementar.

(D) inconstitucional, no que se refere à atribuição de poder decisório à autarquia estadual, uma vez que esse deve ser exercido conjuntamente por Estado e Municípios integrantes da região metropolitana, embora a participação dos entes no órgão decisório não necessite ser paritária.

(E) inconstitucional, no que se refere à criação da autarquia estadual, cuja instituição se deve dar por ato do Chefe do Poder Executivo, mediante prévia autorização legal, e não por lei, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

17. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Suponha que projeto de lei estadual, de iniciativa do Governador do Estado respectivo, pretenda conceder anistia a infrações disciplinares de determinada espécie, praticadas por servidores públicos estaduais vinculados ao Poder Executivo. À luz da disciplina constitucional e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pertinentes, referido projeto de lei será

(A) compatível com a Constituição Federal, por versar sobre servidores públicos estaduais, que é matéria de competência legislativa do Estado-membro e de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo respectivo.

(B) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre anistia, que é matéria de competência legislativa privativa da União, de iniciativa exclusiva do Presidente da República.

(C) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre anistia, matéria sobre a qual cabe privativamente ao Presidente da República dispor mediante decreto.

(D) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre organização e funcionamento da Administração pública, cuja disciplina sujeita-se à competência privativa do Chefe do Poder Executivo do ente federado a que vinculados os servidores anistiados, e não do Poder Legislativo respectivo.

(E) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre matéria de competência da União, a ser exercida pelo Congresso Nacional, independentemente de sanção do Presidente da República, e não mediante lei.

18. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Suponha que edital de concurso público para preenchimento de cargos de provimento efetivo no âmbito da Administração direta de determinado Estado estabeleça limite de idade para inscrição no certame. Certo indivíduo, cuja inscrição foi indeferida administrativamente, em caráter definitivo, em função do referido limite, impetra mandado de segurança, com vistas a assegurar sua participação, sob o fundamento de ser inconstitucional a exigência editalícia em questão. Nesse caso, considerado o disposto na Constituição Federal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, o mandado de segurança é, em tese,

(A) incabível, pois o mandado de segurança não é meio idôneo para o exercício de controle de constitucionalidade, sendo hipótese de ajuizamento de ação civil pública, para a qual estão legitimados o Ministério Público ou, se o prejudicado comprovar insuficiência de recursos, a Defensoria Pública.

(B) incabível, pois o mandado de segurança não é substitutivo de ação popular, a qual seria adequada na situação em tela, e para a qual estaria legitimado qualquer cidadão, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

(C) incabível, independentemente do cargo a ser preenchido, se o limite de idade estiver previsto em lei, uma vez que não haverá prática de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade pública, hipótese em que a lei deverá ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, para cuja propositura, no entanto, não está legitimado o prejudicado pela exigência editalícia.

(D) cabível, por se destinar à tutela de suposto direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado por ato de autoridade pública; e, no mérito, será procedente, ainda que o limite de idade esteja previsto em lei, uma vez que é proibido o estabelecimento de diferença de critérios de admissão por motivo de idade.

(E) cabível, por se destinar à tutela de suposto direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado por ato de autoridade pública; mas, no mérito, será improcedente, se o limite de idade estiver previsto em lei e puder ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

19. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considere as seguintes situações:

I. Suspensão do pagamento da dívida fundada, por três anos consecutivos, sem que haja para tanto motivo de força maior.

II. Ausência de aplicação do mínimo exigido constitucionalmente da receita do ente federativo na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

III. Não pagamento no prazo, de modo deliberado e por razão injustificada, de precatórios judiciais.

À luz da disciplina constitucional da matéria, ensejam tanto a intervenção da União nos Estados quanto dos Estados nos Municípios as situações retratadas em

(A) I e II, ambas por decreto do Chefe do Poder Executivo, a ser submetido à apreciação do Poder Legislativo respectivo no prazo de 24 horas; a situação retratada em III enseja decretação de intervenção da União nos Estados, mediante requisição do órgão judiciário competente, mas não intervenção dos Estados nos Municípios.

(B) I, por decreto do Chefe do Poder Executivo, a ser submetido à apreciação do Poder Legislativo respectivo no prazo de 24 horas; II, mediante provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, em caso de intervenção federal, e por decreto do Governador do Estado, em caso de intervenção estadual; e III, mediante requisição do órgão judiciário competente, em caso de intervenção federal, e provimento pelo Tribunal de Justiça de representação do Procurador-Geral de Justiça, em caso de intervenção estadual.

(C) II, mediante provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, em caso de intervenção federal, e por decreto do Governador do Estado, em caso de intervenção estadual; e III, mediante requisição do Supremo Tribunal Federal, em caso de intervenção federal, e provimento pelo Tribunal de Justiça de representação do Procurador-Geral de Justiça, em caso de intervenção estadual; a situação retratada em I enseja decretação da União nos Estados, mas não intervenção dos Estados nos Municípios.

(D) II e III, mediante provimento, pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça estadual, conforme se trate de intervenção federal ou estadual, de representação do chefe do Ministério Público federal ou estadual, respectivamente; a situação retratada em I não enseja decretação de intervenção, por não preenchimento dos requisitos constitucionais pertinentes.

(E) I, por decreto do Chefe do Poder Executivo, a ser submetido à apreciação do Poder Legislativo respectivo no prazo de 24 horas; II e III, mediante provimento, pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça estadual, conforme se trate de intervenção federal ou estadual, de representação do chefe do Ministério Público federal ou estadual, respectivamente.

Direito Administrativo

20. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Assemelha-se em características ou extensão o controle exercido pelos Tribunais de Contas com o exercido pela própria Administração pública sobre os atos por esta praticados porque

(A) configura forma de controle externo, permitindo análise de mérito das decisões tomadas pelos agentes públicos, inclusive para fins de revogação.

(B) configura forma de controle interno, abrangendo o poder de revisão dos atos diante de constatação de vício de legalidade ou de juízo de conveniência e oportunidade em prol do interesse público.

(C) não abrange o poder de rever referidos atos, apenas de anular, sob fundamento em vício de legalidade ou de economicidade.

(D) compreende, com limites, a possibilidade de verificação da adequação e pertinência da discricionariedade dos referidos atos.

(E) pode suspender os atos e contratos ilegais ou inconstitucionais, mas demanda intervenção de terceiros a depender da natureza do ato.

21. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Uma concessionária de serviço público regularmente contratada por um estado da federação sujeita-se ao

(A) poder de polícia exercido pelo ente na fiscalização da execução do contrato, a fim de garantir a adequada prestação do serviço público.

(B) poder hierárquico exercido pela Administração pública, considerando que as cláusulas exorbitantes que predicam os contratos administrativos posicionam a contratante em situação de superioridade.

(C) poder de polícia exercido pelo ente federado que figura como poder concedente, em relação aos atos externos ao contrato, dissociados desta avença, esta que traz as regras e condições para reger a relação de delegação de serviço público.

(D) poder de tutela exercido pelo poder concedente, que lhe permite promover alterações unilaterais no contrato, qualitativas e quantitativas, independentemente de concordância do contratado.

(E) poder de autotutela exercido pelo poder concedente, titular do serviço público, o que lhe confere prerrogativa suficiente de suplantar disposições contratuais para rever atos praticados pela contratada.

22. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O poder normativo atribuído ao Executivo deve observar limites e parâmetros constitucionalmente estabelecidos, dentre os quais

(A) destaca-se a expressa indelegabilidade de seu exercício, não sendo permitindo a nenhum outro ente da Administração indireta a edição de atos normativos.

(B) a possibilidade de sua delegação para agências reguladoras, constituídas sob a forma de autarquias, para organização das atividades reguladas, bem como para estabelecimento de critérios técnicos.

(C) a constitucionalidade de sua delegação aos entes integrantes da Administração pública indireta para edição de decretos regulamentadores que disciplinem aspectos técnicos em seus setores de atuação.

(D) insere-se a competência para edição de decretos autônomos, em hipóteses expressas, passível de delegação aos entes de direito público que integram a Administração pública indireta, como autarquias, fundações e agências reguladoras, para exercício nas mesmas condições.

(E) a necessidade de existência de lei prévia tratando dos aspectos gerais e abstratos da questão, restando ao Executivo a obrigação de viabilizar a execução dessas diretrizes, por meio da disciplina do procedimento para tanto.

23. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O caixa de uma instituição financeira pública deixou de efetivar a autenticação da guia de recolhimento de tributo que lhe fora apresentada por um cliente, juntamente com outras tantas faturas, não obstante tenha realizado a retirada dos recursos da conta-corrente do mesmo. O cliente constatou o equívoco meses depois, quando descobriu restrição a seu nome no cadastro de inadimplentes do ente federal credor do tributo. Tendo restado esclarecido que não se tratou de dolo por parte do funcionário do banco, bem como considerando o disposto no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, que trata da responsabilidade extracontratual do Estado,

- (A) a instituição financeira responderá objetivamente, com base no dispositivo constitucional, porque se consubstancia em empresa estatal prestadora de serviço público.
- (B) a instituição financeira oficial não pode responder civilmente pelos atos praticados pelo caixa com base no dispositivo constitucional, pois se restringe à atuação dos servidores estatutários e o dano foi causado por empregado público.
- (C) poderia ser imposta responsabilidade à pessoa jurídica de direito privado empregadora do caixa cuja atuação ensejou danos ao cliente, independentemente do vínculo funcional, caso se tratasse de prestadora de serviço público, o que não procede no presente caso.
- (D) não pode a instituição financeira, pessoa jurídica de direito privado, ser responsabilizada, tendo em vista que o dispositivo constitucional exige conduta dolosa quando se tratar de empregados públicos.
- (E) o empregado responde pessoalmente pelos danos causados, considerando que, na forma do dispositivo constitucional, as empresas estatais exploradoras de atividades econômicas somente respondem objetivamente pelas condutas comissivas dolosas de seus empregados.

24. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Nos termos da Lei no 13.266, de 16 de abril de 1998, que institui a carreira do fisco da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás,

- (A) é direito subjetivo e expresso do servidor a remoção do cônjuge para seu local de trabalho, desde que seja funcionário público estadual ou federal.
- (B) o servidor tem direito inequívoco a escolher sua lotação para provimento inicial quando seu cônjuge for funcionário público estadual estável, independentemente de se tratar do local de exercício deste.
- (C) o funcionário fiscal tem direito à lotação em localidade diversa da sua, comprovada a impossibilidade de remoção de seu cônjuge, também servidor público estadual.
- (D) é direito subjetivo do cônjuge do funcionário fiscal a remoção para a localidade de lotação deste, independentemente da existência de cargo vago, desde que seu vínculo funcional seja estadual ou com o município no qual pretende exercer suas funções.
- (E) inexistente direito subjetivo à remoção por união de cônjuges desde a instituição da vedação ao nepotismo no funcionalismo, cabendo aos servidores concorrerem ordinariamente para as localidades de lotação pretendidas.

25. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A invalidação dos atos administrativos pode se dar por anulação ou revogação. O aproveitamento dos atos administrativos que apresentem vícios pode se dar por meio de convalidação,

- (A) insere no juízo discricionário da Administração pública, razão pela qual aplicável apenas aos atos discricionários.
- (B) incabível para os atos discricionários, porque outro agente público não pode se imiscuir nas razões de mérito da decisão, à exceção do juízo de reconsideração, porque restrito à mesma autoridade.
- (C) salvo se não houver ação judicial ajuizada, hipótese em que a competência revisional desloca-se exclusivamente para o Judiciário.

(D) considerando que se trate de vício sanável, ou seja, competência, forma ou finalidade.

(E) desde que não se trate de ato que, por exemplo, tenha exaurido seus efeitos, de forma que o ato convalidatório não produzirá qualquer outro efeito.

26. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A encampação e a caducidade, no âmbito da delegação de serviços públicos a particulares, são

(A) expressões do princípio da continuidade dos serviços públicos, pois conferem ao poder concedente a prerrogativa de extinção dos contratos de concessão de serviço público para garantir sua adequada prestação à população.

(B) formas de rescisão bilateral dos contratos de concessão de serviço público que se prestam a garantia do princípio da continuidade dos referidos serviços, com prévio estabelecimento dos critérios indenizatórios à concessionária.

(C) expressões dos princípios da supremacia do interesse público e da eficiência, positivados na legislação que rege as concessões de serviço público de forma hierarquicamente superior aos demais, a fim de garantir a prestação dos serviços ininterruptamente.

(D) hipóteses de rescisão unilateral dos contratos de concessão de serviço público que dependem de prévia autorização legislativa, a fim de eximir o poder concedente dos impactos de eventual pedido indenizatório por reequilíbrio econômico financeiro.

(E) formas de solucionar a inviabilidade de reequilíbrio econômico-financeiro comprovadamente necessário nos contratos de concessão, quando o poder concedente não aceite a via indenizatória como prioritária, na forma da lei.

Administração Geral e Pública

Utilize as informações a seguir para responder às questões de números 32 e 33.

As seguintes informações sobre as despesas de um Poder Executivo estadual, referentes ao exercício financeiro de 2017, foram extraídas do seu sistema de contabilidade, sendo que os valores estão em reais:

Classificação da Despesa Orçamentária quanto à Natureza	Descrição	Despesa Empenhada	Despesa conforme o Regime de Competência	Despesa Paga
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	500.000,00	480.000,00	480.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	950.000,00	900.000,00	900.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000.000,00	980.000,00	900.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300.000,00	250.000,00	200.000,00

A Receita Corrente Líquida do estado referente ao exercício financeiro de 2017 foi R\$ 20.000.000,00.

27. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Com base nessas informações, em decorrência das determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à despesa total com pessoal, o Poder Executivo estadual, ao final do exercício financeiro de 2017,

- (A) estava vedado a contratar operações de crédito destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária.
- (B) estava impedido de receber transferências voluntárias.
- (C) não estava vedado a alterar estrutura de carreira que implicasse em aumento de despesa.
- (D) não estava sujeito a ser alertado pelo Tribunal de Contas do respectivo estado.
- (E) estava vedado a contratar horas extras e a conceder vantagens, aumentos, reajustes ou adequar a remuneração a qualquer título.

28. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Com base nessas informações e de acordo com as determinações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, foram realizadas despesas orçamentárias

- (A) do grupo de natureza da despesa denominado Despesas Correntes e da modalidade de aplicação denominada Aplicações Diretas.
- (B) da modalidade de aplicação denominada Aplicações Diretas e da categoria econômica denominada Despesas Correntes.
- (C) da modalidade de aplicação denominada Transferências a Municípios e do grupo de natureza da despesa denominado Pessoal e Encargos Sociais.
- (D) do desdobramento facultativo do elemento de despesa denominado Aplicações Diretas pelo Poder Executivo estadual e do elemento de despesa denominado Pessoal e Encargos Sociais.
- (E) do desdobramento facultativo do elemento de despesa denominado Encargos Diversos e da categoria econômica denominada Despesas de Custeio.

29. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Em 10/11/2017, o chefe do Poder Executivo de um estado decidiu pela contratação de serviços de consultoria técnica no valor total de R\$ 1.200.000,00. No entanto, nessa mesma data, o mesmo verificou que não havia dotação orçamentária específica para a realização de tal despesa. Assim, com a finalidade de atender às determinações da Lei no 4.320/1964, o setor responsável verificou que até o dia 10/11/2017 não houve abertura ou reabertura de créditos adicionais e levantou as seguintes informações, sendo que os valores estão em reais:

Ativo Financeiro em 31/12/2016	10.000.000,00
Ativo Financeiro em 31/10/2017	6.000.000,00
Passivo Financeiro em 31/12/2016	9.000.000,00
Passivo Financeiro em 31/10/2017	5.500.000,00

Com base nessas informações e de acordo com as determinações da Lei no 4.320/1964, o valor do superávit financeiro que poderia ter sido utilizado como recurso de cobertura para a abertura do crédito adicional referente à contratação de serviços de consultoria técnica foi, em reais,

- (A) 500.000,00, sendo que o crédito adicional autorizado por lei e aberto por decreto executivo poderia ser reaberto no limite de seu saldo no exercício financeiro de 2018.
- (B) 500.000,00, sendo que o crédito adicional aberto por decreto do Poder Executivo, que dele deu, em seguida, imediato conhecimento ao Poder Legislativo, poderia ser reaberto no exercício financeiro de 2018.
- (C) 1.000.000,00, sendo que o crédito adicional autorizado por lei e aberto por decreto executivo não poderia ser reaberto no exercício financeiro de 2018.
- (D) 1.000.000,00, sendo que o crédito adicional aberto por decreto do Poder Executivo, que dele deu, em seguida, imediato conhecimento ao Poder Legislativo, não poderia ser reaberto no limite de seu saldo no exercício financeiro de 2018.
- (E) 1.000.000,00, sendo que o crédito adicional autorizado por lei e aberto por decreto executivo poderia ser reaberto no limite de seu saldo no exercício financeiro de 2018.

Utilize as informações a seguir para responder às questões de números 35 e 36.

O quadro a seguir apresenta parte da classificação institucional de um determinado estado:

Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária
08.000 – Secretaria de Agricultura e Abastecimento	08.001 – Coordenadoria da Agricultura
	08.002 – Coordenadoria do Abastecimento
09.000 – Secretaria do Meio Ambiente	09.002 – Fundação de Conservação de Parques
	09.003 – Fundação de Conservação Hidrográfica

Considere ainda que as unidades orçamentárias são também unidades gestoras.

30. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

De acordo com as determinações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, na descentralização de créditos orçamentários da unidade orçamentária 08.001 para a 08.002 a classificação institucional da unidade orçamentária detentora do crédito orçamentário deve ser

- (A) alterada para a classificação institucional da unidade orçamentária receptora do crédito orçamentário, sendo mantida a classificação econômica da despesa orçamentária.
- (B) alterada para a classificação institucional da unidade orçamentária receptora do crédito orçamentário, sendo mantida a classificação programática da despesa orçamentária.
- (C) mantida, bem como as classificações quanto à origem e à modalidade de aplicação da despesa orçamentária.
- (D) mantida, bem como as classificações funcional, programática e econômica da despesa orçamentária.
- (E) mantida, bem como a classificação econômica da despesa orçamentária, sendo alteradas apenas as classificações funcional e programática da despesa orçamentária.

31. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A descentralização de créditos orçamentários da unidade orçamentária 08.001 para a 09.003 e a liberação de recursos financeiros da unidade gestora 09.002 para a 09.003 correspondem, respectivamente, a

- (A) um destaque e um sub-repasse.
- (B) uma provisão e um repasse.
- (C) um destaque e um repasse.
- (D) um repasse e uma provisão.
- (E) uma provisão e um sub-repasse.

32. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Em julho de 2018, um determinado ente estadual efetuou a publicação de aviso em seu diário oficial para a convocação dos interessados para participar do processo licitatório referente à contratação de mão de obra para a troca dos azulejos do edifícios e de do ente, sendo o padrão de desempenho e a qualidade do serviço objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. De acordo com as determinações da Lei no 10.520/2002, o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não deveria ter sido inferior a

- (A) 5 dias úteis, sendo que no aviso publicado deveriam constar a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderia ser lida ou obtida a íntegra do edital de licitação na modalidade denominada pregão.
- (B) 7 dias úteis, sendo que no aviso publicado deveriam constar a definição do objeto da licitação, o valor mínimo da garantia de proposta, a indicação do local e dias em que poderia ser obtida a íntegra do edital de licitação na modalidade denominada pregão.
- (C) 8 dias úteis, sendo que no aviso publicado deveriam constar a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderia ser lida ou obtida a íntegra do edital de licitação na modalidade denominada pregão.
- (D) 8 dias úteis, sendo que no aviso publicado deveriam constar a definição do objeto da licitação, o valor mínimo da garantia de proposta, a indicação do local, dias e horários em que poderia ser obtida a íntegra do edital de licitação na modalidade denominada tomada de preços.
- (E) 7 dias úteis, sendo que no aviso publicado deveriam constar a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderia ser obtida a íntegra do edital de licitação na modalidade denominada tomada de preços.

33. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Em julho de 2018, uma determinada entidade pública arrecadou receitas no valor de R\$ 500.000,00 com “Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa – Multas e Juros” e R\$ 1.900.000,00 com a “Alienação de Títulos Mobiliários – Principal”. De acordo com o Ementário da Receita, as receitas arrecadadas em julho de 2018 devem ser classificadas, respectivamente, como

- (A) Receita de Capital, quanto à categoria econômica; Receita de Capital, quanto à categoria econômica.
- (B) Receita de Capital, quanto à categoria econômica; Alienação de Bens, quanto à espécie.

- (C) Outras Receitas, quanto à origem; Receita Patrimonial, quanto à origem.
- (D) Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado, quanto à espécie; Alienação de Bens Móveis, quanto à espécie.
- (E) Receita de Capital, quanto à categoria econômica; Receita Patrimonial, quanto à origem.

34. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

De acordo com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, o comparativo entre os limites de que trata esta lei e os montantes das operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de um determinado Poder Executivo estadual emitido ao final do terceiro quadrimestre de 2017 compõe o Relatório

- (A) Resumido da Execução Orçamentária que deve ter sido publicado até 28/02/2018, sendo que o descumprimento do prazo sujeita o ente estadual a impedimento, até que a situação seja regularizada, de contratação de operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.
- (B) de Gestão Fiscal que deve ter sido publicado até 30/01/2018, sendo que o descumprimento do prazo sujeita o ente estadual a impedimento, até que a situação seja regularizada, de recebimento de transferências voluntárias.
- (C) de Gestão Fiscal que deve ter sido publicado até 28/02/2018, sendo que o descumprimento do prazo sujeita o ente estadual a impedimento, até que a situação seja regularizada, de contratação de operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida fundada.
- (D) Resumido da Execução Orçamentária que deve ter sido publicado até 30/01/2018, sendo que o descumprimento do prazo sujeita o ente estadual a impedimento, até que a situação seja regularizada, de recebimento de transferências voluntárias.
- (E) de Gestão Fiscal que deve ter sido publicado até 30/01/2018, sendo que o descumprimento do prazo sujeita o ente estadual a impedimento, até que a situação seja regularizada, de contratação de operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida fundada.

35. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Em 01/05/2018, o ordenador de despesas de um ente público estadual empenhou despesa no valor de R\$ 80.000,00 referente à aquisição de um veículo, cuja pagamento seria realizado em parcelas fixas mensais de R\$ 20.000,00. De acordo com as determinações da Lei no 4.320/1964, em 01/05/2018, foi emitido um empenho

- (A) global e extraído um documento denominado nota de empenho que é base para a liquidação da despesa.
- (B) por estimativa e extraído um documento denominado nota de empenho que é base para a liquidação da despesa.
- (C) global e extraído um documento denominado ordem de pagamento que é base para a liquidação da despesa.
- (D) por estimativa e extraído um documento denominado ordem de pagamento que é base para a liquidação da despesa.
- (E) ordinário e extraído um documento denominado nota de empenho que é base para a liquidação da despesa.

36. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

De acordo com a Constituição Federal de 1988, as emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso

- (A) sejam compatíveis com o Plano de Governo e sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões e com os dispositivos do texto do projeto de lei.
- (B) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes, desde que não comprometidos, do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
- (C) sejam apresentadas em comissão mista permanente que emitirá parecer quanto à compatibilidade com o Plano Diretor Estratégico.
- (D) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
- (E) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas, entre outras, as que incidam sobre as dotações para pessoal e seus encargos e serviço da dívida.

Contabilidade Geral

37.(FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Em 31/12/2016, a Cia. das Traças apresentava as seguintes contas do Patrimônio Líquido, com os respectivos saldos:

- Ágio na emissão de ações no valor de R\$ 20.000,00
- Capital subscrito no valor de R\$ 200.000,00
- Ações em tesouraria no valor de R\$ 15.000,00
- Reserva legal no valor de R\$ 24.000,00
- Reserva de retenção de lucros no valor de R\$ 25.000,00
- Capital a integralizar no valor de R\$ 80.000,00

O lucro líquido apurado pela Cia. das Traças, no ano de 2017, foi R\$ 100.000,00 e o estatuto da Cia. estabelece a seguinte destinação:

- Dividendos mínimos obrigatórios: 30% do Lucro Líquido ajustado nos termos da Lei no 6.404/76.
- Retenção de Lucros: saldo remanescente.

Do lucro líquido apurado, o valor de R\$ 40.000,00 foi decorrente de incentivos fiscais recebidos pela Cia. que foram retidos na forma de Reserva de Incentivos Fiscais, utilizando a possibilidade estabelecida na Lei no 6.404/76 em relação aos dividendos. A Reserva Legal é constituída nos termos da Lei no 6.404/76.

Com base nestas informações, o valor do patrimônio líquido da Cia. das Traças, em 31/12/2017, era, em reais,

- (A) 286.000,00.
- (B) 256.000,00.
- (C) 257.500,00.
- (D) 244.000,00.

(E) 287.500,00.

38. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A Cia. Recursos Disponíveis realizou três aplicações financeiras em 01/12/2017, cujas características são apresentadas na tabela a seguir:

Valor Aplicado (R\$)	Data de vencimento	Mensuração definida pela empresa	Taxa de juros	Valor Justo em 31/12/2017 (R\$)
500.000,00	01/12/2019	Mensuração ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	2% a.m.	507.000,00
300.000,00	01/04/2018	Mensuração ao custo amortizado	1% a.m.	305.000,00
400.000,00	01/08/2020	Mensuração ao valor justo por meio do resultado	2% a.m.	409.000,00

Com base nas informações acima, é correto afirmar que

(A) o valor apresentado no Balanço Patrimonial de 31/12/2017 para as três aplicações financeiras em conjunto foi R\$ 1.222.000,00.

(B) o impacto reconhecido na Demonstração do Resultado de dezembro de 2017 para as três aplicações financeiras em conjunto foi R\$ 21.000,00 positivo.

(C) o valor apresentado no Balanço Patrimonial de 31/12/2017 para as três aplicações financeiras em conjunto foi R\$ 1.221.000,00.

(D) o impacto reconhecido na Demonstração do Resultado de dezembro de 2017 para as três aplicações financeiras em conjunto foi R\$ 19.000,00 positivo.

(E) o valor apresentado no Balanço Patrimonial de 31/12/2017 para as três aplicações financeiras em conjunto foi R\$ 1.219.000,00.

Com base nas informações a seguir responda as questões 63 e 64.

Em 31/12/2016, a Cia. Brasileira adquiriu, à vista, 40% das ações da Cia. Francesa. O valor pago pela aquisição foi R\$ 7.000.000,00 e a Cia. Brasileira passou a ter influência significativa na administração. Na data da aquisição, o Patrimônio Líquido contábil da Cia. Francesa era R\$ 10.000.000,00 e o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis era R\$ 15.000.000,00, sendo esta diferença decorrente da avaliação a valor justo de um ativo intangível com vida útil indefinida que a Cia. Francesa detinha.

No período de 01/01/2017 a 31/12/2017, a Cia. Francesa apurou lucro líquido de R\$ 500.000,00. Sabe-se que, em 2017, a Cia. Francesa realizou uma venda no valor de R\$ 100.000,00 para a Cia. Brasileira com margem de lucro de 50% sobre as vendas, e estas mercadorias adquiridas da Cia. Francesa ainda estão no estoque da Cia. Brasileira. A alíquota de imposto de renda para a Cia. Francesa é 34% e esta distribuiu dividendos totais no valor de R\$ 150.000,00.

39. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Com base nestas informações, o valor que a Cia. Brasileira reconheceu na conta Investimentos em Coligadas, no Balanço Patrimonial individual de 31/12/2016, e o valor do ágio que foi pago na aquisição foram, respectivamente, em reais,

- (A) 7.000.000,00 e 1.000.000,00.
- (B) 4.000.000,00 e 3.000.000,00.
- (C) 6.000.000,00 e 1.000.000,00.
- (D) 7.000.000,00 e 3.000.000,00.
- (E) 4.000.000,00 e 1.000.000,00.

40. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O impacto reconhecido na Demonstração do Resultado individual de 2017 da Cia. Brasileira, referente ao investimento na Cia. Francesa, foi, em reais,

- (A) 120.000,00.
- (B) 180.000,00.
- (C) 186.800,00.
- (D) 167.000,00.
- (E) 126.800,00.

41. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A Cia. Renovável adquiriu um equipamento, em 01/01/2016, por R\$ 5.000.000,00 à vista. Na data da aquisição, a Cia. estimou a vida útil do equipamento em 8 anos e valor residual, no final do prazo de utilização, de R\$ 800.000,00. O equipamento é utilizado de forma contínua e a Cia. utiliza o método das cotas constantes para o cálculo da depreciação. Em 01/01/2017, a Cia. Renovável reavaliou a vida útil remanescente do equipamento para 5 anos e o valor residual para R\$ 500.000,00.

Em 31/12/2017, a Cia. Renovável vendeu este equipamento por R\$ 3.100.000,00 à vista. O resultado apurado em 2017 com a venda do equipamento foi, em reais,

- (A) 100.000,00, positivo.
- (B) 560.000,00, negativo.
- (C) 400.000,00, negativo.
- (D) 580.000,00, negativo.
- (E) 80.000,00, negativo.

42. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A Cia. A apresentava em seu Balanço Patrimonial de 31/12/2016 um ativo intangível com vida útil indefinida registrado pelo valor contábil de R\$ 1.500.000,00, o qual era composto pelos seguintes valores:

- Custo de aquisição: R\$ 1.900.000,00.
- Perda por desvalorização ("impairment"): R\$ 400.000,00.

Em 31/12/2017 a empresa realizou o teste de recuperabilidade ("impairment") para este ativo intangível e obteve as seguintes informações:

- Valor em uso: R\$ 2.000.000,00.
- Valor justo líquido das despesas de venda: R\$1.400.000,00.

Com base nestas informações, nas demonstrações contábeis de 2017, a Cia. A deveria ter

- (A) mantido o valor contábil de R\$ 1.500.000,00.
- (B) reconhecido um ganho no valor de R\$ 500.000,00.
- (C) reconhecido uma perda por desvalorização no valor de R\$ 100.000,00.
- (D) reconhecido um ganho no valor de R\$ 100.000,00.
- (E) reconhecido um ganho no valor de R\$ 400.000,00.

43. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considere as seguintes informações obtidas a partir das demonstrações contábeis da Cia. A e da Cia. B:

Informação	Cia. A	Cia. B
Ativo circulante	30.000	21.000
Liquidez corrente	1,5	1,5
Composição do endividamento	40%	70%
Grau de endividamento (em relação aos recursos totais)	80%	80%
Retorno sobre o PL	20%	40%

Com base nas informações acima, é correto afirmar que

- (A) o passivo não circulante da Cia. B é igual a R\$ 20.000,00.
- (B) o lucro líquido da Cia. A é igual a R\$ 2.500,00.
- (C) o passivo não circulante da Cia. A é igual a R\$ 50.000,00.
- (D) o patrimônio líquido da Cia. B é igual a R\$ 25.000,00.
- (E) o total de recursos de terceiros da Cia. A é igual a R\$ 62.500,00.

44. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Em 01/12/2016 a empresa Rapidinha S.A. adquiriu a prazo, por R\$ 2.070.000,00, um lote de mercadorias para revenda. O prazo de pagamento era superior a 12 meses da data da compra e a taxa de juros praticada pelo fornecedor, para suas vendas a prazo, era 0,8% ao mês que equivale a 15% no prazo concedido à empresa compradora. A empresa Rapidinha S.A. pagou, adicionalmente, os seguintes encargos para dispor das mercadorias em condições de venda:

- R\$ 80.000,00 de transporte para trazer a mercadoria da fábrica do fornecedor até seu depósito.
- R\$ 10.000,00 de seguro para o transporte das mercadorias até seu depósito.

Sabe-se que nos diversos gastos efetuados pela empresa para dispor das mercadorias estavam incluídos os seguintes impostos:

- R\$ 10.000,00 de impostos não recuperáveis
- R\$ 290.000,00 de impostos recuperáveis

A empresa Rapidinha S.A. não tinha estoque de mercadorias antes desta compra e, em dezembro de 2016, vendeu 80% destas mercadorias pelo valor bruto de R\$ 3.000.000,00. Sabendo-se que os impostos incidentes sobre estas vendas totalizaram R\$ 450.000,00, o impacto total no resultado de 2016 decorrente da compra das mercadorias e da venda de parte do lote comprado foi, em reais,

- (A) 894.000,00.
- (B) 1.054.000,00.
- (C) 1.255.600,00.
- (D) 1.270.000,00.
- (E) 1.327.600,00.

45. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

No dia 31/12/2015 uma empresa realizou uma emissão de debêntures para captação de recursos no valor de R\$ 50.000.000,00. As debêntures apresentavam as seguintes características:

- Prazo total: 15 anos
- Taxa de juros: 10% ao ano
- Pagamentos: parcelas iguais e anuais no valor de R\$ 6.573.688,84

Para a emissão e colocação das debêntures no mercado a empresa incorreu em custos de transação no valor total de R\$ 520.000,00.

Tendo em vista que a expectativa do mercado futuro de juros é que ocorrerá uma queda nos próximos anos, houve uma grande demanda pelas debêntures emitidas e a empresa conseguiu obter um valor superior ao desejado, vendendo os títulos por R\$ 53.500.000,00.

Sabendo-se que a taxa de custo efetivo da operação foi 9% ao ano, o saldo contábil líquido evidenciado no passivo, no balanço patrimonial de 31/12/2016 da empresa, e o impacto no resultado de 2016 decorrente das debêntures emitidas foram, respectivamente, em reais,

- (A) 48.426.311,16 e 5.520.000,00.
- (B) 51.174.511,16 e 4.768.200,00.
- (C) 51.704.311,16 e 5.818.000,00.
- (D) 47.926.311,16 e 5.020.000,00.
- (E) 51.741.311,16 e 5.335.000,00.

46. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Uma máquina foi adquirida à vista por R\$ 12.500.000,00 e a empresa gastou, adicionalmente, R\$ 1.000.000,00 na alteração da estrutura do imóvel para fazer a instalação da máquina. O imóvel utilizado pela empresa é alugado e uma cláusula contratual estabelece que, no final do prazo contratado, esta deverá fazer a reestruturação necessária para devolver o imóvel nas mesmas condições do início do contrato. A aquisição ocorreu em 30/06/2015 e a empresa definiu que utilizará a máquina durante 10 anos, mesmo prazo de vigência do contrato de aluguel do imóvel. A empresa estima que os gastos para a reestruturação do imóvel, no final do 10º ano, totalizarão R\$ 1.650.000,00 e a taxa de juros vigente era de 10% para o prazo de 10 anos. A empresa calcula a despesa de depreciação em função do tempo decorrido, tendo em vista que a máquina funciona sem qualquer interrupção. No início do prazo de utilização da máquina, o valor residual estimado para sua venda no final da vida útil era R\$ 3.750.000,00. Se a vida útil do equipamento para fins fiscais é definida em 8 anos, a despesa de depreciação evidenciada na demonstração do resultado de 2015 para esta máquina foi, em reais,

- (A) 625.000,00.
- (B) 437.500,00.
- (C) 487.500,00.
- (D) 675.000,00.
- (E) 562.500,00.

Com base nas informações a seguir responda as questões 71 e 72.

São apresentados a seguir os Balanços Patrimoniais em 31/12/2015 e 31/12/2016, e a Demonstração do Resultado do ano de 2016 da empresa Comércio de Produtos Populares S.A. (valores expressos em reais):

Comércio de Produtos Populares S.A. Balancos Patrimoniais em 31/12/2015 e 31/12/2016					
ATIVO	31/12/2015	31/12/2016	PASSIVO	31/12/2015	31/12/2016
Ativo circulante	822.000	1.544.400	Passivo circulante	966.000	1.757.520
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.000	380.400	Fornecedores	396.000	512.400
Contas a Receber de Clientes	336.000	576.000	Empréstimos obtidos	540.000	1.164.000
Estoques para venda	396.000	508.000	Dividendos a pagar	30.000	49.920
Adiantamento a fornecedores	—	80.000	Imposto de Renda a pagar	—	31.200
Ativo não circulante	864.000	1.308.000	Patrimônio Líquido	720.000	1.094.880
<i>Investimentos</i>	84.000	216.000	Capital Social	600.000	900.000
<i>Imobilizado</i>			Reservas de Lucros	120.000	194.880
Veículos	504.000	1.092.000			
Imóveis	276.000	—			
TOTAL DO ATIVO	1.686.000	2.852.400	TOTAL DO PASSIVO + PL	1.686.000	2.852.400

Comércio de Produtos Populares S.A. Demonstração do Resultado – Período: 01/01/2016 a 31/12/2016	
Receitas de Vendas	2.250.000
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(1.572.000)
(=) Resultado com Mercadorias	678.000
(-) Despesas Operacionais	
Depreciação	(72.000)
Despesas com vendas	(210.000)
Despesas administrativas	(300.000)
(+) Resultado de Equivalência Patrimonial	36.000
(=) Resultado antes dos efeitos financeiros	132.000
(-) Despesas Financeiras	(60.000)
(=) Resultado após os efeitos financeiros	72.000
(=) Outras receitas e despesas não recorrentes	
Lucro na Venda de Imóveis	84.000
(=) Resultado antes de Impostos e Participações	156.000
(-) Despesa com Imposto de Renda	(31.200)
(=) Resultado Líquido	124.800

47. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considerando que as despesas financeiras não foram pagas em 2016, o fluxo de Caixa das Atividades Operacionais de 2016 foi, em reais,

- (A) 147.600,00 (negativo).
- (B) 207.600,00 (negativo).
- (C) 63.600,00 (negativo).
- (D) 111.600,00 (negativo).
- (E) 123.600,00 (negativo).

48. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considere que os imóveis foram vendidos em 02/01/2016 e que durante o ano de 2016 a empresa não vendeu investimentos nem veículos, não liquidou qualquer empréstimo, não pagou as despesas financeiras e pagou os dividendos constantes do balanço de 31/12/2015.

Com base nestas informações, é correto afirmar que o fluxo de caixa das atividades de

- (A) investimento foi R\$ 396.000,00, negativo.
- (B) financiamento foi R\$ 894.000,00, positivo.
- (C) investimento foi R\$ 480.000,00, negativo.
- (D) investimento foi R\$ 324.000,00, negativo.
- (E) financiamento foi R\$ 864.000,00, positivo.

49. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Uma empresa realizou, em 31/12/2016, um contrato de arrendamento mercantil de um equipamento industrial. O contrato tem prazo de 8 anos, a empresa pagará 8 parcelas anuais de R\$ 837.338,81, vencendo-se a primeira parcela em 31/12/2017, e a taxa implícita de juros no contrato é 7% ao ano. O valor presente das parcelas do contrato, na data de início do arrendamento, era R\$ 5.000.000,00 (igual ao valor justo do equipamento) e a empresa pretende ficar com o equipamento após o término do contrato. A vida útil estimada para o equipamento é 10 anos e o valor residual esperado é R\$ 800.000,00. Com base nestas informações, a despesa total reconhecida na Demonstração do Resultado de 2017, decorrente da operação de arrendamento mercantil realizada foi, em reais,

- (A) 837.338,81.
- (B) 420.000,00.
- (C) 770.000,00.
- (D) 350.000,00.
- (E) 750.000,00.

Auditoria

50. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Uma empresa adquiriu um imóvel de 20 andares e está utilizando apenas 3 andares para suas atividades administrativas. Por decisão da diretoria, os demais andares foram alugados para terceiros, por prazo determinado e sem possibilidade de venda, com o objetivo de gerar receita de aluguel, sendo que a empresa presta os serviços de manutenção, acesso e segurança para o edifício. Caso a empresa deseje, os andares podem ser comercializados separadamente e é possível identificar valor de mercado para cada andar. Com relação à contabilização do imóvel, é correto afirmar que:

- (A) Deve ser registrado inteiramente como Ativo Imobilizado.
- (B) Deve ser registrado inteiramente como Propriedade para investimentos (no grupo Investimentos).
- (C) Todos os andares devem ser mensurados pelo valor justo na data de cada balanço patrimonial.
- (D) O valor correspondente a três andares deve ser registrado como Ativo Imobilizado e os demais andares como Propriedade para investimentos (no grupo Investimentos).
- (E) Os andares alugados devem ser tratados como arrendamento mercantil financeiro pela empresa.

51. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Considere a seguinte situação hipotética:

Determinado Estado da Federação mantém programa de Cidadania Fiscal por meio do qual a emissão de notas e cupons fiscais pode ser feita com a inclusão do número de CPF do consumidor final. Após cadastro no programa, é possível que esses contribuintes diretos obtenham descontos no imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA devido.

Em auditoria interna da base de dados de resgates de pontos na forma de descontos no IPVA, realizou-se um teste para apurar a distância geográfica entre os estabelecimentos em que foram realizadas as compras dos bens e serviços de onde se originou a pontuação resgatada, o endereço registrado no cadastro do programa e o domicílio do proprietário constante da anotação no Departamento Estadual de Trânsito. O objetivo pretendido era indicar possíveis erros, fraudes ou simulações.

Após inspeção gráfica dos dados, o auditor promoveu a exclusão de uma série de observações que, a seu juízo, não poderiam estar corretas. Ao fim, chegou-se a uma relação de pessoas jurídicas como emissoras de documentação fiscal com afastamento geográfico suspeito entre sede e local de utilização dos pontos derivados.

Sobre o caso e considerando a amostragem em auditoria, é correto afirmar.

- (A) Não é objetivo da auditoria interna assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros.
- (B) As normas não permitem a exclusão dos chamados valores aberrantes (outliers), pois, sem a integralidade do espaço amostral, as conclusões são tendenciosas.
- (C) Embora tecnicamente correto, tal trabalho nunca poderia subsidiar uma campanha de auditoria dirigida.
- (D) Pode-se dizer que se trata de uma aplicação do método aleatório de seleção de amostra.
- (E) Se o auditor desejar aumentar o risco amostragem, deve diminuir o tamanho da amostra.

52. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

As normas brasileiras de contabilidade constituem importante paradigma de conduta profissional na condução dos trabalhos previstos na Resolução CFC no 560/83, de 28 de outubro de 1983, e correlatos. Iniciadas pelo acrônimo “NBC”, dividem-se em normas técnicas, que recebem o primeiro sufixo “T”, e profissionais, que recebem o primeiro sufixo “P”.

Acerca da NBC TSP, é correto afirmar que

- (A) é norma técnica que inclui peculiaridades das sociedades domiciliadas no Estado de São Paulo.
- (B) sua estrutura conceitual não faz menção a orçamento.
- (C) embora as estatísticas de finanças públicas e as demonstrações contábeis do setor público tenham muito em comum, são reguladas por diretrizes com objetivos diferentes.
- (D) normas técnicas regionalizadas, como a atual ESTRUTURA CONCEITUAL, permanecerão válidas até 2019, quando então darão lugar às normas internacionais convergidas (IFAC-IPSAS).
- (E) não é candidata ao processo de convergência com as normas internacionais (IFAC-IPSAS), posto que contém muitas peculiaridades locais.

53. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A documentação de auditoria:

- I. Também é conhecida como “papéis de trabalho”.
- II. Deve ser preparada de modo que um leigo possa entender a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria executados.
- III. Deve ser sigilosa, ocultando, por exemplo, o nome do profissional que executou o trabalho de auditoria.
- IV. Trata-se de coleção de papéis para a elaboração do relatório final que pode, excepcionalmente, conter documentos emitidos após a data desse relatório.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) II e IV.
- (D) I e IV.
- (E) I e III.

54. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Fatores de risco para a ocorrência de fraude são pressões/incentivos, oportunidades ou atitudes/racionalizações que ocorrem naturalmente nos mercados, mas que acabam por favorecer o surgimento de distorções relevantes e intencionalmente causadas nas demonstrações contábeis.

A alternativa que contém, respectivamente, uma pressão/incentivo, uma oportunidade e uma atitude/racionalização reconhecidas nas normas como fatores de risco é:

- (A) Demissões previstas de empregados / ativos pequenos sem identificação clara de propriedade / mudança do estilo de vida de funcionários com acesso a ativos.
- (B) Tolerância a pequenos roubos / remuneração incompatível com a expectativa / grandes quantias em dinheiro em mãos.
- (C) Segregação inadequada de funções / investigação inadequada da vida pregressa de candidatos a empregos / falta de conciliação completa de ativos.
- (D) Mudança previstas nos planos de benefícios dos empregados / obrigações financeiras pessoais / relacionamentos adversos entre a entidade e empregados com acesso a dinheiro.
- (E) Alto nível de competição ou saturação do mercado, acompanhada por declínio da margem de retorno / garantias pessoais em dívidas da entidade / partes significativas da remuneração atreladas a metas agressivas de performance.

55. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

São motivos que podem ensejar a suspeição do perito do juízo:

- I. ser devedor, mesmo que ainda não esteja em mora, a uma das partes.

II. motivo íntimo.

III. ter aconselhado parte envolvida, ainda que acerca de objeto diverso do posto em discussão no litígio.

IV. ser herdeiro presuntivo do cônjuge de uma das partes.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) III e IV.

(C) I e IV.

(D) I e III.

(E) II e IV.

56. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A estratégia global de auditoria

(A) deve identificar características do trabalho, desde que não defina o seu alcance.

(B) define o alcance, época e direção de auditoria, para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria.

(C) não pode, desde logo, definir objetivos do relatório do trabalho.

(D) orienta os esforços da equipe do trabalho, considerando fatores não significativos.

(E) não deve levar em conta resultados de atividades preliminares nem o conhecimento obtido em outros

Direito Tributário

57. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

J.J. Silva, Auditor-Fiscal da Receita Estadual, autoridade competente para a prática de todos os atos de fiscalização de tributos estaduais nas empresas do Estado de Goiás, no curso de procedimento fiscal que está realizando na empresa "Cachoeira dos Anjos e Arcanjos Ltda." (empresa hipotética), localizada em Itumbiara/GO, depois de examinar documentos e livros fiscais e contábeis do estabelecimento, chegou à conclusão, fundamentadamente, de que seria indispensável o exame de informações bancárias e financeiras da referida empresa. Com base nas informações acima e no disposto na Lei Complementar no 105/01, o referido Auditor-Fiscal

(A) deverá solicitar a instauração de processo administrativo específico para, com base nele, solicitar o exame dos livros e registros das instituições financeiras, vedado o exame referente às contas de depósitos e às aplicações financeiras do contribuinte.

(B) poderá examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, porque há procedimento fiscal em curso na empresa.

(C) deverá solicitar à Delegacia da Receita Federal a instauração de processo administrativo específico para obtenção das informações de que necessita, e o posterior repasse dessas informações ao fisco estadual goiano, mediante assinatura de convênio de que trata o art. 199 do CTN.

(D) não poderá examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos ou aplicações financeiras, sem que haja decisão judicial autorizando a quebra do sigilo fiscal do contribuinte.

(E) nada poderá fazer, se não comprovar a ocorrência de crime contra a Administração pública, contra a ordem tributária e contra a previdência social, ou ainda, de lavagem de dinheiro ou de ocultação de bens, direitos e valores.

58. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

M.M. Alves, Auditor-Fiscal da Receita Estadual, autoridade competente para a prática de todos os atos de fiscalização de tributos estaduais nas empresas do Estado de Goiás, estava legalmente na posse de informações sigilosas, protegidas pela Lei Complementar no 105/01, e relacionadas com contribuinte goiano que estava sendo fiscalizado por ele. Contrariamente ao que determina a referida lei, M.M. Alves utilizou e viabilizou a outras pessoas a utilização indevida dessas informações. Em razão disso,

(A) esse Auditor-Fiscal não responderá pelos danos decorrentes de seus atos, se não ficar comprovado que ele agiu com dolo, fraude ou simulação, mas a entidade pública será responsabilizada objetivamente.

(B) esse Auditor-Fiscal responderá subsidiariamente pelos danos decorrentes de seus atos, desde que não seja possível responsabilizar, em primeiro lugar, objetivamente, a entidade pública.

(C) esse Auditor-Fiscal responderá pessoal e diretamente pelos danos decorrentes, sem prejuízo da responsabilidade objetiva da entidade pública, quando comprovado que o servidor agiu de acordo com orientação oficial.

(D) esse Auditor-Fiscal não responderá pelos danos decorrentes de seus atos, se ficar comprovado que ele agiu de acordo com orientação oficial.

(E) a entidade pública não será responsabilizada por danos causados, ainda que o servidor tenha agido de acordo com orientação oficial sua, se ficar comprovado que o referido Auditor-Fiscal, tendo conhecimento da ilicitude de seu comportamento, mesmo assim agiu com dolo, fraude ou simulação.

59. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A Constituição Federal, na alínea “c” do inciso XII do § 20 do seu art. 155 estabelece que cabe à lei complementar federal disciplinar o regime de compensação do imposto. Atendendo a este comando da norma constitucional acerca do regime de compensação do ICMS, a Lei Complementar no 87/96 estipula que

(A) é vedado, sem prévia autorização fiscal, o transporte de saldo credor do imposto, para o período seguinte de apuração, quando o montante dos créditos de um estabelecimento superar o dos débitos deste mesmo estabelecimento.

(B) a legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto.

(C) estabelece que a lei estadual, em substituição a outras formas de apuração do imposto, poderá estabelecer que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período, vedado o cotejo operação a operação.

(D) as obrigações consideram-se vencidas, salvo disposição de lei estadual em contrário, no quinto dia útil posterior ao do término do período de apuração do imposto.

(E) a lei estadual, em substituição a outras formas de apuração do imposto, poderá estabelecer que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço, em cada operação, vedado este cotejo dentro de determinado período.

60. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O supermercado "Sol Brasil" (empresa fictícia) adquiriu as seguintes mercadorias: 100 latas de goiabada, 100 kg de farinha de trigo, 1.000 barras de sabão, 1.000 tubos de pasta de dente, 100 exemplares da revista semanal "Futebol" e 1 forno industrial para assar pão. O contribuinte em questão pretende creditar-se da integralidade do ICMS relacionado a todas essas aquisições. Com base nas normas da Lei Complementar no 87/96 e nas informações acima, bem como tendo em vista que todas essas mercadorias/bens não estão sujeitas ao regime de substituição tributária e que o contribuinte não se enquadra nas regras do SIMPLES NACIONAL, o referido supermercado

(A) poderá creditar-se do ICMS destacado nos documentos de aquisição de 100 latas de goiabada e de 1.000 tubos de pasta de dente, ainda que essas mercadorias tenham sido adquiridas em operação isenta, pois o supermercado não sabe, de antemão, se a saída subsequente será ou não onerada pelo imposto.

(B) deverá estornar 20% do crédito referente à aquisição dos 100 Kg de farinha de trigo, pois foram utilizados 80 Kg daquela farinha na elaboração dos pãezinhos vendidos na festa de Nossa Senhora de Sant'Ana, venda essa beneficiada pela isenção do ICMS.

(C) poderá creditar-se, de uma só vez, do valor integral do ICMS incidente na operação referente à aquisição do forno industrial.

(D) só poderá creditar-se do valor equivalente à entrada de 50 revistas "Futebol", porque metade delas extraviou-se antes de sua entrada no supermercado.

(E) deverá estornar o crédito referente 100 barras de sabão, em razão de essas 100 barras terem sido utilizadas, três semanas após a sua aquisição, na limpeza do próprio estabelecimento, não tendo sido objeto de revenda à clientela do supermercado, como era a intenção no momento de sua aquisição.

61. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A Constituição Federal estabelece, na alínea "g" do inciso XII do § 20 do seu art. 155, que cabe à lei complementar federal regulamentar a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A Lei Complementar no 24/75 faz a regulamentação determinada no texto constitucional. De acordo com esta Lei Complementar, se um Estado brasileiro desejar conceder isenção no âmbito do ICMS, é preciso que ele obtenha autorização para tanto, em reuniões do CONFAZ, para as quais tenham sido convocados representantes

(A) da maioria dos Estados e do Distrito Federal, sob a presidência rotativa do representante de um dos Estados, que a totalidades das Unidades da Federação convidadas esteja presente a elas, e que a decisão pela concessão do benefício seja tomada por, pelo menos, quatro quintos dos Estados representados.

(B) da maioria dos Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do governo federal, que quatro quintos das Unidades da Federação convidadas esteja presente a elas, e que a decisão pela concessão do benefício seja tomada por unanimidade dos Estados representados.

(C) de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência rotativa do representante de um dos Estados, que a maioria das Unidades da Federação esteja presente a elas, e que a decisão pela concessão do benefício seja tomada por, pelo menos, quatro quintos dos Estados representados.

(D) de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do governo federal, que a maioria das Unidades da Federação esteja presente a elas, e que a decisão pela concessão do benefício seja tomada por unanimidade dos Estados representados.

(E) de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência rotativa do representante de um dos Estados, que quatro quintos das Unidades da Federação esteja presente a elas, e que a decisão pela concessão do benefício seja tomada por, pelo menos, três quartos dos Estados representados.

62. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

De acordo com a Constituição Federal, o Estado de Goiás será sujeito ativo da obrigação tributária principal, relativamente ao ITCMD, na

(A) transmissão causa mortis de bem imóvel localizado no Distrito Federal, quando o inventário seja processado no Município de Rio Verde/GO.

(B) transmissão, por doação, de um terreno localizado em Senador Canedo/GO, sendo que o doador tem domicílio e residência em Manaus/AM e o donatário tem domicílio e residência no Distrito Federal.

(C) transmissão causa mortis de veículo automotor localizado no Distrito Federal, quando o inventário seja processado no Distrito Federal, mas o legatário deste bem seja domiciliado em Morrinhos/GO.

(D) transmissão onerosa de um apartamento localizado no Município de Anápolis/GO, sendo que o alienante tem domicílio e residência em Catalão/GO, e o adquirente tem domicílio e residência no Distrito Federal.

(E) transmissão, por doação, da propriedade de rebanho localizado em fazenda do Município de Nova Crixás/GO, sendo que doador e donatário têm domicílio e residência no Distrito Federal.

63. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A Constituição Federal contempla várias regras que têm por finalidade limitar o poder de tributar das pessoas jurídicas de direito público interno. De acordo com essas regras, é vedado aos Estados

(A) instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, facultada, para fins de desoneração tributária total ou parcial, a distinção em razão de origem étnica, de nível de escolaridade, de ocupação profissional e de função por eles exercida.

(B) cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da regulamentação da lei que os houver instituído, aumentado ou reduzido.

(C) cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido regulamentada a lei que os instituiu ou aumentou, podendo o referido prazo ser reduzido, nos casos em que seu término ocorrer no exercício subsequente, hipótese em que o tributo poderá ser cobrado desde o primeiro dia do novo exercício.

(D) estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.

(E) instituir impostos sobre videofonogramas musicais produzidos no Mercosul, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros, e obras em geral, interpretadas por artistas brasileiros ou por artistas

cidadãos de países integrantes do Mercosul, bem como sobre os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, inclusive na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

64. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

É fundamental, para o exercício do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, conhecer as regras do Código Tributário Nacional a respeito do lançamento tributário, pois uma de suas atividades funcionais poderá ser a de promover a constituição do crédito tributário, por meio daquele procedimento administrativo. De acordo com o referido Código,

(A) quando o sujeito passivo ou terceiro presta à autoridade administrativa, na forma da legislação tributária, informações sobre matéria de fato, indispensáveis à constituição do crédito tributário, está-se diante do denominado “lançamento de ofício”.

(B) o lançamento que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo, ou a terceiro, a obrigação de prestar autoridade administrativa, na forma da legislação tributária, informações sobre matéria de fato, as quais deverão ser homologadas no prazo decadencial de cinco anos, denomina-se “lançamento por homologação”.

(C) quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária, o lançamento será efetuado, de ofício, aplicando-se ao infrator a penalidade pecuniária correspondente.

(D) a legislação tributária de cada tributo poderá fixar prazo para homologação da atividade desenvolvida pelo sujeito passivo, que será de cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e de oito anos, no caso de se comprovar que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação.

(E) quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação, a autoridade administrativa deverá desenvolver a atividade de lançamento por homologação do tributo e da penalidade pecuniária.

65. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Relativamente ao domicílio tributário do sujeito passivo, o CTN

(A) estabelece que o domicílio da pessoa jurídica de direito privado, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, é o lugar de cada estabelecimento seu, desde que outro não seja por ela eleito.

(B) permite, como regra, que o contribuinte o escolha livremente, vedada essa possibilidade ao responsável.

(C) estabelece que é aquele previsto na lei que instituir cada tributo, ou, no caso de ser permitida sua eleição pelo contribuinte, é vedada sua alteração dentro de um mesmo exercício.

(D) dispõe que, na falta de eleição, o domicílio tributário das pessoas naturais será o local de residência do parente mais próximo do sujeito passivo.

(E) estabelece que o domicílio da pessoa natural é a sua residência habitual, ficando facultado à autoridade administrativa elegê-lo apenas nos casos em que essa residência habitual for incerta ou desconhecida.

66. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Dr. Diogo, titular de escritório de consultoria em matéria tributária, foi indagado por quatro clientes seus, a respeito da tributação do ISSQN e do ICMS, pois queriam saber como deveriam tributar corretamente as atividades que pretendiam desenvolver. Dr. Diogo respondeu para

I. Alícia, dentista, que os serviços odontológicos prestados serão tributados pelo ISSQN, enquanto que o material aplicado será tributado pelo ICMS, desde que esse material representasse mais de 50% do valor cobrado do paciente.

II. Renato, proprietário de hotel, que o valor da alimentação fornecida, se incluída no valor da diária, estará sujeita ao ISSQN, mas, se excluída do valor da diária, estará sujeita ao ICMS.

III. Carlos, proprietário de um estabelecimento que tem por atividade a reprografia de documentos, que, no caso de elaboração de fotocópias, o ISSQN incidirá somente sobre $\frac{2}{3}$ do valor cobrado do cliente, enquanto que o ICMS incidirá apenas sobre $\frac{1}{3}$ do valor cobrado.

IV. Andrea, proprietária de um laboratório de próteses dentárias confeccionadas sob encomenda, que, se a prótese tiver finalidade meramente estética, e não plástica reparadora, tanto os serviços prestados como os materiais utilizados na sua confecção serão tributados pelo ICMS.

Está correto o que Dr. Diogo respondeu APENAS em

(A) I e III.

(B) I e IV.

(C) II.

(D) II e IV.

(E) III.

67. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

O Código Tributário Nacional estabelece que a moratória suspende a exigibilidade do crédito tributário. De acordo com o referido Código,

(A) a lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, vedada essa concessão a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.

(B) a moratória, exceto quando se tratar de reincidência em um prazo quinquenal, pode ser concedida aos casos de simulação do sujeito passivo, ou do terceiro em benefício daquele.

(C) salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo.

(D) ela pode ser concedida em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por decreto, se o prazo concedido for de até seis meses, e, por lei, se o prazo concedido for superior a seis meses.

(E) a moratória pode ser concedida em caráter geral pelos Estados, quanto a tributos de competência da União, dos próprios Estados e do Distrito Federal, ou ainda dos Municípios, quando essa concessão tiver sido autorizada, de forma geral ou específica, por resolução do Senado Federal.

68. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

Relativamente à fiscalização tributária, notadamente no que diz respeito aos impostos de competência das diversas pessoas jurídicas de direito público interno, o Código Tributário Nacional estabelece que às Fazendas Públicas é permitida a prestação de assistência mútua

(A) entre todas elas, para a fiscalização dos tributos respectivos e para a permuta de informações, na forma estabelecida por lei ou convênio, em caráter geral ou específico.

(B) apenas para a permuta de informações, desde que restrita ao âmbito dos Estados e do Distrito Federal, relativamente aos impostos de sua competência comum, e ao âmbito dos Municípios e do Distrito Federal, relativamente aos impostos de competência comum destes.

(C) entre todas elas, para a permuta de informações e para a fiscalização de tributos, na forma estabelecida, por lei ou convênio, vedada a prestação de informações pela Fazenda Pública da União, que, no entanto, poderá recebê-las das Fazendas Públicas estaduais e municipais.

(D) para a permuta de informações de caráter tributário, mas vedada para fiscalização dos tributos respectivos, pois a fiscalização é atividade indelegável.

(E) apenas para a fiscalização de tributos respectivos, desde que restrita ao âmbito dos Estados e do Distrito Federal, relativamente aos impostos de sua competência comum, e ao âmbito dos Municípios, relativamente aos impostos de competência comum destes.

69. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

"H. Silva & Silva" (empresa fictícia), comércio atacadista de produtos alimentícios, é contribuinte do ICMS e, nas vendas de mercadorias que efetua à sua clientela, ele mesmo se encarrega de remeter, transportar e entregá-las, por meio de veículos próprios. Certa vez, quando seu veículo estava em trânsito, transportando mercadorias para serem entregues a seus clientes, foi abordado por autoridades fiscais, que solicitaram ao motorista a exibição dos documentos fiscais que deveriam estar acompanhando a remessa, o transporte e a entrega das mercadorias aos seus respectivos destinatários. O motorista, porém, afirmou que não tinha documento fiscal algum consigo.

A penalidade que a legislação do ICMS comina para o contribuinte que não emite documento fiscal é de 50% do valor da operação. Por outro lado, a mesma lei comina penalidade de 30% para o contribuinte que emite o referido documento, mas deixa de levá-lo consigo na remessa, transporte e entrega das mercadorias aos seus destinatários. A mesma lei, ainda, estabelece que a apenação do sujeito passivo por uma das infrações, impede a apenação dele pela outra.

Tendo em conta a disciplina do Código Tributário Nacional acerca desta matéria, considerando a situação descrita, bem como a dúvida insuperável existente quanto ao fato infracional efetivamente ocorrido, as referidas autoridades fiscais

(A) deverão efetuar um lançamento único, reclamando tanto a penalidade referente à falta de emissão de documento fiscal, como a penalidade por remessa, transporte e entrega de mercadoria, desacompanhada de documento fiscal, deixando para a autoridade judicante, administrativa ou judicial, a tarefa de identificar qual sanção deverá ser efetivamente aplicada.

(B) deverão efetuar o lançamento da penalidade por falta de emissão de documento fiscal, pelo simples fato de esta infração implicar sanção menos branda do que a cominada para a falta de emissão de documento fiscal, uma vez que o fisco não tem competência para abrir mão de receita de natureza punitiva.

(C) não poderão efetuar o lançamento da penalidade, enquanto não tiverem absoluta certeza quanto à infração cometida.

(D) deverão interpretar a norma que define infrações e a que lhe comina penalidades, de maneira mais favorável ao sujeito passivo infrator, caso não consigam eliminar a dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato infracional por praticado pelo sujeito passivo.

(E) deverão efetuar um lançamento reclamando a penalidade referente à falta de emissão de documento fiscal, e outro reclamando a penalidade por remessa, transporte e entrega de mercadoria, desacompanhada de documento fiscal, com a finalidade de evitar a decadência, conforme determina expressamente o próprio CTN, deixando para a autoridade judicante, administrativa ou judicial, a tarefa de identificar qual sanção deverá ser efetivamente aplicada.

70. (FCC – SEFAZ/GO – 2018)

A contribuição de melhoria é uma espécie de tributo expressamente mencionada na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. De acordo com as normas do CTN, esta contribuição pode ser cobrada pelo Estado, para fazer face

(A) a despesas referentes à limpeza de um campo de futebol de propriedade do clube da região, que conseguiu, com isso, melhorar a qualidade de vida das crianças que residiam nas suas redondezas.

(B) ao custo de obras públicas referentes à edificação, pelo poder público estadual, de uma escola e de um parque públicos, os quais acabaram valorizando a região como um todo, inclusive os imóveis circunvizinhos.

(C) ao custo extraordinário incorrido pelo poder público, referente à alteração de destinação dos prédios históricos da região, ocasionando a valorização do acervo histórico mobiliário que neles se contra.

(D) ao custo dos reparos promovidos em uma pista elevada para bicicletas, que, embora tenha ocasionado a depreciação dos imóveis circunvizinhos a ela, solucionou os problemas de tráfego da região.

(E) ao custo extraordinário incorrido pelo poder público, referente à contratação de professores estrangeiros, contratados para lecionar na faculdade estadual local, tornando-a uma faculdade de ponta no Brasil.

FCC - SEFAZ/SC – 2018

Língua Portuguesa

Para responder às questões de números 1 a 10, considere o texto abaixo.

Existe uma estreita relação entre nutrição, saúde e educação, de um lado, e capacidade de trabalho e iniciativa de outro. A incompetência econômica do indivíduo resulta em privação material: sua demanda por bens não corresponde a uma demanda recíproca, no mercado, por aquilo que ele é capaz de oferecer. Ao mesmo tempo, a pobreza de uma geração se torna o berço da incompetência da geração seguinte: o ambiente de privação material e ignorância em que nasce (e se forma) o indivíduo impede que ele desenvolva todas as qualidades físicas, morais e intelectuais das quais dependerá sua competência na vida prática e sua sobrevivência no mercado. Fecha-se assim o elo entre pobreza e improficiência.

Entre os economistas do século XIX, foi Marshall aquele que melhor compreendeu a importância da formação de capital humano - do investimento na qualidade da força de trabalho - para um programa de reforma social eficaz, voltado para a erradicação da pobreza e a promoção da riqueza e do desenvolvimento sociais. Na Inglaterra

oitocentista de Marshall, existia um vasto contingente de indivíduos trabalhando com um nível baixíssimo de produtividade, semiocupados ou até incapacitados de exercer qualquer tipo de atividade no mercado que lhes garantisse o mínimo necessário para um padrão de vida tolerável.

A bandeira da educação compulsória e universal, financiada e pelo menos parcialmente provida pelo Estado, é uma tônica constante da economia clássica desde Adam Smith. Malthus, para citar apenas um exemplo, sugeria que o investimento público maciço em educação seria uma resposta mais eficaz do que a Poor Law (sistema de assistência social aos pobres) no combate ao pauperismo.

O ponto crucial, contudo, é que os economistas clássicos ainda tendiam a abordar a questão da educação mais sob o ângulo do bem-estar social, da mudança de atitudes e valores que acarretava, do que sob o ângulo do capital humano, isto é, como parte do esforço de investimento e formação de capital produtivo de uma nação.

Foi apenas com os “Princípios de economia” de Marshall que os economistas passaram a tratar a educação, além da saúde, alimentação etc. - o investimento em seres humanos em suma -, não mais como uma questão simplesmente humanitária (embora, é claro, também o seja), mas como parte do esforço de acumulação de capital: como investimento na capacidade produtiva da população, entendida como resultante de sua saúde e educação básica, bem como de seu grau de competência profissional.

O núcleo do argumento marshalliano é a noção de que o verdadeiro gargalo com que se defrontam as economias menos desenvolvidas não é a escassez de capital financeiro, mas a escassez de capital humano. É a falta de capacitação da comunidade para integrar-se de forma dinâmica à economia mundial que compromete o esforço de crescimento numa economia atrasada.

Mas o que é, afinal, o capital humano? O capital humano representa a capacitação do indivíduo para o trabalho qualificado. Ele é constituído não somente pelo resultado do investimento da família e da sociedade na competência produtiva das pessoas, mas também por elementos de natureza ética como, por exemplo, a capacidade dos indivíduos de agir com base nos interesses comuns. Com isso, aumenta o poder de ganho dos indivíduos no mercado e eles aprendem que é do seu próprio interesse respeitar regras gerais de conduta das quais todos os participantes da sociedade se beneficiam, embora para isso precisem restringir alguns de seus interesses pessoais mais imediatos.

É importante frisar que Marshall sustentou um argumento de caráter econômico quando defendeu a distribuição menos desigual da riqueza e da renda, de modo a promover a formação de capital humano. Seu argumento chama a atenção para os ganhos obtidos a partir da melhora na educação da população: “nenhuma mudança favoreceria tanto um crescimento mais rápido da riqueza material quanto uma melhoria das nossas escolas [...], desde que possa ser combinada com um amplo sistema de bolsas de estudo, o que permitirá ao filho do trabalhador mais simples a obtenção da melhor educação teórica e prática que nossa época é capaz de oferecer a ele.”

(Adaptado de: GIANNETTI, Eduardo. O elogio do vira-lata e outros ensaios. Companhia das Letras, 2018, edição digital.)

71.(FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere as afirmações a seguir:

I. O objetivo principal do texto é apresentar a teoria econômica de Marshall, segundo a qual cabe ao Estado, por meio de medidas assistencialistas, a responsabilidade de dirimir a pobreza e a desigualdade entre as classes mais altas e baixas da população.

II. No 50 parágrafo, o segmento entre parênteses acrescenta uma ressalva ao argumento central do período.

III. Depreende-se do contexto que para formar “capital humano” é necessário, entre outras medidas, investir na saúde e na educação do indivíduo, de modo que este possa gerar riqueza para si próprio e para a sociedade.

Está correto o que se afirma em

(A) II e III, apenas.

(B) I, II e III.

(C) I, apenas.

(D) II, apenas.

(E) I e III, apenas.

72. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Infere-se do texto que a teoria econômica de Marshall

(A) é tida como altruísta e estabeleceu um marco na conquista dos valores humanitários, uma vez que tratou da ascensão social de toda uma geração de trabalhadores.

(B) foi responsável, na Inglaterra, pela maior distribuição da riqueza e da renda, advinda das práticas governamentais que tomaram por base seus princípios.

(C) serviu de alicerce ao sistema de assistência social aos pobres, conhecido na Inglaterra como “Poor Law” e defendido por Adam Smith.

(D) gerou uma mudança de paradigma, pois, a partir de tal teoria, o investimento em seres humanos passou a ser interpretado como parte do empenho para a acumulação de capital.

(E) é incompatível com a teoria proposta por Malthus, segundo a qual o financiamento da educação compulsória e universal deve ser compartilhado entre a iniciativa privada e o Estado.

73. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

... embora para isso precisem restringir alguns de seus interesses pessoais mais imediatos. (70 parágrafo)

Com um sentido adequado ao original, uma redação correta para o segmento acima, transformando-o em um período independente, encontra-se em:

(A) Contudo, seria restringido, à medida que isso se efetivasse, alguns dos interesses pessoais mais imediatos aos indivíduos.

(B) A despeito disso alguns dos interesses pessoais mais imediatos dos indivíduos, precisariam ser restritos.

(C) Apresentaria-se, assim, a necessidade de restringir alguns dos interesses pessoais mais imediatos dos indivíduos.

(D) Porém, se restringissem alguns dos interesses pessoais mais imediatos dos indivíduos.

(E) Para isso, contudo, os indivíduos precisam restringir alguns de seus interesses pessoais mais imediatos.

74. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Fecha-se assim o elo entre pobreza e improficiência. (10 parágrafo)

Em relação aos argumentos que a antecedem, a frase acima exprime noção de

- (A) conclusão.
- (B) causa.
- (C) concessão.
- (D) finalidade.
- (E) oposição.

75. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

... qualquer tipo de atividade no mercado que lhes garantisse o mínimo necessário... (20 parágrafo)

O verbo da frase acima possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento do que se encontra em:

- (A) ... o ambiente de privação material e ignorância em que nasce [...] o indivíduo...
- (B) Na Inglaterra oitocentista de Marshall, existia um vasto contingente de indivíduos...
- (C) ... o que permitirá ao filho do trabalhador mais simples a obtenção da melhor educação teórica e prática...
- (D) Com isso, aumenta o poder de ganho dos indivíduos no mercado...
- (E) ... é uma tônica constante da economia clássica...

76. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere as afirmações abaixo a respeito da pontuação do texto.

I. Mantendo-se a correção e o sentido, o sinal de interrogação da frase Mas o que é, afinal, o capital humano? (70 parágrafo) pode ser suprimido, uma vez que se trata de pergunta retórica, cuja finalidade é estimular a reflexão.

II. Sem prejuízo da correção e do sentido, o sinal de dois-pontos em A incompetência econômica do indivíduo resulta em privação material: sua demanda por bens... (10 parágrafo) pode ser substituído por "pois" antecedido de vírgula.

III. Os travessões que isolam o segmento do investimento na qualidade da força de trabalho (20 parágrafo) podem ser substituídos por parênteses, sem prejuízo da correção.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) III.

77. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Está correta a redação do comentário, baseado em ideias do texto, que se encontra em:

- (A) Os Princípios de economia, de Marshall, tratam-se de ideias que visavam considerar o investimento na saúde e educação dos seres humanos como uma questão de ordem econômica.
- (B) A questão da educação era abordada por economistas clássicos sob o ângulo do bem-estar social, da mudança de atitudes e valores que acarretava.
- (C) Teorias à respeito da promoção de oportunidades para os trabalhadores foram o que influenciaram Marshall a recomendar um esforço concentrado na frente educacional, prioritariamente na base do sistema.
- (D) Constam entre os argumentos de caráter econômico defendidos por Marshall a distribuição menos desigual da riqueza e da renda, que promoveria a formação de capital humano.
- (E) Não se desenvolve, em ambiente de privação material e ignorância todas as qualidades físicas, morais e intelectuais necessárias para a competência do indivíduo na vida prática e sua sobrevivência no mercado.

78. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considerado o contexto, está correto o que consta de:

- (A) O sinal indicativo de crase deverá ser mantido caso se substitua “economia mundial” por “uma economia globalizada” no segmento integrar-se de forma dinâmica à economia mundial (6o parágrafo).
- (B) O segmento não é a escassez de capital financeiro, mas a escassez de capital humano (6o parágrafo) exprime noção de finalidade.
- (C) Sem prejuízo da correção gramatical, o segmento impede que ele desenvolva (1o parágrafo) pode ser reescrito do seguinte modo: impede-lhe de desenvolver.
- (D) Os verbos do segmento Malthus [...] sugeria que o investimento público maciço em educação seria uma resposta mais eficaz (3o parágrafo) estão flexionados nos mesmos tempo e modo.
- (E) O segmento sublinhado em desde que possa ser combinada com um amplo sistema de bolsas de estudo (último parágrafo) pode ser substituído por “uma vez que”, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase.

79. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Os termos sublinhados exercem a mesma função sintática em:

- (A) Com isso, aumenta o poder de ganho dos indivíduos no mercado e eles aprendem (7o parágrafo)
- (B) a pobreza de uma geração se torna o berço da incompetência da geração seguinte (1o parágrafo)
- (C) É a falta de capacitação da comunidade para integrar-se de forma dinâmica à economia mundial que compromete o esforço de crescimento (6o parágrafo)
- (D) A incompetência econômica do indivíduo resulta em privação material (1o parágrafo)
- (E) A bandeira da educação compulsória e universal, financiada e pelo menos parcialmente provida pelo Estado (3o parágrafo)

80. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

... que é do seu próprio interesse respeitar regras gerais de conduta das quais todos os participantes da sociedade se beneficiam... (7o parágrafo)

Mantêm-se a correção e, em linhas gerais, o sentido original da frase acima substituindo-se o segmento sublinhado por:

- (A) a que todos os participantes da sociedade se vangloriam
- (B) as quais todos os participantes da sociedade tiram proveito
- (C) que favorecem todos os participantes da sociedade
- (D) de que todos os participantes da sociedade contam para seu benefício
- (E) às quais trazem proveito a todos os participantes da sociedade

81. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Está inteiramente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

- (A) Alguns acreditam que o sucesso ou o fracasso na criação e manutenção da riqueza das nações esteja ligado à fatores microeconômicos.
- (B) Estimam-se que os ganhos gerados por descobertas de um grande gênio sejam suficientes para custear as despesas com educação de toda uma sociedade.
- (C) Além das humanitárias, haveriam boas razões econômicas para se permitir aos mais pobres que tenham a oportunidade de descobrir o seu potencial para a comunidade.
- (D) Explicar as razões porque persistem as formidáveis diferenças de bem-estar que se observa na economia mundial seria um dos desafios dos economistas da atualidade.
- (E) O sucesso econômico de países como a Alemanha e o Japão sugere que a existência de recursos naturais abundantes não é determinante para o crescimento da produção.

Atenção: Para responder às questões de números 12 a 15, considere o texto abaixo.

Não temos ideia de como será o mercado de trabalho em 2050. Podemos afirmar que a robótica vai mudar quase todas as modalidades de trabalho. Contudo, há visões inconciliáveis a respeito das consequências dessa mudança e sua iminência. Alguns creem que dentro de uma ou duas décadas bilhões de pessoas serão economicamente redundantes. Outros sustentam que mesmo no longo prazo a automação continuará a gerar novos empregos e maior prosperidade.

Os temores de que a automação causará desemprego massivo remontam ao século XIX, e até agora nunca se materializaram. Desde o início da Revolução Industrial, para cada emprego perdido para uma máquina pelo menos um novo emprego foi criado, e o padrão de vida médio subiu consideravelmente. Mas há boas razões para pensar que desta vez é diferente.

Seres humanos possuem dois tipos de habilidades - física e cognitiva. No passado, as máquinas competiram com humanos principalmente em habilidades físicas, enquanto eles ficaram à frente das máquinas em capacidade cognitiva. Por isso, quando trabalhos manuais na agricultura e na indústria foram automatizados, surgiram novos trabalhos no setor de serviços que requeriam o tipo de habilidade cognitiva que só humanos possuíam: aprender, analisar, comunicar e compreender emoções. No entanto, acredita-se que a Inteligência Artificial será capaz de apreender um número cada vez maior dessas habilidades.

(Adaptado de: HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, edição digital.)

82. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere as afirmações a seguir:

- I. Mesmo que possam ter substituído o homem em diversas funções, as máquinas ainda não são capazes de competir com as habilidades cognitivas do ser humano.
- II. O receio de que as máquinas possam eliminar empregos encontra fundamento no desemprego maciço observado no século XIX com o advento da Revolução Industrial.
- III. No primeiro parágrafo, o autor apresenta dois pontos de vista conflitantes a respeito das consequências da automação.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) I e III.
- (C) I e II.
- (D) II e III.
- (E) II.

83. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere as afirmações abaixo a respeito da pontuação do texto.

- I. Em Seres humanos possuem dois tipos de habilidades - física e cognitiva (3o parágrafo), o travessão introduz um esclarecimento e pode ser substituído por dois-pontos, sem prejuízo da correção.
- II. Em para cada emprego perdido para uma máquina pelo menos um novo emprego foi criado, e o padrão de vida médio subiu consideravelmente (2o parágrafo), o emprego da vírgula se justifica, uma vez que separa duas orações com sujeitos diferentes.
- III. O sentido não será alterado caso se acrescente uma vírgula imediatamente após “serviços” em novos trabalhos no setor de serviços que requeriam o tipo de habilidade cognitiva que só humanos possuíam [...] (3o parágrafo).

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) I e II.
- (E) I.

84. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Está correta e coesa a seguinte redação da frase adaptada do texto:

- (A) Origina-se no século XIX os receios de que haverá desemprego em massa devido à automação, mas até agora não se materializaram.

- (B) Os tipos de trabalho serão transformados pela robótica, mas falta informações concretas sobre quais serão as consequências dessa mudança e quando irão ocorrer.
- (C) A partir do início da Revolução Industrial, surgiu ao menos um novo emprego para cada emprego perdido em razão da automação, além de o padrão de vida médio ter aumentado de forma intensa.
- (D) Há algum tempo, os seres humanos, ao competirem com as máquinas, se mantiveram à frente em habilidades cognitivas, mas perderam quando se tratava de capacidade física.
- (E) Acredita-se que, em poucas décadas, deverão haver bilhões de pessoas cujas habilidades sejam desnecessárias para a economia.

85. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Não temos ideia de como será o mercado de trabalho em 2050. Podemos afirmar que a robótica vai mudar quase todas as modalidades de trabalho. (10 parágrafo)

Evitando-se o uso da primeira pessoa do plural, as duas frases acima articulam-se com correção e lógica em um único período em:

- (A) Apesar de não se ter ideia de como será o mercado de trabalho em 2050, pode-se afirmar que a robótica vai mudar diversas modalidades de trabalho.
- (B) Podem-se afirmar que a robótica vai mudar diversas modalidades de trabalho, assim como não tem ideia de como será o mercado de trabalho em 2050.
- (C) Embora não têm ideia de como será o mercado de trabalho, em 2050, podem afirmar que a robótica vai mudar diversas modalidades de trabalho.
- (D) Apesar de não saber como será o mercado de trabalho em 2050, podem-se afirmar que diversas modalidades de trabalho, serão modificadas pela robótica.
- (E) Porquanto não tenham ideia de como será o mercado de trabalho em 2050, afirmam-se com propriedade que a robótica mudará diversas modalidades de trabalho.

86. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Está inteiramente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

- (A) Com o avanço da Inteligência Artificial, a fronteira entre o homem e a máquina está cada vez mais tênue, assim diminuirá postos de trabalho em atividades repetitivas que possam ser automatizadas.
- (B) Cabem aos pesquisadores atuais encontrar alternativas para que robôs compartilhem tarefas hierarquicamente, das quais foram programados, como se fossem um grupo de pessoas.
- (C) Existiria, com o ganho de produtividade resultante da automação, novas demandas por serviços capazes de aumentar a receita de empresas e ampliar o mercado de trabalho.
- (D) Deve surgir novos empregos no lugar dos que serão perdidos para a automação, muitos dos quais relacionados à tecnologia, com exigências de qualificação profissional na área.
- (E) Uma vez que o trabalho da maioria das pessoas envolve várias habilidades diferentes ao mesmo tempo, uma única máquina seria incapaz de realizar todas as tarefas diárias de um trabalhador comum.

Para responder às questões de números 17 a 21, considere o texto abaixo.

A punição para quem já está preso é a solitária. Não é para menos: a ausência de convivência com outros seres humanos é extremamente penosa. Ela causa depressão, facilita o aparecimento de doenças, aumenta a agressividade e pode levar ao suicídio.

Nas sociedades modernas, a solidão atinge até 50% das pessoas com mais de 60 anos. Nas sociedades primitivas, vivíamos em constante contato, dividindo tarefas com os membros de nossa tribo. Hoje é possível sofrer de solidão mesmo vivendo numa grande cidade.

Que a solidão causa mudanças comportamentais ninguém duvida, mas agora foi descoberto um neuropeptídeo (NkB), uma espécie de hormônio, envolvido nesse processo, e ao mesmo tempo um composto químico capaz de debelar os efeitos da solidão.

Camundongos foram colocados sozinhos por duas semanas (o que equivale a um ano para seres humanos). Após esse tempo, eles apresentavam os sintomas típicos da solidão. Suscetibilidade ao estresse e aumento da agressividade. Os cientistas, ao examinar os cérebros desses animais, observaram um enorme aumento na quantidade de NkB.

Em outro experimento, os cientistas empregaram um recurso genético para induzir o aumento do NkB artificialmente, sem expor os animais à solidão. Esses animais, mesmo convivendo com outros de sua espécie, exibiram os sintomas da solidão, comprovando que esse hormônio está envolvido com o aparecimento de seus sintomas em camundongos. Como esse mesmo hormônio existe em seres humanos, devem ser obtidos os mesmos resultados quando esses experimentos forem repetidos em pessoas.

Apesar de agora conhecermos uma molécula que provoca os sintomas da solidão, ainda não sabemos como ela provoca o aumento dessa molécula no cérebro. Será que é a falta de interação física que provoca a solidão, será a falta de estímulos visuais ou olfativos, ou uma combinação desses fatores?

Esses experimentos também sugerem que pode haver um medicamento capaz de fazer desaparecer os sintomas da solidão. Mas não seria melhor curar a solidão interagindo com os amigos, a família e outras pessoas do convívio social? A solidão é um problema criado pela sociedade moderna. Ele deve ser resolvido com uma nova droga ou com uma mudança de comportamento? (Adaptado de: REINACH, Fernando. Disponível em: ciencia.estadao.com.br

87. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Depreende-se corretamente do texto:

- (A) Apesar de ambos os experimentos realizados com camundongos terem submetido os animais à solidão, estes reagiram de modo menos intenso quando o período de isolamento foi inferior a duas semanas.
- (B) A partir dos argumentos apresentados nos dois primeiros parágrafos, conclui-se que o autor defende o uso de um composto químico recém-descoberto como estratégia para amenizar os sintomas da solidão em idosos.
- (C) Os estudos sobre as consequências da solidão em idosos não se mostraram conclusivos, mas já se estabeleceu que o estilo de vida estressante das grandes cidades causa um sentimento de isolamento exacerbado nessa faixa etária.
- (D) Embora a última pergunta do texto não esteja explicitamente respondida, pode-se inferir que, do ponto de vista do autor, a solução para a questão da solidão se encontraria em uma mudança de comportamento.

(E) O objetivo principal do texto é defender a ideia, por meio da apresentação de descobertas científicas, de que os sintomas típicos da solidão, ou seja, tristeza e irritabilidade, devem ser eliminados com o uso de medicamentos adequados.

88. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Identifica-se noção de causa e consequência em:

(A) Apesar de agora conhecermos uma molécula que provoca os sintomas da solidão, ainda não sabemos como ela provoca o aumento dessa molécula no cérebro. (penúltimo parágrafo)

(B) Como esse mesmo hormônio existe em seres humanos, devem ser obtidos os mesmos resultados quando esses experimentos forem repetidos em pessoas. (5o parágrafo)

(C) Em outro experimento, os cientistas empregaram um recurso genético para induzir o aumento do NkB artificialmente... (5o parágrafo)

(D) ... a ausência de convivência com outros seres humanos é extremamente penosa. (1o parágrafo)

(E) Hoje é possível sofrer de solidão mesmo vivendo numa grande cidade. (2o parágrafo)

89. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Nas sociedades modernas, a solidão atinge até 50% das pessoas com mais de 60 anos.

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

(A) era atingida.

(B) são atingidas.

(C) é atingida.

(D) atinge-se.

(E) foram atingidas

90. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O verbo em destaque deve sua flexão ao termo sublinhado em:

(A) ... devem ser obtidos os mesmos resultados quando esses experimentos forem repetidos em pessoas.

(B) Que a solidão causa mudanças comportamentais ninguém duvida...

(C) ... esse hormônio faz parte do mecanismo que provoca os efeitos da solidão e está envolvido com o aparecimento dos sintomas...

(D) Ela provoca depressão, facilita o aparecimento de doenças...

(E) Os cientistas, ao examinar os cérebros desses animais, observaram um enorme aumento na quantidade de NkB.

91. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Sem prejuízo do sentido original e da correção, e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, o segmento sublinhado pode ser corretamente substituído pelo que se encontra entre parênteses em:

- (A) Apesar de agora conhecermos uma molécula que (cuja) provoca os sintomas da solidão...
- (B) Suscetibilidade (Reação) ao estresse e aumento da agressividade.
- (C) ... um composto químico capaz de debelar (extinguir) os efeitos da solidão.
- (D) Que a solidão causa mudanças comportamentais ninguém duvida (não se questionam)...
- (E) Esses animais, mesmo (consoante) convivendo com outros animais...

Para responder às questões de números 22 a 24, considere o texto abaixo.

Não há como negar que filmes norte-americanos podem exercer influência em escala mundial e provocar "mudanças de comportamento" ou "até mudar opiniões", segundo Leif Furhammar e Folke Isaksson. Mas daí a afirmar que todo filme é político, como de hábito, vai uma grande distância.

Para uns, é de se esperar que o cinema "seja uma sentinela da sociedade"; para outros, o cinema "é uma indústria vulnerável e de prestígio, cujos produtos têm consumo de massa e determinam comportamentos miméticos".

Com relação ao Brasil, entretanto, é preciso reconhecer que o cinema brasileiro até hoje não teve influência em âmbito nacional. Quem alimenta o imaginário coletivo do país é a ficção televisiva.

De qualquer modo, embora até o fim da década de 1960 tenha prevalecido a noção de que o cinema teria o poder de causar mudanças políticas e sociais, desde então essa crença deixou de ser consensual e hoje atrai cada vez menos adeptos.

(Adaptado de: ESCOREL, Eduardo. Disponível em: piaui.folha.uol.com.br)

92. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Afirma-se corretamente sobre o texto: (A) Sem prejuízo da correção e do sentido, o termo sublinhado em cujos produtos têm consumo de massa (2o parágrafo) pode ser substituído por "produtos dos quais".

(B) Sem prejuízo do sentido, o segmento deixou de ser consensual (último parágrafo) pode ser substituído por "foi malograda".

(C) Sem prejuízo do sentido, o segmento comportamentos miméticos (2o parágrafo) pode ser substituído por "atitudes exemplares".

(D) O termo "sentinela" (2o parágrafo) está empregado em sentido próprio.

(E) O termo "alimenta" (3o parágrafo) está empregado em sentido figurado.

93. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere as seguintes afirmações:

I. O fato de o cinema americano alterar comportamentos e influenciar opiniões em nível mundial respalda a noção defendida pelo autor de que todo filme é político.

II. Depreende-se do texto que, apesar de já ter sido diferente no passado, hoje poucos acreditam na capacidade do cinema de influenciar os cenários político e social.

III. Para o autor, uma vez que investe mais em formas de entretenimento do que em conteúdo político, a ficção televisiva brasileira atrai mais público do que o cinema nacional.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II.
- (B) I e II.
- (C) II e III
- (D) I e III.
- (E) III.

94. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Com relação ao Brasil, entretanto, é preciso reconhecer que o cinema brasileiro até hoje não teve influência em âmbito nacional.

Sem prejuízo para correção e a coerência do texto, uma redação alternativa para o segmento sublinhado acima está em:

- (A) Conquanto se trate do Brasil, seria preciso reconhecer que
- (B) Quando se trata do Brasil, há outrossim, o reconhecimento de que
- (C) No que tange o Brasil, todavia reconhece-se que
- (D) No que concerne ao Brasil, não obstante, há de se reconhecer que

95. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O livre comentário está escrito com correção em:

- (A) É grande o número de atores brasileiros que além de atuarem no cinema, também integram o elenco de novelas televisivas, as quais lhes proporciona estabilidade na carreira.
- (B) Grandes sucessos de bilheteria contam com atores consagrados no elenco, embora se saiba que diversos outros elementos também contribuem para o êxito comercial de um filme.
- (C) Não se poderia imaginar que o surgimento de câmeras digitais de alta precisão em telefones celulares permitissem que se faça filmes digitais com boa qualidade de imagem.
- (D) Foi o surgimento de câmeras portáteis, na década de 1950, que fez com que despontasse cineastas independentes, aptos à dominar a arte de fazer cinema sem frequentar a universidade.
- (E) Quando começa a ser estudado, poucos dominavam as técnicas do cinema e as aulas restringiam-se as teorias; eram os fotógrafos, os que mais estavam à par da nova forma de arte que despontava.

Raciocínio Lógico

96. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Quando eu era criança, pensava que a felicidade só chegaria quando eu fosse adulto, ou seja, autônomo, respeitado e reconhecido pelos outros como dono do meu nariz. Contrariando essa minha previsão, alguns adultos me diziam que eu precisava aproveitar bastante minha infância para ser feliz, pois, uma vez chegado à idade adulta, eu constataria que a vida era feita de obrigações, renúncias, decepções e duro labor. Cheguei à conclusão de que, ao longo da vida, nossa ideia da felicidade muda: quando a gente é criança ou adolescente, a felicidade é

algo que será possível na idade adulta; quando a gente é adulto, a felicidade é algo que já se foi: a lembrança idealizada (e falsa) da infância e da adolescência como épocas felizes. A felicidade é uma quimera que seria sempre própria de uma outra época da vida - que ainda não chegou ou que já passou.

(Disponível em: ccalligari@uol.com.br)

A partir do texto, afirma-se corretamente:

- (A) É conclusão do autor que a felicidade é uma utopia, uma vez que se tem a ilusão de que ela está sempre fora de alcance, ora no passado, ora no futuro.
- (B) A ideia que o autor mantinha na infância sobre a possibilidade de alcançar a felicidade quando adulto se confirmou futuramente.
- (C) O conselho que o autor recebeu de adultos quando criança possibilitou-lhe aproveitar melhor a infância, época em que imaginava ser de fato feliz.
- (D) O autor deduz erroneamente que apenas os adultos podem alcançar a felicidade, ressentindo-se, assim, de não ter usufruído os fugazes momentos felizes da infância.
- (E) Deduz-se que os adultos que contrariaram a ideia de felicidade manifestada pelo autor quando criança tiveram, eles próprios, uma vida adulta marcada por decepções e renúncias aos projetos forjados na infância.

Para responder às questões de números 27 e 28, considere o texto abaixo.

Na narrativa tradicional, o narrador é em geral onisciente. Para citar um exemplo clássico: no Dom Quixote, de Cervantes, ele possui livre acesso à consciência da personagem principal. O Quixote personagem sabe menos a seu próprio respeito e a respeito daquilo que acontece do que o narrador de Cervantes. Este último tem garantida a distância que o separa do Quixote herói, e por isso é capaz de delimitar conscientemente os disparates do seu personagem. Isso explica o episódio em que o Cavaleiro da Triste Figura toma moinhos de vento por gigantes que, no seu delírio, é preciso combater. Mas hoje os tempos são outros, o universo se tornou complexo, os detalhes se multiplicaram e abriram passagem à alienação, à visão parcelada do mundo, em resumo: à falsa consciência. Um dos resultados desse desdobramento histórico, em termos artísticos, foi o narrador insciente, que não sabe nada, ou quase nada, tanto quanto o seu anti-herói (que é derrotado pelos obstáculos em vez de derrotá-los).

(Adaptado de: Modesto Carone (prefácio). Essencial Franz Kafka. Penguin/Companhia das Letras, 2011, edição digital.)

97. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere o que se afirma abaixo a respeito das estratégias argumentativas do texto.

- I. A obra Dom Quixote, de Cervantes, é citada para embasar o argumento de que na narrativa tradicional existem personagens que apresentam uma falsa consciência de si mesmos, a qual é inacessível para o próprio narrador.
- II. Para introduzir o conceito de narrador insciente, que não sabe nada, ou quase nada, o autor recorre à comparação entre este e um narrador onisciente, ou seja, aquele que possui livre acesso à consciência da personagem principal.
- III. A partir da definição de anti-herói apresentada, é possível inferir que um herói derrota os obstáculos com que depara.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II.
- (B) I e III.
- (C) I e II.
- (D) II e III.
- (E) III.

98. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considerando os argumentos apresentados, é correto concluir que a noção de “falsa consciência”

- (A) decorre da complexidade do mundo atual.
- (B) é causa da visão fragmentada do mundo.
- (C) opõe-se à noção de anti-herói.
- (D) provoca o desaparecimento do narrador onisciente.
- (E) refuta a perenidade dos obstáculos a serem derrotados pelas personagens.

99. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em geral, os funcionários de empresas de tecnologia não permanecem muito tempo na mesma companhia, mudando várias vezes de emprego ao longo de suas carreiras. No entanto, a empresa de tecnologia X é conhecida por conseguir reter seus funcionários por períodos de tempo muito maiores do que a média do mercado. Segundo seu diretor de recursos humanos, esse resultado é consequência do ambiente de trabalho na empresa X, que é bem mais informal e menos hierarquizado quando comparado ao de outras companhias do setor. Qual das proposições listadas abaixo, se verdadeira, sustenta mais fortemente a explicação do diretor de recursos humanos para o sucesso da empresa X na retenção de seus funcionários?

- (A) Os consumidores de produtos da área de tecnologia valorizam a informalidade, que normalmente é associada à ideia de inovação.
- (B) A maioria dos funcionários mais antigos da empresa X teve uma única experiência profissional na área de tecnologia antes de ser contratado por essa companhia.
- (C) Os profissionais da área de tecnologia costumam optar pela mudança de emprego quando são alocados em projetos pouco desafiadores.
- (D) A rigidez e o formalismo nas relações profissionais inibem alguns processos criativos que os funcionários da área de tecnologia consideram essenciais para o seu trabalho.
- (E) Em ambientes mais informais, as pessoas tendem a evitar a manifestação de insatisfações sobre as condições de trabalho, para não atrapalhar a harmonia do grupo.

100. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

No Brasil, apenas 15% dos assassinatos são esclarecidos pela polícia. Para outros ilícitos, as taxas são ainda mais acanhadas. Isso significa que, se o lucro esperado com a materialização do crime for alto, cometê-lo é uma decisão

perfeitamente racional. A chance de ser identificado, afinal, é pequena, e a de ser condenado e cumprir pena, ainda menor. A título de comparação, no Reino Unido e na França, os índices de solução de homicídios são de 90% e 80%, respectivamente. Com números assim, não surpreende que as taxas de criminalidade sejam altas no Brasil.

(Hélio Schwartzman. Folha de São Paulo, 01/05/2018, p. A2.)

No texto, o colunista expõe argumentos que procuram explicar as elevadas estatísticas associadas à ocorrência de crimes no Brasil. Dentre as medidas apresentadas abaixo, todas com o objetivo de reduzir as taxas de criminalidade brasileiras, a única que pode ser justificada por tais argumentos é:

- (A) a duplicação das vagas nos presídios brasileiros, que enfrentam crises de superlotação.
- (B) a melhoria do sistema de educação público, de modo a equipará-lo com o privado.
- (C) a redução da maioridade penal, que atualmente é de 18 anos, para os 16 anos.
- (D) o investimento em programas sociais que tenham como meta a erradicação da pobreza.
- (E) a utilização de técnicas científicas avançadas e novas tecnologias nas investigações policiais.

101. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A negação da proposição

"se eu estudo, eu cresço"

pode ser escrita como

- (A) "se eu não estudo, eu não cresço".
- (B) "se eu não cresço, eu não estudo".
- (C) "cresço e não estudo".
- (D) "estudo e não cresço".
- (E) "se eu cresço, eu não estudo".

102. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere as seguintes premissas:

- Se eu vou para a academia, eu durmo bem. - Eu durmo bem e me alimento bem. - Eu me alimento bem ou trabalho o dia inteiro.

A partir dessas premissas, uma conclusão válida é

- (A) "eu trabalho o dia inteiro e me alimento bem".
- (B) "se eu trabalho o dia inteiro, eu durmo bem".
- (C) "eu vou para a academia e durmo bem".
- (D) "se eu vou para a academia, eu trabalho o dia inteiro".
- (E) "eu vou para a academia ou trabalho o dia inteiro".

103. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em uma pesquisa sobre a preferência dos consumidores, quatro fragrâncias de um detergente foram apresentadas a um grupo de 200 pessoas:

- lavanda - coco - limão - maçã

Cada pessoa entrevistada teve de escolher as fragrâncias que julgava agradáveis, escolhendo, no mínimo, uma e, no máximo, as quatro.

Tabulados os dados da pesquisa, concluiu-se que:

- nenhuma pessoa entrevistada gostou de exatamente duas fragrâncias. - 120 das pessoas entrevistadas gostaram da fragrância de coco, mas nenhuma delas gostou apenas dessa fragrância. - 10 pessoas gostaram apenas da fragrância de lavanda e outras 10 gostaram apenas da fragrância de limão. - 85 das pessoas entrevistadas não gostaram da fragrância de maçã. - todas as pessoas entrevistadas que gostaram da fragrância de maçã gostaram, também, da fragrância de limão. - todas as pessoas entrevistadas que gostaram das fragrâncias de lavanda e coco não gostaram da fragrância de maçã.

As duas fragrâncias mais escolhidas pelos entrevistados foram

- (A) limão e lavanda.
- (B) limão e coco.
- (C) maçã e limão.
- (D) lavanda e coco.
- (E) lavanda e maçã.

104. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Um avô aconselha a seu neto:

“Se você for estudioso e esforçado, ou se for paciente e ambicioso, você terá sucesso na vida.”

Se o conselho do avô for considerado uma proposição verdadeira, o neto pode concluir que, para ter sucesso na vida,

- (A) basta ser estudioso.
- (B) é necessário ser ambicioso.
- (C) se não for ambicioso nem estudioso, é necessário que seja paciente.
- (D) se for esforçado, é necessário que seja estudioso.
- (E) não é necessário ser paciente, nem ambicioso.

105. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em certo país A, a proposição “se um político comete um ato de corrupção, então ele é preso” é verdadeira. Em outro país B, é verdadeira a proposição “se um político está preso, então ele cometeu um ato de corrupção”.

Com base apenas nessas informações, pode-se concluir que,

- (A) no país A, todo político preso cometeu um ato de corrupção.
- (B) em ambos os países, podem existir políticos presos que não cometeram um ato de corrupção.

- (C) no país B, podem existir políticos que cometeram atos de corrupção e não estão presos.
- (D) em ambos os países, podem existir políticos que cometeram atos de corrupção e não estão presos.
- (E) no país B, se um político está livre, ele não cometeu um ato de corrupção.

106. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências dos salários, em número de salários mínimos (SM), dos funcionários de um órgão público:

Faixa salarial (SM)	Porcentagem
2 — 4	a
4 — 6	a + 20
6 — 8	b
8 — 12	b – 10

Sabe-se que:

$$b - a = 5\%,$$

x é a média salarial, obtida por meio dessa tabela, calculada como se todos os valores de cada faixa salarial coincidisse com o ponto médio da referida faixa,

md é a mediana salarial, calculada por meio dessa tabela pelo método da interpolação linear.

Nessas condições, $x + md$, em anos, é igual a

- (A) 9,85
- (B) 11,35
- (C) 11,05
- (D) 10,95
- (E) 11,65

107. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Seja X a variável que representa o diâmetro de uma peça fabricada por uma metalúrgica. Sabe-se que X tem distribuição normal com média 10 cm e variância 4 cm². Toda peça cujo diâmetro se distanciar da média por menos do que 1,68 cm é considerada boa. Três peças são selecionadas aleatoriamente e com reposição da distribuição de X . A probabilidade de exatamente uma ser boa é igual a

Dados:

Se Z tem distribuição normal padrão:

$$P(Z < 0,84) = 0,8$$

$$P(Z < 1) = 0,841$$

$$P(Z < 1,96) = 0,975$$

- (A) 0,441
- (B) 0,348
- (C) 0,288
- (D) 0,340
- (E) 0,291

108. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Sabe-se que, em determinada cidade, o desvio padrão da altura de crianças da primeira série do ensino fundamental é 4 cm. Uma amostra aleatória de tamanho maior do que 30, com reposição, de n crianças, foi colhida do conjunto de todas essas crianças e obteve-se um intervalo de confiança para a média desse conjunto dado por (129,02 cm; 130,98 cm) com coeficiente de confiança de 95%. Uma nova amostra de tamanho m será colhida e deseja-se que a amplitude do novo intervalo seja a metade daquela obtida com a amostra de tamanho n , com a mesma confiança. Nessas condições, o valor de m deverá ser igual a

Dados:

Se Z tem distribuição normal padrão:

$$P(Z < 0,84) = 0,8$$

$$P(Z < 1) = 0,841$$

$$P(Z < 1,96) = 0,975$$

- (A) 64
- (B) 100
- (C) 121
- (D) 81
- (E) 256

109. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Uma pesquisa afirma que a proporção p de crianças vacinadas, na faixa etária de zero a cinco anos, contra uma determinada doença é igual a 64% na cidade X. Desejando-se por à prova tal afirmação, selecionou-se aleatoriamente 100 crianças da faixa etária estipulada com o objetivo de se testar a (hipótese nula) $H_0: p = 0,64$ contra a (hipótese alternativa) $H_1: p = 0,50$. Supondo como estatística apropriada ao teste a frequência relativa de sucessos (sendo sucesso a criança ter sido vacinada) cuja distribuição pode ser aproximada por uma distribuição normal, o valor observado dessa estatística para que a probabilidade do erro do tipo I seja igual à probabilidade do erro do tipo II pertence ao intervalo

- (A) (0,55; 0,58)
- (B) (0,52; 0,55)
- (C) (0,51; 0,54)
- (D) (0,59; 0,61)

(E) (0,58; 0,62)

110. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A tabela a seguir indica o valor y do salário, em número de salários mínimos (SM) e os respectivos tempos de serviço, em anos, x , de 5 funcionários de uma empresa:

x (anos)	2	3	5	3	2
y (SM)	3	4	7	4	2

Suponha que valha a relação: $y_j = a + px_i + \epsilon_j$ em que i representa a i -ésima observação, a e p são parâmetros desconhecidos e ϵ_j é o erro aleatório com as hipóteses para a regressão linear simples. Se as estimativas de α e β forem obtidas pelo método de mínimos quadrados por meio dessas 5 observações, a previsão de salário para um funcionário com 4 anos de serviço será, em SM, igual a

- (A) 6,1
(B) 5,2 (C) 6,0
(D) 5,5
(E) 5,8

Direito Constitucional

111. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

À luz da Constituição Federal, dentre as situações passíveis de caracterizar exercício irregular de atividade profissional ou econômica, está a

- (A) falta de filiação de sociedade empresarial ao sindicato representativo da respectiva categoria econômica.
(B) falta de prévia autorização do Poder Público para o desempenho da atividade, exigida pela Constituição Federal independentemente de lei nesse sentido em benefício da segurança do Estado e da sociedade.
(C) falta de preenchimento das condições de qualificação profissional previstas em lei para o exercício de atividade que cabe ser regulamentada.
(D) condenação penal em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso, por crime contra a fazenda pública, o que impede o condenado de exercer sua atividade profissional ou econômica independentemente de lei nesse sentido.
(E) prática de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação que tenha sido censurada previamente por ato de autoridade administrativa.

112. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Associação constituída e em funcionamento há dez meses promove, na casa de um de seus associados, reunião em que os presentes organizam a prática de atos de racismo. Tendo ciência dos propósitos do evento, a autoridade policial ingressa, durante a noite, contra a vontade do morador, no local em que está sendo realizada a reunião e impede sua continuidade. Ao ser informado desses fatos, membro do Ministério Público determinou a suspensão de todas as atividades da associação, até que seja concluído o processo administrativo por ele instaurado voltado

para a dissolução da entidade por decisão administrativa. Considerando essa situação à luz da Constituição Federal,

(A) o membro do Ministério Público não poderia ter determinado a suspensão das atividades da associação, nem instaurado o processo administrativo com a referida finalidade, tendo a associação legitimidade para impugnar esses atos pela via do mandado de segurança.

(B) a autoridade policial não poderia ter ingressado na casa em que a reunião se realizava, uma vez que a invasão de domicílio não pode ocorrer durante a noite, mesmo em caso de flagrante delito, motivo pelo qual o morador tem legitimidade para ajuizar, contra o responsável pelo ato, ação de indenização por dano moral decorrente da violação à sua vida privada.

(C) a autoridade policial não poderia ter impedido a continuidade da reunião, uma vez que, à luz das liberdades de reunião e de convicção filosófica, a invasão de domicílio apenas poderia ser realizada durante o dia, mediante ordem judicial, mesmo em caso de flagrante delito. (D) o membro do Ministério Público não poderia ter determinado a suspensão das atividades da associação, ainda que pudesse determinar, ao fim do processo administrativo instaurado, a dissolução compulsória da entidade, mas a associação não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança contra o ato ministerial, uma vez que foi constituída há menos de um ano.

(E) o membro do Ministério Público não poderia ter determinado a suspensão das atividades da associação, nem determinar, ao fim do processo administrativo, a dissolução compulsória da entidade, uma vez que apenas poderia fazê-lo caso a associação tivesse praticado atividades ilícitas, o que não ocorreu no caso.

113. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A União pretende editar lei federal ordinária instituindo, em relação ao imóvel que não cumprir sua função social, alíquota única do imposto sobre a propriedade territorial rural em 100% sobre o valor do bem. Trata-se de pretensão

(A) compatível com a Constituição Federal, à luz do princípio da função social da propriedade, podendo o projeto de lei ser encaminhado à Câmara dos Deputados pelo Presidente da República, ainda que a matéria não seja de sua iniciativa legislativa privativa.

(B) compatível com a Constituição Federal, devendo o projeto ser encaminhado à Câmara dos Deputados pelo Presidente da República, uma vez que se trata de matéria de sua iniciativa legislativa privativa.

(C) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a pretensão apenas seria constitucional se veiculada em lei complementar.

(D) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o descumprimento da função social da propriedade enseja a desapropriação do imóvel por interesse social, com base em lei editada pelos Estados, a quem a Constituição Federal atribuiu a competência privativa para legislar na matéria.

(E) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a situação caracteriza utilização de tributo com efeito de confisco.

114. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Examinando a Constituição Federal vigente à luz da Doutrina do Poder Constituinte, conclui-se que o texto constitucional

(A) não dispõe sobre o exercício do Poder Constituinte de revisão ou reformador, por ser desnecessário o estabelecimento de limites ao exercício desse Poder que, por sua natureza, já nasce subordinado aos princípios estabelecidos pelo Constituinte originário.

(B) disciplina o exercício do Poder Constituinte municipal ao dispor que o Município reger-se-á por lei orgânica, que servirá de parâmetro para que o Supremo Tribunal Federal exerça sua competência originária para julgar a ação direta de inconstitucionalidade em face de leis municipais.

(C) disciplina o exercício do Poder Constituinte originário ao determinar que a revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

(D) não dispõe sobre o exercício do Poder Constituinte originário, uma vez que esse poder, cujo titular é o povo, caracteriza-se por ser inicial, ilimitado e soberano.

(E) não dispõe sobre o exercício do Poder Constituinte no âmbito dos Estados, uma vez que, por força do princípio federativo e da autonomia concedida aos Estados, cabe às constituições estaduais disciplinarem essa matéria.

115. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Lei de determinado Estado exige do contribuinte que deposite o valor do tributo cobrado pela administração estadual, como pressuposto de admissibilidade do recurso administrativo cabível contra a decisão que manteve o crédito tributário, proferida em sede de processo administrativo tributário. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exigência imposta pela lei estadual mostra-se

(A) inconstitucional, uma vez que apenas poderia ser imposta por lei complementar editada pela União, competente para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária.

(B) constitucional, sendo incompatível com a Constituição Federal apenas a exigência de pagamento de taxa para o exercício do direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

(C) constitucional, desde que o depósito do valor do tributo seja restituído ao contribuinte no caso de ser provido seu recurso.

(D) constitucional, uma vez que compete aos Estados editar normas específicas em matéria de legislação tributária, tais como o estabelecimento de pressupostos de admissibilidade de recurso no âmbito do processo administrativo tributário.

(E) inconstitucional, uma vez que contraria a garantia constitucional da ampla defesa, que se aplica tanto ao processo judicial, quanto ao processo administrativo.

116. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Lei de certo Estado instituiu alíquotas progressivas para o imposto sobre a transmissão causa mortis, fixadas de acordo com o valor dos bens ou direitos a serem transmitidos. Em razão disso, determinado contribuinte, que estaria sujeito ao pagamento do imposto pela maior alíquota prevista na lei, impetrou mandado de segurança preventivo para que fosse determinado à autoridade tributária que deixasse de exigir-lhe o pagamento desse tributo com base na maior alíquota prevista em lei. Para tanto, argumentou que a instituição de alíquotas progressivas do referido imposto é inconstitucional, por violação ao princípio da capacidade contributiva.

Considerando que a ordem foi concedida e que foi afastada a exigibilidade do pagamento desse tributo pela maior alíquota prevista na lei estadual, conclui-se que a decisão judicial se encontra em

(A) conformidade, no mérito, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas o mandado de segurança não poderia ter sido conhecido nesse caso, uma vez que essa ação não é cabível para que se discuta a constitucionalidade de lei em tese.

(B) conformidade, no mérito, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo que o mandado de segurança mostra-se cabível nesse caso, sobretudo porque a controvérsia levada a juízo é restrita à matéria de direito.

(C) desconformidade, no mérito, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora o mandado de segurança seja instrumento processual cabível para veicular pretensão como a do impetrante.

(D) desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tanto no mérito, quanto no conhecimento da ação, que não é cabível para que se discuta a constitucionalidade de lei em tese.

(E) desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tanto no mérito, quanto no conhecimento da ação, uma vez que essa ação não é cabível quando se pretende a produção de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito ao ajuizamento da demanda.

117. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com o texto da Constituição Federal, ato administrativo que prejudique o patrimônio público e social e o meio ambiente poderá ser contestado no âmbito de

(A) ação civil pública, bem como de ação popular, para as quais é legitimado o Ministério Público em defesa de interesses difusos.

(B) ação popular e mandado de segurança coletivo, para as quais são legitimados, entre outros, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um ano.

(C) mandado de injunção, na hipótese de o ato administrativo também contrariar o exercício dos direitos e liberdades constitucionais ou as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, ainda que já tenha sido editada norma regulamentadora que viabilize o exercício desses direitos.

(D) ação civil pública, para a qual é legitimado o Ministério Público, em defesa de interesses difusos, não sendo cabível a propositura de ação popular pelo Ministério Público.

(E) ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, na hipótese de violação à Constituição Federal, podendo o ato ser declarado inconstitucional ainda que não se alcance o quórum de maioria absoluta dos membros do Tribunal.

118. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com o sistema de repartição de competências legislativas instituído pela Constituição Federal,

(A) os Estados podem delegar aos Municípios, mediante edição de lei complementar, competências atribuídas aos primeiros pela Constituição Federal.

(B) a Constituição dos Estados pode atribuir aos Municípios competências legislativas estaduais que foram previstas na Constituição Federal.

(C) é vedado aos Municípios suplementar a legislação federal e estadual, cabendo apenas aos Estados e ao Distrito Federal, no âmbito do exercício das competências concorrentes com a União, suplementar a legislação federal no que couber.

(D) é vedado aos Estados suplementar as normas gerais federais em matéria de definição de fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos de competência estadual discriminados na Constituição.

(E) cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal dispor, em regime de concorrência, sobre direito tributário, competindo à União o estabelecimento de normas gerais.

119. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A intervenção federal nos Estados é medida excepcional que somente pode ser decretada para as finalidades previstas na Constituição Federal,

(A) dentre as quais a reorganização das finanças do Estado que deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei.

(B) não podendo, todavia, o decreto interventivo prejudicar o exercício da autonomia estadual, sob pena de violação ao princípio federativo.

(C) podendo o decreto interventivo nomear interventor federal desde que por prazo não superior a um ano.

(D) podendo o decreto interventivo restringir, observada a proporcionalidade da medida, os direitos de reunião, de sigilo de correspondência e de sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, quando necessário ao restabelecimento da normalidade.

(E) desde que mediante prévia decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em representação interventiva, proposta pelo Procurador-Geral da República.

120. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Governador de determinado Estado da Federação pretende, como medida para equilibrar os gastos com a previdência social, aumentar, mediante decreto, o valor da contribuição previdenciária devida pelos servidores públicos titulares de cargos públicos efetivos, que passará a ser superior à alíquota fixada para a contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais titulares de cargos públicos efetivos. Nessa situação, à luz da Constituição Federal, o Chefe do Poder Executivo estadual

(A) tem competência para majorar a alíquota da referida contribuição por decreto, mas não poderá fazê-lo de modo que seja superior àquela fixada para a contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais.

(B) tem competência para majorar a alíquota da referida contribuição por decreto, podendo ser superior àquela fixada para a contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais.

(C) não tem competência para majorar a alíquota da referida contribuição por decreto, uma vez que cabe apenas à lei fazê-lo, não podendo a alíquota, todavia, ser superior àquela fixada para o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais.

(D) não tem competência para majorar a alíquota da referida contribuição por decreto, cabendo à lei fazê-lo, podendo a alíquota, todavia, ser superior àquela fixada para o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais.

(E) não tem competência para majorar a alíquota da referida contribuição por decreto, cabendo à lei fazê-lo, podendo a alíquota ser superior ou inferior àquela fixada para o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais.

121. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Lei de determinado Estado instituiu taxa pelo exercício de poder de polícia, prescrevendo que o respectivo valor será fixado em regulamento a ser editado pelo Poder Executivo estadual, em proporção razoável com os custos da atuação estatal, observado o limite máximo de valor estabelecido na mesma lei. À luz da Constituição e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, trata-se de lei

(A) incompatível com o princípio constitucional da legalidade tributária, podendo ser impugnada mediante arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta perante o Supremo Tribunal Federal.

(B) incompatível com o sistema de repartição de competências legislativas previsto na Constituição Federal, segundo o qual as taxas deverão ser instituídas mediante lei complementar editada pela União.

(C) incompatível com o princípio da separação de poderes, uma vez que a fixação do valor desse tributo é competência privativa do Chefe do Poder Executivo, a ser exercida por decreto, motivo pelo qual a lei estadual poderá ser impugnada mediante reclamação constitucional proposta perante o Supremo Tribunal Federal.

(D) compatível com a Constituição Federal, uma vez que não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal.

(E) compatível com a Constituição Federal, podendo ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

122. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O Presidente da República pretende encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei instituindo procedimento de avaliação periódica de desempenho de servidores públicos titulares de cargos efetivos federais, procedimento esse que poderá ensejar, a depender do resultado da avaliação e assegurada a ampla defesa, a perda do cargo público federal. Considerando as disposições da Constituição Federal, o Presidente da República

(A) tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei complementar, mas a Lei não poderá impor a perda do cargo aos servidores públicos que já tiverem alcançado a estabilidade no cargo.

(B) tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei ordinária, mas a Lei não poderá impor a perda do cargo aos servidores públicos que já tiverem alcançado a estabilidade no cargo.

(C) tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei complementar, podendo a Lei impor a perda do cargo inclusive aos servidores públicos que já tiverem alcançado a estabilidade no cargo.

(D) não tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei complementar, mediante projeto de iniciativa privativa do Congresso Nacional, podendo a Lei prever a perda do cargo inclusive aos servidores públicos que já tiverem alcançado a estabilidade no cargo.

(E) não tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei complementar, mediante projeto de iniciativa privativa do Congresso Nacional, não podendo a Lei, ademais, instituir essa hipótese de perda do cargo público por não estar prevista na Constituição Federal.

123. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Os servidores públicos estaduais ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração sujeitam-se ao regime

(A) geral de previdência social, não se aplicando o princípio da imunidade tributária recíproca à contribuição previdenciária devida, ao órgão federal de arrecadação do tributo, pelo Estado contratante do servidor.

(B) previdenciário previsto na Constituição do respectivo Estado, que pode ser tanto o regime próprio de previdência social, quanto o regime geral, mas, optando-se por esse último, a contribuição previdenciária devida ao órgão federal de arrecadação do tributo não é exigível do Estado contratante do servidor, em razão do princípio da imunidade recíproca.

(C) próprio de previdência social, podendo os Estados fixar, para o valor das aposentadorias e pensões devidas a esses servidores, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, desde que instituem regime de previdência complementar para os mesmos servidores.

(D) geral de previdência social, mas a contribuição previdenciária devida ao órgão federal de arrecadação do tributo não é exigível do Estado contratante em razão do princípio da imunidade recíproca.

(E) previdenciário previsto na Constituição do respectivo Estado, que pode ser tanto o regime próprio de previdência social, quanto o regime geral, não se aplicando, nesse último caso, o princípio da imunidade tributária recíproca à contribuição previdenciária devida, ao órgão federal de arrecadação do tributo, pelo Estado contratante do servidor.

124. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O Governador de determinado Estado pretende instituir aumento real da remuneração de servidores públicos de certa carreira, titulares de cargos públicos efetivos e vinculados ao Chefe do Poder Executivo. Para alcançar esse objetivo, deve atentar para a norma da Constituição Federal que exige

I. edição de lei, de iniciativa legislativa privativa do Governador, não podendo o aumento ser instituído por decreto.

II. prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de aumento de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

III. autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

IV. que o aumento seja concedido na mesma proporção da valorização remuneratória aplicada a outras carreiras públicas estaduais no mesmo exercício financeiro.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I, II e III

(B) I, II e IV.

(C) II e IV.

(D) II e IV.

(E) I e III.

125. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Ao disciplinar o financiamento da manutenção e do desenvolvimento do ensino, a Constituição Federal estabelece

(A) que os Estados aplicarão, anualmente, no mínimo 25% da receita resultante de tributos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

(B) como hipótese de intervenção federal no Estado, a não aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, dependendo a decretação da medida de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República.

(C) que a parcela da arrecadação de impostos estaduais transferida aos Municípios é considerada para efeito do cálculo da receita estadual que deve ser aplicada na manutenção e desenvolvimento do ensino.

(D) que os recursos destinados ao ensino fundamental da rede pública estadual não são computados para efeito do cálculo do mínimo da receita estadual que deve ser aplicada na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez que cabe prioritariamente aos Municípios, e não aos Estados, atuar no ensino público fundamental.

(E) que a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei, constitui fonte adicional de financiamento do ensino público mantido pela União, não podendo a receita desse tributo ser repassada aos Estados e Municípios por falta de previsão constitucional.

126. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O Governador de determinado Estado encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de Lei dispondo, entre outros temas, sobre a majoração da alíquota do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O projeto foi aprovado com emenda parlamentar que reduziu a alíquota do IPVA nele prevista originariamente, cujo valor permaneceu compatível com o limite fixado pelo Senado. Nesse quadro, à luz da Constituição Federal,

(A) há elementos para que o projeto de lei seja vetado parcialmente pelo Chefe do Poder Executivo estadual, uma vez que é inconstitucional a aprovação de emenda parlamentar em matéria sujeita à iniciativa privativa do Governador, como é o caso.

(B) há elementos para que o projeto de lei seja vetado parcialmente pelo Chefe do Poder Executivo estadual, uma vez que é inconstitucional a aprovação de emenda parlamentar em matéria sujeita à iniciativa privativa do Governador, na hipótese de a emenda parlamentar acarretar perda de arrecadação de receita tributária, como é o caso.

(C) embora não haja elementos para que o projeto de lei seja vetado pelo Chefe do Poder Executivo estadual por motivo de inconstitucionalidade, poderá ser vetado parcialmente, por contrariedade ao interesse público, no ponto em que fixou alíquota do IPVA em valor menor do que a prevista originalmente na propositura, hipótese em que, se o veto for mantido pelo Poder Legislativo, deverá ser aplicada a alíquota prevista no projeto de lei tal como apresentado pelo Governador.

(D) não há elementos para que o projeto seja vetado pelo Chefe do Poder Executivo estadual por motivo de inconstitucionalidade, uma vez que é constitucional a aprovação da emenda parlamentar em questão, ainda que, nesse ponto, o projeto de lei discipline matéria sujeita à iniciativa legislativa privativa do Governador.

(E) não há elementos para que o projeto seja vetado pelo Chefe do Poder Executivo estadual por motivo de inconstitucionalidade, uma vez que é constitucional a aprovação da emenda parlamentar em questão, que não trata de matéria sujeita à iniciativa legislativa privativa do Governador.

127. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a disciplina constitucional em matéria de lei orçamentária anual federal,

(A) cabe a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados, dentre outras competências, examinar e emitir parecer sobre o respectivo projeto de lei e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas.

(B) é vedada a aprovação de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual na hipótese de os respectivos recursos serem provenientes de anulação de despesas.

(C) os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, independentemente de prévia e específica autorização legislativa.

(D) as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Presidente da República, devendo dois terços desse percentual ser destinado a ações e serviços públicos de saúde.

(E) é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações contidas na Lei Orçamentária Anual, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

128. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Determinado Estado pretende instituir fundo para a melhoria do corpo de bombeiros, tendo como uma de suas receitas taxa cobrada pelo Estado em razão do poder de polícia exercido por aquele órgão estadual. Trata-se de pretensão

(A) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que é vedada a vinculação de receita tributária a órgão, fundo ou despesa.

(B) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a arrecadação de taxa não pode ser vinculada a órgão, fundo ou despesa, mas apenas a arrecadação de impostos para os fins previstos na Constituição Federal.

(C) compatível com a Constituição Federal, devendo o fundo ser instituído mediante prévia autorização legislativa.

(D) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que é vedada a vinculação da arrecadação de taxa a órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023.

(E) compatível com a Constituição Federal, podendo o fundo ser constituído por decreto, independentemente de autorização legislativa.

129. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Lei de determinado Estado em matéria de consumo foi declarada inconstitucional pela maioria absoluta dos membros do órgão especial do respectivo Tribunal de Justiça, em sede de controle difuso de constitucionalidade. Entendeu o tribunal que a lei estadual violou dispositivos da Constituição Federal em matéria de repartição de competências, já que contrariou normas gerais editadas anteriormente pela União no mesmo tema. Nessa situação, à luz da Constituição Federal,

- (A) a inconstitucionalidade da lei poderia ser declarada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, por maioria absoluta dos votos de seus membros, mas não em sede de controle difuso de constitucionalidade.
- (B) embora o órgão especial do Tribunal de Justiça tenha competência para declarar a inconstitucionalidade de lei estadual, inclusive por maioria simples de votos, não poderia fazê-lo, no caso em questão, em face da Constituição Federal, embora a lei estadual seja inconstitucional.
- (C) embora a União tenha competência para legislar privativamente em matéria de consumo, o órgão especial do Tribunal de Justiça não poderia ter declarado inconstitucional a lei estadual referida no caso em questão, uma vez que a situação em tela caracteriza ilegalidade da lei estadual em face da federal, e não inconstitucionalidade da lei estadual.
- (D) é correta a declaração de inconstitucionalidade pelo órgão especial do Tribunal de Justiça no caso em questão, tendo a decisão efeitos erga omnes e vinculantes, inclusive em relação ao Poder Legislativo estadual, que não poderá editar nova lei com o mesmo teor da primeira.
- (E) a inconstitucionalidade da lei foi declarada por órgão competente, sendo essa decisão, no mérito, correta, uma vez que, embora aos Estados tenha sido atribuída a competência suplementar na matéria disciplinada pela lei estadual, os Estados não podem contrariar as normas gerais editadas pela União no mesmo tema.

130. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

No âmbito dos processos administrativos, deve-se levar em consideração que

- (A) as normas da Constituição Federal que instituem o direito ao contraditório e à ampla defesa não se aplicam aos litigantes nos processos administrativos.
- (B) o administrado não pode produzir provas além daquelas que serão produzidas pela Administração, caso contrário seria prejudicado o direito à razoável duração do processo, assegurado expressamente na Constituição Federal.
- (C) a decisão administrativa não mais sujeita a recurso, proferida contrariamente ao interesse do administrado, ao qual tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa, não poderá ser contestada perante o Poder Judiciário, salvo na hipótese de violar a Constituição Federal.
- (D) a decisão administrativa que contrariar súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal é passível de ser impugnada mediante reclamação constitucional perante aquele Tribunal.
- (E) é vedado à lei restringir a publicidade dos atos processuais, ainda que tenha por fundamento a defesa da intimidade, tendo em vista o princípio constitucional da publicidade a que está sujeita a Administração pública.

Direito Administrativo

131. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere que um grupo de entes federados, dentre eles os municípios integrantes de determinada região metropolitana, pretenda constituir um consórcio público para atuar no setor de serviço de transporte intermunicipal. A viabilidade do consórcio pretendido

- (A) demanda autorização legislativa para que cada ente federado possa celebrar o protocolo de intenções que disciplinará o consórcio, a forma e os valores que deverão ser repassados para a consecução das atividades do órgão.

(B) consiste na constituição de uma pessoa jurídica de direito privado, o que viabilizará a flexibilização das contratações necessárias para exploração do serviço público, apartando-se do regime jurídico de direito público obrigatório para os entes federados.

(C) demanda, para sua constituição, autorização legislativa de cada um dos integrantes para ratificação do protocolo de intenções, dependendo ainda de posterior celebração de contrato de rateio para que possam repassar recursos à pessoa jurídica criada.

(D) depende da celebração de contrato de programa, por meio do qual serão previstos os recursos que serão repassados pelos entes integrantes do consórcio para que este possa prestar os serviços públicos em questão, vedada a transferência dominial de bens imóveis.

(E) admite a constituição da pessoa jurídica de direito público por um dos futuros integrantes do consórcio, que fica criado com a adesão dos demais entes interessados na participação.

132. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A União, por meio do ministério competente, decretou, aos estabelecimentos autorizados a vender medicamentos à população, a imediata redução, pelo prazo de 6 meses, prorrogável por igual período, em 50% dos preços de uma lista determinada de medicamentos de uso contínuo, em razão do término dos estoques públicos para fornecimento gratuito aos usuários. Essa decisão

(A) está abrangida pelo poder de polícia da União, que pode limitar direitos individuais dos administrados, desde que motivado em interesse público primário ou secundário.

(B) se insere nos poderes de intervenção da União no domínio econômico, caracterizando fomento ao setor de produção de medicamentos, medida que admite o sacrifício dos direitos individuais dos revendedores.

(C) possibilita aos revendedores exigirem, diretamente dos fabricantes dos medicamentos listados, a devolução, no mesmo percentual, dos valores pagos quando da aquisição, como medida de isonomia.

(D) possibilita aos estabelecimentos autorizados a vender os medicamentos cujos valores foram reduzidos, que pleiteiem, perante a União, indenização pelos prejuízos sofridos se demonstrado que os danos sofridos foram excessivos e anormais.

(E) enseja responsabilidade objetiva da União perante os vendedores de medicamentos, desde que estes consigam demonstrar a ilicitude da atuação dos agentes públicos responsáveis pela redução de preços.

133. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Um município que pretenda contratar uma concessão de serviço de transporte de ônibus regida pela Lei no 8.987/1995, pode incluir, na modelagem do projeto, que

(A) a prestação dos serviços pelo privado também poderá ser remunerada por meio de exploração de outras receitas, alternativas ou acessórias, sem prejuízo do pagamento de tarifa diretamente pelos usuários do transporte.

(B) a delegação à iniciativa privada da titularidade do serviço público, para que, além do pagamento de tarifas, seja permitida a cobrança de valores de outra natureza, tais como a exploração de receitas acessórias.

(C) haverá transferência da propriedade dos ativos afetados ao serviço público ao concessionário de serviço público para complementação da remuneração pela prestação dos serviços.

(D) sejam trespassados para o privado também os terminais de ônibus, com a garantia de que a propriedade desses imóveis será adquirida pela concessionária ao término da concessão, caso haja investimentos não amortizados para serem indenizados.

(E) outros serviços públicos no objeto do contrato de concessão como forma de reequilíbrio econômico-financeiro em favor do concessionário, desonerando o poder concedente de indenizar os investimentos não amortizados.

134. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A atuação de agente público que venha a causar lesão ao erário

(A) enseja sua responsabilização por ato de improbidade, desde que comprovada conduta dolosa.

(B) possibilita a instauração de procedimento administrativo disciplinar, que ficará suspenso, contudo, caso também tramite procedimento administrativo para apuração de ato de improbidade.

(C) insere-se na prerrogativa de inviolabilidade dos atos e palavras dos agentes públicos quando se tratar de conduta culposa.

(D) acarreta sua responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, o que impede condenação pela prática de infração penal, mas não obsta a imputação de penalidade disciplinar.

(E) enseja possível responsabilidade por ato de improbidade, com a consequente imputação do dever de ressarcimento, sem prejuízo de possível sanção pela caracterização de infração disciplinar.

135. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A decisão administrativa proferida em sede de processo administrativo, contra a qual não caibam mais recursos,

(A) impede o exercício do poder de revisão dos atos pela própria Administração pública, considerando a ocorrência de trânsito em julgado.

(B) admite revisão apenas pelo poder Judiciário, seja para anulação, seja para revogação, desde que fundada em prejuízo ao interesse público.

(C) pode ser objeto de pedido de revisão pelo interessado, sendo possível à Administração pública fazê-lo, observado o prazo prescricional.

(D) pode ser alterada apenas diante de fato novo e superveniente, como mitigação à coisa julgada administrativa.

(E) admite revisão pelo Tribunal de Contas, tanto para anulação, quanto para revogação, independentemente de prazo prescricional, por se tratar de controle externo.

136. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Quando a Administração pública atua executando atos materiais, como a edificação de um muro, realização da poda de árvores ou, direta ou indiretamente, promovendo o recolhimento do lixo, pratica

(A) atos administrativos desprovidos de objeto decisório, mas passíveis de controle externo.

(B) fatos administrativos, que não têm conteúdo que expresse manifestação de vontade decisória, não obstante possam gerar efeitos e consequências na esfera de direitos dos administrados.

(C) atos e fatos administrativos desprovidos de conteúdo constitutivo, declaratório ou decisório, o que restringe o poder de revisão ao controle interno.

(D) fatos administrativos, desprovidos de conteúdo decisório, o que impede a incidência da responsabilidade objetiva constitucionalmente prevista.

(E) atos jurídicos desprovidos de caráter administrativo, incidindo em sua execução o regime jurídico de direito privado, ainda que com certa mitigação em razão da aplicação dos princípios constitucionais.

137. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Lei no 6.745/1985, a atribuição de direitos e deveres aos servidores estaduais de Santa Catarina inclui o direito a

(A) licença para cumprimento do serviço militar obrigatório para os ocupantes de cargos efetivos e comissionados.

(B) licença-gestante às servidoras ocupantes de cargo, emprego ou função, pelo prazo de 180 dias, em razão da alteração do texto constitucional que prevê esse benefício.

(C) escolha entre o afastamento e a permanência no cargo ocupado, no caso de registrar candidatura para concorrer a pleito eleitoral.

(D) licença para o servidor tratar de interesses particulares, de natureza subjetiva, não admitindo suspensão ou interrupção por decisão da Administração pública, desde que o benefício seja pleiteado com prejuízo da remuneração.

(E) possibilidade do ocupante de cargo efetivo estável, no caso de mudança compulsória de domicílio de seu cônjuge, prestar serviços compatíveis com suas funções em repartição estadual existente no local.

138. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Como formas de organização administrativa, um ente federado pode optar pela desconcentração e pela descentralização,

(A) acarretando, nos dois modelos, a delegação de competências próprias desse ente às pessoas jurídicas criadas para exercer as funções executivas.

(B) não sendo formas excludentes, pois a desconcentração envolve a criação de órgãos desprovidos de personalidade jurídica, integrantes da estrutura da Administração direta, enquanto a descentralização enseja a criação de pessoas jurídicas, que passam a integrar a Administração indireta.

(C) envolvendo, no segundo modelo, a transferência de competências e de titularidade de serviços públicos às pessoas jurídicas que forem criadas, independentemente do regime jurídico a que se sujeitam.

(D) não impedindo, nos dois modelos, a coexistência das pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta, submetidas ao regime jurídico de direito privado, com os entes que integram a Administração direta.

(E) dependendo, nos dois modelos, de lei para definição, distribuição de competências e de atribuições aos entes, órgãos e pessoas jurídicas envolvidas.

139. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

As diversas correntes e teorias que se ocuparam do tema dos serviços públicos pretendiam conceituar e delimitar a natureza dessas atividades. Atualmente, as atividades consideradas como serviços públicos são

- (A) prestadas diretamente pela Administração direta ou pelo setor privado, por meio de concessão administrativa ou concessão patrocinada, quando se tratar de serviços públicos em sentido estrito, remunerados mediante tarifa.
- (B) assim previstas na legislação, sendo possível admitir o conceito de serviços públicos em sentido amplo para fins de delegação à iniciativa privada por meio de concessão administrativa.
- (C) utilidades disponibilizadas à população mediante expressa previsão legislativa, não se admitindo a delegação à iniciativa privada de serviços públicos essenciais, que têm exclusividade de trespasse para pessoas jurídicas de direito público.
- (D) restritas aos serviços que possam ser prestados em caráter lucrativo e exclusivo sob regime jurídico de direito privado.
- (E) sempre remuneradas diretamente pelo usuário, por meio de tarifa, aspecto que diferencia a atividade como essencial e efetivamente necessária à população.

140. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A realização de projeto de infraestrutura por ente federado municipal pode contar com apoio do ente federado estadual que integra mediante

- (A) criação de sociedade de economia mista para prestação dos serviços públicos municipais, com composição acionária dos dois entes federados, desde que o controle remanesça com o Estado.
- (B) celebração de convênio entre os entes, exclusivamente para repasse de recursos estaduais ao município, vedada imposição de atribuições materiais ao estado, dada a ascendência hierárquica constitucionalmente estabelecida.
- (C) celebração de convênio, por meio do qual deve ficar demonstrado o interesse público convergente entre os entes, cabendo ao estado remunerar o município pelos serviços que este vier a prestar, porque aproveitará a administrados municipais e estaduais.
- (D) instituição de agência reguladora estadual, cuja atuação deverá fiscalizar e orientar o serviço público municipal a ser prestado, além de repassar recursos a este ente.
- (E) celebração de convênio entre os entes federados, devidamente identificado o interesse público convergente, admitidos repasses de recursos pelo estado ao município para execução das obras pretendidas, definida contrapartida do outro conveniente, bem como vedado o caráter remuneratório pela prestação dos serviços.

141. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Diante de conduta irregular praticada por concessionária de serviço público telefônico, a agência reguladora do setor

- (A) deve recomendar ao poder concedente a rescisão do contrato de concessão em execução, para fins de nova licitação para prestação dos serviços públicos nos padrões que reputa adequados.
- (B) pode iniciar procedimento para declaração de caducidade, durante o qual deverá demonstrar a má execução dos serviços públicos à população, para remessa da conclusão ao poder concedente.
- (C) poderá impor multa à concessionária, como expressão de seu poder de polícia, demonstrado o cabimento em procedimento para apuração da referida conduta.

(D) deverá lavrar auto de infração e imposição de multa, conduta de natureza discricionária por parte da agência reguladora.

(E) tem competência para editar ato normativo impondo penalidade aos diretores da empresa, seguida da apuração de responsabilidade para confirmação do sancionamento.

142. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Dentre os poderes atribuídos à Administração pública, o poder

(A) regulamentar suscita maiores controvérsias, porque passível de ser atribuído à Administração direta, incluídas as entidades paraestatais, para o desempenho regular de suas funções executivas.

(B) normativo não pode ser exercido pelos entes que integram a Administração indireta, à exceção das agências reguladoras, por conta de sua independência e autonomia.

(C) disciplinar é aplicável a todos os entes da Administração indireta, que se sujeitam à Administração central para fins de processamento dos processos disciplinares instaurados contra seus servidores.

(D) hierárquico pode implicar viés disciplinar, a exemplo da apuração de infrações cometidas por servidores públicos integrantes dos quadros da Administração direta.

(E) de polícia pode ser delegado somente aos entes integrantes da Administração indireta que tenham personalidade jurídica de direito público, a exemplo das agências executivas no que concerne ao papel fiscalizador que exercem sobre a prestação de serviços públicos.

143. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

As relações e negócios jurídicos celebrados pela Administração pública são regidos pelo direito

(A) público, ainda que se tratem de instrumentos ou institutos oriundos do direito privado, em razão da predominância do critério subjetivo para definição do regime jurídico aplicável.

(B) privado, quando se tratar de atividade de intervenção no domínio econômico ou delegação de serviços públicos à iniciativa privada, a fim de não caracterizar tratamento diferenciado ou concorrência desleal.

(C) público, tanto quanto pelo direito privado, pelo critério de prevalência de interesses, independentemente do objeto, incidindo o princípio da supremacia do interesse público.

(D) privado, quando uma das partes for empresa estatal, e pelo direito público, quando se tratar de autarquias e fundações públicas.

(E) público no que se refere ao exercício de suas funções típicas e prestação de serviços públicos, direta ou indiretamente, o que não se aplica à atividade-fim para sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, que atuam em regular competição no mercado.

144. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com o disposto na Lei Complementar nº 442/2009, os auditores fiscais da Fazenda Estadual

(A) têm direito subjetivo à remoção, de ofício ou a pedido, decorrido um ano de sua primeira lotação.

(B) podem apresentar requerimento de remoção a pedido somente após cinco anos da nomeação e de sua primeira lotação, para garantir imparcialidade na atuação.

(C) podem concorrer à remoção a pedido, independentemente do tempo de lotação, quando apresentarem razões fundadas, devendo a decisão se basear no critério objetivo de antiguidade.

(D) podem ser removidos de ofício quando a Administração demonstrar necessidade de pessoal, devendo observar os critérios legais de escolha, dentre os quais se inserem a idade do servidor e o nível na carreira.

(E) se submetem, quando removidos de ofício, aos critérios legalmente estabelecidos para escolha, observados, obrigatoriamente, nessa ordem, o menor tempo de serviço público e a proximidade da residência.

145. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Quando um determinado administrador público edita um ato administrativo, mas este só começa a produzir efeitos após ratificação ou homologação por outra autoridade, está-se diante de ato administrativo

(A) condicionado, cuja validade e vigência somente se iniciam após a ratificação ou homologação.

(B) bilateral, considerando que sua existência se consuma com a manifestação de vontade da segunda autoridade.

(C) composto, pois embora já exista e seja válido, não é exequível antes da manifestação da segunda autoridade.

(D) complexo ou composto, considerando que dependem da conjugação de vontade de uma ou mais autoridades para sua validade e eficácia, embora já sejam considerados existentes.

(E) subordinado, tendo em vista que, embora existente, válido e eficaz, só se aperfeiçoa com a manifestação de vontade de outra autoridade, que pode, inclusive, revogá-lo.

146. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Um município celebrou contrato de parceria público-privada para expansão e otimização do serviço de transporte de passageiros, exigindo da concessionária a aquisição de veículos novos, revisão dos já existentes, adaptação para tecnologia com geração de menos poluentes e garantia de acessibilidade para os usuários com necessidades especiais. Os investimentos alocados à concessionária eram de grande monta, mas foi permitido à mesma complementar suas receitas com a exploração de publicidade nos veículos. O modelo contratado

(A) deve ser uma concessão administrativa, considerando que o transporte municipal de passageiros compreende a cobrança de tarifa do usuário, ainda que o poder concedente precise também fazer aporte de recursos.

(B) é adequado a uma concessão patrocinada, modalidade que admite a cobrança de tarifa diretamente dos usuários, sem prejuízo do pagamento de contraprestação pelo poder concedente e da possibilidade de exploração de outras fontes de receita, a título acessório ou complementar.

(C) é incompatível com uma parceria público-privada, pois esta não admite remuneração por parte do poder concedente, cabendo à concessionária se remunerar mediante cobrança de tarifa e exploração de receitas acessórias.

(D) exige que o poder concedente participe com aporte de recursos para aquisição dos novos veículos, independentemente da cobrança de tarifa dos usuários e do pagamento de contraprestação.

(E) poderia ter sido realizado mediante concessão comum, considerando que as concessões administrativas ou patrocinadas somente admitem a exploração de outras fontes de receitas se o valor ajustado para o aporte se mostrar inferior à efetiva necessidade.

147. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Diante de um novo contrato firmado por uma autarquia, o administrador precisava designar o servidor responsável pela coordenação das tarefas inerentes à execução da avença. Dentre os membros da equipe competente para a execução do contrato, nenhum dos servidores se dispôs a assumir a coordenação, o que levou o gestor público a designar, de ofício, aquele que tinha mais experiência no setor. A atuação do administrador

(A) se insere dentro do poder disciplinar que lhe é inerente, tendo em vista que a recusa dos servidores para a coordenação do trabalho exigiu o sancionamento por parte da chefia.

(B) é compatível como exercício do poder hierárquico, que implica o gerenciamento de tarefas e o sancionamento discricionário diante da recusa dos servidores.

(C) é expressão do poder normativo, considerando que o ato de designação do servidor para exercer as funções de coordenador não tem natureza de ato administrativo.

(D) adequa-se ao desempenho do poder hierárquico, que abrange a possibilidade de designação, de ofício, de tarefas aos servidores integrantes do quadro, observado o respectivo âmbito de atuação.

(E) está abrangida pelo poder de polícia em sentido amplo, que também inclui o gerenciamento e limitação das condutas dos servidores a ele subordinados.

148. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A gratuidade da tarifa de serviços públicos para grupos determinados de usuários

(A) pode ser imposta unilateralmente pelo poder concedente ao concessionário de serviço público após a celebração do contrato, por meio de ato motivado e mediante reequilíbrio econômico-financeiro, se for o caso.

(B) implica ofensa ao princípio da isonomia, prévia ou posteriormente à contratação, salvo se houver previsão de reequilíbrio econômico-financeiro, por meio de indenização, em favor do prestador do serviço.

(C) pode ser imposta unilateralmente pela Administração pública após a contratação da concessão de serviço público, não admitindo reequilíbrio econômico-financeiro por se configurar evento previsível, inserida na álea ordinária do contratado.

(D) depende da observância de critérios que justifiquem a distinção entre os usuários, juízo que se insere na discricionariedade do administrador, não admitindo controle externo.

(E) deve estar previamente acordada em eventual contrato de concessão, sob pena de não ser permitido ao poder concedente instituir novas isenções.

149. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A não ocorrência de prejuízo aos cofres de uma empresa pública, constatada irregularidade no procedimento de aquisição de equipamentos por um empregado público,

(A) afasta a possibilidade de caracterização de ato de improbidade.

(B) impede a instauração de procedimento para responsabilização do empregado em qualquer esfera, à exceção da penal, caso sua conduta tipifique crime.

(C) não afasta a possibilidade de prática de ato de improbidade se a conduta tiver sido dolosa e se subsumir a uma das demais hipóteses caracterizadoras de outra modalidade, que não exigem prejuízo ao erário para tipificação.

(D) não interfere na conclusão de processo em curso por ato de improbidade, tendo em vista que a tipificação de qualquer das modalidades possíveis é legalmente prevista mediante conduta culposa e não exige efetivo prejuízo ao erário público.

(E) restringe a responsabilização do empregado à esfera disciplinar, pois as empresas públicas se submetem ao regime jurídico de direito privado, não sendo possível configuração de ato de improbidade, salvo se em concurso com detentor de cargo efetivo.

150. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A anulação de um ato administrativo pela autoridade superior do servidor que o praticou, constatada a existência de vício de legalidade,

(A) configura regular exercício de controle externo, tendo em vista que o controle interno se restringe à revisão dos atos praticados dentro do mesmo órgão na organização administrativa.

(B) enseja reconhecimento automático de responsabilização objetiva da Administração pública, tendo em vista a constatação de ilegalidade praticada por servidor público.

(C) deve observar o lapso prescricional legalmente previsto para tanto, que não se aplica às hipóteses de revogação, por se inserir em juízo discricionário do Administrador.

(D) não afasta a possibilidade de responsabilização objetiva do Estado se o administrado demonstrar o nexo de causalidade entre a atuação do servidor e os danos que comprovar ter sofrido.

(E) somente enseja responsabilização do Estado se restar demonstrado o nexo de causalidade e a conduta dolosa por parte do servidor, hipótese em que este também sofrerá imputação de responsabilidade objetiva.

Contabilidade Geral

151. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em 30/11/2017, a empresa TecnoBite, que atua no setor de revenda de computadores, apresentava a seguinte situação patrimonial:

- Caixa e Equivalentes e Caixa	R\$ 5.000,00
- Capital Social	R\$ 41.000,00
- Contas a Pagar.....	R\$ 14.000,00
- Imobilizado	R\$ 75.000,00
- Depreciação Acumulada.....	R\$ 25.000,00

Durante o mês de dezembro de 2017, a TecnoBite realizou as seguintes operações:

- Obtenção de empréstimo, em 01/12/2017, no valor de R\$ 50.000,00, para ser pago em 60 dias. A taxa de juros compostos contratada foi de 2% a.m.
- Aquisição de estoque no valor de R\$ 35.000,00, à vista.
- Pagamento de R\$ 8.000,00 do total de Contas a Pagar.
- Venda de 60% do estoque no valor total de R\$ 75.000,00 à vista, para diversos clientes.

- Aquisição de estoque no valor de R\$ 30.000,00, à vista.
- Pagamento de despesas gerais referentes ao mês de dezembro de 2017 no valor total de R\$ 6.000,00.
- O imobilizado tem uma vida útil de 60 meses, sem valor residual, sendo utilizado o método das cotas constantes, dos quais já passaram 20 meses.

O valor do patrimônio líquido da empresa TecnoBite era, em 31/12/2017, em reais,

- (A) 89.000,00.
- (B) 87.750,00.
- (C) 86.750,00.
- (D) 88.000,00.
- (E) 73.000,00.

152. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A empresa Monta e Desmonta adquiriu, em 01/01/2016, uma máquina no valor de R\$ 150.000,00, à vista. Para a aquisição e colocação em funcionamento, a empresa incorreu adicionalmente nos seguintes gastos:

- Tributos recuperáveis no valor de R\$ 20.000,00.
- Gastos com transporte e seguro no valor de R\$ 8.000,00.
- Gastos com instalação no valor de R\$ 6.000,00.

A empresa estima que incorrerá em gastos no valor de R\$ 12.000,00 (equivalentes à vista) para desinstalar esta máquina ao final de sua vida útil. A vida útil da máquina era 5 anos, sendo que essa máquina ficou disponível para o uso apenas em 31/03/2016. Ademais, espera-se que ao final do período de vida útil a máquina valha R\$ 14.000,00.

Sabendo que a empresa utiliza o método das cotas constantes, o valor contábil da máquina, em 31/12/2017, era, em reais,

- (A) 111.200,00.
- (B) 105.300,00.
- (C) 111.500,00.
- (D) 132.300,00.
- (E) 119.300,00.

153. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em 28/02/2017, a empresa Monta e Desmonta comprou uma nova máquina no valor de R\$ 160.000,00, à vista, com vida útil econômica estimada de 5 anos e valor residual de R\$ 10.000,00. Em 31/12/2017, após utilizar a máquina por 10 meses, a empresa Monta e Desmonta reavaliou a vida útil econômica remanescente da máquina em 40 meses e valor residual de R\$ 15.000,00. Em 31/10/2018, a empresa Monta e Desmonta decidiu vender esta máquina por R\$ 130.000,00, à vista. Com base nessas informações, o resultado obtido pela empresa Monta e Desmonta com a venda da máquina foi, em reais,

- (A) 5.000,00, de prejuízo

- (B) 5.000,00, de ganho.
- (C) 40.000,00, de ganho.
- (D) 25.000,00, de ganho.
- (E) 28.000,00, de ganho.

154. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A empresa Estocagem comprou, à vista, mercadorias para revenda no valor de R\$ 100.000,00, com desconto de R\$ 15.000,00 em função do volume. Adicionalmente, incorreu nos seguintes gastos:

- Imposto de importação no valor de R\$ 10.000,00.
- Gastos com armazenamento para que a mercadoria chegue até a empresa no valor de R\$ 15.000,00.
- Gasto com transporte das mercadorias até a empresa no valor de R\$ 5.000,00.
- IPI não recuperável no valor de R\$ 4.000,00.
- ICMS recuperável no valor de R\$ 7.000,00.
- Gastos com seguros para transporte das mercadorias até a empresa no valor de R\$ 3.000,00.

O custo das mercadorias adquiridas foi, em reais,

- (A) 137.000,00.
- (B) 122.000,00.
- (C) 129.000,00.
- (D) 125.000,00.
- (E) 107.000,00.

155. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A empresa Solaris possuía as seguintes contas com os respectivos saldos em 31/12/2017: Duplicatas a Receber de Clientes: R\$ 600.000,00; Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa: R\$ 10.000,00; Caixa e Equivalentes de Caixa: R\$ 110.000,00; Contas a Pagar: R\$ 150.000,00 e Patrimônio Líquido: R\$ 550.000,00. No entanto, antes do encerramento do período, a empresa realizou as seguintes transações em 31/12/2017:

- Desconto de uma duplicata de R\$ 150.000,00, 30 dias antes do vencimento, com taxa de desconto comercial de 7% ao mês.
- Reconhecimento da estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa. A empresa possui conhecimento de que 5% dos seus clientes nunca pagam suas dívidas.

Ao elaborar o balanço patrimonial de 31/12/2017, o total do ativo e o valor do passivo (capital de terceiros) da empresa Solaris eram, respectivamente, em reais,

- (A) 819.500,00 e 289.500,00
- (B) 680.000,00 e 150.000,00.
- (C) 819.500,00 e 269.500,00

(D) 809.500,00 e 289.500,00

(E) 809.500,00 e 300.000,00

156. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A empresa Apuração S.A. apresentava, em 31/12/2016, as seguintes contas no seu Patrimônio Líquido: Capital Social Subscrito R\$ 1.500.000,00; Capital Social a Integralizar R\$ 250.000,00; Ações em Tesouraria R\$ 150.000,00; Reserva Legal R\$ 235.000,00; Reserva Estatutária R\$ 250.000,00 e Reserva para Expansão R\$ 25.000,00. No exercício social seguinte, aconteceram os seguintes fatos em ordem cronológica:

- Integralização de R\$ 50.000,00 do Capital Social, em dinheiro.
- Obtenção de lucro líquido no valor de R\$ 700.000,00.
- O Estatuto Social estabelece a seguinte destinação do lucro:
 - Reserva Estatutária: 20% do lucro líquido.
 - Reserva de Lucros para Expansão: 30% do lucro líquido.
 - Dividendo mínimo obrigatório: 30% do lucro líquido ajustado nos termos da Lei nº 6.404/1976.
- A Reserva Legal é constituída de acordo com a Lei nº 6.404/1976.
- Todo o saldo remanescente é distribuído como dividendos adicionais.

Com base nessas informações, o saldo do Patrimônio Líquido da empresa Apuração S.A., em 31/12/2017, era, em reais,

(A) 2.160.500,00

(B) 2.457.500,00

(C) 2.157.500,00

(D) 2.460.500,00

(E) 2.360.000,00

Para responder às questões de números 7 e 8, considere as informações a seguir:

A tabela a seguir apresenta as aplicações financeiras realizadas pela empresa Valoração S.A. no dia 01/07/2017. Na tabela, são encontradas as características de cada aplicação, bem como a forma de mensuração definida pela empresa para cada aplicação:

Valor Aplicado (R\$)	Data de vencimento	Mensuração definida pela empresa	Taxa de juros	Valor Justo em 31/07/2017 (R\$)
250.000	31/05/2023	Mensuração ao custo amortizado	1,5% a.m.	260.000
300.000	31/10/2022	Mensuração ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	1% a.m.	305.000
225.000	31/03/2020	Mensuração ao valor justo por meio do resultado	2% a.m.	220.000

157. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O valor total dessas aplicações apresentado no Balanço Patrimonial da empresa Valoração S.A., em 31/07/2017, foi, em reais,

- (A) 778.750 00
- (B) 785.000 00
- (C) 783.000 00
- (D) 786.250 00
- (E) 776.750 00

158. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O impacto reconhecido no resultado da empresa Valoração S.A., referente às aplicações financeiras, no mês de julho de 2017, foi, em reais,

- (A) 11.250,00.
- (B) 13.250,00
- (C) 3.750,00.
- (D) 10.000,00.
- (E) 1.750,00.

159. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A Cia. Negociante possuía a seguinte estrutura patrimonial em 31/12/2016 (valores em reais):

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	250.000	Passivo Circulante	145.000
Caixa e equivalentes de caixa	100.000	Fornecedores	145.000
Duplicatas a receber de clientes	100.000		
Estoque	50.000		
Ativo Não Circulante	100.000	Patrimônio Líquido	205.000
Imobilizado Imóvel A	120.000	Capital social	205.000
Depreciação acumulada – Imóvel A	(20.000)		
Total do Ativo	350.000	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	350.000

Durante o ano 2017, a Cia. Negociante realizou as seguintes transações:

- Venda do imóvel A em 01/01/2017 por R\$ 110.000,00, à vista.
- Pagamento a Fornecedores no valor de R\$ 80.000,00.
- Recebimento de Duplicatas a receber de clientes no valor de R\$ 90.000,00.
- Aquisição, em 01/07/2017, do imobilizado B no valor de R\$ 60.000,00, sendo 25%, à vista, e o restante para ser pago em 2018. A vida útil econômica estimada do bem era de 5 anos e valor residual de R\$ 10.000,00.

- Obtenção de empréstimo, em 01/07/2017, no valor de R\$ 150.000,00, com taxa de juros de 5% ao semestre. Os juros serão pagos em 2018.
- Recompra, em 30/09/2017, de ações de sua própria emissão no valor de R\$ 20.000,00.
- Pagamento antecipado ao Fornecedor Duvidoso, no valor de R\$ 50.000,00, por mercadorias a serem entregues em dezembro de 2017.
- Recebimento antecipado do cliente João no valor de R\$ 200.000,00, para que a Cia. lhe entregue produtos em dezembro de 2017.
- Recebimento das mercadorias pagas antecipadamente ao Fornecedor Duvidoso.
- Entrega em dezembro das mercadorias ao cliente João. O custo das mercadorias entregues foi de R\$ 75.000,00.

Após o reconhecimento das transações acima, o total do Ativo da Cia. Negociante era, em 31/12/2017, em reais,

- (A) 575.000 00
- (B) 580.000 00
- (C) 567.500 00
- (D) 525.000 00
- (E) 595.000 00

160. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Considere:

- I. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 20% do capital social.
- II. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, em casos específicos.
- III. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de Administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) II e III.
- (E) I e III.

161. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A empresa comercial Compra & Venda S.A. apresentou as seguintes informações referentes ao resultado do primeiro semestre de 2018:

Demonstração do Resultado

01/01/2018 a 30/06/2018

(em reais)

Receita Bruta de Vendas	780.000
(-) Impostos sobre vendas	(210.000)
(=) Receita Líquida	570.000
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(330.000)
(=) Lucro Bruto	240.000
(-) Despesas operacionais	
Despesas de depreciação	(40.000)
Despesas gerais	(20.000)
(=) Lucro antes do IR e CSLL	180.000
(-) IR e CSLL	(53.500)
(=) Lucro Líquido	126.500

Sabe-se que o valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos vendidos no primeiro semestre de 2018 foi R\$ 48.000,00. Com base nessas informações, o Valor Adicionado a Distribuir gerado pela empresa Compra & Venda S.A., no primeiro semestre de 2018, foi, em reais,

- (A) 450.000.
- (B) 402.000.
- (C) 362.000.
- (D) 240.000.
- (E) 410.000.

162. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A Cia. Só Papel realizou as seguintes transações em 30/11/2017:

- Aplicação financeira no valor de R\$ 100.000,00 em títulos que rendem 3% ao mês (juros compostos). A Cia. classificou estes títulos como mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.
- Aquisição por R\$ 300.000,00, à vista, de 40% de uma investida no exterior que possui como moeda funcional o Euro (€).

Em 31/12/2017, ao converter as demonstrações contábeis da coligada para Reais, a Cia. Só Papel verificou que o lucro líquido apurado pela investida era R\$ 50.000,00 e que o valor dos ajustes acumulados de conversão era R\$ 20.000,00 negativos. Na mesma data, o valor justo da aplicação financeira era R\$ 101.000,00.

O impacto reconhecido pela Cia. Só Papel na Demonstração do Resultado Abrangente de 2017, exclusivamente em relação a essas duas transações, desconsiderando o lucro líquido do período e os possíveis efeitos tributários, foi, em reais,

- (A) 1.000,00, positivos.
- (B) 2.000,00, negativos.
- (C) 7.000,00, negativos.

(D) 8.000,00, negativos.

(E) 10.000,00, negativos.

163. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em 31/12/2016, a Cia. Conta Certa obteve um empréstimo no valor de R\$ 5.000.000,00 com as seguintes características:

- Prazo total: 3 anos
- Taxa de juros compostos: 9% ao ano
- Pagamentos: parcelas iguais e anuais de R\$ 1.975.273,79.
- Datas de vencimentos das parcelas: 31 de dezembro de cada ano.

Para a obtenção do empréstimo, a empresa incorreu em custos de transação no valor total de R\$ 90.000,00 e a taxa de custo efetivo da emissão foi 10% ao ano. O saldo líquido total apresentado para o empréstimo no balanço patrimonial de 31/12/2017, após o pagamento da primeira parcela, e o valor dos encargos financeiros reconhecidos no resultado de 2017 foram, respectivamente, em reais,

(A) 3.425.726,21 e 491.000, 00.

(B) 3.524.726,21 e 500.000 00.

(C) 3.474.726,21 e 450.000 00.

(D) 3.376.626,21 e 441.900, 00.

(E) 3.414.726,,21 e 480.000 00.

164. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em 31/07/2018, a Cia. Só Fitas apresentava 500 unidades de um determinado produto em seu estoque, registrados pelo custo total de R\$ 300.000,00. A Cia. comercializa somente esse produto e durante o mês de agosto de 2018 realizou, em ordem cronológica, as seguintes transações relacionadas com a compra e a venda do produto:

Dia	Transação
03	Compra de 300 unidades ao preço unitário de R\$ 500,00.
08	Obtenção de um abatimento no valor total de R\$ 2.000,00 na compra realizada no dia 03.
14	Venda de 40% das unidades disponíveis no estoque nesta data pelo preço unitário de R\$ 1.000,00.
22	Compra de 100 unidades ao preço unitário de R\$ 490,00.
29	Pagamento de frete no valor de R\$ 1.200,00 referente à compra realizada no dia 22.
30	Recebimento em devolução de 20 unidades vendidas no dia 14.
31	Devolução de 20 unidades da compra realizada no dia 22.

Sabendo que não há incidência de qualquer tributo na compra e na venda desse produto, e que a Cia. Só Fitas utiliza o critério da média ponderada móvel, o saldo da conta Estoque evidenciado no Balanço Patrimonial de 31/08/2018 foi, em reais,

(A) 319.000,00.

(B) 320.200,00.

(C) 329.200,00.

(D) 320.400,00.

(E) 328.960,00.

Para responder às questões de números 15 e 16, considere os balanços patrimoniais da Cia. Batucada, em 31/12/2017 e 30/06/2018, e a demonstração do resultado do primeiro semestre de 2018 apresentados a seguir:

Balanços Patrimoniais				(em reais)	
Ativo	31/12/2017	30/06/2018	Passivo	31/12/2017	30/06/2018
Ativo Circulante	260.000	511.000	Passivo Circulante	165.000	125.000
Disponível	110.000	298.000	Fornecedores	120.000	85.000
Duplicatas a receber	90.000	75.000	Imposto de renda a pagar	23.000	10.000
Estoques	60.000	102.000	Adiantamento de clientes	22.000	-
Seguros antecipados	-	36.000	Dividendos a pagar	-	30.000
Ativo Não Circulante	540.000	393.000	Passivo Não Circulante	210.000	270.000
Investimento – Cia. A	180.000	196.000	Empréstimos	200.000	245.000
Imobilizado			Provisões	10.000	25.000
Terreno	180.000	-			
Máquinas	200.000	242.000	Patrimônio Líquido	425.000	509.000
Depreciação acumulada	(20.000)	(45.000)	Capital social	350.000	400.000
			Reservas de lucros	75.000	109.000
Total do Ativo	800.000	904.000	Total do Passivo + PL	800.000	904.000

Demonstração do Resultado		
01/01/2018 a 30/06/2018		(em reais)
Receita Bruta de vendas		940.000
(-) Custo dos Produtos Vendidos		<u>(530.000)</u>
(=) Resultado Bruto		410.000
(-) Despesas Operacionais		
Despesas administrativas e gerais		(216.000)
Despesas de depreciação		(25.000)
Despesas com provisões		(15.000)
(+) Outras Receitas Operacionais		
Resultado de equivalência patrimonial		16.000
Prejuízo na venda do terreno		<u>(38.000)</u>
Resultado Antes do Resultado Financeiro		132.000
Despesa financeira (juros)		<u>(9.000)</u>
Resultado Antes do IR e CSLL		123.000
Despesa com Imposto de Renda e CSLL		<u>(34.000)</u>
Resultado Líquido		89.000

As seguintes informações adicionais são conhecidas:

- As despesas financeiras (juros) do período não foram pagas;
- Os investimentos são avaliados pelo método da equivalência patrimonial;
- O terreno foi vendido à vista; - Não houve venda de máquinas no período;
- O aumento de capital foi realizado com os seguintes recursos: R\$ 25.000,00 em máquinas e o restante com reservas de lucros;
- Não houve pagamento de empréstimos.

165. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O fluxo de caixa decorrente das Atividades Operacionais gerado pela Cia. Batucada no primeiro semestre de 2018 foi, em reais,

- (A) 11.000,00, negativo.
- (B) 27.000,00, positivo.
- (C) 26.000,00, negativo.
- (D) 19.000,00, positivo.
- (E) 57.000,00, positivo.

166. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O fluxo de caixa decorrente das Atividades de Investimento e das Atividades de Financiamento apurado pela Cia. Batucada no primeiro semestre de 2018 foram, respectivamente, em reais,

- (A) 109.000,00 e 45.000,00, positivos.
- (B) 125.000,00 e 36.000,00, positivos.
- (C) 100.000,00 e 61.000,00, positivos.
- (D) 125.000,00 e 45.000,00, positivos.
- (E) 109.000,00 e 36.000,00, positivos.

167. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A Cia. Negociante reconheceu, durante o ano de 2017, vendas brutas no valor total de R\$ 2.000.000,00. As seguintes informações adicionais são conhecidas sobre fatos ocorridos no mesmo ano:

- Devoluções de vendas..... R\$ 240.000,00
 - Abatimentos sobre vendas R\$ 150.000,00
 - Comissões sobre as vendas realizadas R\$ 50.000,00
 - Frete para entrega das vendas realizadas R\$ 20.000,00
 - Impostos sobre vendas R\$ 370.000,00
 - Estimativa para perdas com créditos de liquidação duvidosa R\$ 60.000,00
 - Recuperação de créditos com clientes R\$ 10.000,00
- Sabendo que o custo das mercadorias vendidas foi R\$ 800.000,00, a Receita Líquida de vendas e o Lucro Bruto (Resultado com Mercadorias) apurados pela Cia. Negociante, no ano de 2017, foram, respectivamente, em reais,

- (A) 1.240.000 00 e 320.000 00
- (B) 1.220.000 00 e 420.000 00
- (C) 1.240.000 00 e 440.000 00
- (D) 1.240.000 00 e 420.000 00
- (E) 1.220.000 00 e 370.000 00

168. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em 31/12/2016, a Cia. Participativa adquiriu 30% de participação na Cia. Iluminada por R\$ 800.000,00 e passou a ter influência significativa sobre a investida. O Patrimônio Líquido da Cia. Iluminada era composto apenas pelo Capital Social, o qual era formado por 5.000 ações ordinárias. Durante o ano de 2017, a Cia. Iluminada apurou lucro líquido de R\$ 200.000,00 e distribuiu dividendos no valor de R\$ 80.000,00.

A Cia. Participativa, em 2017, reconheceu Receita de (A) Dividendos no valor de R\$ 24.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método da equivalência patrimonial.

(B) Equivalência Patrimonial no valor de R\$ 36.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método de custo.

(C) Dividendos no valor de R\$ 24.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método de custo.

(D) Equivalência Patrimonial no valor de R\$ 60.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método da equivalência patrimonial.

(E) Equivalência Patrimonial no valor de R\$ 36.000,00 e Receita de Dividendos no valor de R\$ 24.000,00, em função de avaliar a Cia. Iluminada pelo método da equivalência patrimonial.

169. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Em 31/12/2016, o Patrimônio Líquido da empresa Dividendos S.A. possuía a seguinte composição:

- Capital Social	R\$ 750.000,00
- Reserva Legal	R\$ 60.000,00
- Ajuste de Avaliação Patrimonial	R\$ 50.000,00

O lucro, antes do imposto de renda e dos juros sobre o capital próprio de 2017, era R\$ 100.000,00 e a TJLP de 2017 foi 10% no ano. O valor dos juros sobre o capital próprio que a empresa Dividendos S.A. poderia ter distribuído era, em reais,

(A) 81.000,00.

(B) 86.000,00.

(C) 50.000,00.

(D) 75.000,00.

(E) 80.000,00.

170. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Sobre Ativos Intangíveis, considere:

I. Os gastos incorridos com pesquisa devem ser reconhecidos como ativo em desenvolvimento, uma vez que gerarão benefícios futuros para a entidade. II. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo. III. Um ativo intangível com vida útil definida deve ser reconhecido inicialmente pelo custo, deve ser amortizado e não está sujeito ao teste de redução ao valor recuperável, existindo ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável. IV. Um ativo intangível com vida útil indefinida deve ser reconhecido inicialmente pelo custo, não sofre amortização e está sujeito ao teste de

redução ao valor recuperável anualmente, existindo ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável. Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e III.
- (B) II e IV.
- (C) I, II e IV.
- (D) III e IV.
- (E) I e III.

Direito Tributário

171. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 160/2017, os Estados e o Distrito Federal podem,

- (A) mediante convênio, conceder remissão de débitos tributários relativos ao ICMS, IPVA e ITCMD, sem ficarem restritos ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que trata de responsabilidade fiscal.
- (B) mediante acordo entre eles, revogar e reinstituir benefícios fiscais, relativos ao ICMS, sem precisar submeter tais atos à respectiva Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado e da União.
- (C) mediante convênio, remitir créditos tributários, decorrentes de benefícios fiscais instituídos por legislação estadual, publicada até a data de início de produção da referida Lei Complementar, em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 20 do artigo 155 da Constituição Federal.
- (D) nos termos da Lei Complementar 24/1975, celebrar convênios, com voto favorável de, no mínimo, dois terços dos presentes, tornando doravante desnecessária a votação unânime de todos os Estados para aprovar os referidos convênios.
- (E) mediante acordo entre eles, conceder benefícios tributários sem precisar atender às restrições previstas nos artigos 14 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

172. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 105/2001, que trata de sigilo das operações de instituições financeiras,

- (A) são consideradas instituições financeiras, para fins do disposto na referida lei, entre outros, as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias, as cooperativas agropecuárias, as cooperativas de trabalho e as administradoras de vale refeição e alimentação.
- (B) a quebra do sigilo poderá ser decretada por autoridade policial ou judicial para apuração de ilícito penal, apenas se tal ilícito for de natureza grave ou gravíssima.
- (C) a prestação de informações por parte das instituições financeiras, destinadas a instruir inquéritos e apurar responsabilidade por infrações, depende de prévia autorização do poder judiciário, qualquer que seja a pessoa e o objeto da apuração.

(D) os agentes fiscais tributários dos Estados somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

(E) a quebra de sigilo de operações financeiras, listadas na referida lei, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão de quatro a oito anos e multa.

173. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar no 24/1975, a inobservância dos dispositivos na referida lei acarretará, cumulativamente a:

(A) perda do mandato eletivo e a inelegibilidade do chefe do Poder Executivo estadual, quando este for responsável pelo ato antijurídico praticado.

(B) nulidade do ato, a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria, a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente.

(C) desconsideração dos negócios jurídicos realizados, entre o remetente e o destinatário da mercadoria, a vedação ao crédito e a aplicação de penalidade pecuniária a título de multa agravada, no valor de 150% do valor da operação.

(D) perda do mandato e a inelegibilidade a cargo público por 4 anos ao prefeito municipal que conceder benefícios relacionados à sua parcela na receita do imposto de circulação de mercadorias.

(E) pena de reclusão de um a quatro anos e multa, sem prejuízo da obrigação de restituir aos cofres públicos o valor do dano ao erário, aos signatários do ato ilícito.

174. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar no 116/2003, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador

(A) a prestação de serviços de qualquer natureza, desde que esses se constituam como atividade preponderante do prestador.

(B) os serviços de transporte, seguro, instalação, montagem e conserto de mercadoria vendida na condição "entregue e instalada".

(C) a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados, a contribuinte do imposto localizado ou estabelecido no município.

(D) o serviço de transporte de pessoas realizado no exterior, entre aeroporto e o hotel no centro da cidade, se o pagamento for realizado no ato, com cartão de crédito emitido no Brasil.

(E) a prestação de serviço de saúde, assistência médica e congêneres, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

175. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, as microempresas e empresas de pequeno porte têm direito a tratamento diferenciado e favorecido, especialmente no que se refere à apuração e ao recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação. O recolhimento mensal no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional

(A) inclui, entre outros tributos, o ICMS, mas não exclui a cobrança do ICMS em algumas situações como, por exemplo, nas importações, nas operações sujeitas à substituição tributária e nas operações sujeitas à antecipação tributária.

(B) inclui, entre outros tributos, o ISS, o ICMS, o IRPJ, o IRPF e o IOF, mas não inclui o FGTS, o ITR e a CSLL.

(C) não inclui o IRPJ e a CSLL, mas inclui o ISS, o ICMS, o PIS, o PASESP e a CIDE, entre outros.

(D) inclui, entre outros tributos, todo o ISS e o ICMS devidos, e parte do IRPJ devido, mas não inclui o PIS e o COFINS.

(E) não inclui o ITR, o IPTU e o ITCMD, mas inclui o IRPJ, o IRPF, a CSLL, a CIDE, o PIS e o COFINS, entre outros.

176. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Uma parte do produto da arrecadação do ICMS pertence aos municípios. Assim, conforme estabelece a Constituição Federal,

(A) compete aos municípios um quinto do valor do ICMS arrecadado, sendo que o valor atribuído a cada município é calculado conforme critério previsto em lei complementar.

(B) a parte que pertence aos municípios é de 25%, e o critério para divisão deste valor entre os municípios é 75% previsto na própria constituição e 25% conforme dispuser a lei de cada Estado.

(C) compete aos municípios 25% da arrecadação do ICMS ocorrida em seus territórios, apurada conforme previsto em lei complementar.

(D) a parte que pertence aos municípios é de 22,5%, e o critério para divisão deste valor entre os municípios é fixado por lei complementar.

(E) compete aos municípios brasileiros um quarto da arrecadação do ICMS, sendo que o critério de divisão é fixado por lei complementar federal e o valor transferido pelo Tesouro Nacional, até o dia 10 de cada mês.

177. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A Constituição Federal estabelece uma série de limitações ao poder do Estado de tributar. Dentre estas limitações, a Constituição VEDA

(A) à União e aos Estados instituir tributo que não seja completamente uniforme em todo o território ou que implique distinção de qualquer espécie entre regiões do Estado ou do País.

(B) à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tributos sobre filmes, músicas ou teatros, exibidos, apresentados ou encenados no Brasil, ou comercializados em meio digital, por streaming ou download, ou em meio físico em CD, DVD e vinil.

(C) à União utilizar tributo com efeito de confisco, para promover a reforma agrária e urbana.

(D) à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exigir, aumentar, isentar ou reemitir tributo, sem lei que o estabeleça.

(E) aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de veículos, por meio de pedágios, em ruas, estradas e rodovias, pavimentadas e conservadas pelo município.

178. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

No que se refere à contribuição para o custeio da iluminação pública e à contribuição de intervenção no domínio econômico, a Constituição Federal dispõe que

(A) compete à União e aos Estados instituir a contribuição de intervenção e compete aos Municípios instituir a contribuição de iluminação, garantido assim os meios necessários para prover segurança pública, com polícia e iluminação.

(B) a contribuição de intervenção no domínio econômico pode incidir nas importações e nas exportações.

(C) compete aos Municípios instituir a contribuição referente à iluminação pública e compete à União instituir a contribuição referente a intervenção no domínio econômico.

(D) compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir a contribuição da iluminação pública nas estradas e rodovias iluminadas que cortam seus territórios.

(E) a contribuição para o custeio da iluminação pública não pode incidir sobre receitas de exportação ou de importação, nem sobre templos ou arenas de esportes, e a contribuição de intervenção precisa ser aprovada pelo Senado e pela Assembleia Legislativa do Estado.

179. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006, os contribuintes optantes pelo Regime do Simples Nacional (SN) devem recolher o tributo devido, no âmbito do regime, mediante documento de arrecadação único. Para fins de cálculo do valor devido no mês, conforme o disposto no artigo 18 da referida lei, o contribuinte optante pelo SN deve computar, separadamente, as receitas decorrentes de

(A) revenda de mercadoria, venda de mercadoria industrializada pelo próprio contribuinte, locação de bens móveis, venda de medicamentos produzidos por manipulação de fórmulas pelo próprio contribuinte sob encomenda e mediante prescrição médica, e exportação para o exterior, entre outras.

(B) revenda de mercadoria adquirida nacional, revenda de mercadoria adquirida importada, revenda de mercadoria industrializada pelo próprio contribuinte, comercialização de medicamentos produzidos por manipulação de fórmulas no estabelecimento ou em terceiro, exportação, locação de bens móveis, locação de bens imóveis, entre outros.

(C) revenda de mercadoria no atacado, revenda de mercadoria no varejo, prestação de serviço, locação de bens móveis ou imóveis e exportação para o exterior.

(D) aplicação financeira, venda de mercadoria, prestação de serviços, locação de bens móveis ou imóveis, venda de ativos com lucro, exportação direta e exportação indireta.

(E) vendas realizadas e recebidas, vendas realizadas mas ainda não recebidas, serviços prestados e recebidos, serviços prestados mas ainda não recebidos, locações recebidas, exportações para o exterior e recebimento de alienação de recebíveis.

180. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Lei Complementar no 123/2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional (SN) não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Esta mesma lei dispõe que

- (A) o contribuinte do ICMS, que adquirir mercadoria de fornecedor do SN, poderá se creditar, por ocasião da entrada, do produto do valor de mercadoria pela alíquota interna do ICMS.
- (B) o contribuinte do IPI, PIS e COFINS poderá se creditar, na entrada da mercadoria adquirida de fornecedor do SN, do valor da base de cálculo multiplicado pela alíquota de cada tributo, tal como se tivesse realizado a aquisição de um fornecedor não optante.
- (C) o contribuinte do ISS não cumulativo poderá se creditar, a título de crédito outorgado, do valor da operação vezes a alíquota do ISS no município.
- (D) caso o destinatário da mercadoria realize qualquer crédito, isto equivale a redução ou supressão de tributos para fins penais.
- (E) o contribuinte do ICMS, não optante pelo SN, terá direito a crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias provenientes de empresas do SN, desde que destinadas à comercialização ou industrialização com saída tributada, no valor do ICMS pago pelo fornecedor em relação à venda.

181. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece o Código Tributário Nacional, a natureza específica do tributo é determinada

- (A) pelo legislador, ao elaborar a norma legal, pois ao estabelecer sua denominação, a destinação do valor arrecadado e a progressividade da base de cálculo, é que se especifica a natureza do tributo.
- (B) pela autoridade fazendária, pois, ao interpretar e aplicar a norma legal, sobre os fatos ocorridos, faz surgir o débito tributário e se revela a natureza jurídica da exação.
- (C) pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação dada pelo legislador e a destinação legal do produto da arrecadação.
- (D) pela alíquota, sendo irrelevantes a base de cálculo e o fato gerador, pois se a alíquota é crescente, a natureza do tributo é progressiva, se é decrescente, o tributo é regressivo.
- (E) pelo Poder Judiciário, pois ao julgar os processos que lhe são apresentados, a autoridade judiciária desvenda a natureza do tributo, sua progressividade e a justa destinação dos recursos arrecadados.

182. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme estabelece a Constituição Federal, cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência tributária. Nesse sentido, o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que a competência tributária

- (A) é indelegável, sendo permitida a atribuição das funções de fiscalizar tributos e de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária a outra pessoa jurídica de direito público.
- (B) é delegável, mas pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.

(C) é plena, ilimitada e delegável e compreende a competência legislativa, fiscalizatória, arrecadatária e sancionatória.

(D) plena será dividida entre os entes, na mesma proporção do produto da arrecadação na hipótese de tributo, cujo produto da arrecadação seja atribuído pela Constituição a dois ou mais entes federados.

(E) é indelegável, sendo permitida a atribuição das funções de arrecadar, de fiscalizar, de legislar e de executar leis a outra pessoa jurídica de direito interno.

183. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme o Código Tributário Nacional (CTN), no que se refere ao imposto de importação,

(A) o fato gerador é o desembaraço aduaneiro em alfândega nacional ou em EADI (Estação Aduaneira do Interior).

(B) a base de cálculo é, quando a alíquota for específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária.

(C) o contribuinte é o nacional que adquire bens ou mercadorias no exterior, de estrangeiro.

(D) o fato gerador ocorre no momento em que o negócio jurídico, de compra e venda, esteja definitivamente constituído, nos termos do direito aplicável.

(E) a base de cálculo é o valor do produto no mercado varejista regional, posta no estabelecimento do fornecedor (FOB), em situação de livre concorrência.

184. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O Código Tributário Nacional (CTN) apresenta os conceitos de sujeito ativo, sujeito passivo e solidariedade para fins tributários. Conforme o referido código,

(A) sujeito ativo é aquele que planeja e executa o fato gerador, deixando a responsabilidade para o sujeito passivo e os solidários.

(B) sujeito solidário é aquele que, em razão de dever legal ou moral, deve responder pelos débitos em conjunto com o sujeito ativo.

(C) sujeito passivo é aquele que permite a ocorrência do fato gerador e, em conjunto com o sujeito ativo, é responsável pelo pagamento do imposto ou penalidade.

(D) pessoas solidariamente obrigadas são aquelas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou as expressamente designadas por lei.

(E) sujeito passivo da obrigação acessória é aquele que responde, com benefício de ordem, apenas se o sujeito passivo da obrigação principal não cumprir a obrigação quando demandado.

185. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme o Código Tributário Nacional (CTN), a responsabilidade por infrações à legislação tributária

(A) e penal depende da intenção do agente e do resultado produzido.

(B) depende da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, ainda que a lei específica disponha de forma diversa.

(C) e civil depende da ocorrência de culpa ou dolo, e do resultado ocorrido, exceto se houver lei em sentido contrário.

(D) independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, exceto se houver lei em sentido contrário.

(E) e comercial, depende da existência de dolo ou culpa, e do resultado econômico resultante, ainda que a lei ordinária disponha de forma diversa.

186. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Conforme o Código Tributário Nacional (CTN), no que tange à responsabilidade tributária, a pessoa de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração

(A) não responde pelos tributos devidos após a compra do estabelecimento adquirido, por até 3 anos, se o alienante estava falido ou em recuperação judicial.

(B) responde integralmente pelos tributos devidos até 12 meses da data da aquisição, se o alienante, por qualquer motivo, cessar a atividade econômica ou, estando em recuperação judicial, falir.

(C) responde subsidiariamente pelos tributos devidos até a data da compra, se o alienante, por qualquer motivo, cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade.

(D) não responde pelos tributos devidos pelo alienante ou pelo estabelecimento alienado até a data da compra, se o alienante continuar exercendo a atividade econômica no mesmo ramo ou for declarado falido.

(E) não responde pelos tributos devidos até a data da compra, se a alienação for judicial, no âmbito de processo de falência, exceto se for sócio da sociedade falida, sociedade controlada pelo devedor falido, parente em linha reta ou colateral até o 4º grau do devedor falido ou de seus sócios, ou agente do falido.

187. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

João, titular de uma pessoa jurídica com domicílio em Florianópolis/SC, foi informado pelo Fisco que fora constituído um crédito tributário em relação à atividade da empresa no período anterior. Conforme o Código Tributário Nacional (CTN), tal crédito terá sua exigibilidade suspensa

(A) se sobrevier remissão total ou parcial do crédito, em caráter pessoal ou amplo.

(B) pela apresentação, pelo sujeito passivo, de recurso, no âmbito de processo tributário administrativo, nos termos da legislação aplicável.

(C) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

(D) se proposta a ação de cobrança do crédito, dentro do prazo de 5 anos, contados da data do fato gerador.

(E) se for realizada uma dação em pagamento, no montante integral do crédito.

188. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Antônio, sócio gerente de um estabelecimento atacadista localizado em Blumenau/SC, em razão de limitação de recursos financeiros, deixou de realizar o pagamento de alguns tributos estaduais cujo prazo de vencimento ocorreu entre janeiro e dezembro de 2017. Mas, no decorrer do primeiro semestre de 2018, ocorreu uma melhora

na liquidez da empresa, e ele promoveu o recolhimento de um valor substancial, porém insuficiente, para liquidar os débitos para com a Fazenda Pública do Estado. Diante dos fatos descritos, e considerando o disposto no Código Tributário Nacional (CTN), a autoridade administrativa competente deve

- (A) imputar, dentre os débitos por obrigação própria, primeiro, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos.
- (B) notificar a empresa, na pessoa de Antônio, para completar o pagamento do valor faltante ou solicitar a restituição do valor recolhido, sob pena de perda do valor para a Fazenda Pública.
- (C) imputar o valor recebido, aos débitos vencidos e vincendos, pagando primeiro o ICMS, e suas multas e juros, depois o IPVA, com os acréscimos devidos, e finalmente as taxas e multas.
- (D) intimar o sujeito passivo, na pessoa de seu representante legal, para realizar o pagamento do saldo remanescente, sob pena de imputar o valor recebido ao pagamento dos impostos prescritos e decaídos, e depois, sucessivamente, os impostos ativos, as multas, as taxas e o juros.
- (E) imputar, primeiro, os impostos, na ordem crescente de montante, e depois as taxas, multas e juros.

189. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Pedro, gerente tributário de uma fábrica localizada em Criciúma/SC, determinou, por engano, o pagamento espontâneo de tributo em valor maior que o devido em face da legislação tributária aplicável. Após a realização do pagamento, via transferência bancária, ele constatou o equívoco. Nesse caso, conforme estabelece o Código Tributário Nacional (CTN),

- (A) o sujeito passivo tem o direito de solicitar a restituição do valor indevidamente pago, desde que proteste por isto no prazo de 45 dias, contados da data do recolhimento indevido, e que este tenha sido realizado mediante transferência bancária com identificação do remetente e do tributo a liquidar.
- (B) a restituição somente poderá ser realizada no exercício seguinte, se o sujeito passivo apresentar a solicitação até o dia 15 de novembro do ano corrente, instruído com cópia de certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais e de débitos perante a Justiça do Trabalho.
- (C) o direito de pleitear a restituição prescreve em dois anos da data do pagamento indevido do tributo.
- (D) o direito do sujeito passivo à restituição total do tributo indevidamente recolhido independe de prévio protesto, seja qual for a modalidade do seu pagamento.
- (E) a restituição, se realizada, será pelo valor nominal da parcela do tributo pago a maior, sem incluir o valor referente à correção monetária e aos juros eventualmente recolhidos, quando o erro for imputável ao sujeito passivo.

190. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Sobre as garantias e privilégios do crédito tributário, o Código Tributário Nacional (CNT) dispõe que

- (A) o crédito tributário tem preferência sobre os créditos extraconcursais, concursais e as importâncias passíveis de restituição, inclusive no caso de garantia real desses créditos na hipótese de falência do devedor.
- (B) o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, em decorrência da primazia do interesse público sobre o privado.

- (C) a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.
- (D) a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores na seguinte ordem: União; e em seguida, Estados, Distrito Federal e Municípios conjuntamente e pró rata.
- (E) os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência são sujeitos a concurso de credores e concursais.

191. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A Constituição Federal estabelece que a “União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: (...) contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas”. O Código Tributário Nacional, porém, é mais específico e estabelece que este tributo é

- (A) de competência exclusiva da União, arrecadado mediante rateio em nível nacional e tem por finalidade fazer face ao custo de obras públicas que sejam necessárias, mas onerosas demais para serem custeadas pelo poder público federal, isoladamente.
- (B) instituído para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária.
- (C) instituído para fazer face ao custo de obras em prédios públicos, das quais decorra a valorização destes.
- (D) de competência privativa da União, tem como fato gerador obras públicas realizadas por ela e que beneficiam mais de um Estado, tem como contribuinte apenas pessoas jurídicas de direito público, e tem como limite de arrecadação o custo da obra realizada em cada uma destas unidades federadas.
- (E) de competência exclusiva dos Municípios e tem como limite de arrecadação a soma dos limites individuais de valorização imobiliária, representada pelo acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

192. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Constituição Federal, dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários cabe

- (A) às emendas à Constituição Federal.
- (B) aos acordos e protocolos que os entes políticos firmarem uns com os outros.
- (C) aos acórdãos homologatórios do Supremo Tribunal Federal.
- (D) às leis complementares.
- (E) às resoluções conjuntas do Congresso Nacional.

193. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Constituição Federal, o IPI, o IR, o ICMS e o ITBI são

- (A) espécies de tributos que obedecem ao princípio da irretroatividade, embora nem todos eles obedeçam ao princípio da anterioridade de exercício financeiro.
- (B) impostos sujeitos ao princípio da legalidade, mas não sujeitos ao princípio da anterioridade nonagesimal (noventena).

(C) espécies de tributos sujeitos ao princípio da isonomia tributária, mas não sujeitos ao princípio da anterioridade de exercício financeiro.

(D) impostos que podem ter suas alíquotas majoradas, por ato do Poder Executivo da União, independentemente de apreciação da matéria pelo Congresso Nacional, no caso de guerra externa ou de sua iminência, cabendo à União o excedente da receita arrecadada.

(E) tributos que podem ter suas alíquotas e bases de cálculo majoradas, por ato do respectivo Poder Executivo, em caso de o Congresso Nacional não instituir empréstimos compulsórios, nas situações decorrentes de calamidade pública.

194. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Os Estados têm competência para instituir o ITCMD em seus territórios. De acordo com as normas constitucionais a este respeito, cabe à lei complementar regular a competência para sua instituição, nos casos em que o

(A) de cujus, que sempre tiver tido seu domicílio no país, houver falecido, deixando apenas herdeiros de nacionalidade estrangeira.

(B) testamento tiver sido declarado nulo e os herdeiros declarados indignos, ou se todos os herdeiros ou legatários forem domiciliados no exterior, na data da abertura da sucessão.

(C) de cujus, que sempre tiver tido seu domicílio no país, houver doado bens imóveis aqui localizados, menos de 360 dias antes da abertura da sucessão.

(D) doador tiver mudado seu domicílio de um Estado federado para outro, menos de 360 dias antes de antecipar a legítima para seus herdeiros necessários.

(E) de cujus possuía bens no exterior ou o seu inventário tiver sido processado no exterior.

195. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Constituição Federal, aos Municípios pertencem 50% do produto da arrecadação do

(A) ITR, relativamente aos imóveis situados em sua área urbana, desde que os Municípios optem por fiscalizar e cobrar este imposto.

(B) ICMS incidente, especificamente, sobre a prestação de serviços de radiodifusão livre e aberta em seu território.

(C) ITR, relativamente aos imóveis neles situados, desde que optem por não fiscalizar nem cobrar este imposto.

(D) ITCMD incidente sobre a transmissão de bens imóveis localizados em seu território.

(E) IPVA incidente sobre a propriedade de veículos licenciados em seu território, desde que seu proprietário nele tenha domicílio, e o referido veículo tenha menos de 20 anos de fabricação.

196. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com o disposto na Lei Complementar nº 87/1996, o ICMS incide sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de

(A) energia elétrica, quando destinada à comercialização ou à industrialização, decorrente de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o remetente.

(B) combustíveis líquidos, inclusive dos derivados da moagem da cana de açúcar, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo, ao Estado onde estiver localizado o adquirente, o imposto correspondente ao diferencial entre a alíquota interna e a interestadual.

(C) lubrificantes líquidos derivados ou não de petróleo, quando destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo, ao Estado onde estiver localizado o adquirente, o imposto correspondente ao diferencial entre a alíquota interna e a interestadual.

(D) lubrificantes líquidos, de origem estrangeira, quando exclusivamente destinados à comercialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo, ao Estado onde estiver localizado o adquirente, o imposto correspondente ao diferencial entre a alíquota interna e a interestadual.

(E) lubrificantes e combustíveis líquidos, derivados de petróleo, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

197. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A Lei Complementar no 87/1996, que estabelece várias regras referentes à substituição tributária do ICMS, contempla uma específica que tem o seguinte teor: “a atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada Estado”.

Uma empresa, cuja atividade exclusiva, no exercício de 2018, é a de prestar serviços de pintura em residências e estabelecimentos comerciais, fornecendo todo o material necessário para a prestação deste serviço, adquire, em operações interestaduais, sem a retenção prévia do imposto, a título de substituição tributária de ICMS, as tintas que utiliza na prestação dos seus serviços. De conformidade com as regras desta Lei Complementar no 87/1996 e, ainda, da Lei Complementar no 116/2003, uma lei estadual catarinense

(A) não pode atribuir a esta empresa a condição de substituta tributária, em relação ao ICMS, mas poderá determinar o recolhimento antecipado do ICMS incidente sobre a prestação de serviços de pintura e sobre a tinta utilizada na operação de pintura que é posteriormente realizada.

(B) pode atribuir a esta empresa a condição de substituta tributária, em relação ao ICMS, relativamente às tintas adquiridas e ao serviço de pintura prestado.

(C) não pode atribuir a esta empresa a condição de substituta tributária, em relação ao ICMS, nem sobre a tinta adquirida, nem sobre os serviços de pintura prestados.

(D) não pode atribuir a esta empresa a condição de substituta tributária, em relação ao ICMS, mas poderá considerá-la contribuinte deste imposto, relativamente ao serviço prestado e à tinta utilizada nesta prestação.

(E) pode atribuir a esta empresa a condição de substituta tributária, em relação ao ICMS, apenas em relação às tintas adquiridas.

Para responder às questões de números 28 e 29, considere as informações abaixo e as Leis Complementares n— 87/1996 e 116/2003.

A clínica veterinária “Au-Au” presta os serviços de medicina veterinária referidos no subitem 5.01 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nr 116/2003. Para poder prestar estes serviços, a referida clínica utiliza medicamentos, esparadrapos, gazes e seringas. Esta clínica, porém, além de utilizar os referidos produtos na

prestação dos serviços veterinários, ainda os comercializa, separadamente, junto com outros produtos não utilizados na prestação de seus serviços, tais como utensílios para uso animal, produtos de beleza animal, alimentos, brinquedos e vestimentas para animais. Embora esta comercialização represente mais de 50% de seu faturamento, seja habitual e em volume que caracteriza comércio, a referida clínica não está inscrita no Cadastro dos Contribuintes do ICMS estadual, nem recolhe o referido imposto.

198. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a legislação acima referida, a clínica veterinária “Au-Au”

(A) não é contribuinte do ICMS incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois não está inscrita no Cadastro dos Contribuintes do ICMS estadual, nem recolhe o referido imposto.

(B) é contribuinte do ICMS incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois realiza operações de circulação de mercadoria, com habitualidade ou em volume que caracteriza comércio.

(C) não é contribuinte do ICMS incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois não está inscrita no Cadastro dos Contribuintes do ICMS estadual, mas é responsável tributário, por ser prestador de serviços sujeitos ao tributo municipal, que utiliza parte das mercadorias nas prestações de serviços que realiza.

(D) não é contribuinte do ICMS incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois, tratando-se de clínica veterinária que já é contribuinte do ISSQN, não pode ela, concomitantemente, ser contribuinte do ICMS, sob pena de haver duplicidade de tributação.

(E) não é contribuinte do ICMS, porque clínicas veterinárias não são estabelecimentos comerciais, ainda que nelas se faça algum comércio.

199. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Na situação narrada, o ICMS

(A) incidirá sobre todas as mercadorias comercializadas pela clínica, mas não sobre aquelas que tiverem sido utilizadas na prestação dos serviços veterinários.

(B) não incidirá sobre os medicamentos, os esparadrapos, as gazes e as seringas, tanto nos casos em que eles são utilizados na prestação dos serviços veterinários, como nos casos em que eles são apenas comercializados no balcão da clínica.

(C) incidirá sobre os medicamentos, esparadrapos, gazes e seringas, tanto nos casos em que eles são utilizados na prestação dos serviços veterinários, como nos casos em que eles são apenas comercializados no balcão da clínica.

(D) não incidirá sobre mercadoria alguma, porque a clínica não está inscrita no Cadastro dos Contribuintes do ICMS estadual.

(E) incidirá apenas sobre os medicamentos, esparadrapos, gazes e seringas utilizados na prestação dos serviços veterinários, mas não sobre as mercadorias comercializadas, porque a clínica não está inscrita no Cadastro dos Contribuintes do ICMS estadual.

200. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Certa lei estadual definia como infração à legislação do ICMS, desde 2001, um determinado ato. A partir de 2017, lei nova deixou de definir este ato como infração. De acordo com o Código Tributário Nacional, a lei nova será aplicada aos atos

- (A) pretéritos, apenas, desde que a infração não tenha sido praticada com dolo, fraude ou simulação, e que a referida infração não tenha implicado falta de pagamento do imposto.
- (B) pretéritos, apenas, aos quais a legislação cominou penalidades que não sejam de natureza pecuniária.
- (C) futuros, apenas.
- (D) futuros e pretéritos, sendo que, em relação aos pretéritos, sua aplicação está condicionada a que o referido ato não tenha sido definitivamente julgado.
- (E) pretéritos, apenas, nos casos em que não constitua, simultânea e autonomamente, infração ou crime de natureza penal, trabalhista ou ambiental.

201. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A legislação tributária dos Estados vigora, em alguns casos, fora dos seus respectivos territórios, podendo ser citada, como exemplo, a denominada substituição tributária interestadual. De acordo com o Código Tributário Nacional, esta extraterritorialidade ocorre nos limites em que ela é reconhecida por

- (A) convênios de que estes Estados participem.
- (B) resolução conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ratificada por ato do Poder Executivo federal, vedada a edição de medida provisória para esse fim.
- (C) resolução do Senado Federal.
- (D) convênios de que estes Estados participem, desde que homologados por resolução do Senado Federal.
- (E) ato do Poder Executivo federal, vedada a edição de medida provisória para esse fim.

202. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Um determinado Estado instituiu uma taxa denominada “Taxa sobre Transmissão Gratuita de Bens e Direitos”, que tem como fato gerador a transmissão gratuita de bens e direitos, e cuja base de cálculo é idêntica à do ITCMD instituído por aquele Estado. A referida taxa foi instituída em razão de notória necessidade de o Estado “reforçar seu caixa”, e tem como destinação específica o pagamento dos credores do Estado, pessoas naturais e jurídicas. De acordo com a Constituição Federal e com o Código Tributário Nacional, esta exação

- (A) é conhecida como taxa imprópria, tem natureza temporária, e sua instituição e cobrança são contempladas pela Constituição Federal, mas restrita, porém, aos casos de ocorrência de necessidade extrema e urgente, reconhecida e declarada por ato do Poder Executivo do ente público que a instituiu.
- (B) é taxa, mas sua base de cálculo é imprópria.
- (C) é taxa, na medida em que foi assim denominada na lei estadual que a instituiu, sendo essa denominação elemento essencial na determinação de sua natureza jurídica específica.
- (D) é conhecida como taxa imprópria e tem natureza jurídica específica de taxa, sendo sua instituição e cobrança contempladas pela Constituição Federal, mas restrita, porém, aos casos de ocorrência de calamidade pública, reconhecida e declarada por ato do Poder Executivo do ente público que a instituiu.

(E) não é taxa, ainda que tenha sido assim denominada, pois seu fato gerador não é o exercício regular do poder de polícia, nem a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

203. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Lei Complementar nº 87/1996, o sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, relativamente à mercadoria entrada no estabelecimento, quando

(A) tiver sido adquirida com a finalidade específica de ter uma subsequente saída interna, mas vier a ter uma saída interestadual, hipótese em que o estorno do crédito deverá ser proporcional à alíquota interestadual aplicada.

(B) venha a ser integrada ou consumida em processo de industrialização.

(C) não for encontrada no estoque do estabelecimento e, após a realização das devidas verificações, constatar-se, inequivocamente, que ela se extraviou.

(D) venha a ser objeto de operação de saída em período de apuração diverso daquele em que ela entrou no estabelecimento, ressalvada a possibilidade de restabelecimento do creditamento, no mês em que ocorrer a efetiva operação de saída dela.

(E) venha a ser objeto de operação que a destine ao exterior.

204. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Marcelo Jonas é titular de 60% do capital da “Fábrica de Bolachas MJ Ltda.” e de 60% do capital da “Transportadora MJ Ltda.”. A referida fábrica de bolachas, para fazer entrega das mercadorias a seus clientes, dentro e fora do Município em que ambas as empresas se localizam, utiliza os serviços da “Transportadora MJ Ltda.”. As autoridades fiscais locais, durante seus trabalhos de fiscalização, verificaram que o valor das mercadorias vendidas por aquele fabricante, e cujas operações internas são tributadas a 17%, estão bem abaixo dos preços praticados pelos concorrentes, no mercado local. Em compensação, os valores dos fretes cobrados pela empresa transportadora, cujas prestações de serviço de transporte intramunicipal, intermunicipal e interestadual são oneradas pelas alíquotas de 3% (ISSQN) e de 12% (ICMS), excedem os níveis normais de preços em vigor, no mercado local, para serviços semelhantes, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes.

Diante desta constatação, e com base no disposto na Lei Complementar nº 87/1996,

(A) tratando-se de empresas comprovadamente interdependentes, além de o frete cobrado integrar a base de cálculo do ICMS, a prestação de serviços de transporte, mesmo quando intramunicipal, deverá ser onerada pelo ICMS com a mesma alíquota aplicável à operação com a mercadoria transportada.

(B) o valor excedente do frete será havido como parte do preço da mercadoria e será tributado pela alíquota de 17%.

(C) o valor excedente do frete intramunicipal será considerado prestação de serviço de transporte sujeita ao ICMS e será calculado com base na alíquota aplicável a estas prestações de serviços sujeitas a este imposto: 12%.

(D) o valor excedente do frete, exceto nos casos de frete intramunicipal, será havido como parte do preço da mercadoria.

(E) a fiscalização nada poderá fazer, ainda que constate que o aumento do preço do frete tenha por objetivo compensar a redução do preço da mercadoria, porque as regras do livre mercado permitem a livre fixação de preços.

205. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

A Lei Complementar no 87/1996 estabelece que é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. A mesma Lei dispõe ainda que, formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de

(A) 90 dias, o contribuinte substituto poderá se ressarcir, mediante transferência do valor do crédito objeto do pedido a outro contribuinte do ICMS, da mesma unidade federada ou de outra unidade federada, desde que haja acordo nesse sentido.

(B) 60 dias, o contribuinte substituto poderá se ressarcir, mediante transferência do valor do crédito objeto do pedido a outro contribuinte do ICMS, desde que localizado na mesma unidade federada.

(C) 60 dias, o contribuinte substituído poderá se creditar do valor objeto do pedido, sem qualquer atualização de valores.

(D) 90 dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo.

(E) 60 dias, o contribuinte substituto poderá se creditar do valor objeto do pedido, devidamente atualizado pela taxa SELIC.

206. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 87/1996, existe recolhimento do ICMS, devido por substituição tributária, a favor do Estado do

(A) destinatário, quando, na ausência de convênio, o contribuinte do Estado destinatário da mercadoria remetida para uso e consumo é obrigado a recolher o diferencial de alíquota em nome próprio.

(B) remetente da mercadoria, relativamente à operação própria, nos casos de remessa de mercadoria, em operação interestadual destinando mercadoria a contribuinte localizado em Estado que firmou convênio de substituição tributária, que vai promover sua comercialização ou industrialização.

(C) destinatário, quando, mediante convênio, o contribuinte de um Estado remete mercadoria para contribuinte do imposto, localizado no Estado de destino, com finalidade de revenda, e o referido remetente é obrigado a recolher o imposto devido pelo destinatário na saída subsequente.

(D) remetente da mercadoria, independentemente de convênio, quando o estabelecimento varejista, localizado no Estado de destino, recebe mercadoria desacompanhada de documentação fiscal.

(E) remetente da mercadoria, quando o estabelecimento varejista, localizado no Estado de destino, está desobrigado de recolher o ICMS pelo recebimento desta mercadoria, tanto no momento de sua entrada no Estado de destino, como no estabelecimento varejista.

207. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com a Constituição Federal, o ITCMD será devido ao Estado de Santa Catarina, caso ocorra

(A) transmissão causa mortis de valor em dinheiro, depositado em agência bancária localizada neste Estado, sendo que o processo de inventário tramita na Comarca de Curitiba/PR, e os herdeiros e legatários desta importância estão domiciliados em Chapecó/SC.

(B) doação de bem móvel localizado no Município de Palmas/TO, sendo o donatário domiciliado neste Estado e o doador domiciliado no Distrito Federal.

(C) doação do direito real de laje, relativamente a bem imóvel localizado no Município de Porto Alegre/RS, cujo titular da construção-base seja domiciliado no Município de Blumenau/SC e o titular do direito real de laje seja domiciliado, temporariamente, no Município de Nova Iguaçu/RJ.

(D) doação de bem imóvel localizado em Município catarinense, sendo o doador domiciliado no Município de Manaus/AM e o donatário domiciliado em país estrangeiro.

(E) transmissão causa mortis do direito real de superfície, relativamente a bem imóvel localizado no Município de Fortaleza/CE, cujo titular da propriedade tem domicílio no Município de Joinville/SC, o autor da herança tinha domicílio no Município de Chapecó/SC, e os herdeiros têm domicílio no Município de Bragança Paulista/SP.

208. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

Relativamente às obrigações tributárias, o Código Tributário Nacional estabelece que, com a ocorrência do fato gerador da obrigação

(A) principal, surge a obrigação tributária principal, cujo objeto é o pagamento do tributo, tendo como sujeito ativo pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento, e como sujeito passivo a pessoa obrigada ao pagamento do referido tributo.

(B) acessória, surge a obrigação tributária principal, cujo objeto é o pagamento da penalidade pecuniária, tendo como sujeito ativo pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento, e como sujeito passivo o responsável pelo pagamento dessa penalidade.

(C) principal, cessa a fluência do prazo decadencial e tem início a fluência do prazo prescricional, no transcurso do qual deverá ser feito o lançamento tributário.

(D) acessória, surge a obrigação tributária acessória, cujo objeto são as prestações em que se decompõe o parcelamento da penalidade, e que tem, como sujeito passivo, a pessoa que for identificada na lei definidora de infrações ou cominadora de penalidades.

(E) principal, abre-se um prazo previsto na legislação de cada tributo para que o sujeito passivo da obrigação efetue o pagamento do tributo devido ou requeira o parcelamento do crédito tributário ou, ainda, apresente reclamação contra as circunstâncias em que ocorreu o referido fato gerador, sob pena de ocorrência de prescrição.

209. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

De acordo com o Código Tributário Nacional, a constituição do crédito tributário pode ser feita por meio de lançamento por declaração, lançamento por homologação e lançamento de ofício. Feito o lançamento por qualquer uma destas modalidades, e devidamente notificado o sujeito passivo, tal lançamento pode ser alterado em virtude de:

I. iniciativa de ofício da autoridade administrativa, com base na ocorrência das hipóteses do art. 149 do CTN, que autorizam a realização do lançamento de ofício.

- II. determinação expressa de autoridade competente para proferir decisões a que a lei atribua eficácia normativa.
- III. impugnação do sujeito passivo.
- IV. recurso de ofício.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e III.
- (B) II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, III e IV.

210. (FCC – SEFAZ/SC – 2018)

O Código Tributário Nacional estabelece que a “autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária”. De acordo com o referido Código, a norma retrotranscrita

- (A) não poderá ser aplicada, sem prévia autorização judicial.
- (B) poderá ser aplicada, desde que sejam observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
- (C) é autoaplicável, independentemente da observância de qualquer procedimento.
- (D) poderá ser aplicada, desde que sejam observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei complementar.
- (E) poderá ser aplicada, nos termos de disciplina a ser estabelecida pelo Poder Executivo.

Gabarito: B

FCC - SEFAZ/MA - 2016

Língua Portuguesa

Para responder às questões de números 1 a 7, considere o texto abaixo

Anedotas

Um dos mistérios da vida é: de onde vêm as anedotas? O enigma da criação da anedota se compara ao enigma da criação da matéria. Em todas as teorias conhecidas sobre a evolução do universo sempre se chega a um ponto em que a única explicação possível é a da geração espontânea. Do nada surge alguma coisa. As anedotas também nasceriam assim, já prontas, aparentemente autogeradas. Você não conhece ninguém que tenha inventado uma anedota. Os que contam uma anedota sempre a ouviram de outro, que ouviu de outro, que não se lembra de quem ouviu. Se anedota fosse crime, sua repressão seria difícilíssima. Os humoristas profissionais não fazem anedotas.

Inventam piadas, frases, cenas, histórias, mas as anedotas que correm o país não são deles. São de autores desconhecidos mas nem por isso menos competentes. Uma anedota geralmente tem o rigor formal de um teorema. Exposição, desenvolvimento, desenlace. Grande parte do sucesso de uma anedota depende do estilo de quem conta. A anedota é uma continuação da tradição homérica, de narrativa oral, que transmitia histórias antes do livro. Anedota impressa deixa de ser anedota. Existem contadores eméritos. E casos pungentes de grandes contadores que, com o tempo, vão perdendo a habilidade, até chegarem ao supremo vexame de, um dia, esquecerem o fim da anedota. Dizem que, eventualmente, um computador bem programado poderá escrever teses e romances. Mas duvido que algum computador, algum dia, possa fazer uma anedota.

(VERISSIMO, Luis Fernando. Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 107-108)

211. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

As anedotas caracterizam-se, segundo o autor do texto, pelas seguintes qualificações:

- (A) autoria polêmica, linguagem indisciplinada e finalidade maliciosa.
- (B) conteúdo repressivo, origem hipotética e estilo formal.
- (C) criador desconhecido, estrutura marcante e transmissão oral.
- (D) estilo literário, narrativa simplória e elementos de pungência.
- (E) procedência nebulosa, forma tradicional e recursos gráficos.

212. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A frase Se anedota fosse crime, sua repressão seria difícilima encontra sua imediata razão de ser no seguinte segmento:

- (A) criação da anedota se compara ao enigma da criação da matéria.
- (B) Anedota impressa deixa de ser anedota.
- (C) as anedotas que correm o país não são deles.
- (D) Uma anedota geralmente tem o rigor formal de um teorema.
- (E) supremo vexame de, um dia, esquecerem o fim da anedota.

213. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Atente para as seguintes afirmações:

- I. A frase Uma anedota geralmente tem o rigor formal de um teorema (2o parágrafo) justifica o prestígio que alcançam as anedotas bem redigidas.
- II. A partir do momento em que as anedotas, distanciando-se de sua origem literária, tornaram-se narrativas orais, passaram a exigir melhores contadores.
- III. O autor do texto credita à arte dos narradores boa parte do sucesso que as anedotas podem fazer entre os que as ouvem.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.

- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) III

214. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em:

- (A) enigma da criação da matéria (10 parágrafo) = teoria sobre o mister da vida.
- (B) aparentemente autogeradas (10 parágrafo) = autoproduzidas, ao que parece.
- (C) nem por isso menos competentes (20 parágrafo) = nem assim tão obsoletos.
- (D) continuação da tradição homérica (20 parágrafo) = extensão anacrônica.
- (E) Existem contadores eméritos (20 parágrafo) = Ocorrem narradores iminentes.

215. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Está plenamente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

- (A) Embora hajam humoristas profissionais, não são os mesmos quem produzem as anedotas.
- (B) Ainda que sejam profissionais, alguns humoristas, não vêm deles a criação das anedotas.
- (C) Atribui-se a autores desconhecidos a criação de anedotas que circulam ao longo do país.
- (D) É pungente onde se vê alguém perder o dom gracioso de contarem piadas com a mesma habilidade.
- (E) Constata-se que há, em parte considerável das anedotas, uma estrutura formal que é própria dos teoremas.

216. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Quanto à concordância e à correlação entre tempos e modos, as formas verbais estão adequadamente empregadas na frase:

- (A) As anedotas não surtiriam grande efeito caso não venham a contá-las quem tem esse dom especial.
- (B) Sempre se ouvirão risos na plateia quando quem conte as anedotas dispuser do talento que isso demanda.
- (C) As anedotas passam a perder parte substancial de sua graça sutil caso não a ressaltasse os bons narradores.
- (D) Sente-se logo os efeitos de uma boa anedota quando aquele que a contar enfatize toda a graça que ela tivesse.
- (E) Se se atribuísem a graça das piadas apenas a elas mesmas, ignorar-se-á o papel fundamental que tem os contadores.

217. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Está plenamente correta a transposição de uma construção verbal da voz ativa para a voz passiva em:

- (A) de onde vêm as anedotas? // de onde terão vindo as anedotas?

- (B) o enigma da criação da anedota se compara ao da criação da matéria // o enigma da criação da anedota é comparável ao da matéria
- (C) humoristas profissionais não criariam as anedotas // as anedotas não seriam criadas por humoristas profissionais
- (D) o sucesso de uma anedota está em quem a conta // quem conta uma anedota é que faz seu sucesso
- (E) um computador pode escrever romances, mas não anedotas // não anedotas, mas romances poderiam ser escritos por um computador

Atenção: Para responder às questões de números 8 a 12, considere o texto abaixo.

Nostalgias perigosas

Numa recente e polêmica crônica de jornal, o escritor Contardo Calligaris manifestou preocupação com estes dois traços perigosos de nostalgia que, segundo ele, costumam caracterizar a velhice: "1) Uma avareza mesquinha (e generalizada – não só financeira), que consiste em tentar preservar e conservar qualquer coisa, como metáfora da preservação (impossível) da nossa vida que se vai; 2) Uma idealização fantasiosa de passados que nunca existiram. Os idosos parecem sempre evocar o "tempo feliz" de sua infância, quando os pais eram severos e por isso educavam bem, quando dava para brincar na rua e a escola pública era muito boa." E completou sua crônica acusando o fato de que os idosos costumam se apoiar em lembranças inventadas, em algo que efetivamente não conheceram, mas que gostariam de ter vivido. Resta saber se a imaginação do vivido, para esses velhos, não é em si mesma uma sensação real e necessária, no final da vida. (Adamastor Linhares, inédito)

218. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Os dois traços perigosos, que o cronista Contardo Calligaris vê como características frequentes da velhice, podem ser assim resumidos:

- (A) preservação de virtudes efetivas e formulação de novos ideais.
- (B) contestação de antigos valores e apagamento das más lembranças.
- (C) recolhimento melancólico e justificáveis nostalgias.
- (D) consciência da mortalidade e abandono das utopias.
- (E) obsessão conservadora e exaltação de um passado imaginário.

219. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Ao afirmar que a crônica citada de Contardo Calligaris é polêmica, o autor do texto considera a possibilidade de uma posição contrária à do cronista. Essa posição contrária manifesta-se quando, ao final do texto, levanta-se a hipótese de que, para os velhos,

- (A) o exercício da imaginação é motivado e tem peso de realidade em si mesmo.
- (B) a perda dos ideais leva-os a falsear o passado com toda a consciência disso.
- (C) a tarefa de lembrar é influenciada pelas precárias condições de saúde.
- (D) a mesquinha costuma crescer numa idade em que se perdem as ilusões.

(E) a invenção inconsequente de lembranças é um ônus trazido pela idade.

220. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Disseminam-se no texto expressões de sentido antônimo, tais como:

- (A) lembranças inventadas / imaginação do vivido
- (B) sensação real / algo que efetivamente não conheceram
- (C) traços de nostalgia / avareza e idealização
- (D) crônica recente / crônica polêmica
- (E) metáfora da preservação / avareza mesquinha

221. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

E completou sua crônica acusando o fato de que os idosos costumam se apoiar em lembranças inventadas, em algo que efetivamente não conheceram.

A frase acima permanecerá correta caso os segmentos sublinhados sejam substituídos, respectivamente, por:

- (A) recorrer de – em algo cujo de fato não conheceram
- (B) recorrer com – por algo que apenas julgam ter conhecido
- (C) valer-se de – de algo que de fato não lograram conhecer
- (D) se valer por meio de – com algo de que desconhecera, de fato
- (E) atribuir-se com – algo de que não conheceram factualmente

222. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Atente para as seguintes construções:

- I. O cronista critica os velhos, em quem reconhece dois traços perigosos.
- II. São condenáveis os velhos, cuja avareza mesquinha se funda numa ilusão.
- III. Ao falar dos velhos, o cronista rejeita suas memórias fantasiosas.

A exclusão da vírgula alterará o sentido do que está APENAS em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

Atenção: Para responder às questões de números 13 a 15, considere o texto abaixo.

Tolerância brasileira?

A internet vem ajudando a derrubar o mito de que nós, brasileiros, somos tolerantes às diferenças. Expressões preconceituosas predominam em postagens que revelam todo tipo de intransigência em relação ao outro, rejeitado por sua aparência, classe social, deficiência, opção política, idade, raça, religião etc. Num primeiro momento, parece que a internet criou uma onda de intolerância. O fato, porém, é que as redes sociais apenas amplificaram discursos existentes no nosso dia a dia. No fundo, as pessoas são as mesmas, nas ruas e nas redes. (Adaptado de: COSTA, Bob Vieira da. Folha de S.Paulo, 3/08/2016)

223. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Atente para as seguintes afirmações:

- I. A internet vem ajudando a comprovar o fato de que somos menos intolerantes, no confronto das nossas diferenças, do que imaginávamos ser.
- II. Expressões preconceituosas são reveladoras de uma ampla intolerância, exposta a partir de prevenções de caráter racial, religioso, político etc.
- III. Os preconceitos generalizados, pelos quais se evidencia a intolerância que só faz crescer entre nós, derivam sobretudo do uso indiscriminado da internet.

Em relação ao texto está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

224. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A seguinte frase tem redação correta e interpreta adequadamente o sentido do segundo parágrafo do texto:

- (A) A onda de intolerâncias criada pela internet acabaram por implementar os preconceitos que já haviam.
- (B) Não se responsabilizem as redes sociais pela onda da intolerância que as pessoas demonstram também em suas relações pessoais.
- (C) Ainda que as redes sociais se amplifiquem, não há porque considerá-las responsáveis pelas intolerâncias que estão nas ruas.
- (D) O por que das intolerâncias não se encontra apenas na internet, conquanto estejam também em outros espaços públicos.
- (E) Quanto às intolerâncias, não lhes devemos considerar como efeitos da internet, até por que elas se registram também nas ruas.

225. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A oração sublinhada exerce a função de sujeito no seguinte período:

- (A) Parece que o mito da tolerância já não se sustenta entre nós.

- (B) A internet derrubou a crença de que somos tolerantes.
- (C) As redes sociais deram vazão à intolerância que já se notava nas ruas.
- (D) Uma vez disseminados, os preconceitos vão revelando nossa intolerância.
- (E) Quando se acessa uma rede social depara-se com uma onda de intolerância.

Inglês

Atenção: Para responder às questões de números 16 a 21, considere o texto abaixo.

In the United States of America, an income tax audit is the examination of a business or individual tax return by the Internal Revenue Service (IRS) or state tax authority. The IRS and various state revenue departments use the terms audit, examination, review, and notice to describe various aspects of enforcement and administration of the tax laws. The purpose of a tax audit or a return examination is to determine if the tax returns filed with the taxing authorities are correct. The tax agencies identify and resolve taxpayer errors. There are several different methods used to select individuals and businesses for examination. Employers and financial institutions, among other organizations, are required by law to send documentation (W-2's and 1099's, for example) to the IRS. The IRS uses software to ensure that the numbers on a tax return match the numbers the IRS receives from third parties. If the documentation does not match, the return may be examined. When a tax return is filed, the IRS uses computer software called the Discriminant Index Function System (DIF) to analyze the return for oddities and discrepancies. Once the return has been processed through DIF, it is given a score. If the DIF score is high enough (i.e. a large amount of oddities or discrepancies are found), that tax return may be selected for examination. The formulas the IRS use to create the DIF software and analysis are a closely guarded secret. Filed tax returns are also subjected to an evaluation called the UDIF, or the Unreported Income Discriminant Function System. This evaluation involves the analysis of tax returns based on a series of factors to determine a tax return's potential for unreported income. Returns that are found to have a high UDIF score (i.e. the likelihood of unreported income) and a high DIF score may be selected for examination. The IRS formulas used to calculate UDIF are secret, but it is commonly thought that the IRS uses statistical comparisons between returns to determine UDIF potential. The IRS selects a certain amount of income tax returns to be audited each year through random selection. No errors need to be found for the Enforcement branch to examine a tax return. Random selection exams tend to be more extensive and time-consuming than other forms of review. The practice of random selection has been a source of controversy for many years. The practice was suspended for a short time in the early 2000s amid criticism that the audits were too burdensome and intrusive. The IRS revived the practice in the fall of 2006.

(Adapted from https://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_audit)

226. (FCC – SEFAZ/MA – 2016)

A 'tax return' in the United States corresponds, in Brazil, to

- (A) Declaração do Imposto de Renda que caiu na malha fina.
- (B) Devolução do Imposto de Renda.
- (C) Declaração de Imposto de Renda.
- (D) Declaração de Imposto de Renda retificadora.
- (E) Declaração Simplificada de Imposto de Renda.

227. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

O texto menciona diversos termos usados para designar vários aspectos da execução e administração de leis tributárias. Dentre os termos abaixo, o que NÃO se relaciona a esse assunto é

- (A) notice.
- (B) audit.
- (C) review.
- (D) examination.
- (E) audition.

228. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A palavra que preenche corretamente a lacuna I é

- (A) weather
- (B) if
- (C) how
- (D) because
- (E) however

229. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

O significado de likelihood (6o parágrafo), conforme empregado no texto, é

- (A) possibilidade
- (B) desejo
- (C) certeza
- (D) gosto
- (E) preferência

230. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Segundo o texto, o objetivo do DIF é

- (A) contrastar declarações iniciais e retificadoras.
- (B) detectar receita não declarada na declaração de imposto de renda.
- (C) selecionar declarações, aleatoriamente, para passarem por exame minucioso.
- (D) detectar discrepâncias na declaração de imposto de renda.
- (E) cruzar dados entre declarações de contribuintes físicos e jurídicos.

231. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

De acordo com o texto, nos Estados Unidos a seleção aleatória de declarações a serem examinadas

- (A) foi suspensa por um breve período no final do ano 2000.
- (B) foi abolida no final do ano 2000.
- (C) está suspensa por tempo indeterminado.
- (D) é procedimento consensual entre os auditores.
- (E) foi reinstituída no outono de 2006.

Atenção: Para responder às questões de números 22 a 25, considere o texto abaixo.

The sole proprietor of a plumbing shop was sentenced to 13 months in prison, three years of supervised release for tax evasion and ordered to pay approximately \$130,000 in restitution to the IRS. The business owner willfully attempted to evade paying his federal income taxes by skimming gross receipts of his plumbing business and paying personal expenses from his business accounts and claiming them as business expenses. As part of his tax evasion scheme, he instructed several of his employees to solicit checks from clients payable in his name, rather than in the name of the business. He then cashed these checks and did not deposit the monies into his business' bank account. Since this money was not recorded on the books of the business, nor deposited into the business' account, he did not include these gross receipts on his income tax return. He also deducted personal expenses as business expenses thereby substantially reducing his tax for tax years 2003 through 2006. (Adapted from <http://www.bizfilings.com/toolkit/sbg/tax-info/fed-taxes/tax-avoidance-and-tax-evasion.aspx>)

232. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

O significado de willfully no texto é

- (A) deliberadamente
- (B) distraidamente
- (C) corretamente
- (D) intuitivamente
- (E) automaticamente

233. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A synonym for 'rather than', as used in the text, is

- (A) but also
- (B) better than
- (C) instead of
- (D) as usual
- (E) preferably

234. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

O texto trata

- (A) dos casos que podem ser abatidos do imposto de renda.
- (B) de como pagar menos impostos de forma legal.
- (C) das possibilidades de reduzir a renda para pagar menos impostos.
- (D) de um caso de sonegação fiscal.
- (E) de como lançar despesas pessoais na conta da empresa.

235. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Segundo o texto, o proprietário em questão

- (A) acusou seus funcionários de desviarem cheques recebidos de seus clientes.
- (B) recebeu uma multa de US\$ 130.000 por não prestar contas ao fisco.
- (C) emitiu cheques falsos em nome da empresa.
- (D) obteve uma restituição do imposto de renda entre os anos 2003 a 2006.
- (E) não depositou, na conta da empresa, os cheques nominais que recebia dos clientes.

Lógica, Matemática e Aplicações

236. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Jair tem 8 primos, dos quais irá convidar 5 para um jantar em sua casa. Ocorre que 2 dos 8 primos só podem ir ao jantar se forem juntos. O total de escolhas diferentes dos 5 convidados que Jair pode fazer para o jantar é igual a

- (A) 40.
- (B) 56.
- (C) 30.
- (D) 26.
- (E) 36.

237. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Roberta tem que ler dois processos diferentes e dar, em cada um, parecer favorável ou desfavorável. A probabilidade de Roberta dar parecer favorável ao primeiro processo é de 50%, a de dar parecer favorável ao segundo é de 40%, e a de dar parecer favorável a ambos os processos é de 30%. Sendo assim, a probabilidade de que Roberta dê pareceres desfavoráveis a ambos os processos é igual a

- (A) 20%.
- (B) 40%.
- (C) 60%.
- (D) 30%.
- (E) 50%.

238. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Cláudio está fazendo um programa de condicionamento físico de caminhadas diárias. A cada dois dias ele deve aumentar em 200 m a distância percorrida na caminhada, sendo que no primeiro dia ele começa caminhando 500 m. Em tal programa, o primeiro dia de caminhada em que Cláudio irá correr exatos 9,7 km será o

- (A) 490.
- (B) 970.
- (C) 930.
- (D) 910.
- (E) 470.

239. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Os registros da temperatura máxima diária dos primeiros 6 dias de uma semana foram: 25 °C; 26 °C, 28,5 °C; 26,8 °C; 25 °C; 25,6 °C. Incluindo também o registro da temperatura máxima diária do 7o dia dessa semana, o conjunto dos sete dados numéricos será unimodal com moda igual a 25 °C, e terá mediana igual a 26 °C. De acordo com os dados, é correto afirmar que, necessariamente, a temperatura máxima diária do 7o dia foi

- (A) inferior a 25 °C.
- (B) superior a 26,8 °C.
- (C) igual a 26 °C.
- (D) inferior a 25,6 °C.
- (E) superior a 26 °C.

240. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Um capital de R\$ 20.000,00 foi aplicado à taxa de juros compostos de 10% ao ano. Sendo t o número de anos em que esse capital deverá ficar aplicado para que produza juro total de R\$ 9.282,00, então t pode ser calculado corretamente por meio da resolução da equação

- (A) $1,1^t = 1,4641$
- (B) $0,1^t = 0,4641$
- (C) $1,1^t = 0,4641$
- (D) $0,1^t = 1,4641$
- (E) $1,1^t = 1,5470$

241. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A planta do terreno retangular plano de uma fazenda está na escala de 1:10000. Nessa planta, o terreno é representado por um retângulo de 1,1 m por 64 cm. Sabendo-se que o perímetro de um retângulo é a soma das medidas de todos os seus lados, então o perímetro do terreno dessa fazenda, em quilômetros, é igual a

- (A) 348.

- (B) 34,8.
- (C) 3,48.
- (D) 2,328.
- (E) 23,28.

242. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Um comerciante de material de construção comprou um lote de areia para revendê-lo. Ele conseguiu vender $\frac{2}{5}$ do lote ganhando 24% sobre o preço que havia pago por essa fração do lote. O restante do lote foi vendido pelo comerciante com prejuízo de 10%.

Com relação ao preço pago na aquisição do lote, a venda total do lote implicou para o comerciante em

- (A) lucro de 2,8%.
- (B) prejuízo de 3,6%.
- (C) lucro de 3,6%.
- (D) prejuízo de 5,6%.
- (E) lucro de 5,6%.

243. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Em uma reunião realizada em um dia do mês de outubro estavam presentes apenas pessoas que faziam aniversário naquele mês. Das pessoas presentes, apenas três faziam aniversário exatamente no dia da reunião, e todas as demais faziam aniversário em dias diferentes entre si duas a duas. Sabendo-se que o mês de outubro tem 31 dias, é correto concluir que nessa reunião estavam presentes no

- (A) máximo 32 pessoas.
- (B) mínimo 28 pessoas.
- (C) máximo 31 pessoas.
- (D) máximo 33 pessoas.
- (E) mínimo 18 pessoas.

244. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Artur, Beatriz e Cristina vão jogar três rodadas de um jogo de cartas. O combinado é que o perdedor da rodada deve dar a cada um dos demais jogadores exatamente a quantia de dinheiro que cada um tem naquela rodada. Sabe-se que Artur perdeu a primeira rodada, Beatriz perdeu a segunda e Cristina perdeu a terceira. Sabendo-se ainda que ao final das três rodadas cada jogador ficou com R\$ 40,00, é correto afirmar que Cristina começou a primeira rodada do jogo tendo

- (A) R\$ 35,00.
- (B) R\$ 30,00.
- (C) R\$ 25,00.

(D) R\$ 40,00.

(E) R\$ 20,00.

245. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Quatro meninos têm 5, 7, 9 e 11 carrinhos cada um. A respeito da quantidade de carrinhos que cada um tem, eles afirmaram:

– Antônio: Eu tenho 5 carrinhos; – Bruno: Eu tenho 11 carrinhos; – Cássio: Antônio tem 9 carrinhos; – Danilo: Eu tenho 9 carrinhos.

Se apenas um deles mentiu, tendo os outros dito a verdade, então é correto concluir que a soma do número de carrinhos de Antônio, Bruno e Cássio é igual a

(A) 23.

(B) 25.

(C) 21.

(D) 27.

(E) 22.

Direito Administrativo

246. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

São conceitos de centralização, descentralização e desconcentração da atividade administrativa do Estado, respectivamente:

(A) a sua não distribuição interna no âmbito de um mesmo órgão; a sua distribuição interna no âmbito de um mesmo órgão; a sua distribuição a outras entidades administrativas.

(B) a sua reunião no âmbito do ente político competente; a sua distribuição a outras entidades administrativas; a sua distribuição interna no âmbito de um mesmo órgão.

(C) a sua reunião no ente político competente; a redistribuição aos demais entes políticos; a sua distribuição interna no âmbito de um mesmo ente político.

(D) a sua reunião no âmbito do ente político competente; a sua distribuição a outras entidades administrativas, integrantes do mesmo ente político; a sua distribuição interna no âmbito de um mesmo ente político.

(E) a sua reunião no âmbito do ente político competente; a sua distribuição a outras entidades administrativas; a sua distribuição a outros entes políticos.

247. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Após o falecimento de servidor público do Estado do Maranhão foi decretada a vacância de seu cargo. Segundo o artigo 39 da Lei no 6.107 de 1994, outras hipóteses de vacância são:

I. exoneração.

II. transferência.

III. readaptação.

IV. demissão.

V. posse em outro cargo inacumulável.

Está correto o que consta APENAS em

(A) I, IV e V.

(B) I, III e IV.

(C) II, III e IV.

(D) III, IV e V.

(E) I, II e V.

248. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

As autarquias devem ser criadas por

(A) lei e com personalidade jurídica de direito público.

(B) decreto pelo Ministério ou Secretaria ao qual estejam vinculadas e podem ter personalidade jurídica de direito privado ou de direito público.

(C) decreto quando tiverem personalidade jurídica de direito privado; e lei quando tiverem personalidade jurídica de direito público.

(D) lei e sua personalidade jurídica pode ser definida via decreto.

(E) lei e podem atuar no mercado financeiro, uma vez que podem ter personalidade jurídica de direito privado.

249. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Sobre as concessões e permissões de serviços públicos considere as afirmativas abaixo.

I. Poderes concedentes são: a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e suas autarquias e fundações públicas em cuja competência se encontre o serviço público objeto de concessão ou permissão.

II. Concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

III. Permissão de serviço público é a delegação, a título precário, independentemente de licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

IV. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública é a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado.

Está correto o que consta APENAS em

I e II.

(B) II e III.

(C) III e IV.

(D) II e IV.

(E) I e III.

250. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

São finalidades do controle interno da Administração pública, EXCETO:

(A) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

(B) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

(C) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

(D) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

(E) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar do seu recebimento.

251. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

São fontes do Direito Administrativo:

I. lei.

II. razoabilidade.

III. moralidade.

IV. jurisprudência.

V. proporcionalidade.

Está correto o que consta APENAS em

(A) I e II.

(B) II e IV.

(C) I e IV.

(D) III e V.

(E) IV e V.

252. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

São exemplos de empresa pública e sociedade de economia mista, respectivamente:

(A) Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal.

- (B) Agência Nacional de Energia Elétrica e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
- (C) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Caixa Econômica Federal.
- (D) Companhia Nacional de Abastecimento e Banco do Brasil S.A.
- (E) Banco do Brasil S.A. e Companhia Nacional de Abastecimento.

253. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

O poder de polícia caracteriza-se como atividade da Administração pública que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades, tendo em vista finalidades de interesse público. Considere os atos ou contratos administrativos a seguir:

- I. concessão de serviços públicos.
- II. autorização para vendas de material de fogos de artifícios.
- III. permissão de serviços públicos.
- IV. concessão de licença ambiental para construção.

Caracterizam-se como manifestação do poder de polícia APENAS os constantes em

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) II e IV.
- (E) I e III.

254. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

São exemplos de órgãos da Administração pública direta:

- I. Partidos Políticos e Congresso Nacional.
- II. Secretaria Estadual de Finanças e Secretaria Municipal de Planejamento.
- III. Secretaria Estadual de Finanças e Partidos Políticos.
- IV. Secretaria Municipal de Planejamento e Ministério do Turismo.
- V. União e Instituto Nacional de Seguridade Social.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) I e III.
- (B) II e III.
- (C) II e IV.
- (D) IV e V.
- (E) I e V.

255. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

O processo disciplinar é derivado dos poderes:

- (A) hierárquico e disciplinar.
- (B) regulamentar e de polícia.
- (C) disciplinar e de polícia.
- (D) de polícia e hierárquico.
- (E) hierárquico e regulamentar.

Direito Constitucional

256. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Constituição flexível

- (A) exclui a forma escrita.
- (B) prescinde de alguma forma de controle de constitucionalidade.
- (C) não se sujeita a usos e costumes institucionais.
- (D) requer elaboração e modificação por uma Assembleia Nacional Constituinte.
- (E) exclui a possibilidade de exibir estabilidade no tempo assemelhada a de uma constituição tecnicamente rígida.

257. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Independe da demonstração de pertinência temática a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada

- (A) por Governador de Estado.
- (B) pelo Governador do Distrito Federal.
- (C) pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
- (D) por confederação sindical.
- (E) por entidade de classe de âmbito nacional.

258. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Erradicar a pobreza e a marginalização é

- (A) um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.
- (B) um fundamento da República Federativa do Brasil.
- (C) uma norma constitucional de aplicabilidade imediata e eficácia plena.
- (D) uma regra constitucional auto executável.
- (E) uma competência privativa da União.

259. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A teor da Constituição brasileira vigente, o exercício da liberdade de reunião em locais abertos ao público

- (A) pode não ser pacífico.
- (B) pode ser com armas.
- (C) independe de autorização, ainda que frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.
- (D) é um direito social coletivo.
- (E) exige prévio aviso à autoridade competente.

260. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Segundo a Constituição brasileira vigente

- (A) as associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial cautelar não transitada em julgado.
- (B) as entidades associativas, independentemente de autorização, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
- (C) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, permitida a de caráter paramilitar.
- (D) a criação de associações independe de autorização, vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
- (E) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, salvo determinação legal expressa.

261. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel dos seguintes entes federados

- (A) União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- (B) União, Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios.
- (C) Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios.
- (D) União, Estados e Distrito Federal.
- (E) União, Estados e Municípios.

262. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

São Poderes do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si,

- (A) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
- (B) o Legislativo e o Executivo.
- (C) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público.
- (D) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e a Administração Pública distrital.
- (E) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e as Polícias Civil e Militar distritais.

263. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

O princípio da imunidade recíproca no Direito brasileiro abrange

- (A) impostos e taxas.
- (B) somente impostos.
- (C) impostos, taxas e contribuições de melhoria.
- (D) impostos, taxas e contribuições em geral.
- (E) taxas e contribuições de melhoria.

264. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Tratado internacional em matéria tributária

- (A) dispensa aprovação pelo Congresso Nacional.
- (B) requer aprovação pelas Assembleias Legislativas estaduais.
- (C) pode criar hipótese de isenção de tributos estaduais e municipais.
- (D) tem nível constitucional automático.
- (E) não se submete a normas gerais do Código Tributário Nacional.

265. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Constitui monopólio da União

- (A) o transporte marítimo do petróleo de origem nacional ou internacional destinado ao país.
- (B) a refinação do petróleo nacional, mas não do estrangeiro.
- (C) a exportação, mas não a importação, de petróleo.
- (D) a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo.
- (E) a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de todo e qualquer minério ou mineral nuclear e seus derivados.

Direito Tributário

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. **IE:** Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis. ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

266. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

De acordo com a Constituição Federal, as limitações ao poder de tributar, descritas nos princípios da anterioridade, da irretroatividade, da anterioridade nonagesimal (noventena) e da legalidade aplicam-se à instituição de empréstimos compulsórios com a finalidade de

- (A) atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública iminente.
- (B) realizar parceria público privada de caráter urgente e de relevante interesse regional.
- (C) atender a despesas extraordinárias, decorrentes de iminência de guerra externa.
- (D) realizar investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.
- (E) atender a despesas extraordinárias, decorrentes de guerra externa.

267. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A Constituição Federal, em seu art. 150, trata das limitações do poder de tributar, consagrando, nesse artigo, vários princípios relacionados com essas limitações. De acordo com o texto constitucional, estão EXCLUÍDOS do princípio da

- (A) anterioridade nonagesimal (noventena), o II, o IE, o IR e o IOF.
- (B) legalidade, o aumento da base de cálculo do IR, o aumento da alíquota do IPVA e do IPTU.
- (C) irretroatividade, o IR, o IOF, o IPVA e o IPTU.
- (D) anterioridade, o IR, o ITR, o ITCMD e o ITBI.
- (E) legalidade, o IPI, o IOF e o aumento da base de cálculo do ICMS e do ISS.

268. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

De acordo com as regras constitucionais atinentes às limitações do poder de tributar, é VEDADO

- (A) aos Municípios, instituir e cobrar a “taxa de lixo” das repartições públicas estaduais, pertencentes à Administração direta estadual.
- (B) instituir e cobrar contribuição de melhoria decorrente da valorização de um terreno baldio de propriedade de instituição religiosa.
- (C) aos Estados, instituir e cobrar o IPVA sobre veículos de propriedade de órgão da Administração direta da União.
- (D) aos Estados, instituir e cobrar a “Taxa de Fiscalização de Prestação de Serviços de Interesse à Saúde”, relativamente a estabelecimento pré-escolar (maternal), entidade sem fins lucrativos e que exerce suas atividades essenciais.

(E) aos Municípios, instituir e cobrar o ISS sobre a prestação de serviço de saúde por hospitais de propriedade de entidade de economia mista, que cobra pelos serviços que presta, e cuja maior parte do capital pertence ao Estado.

269. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

De acordo com a Constituição Federal e com a Lei Complementar no 87/1996, a isenção ou não-incidência do ICMS

(A) implicará, salvo disposição da legislação em contrário, vedação ao crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, exceto quando se tratar de operações que destinem álcool carburante e seus derivados a outros Estados.

(B) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, exceto quando houver determinação em contrário da legislação.

(C) implicará, necessariamente, vedação ao crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes.

(D) acarretará, necessariamente, a anulação do crédito relativo às operações anteriores, inclusive quando se tratar de operações que destinem mercadorias para o exterior.

(E) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, inclusive quando se tratar de operações com o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.

270. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Relativamente aos tributos de competência dos entes federados, a Constituição Federal

(A) não autoriza a União a instituir impostos que sejam da competência dos Municípios, exceto no caso de guerra interna ou golpe de Estado.

(B) autoriza a União a instituir impostos extraordinários, que também sejam da competência dos Estados, devendo entregar-lhes 50% da receita auferida, a título de repartição de receita.

(C) permite apenas aos Municípios instituir e cobrar a contribuição de melhoria.

(D) autoriza a União a instituir impostos novos, não previstos no texto constitucional, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal 20% dessa arrecadação, a título de repartição de receita.

(E) autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a instituir impostos, taxas, contribuições sociais e de melhoria, cabendo somente à União instituir empréstimos compulsórios.

271. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Um determinado fato gerador do ICMS, tributo lançado por homologação, ocorreu no dia 24 de março de 2016, última quinta-feira que antecedeu a Páscoa deste ano, e véspera de feriado nacional. Tendo em conta que o contribuinte desse imposto não agiu com dolo, fraude ou simulação e considerando, ainda, que as repartições públicas desse Estado não funcionam nos fins de semana, de acordo com as normas do CTN, o primeiro dia de fluência do prazo

(A) de homologação tácita do lançamento, por decurso de prazo, terá sido 26 de março de 2016.

(B) decadencial terá sido 10 de janeiro de 2016.

- (C) de homologação tácita do lançamento, por decurso de prazo, terá sido 28 de março de 2016.
- (D) de homologação tácita do lançamento, por decurso de prazo, terá sido 24 de março de 2016.
- (E) de homologação tácita do lançamento, por decurso de prazo, terá sido 25 de março de 2016.

272. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Relativamente à comprovação da quitação de tributos, o CTN determina que

- (A) ela seja feita mediante a expedição de declaração interna, emitida por repartição fiscal, mediante requerimento da autoridade administrativa, com anuência do interessado.
- (B) somente poderá ser feita por meio de certidão negativa.
- (C) essa prova poderá deixar de ser feita por meio de certidão negativa, mas não poderá deixar de ser feita por outros meios, a critério da Administração Tributária.
- (D) essa comprovação, por meio de certidão negativa, deverá se restringir aos impostos e às contribuições em geral, pois, em relação às taxas, a comprovação será feita no momento da utilização do serviço público oferecido.
- (E) a certidão que aponte apenas a existência de créditos tributários por vencer, possa ser aceita como prova de quitação de tributos.

273. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Todas as pessoas jurídicas de direito público podem editar normas relacionadas com os tributos de sua competência. Não obstante isso, o CTN contém regras a respeito de fiscalização de tributos. De acordo com o CTN,

- (A) a competência e os poderes das autoridades administrativas, em matéria de fiscalização, será regulada, necessariamente, por lei, ordinária ou complementar, ou por medida provisória, conforme o caso.
- (B) os livros fiscais e os documentos que comprovem os lançamentos efetuados neles devem ser conservados até que ocorra a decadência dos créditos tributários decorrentes das operações a que eles se referem.
- (C) a legislação tributária que disciplina a atividade de fiscalização, de maneira geral ou específica, aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, desde que revistam a condição de contribuintes, com exclusão daquelas que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.
- (D) as disposições que excluem ou limitam o direito de a Fazenda Pública examinar mercadorias, livros fiscais e documentos não têm aplicação, mesmo que previstas em lei.
- (E) a legislação tributária que disciplina a atividade de fiscalização, de maneira geral ou específica, aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, inclusive as que gozem de isenção de caráter pessoal, desde que revistam a condição de contribuintes, mas excluídas as que gozem de imunidade tributária.

274. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Um contribuinte do ICMS emitiu o documento fiscal no 1001, consignando, deliberadamente, como destinatária do documento, pessoa diversa daquela a quem a mercadoria seria efetivamente entregue. Não houve, todavia, prejuízo no pagamento do imposto, por tratar-se de mercadoria não sujeita à incidência do ICMS. Dias depois, esse mesmo contribuinte combinou com cliente seu, que emitiria, como de fato emitiu, o documento fiscal de no

2002, referente a operação tributada, fazendo constar nesse documento, como valor da operação e da base de cálculo do ICMS, valor equivalente a 50% do efetivo valor da operação e da base de cálculo. As duas infrações ocorreram no mesmo mês.

Dois anos depois de cometidas essas infrações, o Estado, mediante lei ordinária, anistiou os contribuintes do ICMS que tivessem cometido infrações contra a legislação desse imposto. Tendo como base o CTN, é correto afirmar que a infração relacionada com o documento fiscal

- (A) no 2002 não pode ser objeto de anistia, pois essa infração não é tipificada, concomitantemente, como contravenção na lei penal.
- (B) no 1001 pode ser objeto de anistia, pois ela não ocasionou prejuízo no pagamento do ICMS.
- (C) no 2002 não pode ser objeto de anistia, pois as duas infrações foram cometidas pelo contribuinte, no mesmo ano civil, sendo que somente a infração cometida em primeiro lugar é que poderia ser anistiada.
- (D) no 1001 pode ser objeto de anistia, pois essa infração não é tipificada, concomitantemente, como crime na lei penal.
- (E) no 2002 não pode ser objeto de anistia, pois o contribuinte agiu com dolo.

275. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

De acordo com o CTN, é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, o prazo para a propositura de ação para a cobrança do crédito tributário. De acordo com o CTN,

- (A) o referido prazo, que é prescricional, se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.
- (B) qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a fluência do referido prazo.
- (C) a não propositura dessa ação, no referido prazo, acarretará a decadência do direito fazendário de cobrar.
- (D) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor suspende a fluência do referido prazo.
- (E) o protesto judicial, extrajudicial ou administrativo suspende a fluência do referido prazo.

276. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Mateus está endividado, especialmente em relação às dívidas tributárias. Tem dívidas vencidas junto à Fazenda Pública do Maranhão, tanto na condição de contribuinte, como na condição de responsável. Por sua vez, os créditos tributários de que é devedor têm naturezas diversas, pois são oriundos de impostos, taxas e contribuições de melhoria, sendo que todas essas dívidas têm valores diferentes e prazos prescricionais diferentes.

Para liquidar parcialmente essas dívidas, pois os recursos de que dispõe não são suficientes para liquidar todas elas, Mateus efetuou um depósito bancário, na conta do sujeito ativo, sem especificar o débito a ser pago, e informou à repartição fiscal competente, a fim de que a autoridade administrativa responsável procedesse à imputação de valores em pagamento, liquidando, com isso, alguns dos créditos tributários pendentes.

Essa autoridade, com base na disciplina estabelecida no CTN, deverá proceder à imputação de valores, obedecendo as seguintes regras, na ordem enumerada, liquidando-se,

- (A) primeiramente, os débitos com os maiores prazos de decadência.

(B) em último lugar, os juros de mora e as multas e mora.

(C) em primeiro lugar, os débitos com montantes menores, para reduzir ao máximo a quantidade de créditos tributários.

(D) em primeiro lugar, débitos por obrigação própria e, em segundo lugar, aqueles decorrentes de responsabilidade tributária.

(E) primeiramente, os créditos tributários referentes aos impostos e, posteriormente, os referentes às taxas e às contribuições de melhoria, respectivamente.

277. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

De acordo com o CTN, a modalidade de extinção do crédito tributário, autorizada por lei e baseada nas condições por ela estabelecidas, por meio da qual os sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, mediante concessões mútuas, podem pôr fim a um litígio, extinguindo, desse modo, o crédito tributário, denomina-se

(A) transação.

(B) compensação.

(C) conversão de depósito em renda.

(D) decisão administrativa irreformável.

(E) decisão judicial passada em julgado.

278. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A empresa de Marcelo está considerando a hipótese de importar cestas de natal do exterior, para revendê-las por ocasião das festas de fim de ano. Se ela efetivamente realizar essas importações, terá de recolher todos os tributos incidentes sobre a mercadoria importada. Não havendo disposição de lei em contrário, e considerando que essa importação será feita em dólares americanos, o valor tributário dessa transação, em reais, de acordo com o CTN, será apurado mediante

(A) a aplicação da alíquota do imposto correspondente, diretamente sobre o valor tributário expresso em dólares americanos, tratando-se de incidência de imposto federal ou estadual que deva ser pago pelo importador, em moeda conversível.

(B) sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da notificação da efetivação do lançamento tributário, apenas quando se tratar de impostos estaduais e municipais.

(C) sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação, salvo disposição de lei em contrário.

(D) a aplicação da alíquota do tributo correspondente, diretamente sobre o valor tributário expresso em moeda estrangeira, tratando-se de incidência de tributo federal que deva ser pago pelo importador em moeda conversível.

(E) sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da efetivação do lançamento tributário.

279. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

De acordo com o CTN, deverá ser interpretada da maneira mais favorável ao

- (A) responsável tributário, a legislação tributária que lhe atribui essa condição, mesmo que não esteja prevista na legislação tributária a existência de benefício de ordem.
- (B) contribuinte, a lei tributária que define o fato gerador do tributo, sempre que se tratar de empresa de porte pequeno, assim definida nos termos da lei.
- (C) sujeito passivo, a lei tributária que define benefícios fiscais, quando houver dúvida sobre a abrangência e o alcance de um convênio ICMS.
- (D) acusado, a lei tributária que define infrações, se houver dúvida quanto às circunstâncias materiais do fato.
- (E) contribuinte, ao responsável e ao terceiro, a legislação tributária relacionada com a forma, circunstâncias e prazos referentes ao cumprimento de obrigações acessórias.

280. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Quando uma lei deixar de definir um ato como infração, essa lei, de acordo com o CTN,

- (A) deverá ser aplicada a ato pretérito, desde que ainda não tenha sido definitivamente julgado.
- (B) não poderá ser aplicada a ato pretérito, se já tiver sido iniciado o processo relativo ao julgamento desse ato infracional.
- (C) não poderá ser aplicada a ato pretérito, em nenhuma hipótese.
- (D) deverá ser aplicada a ato pretérito, apenas para excluir a exigência de juros de mora e de multa de mora, desde que ainda não tenha sido definitivamente julgado.
- (E) poderá ser aplicada a ato pretérito, apenas para excluir a exigência de juros de mora, mesmo que o ato já tenha sido definitivamente julgado.

281. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

De acordo com a Constituição Federal, o Imposto Territorial Rural é um tributo de competência da União, mas 50% do produto de sua arrecadação pertence aos Municípios. Caso, porém, um Município brasileiro opte por fiscalizá-lo e cobrá-lo, na forma da lei, sem reduzir o seu montante e sem adotar qualquer outra forma de renúncia fiscal, caberá a esse Município a integralidade do produto de sua arrecadação.

Ciente disso, em dezembro de 2015, um Município brasileiro celebrou convênio com a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, que lhe delegou as atribuições de fiscalização (inclusive a de lançamento dos créditos tributários) e de cobrança do ITR, abrindo mão, também, de eventual competência supletiva da União para fiscalizá-lo e cobrá-lo, enquanto o referido Município mantivesse observância de todas as regras legais e de todas as cláusulas do referido convênio.

Com base no CTN, o sujeito ativo da obrigação tributária principal, relativa ao ITR incidente sobre as propriedades territoriais rurais localizadas nesse Município, será

- (A) tanto a União, como o Município, em solidariedade ativa, relativamente a todos os créditos tributários constituídos nesse Município.
- (B) apenas o Município.
- (C) aquele que for indicado como sujeito ativo no convênio firmado entre a União e o Município.
- (D) apenas a União.

(E) a União, em relação a 50% dos créditos tributários constituídos nesse Município, e será o Município em relação aos outros 50%.

282. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Marcos, analista tributário de uma empresa comercial localizada em Alcântara/MA, está analisando o custo tributário de alguns negócios que a empresa pretende realizar. Verificando a Lei Complementar no 87/1996, constatou que o ICMS NÃO incide

(A) sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física, que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a finalidade dessa entrada.

(B) nas operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie.

(C) nas operações de arrendamento mercantil, inclusive na hipótese de venda do bem arrendado ao arrendatário.

(D) nas prestações onerosas de serviços de comunicação, por meio de TV a cabo ou internet, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza.

(E) nas operações de saída ou na entrada no território do Estado destinatário, de petróleo, de energia elétrica, e de gás natural veicular ou doméstico, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais.

283. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Relativamente ao ICMS, a Lei Complementar no 87/1996 estabelece disciplina relacionada com a responsabilidade pelo pagamento do imposto e com o regime de substituição tributária. De acordo com essa Lei Complementar, a responsabilidade pelo pagamento do imposto

(A) poderá ser atribuída, por ato do poder executivo, a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto, nas operações que destinem mercadorias ou bens a pessoa física ou jurídica localizada em outro Estado, relativamente ao imposto incidente sobre uma ou mais operações, desde que sejam antecedentes.

(B) será atribuída, em relação a mercadorias, bens ou serviços, desde que previstos em lei complementar nacional, sendo vedado aos Estados ampliar a relação, por meio de lei estadual.

(C) e acréscimos, devidos pelo contribuinte ou responsável, poderá ser atribuída a terceiros, por meio de lei federal, regulamento ou convênio, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do ICMS.

(D) poderá ser atribuída a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título, por meio de lei estadual, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário.

(E) e a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais independem de acordo específico celebrado pelos Estados interessados, podendo ser estabelecidas por lei estadual de um ou de outro Estado.

284. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A Lei Complementar no 24/1975, dispõe sobre convênios e benefícios fiscais relativos ao ICMS. Conforme esta lei,

(A) as regras e condições aplicáveis para a concessão de isenção aplicam-se também aos incentivos ou favores fiscais ou financeiros fiscais, mas não se aplicam à devolução total ou parcial de tributo ao contribuinte ou responsável.

(B) os convênios ratificados obrigam todas as Unidades da Federação, exceto as que, regularmente convocadas, não se tenham feito representar na reunião.

(C) a concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados na reunião, após terem sido regularmente convocados representantes de todos os Estados e do Distrito Federal.

(D) a inobservância dos dispositivos nela previstos acarretará, alternativamente, a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria, ou a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido, cabendo essa escolha ao sujeito passivo.

(E) os Municípios podem conceder às empresas neles estabelecidas benefícios fiscais relativos ao ICMS, até o limite de 25% do valor do imposto devido, sem a necessidade de convênio ou de lei complementar municipal.

285. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A Lei Complementar no 123/2006 instituiu o regime de arrecadação de tributos conhecido como Simples Nacional. Conforme esta lei, o recolhimento mensal mediante o documento único de arrecadação do regime simplificado NÃO exclui a incidência

(A) do ICMS devido nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, que deverá ser pago com observância da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas.

(B) do IPI, relativo à saída de produto de fabricação própria, que deverá ser pago com observância da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas.

(C) do ISSQN, relativo a serviço prestado pelo contribuinte, no Brasil, quando caiba a ele pagar o imposto em guia de recolhimento especial, que deverá ser pago com observância da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas.

(D) do ICMS devido nas operações de saída interna, promovidas pelo contribuinte, com destino a consumidor final não contribuinte, acobertadas por documento fiscal hábil, não sujeita ao regime de substituição tributária, tributação concentrada ou antecipação do recolhimento do imposto, que deverá ser pago com observância da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas.

(E) nem dispensa o pagamento das contribuições instituídas pela União, para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional, vinculadas ao sistema sindical.

Contabilidade Geral e Avançada

286. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Uma empresa importou um lote de mercadorias para comercialização no Brasil, sendo que a compra foi realizada em outubro de 2013 e o preço pago à vista ao fornecedor no exterior foi R\$ 3.000.000,00. Os gastos descritos a seguir foram necessários para a empresa dispor das mercadorias em condições de venda, e foram todos pagos à vista:

- Gasto de R\$ 300.000,00 para transportar as mercadorias do país de origem até o Brasil.
- Taxas e tarifas no valor de R\$ 120.000,00 para o ingresso e regularização das mercadorias no Brasil.

- Imposto de importação no valor de R\$ 30.000,00. Este imposto é definitivo e não é compensável pela empresa.
- Gasto de R\$ 50.000,00 para transporte das mercadorias até o depósito da empresa.
- Impostos locais no valor de R\$ 45.000,00 que podem ser compensados com os impostos incidentes no momento da venda das mercadorias.

Sabe-se que não havia saldo de estoque antes desta compra e que, em dezembro de 2013, a empresa vendeu oitenta por cento (80%) das mercadorias que haviam sido importadas. O valor evidenciado pela empresa no Balanço Patrimonial de 31/12/2013, exclusivamente em relação às mercadorias importadas remanescentes, foi, em reais:

- (A) 600.000,00.
- (B) 709.000,00.
- (C) 700.000,00.
- (D) 630.000,00.
- (E) 606.000,00

287. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

No dia 01/12/2014, a empresa comercial Facilito A Venda S.A. realizou vendas de mercadorias no valor total de R\$ 12.800.000,00, sendo que R\$ 5.000.000,00 foram recebidos à vista e o restante para ser recebido integralmente em 01/12/2016. Na data da venda, a empresa estava praticando, para as suas vendas a prazo, a taxa de juros de 1,099% ao mês que corresponde a 30% em 2 anos.

No Balanço Patrimonial da empresa Facilito A Venda S.A. de 31/12/2014, o valor evidenciado para o saldo a receber das vendas efetuadas em 01/12/2014 foi, em reais:

- (A) 7.800.000,00.
- (B) 7.885.722,00.
- (C) 6.000.000,00.
- (D) 6.065.940,00.
- (E) 12.940.672,00.

288. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A empresa Compro Melhor S.A. negociou com um fornecedor a aquisição de 120.000 unidades de determinada mercadoria que deveriam ser entregues nos 12 meses posteriores. A negociação ocorreu em 31/10/2015 e, tendo em vista a perspectiva de aumento de preços no período, a Compro Melhor S.A. pagou, nesta data, o valor integral de R\$ 12.000.000,00 ao fornecedor. Durante o ano de 2015, a empresa requereu, e o fornecedor entregou, 40% do total de unidades contratadas. O valor evidenciado no Balanço Patrimonial de 31/12/2015, correspondente ao direito que a empresa Compro Melhor S.A. detinha sobre o fornecedor foi, em reais:

- (A) 12.000.000,00.
- (B) 7.200.000,00.
- (C) 10.000.000,00.

(D) 4.800.000,00.

(E) 0,00.

289. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

O preço de aquisição de um equipamento de produção foi R\$ 9.000.000,00, o pagamento da compra ocorreu à vista em 31/12/2013 e o mesmo entrou em funcionamento na mesma data. A empresa definiu a vida útil do equipamento em 8 anos de utilização e calcula sua despesa de depreciação em função do tempo decorrido. Na data da aquisição o valor residual no final do prazo de vida útil foi estimado em R\$ 1.120.000,00.

No início do ano de 2015, a empresa reavaliou a vida útil remanescente do equipamento para 5 anos, em função de alteração na sua política de substituição do equipamento, e estimou que o valor residual no final desta nova vida útil seria R\$ 1.205.000,00. A análise feita pela empresa no final de 2014 identificou que não havia necessidade de redução do valor contábil do equipamento. Para fins fiscais a vida útil do equipamento é definida em 10 anos. O valor contábil que deveria ser evidenciado no Balanço Patrimonial de 31/12/2015 para este equipamento foi, em reais:

(A) R\$ 7.030.000,00.

(B) R\$ 6.750.000,00.

(C) R\$ 7.200.000,00.

(D) R\$ 6.653.000,00.

(E) R\$ 5.757.000,00.

290. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

As aplicações financeiras realizadas por uma empresa durante o ano de 2015 são apresentadas na tabela abaixo, onde são encontradas as informações sobre os valores aplicados, as taxas de juros compostos para remuneração, as datas das aplicações e de vencimentos, a classificação feita pela empresa quanto ao objetivo em relação a cada aplicação financeira e os valores justos de cada aplicação em 31/12/2015.

Data da aplicação	Valor Aplicado (em reais)	Data de vencimento dos títulos	Classificação pela empresa	Taxa de juros	Valor Justo em 31/12/2015 (em reais)
01/12/2015	90.000,00	31/12/2018	Mantido até o vencimento	1,5% a.m.	91.500,00
31/10/2015	80.000,00	31/12/2019	Disponível para venda futura	1,2% a.m.	82.000,00
30/09/2015	50.000,00	31/12/2017	Destinados à venda imediata	1,0% a.m.	51.800,00

Ignorando os valores representativos de centavos, o valor total evidenciado no Balanço Patrimonial de 31/12/2015 para as três aplicações financeiras em conjunto foi, em reais:

(A) 220.000.

(B) 224.796.

(C) 225.300.

(D) 224.946.

(E) 225.150.

291. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Uma sociedade por ações utiliza um equipamento obtido por meio de um contrato de arrendamento mercantil financeiro que foi iniciado em 01/12/2015. Pelo contrato de arrendamento, a empresa deverá pagar 48 parcelas mensais de R\$ 28.631,46 e um valor residual garantido de R\$ 200.000,00 que vence junto com a última parcela mensal. A taxa de juros implícita no contrato é 1,8% ao mês e o valor presente dos pagamentos na data de início do contrato era R\$ 1.000.000,00. O valor justo do equipamento na data de início do arrendamento mercantil era R\$ 1.200.000,00, a empresa definiu que vai utilizá-lo por 8 anos e no final deste prazo de utilização será possível vendê-lo por um valor líquido de despesas de vendas de R\$ 232.000,00.

Sabendo-se que para fins fiscais as parcelas mensais são consideradas despesas dedutíveis pelo valor integral e que a empresa calcula a depreciação de seus equipamentos pelo método das quotas constantes, a empresa deveria evidenciar na demonstração do resultado do ano de 2015, em reais, exclusivamente em relação ao contrato de arrendamento mercantil:

- (A) Despesa de arrendamento = R\$ 28.631,46
- (B) Despesa de depreciação = R\$ 10.416,67 e Despesa de arrendamento = R\$ 28.631,46
- (C) Despesa de depreciação = R\$ 12.500,00 e Despesa financeira = R\$ 21.600,00
- (D) Despesa de depreciação = R\$ 8.000,00 e Despesa financeira = R\$ 18.000,00
- (E) Despesa de depreciação = R\$ 10.083,33 e Despesa financeira = R\$ 18.000,00

292. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Os saldos das contas do Balanço Patrimonial de uma empresa, em 31/12/2014, eram os seguintes, em reais:

Fornecedores	30.000,00	Depreciação Acumulada	40.000,00
Receitas Antecipadas	10.000,00	Estoques	50.000,00
Perdas Estimadas com Clientes	7.500,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.000,00
Equipamentos	200.000,00	Reservas de Lucros	17.500,00
Imóveis	100.000,00	Contas a Pagar	10.000,00
Capital Social	350.000,00	Valores a Receber de Clientes	105.000,00

Os diversos eventos apresentados a seguir, relacionados com os Valores a Receber de Clientes existentes em 31/12/2014, ocorreram durante o ano de 2015 e nesta ordem:

- Valores a Receber de Clientes no valor total de R\$ 10.000,00 foram considerados incobráveis pela empresa.
- Do saldo remanescente da conta Valores a Receber de Clientes a empresa recebeu 90% em 2015 e o restante será recebido em 2016.
- As vendas a prazo de 2015 que vencerão após 31/12/2015 totalizaram R\$ 100.500,00.
- A empresa estimou as prováveis perdas com clientes aplicando o percentual de 4% sobre o saldo da conta Valores a Receber de Clientes em 31/12/2015.

No resultado de 2015 o valor total registrado de despesas relacionadas com a não realização de créditos sobre Valores a Receber de Clientes foi, em reais:

- (A) 6.520,00.
- (B) 14.020,00.

- (C) 14.400,00.
(D) 4.400,00.
(E) 6.900,00.

293. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Uma empresa recebeu de um cliente o valor de R\$ 1.200.000,00 para prestar serviços de manutenção pelo prazo de um ano. O contrato foi assinado em 01/10/2015, entrou em vigor imediatamente e estabelecia um total de 10 horas mensais de manutenção ordinária a serem atendidas, limitado a 120 horas no período contratado. Durante 2015, além das 10 horas mensais de manutenção ordinária, no mês de dezembro de 2015 a empresa aplicou mais 35 horas totais de trabalho em função de problemas extraordinários que ocorreram com os equipamentos da empresa contratante.

Na empresa contratada, o valor evidenciado na Demonstração do Resultado de 2015 e o saldo da conta do Balanço Patrimonial em 31/12/2015 decorrentes do contrato citado foram:

- (A) Receita de Serviços = R\$ 300.000,00; Receitas Antecipadas = R\$ 900.000,00.
(B) Receita de Serviços = R\$ 650.000,00; Receitas Antecipadas = R\$ 550.000,00.
(C) Receita de Serviços = R\$ 200.000,00; Receitas Antecipadas = R\$ 1.000.000,00.
(D) Receita de Serviços = R\$ 550.000,00; Receitas Antecipadas = R\$ 650.000,00.
(E) Receita de Serviços = R\$ 1.200.000,00.

294. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Os estoques de uma empresa são controlados pelo Sistema de Inventário Permanente e mensurados pelo critério da Média Ponderada Móvel. Durante o ano de 2015, a empresa realizou, em ordem cronológica, as seguintes transações com compra e venda de mercadorias:

Data	Operação	Quantidade (unidades)	Preço unitário de compra (R\$)	Preço unitário de venda (R\$)
02/03/2015	Compra	500	100,00	
06/04/2015	Venda	200	–	140,00
13/05/2015	Compra	100	96,00	
21/08/2015	Venda	200	–	144,00
29/11/2015	Compra	100	96,00	–

Sabendo que a empresa não detinha estoque inicial, o valor do Estoque apresentado no Balanço Patrimonial de 31/12/2015 foi, em reais:

- (A) 29.400,00.
(B) 29.200,00.
(C) 29.600,00.

(D) 69.200,00.

(E) 39.800,00.

295. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Um equipamento foi adquirido à vista por R\$ 10.000.000,00 em 31/03/2015 e a empresa definiu sua vida útil em 8 anos. O valor realizável líquido de despesa de venda do equipamento no final do prazo de vida útil para a empresa foi estimado em R\$ 4.000.000,00 e, para fins fiscais, a vida útil é definida em 10 anos. No final do ano de 2015, a empresa realizou o teste de redução ao valor recuperável para o equipamento (teste de impairment) e os valores obtidos em 31/12/2015 para a realização do teste para o equipamento foram:

– Valor justo líquido de despesa de venda = R\$ 9.200.000,00

– Valor em uso = R\$ 9.300.000,00

Sabendo-se que a empresa adota o método das quotas constantes para o cálculo da despesa mensal de depreciação, o valor total que impactou negativamente o resultado de 2015, exclusivamente em relação ao equipamento, foi, em reais:

(A) 750.000,00.

(B) 562.500,00.

(C) 700.000,00.

(D) 937.500,00.

(E) 450.000,00.

296. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

No Balanço Patrimonial de 31/12/2014, o Patrimônio Líquido da empresa Comércio de Produtos A Granel S.A. estava composto pelas seguintes contas (valores em reais):

Capital Social.....	8.000.000,00
Reserva Legal.....	1.400.000,00
Reserva Estatutária.....	500.000,00
Reserva de Capital.....	<u>300.000,00</u>
Total do Patrimônio Líquido	10.200.000,00

No ano de 2015, a empresa apurou um lucro líquido de R\$ 4.800.000,00 e constituiu as seguintes reservas:

– Reserva Legal, de acordo com os critérios e limites estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações (Lei no 6.404/1976 e alterações posteriores).

– Reserva Estatutária no valor correspondente a 10% do Lucro Líquido deduzido do valor destinado para a constituição da Reserva Legal.

O estatuto da empresa estabelece que o dividendo mínimo obrigatório é calculado pela alíquota de 30% sobre o saldo remanescente de lucro líquido do período, após a constituição das reservas legal e estatutária. O valor dos dividendos que deveria ser evidenciado no passivo e o valor total do Patrimônio Líquido, ambos no Balanço Patrimonial de 31/12/2015, eram respectivamente, em reais:

- (A) 1.242.000,00 e 13.758.000,00
 (B) 1.231.200,00 e 13.768.800,00.
 (C) 1.368.000,00 e 13.632.000,00.
 (D) 1.380.000,00 e 13.620.000,00.
 (E) 1.224.000,00 e 13.776.000,00.

297. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A Demonstração do Resultado do ano de 2015 da empresa Produtos de Segurança Porta Aberta S.A. é apresentada a seguir:

Produtos de Segurança Porta Aberta S.A. Demonstração do Resultado – Período: 01/01/2015 a 31/12/2015	
Receita de Vendas	816.000
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(524.000)
(=) Resultado Bruto com Mercadorias	292.000
(-) Despesas Operacionais	
Depreciação	(24.000)
Outras despesas operacionais	(236.000)
(+) Resultado de Equivalência Patrimonial	12.000
(+) Resultado antes dos efeitos financeiros	44.000
(-) Despesas Financeiras	(20.000)
(=) Resultado após os efeitos financeiros	24.000
(-) Outras receitas e despesas não recorrentes	
Lucro na Venda de Terrenos	28.000
(=) Resultado antes de Impostos e Participações	52.000
(-) Despesa com Imposto de Renda	(15.600)
(=) Resultado Líquido	36.400

As seguintes informações adicionais são conhecidas:

– A empresa não tinha saldo a receber de vendas no início de 2015. – Do total das vendas efetuadas em 2015, 20% foram vendidos a prazo e serão recebidos em 2016. – Todas as mercadorias vendidas foram adquiridas e pagas em 2015 e não havia estoques iniciais de mercadorias. – No início do período, a empresa não tinha dívidas com fornecedores. – Todas as outras despesas operacionais foram pagas no próprio ano de 2015. – Do total de Despesas Financeiras, a empresa pagou 80% no próprio ano de 2015. A empresa classifica as Despesas Financeiras no grupo das atividades operacionais. – O Imposto de Renda será pago em 2016.

Desconsiderando os tributos sobre vendas e sobre compras, o valor correspondente ao Caixa das Atividades Operacionais do ano de 2015 foi, em reais:

- 48.400 (positivo).
 (B) 20.400 (positivo).
 (C) 127.200 (negativo).
 (D) 40.000 (positivo).

(E) 123.200 (negativo).

298. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Um lote de mercadorias foi adquirido à vista por uma empresa em 31/10/2015. O valor total da compra foi R\$ 1.120.000,00 e engloba um imposto compensável pela empresa no valor de R\$ 120.000,00. Em 18/12/2015 a empresa vendeu 70% dessas mercadorias por R\$ 900.000,00 à vista e no valor total da venda está incluído um imposto sobre vendas de R\$ 90.000,00. O valor do Resultado Bruto com Mercadorias reconhecido no resultado de 2015, exclusivamente em relação a estas mercadorias vendidas, foi, em reais:

(A) 116.000,00.

(B) 26.000,00.

(C) 200.000,00.

(D) 110.000,00.

(E) 137.000,00.

299. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Uma empresa contratou um empréstimo junto a uma instituição financeira de fomento com as seguintes características:

– Data da obtenção do empréstimo: 01/12/2015 – Prazo total do empréstimo: 8 anos – Valor do empréstimo: \$ 50.000.000,00. – Taxa de juros contratada: 1,5% ao mês – Carência de 2 anos com pagamentos semestrais dos juros acumulados em cada semestre. O valor de cada parcela semestral de juros é R\$ 4.672.163,20. – Pagamento mensais de 72 parcelas no valor de R\$ 1.140.389,55 cada uma, com a primeira vencendo no final do 250 mês. – A empresa pagou despesas iniciais (custos de transação), na data do contrato, no valor de R\$ 1.000.000,00 – O custo efetivo da operação é 1,549% ao mês.

O valor do passivo relativo ao empréstimo obtido apresentado no Balanço Patrimonial de 31/12/2015 foi, em reais:

(A) 50.774.500,00.

(B) 50.750.000,00.

(C) 49.759.010,00.

(D) 49.735.000,00.

(E) 50.778.693,87.

300. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

O Balanço Patrimonial de uma empresa, em 31/12/2014, apresentou o saldo de R\$ 1.200.000,00 na conta representativa das provisões que era composta dos seguintes valores:

Tipo de processo	Provisão reconhecida em 31/12/2014
Trabalhista	R\$ 500.000,00
Tributário	R\$ 700.000,00

Para a elaboração do Balanço Patrimonial de 31/12/2015, as informações obtidas pela empresa sobre os processos existentes em 31/12/2014 e sobre outros que surgiram durante o ano de 2015 são apresentadas na tabela a seguir:

Tipo de processo	Classificação pela empresa em 31/12/2015	Valor estimado em 31/12/2015
Trabalhista	Provável	R\$ 400.000,00
Tributário	Possível	R\$ 200.000,00
Cível	Possível	R\$ 100.000,00
Ambiental	Provável	R\$ 150.000,00

O efeito líquido causado na Demonstração do Resultado de 2015 da empresa relacionado com as provisões foi, em reais:

- (A) redução de 850.000,00.
- (B) aumento de 650.000,00.
- (C) redução de 550.000,00.
- (D) aumento de 350.000,00.
- (E) aumento de 450.000,00.

Auditoria

301. (FCC – SEFAZ/MA – 2016)

As demonstrações contábeis do exercício de 2015 da Companhia de Fornecimento de Energia Solar do Estado serão auditadas pela firma Absolutos Auditores. Os princípios fundamentais da ética profissional a serem observados pelos auditores na realização da auditoria de demonstrações contábeis incluem:

- I. Moralidade e Independência Técnica.
- II. Probidade e Afinidade Profissional.
- III. Integridade e Comportamento Profissional.
- IV. Objetividade e Confidencialidade.
- V. Competência Profissional e Devido Zelo.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II, III.

- (B) I, IV e V.
- (C) II, III e V.
- (D) I, III e IV.
- (E) III, IV e V.

302. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Os auditores independentes, nas auditorias das demonstrações contábeis, utilizam informações para fundamentar suas conclusões em que se baseia a sua opinião, obtidas através de evidência de auditoria. Acerca da evidência de auditoria é correto afirmar que

- (A) é afetada pela elaboração tempestiva da documentação de auditoria.
- (B) a suficiência das evidências de auditoria é a medida da quantidade da evidência de auditoria.
- (C) é obtida a partir do planejamento realizado para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo.
- (D) não é de natureza cumulativa e somente é válida se obtida a partir de procedimentos de auditoria executados.
- (E) a adequação da evidência de auditoria é a medida da quantidade da evidência de auditoria.

303. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Na auditoria das demonstrações contábeis de determinada empresa de economia mista do Estado, o auditor pretende realizar auditoria, por amostragem, na conta "Duplicatas a Receber". O auditor se quiser reduzir o tamanho da amostra sem aumentar o risco de amostragem, dividindo a população em subpopulações distintas que tenham características homogêneas ou similares, deve proceder

- (A) uma seleção sistemática.
- (B) um agrupamento de itens para investigação.
- (C) um detalhamento de itens para teste.
- (D) uma estratificação.
- (E) uma seleção aleatória.

304. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Os resultados obtidos nos procedimentos de auditoria executados pelo auditor independente contribuem para fundamentar as conclusões apresentadas em seu relatório. O auditor pode utilizar como procedimentos de avaliação de riscos, testes de controles ou procedimentos substantivos, dependendo do contexto em que sejam aplicados, entre outros, os procedimentos de auditoria:

- (A) inspeção, amostragem, perícia.
- (B) inspeção, monitoramento, vistoria.
- (C) inspeção, indagação, perícia.
- (D) inspeção, observação, confirmação externa.
- (E) inspeção, amostragem, vistoria.

305. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Nas auditorias das demonstrações contábeis o auditor deve preparar tempestivamente a documentação de auditoria. Quanto à forma, ao conteúdo e à extensão, o auditor deve levar em conta, entre outros, os seguintes fatores:

- I. Resultado de auditorias anteriores e os ajustes promovidos pela entidade.
- II. Natureza dos procedimentos de auditoria a serem executados.
- III. Volume dos recursos e a importância das transações realizadas pela entidade.
- IV. Riscos identificados de distorção relevante. V. Tamanho e complexidade da entidade.

Está correto o que se afirma APENAS em

- II, IV e V.
- (B) I, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) III, IV e V.
- (E) I, II, e V.

306. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

Na auditoria realizada na companhia distribuidora de peças e acessórios para veículos leves e pesados, o auditor registrou as seguintes constatações:

- I. Descontos obtidos pelo pagamento de duplicatas a fornecedores contabilizados como receitas de aplicações financeiras.
- II. Adulteração para mais de valores de créditos de ICMS registrados no livro apuração do ICMS referente a compras para comercialização.
- III. Por desatenção de funcionário da tesouraria recém contratado foi concedido desconto no pagamento com atraso de duplicatas a receber efetuado pelo cliente.
- IV. Registro de notas fiscais fictícias de despesas, com o objetivo de justificar saque na tesouraria da empresa.

Segundo as Normas de Auditoria, as constatações registradas pelo auditor caracterizam, respectivamente,

- (A) erro, fraude, erro e fraude.
- (B) fraude, fraude, erro e erro.
- (C) erro, fraude, fraude e erro.
- (D) fraude, erro, fraude e fraude.
- (E) erro, fraude, fraude e fraude.

307. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

O documento que inclui a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria a serem realizados pelos membros da equipe de trabalho é denominado de

- (A) roteiro de auditoria.
- (B) plano de auditoria.
- (C) papeis de trabalho.
- (D) normas de auditoria.
- (E) estratégia para execução dos trabalhos.

Atenção: Para responder às questões de números 68 a 70, considere as seguintes informações:

Determinada empresa de economia mista do Estado fez o seguro do ativo imobilizado, junto à seguradora Martelo, para o período de 24 meses: 01/10/2015 a 30/09/2017. – O prêmio de seguro foi de R\$ 600.000,00, pago 40% no ato e o restante 30 e 60 dias. – A empresa encerra seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano. – O lucro do exercício de 2015 foi de R\$ 1.390.000,00.

O auditor independente no exame dos registros contábeis da apólice do seguro contratado constatou que: – 300.000,00 – foram contabilizados (apropriados) como despesas de seguro do exercício de 2015, e que o valor da apropriação do seguro está incorreto. – 300.000,00 – foram contabilizados na conta “Seguros a Vencer” classificada no realizável de curto prazo.

308. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

O auditor concluiu, se a despesa com seguro do exercício de 2015 tivesse sido apropriada corretamente, o lucro do exercício de 2015 passaria de R\$ 1.390.000,00, para, em reais, de

- (A) 1.190.000,00.
- (B) 1.440.000,00.
- (C) 1.615.000,00.
- (D) 1.165.000,00.
- (E) 1.465.000,00.

309. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

A despesa de seguro paga antecipadamente (seguro a vencer), segundo o auditor, deveria ter sido classificada, respectivamente, nos grupos de contas e valores

- (A) ativo imobilizado – R\$ 300.000,00 e passivo não circulante – R\$ 225.000,00.
- (B) ativo circulante – R\$ 75.000,00 e ativo não circulante – R\$ 525.000,00.
- (C) ativo realizável curto prazo – R\$ 225.000,00 e ativo realizável longo prazo – R\$ 300.000,00.
- (D) ativo circulante – R\$ 300.000,00 e ativo não circulante – R\$ 225.000,00.
- (E) passivo circulante – R\$ 75.000,00 e passivo não circulante – R\$ 300.000,00.

310. (FCC – SEFAZ/MA –2016)

O auditor considerou que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis. Nestas condições, o auditor deve

- (A) expressar uma opinião pela regularidade, com ressalvas.
- (B) considerar as demonstrações contábeis regulares, após ajustes.
- (C) expressar uma opinião adversa.
- (D) considerar as demonstrações contábeis regulares, com recomendação.
- (E) expressar uma opinião com ressalvas.

FCC - TCE/AM - 2015**Língua Portuguesa**

Atenção: As questões de números 1 a 7 referem-se ao texto que segue, excerto de capítulo que trata da "importação de mão de obra escrava da África" pelo Brasil, desde o século XVI até a extinção do tráfico, em 1850.

Só se pode entender a montagem de uma instituição do porte do escravismo moderno atentando-se para a articulação entre a criação de colônias no ultramar e seu funcionamento sob a forma de grandes unidades produtoras voltadas para o mercado externo. A monocultura em larga escala exigia um grande contingente de trabalhadores que deveriam se submeter a uma rotina espinhosa, sem ter nem lucro nem motivação pessoal. Recriou-se, desse modo, a escravidão em novas bases, com a utilização de mão de obra compulsória e que exigia – ao menos teoricamente – trabalhadores de todo alienados de sua origem, liberdade e produção. Tudo deveria escapar à consciência e ao arbítrio desse produtor direto. Da parte dos contratantes, a ideologia que se conformava procurava desenhar o trabalho nos trópicos como um fardo, um sofrimento, uma punição e uma pena para ambos os lados: senhores e escravos. O discurso proferido pela Igreja e pelos proprietários entendia tal trabalho árduo como uma atividade disciplinadora e civilizadora. Havia inclusive manuais – verdadeiros modelos de aplicação de sevícias pedagógicas, punitivas e exemplares – que instruíam, didaticamente, os fazendeiros sobre como submeter os escravizados e transformá-los em trabalhadores obedientes. Um exemplo regular era o famoso quebra-negro, castigo muito utilizado no Brasil para educar escravos novos ou recémadquiridos e que, por meio da chibatada pública e outras sevícias, ensinava os cativos a sempre olhar para o chão na presença de qualquer autoridade. Segundo o padre Jorge Benci, que esteve no país no final dos 1600, a razão de submeter os escravos era "para que não se façam insolentes, e para que não busquem traças e modos com que se livrem da sujeição de seu senhor, fazendo-se rebeldes e indômitos". Servindo-se de um discurso paternalista e também religioso – no sentido da promessa de redenção futura –, o sistema era explicado a partir da necessidade do uso exclusivo da coação.

(Obs.: traças = artifícios, ardis)

(SCHWARCZ, Lilia M. e STARLING, Heloisa M.. Brasil: uma biografia. 1. ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 91)

1. (FCC – TCE/AM – 2015)

Entende-se corretamente do excerto, no contexto indicado:

- (A) A dimensão excessiva do escravismo moderno exigiu tomada de posições rigorosas por parte não só das metrópoles europeias, mas também das suas colônias no ultramar.
- (B) A organização do sistema escravista moderno atendia simultaneamente a duas intenções: à de expansão territorial e à de geração de produtos para o mercado externo.
- (C) A condição de despreparo dos trabalhadores braçais que estavam disponíveis para o mercado contratante de mão de obra fez que fazendeiros se valessem de escravos.
- (D) Atribui-se a donos de terra que optaram pela exploração do solo com especialização em um só produto a necessidade de convencer e disciplinar trabalhadores negros para cada específica monocultura.
- (E) A falta ou o pouco lucro das lavouras incipientes brasileiras desestimulava não só o produtor direto, como também aqueles que eram contratados para ampliar a agricultura.

2. (FCC – TCE/AM – 2015)

No parágrafo 1,

- (A) (linha 2) a forma atentando-se é parte de frase que exprime a circunstância necessária para que seja possível o entendimento da montagem de uma instituição do porte do escravismo moderno.
- (B) (linhas 8 e 9) a substituição das palavras destacadas em sem ter nem lucro nem motivação pessoal por "ou ... ou", em seu sentido de exclusão, mantém fidelidade à ideia original.
- (C) (linhas 6 e 9) as formas verbais exigia e Recriou-se, criando panorama em que outras ações, de caráter momentâneo, terão relevo, exprimem, ambas, ações passadas que tinham continuidade.
- (D) (linha 1) não há como justificar o emprego da forma verbal pode: o sentido da frase exige o emprego de "poderia".
- (E) (linha 9) a expressão desse modo implica um detalhamento do segmento sem ter nem lucro nem motivação.

3. (FCC – TCE/AM – 2015)

Abaixo, segmentos do texto estão associados a outras formulações. A que não contraria as ideias presentes no trecho original é:

- (A) (linhas 12 a 14) Tudo deveria escapar à consciência e ao arbítrio desse produtor direto / tudo o que se oferecia à percepção e escolha do fazendeiro produtor deveria ser ocultado aos outros.
- (B) (linhas 25 e 26) Um exemplo regular era o famoso quebra-negro / um modelo regulamentado era o famigerado quebra-negro.
- (C) (linhas 15 a 17) a ideologia que se conformava procurava desenhar o trabalho nos trópicos como um fardo / as convicções filosóficas que aceitavam o trabalho nos trópicos o viam como um peso a ser suportado.
- (D) (linhas 27 e 28) para educar escravos novos ou recém-adquiridos / para ensinar os escravos inexperientes, aqueles recém-negociados.
- (E) (linhas 11 e 12) trabalhadores de todo alienados de sua origem, liberdade e produção / trabalhadores que vivessem sem nada compreender dos fatores culturais, políticos e sociais que condicionavam sua origem, liberdade e produção.

4. (FCC – TCE/AM – 2015)

Considerando o sistema de escravidão que se articulou no século XVI, no Brasil, os citados "discurso paternalista" e "discurso religioso" devem ser entendidos como

- (A) excludentes entre si.
- (B) conciliáveis em certos aspectos, mas com perspectivas antagônicas sobre o trabalho escravo.
- (C) opostos no que se referia ao entendimento da relação escravo/senhor.
- (D) complementares.
- (E) contrapostos.

5. (FCC – TCE/AM – 2015)

Segundo o padre Jorge Benci, que esteve no país no final dos 1600, a razão de submeter os escravos era "para que não se façam insolentes, e para que não busquem traças e modos com que se livrem da sujeição de seu senhor, fazendo-se rebeldes e indômitos".

O excerto e a norma-padrão legitimam o seguinte comentário sobre o acima transcrito:

- (A) O que está entre aspas corresponde à fala do padre, mas não por sua própria voz: as autoras é que narram e comentam o que ele disse.
- (B) A retirada da vírgula depois da palavra Benci provoca alteração tal que tornaria a frase ilógica, no caso de o padre não ter um homônimo, ou mais.
- (C) Em Segundo o padre Jorge Benci, a palavra destacada está empregada com o mesmo valor que se observa em "Entregavam as senhas segundo as pessoas iam se apresentando".
- (D) A substituição do que se destaca em com que se livrem da sujeição de seu senhor por "com o qual" mantém a correção e o sentido originais.
- (E) A vírgula depois de insolentes é obrigatória, dada a independência de sentido entre os segmentos conectados pela palavra e.

6. (FCC – TCE/AM – 2015)

Servindo-se de um discurso paternalista e também religioso – no sentido da promessa de redenção futura – , o sistema era explicado a partir da necessidade do uso exclusivo da coação.

Considerando o período acima, em seu contexto, afirmase legitimamente:

- (A) A forma verbal Servindo-se, equivalente semanticamente a "Ao se servir", exprime ideia de "causa".
- (B) Transpondo a frase o sistema era explicado a partir da necessidade do uso exclusivo da coação para a voz ativa obtém-se a forma verbal "explicou".
- (C) Em era explicado a partir da necessidade do uso exclusivo da coação, a substituição do segmento destacado por "do emprego tão somente da violência física ou moral" mantém a correção e o sentido originais.
- (D) O segmento apresentado entre travessões corrige a impropriedade do uso da palavra religioso no tratamento do tema "escravidão".

(E) A introdução de uma vírgula depois da palavra explicado não altera o encadeamento estabelecido originalmente entre as ideias expressas em o sistema era explicado a partir da necessidade do uso exclusivo da coação.

7. (FCC – TCE/AM – 2015)

Considerando o conteúdo, a linguagem e a estrutura do texto, avalie as seguintes afirmações:

I. O excerto pertence ao gênero “relato”, marcado pela intenção de registrar, em linguagem objetiva e imparcial, um determinado acontecimento, reportado em ordem cronológica.

II. O texto expõe o tema com racionalidade: analisa o tema apelando a elementos lógicos, como a exemplificação, para convencimento do interlocutor.

III. A força típica da argumentação fundamentada em fatos aparece, nesse texto, aliada à interpretação e ao julgamento. Tal aliança favorece a persuasão, sem que se bloqueiem traços de subjetividade. Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) III.

8. (FCC – TCE/AM – 2015)

As regras de concordância prescritas pela gramática normativa estão respeitadas em:

(A) É sabido que o desconhecimento e a quase ausência de conteúdos curriculares sobre a África e as culturas africanas no Brasil contribui para a disseminação da intolerância e dos conflitos raciais.

(B) Tratam-se de regiões praticamente inexploradas pelas pesquisas acadêmicas recentes, apesar de ali haverem ocorrido alguns dos principais episódios para o desenvolvimento econômico da Angola contemporânea.

(C) O intuito era podermos, no contexto brasileiro, construirmos novas narrativas para extrapolarmos categorias arcaicas de se pensarem a África, fundando, assim, diferentes modos de ver.

(D) Embalados por razões ainda não bem explicadas, os colonizadores detiveram o controle sobre as línguas, os indivíduos e os territórios africanos, segundo o têm comprovado inúmeras pesquisas.

(E) É de conhecimento geral que Angola detêm laços históricos e culturais profundos com o Brasil, que, se levado em conta, trará impactos sobre nossa brasilidade e maturidade para lidarmos com a nossa própria diversidade cultural.

9. (FCC – TCE/AM – 2015)

Considerando a norma-padrão, está correta a seguinte frase:

(A) Viram-se lançados em uma situação diferente da costumeira, que tinham de falar a um outro público, de um outro jeito, no chamado “tempo de televisão”.

- (B) As agruras por que passou a tornaram mais resistente aos acenos de parceiros entusiasmados e otimistas em excesso.
- (C) A ideia é chamar as autoridades a escreverem e proferirem textos que ela não está habituada a lidar, a respeito de temas que nem sempre são os seus preferidos.
- (D) A proposta é propiciar situações aonde seja possível desenvolver o respeito a diferentes bagagens culturais e formas de expressão.
- (E) Esta é uma época conturbada, à qual a violência física e moral impera entre as mais diversas camadas da sociedade.

10. (FCC – TCE/AM –2015)

Respeita a ortografia oficial vigente:

- (A) O culto à ignorância e à xenofobia é o responsável, em nosso dia-a-dia, por esta situação deplorável, que enserra a população local na bolha impenetrável de seus interesses e valores particulares.
- (B) Incrementar a participação política é um desafio perene, aja vista a nova estratégia de controle político que aparelha muitos órgãos públicos, incluindo os do setor educacional.
- (C) A soberania do mercado não é imprescindível para a democracia liberal – é uma alternativa a ela e a todo tipo de política, na medida em que elimina a necessidade de serem tomadas decisões que contemplem consensos coletivos.
- (D) Foram mencionadas as estratégias para disperçar as cepas oligárquicas das altas esferas do poder e, sobretudo, para prover o controle jurídico das suas ações; mais, até o momento, não se obteve sucesso.
- (E) Suas ideias iam de encontro às dos demais; ele sempre optava pelas vias mais polêmicas afim de obter atenção da audiência.

Direito Constitucional

11. (FCC – TCE/AM –2015)

Suponha que o Secretário de Segurança Pública de determinado Estado da federação figure como réu em processo penal, pela suposta prática de crime de homicídio doloso. Nessa hipótese, a competência para julgamento será do

- (A) júri, ainda que a Constituição estadual respectiva estabeleça foro por prerrogativa de função.
- (B) Tribunal de Justiça estadual, se assim previsto na respectiva Constituição estadual.
- (C) Tribunal Regional Federal da região respectiva.
- (D) Superior Tribunal de Justiça.
- (E) Supremo Tribunal Federal, se conexo o crime com um do Governador do Estado.

12. (FCC – TCE/AM –2015)

Em face de decisão de juiz federal que determine a prisão de depositário infiel, com fundamento em previsão expressa do Código Civil, segundo a qual, “seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o

restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a um ano, e ressarcir os prejuízos” (art. 652), cabe diretamente, em tese, ao interessado:

I. impetrar habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal a cuja jurisdição o juiz prolator da decisão esteja sujeito.

II. interpor recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, por negativa de vigência a tratado internacional.

III. ajuizar reclamação perante o Supremo Tribunal Federal.

IV. ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I, II e IV.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) I e IV.

(E) II, III e IV.

13. (FCC – TCE/AM – 2015)

Medida provisória, editada pelo Presidente da República, que institua o imposto sobre grandes fortunas será

(A) compatível com a Constituição da República, que prevê expressamente esse tributo dentre os de competência da União, mas só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

(B) compatível com a Constituição da República, que prevê expressamente esse tributo dentre os de competência da União, devendo produzir efeitos desde a data de sua edição, se for convertida em lei até o último dia do exercício financeiro em que foi editada.

(C) incompatível com a Constituição da República, que veda expressamente a edição de medida provisória em matéria tributária.

(D) incompatível com a Constituição da República, pois, embora previsto expressamente esse tributo dentre os de competência da União, trata-se de matéria sujeita à lei complementar e, por essa razão, vedada à medida provisória.

(E) incompatível com a Constituição da República, por esta exigir lei complementar para a criação, pela União, de

14. (FCC – TCE/AM – 2015)

Lei estadual que disponha sobre propaganda comercial será

(A) constitucional, desde que verse sobre questões específicas da matéria e que haja lei complementar prévia autorizando os Estados a legislar em esse sentido.

(B) constitucional, por se tratar de matéria de competência legislativa reservada aos Estados.

(C) constitucional, desde que vise a atender às peculiaridades do Estado e que inexistam leis federais sobre normas gerais na matéria.

(D) inconstitucional, por se tratar de matéria sujeita à competência material exclusiva da União.

(E) inconstitucional, por se tratar de matéria de interesse local, de competência privativa dos Municípios.

15. (FCC – TCE/AM – 2015)

Projeto de lei ordinária, de iniciativa de Deputado Federal, versando sobre a qualificação de tipos penais como crimes hediondos, obteve voto pela aprovação de 181 membros da Câmara dos Deputados, em turno único de votação ao qual estavam presentes 315 dos 513 Deputados, e, no Senado Federal, de 33 dos 40 presentes, igualmente em sessão única. Nessa hipótese, à luz das regras constitucionais do processo legislativo,

(A) o projeto de lei padece de vício de inconstitucionalidade, por versar sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.

(B) o projeto de lei já havia sido rejeitado na Câmara dos Deputados e não poderia sequer ter sido submetido à votação no Senado Federal.

(C) a matéria constante do projeto de lei, rejeitado no Senado Federal, somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

(D) a matéria constante do projeto de lei é reservada à lei complementar, não tendo sido atingido, na Câmara dos Deputados, o quórum necessário à sua aprovação.

(E) o projeto de lei deverá ser submetido à sanção do Presidente da República, que poderá, no prazo de 15 dias úteis contados de seu recebimento, vetá-lo no todo ou em parte, por motivo de inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público.

16. (FCC – TCE/AM – 2015)

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pretende ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, em face da norma da Constituição da República segundo a qual nenhuma das unidades da Federação terá menos de oito ou mais de setenta Deputados Federais, sob alegação de ofensa à cláusula constitucional que assegura proporcionalidade à representação da população dos entes federados na Câmara dos Deputados e, por consequência, ofensa à própria forma federativa de Estado. Nessa hipótese,

I. o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não estaria legitimado para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, por inexistência de pertinência temática com o objeto da demanda.

II. a propositura da ação sequer teria amparo jurídico, por pressupor a possibilidade de controle da constitucionalidade de normas constitucionais originárias, o que não é admitido pelo sistema brasileiro.

III. ainda que a norma objeto da ação fosse fruto de emenda constitucional, cujo controle de constitucionalidade é em tese admitido no sistema brasileiro, a ação não seria cabível, uma vez que o parâmetro para controle deveria ser um dos limites materiais, apenas, ao poder constituinte derivado. Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) I e III. (

D) II.

(E) I.

17. (FCC – TCE/AM – 2015)

Constitui exercício regular da competência para legislar sobre assunto de interesse local, a edição de lei

(A) municipal que fixe o horário de funcionamento para estabelecimentos comerciais dentro da área do Município.

(B) estadual que fixe o horário de funcionamento para estabelecimentos comerciais dentro da área do Estado.

(C) municipal que fixe distância mínima para a instalação de estabelecimentos comerciais dentro da área do Município, o que não ofende a livre iniciativa e a liberdade de concorrência.

(D) estadual que fixe distância mínima para a instalação de estabelecimentos comerciais dentro da área do Estado, o que não ofende a livre iniciativa e liberdade de concorrência.

(E) municipal que regule a exploração, mediante concessão, dos serviços locais de gás canalizado no Município.

18. (FCC – TCE/AM – 2015)

Considere as seguintes afirmações acerca da disciplina constitucional das funções essenciais à Justiça:

I. São funções essenciais à Justiça aquelas exercidas por Ministério Público, advocacia, órgãos de Advocacia Pública e Defensoria Pública.

II. São princípios institucionais tanto do Ministério Público como da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, cabendo a ambos elaborar a respectiva proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III. Aos membros do Ministério Público, tanto da União quanto dos Estados, é assegurada a vitaliciedade após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado, ao passo que aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado da corregedoria respectiva.

IV. Aos membros do Ministério Público e das Defensorias Públicas é vedado o exercício da advocacia em qualquer hipótese.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) III e IV.

(C) I, II e III.

(D) II e IV.

(E) I, III e IV.

19. (FCC – TCE/AM – 2015)

Para a obtenção, pela via judicial, pelo próprio contribuinte, de dados relativos ao pagamento de tributos, constantes de sistemas informatizados dos órgãos de administração fazendária,

- (A) não cabe ajuizar ação de caráter mandamental.
- (B) cabe impetrar mandado de segurança.
- (C) cabe impetrar habeas corpus.
- (D) cabe impetrar mandado de injunção.
- (E) cabe impetrar habeas data.

20. (FCC – TCE/AM –2015)

Conselheiro de Tribunal de Contas de determinado Estado figura como réu em ação penal pelo suposto cometimento de conduta tipificada como crime comum na legislação penal. Nessa hipótese, a competência para processar e julgar referida ação é do

- (A) Supremo Tribunal Federal, ao qual compete igualmente processar e julgar eventual habeas corpus em que o Conselheiro figure como paciente, em face de decisões proferidas na ação.
- (B) Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete igualmente processar e julgar eventual habeas corpus em que o Conselheiro figure como paciente, em face de decisões proferidas na ação.
- (C) Superior Tribunal de Justiça, competindo ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar eventual habeas corpus em que o Conselheiro figure como paciente, em face de decisões proferidas na ação.
- (D) Tribunal de Justiça do Estado respectivo, ao qual compete igualmente processar e julgar eventual habeas corpus em que o Conselheiro figure como paciente, em face de decisões proferidas na ação.
- (E) Tribunal de Justiça do Estado respectivo, competindo ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar eventual habeas corpus em que o Conselheiro figure como paciente, em face de decisões proferidas na ação.

21. (FCC – TCE/AM –2015)

Em junho do ano corrente, Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, em decisão monocrática, negou provimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Tribunal de Justiça estadual que reconheceu a uma das partes na ação o direito de resposta a matéria divulgada em veículo de imprensa publicado pela parte contrária. Manteve, assim, o reconhecimento do direito de resposta no caso em questão. Em abril de 2009, sob o fundamento da garantia constitucional da liberdade de expressão do pensamento e seus consectários, o STF havia julgado procedente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF que tinha por objeto a Lei federal no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, denominada Lei de Imprensa, “para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos” da referida lei; dentre esses dispositivos, havia os que regulamentavam os termos em que se daria o exercício de direito de resposta, não tendo sido promulgada, desde então, nova lei a esse respeito.

A decisão que negou provimento ao recurso extraordinário é

- (A) incompatível com a decisão prolatada na ADPF, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive o próprio STF, sendo passível de reforma pelo Plenário do Tribunal.

(B) incompatível com a decisão prolatada na ADPF, mas passível de ser tomada, uma vez que o STF não é atingido por seu efeito vinculante.

(C) incompatível com a decisão prolatada na ADPF e com a Constituição da República, que assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, em norma de eficácia limitada, dependendo o seu exercício, portanto, de regulamentação legal.

(D) incompatível com a Constituição da República, que assegura a plena liberdade de expressão do pensamento, vedando qualquer espécie de censura, prévia ou posterior, assegurado apenas o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem do ofendido pelo seu exercício.

(E) compatível com a decisão prolatada na ADPF e com a Constituição da República, que assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, em norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, independentemente o seu exercício, portanto, de regulamentação legal

22. (FCC – TCE/AM –2015)

Determinado Estado pretende vincular quatro décimos por cento de sua receita tributária líquida a fundo estadual de fomento à cultura, para financiamento de programas e projetos culturais. Nessa hipótese, à luz da Constituição da República, a vinculação pretendida é

(A) vedada, por não se enquadrar dentre as hipóteses em que, excepcional e expressamente, a Constituição autoriza os entes da federação a vincular a receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.

(B) autorizada, cabendo à lei estadual definir as hipóteses em que os recursos serão aplicados, respeitadas normas gerais estabelecidas em lei complementar federal relativa à matéria.

(C) ilícita, uma vez que estabelecida em percentual superior ao autorizado pela Constituição para fundo dessa natureza.

(D) autorizada, sendo vedada, contudo, a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, serviço de dívida ou outra despesa corrente não vinculada diretamente a investimentos e ações apoiados.

(E) ilícita, por não estarem definidos os impostos cuja receita será destinada ao fundo em questão

23. (FCC – TCE/AM –2015)

No que se refere à contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, a competência para instituí-la é

(A) da União, que deverá entregar 29% do produto de sua arrecadação aos Estados e Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes, sendo que, do montante que cabe a cada Estado, 25% serão destinados a seus Municípios, na forma da referida lei.

(B) da União, podendo a alíquota ser diferenciada por produto ou uso, bem como reduzida e estabelecida por ato do Poder Executivo, sendo no entanto vedada sua cobrança no mesmo exercício financeiro de sua instituição ou majoração.

(C) dos Estados, desde que autorizados por lei complementar federal, que estabelecerá a destinação e o percentual da arrecadação a ser destinado aos Municípios.

(D) dos Estados, devendo os recursos arrecadados ser destinados ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; ou ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes.

(E) da União, que estabelecerá as normas gerais na matéria, em lei complementar, cabendo aos Estados exercer a competência suplementar, para atender a suas peculiaridades.

24. (FCC – TCE/AM – 2015)

Considere as seguintes situações:

- I. cargo de professor do ensino fundamental da rede pública de ensino de determinado Município;
- II. cargo de professor em Universidade pública estadual;
- III. emprego de auxiliar administrativo em empresa pública federal;
- IV. mandato de Vereador;
- V. mandato de Prefeito.

Havendo compatibilidade de horários, seria autorizada, à luz da Constituição da República, a acumulação remunerada do

(A) cargo de professor universitário com o exercício do mandato de Prefeito, sendo facultado ao servidor optar pela remuneração do cargo.

(B) emprego de auxiliar administrativo com o cargo de professor do ensino fundamental, observado o teto remuneratório da Administração municipal.

(C) emprego de auxiliar administrativo com o cargo de professor do ensino fundamental, observado o teto remuneratório da Administração federal.

(D) cargo de professor do ensino fundamental com o exercício do mandato de Vereador, percebendo o servidor as vantagens do cargo, sem prejuízo da remuneração pelo exercício do mandato eletivo.

(E) cargo de professor universitário com o exercício do mandato de Vereador, contando-se o tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

25. (FCC – TCE/AM – 2015)

De acordo com o estabelecido na Constituição da República, a partir da publicação, na imprensa oficial, de súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, sobre determinada matéria constitucional,

(A) todos os órgãos do Poder Judiciário estarão obrigados a observá-la, sob pena de cabimento de reclamação ao STF, que, julgando-a procedente, cassará a decisão judicial reclamada, proferindo outra em substituição à decisão cassada, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

(B) apenas as situações constituídas posteriormente deverão ser decididas, na esfera administrativa ou judicial, em conformidade com o teor da súmula, por força do princípio da irretroatividade.

(C) apenas os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade poderão provocar sua revisão ou cancelamento.

(D) a administração pública direta e indireta, em todas as esferas da federação, estará obrigada a observá-la, obrigação que não se estende, contudo, aos Tribunais de Contas, que, no exercício de suas atribuições, podem apreciar a constitucionalidade das leis e atos do Poder Público.

(E) todos os demais órgãos do Poder Judiciário deverão decidir os casos pendentes de julgamento, bem como os ajuizados posteriormente, em conformidade com o teor da súmula, ainda que se trate de casos referentes a situações ocorridas antes de sua edição.

Direito Administrativo

26. (FCC – TCE/AM – 2015)

O Estado pode prestar serviços, utilidades e disponibilidades aos administrados direta ou indiretamente. Nenhuma dessas atuações está isenta de controle, interno e externo, que se projeta com variados graus de intensidade a depender dos interesses protegidos e da essencialidade do objeto da atividade, na medida em que

(A) somente os serviços públicos não essenciais podem ser delegados à iniciativa privada, tendo em vista que é dever constitucional privativo do Poder Público garantir a contínua e adequada disponibilização daquela utilidade aos administrados.

(B) as utilidades disponibilizadas pelo Estado podem se exteriorizar sob as mais variadas formas, mas a configuração como serviço público depende do aporte de recursos públicos durante a fase de investimentos, ainda que a execução se dê por meio de delegação.

(C) o condicionamento pelo Poder Público das atividades exercidas pela iniciativa privada, para conformação e incentivo do correto desenvolvimento econômico de determinado setor do mercado pode ser enquadrado como poder de polícia em seu conceito contemporâneo, desde que atue respeitando parâmetros de observância aos princípios garantidores do livre mercado.

(D) quanto maior a essencialidade do serviço, maiores as restrições incidentes sobre o particular quando atua na condição de delegatário, devendo garantir a adequação da prestação tal como se o Poder Público fora, sendo-lhe vedado, exemplificativamente, a rescisão unilateral do contrato.

(E) a prestação indireta dos serviços públicos permite que se transfira ao privado os riscos operacionais do negócio, mas, tendo em vista o princípio da continuidade do serviço público, é vedada a interrupção dos pagamentos devidos pelo Poder Público, única hipótese que autoriza, em caso de inobservância, a rescisão unilateral pelo contratado.

27. (FCC – TCE/AM – 2015)

O Estado é proprietário de quase duas dezenas de terrenos localizados em determinado bairro onde a empresa pública responsável pelo saneamento está promovendo inúmeras obras. Em razão disso, seu representante entrou em contato com o Estado para solicitar a utilização de um dos imóveis, que é dos poucos de grandes dimensões, como canteiro de obras. Considerando que não se trata de um bairro muito valorizado, a avaliação do uso do referido imóvel não resultou significativa. Como alternativa de otimização de gestão imobiliária,

(A) o Estado pode locar o terreno pelo valor que entender pertinente, independentemente do valor de mercado, tendo em vista que a empresa pública tem necessidade e urgência no uso e, em razão de sua natureza jurídica de direito privado, não se submete ao regime da Lei no 8.666/1993.

(B) o Estado pode outorgar permissão de uso onerosa em favor da empresa pública e, como contrapartida, estabelecer obrigação de fazer de modo que, ao invés de remuneração em espécie, a permissionária fique responsável pela guarda e vigilância dos demais terrenos de titularidade do Estado, o que representaria melhor custo-benefício do que a mera precificação do uso.

(C) a empresa pública pode ocupar temporariamente o terreno, tendo em vista que é concessionária de serviço público e, como tal, lhe foram delegados poderes inclusive para desapropriação, por meio da lei que rege as concessões públicas e do respectivo contrato firmado com o titular do serviço.

(D) a empresa pública deve desapropriar o imóvel, tendo em vista que é concessionária de serviço público e, como tal, lhe foram delegados os poderes para tanto.

(E) o Estado pode alienar onerosamente o imóvel para a empresa pública, independentemente de autorização legal e dispensada a licitação, tendo em vista que se trata de negócio jurídico firmado entre entes integrantes da Administração pública de qualquer esfera da Federação.

28. (FCC – TCE/AM –2015)

Maria Sylvia Zanella di Pietro, na obra *Uso Privativo de Bem Público por Particular*, assevera que “os bens públicos devem ser disponibilizados de tal forma que permitam proporcionar o máximo de benefícios à coletividade, podendo desdobrar-se em tantas modalidades de uso quantas foram compatíveis com a destinação e conservação do bem”.

Esse entendimento dirige-se

(A) aos bens públicos da categoria de uso especial e aos dominicais, posto que os bens de uso comum do povo já tem destinação intrínseca à sua natureza, não admitindo diversificações, sob pena de ilegalidade.

(B) a todos os bens públicos, importando a compatibilidade dos usos possíveis com a vocação e utilização precípua de cada um dos bens, admitindo-se diversas modalidades de instrumentos jurídicos relacionados ao mesmo substrato material.

(C) aos bens de uso especial, posto que é essa categoria de bens que serve à coletividade, abrigando serviços ou utilidades públicas, diversamente dos bens dominicais, que se prestam ao atendimento de finalidades de interesses privados e dos bens de uso comum do povo, que são de uso difuso e irrestrito a todos.

(D) aos bens dominicais, que são os bens públicos sem destinação e, portanto, sujeitos ao regime jurídico de direito privado, admitindo usos distintos daqueles precipuamente destinados ao atendimento do interesse público.

(E) aos bens públicos afetados formal ou informalmente a uma atividade de interesse público, não se admitindo a compatibilização com usos voltados a interesses de natureza privada, em razão da diversidade de regimes jurídicos.

29. (FCC – TCE/AM –2015)

Determinado Estado publicou edital para contratação de concessão, nos termos da Lei no 8.987/1995, para duplicação e exploração de rodovia com grande fluxo de veículos e caminhões em região desenvolvida de seu território. Ao concessionário seriam atribuídas as receitas acessórias passíveis de serem auferidas com a exploração de espaços em áreas que margeassem as rodovias, podendo, inclusive, adquiri-las para essa finalidade, por todas as formas que lhe estivessem autorizadas. Esse edital

(A) possui patente ilegalidade, porque a exploração de receitas acessórias não é finalidade abrangida pelo interesse público que justifique a aquisição de áreas pelo concessionário, em especial se for por meio de desapropriação.

(B) deveria prever que a exploração desses espaços deve ser feita, necessariamente, por meio de licitação para seleção da proposta que represente maior remuneração pelo uso.

(C) deve, ainda que não seja expresse, ser interpretado no sentido de que essa faculdade é subsidiária à tarifa, ou seja, só pode ser utilizada quando a receita tarifária não for suficiente para a adequada remuneração do concessionário, o que se opera após 12 (doze) meses de vigência contratual.

(D) pode estabelecer previamente o tipo de atividade cuja exploração está autorizada nos locais, desde que, nos termos do que exige a Lei no 8.987/1995, não configure atividade lucrativa, mas apenas serviços de suporte aos usuários da rodovia.

(E) está de acordo com o que autoriza a Lei no 8.987/1995, podendo as receitas acessórias constituir importante parcela da remuneração do concessionário, que pode, por isso, nos limites do que lhe for autorizado, adquirir áreas, inclusive por desapropriação, porque a finalidade desta fica abrangida pelo empreendimento como um todo.

30. (FCC – TCE/AM – 2015)

Estudos elaborados no âmbito da Secretaria da Saúde demonstraram que um hospital demora cerca de 5 (cinco) anos para ser construído e começar a operar. Isso porque somente após a conclusão das obras de construção a Administração licita a aquisição dos móveis, equipamentos, materiais e insumos para as atividades hospitalares. E, quando da instalação de diversos equipamentos, ainda é necessário fazer adaptações nos locais onde funcionarão. A Administração, no entanto, tem urgência em inaugurar novas unidades, uma vez que a ampliação de leitos nos hospitais em funcionamento não vem mais atendendo o crescimento da demanda na mesma proporção. Apresentou algumas propostas de modelos de contratação à sua assessoria jurídica, tendo-se mostrado viável

(A) a que veicula a licitação de uma empreitada integral, que abrange não só as obras de construção, mas também todas as demais contratações inerentes ou correlatas ao funcionamento do hospital.

(B) o regime diferenciado de contratações, sob a modalidade de empreitada integral, que permite que os diversos objetos necessários à operação do hospital integrem a mesma licitação, divididos em lotes, de modo que possa haver várias contratadas na mesma licitação.

(C) a contratação integrada, permitindo inclusão de tecnologia inovadora na construção das salas, fornecimento e instalação do maquinário e sistema de operações dos centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva, permitindo que as unidades hospitalares sejam entregues com aqueles setores prontos para funcionamento.

(D) a que propõe a publicação de vários editais de licitação com base na Lei no 8.666/1993, concomitantes, fracionando e escalonando a contratação e o início dos serviços conforme a necessidade, evitando, assim, qualquer interregno temporal entre as diversas execuções que devem ser feitas.

(E) uma concessão administrativa, desde que seja estipulado ao poder concedente o dever de promover aporte para fazer frente ao valor dos investimentos que se façam necessários para as obras de construção.

31. (FCC – TCE/AM – 2015)

Dentre as possíveis relações que se pode estabelecer entre os diversos entes que compõem a Administração pública indireta, é correto concluir:

(A) As pessoas jurídicas de direito público que integram a Administração pública indireta podem celebrar contrato administrativo, porque receberam delegação da potestade pública, o que não se aplica às sociedades de economia mista, às quais somente são acessíveis os contratos privados, visto que é ao regime jurídico desta natureza que estão sujeitas.

(B) Os contratos firmados por esses entes, para serem predicados como administrativos, devem ter por objeto a prestação de algum serviço público em sentido estrito, com a necessária inclusão de cláusulas exorbitantes, característica que os diferencia dos contratos privados.

(C) Todos os entes que integram a Administração pública indireta – autarquia, empresas públicas e fundações – detêm legitimidade para celebrar contratos administrativos, mas somente as pessoas jurídicas de direito privado estão autorizadas a firmar contratos submetidos ao regime jurídico de direito privado.

(D) As empresas estatais não podem firmar contratos administrativos que as coloquem, em qualquer hipótese, em situação de controle sobre o contratado, sem, ao menos, prévio exame dos impactos da decisão, tendo em vista que essa preponderância exsurge do munus público e não da vontade dos contratantes.

(E) As autarquias, empresas públicas e sociedades de economia prestadoras de serviço público celebram contratos administrativos, instrumentos submetidos ao regime jurídico de direito público e do qual constam cláusulas exorbitantes que se expressam em prerrogativas outorgadas exclusivamente à Administração pública, mas também podem celebrar contratos sujeitos ao regime jurídico de direito privado, quando o objeto da avença estiver disciplinado nessa esfera e não se tratar de exercício das funções típicas executivas.

32. (FCC – TCE/AM – 2015)

Suponha que a Administração pública municipal precise renovar sua frota de veículos que atende aos secretários e demais autoridades do Executivo. A Administração promoveu a especificação dos itens de segurança e demais acessórios que devem constar dos veículos, guardando pertinência com o entendimento do Tribunal de Contas competente. Essa aquisição

(A) poderá ser feita com dispensa de licitação, demonstrado que somente um modelo e marca de veículo atenderia a necessidade da Administração.

(B) poderá se dar por meio de pregão, uma vez que é possível listar requisitos objetivos, podendo se considerar bens de natureza comum.

(C) deverá se dar por meio de concorrência pública, inadmitida outra modalidade em razão do valor envolvido.

(D) deverá se dar por meio de inexigibilidade de licitação, caso se comprove que somente um modelo e marca atendem as especificações da municipalidade, ainda que seja importado.

(E) poderá se dar por meio de pregão, desde que o valor não ultrapasse o dobro do limite inferior estabelecido pela Lei no 8.666/1993 para aplicação da modalidade concorrência.

33. (FCC – TCE/AM – 2015)

Imagine que a Administração pública pretenda ampliar uma escola cujo projeto foi há anos aprovado para um terreno menor no perímetro do Município. Para tanto, foi exigido que o projeto fosse aditado para a inclusão de

área, para posterior unificação, a fim de que lá seja implantada uma área de preservação ambiental, como medida compensatória, especialmente pelo aumento do tráfego de veículos. A área pertence a um particular.

Essa área complementar, portanto, deverá ser

(A) adquirida com dispensa de licitação, ainda que seu proprietário tenha hipotecado o imóvel, visto que há preferência pela aquisição direta, que liberará os ônus e garantias reais incidentes sobre o bem.

(B) desapropriada, precedida de declaração de utilidade pública, tendo em vista que a aquisição da área viabilizará a instalação de importante equipamento para a sociedade.

(C) requisitada administrativamente, diferindo-se a indenização para o momento da construção da escola, uma vez que o contrato de obras poderá suprir financeiramente a deficiência estrutural do equipamento público.

(D) objeto de incidência de limitação administrativa, que se equipara a desapropriação amigável, tendo em vista que aquela modalidade de intervenção é suficiente para garantir a compensação ambiental exigida, sem o correspondente dispêndio de recursos econômico financeiros.

(E) tombada, intervenção que prescinde de indenização, porque permite que a propriedade remanesça sendo do particular, a quem incumbirá a preservação da área.

34. (FCC – TCE/AM – 2015)

De acordo com predominante doutrina e com base no que prevê a Constituição Federal, a prática de ato que cause dano ao erário público é relevante para determinar

(A) a culpa do agente, tendo em vista que implica necessariamente a responsabilidade objetiva do servidor.

(B) a imprescritibilidade da ação para seu ressarcimento, diversamente do que ocorre com os demais ilícitos praticados por servidores ou não.

(C) o tipo do ato de improbidade praticado, embora não seja necessário demonstrar a ocorrência dos danos, bastando sua alegação e indicação de nexo causal.

(D) a competência do foro para processamento da ação de improbidade administrativa, que tramita na esfera federal, diante da relevância, diversamente dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração.

(E) a concentração de instâncias, tendo em vista que necessariamente haverá processos na esfera civil, administrativa e criminal, em razão da tipificação dessa conduta nas três modalidades de responsabilidade.

35. (FCC – TCE/AM – 2015)

O Conselho Nacional de Justiça já estabeleceu, em entendimento confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ser vedado, “o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados.” Essa Resolução

(A) expressa a observância dos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade, de modo que entendimento semelhante pode ser aplicado na esfera do Executivo.

(B) expressa poder normativo originário desse órgão de controle interno do Poder Judiciário e observância ao princípio da legalidade, sujeito, em juízo revisional, ao controle externo do Poder Legislativo.

(C) foi submetida, como de rigor, ao crivo do Poder Legislativo para referendo, como expressão do princípio da legalidade.

(D) tem aplicação estendida ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, em razão do poder normativo originário do Conselho Nacional de Justiça, que atua como órgão de controle dos princípios constitucionais, inclusive do princípio federativo, no âmbito de todas as funções estatais.

(E) é aplicável também aos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, que, ao lado do Conselho Nacional de Justiça, atua como órgão de controle externo das funções executiva, legislativa e judiciária

36. (FCC – TCE/AM – 2015)

Os entes federados relacionam-se entre si de variadas maneiras. É comum a instrumentalização de Protocolos de Intenção, convênios, contratos, convênios de cooperação e de consórcios públicos. A disciplina deste último, por meio da Lei no 11.107/2005, permitiu avanços nesse modelo de atuação integrada, pois os consórcios públicos

(A) tal como os convênios de cooperação, têm personalidade jurídica, mas passaram a lhes serem outorgadas competências dos entes federativos, além de serem dotados de poderes mais amplos, como para desapropriação de bens.

(B) substituíram os protocolos de intenção e os convênios, na medida em que passaram a ser instrumentos mais dinâmicos e eficazes para a viabilização de repasses de recursos entre os entes federativos, porque não se submetem a prévias dotações orçamentárias ou suplementares, possuindo controle autônomo dos contratos de rateio.

(C) são constituídos sob a forma de associação, com personalidade jurídica própria, a qual, portanto, é permitida a delegação de competências dos entes federativos que o compõem, com outorga de poderes para prestação de serviços públicos, inclusive expropriatórios e para cobrança de tarifas, além de celebrar contratos e ser contratado com dispensa de licitação.

(D) concentram as atividades de prestação, gestão, fiscalização e regulação de serviços públicos numa só figura jurídica, devidamente autorizado pelos entes consorciados, possibilitando ganho de eficiência e agilidade, porque, especialmente, foi afastado o controle externo de sua atuação, embora remanesça a competência do Judiciário para apreciação de seus atos.

(E) substituíram os contratos de gestão firmados com organizações sociais e organizações das sociedades civil de interesse público, porque, assim como essas pessoas jurídicas, possuem natureza jurídica de direito público, não estão sujeitos a lei de licitações e não integram a Administração pública indireta, mas podem receber poderes e competências dos entes federativos.

37. (FCC – TCE/AM – 2015)

A Secretaria de Segurança, assim como todos os órgãos de determinado Estado da Federação, está enfrentando contingenciamento de recursos orçamentários da ordem de 30% (trinta por cento). Foi elaborado, por ordem superior, um plano de redução de despesas para adequação à nova realidade orçamentária, o que levou as autoridades da Pasta a não renovarem ou não celebrarem alguns contratos de manutenção. Um deles era o contrato de manutenção e troca de pneus de viaturas da polícia civil, exigindo que fossem feitas adaptações, consertos e substituições por material de segunda linha nos veículos oficiais. Ocorre que durante uma regular diligência investigatória, uma das viaturas que trafegava em dia chuvoso e, não obstante tentativa do motorista de acionar os freios, colidiu com a traseira do veículo da frente, que por sua vez, colidiu com o da sua frente e assim

sucessivamente, num total de cinco veículos particulares danificados. Instaurada regular sindicância, a autoridade entendeu ter havido negligência do motorista da viatura, que estava trafegando com pneus carecas, determinando a instauração de processo administrativo contra o servidor. Os particulares cujos veículos foram danificados

(A) devem aguardar o término do processo administrativo, tendo em vista que foi apurada culpa do servidor, o que altera o fundamento da ação judicial a ser proposta, na medida em que poderá ser desnecessário demonstrar inclusive o nexo de causalidade, bastando comprovar os prejuízos sofridos.

(B) podem acionar o servidor, independentemente do término do processo administrativo, tendo em vista que a responsabilidade objetiva do Estado afasta a necessidade de demonstração de culpa, bastando que se comprove que o motorista tinha ciência do estado dos pneus quando conduzia a viatura, o que lhe imputará prevenção absoluta de culpa.

(C) podem ajuizar ação contra o Estado, posto que a tramitação de sindicância ou de processo administrativo contra o servidor não interfere na responsabilização objetiva do Poder Público, que prescinde de culpa pelo acidente, sendo indispensável a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e os danos efetivamente comprovados.

(D) não podem acionar o servidor ou o Estado, tendo em vista que o acidente foi causado pelo mau estado dos pneus da viatura o que se creditava à situação orçamentário-financeira descrita, de modo que não era possível exigir, do Poder Público ou de seus agentes, conduta diversa.

(E) devem acionar o Estado e o servidor em litisconsórcio, sob a modalidade de responsabilidade objetiva, tendo em vista que a negligência do servidor estava direta e comprovadamente ligada à redução orçamentário-financeira, o que não afastava, todavia, o dever do motorista redobrar a atenção na condução do veículo, ciente do problema que estava.

38. (FCC – TCE/AM –2015)

Não se questiona a necessidade de observância do devido processo legal pela Administração pública, assim como já estão constitucionalmente reconhecidos direitos e garantias aos administrados em processos administrativos. Esses direitos e garantias, no mais das vezes traduzidos por princípios que informam a Administração pública, permeiam todas as funções executivas e expressam-se, nos atos administrativos,

(A) no atributo da finalidade, porque permite aferir a competência para a prática e, com isso, verificar a observância do princípio da legalidade, vedando favorecimentos indevidos, conforme dita o princípio da impessoalidade.

(B) no elemento objeto, que é o que se pretende atingir com a edição do ato, imediata e mediamente, propiciando o controle de desvio de poder, em observância ao princípio da moralidade.

(C) no elemento sujeito, porque permite aferir a autoridade competente para a prática do ato, e, em observância ao princípio da impessoalidade, não admite convalidação.

(D) na motivação, que exige a demonstração dos pressupostos de fato que ensejaram a prática do ato, em observância ao princípio da legalidade, e permite o exercício do direito de defesa pelo administrado.

(E) no atributo da imperatividade, que admite a restrição de direitos individuais, para observância do princípio da eficiência, mas exige expressa previsão legal, como dita o princípio da legalidade.

39. (FCC – TCE/AM –2015)

Uma determinada associação civil sem fins lucrativos requereu ao Poder Público autorização para a realização de uma manifestação em defesa dos direitos de seus associados. Em razão do tipo de local onde se pretendia realizar a reunião, a autorização governamental deveria se dar por decreto, razão pela qual tramitou processo administrativo com essa finalidade. Os órgãos opinativos manifestaram-se favoravelmente, mas antes da expedição do Decreto, uma moradora dos arredores do local onde se pretendia realizar o evento, ajuizou uma ação para impedir o ato. A liminar não foi concedida inicialmente, tendo sido intimado o Poder Público a se manifestar antes daquela apreciação. Durante essas providências e manifestações, a tramitação do processo administrativo foi concluída, o decreto foi expedido e o evento realizado. Instada a se manifestar, a autora da ação judicial aditou o pedido para requerer a revogação do decreto governamental. O pedido é, no que concerne aos atos e processo administrativo em questão,

(A) impertinente, tendo em vista que o decreto, que possui natureza jurídica de ato administrativo, exauriu seus efeitos, uma vez que o evento já foi realizado e, como tinha finalidade específica, não poderia se destinar a outras solicitações.

(B) inadequado, posto que de nada adianta atacar apenas o ato final do processo administrativo, sem que este tenha sido questionado e anulado, o que redundaria na revogação do decreto como consequência indireta.

(C) inócuo, tendo em vista que a associação civil tem direito adquirido, podendo a decisão judicial valer para eventos de outra natureza e sob outra organização, além da discricionariedade de que é dotada a Administração pública, que deve gerir seus bens imóveis sem interferência do Poder Judiciário.

(D) pertinente, posto que o Poder Judiciário é órgão de controle externo competente para revogação de atos normativos originários de qualquer hierarquia e origem, mas deve ser rejeitado, porque uma vez realizado o evento, a ação perdeu o objeto.

(E) pertinente, tendo em vista que o ato autorizador pode continuar produzindo efeitos, valendo como fundamento para a realização de outros eventos no local, em outras datas, assim como servirá de paradigma para outros pedidos de utilização.

40. (FCC – TCE/AM –2015)

Nas Parcerias Público-Privadas, o Estado firma com o setor privado contratos de longo prazo, para vultosos investimentos, com repartição de riscos. Sobre esses riscos, é correto afirmar:

(A) As concessões administrativas implicam, necessariamente, maior risco ao parceiro público, porque não admitem a cobrança de tarifa do usuário direto do serviço, ensejando que o valor da contraprestação ou do aporte sejam superiores aos de uma concessão patrocinada.

(B) Os riscos pelo licenciamento ambiental, assim como pelos passivos e superveniências ambientais, devem ser atribuídos ao parceiro público, posto que a este é conferida maior agilidade e facilitação junto aos órgãos oficiais licenciadores, não possuindo custo estimável pelo setor privado.

(C) A repartição e atribuição é feita objetivamente em cada contrato, o que permite aferir se a parceria público-privada é realmente vantajosa, possibilitando ao parceiro privado estimar adequadamente o retorno do investimento e a apresentação de uma proposta precisa para julgamento pelo parceiro público, que também poderá avaliar se a prestação indireta do serviço é efetivamente o caminho indicado.

(D) A imprecisa alocação dos riscos gera a presunção de que o parceiro-público é sempre o responsável, aplicando-se subsidiariamente a responsabilização objetiva, razão pela qual é imprescindível que os estudos econômicos e avaliação de investimentos seja feita com precisão e técnica.

(E) Diante de dúvida acerca da alocação dos riscos, a controvérsia deve ser decidida à luz do princípio da eficiência, sob o ponto de vista do usuário, de modo que o serviço seja prestado da forma mais técnica e adequada possível, diferindo-se o custo econômico do risco para o término do contrato.

41. (FCC – TCE/AM –2015)

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é garantia daquele que contrata com a Administração pública, ciente de que a ela são atribuídas prerrogativas e poderes exorbitantes, que a autorizam, inclusive, a promover alterações contratuais independentemente de concordância do contratado. Essa equação é bastante estudada nos contratos de concessão regidos pela Lei no 8.987/1995, nos quais, dentre as formas usualmente utilizadas para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, inclui-se

(A) a indenização, que é a mais dispendiosa sob o ponto de vista do poder concedente, porque não pode ser cumulada com outras formas de restabelecimento de reequilíbrio, e somente pode ser efetivada com o pagamento em espécie do montante apurado para o desequilíbrio operado na equação inicial.

(B) a prorrogação de prazo, que configura alternativa que não impacta financeiramente o poder concedente, tendo em vista que não implica desembolso em favor da concessionária, diferindo-se o termo final do contrato para que haja lapso temporal suficiente para amortização dos investimentos.

(C) o reajuste tarifário, cuja efetivação é feita automaticamente, na periodicidade prevista em contrato, não admitindo acumulação com outras formas de restabelecimento para manutenção da equação inicial de equilíbrio entre as partes.

(D) a revisão tarifária, que se assemelha ao reajuste tarifário quanto ao procedimento para sua instituição, razão pela qual somente pode ser cumulada com a indenização.

(E) aquisição de bens reversíveis e destinação para as mais variadas atividades da concessionária, antecipando a amortização dos investimentos antes da apuração do desequilíbrio.

42. (FCC – TCE/AM –2015)

Dentre as modalidades de licitação disponíveis para o administrador

(A) a concorrência é obrigatória para os contratos de valores vultosos e também para a alienação de imóveis, não podendo ser utilizada para contratos menores, por oferecer o procedimento mais moroso, embora com a participação do maior número de interessados.

(B) a tomada de preços e o convite são modalidades com procedimento simplificado e, portanto, não são aplicáveis ao tipo “técnica e preço”, admitindo apenas contratações do tipo “menor preço”.

(C) o leilão é a modalidade obrigatória para a venda de bens móveis e imóveis, em razão do procedimento mais célere, sob o critério do maior lance, admitida, excepcionalmente, a adoção da concorrência, quando se tratar de bens móveis inservíveis, em que não há risco de perecimento.

(D) a concorrência é obrigatória para licitações internacionais, registros de preços e alienação de imóveis, admitindo-se, neste último caso, a utilização do leilão quando, por exemplo, se tratar de bens oriundos de dação em pagamento.

(E) o cabimento da tomada de preços é verificado de acordo com o valor da contratação, enquanto que o convite é definido materialmente, conforme o objeto, independentemente do valor do contrato, tal como no concurso.

43. (FCC – TCE/AM –2015)

Sobre a relação entre a organização administrativa e os poderes atribuídos à Administração pública, é correto afirmar:

(A) O poder hierárquico projeta seus efeitos interna e externamente, posto que se dirige aos servidores de determinado ente federado e aos demais integrantes das pessoas jurídicas que compõem sua Administração indireta, como decorrência do poder de tutela.

(B) O poder disciplinar possui vínculo intrínseco com a Administração direta, mas seus efeitos também se estendem à Administração indireta, para aqueles entes dotados de personalidade jurídica de direito público, tais como autarquias, empresas públicas e fundações.

(C) O poder normativo tem iniciativa restrita à Administração direta, porque indelegável, seja no seu espectro originário, seja na sua função regulamentar.

(D) Os entes que integram a Administração indireta também podem exercer poder normativo, tendo em vista que a competência privativa atribuída ao Chefe do Executivo pela Constituição Federal é delegável.

(E) Os entes que integram a Administração indireta exercem apenas internamente poder hierárquico e disciplinar, razão pela qual não lhes é facultado o exercício do poder de polícia.

44. (FCC – TCE/AM –2015)

De acordo com o que determina a Lei no 1.762/1986, no que concerne às formas de provimento de cargos públicos,

(A) promoção é a única forma de provimento que autoriza a investidura por um funcionário público em outro cargo público de quadro de carreira paradigma, desde que os requisitos de habilitação sejam semelhantes.

(B) readmissão depende de autorização legislativa reconhecendo a necessidade do serviço, bem como que o desligamento do serviço público, à época, não tenha se dado por má conduta do servidor público.

(C) reintegração pode se dar por decisão administrativa quando em regular processo administrativo ficar demonstrada que o servidor não praticou a conduta que ensejou sua demissão.

(D) reversão é o retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade por qualquer das razões legalmente previstas, devendo voltar a ocupar o cargo anterior ou, na inexistência, outro semelhante, em funções e remuneração.

(E) transferência é o ato que investe o servidor em cargo público em outra localidade, sempre a pedido e desde que justificado, uma vez que lhe é assegurada inamovibilidade.

45. (FCC – TCE/AM –2015)

Durante um processo de tomada de contas especial para controle de um contrato de concessão de serviço público, um dos agentes envolvidos na apuração identificou que a concessionária, a qual estava sendo imputada a prática

de fraude à licitação, por suspeita de deter, à época do certame, mais informações que os demais licitantes, tinha em seu quadro de sócios, como minoritário, mas com poderes de gerência, um funcionário da Administração pública, coincidentemente classificado no órgão responsável pela licitação, no âmbito do poder concedente. Esse servidor, de acordo com a Lei no 1.762/1986 e com a Lei no 8.429/1992,

(A) comete ilícito administrativo pelo simples fato de integrar o quadro societário, com poderes de gerência, da concessionária, podendo, ainda, ter incorrido em ato de improbidade no caso, por exemplo, de ser demonstrado que revelou e utilizou informação confidencial para beneficiar a concessionária, então licitante.

(B) comete ilícito administrativo desde que fique comprovado que efetivamente se utilizou ou repassou as informações privilegiadas que detinha para beneficiar a empresa da qual era sócio e que, em razão disso essa se sagrou vencedora, mas sua conduta não tipifica ato de improbidade.

(C) não comete ilícito administrativo, visto que comete claro ato de improbidade, mais grave e, portanto, que absorve a irregularidade funcional, cabendo sua responsabilização independentemente de dolo, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

(D) depende de processo judicial para ser demitido, tendo em vista que a Administração pública deixa de ser órgão disciplinar competente quando se trata de fraude à licitação, inclusive porque há reflexos na esfera criminal, bem como diante de ato de improbidade.

(E) comete ilícito civil, que absorve o ilícito administrativo, devendo ressarcir a Administração pública de todos os prejuízos experimentados pela fraude na licitação, sem prejuízo de ser processado por ato de improbidade.

Direito Tributário

46. (FCC – TCE/AM –2015)

De acordo com o Código Tributário Nacional, a utilização efetiva de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte pela pessoa jurídica de direito público, no âmbito de suas atribuições, é fato gerador de

- (A) imposto.
- (B) taxa.
- (C) contribuição de melhoria.
- (D) contribuição social.
- (E) empréstimo compulsório.

47. (FCC – TCE/AM –2015)

De acordo com o Código Tributário Nacional e com a Constituição Federal, o tributo que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município denomina-se

- (A) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural.
- (B) Contribuição de Melhoria.
- (C) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos.
- (D) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

(E) Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos

48. (FCC – TCE/AM –2015)

O prefeito de um Município brasileiro publicou decreto, em 10 de novembro de 2014, aumentando a alíquota do IPTU em um ponto percentual e estabeleceu o início da vigência dessa regra para 10 de dezembro de 2014. Caso o proprietário do imóvel fosse engenheiro ou arquiteto e, concomitantemente, funcionário público daquele Município, o percentual de aumento seria de apenas meio ponto percentual.

Com base no que dispõe a Constituição Federal, esse diploma legislativo municipal

- (A) não ofendeu princípio constitucional algum.
- (B) ofendeu os princípios da legalidade e da noventena (anterioridade nonagesimal), apenas.
- (C) ofendeu os princípios da legalidade, da anterioridade, da noventena (anterioridade nonagesimal) e da isonomia.
- (D) ofendeu os princípios da anterioridade, da noventena (anterioridade nonagesimal) e da isonomia, apenas.
- (E) ofendeu os princípios da legalidade, da anterioridade e da isonomia, apenas.

49. (FCC – TCE/AM –2015)

O Código Tributário Nacional estabelece uma distinção bem clara entre obrigação tributária principal e crédito tributário a ela relacionado. De acordo com esse Código, a obrigação tributária principal se extingue

- (A) juntamente com o crédito tributário dela decorrente.
- (B) com a constituição do crédito tributário.
- (C) com a apresentação de reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo administrativo tributário, dentre outras hipóteses.
- (D) nos casos de incorrência do fato gerador.
- (E) com a conversão da moeda estrangeira em moeda nacional, sempre que o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira.

50. (FCC – TCE/AM –2015)

Ao disciplinar a matéria atinente às Leis, Tratados e Convenções Internacionais e Decretos, no início do seu Livro Segundo, o Código Tributário Nacional estabelece que

- I. constitui majoração de tributo, a atualização do valor monetário de sua base de cálculo, em índice superior ao índice de inflação oficial.
- II. somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou de redução de penalidades.
- III. cabe à legislação tributária, em relação às taxas, estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e da acessória.
- IV. somente lei complementar pode fixar as alíquotas de impostos.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

51. (FCC – TCE/AM – 2015)

A Constituição Federal ora estabelece que é vedado às pessoas jurídicas de direito público instituir impostos em determinadas circunstâncias, ora estabelece que um imposto específico não incidirá em determinada circunstância. De acordo com o texto constitucional,

- (A) é vedado aos Municípios instituir o IPTU sobre terrenos de propriedade de empresas públicas estaduais, cuja utilização não esteja vinculada às finalidades essenciais da respectiva empresa.
- (B) não incidirá o ITR sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário, seu cônjuge, seus descendentes ou seus parentes colaterais, até o terceiro grau.
- (C) é vedado aos Estados instituir o ICMS sobre as operações de circulação de suportes materiais que contenham videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais de autores brasileiros.
- (D) é vedado à União instituir qualquer imposto sobre o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial.
- (E) é vedado aos Municípios instituir o ISSQN sobre templos de qualquer culto, salvo disposição de lei complementar em contrário.

52. (FCC – TCE/AM – 2015)

Quando Afonso faleceu, seu filho Ricardo tinha 14 anos de idade e, portanto, era civilmente incapaz. Seu filho Carlos, de 25 anos, encontrava-se preso, por tráfico de material entorpecente, motivo pelo qual se encontrava privado do exercício de atividades civis. Maria, sua primogênita, continuava internada por determinação médica, em razão de sérios problemas de alienação mental, razão pela qual encontrava-se privada da administração direta de seus bens e negócios.

A lei do Estado brasileiro competente para instituir o ITCMD na transmissão causa mortis dos bens deixados por falecimento de Afonso elegeu o herdeiro como contribuinte desse imposto.

Sob a óptica da sujeição passiva obrigacional atinente ao ITCMD, e com base na regra da lei estadual acima mencionada e nas regras do Código Tributário Nacional a respeito da capacidade tributária passiva,

- (A) nenhum dos três filhos herdeiros tem capacidade tributária passiva.
- (B) todos os três filhos herdeiros têm capacidade tributária passiva.
- (C) Ricardo e Carlos têm capacidade tributária passiva, mas Maria não tem.
- (D) Ricardo e Maria têm capacidade tributária passiva, mas Carlos não tem.
- (E) Carlos e Maria têm capacidade tributária passiva, mas Ricardo não tem.

53. (FCC – TCE/AM –2015)

Orlando adquiriu dois imóveis, ambos com débito de IPTU referentes a vários exercícios. O primeiro deles, uma casa no centro da cidade, foi adquirido diretamente do vendedor, por meio de escritura pública, enquanto que o segundo, um terreno em local afastado do centro da cidade, foi adquirido em hasta pública. Não constaram dos respectivos títulos aquisitivos quaisquer provas de quitação do IPTU até então devido. De acordo com a disciplina do Código Tributário Nacional acerca da responsabilidade dos sucessores, Orlando

- (A) será responsável total e ilimitadamente pelo crédito tributário existente até a data de aquisição da casa.
- (B) será responsável total e ilimitadamente apenas pelo débito de imposto existente até a data de ambas as aquisições.
- (C) será responsável total e ilimitadamente pelo crédito tributário existente até a data de aquisição do terreno.
- (D) não será responsável pelos créditos tributários existentes até a data da aquisição.
- (E) será responsável apenas pelo débito de imposto existente até a data de ambas as aquisições, sendo que, no caso do terreno, essa responsabilidade se limita ao preço de aquisição.

54. (FCC – TCE/AM –2015)

A atividade orçamentária deve ser desenvolvida com observância de vários princípios, alguns insculpidos na própria Constituição Federal, e outros na legislação infraconstitucional.

Nesse sentido, o princípio que é mencionado expressamente no texto da Lei Federal no 4.320/1964 e que visa impedir a coexistência de orçamentos paralelos, que determina que só haja uma peça orçamentária, materializada em um único documento, por meio do qual se apresente uma visão de conjunto das receitas e das despesas de cada um dos entes federados (União, Estados e Municípios) é denominado princípio

- (A) do caixa único.
- (B) da legalidade.
- (C) da unidade.
- (D) da completude orçamentária.
- (E) do orçamento bruto.

55. (FCC – TCE/AM –2015)

A Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, ... e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública (Lei Federal no 4.320/1964). No exercício de 2014, o Estado do Amazonas inscreveu, em dívida ativa estadual, valores devidos por Carlos e originários de: (I) débitos de IPVA, não pagos por ele, (II) multas por infração à legislação do IPVA aplicadas a Carlos, e (III) multas de trânsito aplicadas a Carlos, por infração ao Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a Lei Federal no 4.320/1964, esses valores são classificados, respectivamente, como dívidas ativas

- (A) tributárias, não tributárias e não tributárias.
- (B) não tributárias, não tributárias e não tributárias.
- (C) tributárias, tributárias e tributárias.

(D) não tributárias, tributárias e não tributárias.

(E) tributárias, tributárias e não tributárias.

56. (FCC – TCE/AM –2015)

A Lei Federal no 4.320 foi promulgada em 1964, vários anos antes, portanto, da promulgação do Código Tributário Nacional. Por sua vez, o ato de lançamento definido na referida Lei é essencialmente diferente, tanto em forma, como em substância, do procedimento de lançamento definido no CTN.

Sob a óptica do Direito Financeiro, e de acordo com o que estabelece a Lei Federal no 4.320/1964, o lançamento da receita é

(A) ato da repartição competente e tem por finalidade, verificar a procedência do crédito fiscal, verificar a pessoa que é devedora desse crédito e inscrever o débito desse devedor.

(B) procedimento da repartição competente e tem por finalidade verificar a procedência do crédito fiscal, verificar a existência de causas extintivas, suspensivas e excludentes desse crédito, e verificar a pessoa que é dele devedora.

(C) ato do contribuinte ou da repartição competente e tem por finalidade verificar a procedência do crédito fiscal, verificar a existência de causas extintivas desse crédito e inscrever o débito desse devedor.

(D) procedimento da repartição competente e tem por finalidade, apenas, verificar a pessoa que é devedora desse crédito e inscrever o débito desse devedor.

(E) procedimento do contribuinte ou da repartição competente e tem por finalidade verificar a procedência do crédito fiscal, verificar a existência de causas extintivas, suspensivas e excludentes desse crédito e inscrever o débito desse devedor.

57. (FCC – TCE/AM –2015)

De acordo com a disciplina constitucional acerca da ordem econômica e financeira,

I. a lei não poderá restringir o livre exercício de qualquer atividade econômica, prevendo a exigência de autorização de órgãos públicos para o exercício de algumas atividades.

II. as jazidas constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra e assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados dessa lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

III. essa ordem econômica é fundada, como regra, na valorização do trabalho humano, na exploração direta de atividade econômica pelo Estado e na livre iniciativa.

IV. a lei disciplinará os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros, com base no interesse nacional.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) I, II, III e IV.

(C) I, III e IV, apenas.

(D) II e IV, apenas.

(E) II e III, apenas.

58. (FCC – TCE/AM –2015)

A Constituição Federal estabelece, no caput do seu artigo 100, que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos.

De acordo com a Constituição Federal, no momento da expedição desses precatórios, deles deverão ser abatidos, a título de compensação, determinados valores de que a Fazenda Pública devedora é titular em relação à pessoa beneficiária do precatório. Esse abatimento

- (A) se efetivará nos termos e limites da regulamentação que deve ser baixada especificamente para esse fim.
- (B) só poderá ser feito com débitos líquidos e certos, constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora.
- (C) só poderá ser feito com débitos líquidos e certos, já inscritos em dívida ativa.
- (D) não poderá ser feito com parcelas vincendas de parcelamento.
- (E) poderá ser feito mesmo se o valor a ser compensado estiver sendo objeto de contestação administrativa

59. (FCC – TCE/AM –2015)

A Lei Federal no 4.320/1964 tem um de seus capítulos destinados a disciplinar exclusivamente a DESPESA. De acordo com as normas desse capítulo,

- (A) o empenho da despesa pertencente a uma mesma rubrica só poderá exceder o limite dos créditos concedidos, por dois exercícios consecutivos, ou por três intercalados, em um intervalo de cinco anos.
- (B) salvo disposição expressa de ato normativo emanado do Poder Executivo, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
- (C) em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho.
- (D) é vedada a realização do empenho da despesa, cujo montante não se possa determinar.
- (E) o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após a realização do empenho e antes de sua regular liquidação.

60. (FCC – TCE/AM –2015)

A ordem econômica nacional tem por meta assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados princípios expressamente enumerados no texto constitucional, dentre os quais se arrolam

- (A) redução das desigualdades regionais; defesa do consumidor de mercadorias e serviços de origem nacional, assim definidos em lei complementar; e soberania nacional e de organizações internacionais regionais, especialmente do Mercosul.
- (B) livre concorrência entre empresas nacionais, assim definidas nos termos de lei complementar; tratamento favorecido para as empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País; e propriedade privada.

(C) propriedade estatal dos meios de produção; defesa do consumidor de mercadorias e serviços de origem nacional, assim definidos em lei complementar; e defesa do meio ambiente. (D) busca do pleno emprego; redução das desigualdades sociais; e livre concorrência entre empresas nacionais, assim definidas nos termos de lei complementar.

(E) função social da propriedade; busca do pleno emprego; e defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

Contabilidade Geral e Avançada

61. (FCC – TCE/AM –2015)

O departamento de contabilidade da Companhia Estadual de Habitação Popular do Norte, por deficiência no controle das Contas a Receber, não efetuou o registro contábil do recebimento de duas duplicatas no exercício correspondente. Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o controle interno sob o enfoque contábil tem, entre outras, a finalidade de

- I. salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais.
- II. dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente.
- III. auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações.
- IV. contribuir para aumentar a arrecadação das receitas públicas e assegurar sua aplicação sob os aspectos da legalidade e legitimidade pelos órgãos e entidades da administração pública.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I, III e IV.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) II e IV.

62. (FCC – TCE/AM –2015)

A prefeitura do Município de Ladeira Alta do Norte, no mês de julho de 2015, assinou um contrato com a empreiteira de serviços VaiVai Obras de Engenharia Ltda., objetivando a construção de duas escolas públicas, no valor de R\$ 2.500.000,00. A empresa contratada depositou na conta bancária da prefeitura o valor de R\$ 125.000,00 como garantia contratual. Na contabilidade da prefeitura, o depósito efetuado pela empresa contratada é considerado como

- (A) dispêndio extraorçamentário e diminui o passivo circulante.
- (B) ingresso extraorçamentário e não altera o Patrimônio Líquido.
- (C) receita imobiliária e altera o Patrimônio Líquido.
- (D) receita de capital e não altera o Patrimônio Líquido.

(E) ingresso orçamentário e aumenta o passivo circulante.

63. (FCC – TCE/AM –2015)

O orçamento para o exercício de 2015 de determinado Estado da federação foi aprovado com um acréscimo de 10% nas receitas tributárias, em relação ao orçamento de 2014. No âmbito dos Estados, classificam-se como receitas correntes tributárias, entre outras, os valores arrecadados referentes a

(A) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer bens ou direitos.

(B) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

(C) contribuições de intervenção no domínio econômico.

(D) dívida ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

(E) contribuição de iluminação pública.

64. (FCC – TCE/AM –2015)

O Governo do Estado, no mês de julho de 2015, repassou ao Município de Floresta Negra, o valor de R\$ 250.000,00, destinados à aquisição de computadores para as escolas públicas municipais. Sob o aspecto orçamentário, o valor recebido pelo Município será contabilizado como

(A) receita de transferência intraorçamentária.

(B) despesa de capital – investimento.

(C) receita de transferência de capital.

(D) ativo não circulante.

(E) ativo imobilizado.

65. (FCC – TCE/AM –2015)

Atenção: Para responder às questões de números 75 a 77, considere as seguintes informações (Valores em reais):

A lei orçamentária de determinado Estado da região Norte, para o exercício de 2014, estimou receitas e fixou despesas, nos seguintes valores:

Receitas Previstas

Correntes	300.000,00
Capital	230.000,00

Despesas Fixadas

Correntes	270.000,00
Capital	260.000,00

Durante o exercício de 2014, o Estado realizou as seguintes transações referentes a:

– Empenho de despesas com serviços de manutenção das rodovias estaduais	50.000,00
– Recebimento de ICMS	210.000,00
– Empenho de Despesas com a Construção de Viadutos	147.000,00
– Recebimento da Cota Parte do Fundo de Participação dos Estados – FPE	75.000,00
– Empenho da Despesa com Folha de Pagamento	115.000,00
– Recebimento de Aluguéis de Imóveis de Propriedade do Estado	27.000,00
– Empenho de Despesas com Serviços de Manutenção de Bens Imóveis	35.000,00
– Recebimento de Empréstimos por Antecipação da Receita Orçamentária	10.000,00
– Recebimento de Empréstimos Obtidos de Longo Prazo	95.000,00
– Empenho de Despesas com Aquisição de Veículos Novos	108.000,00
– Uso de Material de Consumo	20.000,00
– Recebimento de Imóvel doado por entidade de direito privado	145.000,00
– Empenho de Despesas com Água, Luz e Telefone	20.000,00
– Depreciação de Bens móveis	40.000,00
– Recebimento de Rendimentos de Aplicações Financeiras	18.000,00
– Empenho de Despesas com Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	20.000,00
– Recebimento de Multas de Juros de Mora	15.000,00
– Recebimento pela Alienação de Bens Imóveis	175.000,00

O Balanço Orçamentário, levantado em 31.12.2014, apresentou um superávit de, em reais,

- (A) 100.000,00
- (B) 245.000,00
- (C) 130.000,00
- (D) 60.000,00
- (E) 120.000,00

66. (FCC – TCE/AM – 2015)

De acordo com Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o resultado patrimonial apurado no exercício de 2014 foi de, em reais,

- (A) 190.000,00
- (B) 120.000,00
- (C) 210.000,00
- (D) 225.000,00
- (E) 240.000,00

67. (FCC – TCE/AM – 2015)

O total das receitas correntes arrecadadas durante o exercício de 2014 foi de, em reais,

- (A) 355.000,00
- (B) 318.000,00
- (C) 330.000,00
- (D) 300.000,00
- (E) 345.000,00

68. (FCC – TCE/AM –2015)

Para o exercício de 2015, o Tribunal de Contas do Estado planejou a realização de auditorias governamentais na Secretaria Estadual de Habitação e Saneamento. Segundo as Normas de Auditoria Governamental – NAGs Aplicáveis ao Controle Externo Brasileiro, ao efetuar as suas auditorias governamentais, o Tribunal de Contas tem, entre outros objetivos específicos:

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual e dos limites estabelecidos na Lei Complementar no 101/2000. II. Avaliar o desempenho da gestão dos recursos públicos sob os aspectos de economicidade, eficiência e eficácia. III. Verificar se as demonstrações contábeis, demais relatórios financeiros e outros informes, representam uma visão fiel e justa das questões orçamentárias, financeiras, econômicas e patrimoniais. IV. Verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e IV.
- (B) I, II e IV.
- (C) II e III.
- (D) I, III e IV.
- (E) I e II.

69. (FCC – TCE/AM –2015)

O Estado de Eldorado do Norte não encaminhou no prazo legal suas contas relativas ao exercício de 2014 ao Poder Executivo da União, para consolidação nacional. Segundo a Lei Complementar no 101/2000, os Estados deverão encaminhar suas contas até o dia

- (A) trinta de junho. O cumprimento do prazo é uma das exigências para que o Estado receba transferências voluntárias e legais.
- (B) trinta e um de maio. O descumprimento do prazo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o Estado receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.
- (C) trinta de abril. O descumprimento do prazo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o Estado realize operações de crédito e alienação de bens imóveis.

(D) trinta de junho. O não encaminhamento das contas no prazo impedirá que o Estado receba transferências voluntárias e legais, exceto as destinadas a atender despesas com calamidade pública.

(E) trinta e um de maio. O cumprimento do prazo é uma das exigências para que o Estado possa renegociar suas dívidas, consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita.

70. (FCC – TCE/AM –2015)

O Tribunal de Contas, no mês de junho de 2015, realizou auditoria na Secretaria Estadual da Saúde, objetivando examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão do responsável pela secretaria, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. Segundo as Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União – NAT, quanto à natureza, esta auditoria é classificada de auditoria

(A) de acompanhamento de gestão.

(B) integral.

(C) operacional.

(D) de regularidade.

(E) de avaliação de gestão.

71.(FCC – TCE/AM –2015)

Define-se a política fiscal de um certo país como a administração exclusivamente

(A) dos impostos dos governos federais, estaduais e municipais.

(B) de gastos dos governos federais, estaduais e municipais.

(C) de impostos, gastos e transferências dos governos federais, estaduais e municipais.

(D) do orçamento federal.

(E) dos impostos e gastos dos municípios.

72. (FCC – TCE/AM –2015)

Em uma economia aberta com taxas de câmbio flutuantes há uma massiva entrada de capitais. Nesse caso, a taxa de juros que é fixada pelo Banco Central

(A) permanece inalterada.

(B) desce.

(C) sobe.

(D) depende da instância da política fiscal.

(E) independe da decisão do Banco Central.

73. (FCC – TCE/AM –2015)

São funções da moeda:

(A) meio de pagamento e reservas internacionais.

- (B) meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor.
- (C) reserva de valor e seguro contra a inflação.
- (D) meio de pagamento e preço da moeda estrangeira.
- (E) meio de pagamento e custo do dinheiro.

74. (FCC – TCE/AM –2015)

Ao longo da trajetória da Administração pública os conceitos da mensuração de desempenho variaram de acordo com diferentes perspectivas e abordagens, englobando:

- (A) a responsabilidade fiscal no nível organizacional do departamento e a análise de conformidade dos procedimentos com padrões previamente estabelecidos, enfatizadas pela "avaliação baseada em resultados".
- (B) a auditoria dos insumos e dos produtos e centralização hierárquica e unilateral na definição e supervisão sistemática de tarefas e dados, enfatizadas pela metodologia de "gerenciamento por objetivos".
- (C) medidas de desempenho individuais, associando a avaliação dos resultados às metas estratégicas, enfatizadas pelo movimento do "gerenciamento científico".
- (D) a orientação dos funcionários para a contínua avaliação e revisão do planejamento, bem como, para o cliente, enfatizada pelos estudiosos da "teoria da administração".
- (E) o gerenciamento dos processos organizacionais, compartilhando entre os colaboradores, desde os níveis inferiores, responsabilidade pelo alcance dos objetivos da organização, enfatizadas pela "gestão da qualidade total".

75. (FCC – TCE/AM –2015)

O modelo de Administração pública implementado por Getulio Vargas a partir da década de 1930, com o intuito de modernizar a gestão pública conforme os princípios burocráticos weberianos, foi a primeira reforma administrativa institucionalizada da história brasileira e caracterizou-se pela

- (A) criação de unidades administrativas descentralizadas da burocracia federal.
- (B) criação das primeiras organizações dotadas de burocracias profissionais baseadas na meritocracia, quais sejam, o Itamaraty e as Forças Armadas.
- (C) promoção do insulamento burocrático, que estendeu à toda máquina pública federal o princípio universalista do mérito.
- (D) criação do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, concebido como uma organização técnica, que não exerceu função de controle político.
- (E) descentralização do processo de aquisição de compras governamentais, condicionada ao controle e a padronização dos procedimentos.

76. (FCC – TCE/AM –2015)

A partir da metade da década de 1980, a reforma gerencial do setor público, sem abandonar o conceitual empresarial vinculado à eficiência – característico do gerencialismo puro, ganhou novos rumos em direção ao

consumerism, incorporando inovações destinadas a atender aos anseios dos clientes/consumidores, dentre as quais destaca-se a implementação da

- (A) racionalização orçamentária.
- (B) gestão da qualidade total.
- (C) definição das responsabilidades das agências governamentais.
- (D) privatização.
- (E) avaliação do desempenho organizacional.

77. (FCC – TCE/AM – 2015)

A contratualização de resultados, uma das estratégias da Reforma Gerencial implementada no Brasil a partir de 1995,

- (A) tem por objetivos promover, via controle hierárquico e de processos, transparência de custos, melhor desempenho e aumento da eficiência e efetividade na prestação de serviços públicos.
- (B) foi implementada por meio de contratos de gestão firmados entre ministérios e entidades prestadoras de serviços públicos, visando a assegurar autonomia de gestão em troca de compromisso prévio com resultados.
- (C) foi implementada por meio da criação das entidades públicas estatais denominadas Organizações Sociais, às quais foi repassada a provisão dos serviços públicos não exclusivos.
- (D) baseia-se na contratualização de metas e indicadores de qualidade e produtividade que subsidiam a fiscalização e o controle dos gestores, sem prever mecanismos de controle social.
- (E) tem como marco legal a Lei no 9.637/1998, também conhecida como Lei das Organizações Sociais, que foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade por exigir licitação e contratação via concurso público, ferindo a flexibilidade almejada pela reforma.

FCC - SEFAZ/RJ - 2014

Língua Portuguesa

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 6, considere o texto a seguir:

[Ponderando o julgamento]

As leis não podem deixar de ressentir-se da fraqueza dos homens. Elas são variáveis como eles. Algumas, nas grandes nações, foram ditadas pelos poderosos com o fim de esmagar os fracos. Eram tão equívocas que mil intérpretes se apressaram a comentá-las; e, como a maioria só fez sua glosa como quem executa um ofício para ganhar algum dinheiro, acabou o comentário sendo mais obscuro que o texto. A lei transformou-se numa faca de dois gumes que degola tanto o inocente quanto o culpado. Assim, o que devia ser a salvaguarda das nações transformou-se tão amiúde em seu flagelo que alguns chegaram a perguntar se a melhor das legislações não consistiria em não se ter nenhuma. Examinemos a questão. Se vos moverem um processo de que dependa vossa vida, e se de um lado estiverem as compilações de juristas sabidos e prepotentes, e de outro vos apresentarem vinte juízes pouco eruditos mas que, sendo anciãos isentos das paixões que corrompem o coração, estejam acima das necessidades que o aviltam, dizei-me: por quem escolheríeis ser julgados, por aquela turba de palradores

orgulhosos, tão interesseiros quanto ininteligíveis, ou pelos vinte ignorantes respeitáveis? (VOLTAIRE. O preço da justiça. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 7-8)

1. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

O texto permite inferir adequadamente que, para Voltaire, as leis

- (A) elaboradas por anciãos ignorantes demandam o corretivo da sabedoria dos especialistas, quando de sua aplicação num julgamento.
- (B) devem ser permanentemente revistas, para que de forma alguma venham a refletir debilidades ou imperfeições que são próprias dos homens.
- (C) elaboradas por déspotas poderosos trazem consigo a qualidade do que é inflexível, não permitindo aberturas interpretativas.
- (D) refletem a falibilidade humana, podendo ser aplicadas com mais justiça pelos sensatos e experientes do que por arrogantes eruditos.
- (E) costumam ser tão obscuras quanto os comentários explicativos, advindo daí a necessidade de serem elaboradas por doutos especialistas.

2. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Atente para as seguintes afirmações:

- I. No primeiro parágrafo, o segmento elas são variáveis expressa uma causa da qual a expressão fraqueza dos homens constitui o efeito.
- II. No segundo parágrafo, considera-se que a multiplicidade de interpretações da lei, acionadas por glosadores interesseiros, acaba por comprometer a implementação da justiça.
- III. No terceiro parágrafo, a interrogação final de Voltaire pode ser considerada retórica pois implica uma resposta já encaminhada pela pergunta.

Em relação ao texto, está correto APENAS o que se afirma em

- (A) II e III.
- (B) I e II.
- (C) III.
- (D) II.
- (E) I.

3. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Considerando-se o sentido contextualizado, traduz-se adequadamente um segmento em:

- (A) turba de palradores orgulhosos (30 parágrafo) = malta de loquazes desfibrados
- (B) ressentir-se da fraqueza dos homens (10 parágrafo) = impressionar-se com a insipidez humana
- (C) transformou-se numa faca de dois gumes (20 parágrafo) = tornou-se um instrumento ambivalente

(D) transformou-se tão amiúde em seu flagelo (2o parágrafo) = converteu-se em miudezas punitivas

(E) compilações de juristas sabidos (3o parágrafo) = seleções de jurisconsultos leigos

4. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

(A) Voltaire entendia que as leis, em cuja aplicação traduz-se as fraquezas humanas, dependem do espírito de quem as aplica, de vez que está nisso sua faculdade maior.

(B) A Voltaire interessava não apenas reconhecer ou esmiuçar as leis de seu tempo, mas sobretudo avaliá-las considerando a instância de sua aplicação, que deveria ser a mais justa possível.

(C) Esmiuçar ou interpretar as leis eram um empenho de Voltaire, para quem a salvaguarda dos direitos humanos, sobretudo dos mais pobres, deveriam ser invioláveis.

(D) Para quem se ater ao espírito das leis, segundo Voltaire, é preferível fazer justiça com os leigos ponderados do que deixar-lhe nas mãos de juristas empertigados e autoritários.

(E) Sendo função das leis regular a distribuição de justiça, Voltaire não admitia que seu espírito venha a sofrer prejuízo em sua concepção, mormente quando mal aplicada.

5. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

O verbo entre parênteses, para vir a integrar adequadamente a frase, deverá flexionar-se concordando com o elemento sublinhado em:

(A) Ao admitir que a ignorância e a respeitabilidade são qualidades que (poder) alcançar conciliação, Voltaire revela seu lado democrático.

(B) Nunca (ter) faltado a Voltaire, em relação às leis que analisava, disposição para tornar sua aplicação o mais justa possível.

(C) Não se (atribuir) apenas ao pobre rábula os prejuízos que recaem sobre os mais fracos; também os eruditos sejam responsabilizados.

(D) Devido à má aplicação das leis, problema que a muitos juristas (parecer) incontornável, houve quem pensasse em aboli-las por completo.

(E) Voltaire entende que os anciãos, aos quais não (costumar) faltar a experiência dos anos, são mais imunes às paixões que corrompem o coração.

6. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Para Voltaire, quem se (dispor) a zelar pela justa aplicação das leis, não importando a época em que isso (vir) a ocorrer, (dever), antes de mais nada, considerar a fragilidade daqueles sobre os quais o seu peso (recair).

Para preencherem adequadamente as lacunas da frase acima, os verbos indicados entre parênteses deverão flexionar-se na seguinte sequência:

(A) disponha – viria – deveria – recairia

(B) disponha – viesse – deveria – recaía

- (C) dispuser – venha – deverá – recairá
- (D) dispuser – virá – deveria – recaia
- (E) dispusesse – vinha – devesse – recaísse

Atenção: Para responder às questões de números 7 a 10, considere o texto a seguir:

[Dois fragmentos sobre História]

A História não é uma ciência. É uma ficção. Vou mais longe: assim como ocorre na ficção, há na História uma tentativa de reconstruir a realidade por meio de um processo de seleção de materiais. Os historiadores apresentam uma realidade cronológica, linear, lógica. Mas a verdade é que se trata de uma montagem, fundada sobre um ponto de vista. A História é escrita sob um prisma masculino. A História é escrita na perspectiva dos vencedores. Se fosse feita pelas mulheres ou pelos vencidos, seria outra. Enfim, há uma História dos que têm voz e uma outra, não contada, dos que não a têm. (...) Que diabo é a verdade histórica? Só algo que foi desenhado, e depois esse desenho estabelecido foi cercado de escuro para que a única imagem que pudesse ser vista fosse a que se quer mostrar como verdade. Nossa tarefa é tirar todo o escuro, saber o que é que ficou sem ser mostrado. (Adaptado de: SARAMAGO, José. As palavras de Saramago. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 254)

7. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O autor propõe que a História deva se constituir a partir de um empenho coletivo em:

- (A) Se fosse feita pelas mulheres (...) seria outra.
- (B) A História é escrita sob um prisma masculino.
- (C) (...) se trata de uma montagem, fundada sobre um ponto de vista.
- (D) (...) há uma História dos que não têm voz.
- (E) Nossa tarefa é tirar todo o escuro.

8. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Com base no que afirma o texto, deve-se depreender que a História, vista como um discurso produzido por determinados sujeitos,

- (A) é uma narrativa que explicita com clareza os mecanismos de poder aos quais a maioria da população está sendo submetida.
- (B) somente traduz o ponto de vista de quem é capaz de reconhecer, porque os sofreu, os processos políticos e sociais mais adversos.
- (C) traduz tão somente o ponto de vista interessado e tendencioso de quem a narra, o que a dota de um caráter eminentemente parcial.
- (D) somente será legítima na medida em que representar a média das opiniões e valores dos indivíduos poderosos que a desenham.
- (E) é uma narrativa destituída de qualquer valor documental, pois a rigor não representa a perspectiva de nenhum dos setores sociais.

9. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Ao se defrontar com a História, Saramago submete a História a uma rigorosa análise, considerando a História como um discurso, atribuindo à História certo caráter ficcional, que compromete a transparência da História.

Evitam-se as viciosas repetições do texto acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por:

- (A) submete-lhe – a considerando – atribuindo-a – compromete-lhe a transparência
- (B) submete-a – considerando-a – atribuindo-lhe – lhe compromete a transparência
- (C) lhe submete – considerando-a – atribuindo-lhe – compromete-lhe a transparência
- (D) a submete – considerando-lhe – atribuindo-a – lhe compromete a transparência
- (E) submete-a – a considerando – atribuindo-na – lhe compromete a transparência

10. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

É preciso corrigir, por apresentar irregularidades gramaticais e/ou defeito estrutural, a redação da seguinte frase:

- (A) Para que não haja senão um desenho parcial da História, é preciso iluminar aquilo que foi deixado à sombra, e assim surgirá a imagem integral de tudo o que a constituiu.
- (B) Saramago apresenta em seu texto uma visão bastante rigorosa da História, ao considerá-la um discurso que, nada tendo de científico, identifica-se com o da ficção literária.
- (C) O autor do texto deixa claro que a voz das camadas sociais menos prestigiadas jamais se representa no discurso da História, organizado na perspectiva dos vencedores.
- (D) Ao se posicionar diante da História, quando então Saramago julga-a um discurso em cuja carga ficcional se assemelha a ficção, afastando-a assim do estatuto de uma ciência.
- (E) Fossem as mulheres ou os vencidos os encarregados de narrar a História, esta certamente não se apresentaria na perspectiva pela qual a narram os homens e os vencedores.

Instruções: Para responder às questões de números 11 a 15, considere o texto que segue.

Na história da República das Províncias Unidas dos Países Baixos, a independência nacional e a expansão colonial marcharam de mãos dadas no decurso dos oitenta anos de guerra contra a Espanha (1568-1648). A historiografia tende basicamente a encarar de duas maneiras, que não são excludentes, as origens do império marítimo que os batavos começaram a edificar em fins do século XVI e que em boa parte chegou até a Segunda Guerra Mundial e a independência da Indonésia. A primeira maneira, estritamente monocausal, interpreta o surto ultramarino em função do imperativo de aceder às fontes de comércio e de riqueza que os embargos opostos pela Espanha à navegação da Holanda lhes negava; a segunda maneira, como uma das facetas do processo pelo qual a Holanda tornou-se, no umbral do seu Século de Ouro, "a primeira economia moderna" e a principal potência marítima. Portugal e os Países Baixos tinham uma longa história de relações comerciais quando, em 1580, o Reino uniu-se à monarquia plural dos Habsburgo madrilenos, na esteira da crise dinástica desencadeada pela morte de d. Sebastião no norte da África. Tais relações não poderiam escapar às consequências do conflito hispano-neerlandês, a começar pelos sucessivos embargos sofridos por navios batavos em portos da Península, medidas que afetavam o suprimento de certos produtos indispensáveis à economia das Províncias Unidas, em especial o sal português de que dependia a indústria da pesca, então uma das vigas mestras da prosperidade holandesa, além

de produto crucial ao moeder negotie, isto é, às atividades mercantis da República no Báltico. Malgrado a guerra com a Espanha, as relações comerciais de Portugal com as Províncias Unidas contavam com a cumplicidade de autoridades e de homens de negócio lusitanos e com o contrabando capitaneado por testas de ferro estabelecidos em Lisboa, no Porto e em Viana, com o que se atenuaram os efeitos das medidas restritivas decretadas pela corte de Madri.

Obs.: 1. A República das Províncias Unidas dos Países Baixos foi estado europeu antecessor dos atuais Países Baixos. Segundo o organizador da obra de que foi retirado o excerto acima, nela a Holanda, que na realidade era uma das entidades que compunham a antiga República das Províncias Unidas dos Países Baixos, designa toda a confederação, como já se praticava no século XVII.

2. neerlandês: que ou aquele que é natural ou habitante do Reino dos Países Baixos (Holanda).

("Introdução" a O Brasil holandês (1630-1654). Seleção, introdução e notas de Evaldo Cabral de Mello. São Paulo: Penguin Classics, 2010, p. 11 e 12)

11.(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Compreende-se corretamente do primeiro parágrafo:

(A) Os embargos aos Países Baixos quanto a sua livre presença nos mares foram início de relações equivocadas entre nações, a que se deve, entre outras, e em grande medida, a eclosão da Segunda Guerra Mundial.

(B) Sob império espanhol durante oitenta anos, a República das Províncias Unidas dos Países Baixos estabeleceu alianças com a Espanha no intuito de expandir-lhe a colonização, do que decorreu o estatuto de potência marítima para ambos os estados europeus.

(C) Estudos históricos evidenciam que os batavos se iniciaram na navegação em fins do século XVI, mantendo sua perícia incontestada até a Segunda Guerra Mundial e a independência da Indonésia.

(D) Tendo frustrada, por decisão dos espanhóis, sua pretensão de participar de certo tipo de comércio vantajoso, os batavos deram grande impulso a sua expansão ultramarina, início do grande império que acabaram por instituir.

(E) Embora haja duas maneiras de interpretar o papel da República das Províncias Unidas dos Países Baixos no panorama das grandes navegações, os dois pontos de vista coincidem ao eleger, cada um deles, uma causa única para a Holanda ter vivido seu Século de Ouro.

12. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Observado o tratamento dado ao tema, é correta a seguinte afirmação sobre o que se tem no segundo parágrafo:

(A) A alusão à Península (Ibérica), em continuidade à alusão feita ao norte da África, confirma a grande dimensão territorial atingida pela guerra entre a Espanha e a República das Províncias Unidas dos Países Baixos.

(B) A união de Portugal com a Espanha é reportada como argumento definitivo em favor da superioridade do poder marítimo espanhol sobre as demais nações europeias.

(C) A morte de d. Sebastião no norte da África é mencionada como uma das relevantes consequências da união entre Portugal e Espanha em 1580.

(D) A referência à longa história de relações comerciais entre Portugal e Países Baixos tem o propósito de comprovar que o governo português, depois de 1580, honrou os compromissos legais já assumidos.

(E) Cita-se o conflito hispano-neerlandês para fundamentar as dificuldades que os Países Baixos passaram a ter em suas relações comerciais com Portugal a partir de 1580.

13. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Considerada a situação de uso, está adequadamente compreendido o seguinte segmento do texto:

(A) se atenuaram os efeitos das medidas restritivas decretadas pela corte de Madri / os resultados auspiciosos da aplicação das leis de circunscrição impostas pela corte de Madri se dissiparam.

(B) no umbral do seu Século de Ouro / no início do seu Século de Ouro.

(C) uma das vigas mestras da prosperidade holandesa / o mais portentoso emblema da fartura holandesa.

(D) além de produto crucial ao moeder negotie / mais do que produto nefasto ao "moeder negotie".

(E) contrabando capitaneado por testas de ferro / contrabando cujo lucro era desfrutado pelos que representavam a outros homens de negócio.

14. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Malgrado a guerra com a Espanha, as relações comerciais de Portugal com as Províncias Unidas contavam com a cumplicidade de autoridades e de homens de negócio lusitanos e com o contrabando capitaneado por testas de ferro estabelecidos em Lisboa, no Porto e em Viana, com o que se atenuaram os efeitos das medidas restritivas decretadas pela corte de Madri.

Considerada a frase acima, em seu contexto, é correto afirmar:

(A) Em com o que se atenuaram os efeitos das medidas restritivas decretadas pela corte de Madri, a substituição do segmento destacado por "mediante aos quais" mantém a correção e o sentido originais.

(B) O emprego de Malgrado impõe o entendimento de que a guerra com a Espanha não foi capaz de impedir que Portugal e as Províncias Unidas continuassem a estabelecer relações comerciais, efetuadas, então, por meio de manobras evasivas.

(C) Em contavam com a cumplicidade de autoridades e de homens de negócio lusitanos e com o contrabando capitaneado por testas de ferro, a sintaxe mostra que, embora sejam citados três distintos grupos de colaboração, somente dois segmentos constituem complemento do verbo.

(D) Se em vez de homens de negócio lusitanos tivesse sido empregada a forma "homens de negócios lusitanos", a clareza e o sentido originais da frase seriam mantidos.

(E) A forma capitaneado está empregada em conformidade com a norma padrão escrita, assim como o está a forma destacada em "Por conhecê-lo tão bem, a moça não acreditou que ele capitaniasse o contrabando".

15. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Considere as assertivas que seguem, acerca de aspectos do excerto.

I. No segmento embargos opostos pela Espanha à navegação da Holanda (linhas 5 e 6), o acento indicativo da crase está corretamente empregado, mas seu uso seria indevido se, em lugar de a navegação, houvesse "aquele tipo de navegação".

II. A palavra então (linha 12) remete ao tempo em que se dão os fatos comentados pelo autor.

III. Na frase inicial do segundo parágrafo, a correlação entre as formas verbais empregadas evidencia que, em um cenário de ação prolongada, foi fixada uma outra ação, enquadrada em um espaço de tempo determinado.

IV. Em começaram a edificar (linha 3) o verbo auxiliar empresta um matiz semântico ao verbo principal, indicando a iminência da ação de edificar.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e III. (B) I e IV. (C) II e III. (D) II. (E) IV.

Atenção: Para responder às questões de números 16 a 18, considere o texto que segue.

Com 1.445 verbetes listados sob "ironia" na MLA Bibliografy de uma única década, por que o mundo precisaria de um outro livro sobre ironia? E essa listagem conta apenas uma parte da história – a parte literária: esse tópico tem sido abordado por especialistas em áreas tão diversas quanto linguística e ciências políticas, sociologia e história, estética e religião, filosofia e retórica, psicologia e antropologia. A ironia tem sido sempre localizada e estudada em literatura, artes visuais, música, dança, teatro, exposições de museu, conversas e argumentação filosófica, e essa lista pode crescer muito mais. Mesmo concordando que a maioria desses 1.445 verbetes são de artigos sobre "ironia em..." algum texto ou obra de algum artista, a quantidade de energia gasta ao se tentar compreender como e por que as pessoas escolhem se expressar dessa maneira bizarra continua a me espantar. Parece haver uma fascinação com a ironia – que eu obviamente também sinto – quer ela seja considerada um tropo retórico, quer um modo de ver o mundo.

Obs.: tropo retórico = figura de linguagem (HUTCHEON, Linda. A "cena" da ironia, em Teoria e política da ironia. Trad. Julio Jeha. UFMG: Belo Horizonte, 2000. p. 15)

16. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A alternativa que abriga uma ideia não expressa de maneira explícita, mas que está pressuposta no fragmento acima, é:

(A) a autora sente um fascínio pela ironia.

(B) os 1.445 verbetes listados sob "ironia" na MLA Bibliografy remetem à área literária.

(C) a listagem das áreas em que a ironia tem sido localizada e estudada – literatura, artes visuais, música, dança, teatro, exposições de museu, conversas e argumentação filosófica – é passível de aumentar muito mais.

(D) a autora concorda com o fato de que a maioria dos 1.445 verbetes citados seja composta de artigos em que se focalizou a ironia em algum texto ou obra de algum artista.

(E) o espanto da autora quanto à energia gasta em estudos sobre a ironia é anterior à constatação que fez acerca dos 1.445 verbetes citados.

17. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Análise do texto legitima o seguinte comentário:

(A) Em a maioria desses 1.445 verbetes são de artigos sobre "ironia em...", a concordância foge às orientações da gramática normativa, que não prevê outra possibilidade que não seja a de o verbo vir no singular, concordando com a expressão partitiva.

- (B) O emprego de única expressa quão inusitada é a existência de tal quantidade de verbetes no tempo citado.
- (C) A forma verbal precisaria exprime possibilidade de ocorrência do fato, que, no contexto – o trecho constitui excerto da introdução da obra – é considerado de ocorrência muito pouco provável.
- (D) A argumentação desenvolvida comprova que os dois-pontos equivalem a "por isso".
- (E) Às vezes, o sufixo, juntamente com a ideia de diminuição, carrega tom depreciativo, como ocorre na palavra verbetes.

18. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

... por que as pessoas escolhem se expressar dessa maneira bizarra...

O segmento destacado acima está grafado em conformidade com a norma-padrão escrita, o que também ocorre com o destacado na alternativa:

- (A) As pessoas escolhem se expressar dessa maneira bizarra por quê?
- (B) Você pode me informar o por quê dessa discussão?
- (C) Saiu correndo e quando lhe perguntaram porque não quis explicar nada.
- (D) Fazia muito uso da ironia por que muitos de seus colegas escolhiam se expressar dessa maneira bizarra.
- (E) O modo porque ela demonstrava seu afeto era sempre apreciado

19. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A redação que se apresenta de modo claro e em concordância com a modalidade escrita formal é:

- (A) Recebeu o valor extipulado e cumpriu com todas as obrigações às quais tinha se comprometido a realizar, mas mesmo assim, muitos não o consideraram um profissional à altura do empreendimento.
- (B) Na sala da secretária, o diretor deixou um bilhete – "Procurei o documento e não o achei" – e ela correu ao departamento jurídico para informá-lo que ele esteve aqui, procurou o documento e não o tinha achado.
- (C) Arguido sobre o trágico episódio, foi categórico: "Tomamos imediatamente as precauções que cabem, garantindo, inclusive, a assistência às famílias dos feridos, que haverão de precisar de nosso apoio".
- (D) Nem sempre as pessoas fazem juz ao crédito que nelas se deposita, muito por indiscutíveis falta de preparo e experiência para as funções que exercem, mas também por ansiar rápidas promoções na carreira.
- (E) Eles são tão intransigentes que descompoem qualquer candidato que apresente-se em trajes pouco formais ou até dependendo do caso, vestidos com adequação, mas de modo que lhes pareça obsoleto.

20. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Está clara e correta, segundo a norma-padrão escrita, a seguinte frase:

- (A) Crítica das duas pesquisas cujo projeto ajudou a delinear, ela quis colaborar com ambos os grupos de estudiosos apontando os lugares-comuns que necessitariam ser evitados na análise das questões judaico-cristãs.
- (B) Quando for inquirir o réu, seja quais forem os argumentos já trazidos pelos advogado de defesa, procure intimidá-lo pela coerência de seu raciocínio e não pela verve indignada.

(C) Os músicos ensaiaram a maior parte do repertório durante a semana, que era a última que tinham para fazê-lo e logo iniciaria a temporada, deixando para o fim os arranjos originais de que eles tinham grande preocupação.

(D) Não era razoável, como pareceu a grande parte dos moradores, as medidas propostas pelo líder comunitário, motivo dos protestos generalizados que tantos se ressentiram no último mês.

(E) A ideia de que deveriam ter prestado os primeiros socorros aos atingidos pelas fortes enxurradas, os atormentaram durante anos, o que os motivou a se envolverem em muitos trabalhos voluntários.

Inglês

Instruções: Para responder às questões de números 21 a 25, considere o texto a seguir:

How to determine your income tax bracket

by Elizabeth Rosen, Contributor

January 31, 2013

In order to properly file your federal income tax return and pay any tax that you owe, it is necessary to understand your income tax bracket, your filing status, and which income tax rate(s) apply to you. There are currently six marginal income tax brackets and five federal filing statuses. The amount of tax you owe will depend on your filing status and how much taxable income you earn.

Marginal Income Tax Brackets

Your marginal income tax bracket basically represents the highest tax rate that you MODAL pay on your income. There are currently six marginal income tax brackets for each federal filing status: 10, 15, 25, 28, 33, and 35 percent. The marginal tax bracket system is a gradual tax schedule, which essentially means the more you earn, the more tax you pay. The amount of taxable income that you earn determines which tax bracket(s) you fall into. It is important to realize that only the money you earn within a certain tax bracket is taxed at that rate. In other words, if you earned more in 2012 than you did in 2011 and thus moved into a higher tax bracket, only the money that falls within that higher tax bracket is taxed at the higher rate. So, for example, if you move from the 25 percent tax bracket to the 28 percent tax bracket, you may make the mistake of believing that all of your income is now taxed at that higher rate. However, only the money that you earn within the 28 percent bracket is taxed at that rate.

The structure of federal income tax brackets was first implemented by the IRS in the early 1900s in an attempt to create a progressive tax system that would demand less from lower-income individuals. This system, plus a series of tax credits and tax deductions, have allowed nearly half of Americans to avoid owing federal income tax altogether [Source: The Tax Foundation].

Federal Filing Statuses

Your filing status determines your filing requirements (whether or not you are required to file a tax return and which return to file), your standard deduction amount, your eligibility for certain tax credits and tax deductions, and your income tax. There are five federal filing statuses based on marital status and other conditions: single, married filing separately, married filing jointly, head of household, and qualifying widow(er) with dependent child.

When you fill out your federal income tax return, you must specify what your filing status is on the tax form. Review each filing status carefully and choose the one that best fits your situation. If you qualify for more than one filing status, you are allowed to choose the one that offers you the ADJECTIVE tax.

(Adapted from <http://www.irs.com/articles/how-determine-your-income-tax-bracket>)

21. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

According to the context, the MODAL that adequately fills the blank is

- (A) can.
- (B) must.
- (C) might.
- (D) could.
- (E) may.

22. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

According to the context, the ADJECTIVE that adequately fills the blank is

- (A) lowest.
- (B) smallest.
- (C) highest.
- (D) tallest.
- (E) most.

23. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A synonym for earn, as the verb is used in the text, is

- (A) make.
- (B) win.
- (C) award.
- (D) gain.
- (E) rise.

24. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Segundo o texto,

- (A) o sistema tributário progressivo já prevê uma série de créditos fiscais e deduções para indivíduos de baixa renda.
- (B) a estrutura de faixas de renda foi criada no final da década de 1900.
- (C) mais da metade dos americanos comete algum ato de sonegação.
- (D) o sistema tributário progressivo acabou não favorecendo as camadas de menor renda.
- (E) quase metade dos americanos é isenta do pagamento de imposto de renda.

25. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

De acordo com o texto,

- (A) no sistema americano, todo e qualquer ganho do contribuinte é taxado.
- (B) viúvos(as) com filhos dependentes são isentos do imposto de renda.
- (C) o contribuinte sempre terá direito a uma restituição.
- (D) o estado civil do contribuinte é um dos fatores que determina o valor do seu imposto de renda.
- (E) a arrecadação de 2012 deve ser maior do que a de 2011.

26. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

2012 Federal Individual Income Tax Rates

These are the tax rates for the 2012 tax year, if your filing status is "single".

Single

If your taxable income is over...	...but not over	Your tax is...	...of the amount over	Plus
\$0	\$8,700	10%	\$0	—
\$8,700	\$35,350	15%	\$8,700	\$870.00
\$35,350	\$85,650	25%	\$35,350	(?)
\$85,650	\$178,650	28%	\$85,650	\$17,442.50
\$178,650	\$388,350	33%	\$178,650	\$43,482.50
\$388,350	—	35%	\$388,350	\$112,683.50

De acordo com o que é explicado no texto a respeito da tabela progressiva, o valor correto que preenche a célula (?) é

- (A) \$2,665.00.
- (B) \$3,997.50.
- (C) \$5,302.50.
- (D) \$4,867.50.
- (E) \$8,837.50.

Instruções: Para responder às questões de números 27 a 30, considere o texto a seguir:

Why Is Spain Really Taking Lionel Messi to Tax Court?

By Jonathan Mahler Sep 27, 2013

So Spain has decided to haul Lionel Messi into court for tax evasion, which strikes me as completely insane on pretty much every level. You may remember the story from a few months back: The greatest soccer player in the world and his father were accused of setting up a bunch of shell companies in Belize and Uruguay to avoid paying taxes on royalties and other licensing income.

Messi – who makes an estimated \$41 million a year, about half from sponsors – reached a settlement with Spain's tax authorities earlier this summer, agreeing to pay the amount he apparently owed, plus interest. The matter was settled, or so it seemed. Messi could go back to dazzling the world with his athleticism and creativity. Only it turns

out that Spain wasn't quite done with Messi. His adopted country – Messi is Argentine but became a Spanish citizen in 2005 – is now considering pressing criminal charges against him. Cracking down on tax-evading footballers has become something of a trend in Europe, where players and clubs have been known to launder money through “image-rights companies” often set up in tax havens. When you need money – and Europe needs money – go to the people who have it, or something like that. Over the summer, dozens of Italian soccer clubs were raided as part of an investigation into a tax-fraud conspiracy. A number of English Premier League clubs were forced last year to pay millions of pounds in back taxes. No one likes a tax cheat, and there's little doubt that widespread tax fraud has helped eat away at the social safety net in Spain and elsewhere, depriving schools, hospitals and other institutions of badly needed funds. But Europe is not going to find the answers to its financial problems in the pockets of some professional soccer players and clubs. Messi's defense, delivered by his father, seems credible enough to me. “He is a footballer and that's it,” Messi's father Jorge said of his soccer-prodigy son. “If there was an error, it was by our financial adviser. He created the company. My mistake was to have trusted the adviser.” Even if Messi is legally responsible for the intricate tax dodge he is accused of having participated in, it's pretty hard to believe that he knew much about it.

More to the point, Lionel Messi is probably Spain's most valuable global asset. What could possibly motivate the Spanish government to want to tarnish his reputation, especially after he's paid off his alleged debt? After four years of Great-Depression level unemployment, have anxiety and despair curdled into vindictiveness? Here's another explanation: Maybe this whole case has less to do with money than it does with history. Maybe it's no coincidence that the target of the Spanish government's weird wrath happens to play for FC Barcelona, which is, after all, “mes que un club.” It's a symbol of Catalan nationalism – and a bitter, longtime rival of Spain's establishment team, Real Madrid. Too conspiratorial? Prove it, Spain. Release Cristiano Ronaldo's tax return.

(Adapted from <http://www.bloomberg.com/news/2013-09-27/why-is-spain-really-taking-lionel-messi-to-tax-court-.html>)

27.(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Which of the following alternatives is the “odd man out”?

- (A) tax dodge.
- (B) tax return.
- (C) tax evasion.
- (D) tax fraud.
- (E) tax cheat.

28. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A synonym for badly, as it is used in the text, is

- (A) closely.
- (B) evenly.
- (C) much.
- (D) almost.
- (E) not.

29. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Segundo o texto,

- (A) o verdadeiro responsável pela sonegação de Messi é seu contador.
- (B) o pai de Messi assumiu a culpa pela sonegação de que era acusado o filho.
- (C) apenas as escolas e os hospitais espanhóis foram afetados pela crise financeira da Europa.
- (D) Messi fez um acordo com a Espanha e pagou os impostos devidos, mas sem juros.
- (E) vários clubes ingleses foram obrigados a pagar impostos atrasados no ano passado.

30. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O autor do texto

- (A) está seguro de que Messi tinha pleno conhecimento do esquema de sonegação de que é acusado.
- (B) discorda da decisão da Espanha de levar Messi a julgamento por sonegação fiscal.
- (C) acredita que uma ampla investigação dos clubes e jogadores de futebol pode recuperar elevadas quantias de impostos sonegados.
- (D) acredita que boa parte da crise financeira da Europa se deve à sonegação fiscal de vários clubes e jogadores de futebol.
- (E) não acredita na versão apresentada pelo pai de Messi em relação à sonegação de que o filho é acusado.

Contabilidade Geral e Avançada

31. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A empresa Alpha S.A. possuía alguns processos judiciais em andamento, conforme os dados a seguir:

Nº do Processo	Provisão Reconhecida em 31/12/2012	Probabilidade de Perda em 30/06/2013	Valor Estimado da Perda em 30/06/2013
1	R\$ 50.000,00	Provável	R\$ 60.000,00
2	R\$ 30.000,00	Possível	R\$ 40.000,00
3	não há	Possível	R\$ 15.000,00
4	não há	Provável	R\$ 25.000,00

Com base nestas informações, a empresa Alpha S.A. deve, em 30/06/2013, complementar o saldo

- (A) da provisão constituída para o processo 1, constituir provisão somente para o processo 4 e manter a provisão já constituída para o processo 2.
- (B) das provisões constituídas para os processos 1 e 2 e constituir provisões para os processos 3 e 4.
- (C) das provisões constituídas para os processos 1 e 2 e constituir provisão somente para o processo 4.
- (D) da provisão constituída para o processo 1, constituir a provisão para o processo 4 e reverter a provisão constituída para o processo 2.

(E) da provisão constituída para o processo 1, constituir provisão para os processos 3 e 4 e reverter a provisão constituída para o processo 2.

32. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A Cia. Carioca adquiriu, em 31/12/2012, 40% das ações da Cia. Copa por R\$ 4.500.000,00 à vista, o que lhe conferiu influência significativa na administração. Na data da aquisição, o Patrimônio Líquido da Cia. Copa era R\$ 6.000.000,00 e o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis desta Cia. era R\$ 9.000.000,00, cuja diferença foi decorrente de um terreno que a Cia. Copa havia adquirido em 2010.

No período de 01/01/2013 a 30/06/2013, a Cia. Copa reconheceu as seguintes mutações em seu Patrimônio Líquido:

- Lucro líquido do semestre: R\$ 400.000,00
- Ajustes de conversão de investida no exterior: R\$ 100.000,00 (credor)

Com base nestas informações, os valores evidenciados no Balanço Patrimonial da Cia. Carioca, em Investimentos em Coligadas, em 31/12/2012 e 30/06/2013, foram, respectivamente,

- (A) R\$ 3.600.000,00 e R\$ 3.760.000,00.
- (B) R\$ 4.500.000,00 e R\$ 4.700.000,00.
- (C) R\$ 3.600.000,00 e R\$ 3.800.000,00.
- (D) R\$ 2.400.000,00 e R\$ 2.600.000,00.
- (E) R\$ 4.500.000,00 e R\$ 4.660.000,00.

33. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Em 31/12/2012, a Cia. Paulista possuía influência significativa na administração da Cia. Mineira por possuir 30% das ações desta empresa. O saldo contábil referente a esta investida, em 31/12/2012, era R\$ 2.100.000,00. Em 31/12/2012, a Cia. Paulista vendeu 2/3 (dois terços) de sua participação na Cia. Mineira por R\$ 2.600.000,00 à vista e a participação remanescente nesta Cia., ou seja, 1/3 (um terço), passou a ser considerada um ativo financeiro, uma vez que a Cia. Paulista perdeu a influência significativa na investida. O valor justo avaliado da participação remanescente na data da venda foi R\$ 1.300.000,00.

Com base nestas informações, o resultado que a Cia. Paulista reconheceu em sua Demonstração de Resultados, com a alienação de parte do investimento e a perda de influência significativa sobre o saldo remanescente, consideradas em conjunto, foi

- (A) R\$ 1.800.000,00.
- (B) R\$ 500.000,00.
- (C) R\$ 1.200.000,00.
- (D) R\$ 1.300.000,00.
- (E) R\$ 600.000,00.

34. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

O Patrimônio Líquido da Cia. Lucrativa, em 31/12/2011, era constituído pelas seguintes contas com seus respectivos saldos:

- Capital Social: R\$ 300.000,00
- Reserva Legal: R\$ 60.000,00
- Reserva Estatutária: R\$ 30.000,00

Em 2012, a Cia. Lucrativa apurou um Lucro Líquido de R\$ 50.000,00, cuja destinação deveria seguir o estabelecido em seu estatuto:

- Reserva Legal: constituída nos termos da Lei no 6.404/1976; – Dividendos obrigatórios: 40% do Lucro Líquido ajustado nos termos da Lei no 6.404/1976; – Reserva Estatutária: saldo remanescente.

Sabe-se que R\$ 20.000,00 do Lucro Líquido foram decorrentes de subvenções governamentais para investimentos e que a Cia. Lucrativa, para não tributar este ganho, reteve-o na forma de Reserva de Incentivos Fiscais, utilizando a possibilidade estabelecida na Lei no 6.404/1976 referente aos dividendos.

Com base nestas informações, os valores que a Cia. Lucrativa distribuiu como dividendos obrigatórios e que reteve na forma de Reserva Estatutária foram, respectivamente,

- (A) R\$ 12.000,00 e R\$ 38.000,00.
- (B) R\$ 11.000,00 e R\$ 16.500,00.
- (C) R\$ 12.000,00 e R\$ 18.000,00.
- (D) R\$ 20.000,00 e R\$ 10.000,00.
- (E) R\$ 19.000,00 e R\$ 8.500,00.

35. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A Cia. Sudeste possuía em, 31/03/2013, a seguinte situação patrimonial:

- Disponível: R\$ 100.000,00
- Terreno: R\$ 50.000,00
- Capital Social:..... R\$ 150.000,00

Em abril de 2013, a Cia. realizou as seguintes operações:

Data	Operação
01/04/13	Aplicação financeira de R\$ 40.000,00 em 8 títulos, no valor de R\$ 5.000,00 cada, e os classificou do seguinte modo: 3 títulos como ativo financeiro "mantido até o vencimento" e 5 títulos como ativo financeiro "destinado para negociação imediata". A taxa de juros contratual de todos os títulos era de 1% ao mês.
30/04/13	Compra de um veículo, por meio de arrendamento mercantil financeiro, para ser pago em 36 prestações mensais, iguais e consecutivas de R\$ 1.500,00 cada. Na data da aquisição, o valor presente das prestações era R\$ 41.491,03 e o valor justo do veículo arrendado era R\$ 40.000,00.

Sabendo que o valor justo de cada título adquirido em 01/04/13 era R\$ 5.040,00 em 30/04/13, e considerando os registros necessários referentes às operações, o Ativo da Cia. Sudeste, em 30/04/13, era

- (A) R\$ 191.861,03.
 (B) R\$ 190.400,00.
 (C) R\$ 190.350,00.
 (D) R\$ 190.370,00.
 (E) R\$ 191.841,03.

36. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Determinada empresa comercial apresentava as seguintes demonstrações contábeis (valores expressos em reais):

Balanço Patrimonial

Ativo	31/12/12	30/03/13	Passivo + PL	31/12/12	30/03/13
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Disponível	133.000,00	254.000,00	Fornecedores	55.000,00	20.000,00
Duplicatas a Receber	26.000,00	74.000,00	Salários a Pagar	13.000,00	19.000,00
Estoque	20.000,00	12.000,00	Adiantamento de Clientes	15.000,00	10.000,00
Seguros pagos antecipadamente	–	5.000,00	Dividendos a Pagar	–	15.000,00
			Passivo Não Circulante		
Ativo Não Circulante			Empréstimos a Pagar	100.000,00	120.000,00
Imobilizado					
Terreno	154.000,00	–	Patrimônio Líquido		
Máquina	–	120.000,00	Capital Social	150.000,00	210.000,00
Depreciação Acumulada	–	(10.000,00)	Reservas de Lucro	–	61.000,00
Total do Ativo	333.000,00	455.000,00	Total do Passivo + PL	333.000,00	455.000,00

Demonstração de Resultados do Exercício 01/01/2013 a 30/03/2013

Receita de vendas	580.000,00
Custo dos Produtos Vendidos	(348.000,00)
Lucro Bruto	232.000,00
Despesas Operacionais	
Despesas de salários	(60.000,00)
Despesa de Seguros	(9.000,00)
Despesa de depreciação	(10.000,00)
Prejuízo na venda do terreno	(23.000,00)
Lucro antes do resultado financeiro	130.000,00
Despesa financeira (juros)	(12.000,00)
Lucro antes do IR e CSLL	118.000,00
Despesa com Imposto de Renda e CSLL	(42.000,00)
Lucro Líquido	76.000,00

Com base nestas demonstrações contábeis e considerando, ainda, que os juros não foram pagos e foi recebido o valor da venda de terreno não destinado a aluguel, o fluxo de caixa gerado pelas Atividades Operacionais no primeiro trimestre de 2013 foi

- (A) R\$ 42.000,00.
- (B) R\$ 121.000,00.
- (C) R\$ 98.000,00.
- (D) R\$ 132.000,00.
- (E) R\$ 19.000,00.

37. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Determinada empresa comercial apresentava as seguintes informações referentes ao primeiro semestre de 2013:

Receita Bruta de Vendas	R\$ 500.000,00
(-) Impostos sobre vendas	R\$ 90.000,00
(=) Receita Líquida	R\$ 410.000,00
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	R\$ 220.000,00
(=) Lucro Bruto	R\$ 190.000,00
(-) Despesas operacionais	
Despesa de depreciação	R\$ 20.000,00
Despesa com salários	R\$ 10.000,00
(=) Lucro antes do IR e CSLL	R\$ 160.000,00
(-) IR e CSLL	R\$ 24.000,00
(=) Lucro Líquido	R\$ 136.000,00

Sabe-se que o valor dos tributos recuperáveis referentes às mercadorias comercializadas no primeiro semestre foi R\$ 30.000,00 e, além da obrigação assumida com fornecedores, nenhum gasto adicional foi necessário para colocar as mercadorias em condições de serem vendidas. Com base nestas informações, o Valor Adicionado a Distribuir gerado pela empresa, no primeiro semestre de 2013, foi

- (A) R\$ 230.000,00.
- (B) R\$ 410.000,00.
- (C) R\$ 190.000,00.
- (D) R\$ 280.000,00.
- (E) R\$ 250.000,00.

38. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A Cia. Comerciante adquiriu, em 01/07/2013, mercadorias para serem revendidas. As mercadorias foram adquiridas, à vista, por R\$ 150.000,00, sendo que neste valor estavam inclusos os tributos recuperáveis de R\$ 22.000,00 e os tributos não recuperáveis de R\$ 15.000,00. Adicionalmente, a Cia. Comerciante contratou e pagou frete e seguro, para transporte das mercadorias adquiridas até a empresa, no valor de R\$ 5.000,00, sendo que neste valor estavam inclusos tributos recuperáveis de R\$ 600,00. Em 31/07/2013, a empresa Comerciante revendeu

todas estas mercadorias por R\$ 300.000,00, à vista. Sobre o valor da venda houve incidência de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços no valor de R\$ 45.000,00 e pagamento de comissão para os vendedores no valor de R\$ 9.000,00. Com base nestas informações, o valor do lucro bruto apurado pela Cia. Comerciante no mês de julho de 2013 foi

- (A) R\$ 113.600,00.
- (B) R\$ 150.000,00.
- (C) R\$ 127.000,00.
- (D) R\$ 100.000,00.
- (E) R\$ 122.600,00.

Auditoria

39. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Como órgão integrante da estrutura do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, compete à Auditoria Geral do Estado – AGE:

- I. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- II. orientar a aplicação e a apresentação das prestações de contas dos adiantamentos.
- III. emitir relatório sobre as contas consolidadas do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
- IV. avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- V. elaborar, analisar e dar publicidade aos relatórios bimestrais, trimestrais e anuais estabelecidos na Lei Complementar Federal no 101/2000 – LRF.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) II e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) II, IV e V.
- (D) I, III e V.
- (E) I e IV.

40. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O Senhor Palácio dos Anjos, responsável por adiantamento para realização de despesas de pequeno vulto do mês de novembro de 2013, deixou de apresentar a respectiva prestação de contas nos prazos e condições fixados nas normas vigentes. Neste caso, no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, o responsável pelo adiantamento está sujeito ao processo de

- (A) fiscalização.
- (B) auditoria.
- (C) tomada de contas.

- (D) inspeção.
- (E) prestação de contas.

41. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A Companhia de Calçados Impróprios do Brasil S. A. contratou determinada empresa de auditoria independente para executar a auditoria das demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31/12/2012. O documento preparado pelo auditor contendo o registro dos procedimentos de auditoria executados, das evidências obtidas e das conclusões alcançadas é denominado

- (A) papeis de trabalho.
- (B) relatório de auditoria.
- (C) parecer de auditoria.
- (D) certificado de auditoria.
- (E) programa de auditoria.

42. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

O gerente financeiro da rede de loja Mais Clara do Brasil S. A., com o objetivo de pagar menos ICMS, adulterou o valor e o registro de duas notas fiscais de vendas. De acordo com a NBC TI – Auditoria Interna, o ato praticado pelo gerente configura

- (A) omissão de receita.
- (B) omissão de imposto.
- (C) elisão fiscal.
- (D) erro intencional.
- (E) fraude.

43. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A auditoria interna na empresa Mel Doce do Brasil S. A., para obter razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores da entidade, aplicará procedimentos de auditoria relativamente a

- (A) testes do fluxo de transações.
- (B) testes de observância.
- (C) técnicas de avaliação.
- (D) testes substantivos.
- (E) técnicas de amostragem.

Direito Constitucional

44. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Com o objetivo de instituir o imposto sobre grandes fortunas, o governo edita medida provisória em 12/04/2013, a qual, aprovada pelo Congresso Nacional, é convertida em lei no dia 10/06/2013. Nesta situação hipotética, o referido imposto sobre grandes fortunas

- (A) pode ser cobrado a partir de 12/04/2013, pois medida provisória gera efeitos desde sua edição, os quais, posteriormente, poderão ser mantidos ou não, conforme apreciação do Congresso Nacional.
- (B) pode ser cobrado apenas a partir de 01/01/2014, em decorrência do princípio da anterioridade tributária.
- (C) pode ser cobrado apenas a partir de 09/09/2013, em decorrência do princípio da anterioridade tributária nonagesimal.
- (D) não pode ser cobrado por ser inconstitucional, na medida em que a Constituição da República expressamente veda a edição de medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar.
- (E) não pode ser cobrado por ser inconstitucional, na medida em que a Constituição da República proíbe a criação do imposto sobre grandes fortunas em respeito ao princípio da igualdade tributária.

45. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Alterar a Constituição da República, para que uma parte dos Deputados Federais seja eleita por outro sistema que não o proporcional,

- (A) é possível, mediante proposta de emenda constitucional discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, aprovada pela obtenção, em ambos, de três quintos dos votos dos respectivos membros.
- (B) é possível, mediante proposta de emenda constitucional a ser discutida e votada no Congresso Nacional, em sessão unicameral, aprovada pela maioria absoluta dos votos dos respectivos membros.
- (C) não é possível, pois a referida alteração deve ser feita por meio da manifestação do Poder Constituinte Originário.
- (D) é possível, mediante a aprovação de projeto de lei complementar pelo voto da maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em um só turno de discussão e votação.
- (E) é possível, mediante a aprovação de decreto legislativo baseado em proposta de iniciativa popular subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído, pelo menos, por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

46. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A competência para fixar as alíquotas máximas do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, de quaisquer bens ou direitos, cabe

- (A) à Assembleia Legislativa do respectivo Estado ou à Câmara Legislativa do Distrito Federal.
- (B) ao Senado Federal.
- (C) ao Presidente da República.
- (D) ao Congresso Nacional.
- (E) ao Governador do respectivo Estado ou do Distrito Federal.

47. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Suponha que o Presidente da República esteja obstruindo o livre exercício das atividades do Congresso Nacional. Neste caso,

- (A) a União poderá sofrer intervenção federal mediante requisição do Senado Federal.
- (B) a União poderá sofrer intervenção federal por solicitação do Congresso Nacional.
- (C) o Presidente da República poderá ser submetido a julgamento, perante o Senado Federal, por crime de responsabilidade.
- (D) a União poderá sofrer intervenção federal mediante provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República.
- (E) o Presidente da República poderá ser submetido a julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal, por crime de responsabilidade.

48. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro estabelece, em relação ao Poder Legislativo, que

- (A) os Deputados não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, mesmo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
- (B) a Assembleia Legislativa é composta de Deputados, representantes do povo, eleitos entre cidadãos brasileiros, maiores de vinte e cinco anos, no exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto.
- (C) cabe à Assembleia Legislativa, sem a necessidade de sanção do Governador do Estado, legislar sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas.
- (D) o número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao dobro da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de vinte e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.
- (E) compete privativamente à Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

49. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Suponha que o Advogado-Geral da União proponha ação direta de inconstitucionalidade (ADIN) perante o Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a constitucionalidade de três artigos de lei estadual do Rio de Janeiro em face da Constituição da República. Conforme a disciplina constitucional a respeito do controle de constitucionalidade concentrado,

- (A) o Advogado-Geral da União não possui legitimidade para propor ADIN.
- (B) o STF deve remeter os autos do processo para julgamento pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
- (C) não se pode propor ADIN para questionar apenas parte de lei.
- (D) o STF deve converter a ADIN em recurso extraordinário para que seja viável analisar o pedido da ação.
- (E) lei estadual não pode ser objeto de ADIN.

50. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Chronos, servidor público federal, exerce atividade considerada insalubre em órgão da Administração pública direta há mais de vinte e cinco anos. Deseja obter uma aposentadoria especial, mas está impossibilitado de adquiri-la, na medida em que a Constituição da República determina que a definição da aposentadoria especial de servidor público depende de lei complementar, a qual ainda não fora aprovada pelo Congresso Nacional. Neste caso, Chronos

(A) deve migrar para o regime geral de previdência social e solicitar a equivalência do tempo de contribuição por meio de certidão específica.

(B) não tem legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade por omissão, embora seu caso esteja relacionado à ausência de norma infraconstitucional definidora de um direito constitucional que deveria usufruir.

(C) dependerá de sua organização sindical para promover defesa de seu direito em juízo, pois, no caso de mora legislativa, apenas os órgãos de representação coletiva possuem legitimidade ativa para esse fim, resguardado o respeito à pertinência temática.

(D) poderá impetrar mandado de injunção no Superior Tribunal de Justiça, pois a iniciativa de lei complementar que disponha sobre aposentadoria de servidores públicos é privativa do Presidente da República.

(E) poderá impetrar ação popular para a garantia da moralidade do Poder Legislativo, ficando isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência.

51. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considere as proposições abaixo, relacionadas ao tema das competências no Federalismo brasileiro:

I. A União tem competência legislativa privativa em matéria de nacionalidade, cidadania e naturalização, mas os Estados poderão legislar sobre questões específicas relacionadas a estes temas mediante autorização por lei complementar.

II. A competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico não pode ser delegada aos Estados, ao Distrito Federal e tampouco aos Municípios.

III. A competência legislativa da União em matéria de educação, cultura, ensino e desporto está limitada ao estabelecimento de normas gerais.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) II e III, apenas.

Direito Administrativo

52. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

No curso da execução de um contrato administrativo, de prestação de serviços, subordinado ao regime da Lei no 8.666/93, a Administração manifesta ao particular contratado sua decisão unilateral de suprimir parte do objeto

contratual de modo a provocar redução de 40% no valor do contrato. O particular reage, expressando para a própria administração a ilegalidade da medida. Ouvindo os argumentos do particular, a administração propõe, então, que a mesma redução ocorra por acordo das partes, com o que o particular consente. Nessa situação, o resultado final é

- (A) ilegal, pois a supressão para além de 25% só é possível no caso de reforma de edifício ou equipamento.
- (B) legal, na medida em que a Lei no 8.666/93 acolhe a possibilidade de alteração de contrato, com supressão no patamar indicado, se decorrente de acordo das partes. (C) ilegal, pois a ilegalidade inicial, decorrente da decisão de alteração unilateral, não pode ser sanada pelo acordo do particular.
- (D) legal, como de todo modo também seria legal se decorrente de alteração unilateral imposta pela administração.
- (E) ilegal, pois a apreciação da ilegalidade da decisão administrativa caberia ao Poder Judiciário e não à própria administração.

53.(FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Nos termos da Lei no 8.666/1993:

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

A Lei no 10.520/2002, que instituiu a modalidade “pregão”

- (A) exclui o princípio da isonomia, na medida em que elimina da fase de lances os licitantes cuja proposta inicial supere em 10% a proposta de menor valor, o que, todavia, o Supremo Tribunal Federal entende constitucional.
- (B) exclui o princípio da impessoalidade, na medida em que admite negociação pessoal das propostas com os licitantes, o que, todavia, o Supremo Tribunal Federal entende constitucional. (C) pauta-se pelos mesmos princípios.
- (D) exclui o princípio da legalidade, pois deixa a critério da administração inverter as fases da licitação, o que, todavia, o Supremo Tribunal Federal entende constitucional. (E) exclui o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois admite negociação das propostas com os licitantes, após sua abertura, o que o Supremo Tribunal Federal já entendeu inconstitucional.

54. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A Administração celebrou contrato pelo qual ela própria é usuária direta de um serviço. Esse contrato, com valor de R\$ 30 milhões, prevê prazo de prestação de serviços de 8 anos. O serviço em questão consiste em fornecimento de mão de obra, não havendo nenhum aspecto de execução de obra. Nos termos da Lei no 11.079/2004, que trata das parcerias público-privadas, esse contrato

- (A) não é enquadrável nas espécies de concessão de que trata, pela conjugação dos elementos prazo e valor. (B) é enquadrado como concessão administrativa. (C) é enquadrado como concessão patrocinada. (D) não é enquadrável nas espécies de concessão de que trata, pois tem por objeto exclusivamente fornecimento de mão de

obra. (E) não é enquadrável nas espécies de concessão de que trata, pois não inclui nenhum aspecto de execução de obra.

55. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A Constituição Federal, com o texto dado pela EC 19/1998, assim dispõe:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes [...] § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/1998), da Constituição referem-se (A) à remuneração percebida pelo servidor público, excluídas as indenizações. (B) ao vencimento básico percebido pelo servidor público, descontada qualquer vantagem pecuniária pessoal. (C) ao total da remuneração percebida pelo servidor público. (D) ao vencimento básico percebido pelo servidor público, acrescido dos adicionais que já hajam se incorporado permanentemente. (E) à remuneração percebida pelo servidor público, excluídas as gratificações.

56. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Considere as seguintes assertivas, relativas ao regime do processo administrativo fixado pela Lei Estadual no 5.427/2009:

I. Poderão atuar no processo administrativo os interessados, como tais designados, entre outros, aqueles que, sem haverem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada.

II. O ato de delegação de competência é revogável pela autoridade delegante, salvo se a autoridade delegada já houver iniciado a execução da medida objeto da delegação.

III. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.

Está correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

57. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

O acesso à informação de que trata a Lei no 12.527/2011, compreende diversos direitos. Dentre eles NÃO se encontra o de obter informação

(A) pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos.

(B) contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por órgãos ou entidades da Administração Pública, recolhidos ou não a arquivos públicos.

(C) produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com órgãos ou entidades da Administração Pública, mesmo que esse vínculo já tenha cessado.

(D) referente a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, independentemente de avaliação de necessidade de sigilo em nome da segurança da sociedade e do Estado.

(E) sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços.

58. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Em matéria de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal alterou entendimento anterior, de modo a considerar que se trate de responsabilidade

(A) objetiva relativamente a terceiros usuários e a terceiros não usuários do serviço.

(B) subjetiva relativamente a terceiros usuários e a terceiros não usuários do serviço.

(C) objetiva relativamente a terceiros usuários, e subjetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.

(D) subjetiva relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.

(E) subjetiva, porém decorrente de contrato, relativamente a terceiros usuários, e objetiva em relação a terceiros não usuários do serviço.

59. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

É compatível com o regime de atribuições do auditor fiscal da Receita Estadual do Estado do Rio de Janeiro, estabelecido pela Lei Complementar Estadual no 69/1990, que

(A) ato administrativo estadual do Rio de Janeiro exclua a competência da Corregedoria Tributária do Controle Externo para instaurar procedimento investigatório para apuração, no caso de anulação do auto de infração por existência de dolo por parte do fiscal autuante.

(B) ato administrativo estadual do Rio de Janeiro estenda a servidores estranhos à carreira, mas integrantes de outros órgãos públicos fluminenses, a função de examinar bens móveis e imóveis, mercadorias, documentos e livros fiscais e comerciais e arquivos do sujeito passivo da obrigação tributária.

(C) ato administrativo federal estenda a servidores estranhos à carreira, integrantes de órgãos públicos federais, a função de emitir parecer em processos de consulta e de regime especial, bem como de extinção, suspensão e exclusão de crédito tributário, em matéria de competência tributária do Estado do Rio de Janeiro.

(D) ato administrativo estadual do Rio de Janeiro delegue ao fiscal de rendas atribuição de exercer a fiscalização de outros tributos que não os instituídos pelo Estado.

(E) ao lado das funções atribuídas privativamente aos funcionários titulares dos cargos de fiscal de rendas pela referida Lei Complementar, outra lei lhes possa estabelecer outras atribuições não privativas.

Raciocínio Lógico

60. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A seguinte sequência numérica obedece, a partir do segundo número, a uma determinada lei de formação

6, 42, 114, 222, 366,

O sexto termo dessa sequência é

- (A) 600
- (B) 510
- (C) 546
- (D) 564
- (E) 582

61. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Em um clube com 440 associados ocorre uma eleição para presidente, em que os dois primeiros colocados, entre 6 candidatos, passam para um segundo turno. Se, no primeiro turno, todos os 440 associados votam, cada um, em apenas um dos candidatos, então o número mínimo de votos que assegura a um determinado candidato a sua participação no segundo turno é

- (A) 221
- (B) 147
- (C) 89
- (D) 111
- (E) 74

62. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Um indivíduo ser contador é condição suficiente para ele ter condições de trabalhar no ramo de Auditoria. Assim sendo,

- (A) os indivíduos que têm condições de trabalhar no ramo de Auditoria sempre são contadores.
- (B) todos que têm condições de trabalhar no ramo de Auditoria são contadores.
- (C) é possível que alguns contadores não tenham condições de trabalhar no ramo de Auditoria.
- (D) um indivíduo que não tem condições de trabalhar no ramo de Auditoria nunca é contador.
- (E) a maioria dos indivíduos que tem condições de trabalhar no ramo de Auditoria são contadores.

63. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Dona Araci participa de um programa de auditório que oferece prêmios. Três prêmios serão entregues a quem acertar quais objetos valiosos estão ocultos em três baús, enumerados de 1 a 3 e posicionados lado a lado nesta ordem. Os prêmios são: um anel de brilhantes, uma barra de ouro e uma tiara de esmeraldas. Ao lado de cada um dos baús há uma pista escrita em um cartão. Dona Araci leu as três pistas. Pelas regras do programa, Dona Araci ganhará os três prêmios se descobrir em qual baú cada prêmio se encontra. As pistas dizem o seguinte:

Baú 1 – Pista número 1: “O anel de brilhantes está no baú 3”. Baú 2 – Pista número 2: “A barra de ouro está no baú de número 1. Baú 3 – Pista número 3: “O anel de brilhantes está aqui”.

Dona Araci foi avisada pelo apresentador do programa que a afirmação escrita na pista associada ao baú que guarda o anel de brilhantes tanto pode ser verdadeira quanto falsa, que a informação contida na pista relativa ao baú que contém a barra de ouro é falsa e que a informação contida na pista relativa ao baú que contém a tiara de esmeraldas é verdadeira. Com estes elementos, Dona Araci levará os três prêmios se disser que os prêmios que se encontram, respectivamente, nos baús 1, 2 e 3 são:

- (A) anel de brilhantes, barra de ouro e tiara de esmeraldas.
- (B) barra de ouro, tiara de esmeraldas e anel de brilhantes.
- (C) anel de brilhantes, tiara de esmeraldas e barra de ouro.
- (D) tiara de esmeraldas, barra de ouro e anel de brilhantes.
- (E) tiara de esmeraldas, anel de brilhantes e barra de ouro.

64. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Suponha que sejam verdadeiras as seguintes informações:

- I. Todos os empregados da empresa Alfa são competentes.
- II. Mário não trabalha na empresa Alfa.
- III. André é competente.
- IV. Alguns empregados da empresa Alfa são estudantes.

Então, é correto afirmar que

- (A) todos os estudantes são competentes.
- (B) existe pelo menos um estudante que é competente.
- (C) André trabalha na empresa Alfa.
- (D) Mário não é competente.
- (E) existe pelo menos um estudante que não trabalha na empresa Alfa

65. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Em uma grande empresa, 50% dos empregados são assinantes da revista X, 40% são assinantes da revista Y e 60% são assinantes da revista Z. Sabe-se que 20% dos empregados assinam as revistas X e Y, 30% assinam as revistas

X e Z, 20% assinam as revistas Y e Z e 10% não assinam nenhuma das revistas. Considerando que existam somente as revistas X, Y e Z, obtém-se que a porcentagem dos empregados que assinam mais que uma revista é igual a

- (A) 80%.
- (B) 40%.
- (C) 60%.
- (D) 50%.
- (E) 70%.

Direito Tributário

– Siglas Utilizadas:

CTN – Código Tributário Nacional.

ITD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Qualquer Bem ou Direito.

ITCMD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Qualquer Bem ou Direito.

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária.

66. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Com base em convênio específico para esse fim, firmado entre a União Federal e o Estado do Rio de Janeiro, o Ministério da Fazenda passou a comunicar a esta unidade federada, anualmente, a partir de 2013, inclusive, os valores que os contribuintes do Imposto de Renda, domiciliados no Estado do Rio de Janeiro, informaram, no campo denominado “TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS – DOAÇÕES E HERANÇAS”, e que pudessem ser de interesse ao Estado fluminense, na identificação de potenciais doações sujeitas à incidência do ITD a favor desse Estado.

Com base nesse convênio, o Governador do Estado editou decreto criando as principais regras reguladoras da fiscalização desse imposto, as quais deveriam ser observadas nesse tipo de fiscalização. Além disso, o setor específico da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, vinculado à fiscalização de contribuintes estaduais fluminenses, criou novas regras, complementares e específicas, para regular esse tipo de fiscalização, envolvendo um grande contingente de pessoas naturais.

Considerando o disposto no CTN e a situação hipotética apresentada, o fornecimento dessas informações pelo Ministério da Fazenda à Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro

(A) não é permitido, em hipótese alguma, pois as informações prestadas pelo contribuinte do Imposto de Renda estão protegidas pelo sigilo fiscal, não podendo ser utilizadas nem mesmo por outras pessoas jurídicas de direito público, em decorrência de convênios, excetuados os casos em que houver ordem judicial expressa e específica para que elas sejam fornecidas.

(B) é permitido, com base em convênio firmado entre os dois órgãos, podendo, ainda, o Governador e as autoridades administrativas da Secretaria de Fazenda do referido Estado, criar normas específicas para a

fiscalização do ITD, pois essas regras reguladoras da fiscalização podem ser criadas por qualquer norma da administração tributária.

(C) só poderia ser promovido com base em norma expressa de lei complementar federal, mas tanto o Governador, como as autoridades administrativas da Secretaria de Fazenda desse Estado podem criar normas específicas para a fiscalização do ITD.

(D) só seria permitido com base em norma expressa de lei complementar federal, sendo, ainda, que, nem o Governador, nem as autoridades administrativas da Secretaria de Fazenda desse Estado poderiam criar normas específicas para a fiscalização do ITD, pois essas normas reguladoras da fiscalização devem ser criadas por lei ordinária.

(E) é permitido, com base no convênio firmado, podendo o Governador do Estado do Rio de Janeiro criar essas regras reguladoras da fiscalização, por decreto, sendo vedada, porém, sua criação por normas de hierarquia inferior à de decreto, editadas por autoridades administrativas da Secretaria de Fazenda daquele Estado.

67. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Oscar, Auditor Fiscal da Receita Estadual, deu início aos seus trabalhos de fiscalização, na empresa “Super Atacadão de Roupas Finas Ltda.”, e intimou o sócio gerente da empresa, Sr. Cláudio, a lhe exibir diversos livros e documentos necessários à realização dessa fiscalização, no que foi atendido.

O exame dessa documentação, todavia, não revelou a Oscar qualquer irregularidade relacionada à legislação do ICMS.

Antes de concluir seus trabalhos fiscais, porém, Oscar, suspeitando da existência de possíveis irregularidades e sabendo que o Sr. Cláudio era religioso e considerava pecado a sonegação de impostos, decidiu intimar, por escrito, o sacerdote confessor do Sr. Cláudio, para que ele lhe informasse conteúdos da confissão que pudessem eventualmente constituir prova de prática de infração à legislação do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Essa notificação foi baseada no art. 197 do CTN, cujo caput estabelece a obrigatoriedade de determinadas pessoas, mediante intimação escrita, prestarem à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros.

O referido sacerdote, em resposta fundamentada no acordo que o Brasil e a Santa Sé firmaram na cidade do Vaticano, em 13 de novembro de 2008, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, fundamentada, também, no Decreto Legislativo no 698, de 7 de outubro de 2009, que aprovou esse acordo no Brasil e, ainda, no Decreto Federal no 7.107/2010, que determina o cumprimento desse acordo, que tem força de lei no território nacional, negou-se a prestar a informação solicitada pelo Auditor Oscar, invocando o que estabelece o art. 13 do referido acordo, cujo teor é o seguinte: é garantido o segredo do ofício sacerdotal, especialmente o da confissão sacramental.

Nesse caso, com base no que estabelece o CTN, o sacerdote agiu em

(A) desconformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar informações solicitadas pelo fisco abrange, inclusive, as informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, desde que essas informações sejam utilizadas exclusivamente para fins civis e tributários, mas não penais.

(B) desconformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar informações solicitadas pelo fisco abrange, inclusive, as informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em

razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, desde que essas informações sejam utilizadas para fins tributários, mas não penais.

(C) desconformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar informações solicitadas pelo fisco abrange, inclusive, as informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, pois o fisco também deve observar o sigilo dessas informações.

(D) conformidade com o CTN, pois eles não estão sujeitos à jurisdição tributária brasileira, em razão de estarem submetidos diretamente à Santa Sé, que os jurisdiciona, em matéria de direito civil, penal e tributário.

(E) conformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar informações solicitadas pelo fisco não abrange informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, como é o caso deste sacerdote.

68. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Com a aproximação das datas em que serão realizados os Jogos Olímpicos e os Jogos da Copa do Mundo, na cidade do Rio de Janeiro, o governo fluminense tomou a decisão de incrementar a fiscalização dos estabelecimentos hoteleiros e congêneres do Estado, a fim de lhes imprimir uma qualidade de nível internacional, mesmo quando se tratar de pequenos estabelecimentos.

Para realizar esse intento, seriam necessários aportes de recursos novos, com o fito de custear essas atividades estatais. Em razão disso, um deputado estadual propôs que se alterassem os valores das taxas de segurança cobradas pelo Estado.

O referido deputado, depois de constatar que o valor das diárias de um hotel, ou de um estabelecimento congênere, não mantinha relação direta com o porte desse hotel, nem com a quantidade de quartos/apartamentos que ele possui, nem com o capital social dessa empresa hoteleira, considerou possível e viável promover uma alteração drástica no correspondente item da tabela de valores das taxas estaduais.

Desse modo, com a finalidade de adequar a cobrança da taxa à capacidade contributiva do contribuinte, o referido deputado decidiu apresentar projeto de lei para alterar a maneira como essa taxa seria cobrada. De acordo com seu projeto, o valor anual dessa taxa, em relação aos hotéis e congêneres, passaria a ser calculado mediante a aplicação da alíquota de 0,1% sobre o capital social da empresa hoteleira ou da empresa congênere.

No tocante especificamente aos motéis, visando, ainda, alcançar o objetivo de adequar a cobrança da taxa à capacidade contributiva do contribuinte, essa taxa passaria a ser calculada mediante a aplicação de uma alíquota de 10% sobre a mesma base de cálculo utilizada para cálculo do ISSQN devido ao município de localização do estabelecimento contribuinte.

Com base nas informações apresentadas e no que dispõe o CTN a esse respeito, considere:

I. O projeto de lei em questão não merece prosperar, em relação aos hotéis e congêneres, pois as taxas não podem ser calculadas em função do capital das empresas.

II. O projeto de lei em questão merece prosperar, em relação aos hotéis e congêneres, pois os tributos devem ser graduados com base na capacidade econômica do contribuinte (capacidade contributiva).

III. A capacidade econômica do contribuinte (capacidade contributiva) é relevante para a graduação do valor dos tributos a serem cobrados do sujeito passivo.

IV. O projeto de lei em questão não merece prosperar, em relação aos motéis, pois as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos, nem idênticas às que correspondam à base de cálculo de impostos.

V. O projeto de lei em questão merece prosperar, em relação aos motéis, pois, quando as taxas vierem a ter base de cálculo própria de impostos, os impostos deverão deixar de ser cobrados, para que as taxas possam sê-lo.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e IV.
- (B) IV e V.
- (C) I e II.
- (D) II e III.
- (E) III e V.

69. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O Estado do Rio de Janeiro decidiu realizar obras públicas para conter as enchentes que assolavam um determinado município hipotético de seu território. Essas obras consistiam em elevar as margens do rio que banhava esse município e incluíam, em decorrência disso, a abertura de vias públicas largas e modernas, recuperação da região degradada e, inclusive, a realização de obras de paisagismo.

As obras públicas a serem realizadas foram orçadas em R\$ 250.000,00, valor esse a ser integralmente financiado por contribuição de melhoria.

Estudos efetuados demonstraram que a zona a ser beneficiada pelas obras abrangeria cinco imóveis da região, sendo que a valorização média esperada desses imóveis seria de 20%.

Com base nisso, o Estado promoveu o lançamento da contribuição de melhoria, cobrando, de cada um dos cinco imóveis localizados na região beneficiada, contribuição de melhoria equivalente a 20% do valor do imóvel, resultando na seguinte situação:

Imóvel	Valia (R\$)	Contribuição de Melhoria Cobrada (R\$)	Valorização efetiva, constatada em razão da obra
I	100.000,00	20.000,00	não teve valorização alguma
II	200.000,00	40.000,00	passou a valer 220.000,00
III	300.000,00	60.000,00	passou a valer 345.000,00
IV	400.000,00	80.000,00	passou a valer 480.000,00
V	500.000,00	100.000,00	passou a valer 625.000,00

Considerando as informações acima, é correto afirmar:

- (A) Considerando que a valorização do imóvel V (R\$ 125.000,00) é equivalente a 46,29% da soma total das valorizações individuais de cada imóvel (R\$ 270.000,00), o Estado poderá aplicar esse índice de 46,29%, sobre o valor do imóvel antes da sua valorização, para fins de cálculo do valor da contribuição de melhoria por ele devida.
- (B) Todos os cinco imóveis deveriam pagar contribuição de melhoria, pois as obras realizadas trouxeram vários tipos de benefícios à região, como, por exemplo, o fim das enchentes e o embelezamento da área.

(C) O Estado poderá cobrar contribuição de melhoria de todos os imóveis que se valorizaram em decorrência da obra em questão, tendo como único valor máximo limite, para essa cobrança, o montante equivalente à valorização que cada imóvel sofreu em decorrência das obras realizadas.

(D) Embora os imóveis valorizados em decorrência da obra em questão tenham tido uma valorização média de 20%, o Estado poderá cobrar, de todos eles, linearmente, contribuição de melhoria calculada com base na aplicação do percentual de 18% sobre o valor do imóvel antes da realização da obra.

(E) Se o fator individual de valorização do imóvel II, apurado com base na legislação própria, fosse igual a 0,074 (ou 7,4%), a contribuição de melhoria relativa a esse imóvel poderia ser determinada e, posteriormente, lançada e cobrada, mediante o rateio do custo total da obra por esse fator individual de valorização.

70. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considere as cinco situações abaixo:

I. O ajuizamento de ação de cobrança de um crédito tributário do ITD foi feito depois de transcorridos sete anos da data em que a Fazenda Pública Estadual fluminense passou a poder exigí-lo.

II. Um determinado contribuinte do IPVA fluminense importou veículo automotor da Alemanha, para seu próprio uso, na qualidade de consumidor desse veículo. Para não ter de pagar o IPVA por ocasião do desembarque aduaneiro, contratou advogado que impetrou mandado de segurança, no bojo do qual foi concedida medida liminar autorizando esse contribuinte a deixar de pagar o referido imposto, no momento do fato gerador.

III. Um contribuinte do ICMS fluminense recebeu auto de infração por ter deixado de emitir documento fiscal em operação de venda de mercadoria a outro contribuinte. Devidamente notificado dessa lavratura, apresentou sua impugnação no prazo legal.

IV. A decisão final, favorável ao sujeito passivo, no processo administrativo tributário acima mencionado, foi definitiva na instância administrativa, tornando-se irreformável nessa esfera, não podendo nem mesmo ser objeto de ação anulatória.

V. Um contribuinte do ITD fluminense recebeu vultosa herança, que lhe foi deixada pelo seu tio. Como não tinha recursos para pagar o ITD de uma única vez, solicitou e obteve parcelamento do débito fiscal.

De acordo com o CTN, no que se refere ao crédito tributário, as situações apresentadas estão correlacionadas corretamente em:

	Crédito Tributário		
	Suspensão da exigibilidade	Extinção	Exclusão
A	II, III e V	I e IV	–
B	I, III e IV	II	V
C	III	IV	I, II e V
D	II e IV	I e V	III
E	I, II e V	IV	III

71. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, o IPVA é tributo de competência estadual e 50% de sua receita deve ser repassada aos municípios, observados os critérios constitucionais para isso.

Nesse sentido, considere:

I. As atribuições do Estado do Rio de Janeiro para arrecadar o crédito tributário do IPVA e para fiscalizá-lo são delegáveis aos municípios fluminenses, relativamente aos veículos neles licenciados.

II. A competência do Estado do Rio de Janeiro para instituir o IPVA é delegável aos municípios fluminenses, em cujos territórios os proprietários de veículos tenham seus domicílios.

III. Caso o Estado do Rio de Janeiro decida por não exercer sua competência tributária, tal fato só deferirá essa competência aos municípios fluminenses que tiverem veículos licenciados em seus territórios.

IV. O Estado do Rio de Janeiro tem competência legislativa plena, em relação ao IPVA, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal e na Constituição Estadual Fluminense.

V. O fato de os municípios fluminenses terem direito a receber 50% da receita do IPVA não retira a competência do Estado do Rio de Janeiro para legislar sobre esse imposto, mas permite o compartilhamento da atividade legislativa, em relação às obrigações tributárias acessórias.

Com base no CTN, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) IV e V.
- (B) I e II.
- (C) III e V.
- (D) II e III.
- (E) I e IV.

72. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Pedrus, solteiro, trabalhou sua vida toda e amealhou um pequeno patrimônio: uma casa, um carro e algum dinheiro, que ficou depositado no banco.

Como não tinha herdeiros necessários, fez um testamento público, por meio do qual deixou seu patrimônio a sua irmã Benedita, também solteira, que herdou todos esses bens, quando Pedrus faleceu.

Durante alguns anos, Benedita usufruiu desse patrimônio. Com o passar dos anos, ela adoeceu, foi internada e, com suas faculdades mentais seriamente comprometidas, deixou de ter condições de gerir sua vida e seus próprios negócios, motivo pelo qual sua irmã, Alice, acabou pedindo sua interdição, que foi concedida pelo juízo de direito competente. Sua irmã Alice acabou tornando-se sua curadora, passando a administrar os negócios de Benedita.

No início do ano subsequente ao da interdição de Benedita, ocorreu o fato gerador do IPTU, referente ao imóvel herdado, e do IPVA, referente ao carro recebido em herança.

Instada a liquidar o crédito tributário referente a esses impostos, Alice, irmã e curadora de Benedita, negou-se a fazê-lo, alegando que Benedita teve sua incapacidade civil decretada por juiz de direito e que, em razão disso, não tinha mais capacidade para ser contribuinte desses impostos.

Considerando o que o CTN estabelece em relação à capacidade tributária, a alegação de Alice está

- (A) correta, pois capacidade tributária ativa independe da capacidade civil das pessoas naturais.

(B) correta, pois, se Benedita não pode administrar seus bens, ela não tem capacidade tributária ativa para ser contribuinte desses impostos.

(C) incorreta, pois a capacidade tributária passiva independe de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis.

(D) incorreta, pois, na medida em que a capacidade tributária passiva depende da própria capacidade civil, enquanto um terceiro interessado puder recorrer da interdição de Benedita, sua capacidade não pode ser contestada.

(E) incorreta, pois, na medida em que a interdição retirou sua capacidade tributária passiva, ela adquiriu, em decorrência disso, capacidade ativa para ser contribuinte desses tributos.

73. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O exame do histórico tributário de uma determinada empresa, fabricante de produtos voltados para a alimentação infantil, revelou a existência das seguintes ocorrências:

I. em 2008, fez o parcelamento, em 60 meses, do valor reclamado em auto de infração, lavrado pelo fisco fluminense. Até a presente data, as parcelas têm sido pagas corretas e pontualmente;

II. em 2009, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação de execução fiscal contra ela, que acabou sendo objeto de embargos, depois de a empresa ter efetuado, no prazo legal, o depósito integral da importância reclamada na execução. O referido depósito não foi levantado, nem convertido em renda, e ainda não há decisão transitada em julgado nesse processo;

III. em 2010, para poder importar mercadorias do exterior, sem a incidência do ICMS, esse contribuinte fluminense impetrou mandado de segurança, no bojo do qual foi concedida medida liminar para que o desembaraço aduaneiro fosse feito sem a exigência do ICMS. Essa liminar foi revogada em 2010 e, ao final do processo, o contribuinte restou vencido. Pagou a totalidade do crédito tributário reclamado em 2011;

IV. em 2011, a autuada deixou de pagar impostos federais, que estão sendo objeto de execução fiscal, sem que tenha havido depósito da quantia questionada, nem oferecimento de bens à penhora;

V. em 2012, a fiscalização fluminense lavrou auto de infração contra essa empresa, que foi objeto de impugnação no prazo legal. Esse auto de infração teve resultado favorável à Fazenda Pública estadual, em seu primeiro julgamento, mas ainda pende de julgamento de recurso interposto pelo contribuinte. Ainda nesse ano, a Fazenda Pública fluminense ajuizou outro executivo fiscal, relativo a crédito tributário decorrente de falta de pagamento do ICMS, sendo que, desta vez, a empresa em questão não efetuou o depósito integral da quantia pleiteada. Ao invés disso, ofereceu bens à penhora, suficientes para cobrir o crédito tributário exigido, motivo pelo qual a penhora foi efetivada.

No início de 2013, essa empresa decidiu participar de concorrência pública para fornecer seus produtos a creches e escolas da rede estadual fluminense. Um dos requisitos a ser cumprido pelas empresas concorrentes, era a apresentação de prova de quitação de todos os tributos estaduais, até a data da abertura da inscrição para participação nessa concorrência, que ocorreu no dia 05 de abril de 2013.

Para tanto, a empresa apresentou, no órgão público fluminense competente, requerimento solicitando a expedição de certidão negativa dos tributos estaduais.

Nesse caso hipotético, com base no CTN, o órgão estadual competente para o fornecimento dessa certidão

- (A) não a expedirá, pois os tributos devidos ainda não estão quitados.
- (B) expedirá certidão positiva, com efeito de positiva, pois a penhora não permite que a certidão tenha efeito de negativa.
- (C) expedirá certidão negativa, com efeito de negativa.
- (D) expedirá certidão positiva, com efeito de negativa.
- (E) expedirá certidão negativa, com efeito de positiva.

74. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., grande fabricante de refrigerantes no Estado do Rio de Janeiro, foi fiscalizada entre os meses de março e junho de 2005, pelos auditores fiscais Rodrigo da Silva e Renatus de Oliveira. Para poder realizar seus trabalhos conforme determinado, esses auditores tiveram, além de examinar os dados econômico-financeiros da empresa, de obter informações sigilosas e secretas, tais como a fórmula para a fabricação dos refrigerantes e a relação dos insumos utilizados na sua elaboração. As informações relacionadas com as empresas fornecedoras das matérias-primas e com as próprias matérias-primas sempre foram guardadas sob sigilo extremo. Notificadas a exibir livros e documentos relacionados com essas operações e a prestar as informações solicitadas pelo fisco, inclusive as de caráter sigiloso, a empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A. prestou-as conforme solicitado. Em setembro de 2012, ou seja, sete anos depois de concluída essa fiscalização, a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, em periódico informativo oficial, distribuído aos seus funcionários e ao público em geral, publicou reportagem a respeito das mercadorias que constituíam matéria-prima para a elaboração dos refrigerantes fabricados pela empresa em questão, no qual, além de citar nominalmente a empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., fez referência expressa aos seus fornecedores, aos seus clientes e a uma série de informações relacionadas com as mercadorias por eles comercializadas, tornando público, inclusive, o conteúdo da fórmula de alguns dos refrigerantes mais vendidos pela empresa, a matéria-prima utilizada, os nomes dos fornecedores, a situação econômica desses fornecedores e muitos outros dados sigilosos dessas empresas. O conteúdo dessa reportagem caiu rapidamente em domínio público e os auditores fiscais que fizeram a fiscalização, na qual essas informações foram obtidas, deram entrevista a uma revista de grande circulação nacional, que elaborou uma reportagem especial sobre a empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., suas maiores fornecedoras e suas maiores clientes, abrangendo tanto suas atividades e seus negócios em âmbito nacional, como sua situação financeira e econômica. A reportagem identificou, no histórico fiscal de uma das fornecedoras da empresa mencionada, a existência de representações fiscais para fins penais que existiam em nome de seus sócios, bem como a relação dos seus créditos tributários, que se encontravam inscritos em dívida ativa do Estado. Depois dessa reportagem, as ações da empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A. e de suas clientes e fornecedoras despencaram nas bolsas de valores nacionais. Com base no CTN, nessa situação hipotética, o dever de sigilo

- (A) não foi violado, nem pela Fazenda Pública, nem pelos seus servidores, em nenhuma das situações apresentadas, porque, quando essas informações foram tornadas públicas, já haviam decorrido mais de cinco anos entre a data em que foi realizada a fiscalização e a data de divulgação das informações, lapso de tempo este que é superior ao do quinquênio decadencial.
- (B) foi violado, quando a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, por meio de seu periódico, tornou público o conteúdo da fórmula e da matéria-prima relacionadas com a fabricação de alguns dos refrigerantes mais

vendidos pela empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., mesmo que essa publicidade não tenha sido dada pelos auditores fiscais que a fiscalizaram.

(C) não foi violado, quando os auditores fiscais prestaram informações para que a revista de grande circulação nacional elaborasse a reportagem em que foram publicadas, especificamente, informações sigilosas sobre a situação financeira e econômica das maiores clientes e das maiores fornecedoras da empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., pois essas empresas não foram fiscalizadas por eles.

(D) não foi violado, quando o periódico informativo da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro publicou reportagem dando a conhecer informação sigilosa, relacionada com as matérias-primas utilizadas pela empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A. para a fabricação de refrigerantes, porque o dever de sigilo não é da pessoa jurídica de direito público, mas de seus servidores.

(E) foi violado, quando, relativamente a uma das fornecedoras da empresa fiscalizada, os auditores fiscais prestaram informações especificamente relacionadas com as representações fiscais para fins penais que existiam em nome de seus sócios, e com a relação de seus créditos tributários inscritos em dívida ativa do Estado fluminense.

75. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Relativamente aos tributos estaduais que podem ser instituídos pelo Estado do Rio de Janeiro, NÃO está sujeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, também chamada de princípio da “noventena”,

(A) o aumento da alíquota do ITD, nas doações de bens localizados no exterior.

(B) a fixação da base de cálculo e da alíquota do IPVA.

(C) a majoração da alíquota do ICMS, relativamente às prestações de serviços de comunicação, quando esse imposto tiver de ser retido antecipadamente, por substituição tributária.

(D) a instituição de taxa para atender a despesas extraordinárias urgentes, decorrentes de calamidade pública, ocasionada por convulsões sociais.

(E) a inclusão de determinadas operações com mercadorias na sistemática da retenção antecipada do ICMS por substituição tributária.

76. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A empresa J & J Indústrias Reunidas Ltda., contribuinte do ICMS, localizada no município de Resende-RJ, recebeu auto de infração pelo cometimento de infração prevista na legislação fluminense. Em razão da autuação sofrida, apresentou, no prazo previsto nessa legislação, impugnação administrativa, mas o resultado definitivo do processo administrativo tributário lhe foi desfavorável, restando mantido o crédito tributário em sua integralidade. Nos termos da legislação fluminense, o crédito tributário foi considerado definitivamente constituído em 19 de agosto de 2011, uma sexta-feira. Excetuados os sábados e domingos, todos os demais dias dos meses de agosto de 2011 e de agosto de 2016 foram de expediente normal em todas as repartições públicas do Estado do Rio de Janeiro. Os dias 22 de agosto de 2016 e 31 de dezembro de 2016 recairão, respectivamente, em uma segunda-feira e em um sábado. Diante dessa situação hipotética, considerando que o contribuinte não pagou o crédito tributário constituído, nem pediu o seu parcelamento, nem propôs qualquer ação judicial visando desconstituir esse crédito, e com fundamento no CTN, a

(A) decadência do direito fazendário fluminense ocorrerá no dia 31 de dezembro de 2016.

- (B) prescrição do direito fazendário fluminense ocorrerá no dia 22 de agosto de 2016, se não houver interrupção do prazo para sua fluência.
- (C) decadência do direito fazendário fluminense ocorrerá no dia 22 de agosto de 2016.
- (D) homologação tácita do lançamento fazendário fluminense ocorrerá no dia 31 de dezembro de 2016.
- (E) prescrição do direito fazendário fluminense ocorrerá no dia 31 de dezembro de 2016, se não houver interrupção do prazo para sua fluência.

77. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Na iminência ou no caso de guerra

- (A) externa, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, para atender a despesas extraordinárias, dela decorrentes.
- (B) civil ou externa, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, para atender a despesas extraordinárias, dela decorrentes.
- (C) civil ou externa, a União, os Estados e o Distrito Federal poderão instituir, por meio de lei complementar, tributos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, para atender a despesas extraordinárias, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.
- (D) externa, a União, os Estados e o Distrito Federal, mediante lei ordinária, poderão instituir empréstimos compulsórios, para atender a despesas extraordinárias, dela decorrentes.
- (E) externa ou convulsão social de natureza grave, a União poderá instituir, por meio de lei complementar, tributos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

78. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

De acordo com a Constituição Federal, os Estados deverão entregar aos Municípios

- I. que forem atravessados por rodovias estaduais, 20% da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, cobrado pelos Estados, dos contribuintes com propriedades adjacentes a essas rodovias.
- II. 25% do produto da arrecadação do ICMS, sendo três quartos desse percentual, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios, e até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.
- III. 25% da arrecadação do ITD incidente sobre as transmissões causa mortis de bens imóveis localizados nesses municípios.
- IV. em que estiver domiciliado o proprietário do veículo ou o seu possuidor, a qualquer título, 50% da arrecadação do IPVA incidente sobre esses veículos.
- V. 40% da arrecadação das taxas cobradas pelo Estado, em razão do exercício do poder de polícia, quando a atribuição para o exercício desse poder competir tanto ao Estado como ao Município no qual esse poder estiver sendo exercido.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II.

- (B) IV.
- (C) I e V.
- (D) III e IV.
- (E) II e III.

79. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

De acordo com a Constituição Federal, mais especificamente com a matéria tratada em seu Título VI, intitulado “DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO”, é correto afirmar:

(A) Por meio de lei ordinária: os Municípios poderão instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública; os Estados instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40 da Constituição Federal; e a União poderá instituir impostos extraordinários, para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

(B) Cabe à resolução do Senado Federal fixar: as alíquotas máximas do ITD; as alíquotas mínimas do IPVA; e as alíquotas máximas e mínimas do ISSQN.

(C) Cabe à lei complementar: estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação tributária; estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária e, em relação aos tributos discriminados na Constituição Federal, a definição de suas bases de cálculo; e instituir o ITD, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior.

(D) Cabe à lei ordinária: federal, instituir o imposto sobre grandes fortunas; estadual, dispor a respeito dos critérios segundo os quais os Estados creditarão aos Municípios até um quarto da parcela da receita de 25% do produto da arrecadação do ICMS; e à municipal, fixar a base de cálculo da contribuição de melhoria decorrente de obra pública realizada pelo respectivo município.

(E) Cabe ao decreto do Poder Executivo federal: reduzir e restabelecer a alíquota da CIDE, relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível; e alterar as alíquotas, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

80. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considerando as regras constantes da Constituição Federal, o ICMS

- I. terá seu regime de compensação do imposto disciplinado por lei complementar.
- II. incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de telecomunicação.
- III. incidirá sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios.
- IV. será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante pago nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.

V. terá seu valor calculado, em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, mediante a aplicação da alíquota interestadual, quando o destinatário estiver inscrito na repartição fiscal.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e IV.
- (B) III, IV e V.
- (C) I, II e III.
- (D) I, III e V.
- (E) II, IV e V.

81. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Comercial Importadora Esaú & Jacó, sediada em Niterói-RJ, importou mercadorias da China e as desembarçou no porto de VitóriaES. Entretanto, tais mercadorias são sujeitas à substituição tributária das operações subsequentes, tanto pela legislação fluminense, como pela legislação capixaba. Antes de retirar a mercadoria da zona aduaneira, o contribuinte atentou para o artigo 12, § 20, da Lei Complementar no 87/1996, que estabelece:

“Art. 12 – ... § 2º – - Na hipótese do inciso IX, após o desembarço aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembarço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário.”

Para retirar a mercadoria da zona aduaneira, o importador deverá apresentar ao órgão responsável pelo desembarço o comprovante de pagamento do ICMS devido ao Estado do

- (A) Espírito Santo, apenas, em razão da importação realizada.
- (B) Espírito Santo, em razão da importação realizada, visto que nesse momento ocorreu o fato gerador do referido imposto, bem como o comprovante do ICMS devido, por substituição tributária, ao Estado do Rio de Janeiro, relativamente às operações subsequentes.
- (C) Espírito Santo, em razão da importação realizada, visto que nesse momento ocorreu o fato gerador do referido imposto, bem como o comprovante do ICMS devido, por substituição tributária, ao mesmo Estado, relativamente às operações subsequentes.
- (D) Rio de Janeiro, apenas, em razão da importação realizada.
- (E) Rio de Janeiro, em razão da importação realizada, como também o comprovante do ICMS devido, por substituição tributária, ao mesmo Estado, relativamente às operações subsequentes.

82. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Metalúrgica Sansão e Dalila, localizada no Estado do Rio de Janeiro, fabricou, sob encomenda de empresa petrolífera, um guindaste, no valor de R\$ 200.000,00, cobrando, ainda, mais R\$ 30.000,00, pelo projeto de engenharia industrial de desenvolvimento do produto e, também, R\$ 20.000,00, a título de despesas de montagem e instalação do equipamento. A empresa metalúrgica recebeu o valor total no mês de fevereiro de 2013, emitindo documento fiscal de “Venda para Entrega Futura”. Entretanto, o equipamento só ficou pronto no

dia 30 de junho de 2013, data em que saiu do estabelecimento do fabricante com destino ao local de instalação, sendo instalado, no estabelecimento destinatário, em Campos-RJ, no dia 10 de julho de 2013. Nesse caso, o fato gerador ocorrerá em

- (A) fevereiro e a base de cálculo do ICMS será de R\$ 250.000,00.
- (B) julho e a base de cálculo do ICMS será de R\$ 220.000,00.
- (C) junho e a base de cálculo do ICMS será de R\$ 250.000,00.
- (D) fevereiro e a base de cálculo do ICMS será de R\$ 220.000,00.
- (E) fevereiro e a base de cálculo do ICMS será de R\$ 230.000,00.

83. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

O Regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto no 27.427/2000, no Título I do Livro I, estabelece:

“Art. 30 – O fato gerador do imposto ocorre: ... IV – no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço: 1. não compreendido na competência tributária dos municípios; 2. compreendido na competência tributária dos municípios, e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido em legislação aplicável;”

Considere as situações a seguir:

- I. Hospital fluminense adquire medicamentos de outro Estado, para aplicar em tratamento médico.
- II. Hotel da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, fornece refeições à delegação do time japonês, durante a Copa do Mundo, as quais estão inclusas no valor das diárias.
- III. Oficina conserta elevador de Hotel da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, cobrando pela mão de obra e pelas peças substituídas durante o conserto.
- IV. Empresa fluminense de preparação de eventos e organização de festas foi contratada por Hotel da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para realizar a Festa da Primavera e cobrou R\$ 100.000,00 pela organização do evento e do bufê, em cujo montante já estava incluso o valor do fornecimento da alimentação e das bebidas.

É possível identificar fato gerador do ICMS APENAS nas situações descritas em

- (A) I e IV.
- (B) III e IV.
- (C) I e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) II e III.

84. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Ao atribuir a competência tributária para a União, a Constituição Federal estabelece:

“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: ... IV – produtos industrializados.” Por outro lado, ao atribuir a competência para os Estados, determina a Constituição Federal:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: ... II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;”

Em várias operações realizadas por empresas que se caracterizam como contribuintes tanto do IPI como do ICMS, temos a incidência dos dois impostos de forma concomitante.

Nesse sentido, considere indústria vendendo seu produto a:

- I. construtora que irá incluir em obras de construção civil;
- II. comerciante revendedor de outro Estado;
- III. comerciante revendedor do mesmo Estado;
- IV. outra indústria que vai utilizar como matéria-prima;
- V. outra indústria que utilizar como bem do ativo imobilizado.

O IPI será incluído na base de cálculo do ICMS APENAS nos casos constantes em

- (A) II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) III e V.
- (D) III e IV.
- (E) I e V.

85. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

As alíquotas internas hipotéticas das mercadorias de origem nacional a seguir relacionadas, praticadas pelo Estado do Rio de Janeiro, são respectivamente: sal – 12%; confecções – 18%; óleo diesel – 12%. Supondo que contribuintes do regime normal de apuração tenham efetuado, em uma determinada data, as seguintes vendas:

- Atacadista Daniel, localizado em Niterói-RJ, vendeu R\$ 100.000,00 de sal a supermercado de Brasília-DF;
- Indústria Isaías, localizada em Macaé-RJ, vendeu R\$ 100.000,00 de confecções à empresa distribuidora de energia elétrica do Acre;
- Distribuidora Ezequiel, localizada em Petrópolis-RJ, vendeu R\$ 100.000,00 de óleo diesel a posto de combustíveis de Palmas-TO.

O valor total do ICMS devido ao Estado fluminense referente a essas operações é

- (A) R\$ 42.000,00.
- (B) R\$ 21.000,00.
- (C) R\$ 30.000,00.
- (D) R\$ 14.000,00.
- (E) R\$ 24.000,00.

86. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considere as proposições a seguir:

I. Pessoa física que, uma única vez, importa equipamento do exterior para utilização em tratamento de saúde, não é considerada contribuinte, devido a falta de habitualidade na prática do fato gerador e a ausência de intuito comercial.

II. O armazém-geral fluminense será responsável pelo ICMS incidente na saída de mercadoria depositada por contribuinte, quando ocorrer inadimplência do depositante, devedor original da obrigação tributária.

III. No caso de uma empresa transportadora, que realiza apenas prestação de serviço de transporte intramunicipal na cidade do Rio de Janeiro, adquirir lubrificantes derivados de petróleo de fornecedor de outro Estado, não haverá ICMS a ser pago ao Estado do Rio de Janeiro, em virtude da imunidade constitucional para as operações interestaduais com tal mercadoria e, também, em virtude de o destinatário não ser contribuinte do ICMS.

Está INCORRETO o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

87. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Para efeito de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, considera-se local da operação

- (A) aquele em que ocorreu a saída da mercadoria do estabelecimento, quando flagrada em situação fiscal irregular em seu transporte.
- (B) quanto a bem importado do exterior, o do domicílio do adquirente, exceto quando não for contribuinte habitual do imposto.
- (C) aquele de onde o ouro tenha sido extraído, em relação à operação em que passe a ser considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial.
- (D) aquele em que seja realizada a apreensão, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importado do exterior e apreendido.
- (E) quanto à mercadoria importada do exterior o do estabelecimento destinatário da mercadoria ou bem, quando a importação, promovida por outro estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da Federação, esteja previamente vinculada ao objetivo de destiná-lo àquele.

88. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Transportadora Josué estabelecida em Volta Redonda-RJ, que apura o ICMS devido por meio do regime periódico de apuração, efetuou, no mês de setembro de 2013, transporte de fios elétricos desde aquela cidade fluminense até uma empresa distribuidora de energia elétrica, consumidora final da mercadoria, situada em Salvador-BA, cobrando, pelo frete, o valor de R\$ 2.000,00. No mesmo mês, efetuou o transporte de fios elétricos, com destino a uma loja revendedora de Santa Catarina, cobrando a importância de R\$ 1.000,00 por essa prestação de serviço de transporte. Ao retornar, cobrou a importância de R\$ 2.500,00, a título de frete, para trazer explosivos

desde Brusque-SC, até loja revendedora do Rio de Janeiro. Nesse caso, considerando as alíquotas do ICMS incidentes sobre essas prestações, o valor total do ICMS devido ao Estado do Rio de Janeiro, pelas prestações acima mencionadas, será

- (A) R\$ 260,00.
- (B) R\$ 480,00.
- (C) R\$ 780,00.
- (D) R\$ 560,00.
- (E) R\$ 660,00.

89. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

A Fábrica de Tintas Amós, de Nova Iguaçu-RJ, efetuou vendas de tintas (mercadoria que está sujeita à substituição tributária das operações subsequentes, em território fluminense) às seguintes empresas localizadas no Estado do Rio de Janeiro: Fábrica de Tintas Miquéias, que as irá revender; Fábrica de Fogões Habacuc, que irá utilizá-las na pintura de seus produtos; e Atacadista Baruc, que, após essa aquisição, decidiu revender apenas metade do lote, destinando o restante à pintura de suas instalações. Nesse caso, Amós deverá reter o ICMS

- (A) nessas três situações, e nenhuma das empresas terá direito a ressarcimento.
- (B) nessas três situações, mas Amós terá direito a ressarcimento referente à tinta utilizada por Baruc, na qualidade de consumidor final.
- (C) apenas na venda para Baruc, e este terá direito ao ressarcimento referente à tinta que utilizou para consumo.
- (D) nas vendas para Miquéias e Baruc, e nenhuma das empresas terá direito a ressarcimento.
- (E) nas vendas para Miquéias e Baruc, e este terá direito ao ressarcimento referente à tinta que utilizou para consumo.

90. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

No mês de maio de 2013, as Indústrias Geroboão, do Rio de Janeiro-RJ, realizaram APENAS operações de saída de mercadorias tributadas.

Nesse mesmo mês, efetuaram as seguintes aquisições: material de embalagem, no valor de R\$ 100.000,00, com ICMS de R\$ 18.000,00; mesa de reuniões para a diretoria da empresa, no valor de R\$ 30.000,00, com ICMS no valor de R\$ 5.400,00; despesas com serviços de comunicação utilizados na atividade de compras de insumos e de vendas de produtos, no valor de R\$ 20.000,00, com ICMS de R\$ 5.000,00; veículo para entrega de mercadorias vendidas no valor de R\$ 200.000,00, com ICMS de R\$ 24.000,00.

Com base na Lei Complementar no 87/1996 e na Lei Estadual no 2.657/1996, o valor que essa empresa poderá lançar como crédito, nesse mês, é

- (A) R\$ 18.000,00.
- (B) R\$ 18.500,00.
- (C) R\$ 23.500,00.
- (D) R\$ 23.725,00.

(E) R\$ 18.725,00.

91. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Considerando que a mercadoria é sujeita à substituição tributária das operações subsequentes, no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a legislação fluminense, é correto afirmar:

(A) O contribuinte terá direito à restituição do imposto retido, em caso de perda ou extravio da mercadoria em seu estoque, mediante autorização da repartição fiscal, lançando-o em seu livro Registro de Apuração do ICMS, e no caso de operação interestadual destinada a contribuinte, mediante a emissão de Nota Fiscal, exclusiva para esse fim, em nome do estabelecimento que tenha efetuado a retenção, pelo valor do imposto retido, após a mesma ser visada pela repartição fiscal que efetuará as verificações necessárias.

(B) O ICMS referente às operações subsequentes deverá ser retido e recolhido pelo industrial ou pelo atacadista, a favor do Estado do Rio de Janeiro, estejam eles localizados no próprio Estado fluminense ou em Estados signatários de acordo de substituição tributária com o Estado do Rio de Janeiro, sempre que remeterem a mercadoria a revendedor fluminense.

(C) Em caso de existência de acordo de substituição tributária com o Estado onde se situa o contribuinte remetente da mercadoria (substituto), se este não efetuar a retenção e o recolhimento do ICMS devido antecipadamente por substituição tributária, dele, e não do destinatário (substituído), será exigido o imposto não retido, pois o CTN estabelece, em seu artigo 102, que “a legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União”.

(D) No cálculo do ICMS retido por substituição tributária, por substituto industrial, o valor do IPI pago pela indústria e cobrado em sua Nota Fiscal, não será incluído na base de cálculo da substituição tributária, visto que a mercadoria se destina à comercialização pelo destinatário.

(E) A margem de valor agregado das mercadorias sujeitas à substituição tributária, em operações internas, será estabelecida calculando-se a relação percentual entre os preços de varejo e da indústria ou entre os preços do varejo e do atacado, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, e será estabelecida em convênio ou protocolo firmado no âmbito do Confaz.

92. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

De acordo com o Regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, quando uma nova espécie de mercadoria for submetida ao regime de substituição tributária, com retenção antecipada do imposto, deverá ser feito o levantamento do estoque dessa mercadoria, o cálculo do imposto a pagar e o seu pagamento, relativamente às operações subsequentes a serem realizadas com ela. O levantamento do estoque, o cálculo do imposto e o pagamento mencionados deverão ser feitos pelo estabelecimento

(A) industrial, importador, atacadista, distribuidor ou varejista daquela mercadoria, inclusive microempresa ou empresa de pequeno porte.

(B) atacadista, distribuidor ou varejista daquela mercadoria, inclusive microempresa ou empresa de pequeno porte, desde que estas últimas não tenham fabricado ou importado a mercadoria.

(C) atacadista, distribuidor ou varejista daquela mercadoria, exceto microempresa ou empresa de pequeno porte.

(D) atacadista, distribuidor, importador ou varejista daquela mercadoria, inclusive microempresa ou empresa de pequeno porte.

(E) industrial, atacadista, distribuidor ou varejista daquela mercadoria, exceto microempresa ou empresa de pequeno porte.

93. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

As situações a seguir ocorreram na empresa Indústrias Malaquias, de Nova Friburgo-RJ. Assinale a alternativa que contém hipótese de NÃO incidência do ICMS.

(A) Produção e venda de um sino de bronze para uma igreja; e venda de matéria-prima excedente em sua produção.

(B) Saída de produtos de sua fabricação, a título de doação, destinados às vítimas de enchente na região serrana do Estado; e transferência de mercadorias do seu estoque para sua filial de Minas Gerais.

(C) Aquisição, em licitação promovida pela Receita Federal, em Belo Horizonte-MG, de um torno industrial que fora apreendido em descaminho; e contratação de serviço de transporte, iniciado em Belo Horizonte-MG, prestado por transportadora mineira, para trazer o torno para o seu estabelecimento.

(D) Transporte de mercadorias do seu estoque, com habitualidade, em veículo próprio, desde Nova Iguaçu-RJ até sua filial em Belo Horizonte-MG, em trajeto interestadual; e aquisição de material de limpeza oriundo do Paraná para utilizar nas dependências administrativas da empresa.

(E) Venda de rolamentos de sua fabricação para indústria de Macaé-RJ, que os colocou em máquinas que produziu e, comprovadamente, exportou; e venda de sucata de metal originada de perdas de produção para siderúrgica do mesmo Estado.

94. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A Indústria Sofonias, localizada no Estado do Rio de Janeiro, possui saldo credor acumulado, oriundo de operações ou prestações efetuadas com alíquotas diversificadas, no valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), e pretende transferir parte dele para a Fábrica de Máquinas Ageu, em pagamento de equipamentos industriais que vai adquirir, no valor de R\$ 500.000,00. Nesse caso, desde que respeitada a disciplina prevista na legislação, já tendo ocorrido exame da legitimidade dos créditos e autorização do Secretário da Fazenda, a negociação poderá ser feita, mas a transferência do crédito será limitada ao valor de

(A) R\$ 200.000,00, independentemente de verificação de valores recolhidos pelo destinatário do crédito, mas desde que a origem da acumulação de crédito seja, exclusivamente, a exportação devidamente comprovada.

(B) R\$ 400.000,00, independentemente de verificação de valores recolhidos pelo destinatário do crédito.

(C) R\$ 200.000,00 e desde que o destinatário do crédito tenha recolhido ICMS, no período imediatamente anterior ao da transferência, no valor de R\$ 666.666,67, ou mais.

(D) R\$ 200.000,00 e desde que o destinatário do crédito tenha recolhido ICMS, no período imediatamente anterior ao da transferência, no valor de R\$ 150.000,00, ou mais.

(E) R\$ 200.000,00, independentemente de verificação de valores recolhidos pelo destinatário do crédito.

95. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Em relação à legislação do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, é INCORRETO afirmar:

(A) Na hipótese de mercadoria depositada em armazém geral por contribuinte do ICMS, no momento da entrega pelo armazém a destinatário que esteja adquirindo tal mercadoria do depositante, o armazém, em caso de mercadoria tributada, emite nota fiscal com destaque do ICMS, quando o depositante for de outra unidade da Federação, e emite sem destaque do ICMS, quando o depositante for da mesma unidade da Federação.

(B) O diferimento é uma forma de substituição tributária das operações antecedentes e o responsável se localiza em uma das etapas posteriores àquela que é objeto do instituto, sendo que sua concessão não é hipótese de deliberação dos Estados nos termos do artigo 155, § 20, XII, "g" da Constituição Federal, sendo que o contribuinte que realiza saída de mercadoria a ele sujeita, não terá de promover estorno de crédito referente a essas mercadorias.

(C) Contribuinte que promover entrada de mercadoria, por ele adquirida ou importada, em seu estoque, destinada a posterior revenda tributada, somente poderá se creditar no período de apuração em que ocorrer a entrada da mercadoria em seu estabelecimento, mesmo que tenha havido recolhimento do ICMS, por guia especial, na data da saída da mercadoria do fornecedor ou na data do desembaraço aduaneiro, em período de apuração do imposto anterior àquele em que o crédito foi efetuado.

(D) Considera-se brinde, estando sujeita às regras específicas de capítulo próprio do Regulamento do ICMS/RJ, a mercadoria que, não constituindo objeto normal da atividade do contribuinte, tenha sido adquirida para distribuição gratuita a consumidor ou usuário final.

(E) Na remessa de mercadoria para contribuinte ou não do imposto, sem que se efetive a entrada no estabelecimento ou domicílio do destinatário, o Regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro determina que o transportador promoverá o seu retorno ao estabelecimento de origem, acompanhada do mesmo documento fiscal, mencionando os motivos da não entrega no verso da 1ª via, e o remetente deve emitir nota fiscal relativa à entrada da mercadoria, inclusive para o respectivo crédito, quando for o caso.

96. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Ramon e Julieta eram casados pelo regime da comunhão universal de bens, sendo que, por ocasião do falecimento de Ramon, o patrimônio total do casal era de R\$ 1.200.000,00.

Em decorrência de seu óbito, Ramon deixou a esposa, Julieta, e mais quatro filhos vivos: Guilherme, Elizabeth, Maria e Jaime.

Constou do processo de inventário dos bens deixados por Ramon, que corria no município de Niterói, que: – o casal era domiciliado em Niterói; – não foi deixado testamento; – os cônjuges não tinham bens particulares; – o espólio não deixou dívidas; – as despesas de funeral foram pagas pelos confrades de Ramon, do clube “Confraria dos Degustadores de Cerveja”; – Julieta era apenas meeira dos bens comuns do casal; – Julieta não era herdeira de Ramon, por serem casados pelo regime da comunhão universal de bens; – não havia bens a serem colacionados pelos herdeiros; – não havia herdeiros indignos ou deserdados; – todos os herdeiros eram domiciliados na cidade do Rio de Janeiro; – todos os bens deixados por Ramon, móveis e imóveis, estavam em território fluminense.

Constou, ainda, do processo de inventário que, Guilherme, filho mais velho, que estava bem de vida, renunciou à integralidade do seu quinhão de herança a favor de sua mãe, Julieta, e que Jaime, filho mais novo, que nunca demonstrou ter aceitado a herança, renunciou expressamente a favor do monte, sem qualquer ressalva, por convicções pessoais. Elizabeth e Maria aceitaram a herança.

Ao fim do processo de inventário dos bens deixados por Ramon,

(A) Guilherme, Elizabeth, Maria e Jaime pagaram, cada um, R\$ 6.000,00, de ITD causa mortis, e Julieta pagou R\$ 6.000,00, de ITD doação, tendo ocorrido um total de cinco fatos geradores até o final do processo de inventário, sendo três deles causa mortis e dois deles doação.

(B) Guilherme, Elizabeth e Maria pagaram, cada um, R\$ 8.000,00, de ITD causa mortis, e Julieta pagou R\$ 8.000,00, de ITD doação, tendo ocorrido um total de quatro fatos geradores até o final do processo de inventário, sendo três deles causa mortis e um deles doação.

(C) Guilherme, Elizabeth e Maria pagaram, cada um, R\$ 8.000,00, de ITD causa mortis, e Julieta pagou R\$ 8.000,00, de ITD doação, tendo ocorrido um total de cinco fatos geradores até o final do processo de inventário, sendo quatro deles causa mortis e um deles doação.

(D) Guilherme, Elizabeth e Maria pagaram, cada um, R\$ 16.000,00, de ITD causa mortis, e Julieta pagou R\$ 16.000,00, de ITD doação, tendo ocorrido um total de quatro fatos geradores até o final do processo de inventário, sendo três deles causa mortis e um deles doação.

(E) Guilherme, Elizabeth, Maria e Jaime pagaram, cada um, R\$ 12.000,00, de ITD causa mortis, e Julieta pagou, R\$ 12.000,00 de ITD doação, tendo ocorrido um total de cinco fatos geradores até o final do processo de inventário, sendo três deles causa mortis e dois deles doação.

97. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Américo, viúvo, domiciliado em Angra dos Reis-RJ, sem herdeiros necessários vivos, decidiu doar parte de seu patrimônio a seus quatro sobrinhos: Meire, Nilton, Alfredo e Isabela.

Desse modo:

– Meire recebeu a nua-propriedade de uma casa localizada em Varginha-MG, com valor real de R\$ 150.000,00, mais R\$ 50.000,00, em dinheiro, depositados em agência bancária localizada na cidade de São Paulo. – Nilton recebeu um veículo automotor de passeio, usado, licenciado na cidade de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 30.000,00, mais uma centena de livros raros, no valor total de R\$ 150.000,00, cuidadosamente guardados por Américo, em sua casa de veraneio de Guarapari-ES. – Alfredo, sobrinho predileto, recebeu uma casa de campo, localizada em Guarapari-ES, no valor de R\$ 100.000,00, recebeu um galpão (terreno e construção), na cidade de Teresópolis-RJ, no valor de R\$ 120.000,00 e recebeu R\$ 2.500,00, em dinheiro, provenientes de uma caderneta de poupança “esquecida” por Américo, que foi encerrada com o saque dessa importância. – Isabela recebeu a nua-propriedade de um imóvel localizado em Campos dos Goitacazes-RJ, no valor de R\$ 180.000,00, mais um terreno localizado em Lorena-SP, no valor de R\$ 30.000,00.

Considere, ainda, que:

- todos os bens foram doados pelo seu valor real;
- dentre os sobrinhos donatários, somente Alfredo renunciou ao direito de impugnar, na esfera administrativa, a base de cálculo definida em relação aos bens imóveis, com o objetivo de auferir os benefícios fiscais decorrentes dessa renúncia;
- nenhum dos donatários residia no imóvel que recebeu em doação;
- o valor da UFIR-RJ, no exercício em que todas essas doações foram feitas, era de R\$ 2,4066 (Nos cálculos, desprezar as casas decimais além da casa do centavo).

Considerando as informações acima, o valor total do ITD devido ao Estado do Rio de Janeiro, em razão de todas as doações efetuadas por Américo aos seus sobrinhos é

- (A) R\$ 10.242,87.
- (B) R\$ 21.300,00.
- (C) R\$ 13.942,76.
- (D) R\$ 15.300,00.
- (E) R\$ 17.700,00.

98. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Mamede e Eulália eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens, sendo que, por ocasião do falecimento de Mamede, o patrimônio total do casal era de R\$ 1.800.000,00.

Ao falecer, Mamede deixou a esposa, Eulália, e mais cinco filhos vivos: Rita, Eduardo, Marino, Gustavo e Adriana.

Constou do processo de inventário dos bens deixados por Mamede, que corria no município de Nova Iguaçu-RJ, que:

– o casal era domiciliado em Nova Iguaçu-RJ; – foi deixado testamento; – Eulália não era herdeira necessária de Mamede, pois eles eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens e Mamede não tinha bens particulares; – o espólio não deixou dívidas; – as despesas de funeral foram pagas por amigos da família; – não havia bens a serem colacionados pelos herdeiros; – não havia herdeiros indignos ou deserdados; – todos os herdeiros eram domiciliados na cidade de Petrópolis-RJ; – não houve doação no bojo do processo; – todos os bens deixados por Mamede estavam em território fluminense.

Mamede, por meio de testamento, deixou bens para seus familiares, nos seguintes valores:

– R\$ 100.000,00 para Eulália; – R\$ 70.000,00 para Rita; – R\$ 40.000,00 para Eduardo; – R\$ 20.000,00 para Marino; – R\$ 60.000,00 para Gustavo; – R\$ 110.000,00 para Adriana.

Com base nos dados acima, o valor total que cada herdeiro/legatário deverá pagar ao erário fluminense a título de ITD causa mortis está expresso em:

	Eulália	Rita	Eduardo	Marino	Gustavo	Adriana
A	R\$ 4.000,00	R\$ 2.800,00	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 4.400,00
B	–	R\$ 6.800,00	R\$ 5.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 6.400,00	R\$ 8.400,00
C	R\$ 8.000,00	R\$ 13.600,00	R\$ 11.200,00	R\$ 9.600,00	R\$ 12.800,00	R\$ 16.800,00
D	R\$ 4.000,00	R\$ 6.800,00	R\$ 5.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 6.400,00	R\$ 8.400,00
E	–	R\$ 13.600,00	R\$ 11.200,00	R\$ 9.600,00	R\$ 12.800,00	R\$ 16.800,00

99. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Giovanni, viúvo, de nacionalidade italiana, depois de ter residido muitos anos no Brasil, retornou à Itália, onde pretende viver pelo resto de sua vida.

Como não tem herdeiros necessários, decidiu doar boa parte de seus bens, localizados no Brasil, aos seus cinco sobrinhos: Lucas, domiciliado em São Paulo, Thiago, domiciliado no Rio de Janeiro, Gustavo, domiciliado no Rio Grande do Norte, Mariana, domiciliada no Pará, e Bruno, domiciliado em Pernambuco.

Lucas recebeu uma casa localizada no município do Rio de Janeiro e um lote de ações da empresa "VIVA A ITÁLIA", negociadas na Bolsa de Valores e custodiadas em corretora paulista na data da doação.

Thiago recebeu um sítio localizado em Feira de Santana-BA, junto com as 20 cabeças de gado que nele existiam.

Gustavo recebeu o domínio útil de um imóvel localizado em Petrópolis-RJ, e o saldo integral de uma caderneta de poupança aberta na agência do "BANCO BRASILEIRO S/A", localizada em Londrina-PR.

Mariana recebeu o apartamento localizado em Uberlândia-MG e uma quantidade considerável de joias, que Giovanni deixou guardadas em cofre de agência bancária paulista.

Bruno recebeu a nua-propriedade de um imóvel localizado em Guarapari-ES, cujo usufruto pertence à irmã de Giovanni, Paola, que nele reside. Bruno recebeu, ainda, 10 cavalos de raça, que os seus respectivos se encontravam em um haras localizado em Teresópolis-RJ, haras este pertencente ao irmão de Giovanni, Aldo.

Com base nas informações acima, nas regras constitucionais que fixam a competência tributária e na Lei Estadual no 1.427, de 13 de fevereiro de 1989, e suas atualizações, as doações em que o ITD é devido ao Estado do Rio de Janeiro e os seus respectivos contribuintes estão expressos em:

(A) Dez cavalos de raça, que se encontravam em um haras localizado em Teresópolis / Aldo; sítio em Feira de Santana / Thiago e saldo integral da caderneta de poupança aberta no "BANCO BRASILEIRO S/A", com agência localizada em Londrina / Giovanni.

(B) Casa localizada no município do Rio de Janeiro / Lucas; domínio útil de um imóvel localizado em Petrópolis / Gustavo e 10 cavalos de raça, que se encontravam em um haras localizado em Teresópolis / Bruno.

(C) Casa localizada no município do Rio de Janeiro / Lucas; 10 cavalos de raça, que se encontravam em um haras localizado em Teresópolis / Bruno e sítio em Feira de Santana / Thiago.

(D) Ações da empresa "VIVA A ITÁLIA", custodiadas em corretora paulista / Giovanni; saldo integral da caderneta de poupança aberta no "BANCO BRASILEIRO S/A", com agência localizada em Londrina / Giovanni e joias guardadas em cofre de agência bancária paulista / Giovanni.

(E) Casa localizada no município do Rio de Janeiro / Lucas; 20 cabeças de gado existentes em sítio em Feira de Santana / Thiago e domínio útil de um imóvel localizado em Petrópolis / Gustavo.

Instruções: Para responder às questões de números 89 e 90, considere as informações a seguir:

A empresa "Carro Novo Em Folha Ltda.", importadora e revendedora de veículos nacionais e importados, da marca "BRAND NEW CAR", com estabelecimento único na cidade de Angra dos Reis-RJ, promoveu as seguintes aquisições e vendas de veículos de passeio, no ano de 2012:

I. em fevereiro de 2012, adquiriu, mediante importação, com o desembaraço aduaneiro nesse mesmo mês de fevereiro, um veículo de passeio "flex", o Km, movido a álcool e a gasolina, fabricado pela "BRAND NEW CAR" dos Estados Unidos, pelo valor, em reais, equivalente a R\$ 39.600,00, para ser integrado ao ativo fixo da empresa e utilizado para test drive. O veículo até chegou a ser registrado no DETRAN-RJ. Esses R\$ 39.600,00 compreendem o valor constante do documento de importação, incluindo os valores dos tributos federais e das despesas aduaneiras devidos pela importação. O ICMS incidente sobre essa importação, que não está incluso, foi de R\$ 4.800,00. Depois de utilizá-lo para test drive, por vários meses, essa revendedora o vendeu, em outubro de 2012, para José Alves, emitindo o devido documento fiscal, no valor de R\$ 30.000,00, por ser este o preço à vista do referido veículo;

II. em maio de 2012, adquiriu um veículo de passeio, o Km, movido a gás e a gasolina, fabricado pela "BRAND NEW CAR" do Rio de Janeiro, pelo valor de R\$ 48.000,00, e revendido, também o Km, a Marcos da Silva, em junho de 2012, por R\$ 60.000,00, emitindo o devido documento fiscal, neste valor, por ser este o preço à vista do referido veículo;

III. em setembro de 2012, adquiriu, mediante importação, com o desembaraço aduaneiro nesse mesmo mês de setembro, um veículo de passeio, o Km, movido a gasolina, fabricado pela "BRAND NEW CAR" da Nova Zelândia, pelo valor, em reais, equivalente a R\$ 81.000,00. Esses R\$ 81.000,00 compreendem o valor constante do documento de importação, incluindo os valores dos tributos federais e das despesas aduaneiras devidos pela importação. O ICMS incidente sobre a importação, que não está incluso, foi de R\$ 9.000,00. O referido veículo foi vendido, o Km, a Solange de Oliveira, no mesmo mês de setembro de 2012, tendo sido emitido o devido documento fiscal pelo valor de R\$ 120.000,00, por ser este o preço a vista do referido veículo.

Frise-se que, no ano de 2012, só ocorreram essas transações com esses três veículos e que não existe preço tabelado para eles pelo órgão competente.

100. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Considerando as situações I, II e III apresentadas, ocorridas em 2012, o momento da ocorrência do fato gerador do IPVA e a pessoa do respectivo contribuinte estão corretamente expressos em:

	Situação	Momento da ocorrência do fato gerador	Contribuinte
A	III	importação do veículo do exterior	Solange de Oliveira
B	I	revenda do veículo a José Alves	empresa "CARRO NOVO EM FOLHA"
C	III	importação do veículo do exterior	empresa "CARRO NOVO EM FOLHA"
D	II	aquisição do veículo novo pela empresa "CARRO NOVO EM FOLHA"	Marcos da Silva
E	I	importação do veículo do exterior	empresa "CARRO NOVO EM FOLHA"

101. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Os valores do IPVA a serem pagos, em decorrência dos fatos geradores I, II e III, ocorridos em 2012, são respectivamente:

(A) R\$ 864,00; R\$ 480,00; R\$ 1.600,00.

(B) R\$ 1.221,00; R\$ 350,00; R\$ 1.600,00.

(C) R\$ 864,00; R\$ 480,00; R\$ 3.240,00.

(D) R\$ 1.089,00; R\$ 280,00; R\$ 1.200,00.

(E) R\$ 1.221,00; R\$ 280,00; R\$ 1.200,00.

102. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Considere:

I. Veículo automotor de propriedade de James Smith Johnson, australiano, domiciliado na cidade de Niterói-RJ, funcionário terceirizado do consulado americano, consulado esse localizado na cidade do Rio de Janeiro, sendo certo, ainda, que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil declarou, nesse ano de 2012, a existência de

reciprocidade de tratamento tributário entre o Brasil e a Austrália, embora não tenha reconhecido a reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos da América.

II. Veículo automotor de propriedade de Orlando Ortiz Y Ortega, domiciliado e residente apenas na cidade de Lima, República do Peru, que ingressou no território nacional brasileiro e, especialmente, no território fluminense, conduzindo seu próprio veículo e portando o “Certificado Internacional de Circular e Conduzir”, válido por mais onze meses, sendo certo, ainda, que a República do Peru concede o mesmo tratamento tributário aos veículos procedentes do Brasil e conduzidos por pessoas residentes no território brasileiro. III. Veículo terrestre especial, objeto de contrato de arrendamento mercantil (leasing), em que figura como arrendatária Maria da Silva, deficiente física, domiciliada em São Gonçalo, Rio de Janeiro, sendo que esse automóvel é por ela efetivamente utilizado no seu dia-a-dia, e que ela não é proprietária de nenhum outro veículo automotor. IV. Veículo automotor terrestre de propriedade de João da Silva, domiciliado em Campos dos Goitacazes-RJ, com 15 anos de fabricação. V. Veículo, utilizado como táxi, de propriedade Marcelo de Araújo, taxista profissional autônomo, que o utiliza efetivamente na atividade de táxi.

Poderão beneficiar-se da isenção do pagamento do IPVA-RJ, no ano de 2012, APENAS os veículos constantes em

- (A) III e IV.
- (B) II e V.
- (C) I e III.
- (D) IV e V.
- (E) II e III.

103. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Em reunião hipotética do Confaz, realizada em Brasília, no dia 02 de setembro de 2013, uma segunda-feira, para o qual foram convocados representantes dos 26 Estados brasileiros e, também, o representante do Distrito Federal, sob a presidência de representante do governo federal, constaram da pauta e debateram-se os seguintes temas:

I. Autorização para que os Estados que quisessem, concedessem créditos presumidos do ICMS às indústrias instaladas em seus territórios;

II. Autorização para que os Estados que quisessem, concedessem redução de base de cálculo do ICMS nas operações internas e interestaduais realizadas pelas indústrias localizadas em seus territórios, com aparelhos telefônicos celulares fabricados com peças 100% nacionais;

III. Revogação da isenção do ICMS, concedida cinco anos antes aos atacadistas de produtos alimentícios, localizados em todos os Estados federados.

Compareceram representantes de 18 Estados e também o representante distrital.

Esses 19 representantes presentes aprovaram, por unanimidade, a concessão dos benefícios constantes dos itens I e II da pauta dessa reunião do CONFAZ, mas somente 16 representantes aprovaram a revogação do benefício referido no item III dessa pauta.

Uma semana depois, dia 09 de setembro de 2013, o Diário Oficial da União publicou a resolução adotada em relação aos três itens da pauta.

Relativamente a ratificação das decisões tomadas nessa reunião, pelos Poderes Executivos de cada Estado, aconteceu o seguinte:

Item da pauta	Estados que publicaram decreto ratificando, até 24/09/13	Estados que publicaram decreto ratificando, depois de 24/09/13	Estados que não publicaram decreto ratificando ou rejeitando	Estados que publicaram decreto rejeitando, depois de 24/09/13	Estados que publicaram decreto rejeitando, até 24/09/13
I	19	2	5	1	0
II	20	1	2	3	1
III	14	3	5	1	4

Considerando que o item I da pauta representa, hipoteticamente, o Convênio 01/2013, que o item II da pauta representa, hipoteticamente, o Convênio 02/2013 e que o item III da pauta representa, hipoteticamente, o Convênio 03/2013, é correto afirmar que

- (A) somente o Convênio 03/2013 foi ratificado pelos Estados.
- (B) somente o Convênio 01/2013 foi ratificado pelos Estados.
- (C) os três convênios foram ratificados pelos Estados.
- (D) somente os Convênios 01/2013 e 03/2013 foram ratificados pelos Estados.
- (E) os três convênios foram rejeitados pelos Estados.

104. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

De acordo com a Lei Complementar no 123/2006, a empresa sujeita ao regime do Simples Nacional recolhe mensalmente um determinado percentual sobre o seu faturamento. Trata-se do Documento de Arrecadação do Simples – DAS, normatizado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Nesse recolhimento estão englobados vários tributos, inclusive o ICMS. Entretanto, pela mesma lei, tal recolhimento efetuado por empresa do Simples Nacional sediada no Rio de Janeiro não exclui a incidência do imposto estadual em situações específicas, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, com pagamento direto ao seu Estado. Nesse sentido, considere as seguintes situações:

- I. por ocasião do desembaraço aduaneiro;
- II. na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;
- III. nas operações de fornecimento de alimentação;
- IV. nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária;
- V. nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;
- VI. na prestação de serviço de transporte.

Serão objeto de pagamento do ICMS devido diretamente ao Estado do Rio de Janeiro pela microempresa ou Empresa de Pequeno Porte APENAS as situações constantes em

- (A) I, II, IV e V.
- (B) II, III, IV, V e VI.
- (C) II, IV e VI.
- (D) I, II, V e VI.

(E) I, III, IV e V.

105. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Considerando o que estabelece a Lei complementar no 123/2006, é INCORRETO afirmar que um contribuinte do ICMS, enquadrado no Simples Nacional como Empresa de Pequeno Porte,

- (A) será excluída do regime se admitir como participante do seu capital outra pessoa jurídica.
- (B) poderá continuar enquadrado no regime, mesmo que abra mais duas filiais e desde que a soma anual do faturamento dos três estabelecimentos não ultrapasse o limite anual de R\$ 3.600.000,00.
- (C) deverá sair do regime se, tendo faturamento anual em vendas internas menor do que R\$ 3.600.000,00, tiver realizado exportação de mercadorias, no mesmo período, no valor de R\$ 1.000.000,00 que, embora não sejam tributadas, ao serem somadas ao seu faturamento implicam descumprimento do limite de faturamento para as empresas do Simples Nacional.
- (D) poderá continuar no regime, mesmo se realizar importação de mercadorias em valor maior do que R\$ 3.600.000,00 durante o exercício.
- (E) se for excluído do regime por excesso de faturamento, em determinado ano, não terá vedação de retorno ao regime no início do exercício em que ficar demonstrado que, no exercício anterior a esse, seu faturamento não atingiu o limite.

106. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do Decreto no 44.007/2012, concedeu aos contribuintes de ICMS possibilidade de parcelamento de créditos tributários. Nesse caso, o contribuinte poderia parcelar créditos tributários vencidos e ainda não inscritos em dívida ativa, EXCETO o crédito tributário decorrente de desembaraço aduaneiro de

- (A) bem destinado ao ativo imobilizado e de imposto retido por substituição tributária.
- (B) bem destinado ao ativo imobilizado.
- (C) bem ou mercadoria importados do exterior, qualquer que seja sua destinação.
- (D) mercadoria importada do exterior, quando destinada à comercialização ou industrialização e de imposto retido por substituição tributária.
- (E) bem ou mercadoria importados do exterior, qualquer que seja sua destinação e de imposto retido por substituição tributária.

107. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

No Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a Resolução SEFAZ/RJ 266/2009, estão obrigados à emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, independentemente da atividade econômica exercida, mesmo que o seu Código Nacional de Atividade Econômica não esteja listado nas Resoluções SEFAZ no 118/2008 e 266/2009, os contribuintes que realizarem operações

- (A) destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente; e de comércio exterior.

(B) de exportação de mercadorias para o exterior; e com armas e munições.

(C) destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e com armas e munições.

(D) com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente; e com armas e munições.

(E) destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, do Estado do Rio de Janeiro; com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente; e de venda de bens de capital.

108. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

A Constituição Federal delegou à Lei Complementar no 87/1996 a responsabilidade de definir vários pontos da operacionalização do ICMS no território nacional. Considerando as normas de tal lei complementar, é correto afirmar:

(A) Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, exceder os níveis normais de preços em vigor, no mercado local, para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria.

(B) Se uma empresa do Rio de Janeiro prestar serviço de comunicação na modalidade não medido, cobrado por período definido, para consumidor do Estado de Tocantins, o local da prestação, para fins de cobrança do imposto, será o do Estado onde se localizar o prestador do serviço.

(C) A lei complementar prevê que os débitos e créditos do ICMS devem ser apurados em cada estabelecimento, mas permite que sejam compensados os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no país.

(D) Não haverá incidência do ICMS em operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de estoque de mercadorias de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie.

(E) Na saída de mercadoria de fabricação própria, de estabelecimento industrial para outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular, localizado em outro Estado, a base de cálculo é o preço FOB estabelecimento industrial à vista.

109. (FCC – SEFAZ/RJ –2014)

Tratando-se de ICMS, NÃO integra a base de cálculo do imposto

(A) o frete, quando o transporte for efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem, e seja cobrado em separado.

(B) as despesas financeiras (juros) cobrados pelo vendedor da mercadoria, pois se trata de operação sujeita ao IOF.

(C) os descontos concedidos sem condição.

(D) as despesas de montagem, instalação e colocação de paredes divisórias cobradas pelo vendedor da mercadoria.

(E) o montante do próprio imposto, visto que isso implicaria bitributação

110. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Em caso de lançamento mediante auto de infração das receitas não tributárias, dos acréscimos ou das penalidades decorrentes de infração à legislação de regência, referentes a exploração de recursos hídricos e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural, o julgamento administrativo do contencioso, considerando as várias instâncias envolvidas, compete

(A) ao Secretário de Estado da Fazenda do Rio Janeiro.

(B) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Secretaria da Receita Federal.

(C) ao Conselho formado pela Receita Federal e Secretaria da Fazenda – SEFAZ.

(D) à Agência Nacional de Petróleo – ANP e Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no âmbito de competência de cada uma.

(E) ao Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro.

111. (FCC – SEFAZ/RJ – 2014)

Para os efeitos do disposto na Lei no 5.139/2007, são receitas não tributárias as compensações e as participações financeiras decorrentes da exploração de recursos hídricos e minerais, previstas no art. 20, § 10 da Constituição Federal, qualquer que seja a denominação que lhes venha a ser atribuída, constituindo receita originária do Estado do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, é INCORRETO afirmar:

(A) Havendo recusa de exibição de livro ou documento fiscal, contábil, comercial ou qualquer outro exigido pela SEFAZ/RJ, no âmbito de fiscalização de receitas não tributárias decorrentes da exploração de recursos hídricos e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural, o Fiscal de Rendas, sem prejuízo da autuação cabível, pode lacrar móvel, depósito ou estabelecimento onde esteja o livro ou documento exigido, lavrando termo desse procedimento, com cópia para o responsável, solicitando, de imediato, à autoridade a que estiver subordinado, providências necessárias à exibição judicial desse livro ou documento.

(B) Os procedimentos de administração, de fiscalização, de arrecadação e de lançamento das receitas não tributárias serão executados privativamente por Fiscais de Rendas da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – SEFAZ/RJ e se restringirão às parcelas de receitas originárias pertencentes a este Estado.

(C) Enquanto perdurarem as normas da legislação federal, que estipulem que os pagamentos caibam diretamente à União, a parcela das receitas não tributárias pertencentes a este Estado, deverão ser pagas do seguinte modo: a parcela principal deverá ser recolhida diretamente à União; e as multas, juros e acréscimos moratórios, diretamente ao Estado.

(D) O pagamento efetuado a órgão ou entidade da União responsável pela transferência das receitas das participações ou das compensações financeiras decorrentes da exploração de recursos hídricos e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural, pertencentes a este Estado, não afasta deste Estado a competência de exercer a fiscalização e efetuar o lançamento das receitas não tributárias.

(E) Se for apurada diferença entre o valor pago pelo concessionário, permissionário, cessionário ou terceiros, a SEFAZ/RJ somente autuará o que for considerada receita originária do Estado do Rio de Janeiro, na forma da

legislação federal, após receber autorização do órgão regulador da atividade a que se refere a receita não tributária.

FCC - SEFAZ/SP - 2014

Língua portuguesa

Para responder às questões de números 1 a 6, considere o texto abaixo.

- 1 *No final de 1865, d. Pedro II solicitou a José Antônio Pimenta Bueno, futuro visconde, depois marquês de São Vicente, que realizasse estudos preliminares e elaborasse propostas de ação legislativa visando à emancipação dos escravos. O trabalho de Pimenta Bueno seria depois discutido em sessões do Conselho de Estado pleno. O objetivo do esforço era dotar o governo de projeto de lei sobre emancipação a ser submetido à discussão e aprovação do Legislativo. Pimenta Bueno concluiu a tarefa em janeiro de*
- 5 *1866. Todavia, as dificuldades da guerra com o Paraguai e a resistência do chefe de gabinete na ocasião, o marquês de Olinda – escravocrata raivoso e empedernido –, fizeram com que o assunto fosse engavetado por alguns meses. Em meados de 1866, o interesse do imperador em promover o debate sobre o problema da escravidão recebeu novo alento com a correspondência enviada por uma prestigiosa sociedade abolicionista francesa, a Comité pour l'Abolition de l'Esclavage, solicitando-lhe que usasse o seu poder e influência para abolir a escravidão no Brasil. A resposta, assinada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, indicava que*
- 10 *o novo gabinete liberal, liderado por Zacarias de Góes e Vasconcellos, estava pronto para promover a causa. A emancipação no Brasil parecia coisa decidida, sendo apenas questão de forma e oportunidade.*

- A resposta enviada aos abolicionistas franceses surpreendeu políticos e grandes proprietários. Foi, na verdade, a moldura para os debates sobre o trabalho de Pimenta Bueno, então visconde de São Vicente, no Conselho de Estado, em abril de 1867. Os conselheiros estavam numa situação delicada. Confrontados com a determinação do imperador em fazer caminhar o problema da*
- 15 *emancipação, ficavam talvez inibidos em opor resistência decidida à iniciativa, por mais que esta fosse de encontro às suas convicções mais íntimas. O resultado dessa tensão entre conveniência política e convicções escravocratas foi a formulação, por parte da maioria dos conselheiros, de argumentos sibilinos destinados a concordar com o imperador em que a emancipação era questão decidida, ao mesmo tempo que sustentavam a opinião de que nada devia ser feito sobre o assunto.*

(Sidney Chalhoub. *Escravidão e cidadania: a experiência histórica de 1871*. Machado de Assis, historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p.139 e 140)

1. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Compreende-se corretamente do texto:

(A) O modo como são citados os títulos de nobreza de José Antônio Pimenta Bueno produz a necessária inferência de que ele se tornou marquês como recompensa, por ocasião da realização satisfatória da tarefa que lhe foi imposta por d. Pedro II.

(B) Ainda que existissem estudos preliminares sobre a emancipação dos escravos no Brasil, o imperador d. Pedro II somente mostrou interesse sobre o assunto quando, em 1866, se viu instado, por organização abolicionista francesa, a agir.

(C) O emprego da forma verbal seria (linha 3) evidencia que a discussão do trabalho de Pimenta Bueno constituiu hipótese não realizada, em decorrência da manobra feita para impedir o andamento das discussões sobre o tema da escravidão.

(D) O atraso de meses na apresentação do tema da emancipação dos escravos ao Conselho de Estado foi determinado por problemas na esfera internacional, que acarretaram resistências internas por parte de pessoas influentes.

(E) O Comité pour l'Abolition de l'Esclavage configurou-se importante instrumento de pressão política ao incitar tomada de posição do Brasil a favor da abolição da escravatura.

2. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A emancipação no Brasil parecia coisa decidida, sendo apenas questão de forma e oportunidade.

O comentário acima, em seu contexto, legitima o seguinte entendimento:

(A) De modo falacioso, desejava-se mostrar que a emancipação dos escravos no Brasil já era uma realidade, pois se tratava unicamente de forma e oportunidade.

(B) Tinha-se a impressão de que, no Brasil, a emancipação dos escravos estava firmada, bastando que se encontrassem o modo e a ocasião propícios para realizar-se efetivamente.

(C) Decidiu-se veicular a imagem de um Brasil emancipado, pois a emancipação dos escravos era tão somente um problema de formulação e de oportunidade a ser aproveitada.

(D) Parecia que no Brasil a emancipação não precisava mais ser discutida, pois havia sido decidido que era apenas uma questão formal e oportunista.

(E) Sendo mero problema formal, ainda que oportuno, a emancipação no Brasil parecia coisa definitivamente concluída.

3. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A resposta aos abolicionistas franceses

(A) causou mal-estar entre políticos e proprietários por ter sido elaborada e assinada por um único ministro, sem prévia participação aos seus pares e sem que, até então, tivesse havido qualquer movimento em direção à emancipação.

(B) encobria seu verdadeiro propósito, determinado pelo imperador: ser, efetivamente, o estopim de um debate amplo e irrestrito sobre a questão abolicionista no Brasil.

(C) produziu, da parte dos conselheiros do Brasil Imperial, em virtude do choque de interesses instituído, o curioso espetáculo de um país em que se condenava a escravidão, mas em que quase ninguém queria dar um passo para viver sem ela.

(D) acarretou uma retórica oficial que condenava a defesa dos interesses dos proprietários de escravos, postos estes em situação delicada de defender aberta e aguerridamente perante a nação a permanência do regime escravocrata.

(E) desnudou ao mundo que o Brasil tornara-se o último baluarte da escravidão no Ocidente, estando disposto a tudo fazer para manter-se nessa posição.

4. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Preservado o contexto, está correta a seguinte compreensão de segmento do texto:

(A) moldura para os debates / arremate das alterações.

(B) argumentos sibilinos / provas irrefutáveis.

(C) recebeu novo alento / foi agraciado com mais um importante reconhecimento.

(D) fosse de encontro às suas convicções mais íntimas / corroborasse suas crenças basilares.

(E) raivoso e empedernido / colérico e renitente

5. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere as seguintes afirmações:

I. Embora tenham significados distintos, as palavras futuro (linha 1) e então (linha 13) remetem a um mesmo período da vida de Pimenta Bueno.

II. A depender da articulação entre o termo destacado em o seu poder e influência (linhas 8 e 9) e outras partes da frase, são possíveis duas leituras.

III. Está correta a grafia da palavra destacada em sessões do Conselho de Estado pleno (linha 3), assim como o está a destacada em "Você encontrará os dados na segunda secção do primeiro capítulo".

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

6. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considerado o segundo parágrafo, é legítimo o seguinte comentário:

(A) (linha 12) Em A resposta enviada aos abolicionistas franceses surpreendeu políticos e grandes proprietários, a substituição do segmento destacado por "surpreendeu a eles, políticos e grandes proprietários" preserva a correção original.

(B) (linhas 14 e 15) O segmento Confrontados com a determinação do imperador em fazer caminhar o problema da emancipação não admite outro entendimento que não seja o de expressar ideia de tempo.

(C) (linhas 14 e 15) Em Confrontados com a determinação do imperador em fazer caminhar o problema da emancipação, a substituição do segmento destacado por "emancipatório" preserva a correção e o sentido originais.

(D) (linha 15) O verbo opor, presente no texto, estaria corretamente empregado na frase "Se o líder da oposição se opõe à proposta, ela nem chegaria a ser discutida no senado".

(E) (linhas 16 a 18) Outra redação para foi a formulação, por parte da maioria dos conselheiros, de argumentos sibilinos destinados a concordar com o imperador em que a emancipação era questão decidida, igualmente clara e correta, é: "foi a formulação da maioria dos conselheiros de argumentos sibilinos afim de concordar com o imperador que a emancipação era questão decidida".

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 7 a 12.

Desespero de causa

- 1 As manifestações que deslancharam a Primavera Árabe tiveram início num ato isolado de desespero. Em dezembro de 2010, o tunisiano Mohamed Bouazizi ateou fogo ao corpo e desencadeou uma revolta contra a situação econômica em seu país, onde o desemprego afligia um quarto da população.
- 5 Tendem ao simplismo, como se sabe, as explicações puramente econômicas para eventos sociais. São ainda menos consistentes as tentativas de atribuir um motivo genérico e unilateral a reações eminentemente complexas, como as que atravessam a psicologia e a história peculiar a cada indivíduo.
- Contra o pano de fundo do desemprego estrutural, o ato de desespero do jovem tunisiano surgiu após os violentos ataques da polícia, aos quais ele era submetido por tentar a sobrevivência como vendedor ambulante sem licença.
- 10 Autoritarismo, repressão, conflitos religiosos e economia misturaram-se naquele momento, e seria incerto transferir esse quadro específico para os países europeus, por exemplo, onde a crise tem determinado índices similares de desemprego, e ainda mais elevados entre os jovens.
- O desespero, entretanto, não é menor no mundo desenvolvido e produz efeitos equivalentes, no plano individual, aos que se abateram sobre o ambulante da Tunísia.
- 15 [...]
- Não é apenas a privação econômica, certamente grave, mas ainda assim amenizada por décadas de progresso social, o que se abate sobre largas parcelas da população nos países desenvolvidos.
- A ausência de perspectivas, especialmente entre os mais jovens, propicia uma sensação psicológica em que o indivíduo se vê como que dispensado de prosseguir numa vida útil, diante de um mecanismo impessoal e cego, que a esfera política só aparentemente se acha em condições de administrar.
- 20 Talvez seja exagero prever uma "Primavera Europeia" em países como Espanha, Grécia e Portugal, caso ali persistam os atuais índices de desemprego. É inegável, entretanto, que pouco se tem feito para dissipar tamanho surto de aflições.

(Folha de S.Paulo, opinião, p. 2A, 7/ 11/2012)

7. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O texto confirma que o editorialista tem a seguinte convicção:

- (A) Ainda que, no caso da Primavera Árabe, a revolta social tenha sido deflagrada por um ato individual, envolto em conjunção de vários fatores, movimentos sociais reivindicatórios são decorrência direta de cenário econômico desfavorável à população.
- (B) A história particular e o perfil psicológico de um indivíduo, que determinam reações únicas e complexas a fatores externos de variada ordem, são os elementos fundantes de mobilizações sociais por melhores condições de vida.
- (C) O desenvolvimento favorável dos países avançados no que se refere aos direitos dos cidadãos, desenvolvimento que cria auspiciosas expectativas de vida e veda inquietações, é a razão pela qual prever uma "Primavera Europeia" é exagero.
- (D) Dirigentes da Espanha, Grécia e Portugal não têm sido aptos a neutralizar o desalento de suas populações, incapazes que eles estão de adequadamente gerir a obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar dos indivíduos.
- (E) O mecanismo impessoal e cego da esfera política gera o desemprego estrutural visível nos países árabes e europeus, crise que leva a juventude mais exaltada a desistir da vida, o que acarretaria altos índices globais de suicídio.

8. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere o que se afirma sobre o título do editorial.

- I. Embora sem prejuízo da compreensão, constitui um deslize, pois o padrão culto escrito preconiza a forma única "em desespero de causa". II. Constitui um juízo de valor.

- III. Caracteriza um último recurso, após todas as tentativas possíveis.
- IV. Expressa interpretação da realidade, interpretação realizada com a neutralidade inerente ao jornalismo.
- Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e III.
- (B) II e III.
- (C) I e IV.
- (D) III e IV.
- (E) I e II.

9. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Unidades do texto, abaixo identificadas, tiveram redação alterada. A única transformação que, no contexto, preserva a correção – segundo o padrão culto escrito – e manifesta equivalência com o sentido original é:

- (A) (linha 4) Tendem ao simplismo, como se sabe, as explicações puramente econômicas para eventos sociais /Sabendo-se que tendem ao simplismo as explicações puramente econômicas para eventos sociais.
- (B) (linhas 5 e 6) como as que atravessam a psicologia e a história peculiar a cada indivíduo / tais que atravessam a psicologia e a história peculiar a cada indivíduo.
- (C) (linha 8) aos quais ele era submetido por tentar a sobrevivência como vendedor ambulante sem licença / a cuja brutal intimidação e roubos ele era submetido por tentar a sobrevivência como vendedor ambulante sem licença.
- (D) (linha 10) onde a crise tem determinado índices similares de desemprego / no qual a crise vem determinando índices similares de desemprego.
- (E) (linhas 12 e 13) O desespero, entretanto, não é menor no mundo desenvolvido e produz efeitos equivalentes, no plano individual, aos que se abateram sobre o ambulante da Tunísia / Pois o desespero não é menor no mundo desenvolvido e produz efeitos equivalentes, no plano individual, aos que se abateram sobre o ambulante da Tunísia.

10. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Talvez seja exagero prever uma "Primavera Europeia" em países como Espanha, Grécia e Portugal, caso ali persistam os atuais índices de desemprego. É inegável, entretanto, que pouco se tem feito para dissipar tamanho surto de aflições.

Considerado o trecho acima transcrito, é correto afirmar:

- (A) O verbo "prever" está empregado em conformidade com o padrão culto escrito, como o está o verbo "rever" na frase "A diretoria espera que o departamento revê a prestação de contas apresentada ontem".
- (B) A formulação "São inegáveis as ações, poucas entretanto, que têm sido levadas a efeito para dissipar tamanho surto de aflições" mantém a direção argumentativa da frase original.
- (C) Se em vez da palavra caso fosse empregada a palavra "se", a substituição de persistam por "persistirem" preservaria o sentido e a correção originais.
- (D) A substituição de Talvez seja exagero por "Talvez seja excessivo" preserva a correção da frase original.

(E) Se, na frase É inegável, entretanto, que pouco se tem feito para dissipar tamanho surto de aflições, tivesse sido empregada a forma "que pouco se fez" não haveria perda de nenhum traço de sentido.

11. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Acerca de verbos encontrados no texto é correto afirmar, tomando como parâmetro o padrão culto escrito:

- (A) "prever" – está adequadamente empregado na frase "Quando os analistas preverem baixa dos juros, os empréstimos aumentarão".
- (B) "atribuir" – está corretamente grafado na frase "Ela sempre atribuía ao auxiliar os equívocos nos documentos".
- (C) "afligir" – a única forma de particípio aceitável é "aflito", pois "afligido" é forma incorreta.
- (D) "submeter" – tem duplo particípio.
- (E) "abater" – está adequadamente empregado na frase "Se eles abativessem pelo menos 10% do valor total, eu pagaria à vista".

12. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

É correto afirmar:

- (A) No segmento como as que atravessam (linhas 5 e 6), o termo destacado retoma as tentativas (linha 5).
- (B) O sentido e a correção originais do segmento transferir esse quadro específico para os países europeus (linhas 9 e 10) estão mantidos nesta seguinte formulação "transferir-lhe aos países europeus".
- (C) Na frase a crise tem determinado índices similares de desemprego (linha 10), em que se tem voz passiva, a crise exerce a função de agente.
- (D) Em para eventos sociais (linha 4), a preposição introduz segmento que exprime finalidade.
- (E) Em o que se abate sobre largas parcelas da população (linhas 15 e 16), a palavra destacada é da mesma natureza da sublinhada em "A que mais custava foi vendida primeiro".

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 13 a 21.

- 1 No tempo de Lavinia Fontana, na efervescência da Bolonha do século XVI, uma pintura, fosse um retrato ou uma cena, fosse religiosa ou alegórica, histórica ou privada, era criada com a intenção de ser lida. Essa era uma característica inerente e essencial do ato estético: a possibilidade, por meio de um vocabulário compartilhado, da comunicação entre o ponto de vista do artista e o ponto de vista do público. Um quadro podia ser venerado pela sua arte ou seu conteúdo, mas acima da veneração estava a promessa de algo a ser aprendido ou pelo menos reconhecido. Ainda no século VI, o papa Gregório, o Grande, havia declarado:
- 5 "Uma coisa é adorar um quadro, outra é aprender em profundidade, por meio dos quadros, uma história venerável. Pois aquilo que a escrita torna presente para o leitor as pinturas tornam presente para os iletrados, para aqueles que só percebem visualmente, porque nas imagens os ignorantes veem a história que devem seguir, e aqueles que não conhecem o alfabeto descobrem que podem, de certa maneira, ler. Portanto, especialmente para o povo comum, as pinturas são o equivalente da leitura".
- 10 [...] na nossa época, quando as imagens ganham novamente proeminência sobre a palavra escrita, falta-nos esse vocabulário visual compartilhado. Temos permitido que a propaganda e a mídia eletrônica privilegiem a imagem para transmitir informações instantaneamente ao maior número de pessoas; esquecemos que a própria velocidade as converte na ferramenta ideal de comunicação para toda sorte de propaganda, porque, manipuladas pela mídia, essas imagens não nos dão tempo para uma crítica ou reflexão pausada. "Adoramos as imagens", mas não "aprendemos em profundidade, por meio delas". Superficialmente,
- 15 temos em comum certas imagens básicas – de eficiência e lucro, de sexualidade e satisfação –, cada uma com seu lugar-comum nas propagandas completamente banais para a Ralph Lauren ou a Volvo, ou para o Homem de Marlboro, com sua tendência ao câncer. Um carro comumente significa sucesso, um cigarro, auto-afirmação; as praias oferecem um paraíso perdido, e as roupas de um estilista definem a identidade. Mas a leitura de imagens mais antigas e mais sábias nos escapa. Falta-nos uma linguagem comum, que seja profunda e significativamente rica. Vivemos, mais uma vez, na Torre de Babel inacabada.
- Obs.: Lavinia Fontana (Bolonha (1552); Roma (1614)), pintora italiana. Seu pai e professor, Prospero Fontana, era o principal pintor da Escola de Bolonha.
- (Alberto Manguel, *Lendo imagens: uma história de amor e ódio*. Trad. Rubens Figueiredo, Rosaura Eichemberg, Cláudio Strauch, São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 143 e 144)

13.(FCC – SEFAZ/SP –2014)

O autor do texto

- (A) entende que a produção artística do século XVI supera em valor estético as obras produzidas nos séculos posteriores, em virtude do especial ambiente cultural italiano da época de Lavinia Fontana.
- (B) endossa a crítica subjacente às palavras do Papa Gregório, o Grande, no que se refere às artes visuais que não atendem ao traço constitutivo do fazer estético, que é o de produzir a convergência do ponto de vista do artista e o do público.
- (C) aponta a carência da contemporaneidade no que se refere à fruição consistente de imagens, concebida essa consistência como atribuição de sentido ao que elas portam em seus níveis menos explícitos.
- (D) parte de assertiva sobre a pintura antiga para tecer um paralelo entre essa manifestação estética e a que tomou o seu lugar no século XXI, pontuando os aspectos que determinaram a perda de riqueza das imagens contemporâneas.
- (E) atribui a superficialidade das imagens de nossa época à falta de obras que compilem unidades léxicas pertinentes às artes visuais, obras que poderiam influenciar os artistas a produzirem composições mais complexas e o público a fazer leituras mais ricas.

14. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O termo inicial do segundo parágrafo foi omitido, como o indica o uso dos colchetes. A coerência do texto exige que essa lacuna seja preenchida com a seguinte formulação, seguida da necessária vírgula:

- (A) Paradoxalmente.
- (B) Consequentemente.

- (C) Avisadamente.
- (D) De modo que.
- (E) Tanto que

15. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O segmento do texto que NÃO contém informação implícita é:

- (A) (linha 10) quando as imagens ganham novamente proeminência sobre a palavra escrita.
- (B) (linhas 12 e 13) esquecemos que a própria velocidade as converte na ferramenta ideal de comunicação para toda sorte de propaganda.
- (C) (linhas 13 e 14) essas imagens não nos dão tempo para uma crítica ou reflexão pausada.
- (D) (linha 17) Um carro comumente significa sucesso.
- (E) (linha 14) "Adoramos as imagens".

16. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Afirma-se com correção:

- (A) (linha 1) em No tempo de Lavinia Fontana, na efervescência da Bolonha do século XVI, a unidade destacada reduz a amplitude temporal referida na unidade anterior.
- (B) (linhas 1 e 2) a caracterização de pintura, por segmentos introduzidos pela forma verbal fosse, exprime as condições que determinariam a intenção da obra de ser lida.
- (C) (linhas 6 e 7) na frase iniciada por Pois, o paralelismo é instaurado pela correlação entre aquilo e pinturas.
- (D) (linha 7) o específico contexto do segmento as pinturas tornam presente para os iletrados, para aqueles que só percebem visualmente evidencia que a vírgula equivale à conjunção e.
- (E) (linha 9) a analogia estabelecida por meio da expressão de certa maneira baseia-se na compreensão de ler como "ter acesso a informação através do código linguístico".

17. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Tomado o padrão culto escrito como referência, é correto afirmar:

- (A) (linha 2) o vocábulo "intenção" está adequadamente grafado, assim como o está o vocábulo "compreensão".
- (B) (linha 8) a palavra veem está corretamente grafada, assim como o está a palavra destacada em "Os muros retêm a água da chuva".
- (C) (linha 9) outra redação para o segmento pinturas são o equivalente da leitura, em forma igualmente adequada, que preserva o sentido original, é "as pinturas equivalem a leitura".
- (D) (linha 13) a palavra porque está adequadamente grafada, assim como o está na frase "Ele chegou atrasado, não sei bem porque motivo".
- (E) A concordância notada em uma história venerável (linha 6) está correta, assim como o está na frase "Quem aprecia a arte considera venerável, em todo e qualquer contexto, as histórias que os quadros oferecem".

18. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

São equivalentes e igualmente claras e corretas, segundo o padrão culto escrito, as redações que se encontram em:

(A) (linha 10) na nossa época, quando as imagens ganham novamente proeminência sobre a palavra escrita / na nossa época, que as imagens novamente obtêm destaque sobre a palavra escrita.

(B) (linhas 11 e 12) Temos permitido que [...] privilegiem a imagem para transmitir informações / Temos dado anuência que privilegiem a imagem a fim de transmitir informações.

(C) (linhas 12 e 13) a própria velocidade as converte na ferramenta ideal de comunicação / a velocidade inerente delas as transforma na ferramenta de perfeita comunicação.

(D) (linhas 15 e 16) temos em comum certas imagens básicas – de eficiência e lucro, de sexualidade e satisfação –, cada uma com seu lugar-comum nas propagandas / compartilhamos certas imagens básicas – de eficiência e lucro, de sexualidade e satisfação –, cada qual ocupando seu espaço próprio nas propagandas.

(E) (linhas 13 e 14) porque, manipuladas pela mídia, essas imagens não nos dão tempo para uma crítica ou reflexão pausada / na medida em que, manejadas pela mídia, essas imagens não nos propiciam tempo para uma crítica ou reflexão pausada.

19. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considerado o contexto, a frase em que a ação destacada, tendo ocorrido no passado, é referida como sendo anterior a outra ação igualmente passada é:

(A) ... na efervescência da Bolonha do século XVI, uma pintura, fosse um retrato ou uma cena, fosse religiosa ou alegórica, histórica ou privada, era criada com a intenção de ser lida.

(B) Essa era uma característica inerente e essencial do ato estético: a possibilidade, por meio de um vocabulário compartilhado, da comunicação entre o ponto de vista do artista e o ponto de vista do público.

(C) Um quadro podia ser venerado pela sua arte ou seu conteúdo, mas acima da veneração estava a promessa de algo a ser aprendido ou pelo menos reconhecido.

(D) Ainda no século VI, o papa Gregório, o Grande, havia declarado: "Uma coisa é adorar um quadro, outra é aprender em profundidade, por meio dos quadros, uma história venerável".

(E) Temos permitido que a propaganda e a mídia eletrônica privilegiem a imagem para transmitir informações instantaneamente ao maior número de pessoas.

20. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Superficialmente, temos em comum certas imagens básicas – de eficiência e lucro, de sexualidade e satisfação –, cada uma com seu lugar-comum nas propagandas completamente banais para a Ralph Lauren ou a Volvo, ou para o Homem de Marlboro, com sua tendência ao câncer.

É legítimo afirmar que, na frase acima,

(A) os travessões sinalizam que as imagens citadas são referidas à margem do discurso principal porque são consideradas de importância menor no processo de argumentação instituído no texto.

(B) o comentário com sua tendência ao câncer, fruto do exame da relação entre o objeto anunciado e suas consequências, pode ser entendido como evidência de que o autor não padece dos efeitos da citada falta de tempo contemporânea.

(C) o emprego de completamente evidencia que qualquer propaganda veiculada pela mídia é totalmente banal.

(D) as expressões de eficiência e lucro e de sexualidade e satisfação não se apresentam, uma em relação à outra, estruturadas de maneira harmônica.

(E) a expressão lugar-comum está empregada no singular, e, se fosse empregada no plural, a correção exigiria o uso da forma "lugares-comum".

21. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Um carro comumente significa sucesso, um cigarro, auto-afirmação; as praias oferecem um paraíso perdido, e as roupas de um estilista definem a identidade.

A frase em que se nota emprego de vírgula determinado pelo mesmo motivo que definiu sua presença no segmento destacado acima é:

(A) Suas ligações eram sempre frequentes, ainda que breves.

(B) Se és feliz, escreve; se és infeliz, escreve também.

(C) Os meus hábitos quietos, o bom humor e a idade, principalmente esta, me favoreceram.

(D) Ela perdeu o fiel companheiro; a menina, um pai amoroso.

(E) Não é novo nada disto, nem eu estou aqui para dizer coisas novas.

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 22 a 27.

Entrevista

Otaviano Canuto

1 O Brasil é considerado, pelo Banco Mundial, um país com renda por habitante de nível médio para alto. Esse status foi confirmado em 1987 e ameaçado pela última vez em 2002. Estamos na faixa de renda por habitante entre US\$ 4 mil e US\$ 12.500 por ano. Por esse critério, parecemos bem próximos dos cerca de 30 países ricos da mesma classificação. Mas há um obstáculo no caminho. [...]

5 **ÉPOCA – O Brasil corre hoje o risco de ficar preso numa armadilha de baixo crescimento?**

Otaviano Canuto – Acho que ele é baixo hoje, mas o Brasil corre esse risco se não avançar no ritmo necessário para a educação de qualidade. [...] Além disso, precisa recuperar a capacidade de investir em infraestrutura, a tradicional – transportes, energia – e a avançada, de telecomunicações. Esse atraso, aliás, pode ser visto como problema e oportunidade. Se as deficiências de infraestrutura forem enfrentadas, o efeito em aumento de produtividade e redução dos gargalos será tamanho que abrirá oportunidade de o país continuar crescendo substancialmente. No caso da infraestrutura, quanto mais o Brasil perseguir a criação de campeões nacionais nessas áreas, maior é o risco de deixar para trás o usufruto e o potencial produtivo do acesso às novas tecnologias para todos [...].

15 **ÉPOCA – Mas o país foi bem-sucedido ao passar de economia de baixa renda para média renda. Por que o processo não continuaria?**

Otaviano Canuto – Aí é que está: isso não é um processo contínuo. É o que se conclui da observação dos países na história recente que fizeram a transição para a renda alta. Não são muitos. [...] Entre esses, há sete que servem mesmo como referência: Japão, Coreia do Sul, Cingapura, Israel e Ilhas Maurício, além de Hong Kong e Taiwan, que no Banco Mundial tratamos como parte da China. [...]

20 **ÉPOCA – Como funciona o salto, da média renda para a alta renda?**

Otaviano Canuto – O que caracteriza aqueles sete casos que mencionei que servem de exemplo? Em todos eles, a partir de certo momento, foi esgotado o filão da simples transferência de gente (entre setores e do campo para a cidade). Esses países foram para o outro estágio, em que a mão de obra precisa ser muito educada. Mas não basta fazer o esforço educacional se não houver um escoadouro da mão de obra para atividades de maior conteúdo tecnológico. Houve a criação local de capacidade de gestão, de organização de processos de produção, em setores com alto valor de mercado na economia mundial. A transição da média renda para a renda alta acontece quando uma parcela crescente da população é ocupada com atividades no alto da escala de sofisticação tecnológica. Elas exigem manejo de tecnologia, a adaptação, a inovação em processos e produtos. No Brasil, você tem altas capacidades tecnológicas e gerenciais [...]. Mas a proporção dessas atividades não é alta o suficiente para puxar para cima a renda média do país.

(CORONATO, Marcos. Entrevista [com Otaviano Canuto]. ÉPOCA. São Paulo: Editora Globo, 21 de janeiro de 2013, p. 34 e 36)

22. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A análise da primeira sequência do diálogo autoriza a seguinte afirmação:

(A) Considerando que a pergunta se refere ao momento atual, as duas primeiras linhas da resposta elaborada equivalem a “não”, na medida em que, para o economista, o risco pode se manifestar apenas no futuro.

(B) O adjetivo empregado para caracterizar a infraestrutura correspondente a telecomunicações faz pressupor que o outro tipo de infraestrutura é considerado obsoleto pelo entrevistado.

(C) O segmento Esse atraso recupera ideias expostas nos trechos anteriores, mas não se reporta a expressão linguística específica.

(D) O entrevistado equivoca-se ao mencionar infraestrutura nos fragmentos Se as deficiências de infraestrutura e No caso da infraestrutura: tanto a estrutura textual quanto o conteúdo da resposta exigem que, no primeiro caso, a palavra seja substituída por “educação”.

(E) Na primeira linha da resposta, o pronome ele recupera o substantivo crescimento, mencionado na pergunta.

23. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Acerca da segunda sequência da entrevista, é correto afirmar:

- (A) A expressão *Aí* é que está poderia ser substituída por “*Pois é*” ou “*Isso mesmo*”, já que as três formulações têm o mesmo significado.
- (B) Na linha 17, a introdução de uma vírgula após a palavra recente tornaria mais evidente o sentido explicativo do fragmento que a sucede.
- (C) O deslocamento de *Por que* para o final da pergunta implicaria que, para adequação às normas ortográficas vigentes, a expressão fosse grafada assim: “*por que*”.
- (D) A frase que no Banco Mundial tratamos como parte da China antecipa eventual estranhamento em relação a essa concepção, tomada como invulgar.
- (E) A palavra *mesmo* tem sentido idêntico ao notado na frase “*Ele mesmo fez a correção do texto*”.

24. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Assinale a alternativa que contém comentário correto sobre a terceira sequência da entrevista.

- (A) O adjetivo simples equivale a “*ingênua*”, e endossa a ideia de que transferência de gente é um procedimento obsoleto no atual contexto econômico mundial.
- (B) A restrição introduzida por *a partir de certo momento* corrobora a ideia de descontinuidade do processo, defendida pelo entrevistado.
- (C) O uso de parênteses e o pouco desenvolvimento das informações por eles acolhidas indicam que a revista toma como desnecessário, porque óbvio, o esclarecimento que acrescenta às palavras do entrevistado.
- (D) O uso de *você* tem (linha 28), em lugar de “*têm-se*”, é indesejável em entrevista de circulação nacional, que deve preservar o padrão culto escrito e a formalidade inerente a esse tipo de texto.
- (E) Em puxar para cima ocorre uma redundância, considerando-se que o sentido do verbo inclui o direcionamento mencionado em seguida.

25. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

É correto depreender-se da leitura do texto:

- (A) De acordo com os diferentes parâmetros atualmente disponíveis, o Brasil pode ser considerado um país medianamente desenvolvido.
- (B) Educação e desenvolvimento tecnológico são interdependentes e imprescindíveis para a continuidade do processo de evolução material do país.
- (C) O investimento em tecnologia deve preceder o aprimoramento da educação, uma vez que o primeiro é condição para o bom aproveitamento de pessoal mais bem instruído.
- (D) Deve haver autonomia total de gestão de recursos, materiais ou humanos, para que um país possa ser considerado desenvolvido em relação à renda de seus habitantes.
- (E) Apenas na história recente da humanidade encontram-se países que fizeram a transição da média para a alta renda.

26. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Está corretamente compreendido o seguinte fragmento do texto:

(A) Mas não basta fazer o esforço educacional se não houver um escoadouro da mão de obra para atividades de maior conteúdo tecnológico / Deve haver um condutor da força de trabalho para afazeres de superior complexidade conteudística tecnológica, embora não seja suficiente o empenho escolar.

(B) Houve a criação local de capacidade de gestão, de organização de processos de produção, em setores com alto valor de mercado na economia mundial / Criaram capacidade de gestão local, de organização de processos de produção, em domínios valorosos financeiramente no mundo.

(C) A transição da média renda para a renda alta acontece quando uma parcela crescente da população é ocupada com atividades no alto da escala de sofisticação tecnológica / A passagem da média para a alta renda ocorre em contexto no qual fração crescente da população lida com as atividades mais sofisticadas do ponto de vista tecnológico.

(D) Elas exigem manejo de tecnologia, a adaptação, a inovação em processos e produtos / As mesmas requerem manejar tecnologia, adequar-se, ser criativo quanto a processos e produtos.

(E) Mas a proporção dessas atividades não é alta o suficiente para puxar para cima a renda média do país. / Porém, o percentual de tais ocupações não é o bastante para desenvolver a média de ganhos no país.

27. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Se as deficiências de infraestrutura forem enfrentadas.

A transposição da frase para outra modalidade da mesma voz verbal gerará a seguinte forma correta:

(A) Se se enfrentarem.

(B) Se enfrentar-se.

(C) Se enfrentar.

(D) Se for enfrentada.

(E) Se tiverem sido enfrentadas.

28. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Do ponto de vista da concordância, está correto o seguinte enunciado:

(A) O fôlego da transição depende, já fazem décadas, de estrutura física e mecanismos institucionais que o sustente.

(B) Pode ter havido elevações significativas na base educacional da população, talvez sem a proporção de ciência e engenharia que seria desejável.

(C) É caracterizado como armadilha da média renda a situação em que ocorre um baixo crescimento da produtividade e muito pouca elevação do número de profissionais de alta qualificação exercendo atividades criativas.

(D) O México precisa de leis condizente com os novos contextos mercadológicos, precisa quebrar a rigidez em áreas como petróleo e telecomunicações.

(E) A Argentina está entre os países que parece estarem presos à armadilha do baixo crescimento; a maioria chegaram a desenvolver capacidade tecnológica em algumas poucas áreas.

29. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, respeitado o padrão culto escrito, a única alternativa correta é:

- (A) Essa foi uma estratégia que serviu ao Brasil e a maioria dos países inseridos na turma dos remediados.
- (B) O estudo dá ênfase à educação e às telecomunicações, ajudando à entender por que o Brasil cresce pouco em comparação à outras nações de economia emergente.
- (C) O país tem de fazer a transição à um sistema que premie o desempenho de professores e que garanta à todos os alunos talentosos resultados de excelência em exames internacionais.
- (D) Vimos uma estratégia equivocada à época da reserva de informática. O país pagou um preço, porque a reserva não gerou “campeões nacionais” e ainda deixou os usuários atrasados em relação à população de outros países.
- (E) O processo de urbanização levou à transferir atividades dos setores de subsistência, de baixo valor de mercado, para atividades mais modernas, que envolvem mais capital e mais tecnologia. Mas isso ocorreu sem novos requisitos à novas estratégias educacionais.

30. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Assinale a alternativa que contém enunciado redigido de forma clara e correta.

- (A) O avanço das mulheres nas profissões mais técnicas, têm sido muito mais lento e incerto que a conquista da igualdade de direitos entre os sexos.
- (B) A manifestação de vontade das adolescentes para trabalhar em profissões ligadas as ciências exatas supera a registrada em vários países mais ricos, como a Alemanha e os Estados Unidos.
- (C) Superada a barreira do acesso, 30% dos alunos da Escola Politécnica da UFRJ é mulher, parcela muito superior as médias na Europa, de 20%, e nos Estados Unidos, de 8%.
- (D) O cenário começou a mudar por causa da educação recebida pelas meninas em casa: hoje os pais querem que elas se satisfaçam e alcancem prestígio profissional, seja em qualquer área, e tratam filhos de ambos sexos de forma mais parecida.
- (E) Conforme gerações de meninas criadas de forma mais igualitária chegam à escola e ao mercado de trabalho, cresce a participação das mulheres em profissões das áreas de ciências exatas.

Inglês

Para responder às questões de números 61 a 65, considere o texto a seguir:

For taxpayer advocate, a familiar refrain

By Michelle Singletary, Published: January 15, 2013

It's not nice to tell people "I told you so." But if anybody has the right to say that, it's Nina E. Olson, the national taxpayer advocate.

Olson recently submitted her annual report to Congress and top on her list of things that need to be fixed is the complexity of the tax code, which she called the most serious problem facing taxpayers.

Let's just look at the most recent evidence of complexity run amok. The Internal Revenue Service had to delay the tax-filing season so it could update forms and its programming to accommodate recent changes made under the American Taxpayer Relief Act. The IRS won't start processing individual income tax returns until Jan. 30. Yet one thing remains unchanged – the April 15 tax deadline.

Because of the new tax laws, the IRS also had to release updated income-tax withholding tables for 2013. These replace the tables issued Dec. 31. Yes, let's just keep making more work for the agency that is already overburdened. Not to mention the extra work for employers, who have to use the revised information to correct the amount of Social Security tax withheld in 2013. And they have to make that correction in order to withhold a larger Social Security tax of 6.2 percent on wages, following the expiration of the payroll tax cut in effect for 2011 and 2012.

Oh, and there was the near miss with the alternative minimum tax that could have delayed the tax filing season to late March. The AMT was created to target high-income taxpayers who were claiming so many deductions that they owed little or no income tax. Olson and many others have complained for years that the AMT wasn't indexed for inflation.

"Many middle- and upper-middle-class taxpayers pay the AMT, while most wealthy taxpayers do not, and thousands of millionaires pay A income tax at all," Olson said.

As part of the recent "fiscal cliff" deal, the AMT is now fixed, a move that the IRS was anticipating. It had already decided to program its systems on the assumption that an AMT patch would be passed, Olson said. Had the agency not taken the risk, the time it would have taken to update the systems "would have brought about the most chaotic filing season in memory," she said in her report.

The tax code contains almost 4 million words. Since 2001, there have been about 4,680 changes, or an average of more than one change a day. What else troubles Olson? Here's what:

- *Nearly 60 percent of taxpayers hire paid preparers, and another 30 percent rely on commercial software to prepare their returns.*
- *Many taxpayers don't really know how their taxes are computed and what rate of tax they pay.*
- *The complex code makes tax fraud B to detect.*
- *Because the code is so complicated, it creates an impression that many taxpayers are not paying their fair share. This reduces trust in the system and perhaps leads some people to cheat. Who wants to be the sucker in this game? So someone might not declare all of his income, rationalizing that millionaires get to use the convoluted code to greatly reduce their tax liability.*
- *In fiscal year 2012, the IRS received around 125 million calls. But the agency answered only about two out of three calls from people trying to reach a live person, and those taxpayers had to wait, on average, about 17 minutes to get through.*

"I hope 2013 brings about fundamental tax simplification," Olson pleaded in her report. She urged Congress to reassess the need for the tax breaks we know as income exclusions, exemptions, deductions and credits. It's all these tax advantage breaks that complicate the code. If done right, and without reducing revenue, tax rates could be substantially lowered in exchange for ending tax breaks, she said.

(Adapted from http://js.washingtonpost.com/business/economy/for-taxpayer-advocate-a-familiar-refrain/2013/01/15/a10327ce-5f59-11e2-b05a-605528f6b712_story.html)

31.(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A alternativa que preenche corretamente a lacuna A é

- (A) no.
- (B) any.
- (C) lots.
- (D) some.
- (E) little.

32. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A alternativa que, no contexto, preenche adequadamente a lacuna B é

- (A) legal.
- (B) easier.

- (C) possible.
- (D) unnecessary.
- (E) harder.

33. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

No texto, “overburdened” significa

- (A) sobrecarregada.
- (B) bem preparada.
- (C) bem equipada.
- (D) subempregada.
- (E) com falta de funcionários

34. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Inferre-se do texto que

- (A) as novas leis fiscais não alteraram o valor do imposto de renda retido na fonte.
- (B) o IRS não conseguiu se adequar às recentes alterações do American Taxpayer Relief Act.
- (C) Nina Olson já havia apontado problemas no código tributário.
- (D) os contribuintes, em 2011 e 2012, estavam isentos do imposto de seguridade social.
- (E) o aumento dos valores para o imposto de renda retido na fonte evitou o “Abismo Fiscal”.

35. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

De acordo com o texto,

- (A) a complexidade do código tributário pode incentivar a sonegação.
- (B) como o IRS não previu que o imposto mínimo alternativo seria fixado, teme-se que este ano represente o período mais caótico da declaração de imposto de renda.
- (C) 60% dos contribuintes dispensam contadores para preencher sua declaração de rendimentos.
- (D) o imposto de seguridade social sofreu um aumento de 6,2%.
- (E) todo contribuinte pode resolver suas questões por telefone em no máximo 17 minutos.

Para responder às questões de números 66 a 70, considere o texto a seguir:

Facebook Announces Its Third Pillar “Graph Search” That Gives You Answers, Not Links Like Google
DREW OLANOFF JOSH CONSTINE, COLLEEN TAYLOR, INGRID LUNDEN

Tuesday, January 15th, 2013

Today at Facebook's press event, Mark Zuckerberg, CEO of Facebook, announced its latest product, called Graph Search.

Zuckerberg made it very clear that this is not web search, but completely different.

He explained the difference between web search and Graph Search. “Web search is designed to take any open-ended query and give you links that might have answers.” Linking things together based on things that you're interested in is a “very hard technical problem,” according to Zuckerberg.

Graph Search is designed to take a precise query and give you an answer, rather than links that might provide the answer.” For example, you could ask Graph Search “Who are my friends that live in San Francisco?”

Zuckerberg says that Graph Search is in “very early beta.” People, photos, places and interests are the focus for the first iteration of the product.

Facebook Graph Search is completely personalized. Tom Stocky of the search team explains he gets unique results for a search of “friends who like Star Wars and Harry Potter.” Then, “If anyone else does this search they get a completely different set of results. C someone had the same set of friends as me, the results would be different [because we have different relationships with our friends].”

You can also use Graph Search for recruiting. Stocky says if he was looking for people to join the team at Facebook, he could search for NASA Ames employees who are friends with people at Facebook. “If I wanted to reach out and recruit them, I could see who their friends are at Facebook. To refine them I can look for people who wrote they are “founders.”

Photos is another big part of Graph Search. Results are sorted by engagement so you see the ones with the most likes and comments at the top. For example, Lars Rasmussen, Facebook engineer, searched for “photos of my friends taken at National Parks.” He got a gorgeous page of photos from Yosemite, Machu Pichu, and other parks.

(Adapted from <http://techcrunch.com/2013/01/15/facebook-announces-its-third-pillar-graph-search/>)

36. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

No texto, “latest” significa

- (A) antecipadamente.
- (B) com atraso.
- (C) mais esperado.
- (D) mais recente.
- (E) ambiciosamente.

37. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A alternativa que preenche corretamente a lacuna C é

- (A) Instead of.
- (B) Such as.
- (C) Even if.
- (D) By contrast.
- (E) According to.

38. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Infere-se do texto que

- (A) as diferenças entre uma busca na web e pelo Graph Search não são tão gritantes quanto Zuckerberg faz supor.
- (B) uma busca na web pode retornar respostas melhores do que o Graph Search. (C) uma busca na web, para ser

eficaz, precisa ser formulada como uma questão pontual. (D) as buscas no Graph Search sempre retornam links interessantes. (E) a criação do Graph Search decorreu da solução de um difícil problema técnico.

39. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Segundo o texto,

- (A) ao fazer uma busca por "amigos que gostam de Star Wars e Harry Potter", no Graph Search, Stocky obteve apenas um único resultado.
- (B) duas buscas iguais, no Graph Search, por pessoas diferentes podem retornar respostas totalmente diferentes.
- (C) o Graph Search já foi amplamente testado e aprovado.
- (D) Stocky está tentando recrutar mais pessoas para reforçar o time do Facebook.
- (E) uma busca por fotos, no Graph Search, traz uma coletânea indiscriminada de fotografias.

40. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Qual das alternativas abaixo encontra resposta no texto?

- (A) How did Google react to Zuckerman's announcement?
- (B) What kind of problem does Graph Search address?
- (C) Who searched for friends who live in San Francisco?
- (D) How many of Stocky's friends like Star Wars and Harry Potter?
- (E) Where is Yosemite Park?

Administração Pública

41. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O conceito de Governança Pública

- (A) traz uma nova perspectiva para a administração pública, pois reafirma o papel do Estado como condutor exclusivo e executor direto das políticas públicas.
- (B) representa uma continuidade dentro do paradigma dos modelos gerenciais de administração pública, baseando-se nos preceitos de centralidade, hierarquia e verticalização.
- (C) apresenta um novo modelo de administração pública que reduz a preocupação dos gestores com os resultados das políticas públicas, uma vez que privilegia a sinergia entre público e privado.
- (D) reflete um novo paradigma de administração pública, pois busca a ampliação da participação de novos atores, como os agentes privados e o terceiro setor, na formulação e gestão das políticas públicas.
- (E) representa uma nova abordagem para a administração pública, pois, por ser um conceito importado do setor privado, privilegia a atuação privada na formulação e condução das políticas públicas.

42. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A gestão pública empreendedora

- I. mitiga o foco em uma gestão voltada para os processos, privilegiando a obtenção de resultados.
- II. despreza a constituição de parcerias, fortalecendo a ação isolada do Estado.
- III. busca uma mudança da qualidade gerencial, trazendo destaque à transparência e ao controle social.
- IV. visa uma maior rapidez na circulação de informações, bem como uma maior qualidade destas, fomentando o diálogo público sobre a atuação do Estado.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

43. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considerando-se os princípios da chamada gestão empreendedora, a eficácia da gestão pública depende de um

- (A) sistema de informações que possibilite o entendimento entre governo e sociedade, bem como a avaliação de resultados, trazendo transparência à tomada de decisões, ainda que incorra em custos iniciais de implantação.
- (B) sistema de gestão que otimize os esforços do governo, ainda que em detrimento da participação dos diversos atores sociais em seus diferentes níveis, grupos e segmentos.
- (C) modelo de acompanhamento dos processos, com indicadores exclusivamente quantitativos, que privilegiem a manutenção da estruturação da burocracia.
- (D) sistema de controles exclusivamente internos que assegure a eficácia de todas as ações dos gestores, mesmo que com algum prejuízo à legitimidade de suas ações.
- (E) modelo que privilegie a canalização das demandas públicas e a participação da sociedade civil organizada, ainda que desprezando o aproveitamento do potencial dos gestores públicos.

44. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

No que se refere à ideia de avaliação de desempenho na administração pública, considere as ações listadas abaixo.

- I. Orientação das políticas de recursos humanos pelo parâmetro de permanência no cargo.
- II. Redirecionamento do sistema de avaliação dentro da administração governamental para uma ação centrada no eixo da avaliação do desempenho do serviço prestado – qualitativa e quantitativamente – pelos diversos setores e unidades.
- III. Elaboração e divulgação de sistemas de indicadores de desempenho do serviço público.
- IV. Garantia de ampla divulgação e acompanhamento dos indicadores de desempenho e seus resultados.

Apontam ações desejáveis para a melhoria do sistema de avaliação do desempenho público o que consta em

- (A) I, II, III e IV.

(B) II, III e IV, apenas.

(C) I, II e III, apenas.

(D) I e IV, apenas.

(E) II, apenas.

45. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere a tabela que segue:

Modelos da Gestão Pública	Características dos Modelos
I. Burocrático	1. Representa o tipo ideal da dominação racional-legal weberiana.
II. Patrimonialista	2. Abre espaço para a atuação de novas figuras institucionais, como as Parcerias Público-Privadas e Organizações da Sociedade Civil.
III. Gerencial	3. Típico das monarquias absolutistas.

Na primeira coluna estão relacionados os três tipos consagrados de modelos para a administração do Estado; a segunda coluna apresenta três características referentes aos modelos. A alternativa que apresenta a associação correta é:

(A) I-3, II-2, III-1.

(B) I-3, II-1, III-2.

(C) I-2, II-1, III-3.

(D) I-1, II-2, III-3.

(E) I-1, II-3, III-2.

46. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Dentre os diversos tipos de indicadores de gerenciamento, aquele que visa mensurar a proporção de recursos consumidos com relação às saídas dos processos é chamado de indicador

(A) estratégico.

(B) de qualidade.

(C) de efetividade.

(D) de produtividade.

(E) de capacidade.

47. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

As propostas que tiveram impacto na estrutura da administração pública brasileira, associadas, respectivamente, aos períodos do Varguismo (a partir de 1930), do Regime Militar (a partir de 1967), do período de redemocratização (a partir de 1988) e da reforma da Gestão Pública (a partir de 1995), estão expressas em:

(A) Criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criação do Banco Central, descentralização das políticas públicas em direção a estados e municípios, criação do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.

(B) Criação do Regime Jurídico Único dos servidores, flexibilização da estabilidade do funcionalismo, criação do Estatuto do Funcionário Público, criação do Sistema Financeiro nacional.

(C) Forte centralização administrativa e política, proposta de extinção do Regime Jurídico Único dos servidores, proposta de universalização da saúde, decreto-lei que traz a distinção entre integrantes da Administração direta e da Administração indireta.

(D) Adoção do Estágio Probatório para a efetivação de servidores, criação do Ministério da Desburocratização, forte intervenção estatal na economia, adoção do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade.

(E) Criação do Juizado de Pequenas Causas, criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criação das Agências Reguladoras, inclusão na Constituição Federal do Mandado de Injunção.

48. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Apresenta movimento inovador na gestão pública brasileira, ocorrido nos últimos vinte e cinco anos, associado corretamente a suas características e benefícios:

(A) Adoção do governo eletrônico → Impulsionado pela experiência do governo federal, ele se espalhou por estados e capitais. Apesar de não proporcionar grandes resultados em termos de organização das informações, a tecnologia da informação tem levado à redução dos custos, bem como ao aumento da transparência nas compras governamentais, reduzindo o potencial de corrupção. O ponto em que houve maior avanço, com a criação do governo eletrônico, foi a plena interatividade com os cidadãos.

(B) Reorientação da questão fiscal → Seu corolário foi a aprovação da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, obtendo vários avanços, alguns interligados com a agenda constituinte e outros com a proposta Bresser de reforma do Estado, de meados dos anos 1990. Esta normatização trouxe relevantes ganhos de economicidade ao Estado brasileiro.

(C) Introdução pelos governos estaduais e municipais de diversas novidades no campo das políticas pública → Seletividade na participação social, ações mais ágeis e, no caso específico dos municípios, a expansão dos centros de atendimento descentralizado, resultando em uma das maiores revoluções na administração pública brasileira contemporânea.

(D) Inovações nas políticas públicas, particularmente as vinculadas à área social → Afrouxamento dos mecanismos de avaliação, formas de coordenação administrativa e financeira, substituição do controle social pelo princípio da eficácia, programas voltados à realidade nacional, em detrimento do local e, em menor medida, ações intersetoriais surgem como novidade, proporcionando equidade econômica interregional.

(E) Coalizão em torno dos chamados Planos Plurianuais e da noção de planejamento, na sua versão centralizadora e técnica → Alguns estados e, notadamente, o governo federal trouxeram inovações importantes, como o encurtamento dos prazos de planejamento aproximando a atividade planejadora da ação concreta.

49. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Dentre os chamados novos modelos de gestão da administração pública, ganha destaque o conceito de “transparência”, que é

(A) a metodologia de administração que consiste, basicamente, em determinar os objetivos a alcançar, as ações a serem realizadas, compartilhando-as com os meios disponíveis para a sua execução.

(B) o demonstrativo organizado pelo próprio agente, entidade ou pessoa designada, acompanhado ou não de documentos comprobatórios das operações de receita e despesas, os quais, se aprovados, integrarão sua tomada de contas.

(C) a qualidade do agir administrativo público, que contando com a contribuição que a participação social e o controle podem oferecer ao aprimoramento da atividade administrativa, fundamenta-se na ampla divulgação de informações inteligíveis e úteis à população.

(D) a lei que define as responsabilidades e deveres do administrador público em relação aos orçamentos da União, estados e municípios, bem como aos limites de gasto com pessoal, proibindo a criação de despesas de duração continuada sem uma fonte segura de receitas.

(E) o ato de gerenciar a parcela do patrimônio público, sob a responsabilidade de uma dada unidade. Aplica-se o conceito a fundos, entidades supervisionadas e a outras situações correlatas.

50. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere:

Metas	Caracterização
I. Eficiência	1. Está relacionada ao grau de adequação com que os recursos mobilizados pelo Estado são utilizados para alcançar seus objetivos e metas.
II. Eficácia	2. Exigência para que o Estado atue de maneira competente para realizar a justiça social.
III. Efetividade	3. Ocorre quando os bens e serviços resultantes de determinada ação alcançam os resultados mais benéficos para a sociedade.
IV. Equidade	4. Esforços da esfera governamental para ofertar adequadamente os bens e serviços esperados, previamente definidos em seus objetivos e metas. O que importa nesses esforços é conseguir que os efeitos de uma ação correspondam aos desejados.

A primeira coluna apresenta quatro possíveis grandes metas de atuação da Administração Pública; a segunda apresenta a caracterização de cada uma delas. A correspondência correta entre as duas colunas é:

(A) I-2, II-3, III-4, IV-1.

(B) I-3, II-1, III-4, IV-2.

(C) I-1, II-4, III-3, IV-2.

(D) I-3, II-1, III-2, IV-4.

(E) I-4, II-2, III-1, IV-3.

Direito Administrativo

51.(FCC – SEFAZ/SP –2014)

Sociedade de economia mista controlada pelo Estado, prestadora de serviço público de transporte ferroviário de passageiros, pretende adquirir uma grande quantidade de trens, para modernização de duas de suas linhas. Objetivando a aquisição pelo menor preço, para assegurar ampla competitividade, optou por instaurar o procedimento licitatório na modalidade concorrência internacional. Contudo, considerando notícias de aquisições de empresas internacionais realizadas em outros Estados que se revelaram problemáticas em face do descumprimento de prazos de entrega e dificuldade de assistência técnica, pretende adotar as cautelas permitidas

pela legislação que rege licitações e contratos administrativos para evitar a ocorrência de incidentes dessa natureza. Nesse sentido, de acordo com os princípios previstos na Lei no 8.666/93, a sociedade de economia mista poderá

(A) estabelecer, com base no princípio da supremacia do interesse público, condições de habilitação restritivas, que impeçam a participação das empresas que forneceram trens a outros Estados e em relação às quais haja indícios de má prestação do objeto contratual.

(B) condicionar a participação no certame de licitantes sob os quais recaia suspeição à prestação de garantia em montante superior aos demais, não configurando tal vedação violação ao princípio da isonomia.

(C) prever no edital, considerando o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, tratamento diferenciado em relação a empresas brasileiras e estrangeiras, apenas no que diz respeito às condições de prestação do serviço e local de pagamento.

(D) assegurar, em situação de empate entre licitantes, em igualdade de condições, preferência à empresa brasileira de capital nacional produtora dos bens objeto da licitação, não configurando tal conduta afronta ao princípio da isonomia.

(E) restringir, para evitar conluio entre as empresas participantes do certame, a publicidade de todos os atos do procedimento, considerando os princípios da supremacia do interesse público e da moralidade.

52. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Simão, comerciante estabelecido na capital do Estado, requereu, perante a autoridade competente, licença para funcionamento de um novo estabelecimento. Embora o interessado não preenchesse os requisitos fixados na normatização aplicável, a Administração, levada a erro por falha cometida por funcionário no procedimento correspondente, concedeu a licença. Posteriormente, constatado o equívoco, a Administração

(A) somente poderá desfazer o ato judicialmente, em face da preclusão administrativa.

(B) poderá revogar o ato, com base em razões de conveniência e oportunidade, sem prejuízo da apreciação judicial.

(C) deverá anular o ato, não podendo a anulação operar efeito retroativo, salvo comprovada má-fé do beneficiário.

(D) deverá revogar o ato, preservando os efeitos até então produzidos, desde que não haja prejuízo à Administração.

(E) deverá anular o ato, produzindo a anulação efeitos retroativos à data em que foi emitido o ato eivado de vício não passível de convalidação.

53. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

No início de nova gestão do Estado, a equipe do Governo decidiu implementar ampla reestruturação na Secretaria da Fazenda, com o objetivo de aumentar a eficiência na arrecadação tributária e no controle de gastos públicos. Para tanto, foi contratada consultoria especializada, que identificou a necessidade de alteração de algumas estruturas organizacionais, realocação de servidores e revisão de processos de trabalho. De acordo com os princípios e normas aplicáveis à Administração pública,

(A) somente mediante lei poderão ser extintos cargos e funções vagas, podendo ser criados novos órgãos por decreto do Chefe do Executivo, desde que não importe aumento de despesa.

(B) a extinção de cargos, vagos ou não, bem como a criação de órgãos poderá ser efetuada por decreto do Chefe do Executivo e a revisão de processos de trabalho por ato do Secretário da Fazenda.

(C) poderão ser criados novos órgãos mediante decreto do Chefe de Executivo e extintos aqueles considerados desnecessários por ato do Secretário da Fazenda.

(D) os servidores somente poderão ser realocados por ato do Chefe do Executivo e os cargos vagos poderão ser extintos por ato do Secretário da Fazenda.

(E) decreto do Chefe do Executivo poderá dispor sobre a organização e funcionamento da Secretaria, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos.

54. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O Estado pretende descentralizar a execução de atividade atualmente desempenhada no âmbito da Administração direta, consistente nos serviços de ampliação e manutenção de hidrovia estadual, em face da especialidade de tais serviços. Estudos realizados indicaram que será possível a cobrança de outorga pela concessão, a particulares, do uso de portos fluviais que serão instalados na referida hidrovia, recursos esses que serão destinados a garantir a autossuficiência financeira da entidade a ser criada. Considerando os objetivos almejados, poderá ser instituída

(A) autarquia, caracterizada como pessoa jurídica de direito privado dotada do poder de autoadministração, nos limites previstos na lei instituidora.

(B) agência reguladora, sob a forma de autarquia de regime especial, cuja criação deve ser autorizada por lei, dotada de autonomia orçamentária e financeira.

(C) agência executiva, sob a forma de empresa ou de autarquia que celebre contrato de gestão com a Administração direta para ampliação de sua autonomia.

(D) sociedade de economia mista, caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, submetida aos princípios aplicáveis à Administração pública, e cuja criação é autorizada por lei.

(E) empresa pública, caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, criada por lei específica e com patrimônio afetado à finalidade para a qual foi instituída.

55. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Determinado agente fiscal de rendas revelou, a dono de posto de gasolina com quem mantinha relação de amizade, informação sigilosa da qual tinha conhecimento em razão das suas atribuições, consistente em operação de fiscalização extraordinária que seria realizada em determinada data, sem prévio aviso, para apurar um esquema de fraude fiscal em operações de comercialização de combustíveis. De acordo com as disposições da Lei de Improbidade Administrativa, a conduta do agente fiscal

(A) configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração pública, sendo passível da aplicação, dentre outras, da pena de perda da função pública.

(B) somente configura ato de improbidade administrativa se comprovado o recebimento de vantagem ilícita, sujeitando o agente, dentre outras, à pena de demissão.

(C) não configura ato de improbidade administrativa, salvo se comprovado dano ao erário, situação em que sujeita o agente, dentre outras, à pena de ressarcimento integral do dano e multa de até duas vezes o valor do dano.

(D) configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, sujeitando o agente, dentre outras, à pena de suspensão dos direitos políticos de cinco a dez anos.

(E) somente configura ato de improbidade administrativa, se ensejar, cumulativamente, dano ao erário e enriquecimento ilícito, sujeitando o agente, dentre outras, à pena de demissão, ressarcimento integral do dano e multa.

56. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Carlos, proprietário de um veículo licenciado na Capital do Estado de São Paulo, teve seu nome inscrito, indevidamente, no cadastro de devedores do Estado ("Cadin"), em face do suposto não pagamento de IPVA. Constatou-se, subsequentemente, que o débito objeto do apontamento fora quitado tempestivamente pelo contribuinte, decorrendo a inscrição no Cadin de um erro de digitação de dados incorrido pelo servidor responsável pela alimentação do sistema de informações. Em razão dessa circunstância, Carlos, que é consultor, sofreu prejuízos financeiros, entre os quais a impossibilidade de participar de procedimento licitatório instaurado pela Administração para contratação de serviços de consultoria, bem como o impedimento de obtenção de financiamento de projeto que estava conduzindo pela Agência de Fomento do Estado, que dispunha de linha de crédito com juros subsidiados, sendo obrigado a tomar financiamento junto a instituição financeira privada em condições mais onerosas. Diante da situação narrada, de acordo com o disposto na Constituição Federal sobre a responsabilidade civil do Estado,

(A) o Estado responde objetivamente pelos prejuízos sofridos por Carlos, podendo exercer o direito de regresso em face do servidor, se comprovada conduta culposa ou dolosa do mesmo.

(B) Carlos deverá acionar o servidor responsável pelo erro e, desde que comprovada a responsabilidade subjetiva, possui direito à reparação, pelo Estado, dos prejuízos sofridos.

(C) o Estado não está obrigado a reparar os prejuízos sofridos por Carlos, devendo, contudo, corrigir a falha identificada e proceder à apuração de responsabilidade do servidor.

(D) o servidor está obrigado a reparar os prejuízos sofridos por Carlos, podendo exercer direito de regresso em face do Estado, se comprovada falha na prestação do serviço.

(E) Estado e servidor são solidária e objetivamente responsáveis pelos prejuízos sofridos por Carlos, desde que comprovada falha na prestação do serviço.

57. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A respeito das normas constitucionais aplicáveis aos servidores públicos, é INCORRETO afirmar que

(A) os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de chefia, direção e assessoramento.

(B) as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.

(C) os servidores públicos organizados em carreira devem ser remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única.

(D) a contratação por tempo determinado destina-se ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos estabelecidos em lei.

(E) a aposentadoria compulsória do servidor ocupante de cargo efetivo dá-se aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

58. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

No que concerne aos meios de apuração de infrações administrativas, é correto afirmar que

- (A) o relatório da comissão disciplinar encarregada da apuração da infração administrativa vincula a decisão da autoridade competente para aplicação da pena, salvo se esta acolher pedido de reconsideração do servidor.
- (B) dispensa-se o processo administrativo disciplinar para apuração de infração sujeita à pena de demissão, quando se tratar de verdade sabida, podendo ser instaurada sindicância a critério da autoridade competente.
- (C) a sindicância destina-se à apuração de elementos para identificar a existência da infração administrativa ou sua autoria, sendo admitida, também, como meio sumário para apuração de faltas puníveis com penalidades outras que não a demissão.
- (D) o processo administrativo disciplinar somente é obrigatório quando da sindicância não resultar a apuração de elementos suficientes para concluir pela existência da falta punível com demissão ou a sua autoria.
- (E) com base no princípio da oficialidade, a autoridade julgadora é impedida de determinar o saneamento do processo administrativo disciplinar ou a realização de novas diligências para a formação probatória.

59. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

De acordo com o disposto na Lei Complementar Estadual no 939/2003, que instituiu o código de direitos, garantias e obrigações do contribuinte do Estado de São Paulo,

- (A) a recusa do contribuinte de recebimento da ordem de fiscalização emitida pela autoridade responsável obsta o início dos trabalhos da fiscalização, devendo ser lavrado o competente auto de infração.
- (B) constitui direito do contribuinte a recusa a prestar informações por requisição verbal, se preferir notificação por escrito.
- (C) a apresentação de consulta escrita pelo contribuinte relativa à incidência de tributo deverá ser respondida no prazo máximo de noventa dias e, desde que fundamentada, impede a autuação em relação à matéria consultada.
- (D) a Secretaria da Fazenda não poderá deixar de executar procedimento fiscal, ainda que os custos superem a expectativa do correspondente benefício tributário.
- (E) nos casos em que a conclusão dos procedimentos de fiscalização dependa da retenção de livros, documentos e arquivos do contribuinte, esta não poderá superar o prazo de noventa dias.

60. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

De acordo com as disposições do Decreto Estadual no 58.052, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011, o acesso do cidadão aos documentos, dados e informações dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual NÃO compreende

- (A) informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
- (B) informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades quanto à sua política, organização e serviços.
- (C) dado ou informação relativo a acompanhamento e resultados de programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, no que diz respeito a metas e indicadores propostos.

(D) dados ou informações utilizados como fundamento da tomada de decisão de ato administrativo discricionário editado pelos órgãos e entidades.

(E) informações relacionadas, indiretamente, com o interesse do requerente, a critério da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA.

Direito Constitucional

61. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Sob o fundamento de ofensa à repartição constitucional de competências entre os entes da Federação, o Procurador-Geral da República propõe ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto lei estadual que complementa a disciplina de determinada matéria de direito urbanístico constante de lei federal preexistente. Como se depreende de elementos extraídos do processo, a lei estadual tem por finalidade atender a peculiaridades do Estado-membro, sem contrariar as normas gerais contidas na lei federal preexistente, a qual, contudo, não contém norma de autorização para que os Estados-membros legislem sobre a matéria.

Nessa hipótese, nos termos da Constituição da República,

(A) o Procurador-Geral da República não possui legitimidade para a propositura da ação, embora, no mérito, a fundamentação seja procedente, uma vez que direito urbanístico é matéria de competência legislativa privativa da União.

(B) a lei estadual não pode ser objeto de controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, embora, no mérito, a fundamentação seja procedente, uma vez que direito urbanístico é matéria de competência legislativa privativa da União.

(C) o Procurador-Geral da República possui legitimidade ativa e a lei estadual pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, mas a ação, no mérito, é improcedente, uma vez que direito urbanístico é matéria de competência legislativa concorrente, em relação à qual os Estados possuem competência suplementar.

(D) o Procurador-Geral da República possui legitimidade ativa e a lei estadual pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, assim como, no mérito, a ação é procedente, uma vez que direito urbanístico é matéria de competência legislativa privativa da União.

(E) o Procurador-Geral da República possui legitimidade ativa e a lei estadual pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, mas a ação, no mérito, é improcedente, uma vez que seria necessária prévia autorização por lei complementar federal para o Estado legislar a respeito da matéria de forma a atender a suas peculiaridades.

62. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Tramita perante o Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 1/2012, a qual, subscrita por 81 Senadores, pretende instituir imunidade de impostos incidentes sobre produtos elaborados preponderantemente com insumos provenientes de reciclagem ou reaproveitamento, na forma estabelecida em lei. À luz da Constituição da República, a PEC no 1/2012

(A) padece de vício de iniciativa, uma vez que não foi subscrita pelo número mínimo de Senadores exigido para a apresentação de proposta de emenda constitucional.

(B) padece de vício de iniciativa, por versar sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.

(C) deveria tramitar, primeiramente, pela Câmara dos Deputados, na qualidade de casa legislativa de representação do povo, somente seguindo para o Senado se aprovada por, no mínimo, dois terços dos membros da casa iniciadora, em dois turnos de votação.

(D) não poderá ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional, por afrontar limite material imposto ao poder de reforma constitucional, ao pretender dispor sobre matéria que se insere dentre as limitações ao poder de tributar.

(E) não padece de vício de iniciativa, tampouco afronta limite material ao poder de reforma constitucional, podendo ser objeto de deliberação pelas Casas do Congresso Nacional.

63. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Uma empresa pretende obter vista de autos de processo que tramita perante o Tribunal de Contas do Estado, do qual constam cópias de representação formulada por terceiros relativamente a contrato em que figura como prestadora de serviços de órgão da Administração direta estadual. O Presidente da Corte de Contas, que funciona como julgador singular no caso em tela, indefere o pedido.

Nessa hipótese, a fim de ver sua pretensão acolhida, poderá a empresa valer-se, na esfera judicial, de

(A) mandado de segurança, de competência do Tribunal de Justiça do Estado.

(B) mandado de segurança, de competência do Superior Tribunal de Justiça.

(C) habeas data, de competência do Tribunal de Justiça do Estado.

(D) habeas data, de competência do Superior Tribunal de Justiça.

(E) ação popular, de competência do Tribunal de Justiça do Estado.

64. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Ao disciplinar a atividade econômica do Estado, a Constituição da República prevê que

(A) empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica de prestação de serviços poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, nas hipóteses previstas em lei, com vistas a estimular a competitividade no setor.

(B) a lei estabelecerá, entre outros, o estatuto jurídico da sociedade de economia mista que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens, dispondo sobre sua sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

(C) a exploração direta de atividade econômica pelo Estado somente será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional, conforme definidos em lei.

(D) a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados constituem monopólio da União, que poderá contratar com empresas estatais ou privadas sua realização, observadas as condições estabelecidas em lei.

(E) a lei estabelecerá a responsabilidade da pessoa jurídica, como alternativa à responsabilidade individual de seus dirigentes, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

65. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere as seguintes afirmações à luz do que dispõe a Constituição da República a respeito de princípios fundamentais e de direitos e garantias fundamentais:

I. As práticas de tortura e racismo são consideradas crimes inafiançáveis pela Constituição, sendo o seu repúdio um princípio de regência das relações internacionais do Estado brasileiro.

II. Todo poder emana do povo, que pode exercê-lo indiretamente, por meio de representantes eleitos, ou diretamente, valendo-se de plebiscito, referendo e iniciativa popular, mecanismos previstos para tanto na Constituição.

III. A determinação constitucional para que a lei puna qualquer discriminação atentatória dos direitos está relacionada ao objetivo fundamental da República de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

IV. A Constituição estabelece que os direitos e garantias nela expressos não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, o que é compatível com o princípio de prevalência dos direitos humanos, expressamente consignado no texto constitucional.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

66. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Servidor titular de cargo efetivo na Administração direta estadual paulista, estável, pretende candidatar-se a Vereador do Município em que reside e está lotado. Considerando a disciplina da matéria na Constituição da República e na Constituição do Estado de São Paulo, o servidor em questão, se eleito,

(A) perderá o cargo, desde que mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

(B) será necessariamente afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração.

(C) perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, a menos que não haja compatibilidade de horários, caso em que perderá o cargo efetivo na Administração direta.

(D) poderá manter o cargo, sendo inamovível, durante o exercício do mandato, cujo tempo será ainda computado para fins de aposentadoria especial.

(E) terá assegurado o direito de afastar-se do cargo efetivo, durante o tempo de exercício do mandato, percebendo vencimentos e vantagens, além de o tempo de serviço ser contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

67. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

É função institucional da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Constituição paulista,

- (A) realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, regulados ou não por lei especial.
- (B) promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa estadual.
- (C) requisitar certidões, informações, autos de processo administrativo e documentos, estando os servidores obrigados a seu atendimento, exceto os que ocupem cargo em comissão ou exerçam função de confiança.
- (D) exercer o controle externo da atividade policial, nos termos de lei complementar, de iniciativa facultada ao Procurador Geral.
- (E) exercer a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, em todos os graus, na forma de sua Lei Orgânica.

68. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Suponha que a legislação relativa ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de um certo Estado seja alterada, por lei publicada no mês de novembro de determinado exercício, para o fim de se instituírem alíquotas diferenciadas do imposto em função do tipo e utilização do veículo. Nessa hipótese, a alteração promovida na legislação estadual é

- (A) incompatível com a Constituição da República, que não admite a fixação de alíquotas diferenciadas para o IPVA.
- (B) compatível com a Constituição da República e a cobrança respectiva poderá ser efetuada já no exercício seguinte, uma vez que o IPVA sujeita-se tão somente ao princípio da anterioridade, sem necessidade de observância do prazo de 90 dias entre a publicação da lei que o institui ou aumenta e sua cobrança.
- (C) compatível com a Constituição da República, mas a cobrança respectiva não poderá ser efetuada no exercício seguinte, uma vez que somente a fixação da base de cálculo do IPVA está dispensada da observância do prazo de 90 dias entre a publicação da lei e sua cobrança.
- (D) incompatível com a Constituição da República, que atribui ao Senado Federal, por meio de Resolução, e não ao Estadomembro, competência para fixação de faixas de alíquotas diferenciadas para o IPVA, em função do tipo e utilização do veículo.
- (E) incompatível com a Constituição da República apenas no que se refere ao estabelecimento de alíquotas diferenciadas em função do tipo de veículo, já que em função de sua utilização a norma constitucional o admite.

69. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Diante do que dispõem a Constituição da República e a Constituição do Estado de São Paulo, tanto o Presidente da República como o Governador do Estado possuem, na qualidade de chefes do Poder Executivo de entes da Federação, competência para

- (A) editar medidas provisórias, com força de lei, sendo, contudo, vedada sua utilização pelo Governador do Estado para a regulamentação da exploração dos serviços locais de gás canalizado.
- (B) permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território do ente da Federação cujo governo chefiar.
- (C) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.

(D) dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração da esfera respectiva, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.

(E) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, em prazo não inferior a trinta nem superior a cento e oitenta dias.

70. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Ao dispor sobre a repartição de receitas tributárias entre os entes da Federação, a Constituição da República estabelece que pertence aos Municípios

(A) 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

(B) a totalidade do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, quando os Municípios optarem, na forma da lei, por sua fiscalização e cobrança, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

(C) 10% do produto da arrecadação do imposto da União sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

(D) 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre transmissão causa mortis e doação, relativamente a fatos geradores ocorridos em seus territórios.

(E) 29% do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, devendo ser observada a destinação ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes.

Direito Tributário

71.(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A empresa Amostra Ltda., contribuinte do ICMS, tem um showroom com diversos eletroeletrônicos. Esses aparelhos são amostras das próximas gerações de TV, Home-Theater, aparelhos de automação residencial etc. Tais mercadorias estão ali em razão de contratos de comodato, empréstimo de coisa infungível, firmado com as maiores empresas de eletroeletrônicos do setor, dentre elas a TH Eletronics S.A. . Sem qualquer autorização, de modo bastante amador, um dos funcionários da Amostra Ltda. vende um dos aparelhos, não sujeito ao regime de substituição tributária, para terceiros, autorizando a sua retirada imediata, sem emissão de documentação fiscal. Essa venda poderá ser questionada pelo Poder Judiciário, uma vez que a Amostra Ltda. vendeu bem que não lhe pertencia.

Diante desse cenário, ao se deparar com tal situação, o Agente Fiscal de Rendas

(A) lavrará Auto de Infração e Imposição de Multa, cobrando o ICMS incidente sobre a venda da TH Eletronics S.A., proprietária da mercadoria vendida.

(B) não lavrará o Auto de Infração e Imposição de Multa, uma vez que teve conhecimento de que a mercadoria vendida não era de propriedade da empresa Amostra Ltda.

(C) não lavrará o Auto de Infração e Imposição de Multa para a cobrança do ICMS, pois a venda realizada está fora da incidência do ICMS, nos termos da legislação.

(D) lavrará o Auto de Infração e Imposição de Multa, cobrando o ICMS da empresa Amostra Ltda., mas essa, após pagar o imposto, poderá ressarcir-lo da comodataria TH Eletronics S.A., real proprietária da mercadoria vendida.

(E) lavrará Auto de Infração e Imposição de Multa, cobrando o ICMS da empresa Amostra Ltda.

72. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

É uma das limitações constitucionais do poder de tributar:

(A) A imunidade recíproca entre os Entes da Federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios que garante a isonomia na distribuição de receitas tributárias.

(B) A imunidade aos impostos que gravem o patrimônio, a renda ou os serviços das entidades de assistência social, sem fins lucrativos, desde que não distribuam qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título.

(C) O princípio da anualidade, vigente na atual ordem constitucional, que impõe a necessidade, para a cobrança de determinado tributo, de sua previsão na lei orçamentária aprovada na legislatura no ano calendário anterior, salvo as exceções constitucionalmente previstas.

(D) A legalidade tributária estrita, incluída na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional 42, de 19 de dezembro de 2003.

(E) A imunidade aos impostos, taxas e contribuições de melhoria dos templos de qualquer culto.

73. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Augusto doa a Caio, no final do ano de 2012, por meio de instrumento público lavrado em cartório extrajudicial do Estado de São Paulo, a quantia de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Tanto Augusto como Caio são domiciliados em São Paulo. Tendo notícia do ocorrido, a Fazenda Estadual apurou que Caio havia recolhido o ITCMD aos cofres públicos a quantia de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), dentro do prazo estabelecido pela legislação. A formalização do negócio jurídico foi praticada pelo tabelião.

Considerando a situação descrita, na data de hoje, o imposto foi recolhido pelo contribuinte em importância inferior à devida legalmente. Nesse caso,

(A) o Fisco deve cobrar a metade da diferença de Caio, o contribuinte principal, e a outra metade do tabelião, como responsável solidário.

(B) o imposto pode ser cobrado do contribuinte ou do tabelião, no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação por aquele.

(C) como houve formalização do ato de doação pelo tabelião, o Fisco Estadual não tem mais direito de cobrar o valor devido.

(D) como o tabelião responsável pela lavratura do instrumento não foi diligente em conferir o recolhimento do ITCMD ao Estado de São Paulo, ele deve responder pessoalmente perante o Fisco, independentemente da possibilidade de se cobrar do contribuinte principal.

(E) o Fisco só pode cobrar a diferença do contribuinte, mesmo tendo o ato ocorrido perante tabelião.

74. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

César Augusto, Agente Fiscal de Rendas, notando a ocorrência de fato gerador, sem que tal fato fosse reportado ao Fisco, lavrou Auto de Infração e Imposição de Multa cobrando imposto e penalidades da HAL Materiais de Informática Ltda. O instrumento do Auto de Infração e Imposição de Multa foi entregue juntamente com a documentação que o instruía à autuada e esta o recebeu, por meio de pessoas com poderes para tanto, formalizando assim a regular notificação do sujeito passivo.

Considerando a situação fática exposta, exclusivamente com base no Código Tributário Nacional, o lançamento tributário pode ser alterado por

- I. impugnação da HAL Materiais de Informática Ltda.
- II. recurso de ofício, caso haja no presente caso decisão em processo administrativo que reduza o crédito tributário.
- III. iniciativa de ofício da autoridade administrativa, quando se notar que o prazo prescricional do lançamento já decorreu.
- IV. iniciativa do próprio Agente Fiscal de Rendas, após o decurso do prazo de defesa sem a apresentação de impugnação, quando se notar que apurou a quantia de imposto a ser pago em montante superior ao devido nas operações fiscalizadas.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II. (
- B) II e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) I e IV.
- (E) III e IV.

75.(FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Lei Estadual no 12.605/2012, do Estado da Bahia, aprovada pela Assembleia Legislativa daquele Estado, em seu artigo 11, assim prescreveu:

“Art. 11 – Ficam extintos, independentemente de requerimento do sujeito passivo, os débitos vencidos até 30 de setembro de 2012, por veículo, relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, cujo valor atualizado em 31 de outubro de 2012 seja igual ou inferior a R\$ 500,00 (quinhentos reais).”

Esse é um típico caso de

- (A) remição.
- (B) anistia.
- (C) remissão.
- (D) isenção.
- (E) moratória.

76. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Lei Complementar tem grande importância no Sistema Tributário Nacional. De acordo com a Constituição Federal de 1988, por meio desse instrumento

(A) são reguladas as limitações ao direito de tributar, previstas na Constituição Federal, bem como são estabelecidas normas gerais em matéria tributária sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência.

(B) a União, para atender despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, pode instituir impostos extraordinários.

(C) a União pode instituir impostos não previstos na Constituição, mesmo que, pela excepcionalidade, tenham fato gerador e base de cálculo de impostos iguais aos existentes na Constituição Federal.

(D) são estabelecidas normas gerais em matéria tributária, dentre elas a definição dos tributos e suas espécies, bem como, são instituídos os impostos discriminados na Constituição com os respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.

(E) são previstas as percentagens de repartição de receita tributária entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

77. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Possuem competência para instituir o Imposto Sobre Doações e Transmissão causa mortis, Imposto Territorial Rural, Impostos sobre Importações e Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza, respectivamente,

(A) Estados; Municípios; União; Estados e Distrito Federal.

(B) Municípios; Estados e Distrito Federal; União; Municípios.

(C) Estados e Distrito Federal; União; União; Distrito Federal.

(D) Estados; União; Estados e Distrito Federal; Municípios.

(E) Estados; Municípios; União; Municípios e Distrito Federal.

78. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Fato Gerador e Obrigação Tributária são dois institutos intrinsicamente relacionados no Direito Tributário, sendo um decorrência do outro. A respeito desses institutos, é correto afirmar:

(A) O fato gerador da obrigação principal é situação definida na forma da lei como necessária e suficiente à sua ocorrência, podendo ocorrer a sua definição, excepcionalmente, por tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares.

(B) A obrigação acessória tem por objeto obrigações de dar ou fazer, positivas ou negativas, que contribuem com a arrecadação e fiscalização dos tributos.

(C) A obrigação acessória não se converte em obrigação principal, pois o seu fato gerador é qualquer situação que imponha a prática ou abstenção de ato que não configure a obrigação principal, nos termos do CTN.

(D) A mesma situação fática pode ser fato gerador de uma obrigação tributária principal e de uma obrigação tributária acessória, ambas definidas na legislação tributária.

(E) A obrigação principal surge com o fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo, enquanto a obrigação acessória tem por objeto o pagamento de penalidade pecuniária, sendo que ambas se extinguem com o crédito delas decorrente.

79. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Em relação à sujeição ativa dos tributos, o

- (A) ICMS, nas operações com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, competirá a dois estados, sendo repartido entre os Estados de origem e de destino.
- (B) ICMS, nas operações que destinem mercadorias para exterior, caberá ao Estado de origem da mercadoria, não importando a Unidade da Federação em que se localiza o porto em que foram despachadas.
- (C) Imposto sobre Doações e Transmissão de bens causa mortis, relativamente aos direitos sobre imóveis, competirá ao Estado de localização do bem, e, relativamente a créditos, competirá ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento.
- (D) Imposto Territorial Rural competirá ao Município de localização da propriedade e será repartido proporcionalmente quando a propriedade ultrapassar os limites de um único território municipal.
- (E) Imposto sobre Transmissão inter vivos competirá ao Estado de localização do bem imóvel, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis.

80. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Uma empresa multinacional do ramo ótico tem estabelecimento no Estado de São Paulo, sendo contribuinte do ICMS. O Agente Fiscal de Rendas do Estado recebeu a incumbência de realizar uma atividade fiscalizatória nesta filial e, para tanto, a notificou a apresentar livros e documentos fiscais, bem como determinados livros, documentos e arquivos comerciais que se relacionavam com os pontos objeto da fiscalização. Nesse caso, a empresa tem a obrigação de apresentar os livros e documentos fiscais para o agente de Fiscalização do Estado. Os demais documentos solicitados

- (A) são de apresentação facultativa, haja vista que podem conter segredos comerciais das suas atividades, e são protegidos legalmente.
- (B) a empresa não apresentou, pois não foi autorizada pela matriz, que se apoia na legislação estrangeira.
- (C) também devem ser apresentados, pois não tem aplicação qualquer disposição, ainda que legal, que seja excludente ou limitativa do direito do Fisco de examinar o que foi requisitado.
- (D) são protegidos pela legislação comercial; por isso, só poderão ser examinados pela fiscalização quando houver processo administrativo instaurado, ou procedimento fiscal em curso, e desde que tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
- (E) só podem ser examinados com autorização judicial, mediante pedido fundamentado da Administração Tributária.

81. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Com respeito à disciplina legal das taxas, é

- (A) inconstitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
- (B) inconstitucional a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis.

(C) constitucional a cobrança da taxa decorrente do poder de polícia em que haja a manutenção, pelo sujeito ativo, de órgão de controle em funcionamento, ficando restrita a cobrança aos contribuintes cujos estabelecimentos foram efetivamente visitados pela fiscalização.

(D) constitucional a cobrança de taxa de fiscalização ambiental sobre o mesmo fato gerador pela União e por Estado, pois ambos têm competência para exercer a fiscalização desta atividade, haja vista se tratar de competência comum, exercida concomitantemente por todos entes políticos.

(E) inconstitucional a taxa cobrada em razão da prevenção de incêndios, porquanto instituída como contraprestação a serviço não divisível.

82. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

O art. 150, I, da Constituição Federal, estipula que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Este dispositivo enuncia o Princípio da

(A) Uniformidade Tributária, e admite exceções. Dentre estas, a redução e o restabelecimento por ato do Poder Executivo da alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE relativa às atividades de importação de petróleo.

(B) Legalidade Tributária, e admite exceções. Dentre estas, a fixação das alíquotas máximas e mínimas do ISS por meio de Resolução do Senado Federal, aprovada por 1/3 dos Senadores.

(C) Inafastabilidade Tributária, e admite exceções. Dentre estas, o aumento da base de cálculo do IOF por meio de decreto do Poder Executivo Federal.

(D) Uniformidade Tributária, e não admite exceções.

(E) Legalidade Tributária, e admite exceções. Dentre estas, a redução e o restabelecimento por ato do Poder Executivo da alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE relativa às atividades de comercialização de álcool combustível.

83. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A imunidade tributária

(A) conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pela Constituição Federal somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.

(B) recíproca é aplicável às autarquias e empresas públicas que prestem inequívoco serviço público, desde que distribuam lucros e tenham por objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao poder público.

(C) não abrange renda obtida pela instituição de assistência social, por meio de cobrança de estacionamento de veículos em área interna da entidade, destinada ao custeio das atividades desta.

(D) não abrange a renda obtida pelo SESC na prestação de serviços de diversão pública, mediante a venda de ingressos de cinema ao público em geral, e aproveitada em suas finalidades assistenciais.

(E) não abrange IPTU de imóvel pertencente a entidades sindicais dos trabalhadores, quando alugado a terceiros, mesmo que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.

84. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Perseu morava e trabalhava na cidade de Natal-RN, era casado e tinha três filhos. Quando em férias com a família na cidade de Angra dos Reis-RJ veio a falecer em razão de acidente de automóvel. A data do óbito foi 15/6/2012. Após sua morte, por ocasião do processamento do inventário em Natal, apurou-se que Perseu era proprietário de uma casa em Angra dos Reis, de um apartamento em Natal e de uma coleção de moedas raras. Com respeito ao ITCMD, em relação

I. à casa em Angra dos Reis, parcela de 50% do imposto é devida ao Estado do Rio de Janeiro, local de falecimento de Perseu, e parcela de 50% ao Estado do Rio Grande do Norte, local de processamento do inventário. II. ao apartamento de Natal e à coleção de moedas raras, o imposto é devido ao Estado do Rio Grande do Norte.

III. à coleção de moedas raras, o imposto é devido ao Estado do Rio de Janeiro, por ter sido o local de falecimento de Perseu. IV. à casa em Angra dos Reis, o imposto é devido ao Estado do Rio de Janeiro, o Estado de situação do bem imóvel.

V. à coleção de moedas raras, o imposto não é devido, em razão de imunidade constitucionalmente prevista.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) III e V.
- (D) II e IV.
- (E) IV e V.

85. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

O Estado de São Paulo concedeu benefício fiscal às indústrias fabricantes de lanchas, já instaladas em seu território, a fim de que estas não transferissem suas fábricas para Estado vizinho, que também concedia benefícios a este setor. Em razão direta deste benefício, a Prefeitura de Lancharia, Município que concentra os fabricantes de lanchas no Estado, concluiu que haveria redução no repasse do ICMS feito pelo Estado de São Paulo. Inconformada com esta situação, a Municipalidade ajuizou ação judicial a fim de que não houvesse redução no repasse do ICMS em decorrência deste benefício fiscal. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente,

- (A) aos Municípios pertencem 20% do ICMS arrecadado pelos Estados, portanto, eventual redução na arrecadação do ICMS em função de benefício fiscal acarreta diminuição nos repasses aos Municípios.
- (B) a redução dos repasses de ICMS decorrerá do fato de que o montante arrecadado pelo Estado e repartido aos Municípios será menor, e não propriamente do fato de os estabelecimentos fabricantes de lanchas estarem estabelecidos no Município de Lancharia.
- (C) a redução do repasse do ICMS arrecadado pelo Estado ao Município em que tenha sido praticado o fato gerador isento em função de concessão de benefício fiscal não fere as previsões constitucionais de repartição de receitas tributárias, pois conceder benefícios fiscais relativamente ao ICMS está dentro da competência tributária dos Estados.
- (D) as parcelas de receita pertencentes aos Municípios serão creditadas na razão de três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios, e até um quarto, de acordo com o que dispuser Lei Complementar.

(E) aos Estados é permitida a retenção dos recursos atribuídos aos Municípios, sendo inclusive permitido aos Estados condicionarem esta entrega ao pagamento de seus créditos, exceto os de suas autarquias.

86. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O Estado de São Paulo instituiu por meio de decreto obrigação acessória consistente na exigência de nota fiscal para circulação entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte de mercadorias abarcadas por isenção do ICMS. Posteriormente a esta instituição, a empresa Palas Atenas Industrial S.A. transferiu algumas destas mercadorias isentas entre seus estabelecimentos localizados em diferentes cidades deste Estado. A fim de realizar esta transferência de mercadorias, a empresa emitiu documentos diversos dos previstos na norma tributária. Como consequência, Eufrosina, Agente Fiscal de Rendas deste Estado, lavrou auto de infração contra a empresa Palas Atenas Industrial S.A., acusando-a de descumprimento de obrigações acessórias, pois não houve a devida emissão das notas fiscais previstas na legislação. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, tem-se que a Agente Fiscal de Rendas agiu

(A) incorretamente, pois o deslocamento de mercadorias isentas entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte não configura hipótese de incidência do ICMS, não havendo portanto obrigatoriedade no cumprimento de obrigações acessórias.

(B) corretamente, pois ente federado pode instituir obrigação acessória a ser observada pelos contribuintes, ainda que inexistente hipótese de incidência tributária, mesmo nos casos em que a operação ou prestação seja isenta do imposto.

(C) incorretamente, pois a não ocorrência do fato gerador, com o consequente não surgimento da obrigação principal, enseja a inexistência de obrigação acessória, mesmo que decorrente da legislação tributária.

(D) corretamente, pois a obrigação acessória decorre de uma relação sinalagmática firmada entre o contribuinte e a administração tributária, tendo por objeto as prestações por ela previstas no interesse da arrecadação de tributos.

(E) corretamente, pois o simples fato da inobservância pela empresa Palas Atenas Industrial S.A. da obrigação acessória de emitir notas fiscais, conforme previsto na legislação tributária, converte-se em obrigação principal relativamente ao imposto devido, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

87. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Por meio de lei ordinária, o Estado do Rio Grande do Norte instituiu isenção do ICMS exclusivamente para operações com determinadas mercadorias a fim de incentivar o desenvolvimento econômico e social de determinada região, a qual possuía o menor Índice de Desenvolvimento Humano – IDH estadual. Conforme previsto na Lei, este benefício seria concedido apenas aos estabelecimentos que estivessem localizados na referida região e que previamente apresentassem requerimento. A empresa Anaximandro Indústria e Comércio Ltda. requereu o direito de adotar esta isenção em suas operações, pois está estabelecida dentro da região prevista. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, é correto afirmar:

(A) A empresa, em função de a isenção ter sido concedida em caráter regional, tem o direito subjetivo de não recolher as taxas estaduais durante o período de fruição do benefício, mormente por estas taxas onerarem suas atividades, o que não se coaduna com o objetivo socioeconômico da lei.

(B) A empresa pode utilizar-se da isenção, por estar prevista em lei ordinária estadual e ser norma válida, vigente e eficaz, independentemente de despacho da autoridade administrativa.

(C) A empresa, no requerimento apresentado à autoridade administrativa, deve fazer prova do preenchimento das condições previstas na lei ordinária editada pelo Estado do Rio Grande do Norte, a fim de que seja autorizada a adoção desta forma de exclusão do crédito tributário em suas operações.

(D) A limitação desta isenção aos contribuintes estabelecidos em determinada região do Estado é ilegal, pois trata de forma desigual contribuintes estabelecidos no mesmo Estado da Federação, razão pela qual as empresas localizadas em outras regiões, por analogia, podem adotar a isenção.

(E) A empresa em razão da maneira como deve ser interpretada a legislação tributária que dispõe sobre isenção, conforme comando do CTN, poderá estender os efeitos deste benefício para todas as mercadorias que não estão previstas na lei instituidora, sobretudo pelo caráter socioeconômico da lei.

88. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A empresa Odisseia Indústria e Comércio S.A., cuja atividade compreende compra e venda mercantil, anteriormente localizada na cidade de Santa Rita do Sapucaí – MG, transferiu sua sede administrativa do Estado de Minas Gerais para o interior do Estado do Amazonas, em área rural distante mais de 300 km de centro urbano mais próximo, e de acesso precário por via rodoviária ou fluvial, e, ainda, por deliberação dos acionistas, sua antiga sede no Estado de Minas Gerais foi convertida em filial. A Receita Federal do Brasil verificou, após procedimento administrativo regular, que a mudança da localização da sede para local de difícil acesso dificulta a fiscalização tributária, além do que ali não se encontravam guardados os livros e registros fiscais da empresa. Apurou a fiscalização federal que o local da efetiva administração da empresa continuava a ser em Minas Gerais. Em razão desta situação, a Receita Federal determinou a reversão do domicílio tributário da empresa para a localidade anterior, em sua filial. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, a Receita Federal do Brasil agiu

(A) corretamente, pois em relação às pessoas jurídicas de direito privado não há previsão legal que possibilite a eleição do domicílio fiscal, havendo esta faculdade apenas às pessoas naturais.

(B) incorretamente, dado que não poderia recusar o domicílio eleito pelo contribuinte, mesmo que este dificultasse a fiscalização tributária, pois a escolha do local da sede da empresa é livremente feita por seus controladores, especialmente em face da liberdade empresarial constitucionalmente garantida.

(C) corretamente, visto que na hipótese de recusa do domicílio eleito, a legislação determina que se considere como domicílio fiscal do contribuinte o último local em que o estabelecimento estava localizado.

(D) incorretamente, pois o CTN prevê, quanto às pessoas jurídicas de direito privado, a prerrogativa da eleição do domicílio fiscal em qualquer local onde haja estabelecimento da empresa no território da entidade tributante.

(E) corretamente, pois a escolha do local da sede da empresa é livremente feita por seus controladores, mas, para os fins tributários, pode a administração tributária fundamentadamente recusar o domicílio eleito, nos casos em que o novo domicílio fiscal impossibilite ou dificulte a fiscalização dos tributos.

89. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Com respeito à substituição tributária com antecipação dos efeitos do fato gerador, considere:

I. Na substituição tributária o fato gerador presumido não é provisório, mas definitivo, não dando ensejo à restituição ou complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de sua não realização final.

II. Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de presunções para viabilizar a substituição tributária, desde que lhes atribua caráter absoluto e que sua instituição seja feita por meio de lei.

III. Com relação ao ICMS e para efeito de exigência do imposto por substituição tributária inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.

IV. Na substituição tributária é assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga pelo substituído, caso não se realize o fato gerador presumido.

V. A lei poderá atribuir a sujeito ativo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e III.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) II e V.
- (E) IV e V.

90. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Com fundamento nas previsões do CTN, considere:

I. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando, sem revestir a condição de responsável, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei e responsável quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.

II. Salvo disposição de lei em contrário, estão previstos os seguintes efeitos da solidariedade: a) o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; b) a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; c) a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

III. As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, salvo se esta hipótese for expressamente prevista em decreto que regulamente o referido tributo.

IV. Na solidariedade tributária é permitida a observância de uma sequência preestabelecida para a execução, operando-se esta primeiramente contra um, e só depois contra o outro.

V. As pessoas expressamente designadas por lei e as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) II e V.
- (C) III e IV.

(D) III e V.

(E) I e IV.

91. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Constavam no contrato social da empresa Tessalônica Industrial Ltda. três sócios: Ovídio, Sêneca e Virgílio. Ovídio e Virgílio eram os administradores da empresa, cada qual podendo assinar e obrigar a empresa isoladamente; já Sêneca nunca se envolvera na administração, tendo apenas subscrito e integralizado o capital e auferido os lucros obtidos. Não obstante haver no contrato social da empresa cláusula que expressamente veda operações em bolsa de valores com recursos da empresa, em 12/11/2012, Ovídio, aproveitando a grande sobra de caixa da empresa, fez uma operação em bolsa de valores na qual obteve um lucro muito expressivo. Contudo, apesar do lucro, o Imposto de Renda relativo ao ganho de capital na operação não foi declarado e nem recolhido dentro do prazo legal. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, com respeito ao crédito tributário devido tem-se que:

(A) por se tratar de operação não autorizada pelos estatutos ou contrato social, a empresa não pode ser responsabilizada pelo pagamento da multa e do imposto.

(B) os sócios devem ser responsáveis, pois o lucro da operação será a eles distribuído.

(C) apesar de também beneficiar Sêneca e Virgílio, apenas Ovídio deve ser pessoalmente responsabilizado, pois agiu contrariando expressa previsão do contrato social. Da empresa também deverá ser cobrado o imposto e multas.

(D) Ovídio deve ser pessoalmente responsabilizado, excluindo-se a responsabilidade da empresa, pois a infração decorreu direta e exclusivamente de sua atuação pessoal.

(E) se não for possível exigir da empresa o cumprimento da obrigação principal, respondem solidariamente com ela nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis os sócios Ovídio e Virgílio.

92. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Com fundamento nas previsões do CTN, considere:

I. Supondo que Aglaope é terceira pessoa vinculada ao fato gerador de determinada obrigação tributária e Leucosia é o contribuinte desta obrigação tributária, a atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário a Aglaope deve ser expressamente estipulada por meio de lei, excluindo a responsabilidade de Leucosia ou atribuindo-a a esta em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. II. Perséfone é proprietária de bem imóvel e deseja vendê-lo. Logo, a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário relativo a imposto cujo fato gerador seja a propriedade imobiliária sub-roga-se na pessoa dos eventuais adquirentes do imóvel de Perséfone, mesmo quando conste do título a prova de sua quitação. III. Sabázio morre, e deixa como herança três imóveis. Selene e Sarpédon são os únicos herdeiros, em igualdade de condições. Após ser realizada a partilha dos bens de Sabázio, ficam Selene e Sarpédon pessoalmente responsáveis, limitado ao montante do respectivo quinhão, pelos tributos devidos até este momento. IV. A empresa Jardim das Hespérides S.A. adquire da empresa Hamadriade Industrial Ltda. uma fábrica instalada no Estado de São Paulo. Aproveitando todo o maquinário existente, a adquirente continua a exploração da mesma atividade. Com respeito aos tributos devidos por esta fábrica até o momento da transação empresarial, a empresa Jardim das Hespérides S.A. responde subsidiariamente com o alienante se este cessar a exploração da indústria, e responde a adquirente pessoalmente se o alienante iniciar dentro de seis meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ramo de

indústria. V. Na hipótese de alienação judicial em processo de falência, a pessoa jurídica de direito privado que adquirir fundo de comércio nesta situação e continuar a respectiva exploração responde, em qualquer hipótese, pelos tributos relativos ao fundo de comércio adquirido, devidos até a data da operação.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e V.
- (D) III e IV.
- (E) IV e V.

93. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Aquiles adquiriu um apartamento na cidade de Monte Erebus em 16/02/2012. Ao realizar o pagamento do ITBI devido, considerou como base de cálculo o valor do imóvel estipulado pelo Município para calcular o IPTU, que era de R\$ 437.561,00. Posteriormente, Tálissa, Agente Fiscal do Município, verificou que a informação apresentada pelo contribuinte não retratava o real valor da transação realizada com o referido imóvel, a qual havia sido de R\$ 555.472,00. Em razão disto, mediante processo regular, Tálissa arbitrou a base de cálculo do ITBI para este valor, lavrou auto de infração a fim de cobrar a diferença do tributo que deixou de ser pago, além da respectiva multa, e notificou Aquiles. O contribuinte defendeu-se alegando que a base de cálculo do ITBI deveria ser a mesma que a do IPTU, pois ambos eram tributos municipais e não haveria razão para qualquer diferença, trazendo como prova o carnê do IPTU com o valor da aludida base de cálculo. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, a Agente Fiscal do Município agiu

- (A) incorretamente, visto que não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à exclusão total ou parcial do crédito.
- (B) incorretamente, visto que a base de cálculo do ITBI e do IPTU são as mesmas, tendo como fundamento o valor venal do imóvel, não podendo haver diferença na forma de apuração, sobretudo por ser feita pelo mesmo município.
- (C) corretamente, pois a modificação da base de cálculo do imóvel, introduzida de ofício pela fiscalização, embora modifique os critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, pode ser efetivada em relação a um mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido anteriormente à sua introdução.
- (D) incorretamente, dado que a utilização por parte do fisco do arbitramento depende de autorização judicial, haja vista haver invasão do Estado na esfera privada do contribuinte.
- (E) corretamente, pois no caso do ITBI tem-se como ponto de partida para a determinação de sua base de cálculo o valor da alienação do imóvel. Este funciona, no caso, como uma declaração de valor feita pelo contribuinte, que pode ser ou não aceita pelo fisco, aplicando-se, na hipótese de divergência, o arbitramento, nos casos e condições estipulados pela legislação.

94. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A empresa Argonautas Unidos S.A. obteve a concessão de medida liminar em mandado de segurança preventivo que impetrara contra a Fazenda Pública Estadual a fim de não pagar determinado tributo por entender indevido.

Em razão desta concessão, a empresa realizou operação mercantil sem o devido destaque do imposto, deixando também de cumprir as obrigações acessórias relacionadas. O Fisco, por sua vez, a fim de prevenir a decadência do direito de lançar, lavrou auto de infração contra o contribuinte. Passados 121 dias, o mandado de segurança foi julgado no mérito desfavoravelmente ao contribuinte, tendo transitado em julgado. Surpreendido com a decisão, o contribuinte foi até a repartição fiscal e entregou documentos relativos a apartamento de sua propriedade, alegando que poderia pagar o tributo mediante dação em pagamento de bem imóvel. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente,

(A) a medida liminar em mandado de segurança e a remissão praeter tempus, espécies de suspensão do crédito tributário, ficam sem efeito quando denegado o mandado de segurança pela sentença, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

(B) justifica-se o não cumprimento pela empresa das obrigações acessórias relacionadas com o tributo cujo pagamento foi obstado pela ordem judicial obtida pela empresa, pois nesta situação há dispensa legal do cumprimento das obrigações acessórias.

(C) o pagamento de tributos mediante dação em pagamento de bem imóvel é uma das formas previstas de exclusão do crédito tributário, devendo o contribuinte cumprir a forma e as condições estabelecidas em lei.

(D) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o Fisco de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita a Fazenda de proceder a regular constituição do crédito tributário para prevenir a decadência do direito de lançar.

(E) caso fosse previsto em lei ordinária, o contribuinte poderia fazer a compensação do tributo devido com o bem imóvel, exercendo seu direito subjetivo ao uso de uma das espécies de extinção do crédito tributário.

95. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Lei Complementar 104, de 10/01/2001, alterou e incluiu alguns dispositivos do CTN relativos à divulgação pela Administração Tributária e por seus funcionários de informações obtidas em razão de suas atividades. Regra geral, o Código Tributário Nacional veda a divulgação destas informações, havendo, no entanto, algumas exceções. De acordo com o CTN, é permitida a divulgação de informações, dentre outros, em casos de

(A) compensação tributária, representações fiscais para fins penais e requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça.

(B) requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça, inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública e representações fiscais para fins penais.

(C) parcelamento ou moratória, requisição da mesa diretora do Poder Legislativo do ente tributante e solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo.

(D) inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública, representações fiscais para fins penais e petições de reconhecimento de decadência.

(E) transação e remissão, inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública e representações fiscais para fins penais.

96. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Com respeito à Dívida Ativa e à Certidão Negativa, considere:

I. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

II. A nulidade da inscrição na Dívida Ativa, causada por omissão ou erro, poderá ser sanada até a decisão de segunda instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa.

III. A dívida regularmente inscrita goza da presunção absoluta e tem caráter de prova pré-constituída.

IV. Será emitida Certidão Negativa quando conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

V. A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e III.
- (B) II e V.
- (C) I e V.
- (D) III e IV.
- (E) II e IV.

97. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

O Estado de Santa Catarina por meio das Leis nos 1.212/2001 e 1.214/2001 concedeu incentivos de ICMS de várias espécies (isenção, redução de alíquotas e de base de cálculo, créditos presumidos, prazo adicional de pagamento e diferimento) aplicáveis, conforme o caso, a operações internas, interestaduais e de importação. Não houve convênio autorizativo celebrado no âmbito do CONFAZ entre os Estados e o Distrito Federal. Por entender prejudicial aos interesses da população de seu Estado, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do Estado de Santa Catarina a fim de ver declarados inconstitucionais os dispositivos destas leis que contrariavam o texto constitucional. O Governador do Estado do Rio de Janeiro, por também entender que seria prejudicial aos interesses da população de seu Estado os aludidos benefícios fiscais, requereu a sua admissão no feito na qualidade de *amicus curiae*. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, considere:

I. Caso o Estado do Rio Grande do Sul tivesse anteriormente concedido benefícios fiscais de ICMS semelhantes aos concedidos pelo Estado de Santa Catarina, não haveria vício de inconstitucionalidade, pois na hipótese de existência de igualdade no ilícito há convalidação do benefício fiscal concedido posteriormente.

II. A necessidade de deliberação dos Estados e do Distrito Federal no âmbito do CONFAZ contempla a isenção, a redução de base de cálculo, a concessão de créditos presumidos e a redução a 12% na alíquota do ICMS nas operações internas praticadas por contribuintes catarinenses.

III. No que concerne ao ICMS, cabe ao Senado Federal regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

IV. Não obstante haver atribuição constitucional de competência tributária ao Estado de Santa Catarina para legislar sobre ICMS, a concessão dos benefícios fiscais depende da celebração de convênio autorizativo celebrado no âmbito do CONFAZ, razão pela qual a falta de convênio ofende as disposições constitucionais.

V. Os princípios fundamentais consagrados pela Constituição da República, em tema de ICMS, realçam o perfil nacional de que se reveste esse tributo e legitimam a instituição, pelo poder central, de regramento normativo unitário destinado a disciplinar, de modo uniforme, essa espécie tributária, notadamente em face de seu caráter não cumulativo.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e V.
- (C) II e III.
- (D) III e IV.
- (E) IV e V.

98. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

Com respeito à Lei Complementar 24/75 e aos convênios autorizativos para concessão de benefícios fiscais do ICMS, celebrados no âmbito do CONFAZ, considere:

I. Haverá necessidade de convênio para a concessão de isenções, reduções da base de cálculo e concessões de créditos presumidos, mas não para benefícios financeiro-fiscais concedidos com base no ICMS, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do ônus com o ICMS.

II. Os convênios serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos os Estados e do Distrito Federal, as quais se realizarão com a presença de representantes de quatro quintos, pelo menos, das Unidades da Federação. A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados.

III. A revogação total ou parcial dos convênios dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes na reunião do CONFAZ.

IV. Os convênios entrarão em vigor no trigésimo dia após a publicação pelo Poder Executivo das Unidades da Federação presentes na reunião que concedeu o benefício de decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo previsto na legislação.

V. Mesmo as Unidades da Federação que não se tenham feito representar na reunião, embora regularmente convocadas, estão obrigadas pelos convênios ratificados.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) II e V.
- (D) III e IV.
- (E) III e V.

99. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Por força de Resolução da Secretaria da Receita do Estado do Rio de Janeiro, vigente a partir de 10 de maio de 2004, na remessa de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária promovida por contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação com destino ao Estado do Rio de Janeiro, fica atribuída ao remetente a responsabilidade pela retenção e pagamento do ICMS em favor deste Estado. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, considerando a inexistência de convênio ou protocolo celebrado pelas unidades da Federação acerca deste assunto, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS por contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação é

(A) regular, pois embora o contribuinte obrigado à retenção esteja situado fora dos limites territoriais do Estado do Rio de Janeiro, a mercadoria tem como destino contribuinte localizado neste Estado, incidindo por esta razão as regras vigentes em seu território.

(B) regular, dado que a legislação tributária dos Estados e do Distrito Federal vigora fora dos respectivos territórios, a não ser que haja limitação imposta por convênio ou outras leis de normas gerais expedidas pela União.

(C) irregular, pois o Estado do Rio de Janeiro não pode exigir o recolhimento do ICMS por substituto tributário em operação interestadual se não celebrou convênio ou protocolo normativo com o ente federativo no qual se encontra situado o substituto tributário.

(D) irregular, visto que norma interna de um Estado-membro tem eficácia extraterritorial, na medida e nos limites estipulados pelos entes políticos em instrumento normativo próprio.

(E) regular, pois a obrigação antecipada foi instituída por meio de Resolução da Secretaria da Receita do Estado do Rio de Janeiro, hipótese prevista no art. 90 da Lei Complementar no 87/96, pela qual a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá da edição de Resolução pelos Estados interessados.

100. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Durante o julgamento no tribunal administrativo de recurso interposto por contribuinte contra decisão de 1ª Instância administrativa que ratificou as exigências constantes de auto de infração, os quatro julgadores administrativos, após debates, não chegaram a uma conclusão sobre as circunstâncias materiais do fato narrado na acusação, necessárias para a qualificação da penalidade cominada ao contribuinte. Em face de dúvida presente em situação hipotética, como a apresentada, deverá a lei tributária que define infrações ser interpretada

(A) pelo método teleológico, pois é a técnica pela qual o intérprete procura o sentido da regra jurídica verificando a posição em que esta se encarta no diploma legal e as relações desta com as demais regras no mesmo contidas.

(B) da maneira mais favorável ao acusado, da mesma forma que seria feito se houvesse dúvida quanto à capitulação legal do fato.

(C) da maneira menos favorável ao acusado, haja vista o interesse público se sobrepor ao privado, mormente quando se trata de tributos, espécie de receita pública decorrente.

(D) sem que haja qualquer benefício ou prejuízo ao acusado, dado que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

(E) pelo método sistemático, pois é a técnica que empresta maior relevância ao elemento finalístico, buscando o sentido da regra jurídica tendo em vista o fim para o qual ela foi elaborada.

Contabilidade

101. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Determinada empresa adquiriu estoque de mercadorias em outubro de 2011, tendo pago 40% em novembro e o restante em dezembro de 2011. A venda deste estoque foi realizada em janeiro de 2012, cujo valor foi recebido 60% em março e 40% em abril de 2012. Com base nestas informações, o custo das mercadorias vendidas deveria ter sido reconhecido na Demonstração do Resultado do mês de

- (A) outubro.
- (B) novembro.
- (C) dezembro.
- (D) janeiro.
- (E) março (60%) e do mês de abril (40%).

102. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) deve evidenciar a distribuição da riqueza gerada pela entidade. Os principais componentes dessa distribuição a serem evidenciados são:

- (A) Pessoal; Impostos, taxas e contribuições; Insumos adquiridos de terceiros.
- (B) Impostos, taxas e contribuições; Remuneração de capitais próprios e de terceiros; Valor Adicionado recebido em transferência.
- (C) Pessoal; Impostos, taxas e contribuições; Remuneração de capitais próprios; Remuneração de capitais de terceiros.
- (D) Pessoal; Remuneração de capitais de terceiros; Remuneração dos sócios; Receita financeira.
- (E) Pessoal; Impostos, taxas e contribuições; Remuneração de capitais próprios e de terceiros; Valor Adicionado recebido em transferência.

103. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Determinada empresa adquiriu mercadorias para revenda, cujo valor total da nota fiscal foi R\$ 123.000,00, estando incluso neste valor:

ICMS: R\$ 20.000,00 IPI: R\$ 12.000,00 Frete: R\$ 8.000,00 Seguro: R\$ 3.000,00

Sabendo que a empresa é contribuinte do ICMS, mas não contribuinte do IPI, o valor das mercadorias adquiridas reconhecido nos estoques foi, em reais,

- (A) 123.000.
- (B) 92.000.
- (C) 103.000.
- (D) 112.000.
- (E) 80.000.

104. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Durante o ano de 2012, a Cia. Desenvolvida S.A. adquiriu ações de sua própria emissão, pagou fornecedores de matéria-prima e pagou três prestações de um arrendamento mercantil financeiro referentes à aquisição de uma máquina. Estas transações devem ser classificadas, respectivamente, na Demonstração dos Fluxos de Caixa como fluxos de caixa decorrentes das atividades

- (A) operacionais, de financiamento e de financiamento.
- (B) de financiamento, operacionais e operacionais.
- (C) de investimento, operacionais e de financiamento.
- (D) de financiamento, operacionais e de investimento.
- (E) de financiamento, operacionais e de financiamento.

105. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Cia. Controladora adquiriu 70% das ações da Cia. Controlada por R\$ 100.000,00 à vista em 31/12/2011. Durante o ano de 2012, a Cia. Controlada apurou um lucro de R\$ 30.000,00. Desse lucro, distribuiu e pagou R\$ 20.000,00 como dividendos. Sabendo que o investimento é avaliado pelo Método de Equivalência Patrimonial, ao contabilizar o recebimento dos dividendos, a Cia. Controladora debitou Caixa e creditou

- (A) Receita de Dividendos, no valor de R\$ 14.000,00.
- (B) Investimentos, no valor de R\$ 14.000,00.
- (C) Outras Receitas Operacionais, no valor de R\$ 21.000,00.
- (D) Receita Eventual, no valor de R\$ 21.000,00.
- (E) Receita de Equivalência Patrimonial, no valor de R\$ 14.000,00.

106. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere as seguintes informações:

- I. A Cia. Aeroplana S.A. produz aviões especiais, cujo ciclo operacional é de 20 meses.
- II. A Cia. Negociante adquiriu 80% das ações da Cia. A com a finalidade de assegurar o fornecimento de matéria-prima para seus produtos.
- III. A Cia. Voa Bem adquiriu um avião da Cia. Aeroplana para utilizar na prestação de seus serviços.
- IV. A Cia. Lucrativa adquiriu ações da Cia. A com a finalidade de negociá-las a qualquer momento.

Os ativos registrados nos itens I a IV devem ser classificados no Balanço Patrimonial das empresas Aeroplana S.A., Negociante, Voa Bem e Lucrativa, respectivamente, como

- (A) circulante, não circulante, não circulante e circulante.
- (B) não circulante, circulante, não circulante e não circulante.
- (C) não circulante, não circulante, não circulante e circulante.
- (D) circulante, circulante, não circulante e circulante.

(E) circulante, não circulante, circulante e circulante.

107. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere as seguintes transações ocorridas durante o ano de 2012:

- I. Pagamento de dividendos distribuídos em 2011.
- II. Aumento de capital com bens do ativo imobilizado.
- III. Ágio na emissão de novas ações.
- IV. Recebimento de doações com obrigações futuras que serão cumpridas a partir de 2015.

Afetaram a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, no exercício de 2012, as transações que constam em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

108. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Em 31/10/2012, a Cia. Endividada, com operações apenas no Brasil, obteve um empréstimo em moeda estrangeira no valor de US\$ 100.000,00. Este empréstimo deve ser apresentado no Balanço Patrimonial, em 31/12/2012, à taxa de câmbio

- (A) do dia da obtenção do empréstimo.
- (B) da data do Balanço Patrimonial.
- (C) média do mês em que o empréstimo foi obtido.
- (D) do dia da obtenção do empréstimo mais correção monetária.
- (E) determinada entre as partes envolvidas.

109. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Cia. Comércio & Comércio apresentava em 31/12/2012, em seu Balancete, antes da apuração do resultado do exercício, as seguintes contas de resultado: Receita Bruta R\$ 85.000,00; Impostos sobre Vendas R\$ 15.000,00; Devolução de Vendas R\$ 6.000,00; Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa R\$ 3.000,00; Depreciação dos Veículos usados na entrega das Vendas R\$ 10.000,00; Abatimentos sobre Vendas R\$ 2.000,00; Fretes sobre Vendas R\$ 4.000,00; Custo das Mercadorias Vendidas R\$ 28.000,00; Comissões dos Vendedores R\$ 7.000,00. Com base nessas informações, o Lucro Bruto do exercício de 2012 apurado pela Cia. Comércio & Comércio foi

- (A) R\$ 42.000,00.
- (B) R\$ 36.000,00.

- (C) R\$ 27.000,00.
(D) R\$ 34.000,00.
(E) R\$ 24.000,00.

110. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Cia. Financiadora S.A. efetuou um desconto de duplicatas no valor de R\$ 100.000,00, à taxa de juros simples de 2% ao mês. Como as duplicatas venciam em 90 dias, a instituição financeira cobrou R\$ 6.000,00 de juros, antecipadamente. O registro dessa operação no Balanço Patrimonial da Cia. Financiadora S.A. representa um fato

- (A) modificativo diminutivo do Ativo.
(B) permutativo entre elementos do Ativo.
(C) modificativo entre elementos do Ativo.
(D) permutativo no Ativo e modificativo diminutivo do Ativo e do Passivo.
(E) modificativo aumentativo do Ativo e do Passivo.

111. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Determinada empresa comercial realizou as seguintes operações durante o mês de dezembro de 2012:

Data	Operação	Quantidade (unidades)	Preço de compra (\$ unitário)	Preço de venda (\$ unitário)
01/12	Compra	150	\$ 21	-
08/12	Venda	90	-	\$ 30
16/12	Compra	60	\$ 17	-
24/12	Compra	120	\$ 21	-
31/12	Venda	60	-	\$ 30

Sabendo que esta empresa adota o critério da Média Ponderada Móvel para controle dos estoques e que não apresentava estoque inicial de produtos, o Custo das Mercadorias Vendidas apresentado na Demonstração do Resultado do mês de dezembro de 2012 foi, em reais,

- (A) 2.910.
(B) 4.500.
(C) 3.090.
(D) 3.150.
(E) 3.041.

112. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Determinada empresa comercial possuía em seu Balanço Patrimonial, em 31/12/2011, R\$ 350.000,00 em duplicatas a receber e uma estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa (EPCLD) no valor de R\$ 10.500,00. Em

janeiro de 2012, um cliente que devia R\$ 5.000,00 foi considerado incobrável. Ao reconhecer este evento, a empresa debitou

- (A) EPCLD e creditou Duplicatas a Receber.
- (B) EPCLD e creditou Provisão no passivo.
- (C) Despesa com EPCLD e creditou Disponível.
- (D) Perdas com Clientes e creditou EPCLD.
- (E) Perdas com Clientes e creditou Duplicatas a Receber.

113. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

As notas explicativas devem

- I. indicar os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais.
- II. indicar os investimentos em outras sociedades, mesmo que irrelevantes.
- III. fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

114. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Cia. Metais adquiriu, em 30/06/2011, uma mina de minério de ferro por R\$ (mil) 270.000,00. A estimativa inicial era de que seriam extraídas 270.000 toneladas desse minério. Durante 2011, foram extraídas 50.000 toneladas. No início de 2012, os técnicos encontraram um novo veio de minério e reestimaram que ainda existiam 250.000 toneladas para serem extraídas. Durante 2012, foram extraídas mais 20.000 toneladas. Com base nestas informações, o valor da despesa de exaustão referente aos anos de 2011 e 2012 foram, respectivamente, em milhares de reais,

- (A) 45.000 e 18.000.
- (B) 50.000 e 17.600.
- (C) 50.000 e 21.600.
- (D) 45.000 e 21.600.
- (E) 50.000 e 18.000.

115. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O Princípio

I. da Entidade estabelece que o patrimônio pertence à entidade e que não se confunde com o patrimônio dos seus sócios ou proprietários.

II. da Continuidade pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio não precisam levar em conta esta circunstância.

III. do Registro pelo Valor Original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional.

IV. da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos em que ocorrem os respectivos recebimentos ou pagamentos.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III, apenas.

(B) II e IV, apenas.

(C) I, II e IV, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I, II, III e IV.

116. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Empresa GAMA S.A. incorreu, durante o exercício social de 2012, em gastos com

I. atividades pré-operacionais e treinamento de pessoal.

II. aquisição de softwares, licenças e franquias.

III. aquisição de marcas, patentes e direitos de propriedade.

IV. publicidade e reorganização da sociedade.

Com base na Resolução no 1.303/2010 do CFC, enquadram-se na definição de Ativo Intangível e podem ser reconhecidos no Balanço Patrimonial de uma empresa os gastos relacionados em

(A) I, II, III e IV.

(B) I, III e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) II e IV, apenas.

(E) III e IV, apenas.

117. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O Balanço Patrimonial da Cia. Conservadora, apurado em 31/12/2012, após o reconhecimento da depreciação do exercício social de 2012 e antes de proceder aos testes de recuperabilidade de seus ativos, apresentou:

Ativo Imobilizado	R\$
Máquina	45.000,00
Depreciação Acumulada	(25.000,00)
Valor Contábil	20.000,00

Para realizar o teste de recuperabilidade da máquina, foram identificados:

– Valor justo da máquina em 31/12/2012: R\$ 19.000,00 – Gastos estimados para a retirada e venda da máquina (despesa de venda) em 31/12/2012: R\$ 2.000,00 – Tempo de vida útil remanescente estimado para a máquina em 31/12/2012: 3 anos – Valor em uso em 31/12/2012: R\$ 18.000,00 – Valor de venda estimado da máquina, no final de sua vida útil: R\$ 1.500,00 – Gastos estimados para a retirada e venda da máquina (despesa de venda), no final de sua vida útil: R\$ 500,00. – Taxa de desconto: 10% a.a.

Nessas condições, o valor registrado como perda por redução ao valor recuperável foi, em 31/12/2012, em R\$,

- (A) 0,00.
- (B) 1.000,00.
- (C) 1.248,69.
- (D) 2.000,00.
- (E) 3.000,00.

118. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Casa de Espetáculos William Shakespeare realizou uma peça teatral, em outubro de 2012. De acordo com os critérios da Resolução CFC no 1.412/2012, a receita deveria ser reconhecida quando

- (A) a empresa recebeu o valor correspondente à venda dos bilhetes.
- (B) o público cadastrou-se online para compra posterior dos bilhetes.
- (C) os bilhetes para o espetáculo teatral foram vendidos.
- (D) o espetáculo teatral aconteceu.
- (E) os artistas assinaram o contrato de realização do espetáculo.

119. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Cia. Global (controladora) possui 100% das ações da Cia. Marítima (controlada). No exercício de 2012, a Cia. Marítima vendeu produtos de sua industrialização para a controladora por R\$ 480.000,00, obtendo um lucro de 20% sobre o custo das mercadorias vendidas. A Cia. Global vendeu para terceiros 80% do lote comprado, no mesmo exercício, por R\$ 441.600,00. A parcela de lucros não realizados, remanescente nos estoques da controladora, a ser eliminada na consolidação das Demonstrações Financeiras do grupo, referentes ao exercício social de 2012 é, em R\$,

- (A) 7.680,00.
- (B) 16.000,00.
- (C) 19.500,00.

(D) 80.000,00.

(E) 96.000,00.

120. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Empresa Devedora S.A. adquiriu um financiamento de US\$ 10.000,00 (dez mil dólares), em 1 de dezembro de 2012, e deverá quitá-lo, em 1 de outubro de 2013. Na data da aquisição do financiamento, a taxa do dólar (cotação) era R\$ 1,70. Sabendo-se que, em 31 de dezembro de 2012, o dólar estava cotado a R\$ 1,45, a variação cambial, referente ao período de 01/12/2012 a 31/12/2012, foi

(A) ativa de R\$ 2.500,00, que aumenta o ativo circulante da empresa.

(B) ativa de R\$ 2.500,00, que reduz o passivo circulante da empresa.

(C) passiva de R\$ 2.500,00, que reduz o passivo circulante da empresa.

(D) passiva de R\$ 2.500,00, que aumenta o passivo circulante da empresa.

(E) ativa de R\$ 2.500,00, que reduz o saldo da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial.

121. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Cia. Caleidoscópio, conforme deliberação da Assembleia de Acionistas, aumentou seu capital social de R\$ 50.000,00 para R\$ 60.000,00, com a emissão de 10 mil ações, cujo valor nominal foi de R\$ 1,00 por ação. Dado o interesse do público pelas ações da empresa, foi resolvido que se cobraria um ágio de R\$ 0,15 por ação. Dessa maneira, cada ação da Cia. Caleidoscópio foi colocada à venda por R\$ 1,15. Os investidores pagaram à vista pelas ações. Quando do pagamento efetuado pelos investidores, a Cia. Caleidoscópio reconheceu contabilmente um aumento no Capital Social de

(A) R\$ 11.500,00.

(B) R\$ 10.000,00 e uma Receita de R\$ 1.500,00.

(C) R\$ 10.000,00 e a constituição de uma Reserva de Capital de R\$ 1.500,00.

(D) R\$ 10.000,00 e a constituição de uma Reserva de Lucros de R\$ 1.500,00.

(E) R\$ 11.500,00 e uma Despesa de R\$ 1.500,00.

122. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Em 01/03/2013, a Empresa Esperança fez uma captação de recursos no mercado financeiro, por meio de debêntures, no valor de R\$ 5.000.000,00, incorrendo em custos de transação no valor de R\$ 450.000,00. A taxa de juros compostos contratual da operação foi de 10% ao ano, sendo que a empresa fará o resgate das debêntures, num único pagamento (principal e juros), ao final de três anos. Pelas regras atuais, em 01/03/2013, a Empresa Esperança

(A) não reconheceu Despesa com Encargos Financeiros.

(B) reconheceu Despesa com Encargos Financeiros de 450.000,00.

(C) reconheceu Despesa com Encargos Financeiros de 950.000,00.

(D) reconheceu Despesa com Encargos Financeiros de 1.655.000,00.

(E) reconheceu Despesa com Encargos Financeiros de 2.105.000,00.

123. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Cia. Generosa efetuou as seguintes operações no mês de fevereiro de 2013:

- Compra de mercadorias a prazo, no valor de R\$ 50.000,00, obtendo um desconto comercial de 10% no ato da compra.
- Venda de todas as mercadorias, à vista, por R\$ 97.000,00, concedendo um desconto comercial de R\$ 8.000,00 no ato da venda.
- Pagamento antecipado de uma duplicata, referente à compra a prazo, obtendo um desconto de R\$ 3.000,00 sobre o valor da mesma.
- O comprador das mercadorias vendidas pela Cia. Generosa reclamou que houve divergência no tipo de mercadoria entregue, fato que motivou a concessão de um abatimento de R\$ 4.000,00 sobre o valor da venda, a fim de evitar uma devolução de mercadorias.

Desconsiderando os impostos incidentes sobre compras e vendas e sabendo-se que não havia estoque inicial, o lucro bruto obtido pela Cia. Generosa em fevereiro de 2013 foi, em R\$,

- (A) 37.000,00.
- (B) 40.000,00.
- (C) 41.000,00.
- (D) 44.000,00.
- (E) 45.000,00.

124. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Em 01/02/2013, a empresa Ativa S.A. adquiriu uma máquina, no valor de R\$ 2.000.000,00, diretamente do fornecedor. Pagou 10% do valor à vista e o restante será pago em 10 parcelas anuais de R\$ 180.000,00, sendo a primeira a ser paga em 01/02/2014. A taxa de juros cobrada pelo credor foi de 13% ao ano. A seguir, a demonstração do valor presente das parcelas:

Parcelas	Valor em R\$	Valor Presente das Parcelas em R\$	Diferença em R\$
1	180.000,00	159.292,04	20.707,96
2	180.000,00	140.966,40	39.033,60
3	180.000,00	124.749,03	55.250,97
4	180.000,00	110.397,37	69.602,63
5	180.000,00	97.696,79	82.303,21
6	180.000,00	86.457,33	93.542,67
7	180.000,00	76.510,92	103.489,08
8	180.000,00	67.708,78	112.291,22
9	180.000,00	59.919,27	120.080,73
10	180.000,00	53.025,90	126.974,10
Totais	1.800.000,00	976.723,83	823.276,17

Lançamento contábil que deveria ter sido feito pela empresa Ativa S.A., em 01/02/2013, em R\$:

	Débito	Crédito
(A) Imobilizado	1.176.723,83	
Despesa com Juros	823.276,17	
Fornecedores		1.800.000,00
Caixa		200.000,00

	Débito	Crédito
(B) Imobilizado	2.200.000,00	
Juros a Apropriar		200.000,00
Fornecedores		1.800.000,00
Caixa		200.000,00

	Débito	Crédito
(C) Imobilizado	1.176.723,83	
Juros a Apropriar	823.276,17	
Fornecedores		1.800.000,00
Caixa		200.000,00

	Débito	Crédito
(D) Imobilizado	2.000.000,00	
Fornecedores		1.800.000,00
Caixa		200.000,00

	Débito	Crédito
(E) Imobilizado	1.176.723,83	
Fornecedores		976.723,83
Caixa		200.000,00

125. (FCC – SEFAZ/SP – 2014)

A Cia. Futurista adquiriu 3% das ações da Cia. Atual, em 20/02/2013, por R\$ 4.560,00. As sociedades não são do mesmo grupo nem estão sob controle comum. O investimento adquirido não caracteriza controle nem influência significativa sobre a investida, mas a Cia. Futurista possui a intenção de permanecer com este investimento por vários exercícios, ou seja, não há intenção de venda. Neste caso, o investimento, classificado no ativo não circulante da Cia. Futurista, será avaliado pelo

- (A) custo corrente corrigido.
- (B) método da equivalência patrimonial.
- (C) método de custo.
- (D) método da conciliação.
- (E) método de crédito unitário projetado.

126. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

FAZSP-Prova 3-Gestão Tributária-A01 19

56. A Empresa Alfa S.A. recebeu do Município Beta uma área de 150.000 metros quadrados para a construção de uma unidade de produção, cujo valor justo era de R\$ 350,00 o metro quadrado. A lei municipal que autorizou a subvenção governamental (doação) da respectiva área impôs a seguinte restrição: a empresa deverá gerar 150 empregos diretos, consecutivamente, por um período, mínimo, de 15 anos. No momento do recebimento da doação, a empresa deve debitar

- (A) R\$ 52.500.000,00 no ativo imobilizado e creditar receita diferida (subvenção) no resultado do exercício.
- (B) R\$ 3.500.000,00 no ativo imobilizado e creditar receita diferida (subvenção) no passivo não circulante.
- (C) R\$ 52.500.000,00 no ativo intangível como direitos sobre subvenções e creditar reservas de lucros no patrimônio líquido.
- (D) R\$ 3.500.000,00 no ativo intangível como direitos sobre subvenções e creditar receita diferida (subvenção) no resultado do exercício.
- (E) R\$ 52.500.000,00 no ativo imobilizado e creditar receita diferida (subvenção) no passivo não circulante.

127. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Empresa Aérea Voos Seguros (arrendatária) fechou contrato de arrendamento mercantil financeiro de uma aeronave para transporte de passageiros com uma Empresa Espanhola (arrendadora), sendo que a arrendatária possui a opção de compra do bem, no final do período, pelo valor de R\$ 1.000,00. Considere as seguintes informações:

- Período do contrato: 96 meses
- Vida útil econômica da aeronave: 100 meses
- Capacidade da aeronave: 80 passageiros
- Valor mensal do arrendamento mercantil: R\$ 350.000,00
- Valor presente das contraprestações futuras: R\$ 21.535.080,77

– Valor justo da aeronave: R\$ 25.000.000,00

No início do prazo do arrendamento mercantil, na arrendatária, o valor do registro contábil do bem no ativo imobilizado deve ser, em R\$:

- (A) 350.000,00.
- (B) 3.464.919,23.
- (C) 21.535.080,77.
- (D) 25.000.000,00.
- (E) 33.600.000,00.

128. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A Empresa Comercial Jacob & Frères vendeu mercadorias a prazo por R\$ 200 milhões, sendo que o valor da venda à vista das mercadorias seria de R\$ 175 milhões (valor justo). O custo das mercadorias vendidas foi R\$ 130 milhões. Nesta operação, há, apenas, a incidência de 18% de ICMS sobre as vendas. Considerando que o financiamento das vendas a prazo não é prática usual da empresa e que a mesma utiliza ICMS com segregação entre a parcela sobre venda e a parcela sobre receita financeira, o valor do lucro bruto na operação foi, em milhões de reais,

- (A) 9,00.
- (B) 13,50.
- (C) 32,40.
- (D) 34,00.
- (E) 38,50.

Considere as informações, a seguir, para responder às questões de números 59 e 60:

A Cia. ABC (Investidora) adquiriu, em 01 de dezembro de 20x1, 90% das ações da Cia. XYZ (Investida), que se encontra instalada em Portugal. Em 31 de dezembro de 20x1, a Cia. XYZ apresentou a seguinte posição financeira:

Contas		Saldo (€ euros)
Ativos		40.000,00
Passivos		30.000,00
Patrimônio Líquido		
Capital Social		8.500,00
Lucro líquido, referente a dezembro de 20x1		1.500,00

Taxas	Cotação € euro	Observações
Taxa Histórica	R\$ 2,00	em 01/12/20x1
Taxa Média	R\$ 2,25	de 01/12 a 31/12/20x1
Taxa de Fechamento	R\$ 2,50	em 31/12/20x1

129. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A conversão do Balanço Patrimonial da Cia. XYZ (para Reais), em 31/12/20x1, gera um registro na Conta Ajuste Acumulado de Conversão, na Cia. ABC, no valor de, em R\$,

- (A) 1.912,50.

- (B) 2.500,00.
- (C) 4.162,50.
- (D) 4.500,00.
- (E) 5.000,00.

130. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Com base nos dados contábeis fornecidos pela Cia. XYZ (Investida) e as cotações do € euro após a conversão, o valor do investimento da Cia. ABC (investidora) é, em 31 de dezembro de 20x1, em R\$,

- (A) 15.300,00.
- (B) 18.000,00.
- (C) 19.125,00.
- (D) 22.500,00.
- (E) 25.000,00.

131. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Os gastos do Departamento de Manutenção e Reparos de um Laticínio para realizar a pintura do imóvel onde está localizada a Administração Geral da empresa devem ser classificados, no período em que foram incorridos, como

- (A) despesa.
- (B) custo.
- (C) perda.
- (D) imobilização.
- (E) investimento.

Para responder às questões de números 62 e 63, considere os dados, a seguir, referentes aos exercícios financeiros de 2011 e 2012, sobre uma indústria que produz e vende um único produto:

Dados	2011	2012
Quantidade produzida	500.000	625.000
Quantidade vendida	500.000	500.000
Preço líquido de venda por unidade	R\$ 42,00	R\$ 42,00
Custos variáveis por unidade	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Despesas variáveis por unidade	R\$ 5,00	R\$ 5,00
Custos fixos por ano	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Despesas fixas por ano	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

Obs.: Considere ainda que não existiam estoques iniciais de produtos em elaboração e de produtos acabados em cada um dos exercícios financeiros.

132. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Os valores da margem de contribuição unitária do produto nos exercícios financeiros de 2011 e 2012 foram, respectivamente, em R\$,

- (A) 5,20 e 5,20.
- (B) 6,00 e 6,00.
- (C) 6,00 e 7,20.
- (D) 7,00 e 7,00.
- (E) 12,00 e 12,00.

133. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Referente ao exercício financeiro de 2012, a diferença entre os valores dos estoques finais de produtos acabados apurados pelos métodos de custeio por absorção e variável é, em R\$,

- (A) 80.000.
- (B) 600.000.
- (C) 625.000.
- (D) 680.000.
- (E) 750.000.

134. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A empresa BRfone Ltda. produz somente dois tipos de aparelhos de telefone, telefone preto sem fio e telefone vermelho com fio, cujos preços de venda por unidade, líquidos de tributos, são \$60 e \$40, respectivamente. Para a produção, a empresa incorre nos seguintes custos:

Custos	Quantidade Consumida	
	telefone preto	telefone vermelho
Mão de Obra Direta: \$ 10/hora.	0,50 hora por unidade.	0,35 hora por unidade.
Materiais diretos: \$ 4/kg.	2 kg por unidade.	1 kg por unidade.

Sabe-se que a empresa paga comissões de 5% sobre o preço líquido de vendas aos vendedores. Com base nessas informações, a soma dos custos e despesas variáveis incorridos para a produção de cada unidade dos produtos telefone preto e telefone vermelho, respectivamente, é, em \$,

- (A) 8,00 e 5,50.
- (B) 11,00 e 6,00.
- (C) 13,00 e 7,50.
- (D) 16,00 e 9,50.
- (E) 17,00 e 16,00.

135. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Na Produção por Ordem, quando há danificações de matérias-primas, durante a elaboração de determinadas ordens, dois procedimentos podem ser utilizados: a concentração dentro dos Custos Indiretos para rateio à produção toda do período ou a apropriação

- (A) aos departamentos de produção.
- (B) aos departamentos de apoio à produção.
- (C) à ordem que está sendo elaborada.
- (D) às unidades operacionais.
- (E) aos departamentos administrativos.

136. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere as seguintes equações:

Equação 1 – Quantidade Padrão $\times$ Preço Real

Equação 2 – Quantidade Padrão $\times$ Preço Padrão.

Na análise de variações dos materiais diretos, pelo critério que se quantifica a variação mista, uma terceira Equação resultante da subtração da Equação 1 pela Equação 2, nesta ordem, indica

- (A) a variação de preço.
- (B) a variação de quantidade.
- (C) a variação de consumo.
- (D) o custo real.
- (E) a identificação do consumo.

137. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere as seguintes assertivas:

I. Itens gerados de forma normal durante o processo de produção possuem mercado de venda relativamente estável e representam porção ínfima do faturamento da empresa.

II. Itens cuja venda é realizada esporadicamente por valor não previsível no momento em que surgem na produção.

III. Itens consumidos de forma anormal e involuntária durante o processo de produção.

Com base nas terminologias de custos, as assertivas I, II e III referem-se, respectivamente, a

- (A) subprodutos, perdas e gastos.
- (B) sucatas, coprodutos e perdas.
- (C) sucatas, perdas e subprodutos.
- (D) sucatas, subprodutos e custos.

(E) subprodutos, sucatas e perdas.

Caderno

Para responder às questões de números 68 e 69, considere os dados a seguir:

A administração da Empresa Beta realizou um levantamento de informações sobre o seu principal produto, conforme apresentado no quadro:

Itens	Valores
Preço líquido de vendas	R\$ 210,00 por unidade
Custos variáveis	R\$ 110,00 por unidade
Despesas variáveis	R\$ 20,00 por unidade
Custos e Despesas fixos identificados com o principal produto	R\$ 360.000,00 por período
Investimentos identificados com o principal produto	R\$ 500.000,00
Lucro mínimo desejável sobre os investimentos identificados com o principal produto	8% ao período

138. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O valor do ponto de equilíbrio contábil do principal produto da empresa, considerando APENAS os custos e despesas fixos identificados, em unidades, é

- (A) 3.600.
- (B) 4.500.
- (C) 5.000.
- (D) 6.250.
- (E) 10.750.

139. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O valor do ponto de equilíbrio econômico do principal produto da empresa, considerando APENAS os custos e despesas fixos identificados, em unidades, é

- (A) 500.
- (B) 4.000.
- (C) 4.500.
- (D) 5.000.
- (E) 6.750.

140. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

É uma etapa relevante do Custeio Baseado em Atividades:

- (A) o rateio dos custos indiretos aos departamentos.
- (B) a atribuição dos custos variáveis aos departamentos.

- (C) a identificação e seleção dos direcionadores de custos.
- (D) a distribuição dos custos acumulados dos departamentos de serviços aos departamentos de produção.
- (E) a atribuição dos custos dos departamentos aos produtos.

Auditoria

141. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

NÃO é uma conta que deve ser ajustada a valor presente:

- (A) Provisão para passivo previdenciário.
- (B) Contas a receber não circulante, com juros.
- (C) Contas a pagar não circulante, indexado.
- (D) Empréstimos concedidos com juros prefixados de longo prazo.
- (E) Adiantamento em dinheiro para recebimento em bens.

142. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Considere:

- I. O valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção.
- II. Gastos com armazenamento de produtos em fase de processo, aguardando próxima etapa.
- III. Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes.

Deve compor os estoques das empresas o que consta em

- (A) I, II e III.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) II e III, apenas.

143. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O auditor externo da empresa Consultoria Financeira S.A., ao efetuar a revisão do Reconhecimento de Receitas, constatou que R\$ 100.000,00 do total do valor dos serviços vendidos e faturados não foram aceitos pelo cliente e não serão pagos. Constatouse que é irreversível a não possibilidade de cobrança, em decorrência da Consultoria Financeira S.A. não ter cumprido e não ter condições de cumprir a fase do projeto correspondente ao valor não pago. Dessa forma, deve o auditor recomendar à empresa

- (A) estornar a Receita de Serviços contabilizada.
- (B) ajustar a Receita de Serviços por uma provisão para perdas.
- (C) reconhecer como uma despesa o valor incobrável.
- (D) deduzir a importância do valor da Receita de Serviços contabilizada.

(E) contabilizar uma perda em Outras Receitas e Despesas.

144. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O auditor contábil da empresa TransEnergia S.A., empresa que atua no segmento de transmissão de energia, deve confirmar se a empresa realizou, em suas demonstrações contábeis,

- (A) o registro dos gastos realizados com novos empreendimentos, no passivo, como direitos de uso – concessão.
- (B) a contabilização do ativo imobilizado em operação, como ativo imobilizado em curso, tanto para a contabilidade regulatória como para a contabilidade societária.
- (C) a criação de conta redutora para o ativo imobilizado em curso, exclusivamente para atender ao balanço societário, com o objetivo de registrar os custos do ativo imobilizado em uso para ativo imobilizado em serviço.
- (D) a manutenção dos valores do Intangível em conta do Imobilizado ou de Investimento, conforme determina a contabilidade regulatória.
- (E) a criação de contas contábeis em registro suplementar para contabilização dos custos de construção em conta de resultados.

145. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

É correto afirmar, em relação ao fator de confiança na seleção da amostra, que quanto

- (A) maior o fator de confiança, maior o tamanho da amostra e menor o nível de segurança obtido.
- (B) menor o fator de confiança, maior o tamanho da amostra e da estratificação permitida.
- (C) maior o fator de confiança, menor o tamanho da amostra e menor o nível de segurança obtido.
- (D) menor o fator de confiança, menor o tamanho da amostra e da estratificação permitida.
- (E) maior o fator de confiança, maior o tamanho da amostra e o nível de segurança obtido.

146. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O auditor externo da empresa Cabos S.A. identificou que a empresa construiu nova unidade e utilizou cabos de energia produzidos em sua linha de produção. Para confirmar o registro adequado do custo do ativo imobilizado, a auditoria deve certificar-se de que o custo corresponde ao custo do produto

- (A) para venda, menos quaisquer lucros gerados internamente.
- (B) pelo valor de reposição, para expressar o valor justo do imobilizado.
- (C) pelo valor justo, menos os impostos para expressar o valor no mercado.
- (D) pelo valor de reposição, para expressar o valor em uso.
- (E) para venda, mais os lucros gerados internamente.

147. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

A empresa Expansão S.A. recebeu um terreno, como subvenção governamental, para se instalar na cidade Nova. Estabeleceu-se como condição somente a construção da fábrica. Dessa forma, em condições normais, o terreno deve ser lançado no ativo

- (A) imobilizado pelo valor justo.
- (B) não circulante pelo valor nominal.
- (C) imobilizado por custo zero.
- (D) não circulante pelo valor justo.
- (E) imobilizado pelo valor em uso.

148. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O auditor externo, ao avaliar as demonstrações contábeis da empresa Saracura farmacêuticos S.A., solicitou que as provisões para créditos de liquidação duvidosa fossem constituídas de forma conservadora, incluindo todos os créditos vencidos há mais de 60 dias. O procedimento foi adotado em decorrência de a empresa estar com bons resultados e apresentar posição mais conservadora, resguardando a administração e a auditoria. Nesse caso, a estrutura conceitual vigente

- (A) está sendo atendida, pois contempla a característica da prudência, requisito básico para elaboração de uma demonstração contábil fidedigna.
- (B) não está sendo atendida, uma vez que para reconhecer os créditos vencidos há mais de 60 dias, a empresa tem a obrigatoriedade de efetuar a cobrança judicialmente para só posteriormente realizar a provisão.
- (C) está sendo atendida, pois ela faculta a apresentação das demonstrações contábeis considerando a característica da prudência.
- (D) não está sendo atendida, pois ela não permite a apresentação de uma demonstração fidedigna e que seja consistente com a neutralidade.
- (E) está sendo atendida, desde que sejam justificados os motivos que levaram à adoção do procedimento, em nota explicativa, e quantificados seus efeitos.

149. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

O auditor externo, para certificar-se de que uma operação de leasing se enquadra na classificação de leasing operacional, deve, além de verificar se o arrendamento mercantil não transfere os riscos e benefícios inerentes à propriedade, constatar se

- (A) o arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no fim do prazo do arrendamento mercantil.
- (B) o prazo do arrendamento refere-se à maior parte da vida econômica do ativo, mesmo que a propriedade não seja transferida.
- (C) o valor presente dos pagamentos mínimos, no início do arrendamento mercantil, totaliza pelo menos substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado.
- (D) os ativos arrendados são de natureza especializada, de tal forma que apenas o arrendatário possa usá-los sem grandes modificações.
- (E) os ganhos ou as perdas da flutuação no valor justo do valor residual são atribuídos ao arrendador.

150. (FCC – SEFAZ/SP –2014)

Uma demonstração contábil apresenta distorções relevantes, quando o valor de distorções

- (A) corrigidas não foi divulgado nas notas explicativas e supera a materialidade global estabelecida pelo auditor.
- (B) corrigidas, individualmente ou em conjunto, é maior que a materialidade global estabelecida para o trabalho.
- (C) não corrigidas, individualmente, é menor que a materialidade global.
- (D) não corrigidas, individualmente ou em conjunto, é maior que a materialidade global estabelecida para o trabalho.
- (E) não corrigidas, individualmente ou em conjunto, supera o valor de R\$ 10.000.000,00.

FCC - ISS/SP - 2012

Língua Portuguesa

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.

"Ocorreu em nossos países uma nova forma de colonialismo, com a imposição de uma cultura alheia à própria da região. Cumpre avaliar criticamente os elementos culturais alheios que se pretendam impor do exterior. O desenvolvimento corresponde a uma matriz endógena, gerada em nossas próprias sociedades, e que portanto não é possível importar.

Precisamos levar sempre em conta os traços culturais que nos caracterizam, que hão de alimentar a busca de soluções endógenas, que nem sempre têm por que coincidir com as do mundo altamente industrializado." ¹

O que há de extraordinário nessa citação? Nada, exceto a data. Ela não foi redigida no princípio do século XIX e sim no dia 29 de maio de 1993, exatamente um mês antes da redação deste artigo. Trata-se de um documento aprovado por vários intelectuais ibero-americanos, na Guatemala, como parte da preparação da III Conferência de Cúpula da região, a realizar-se em Salvador, na Bahia.

Conhecemos bem essa linguagem no Brasil. É o discurso do nacionalismo cultural, que começou a ser balbuciado com os primeiros escritores nativistas, e desde a independência não cessou, passando por vários avatares, com tons e modulações diversas. Ao que parece, nada envelheceu nessas palavras. Quase todos os brasileiros se orgulhariam de repetilas, como se elas fossem novas e matinais, como se fôssemos contemporâneos do grito do Ipiranga. Nesses 171 anos, o Brasil passou do Primeiro para o Segundo Reinado, da Monarquia para a República Velha, desta para o Estado Novo, deste para a democracia, desta para a ditadura militar, e desta para uma nova fase de democratização. Passamos do regime servil para o trabalho livre – ou quase. De país essencialmente agrário transitamos para a condição de país industrial, e sob alguns aspectos nos aproximamos da pós-modernidade. Só uma coisa não mudou: o nacionalismo cultural. Continuamos repetindo, ritualmente, que a cultura brasileira (ou latino-americana) deve desfazer-se dos modelos importados e voltar-se para sua própria tradição cultural.

¹ Relato general de la "Cumbre Del pensamiento", Antigua-Guatemala, pp. 88 e ss.

(Adaptado de Sergio Paulo Rouanet. "Elogio do incesto". In: Mal-estar na modernidade: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 346-347)

1. (FCC – ISS/SP – 2012)

Compreende-se corretamente que Sergio Paulo Rouanet

- (A) faz uma citação e a desqualifica, pelo fato de expressar ideias consideradas ultrapassadas, embora reconheça seu mérito de datar o início de uma específica visão de colonialismo.
- (B) se respalda em renomados intelectuais ibero-americanos para defender o posicionamento adotado no documento preparatório à III Conferência de Cúpula.
- (C) inicia seu artigo com citação que apresenta fatos e descrição de processos, citação em que não se reconhece qualquer marca de atitude prescritiva sobre esses ou aqueles.
- (D) desenvolve raciocínio que legitima a seguinte compreensão: o título do artigo caracteriza o que está denominado no texto como discurso do nacionalismo cultural.
- (E) retifica equívoco sobre época de registro oficial de importante documento, pois considera que balizar corretamente é atitude essencial a intelectuais analistas da cultura.

2. (FCC – ISS/SP –2012)

Afirma-se com correção:

- (A) O que há de extraordinário nessa citação? é uma pergunta retórica, pois o autor, ao formulá-la, não tem como objetivo receber uma resposta, mas apenas valer-se do questionamento como recurso argumentativo.
- (B) A referência à data em que foi escrito o artigo permite ao autor evidenciar a atualidade de suas ideias, devido à aproximação temporal entre seu texto e o documento aprovado por vários intelectuais ibero-americanos.
- (C) O segmento não foi redigida no princípio do século XIX e sim no dia 29 de maio de 1993 mostra que o autor considera o Brasil um país sempre em atraso no que se refere à exposição de conceitos.
- (D) Ao referir-se à III Conferência de Cúpula da região, o autor sinaliza que a assembleia não contempla territórios que não sejam guatemaltecos.
- (E) A referência às diversas formas de governo no Brasil demonstra o profundo conhecimento do autor acerca da realidade brasileira, o que torna consistente seu juízo positivo a respeito do que considera "nosso ritual".

3. (FCC – ISS/SP –2012)

É correto afirmar:

- (A) (linha 12) O emprego de Quase impede que o leitor esclarecido atribua crédito à afirmação feita, dado o valor de dúvida que se insere na frase.
- (B) (linha 13) Na correlação estabelecida pelo duplo emprego de como, explicita-se que o autor considera a autonomia política da nação como marco de um início.
- (C) (linha 13) Ao mencionar como se fôssemos contemporâneos do grito do Ipiranga, o autor critica os que consideram os brasileiros um povo retrógrado.
- (D) (linha 13) Nesses 171 anos é abrangência temporal cujo balizamento se dá, em linha que vai do presente para o passado, a partir do ano em que ocorre o ato da leitura.
- (E) (linha 14) Se da Monarquia fosse substituído por desta, forma que se tem em outros trechos da sequência, o paralelismo no que se refere à forma de governo não seria prejudicado.

4. (FCC – ISS/SP –2012)

"Ocorreu em nossos países uma nova forma de colonialismo, com a imposição de uma cultura alheia à própria da região. Cumpre avaliar criticamente os elementos culturais alheios que se pretendam impor do exterior. O desenvolvimento corresponde a uma matriz endógena, gerada em nossas próprias sociedades, e que portanto não é possível importar. Precisamos levar sempre em conta os traços culturais que nos caracterizam, que não de alimentar a busca de soluções endógenas, que nem sempre têm por que coincidir com as do mundo altamente industrializado."

A citação acima transcrita deixa entrever alguns de seus pressupostos. A alternativa que NÃO apresenta um desses pressupostos é:

- (A) A prática do colonialismo supõe a sujeição de uma comunidade, território, país ou nação realizada por outra geralmente mais desenvolvida.
- (B) Uma nova forma, seja qual for a natureza do fenômeno, constitui sempre um experimento, fato que justifica sua falta de aprimoramento, geradora de rejeições.
- (C) Nações podem lançar mão de mais de uma orientação política ou ideológica para manter sob seu domínio os destinos de uma outra.
- (D) A avaliação de elementos culturais nem sempre é realizada de forma competente.
- (E) Países desenvolvidos com base no crescimento industrial nem sempre são parâmetro para o desenvolvimento de outras nações.

5. (FCC – ISS/SP –2012)

É correta a seguinte assertiva:

- (A) (linha 3) O segmento não é possível importar é proposição que decorre necessária e logicamente das ideias, implícitas ou explícitas, presentes nos enunciados imediatamente anteriores.
- (B) (linha 7) Se o autor se referisse a mais de um documento, a frase estaria correta assim: "Tratam-se de uns documentos aprovados por vários intelectuais...".
- (C) (linha 6) Se, em vez de O que há de extraordinário nessa citação?, houvesse "Existe, nesta citação, aspectos extraordinários?", a correção original seria mantida.
- (D) (linhas 6 e 7) Em Ela não foi redigida no princípio do século XIX e sim no dia 29 de maio de 1993, a correlação entre as proposições ficaria mais evidente se houvesse uma vírgula depois do e, uso também correto.
- (E) (linhas 10 e 11) Em começou a ser balbuciado com os primeiros escritores nativistas, a palavra destacada exprime simultaneidade

6. (FCC – ISS/SP –2012)

O texto legitima o seguinte comentário:

- (A) (linha 17) Em Continuamos repetindo, a ideia de ação em processo é decorrência exclusiva da forma Continuamos.
- (B) (linha 6) A forma verbal foi redigida exprime fato passado considerado contínuo.
- (C) (linhas 8 e 9) A forma a realizar-se em Salvador exprime fato futuro em relação à data de redação do documento, mas passado em relação à data do artigo.

(D) (linhas 12 e 13) Em se orgulhariam de repeti-las, tem-se a expressão de um fato possível, mas considerado de pouca probabilidade.

(E) (linha 4) Em hão de alimentar, a forma verbal exprime, além da ideia de futuro, a de que o evento é desejado.

7. (FCC – ISS/SP –2012)

O segmento do texto que está adequadamente compreendido é:

(A) (linhas 1 e 2) uma cultura alheia à própria da região / um cabedal de conhecimentos desenraizado do seu lugar de origem.

(B) (linha 11) passando por vários avatares / resistindo a diversos crivos.

(C) (linhas 15 e 16) Passamos do regime servil para o trabalho livre / Do trabalho que exige força muscular para ser executado passamos para o trabalho industrializado.

(D) (linha 16) país essencialmente agrário / nação que não reconhece outro status social, político e econômico que não seja o dos habitantes das áreas agrícolas.

(E) (linhas 17 e 18) Continuamos repetindo, ritualmente / Continuamos a reiterar, como numa liturgia.

8. (FCC – ISS/SP –2012)

Só uma coisa não mudou: o nacionalismo cultural. Continuamos repetindo, ritualmente, que a cultura brasileira (ou latinoamericana) deve desfazer-se dos modelos importados e voltar-se para sua própria tradição cultural.

Considerado o trecho acima, é correto afirmar:

(A) A palavra Só está empregada com o mesmo valor do notado na frase "É ela só que arranja as flores nas cerimônias", isto é, como reforço demonstrativo do pronome, equivalendo a "mesmo", "próprio".

(B) A elipse da vírgula que antecede ritualmente não prejudica o sentido e a correção originais.

(C) Em (ou latino-americana), ou explora mais a aproximação dos conceitos que enlaça que a distinção entre eles.

(D) É legítima a substituição dos parênteses unicamente por travessões, pois somente eles manteriam o sentido e a correção originais.

(E) Se o autor fizesse referência a "povos", em vez de à "cultura" latino-americana, a correção exigiria que ambos os termos do gentílico estivessem no masculino e no plural.

9. (FCC – ISS/SP –2012)

O desenvolvimento corresponde a uma matriz endógena, gerada em nossas próprias sociedades, e [que] portanto não é possível importar.

Propõe-se outra redação para a frase acima, a ser iniciada com "Não é possível importar o desenvolvimento...". Para que o sentido e a correção originais sejam mantidos, a conexão desse início com o segmento destacado deve ser feita mediante o uso de

(A) contudo.

(B) dado que.

(C) se bem que.

(D) no caso de.

(E) onde.

10. (FCC – ISS/SP –2012)

A afirmação correta é:

(A) Do ponto de vista estritamente gramatical, a substituição de os elementos culturais alheios que se pretendam impor por "os elementos culturais alheios que se impõem" preserva a correção.

(B) Do ponto de vista estritamente gramatical, a substituição de hão de alimentar a busca de soluções endógenas, que nem sempre têm por "hão de alimentar a busca de uma solução, que nem sempre se mantém" preserva a correção.

(C) A grafia de envelheceu está correta, como o está a de "rejuveneceu".

(D) Em Passamos do regime servil para o trabalho livre – ou quase, o ajuste que o segmento destacado realiza recai sobre o segmento regime servil.

(E) Do ponto de vista estritamente gramatical, a substituição de deve desfazer-se dos modelos importados por "se acaso se desfazerem dos modelos importados" preserva a correção.

Atenção: As questões de números 11 a 20 referem-se ao texto que segue.

Para combater o totalitarismo, basta compreender uma única coisa: o totalitarismo é a negação mais radical da liberdade. No entanto, a negação da liberdade é comum a todas as tiranias e não é de importância fundamental para compreender a natureza peculiar do totalitarismo. Contudo, quem não se mobiliza quando a liberdade está sob ameaça jamais se mobilizará por coisa alguma. Mesmo as admoestações morais, os protestos contra crimes sem precedentes na história, e não previstos nos Dez Mandamentos, serão de pouca valia. A própria existência de movimentos totalitários no mundo não totalitário, isto é, o apelo que o totalitarismo exerce sobre as pessoas que dispõem de todas as informações e que são alertadas diariamente contra ele, dá provas eloquentes da falência de toda a estrutura da moralidade, de todo o corpo de mandamentos e proibições que tradicionalmente traduziam e encarnavam as ideias fundamentais de liberdade e justiça em termos de relações sociais e instituições políticas.

Mesmo assim, muitos duvidam que essa falência seja real. Essas pessoas costumam achar que aconteceu algum acidente e que agora o dever é restaurar a ordem antiga, apelar ao antigo conhecimento do certo e do errado, mobilizar os velhos instintos de ordem e segurança. Rotulam quem fala e pensa de outra maneira de "profeta da catástrofe", cuja sombra ameaça toldar o sol que se levanta sobre o bem e o mal por toda a eternidade.

O cerne da questão é que os "profetas da catástrofe", os pessimistas históricos do final do século XIX e começo do século XX, de Burckhardt a Splengler, foram ultrapassados pela concretude de catástrofes de dimensões e horrores jamais previstos. No entanto, alguns desdobramentos poderiam ser e foram previstos. Embora pouco se tenham feito ouvir no século XIX, essas previsões se encontram no século XVIII, e foram negligenciadas porque nada poderia justificá-las. Vale a pena saber, por exemplo, o que Kant tinha a dizer, em 1793, sobre o "equilíbrio de poder" como solução para os conflitos do sistema do Estado nacional europeu: "O chamado equilíbrio dos poderes na Europa é como a casa de Swift, que foi construída numa harmonia tão perfeita com todas as leis do equilíbrio que, quando um pássaro pousou sobre ela, ruiu imediatamente – um simples fantasma". O equilíbrio

alcançado pelo sistema de Estados nacionais não foi um mero fantasma, mas ruiu exatamente conforme as previsões de Kant. [...]

(Hannah Arendt. "Sobre a natureza do totalitarismo: uma tentativa de compreensão". In: Compreender: formação, exílio e totalitarismo (ensaios) 1930-54. trad. Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 347-348)

11.(FCC – ISS/SP –2012)

Compreende-se corretamente do primeiro parágrafo:

- (A) o totalitarismo é derrotado quando se capta sua verdadeira essência, quando se entende como ela pode ser ampla.
- (B) a capacidade de reação das pessoas ao que as cerceia depende diretamente de terem tido experiências no enfrentamento de instituições políticas.
- (C) manifestações de repulsa contra massacres históricos não podem alertar a humanidade contra futuros crimes, se não estiverem apoiadas em preceitos religiosos.
- (D) ainda que a negação da liberdade exista no totalitarismo em seu mais alto grau, não é ela que o define.
- (E) todos os sistemas sociais opressores e violentos caracterizam-se por idêntica forma de aprisionamento.

12. (FCC – ISS/SP –2012)

A autora entende que

- (A) as ideias de "liberdade" e "justiça" são intraduzíveis, pois distintas configurações de mundo estruturam divergentes sistemas de valores.
- (B) pessoas que cotidianamente têm acesso a meios de comunicação de massa são mais esclarecidas, por isso percebem mais rapidamente as ameaças à integridade humana pela tirania.
- (C) o desejo do totalitarismo em contextos que propiciam a conscientização sobre os seus malefícios evidencia a carência dos princípios que já alicerçaram a ideia de liberdade e de justiça.
- (D) o poder é mais atraente para os que vivem num mundo livre do que para aqueles que vivem num mundo totalitário, por isso, para que se preservem a liberdade e a justiça, a vigilância dos primeiros deve ser maior.
- (E) as relações sociais e políticas contemporâneas estão falidas, como o comprovam os sistemas totalitários, que são evolução natural dos tradicionais movimentos totalitários no mundo.

13. (FCC – ISS/SP –2012)

No segundo parágrafo,

- (A) (linha 10) Mesmo assim tem valor concessivo.
- (B) (linha 10) assim retoma exclusivamente o segmento em termos de relações sociais e instituições políticas.
- (C) (linha 10) o demonstrativo, em Essas pessoas, remete ao substantivo que será definido posteriormente, pois não há menção anterior alguma que o pronome possa retomar.
- (D) (linha 11) agora tem valor adversativo, como em "Dar palpite é fácil, agora fazer é difícil".

(E) (linhas 11 e 12) a sequência que caracteriza o dever tem rigorosa equivalência sintática e semântica.

14. (FCC – ISS/SP –2012)

O texto abona o seguinte entendimento:

(A) os denominados "profetas da catástrofe" estão arraigados a práticas pouco racionais, como está sugerido em apelar ao antigo conhecimento do certo e do errado, mobilizar os velhos instintos de ordem e segurança.

(B) a questão crucial a ser considerada no que se refere a profecias é que, por definição, ficam aquém dos fenômenos desastrosos que anunciam.

(C) o maniqueísmo expresso em [d]o certo e [d]o errado e ordem e segurança é o sustentáculo da sociedade efetivamente livre e justa proposta pela autora.

(D) há pessoas que entendem como fortuito e efêmero o esvaziamento dos tradicionais conceitos de liberdade e justiça, o que as motiva a reaverem os antigos valores que os alicercem novamente.

(E) a noção de dever que aqueles que duvidam desenvolvem quanto a relações sociais e políticas é falha na origem, pois a dúvida permanente que caracteriza os céticos imobiliza sua ação.

15. (FCC – ISS/SP –2012)

Rotulam quem fala e pensa de outra maneira de "profeta da catástrofe", cuja sombra ameaça toldar o sol que se levanta sobre o bem e o mal por toda a eternidade.

Sobre a frase acima, em seu contexto, afirma-se com correção:

(A) contém paráfrase literal da expressão "profeta da catástrofe".

(B) a ação de "toldar" é considerada como tendo efetivamente atingido seu objetivo.

(C) o emprego das aspas sinaliza que a autora defende o sentido pejorativo que a expressão adquiriu.

(D) a substituição de cuja sombra ameaça toldar o sol por "a sombra dos quais ameaça toldar o sol" mantém o sentido e a correção originais.

(E) sugere que os temerosos do "profeta da catástrofe", tendo como eternas as suas concepções, não as consideram passíveis de relativização.

16. (FCC – ISS/SP –2012)

No terceiro parágrafo,

(A) (linhas 14 e 15) o segmento os pessimistas históricos do final do século XIX e começo do século XX, de Burckhardt a Splengler restringe a abrangência da expressão os "profetas da catástrofe", mencionada anteriormente.

(B) (linha 16) No entanto indica, nesse particular emprego, a transição de um pensamento a outro, sem estabelecer, entre as ideias que articula, outro tipo de relação que não seja a de adição.

(C) (linha 16) no segmento poderiam ser e foram previstos, a correlação entre a hipótese expressa e a sua efetivação é firmada pela combinação entre ser e foram previstos.

(D) (linhas 16 e 17) o que se tem em Embora pouco se tenham feito ouvir no século XIX põe sob suspeição que essas previsões se encontram no século XVIII.

(E) (linha 17) foram negligenciadas exprime o resultado da particular condição expressa em nada poderia justificá-las.

17. (FCC – ISS/SP –2012)

Considere o trecho em que Kant é citado e as assertivas abaixo.

I. É plausível o entendimento de que a autora considera as palavras de Kant expressivo exemplo porque foram confirmadas posteriormente pelos fatos, mesmo não tendo, talvez, ecoado no momento em que ele as expressou, em função do contexto europeu.

II. A autora cita Kant como comprovação tanto da existência de previsões no século XVIII, quanto do fato de que as antecipações do filósofo sobre o equilíbrio dos poderes na Europa não se tenham feito ouvir no século XIX.

III. Com a expressão um simples fantasma, Kant não somente encerra o paralelismo estabelecido entre O chamado equilíbrio dos poderes na Europa e a casa de Swift, quanto caracteriza ambos os elementos.

O texto legitima o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

18. (FCC – ISS/SP –2012)

Considerado o seu emprego no texto, está adequadamente traduzido o seguinte segmento:

(A) (linha 3) quem não se mobiliza quando a liberdade está sob ameaça / quem não se põe em ação quando há ameaça à liberdade.

(B) (linha 4) as admoestações morais, os protestos contra crimes sem precedentes na história / os preceitos morais, as revoltas contra crimes históricos hediondos.

(C) (linha 5) serão de pouca valia / terão valor venal irrisório.

(D) (linha 7) dá provas eloquentes da falência / demonstra de modo exuberante a insolvência.

(E) (linha 15) ultrapassados pela concretude de catástrofes / tornados obsoletos pela magnitude de desastres naturais.

19. (FCC – ISS/SP –2012)

É correta a seguinte afirmação:

(A) Em aconteceu algum acidente (linhas 10 e 11), o pronome tem valor idêntico ao que tem na frase "Com essa dedicação, tem obtido algum elogio da crítica especializada".

(B) Em alguns desdobramentos (linha 16), o pronome foi usado para indicar, de modo indeterminado, indivíduos da espécie referida pelo substantivo.

(C) A classe de palavras a que pertencem bem e mal (linha 13) é distinta da classe a que pertence a palavra destacada em "Disse-lhe um sim bastante acanhado".

(D) Em Vale a pena saber (linhas 17 e 18), o acento indicativo da crase não é exigido, por isso, em "Quanto à pena de perda de liberdade: é de rigor menor que o da pena de reclusão", seu uso está incorreto.

(E) A sintaxe da frase quando um pássaro pousou sobre ela (linha 20) propicia que seja transposta para a voz passiva.

20. (FCC – ISS/SP –2012)

O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados nacionais não foi um mero fantasma, mas ruiu exatamente conforme as previsões de Kant.

Outra pontuação para a frase acima, que mantém o sentido e a correção originais, é:

(A) O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados nacionais, não foi um mero fantasma (mas: ruiu exatamente conforme as previsões de Kant).

(B) O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados nacionais não foi: um mero fantasma; mas ruiu, exatamente, conforme as previsões de Kant.

(C) O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados nacionais não foi um mero fantasma. Mas ruiu exatamente, conforme as previsões de Kant.

(D) O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados, nacionais, não foi um mero fantasma – mas ruiu; exatamente conforme as previsões de Kant.

(E) O equilíbrio alcançado pelo sistema de Estados nacionais não foi um mero fantasma; mas ruiu, exatamente conforme as previsões de Kant.

21. (FCC – ISS/SP –2012)

[...] Canções não resolvem nenhum problema nem aliviam qualquer sofrimento – elas não podem dominar o passado de uma vez por todas ou desfazê-lo em nenhuma de suas partes. Mas podem, à maneira de Homero, "endireitar a história com palavras mágicas para encantar os homens para sempre". E podem, muitas vezes, reconciliar cada um de nós com seu próprio passado, narrando-o a nós mesmos e a outros. A narrativa moldada pela canção tem sempre o mundo como ponto de partida: ela abre trilhas no emaranhado das coisas humanas, opina sobre elas, discute quanto valem, dá caráter público àquilo cujo conhecimento estaria, num primeiro momento, fechado no coração do homem, e expõe de modo transparente a verdade íntima dos sentimentos humanos. (Heloisa Maria Murgel Starling. "Música popular brasileira: outras conversas sobre os jeitos do Brasil".)

Dentre as frases abaixo, que reduzem o que se tem no trecho, a que mais abrange ideias fundamentais é:

(A) Mesmo não podendo curar nossas dores, a canção nos faz compreender melhor nosso passado, propiciando um apaziguamento de nossas inquietações.

(B) Homero encanta os homens para sempre, assim como pode fazer a canção, mesmo não tendo o poder de dominar efetivamente o passado ou de anular uma das suas partes.

(C) A canção não tem a capacidade de agir diretamente sobre a realidade, mas, ao modelar uma história, magicamente ilumina o que está obscuro, em nós próprios ou no que está a nosso redor.

(D) A narrativa que uma canção emoldura, endireitando o que passou com palavras mágicas que encantam os homens para sempre, tem sempre a realidade como ponto de partida.

(E) A canção, ao tratar das coisas humanas, o faz de maneira a procurar entendê-las, propiciando o compartilhamento de experiências, até as mais íntimas.

22. (FCC – ISS/SP –2012)

A única frase que, do ponto de vista semântico, NÃO está comprometida é:

(A) Há muito tempo o rapaz está submerso; se ele demorar mais para imergir, pode correr perigo de morte.

(B) Nunca vi uma chuva que não dá um minuto de trégua; essa intermitência me angustia.

(C) Distratava tanto a cunhada, que ela deixou de visitá-los.

(D) Quando o temporal se anunciou, mandou arrear o cavalo e partiu imediatamente.

(E) Delatou a pupila há meia hora, por isso não está enxergando bem.

23. (FCC – ISS/SP –2012)

O papel da mulher está definitivamente ligado ao grupo social no qual está inserido, à medida que a questão transcende o âmbito da família.

Considerado o padrão culto escrito, é correto afirmar sobre a frase acima:

(A) Está redigida corretamente.

(B) Necessita de uma alteração na pontuação – o emprego de vírgula depois de "social" – para que, do ponto de vista semântico, seja aceitável.

(C) Necessita de duas correções: a substituição de "inserido" por "inserida" e a substituição de "à medida que" por "na medida em que".

(D) Necessita de uma única correção: o emprego de "transcende ao âmbito" em lugar de "transcende o âmbito".

(E) Necessita de duas correções: a substituição de "no qual está inserido" por "em que se insere" e a substituição de "à medida que" por "a medida em que".

Atenção: As questões de números 24 e 25 referem-se ao texto abaixo.

Acredito que os interessados se mostram aptos à função para a qual estão se candidatando quando agem com ponderação diante de cada desafio, ou seja, reflete-se sobre o caso proposto e procura-se avaliar de forma imparcial os possíveis aspectos divergentes que nele estejam em jogo. Esse bom-senso lhes permitirá antecipar consequências futuras. Quando expressam sua opinião, que o faça com decoro e cuidado, para garantir sua real intenção.

24. (FCC – ISS/SP –2012)

No primeiro período do texto,

- (A) com o intuito de observar-se o paralelismo de construção, seria cabível a substituição de reflete-se e procura-se avaliar por, respectivamente, "quando refletem" e "quando procuram avaliar".
- (B) há um equívoco de construção, pois temos dois segmentos preposicionados – à função e para a qual estão se candidatando – em relação de dependência com a mesma palavra – aptos.
- (C) nenhuma alteração merece ser sugerida, pois o conjunto está organizado em conformidade com as diretrizes do padrão culto escrito.
- (D) a frase introduzida por ou seja poderia ser eliminada, pois seu conteúdo é pleonástico, nada acrescentando ao já dito: "ponderar" implica, por si só, a ideia de "refletir" e "avaliar de forma imparcial".
- (E) com o intuito de observar-se a adequada correlação entre as formas verbais empregadas, e notando-se o emprego de se mostram e estão, no início da frase, teria de haver obrigatoriamente a substituição de estejam por "estão".

25. (FCC – ISS/SP –2012)

Considerados os dois últimos períodos, é correto afirmar:

- (A) ambas as frases não necessitam de aperfeiçoamento, pois apresentam-se claras e corretas.
- (B) o emprego de Esse é equivocado, pois o pronome não pode retomar palavra (bom-senso) que não tenha sido mencionada explicitamente antes.
- (C) com o intuito de observar maior clareza, seria cabível a substituição de antecipar consequências futuras por "prever desdobramentos das ações a serem realizadas".
- (D) o segmento que o faça com decoro e cuidado contém uma impropriedade, que seria sanada com a substituição de "o" por "a".
- (E) para evitar repetição e propiciar maior clareza, seria cabível a substituição do segmento para garantir sua real intenção por "para garantir a própria intenção".

26. (FCC – ISS/SP –2012)

A frase em que a ortografia está adequada ao padrão culto escrito é:

- (A) À mínima contrariedade, exarcebava-se de tal maneira que seus excessos verbais eram já conhecidos de todos.
- (B) A expontaneidade com que se referiu ao local como "impestado" fez que todo o auditório explodisse em risos.
- (C) Quanto à infraestrutura, será necessário reconstruí-la em prazo curto, mas sem que haja qualquer tipo de displiscência.
- (D) O docente não viu como retaliação a rasura no cartaz que afixara, mas sua intenção era advertir quanto ao desleixo com a coisa pública.
- (E) A obra faraônica será uma exressência naquela paisagem bucólica, mas ninguém teve hêsito em convencer os responsáveis da necessidade de revisão do projeto.

27. (FCC – ISS/SP –2012)

A frase em que a palavra destacada está empregada corretamente é:

- (A) Só mesmo ele, com sua ousadia, podia ter-se arrogado em certos direitos.
- (B) Percebeu que o que fizera era uma exorbitância com suas funções.
- (C) No dia seguinte da postagem da carta, ela já a recebia em casa.
- (D) Sua função lhe incompatibilizou com muitos colegas.
- (E) Depois de anos, resignou-se definitivamente àquele modo de vida precário.

28. (FCC – ISS/SP –2012)

Os artesãos mais velhos não queriam deixar a praça. Os artesãos jovens queriam deixar a praça. O espaço público oferecido em troca da praça era mais precário que ela.

A proposta é organizar as frases acima num único período, com os arranjos necessários para que o conjunto fique claro, sem repetições e correto. A alternativa que atende a esses quesitos é:

- (A) Artesãos mais velhos e mais jovens eram contraditórios: os primeiros não queriam deixar a praça, enquanto os outros não se importavam, mesmo ao receber em troca um espaço mais precário.
- (B) Contrariamente ao que desejavam os artesãos mais velhos, os artesãos jovens queriam deixar a praça, ainda que o espaço público oferecido em troca fosse mais precário.
- (C) Foi oferecido um espaço público, entretanto precário, para os artesãos deixarem a praça, mas os mais velhos não quiseram, diferente dos jovens que aceitaram.
- (D) De um lado, os artesãos mais velhos, do outro os jovens, que queriam deixar a praça e ir para o espaço público oferecido em troca, mas os primeiros, não, que era mais precário.
- (E) Embora o espaço oferecido sendo mais precário que o outro, os artesãos jovens queriam deixar em troca a praça, que os mais velhos não desejavam.

29. (FCC – ISS/SP –2012)

Considerado o padrão culto escrito, a alternativa que apresenta frase correta é:

- (A) Depois de muita hesitação, convim com as condições da compra e assinei um documento, cuja linguagem é bastante técnica, declarando irrevogáveis as cláusulas do contrato.
- (B) Por mais que queiramos negar envolvimento dos menores no distúrbio, podem haver fatos que desconhecamos, por isso acataremos as orientações que advenham do episódio.
- (C) Pelo que dissestes sobre a incrustação das joias, mereces parabéns, e também pela competência, pois, sem tê-las sequer mostrado à interessada, a tornou uma feliz compradora.
- (D) A especialista à qual se deve as pesquisas educacionais diz que cada uma das escolas que se proporam a fornecer dados declararam o motivo particular que as pôs em movimento.
- (E) As terras de que essa espécie de vinho provêm são as do tipo mais recomendáveis para a cultura da videira, motivo pelo qual são tão valorizadas e desejadas por viticultores.

30. (FCC – ISS/SP –2012)

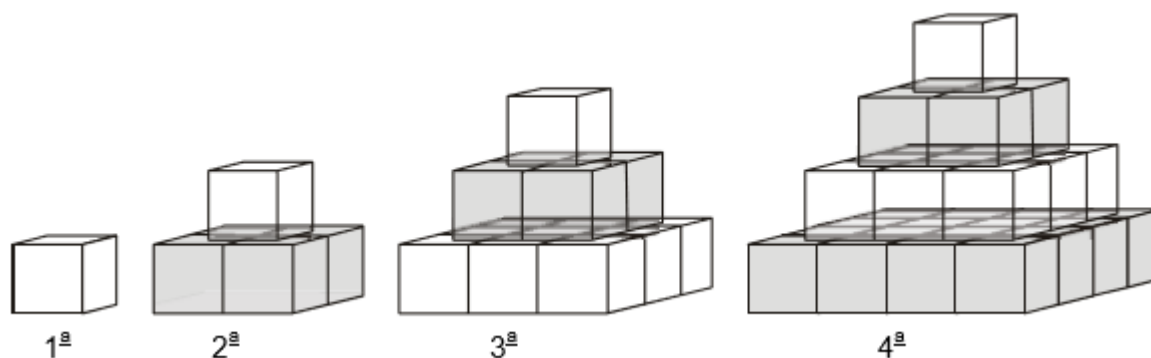
A frase que se apresenta redigida de forma clara e correta é:

- (A) Não quero e não devo contar qual foi a confusão em que me meti, nem porque idas e vindas acabei percebendo o real perigo que corria.
- (B) Todos estando bastante, ou excessivamente, contrariados, nesse diapasão nada se podia fazer para acalmar o representante dos funcionários, cujo apoio sustentaria o evento.
- (C) O debate seguia acalorado entre o jornalista e o entrevistado, sendo por essa razão o convite feito a um mediador, pois de sua presença dependia o impasse.
- (D) Pior do que hostilizá-los é fazer os trabalhadores acreditarem que qualquer outro modo de reconhecimento pelo seu esforço, que não seja a justa remuneração, é tão honesto quanto ela.
- (E) O indivíduo contribui com a cidadania, quando se posiciona a favor dos direitos, porém corrompe com a ética, se fizer contra os preceitos morais.

Raciocínio Lógico

31.(FCC – ISS/SP –2012)

Considere a sequência de figuras, que representam caixas idênticas, exceto pela cor, empilhadas segundo uma determinada lógica.



A 101ª figura dessa sequência possui n caixas a mais do que a 99ª figura. O valor de n é igual a

- (A) 19801.
- (B) 20002.
- (C) 20201.
- (D) 20404.
- (E) 20605.

32. (FCC – ISS/SP –2012)

Para classificar uma empresa como "altamente bem avaliada pelos clientes", um órgão certificador de qualidade exige que, em qualquer grupo de 10 clientes dessa empresa, sempre existam pelo menos dois clientes que a avaliem bem, independentemente da forma como esse grupo seja escolhido. De acordo com esse critério, para que uma empresa com 60 clientes seja considerada "altamente bem avaliada pelos clientes", ela deverá ser bem avaliada por, no mínimo,

- (A) 52 clientes.

- (B) 50 clientes.
- (C) 32 clientes.
- (D) 30 clientes.
- (E) 12 clientes.

33.(FCC – ISS/SP –2012)

Numa partida de futebol, o total de gols marcados foi um número par, sendo que nenhum deles foi gol contra. O time que fez o primeiro gol do jogo acabou derrotado, mas seu atacante foi o artilheiro da partida, tendo marcado mais gols do que qualquer outro jogador em campo. Apenas com as informações fornecidas, pode-se concluir que o total de gols marcados nesse jogo foi, no mínimo, igual a

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 6.
- (D) 8.
- (E) 10.

34. (FCC – ISS/SP –2012)

Considere a multiplicação abaixo, em que letras iguais representam o mesmo dígito e o resultado é um número de 5 algarismos.

$$\begin{array}{r} \text{R} \text{ A} \text{ M} \text{ O} \text{ S} \\ \times 9 \\ \hline \text{S} \text{ O} \text{ M} \text{ A} \text{ R} \end{array}$$

A soma ($S + O + M + A + R$) é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

35. (FCC – ISS/SP –2012)

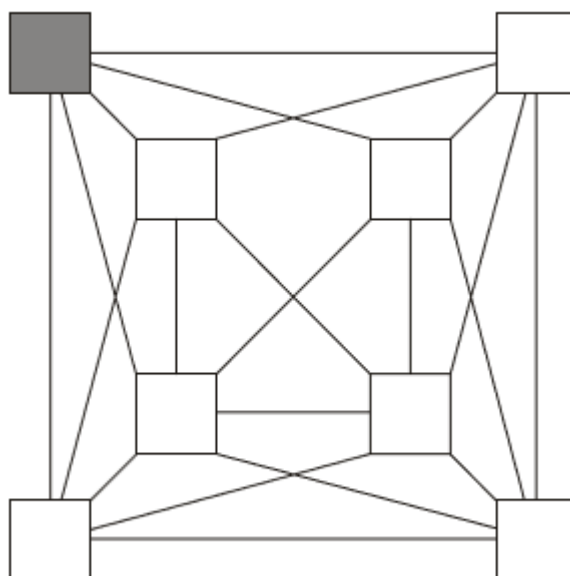
Arlete e Salete são irmãs gêmeas idênticas, mas com uma característica bem diferente: uma delas só fala a verdade e a outra sempre mente. Certo dia, um rapaz que não sabia qual das duas era a mentirosa perguntou a uma delas: "Arlete é mentirosa?". A moça prontamente respondeu: "Sim". Analisando somente a resposta dada, o rapaz pôde concluir que havia se dirigido a

- (A) Arlete, e que ela era a irmã mentirosa.

- (B) Arlete, e que ela não era a irmã mentirosa.
- (C) Arlete, mas não pôde decidir se ela era a irmã mentirosa.
- (D) Salete, e que ela não era a irmã mentirosa.
- (E) Salete, mas não pôde decidir se ela era a irmã mentirosa.

36. (FCC – ISS/SP –2012)

As letras A, B, C, D, E, F, G e H deverão ser distribuídas pelos oito quadrados da figura abaixo, de modo que em cada quadrado seja escrita uma única letra e todas as letras sejam escritas uma única vez. Duas letras que ocupem posições consecutivas no alfabeto (por exemplo, A e B, ou ainda, F e G) não poderão ser escritas em quadrados ligados por uma linha.



Nessas condições, para que o problema possa ser resolvido, no quadrado destacado pelo sombreado

- (A) poderá ser escrita a letra A ou a letra H.
- (B) poderá ser escrita a letra B ou a letra G.
- (C) poderá ser escrita a letra C ou a letra F.
- (D) deverá, necessariamente, ser escrita a letra A.
- (E) deverá, necessariamente, ser escrita a letra D.

37. (FCC – ISS/SP –2012)

Para a prova final de um concurso de televisão, serão colocadas 20 caixas no palco, numeradas de 1 a 20. Em cada caixa, haverá uma pista diferente, que ajudará a desvendar o enigma da noite. Um a um, os 20 concorrentes serão sorteados para ter acesso às pistas, de acordo com a seguinte regra:

– o 10 sorteado lerá as pistas das caixas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, – o 20 sorteado lerá apenas as pistas das caixas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, – o 30 sorteado lerá apenas as pistas das caixas 3, 6, 9, 12, 15 e 18, – o 40 sorteado lerá apenas as pistas das caixas 4, 8, 12, 16 e 20, – o 50 sorteado lerá apenas as

pistas das caixas 5, 10, 15 e 20, – o 60 sorteado lerá apenas as pistas das caixas 6, 12 e 18, e assim sucessivamente, até o 200 sorteado, que só lerá a pista da caixa 20.

Algumas pistas serão lidas por um número par de concorrentes e as demais serão lidas por um número ímpar de concorrentes. A quantidade de pistas lidas por um número ímpar de concorrentes é

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 7.
- (D) 8.
- (E) 10.

Direito Tributário

Siglas utilizadas:

Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU

Código Tributário Nacional – CTN

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ

38. (FCC – ISS/SP – 2012)

Um município brasileiro, desconsiderando as regras de direito privado a respeito de transmissões onerosas e doações de bens e direitos, inseriu, na lei ordinária que instituiu o ITBI naquele município, uma regra jurídica que equiparava as doações de imóveis, feitas entre parentes em linha reta e entre parentes em linha colateral, até o terceiro grau, a transmissões onerosas e, com base nessa norma legal, passou a cobrar o ITBI sobre essas transmissões.

Nesse caso, a norma municipal acima referida

- (A) não poderia ter sido criada pelo município, pois é competência dos Estados, e não dos municípios, legislar sobre o ITBI.
- (B) não poderia ter sido criada pelo município, pois ela fere norma geral de direito tributário que impede que a pessoa jurídica de direito público edite norma para alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, para definir ou limitar competências tributárias.
- (C) poderia ter sido criada pelo município, pois é competência dos municípios legislar sobre o ITBI.
- (D) poderia ter sido criada pelo município, desde que o município firmasse convênio com o Estado no qual ele está localizado, transferindo a competência tributária do Estado para a competência tributária do município.
- (E) poderia ter sido criada pelo município, desde que o município firmasse convênio com o Estado no qual está localizado, transferindo a competência tributária do Estado para a do município e promovendo repartição de receita com o ente estadual, de modo que este recebesse em repasse a mesma importância que receberia se a operação tivesse sido tributada pelo ITCMD.

39. (FCC – ISS/SP –2012)

A realização de obras públicas, que transformaram uma região anteriormente pantanosa em um belo e aprazível parque, ocasionou a valorização da maior parte dos imóveis localizados em suas proximidades, da seguinte maneira:

- o imóvel "A", que valia R\$ 4.000.000,00 antes das obras, teve fator de absorção do benefício de valorização de 200%, passando a valer R\$ 12.000.000,00.
- o imóvel "B", que valia R\$ 3.000.000,00 antes das obras, teve fator de absorção do benefício da valorização de 100%, passando a valer R\$ 6.000.000,00.
- o imóvel "C", que valia R\$ 2.000.000,00 antes das obras, teve fator de absorção do benefício da valorização de 50%, passando a valer R\$ 3.000.000,00.
- o imóvel "D" não teve valorização alguma em decorrência das obras realizadas.

Obs.: Todos os quatro imóveis têm a mesma área de terreno e o que determinou a diferença nos fatores de absorção do benefício da valorização foram elementos alheios à dimensão do terreno. O custo total da obra foi orçado em R\$ 6.000.000,00 e a referida contribuição deverá custeá-la integralmente.

Com base nessas informações e considerando que o município em questão editou lei ordinária estabelecendo a cobrança de contribuição de melhoria para fazer face ao custo dessa obra, é correto afirmar que

- (A) os proprietários dos imóveis "A", "B", "C" e "D" deverão pagar contribuição de melhoria, pois estão na zona beneficiada.
- (B) os proprietários dos imóveis "A", "B" e "C" deverão pagar contribuição de melhoria, desde que a fixação das bases de cálculo e dos fatos geradores respectivos sejam estabelecidos por lei complementar.
- (C) os proprietários dos imóveis "A", "B" e "C", que tiveram seus imóveis efetivamente valorizados com a obra, deverão ratear integralmente o valor de custo da obra, com base na área do terreno de cada um deles, cabendo a cada um o valor de R\$ 2.000.000,00.
- (D) a municipalidade poderá exigir, cumulativamente, de todos os quatro proprietários, contribuição de melhoria em valor igual ao da valorização de seus respectivos imóveis, cabendo ao imóvel "A" pagar R\$ 8.000.000,00, ao imóvel "B" pagar R\$ 3.000.000,00, ao imóvel "C" pagar R\$ 1.000.000,00 e não cabendo nada a "D", perfazendo um total de R\$ 12.000.000,00.
- (E) a municipalidade poderá exigir do proprietário do imóvel "C" contribuição de melhoria no valor de R\$ 500.000,00, mesmo que seu imóvel tenha sido valorizado em R\$ 1.000.000,00, desde que o limite total da exigência referente ao custo da obra não ultrapasse R\$ 6.000.000,00.

40. (FCC – ISS/SP –2012)

Ocorrido o fato gerador do IPTU, iniciou-se o prazo para que a Fazenda Pública municipal efetuasse o lançamento desse tributo, o que foi feito dentro do prazo previsto na legislação.

O contribuinte, discordando do valor do crédito tributário constituído por meio desse lançamento, ofereceu, tempestivamente, impugnação contra ele, a qual, todavia, resultou totalmente infrutífera, já que a decisão definitiva, na esfera administrativa, manteve a integralidade do crédito tributário lançado.

Resignado com essa decisão administrativa, o contribuinte optou por não discutir a questão na esfera judicial, dando ensejo a que a Fazenda Pública pudesse cobrar dele o crédito tributário constituído pelo citado lançamento.

O prazo inicialmente referido para a Fazenda Pública efetuar o lançamento do tributo; o obstáculo jurídico do início da fluência do prazo para a cobrança do crédito tributário definitivamente constituído e o prazo finalmente mencionado para a Fazenda Pública poder cobrar do contribuinte o crédito tributário definitivamente constituído são, respectivamente, denominados

- (A) decadência; suspensão de exigibilidade do crédito tributário e prescrição.
- (B) prescrição; suspensão de exigibilidade do crédito tributário e decadência.
- (C) prescrição; decadência e suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
- (D) decadência; prescrição e suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
- (E) suspensão de exigibilidade do crédito tributário; decadência e prescrição.

41. (FCC – ISS/SP –2012)

Um contribuinte infrator de dispositivo da legislação tributária, querendo sanear a irregularidade cometida, pretende promover a denúncia espontânea. Como essa infração resultou em sonegação do tributo, esse contribuinte infrator, para evitar a imposição de sanções fiscais sobre ele, decidiu efetuar o pagamento do tributo devido, acrescido dos juros de mora sobre ele incidentes.

Para que essa denúncia esteja revestida de espontaneidade, ela deverá ser feita antes

- (A) do julgamento de impugnação apresentada contra o lançamento de ofício da penalidade pecuniária.
- (B) do transcurso do prazo prescricional.
- (C) da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal à qual a infração está vinculada.
- (D) do transcurso do prazo decadencial.
- (E) de o fisco dar início a qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

42. (FCC – ISS/SP –2012)

Para poder discutir em juízo a incidência ou não de um determinado tributo, lançado por município paulista, o contribuinte ingressou com a ação judicial que considerou apropriada e, no bojo dessa ação, efetuou o depósito da importância em discussão.

Como a decisão definitiva do processo foi contrária ao contribuinte, a quantia depositada foi convertida em renda da Fazenda Pública municipal.

Nesse caso,

- (A) o depósito da quantia questionada, integral ou parcial, suspende a exigibilidade do crédito tributário e a conversão dele em renda extingue esse mesmo crédito.
- (B) o depósito integral da quantia questionada suspende a exigibilidade do crédito tributário e a conversão dele em renda extingue esse mesmo crédito.

(C) tanto o depósito integral da quantia questionada como sua conversão em renda da Fazenda Pública municipal suspendem a exigibilidade do crédito tributário questionado judicialmente.

(D) tanto o depósito integral da quantia questionada como sua conversão em renda da Fazenda Pública municipal extinguem o crédito tributário questionado judicialmente.

(E) a conversão em renda da quantia questionada judicialmente extingue o crédito tributário e o seu depósito, integral ou não, suspende definitivamente a exigibilidade desse mesmo crédito.

43. (FCC – ISS/SP –2012)

Como resultado da emancipação político-administrativa do distrito de um determinado município paulista, o município recémcriado terá, em primeiro lugar, de eleger sua Câmara Municipal para que esta, posteriormente, elabore a legislação tributária do referido município. Nesse caso, salvo disposição de lei em contrário,

(A) até a edição dessa nova legislação, não poderá ser cobrado tributo algum pela pessoa jurídica de direito público recémcriada.

(B) até a edição dessa nova legislação, só poderão ser cobradas taxas pela pessoa jurídica de direito público recém-criada.

(C) até a edição dessa nova legislação, continuará a ser aplicada a legislação tributária do município do qual a nova pessoa jurídica de direito público se desmembrou, até que entre em vigor a sua própria.

(D) a repartição das receitas tributárias (50% do IPVA, 25% do ICMS, 50% do ITR etc.) referentes a fatos geradores ocorridos no novo município, após a sua criação, pertencerão ao município do qual ele se desmembrou, até o último dia do exercício em que entrar em vigor a legislação do novo município.

(E) a repartição das receitas tributárias (50% do IPVA, 25% do ICMS, 50% do ITR etc.) referentes a fatos geradores ocorridos no novo município, após a sua criação, pertencerão ao município do qual ele se desmembrou, até o primeiro dia do exercício seguinte ao que entrar em vigor a legislação do novo município.

44. (FCC – ISS/SP –2012)

Um contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU possuía um imóvel urbano com área construída equivalente a 250 m². Após a reforma que promoveu nesse imóvel, no final do ano de 2009, a área construída, passou a ser de 400 m².

Essa reforma foi feita sem o conhecimento nem a autorização das autoridades municipais competentes, com o intuito de evitar o aumento do valor do IPTU lançado para esse imóvel.

Independentemente das sanções que esse contribuinte possa sofrer pelas irregularidades cometidas, foi constatado que, nos anos de 2010 e 2011, a prefeitura daquele município lançou o IPTU em valor menor do que o devido, pois considerou como construída a área de 250 m², e não de 400 m².

Em setembro de 2011, ao tomar conhecimento de que a área construída do referido imóvel havia sido aumentada sem a devida comunicação à municipalidade, a fiscalização municipal, em relação ao IPTU,

(A) não pode fazer coisa alguma, pois os lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 2010 e 2011 já haviam sido feitos e estavam revestidos de definitividade.

(B) pode revisar de ofício os lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 2010 e 2011, para apreciar fatos anteriormente desconhecidos (o aumento da área construída), não havendo prazo limite para o início dessa

revisão, pois o contribuinte agiu com dolo ao deixar de informar a Fazenda Pública municipal a respeito da ampliação da área construída.

(C) desde que autorizado judicialmente, pode rever de ofício os lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 2010 e 2011, para apreciar fatos anteriormente desconhecidos (o aumento da área construída), devendo essa revisão do lançamento, porém, ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

(D) pode revisar de ofício os lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 2010 e 2011, para apreciar fatos anteriormente desconhecidos (o aumento da área construída), devendo essa revisão do lançamento, porém, ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

(E) pode revisar de ofício apenas o lançamento do IPTU referente ao exercício de 2011, pois foi nesse exercício que o fisco constatou a existência de aumento da área construída.

45. (FCC – ISS/SP –2012)

A legislação tributária de um determinado município paulista atribui eficácia normativa às decisões de seus órgãos coletivos de jurisdição administrativa.

Esse órgão, por sua vez, em determinada ocasião, proferiu decisão administrativa dessa natureza, concluindo pela não incidência de um determinado tributo municipal.

Esse entendimento, todavia, não reflete a jurisprudência firmada nos tribunais judiciais superiores, que têm sido em sentido diverso, pela incidência desse tributo.

Com base na regra da legislação municipal que atribui eficácia normativa às decisões de seus órgãos coletivos de jurisdição administrativa, muitos municípios deixaram de pagar o referido tributo, seguindo o entendimento desse tribunal administrativo. A fiscalização, porém, tomando ciência de que os tribunais judiciais superiores firmaram entendimento em sentido diverso, pela incidência desse tributo, adotou a mesma interpretação da legislação firmada nos tribunais superiores e passou a fazer o lançamento do referido tributo, observando os prazos decadenciais.

Relativamente a essa situação, a Fazenda Pública municipal

(A) poderá reclamar o tributo devido, mas não poderá impor penalidades, nem reclamar juros de mora ou atualização monetária pelo imposto pago extemporaneamente.

(B) poderá reclamar o tributo devido, bem como impor penalidades e reclamar juros de mora e atualização monetária pelo tributo pago extemporaneamente.

(C) poderá reclamar o tributo devido e impor penalidades, mas não poderá reclamar juros de mora ou atualização monetária pelo imposto pago extemporaneamente.

(D) poderá reclamar o tributo devido, impor penalidades e reclamar atualização monetária sobre o imposto pago extemporaneamente, pois isso não implica aumento da base de cálculo do imposto, mas não poderá reclamar juros de mora pelo imposto pago extemporaneamente.

(E) nada poderá reclamar do contribuinte, nem mesmo o valor nominal do tributo, pois ele agiu em conformidade com decisão proferida em processo administrativo tributário à qual a lei daquele município atribui eficácia normativa.

46. (FCC – ISS/SP –2012)

Uma lei hipotética do município de São Paulo reduziu de 50% para 30% o percentual da penalidade aplicável ao sujeito passivo que descumpriu uma determinada obrigação tributária.

Esse novo percentual de penalidade se aplica

- (A) apenas às infrações cometidas após a data em que essa lei entrou em vigor.
- (B) apenas às infrações cometidas antes da data em que essa lei entrou em vigor.
- (C) em relação às infrações cometidas tanto antes, como depois, da data em que essa lei entrou em vigor.
- (D) em relação a todas as infrações cometidas depois da entrada da lei em vigor e, em relação àquelas cometidas antes dessa data, somente em relação aos processos não definitivamente julgados.
- (E) em relação a todas as infrações cometidas depois da entrada da lei em vigor e, em relação àquelas cometidas antes dessa data, somente em relação aos processos não definitivamente julgados e desde que a nova lei mencione expressamente produzir efeitos retroativos.

47. (FCC – ISS/SP –2012)

Os tributos federais, bem como os estaduais e os municipais, estão sujeitos às regras de decadência, referidas no art. 173 do CTN. Tratando-se de tributos cujo lançamento seja feito por homologação, estes, especificamente, se sujeitarão, também, à regra de homologação tácita, por decurso de prazo, prevista no § 4º do art. 150 desse mesmo código.

Tanto os prazos de decadência como o de homologação tácita do lançamento, pelo decurso de prazo, são de cinco anos e estão previstos, respectivamente, no caput do art. 173 do CTN e no § 4º do art. 150 do referido código.

Consequentemente, a contagem desses prazos quinquenais deve ser feita de modo

- (A) contínuo ou descontínuo, conforme determinar a lei ordinária, incluindo-se na sua contagem o dia de início e excluindo-se o de vencimento, sendo que eles só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição à qual o contribuinte está vinculado, em razão do seu domicílio.
- (B) contínuo ou descontínuo, conforme determinar a lei ordinária, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento, sendo que eles só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
- (C) contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento, sendo que eles só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
- (D) contínuo, incluindo-se na sua contagem o dia de início e excluindo-se o de vencimento, sendo que eles só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição à qual o contribuinte está vinculado, em razão do seu domicílio.
- (E) contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento, sendo que eles só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição à qual o contribuinte está vinculado, em razão do seu domicílio.

48. (FCC – ISS/SP –2012)

Uma pessoa adquiriu, no ano de 2011, por meio de contrato de compra e venda, um imóvel localizado no município de São Paulo. Em razão de erro de cálculo, essa pessoa, contribuinte do ITBI, acabou pagando quantia superior à efetivamente devida.

Com consequência desse pagamento indevido, esse contribuinte, neste exercício de 2012,

(A) não poderá pleitear a restituição da importância indevidamente paga.

(B) poderá pleitear a restituição de tudo o que foi pago, no decurso do prazo de dois anos, contados da data da ocorrência do fato gerador do imposto cujo pagamento foi feito indevidamente, devendo, então, fazer o pagamento da quantia correta.

(C) poderá pleitear a restituição de tudo o que foi pago, no decurso do prazo de cinco anos, contados da data da ocorrência do fato gerador do imposto cujo pagamento foi feito indevidamente, devendo, então, fazer o pagamento da quantia correta.

(D) poderá pleitear a restituição do que foi pago em excesso, no decurso do prazo de dois anos contados da data em que foi feito o pagamento indevido.

(E) poderá pleitear a restituição do que foi pago em excesso, no decurso do prazo de cinco anos contados da data em que foi feito o pagamento indevido.

49. (FCC – ISS/SP –2012)

Uma pessoa adquiriu bem imóvel, localizado em área urbana de município paulista, sem exigir que o vendedor lhe exibisse ou entregasse documento comprobatório da quitação do IPTU, relativo aos cinco exercícios anteriores ao da data da referida aquisição. Nada constou a respeito dessa quitação no título por meio do qual foi feita a transmissão da propriedade do referido imóvel.

Desse modo, esse adquirente

(A) é responsável tributário pelo pagamento do IPTU devido até o momento da transmissão da propriedade.

(B) é responsável tributário pelo pagamento do IPTU somente em relação aos fatos geradores ocorridos após a aquisição do imóvel.

(C) não é responsável tributário pelo pagamento do IPTU anterior à aquisição do imóvel, pois não há ilícito algum na aquisição de imóvel em transmissão inter vivos.

(D) não é responsável tributário pelo pagamento do IPTU anterior à aquisição do imóvel, pois nada constou, no título aquisitivo, sobre a existência desses créditos tributários não pagos.

(E) tornou-se contribuinte do IPTU em relação aos créditos tributários referentes aos exercícios anteriores ao de sua aquisição, cabendo a ele quitá-los nessa condição.

50. (FCC – ISS/SP –2012)

Um menino menor de idade, com dez anos, recebeu, na qualidade de herdeiro testamentário, por ocasião da morte de sua avó, um imóvel urbano, localizado em município do interior de São Paulo, no valor de R\$ 350.000,00.

Houve a aceitação da herança pelo menor, que, nesse ato, foi representando por seus pais.

Nesse caso, o tributo devido na transmissão causa mortis de bens imóveis caberá

(A) aos pais do menor de idade, pois o menino, por ser menor de idade, não tem capacidade tributária.

(B) ao menino menor de idade, pois ele tem capacidade tributária, e, no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento dessa obrigação tributária por ele, seus pais responderão solidariamente com ele, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis.

(C) cinquenta por cento ao menino menor de idade e cinquenta por cento aos pais do menor.

(D) aos pais do menino menor de idade e ao próprio menino, pois o menor não tem capacidade jurídica para ser, isoladamente, contribuinte.

(E) ao menino menor de idade, pois ele tem capacidade tributária, e, no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento dessa obrigação tributária por ele, seus pais responderão solidariamente com ele.

51. (FCC – ISS/SP –2012)

Em uma situação hipotética, quatro irmãos adquiriram, em conjunto, no exercício de 2005, por meio de compra e venda, um imóvel localizado em município do Estado de São Paulo.

Esses irmãos, todavia, deixaram de pagar o IPTU incidente sobre esse imóvel, nos exercícios de 2006 a 2011.

No final do ano de 2011, o referido município editou lei ordinária, concedendo remissão do crédito tributário desse IPTU exclusivamente aos proprietários ou coproprietários, pessoas naturais, que comprovassem ter auferido rendimentos anuais em montante inferior a R\$ 12.000,00, nos exercícios de 2006 a 2011.

Considerando que o mais velho dos irmãos se encontra na situação prevista nessa lei, a remissão

(A) beneficiou a todos os quatro irmãos, pois, por força da solidariedade, ou todos se beneficiam, ou nenhum deles se beneficia.

(B) não beneficiou nenhum dos quatro irmãos, pois, por força da solidariedade, ou todos se beneficiam, ou nenhum deles se beneficia.

(C) só beneficiou o irmão mais velho, pois, tendo sido concedida em caráter pessoal, não se estende aos demais.

(D) só beneficiou o irmão mais velho, extinguindo, por outro lado, a solidariedade entre os demais irmãos não beneficiados pela isenção.

(E) não beneficiou os quatro irmãos porque não existe solidariedade entre os quatro irmãos em relação ao IPTU devido pelo bem imóvel adquirido.

52. (FCC – ISS/SP –2012)

Um contribuinte deixou de emitir o documento fiscal referente a uma prestação de serviço tributada pelo ISS, tributo de competência municipal, e, como consequência, foi-lhe aplicada penalidade pecuniária pelo descumprimento dessa obrigação acessória (art. 230, caput, inciso V, alínea "a" do Decreto Municipal 52.703/11)

Essa penalidade pecuniária

(A) é imposto, pois está prevista na legislação do ISS.

(B) não é imposto, mas é tributo, em sentido amplo, pois tem natureza compulsória.

(C) é tributo, porque é cobrado por meio de atividade vinculada, conforme estabelece o Código Tributário Nacional.

(D) não é tributo, pois sanção pelo cometimento de ato ilícito não pode ser definida como tributo.

(E) é taxa, pois tem a finalidade de ressarcir o erário pelo dano causado pelo descumprimento de uma obrigação acessória.

53. (FCC – ISS/SP –2012)

Projeto de lei estadual, no intuito de fiscalizar a pesca esportiva no rio Piracicaba, foi enviado à Assembleia Legislativa, propondo a criação da Taxa de Fiscalização de Pesca do Rio Piracicaba, como meio de custear aparato fiscalizador estadual das atividades de pesca do referido rio. Tendo em vista que os benefícios trazidos por tal fiscalização atingiriam toda a população das cidades ribeirinhas, o projeto de lei em questão propunha que a base de cálculo da taxa pelo exercício do poder de polícia sobre a pesca esportiva fosse o valor venal dos imóveis localizados no perímetro urbano das cidades, desde que esses imóveis se encontrassem na zona limítrofe do rio Piracicaba, até a distância máxima de 10 km. O projeto de lei não foi aprovado pela Assembleia Legislativa, tendo sido arquivado, sob o fundamento de inconstitucionalidade.

Com base na situação descrita acima, é correto afirmar:

- (A) Como a competência para instituir taxas pelo exercício do poder de polícia é exclusiva dos municípios, o projeto de lei deveria ser municipal.
- (B) A taxa não pode ter base de cálculo idêntica à que corresponda a imposto.
- (C) A espécie tributária a ser criada deveria ser uma contribuição de melhoria, e não uma taxa pelo exercício do poder de polícia, tendo em vista os benefícios trazidos pela fiscalização da pesca às cidades ribeirinhas.
- (D) A espécie tributária a ser criada deveria ser um imposto estadual com base de cálculo idêntica à do IPTU, e não uma taxa pelo exercício do poder de polícia.
- (E) Nas circunstâncias descritas e pela relevância social do projeto de lei proposto, somente a União teria competência para instituir um imposto extraordinário, com a mesma finalidade e com a mesma base de cálculo

54. (FCC – ISS/SP –2012)

A Igreja Mundial do Imposto Sagrado, tendo em vista a ampliação de suas atividades religiosas, começou a cobrar de seus fiéis o valor de R\$ 100,00 por batismo realizado. Responsáveis pela entidade religiosa regularmente constituída formulam consulta ao órgão competente do município de sua localização, para saber se devem, ou não, recolher o ISS pelos serviços religiosos prestados. Formulam consulta, também, ao fisco federal, para saber se a renda auferida com os batismos deve ser declarada como tributada pelo Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza – Pessoa Jurídica – IRPJ da entidade religiosa.

Nesse caso,

- (A) o ISS e o IRPJ devem ser cobrados, em razão do princípio da igualdade, pois os templos de qualquer culto devem ser tratados tributariamente como qualquer pessoa jurídica que realize um serviço tributável e que aufera rendas.
- (B) o ISS não deve ser cobrado, tendo em vista que o serviço de batismo é atividade relacionada às finalidades religiosas da entidade, porém, o IRPJ deve ser cobrado, pois a renda auferida com qualquer serviço prestado pelo templo é tributada.
- (C) tanto o ISS como o IRPJ devem ser cobrados, pois não há dispositivo normativo que exima o templo de qualquer culto de quaisquer cobranças tributárias.

(D) nem o ISS, nem o IRPJ devem ser cobrados, tendo em vista que, tanto o serviço de batismo, como a renda respectivamente auferida, estão relacionados às finalidades essenciais da entidade religiosa.

(E) o IRPJ não deve ser cobrado, pois a renda auferida com os batismos resta alcançada por imunidade tributária; porém, sobre o serviço de batismo deve ser cobrado o ISS, tendo em vista a ausência de dispositivo normativo em sentido contrário.

55. (FCC – ISS/SP –2012)

Auditor fiscal municipal, ao dar início aos seus trabalhos de fiscalização, lavrou termo de início desses trabalhos em livro fiscal da empresa Venha a mim Ltda., arrecadando, naquela oportunidade, diversos documentos e livros fiscais, a fim de realizar seu trabalho na repartição municipal de sua sede. João Modesto, dono da empresa fiscalizada, ao ser alertado pelo seu contador de que os documentos e livros fiscais apontariam infrações relacionadas com o não pagamento de imposto, determinou a elaboração das guias de pagamento dos impostos não recolhidos e relativos à documentação apreendida, a fim de evitar que fosse lavrado auto de infração contra sua empresa.

Caso a fiscalização descubra as irregularidades fiscais da empresa,

(A) não poderá lavrar auto de infração pelas infrações possivelmente identificadas na análise documental, tendo em vista que a empresa saneou as irregularidades, ao pagar os impostos devidos, antes da efetiva notificação do auto de infração.

(B) não poderá lavrar auto de infração, pois o procedimento de início de fiscalização foi irregular, na medida em que o fiscal, ao invés de ter lavrado o termo de início da fiscalização no livro do contribuinte, deveria ter-lhe entregado, obrigatoriamente, uma notificação apartada.

(C) poderá lavrar auto de infração, cobrando multa, pelas infrações cometidas, tendo em vista que a possibilidade de denúncia espontânea estaria excluída, pois o termo de início de fiscalização fora lavrado regularmente antes da tentativa saneadora da empresa.

(D) poderá lavrar auto de infração, cobrando multa a qualquer momento, mesmo que, antes da lavratura do termo de início de fiscalização, aposto em livro fiscal pelo auditor municipal, as irregularidades fiscais tivessem sido saneadas.

(E) poderá lavrar auto de infração, cobrando multa pelas infrações cometidas, mesmo após a tentativa saneadora efetivada pela empresa, devendo ser regularizado, todavia, o procedimento de início de fiscalização, com a lavratura de "notificação de correção de termo de início de fiscalização", documento oficial a ser assinado pelo contribuinte, para evitar que o auto de infração seja cancelado por vício formal.

56. (FCC – ISS/SP –2012)

Legislações municipais brasileiras estabelecem a incidência do ISS nas prestações de serviços de "alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento".

Órgãos de fiscalização de alguns municípios, desconsiderando a própria restrição contida nesse dispositivo da lei complementar federal e de sua própria lei municipal, expediram notificação do lançamento do ISS, reclamando o tributo também sobre as prestações de serviços de alfaiataria e costura, inclusive nos casos em que o material utilizado nessa prestação não tenha sido fornecido pelo usuário final. A justificativa legal para sua cobrança foi o

uso da analogia prevista no CTN, pois, no entender daquelas autoridades municipais, as prestações de serviços em que o material é fornecido pelo consumidor final são análogas àquela em que o referido material não é fornecido.

Nesse caso, a ação dos órgãos de fiscalização municipal,

(A) não merece reparos, tendo em vista a possibilidade de se cobrar tributos para fatos não contemplados pela lei, mas que seriam semelhantes a fatos geradores legalmente previstos.

(B) não merece reparos, porém, neste caso, deve o contribuinte pleitear a aplicação da equidade, tendo em vista ser dispensado do pagamento do tributo devido.

(C) está em desconformidade com a legislação, porém, nesse caso, deve o contribuinte se conformar com o lançamento efetuado, tendo em vista sua legalidade, somente restando a ele se socorrer dos princípios gerais de direito tributário, a fim de minorar os efeitos da cobrança.

(D) está em desconformidade com a legislação e, em razão disso, o contribuinte tem a possibilidade de se insurgir contra o lançamento efetuado, alegando que não se pode exigir imposto não previsto em lei, por meio de analogia.

(E) está em desconformidade com a legislação, porém, neste caso, deve o contribuinte se conformar com o lançamento efetuado, tendo em vista sua legalidade, somente restando a ele se socorrer dos princípios gerais de direito público, a fim de minorar os efeitos da cobrança.

57. (FCC – ISS/SP –2012)

Uma determinada pessoa adquiriu um imóvel urbano em maio de 2010. Em fevereiro de 2012, ela constatou que o IPTU incidente sobre esse imóvel, nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, não havia sido pago pelo proprietário anterior. Os créditos tributários referentes ao IPTU incidente nos exercícios de 2011 e 2012 ela mesma os pagou, em razão de o imóvel já lhe pertencer nesses exercícios. Não existe prova alguma de quitação do tributo referente aos exercícios 2008, 2009 e 2010.

Considerando que o fato gerador do IPTU, em relação à situação descrita acima, ocorre no dia 10 de janeiro de cada exercício, o adquirente é

(A) contribuinte do IPTU, em relação aos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

(B) contribuinte do IPTU, em relação aos exercícios de 2008, 2009 e 2010 e responsável tributário pelo pagamento desse imposto em relação aos exercícios de 2011 e 2012.

(C) contribuinte do IPTU, em relação aos exercícios de 2008 e 2009 e responsável tributário pelo pagamento desse imposto em relação aos exercícios de 2010, 2011 e 2012.

(D) responsável tributário pelo pagamento do IPTU, em relação aos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

(E) responsável tributário pelo pagamento do IPTU, em relação aos exercícios de 2008, 2009 e 2010 e contribuinte desse imposto em relação aos exercícios de 2011 e 2012.

58. (FCC – ISS/SP –2012)

A autoridade competente para aplicar a lei tributária municipal, estando diante de norma legal a partir da qual se podem erigir diferentes interpretações, deverá interpretá-la de maneira mais favorável ao

(A) acusado, quando essa lei tributária estiver definindo infrações ou cominando penalidades.

(B) contribuinte, no tocante à alíquota e à base de cálculo aplicáveis a um determinado tributo.

(C) contribuinte acusado, no tocante à alíquota e à base de cálculo aplicáveis a um determinado tributo, bem como às penalidades passíveis de imposição a ele.

(D) contribuinte, no tocante à alíquota aplicável a um determinado tributo.

(E) sujeito passivo de obrigação acessória, quanto à extensão dos prazos para cumprimento de obrigação acessória.

59. (FCC – ISS/SP –2012)

Município Deixa pra Lá, não conseguindo, hipoteticamente, exercer sua competência constitucional tributária para instituir o ITBI no seu território, celebrou acordo com o Estado federado em que se localiza, para que esse Estado passasse a exercer, em seu lugar, a competência constitucional para instituir o referido imposto em seu território municipal e, ainda, para que exercesse as funções de fiscalizar e arrecadar esse tributo, recebendo, em contrapartida, um pagamento fixo anual, a título de "retribuição compensatória".

Relativamente a essa situação, o Município Deixa pra Lá

(A) pode delegar sua competência tributária e suas funções de arrecadar e de fiscalizar tributos a outra pessoa jurídica de direito público.

(B) não pode delegar sua competência tributária a qualquer outra pessoa jurídica de direito público, embora possa delegar as funções de arrecadar e de fiscalizar tributos de sua competência tributária.

(C) não pode delegar sua competência tributária, nem suas funções de fiscalizar tributos a qualquer outra pessoa jurídica de direito público, embora possa delegar suas funções de arrecadar tributos de sua competência tributária.

(D) não pode delegar sua competência tributária, nem suas funções de arrecadar e de fiscalizar tributos de sua competência tributária a qualquer outra pessoa jurídica de direito público.

(E) não pode delegar sua competência tributária, nem suas funções de arrecadar e de fiscalizar tributos de sua competência tributária a qualquer outra pessoa jurídica de direito público, mas pode delegar as funções de arrecadação às instituições bancárias públicas e privadas.

60. (FCC – ISS/SP –2012)

Um município brasileiro criou, hipoteticamente, por meio de lei ordinária, uma nova taxa, de conformidade com as normas gerais de direito tributário que disciplinam essa matéria, mas deixou para o decreto regulamentador a fixação de sua alíquota e de sua base de cálculo.

A lei em questão não poderia, todavia, ter atribuído ao decreto a competência para fixar alíquota e determinar a base de cálculo da referida taxa, porque determinar a base de cálculo das taxas

(A) e fixar a alíquota delas é matéria de lei ordinária.

(B) e fixar a alíquota delas é matéria de lei complementar.

(C) é matéria de lei ordinária, mas fixar a alíquota delas é matéria tanto de lei complementar como de lei ordinária.

(D) é matéria tanto de lei complementar como de lei ordinária, mas fixar a alíquota delas é matéria apenas de lei ordinária.

(E) é matéria de lei complementar e fixar a alíquota delas é matéria de lei ordinária.

61. (FCC – ISS/SP –2012)

Um determinado tributo, cuja legislação de regência determine aos seus contribuintes a emissão do correspondente documento fiscal, com sua posterior escrituração no livro fiscal próprio, seguida da apuração do valor devido no final de cada período de competência e, finalmente, do subsequente recolhimento do valor apurado junto à rede bancária, tudo sem a prévia conferência do fisco, ficando essa atividade desenvolvida pelo contribuinte sujeita à posterior análise e exame pelo agente do fisco, que poderá considerá-la exata ou não, caracteriza a forma de lançamento denominada

- (A) de ofício.
- (B) por homologação.
- (C) por declaração.
- (D) misto.
- (E) extemporâneo.

62. (FCC – ISS/SP –2012)

A empresa Fernando Rosa S/C Ltda., contribuinte de imposto municipal, efetuou prestação de serviço sujeita à incidência desse imposto, emitiu corretamente o documento fiscal previsto na legislação municipal, escriturou-o regularmente no livro próprio, apurou o montante do imposto a pagar no término do período de apuração e, ao final, pagou o imposto devido.

A obrigação tributária principal

- (A) não se extingue.
- (B) se extingue com o lançamento por homologação feito pelo contribuinte.
- (C) se extingue juntamente com a extinção do crédito tributário dela decorrente.
- (D) se extingue com a apresentação de pedido de parcelamento do crédito tributário.
- (E) se extingue juntamente com a extinção do fato gerador

63. (FCC – ISS/SP –2012)

Admitindo-se que caiba apenas aos Estados federados colocar à disposição da população um determinado serviço público específico e divisível, e, admitindo-se, também, que, em decorrência de omissão de alguns Estados, os municípios neles localizados resolvam, fora do âmbito de suas respectivas atribuições, tornar esse serviço disponível às suas respectivas populações, cobrando, em razão disso, taxas pelos serviços que estão sendo colocados à sua disposição, conclui-se que a instituição dessa taxa está em

- (A) desconformidade com a legislação, pois uma pessoa jurídica de direito público não pode cobrar taxa por atividade que não esteja no âmbito de suas respectivas atribuições.
- (B) conformidade com a legislação, desde que o Estado delegue sua competência tributária para o município.
- (C) desconformidade com a legislação, pois a atividade desenvolvida pelo município deve ser prestada gratuitamente, custeada pela receita geral de impostos, já que os municípios não estão constitucionalmente autorizados a cobrar taxa de espécie alguma.

(D) conformidade com a legislação, pois, se o Estado não exerceu sua competência constitucional, o município deve fazê-lo, cobrando, conseqüentemente, as taxas cabíveis.

(E) desconformidade com a legislação, pois as taxas só podem ser cobradas em razão de serviços efetivamente prestados e não meramente colocados à disposição do munícipe.

64. (FCC – ISS/SP –2012)

Um determinado município paulista, ao instituir o ISS, imposto de competência municipal, criou, na mesma lei ordinária, várias obrigações acessórias, no interesse da arrecadação e fiscalização desse imposto.

Com relação à referida lei ordinária, é correto afirmar que

- (A) ela não poderia ter criado obrigações acessórias, pois isso é atribuição de decreto.
- (B) ela não poderia ter criado obrigações acessórias, pois isso é atribuição de normas regulamentares e infrarregulamentares.
- (C) não há irregularidade alguma em ela ter criado obrigações acessórias.
- (D) lei ordinária só pode criar obrigação principal e normas infralegais só podem criar obrigações acessórias.
- (E) cabe à lei complementar criar tanto obrigações principais, como obrigações acessórias.

65. (FCC – ISS/SP –2012)

Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com esse contribuinte, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício, conforme dispõe o art. 134, caput, inciso VI do CTN.

Quanto aos tabeliães e escrivães, especificamente no que concerne aos tributos municipais, é correto afirmar que,

- (A) diferentemente dos contribuintes e dos responsáveis em geral, não estão sujeitos à fiscalização municipal, pois já se submetem à fiscalização da Corregedoria Geral da Justiça estadual.
- (B) como qualquer outro contribuinte ou responsável em geral, estão sujeitos à fiscalização municipal, mas só estão obrigados a prestar à autoridade administrativa as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, quando autorizados pela Corregedoria Geral da Justiça estadual.
- (C) mediante intimação escrita, ou inclusive verbal, em caso de urgência, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, exceto quanto a fatos sobre os quais os tabeliães e escrivães estejam legalmente obrigados a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
- (D) nas cidades que não forem capitais de Estado, mediante anuência da autoridade judicial da comarca, devem prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, exceto quanto a fatos sobre os quais os tabeliães e escrivães estejam legalmente obrigados a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
- (E) mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, exceto quanto a fatos sobre os quais os

tabeliães e escrivães estejam legalmente obrigados a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

66. (FCC – ISS/SP –2012)

Empresa contribuinte do ISS firma contrato de natureza particular com pessoa jurídica sua cliente, convencionando que a obrigação de pagar o referido imposto, correspondente aos serviços que presta, deva ser de responsabilidade de sua cliente. Tendo em vista que a referida cliente não cumpriu a convenção particular entre elas celebrada, pois não liquidou o crédito tributário lançado em nome da contribuinte prestadora de serviços, a fiscalização municipal notificou a contribuinte a pagar o imposto devido. Em resposta à notificação fiscal, a contribuinte apresentou cópia da convenção particular celebrada entre elas, alegando a existência de erro na identificação do sujeito passivo na notificação elaborada. Entende a contribuinte que a cobrança do tributo não pago deveria ser feita à sua cliente.

Com base no descrito acima e nas normas gerais de direito tributário que disciplinam essa matéria, a justificativa apresentada pela contribuinte

(A) não deve ser acatada, pois a convenção particular não se presta a alterar a sujeição passiva de obrigação tributária, exceto quando firmada escritura pública nesse sentido, situação em que a Fazenda Pública Municipal deve eximir a contribuinte prestadora de serviço de tal cobrança, mesmo na ausência de lei normatizando a questão.

(B) não deve ser acatada, na medida em que o ordenamento jurídico não contemple possibilidade alguma de modificação da definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias, quer por meio de convenção entre as partes, quer por meio de disposição de lei.

(C) deve ser acatada, pois a convenção particular, desde que celebrada por escritura pública, deve ser aceita e respeitada pela Fazenda Pública Municipal, para eximir a contribuinte do pagamento do imposto ainda não pago, pois a responsabilidade passou a ser da sua cliente.

(D) não deve ser acatada, pois nem a convenção particular, nem a escritura pública se prestam a alterar a sujeição passiva de obrigação tributária, a não ser que haja lei normatizando a questão.

(E) deve ser acatada, pois a convenção particular deve ser aceita e respeitada pela Fazenda Pública Municipal para eximir a contribuinte do pagamento do imposto ainda não pago, desde que haja decreto do Poder Executivo municipal, permitindo a modificação da definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

67. (FCC – ISS/SP –2012)

Município localizado no Estado de São Paulo concedeu, por meio de lei ordinária, isenção do ITBI para as transmissões imobiliárias, quando, cumulativamente, o adquirente do imóvel fosse pessoa natural, o valor venal do imóvel, no ano da transmissão, não excedesse R\$ 50.000,00 e o referido imóvel tivesse mais de 20 anos de construção.

Para poder fruir dessa isenção, o interessado, isto é, o adquirente do imóvel, deveria formular, por meio de requerimento escrito, o pedido de isenção do ITBI, juntando a documentação comprobatória do direito de usufruir o benefício legal.

Um município, interessado em usufruir do referido benefício, apresentou o referido requerimento, juntando:

I. cópia do carnet do IPTU, comprovando que o referido imóvel, no exercício anterior ao da transmissão, tinha valor venal equivalente a R\$ 49.000,00.

II. documentação comprobatória de que o imóvel tinha 19 anos de construção.

III. documentos comprovando que ele, pessoa natural, é o adquirente desse imóvel.

Em seu requerimento, explicou que o fato de o imóvel não ter mais de 20 anos não deveria impedir o deferimento do pedido de isenção, pois o imóvel estava “tão arruinado”, que parecia ter 50 anos de construção.

A autoridade municipal competente para apreciar o referido requerimento e reconhecer ou não a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da isenção deverá

(A) deferir o pedido formulado pelo munícipe, por considerar satisfeitos todos os requisitos legais, pois o adquirente é pessoa natural, o valor da transação é inferior a R\$ 50.000,00, conforme demonstra o carnet do IPTU referente ao lançamento feito no exercício anterior ao da transmissão do imóvel, e o estado de conservação do imóvel lhe dá a aparência de ter sido construído há mais de 20 anos.

(B) deferir parcialmente o pedido formulado pelo munícipe e considerar satisfeitos apenas dois dos três requisitos legais, reconhecendo ao adquirente o direito de usufruir apenas 2/3 (dois terços) do valor do benefício isencional.

(C) deferir o pedido formulado, interpretando teleologicamente a legislação, para reconhecer que a finalidade social da isenção deve nortear seu despacho, não se devendo valorizar em demasia requisitos formais, tais como a perfeita idade do imóvel ou a comprovação do seu valor venal do exercício em que houve a transmissão do bem.

(D) deferir o pedido formulado, aplicando a interpretação analógica ao caso e reconhecendo que, se o imóvel aparenta estar “arruinado”, ele tem, por analogia com imóveis no mesmo estado, mais de vinte anos, sendo, ademais, irrelevante, que o documento comprobatório do valor venal do imóvel seja do ano anterior ao da transmissão do bem.

(E) indeferir o pedido formulado pelo munícipe, pois matéria relacionada com a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente e, se o referido imóvel, não tem mais de 20 anos de construção, nem a prova de seu valor venal foi feita com carnet do IPTU do exercício em que se deu a transmissão do imóvel, não há como reconhecer que o interessado tenha satisfeito os requisitos legais para fruição do benefício isencional.

Direito Constitucional

68. (FCC – ISS/SP –2012)

De acordo com previsão da Constituição da República em matéria orçamentária, depende de lei complementar

(A) a fixação de metas e prioridades anuais da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.

(B) a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.

(C) a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de comoção interna ou calamidade pública.

(D) o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

(E) o estabelecimento de normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos

69. (FCC – ISS/SP –2012)

Proposta de Emenda à Constituição subscrita por 28 Senadores tem por objeto estender aos empregados domésticos os mesmos direitos e garantias previstos na Constituição para empregados urbanos e rurais. A proposta é aprovada em dois turnos, pelo voto de 55 Senadores em cada um. Nessa hipótese, a proposta

(A) não poderia ter sido apresentada por Senadores, por tratar-se de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República, padecendo, assim, de vício de inconstitucionalidade.

(B) deverá ser submetida à discussão e apreciação da Câmara dos Deputados, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver o voto de 3/5 de seus membros em ambos os turnos.

(C) deverá ser arquivada, por não ter alcançado o quorum suficiente para votação, no Senado Federal, não podendo a matéria em questão ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

(D) deverá ser encaminhada à sanção e promulgação do Presidente da República, para que passe a valer como emenda à Constituição.

(E) não poderia ter sido sequer objeto de deliberação pelos Senadores, por dispor sobre direitos e garantias fundamentais, considerados cláusulas pétreas da Constituição.

70. (FCC – ISS/SP –2012)

Considerados os princípios constitucionais da ordem econômica, lei municipal que impedisse a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área do Município seria

(A) incompatível com a Constituição da República, por ofensa ao princípio da livre concorrência.

(B) incompatível com a Constituição da República, por ofensa ao princípio da soberania nacional.

(C) compatível com a Constituição da República, em virtude do princípio da função social da propriedade.

(D) compatível com a Constituição da República, em virtude do princípio da busca do pleno emprego.

(E) incompatível com a Constituição da República, por ofensa ao princípio do tratamento favorecido às empresas de pequeno porte.

71. (FCC – ISS/SP –2012)

A Lei federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados por União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações, contempla as seguintes previsões:

"Art. 10. (...) Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I. os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, do Judiciário e do Ministério Público;

II. as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios."

"Art. 70 O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: (...)

VII. informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

(...)

§ 10 O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado."

"Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

I. recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; (...)"

Considere, a esse respeito, as seguintes afirmações, à luz da disciplina constitucional dos direitos e garantias fundamentais:

I. É indevida a subordinação dos órgãos e entidades referidos no parágrafo único, do art. 10, ao regime da lei de acesso a informações, pois a Constituição determina que, para tanto, é necessária prévia autorização judicial.

II. O § 10 do artigo 70 é compatível com a Constituição da República, ao permitir que haja restrição de acesso a informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

III. O artigo 32, inciso I, é incompatível com a Constituição da República no que se refere à previsão de responsabilização de agentes públicos pelo retardamento no fornecimento de informações.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

72.(FCC – ISS/SP –2012)

Na hipótese de o Tribunal de Contas do Município de São Paulo deparar-se com ilegalidade na execução de contrato celebrado por órgão da Administração Direta Municipal, prevê a Lei Orgânica do Município que o Tribunal

(A) deverá assinalar prazo para que o órgão adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, suspendendo a execução contratual, se não atendido o prazo.

(B) poderá solicitar ao Poder Executivo que adote, de imediato, as providências cabíveis, mas não está autorizado a aplicar sanções aos responsáveis.

(C) deverá emitir parecer prévio informativo, a ser elaborado e enviado à Câmara Municipal no prazo máximo de cento e vinte dias, contados da data do recebimento do contrato.

(D) poderá aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei, mas não poderá sustar a execução contratual, decisão que compete à Câmara Municipal adotar.

(E) deverá suspender, de imediato, o andamento de qualquer diligência em relação ao contrato em questão, submetendo o assunto à apreciação da Câmara Municipal.

73. (FCC – ISS/SP –2012)

No ano de 2002, foi criado, por lei do Município, o Conselho Municipal de Habitação de São Paulo. O Conselho é composto, entre outros, por representantes de órgãos e entidades públicos municipais, estaduais e federal, todos designados, e por representantes de entidades comunitárias e de organizações populares ligados à habitação, eleitos de forma direta. O Conselho Municipal de Habitação tem caráter deliberativo, fiscalizador e consultivo e possui como objetivos básicos o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da política municipal de habitação.

A criação do referido Conselho, nesses termos,

(A) não pode ser feita por lei, representando ingerência do Poder Legislativo nas atribuições do Executivo municipal, em afronta à separação de Poderes adotada pela Lei Orgânica do Município.

(B) fere as normas de participação popular nas decisões do Poder Municipal estabelecidas pela Lei Orgânica do Município, uma vez que os Conselhos criados com esse fim não podem ter membros designados, apenas eleitos.

(C) atende às diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica do Município, quanto à participação popular nas decisões do Poder Municipal e à articulação e integração de ações entre governo e sociedade na política municipal de habitação.

(D) excede às previsões contidas na Lei Orgânica do Município sobre participação popular nas decisões do Poder Municipal, pois os Conselhos não podem ter função de fiscalização, mas apenas consultiva e de acompanhamento.

(E) atende às determinações da Lei Orgânica do Município quanto à articulação e integração de ações entre governo e sociedade na política municipal de habitação, mas não no que se refere à composição do Conselho.

74. (FCC – ISS/SP –2012)

Para a organização da administração pública, a Lei Orgânica do Município de São Paulo estabelece a obrigatoriedade de

(A) os órgãos de direção da administração indireta serem compostos por um colegiado, com a participação de, no mínimo, um diretor eleito entre os servidores e empregados públicos, na forma da lei.

(B) constituição de comissões internas visando à prevenção de acidentes, quando assim o exigirem suas atividades, na forma da lei.

(C) constituição de Comissões de Representantes dos servidores dentre eles eleitos, gozando estes de estabilidade no cargo ou emprego, até dois anos após o término do mandato, ainda que suplentes.

(D) aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos para investidura em qualquer cargo ou emprego público.

(E) apresentação de declaração pública de bens, trinta dias antes do ato da posse e até trinta dias após o desligamento de todo dirigente da administração direta e indireta.

75. (FCC – ISS/SP –2012)

A Lei Orgânica do Município de São Paulo assegura ao servidor público municipal

- (A) a realização de reajuste da remuneração sempre na mesma data, podendo ser adotados índices diferenciados entre a administração direta, autárquica e fundacional.
- (B) a gratificação de distância pelo exercício de atividade em unidades de trabalho consideradas de difícil acesso, restrita ao ocupante de cargo efetivo, na forma da lei.
- (C) a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para realização de, no mínimo, oito consultas médicas e demais exames complementares, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo ou emprego.
- (D) o recebimento do adicional por tempo de serviço público, concedido por quinquênio, que se incorporará aos vencimentos para todos os efeitos, não sendo computado nem acumulado para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
- (E) o recebimento da sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos quinze anos de efetivo exercício no serviço público, que se incorporará aos vencimentos para todos os efeitos.

76. (FCC – ISS/SP – 2012)

Considere as seguintes afirmações sobre o Programa de Metas da Administração Pública municipal, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município de São Paulo:

- I. O Prefeito, eleito ou reeleito, apresentará o Programa de Metas de sua gestão, até noventa dias após sua posse, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos, diretrizes, ações estratégicas e demais normas da lei do Plano Diretor Estratégico.
- II. O Poder Executivo divulgará semestralmente os indicadores de desempenho relativos à execução dos diversos itens do Programa de Metas, que serão elaborados e fixados conforme critérios estabelecidos na Lei Orgânica do Município, dentre os quais o atendimento das funções sociais da cidade com melhoria da qualidade de vida urbana.
- III. O Prefeito poderá proceder a alterações programáticas no Programa de Metas sempre em conformidade com a lei do Plano Diretor Estratégico, justificando-as por escrito e divulgando-as amplamente por meio eletrônico, pela mídia impressa, radiofônica e televisiva e publicação no Diário Oficial da Cidade.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Direito Administrativo

77. (FCC – ISS/SP – 2012)

A criação, pelo Município, de uma autarquia para desempenhar atividade especializada, consistente na gestão do regime previdenciário do servidor público, constitui exemplo de

- (A) descentralização política, caso alcance servidores de outros poderes além do Executivo.

(B) desconcentração, eis que se trata da criação de ente autônomo ao qual é atribuída a execução de atividade de titularidade do ente central.

(C) descentralização administrativa, também denominada por serviços, funcional ou técnica, sujeitando-se a autarquia à tutela do ente instituidor nos limites da lei.

(D) descentralização por colaboração, eis que envolve a transferência da titularidade de serviço ou atividade administrativa a outro ente, dotado de personalidade jurídica própria.

(E) desconcentração, também denominada delegação, correspondendo à transferência da execução da atividade ou serviço público, mantendo-se, contudo, a titularidade do ente instituidor.

78. (FCC – ISS/SP – 2012)

A Secretaria Municipal de Saúde pretende contratar a construção de um conjunto de unidades de atendimento básico, selecionando a empresa responsável pela execução das obras mediante regular procedimento licitatório, regido pela Lei no 8.666/93. As obras não possuem complexidade técnica, porém, em função da grande quantidade de unidades a serem construídas, existe o risco de que a empresa vencedora do certame tenha dificuldade em executá-las de acordo com o cronograma estabelecido contratualmente. Para proteger-se de tal risco, a Administração poderá prever no Edital a obrigatoriedade de os licitantes

(A) comprovarem a capacidade econômico-financeira para execução da obra, mediante a apresentação de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

(B) apresentarem, na fase de habilitação, garantia de execução contratual, limitada a 10% do valor do objeto da licitação, na forma de caução, seguro-garantia ou fiança bancária.

(C) apresentarem a relação dos compromissos assumidos, que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

(D) apresentarem metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecede a análise e deve ser feita por critérios objetivos.

(E) comprovarem a aptidão para o desempenho do objeto licitado, mediante a apresentação de atestados referenciados a serviços realizados no Município, nos 12 meses anteriores à instauração da licitação.

79. (FCC – ISS/SP – 2012)

No curso de processo de execução fiscal, o Município adjudicou, como forma de pagamento da dívida do contribuinte, o imóvel no qual estava instalada a fábrica da empresa executada, além de veículos e outros bens móveis, passando, todos, a integrar o patrimônio da municipalidade. Ocorre que esses bens, exceto os veículos, não são do interesse da Administração, que decidiu, assim, aliená-los. De acordo com o regime jurídico dos bens públicos e conforme as disposições aplicáveis da Lei no 8.666/93, o Município

(A) somente pode alienar os bens móveis, mediante licitação na modalidade pregão, eis que os bens imóveis, a partir do momento que ingressam no patrimônio público, são gravados pela inalienabilidade.

(B) pode alienar todos os bens, móveis e imóveis, dada a sua natureza dominical, independentemente de procedimento licitatório, desde que por preço não inferior ao da avaliação feita na execução fiscal.

(C) pode alienar os bens, mediante prévia avaliação e adoção de procedimento licitatório, na modalidade pregão para os bens móveis e convite para os bens imóveis.

(D) somente pode alienar os bens imóveis mediante desafetação, operada com edição de lei específica, e licitação na modalidade concorrência, utilizando-se do valor de avaliação feita na execução fiscal.

(E) poderá alienar todos os bens, mediante prévia avaliação e licitação na modalidade leilão, comprovando a necessidade ou utilidade da venda dos imóveis e o caráter inservível dos móveis.

80. (FCC – ISS/SP – 2012)

Determinado servidor público utilizou, em proveito próprio, bens integrantes do patrimônio de empresa controlada pelo Município. Restou comprovado que também se beneficiaram da utilização desses bens, particulares que não possuem vínculo com a Administração pública. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa,

(A) as condutas do servidor e dos particulares somente são passíveis de tipificação como ato de improbidade na hipótese de comprovação de dano ao erário.

(B) apenas a conduta do servidor é passível de tipificação como ato de improbidade, eis que a Lei de improbidade não alcança atos praticados por particulares, que se submetem às sanções previstas na legislação penal.

(C) as condutas do servidor e dos particulares somente são passíveis de tipificação como ato de improbidade na hipótese de o Município concorrer com mais de 50% no patrimônio ou capital social da empresa.

(D) as condutas do servidor e dos particulares são passíveis de enquadramento como ato de improbidade administrativa, podendo ser cominadas, para os particulares, entre outras, a pena de multa e a proibição de contratar com a Administração.

(E) a conduta do servidor é passível de tipificação como ato de improbidade, consistente na violação dos princípios aplicáveis à Administração, podendo a dos particulares também sofrer tal enquadramento, desde que configurado enriquecimento ilícito e dano ao erário.

81. (FCC – ISS/SP – 2012)

O Município constatou, após transcorrido grande lapso temporal, que concedera subsídio a empresa que não preenchia os requisitos legais para a obtenção do benefício. Diante de tal constatação, a autoridade

(A) poderá revogar o ato concessório, utilizando a prerrogativa de rever os próprios atos de acordo com critérios de conveniência e oportunidade.

(B) deverá anular o ato, desde que não transcorrido o prazo decadencial, com efeitos retroativos à data em que o ato foi emitido.

(C) poderá anular o ato, com base em seu poder de autotutela, com efeitos a partir da anulação.

(D) não poderá revogar ou anular o ato, em face da preclusão administrativa, devendo buscar a invalidade pela via judicial, desde que não decorrido o prazo decadencial.

(E) deverá convalidar o ato, por razões de interesse público e para preservação do direito adquirido, exceto se decorrido o prazo decadencial.

82. (FCC – ISS/SP – 2012)

Determinada sociedade de economia mista municipal pretende ampliar sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. De acordo com a Constituição Federal, para tal finalidade, os administradores da entidade poderão

- (A) firmar contrato de gestão com o poder público, tendo por objeto a fixação de metas de desempenho.
- (B) solicitar a qualificação da empresa como agência executiva, mediante a apresentação de plano de metas e indicadores de desempenho.
- (C) celebrar contrato de gestão com o poder público, passando a empresa a obter a qualificação de Organização Social – OS.
- (D) celebrar contrato de programa com o poder público, para a execução de serviços públicos em regime de competição com a iniciativa privada.
- (E) consorciar-se com entidade qualificada como Organização Social – OS, mediante a celebração de contrato de gestão, com a fixação de metas de desempenho.

83. (FCC – ISS/SP – 2012)

No início dos anos 90, o poder público concedeu à iniciativa privada a exploração de rodovias, ficando a cargo do concessionário a recuperação e conservação do sistema viário, remunerando-se pela cobrança de tarifa dos usuários (pedágio). Aproximando-se o prazo final do contrato de concessão, o poder concedente pretende retomar os serviços, tendo em vista que o valor do pedágio tornou-se muito alto em função dos índices de reajuste estabelecidos contratualmente. De acordo com a legislação que rege a matéria, a Administração poderá

- (A) declarar a caducidade do contrato, caso comprove que os investimentos realizados pelo concessionário já foram amortizados, indenizando-o apenas pelos lucros cessantes.
- (B) encampar o serviço, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização pelas parcelas dos investimentos feitos na rodovia para garantir a atualidade dos serviços, ainda não amortizados ou depreciados.
- (C) decretar a reversão dos serviços, desde que não reste mais do que 48 meses para o término do prazo de concessão, indenizando as parcelas dos investimentos feitos na rodovia para garantir a atualidade dos serviços, ainda não amortizados ou depreciados.
- (D) decretar a intervenção na concessão para reestabelecer, mediante procedimento administrativo específico com ampla defesa para o concessionário, o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e a modicidade tarifária.
- (E) decretar a encampação, desde que comprove lucros arbitrários pelo concessionário e desobediência ao princípio da modicidade tarifária, desonerando-se, nesse caso, do pagamento de qualquer indenização ao concessionário.

84. (FCC – ISS/SP – 2012)

O controle exercido pelos Tribunais de Contas, na qualidade de auxiliar o controle externo, a cargo do Poder Legislativo, alcança, de acordo com a Constituição Federal,

- (A) a legalidade dos atos de admissão de pessoal, da Administração direta e indireta, inclusive as nomeações para cargos de provimento em comissão.
- (B) as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, bem como as melhorias posteriores, ainda que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

- (C) os recursos repassados a entidades privadas mediante convênios, acordos, ou outros ajustes, exceto se a entidade não possuir finalidade lucrativa.
- (D) os contratos celebrados pela Administração direta e indireta, exceto aqueles decorrentes de regular procedimento licitatório.
- (E) as contas dos administradores de entidades integrantes da Administração direta e indireta e daqueles que derem causa a qualquer irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

85. (FCC – ISS/SP – 2012)

O Município foi condenado a indenizar particular por danos sofridos em razão da omissão de socorro em hospital da rede pública municipal. Poderá exercer direito de regresso em face do servidor envolvido no incidente

- (A) com base na responsabilidade objetiva do mesmo, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a atuação do servidor e o dano.
- (B) apenas se comprovar a inexistência de causas excludentes de responsabilidade, situação em que estará configurada a responsabilidade objetiva do servidor.
- (C) independentemente da comprovação de dolo ou culpa, desde que constatado descumprimento de dever funcional.
- (D) com base na responsabilidade subjetiva do servidor, condicionada à comprovação de dolo ou culpa.
- (E) desde que comprove conduta omissiva ou comissiva dolosa, afastada a responsabilidade no caso de culpa decorrente do exercício de sua atividade profissional.

FGV - SEFIN/RO - 2018**Língua Portuguesa**

Texto I – Há sempre o inesperado

Quem não nasceu de novo por causa de um inesperado?

Iniciei-me no exílio antropológico quando – de agosto a novembro de 1961 – fiz trabalho de campo entre os índios gaviões no sul do Pará. Mas, como os exilados também se comunicam, solicitei a uma respeitável figura do último reduto urbano que visitamos, uma cidadezinha na margem esquerda do rio Tocantins, que cuidasse da correspondência que Júlio César Melatti, meu companheiro de aventura, e eu iríamos receber. Naquele mundo sem internet, telefonemas eram impossíveis e cartas ou pacotes demoravam semanas para ir e vir.

Recebemos uma rala correspondência na aldeia do Cocal. E, quando chegamos à nossa base, no final da pesquisa, descobrimos que nossa correspondência havia sido violada.

Por quê? Ora, por engano, respondeu o responsável, arrolando em seguida o inesperado e ironia que até hoje permeiam a atividade de pesquisa de Brasil. Foi quando soubemos que quem havia se comprometido a cuidar de nossas cartas não acreditava que estávamos “estudando índios”. Na sua mente, éramos bons demais para perdermos tempo com uma atividade tão inútil quanto estúpida. Éramos estrangeiros disfarçados – muito provavelmente americanos – atrás de urânio e outros metais preciosos. Essa plausível hipótese levou o nosso intermediário ao imperativo de “conferir” a correspondência.

Mas agora que os nossos rostos escalavrados pelo ordálio do trabalho de campo provavam como estava errado, ele, pela primeira vez em sua vida, acreditou ter testemunhado dois cientistas em ação.

Há sempre o inesperado.

Roberto da Matta. O GLOBO. Rio de Janeiro, 18/10/2017

1. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

"... fiz trabalho de campo entre os índios gaviões no sul do Pará". Com a expressão sublinhada, o enunciador do texto quer dizer que

- (A) realizou pesquisa in loco.
- (B) pesquisou a relação dos índios com o meio-ambiente.
- (C) estudou a agricultura entre os selvagens referidos.
- (D) observou os hábitos indígenas no meio florestal.
- (E) coletou amostras para futuros estudos.

2. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

O texto começa por uma pergunta, cuja finalidade básica é

- (A) interagir com o leitor do texto, a fim de que ele participe com mais interesse da leitura.
- (B) provocar uma reflexão pessoal do leitor, que possa ligá-lo à temática do texto.
- (C) dirigir-se a um leitor particular, que já tenha refletido sobre a questão.
- (D) realizar uma questão de ordem geral, que possa aumentar o número de leitores do texto.
- (E) selecionar um tipo de leitor que tenha interesse pela temática abordada no texto.

3. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

A pergunta inicial do texto utiliza a expressão "nasceu de novo", que mostra claramente que a linguagem humana

- (A) não pode prescindir da coerência.
- (B) representa integralmente a realidade.
- (C) comunica-se com o sentido dicionarizado dos vocábulos.
- (D) apela para recursos ilógicos e figurados.
- (E) é eficiente com recursos gráficos, visuais e auditivos.

4. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Tendo em vista o conteúdo do texto, o autor se refere à tarefa do antropólogo como um "exílio" pelo fato de ser essa uma atividade que

- (A) afasta o profissional de áreas mais povoadas.
- (B) é pouco procurada por estudiosos.
- (C) estuda temas de pouco interesse geral.

- (D) necessita de tranquilidade e tempo para sua eficiência.
- (E) se concentra em temas sobre as sociedades primitivas.

5. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

“fiz trabalho de campo entre os índios gaviões no sul do Pará”. As opções a seguir apresentam essa frase reescrita de modos variados. Assinale a opção em que a reescrita dessa frase não está de acordo com a norma padrão ou desrespeita seu sentido original.

- (A) Fiz trabalho de campo, no sul do Pará, entre os índios gaviões.
- (B) No sul do Pará, fiz trabalho de campo entre os índios gaviões.
- (C) Entre os índios gaviões, no sul do Pará, fiz trabalho de campo.
- (D) Um trabalho de campo foi feito, no sul do Pará, entre os índios gaviões.
- (E) No sul do Pará, entre os índios gaviões, foi feito por mim um trabalho de campo.

6. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que a conjunção e tem valor adversativo (oposição), e não aditivo (adição).

- (A) “... meu companheiro de aventuras, e eu iríamos receber”.
- (B) “... demoravam semanas para ir e vir”.
- (C) “ E quando chegamos à nossa base...”.
- (D) “... arrolando em seguida o inesperado e a ironia...”.
- (E) “... atrás de urânio e outros metais preciosos”.

7. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Assinale a opção em que o conector sublinhado tem corretamente indicado o seu significado.

- (A) “entre os índios gaviões no sul do Pará” / companhia.
- (B) “Mas, como os exilados também se comunicam” / modo.
- (C) “... demoravam semanas para ir e vir” / direção.
- (D) “... que até hoje permeiam a atividade” / inclusão.
- (E) “... atrás de urânio e outros metais preciosos” / finalidade.

8. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

“Na sua mente, éramos bons demais para perdermos tempo com uma atividade tão inútil quanto estúpida”. No contexto, esse fragmento representa o que pensa(m)

- (A) o intermediário da correspondência.
- (B) a sociedade em geral.

- (C) os antropólogos modernos.
- (D) o enunciador do texto.
- (E) o autor do texto e seu amigo.

9. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que não ocorre a presença da ironia.

- (A) " Iniciei-me no exílio antropológico ".
- (B) " solicitei a uma respeitável figura do último reduto urbano ".
- (C) "... uma atividade tão inútil quanto estúpida ".
- (D) " Essa plausível hipótese levou o nosso intermediário ... ".
- (E) "... acreditou ter testemunhado dois cientistas em ação ".

10. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

No texto, o "*inesperado*" é representado

- (A) pela seriedade do trabalho dos dois cientistas.
- (B) pelo pensamento errado do intermediário.
- (C) pelo descrédito geral pelo trabalho dos antropólogos.
- (D) pela violação da correspondência dos estudiosos.
- (E) pelo trabalho de antropólogos entre índios do Pará.

Contabilidade Geral

11.(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Na última versão do Pronunciamento Técnico CPCo - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório ContábilFinanceiro, a característica "essência sobre a forma" foi formalmente retirada da condição de componente separado da representação fidedigna. Assinale a opção que indica o motivo porque a "essência sobre a forma" foi retirada.

- (A) Sua presença, junto à representação fidedigna, foi considerada uma redundância.
- (B) Ela foi considerada inconsistente à característica qualitativa da neutralidade.
- (C) Ela foi considerada inconsistente à característica qualitativa da tempestividade.
- (D) As normas contábeis norte-americanas não incluem a essência sobre a forma em sua estrutura conceitual.
- (E) Sua presença deixou de ser exigida nas normas internacionais.

12. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

A Cia Beta apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial de 31/12/2015: Caixa: R\$ 200.000 e Capital Social: R\$ 200.000. Em 01/01/2016 a sociedade empresária comprou um veículo por R\$ 40.000 à vista. A vida útil estimada é de dez anos e a sociedade empresária não considerava valor residual. A depreciação do veículo para

fins fiscais é de cinco anos. Ainda no ano de 2016, ela auferiu receitas de serviços no valor de R\$ 100.000. Os custos dos serviços prestados foram de R\$ 120.000. A sociedade empresária apresentava fortes perspectivas de lucros nos anos seguintes. No ano de 2017, ela auferiu Receitas de Serviços no valor de R\$ 150.000. Já os custos dos serviços prestados foram de R\$ 130.000. Em 31/12/2017, o imposto sobre a renda corrente e o imposto sobre a renda diferido da sociedade empresária, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 32, Tributos sobre o Lucro, considerando a alíquota de imposto sobre a renda e a contribuição social fixa de 34%, são, respectivamente,

- (A) R\$ 2.856 e R\$ 2.584.
- (B) R\$ 2.856 e R\$ 1.360.
- (C) R\$ 4.080 e R\$ 1.360.
- (D) R\$ 5.440 e zero.
- (E) R\$ 5.440 e -R\$ 1.224.

13. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Em 31/12/2016, a Cia. X apresentava os seguintes ativos em seu balanço patrimonial:

	2.016
Caixa	100.000
Estoques	40.000
Clientes	50.000
PECLD	- 1.500
Terreno para aluguel	120.000
Ativo Total	308.500

Na data, o estoque era composto por 100 unidades do produto P, sendo que cada unidade era vendida por R\$ 450. Além disso, o terreno era avaliado ao valor justo, enquanto seu custo era de R\$ 100.000. Na elaboração do balanço patrimonial da Cia X, em 31/12/2017, verificou-se que

- a conta-caixa não havia considerado uma receita à vista em 2016 no valor de R\$ 25.000;
- o produto P estava sendo vendido por R\$ 380;
- a previsão para as perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa era de 5%;
- o valor justo do terreno era de R\$ 130.000;
- o terreno passou a ser avaliado ao custo.

Assinale a opção que indica o valor do ativo total em 31/12/2017, em comparação ao de 31/12/2016, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

- (A) R\$ 310.500 e R\$ 308.500.
- (B) R\$ 315.500 e R\$ 308.500.
- (C) R\$ 310.500 e R\$ 313.500.
- (D) R\$ 310.500 e R\$ 333.500.

(E) R\$ 312.500 e R\$ 333.500.

14. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

No conjunto completo das Demonstrações Contábeis, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, está a Demonstração do Resultado Abrangente. Assinale a opção que indica o item que deve ser evidenciado na Demonstração como "Outros Resultados Abrangentes".

- (A) O valor de mercado dos instrumentos financeiros mantidos para negociação.
- (B) O efeito cambial sobre as dívidas no exterior.
- (C) Os ganhos e as perdas na remensuração de ativos não circulante mantidos para venda.
- (D) Os ganhos e as perdas advindos de instrumentos de hedge, em operação de hedge de valor justo.
- (E) Os ganhos e as perdas atuariais em planos de pensão com benefícios definidos reconhecidos.

15. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

A Cia. B efetuou as seguintes transações, em 2017.

- Integralização de capital social, por meio de um imóvel no valor de R\$ 200.000;
- Compra de computadores, para pagamento em agosto de 2018, por R\$ 10.000;
- Pagamento de empréstimo bancário, contraído em 2014 no valor de R\$ 30.000;
- Pagamento de despesas diversas, no valor de R\$ 50.000;
- Resgate de debênture, no valor de R\$ 18.000;
- Pagamento de dividendos, que haviam sido reconhecidos no ano anterior no valor de R\$ 15.000;
- Venda de mercadorias à vista, por R\$ 300.000; •

Reconhecimento dos custos das mercadorias vendidas, no valor de R\$ 200.000;

- Compra de participação em empresa coligada, no valor de R\$ 40.000.

Sobre a Demonstração dos Fluxos de Caixa da Cia. B, com base nas recomendações do Pronunciamento Técnico CPC 03- Demonstração dos Fluxos de Caixa, assinale a afirmativa correta.

- (A) A atividade operacional gerou R\$ 50.000.
- (B) A atividade de investimento consumiu R\$ 70.000.
- (C) A atividade de investimento consumiu R\$ 88.000.
- (D) A atividade de financiamento consumiu R\$ 63.000.
- (E) A atividade de financiamento gerou R\$ 185.000.

16. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

A Cia. Dado apresentava o seguinte balanço patrimonial, em 31/12/2016.

Ativo		Patrimônio Líquido	
Caixa	100.000	Capital Social	150.000
Estoques	50.000	Reserva de Ágio	50.000
Terreno	80.000	Reserva de Lucros	30.000
Ativo Total	230.000	PL Total	230.000

Em 2017, aconteceram os fatos a seguir.

- Em 01/01, a empresa aplicou R\$ 30.000 em uma aplicação financeira de longo prazo com rendimento de 2% ao ano;
- A empresa vendeu o terreno por R\$ 70.000;
- A empresa reconheceu receita de serviços no valor de R\$ 300.000 para recebimento em 2018. A empresa considera perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa de 3%.
- A empresa reconheceu e pagou despesas de aluguel no valor de R\$ 12.000;
- A empresa reconheceu e pagou despesas de salários no valor de R\$ 30.000, sendo que R\$ 20.000 para empregados próprios e R\$ 10.000 para terceirizados;
- A empresa reconheceu e pagou imposto sobre a renda de 34%;
- A empresa reconheceu e pagou dividendos de 25% sobre o resultado de 2017 e dos anos anteriores, que não haviam sido reconhecidos.

Sobre a divisão do valor adicionado, a distribuir em 31/12/2017, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os financiadores receberam R\$ 12.600.
- (B) Os sócios receberam R\$ 47.034.
- (C) O governo recebeu R\$ 81.464.
- (D) O governo recebeu R\$ 92.344.
- (E) Os sócios receberam R\$ 165.636.

17. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

A Cia. Um possui 80% de participação na Cia. Dois. Em 31/12/2016, o Balanço Patrimonial das duas empresas eram os seguintes:

	Cia Um	Cia Dois
Caixa		1.000
Investimentos	800	
Goodwill- Cia Dois	500	
Ativo Total	1.300	1.000
Capital	1.300	1.000
PL Total	1.300	1.000

Em 2017, aconteceram os fatos a seguir.

- A Cia. Dois comprou 10 unidades de estoque, por R\$ 100 cada, à vista.
- A Cia. Dois vendeu as 10 unidades para a Cia Um por R\$ 120 cada, a prazo.
- A Cia. Um vendeu 8 unidades de estoque para terceiros, por R\$ 150 cada, à vista.

Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o valor do Patrimônio Líquido Consolidado da Cia. Um, em 31/12/2017.

- (A) R\$ 1.300.
(B) R\$ 1.660.
(C) R\$ 1.700.
(D) R\$ 1.900.
(E) R\$ 2.620.

18. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Em 02/01/2017, a Cia. A possuía 50% das ações totais e votantes da Cia. B, exercendo controle compartilhado com a Cia. C. Na data, o patrimônio líquido da investida era de R\$ 100.000. Em 03/01/2017, a Cia. A comprou da Cia. C, à vista, o equivalente a 50% das ações totais e votantes remanescentes da Cia. B, pagando R\$ 70.000 à vista. Assinale a opção que indica o impacto da operação, se existente, na Demonstração do Resultado do Exercício da Cia. A.

- (A) Receita de R\$ 20.000.
(B) Reserva de lucro de R\$ 20.000.
(C) Goodwill de R\$ 20.000.
(D) Ajuste a valor patrimonial de R\$ 20.000.
(E) Não há impacto.

19. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Em 01/01/2013, a Cia. K iniciou a pesquisa e o desenvolvimento do projeto de um sistema capaz de gerar maior controle sobre as suas atividades. O projeto durou três anos, tendo os seguintes gastos: 2013- R\$ 200.000. 2014- R\$ 300.000. 2015- R\$ 500.000. Além disso, sabe-se que:

- Em 2013, o projeto ainda estava na fase inicial da pesquisa e a empresa considerava a possibilidade de não ter sucesso com ele.
- Em 2014, a empresa iniciou a fase de desenvolvimento. Ao efetuar uma pesquisa de mercado, percebeu que não haveria demanda para o sistema, devido ao preço. No entanto, decidiu manter o projeto em curso normal, esperando que mudanças pudessem ocorrer.
- Em 2015, há repercussão mundial e a empresa consegue projetar uma demanda suficiente para justificar a produção em larga escala. Além disso, todos os critérios de reconhecimento dos gastos com desenvolvimento do Pronunciamento Técnico CPC 04 - Ativo Intangível foram atendidos. No final do ano o projeto é concluído.
- Em 2016, o projeto é lançado ao mercado. Na data, a empresa estima que o sistema irá trazer benefícios econômicos durante os cinco anos seguintes, a partir de 01/01/2016. Em 31/12/2016, a empresa efetua um teste de recuperabilidade e constata que o valor recuperável na data é de R\$ 550.000.
- Em 2017, as vendas melhoraram e no teste de recuperabilidade, de 31/12/2017, a empresa considera que terá retorno de R\$ 600.000 nos anos remanescentes de venda.

Assinale a opção que indica o valor contábil do sistema, em 01/01/2018.

- (A) R\$ 200.000.
- (B) R\$ 300.000.
- (C) R\$ 412.500.
- (D) R\$ 440.000.
- (E) R\$ 600.000.

20. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Uma sociedade empresária precisava comprar computadores para seus funcionários, de modo a expandir seus negócios. Para isso, ela contratou um especialista para indicar qual seria o melhor modelo. Por esse serviço pagou R\$ 2.000.

Após definido o modelo, ela comprou os computadores, cujo preço era R\$ 200.000. Como a compra era grande, conseguiu um desconto de 10% sobre o valor.

O frete para receber os computadores foi de R\$ 1.000. Além disso, para receber os computadores em segurança, contratou um seguro no valor de R\$ 500.

Quando os computadores chegaram à sociedade empresária, ela gastou R\$ 10.000, com um programa antivírus anual, e, R\$ 12.000, com os programas básicos essenciais para o funcionamento. Além disso, ofereceu um treinamento para seus funcionários, que custou R\$ 5.000.

Depois de concluído o treinamento, a sociedade empresária ofereceu uma festa para promover a expansão, na qual gastou R\$ 20.000. Além disso, gastou R\$ 14.000 em publicidade, com base na compra dos novos computadores.

A partir das informações acima, assinale a opção que indica o acréscimo no ativo da empresa com a compra dos computadores.

- (A) R\$ 181.000.
- (B) R\$ 193.500.
- (C) R\$ 198.500.
- (D) R\$ 208.500.
- (E) R\$ 210.500.

21. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Em 01/01/2017, uma empresa aérea adquiriu uma autorização para exploração da rota entre São Paulo e Brasília por R\$ 100.000. A autorização pode ser renovada a cada 4 anos e a companhia aérea sinaliza que deseja a renovação nas próximas oportunidades. A renovação de autorização de rotas tem custo insignificante para a empresa. Assinale a opção que indica o correto tratamento contábil da autorização de rota pela empresa aérea, no momento em que adquiriu a autorização e nos anos seguintes.

- (A) Reconhecimento de despesa operacional de R\$ 100.000.
- (B) Reconhecimento de R\$ 25.000 no ativo circulante e de R\$ 75.000 no ativo realizável a longo prazo. Deve-se reconhecer despesa operacional de R\$ 25.000, ao final de cada um dos próximos quatro anos.
- (C) Reconhecimento de R\$ 100.000 no ativo realizável a longo prazo. Deve-se reconhecer despesa operacional de R\$ 100.000, após os quatro anos.
- (D) Reconhecimento de um ativo intangível no valor de R\$ 100.000, que não deve ser amortizado.
- (E) Reconhecimento de um ativo intangível no valor de R\$ 100.000. Deve-se reconhecer amortização de R\$ 25.000, ao final de cada um dos próximos quatro anos.

22. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Em 01/01/2016, uma empresa de auditoria contábil assinou um contrato de arrendamento mercantil de um terreno no valor de R\$ 60.000 pelo prazo de cinco anos, com a intenção de alugá-lo para terceiros. Não há transferência de riscos e de benefícios inerentes ao terreno para a empresa de auditoria. A operação deve ser reconhecida contabilmente como se fosse

- (A) arrendamento mercantil operacional.
- (B) arrendamento mercantil financeiro.
- (C) leaseback.
- (D) financiamento.
- (E) pagamento contingente

23. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Um banco tem como política emprestar dinheiro apenas para sociedades empresárias que tenham índice de endividamento geral igual ou menor que 70%, sem considerar o efeito do dinheiro do empréstimo no ativo. Uma sociedade empresária solicitou empréstimo de um banco. Seu balanço patrimonial era o seguinte:

Ativo Total		Passivo Total	
Ativo Circulante	150.000	Passivo Circulante	120.000
Ativo não Circulante		Passivo não Circulante	130.000
Ativo Realizável a LP	200.000	Patrimônio Líquido	400.000
Ativo Imobilizado	300.000		
Total do Ativo	650.000	Passivo + PL	650.000

Assinale a opção que indica o limite estabelecido pelo banco para o empréstimo solicitado.

- (A) R\$ 5.000.
- (B) R\$ 55.000.
- (C) R\$ 205.000.
- (D) R\$ 325.000.
- (E) R\$ 335.000.

24. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Uma sociedade empresária apresentou, em 01/01/2017, saldo de R\$ 10.000 em seu estoque. Já em 31/12/2017, o saldo era de R\$ 14.000. Além disso, a sociedade empresária demora, em média, 80 dias para vender o seu estoque e 50 dias para receber as suas vendas a prazo. Assinale a opção que indica o valor médio de duplicatas a receber de clientes em 2017, dado que o custo das mercadorias vendidas representou, em 2017, 50% da receita de vendas.

- (A) R\$ 3.750.
- (B) R\$ 7.500.
- (C) R\$ 15.000.
- (D) R\$ 17.500.
- (E) R\$ 24.000.

25. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Uma empresa de auditoria independente é chamada para trabalhar em uma sociedade empresária. Ao averiguar se existem as condições prévias para um trabalho de auditoria, a administração da sociedade empresária impõe uma limitação no alcance do trabalho do auditor, de modo que este entende que a limitação resultará na emissão de um relatório com abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis. Com base no caso apresentado, assinale a opção que indica o posicionamento correto do auditor independente.

- (A) Deve aceitar o trabalho normalmente.
- (B) Deve aceitar o trabalho, deixando clara a sua intenção de emitir um relatório com abstenção de opinião.

- (C) Não deve aceitar o trabalho, em nenhuma circunstância.
- (D) Não deve aceitar o trabalho em nenhuma circunstância e deve denunciar a empresa à entidade normatizadora contábil.
- (E) Não deve aceitar o trabalho de auditoria, a menos que exigido por lei ou regulamento.

26. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Ao auditar uma sociedade empresária, o auditor independente concluiu que os estoques estão superavaliados. A distorção é considerada relevante, no entanto não é generalizada para as demonstrações contábeis. Nesse caso, o auditor independente deve emitir um relatório com

- (A) opinião sem ressalva.
- (B) opinião com ressalva.
- (C) opinião adversa.
- (D) abstenção de opinião.
- (E) parágrafo de ênfase.

Direito Tributário

27. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Determinado Estado da Federação cedeu um imóvel de sua propriedade à pessoa jurídica de direito privado ABC, para que esta exerça atividade econômica com fins lucrativos, no local do imóvel. Em relação à cobrança de Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do imóvel, assinale a afirmativa correta.

- (A) É vedada a cobrança do IPTU do imóvel, tendo em vista a imunidade recíproca das pessoas de direito público, princípio garantidor da Federação e cláusula pétrea.
- (B) É vedada a cobrança do IPTU do imóvel, tendo em vista que o Estado é isento do pagamento do IPTU de imóveis de sua propriedade.
- (C) O IPTU é devido e o Estado, contribuinte do imposto, deve realizar o pagamento.
- (D) O IPTU não é devido, uma vez que o Estado não é sujeito passivo da exação.
- (E) O IPTU é devido e a pessoa jurídica de direito privado é a responsável tributária e quem deve realizar o pagamento.

28. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

O Estado X editou uma lei na qual fixou alíquotas progressivas, que variam de 1% a 8% do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), em razão do valor do bem a ser transmitido e sua localidade. Sobre o caso descrito, assinale a afirmativa correta.

- (A) A fixação de alíquotas do ITCD não cabe aos Estados-membros e sim ao Senado Federal.
- (B) A fixação de alíquotas progressivas do ITCD é inconstitucional, uma vez que a progressividade, no caso dos impostos reais, só pode ser adotada se houver expressa previsão constitucional.

- (C) A progressividade estabelecida é válida, porém a alíquota máxima de 8% viola o confisco, uma vez que restringe desmedidamente o patrimônio do contribuinte.
- (D) A fixação de alíquotas progressivas do ITCD não ofende a Constituição Federal, pois é um imposto que revela efetiva capacidade contributiva de quem percebe a transferência patrimonial.
- (E) A fixação de alíquotas progressivas do ITCD é inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal veda a progressividade de impostos de natureza real.

29. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Sobre o princípio da não-cumulatividade do ICMS, assinale a afirmativa correta.

- (A) O ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telecomunicação, que promovem processo industrial por equiparação, não pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da prestação dos serviços.
- (B) O direito ao crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes é garantido, ainda que a saída da mercadoria seja isenta ou não tributada.
- (C) O direito de o estabelecimento utilizar o crédito de ICMS extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento.
- (D) O direito ao crédito das mercadorias destinadas ao uso ou ao consumo do estabelecimento, nele entradas, é garantido.
- (E) Ao comerciante, ainda que de boa-fé, é vedado aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea.

30. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

A pretensão para a propositura de ação anulatória da decisão administrativa, que denega a restituição de indébito tributário, tem prazo de prescrição. Sobre esse prazo de prescrição, assinale a afirmativa correta.

- (A) É de 5 (cinco) anos, a contar da notificação do contribuinte da decisão administrativa denegatória da restituição.
- (B) É de 2 (dois) anos, a contar da notificação do contribuinte da decisão administrativa denegatória da restituição.
- (C) É de 5 (cinco) anos, a contar da data da extinção do crédito tributário.
- (D) É de 5 (cinco) anos, a contar da data da ocorrência do fato gerador.

31.(E) É de 2 (dois) anos, a contar da notificação da extinção do crédito tributário.

(FGV – SEFIN/RO – 2018)

Leia o fragmento a seguir: Segundo o Supremo Tribunal Federal, _____ que altera _____ de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da _____. Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) norma legal – o prazo de recolhimento – anterioridade
- (B) norma infralegal – o prazo de recolhimento – legalidade
- (C) medida provisória – fato gerador – legalidade

- (D) emenda constitucional – sujeito passivo – anterioridade
- (E) medida provisória – o sujeito passivo – legalidade

32. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Sobre as preferências do crédito tributário, assinale a afirmativa correta.

- (A) A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de regularidade fiscal.
- (B) O crédito tributário prefere aos créditos com garantia real.
- (C) Os créditos devidos aos sócios e administradores sem vínculo empregatício são considerados créditos extraconcursais.
- (D) A cobrança judicial do crédito tributário está sujeita a concurso de credores ou à habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, ao inventário ou arrolamento.
- (E) Na falência, a multa tributária prefere aos créditos decorrentes de serviços prestados à massa falida.

33. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Segundo o Código Tributário Nacional, o lançamento é o procedimento pelo qual a autoridade administrativa verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível. Sobre o lançamento, analise as afirmativas a seguir.

- I. O envio do carnê de IPTU ao endereço do contribuinte configura a notificação presumida do lançamento do tributo.
- II. O lançamento pode ser revisto de ofício pela Fazenda Pública, se constatado erro em sua feitura, enquanto não extinto o direito de lançar.
- III. Ocorrendo o pagamento antecipado do ICMS por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

34. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

De acordo com a definição de tributo, segundo o Código Tributário Nacional, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) A compensação financeira pela exploração de recursos minerais não é tributo, por ausência do caráter compulsório.

- (B) A concessão de desconto ao contribuinte do IPVA, que não tenha cometido infrações de trânsito, viola o conceito de tributo, pois o tributo não é sanção por ato ilícito.
- (C) O serviço militar obrigatório não é tributo, por ser uma obrigação compulsória não pecuniária.
- (D) O acréscimo no valor do IPTU, a título de multa administrativa por ausência de inscrição imobiliária, viola o conceito de tributo, por se tratar de sanção por ato ilícito.
- (E) Os agentes públicos envolvidos na cobrança do tributo não podem agir motivados por pressupostos de conveniência e oportunidade, devendo cumprir o que determina a lei, pois a cobrança do tributo é atividade administrativa plenamente vinculada.

35. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

As opções a seguir apresentam hipóteses em que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e/ou do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da incidência de tributo sobre o valor a ser pago a título de outro tributo ou do mesmo tributo, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) A inclusão do ICMS na base de cálculo do próprio ICMS.
- (B) A inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.
- (C) A inclusão do valor do IRPJ e da CSLL sobre a própria base de cálculo da CSLL.
- (D) A inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI.
- (E) A inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS, quando a operação, realizada entre contribuintes e o produto for destinado à industrialização, configure fato gerador dos dois impostos.

36. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

As opções a seguir apresentam os efeitos da concessão de liminar em mandado de segurança com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Impedir a propositura de execução fiscal.
- (B) Afastar a situação de inadimplência, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
- (C) Suspender o curso do prazo prescricional.
- (D) Impedir o lançamento do crédito.
- (E) Suspender a inscrição no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais).

Direito Administrativo

37. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Os Municípios "X", "P", "T" e "O" resolveram constituir um consórcio público para a coordenação da defesa civil dos quatro Municípios e para o planejamento conjunto do desenvolvimento regional, incluindo a mobilidade urbana.

Sobre a constituição desse consórcio, assinale a afirmativa correta.

- (A) A constituição de uma associação pública, com personalidade jurídica de direito público, é obrigatória, considerando o objeto do consórcio.
- (B) A transferência de servidores do Município "X" para o consórcio deve ser efetivada por meio de contrato de rateio.
- (C) O representante legal do consórcio poderá ser o Prefeito de qualquer dos Municípios consorciados ou o Governador do Estado do qual façam parte aqueles Municípios.
- (D) O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo, representante legal do consórcio.
- (E) O consórcio público formado pelos Municípios "X", "P", "T" e "O" será constituído sem a necessidade de intervenção legislativa.

38. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Marcos Túlio, motorista de ônibus da empresa "Mais Bus", concessionária de serviço municipal de transporte de passageiros, ao se desviar de uma placa de metal que se desprende de um caminhão à sua frente, acabou por atropelar Cícero, ciclista, que usava a faixa exclusiva para bicicletas. Considerando o caso exposto, assinale a afirmativa correta. (

- A) A responsabilidade pela reparação dos prejuízos recai apenas sobre o Município, ente concedente do serviço público, de forma objetiva.
- (B) A responsabilidade pela reparação dos prejuízos recai apenas sobre a empresa de ônibus, concessionária do serviço, de forma objetiva.
- (C) A responsabilidade da empresa de ônibus, concessionária do serviço, é subjetiva, tendo em vista que Cícero não era usuário do serviço.
- (D) A responsabilidade da empresa de ônibus, concessionária do serviço, é objetiva, podendo o Município responder de forma subsidiária.
- (E) Tanto a empresa de ônibus quanto o Município respondem de forma objetiva e solidária pelos prejuízos causados a Cícero.

39. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

A sociedade empresária "XYZ", que presta serviço de limpeza para o Ministério da Fazenda, anunciou que não pretende prorrogar o atual contrato, o qual expirará em 100 (cem) dias. Considerando a necessidade de contratação de outra empresa para a realização do serviço, a Administração Pública federal deve promover

- (A) a licitação para aquisição do serviço, na modalidade de pregão e, obrigatoriamente, na forma eletrônica.
- (B) a contratação direta do serviço, tendo em vista a proximidade do encerramento do contrato com a sociedade empresária "XYZ".
- (C) a licitação, sendo vedada a utilização do pregão, por se tratar da aquisição de serviço.
- (D) a contratação direta do serviço, desde que o valor do contrato não supere os R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) anuais.
- (E) a licitação para aquisição do serviço, na modalidade de pregão e, preferencialmente, na forma eletrônica.

40. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

A empresa "Tem Trem S.A.", concessionária do serviço estadual de transporte ferroviário, atravessa grave crise econômica e de gestão. Com os atrasos de salários e a notícia da prisão do Presidente e do Diretor Financeiro da empresa, os funcionários passaram a adotar segundas paralisações, prejudicando o fluxo de passageiros, especialmente nos horários de maior movimento. A Assessoria Jurídica da Chefia do Poder Executivo, consultada, informou que o Estado, concedente, poderia intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço. Sobre a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.

- (A) A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo, os objetivos e limites da medida.
- (B) A intervenção deverá ser concluída com a encampação do serviço, em um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.
- (C) A administração do serviço, ao cessar a intervenção, será obrigatoriamente devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor.
- (D) A intervenção na concessão do serviço far-se-á por meio de lei ordinária emanada da Assembleia Legislativa do Estado.
- (E) A intervenção é uma das causas de extinção da concessão, levando à nova licitação ou à assunção do serviço por terceiro que demonstre preencher os requisitos previstos no edital.

41. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Paulo, servidor público efetivo da União, montou um esquema por meio do qual fraudava o valor indicado nas avaliações de imóveis estaduais, a fim de aliená-los por valor inferior ao de mercado. O esquema gerou prejuízos que chegaram a milhões de reais e foi descoberto sete anos após o seu fim. Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta.

- (A) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei prescreveu após transcorrido o prazo de cinco anos, mas pode ser proposta ação de ressarcimento ao Erário.
- (B) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei pode ser proposta enquanto Paulo for servidor ativo, e até cinco anos após sua aposentadoria.
- (C) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei ou a ação de ressarcimento ao Erário não podem ser propostas, em razão da consumação da prescrição.
- (D) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei, incluindo o ressarcimento ao Erário, pode ser proposta em até oito anos após a prática do ato de improbidade.
- (E) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei pode ser proposta em até oito anos após a prática do ato de improbidade, ressalvada a ação de ressarcimento, que é imprescritível.

Direito Constitucional

42. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

O Tribunal de Justiça do Estado Alfa foi instado a realizar o controle concentrado de constitucionalidade de lei do Município Beta. O autor da ação argumentava que teriam sido violados:

- (I) o Art. 10 da Constituição Estadual, que reproduzia literalmente preceito da Constituição da República; e
- (II) o Art. 39 da Constituição da República, pois é considerada norma de reprodução obrigatória, e a Constituição Estadual sujeitou os servidores às “normas constitucionais que lhes sejam aplicáveis”.

Considerando o paradigma de confronto passível de ser utilizado pelo Tribunal de Justiça no controle concentrado de constitucionalidade, assinale a afirmativa correta.

- (A) A ação não pode ser conhecida em relação a ambos os fundamentos, pois ao Tribunal de Justiça não compete analisar a compatibilidade da lei municipal com normas da Constituição da República.
- (B) A ação pode ser conhecida em relação a ambos os fundamentos, pois o Tribunal de Justiça pode utilizar como parâmetro as normas da Constituição Estadual e as da Constituição da República de reprodução obrigatória.
- (C) A ação não pode ser conhecida apenas em relação ao fundamento (II), pois o Tribunal de Justiça não pode analisar a adequação da lei municipal às normas da Constituição da República não reproduzidas na Constituição Estadual.
- (D) A ação não pode ser conhecida apenas em relação ao fundamento (I), pois o Tribunal de Justiça não pode analisar a adequação da lei municipal à norma que reproduz a Constituição da República.
- (E) A ação não pode ser conhecida apenas em relação ao fundamento (II), pois a Constituição da República somente pode ser utilizada como paradigma de confronto caso haja remissão específica a um de seus preceitos.

43. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

A sociedade empresária W, que recebeu concessão do município Sigma para prestar o serviço de transporte urbano de passageiros, foi citada em uma ação civil de reparação de danos, sob o fundamento de que um de seus ônibus, durante o serviço, colidira com outro veículo, daí resultando lesões graves no motorista deste último. À luz da sistemática constitucional afeta à responsabilização civil das concessionárias de serviço público, é correto afirmar que a responsabilidade da sociedade empresária W

- (A) é objetiva, apesar de o dano ter sido causado a um indivíduo que não era usuário do serviço.
- (B) é subjetiva, já que o dano foi causado a não-usuário do serviço, sendo exigida a culpa do motorista do ônibus.
- (C) somente seria objetiva em relação ao dano causado ao usuário do serviço.
- (D) é subjetiva, pois somente a Administração Pública direta e indireta pode responder de modo objetivo.
- (E) é objetiva, desde que demonstrada a culpa do motorista do ônibus e seu vínculo empregatício.

44. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

A Lei Z, do estado Delta, publicada no dia 31 de dezembro de 2016, alterou, em seu Art. 1º, a data de recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens e direitos, e, em seu Art. 2º, aumentou a respectiva alíquota. O Art. 3º, por sua vez, dispôs que a Lei Z entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 2017.

À luz da sistemática constitucional afeta ao sistema tributário nacional, o Art. 3º da Lei Z

- (A) é totalmente inconstitucional, sob o prisma material.
- (B) é totalmente constitucional, sob os prismas formal e material.
- (C) é parcialmente inconstitucional, sob o prisma material, em relação à entrada em vigor do Art. 1º.

(D) é parcialmente inconstitucional, sob o prisma material, em relação à entrada em vigor do Art. 2º.

(E) é totalmente constitucional, apenas sob o prisma material.

45. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

Um grupo de deputados estaduais, sensível à reivindicação dos servidores públicos, apresentou projeto de lei integrado por três artigos:

- O Art. 1º, contendo inúmeros parágrafos e alíneas, estabeleceu regras detalhadas sobre o regime disciplinar dos servidores públicos, tipificando infrações administrativas e cominando sanções;
- O Art. 2º vedou a realização de contratações de pessoal por todos os entes públicos, nas circunstâncias que descreveu, as quais caracterizavam a prática de nepotismo; e
- O Art. 3º estatuiu que a remuneração dos servidores públicos estaduais deve ser revista, a cada ano, conforme a variação da inflação do período. A proposta foi aprovada e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo, daí resultando a promulgação da Lei Estadual 123. À luz da sistemática estabelecida pela Constituição da República, é correto afirmar que o vício de inconstitucionalidade recai

(A) sobre todos os artigos.

(B) apenas sobre os artigos 1º e 2º.

(C) apenas sobre os artigos 1º e 3º.

(D) apenas sobre o Art. 3º.

(E) apenas sobre o Art. 2º.

46. (FGV – SEFIN/RO – 2018)

O estado Beta celebrou termo de acordo com certo contribuinte que tinha um elevado débito tributário, pois deixara de recolher o ICMS por alguns anos. Logo após a celebração, um cidadão encaminhou representação ao Ministério Público, argumentando que o acordo causara grande prejuízo ao erário.

À luz da sistemática constitucional e das atribuições do Ministério Público, é correto afirmar que essa Instituição

(A) está obrigada a arquivar a representação, pois, por ser órgão do Poder Executivo, não poderia insurgir-se contra suas decisões.

(B) teria legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa do erário, principalmente por ser autônoma em relação ao Poder Executivo.

(C) está obrigada a arquivar a representação, pois, apesar de ser autônoma em relação ao Poder Executivo, não teria legitimidade para defender os interesses do Estado.

(D) poderia adotar as medidas administrativas cabíveis, pois, apesar de ser órgão do Poder Executivo, atua no controle interno de defesa da juridicidade.

(E) está obrigada a arquivar a representação, pois, apesar de ser autônoma em relação ao Poder Executivo, somente pode defender os interesses difusos, coletivos e sociais.

FGV - Prefeitura de Cuiabá - 2016

Língua Portuguesa

Os porquês da diversidade

Das coisas mais marcantes da adolescência, minha memória traz os tempos de estudo e dúvidas sobre o futuro. De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares. Hoje trabalhando com educação, tenho plena consciência de que um ensino inovador pode surgir a partir de práticas consideradas tradicionais e que uma roda de conversa na escola pode ser tão ou mais revolucionária quanto qualquer aplicativo educacional. Percebo que o que torna o aluno socialmente engajado é a reflexão constante, a troca de experiências, a diversidade de conhecimentos e opiniões que ele aplica e vê aplicarem a um objeto de estudo, de forma digital ou analógica. [...]

É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados uns com os outros, socialmente e que saibam conviver. Está aí também a grande diferença da educação familiar, quando convivemos apenas com nossos pares. A escola nos permite entrar em contato de forma sistemática com outros mundos, outros olhares, outros saberes, opiniões diferentes das nossas, culturas até então desconhecidas. É o convívio com professores e colegas que nos dá suporte para refletir sobre nossas posições, sermos questionados sobre opiniões divergentes e, assim, pensarmos num projeto de vida de forma plena.

(Ivan Aguirra, *Educatrix*, Moderna, ano 5, nº 9 2015.)

1. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

As memórias do passado, contadas ao início do texto, servem para

- (A) contrapor o ensino do passado ao do presente.
- (B) revelar vivências de grande valor afetivo.
- (C) indicar críticas ao Ensino Médio tradicional.
- (D) introduzir uma reflexão sobre o valor da escola.
- (E) apontar para os momentos de dúvida da adolescência.

2. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

“De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”. Assinale a opção que indica o erro de norma culta presente no fragmento acima.

- (A) O uso inadequado do acento grave em “às principais críticas”.
- (B) O erro de concordância na forma verbal “se ouve”.
- (C) O emprego incoerente do vocábulo “sim”, entre vírgulas.
- (D) O erro de concordância no emprego do vocábulo “muito”.
- (E) O mau uso da forma “aos” em lugar de “para os”.

3. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

“De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”. Deduz-se desse segmento do texto que

- (A) a preparação para os vestibulares pode ser prejudicial a uma formação integral.
- (B) as críticas atuais já apontavam os problemas vividos pelo autor do texto.
- (C) as experiências do autor confirmam uma preparação voltada para o vestibular.
- (D) a formação dita cidadã se opõe integralmente à preparação para o vestibular.
- (E) as principais críticas de hoje condenam a formação dita cidadã.

4. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Segundo o primeiro parágrafo do texto, o engajamento só não advém

- (A) de pequenas e reveladoras conversas revolucionárias.
- (B) do contato com as diversas diferenças, que são os outros.
- (C) do acesso a distintos campos do conhecimento.
- (D) da aplicação de conhecimentos a um objeto digital ou analógico.
- (E) do direcionamento do pensamento em busca de seu próprio progresso.

5. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

“Hoje trabalhando com educação, tenho plena consciência de que um ensino inovador pode surgir a partir de práticas consideradas tradicionais e que uma roda de conversa na escola pode ser tão ou mais revolucionária quanto qualquer aplicativo educacional”. Por esse segmento do texto depreende-se que

- (A) a modernidade educacional se apoia em práticas tradicionais.
- (B) os aplicativos educacionais podem subverter a ordem pública.
- (C) os métodos tradicionais podem gerar práticas inovadoras.
- (D) as rodas de conversa podem levar a revoluções.
- (E) o importante não é o método, mas o objeto.

6. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Assinale a opção que indica a frase em que a preposição de tem sua presença na frase por uma exigência de um termo anterior.

- (A) “minha memória traz os tempos de estudo”.
- (B) “meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos”.
- (C) “tenho plena consciência de que um ensino inovador pode surgir”.
- (D) “uma roda de conversa na escola”.

(E) “nos permite entrar em contato de forma sistemática”.

7. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

“É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados”. Colocando o segmento sublinhado na forma nominal, tem-se:

- (A) “indivíduos engajados se formarem”.
- (B) “formarem-se indivíduos engajados”.
- (C) “o engajamento e formação de indivíduos”.
- (D) “que se formem indivíduos engajados”.
- (E) “a formação de indivíduos engajados”.

8. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Segundo o texto, a diferença fundamental entre a educação escolar e a educação familiar é que esta

- (A) procura evitar, em função do risco social, nosso contato com realidades externas.
- (B) dificulta nosso produtivo acesso à diversidade.
- (C) libera nosso olhar para a aquisição de diferentes visões de mundo.
- (D) centraliza sua atenção no terreno afetivo.
- (E) impede e paradoxalmente permite o conhecimento de outras culturas.

9. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Assinale a opção que indica a frase que se encontra na ordem direta.

- (A) “Das coisas mais marcantes da adolescência, minha memória traz os tempos de estudo e dúvidas sobre o futuro”.
- (B) “De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares”.
- (C) “Hoje trabalhando com educação, tenho plena consciência de que um ensino inovador pode surgir a partir de práticas consideradas tradicionais”.
- (D) “uma roda de conversa na escola pode ser tão ou mais revolucionária quanto qualquer aplicativo educacional”.
- (E) “É disso que trata a educação”.

10. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Assinale a opção que indica o segmento de texto em que a preposição com mostra valor semântico diferente dos demais.

- (A) “É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados uns com os outros, socialmente e que saibam conviver”.
- (B) “Está aí também a grande diferença da educação familiar, quando convivemos apenas com nossos pares”.

(C) "A escola nos permite entrar em contato de forma sistemática com outros mundos, outros olhares, outros saberes, opiniões diferentes das nossas, culturas até então desconhecidas".

(D) "É o convívio com professores e colegas que nos dá suporte para refletir sobre nossas posições".

(E) "Hoje trabalhando com educação".

11. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

No segmento "É disso que trata a educação: [formar indivíduos engajados socialmente e que saibam conviver]". Colocando o segmento entre colchetes em forma paralelística, teríamos:

(A) "formar indivíduos engajados socialmente e sabendo conviver".

(B) "formação de indivíduos engajados socialmente e com sabedoria na convivência".

(C) "formação de indivíduos engajados socialmente e sabendo conviver".

(D) "que formassem indivíduos engajados socialmente e que saibam conviver".

(E) "que formem indivíduos engajados socialmente e que saibam conviver".

12. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

"É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados uns com os outros, socialmente e que saibam conviver. Está aí também a grande diferença da educação familiar, quando convivemos apenas com nossos pares". Nesse segmento do texto, o termo aí

(A) tem como referente o momento de engajamento social.

(B) refere-se a um lugar, mais especificamente, o espaço escolar.

(C) liga-se a um termo anterior, representativo de uma ação.

(D) indica simultaneamente tempo e lugar como realidades indistintas.

(E) possui valor estilístico, sendo semanticamente expletivo.

Auditoria

13. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

De acordo com a NBC 200, Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com as Normas de Auditoria, assinale a opção que indica os objetivos gerais do auditor ao conduzir a auditoria das demonstrações contábeis.

(A) Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante e apresentar relatório sobre elas.

(B) Identificar fraudes nas demonstrações contábeis e aprimorar o controle interno para que novas fraudes não aconteçam.

(C) Detectar erros nas demonstrações contábeis e instruir a administração e os responsáveis pela governança, de modo que novos erros sejam evitados.

(D) Apresentar um relatório com parecer que reflita sua opinião sobre as demonstrações contábeis apresentadas e assegurar que elas estão livres de fraudes.

(E) Dar uma opinião imparcial sobre as demonstrações contábeis e assegurar que estas estão livres de fraudes e de erros.

14. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Os princípios fundamentais de ética profissional, quando da condução de auditoria de demonstrações contábeis, estão implícitos no Código de Ética Profissional do Contabilista e na NBC PA 01, que trata do controle de qualidade. Assinale a opção que indica alguns dos princípios fundamentais da ética profissional relevantes para o auditor de acordo com a norma vigente no Brasil.

(A) Competência, comportamento profissional e tempestividade.

(B) Conduta profissional, zelo e representatividade.

(C) Integridade, objetividade e confidencialidade.

(D) Representatividade, objetividade e tempestividade.

(E) Comportamento profissional, confidencialidade e transparência.

15. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

De acordo com a NBC TA 230, Documentação de Auditoria, o auditor deve preparar documentação suficiente para que um auditor experiente, sem nenhum envolvimento anterior com a auditoria, entenda: I. a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria executados para cumprir com as normas de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis. II. os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a evidência de auditoria obtida. III. os assuntos significativos identificados durante a auditoria, as conclusões obtidas a respeito deles e os julgamentos profissionais significativos exercidos para chegar a essas conclusões. Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

16. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Um auditor foi convidado para auditar a Cia. X. Antes de aceitar o trabalho, o auditor determinou que a estrutura de relatório financeiro que seria aplicada na elaboração das demonstrações contábeis era inaceitável. No entanto, a administração não concordou em fornecer divulgações adicionais nas demonstrações contábeis. O auditor entendeu que a limitação resultaria na emissão de relatório com abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis. Sobre o posicionamento do auditor em aceitar ou não o trabalho, de acordo com as normas brasileiras de auditoria independente, assinale a afirmativa correta.

(A) Aceitar, mas exigir honorários maiores.

(B) Aceitar, mas fazer uma denúncia ao IBRACON.

- (C) Aceitar, apenas se o trabalho é exigido por lei ou regulamento.
- (D) Não aceitar, mesmo que o trabalho seja exigido por lei ou regulamento.
- (E) Não aceitar, mesmo que o trabalho seja exigido por lei ou regulamento e fazer uma denúncia ao IBRACON

17. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

De acordo com a NBC TA 240 – Responsabilidade do Auditor em Relação à Fraude, no Contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis, assinale a opção que indica o(s) principal(ais) responsável(eis) pela detecção da fraude.

- (A) O auditor independente.
- (B) O sócio encarregado do trabalho de auditoria.
- (C) Os funcionários da entidade.
- (D) Os responsáveis pela governança da entidade e sua administração.
- (E) O governo, representado pela Comissão de Valores Mobiliários.

18. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Um auditor precisa avaliar os estoques de entidade auditada. As opções a seguir apresentam possíveis procedimentos de auditoria para lidar com riscos avaliados de distorção relevante decorrente de fraude em relação à quantidade do estoque, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Examinar os registros de estoque da entidade, identificando os locais que exigem atenção específica durante ou após a contagem física do estoque.
- (B) Realizar contagens físicas de estoque em datas pré-agendadas e traçar um cronograma escalonado para contagens físicas de estoques em diferentes localidades.
- (C) Conduzir contagens de estoque no fim ou perto do fim do período de reporte.
- (D) Executar procedimentos adicionais durante a observação da contagem física de estoques, como examinar mais rigorosamente o conteúdo de itens encaixotados.
- (E) Comparar as quantidades para o período corrente com períodos anteriores por classe ou categoria de estoque, local ou outros critérios, ou comparação de quantidades contadas com registros de estoques.

19. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

O planejamento da auditoria deve definir a estratégia do trabalho e desenvolver o plano de auditoria. Sobre o planejamento da auditoria, assinale a afirmativa correta.

- (A) O planejamento é uma fase isolada, que termina com o início do trabalho de auditoria.
- (B) A experiência anterior dos membros-chave da equipe de trabalho com a entidade não influenciam a natureza e a extensão das atividades de planejamento.
- (C) A estratégia global e o plano de auditoria são de responsabilidade do auditor e da administração da entidade auditada.
- (D) A estratégia global deve definir o alcance, a época e a direção da auditoria, para orientar o desenvolvimento do plano.

(E) Uma vez iniciada a auditoria, devem permanecer inalterados a estratégia global e o plano de auditoria.

20. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Para fins das normas de auditoria, os valores fixados pelo auditor, para reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, são denominados

- (A) materialidade para execução da auditoria.
- (B) objetividade para execução da auditoria.
- (C) relevância para execução da auditoria.
- (D) limites relacionados a empresas do mesmo setor.
- (E) parâmetros das demonstrações contábeis.

21. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A Cia. W é auditada pelo auditor independente João. A Cia. W publicou suas demonstrações contábeis, em 05/03/2016, com relatório sem ressalva assinado por João. Em 10/03/2016, João tomou conhecimento de que o principal cliente da Cia. W havia pedido concordata em dezembro e não pagaria sua dívida. João discutiu o assunto com a administração da Cia. W e determinou que as demonstrações fossem alteradas, o que foi feito. Assinale a opção que indica o procedimento de João em seu relatório reemitido.

- (A) Manter o relatório sem ressalva.
- (B) Adicionar um parágrafo de ênfase.
- (C) Adicionar uma ressalva em relação à concordata do cliente.
- (D) Adicionar uma ressalva em relação à omissão da informação pela Cia W.
- (E) Abster-se de dar uma opinião.

22. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A comunicação efetiva entre o auditor interno e o auditor independente cria um ambiente no qual o auditor independente pode ser informado sobre assuntos significativos que podem afetar o seu trabalho. No entanto, existem circunstâncias nas quais o auditor independente não pode utilizar o trabalho da auditoria interna para os fins da auditoria. De acordo com a NBC TA 610, Utilização do Trabalho de Auditoria Interna, assinale a opção que indica o trabalho da auditoria interna que não pode ser utilizado pelo auditor independente.

- (A) Testes da eficácia operacional dos controles.
- (B) Observação das contagens do estoque.
- (C) Rastreamento de transações pelo sistema de informações aplicável para as demonstrações contábeis.
- (D) Testes sobre a observância dos requisitos de regulamentação.
- (E) Julgamento sobre processos de riscos judiciais.

Contabilidade Geral

23. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

De acordo com o pronunciamento técnico CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil Financeiro, não é possível que relatórios contábil-financeiros de propósito geral forneçam toda e qualquer informação que todo usuário repute ser relevante. Assinale a opção que indica a restrição presente no processo de elaboração e divulgação de relatório financeiro de uma entidade de acordo com a estrutura conceitual.

- (A) O custo de gerar a informação.
- (B) A subjetividade da contabilidade.
- (C) A complexidade das transações contábeis.
- (D) O número de páginas das demonstrações contábeis.
- (E) A intenção da administração em não apresentar informações estratégicas.

24. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

De acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil, um ativo decorrente de imposto sobre a renda e contribuição fiscal diferidos deve ser constituído em uma entidade lucrativa, quando a entidade

- (A) recebe uma multa ambiental.
- (B) reconhece depreciação contábil menor do que a fiscal.
- (C) baixa a provisão para contingência, por ter vencido a causa que havia sido provisionada.
- (D) paga juros sobre capital próprio a seus acionistas.
- (E) reconhece despesa pela redução do valor recuperável do ativo imobilizado.

25. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Uma empresa produz e vende mochilas. Em 01/01/2015 não havia estoque inicial de mochilas. No mês de janeiro de 2015 a empresa produziu 200 mochilas. Para isso, consumiu R\$ 1.200,00 de matéria prima, pagou os salários dos funcionários diretamente envolvidos na produção no valor de R\$ 2.200,00, incorreu em custos indiretos de fabricação no valor de R\$ 600,00 e depreciou a máquina utilizada no processo em R\$ 200,00. No processo de transporte para o cliente, acidentalmente, houve a danificação de 20 mochilas, que não poderão ser aproveitadas. As mochilas começaram a ser vendidas no início de fevereiro por R\$ 30,00. Em março, com a volta às aulas, as mochilas passaram a ser vendidas por R\$ 35,00. Já em abril, as vendas diminuíram e as mochilas passaram a ser vendidas por R\$ 22,00. Assinale a opção que indica o valor contábil unitário da mochila em 30/04/15.

- (A) R\$ 20,00.
- (B) R\$ 21,00.
- (C) R\$ 22,00.
- (D) R\$ 23,00.
- (E) R\$ 35,00.

26. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Uma empresa apresentava em 31/12/Xo o seguinte balanço patrimonial:

Caixa 100.000

Capital Social 100.000

No ano X1, a empresa auferiu receitas à vista no valor de R\$ 50.000,00 e incorreu em despesas à vista no valor de R\$ 80.000,00. Em 31/12/X1 foi feito um estudo e constatou-se que a empresa apresentava perspectivas de lucros futuros. No ano X2, a empresa auferiu receitas à vista no valor de R\$ 90.000,00 e incorreu em despesas, também à vista, no valor de R\$ 70.000,00. Assinale a opção que indica a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social da empresa em 31/12/X2, considerando alíquota de 34%.

- (A) Zero.
- (B) R\$ 2.040,00.
- (C) R\$ 3.400,00.
- (D) R\$ 4.760,00.
- (E) R\$ 6.800,00.

27. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A Cia. A possui participação societária na Cia B, investida com participação de 18% do capital social. O diretor financeiro da Cia. A é membro do conselho de administração da Cia B. De acordo com a Lei nº 6.404/76, o investimento na Cia. B deve ser avaliado no balanço patrimonial da Cia. A, pelo

- (A) valor justo.
- (B) valor de saída.
- (C) método do custo.
- (D) método da reavaliação.
- (E) método da equivalência patrimonial.

28. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Em 31/12/2015, uma empresa apresentava os seguintes saldos em suas contas:

Venda de produtos:	R\$ 400.000,00
Devoluções e abatimentos sobre vendas:	R\$ 30.000,00
Estoque inicial de mercadorias:	R\$ 50.000,00
Estoque final de mercadorias:	R\$ 30.000,00
Compras de mercadorias:	R\$ 200.000,00
PIS e COFINS sobre vendas:	R\$ 37.000,00
ICMS a recuperar:	R\$ 21.000,00
ICMS sobre vendas:	R\$ 48.000,00
Despesas administrativas:	R\$ 40.000,00

Considerando apenas esses fatos, assinale a opção que indica o valor do resultado bruto na Demonstração do Resultado do Exercício, em 31/12/2015.

- (A) R\$ 25.000,00.
- (B) R\$ 65.000,00.
- (C) R\$ 86.000,00.
- (D) R\$ 102.000,00.
- (E) R\$ 150.000,00.

29. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Em janeiro de 2015 uma entidade realizou as seguintes operações.

- Integralização de capital social no valor de R\$ 120.000,00, sendo R\$ 80.000,00 em dinheiro e R\$ 40.000,00 em um automóvel a ser utilizado pela entidade.
- Pagamento do seguro mensal do automóvel por R\$ 2.000,00.
- Pagamento do aluguel antecipado de dois anos por R\$ 60.000,00.
- Venda de mercadorias por R\$ 100.000,00, sendo metade à vista e metade para recebimento em 2016. As mercadorias estavam avaliadas por R\$ 60.000,00.
- Compra à vista de um computador para ser utilizado na empresa por R\$ 6.000,00.
- Reconhecimento de despesas de salários no valor de R\$ 12.000,00, que serão pagas no mês seguinte.
- Contração de empréstimo bancário no valor de R\$ 30.000,00.

Assinale a opção que indica o fluxo de caixa gerado ou consumido pela entidade operacional e evidenciado na Demonstração dos Fluxos de Caixa, em 31/01/2015.

- (A) Consumo de R\$ 12.000,00.
- (B) Consumo de R\$ 10.000,00.
- (C) Geração de R\$ 18.000,00.
- (D) Geração de R\$ 48.000,00.

30. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Em 31/12/2011, a Editora Ler comprou os direitos autorais sobre um livro por R\$ 800.000,00. O contrato tinha duração de dez anos. Em 31/12/2014, os contadores da editora fizeram um estudo e constataram que os benefícios gerados pelo livro para a editora, nos anos remanescentes, seriam de R\$ 490.000,00. Considerando que a editora utiliza o método de linha reta para amortizar seus ativos intangíveis, o valor da amortização acumulada em 31/12/2015 foi

- (A) R\$ 280.000,00.
- (B) R\$ 310.000,00.
- (C) R\$ 320.000,00.

(D) R\$ 480.000,00.

(E) R\$ 490.000,00.

31. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

De acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil, assinale a opção que indica a correta classificação contábil das perdas estimadas em contas a receber.

(A) Redutora da receita de vendas na Demonstração do Resultado do Exercício.

(B) Passivo no Balanço Patrimonial.

(C) Atividade Operacional na Demonstração dos Fluxos de Caixa (método direto).

(D) Ajuste positivo no lucro líquido na conciliação entre o lucro e o caixa na Demonstração dos Fluxos de Caixa (método indireto).

(E) Distribuição do valor adicionado para financiadores na Demonstração do Valor Adicionado.

32. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Em 31/12/2015, uma entidade possuía as seguintes contas em seu ativo:

Caixa:	R\$ 100.000,00
Conta Bancária no Banco Alfa:	R\$ 50.000,00
Conta Bancária no Banco Beta:	R\$ 30.000,00
Depósito vinculado à liquidação de empréstimo de curto prazo:	R\$ 80.000,00
Numerário em trânsito decorrente de remessa para filial:	R\$ 40.000,00
Aplicações de curto prazo no mercado financeiro, prontamente conversíveis em caixa e com risco considerável de mudança de valor:	R\$ 60.000,00

Além disso, sabe-se que, na data, o Banco Beta estava em liquidação. Com base nas contas acima, o saldo das Disponibilidades, em 31/12/2015, foi

(A) R\$ 150.000,00.

(B) R\$ 180.000,00.

(C) R\$ 190.000,00.

(D) R\$ 220.000,00.

(E) R\$ 250.000,00.

Direito Constitucional

33. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Pedro, professor, ao assumir a Secretaria de Educação do Município em que residia, decidiu reestruturar o sistema de ensino em vigor. Para tanto, estabeleceu, como pilar fundamental, o referencial de acesso, que deveria ser assegurado na forma que se mostrasse mais ampla sob o prisma da juridicidade. À luz da sistemática estabelecida pela Constituição da República, assinale a afirmativa que se mostra constitucional, por ser compatível com os deveres dos poderes constituídos.

- (A) Somente a educação fundamental é obrigatória e gratuita.
- (B) Todos os níveis de ensino estão sujeitos à igualdade de acesso e à universalização.
- (C) O acesso a todos os níveis de ensino deve estar baseado no sistema de mérito.
- (D) O acesso ao ensino superior e gratuito é direito público subjetivo.
- (E) O ensino médio gratuito deve ser progressivamente universalizado.

34. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Com o objetivo de assegurar a plena execução de lei que veiculava matéria de natureza tributária, o Presidente da República expediu o respectivo regulamento. Ocorre que esse ato normativo foi considerado pelo Congresso Nacional como exorbitante do poder regulamentar, o que o levou a sustá-lo. O Chefe do Poder Executivo, irresignado com o ocorrido, determinou que fossem adotadas as providências necessárias à submissão do decreto legislativo, que sustou o regulamento, ao controle concentrado de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal. À luz dessa narrativa e da sistemática constitucional, é correto afirmar que esse decreto legislativo

- (A) não pode ser submetido ao referido controle, pois, ao aferir a compatibilidade do regulamento com a lei, sua essência enquadra-se no plano legal, não no constitucional.
- (B) pode ser submetido ao referido controle, a exemplo do que ocorre com todos os atos normativos, de natureza legal ou infralegal.
- (C) não pode ser submetido ao referido controle, pois não apresenta os atributos da generalidade e da abstração.
- (D) pode ser submetido ao referido controle, pois aufero o seu fundamento de validade na Constituição e sua força normativa é negativa.
- (E) não pode ser submetido ao referido controle, pois somente os atos normativos estão sujeitos a ele.

35. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Após a apresentação do projeto de lei do orçamento anual pelo Chefe do Poder Executivo, determinado deputado federal decidiu apresentar uma emenda que se mostrava absolutamente compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ao consultar sua assessoria, foi informado que a emenda deveria indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, isso com as ressalvas previstas na Constituição da República. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que poderia ser anulada despesa associada

- (A) ao serviço da dívida pública.
- (B) ao programa de implementação de direitos sociais.
- (C) à dotação para pessoal e seus encargos.
- (D) às transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.
- (E) à contribuição previdenciária.

36. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

O Governador de determinado Estado da Federação delegou competências a um Secretário de Estado para praticar certos atos em matéria tributária. Pouco tempo depois, acresceu que parte dessas matérias poderia ser afetada pelo Secretário de Estado a um colegiado presidido por este agente. Em um caso concreto, a decisão do colegiado afrontou a lei e prejudicou direitos de um contribuinte, considerando que o mandado de segurança impetrado contra ato do Governador deveria ser julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça e aquele impetrado contra ato do Secretário de Estado, por uma Câmara Cível. Com base na hipótese apresentada, caso seja impetrado o mandado de segurança, é correto afirmar que

- (A) a autoridade coatora é o Governador do Estado, pois o ato praticado está incluído dentre aqueles de sua competência originária.
- (B) como o ato considerado ilegal foi praticado por colegiado presidido pelo Secretário de Estado, o julgamento deve ser realizado por uma Câmara Cível.
- (C) o Governador do Estado e o colegiado devem ser considerados autoridades coatoras, pois o primeiro detém a competência e, o último, praticou o ato concreto.
- (D) o julgamento ficará a cargo de um juiz de direito, já que a autoridade coatora é o colegiado e a competência dos órgãos do Tribunal de Justiça não se estende à apreciação dos seus atos.
- (E) devem ser consideradas autoridades coatoras o Governador do Estado, o Secretário de Estado e o colegiado, pois, sem a participação de qualquer deles, o ato não seria praticado.

37. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Um grupo de deputados federais, sensíveis à crise financeira que assola certos setores da economia, com o objetivo de diminuir o custo de produção e evitar o aumento de preços, apresentou proposição legislativa reduzindo a alíquota de determinados tributos da União. O projeto foi aprovado em ambas as Casas do Congresso Nacional, com estrita observância da sistemática constitucional, sendo convertido em lei, após sanção do Chefe do Poder Executivo. À luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta.

- (A) Não há qualquer vício formal na lei, já que os deputados federais têm poder de iniciativa legislativa em matéria tributária.
- (B) Há vício formal na lei, já que somente o Presidente da República pode iniciar o processo legislativo em matéria tributária.
- (C) A lei somente terá vício formal se a proposta de lei orçamentária anual não tiver previsto a redução de alíquota.
- (D) A ausência de iniciativa legislativa dos parlamentares foi superada com a sanção do projeto pelo Chefe do Poder Executivo.

(E) Os parlamentares somente teriam poder de iniciativa legislativa, em matéria tributária, caso a lei fosse direcionada a Território Federal.

38. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Determinada Constituição Estadual, com o objetivo de disciplinar a atuação das comissões permanentes e temporárias da Assembleia Legislativa, veiculou três comandos: o Art. 101 estabeleceu, em caráter exaustivo, como deveriam ser constituídas e as atribuições de cada uma delas; o Art. 102 dispôs que a convocação do Chefe do Poder Executivo deveria ser aprovada pelo plenário da Casa Legislativa; e o Art. 103 determinou que, na composição de cada comissão, deveria ser assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares em atuação na Casa Legislativa. À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que:

- (A) somente o Art. 101 é constitucional.
- (B) somente o Art. 103 é constitucional.
- (C) somente os artigos 101 e 103 são constitucionais.
- (D) somente os artigos 102 e 103 são constitucionais.
- (E) somente os artigos 101 e 102 são constitucionais.

39. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Dois contribuintes, inconformados com as decisões administrativas que consideravam prejudiciais aos seus interesses, decidiram submeter sua pretensão ao Poder Judiciário. Um deles ajuizou ação ordinária em primeira instância, tendo o Juiz de Direito negado provimento ao pedido formulado. Interposto recurso de apelação, o órgão competente do Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. O outro contribuinte optou por utilizar o mandado de segurança. Em razão das peculiaridades da autoridade coatora, impetrou-o diretamente perante o órgão competente do Tribunal de Justiça, que julgou improcedente o pedido formulado. Tanto o primeiro como o segundo acórdão do Tribunal de Justiça foram unânimes, apresentando, em comum, a característica de terem julgado válida lei estadual manifestamente contrária à lei federal, temática que fora amplamente discutida. Vale lembrar que os acórdãos não apresentavam qualquer obscuridade, omissão ou vício similar que exigisse o manejo dos embargos de declaração. À luz da sistemática constitucional de divisão de competências entre os órgãos do Poder Judiciário, assinale a afirmativa correta.

- (A) O recurso extraordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, poderia ser utilizado para impugnar os dois acórdãos.
- (B) O primeiro acórdão poderia ser impugnado via recurso extraordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e, o segundo, via recurso ordinário, a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
- (C) O recurso especial, a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, poderia ser utilizado para impugnar os dois acórdãos.
- (D) O primeiro acórdão poderia ser impugnado via recurso especial e, o segundo, via recurso ordinário, a serem julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.
- (E) O primeiro acórdão poderia ser impugnado via recurso extraordinário e, o segundo, via recurso ordinário, a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal.

40. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Arnaldo, cidadão brasileiro, narrou ao órgão com atribuição do Ministério Público três situações fáticas listadas a seguir, cujos efeitos se projetavam sobre ele e solicitou a adoção das providências necessárias à sua superação.

Fato I: o único vizinho de Arnaldo, uma vez por semana, escutava, por trinta minutos, músicas com o som elevado, que superava em muito os limites tidos como toleráveis;

Fato II: uma indústria existente na cidade de Arnaldo despejou resíduos tóxicos no único rio da região, causando grande mortandade de peixes e impedindo o uso da água pela população;

Fato III: outra indústria havia comercializado, exclusivamente na cidade de Arnaldo, um produto impróprio para o consumo, causando danos variados a todos os seus adquirentes.

Com base no caso descrito, à luz das atribuições constitucionais de natureza extrapenal do Ministério Público e das características dos interesses envolvidos, assinale a afirmativa correta.

(A) Todos os fatos poderiam ser investigados pelo Ministério Público, isso por se enquadrarem sob a epígrafe dos interesses individuais e coletivos de natureza indisponível.

(B) Somente os fatos II e III poderiam ser investigados pelo Ministério Público, pois têm, respectivamente, natureza de interesses difusos e de interesses coletivos.

(C) Nenhum dos fatos poderia ser investigado pelo Ministério Público, já que Arnaldo, por ser cidadão, teria legitimidade para o ajuizamento da ação popular.

(D) Somente os fatos I e II, isso por violarem o meio ambiente, tendo natureza essencialmente difusa, poderiam ser investigados pelo Ministério Público.

(E) Somente os fatos I e III poderiam ser investigados pelo Ministério Público, pois som

41. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Edinaldo e Pedro, estudantes de direito, travaram intenso debate a respeito da sujeição, ou não, dos serviços sociais autônomos à exigência constitucional de que a investidura em cargo ou emprego público dependa de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. À luz da sistemática constitucional e da interpretação que lhe vem sendo dispensada pelo Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que os serviços sociais autônomos,

(A) por integrarem a Administração Pública direta, devem observar a referida exigência constitucional.

(B) na medida em que não integram a Administração Pública, não devem observar a referida exigência constitucional.

(C) por integrarem a Administração Pública indireta, devem observar a referida exigência constitucional.

(D) somente estarão sujeitos à referida exigência constitucional quando receberem contribuições parafiscais.

(E) por serem entes paraestatais, devem observar a referida exigência constitucional.

42. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Edilberto, advogado constitucionalista, idealizou um modelo constitucional com as seguintes características: a primeira parte não poderia sofrer qualquer tipo de alteração, devendo permanecer imutável; a segunda parte

poderia ser alterada a partir de um processo legislativo qualificado, mais complexo que aquele inerente à legislação infraconstitucional; e a terceira parte poderia ser alterada com observância do mesmo processo legislativo afeto à legislação infraconstitucional. À luz da classificação predominante das Constituições, é correto afirmar que uma Constituição dessa natureza seria classificada como

- (A) rígida.
- (B) flexível.
- (C) semirrígida.
- (D) fortalecida.
- (E) plástica.

Direito Administrativo

43. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Fabio, servidor público estatutário, admitido após a Emenda Constitucional nº 70/2012, é acusado de cometimento de infração e, em consequência disso, vem a responder concomitantemente por infração civil, penal e administrativa. Sobre o caso descrito, assinale a afirmativa correta.

- (A) Tendo em vista a independência de instâncias, a absolvição penal por negativa de autoria não levará à absolvição da esfera administrativa, que será apurada em processo administrativo disciplinar.
- (B) A ausência de defesa técnica de Fabio no processo administrativo disciplinar não ofende o direito a ampla defesa, não sendo considerada violação ao devido processo legal.
- (C) Por ter sido admitido após a edição da EC nº 70/12, Fabio poderá ser demitido pela infração cometida após sindicância, sem que seja instaurado processo administrativo disciplinar.
- (D) A absolvição penal por ausência de provas leva à absolvição, pela mesma infração, cometida nas esferas cível e administrativa.
- (E) Por ter ingressado no serviço público após a edição da EC nº 70/12, Fabio poderá ser aposentado compulsoriamente pelo cometimento da infração, já que possui menos de dez anos de efetivo serviço, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

44. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A respeito do controle financeiro e orçamentário da Administração Pública Municipal, exercido pelo Tribunal de Contas Estadual, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) É possível ao Tribunal de Contas Estadual proceder a tomada de contas especial de empresa pública municipal prestadora de serviço público.
- (B) O Tribunal de Contas Estadual tem competência para aplicar multa, caso verifique irregularidade nas contas municipais, multa esta que terá eficácia de título executivo.
- (C) Compete ao Tribunal de Contas Estadual a apreciação, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal da administração indireta do município

. (D) A fiscalização financeira e orçamentária dos Municípios será exercida pelo Tribunal de Contas Estadual, que julga anualmente as contas do prefeito.

(E) O Tribunal de Contas Estadual emite parecer prévio sobre as contas do prefeito, o qual pode não prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal no julgamento das contas.

45. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Andrea, empresária individual, ao verificar a disponibilidade em Mercado Municipal de alguns boxes destinados a vendas de roupas, manifesta formalmente seu interesse em utilizar o espaço à Prefeitura de Cuiabá. Sobre a forma adequada de utilização do referido espaço público por Andrea, assinale a afirmativa correta.

(A) Será possível a celebração de concessão de uso de bem público, após regular processo licitatório, por ser contrato bilateral estável e não precário. (

B) Será possível a celebração de permissão de uso de bem público, precedido de licitação na modalidade de concorrência, por ser ato bilateral e não precário.

(C) Será possível a celebração de autorização de uso de bem público, que confere ao particular a utilização gratuita do bem público de forma estável e não precária, desde que ocupada por população de baixa renda.

(D) Não será possível a utilização do bem, tendo em vista que os bens públicos de uso especial estão sempre sujeitos à concessão de direito real de uso, de livre escolha da Administração Pública.

(E) Não será possível a utilização do bem, uma vez que, em se tratando de bem público de uso especial, deve ser utilizado privativamente pela administração pública direta, empresa pública ou sociedade de economia mista.

46. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Patrícia, enfermeira sem vínculo estatutário com a Administração Pública e ocupante de cargo em comissão na Secretaria Municipal de Saúde, deixa de prestar contas às quais estava, por lei, obrigada. Com relação à hipótese descrita, assinale a afirmativa correta.

(A) Patrícia somente responderá por improbidade administrativa se ocorrer efetivo prejuízo à Administração Pública, caso em que seus bens poderão ser declarados indisponíveis para assegurar o integral ressarcimento do dano.

(B) Patrícia responde por improbidade administrativa, mesmo na hipótese de não haver efetivo prejuízo à Administração Pública, sendo certo que a ação de improbidade será imprescritível e deverá ser proposta pelo Ministério Público, legitimado exclusivo.

(C) Patrícia não responde por ato de improbidade administrativa, uma vez que não possui vínculo estatutário com a Administração Pública, mas poderá ser responsabilizada civilmente caso tenha causado prejuízo.

(D) Patrícia responde por improbidade administrativa, independentemente de haver dano patrimonial à Administração Pública, sendo certo que seus sucessores respondem no limite da herança caso o ato também cause lesão ao patrimônio público.

(E) Patrícia responde por improbidade administrativa, independentemente do dano causado, porém, por não ter vínculo estatutário com a Administração pública, não está sujeita à suspensão de direitos políticos, mas sim à perda de função pública e pagamento de multa civil.

47. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Gustavo, Prefeito do Município X, após lei autorizativa específica, edita decreto criando Sociedade de Economia Mista para prestação de serviço público de saneamento básico. Posteriormente, mesmo sem nova lei autorizativa específica, Gustavo cria empresa subsidiária da referida Sociedade de Economia Mista. A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Após a criação da Sociedade de Economia Mista, somente nova lei específica pode autorizar a criação de subsidiária da estatal, em respeito ao princípio da reserva legal.

() Os empregados contratados pela subsidiária da Sociedade de Economia Mista são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT – não estando sujeitos às regras constitucionais de vedação à acumulação de empregos.

() Por prestar serviço público e, portanto, estar sujeita aos princípios da especialidade e do controle com a Administração Direta, não será possível a criação da subsidiária. As afirmativas são, respectivamente,

(A) F, F e V.

(B) F, F e F.

(C) V, F e V.

(D) V, F e F.

(E) V, V e F.

48. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

No sistema de freios e contrapesos estabelecidos pela Constituição da República de 1988 há diversas previsões de controle do Poder Executivo. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

I. É de competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

II. É de competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.

III. É de competência privativa do Supremo Tribunal Federal a autorização de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de irregularidades cometidas pelo Presidente da República ou Ministros de Estado.

IV. É de competência privativa do Supremo Tribunal Federal processar e julgar habeas data contra atos de Ministro de Estado. Está correto o que se afirma em:

(A) I, II, III e IV.

(B) IV, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e IV, apenas.

(E) I, apenas.

49. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Sobre as normas gerais acerca da prestação de serviços públicos por Organizações Sociais – OS's, assinale a afirmativa correta.

- (A) A qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos em Organização Social depende de lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo.
- (B) A Organização Social formada será integrante da Administração Indireta do ente federado que a criou, estando submetida aos princípios da hierarquia e do controle.
- (C) Não obstante a qualificação como Organização Social, a entidade de direito privado qualificada está submetida à prévia licitação para a prestação do serviço delegado.
- (D) A qualificação da entidade privada como Organização Social depende de licitação na modalidade de concorrência, salvo se por inviabilidade de competição a mesma for inexigível. (
- E) As entidades qualificadas como Organização Social não integram a estrutura da Administração Pública e não possuem fins lucrativos, mas se submetem ao controle financeiro do Poder Público, inclusive do Tribunal de Contas.

50. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Considerando a disciplina prevista na Lei nº 4.504/64, acerca da reforma agrária e os meios de acesso à propriedade rural, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () O acesso à propriedade rural, promovido mediante a distribuição ou a redistribuição de terras, pode ser executado mediante compra e venda.
 - () O proprietário, caso intentada desapropriação parcial, poderá optar pela desapropriação de todo o imóvel, quando a área agricultável remanescente, inferior a cinquenta por cento da área original, ficar prejudicada em suas condições de exploração econômica.
 - () A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção de latifúndios e promoção de minifúndios. As afirmativas são, respectivamente,
- (A) V, V e F.
 - (B) F, V e V.
 - (C) V, V e V.
 - (D) F, F e V.
 - (E) F, V e F.

51. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Paula, prefeita do Município Z, edita decreto expropriatório de imóvel rural pertencente a particular, com o objetivo de instalar estação rodoviária, a qual será explorada por concessionária de serviço público. Sobre a hipótese descrita, assinale a afirmativa correta.

- (A) Caso procedida a imissão provisória na posse do imóvel, o particular deixa de ser responsável pelo pagamento de IPTU, não obstante a imissão provisória na posse não transferir a propriedade do bem imóvel.

- (B) Proposta ação de desapropriação, será possível ao particular alegar em contestação a não configuração de utilidade pública ou interesse social na utilização do imóvel específico.
- (C) Caso haja divergência com relação ao preço ofertado pelo imóvel, a ação de desapropriação terá como sujeito ativo necessariamente o Município Z, que emitiu a declaração expropriatória.
- (D) Poderá ser deferida a imissão provisória na posse do bem caso caracterizada urgência na sua utilização, devendo o ente expropriante realizar depósito de valor arbitrado judicialmente em até cento e vinte dias contados da efetivação da imissão provisória na posse.
- (E) Caso não conferida destinação do bem desapropriado à obra ou serviço público, restará configurada a retrocessão, pela qual a o antigo proprietário terá direito potestativo ao bem imóvel, reembolsando o valor recebido a título de indenização.

52. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Após sagrar-se vencedor em procedimento licitatório e assinar contrato administrativo para a o recapeamento de rua no município de Cuiabá, a sociedade empresária XYZ Ltda. atrasa injustificadamente o início da obra. Nesse caso, a Administração Pública

- (A) não pode rescindir o contrato, salvo se configurado ter havido subcontratação total ou parcial do objeto da obra.
- (B) não pode rescindir o contrato, salvo se o atraso for decorrente de falência ou dissolução da sociedade contratada.
- (C) não pode rescindir o contrato, salvo se tiver havido reiteração de faltas no cumprimento de cláusulas contratuais.
- (D) pode rescindir o contrato por meio de ato unilateral e escrito da Administração.
- (E) pode rescindir o contrato por meio de autorização judicial, sob pena de frustração do procedimento licitatório.

Direito Tributário

53.(FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A atual Constituição Federal instituiu competências tributárias comuns, privativas e residuais. Sobre a atribuição de competência definida pela Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os Municípios são competentes para instituir o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm competência comum para instituir contribuição de intervenção no domínio econômico.
- (C) Apenas os Estados e o Distrito Federal têm competência para a instituição de contribuição de melhoria, decorrente de obra pública.
- (D) Os Estados têm competência para instituir imposto incidente sobre a prestação de transporte interestadual e intermunicipal.

(E) Os Estados e o Distrito Federal podem instituir impostos não previstos na Constituição Federal de 1988, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição.

54. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Caio, visando à suspensão de exigibilidade de crédito objeto de auto de infração, ajuizou ação anulatória e realizou o depósito do montante integral. As opções a seguir também apresentam hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Moratória.
- (B) Impugnação ao auto de infração.
- (C) Anistia fiscal.
- (D) Parcelamento do crédito.
- (E) Concessão de medida liminar em mandado de segurança.

55. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Na Lei Orçamentária Anual do Município X não constou a previsão de todas as receitas, bem como a autorização de todas as despesas da administração direta e indireta, relativas aos três Poderes. Assinale a opção que indica o princípio orçamentário violado na hipótese apresentada.

- (A) Princípio da Legalidade.
- (B) Princípio da Anualidade.
- (C) Princípio da Exclusividade.
- (D) Princípio da Publicidade.
- (E) Princípio da Universalidade.

56. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A União Federal estabeleceu, por meio de lei ordinária, alíquotas progressivas aplicáveis ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF). Segundo a referida lei ordinária, sobre a renda dos contribuintes localizados nos Estados da região Sudeste, incidiria a alíquota máxima de 10% (dez por cento) e, sobre a renda dos contribuintes localizados no restante do país, incidiria a alíquota máxima de 20% (vinte por cento). Assinale a opção que indica o princípio constitucional violado na hipótese apresentada.

- (A) Legalidade, uma vez que competiria à lei complementar a fixação de alíquotas do IRPF.
- (B) Capacidade contributiva, no que se refere à alíquota máxima de 20%, pois a referida legislação afetaria de maneira desproporcional a renda do contribuinte.
- (C) Uniformidade geográfica da tributação, visto que a legislação fixaria alíquotas diversas no território nacional.
- (D) Não-confisco, uma vez que a União está utilizando o IRPF com fins confiscatórios.
- (E) Imunidade tributária recíproca, uma vez que os contribuintes dos Estados da região Sudeste irão pagar menos tributos que os demais Estados da Federação.

57. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Sobre a legislação tributária, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) A lei tributária não se aplica a ato ou fato pretérito, ainda que seja expressamente interpretativa, sob pena de violação do princípio da irretroatividade.
- (B) Somente a lei pode estabelecer a cominação de penalidades para ações e omissões contrárias a seus dispositivos.
- (C) Os tratados e convenções internacionais podem revogar ou modificar a legislação tributária interna.
- (D) O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto sobre Operações Financeiras.
- (E) A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados pela Constituição Federal, para definir ou limitar competências tributárias.

58. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Segundo a legislação, Caio, proprietário do imóvel X, celebra contrato de locação com Tício, no qual estabelece que o responsável pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU será o locatário do imóvel. O referido contrato foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- (A) O contrato é válido, podendo ser oposto ao Fisco, que deverá realizar o lançamento do IPTU tendo como sujeito passivo Tício, locatário do imóvel.
- (B) O contrato é válido e terá seus efeitos limitados aos contratantes, mas não produzirá efeito contra o Fisco, no que se refere à responsabilidade tributária.
- (C) O contrato é nulo, uma vez que altera definição de sujeição passiva disposta em lei.
- (D) O contrato é válido, tendo em vista que o Código Tributário Nacional prevê que o locatário é o sujeito passivo da obrigação tributária referente ao pagamento do IPTU.
- (E) O contrato é válido e cria, para o pagamento do IPTU, uma forma de responsabilidade solidária entre o locador e o locatário.

59. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000) estabelece parâmetros relativos ao gasto público dos entes da federação. Sobre as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) O ente da Federação deve instituir, prever e efetivamente arrecadar todos os impostos de sua competência constitucional.
- (B) A disponibilidade das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público está prevista como instrumento de transparência da gestão fiscal.

- (C) No âmbito da União, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder 50% (cinquenta por cento) da receita corrente líquida.
- (D) O ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo somente será válido se aprovado pelo Poder Legislativo.
- (E) O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas, é um dos órgãos competentes para fiscalizar o cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

60. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Sobre responsabilidade tributária, analise as afirmativas a seguir.

- I. A lei pode atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto, cujo fato gerador deva ocorrer no futuro.
- II. Os sócios de sociedade limitada, independente da prática de atos de gerência e administração, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
- III. O sucessor a qualquer título não é responsável pelo crédito tributário decorrente de tributo devido pelo de cujus. Assinale:
- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

61. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Sobre as garantias e os privilégios do crédito tributário, assinale a afirmativa correta.

- (A) Na falência, o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados apenas, os créditos extraconcursais ou as importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, e os créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado.
- (B) Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa.
- (C) O juiz pode determinar a indisponibilidade de bens e direitos do executado antes da sua citação, como forma de assegurar a garantia do juízo na execução fiscal.
- (D) A cobrança judicial do crédito tributário está sujeita à habilitação em falência e recuperação judicial.
- (E) Na falência, a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados e quirografários.

62. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

As imunidades tributárias são consideradas regras negativas de competência, estabelecidas pela Constituição Federal, afastando a tributação de determinadas pessoas ou bases econômicas. Sobre as imunidades tributárias, analise as afirmativas a seguir.

I. São imunes de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

II. A imunidade dos templos de qualquer culto não alcança a COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e a Contribuição ao PIS (Programas de Integração Social).

III. É imune de taxas o exercício do direito de obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Assinale:

(A) se somente a afirmativa I estiver correta.

(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

63. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

A Constituição Federal de 1988 autoriza a instituição de novas contribuições de seguridade social, destinadas a garantir a sua manutenção ou expansão. As opções a seguir apresentam os requisitos para a instituição de novas contribuições de seguridade social, à exceção de uma. Assinale-a.

(A) Ser instituída por lei complementar.

(B) Ser não cumulativa.

(C) Ser instituída pela União.

(D) Ter fato gerador distinto das contribuições sociais já previstas na Constituição Federal.

(E) Ter base de cálculo distinta dos impostos já previstos na Constituição Federal.

64. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Em relação à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre operações interestaduais de exportação e importação, analise as afirmativas a seguir.

I. Cabe ao Senado Federal, por meio de Resolução, estabelecer as alíquotas do ICMS aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação.

II. Nas operações interestaduais que destinam bens a consumidor final, será aplicada a alíquota interna do Estado, quando o destinatário for contribuinte do ICMS.

III. Incide ICMS sobre a entrada de bens importados por pessoa física, qualquer que seja sua finalidade. Assinale:

(A) se somente a afirmativa II estiver correta.

(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

65. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Em dezembro de 2015, a pessoa jurídica X efetuou a entrega da declaração do imposto sobre a renda pessoa jurídica (IRPJ), relativo a fatos geradores ocorridos no mês de julho de 2015, na qual reconheceu o débito fiscal, na sua integralidade. No entanto, a pessoa jurídica X não realizou o pagamento do IRPJ, vencido em dezembro de 2015. Sobre a hipótese, é correto afirmar que a União Federal deverá

(A) constituir o crédito, por meio de lançamento, até julho de 2020.

(B) constituir o crédito, por meio de lançamento, até janeiro de 2021.

(C) inscrever o crédito em dívida ativa, até julho de 2020.

(D) ajuizar execução fiscal, até julho de 2020.

(E) ajuizar execução fiscal, até dezembro de 2020.

66. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Assinale a opção que define corretamente preço público.

(A) Preço público constitui uma prestação pecuniária a um serviço específico e divisível, prestado a um indivíduo ou posto à sua disposição.

(B) Preço público é uma prestação pecuniária não compulsória, decorrente de uma relação contratual.

(C) Preço público está sujeito às limitações ao poder de tributar e decorre de uma relação de cunho negocial.

(D) Preço público é uma receita originária e seu pagamento é compulsório.

(E) Preço público é uma receita derivada, e sua majoração somente pode ser cobrada no exercício financeiro seguinte.

67. (FGV – Prefeitura de Cuiabá – 2016)

Sobre as normas de finanças públicas dispostas na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir.

I. Cabe à lei complementar dispor sobre dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público.

II. O Banco Central pode conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.

III. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Assinale:

(A) se somente a afirmativa I estiver correta.

(B) se somente a afirmativa II estiver correta.

(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

CESPE – SEFAZ/RS - 2018

Língua Portuguesa



Texto 1A9AAA

1 Estas memórias ficariam injustificavelmente
incompletas se nelas eu não narrasse, ainda que de modo
breve, as andanças em que me tenho largado pelo mundo
4 na companhia de minha mulher e de meus fantasmas
particulares. Desde criança fui possuído pelo demônio das
viagens. Essa encantada curiosidade de conhecer alheias
7 terras e povos visitou-me repetidamente a mocidade e a idade
madura. Mesmo agora, quando já diviso a brumosa porta
da casa dos setenta, um convite à viagem tem ainda o poder
10 de incendiar-me a fantasia.

Na minha opinião, existem duas categorias principais
de viajantes: os que viajam para fugir e os que viajam
13 para buscar. Considero-me membro deste último grupo,
embora em 1943, nauseado pelo ranço fascista de nosso
Estado Novo, eu haja fugido com toda a família do Brasil
16 para os Estados Unidos, onde permanecemos dois anos.

O que pretendo fazer agora é apresentar ao leitor, por
assim dizer, alguns diapositivos e filmes verbais dos lugares
19 por onde passamos e das pessoas que encontramos, tudo assim
à maneira impressionista, e sem rigorosa ordem cronológica.

Usei como título deste capítulo, dedicado a minhas
22 viagens, uma expressão popular que suponho de origem
gauchesca: mundo velho sem porteira. Tenho-a ouvido
desde menino, da boca de velhos parentes e amigos,
25 de tropeiros, peões de estância, índios vagos, gente
da rua... Minha própria mãe empregava-a com frequência
e costumava pontuá-la com um fundo suspiro de queixa.
28 As pessoas em geral pareciam usar essa frase para descrever
um mundo que se lhes afigurava não só incomensurável
como também misterioso, absurdo, sem pé nem cabeça...

31 Parece a mim, entretanto, que na sua origem essa
exclamação manifestava apenas a certeza popular de que
Deus fizera o mundo sem nenhuma porteira a fim de que
34 nele não houvesse divisões e diferenças entre países e povos
— gente rica e gente pobre, fartos e famintos, uns com
terra demais, outros sem terra nenhuma. Em suma, o que
37 o Velho queria mesmo era um mundo que fosse de todo
mundo. É neste sentido que desejo seja interpretada a frase
que encabeça esta divisão do presente volume.

40 Quem me lê poderá objetar que basta a gente
passar os olhos pelo jornal desta manhã para verificar que
o mundo nunca teve tantas e tão dramáticas porteiras como
43 em nossos dias... Mas que importa? Um dia as porteiras
hão de cair, ou alguém as derrubará. “Para erguer outras
ainda mais terríveis” — replicará o leitor cético. Ora, amigo,
46 precisamos ter na vida um mínimo de otimismo e esperança
para poder ir até ao fim da picada. Você não concorda?
O mundo velho sem porteira!

Erico Veríssimo. *Solo de clarineta: memórias*. Porto Alegre:
Globo, v. 2, 1976, p. 57-58 (com adaptações).

1. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No texto 1AgAAA, com o emprego da expressão “mundo velho sem porteira” (R.23) para dar título a um dos capítulos de Solo de clarineta: memórias, Erico Veríssimo indica que, para ele, viajar é uma forma de

A conectar-se às suas raízes genealógicas, mediante a visita a lugares inacessíveis a seus antepassados.

B contestar, de modo pragmático, as fronteiras geopolíticas, por meio de ações materiais.

C experimentar uma vida de fantasia, na qual as regras cotidianas possam ser burladas.

D vivenciar experiências diversas e mitigar as separações entre lugares e entre indivíduos.

E romper com uma visão religiosa conservadora segundo a qual o mundo não deve ser adulterado pelo homem.

2. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Com relação ao trecho “incendiar-me a fantasia” (R.10), do texto 1AgAAA, é correto interpretar a partícula “me” como o

A agente da ação de “incendiar”.

B paciente da ação de “incendiar”.

C prejudicado pela ação de “incendiar”.

D possuidor de “fantasia”.

E destinatário de “fantasia”.

3. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto 1AgAAA, julgue os itens a seguir.

I Embora a correção gramatical e o sentido do texto fossem mantidos caso se substituísse o trecho “se lhes afigurava” (R.29) por afigurava-se a elas, a linguagem resultaria informal e, consequentemente, inadequada ao gênero textual.

II Tanto na oração “que suponho de origem gauchesca” (R. 22 e 23) quanto na oração “que desejo seja interpretada a frase” (R.38), há elementos gramaticais elípticos.

III A repetição da palavra “mundo”, em “o que o Velho queria mesmo era um mundo que fosse de todo mundo” (R. 36 a 38), torna o trecho redundante.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

4. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Assinale a opção que apresenta uma forma / locução verbal do texto 1A9AAA que denota uma ação / um fato que ocorreu repetidamente no passado e que se prolonga até o momento da narração do texto.

A “tenho largado” (R.3)

B “fui possuído” (R.5)

C “tem” (R.9)

D “haja fugido” (R.15)

E “narrasse” (R.2)

5. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Conclui-se do texto 1A9AAA que seu autor, no capítulo da obra de que tal texto faz parte,

A relata as viagens que fez durante a juventude e a idade adulta, com exceção do período de exílio nos Estados Unidos.

B desenvolve descrições e narrativas escritas, de caráter subjetivo, das viagens que fez acompanhado de sua esposa.

C apresenta fotografias e outros recursos imagéticos, a fim de cativar os leitores de seu livro de memórias.

D pondera sobre aspectos negativos de seu hábito contumaz de viajar, o que é denotado pela alusão a “demônio” (R.5). E reflete sobre a ideia de procurar novos horizontes a fim de entender melhor o próprio passado.

6. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Em relação ao trecho “ou alguém as derrubará” (R.44) no texto 1A9AAA, a oração ‘Para erguer outras ainda mais terríveis’ (R. 44 e 45) transmite uma ideia de

A conformidade.

B condição.

C causa.

D proporção.

E propósito.

Texto 1A9BBB

1 Sérgio Buarque de Holanda afirma que o processo
de integração efetiva dos paulistas no mundo da língua
portuguesa ocorreu, provavelmente, na primeira metade
4 do século XVIII. Até então, a gente paulista, fossem
índios, brancos ou mamelucos, não se comunicava em
português, mas em uma língua de origem indígena,
7 derivada do tupi e chamada língua brasílica, brasileira ou,
mais comumente, geral.

No Brasil colônia, coexistiam duas versões de
10 língua geral: a amazônica, ou nheengatu, ainda hoje
empregada por cerca de oito mil pessoas, e a paulista,
que desapareceu, não sem que deixasse marcas na toponímia
13 do país e na língua portuguesa. São elas que nos
possibilitam olhar um caipira jururu à beira de um igarapé
socando milho para preparar mingau — sem os termos
16 que migraram para o português, só veríamos um habitante
da área rural, melancólico, preparando comida às margens
de um riacho. Sem caipira, sem jururu, sem igarapé,
19 sem socar e sem mingau, a cena poderia descrever uma
bucólica paisagem inglesa.

O idioma da gente paulista formou-se como
22 resultado de duas práticas: a miscigenação de portugueses
e índios e a escravização dos índios. Os primeiros europeus
que aqui aportaram, sem mulheres, uniram-se às nativas
25 e criaram os filhos juntos e misturados — as crianças
usavam o tupi da mãe e o português do pai. Aos poucos,
essas famílias mestiças se afastavam da cultura indígena
28 e casavam entre si, não mais em suas aldeias de origem.
Formava-se assim uma cultura mameluca, nem europeia
nem indígena, com uma língua que já não era o tupi, tampouco
31 era o português. Era o que falavam os primeiros paulistas,
os bandeirantes, que a difundiram nas bandeiras até as terras
que hoje constituem o Mato Grosso e o Paraná.

Branca Vianna. *O contrário da memória*.
In: *Piauí*, ed. 116, maio/2016 (com adaptações).

7. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No texto 1A9BBB, é verificado o emprego de discurso indireto no trecho

A “Era o que falavam os primeiros paulistas, os bandeirantes” (R. 31 e 32).

B “Sérgio Buarque de Holanda afirma que o processo (...) metade do século XVIII” (R. 1 a 4).

C “a gente paulista (...) não se comunicava em português, mas em uma língua de origem indígena” (R. 4 a 6).

D “Sem caipira, sem jururu, sem igarapé, (...) descrever uma bucólica paisagem inglesa” (R. 18 a 20).

E “as crianças usavam o tupi da mãe e o português do pai” (R. 25 e 26).

8. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

O vocábulo “toponímia” (R.12) refere-se, no texto 1AgBBB,
ao conjunto de

A nomes próprios de lugares.

B gírias e jargões.

C textos históricos.

D acidentes geográficos.

E expressões de uso geral.

9. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Depreende-se do segundo parágrafo do texto 1AgBBB que, no trecho “São elas que nos possibilitam olhar um caipira jururu à beira de um igarapé socando milho para preparar mingau”, o propósito do autor é

A retratar com humor o estereótipo do caipira.

B caracterizar hábitos alimentares e comportamentais da população paulista do Brasil colônia.

C ilustrar a influência da língua geral no vocabulário do português falado no Brasil.

D destacar a importância da língua geral como fator de inclusão social dos habitantes da zona rural, apelidados de caipiras.

E comprovar que o caipira é fruto da miscigenação entre índios e portugueses.

10. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A correção gramatical e os sentidos do texto 1AgBBB seriam
preservados se fosse isolado por vírgulas o termo

A “a gente” (R.4).

B “mas” (R.6).

C “hoje” (R.10).

D “assim” (R.29).

E “então” (R.4).

Texto 1A10AAA

1 A justiça tributária está em debate. O Brasil possui
um sistema tributário altamente regressivo: quem ganha
até dois salários mínimos paga 49% dos seus rendimentos
4 em tributos, enquanto quem ganha acima de trinta salários
mínimos paga apenas 26%. Isso ocorre porque, na comparação
internacional, se tributa excessivamente o consumo, e não
7 o patrimônio e a renda.

A má distribuição tributária e de renda restringe
o potencial econômico e social do país. Cabe ao Estado induzir
10 uma política distributiva conforme a qual quem ganha
mais pague proporcionalmente mais do que quem ganha
menos e a maior parcela do orçamento seja destinada para
13 as necessidades básicas da população.

A justiça tributária ocorre com a redução da carga
tributária e da regressividade dos tributos e com sua
16 eliminação da cesta básica. A redução da carga tributária
permite maior competitividade para as empresas, geração
de empregos, diminuição da inflação e indução do
19 crescimento econômico.

Com a redução da carga tributária sobre o consumo,
todos ganham: a população de baixa e média renda,
22 pela melhora no seu poder aquisitivo; a de maior renda,
pelo desenvolvimento econômico e social, que gera ganhos
econômicos e financeiros, novas oportunidades e expansão
25 da oferta de empregos.

Por outro lado, a substituição dos tributos indiretos,
que atingem o fluxo econômico, por tributos que incidam
28 sobre o estoque da riqueza tem o mérito de criar maior
desenvolvimento econômico, pois gera mais consumo,
produção e lucros que compensam a tributação sobre a riqueza.

31 O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação
pública, proporcionando maiores recursos para investimentos
em políticas sociais e em infraestrutura, além de gerar
34 maior atratividade para os investimentos nas empresas.

Amir Kjaier. *Le monde diplomatique Brasil*. 12.ª ed.
Internet: <<https://diplomatie.org.br>> (com adaptações).

11.(CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Na opinião do autor do texto 1A10AAA, a carga tributária brasileira deveria ser

A menos progressiva.

B maior.

C menor.

D menos regressiva.

E mais indireta.

12. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No texto 1A10AAA, o autor defende a ideia de que o desenvolvimento econômico é

A relacionado à distribuição tributária.

B independente da arrecadação pública.

C alcançado com a elevação da tributação do consumo.

D inviável com a diminuição da arrecadação pública.

E promovido com a diminuição da arrecadação pública.

13. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No texto 1A10AAA, no trecho “a população de baixa e média renda, pela melhora no seu poder aquisitivo” (R. 21 e 22), a preposição por, em “pela”, introduz uma ideia de

A causa.

B finalidade.

C consequência.

D condição.

E conclusão.

14. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

O sujeito da forma verbal “incidam”, na linha 27 do texto 1A10AAA, é

A oculto.

B composto.

C indeterminado.

D inexistente.

E simples.

15. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do texto 1A10AAA: “O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública, proporcionando maiores recursos para investimentos em políticas sociais e em infraestrutura” (R. 31 a 33). Assinale a opção que apresenta uma proposta de reescrita que preserva os sentidos originais do texto.

A O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública, mas proporciona maiores recursos para investimentos em políticas sociais e em infraestrutura

B O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública e proporciona maiores recursos para investimentos em políticas sociais e em infraestrutura

C O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública, porque proporciona maiores recursos para investimentos em políticas sociais e em infraestrutura

D O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública à medida que proporciona maiores recursos para investimentos em políticas sociais e em infraestrutura

E O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública quando proporciona maiores recursos para investimentos em políticas sociais e em infraestrutura

Texto 1A10BBB

1 O Brasil sempre foi um país com grandes
desigualdades. Marcada por diferenças sociais, econômicas
e regionais, esta nação tem procurado, nos últimos anos,
4 promover a diminuição das desigualdades que sempre
a marcaram de forma profunda. A Constituição Federal
de 1988 traçou diversos objetivos, entre eles, a construção
7 de uma sociedade livre, justa e solidária; a erradicação
da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais.
Embora, infelizmente, tais metas não tenham sido
10 atingidas, ocorreram diversos avanços, como, por exemplo,
a diminuição da mortalidade infantil e do analfabetismo;
a melhoria na expectativa de vida; o aumento do número
13 de jovens nas escolas, entre outros.

No mundo, a busca pelo tratamento igual já estava
presente desde antes da Revolução Francesa, mas, a partir
16 dela, a luta por um tratamento equânime entre as pessoas
não só se tornou sinônimo de aplicação de justiça,
como também passou a ser um dos aspectos de como
19 a dignidade da pessoa humana se revela, em especial,
no tratamento que o Estado reserva ao homem.

O direito à igualdade ou ao tratamento isonômico
22 está definido como um direito fundamental, assumindo posição
de destaque na sociedade moderna e invertendo a tradicional
relação entre o Estado e o indivíduo, ao reconhecer que
25 a pessoa humana tem, primeiro, direitos, e, depois,
deveres perante o Estado, e que os direitos que o Estado
tem em relação ao indivíduo se ordenam ao objetivo
28 de melhor cuidar das necessidades dos seus cidadãos.

Por meio de ações corretivas dos poderes públicos
e do estabelecimento de direitos relativos à assistência social,
31 à educação, ao trabalho, ao lazer, à saúde, à cultura e ao
esporte, por exemplo, procurou-se promover uma igualdade
material, ou seja, o tratamento equânime de todos os seres
34 humanos, bem como a sua equiparação no que diz respeito
às possibilidades de concessão de oportunidades.

Embora a tributação tenha um papel fundamental
37 como instrumento reformador e capaz de atuar na diminuição
das desigualdades, o modo como o sistema tributário está
estruturado não logra os objetivos estabelecidos pela
40 Constituição Federal de 1988. Há, portanto, necessidade
de uma reforma para que ele se adéque às exigências de um
sistema justo, com fundamento na igualdade e na capacidade
43 contributiva, em busca de uma maior justiça social e fiscal.
Nesse sentido, o imposto sobre a renda das pessoas físicas é o
maior responsável por fazer avançar ou retroceder a capacidade
46 econômica e, por consequência, a solidariedade social.

Élvio Guzmán Santos. Internet: <www.agu.gov.br> (com adaptações).

16. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Assinale a opção que apresenta a relação entre justiça tributária e desigualdade social construída no texto 1A10BBB.

A Justiça tributária e desigualdade social relacionam-se de modo diretamente proporcional.

B A desigualdade social é uma das consequências da justiça tributária.

C Justiça social e desigualdade social relacionam-se de modo aleatório.

D Justiça tributária e desigualdade social relacionam-se de modo inversamente proporcional.

E A desigualdade social é um dos obstáculos à justiça social.

17. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A correção gramatical e os sentidos do texto 1A10BBB seriam preservados caso a forma verbal “ocorreram” (R.10) fosse substituída por

A existiu.

B aconteceu.

C sucederam.

D tiveram.

E houveram.

18. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Feitas as devidas alterações na pontuação e nas maiúsculas e minúsculas, a correção gramatical e o sentido original do texto 1A10BBB seriam preservados caso o vocábulo “infelizmente” (R.9) fosse deslocado para

A imediatamente após “exemplo” (R.10).

B imediatamente após “avanços” (R.10).

C o início do período.

D o final do período.

E imediatamente após “tais metas” (R.9).

19. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Considere o seguinte trecho do texto 1A10BBB: “Por meio de ações corretivas dos poderes públicos e do estabelecimento de direitos relativos à assistência social, à educação, ao trabalho, ao lazer, à saúde, à cultura e ao esporte, por exemplo, procurou-se promover uma igualdade material” (R. 29 a 33). O sentido e a correção gramatical desse trecho seriam mantidos caso as expressões “Por meio de” e “relativos” fossem substituídas, respectivamente, por

A Em razão de e alusivos.

B Em consequência de e subordinados.

C Através de e subordinados.

D Por intermédio de e atinentes.

E Em consequência de e atinentes.

20. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No texto 1A10BBB, a argumentação especificamente em defesa de uma reforma do sistema tributário brasileiro está explícita no

A primeiro parágrafo.

B segundo parágrafo.

C terceiro parágrafo.

D quarto parágrafo.

E último parágrafo.

Administração Geral e Pública

21. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

O diagnóstico estratégico, em seu processo de análise externa e interna, apresenta pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças. A esse respeito, assinale a opção correta.

A A identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos bem como das ameaças e das oportunidades são suficientes para subsidiar o processo de tomada de decisão.

B Nas análises internas, a facilidade de se obter informações precisas faz que seja possível classificar todo fator como ponto forte ou como ponto fraco.

C A organização como um todo pode não ser parte integrante de seu ambiente, sendo o conhecimento efetivo do ambiente fundamental para o processo estratégico.

D Embora sejam variáveis externas, as oportunidades podem ser controladas pela organização, o que, por sua vez, possibilita que sejam criadas condições favoráveis para usufruí-las.

E Diferentemente dos pontos fortes e dos pontos fracos, as oportunidades e as ameaças representam as variáveis não controláveis pela organização.

22. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

De acordo com a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, o autodesenvolvimento e o crescimento profissional são necessidades

A econômicas.

B de estima.

C sociais.

D de segurança.

E de autorrealização.

23. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

De acordo com as concepções iniciais de Max Weber, são características da burocracia

- A o excesso de regras, a subjetividade e o mecanicismo.
- B o individualismo, os registros escritos e a estrutura orgânica.
- C a racionalidade, o compromisso profissional e a hierarquia de autoridade.
- D a divisão do trabalho, a flexibilidade organizacional e a previsibilidade.
- E a informalidade das comunicações, a impessoalidade e o profissionalismo.

24. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A partir da Constituição da República de 1988, o federalismo passou a ser a forma de Estado adotada no Brasil. No federalismo,

- A os entes federados detêm autonomia financeira, administrativa e política.
- B qualquer ente federado está impedido de intervir em outro ente federado.
- C os entes federados são autônomos e soberanos.
- D poder central concentra o poder político.
- E os municípios são subordinados aos estados.

25. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A participação popular, importante instrumento para a promoção da transparência dos atos administrativos, pode se dar por meio de

- A inspeção.
- B avaliação de competências.
- C processo administrativo disciplinar.
- D audiência pública.
- E sindicância.

26. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A avaliação constitui um instrumento imprescindível para o conhecimento da viabilidade de programas e projetos governamentais. Nesse sentido, avaliar a eficácia consiste em

- A obter explicações a respeito de programas e projetos governamentais a partir da perspectiva de pesquisadores.
- B determinar ações que ajudem a otimizar o desempenho de instituições e programas.
- C avaliar a relação entre as metas e os instrumentos explícitos e os resultados de determinado programa governamental.
- D examinar a relação entre a implementação e o impacto social de determinado programa governamental.
- E avaliar a relação entre o esforço empregado para implementar determinada política pública e os seus resultados.

27. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Na administração pública, uma entidade criada por lei específica, com personalidade de direito público e patrimônio próprio, que desempenha atribuições públicas típicas e tem capacidade de autoadministração sob controle estatal é denominada

- A ente de cooperação.
- B consórcio público.
- C autarquia.
- D fundação pública.
- E empresa governamental.

28. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Vários atores participam e influenciam, direta ou indiretamente, o processo de formulação de políticas públicas, a exemplo de atores estatais ou públicos, entre os quais se incluem

- A os burocratas e os designados politicamente.
- B as organizações de terceiro setor e os meios de comunicação.
- C os empresários e as sociedades civis organizadas.
- D os grupos de interesse e os fornecedores.
- E os políticos e os grupos de pressão.

Auditoria

29. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Conforme a INTOSAI, a norma de auditoria destinada a determinar a existência dos parentescos adequados entre as rubricas e entre seus distintos elementos, de forma que se possam detectar possíveis erros e tendências irregulares, denomina-se

- A planejamento.
- B provas de auditoria.
- C supervisão e revisão.
- D exame das contas.
- E exame e avaliação do controle interno.

30. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No controle interno, embora classificar uma deficiência como significativa seja uma questão de julgamento profissional, há indicadores que definem se uma deficiência deve ser assim considerada. De acordo com as Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, os indicadores que permitem classificar uma deficiência como significativa incluem a

- A frequência de comprovações fiscais para comprovar os números fiscais.

- B ausência de transações.
- C diferença de valores entre transações.
- D causa e a frequência das exceções encontradas em decorrência da deficiência.
- E existência de saldo igual à zero.

31. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

- A estratégia global e o plano de auditoria são processos
- A estanques.
- B dependentes.
- C sucessivos.
- D autônomos.
- E relacionados.

32. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

- Denominam-se efeitos generalizados de distorções nas demonstrações financeiras os efeitos que
- A são secundários para o entendimento dos usuários quanto às divulgações.
- B apresentam divergência em um grupo específico de contas do ativo.
- C decorrem de ausência de evidências apropriadas para transações específicas da receita.
- D são restritos a uma parte das demonstrações e as afetam de maneira superficial.
- E se encontram disseminados em vários elementos, contas ou itens da demonstração financeira.

33. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

- No relatório de auditoria, o parágrafo de ênfase deve ser incluído quando o auditor
- A identificar limitação do escopo na fase de execução ou planejamento da auditoria.
- B emitir opinião adversa ou abster-se de emitir opinião em função das evidências.
- C considerar necessário complementar as informações da nota explicativa.
- D identificar distorção relevante e generalizada nas demonstrações financeiras.
- E estiver satisfeito com seu trabalho e não identificar qualquer limitação a ele.

34. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

- A documentação de auditoria deve ser preparada de maneira lógica e organizada de modo que um auditor experiente, que não tenha se envolvido com a auditoria, entenda
- I a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria executados.
- II os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a evidência de auditoria obtida.
- III os assuntos significativos identificados durante a auditoria.

IV as conclusões que ficarão sob sigilo absoluto e indisponíveis inclusive à diretoria da entidade auditada.

Estão certos apenas os itens

A I e IV.

B II e III.

C II e IV.

D I, II e III.

E I, III e IV.

35. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito da auditoria de sistemas, julgue os seguintes itens.

I Para a busca de usuários não autorizados e discrepâncias, um dos objetivos da auditoria de sistemas, é suficiente a realização de testes esporádicos e aleatórios, o que serve também para verificar se o sistema é pleno em segurança.

II Na auditoria de sistemas, verificam-se a segurança e a acurácia das informações geradas pelo sistema de informação, bem como a privacidade dos dados e das informações.

III São típicos da auditoria de sistemas os testes de segurança do sistema de informação contábil e de privacidade dos dados, que visam à salvaguarda dos ativos da empresa.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas o item III está certo.

D Apenas os itens I e II estão certos.

E Apenas os itens II e III estão certos.

36. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Nos casos em que o auditor seleciona contas de receita e de despesa para serem analisadas mais profundamente, o intuito do auditor é

A verificar operações incomuns e aquelas que tenham importância para a situação patrimonial.

B analisar as contas-chave em exercícios financeiros alternados, no caso de suspeita de fraude.

C conferir operações comuns e numerosas, independentemente do valor.

D conferir todas as operações registradas em determinada conta, relevantes ou não.

E atentar mais especificamente a operações comuns entre a empresa e diretores ou empregados-chave.

37. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Quando do início de sua primeira auditoria em determinada empresa, o auditor deve ter como objetivo primordial

- A aplicar os procedimentos de auditoria para as demonstrações contábeis do ano corrente e do ano anterior.
- B examinar as demonstrações financeiras do ano anterior, sem emitir opinião sobre seus saldos finais.
- C aplicar os procedimentos de auditoria sobre as demonstrações financeiras do ano corrente a partir dos saldos iniciais, sem emitir opinião sobre eles.
- D realizar a circularização dos saldos iniciais a fim de emitir a sua opinião.
- E emitir sua opinião sobre as demonstrações contábeis do ano anterior, considerando os seus saldos finais.

38. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

- A independência do auditor pressupõe
- A autorrevisão.
- B familiaridade com a entidade auditada.
- C moderação na emissão de opinião.
- D preservação dos interesses das entidades auditadas.
- E integridade e objetividade na emissão de relatórios.

39. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

- Opinião adversa aplica-se
- A quando a obtenção de auditoria apropriada e suficiente for possível.
- B às demonstrações contábeis que apresentam distorções relevantes, mas não generalizadas.
- C às demonstrações contábeis que apresentam distorções relevantes e generalizadas.
- D às demonstrações contábeis que apresentam distorções generalizadas, mas não relevantes.
- E quando a obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente for impossível.

40. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

- O auditor deve comunicar aos responsáveis e à administração as deficiências significativas de controle interno identificadas na auditoria e que, no seu julgamento profissional, são de importância suficiente para merecer a atenção deles. Conforme a NBC TA 265 — Comunicação de Deficiências de Controle Interno, em caso de deficiência, é apropriada a comunicação
- A por denúncia escrita ao conselho diretor.
- B por carta aos administradores.
- C em reunião do conselho diretor, se verbal.
- D por meio do relatório de auditoria.
- E verbal, sendo, porém, indispensável a comunicação por escrito.

41. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Os auditores devem conhecer e cumprir as normas, as políticas, os procedimentos e as práticas aplicáveis de auditoria, contabilidade e gestão financeira, bem como devem compreender, de maneira adequada, os princípios e as normas constitucionais, legais e institucionais que regem o funcionamento da entidade fiscalizada. De acordo com o Código de Ética da INTOSAI, a afirmação acima refere-se ao princípio ético

A desenvolvimento profissional.

B neutralidade política.

C imparcialidade.

D independência.

E competência profissional.

42. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Texto 1A5AAA

O contador de determinada empresa considerou, equivocadamente, o valor bruto das vendas de longo prazo, em vez do lucro dessas vendas, na apuração do valor da reserva de lucros a realizar a ser registrado no patrimônio líquido da entidade. Uma auditoria independente nas demonstrações contábeis identificou, além da referida distorção de registro, uma falsificação de notas fiscais de saída, com a respectiva subtração indevida de estoques, o que gerou distorção no valor do ativo. Essas foram as únicas distorções encontradas nas demonstrações contábeis.

Na situação hipotética constante do texto 1A5AAA, o auditor

A deverá provocar o Poder Judiciário no caso de identificar ou suspeitar de fraude.

B poderia garantir que não houve fraude nem erro somente se tivesse acesso a uma amostragem mais robusta.

C será responsabilizado, junto com a diretoria da empresa, em caso de fraude.

D deverá emitir parecer de auditoria excluindo a responsabilidade do contador quanto à fraude.

E não poderá garantir que o trabalho de auditoria realizado está livre de fraude.

43. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Um empregado de determinada instituição bancária, que trabalhava no setor de compensação de cheques, depositava, habitualmente, um mesmo cheque em duas contas: na conta designada pelo depositante e na conta de um comparsa. Tal crédito possuía duas origens diferentes: uma da conta do emitente do cheque, e outra de uma conta contábil transitória, de natureza credora. Uma auditoria nos demonstrativos de controle operacional do sistema de compensação de cheques e nos registros contábeis da instituição bancária verificou saldo irregular na referida conta transitória e, a partir disso, foi detectada a fraude que vinha sendo praticada.

Com base nessas informações, é correto afirmar que o empregado realizava os registros

A a menor em contas de receita.

B duplicados em contas de ativo.

C a menor em contas de compensação.

D a maior em contas de despesas.

E a maior em contas de ativos.

44. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito de auditoria de demonstrações financeiras, assinale a opção correta.

A O controle interno é responsável por preparar demonstrações financeiras livres de distorções, fraudes e erros.

B Para que o trabalho do auditor seja realizado com eficiência, basta que a ele seja franqueado o acesso às informações consideradas no processo de elaboração das demonstrações.

C Cabe ao auditor fazer estimativas contábeis, selecionar e aplicar políticas e práticas contábeis adequadas.

D As notas explicativas devem atender exclusivamente a usuários específicos, com propósitos especiais.

E A auditoria realizada nas demonstrações financeiras não exime a responsabilidade da administração pela sua elaboração.

45. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Assinale a opção correta no que se refere à auditoria para empréstimos e financiamentos circulantes e não circulantes.

A As obrigações flutuantes devem estar apropriadamente classificadas e descritas nas demonstrações.

B O propósito dessa auditoria inclui verificar se todas as obrigações foram devidamente autorizadas pelo controle interno.

C Todos os empréstimos e outras dívidas estão incluídos nas contas a receber, na data do balanço.

D Esse tipo de auditoria possui um único objetivo: verificar se os passivos são registrados na contabilidade corretamente.

E A contabilização dos encargos deve ser livre de distorções e conforme os princípios contábeis.

46. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

De acordo com o Instituto Internacional de Auditores Internos, os conhecimentos, as habilidades e outras competências que se exigem dos auditores internos para o desempenho eficaz de suas responsabilidades profissionais referem-se

A à proficiência profissional.

B ao zelo profissional.

C ao desenvolvimento profissional.

D à independência.

E à objetividade.

47. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Texto 1A5AAA

O contador de determinada empresa considerou, equivocadamente, o valor bruto das vendas de longo prazo, em vez do lucro dessas vendas, na apuração do valor da reserva de lucros a realizar a ser registrado no patrimônio

líquido da entidade. Uma auditoria independente nas demonstrações contábeis identificou, além da referida distorção de registro, uma falsificação de notas fiscais de saída, com a respectiva subtração indevida de estoques, o que gerou distorção no valor do ativo. Essas foram as únicas distorções encontradas nas demonstrações contábeis.

Na situação hipotética descrita no texto 1A5AAA, o auditor estará correto se concluir que

A parte do lucro obtido foi distribuída indevidamente.

B o resultado do exercício apresentou distorções em razão de mudanças de práticas contábeis.

C as demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes.

D as demonstrações contábeis espelham fielmente a situação econômica da empresa.

E o balanço patrimonial carece de notas explicativas.

48. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Texto 1A5AAA

O contador de determinada empresa considerou, equivocadamente, o valor bruto das vendas de longo prazo, em vez do lucro dessas vendas, na apuração do valor da reserva de lucros a realizar a ser registrado no patrimônio líquido da entidade. Uma auditoria independente nas demonstrações contábeis identificou, além da referida distorção de registro, uma falsificação de notas fiscais de saída, com a respectiva subtração indevida de estoques, o que gerou distorção no valor do ativo. Essas foram as únicas distorções encontradas nas demonstrações contábeis.

No que se refere aos procedimentos para a identificação da distorção na reserva de lucros a realizar, referida no texto 1A5AAA, assinale a opção correta.

A Os impostos sobre vendas deveriam ter sido registrados como não deduzidos das vendas, para preservação dos direitos ao benefício fiscal.

B Os impostos que incidiram sobre as receitas de vendas não precisam ser esclarecidos em notas explicativas.

C O reconhecimento impróprio de receita bruta não afetou o resultado do exercício.

D As receitas deveriam ter sido registradas como líquidas, deduzidos os impostos, conforme as práticas contábeis internacionais.

E As mudanças de práticas contábeis e a correção de erros no reconhecimento da receita devem ser registradas nas demonstrações de forma não retroativa.

49. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Julgue os itens a seguir, acerca de fraudes e erros nas organizações.

I Todos os empregados devem ser igualmente supervisionados, mas deve-se dedicar especial atenção àqueles que possuem pouco conhecimento, pouca aptidão para o cargo ocupado e que não aceitam assumir responsabilidades extras.

II Processos e controles automáticos descartam o erro não intencional e, por isso, evitam a fraude.

III A escolha ou mudança nas políticas contábeis da entidade, em especial aquelas subjetivas e em transações complexas, pode indicar fraude nas informações financeiras.

IV A incorporação de elementos de imprevisibilidade na seleção dos procedimentos de auditoria ajuda a reduzir fraudes.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C III e IV.

D I, II e III.

E II, III e IV.

50. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Caso não consiga obter evidência apropriada e suficiente para assegurar a existência física de saldo inicial de estoques, o auditor deve, no que se refere ao desempenho e aos fluxos de caixa, fazer constar no relatório as expressões

A opinião com ressalva ou opinião adversa.

B opinião sem ressalva ou opinião adversa.

C opinião com ressalva ou abstenção de opinião.

D opinião sem ressalva ou abstenção de opinião.

E opinião adversa ou abstenção de opinião.

51. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Com relação às afirmações e aos riscos relativos às demonstrações financeiras, assinale a opção correta.

A Os riscos e as afirmações se relacionam às demonstrações de maneira parcial.

B Os riscos se relacionam de forma generalizada às demonstrações financeiras como um todo.

C A existência é uma afirmação restrita às transações de contas que englobam bens tangíveis.

D A ocorrência é uma afirmação que se refere a todos os saldos iniciais.

E As afirmações e os riscos restringem-se às contas de resultado nas demonstrações.

52. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

As evidências de auditoria possuem diferentes níveis de persuasão quanto à validação das informações. Nesse sentido, no que se refere à fonte, o documento que fornece maior segurança e confiabilidade é

A a planilha de recálculo efetuado pelo auditor.

B o relatório de observação física do auditor.

C o relatório de controle interno.

D a nota fiscal eletrônica de fornecedor.

E o extrato bancário fornecido pela empresa auditada.

53. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

As finalidades da documentação de auditoria incluem

I permitir que a equipe de trabalho seja responsabilizada por seu trabalho.

II manter o registro de assuntos de importância recorrente para auditorias futuras.

III permitir a condução de inspeções externas em conformidade com as exigências legais.

Assinale a opção correta.

A Apenas um item está certo.

B Apenas os itens I e II estão certos.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

54. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Cadeia de evidências composta por códigos, referências cruzadas e registros que conectam saldos de contas e outros resultados a dados originais de transações é denominada

A evidência relevante.

B evidência apropriada.

C trilha de auditoria.

D papel de trabalho.

55. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Texto 1A5AAA

O contador de determinada empresa considerou, equivocadamente, o valor bruto das vendas de longo prazo, em vez do lucro dessas vendas, na apuração do valor da reserva de lucros a realizar a ser registrado no patrimônio líquido da entidade. Uma auditoria independente nas demonstrações contábeis identificou, além da referida distorção de registro, uma falsificação de notas fiscais de saída, com a respectiva subtração indevida de estoques, o que gerou distorção no valor do ativo. Essas foram as únicas distorções encontradas nas demonstrações contábeis.

Relativamente aos estoques, um procedimento correto a ser adotado pelo auditor na situação apresentada no texto 1A5AAA consistiria em

A registrá-los pelo preço de compra somado aos impostos, a outros tributos (exceto os recuperáveis) e aos custos de transporte.

- B verificar a existência de banco de dados de credores e de segregação de função entre os setores de compra e orçamento.
- C proceder à contagem física ou à checagem do inventário físico.
- D permitir a continuidade das operações no estoque mesmo durante o inventário e a contagem física.
- E registrá-los pelo custo de aquisição ou de fabricação, deduzido da provisão, para ajustá-lo ao valor de mercado.

56. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Na auditoria em investimentos de controladas, coligadas e de empreendimentos em conjunto, os ajustes de avaliação patrimonial ocorrem na área do

- A fluxo de caixa.
- B ativo.
- C passivo.
- D patrimônio líquido.
- E ativo diferido.

Contabilidade Geral

57. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Se, ao final de determinado ano, o ativo de uma empresa era de R\$ 60.000 e o passivo, de R\$ 200.000, então o valor de seu patrimônio líquido era

- A negativo em R\$ 140.000.
- B negativo em R\$ 260.000.
- C igual a R\$ 260.000.
- D igual a R\$ 200.000.
- E igual a R\$ 140.000.

58. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Um registro de débito na contabilidade de uma empresa tem o efeito de

- A aumentar os ativos e reduzir os passivos.
- B aumentar tanto os ativos como os passivos.
- C reduzir tanto os ativos como os passivos.
- D neutralidade: não altera nem os ativos nem os passivos.
- E reduzir os ativos e aumentar os passivos.

59. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Acerca dos registros de operações típicas empresariais, das operações com mercadorias e estoques, da apuração do resultado e de dividendos, julgue os itens a seguir.

I No fluxo de caixa, a compra de um terreno à vista é considerada uma atividade de investimento.

II Os abatimentos são obtidos ou concedidos em virtude de as empresas realizarem grandes compras de mercadorias.

III Os dividendos pagos no exercício são calculados na apuração do resultado, como dedutíveis de IRPJ e CSLL.

IV O pagamento de fretes de mercadorias enviadas a clientes não implica ajuste da conta estoques no sistema de inventário permanente.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D I, III e IV.

E II, III e IV.

60. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Considerando o disposto no Código Civil sobre o livro diário, assinale a opção correta.

A A prescrição ou decadência dos atos consignados no diário não eximem o empresário e a entidade empresária da sua guarda por um prazo adicional de cinco anos.

B Antes de ser colocado em uso, o livro diário deverá ser autenticado no Registro Público de Empresas Mercantis, salvo disposição especial de lei.

C Mesmo no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica, o diário não poderá ser substituído por fichas.

D O balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser lançados em livro distinto do diário.

E No diário, deve constar unicamente a assinatura do técnico em ciências contábeis legalmente habilitado e responsável pelos lançamentos nele efetuados.

61. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Na equação patrimonial $\text{ativo} = \text{passivo} + \text{patrimônio líquido}$,

A o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo.

B o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo.

C o ativo está inversamente relacionado ao passivo.

D o ativo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido.

E o passivo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido.

62. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito do ciclo contábil, julgue os itens a seguir.

I Compõem o ciclo contábil o registro das transações no diário e no razãoete, a preparação do balancete após ajustes e os registros de encerramento.

II Elaborar os papéis de trabalho é parte inicial na programação do ciclo contábil, momento em que são traçados os objetivos de todo o processo.

III As fases do ciclo contábil podem ser descritas como: captação, reconhecimento, processo de acumulação, sumarização e evidenciação.

IV A elaboração das demonstrações financeiras relativas a cada exercício social não necessariamente deve seguir o ciclo contábil.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV

D I, III e IV.

E II, III e IV.

63. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito do regime de competência e dos livros contábeis, julgue os itens a seguir.

I No regime de competência, as receitas são reconhecidas quando são ganhas, mesmo que não recebidas.

II No lançamento em livro diário, devem-se descrever o título e o saldo da conta.

III No livro razão, o confronto dos créditos e dos débitos denomina-se saldo.

IV De acordo com o regime de competência, as receitas e as despesas são consideradas em função dos recebimentos ou dos pagamentos.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C III e IV.

D I, II e IV.

E II, III e IV.

64. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Conforme a NBC TG Estrutura Conceitual aprovada pela Resolução CFC n.º 1.374/2011, o valor realizável é a base de mensuração que implica avaliar o ativo de acordo com o

A valor presente descontado dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa esperados do ativo no curso normal das operações.

B montante de caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada.

C montante de caixa ou equivalentes de caixa a serem pagos se esse mesmo ativo ou um ativo equivalente for adquirido na data do balanço.

D maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em uso.

E valor justo dos recursos entregues para adquiri-lo na data de aquisição.

65. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Assinale a opção que apresenta a premissa subjacente para a elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual.

A relevância

B tempestividade

C essência econômica sobre a forma jurídica

D representação fidedigna

E continuidade

66. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

No início de sua constituição, determinada empresa possuía patrimônio líquido composto por um capital integralizado no valor de R\$ 12.000. No primeiro ano de atividade, a sociedade obteve R\$ 4.000 de lucros: R\$ 1.000 foram destinados para o pagamento de dividendos, e o restante, para a constituição de reservas. No segundo ano, a sociedade apurou um prejuízo de R\$ 2.000.

Com referência a essa situação hipotética, é correto afirmar que o valor do patrimônio líquido da empresa no final do segundo ano foi de

A R\$ 15.000.

B R\$ 14.000.

C R\$ 13.000.

D R\$ 12.000.

E R\$ 16.000.

67. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito das contas de receitas e despesas, assinale a opção correta.

A As contas de receitas e despesas são contas de resultado, também denominadas de contas temporárias, pois seus saldos são encerrados para a apuração do resultado da entidade.

B As contas de receitas e despesas, denominadas contas patrimoniais, são encerradas no final do período para a apuração do resultado.

C Despesa corresponde à entrada de elementos para o ativo, sob a forma de dinheiro ou de direitos a receber.

D Receitas representam o reconhecimento de um passivo, com o aumento de obrigações a serem cumpridas para com clientes.

E As contas de despesas são de natureza credora, e as contas de receita são de natureza devedora.

68. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Na elaboração do balanço patrimonial relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, determinada sociedade anônima adotou os procedimentos a seguir.

I O resultado positivo do período foi apresentado em uma conta específica do patrimônio líquido, denominada lucros ou prejuízos acumulados.

II Para fins de avaliação contábil, considerou-se o valor justo das matérias-primas como o preço pelo qual esses ativos poderiam ter sido vendidos pela empresa na data do balanço.

III Os saldos devedores e credores em que não havia direito de compensação foram apresentados separadamente.

IV As doações e subvenções para investimentos foram classificadas no patrimônio líquido como reservas de capital.

V As ações em tesouraria foram apresentadas no balanço retificando a conta de patrimônio líquido que registrava a origem dos recursos utilizados na sua aquisição.

Estão em conformidade com o disposto na legislação societária apenas os procedimentos constantes dos itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e V.

E IV e V.

69. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Assinale a opção correspondente a preceito legal aplicável às demonstrações contábeis elaboradas por sociedade anônima.

A As contas de natureza semelhante que apresentem pequenos saldos devem ser agrupadas em contas de designações genéricas.

B A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados indicará o montante do lucro por ação do capital social.

C A duração do exercício social não pode ser inferior a um ano.

D Eventos subsequentes à data de encerramento do exercício social serão evidenciados em notas explicativas sempre que tragam, ou venham a trazer, impactos relevantes na situação financeira e no resultado futuro da empresa.

E É vedado às companhias fechadas utilizar-se das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fins de elaboração de suas demonstrações contábeis.

70. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A companhia se insere no seguimento de comércio, importação e exportação de conservas alimentícias, doces, geleias, sucos, frutas, cereais e outros produtos alimentícios em geral e seus derivados.

Considerando-se que o texto apresentado é parte de uma nota explicativa, é correto afirmar que se trata de informação de contexto

A fiscal.

B legal.

C formal.

D jurídico.

E operacional.

71. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

As informações contábeis devem ser mensuradas e divulgadas a diversos usuários. Considerando as necessidades específicas de cada usuário quanto às informações contábeis, julgue os itens a seguir.

I As instituições financeiras estão interessadas em informações relativas ao endividamento da empresa e à existência de liquidez suficiente para que ela honre com o pagamento dos empréstimos adquiridos.

II Nas suas análises, o investidor busca avaliar a empresa que seja mais lucrativa e que pague maiores dividendos.

III As agências reguladoras, no cumprimento de suas funções, apuram o lucro tributável das concessionárias de serviço público com o objetivo de fiscalizar a execução de suas atribuições legais.

IV O empregado está interessado na demanda do mercado pelo produto fabricado pela empresa e no preço necessário para que se atinja a margem de lucro esperada.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D I, III e IV.

E II, III e IV

72. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Sabendo que a contabilidade registra apenas os eventos contábeis que impactam economicamente a equação básica contábil: ativo = passivo + patrimônio líquido, assinale a opção correspondente a evento que afeta a equação contábil.

A análise de proposta de fornecedor

B anúncio de imóveis para venda em sítios da Internet

C cotação de empréstimos em estabelecimentos bancários

D contratação de empregados

E aquisição de materiais à vista

73. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Se o grau de alavancagem financeira de determinada sociedade anônima for igual a 1,35, isso significa que

A o retorno para os acionistas é 135% maior que aquele que obteriam caso a empresa fosse financiada exclusivamente com capital próprio.

B o retorno para os acionistas é 35% maior que aquele que obteriam caso a empresa fosse financiada exclusivamente com capital próprio.

C os recursos de terceiros são 1,35 vezes maiores que os recursos próprios da referida empresa.

D os recursos próprios dessa empresa são 1,35 vezes maiores que os recursos de terceiros.

E o retorno para os acionistas é 35% maior que aquele que obteriam caso a empresa fosse financiada exclusivamente pelo capital de terceiros.

74. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Assinale a opção correspondente a situação que afeta simultaneamente o ciclo operacional e o ciclo financeiro de uma empresa industrial bem como impacta positivamente o giro dos negócios.

A aumento do prazo médio de fabricação

B redução do prazo médio de pagamento aos fornecedores

C aumento do prazo médio de pagamento aos fornecedores

D redução do prazo médio de cobrança

E aumento do prazo médio de estocagem de produtos acabados

75. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Com relação aos indicadores de uma empresa adquirente, a compra à vista de estoques junto a fornecedores

A aumenta os índices de liquidez seca e liquidez imediata e mantém os índices de liquidez corrente e de liquidez geral nos patamares anteriores à ocorrência da transação.

B reduz os índices de liquidez seca e de liquidez imediata e mantém os índices de liquidez corrente e de liquidez geral nos patamares anteriores à ocorrência da transação.

C aumenta os índices de liquidez corrente e de liquidez geral e mantém os índices de liquidez seca e de liquidez imediata nos patamares anteriores à ocorrência da transação.

D aumenta os índices de liquidez corrente e de liquidez seca e mantém os índices de liquidez geral e de liquidez imediata nos patamares anteriores à ocorrência da transação.

E reduz os índices de liquidez seca e de liquidez imediata e aumenta os índices de liquidez geral e de liquidez corrente.

76. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A respeito do indicador retorno sobre o investimento, julgue os itens a seguir.

I Duas empresas podem apresentar a mesma taxa de retorno, mas com margem de lucro e giro de ativo totalmente diferentes.

II Ao implantar um sistema de gestão de estoques que adota a manutenção de nível mínimo de estoque como premissa, a expectativa da empresa é que, mantido o mesmo nível de vendas, o giro do ativo venha a aumentar.

III Aumentar o giro do ativo sem aumentar simultaneamente a margem de lucro não é suficiente para provocar uma variação positiva na taxa de retorno sobre o investimento.

IV O volume de vendas não é uma variável relevante para o cálculo da margem de lucro de uma empresa.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item IV está certo.

C Apenas os itens I e II estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Apenas os itens III e IV estão certos.

77. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Se, para determinada empresa, o grau de imobilização de capitais permanentes apresenta valor inferior a 1,0, então

A a participação das aplicações permanentes da empresa em seu ativo total não é relevante.

B a empresa trabalha mais com capital de terceiros do que com capital próprio.

C a empresa trabalha mais com recursos de curto prazo do que com recursos de longo prazo.

D uma parcela dos recursos da empresa aplicados em investimentos de caráter permanente é financiada por dívidas de curto prazo.

E os recursos permanentes da empresa são insuficientes para financiar suas aplicações de caráter permanente.

78. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A departamentalização auxilia na alocação racional de custos aos produtos, mas exige que seus diversos componentes estejam adequadamente conceituados e mensurados. Para a contabilidade de custos, um desses componentes é a unidade mínima de acumulação de custos indiretos, conceito que define

A os departamentos de serviços.

B os centros de custos.

C a gerência de administração da produção

D a equipe de contabilidade de custos.

E os departamentos de produção.

79. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Se em determinado momento uma empresa apresentar margem de contribuição de R\$ 4.800 e lucro antes de IR/CSLL de R\$ 1.000, então o lucro após um incremento de 5% no montante de vendas será

- A inferior a R\$ 1.000.
- B superior a R\$ 1.000 e inferior a R\$ 1.100.
- C superior a R\$ 1.100 e inferior a R\$ 1.200.
- D superior a R\$ 1.200 e inferior a R\$ 1.300.
- E superior a R\$ 1.300.

80. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Para apurar seus custos unitários de produção pelo custeio por absorção, determinada indústria utiliza um sistema de acumulação contínua de custos, controlados por meio da média ponderada móvel. No último período, a indústria trabalhou 200.000 unidades de seu único produto, concluindo 80% delas. As unidades não concluídas estavam 80% acabadas do ponto de vista dos custos de matérias-primas e 40% acabadas do ponto de vista dos custos de conversão. A empresa apurou custos unitários de 12 UM (unidades monetárias) com matéria-prima direta, 4 UM com mão de obra direta e 16 UM com custos gerais de produção.

Nessa situação hipotética, o valor do estoque final de produto semiacabado foi de

- A 1.280.000 UM.
- B 5.120.000 UM.
- C 6.400.000 UM.
- D 448.000 UM
- E 704.000 UM.

81. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

O custeio por absorção pode ser aplicado a partir de diferentes metodologias de acumulação de custos, as quais incluem a produção por ordem de serviços e a produção contínua que, apesar de apresentarem diferenças significativas, também apresentam algumas semelhanças. Essas semelhanças incluem

- A o emprego das mesmas contas básicas de produção.
- B a utilização de equivalentes de produção.
- C idêntico grau de complexidade: ambas trabalham com produtos significativamente diferenciados.
- D o fluxo regular de produtos ao longo de todo o processo de fabricação.
- E o uso do mesmo documento-chave de controle de custos.

82. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Os dados a seguir foram extraídos da contabilidade gerencial de uma empresa:

custos e despesas fixas totais: R\$ 300.000;

custos e despesas variáveis unitárias: R\$ 45;

preço de venda: R\$ 60;

faturamento no mês mais recente: R\$ 1.290.000.

A partir dessas informações, é correto afirmar que, no mês considerado, a margem de segurança da empresa A inexistiu.

B foi inferior a 1.000 unidades.

C ficou entre 1.000 unidades e 2.000 unidades.

D ficou entre 2.000 unidades e 3.000 unidades.

E foi superior a 3.000 unidades.

83. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Julgue os itens seguintes, relativos ao custeio baseado em atividades (ABC).

I O custeio ABC permite tanto o levantamento de demonstrações contábeis quanto a apuração de custos mais confiáveis para fins gerenciais, visto que o ABC se guia integralmente pelas normas usuais da contabilidade societária.

II Para o custeio ABC, considera-se atividade qualquer evento que provoque o consumo de recursos gerais da entidade.

III Enquanto os sistemas de custeio tradicionais associam aos produtos os custos efetivamente utilizados na sua produção, o custeio ABC aplica o custo da capacidade instalada aos produtos.

IV Em um sistema de custeio baseado em atividade, um acumulador de custos de atividades é uma cesta na qual são acumulados os custos que dizem respeito a uma única medida de atividade do sistema de custeio.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item II está certo.

B Apenas o item III está certo

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens I e IV estão certos.

E Apenas os itens II e IV estão certos.

84. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

A construção da contabilidade de custos, a partir da contabilidade societária pré-industrial, exigiu o desenvolvimento de novas terminologias e novas regras que se adaptaram aos procedimentos e às práticas contábeis vigentes. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

I Sendo a despesa um bem ou serviço consumido com vistas à obtenção de uma receita, a expressão custo das mercadorias vendidas é tecnicamente incorreta: é, antes, uma despesa do que um custo.

II O custeio por absorção está apoiado no regime de competência: só se registram em contas de resultado os custos fixos e os variáveis dos produtos e das mercadorias que tenham sido efetivamente vendidos.

III Um contrato de manutenção de equipamentos industriais com cláusula de reajuste periódico pelo índice de preços é um exemplo de custo variável.

IV Se o salário do pessoal da área produtiva for contratado por mês e não por peça produzida, o custo da mão de obra torna-se um custo indireto.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B II e III

C III e IV.

D I, II e IV.

E I, III e IV.

85. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Um pequeno frigorífico usa padrões para controlar o consumo de uma mistura de carnes de diferentes tipos de frutos do mar de alta qualidade utilizada como matéria-prima na fabricação de um produto para exportação: para cada quilo de produto, são utilizados 450 gramas da mistura, ao custo de R\$ 125 o quilo. Em determinado mês, foram produzidos 2.000 kg do produto e constatadas as seguintes variações totais:

variação de preço: R\$ 9.000 favorável;

variação total: R\$ 3.500 desfavorável.

Nesse caso, é correto afirmar que o preço efetivamente pago pelo quilo de matéria-prima foi

A inferior a R\$ 110.

B superior a R\$ 110 e inferior a R\$ 115.

C superior a R\$ 115 e inferior a R\$ 120.

D superior a R\$ 120 e inferior a R\$ 125.

E superior a R\$ 125.

86. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Uma empresa atinge seu ponto de equilíbrio ao vender 50 mil unidades de seu único produto. Caso ela aumente suas vendas em 5% — mantidos custos e preços —, ela obterá um lucro de R\$ 150 mil.

Nesse caso, o valor de sua margem de contribuição unitária será

A inferior a R\$ 5.

B superior a R\$ 5 e inferior a R\$ 25.

C superior a R\$ 25 e inferior a R\$ 45.

D superior a R\$ 45 e inferior a R\$ 65.

E superior a R\$ 65.

87. (CESPE – SEFAZ/RS – 2018)

Para determinada empresa, a margem de contribuição de seu único produto é de R\$ 18 e os custos fixos, de R\$ 270.000. Visando aumentar a lucratividade, a empresa decidiu utilizar matéria-prima de melhor qualidade, o que lhe permitirá, ao mesmo preço de venda e sem aumentar seus custos fixos, ampliar significativamente suas vendas. A nova matéria-prima aumentará em 5% o total de custos variáveis, que já somam 60% da receita de vendas.

Nessa situação hipotética, o ponto de equilíbrio será atingido se as vendas da empresa aumentarem de $i\%$, em que

$$A \ 3 \leq i \leq 5.$$

$$B \ 5 \leq i \leq 7.$$

$$C \ 7 \leq i \leq 9.$$

$$D \ i \geq 13$$

$$E \ i = 0.$$

CESPE – SEFAZ/ES - 2013

Língua Portuguesa

Texto para as questões 1 e 2

Os planos econômicos adotados pelo Brasil no século XX eram embasados no crescimento econômico, pois reinava uma visão ortodoxa da economia, que ainda permeia o pensamento hegemônico sobre a condução da política econômica. O crescimento econômico era visto como sinônimo de desenvolvimento — a evolução do produto interno bruto (PIB) *per capita* revelava a evolução do desenvolvimento de um país. A busca mundial por crescimento consistente do PIB é tão marcante para a política econômica brasileira que, recentemente, sua metodologia de cálculo foi alterada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A primeira metade da primeira década do século XXI foi marcada por crescimento econômico pífio, tendo o Brasil superado apenas o Haiti, entre os países da América Latina. A partir de 2006, o PIB passou a ser orientado pelas recomendações do sistema de contas nacionais da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo-lhe incorporadas outras pesquisas anuais, com destaque para a pesquisa de orçamento familiar e informações sobre o capital fixo formado pelas administrações públicas e instituições privadas sem fins lucrativos. Assim, por contemplar mais setores da economia nacional e impulsionado por um cenário macroeconômico favorável, o PIB brasileiro passou a apresentar taxas maiores de apuração e crescimento.

Uma das razões principais para que o crescimento do PIB seja parâmetro de desenvolvimento decorre da existência da alta correlação entre esse indicador e os demais indicadores de qualidade de vida. O Banco Mundial ressalta que ainda há uma forte ligação entre crescimento econômico e redução da pobreza — há um alto potencial de redução significativa da pobreza quando há altas taxas de crescimento econômico. Um crescimento acelerado e sustentável, capaz de gerar oportunidades de emprego para os pobres, é visto pelo banco como um fator-chave na redução da pobreza no futuro.

Francisco José Sadeck Filho. O orçamento público federal e a garantia de prioridade absoluta de crianças e adolescentes nas políticas públicas. Rio de Janeiro: UERJ, 2010. Dissertação de mestrado. Internet: <www.lpp-buenosaires.net> (com adaptações).

1. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Assinale a opção em que a proposição apresentada está de acordo com as ideias do texto.

A Conforme o Banco Mundial, o crescimento econômico deverá favorecer a redução da pobreza no futuro.

- B Na primeira metade da primeira década do século XXI, o Brasil apresentou crescimento econômico inferior ao verificado no Haiti.
- C Constitui parâmetro de desenvolvimento de um país a correlação existente entre o PIB e outros indicadores de qualidade de vida.
- D Os planos econômicos adotados no Brasil no século XX baseavam-se em uma visão ortodoxa de economia, diferentemente do modelo econômico adotado, no país, no século XXI.
- E Em 2006, o crescimento econômico passou a ser medido pelo PIB.

2. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

- A correção gramatical e(ou) o sentido original do texto seriam mantidos caso
- A a expressão “sendo-lhe incorporadas” (R.17) fosse substituída por sendo-lhes incorporada.
- B o adjetivo “principais”, na linha 25, fosse deslocado para imediatamente antes do substantivo “razões”.
- C o advérbio “ainda”, na linha 28, fosse deslocado para imediatamente depois de “ressalta”.
- D fosse inserida uma vírgula após a expressão adverbial “no século XX” (R.1-2).
- E o adjetivo “pífio” (R.13) fosse substituído por preocupante.

Texto para as questões de 3 a 5

1 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
condicionou o apoio técnico e financeiro do Ministério da
Educação (MEC) à assinatura, pelos estados, pelo Distrito
4 Federal e pelos municípios, do plano de metas Compromisso
Todos pela Educação. Depois da adesão ao Compromisso, os
entes federativos devem elaborar o plano de ações articuladas
7 (PAR). Todos os 5.563 municípios, os 26 estados e o Distrito
Federal aderiram ao Compromisso.

OPAR, planejamento multidimensional da política de
10 educação que os municípios, os estados e o DF devem fazer
para um período de quatro anos, coordenado pela secretaria
municipal/estadual de educação, deve ser elaborado com a
13 participação de gestores, de professores e da comunidade local.

Para ajudar os municípios e os estados na elaboração
dos planos, o MEC oferece um roteiro de ações com pontuação
15 de um a quatro, treze tipos de tabelas com dados demográficos
e do censo escolar de cada ente federativo e informações sobre
o preenchimento dos dados. Os itens pontuados pelo
19 município/estado com os números um e dois representam suas
maiores prioridades. A formação de professores, por exemplo,
aparece na maioria dos planos apresentados ao MEC com os
22 números um e dois. A maior parte dos municípios com PAR
pronto tem interesse na construção de creches e na melhoria da
infraestruturadas escolas urbanas e rurais, ações que dependem
25 de assistência técnica e, principalmente, da transferência de
recursos federais aos municípios.

Com o objetivo de implantar o PAR, o MEC tomou
28 duas providências: fez parceria com dezessete universidades
públicas e com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação
e Cultura e Ação Comunitária para que essas instituições
31 auxiliem as prefeituras nas tarefas de diagnóstico e elaboração
dos planos e contratou uma equipe de consultores, que foi aos
municípios prioritários — aqueles com os mais baixos índices
34 de desenvolvimento da educação básica (IDEB) — para dar
assistência técnica local. Além disso, alguns estados assumiram
o compromisso de ajudar seus municípios no diagnóstico e na
37 elaboração dos planos.

A dinâmica do PAR tem três etapas. O diagnóstico da
realidade da educação e a elaboração do plano são as primeiras
40 etapas e estão na esfera do município/estado. A terceira etapa
é a análise técnica, feita pela Secretaria de Educação Básica do
Ministério da Educação e pelo FNDE. Depois da análise
43 técnica, o município assina um termo de cooperação com o
MEC, do qual constam os programas aprovados e classificados
segundo a prioridade municipal. O termo de cooperação
46 detalha a participação do MEC — que pode ser com assistência
técnica por um período ou pelos quatro anos do PAR e
assistência financeira. Para a transferência de recursos, o
49 município deve assinar um convênio, que é analisado, antes da
aprovação, a cada ano.

Internet: <www.fnde.gov.br> (com adaptações).

3. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

De acordo com o texto, é correto afirmar que

A é obrigação dos estados ajudar os municípios na elaboração do PAR.

B a elaboração do PAR não deve prescindir da participação de gestores, de professores e da comunidade local.

C os municípios brasileiros cujo IDEB é alto não são considerados prioritários, portanto não participam do PDE.

D o plano de metas Compromisso Todos pela Educação foi criado com o objetivo de aumentar a participação do Distrito Federal, dos estados e dos municípios no PDE.

E o MEC considera a formação de professores uma de suas maiores prioridades.

4. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em relação aos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção certa.

A Mantendo-se a correção e o sentido original do texto, o período “O termo (...) financeira.” (R.45-48) poderia ser reescrito da seguinte maneira: O termo de cooperação detalha a participação do MEC: que pode ser com assistência técnica, por um período ou pelos quatro anos, do PAR e assistência financeira.

B A supressão do artigo “a” em “da comunidade local” (R.13) não prejudicaria a correção gramatical do texto e garantiria o paralelismo na enumeração, tomada em sentido genérico: de gestores, de professores e de comunidade local.

C O emprego da vírgula logo após a sigla “PAR” (R.27) é facultativo, razão por que poderia essa vírgula ser suprimida, sem prejuízo da correção do texto.

D Na linha 31, dada a regência da forma verbal “auxiliem”, poderia ser corretamente empregado o acento indicativo de crase no trecho “as prefeituras”.

E A substituição da expressão “do qual” (R.44) por no qual manteria a correção gramatical e a coerência do texto.

5. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

As ideias originais e a correção gramatical do texto seriam mantidas caso se substituísse

A “Para” (R.14) por Afim de.

B “tem” (R.23) por têm.

C “que” (R.24) por onde.

D “condicionou” (R.2) por sujeitou.

E “devem elaborar” (R.6) por elaborarão.

Texto para as questões de 6 a 8

1 A política brasileira de contratações públicas
sustentáveis é uma iniciativa para valorizar a compra de
produtos que utilizem, em todas as etapas do ciclo de vida,
4 critérios ambientais, econômicos e sociais. Dessa maneira, o
governo federal transforma suas aquisições em instrumentos de
proteção à natureza.

7 No Brasil, essa política iniciou-se em 2010, ano em
que os órgãos públicos federais começaram a utilizar critérios
de sustentabilidade em suas licitações. Isso foi motivado pela
10 entrada em vigor da Instrução Normativa n.º 1, editada pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

Nesse mesmo ano, o catálogo de materiais do Portal
13 de Compras do Governo Federal também passou a realizar o
cadastro de produtos considerados sustentáveis. Atualmente,
mais de setecentos itens recebem essa classificação.

16 Em 2012, a política de contratações sustentáveis
ganhou impulso com o Decreto n.º 7.746. Pela regulamentação,
os órgãos e entidades da administração pública federal direta,
19 autárquica e fundacional podem adquirir bens e contratar
serviços e obras considerando critérios e práticas de
sustentabilidade.

22 As compras públicas sustentáveis feitas no primeiro
trimestre de 2012 somam R\$ 12 milhões, de acordo com o
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O valor
25 negociado nesse período representa 83% do total comprado em
2011 (R\$ 14,5 milhões) e 61% a mais do que o total adquirido
de 2010 (R\$ 7,5 milhões), quando começou a política de
28 “licitações sustentáveis”. O objetivo da política é usar o poder
de compra do governo federal para incentivar a produção de
mercadorias que não prejudiquem o meio ambiente.

31 Desde a implantação da norma para regulamentar as
compras sustentáveis, em janeiro de 2010, até março de 2012,
o governo federal realizou 1.490 licitações, pelo sistema
34 integrado de administração de serviços gerais, utilizando itens
com essa classificação. Desde o início dessa política de
compras, a administração pública federal já investiu mais de
37 R\$ 34 milhões na aquisição desses produtos.

Internet: <www.brazil.gov.br> (com adaptações).

6. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Com base nas informações do texto acima, é correto afirmar que

A as compras públicas sustentáveis representaram, em 2010, 61% do total comprado e, em 2011, 83%.

B a política de contratações públicas sustentáveis iniciou-se no Brasil em 2010, após a edição da Instrução Normativa n.º 1.

C o governo federal, ao fazer compras sustentáveis, incentiva a produção de mercadorias que não prejudicam o meio ambiente, na medida em que incentiva a sociedade a fazer o mesmo, o que aumenta a demanda por esse tipo de produto.

D a aquisição de bens e a contratação serviços e obras pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional são todas realizadas, atualmente, por meio de licitações sustentáveis.

E os valores gastos com contratações públicas sustentáveis aumentam a cada ano.

7. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Assinale a opção correta no que se refere à análise de aspectos linguísticos do texto.

A O trecho “a política de ‘licitações sustentáveis’” (R.27-28) exerce a função de complemento da forma verbal “começou” (R.27).

B O emprego do sinal indicativo de crase na expressão “à natureza” (R.6) é facultativo, razão por que a omissão do sinal não prejudicaria a correção do texto.

C A supressão da vírgula empregada imediatamente após a expressão “Instrução Normativa n.º 1” (R.10) não prejudicaria o sentido original do texto.

D A expressão “Nesse mesmo ano” (R.12) faz referência ao ano vigente, ou seja, a 2013.

E A locução “de acordo com” (R.23) é equivalente a consoante.

8. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

A correção e a coerência do texto seriam mantidas caso

A a forma verbal “iniciou-se” (R.7) fosse substituída por originou.

B o pronome “Isso” (R.9) fosse substituído por O que.

C a forma verbal “considerando” (R.20) fosse substituída por vilipendiando.

D a expressão “Desde a” (R.31) fosse substituída por Da.

E o trecho “é uma iniciativa para” (R.2) fosse substituído por visam.

Texto para as questões 9 e 10

1 A necessidade de estabelecimento de mecanismos que
permitissem o devido conhecimento e a correta e adequada
gestão de recursos de empresas e de organismos públicos
4 (função muitas vezes centralizada em pessoa de confiança do
detentor do poder central) levou, em um processo histórico, ao
surgimento do que hoje conhecemos como orçamento.

7 Com estudos, observação e acompanhamento do
exercício da função administrativa do Estado, diversas foram
as propostas de técnicas de manejo do dinheiro arrecadado da
10 sociedade, seja quanto à forma de classificação dos recursos
disponibilizados, seja quanto ao processo decisório de sua
realocação, sem que se deixasse de lado a discussão sobre
13 mecanismos de fiscalização e controle da sociedade para com
aqueles que devem gerir seus recursos.

A iniciativa legal do procedimento de elaboração da
16 peça orçamentária, a partir de propostas, em tese, discutidas e
avaliadas com a sociedade, cabe ao chefe do Poder Executivo.
Os projetos devem ser submetidos ao Poder Legislativo e
19 aprovados por ele, além de sancionados pelo chefe do Poder
Executivo. Assim, os perimeters do gasto estatal diante das
previsões de políticas públicas escolhidas e decididas estarão
22 traçados.

Importa mencionar que, na prática, há momentos
temporais distintos. O primeiro refere-se ao planejamento de
25 eventos futuros, calcados em previsões de arrecadações
(também futuras), já que o orçamento é elaborado, em tese,
com lastro em parâmetros previamente discutidos e debatidos.
28 O segundo refere-se à execução do que foi planejado, o que
implica a efetiva arrecadação e o correto manejo dos recursos
obtidos.

Luiz Fernando Rodrigues Pinto Junior, Orçamento público e improbidade
administrativa. Internet: <www.mps.sp.gov.br> (com adaptações).

9. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em cada uma das opções a seguir, é apresentado um trecho do texto, seguido de proposta de reescrita. Assinale a opção que apresenta reescrita gramaticalmente correta e coerente com os sentidos do texto.

A “Importa mencionar que, na prática, há momentos temporais distintos” (R.23-24): Importa destacar que, na prática, existe momentos temporais distintos

B “já que o orçamento é elaborado, em tese, com lastro em parâmetros previamente discutidos e debatidos” (R.26-27): uma vez que o orçamento é elaborado, em tese, com fundamento em parâmetros previamente discutidos e debatidos

C “(função muitas vezes centralizada em pessoa de confiança do detentor do poder central)” (R.4-5): (que muitas vezes tinha tal função centralizada no detentor do poder central, que era uma pessoa de confiança)

D “diversas foram as propostas de técnicas de manejo do dinheiro arrecadado da sociedade” (R.8-10): propôs-se diversas técnicas de manejo do dinheiro arrecadado na sociedade E

“Os projetos devem ser submetidos ao Poder Legislativo e aprovados por ele, além de sancionados pelo chefe do Poder Executivo” (R.18-20): Os projetos devem-se submeter à aprovação pelo Poder Legislativo, além de serem sancionados pelo chefe do Poder Executivo

10. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Assinale a opção correta em relação a aspectos linguísticos do texto.

A Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a forma verbal “implica” (R.29) poderia ser substituída por acarreta. B

Na linha 5, a expressão “em um processo histórico” exerce a função de complemento indireto da forma verbal “levou”.

C Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, as expressões “quanto à forma” (R.10) e “quanto ao processo decisório” (R.11) poderiam ser substituídas por devido a forma e devido o processo, respectivamente.

D O pronome “seus” (R.14) refere-se a “Estado” (R.8).

E Seria mantida a correção gramatical do texto caso fossem empregadas vírgulas logo após os termos “primeiro” (R.24) e “segundo” (R.28).

Inglês

The following text refers to questions 11 and 12.

1 It is well accepted and acknowledged that service
quality is essential for firm success. The problem with the
measurement of service quality is that it is not easily
4 identifiable and measurable. Unlike the quality of goods, which
can be measured objectively, service quality is an abstract and
elusive construct because of three features unique to services:
7 intangibility, heterogeneity, and inseparability of production
and consumption. Despite the complexity of the issue, a
consensus has emerged in the literature to measure service
10 quality using clients' perceptions of the service delivered.

Only few studies in auditing have adopted the service
quality approach, where clients are asked to assess their current
13 (and/or former) auditor (i.e., audit firm and/or audit team).
However, the latter approach has several advantages because
it allows overall client satisfaction to be determined and also
16 identification of the attributes that drive client satisfaction.

Internet: <<http://online.library.wiley.com>> (adapted).

11. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

According to the text

A client satisfaction can be determined through the use of the service quality approach.

B auditors do not always accurately perceive clients' expectations.

C the quality of goods and services can both be measured objectively.

D due to its complexity, service quality cannot be measured in terms of clients' perceptions of the service delivered.

E audit firms need to have sufficient understanding of their clients in order to improve the quality of service they provide.

12. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

The word "Unlike" (R.4) is the same as

A aside from.

B similar to.

C contrasted with.

D resembling.

E despite.

The following text refers to questions from 13 through 16.

1 High turnover at large public accounting firms has
long been a critical issue facing the profession. Hiltebeitel and
Leauby (2001) find that less than half of accounting graduates
4 who choose public accounting for their first positions remained
in the field three years after the start. High turnover introduces
challenges for public accounting firms because hiring and
7 training new employees is costly. Further, a discussion paper
by the British Financial Reporting Council suggests that failure
to retain experienced and skilled staff can pose threats to the
10 skill of the audit team, and thus impair audit quality.

According to the Survey Report of Audit Firms in
Taiwan published by the Financial Supervisory Commission,
13 high turnover and a shortage of experienced and skilled audit
staff have constantly been among the top five challenges facing
public accounting firms. This suggests that the continuing loss
15 of young professional employees in accounting firms is a
pervasive issue not only in the United States but around the
world. While factors such as gender, performance, and job
19 satisfaction appear to explain the turnover in general, limited
evidence exists as to the relative significance of each factor in
explaining employee turnover. Further, differences in culture
22 and educational requirements for accounting graduates may
result in different associations between personal and work-
related factors and the turnover behavior across countries.

Internet: <<http://onlineLibrary.wiley.com>> (adapted).

13.(CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Based on the text it is correct to affirm that

A gender, performance, salary, and accounting degree are the reasons for employee turnover across countries.

B female auditors are more likely to depart the accounting firm.

C high employee turnover has never been a concern in the public accounting profession.

D frequent replacement of professional staff can have an adverse impact on audit quality.

E research evidence has shown that as much as half of accounting graduates who choose public accounting for their first positions remained in the field three years after the start.

14. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

The verb form “impair” (R.10) is synonymous with

- A amend.
- B strengthen.
- C enhance.
- D reduce.
- E improve.

15. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

The conjunction “While” (R.18) means

- A eventhough.
- B although.
- C at the same time that.
- D in spite of the fact that.
- E because of.

16. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

In “because hiring and training new employees is costly” (R.6-7), the verb to hire means

- A to dismiss.
- B to employ.
- C to support.
- D to provide.
- E to displace.

Raciocínio Lógico

17. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

A negação da proposição “Cada uma das contas apresentadas por Fernando contém, no mínimo, dois erros contábeis.” corresponde a

- A Todas as contas apresentadas por Fernando contêm, pelo menos, um erro contábil.
- B Nenhuma das contas apresentadas por Fernando contém, no mínimo, dois erros contábeis.
- C Cada uma das contas apresentadas por Fernando contém, no máximo, um erro contábil.
- D Pelo menos uma das contas apresentadas por Fernando contém, no máximo, um erro contábil.

E Pelo menos uma das contas apresentadas por Fernando contém, no mínimo, dois erros contábeis.

18. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em uma reunião, os amigos Arnaldo, Beatriz, Carlos, Danilo e Elaine fizeram as seguintes afirmações:

Arnaldo: —Meu nome é Danilo ou Arnaldo. Beatriz: —Arnaldo acaba de mentir. Carlos: —Beatriz acaba de mentir. Danilo: —Carlos acaba de mentir. Elaine: —Danilo acaba de mentir.

A quantidade de pessoas que mentiu nessa situação foi igual a

- A 5.
- B 1.
- C 2.
- D 3.
- E 4.

19. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em determinado mês, os auditores Paulo, Marcos, Simão e Fernando analisaram, individualmente, contas de algumas empresas. Sabe-se que: < a menor quantidade de empresas analisadas nesse mês por um desses auditores foi igual a seis; < a quantidade de empresas analisadas por Simão foi maior que a quantidade analisada por Marcos e inferior à quantidade analisada por Fernando; < Fernando analisou duas empresas a mais que Marcos; < A maior quantidade de empresas que um auditor analisou a mais que outro foi cinco empresas.

Com base nessas informações, conclui-se que, em conjunto, os quatro auditores analisaram entre

- A 34 e 38 empresas.
- B 36 e 40 empresas.
- C 38 e 42 empresas.
- D 40 e 42 empresas.
- E 32 e 36 empresas.

20. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Ao analisar uma listagem de 1.000 contribuintes com alguma pendência com a fazenda pública, um servidor constatou que, no último ano, 300 deles não tinham efetuado o pagamento do IPTU, 450 não haviam pagado o IRPF e outros 500 não haviam pagado o IPVA de algum veículo em seu nome. Constatou também que esses contribuintes deviam ou um ou os três tributos. Nesse caso, a quantidade de contribuintes que deviam os três tributos é igual a

- A 115.
- B 125.
- C 135.
- D 95.

E 105.

21. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Considerando todas as possíveis valorações V ou F das proposições simples P e Q, a quantidade de valorações V na tabela-verdade da proposição $(P \vee Q) \wedge (\neg Q) \div [P \wedge (\neg Q)]$ é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

E 0.

22. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Se as proposições (i) "Se Jonas estiver de folga, então Paulo e Mauro irão à reunião." e (ii) "Se Paulo ou Raul forem à reunião, então Mauro não irá à reunião." forem verdadeiras, é correto concluir que

A Jonas não estará de folga e Raul irá à reunião.

B Jonas estará de folga e Raul não irá à reunião.

C ou Jonas estará de folga ou Raul irá à reunião.

D Jonas estará de folga e Raul irá à reunião.

E Jonas não estará de folga e Raul não irá à reunião.

Direito Administrativo

23. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Acerca do direito administrativo, assinale a opção correta.

A A administração pública confunde-se com o próprio Poder Executivo, haja vista que a este cabe, em vista do princípio da separação dos poderes, a exclusiva função administrativa.

B A ausência de um código específico para o direito administrativo reflete a falta de autonomia dessa área jurídica, devendo o aplicador do direito recorrer a outras disciplinas subsidiariamente.

C O direito administrativo visa à regulação das relações jurídicas entre servidores e entre estes e os órgãos da administração, ao passo que o direito privado regula a relação entre os órgãos e a sociedade.

D A indisponibilidade do interesse público, princípio voltado ao administrado, traduz-se pela impossibilidade de alienação ou penhora de um bem público cuja posse detenha o particular.

E Em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado.

24. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em relação aos poderes e deveres do administrador público, assinale a opção correta.

A Embora o abuso de poder não esteja sujeito à apreciação judicial, a conduta considerada abusiva poderá ser submetida à revisão administrativa.

B A prerrogativa da administração de impor sanções a seus servidores, independentemente de decisão judicial, decorre diretamente do seu poder hierárquico.

C Nos termos da legislação vigente, o poder de polícia é exercido pela polícia civil, no âmbito dos estados, e pela Polícia Federal, no âmbito da União.

D Os poderes administrativos são uma faculdade atribuída ao administrador público para agir em benefício da sociedade.

E O agente público incorre em desvio de poder quando, mesmo dentro de sua esfera de competência, atua afastando-se do interesse público.

25. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em determinada secretaria de governo, as ações voltadas ao desenvolvimento de planos para capacitação dos servidores eram realizadas de forma esporádica, inexistindo setor específico para tal finalidade. A fim de dar maior concretude a uma política de prestação de serviço público de qualidade naquela secretaria, criou-se um departamento de capacitação dos servidores.

Nessa situação hipotética, a criação do referido departamento é considerada

A desconcentração administrativa.

B centralização administrativa.

C descentralização administrativa.

D medida gerencial interna.

E concentração administrativa.

26. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

A pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital formado exclusivamente por recursos das pessoas de direito público interno ou de pessoas de suas administrações indiretas, criada por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, é denominada

A fundação pública.

B empresa pública.

C sociedade de economia mista.

D autarquia.

E agência reguladora.

27. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que se refere a atos administrativos, assinale a opção correta.

A A ausência de manifestação da administração em situações em que deve pronunciar-se, conhecida como silêncio

administrativo, é considerada ato administrativo, independentemente de lei, pois afeta direta ou indiretamente os administrados.

B Os atos administrativos discricionários não exigem motivação e a motivação, se houver, em nada afeta a validade do ato administrativo, ante a impossibilidade de vinculação dos motivos.

C O atributo da imperatividade dos atos administrativos diz respeito à possibilidade de o ato ser imediatamente executado, independentemente de solicitação prévia ou posterior do Poder Judiciário.

D Um fato administrativo não se preordena à produção de efeitos jurídicos, traduzindo-se em uma atividade material no exercício da função administrativa.

E A locação de um prédio pela administração traduz um ato da administração que, embora regido pelo direito público, põe o particular em posição igualitária com o poder público.

28. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que diz respeito a licitação, contratos e convênios administrativos, assinale a opção correta.

A Tanto nos convênios quanto nos contratos administrativos, os interesses dos pactuantes são opostos e diversos.

B A rescisão amigável do contrato administrativo, por decorrer de acordo de vontade entre a administração e o contratado, independe de autorização da autoridade competente, ao contrário da rescisão unilateral, para cuja eficácia é exigida autorização escrita e fundamentada da autoridade.

C Embora a regra, no ordenamento jurídico brasileiro, seja a obrigatoriedade de licitação, considera-se dispensável a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular e executados por profissionais de notória especialização.

D É dever do administrador público revogar a licitação, ainda que em decorrência de fatos anteriores ao processo, se atentarem contra o interesse público, devendo, nesse caso, ser o ato motivado e ser garantido aos licitantes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

E Os convênios administrativos são ajustes que podem ser firmados entre pessoas administrativas e, dada a natureza desses convênios, sua celebração independe de licitação.

29. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que se refere a serviços públicos, assinale a opção correta.

A A concessão pode ser rescindida por meio da encampação, que é a retomada do serviço público pelo concedente, durante o prazo da concessão, por motivos de interesse público, desde que haja lei autorizativa e após prévio pagamento de indenização ao concessionário.

B É dever do concedente declarar a rescisão da concessão e concomitantemente aplicar as sanções contratuais ao concessionário que inadimplir o contrato.

C Por ter caráter precário, a permissão independe de formalização de contrato administrativo entre o poder público e o permissionário de serviço público.

D Serviço público é toda atividade que a lei atribui ao Estado para ser exercida diretamente, sob o regime de direito público, ou por meio de seus delegados, sob o regime de direito privado.

E Os contratos de concessão de serviço público são precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses de contratação direta em razão de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

30. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

O controle exercido por determinado órgão público sobre os seus departamentos denomina-se controle

A interno.

B de legalidade.

C externo.

D concomitante.

E provocado.

Direito Constitucional

31. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que se refere aos princípios fundamentais da CF e à aplicabilidade das normas constitucionais, assinale a opção correta.

A As normas constitucionais programáticas caracterizam-se por fixar políticas públicas ou programas estatais destinados à concretização dos fins sociais do Estado, razão pela qual são de aplicação ou execução imediata.

B Em suas relações internacionais a República Federativa do Brasil deve observar os princípios da concessão de asilo político e da vedação à extradição.

C A soberania, um dos princípios fundamentais da CF, não admite que o poder do Estado sofra imposições oriundas de Estados estrangeiros, mas apenas de organismos internacionais.

D Constitui exemplo de norma de eficácia limitada o dispositivo constitucional segundo o qual os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

E As normas constitucionais de eficácia contida não podem ser aplicadas imediatamente, pois necessitam de complementação legal para a produção de efeitos.

32. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta.

A A inviolabilidade do sigilo de correspondência tem caráter absoluto, razão pela qual não poderá a legislação infraconstitucional estabelecer quanto a ela limitações, sem que incorra em ofensa à CF.

B A perda da nacionalidade brasileira pode ocorrer por ato voluntário de brasileiro que adquire outra nacionalidade. Nessa situação, uma vez configurada a perda, a nacionalidade brasileira não será passível de recuperação.

C Consoante a doutrina, as hipóteses de inelegibilidade absoluta podem ser estabelecidas na CF e na legislação infraconstitucional.

D Consoante a doutrina, a perda dos direitos políticos tem caráter definitivo, como ocorre no caso de incapacidade civil absoluta.

E A CF assegura a liberdade de manifestação de pensamento, sem excluir a responsabilidade pelos danos materiais e morais decorrentes do seu exercício e sem afastar o direito de resposta para rebater qualquer tipo de ofensa, e não apenas aquelas configuradoras de ilícitos penais.

33. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que concerne à organização político-administrativa do Estado brasileiro, assinale a opção correta.

A Inserem-se no âmbito da competência do município o planejamento e o controle do uso e ocupação do solo urbano.

B Compete à União legislar privativamente sobre direito do consumidor.

C Considere que lei estadual tenha sido editada dispondo sobre as condições para o exercício de determinada profissão e que tenha sido arguida a sua inconstitucionalidade em ação judicial. Nessa situação, não há inconstitucionalidade, já que a competência para legislar sobre o exercício de profissões é concorrente entre os entes da Federação.

D Considere que tenha sido editada lei estadual regulando o parcelamento de multas de trânsito ocorridas no âmbito de determinada unidade da Federação. Nessa situação, a lei é constitucional, pois, de acordo com a CF, a competência para legislar sobre trânsito e transporte é concorrente entre os entes da Federação.

E A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm competência concorrente para legislar sobre telecomunicações.

34. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

A respeito dos poderes da República e da administração pública, assinale a opção correta em conformidade com a CF e com a doutrina.

A Diferentemente do que ocorre com os crimes de responsabilidade, nos crimes comuns não se exige prévia autorização da Câmara dos Deputados para que o presidente da República seja processado.

B Considere que determinado cidadão tenha ajuizado, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), ação popular contra ato praticado pelo presidente da República e que tenha sido arguida a incompetência do STF para essa demanda. Nessa situação, não procede a incompetência invocada, visto que o STF é competente para processar e julgar originariamente a ação popular, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente da República.

C Considere que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao apreciar de ofício a legalidade de ato administrativo praticado por membro do Poder Judiciário, tenha determinado a desconstituição do ato, que também era objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas da União. Nessa situação, o CNJ agiu nos limites de sua competência constitucional e sua atuação não afasta a competência do Tribunal de Contas da União, ainda que o ato tenha sido desconstituído.

D Considere que, mediante decreto, o presidente da República tenha determinado a extinção de certo órgão público e que a legitimidade do ato tenha sido objeto de questionamento judicial. Nessa situação, o ato é legítimo,

já que a CF confere ao presidente da República a competência para dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração pública federal.

E Com a aquisição da estabilidade os servidores públicos somente poderão perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado.

35. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Acerca do Poder Legislativo, assinale a opção correta.

A Compete à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF.

B O presidente da República poderá convocar extraordinariamente o Congresso Nacional, em caso de urgência ou interesse público relevante, independentemente de aprovação das casas legislativas.

C As empresas públicas e as sociedades de economia mista federais não estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União.

D Embora a comissão parlamentar de inquérito possa determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal do investigado, ela não poderá determinar a interceptação telefônica, pois este é um ato sujeito à denominada cláusula de reserva jurisdicional.

E A emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do presidente da República não pode prever aumento de despesa, ainda que seja um projeto de lei orçamentária anual.

Direito Tributário

36. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Considere que, em projeto de lei ordinária estadual, seja prevista a cobrança de ICMS, com alteração da base de cálculo prevista na lei complementar federal. Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Considere que a sigla CF, sempre que utilizada, se refira a Constituição Federal de 1988.

A As limitações do poder de tributar, previstas na CF, servem para que as unidades da Federação possam exercer sua competência legislativa plena.

B As normas gerais definidoras do fato gerador e da base de cálculo para cada imposto estão previstas na CF, não sendo, portanto, o estado obrigado a observar o previsto a esse respeito na lei complementar federal.

C O estado possui competência para instituir tributo da forma que bem entender, uma vez que sua competência é plena no sistema federativo. D

Lei complementar estadual pode instituir tributo de forma diferente da lei complementar federal, por terem ambas a mesma hierarquia.

E O estado pode instituir tributo no momento em que desejar, devendo respeitar o disposto na CF no que se refere à instituição dos discriminados como de sua competência.

37. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

O cometimento a pessoa de direito privado, como os bancos, do encargo de arrecadar tributos

A constitui ato de delegação de competência, de acordo com a legislação tributária vigente.

B constitui delegação da capacidade tributária passiva.

C constitui ato legal em que se atribui apenas a capacidade de arrecadar, não cabendo fiscalização ou cobrança do tributo.

D não pode ser revogado unilateralmente.

E pode ser anulado, e não revogado, visto que a revogação tem de ser feita por mútuo consentimento.

38. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que se refere à instituição de contribuição parafiscal, assinale a opção correta.

A O Distrito Federal poderá instituir contribuição parafiscal que não seja somente para o custeio do sistema de previdência e assistência social, a ser cobrada de seus servidores.

B Empréstimos compulsórios são espécies de contribuições parafiscais.

C Compete à União, exclusivamente, instituir contribuições sociais, com exceção do custeio da previdência e assistência social dos servidores públicos das demais unidades da Federação.

D Compete aos estados e aos municípios instituir contribuições de intervenção no domínio econômico.

E Para instituição de qualquer contribuição parafiscal, no âmbito da União, aplica-se o princípio da anterioridade anual.

39. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Consideram-se divisíveis os serviços públicos justificadores da cobrança de taxas quando

A forem de utilização compulsória e postos à disposição mediante atividade estatal.

B puderem ser usufruídos a qualquer título. C

forem suscetíveis de utilização, separadamente, pelos usuários.

D forem suscetíveis de utilização efetiva pela coletividade, e não somente pelo usuário.

E puderem ser destacados em unidades autônomas de atuação da administração.

40. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Os convênios que, celebrados entre os entes da Federação, estabelecem regras sobre a concessão de benefícios fiscais têm, de acordo com o CTN, natureza de

A atos administrativos com hierarquia de leis ordinárias, dada a exigência constitucional de lei específica para a concessão de benefícios fiscais.

B normas complementares, consideradas fonte formal secundária do direito tributário, dado que adstritas à predominância das normas contidas nas fontes principais. C

lei ordinária federal, decididas em âmbito federal.

D leis complementares federal, visto que regerão norma prevista na CF.

E normas administrativas com a mesma hierarquia das resoluções fixadas pelo Senado Federal, em relação ao estabelecimento de alíquotas interestaduais do ICMS.

41. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Um comerciante ambulante, com receita bruta anual menor que R\$ 60.000,00, deixou, de comum acordo com o seu contador, de emitir notas fiscais e de realizar a escrituração contábil da venda dos seus produtos, tendo, durante muitos anos, suprimido os tributos devidos nas operações comerciais realizadas, sempre, com empresas que possuíam CNPJ.

Nessa situação hipotética, conforme o disposto na Lei n.º 8.137/1990,

A não existe crime tributário, visto que o comerciante, ambulante, não possui estabelecimento fixo para fins tributários.

B há crime tributário consumado, uma vez que o comerciante não só se deixou de emitir os documentos fiscais obrigatórios, mas também suprimiu efetivamente o tributo devido.

C não existe crime tributário, visto que o comerciante se enquadra como microempreendedor individual, ou seja, está isento de emitir notas fiscais referentes às suas operações comerciais. D

há crime tributário, e o sujeito ativo é o empresário ou sócio responsável pelo negócio, não podendo o contador, terceiro que não faz parte da sociedade comercial, ser responsabilizado pela infração.

E há crime tributário, sendo o sujeito passivo o consumidor, que deixou de receber a nota fiscal correspondente à operação comercial.

42. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que concerne à legislação aplicada a microempresas e a empresas de pequeno porte, assinale a opção correta.

A Diferentemente das empresas de pequeno porte, as microempresas optantes do simples nacional ficam desobrigadas de emitir documento fiscal para qualquer venda.

B As empresas de pequeno porte optantes do simples nacional, embora isentas de possuir e escriturar livro caixa, são obrigadas a emitir documento fiscal de venda.

C As empresas de pequeno porte, ainda que optantes do simples nacional, são obrigadas a realizar a escrituração completa para fins fiscais.

D O microempreendedor individual optante do simples nacional está desobrigado de manter escrituração fiscal, mas deve emitir os documentos fiscais de todas as suas vendas, inclusive ao consumidor final.

E A despeito do tratamento diferenciado conferido às micro e às pequenas empresas, tais empresas, quando optantes do simples nacional, não poderão utilizar qualquer valor a título de incentivo fiscal.

43. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Assinale a opção correta no que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A A isenção em caráter geral, que é um benefício fiscal, é considerada renúncia de receita.

B Aplicam-se as regras da LRF relativas à renúncia de receita em caso de alteração de alíquotas de IPI e IOF.

C As disposições da LRF não se aplicam aos municípios com menos de duzentos mil habitantes.

D A LRF, que versa sobre finanças públicas, com vistas à responsabilidade na gestão fiscal, impõe condições à concessão de renúncia fiscal.

E As autarquias vinculadas ao Poder Executivo estadual não estão obrigadas a cumprir a LRF, cujos dispositivos se aplicam apenas às autarquias federais.

44. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em relação à possibilidade de apreensão de bens ou mercadorias pelo fisco, assinale a opção correta.

A O fisco poderá realizar a apreensão de mercadorias em trânsito quando não for de conhecimento geral o estabelecimento remetente da mercadoria.

B Somente será possível a apreensão das mercadorias quando não se puder identificar o seu proprietário.

C A apreensão deve seguir procedimento legal específico, devendo, sempre, ser nomeado depositário fiel para administrar bens e mercadorias.

D Pode ser feita a apreensão por auditores em residência de particular, bastando que o auditor tenha certeza de que objetos e documentos estejam sendo guardados no local e que fazem prova do ilícito tributário.

E Terceiro idôneo não vinculado ao fato pode ser nomeado depositário de bens e mercadorias apreendidas pelo fisco.

45. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

No que se refere ao estabelecimento para fins de cobrança do ICMS, assinale a opção correta.

A Depósito de mercadorias encontrado ao lado de estabelecimento comercial, sendo ambos do mesmo titular, não pode ser considerado estabelecimento autônomo, ainda que seja depósito aberto.

B Cada estabelecimento comercial responde por seu crédito tributário, ainda que o mesmo titular possua vários estabelecimentos.

C Qualquer lugar público ou privado que sirva para reuniões de pessoas físicas ou jurídicas é considerado estabelecimento para fins fiscais.

D Se um titular possuir vários estabelecimentos em seu nome, cada um será considerado de forma autônoma para os fins fiscais.

E Por ser meio de transporte, o veículo usado no comércio ambulante não pode ser considerado como estabelecimento autônomo para os fins fiscais.

Contabilidade Geral

46. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Com relação aos princípios e às normas brasileiras de contabilidade, assinale a opção correta.

A Os componentes patrimoniais podem ser estudados nos aspectos jurídico, econômico, específico, financeiro e administrativo. O aspecto contábil, que é o mesmo que o econômico, compreende o conjunto de bens e direitos, exceto as obrigações.

B Devido ao caráter legalista da contabilidade, a finalidade dessa ciência é auxiliar no planejamento e no controle, sendo de uso restrito do governo e de economistas governamentais.

C O princípio da entidade, cujo foco é a elaboração de informações oportunas e inerentes aos sócios e à sociedade, refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais.

D As técnicas são meios utilizados para atingir os fins contábeis, sendo consubstanciadas em planejamento orçamentário, escrituração e controle da informação.

E De acordo com o conceito financeiro de capital, considera-se a capacidade produtiva da entidade com base nas unidades de produção. De acordo com o conceito físico de capital, considera-se o dinheiro investido ou o seu poder de compra investido.

47. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Uma empresa realizou os seguintes eventos contábeis durante o mês de março do ano X1.

< prestação de serviços no valor de R\$ 100 mil à vista;

< pagamento de despesas com salários de funcionários no valor de R\$ 30 mil, referente à mão de obra do mês anterior;

< despesas com contratação de empresa para consultoria e treinamento no valor de R\$ 5 mil, a serem pagas em trinta dias;

< empréstimos concedidos a funcionários no valor de R\$ 10 mil, sendo a primeira parcela vincenda em sessenta dias;

< recebimento da antecipação de um cliente no valor de R\$ 15 mil, por serviços que serão prestados somente em abril;

< pagamento de despesas de energia elétrica do mês no valor de R\$ 1 mil.

Considerando a situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta acerca dos procedimentos de escrituração contábil, do regime de apuração e do sistema de partidas dobradas.

A No livro diário, a antecipação de um cliente deve ser registrada a débito da conta caixa ou banco e a crédito da conta receitas antecipadas, logo o impacto nas disponibilidades será nula em função da obrigação preestabelecida.

B O empréstimo no valor de R\$ 10 mil representa um passivo de curto ou longo prazo, em função da quantidade de parcelas para amortização da dívida.

C O recebimento da antecipação de um cliente no valor de R\$ 15 mil representa um ativo, em função do direito de prestar o serviço em data posterior.

D O resultado da empresa pelo regime de competência será R\$ 30 mil maior que aquele apurado pelo regime de caixa, em razão das despesas de salários do período.

E Caso a empresa esteja apurando o resultado pelo regime de caixa, ela terá aferido um lucro de R\$ 84 mil ao final do mês de março.

Situação hipotética para as questões 83 e 84

Determinada empresa apresentou o saldo, em reais, de suas contas contábeis em 31/12/X1 conforme a tabela abaixo.

receita antecipada	3.000
capital social	25.000
receita de vendas	10.000
aplicações financeiras com disponibilidade imediata	3.000
salários a pagar	1.000
estoque de material consumo	2.000
empréstimos a pagar a longo prazo	5.000
debêntures exigíveis a longo prazo	6.000
despesas com alimentação	5.000
ações em tesouraria	3.000
custo da mercadoria vendida	4.000
participações em controladas	5.000
contas a pagar	2.000
despesas salários	1.000
ajustes de avaliação patrimonial	2.000
máquinas e equipamentos	6.000
despesas com seguros	3.000
reservas de capital	7.000
marcas e patentes	10.000
receitas não operacionais	6.000
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos (viáveis)	9.000
caixa	10.000
reservas de lucros	9.000
impostos a recolher	4.000
clientes	1.000
edificações	7.000
empréstimos concedidos a longo prazo	8.000

48. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Com relação ao balanço patrimonial apresentado pela empresa acima referida, assinale a opção correta.

A O patrimônio líquido da entidade é exatamente R\$ 18.000,00 maior que a soma dos saldos das contas do exigível de curto e longo prazo.

B As disponibilidades da empresa perfazem um montante de R\$ 16.000,00, sendo este valor constituído dos saldos de caixa, aplicações financeiras com disponibilidade imediata, clientes e estoques de materiais de consumo.

C Ajuste de avaliação patrimonial é uma conta contábil que recebe as contrapartidas de aumentos ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo em decorrência de sua avaliação a valor justo, portanto, esta conta pode apresentar saldo devedor ou credor. Nesse caso, o saldo de R\$ 2.000,00 é credor.

D No curto prazo, a empresa apresenta uma capacidade de pagamento de 20%, visto que seus ativos são maiores que os exigíveis até o final do exercício subsequente.

E O ativo não circulante da empresa corresponde a R\$ 36.000,00.

49. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em relação à demonstração do resultado do exercício, assinale a opção correta com base na situação hipotética apresentada.

A A margem bruta corresponde à receita líquida de venda deduzida dos custos das mercadorias vendidas e, para esta empresa, a margem bruta representa 69% da receita líquida apurada no exercício.

B A receita efetiva, aquela cujo fato gerado aconteceu, corresponde a R\$ 13.000,00.

C Se a empresa não tivesse apurado uma receita não operacional com vendas, o resultado seria um prejuízo de R\$ 3.000,00 no exercício.

D As despesas com seguros são diferidas, portanto não constam da apuração do exercício e da demonstração do resultado do exercício.

E Na demonstração do resultado do exercício, a referida empresa deve apresentar todos os itens de receitas e despesas realizados no período, portanto, o lucro do exercício apurado em 31/12/X1 corresponde a R\$ 6.000,00.

50. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Determinada empresa utilizou, no sistema de inventário permanente, o método PEPS e, durante o mês de janeiro de 2013, realizou as transações com mercadorias representadas na tabela abaixo. Na conta contábil de estoque de mercadorias, constava registrado, em 1.º de janeiro de 2013, um saldo de R\$1.120,00 referente a 14 unidades. Incidiram sobre as transações realizadas alíquota de 10% de ICMS.

data	transações
2/1/2013	venda de 6 unidades pelo valor total de R\$ 1.200,00
5/1/2013	aquisição de 25 unidades por R\$ 100,00 cada
15/1/2013	venda de 16 unidades pelo preço de 210,00 cada
22/1/2013	compra de 38 unidades pelo valor total de R\$ 4.560,00
25/1/2013	venda de 45 unidades pelo preço de R\$ 220,00

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta a respeito das movimentações de estoque, apuração do custo das mercadorias vendidas e dos impostos incidentes.

A O ICMS apurado no final do período é de R\$ 740,00 a recolher aos cofres públicos, considerando-se que não existe saldo do mês anterior.

B A receita líquida de vendas corresponde a R\$ 14.460,00.

C O saldo final de estoque de mercadorias é igual a 10 unidades, ao custo unitário de R\$ 120,00.

D O valor do custo de mercadorias vendidas apurado no período corresponde a R\$ 6.980,00.

E As compras líquidas apuradas no período são iguais a R\$ 7.060,00.

51. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em relação às operações de arrendamento mercantil, assinale a opção correta.

A O ativo arrendado na modalidade operacional não passa por teste de impairment.

B Nas operações de arrendamento mercantil operacional ou financeiro, a arrendatária contabiliza o bem e as prestações como despesa no momento do vencimento das prestações.

C No arrendamento mercantil financeiro, ocorre a transferência, para o arrendatário, dos riscos e benefícios da operação.

D No leasing financeiro, o bem objeto da transação deve ser comprado pelo arrendatário ao final da operação, pelo valor de mercado ou valor justo do bem.

E Os bens objeto das operações de arrendamento não sofrem depreciação na arrendatária, porque esses não são de sua propriedade.

52. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Acerca de contabilização de vendas, compras, devoluções, abatimentos, despesas e receitas e subvenções governamentais, assinale a opção correta.

A As receitas poderão ser decorrentes de aumentos de ativos ou de reduções de passivos, ou de entrada de recursos que aumentem o patrimônio líquido.

B As devoluções de vendas são registradas em contas credoras, computadas na apuração do lucro bruto operacional.

C A legislação fiscal e contábil define que o ICMS e o IPI são subtraídos do faturamento bruto para perfazer a receita bruta de vendas de mercadorias.

D Se a empresa comercial recebe uma subvenção governamental e não se obriga à contraprestação, ocorrerá o registro direto em conta do patrimônio líquido.

E No caso de benefício fiscal que implique redução de imposto devido, a empresa fará o registro contábil desse fato em contas patrimoniais.

53. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Considerando os efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis das empresas e de suas filiais, agências, sucursais ou dependências no exterior, assinale a opção correta.

A Ao final de cada exercício financeiro, os itens não monetários dos investimentos mensurados pelo custo histórico não serão convertidos da moeda estrangeira para a moeda funcional, a não ser quando o investimento for descontinuado.

B Se a Cia. brasileira K detém 85% do capital da Cia. D, que opera no exterior e utiliza as mesmas práticas contábeis da investidora, os ganhos cambiais da Cia. K em relação à investida, após a avaliação pela equivalência patrimonial, serão reconhecidos, proporcionalmente ao investimento, na demonstração do resultado do exercício da Cia. K.

C Os métodos de avaliação de investimentos permanentes no exterior permitidos pela legislação brasileira incluem a equivalência patrimonial, o método do custo e o valor justo.

D Na norma brasileira, não há regulação específica para a contabilização de investimentos no exterior. E

Quando uma investidora recebe reembolso de capital de investimento no exterior, a variação cambial deve ser reconhecida diretamente no seu patrimônio líquido, para não provocar efeito no resultado do período.

54. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

Em relação aos ativos intangíveis, assinale a opção correta.

A O subgrupo do ativo intangível compõe-se de bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade.

B Os gastos ocorridos na fase de pesquisa de produtos desenvolvidos na empresa devem ser reconhecidos como despesas nos resultados dos períodos em que ocorrerem, porque não são adequados para reconhecimento como ativos produzidos.

C Os ágios decorrentes de expectativa de rentabilidade futura de intangíveis gerados no ambiente interno da companhia, como o fundo de comércio e o goodwill, são reconhecidos na contabilidade pelo seu valor justo.

D O registro das amortizações dos ativos intangíveis deve ser iniciado a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso.

E Os ativos intangíveis incluem marcas, patentes, softwares, licenças, despesas antecipadas, gastos com desenvolvimento e outros gastos que gerem benefícios incrementais futuros, não contemplados em norma específica.

55. (CESPE – SEFAZ/ES – 2013)

A respeito da reorganização e reestruturação social de empresas, seus aspectos contábeis, fiscais e legais, assinale a opção correta.

A O adquirente não deve reconhecer os tributos diferidos sobre o lucro em função de ativos adquiridos e passivos assumidos na combinação de negócios, já que os ativos e passivos perfazem o valor da aquisição.

B No processo de fusão de duas companhias, no caso de cisões, os acionistas dissidentes terão direito ao reembolso do valor de suas ações caso haja mudança do objeto social.

C Devem ser contabilizados como despesa no período em que ocorrerem os custos de operação diretamente relacionados à aquisição de dada companhia em uma combinação de negócios, assim como os custos decorrentes de emissão de títulos de dívida vinculados à operação.

D Na combinação de negócios entre sociedades, os ativos identificáveis adquiridos e reconhecidos pela adquirente poderão ser reconhecidos como custos ou despesas pela adquirida.

E A empresa que possui obrigações com debêntures em seu passivo e que pretende realizar operação de fusão ou incorporação a outra sociedade anônima somente poderá concluir a operação se for autorizada pelos

Gabaritos

FCC - SEFAZ/GO – 2018

1. C	19. B	37. B	55. E
2. C	20. D	38. E	56. B
3. E	21. C	39. A	57. B
4. D	22. B	40. C	58. C
5. A	23. C	41. D	59. B
6. E	24. C	42. E	60. E
7. B	25. E	43. B	61. D
8. D	26. A	44. C	62. B
9. B	27. C	45. B	63. D
10. C	28. B	46. E	64. C
11. A	29. E	47. A	65. A
12. A	30. D	48. A	66. C
13. E	31. A	49. C	67. C
14. C	32. C	50. D	68. A
15. C	33. D	51. E	69. D
16. D	34. B	52. C	70. B
17. A	35. A	53. D	
18. E	36. E	54. A	

FCC - SEFAZ/SC - 2018

1. A	28. A	55. B	82. E
2. D	29. D	56. E	83. D
3. E	30. E	57. A	84. B
4. A	31. D	58. C	85. A
5. C	32. B	59. E	86. C
6. D	33. A	60. D	87. A
7. B	34. E	61. C	88. E
8. E	35. C	62. D	89. A
9. A	36. B	63. A	90. D
10. C	37. C	64. E	91. C
11. E	38. E	65. C	92. E
12. B	39. A	66. B	93. A
13. D	40. D	67. E	94. D
14. C	41. C	68. B	95. B
15. A	42. A	69. B	96. B
16. E	43. E	70. E	97. C
17. D	44. D	71. C	98. D
18. B	45. E	72. D	99. E
19. B	46. C	73. E	100. B
20. C	47. D	74. D	101. C
21. C	48. E	75. C	102. D
22. E	49. A	76. B	103. B
23. A	50. D	77. D	104. E
24. D	51. D	78. A	105. A
25. B	52. C	79. C	106. B
26. A	53. A	80. D	107. D
27. D	54. A	81. C	108. C

109. A	117. B	125. C	133. C
110. E	118. A	126. E	134. B
111. C	119. D	127. C	135. D
112. A	120. C	128. B	136. C
113. B	121. B	129. A	137. D
114. D	122. D	130. D	138. A
115. D	123. A	131. A	139. E
116. E	124. E	132. E	140. B

FCC - SEFAZ/MA - 2016

1. C	21. E	41. C	61. C	81. D
2. A	22. A	42. D	62. E	82. E
3. E	23. C	43. D	63. D	83. B
4. B	24. D	44. C	64. E	84. A
5. E	25. E	45. A	65. B	85. C
6. B	26. D	46. E	66. D	86. A
7. C	27. B	47. C	67. A	87. E
8. E	28. C	48. A	68. C	88. D
9. A	29. E	49. E	69. D	89. C
10. B	30. A	50. D	70. A	90. B
11. C	31. B	51. A	71. B	91. E
12. D	32. C	52. B	72. B	92. B
13. E	33. D	53. B	73. D	93. D
14. B	34. E	54. C	74. C	94. D
15. A	35. A	55. D	75. A	95. A
16. C	36. D	56. D	76. C	96. A
17. E	37. B	57. A	77. D	97. B
18. B	38. A	58. C	78. B	98. C
19. A	39. D	59. B	79. D	99. D
20. D	40. E	60. D	80. E	100. E

FCC - TCE/AM - 2015

1. B	3. E	5. B	7. D
2. A	4. D	6. C	8. D

9. B	27. B	45. A	63. A
10. C	28. B	46. B	64. C
11. A	29. E	47. D	65. E
12. B	30. C	48. C	66. A
13. D	31. E	49. A	67. E
14. A	32. B	50. D	68. C
15. C	33. B	51. C	69. B
16. D	34. B	52. B	70. D
17. A	35. A	53. A	71. C
18. C	36. C	54. C	72. A
19. E	37. C	55. E	73. B
20. B	38. D	56. A	74. E
21. E	39. A	57. D	75. A
22. D	40. C	58. B	76. B
23. A	41. B	59. C	77. B
24. D	42. D	60. E	
25. E	43. D	61. D	
26. D	44. C	62. B	

FCC - SEFAZ/RJ - 2014

1. D	20. A	39. B	58. A
2. A	21. B	40. C	59. E
3. C	22. A	41. A	60. C
4. B	23. A	42. E	61. B
5. E	24. E	43. B	62. D
6. C	25. D	44. D	63. D
7. E	26. D	45. A	64. B
8. C	27. B	46. B	65. D
9. B	28. C	47. C	66. B
10. D	29. E	48. E	67. E
11. D	30. B	49. A	68. A
12. E	31. D	50. B	69. E
13. B	32. B	51. A	70. A
14. B	33. A	52. B	71. E
15. C	34. C	53. C	72. C
16. E	35. C	54. D	73. D
17. B	36. A	55. C	74. B
18. A	37. A	56. E	75. E
19. C	38. E	57. D	76. B

77. A	86. E	95. C	104. A
78. A	87. E	96. B	105. C
79. E	88. A	97. A	106. D
80. C	89. C	98. D	107. A
81. D	90. B	99. E	108. A
82. C	91. A	100. E	109. C
83. B	92. B	101. B	110. E
84. E	93. D	102. B	111. E
85. D	94. C	103. D	

FCC - SEFAZ/SP - 2014

1. E	35. A	69. D	103. C
2. B	36. D	70. B	104. E
3. C	37. C	71. E	105. B
4. E	38. E	72. B	106. A
5. A	39. B	73. B	107. B
6. A	40. B	74. A	108. B
7. D	41. D	75. C	109. D
8. B	42. D	76. A	110. E
9. C	43. A	77. C	111. C
10. C	44. B	78. D	112. A
11. D	45. E	79. C	113. C
12. E	46. D	80. C	114. B
13. C	47. A	81. D	115. D
14. A	48. B	82. E	116. C
15. E	49. C	83. A	117. D
16. E	50. C	84. D	118. D
17. B	51. D	85. B	119. B
18. E	52. E	86. B	120. B
19. D	53. E	87. C	121. C
20. B	54. D	88. E	122. A
21. D	55. A	89. A	123. B
22. C	56. A	90. B	124. C
23. D	57. C	91. C	125. C
24. B	58. C	92. B	126. E
25. B	59. B	93. E	127. C
26. C	60. A	94. D	128. B
27. A	61. C	95. B	129. C
28. B	62. E	96. C	130. D
29. D	63. A	97. E	131. A
30. E	64. B	98. E	132. D
31. A	65. E	99. C	133. B
32. E	66. D	100. B	134. D
33. A	67. B	101. D	135. C
34. C	68. C	102. C	136. A

137. E	141. E	145. E	149. E
138. B	142. B	146. A	150. D
139. D	143. C	147. A	
140. C	144. E	148. D	

FCC - ISS/SP - 2012

1. D	23. C	45. A	67. E
2. A	24. A	46. D	68. E
3. B	25. C	47. C	69. B
4. B	26. D	48. E	70. A
5. A	27. E	49. A	71. B
6. E	28. B	50. B	72. D
7. E	29. A	51. C	73. C
8. C	30. D	52. D	74. A
9. B	31. C	53. B	75. D
10. B	32. A	54. D	76. E
11. D	33. C	55. C	77. C
12. C	34. D	56. D	78. C
13. A	35. E	57. E	79. E
14. D	36. B	58. A	80. D
15. E	37. A	59. B	81. B
16. E	38. B	60. A	82. A
17. C	39. E	61. B	83. B
18. A	40. A	62. C	84. E
19. B	41. E	63. A	85. D
20. E	42. B	64. C	
21. C	43. C	65. E	
22. D	44. D	66. D	

FGV - SEFIN/RO - 2018

1. A	13. C	25. E	37. D
2. B	14. E	26. B	38. D
3. D	15. D	27. E	39. E
4. A	16. C	28. D	40. A
5. D	17. D	29. C	41. A
6. C	18. A	30. B	42. B
7. E	19. B	31. Anulada	43. A
8. A	20. B	32. A	44. D
9. E	21. D	33. E	45. C
10. B	22. B	34. B	46. B
11. A	23. C	35. E	
12. A	24. C	36. D	

FGV - Prefeitura de Cuiabá - 2016

1. D	5. C	9. D	13. A
2. B	6. C	10. A	14. C
3. A	7. E	11. E	15. E
4. D	8. B	12. C	16. C

17. D	31. D	45. A	59. D
18. B	32. C	46. D	60. A
19. D	33. E	47. B	61. B
20. A	34. D	48. C	62. E
21. B	35. B	49. E	63. E
22. E	36. D	50. C	64. B
23. A	37. A	51. A	65. E
24. E	38. B	52. D	66. B
25. B	39. B	53. D	67. C
26. D	40. B	54. C	
27. E	41. B	55. E	
28. B	42. C	56. C	
29. A	43. B	57. A	
30. B	44. D	58. B	

CESPE – SEFAZ/RS - 2018

1. D	23. C	45. E	67. A
2. D	24. A	46. A	68. D
3. B	25. D	47. C	69. D
4. A	26. C	48. D	70. E
5. B	27. C	49. C	71. A
6. E	28. A	50. C	72. E
7. B	29. A	51. B	73. B
8. A	30. D	52. D	74. D
9. C	31. Anulada	53. E	75. B
10. D	32. E	54. C	76. C
11. D	33. E	55. C	77. Anulada
12. A	34. D	56. D	78. B
13. A	35. B	57. A	79. D
14. E	36. A	58. A	80. E
15. B	37. C	59. B	81. A
16. D	38. E	60. B	82. C
17. C	39. C	61. A	83. E
18. E	40. E	62. B	84. A
19. D	41. E	63. B	85. C
20. E	42. E	64. B	86. D
21. E	43. D	65. E	87. C
22. E	44. E	66. C	

CESPE – SEFAZ/ES - 2013

- | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 1. A | 15. Anulada | 29. A | 43. D |
| 2. B | 16. B | 30. A | 44. E |
| 3. B | 17. D | 31. D | 45. D |
| 4. E | 18. C | 32. E | 46. Anulada |
| 5. B | 19. E | 33. A | 47. E |
| 6. B | 20. B | 34. C | 48. Anulada |
| 7. E | 21. D | 35. D | 49. C |
| 8. D | 22. Anulada | 36. E | 50. A |
| 9. B | 23. E | 37. C | 51. C |
| 10. A | 24. E | 38. C | 52. A |
| 11. A | 25. A | 39. C | 53. C |
| 12. C | 26. B | 40. B | 54. B |
| 13. D | 27. D | 41. B | 55. D |
| 14. D | 28. E | 42. E | |